

Primera Partida

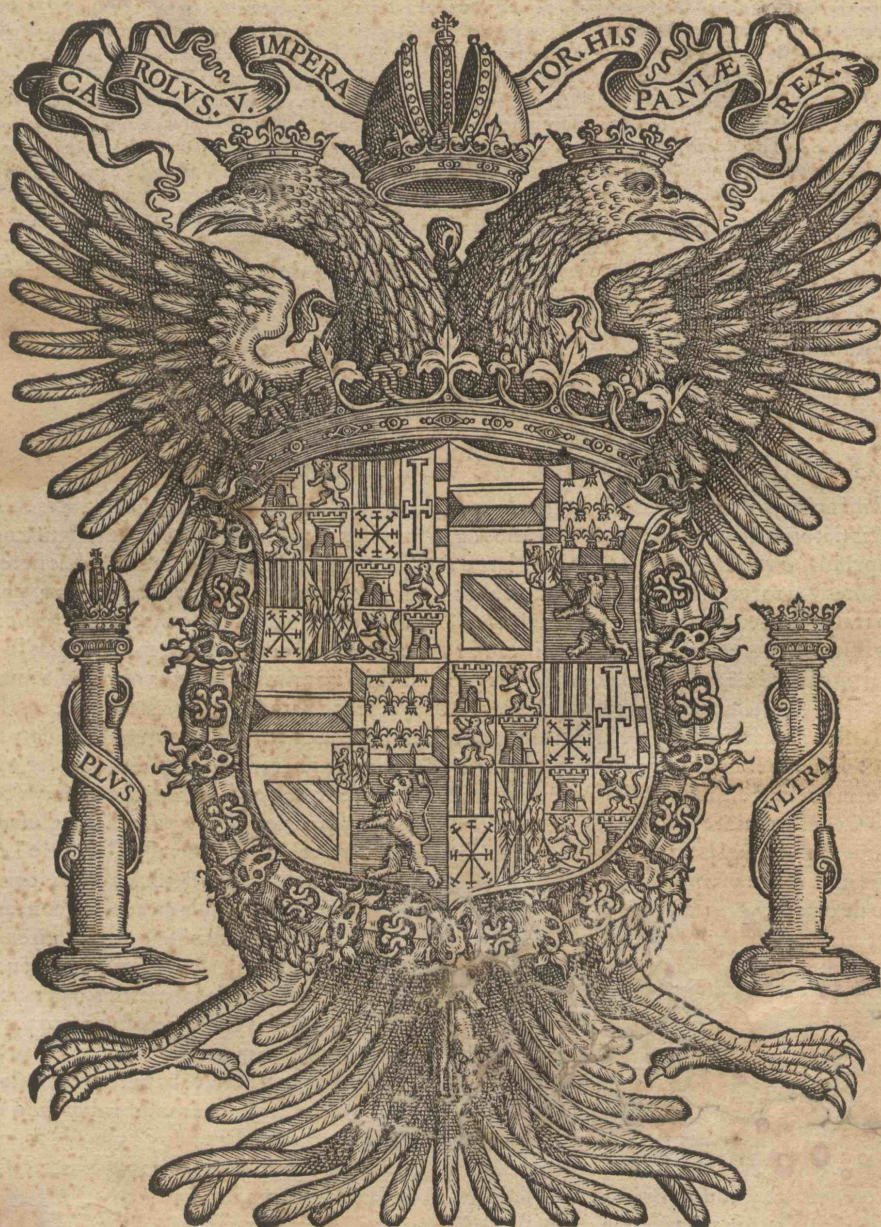
Gregorio López Alfonso X de Castilla

L A S S I E T E

PARTIDAS DEL SABIO REY

don Alonso el nono, nueuamente Glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de su Magestad.

Con su reportorio muy Copioso,
así del Texto como de la Glosa.



Impresso en Salamanca Por Andrea de Portonaris, Impressor de su Magestad.

Año. M. D. L. V.

Con priuilegio Imperial.

¶ Esta tassado el pliego a cinco maravedis,

Primera Partida

Gregorio López Alfonso X de Castilla
Salamanca 1555
(Andrés de Portonaris)

The School of Salamanca
A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language
<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:
Duve, Thomas
Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Hugel, Marie-Astrid
Rico Carmona, Cindy
Solonets, Polina
Wagner, Andreas
Glück, David

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie.
[https://sunrise.lhlt.mpg.de/webOPACClient/
start.do?KatKeySearch=646647](https://sunrise.lhlt.mpg.de/webOPACClient/start.do?KatKeySearch=646647)

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

**[[i]r] LAS SIETE PARTIDAS
DEL SABIO REY don Alonso
el nono, nueuamente Glosadas
por el Licenciado Gregorio
Lopez del Consejo Real
de Indias de su Magestad.**

**Con su repertorio muy Copioso,
assi del Testo como de la Glosa.**

**Impresso en Salamanca
Por Andrea de Portonaris,
Impressor de su Magestad.**

Año. M.D.L.V. Con priuilegio Imperial. ¶
Esta tassado el pliego a cinco marauedis,

[[1]v] El Rey.

POr quanto por parte de vos el licenciado Gregorio Lopez del mi consejo delas Indias. me fue hecha relacion, que vos aueys hecho vna glosa sobre los libros delas siete partidas, obra muy prouechosa: enla qual os aueys ocupado mucho tiempo, con gran trabajo de vuestra persona, suplicando me os diesse licencia y facultad, para que vos evuestros herederos, o quien vuestro poder, o el suyo ouiere para ello, y no otra persona alguna, pudiessedes imprimir las dichas partidas, cõ la glosa que assi aueys hecho: y vender la enestos mis reynos y señorios, por tiempo y espacio de quarenta años primeros siguientes, o como la mi merced fuesse. E yo tuue lo por bi# Y por la presente doy licencia y facultad, a vos el dicho licenciado Gregorio lopez, y a vr#os herederos y sucesores, para q# quien vuestro poder, o el suyo ouiere, podays imprimir las dichas partidas, con la dicha glosa, por tiempo de quarenta años, que corren y se cuentan desde primero dia del mes de Enero passado, desle presente año, de mil y quinientos y cinquenta y cinco años en adelante: y que podays vender cada pliego dela dicha obra que ya teneys impressa a, cinco marauedis el pliego, en que por los del mi consejo fue tassado. Y que los libros que de aqui adelante imprimieredes despues desta primera impression, no los podays vender, ni se vendan, hasta que se traygan al mi consejo, y se tassen enlo q# cada vno dellos se ha de vender. Educante el tiempo de los dichos quarenta años, mando e definiendo que otra persona, ni personas algunas no puedan vender, ni imprimir las dichas partidas, con la dicha glosa, sopena que si lo vendieren, o imprimieren, la tal persona, o personas ayã perdido y pierdan todos y qualesquiera volumines y libros, que ouieren imprimido, o vendido, o estuuieren para v#der enlos dichos mis Reynos y señorios: y los aparejos y moldes con que lo hizieren, y mas cinquenta mil marauedis de pena. De todo lo qual sea la mitad para vos el dicho licenciado Gregorio Lopez, y para vuestros herederos: y la quarta parte para mi camara, y la otra quarta parte para el juez que lo sencenciare. Y so las mismas penas mando y definiendo que ninguno delos dichos libros se pueda vender, ni cõtratar por persona alguna, sino estuuire firmado devuestro nombre, o del nombre de aquel a quien vos para esto dierdes vuestro poder especial, durante el tiempo de vuestra vida: y despues de vuestra muerte, que este firmado de vno de vuestros herederos: y que todos los libros que se hallaren sin la dicha firma, se tom# por perdidos. Y el quelos tuuiere, o vendiere (allende delos auer perdido) incurra enlas dichas penas, repartidas como dicho es. Y mândo a los del mi consejo. Presidente y Oydores delas mis audiencias, Alcaldes, Alguaziles de mi casa y Corte, y chancillerias: y a todos los Corregidores, Assist#te. Gouernadores, Alcaldes, Alguaziles, y otras justicias qualesquier de todas las Cibdades, Villas y Lugares de mis Reynos y Señorios, y a cada vno dellos en su juridicion, que vos guarden y cumplan, y executen esta mi cedula, y todo lo enella contenido: y contra el tenor y forma della no vayan, ni passen, ni consientan yr, ni passar en tiempo alguno, ni por alguna manera. Fecha en Valladolid, a siete dias del mes de Setiembre, de mil y quinientos, y cinquenta y cinco años.

La Princesa.

Por mandado de su Magestad, su Alteza ensu nombre.

Iuan Vazquez.

El Rey.

Por quanto por parte de vos el licenciado Gregorio Lopez del mi consejo delas Indias, me fue hecha relacion, que allende dela glosa que hezistes sobre los libros delas siete partidas, de que ya os teniamos dado preuilegio, para que otra persona alguna no lo pudiesse imprimir, ni vender, os ocupastes muy largo tiempo en corregir el testo de las dichas siete partidas, en que auia muchas faltas y errores, assi en los libros impressos de molde, como en los escritos de mano, y auiaades passado enello mucho trabajo: y hezistes relacion a los del mi cõsejo de lo que enesto auiaades hecho: los quales lo vieron, y en muchas partes dõde la diferencia dela letra podia causar diuersidad en el derecho, por muchos dias lo platicaron, y examinarõ, y determinaron la letra q# quedasse, cõforme a lo qual se ha imprimido la dicha obra. Enla qual impression vos el dicho licenciado cõ mi licencia y mādado auiaades estado presente, para q# la impression no se errasse, suplicãdo me, q# pues la dicha obra auia sido tan necessaria, y tan prouechosa para estos reynos, en alguna emi#da y remuneraciõ de vr#os trabajos, os diesse preuilegio, licencia y facultad, para q# vros, y vr#os herederos, o qui# vr#o poder, o el suyo ouiere para ello, y no otra persona alguna, pudiessedes imprimir el dicho testo de por si sin la dicha glosa: y v#der los libros q# assi se imprimier# enestos mis rey nos y señorios, por el mismo tp#o y espacio q# se dio #a la dicha glosa, o como la mi merced fuesse. Tuue lo por bi#, y por la p#sente doy lic#cia y facultad avos el dicho licenciado Gregorio Lopez, y a vr#os herederos: para q# vos, o quien vr#o poder, o suyo ouiere, podays imprimir el dicho testo delas dichas partidas, sin la dicha glosa, por tp#o de cinco años, q# corren y se cuentan del dia dela data desta mi cedula en adelãte: con tanto que los li. bros q# assi se imprimieren, no los podays vender, ni se venda hasta q# se traygan al mi cõsejo, y se tassen enlo q# cada vno dellos se ha de vender: y durãte el dicho tp#o, mando y deri#do q# otra persona, ni personas algunas no puedã imprimir ni imprimã el testo delas dichas partidas, soperia q si lo vendieren, o imprimieren, la tal persona, o personas, aya perdido y pierdan todos y qualesquiera voiumines y libros q# ouieren imprimido, o vendido, y estuuieren para v#der enlos dichos mis reynos y señorios: y los aparejos, umoldes con que lo hizieren, con mas cinquenta mil marauedis de pena: de todo lo qual sea la mitad para vos el dicho licencia lo Gregorio Lopez, y para vr#os herederos: y la quarta parte para mi camara, y la otra querta parte para el juez q# lo sentenciare. Y so la misma pena mãdo y defiando q# ninguno de los dichos libros se pueda vender, ni cõtratar por persona alguna, fino estuuire firmado de vr#o nõbre, o del nõbre de aq#l a quien vos para esto dierdes vr#o poder especial, durãte el tp#o de vr#a vida: y despues de vr#a muerte, q# este firmado de vno de vr#os herederos. Y q# todos los libros que se hallaren sin la dicha firma, se tom# por perdidos: y el q# los tuuiere, o vendiere, allende delos auer perdido incurra enlas diches penas, repartidas como dicho es. Y mãdo a los del mi cõ sejo, pressd#te, e oydores delas mis audi#cias, alcaldes y alguaziles de mi casa y corte, y chãcilleria: y a todos los corregidores, assistente, gouernadores, alcaldes, alguaziles, y otras justicias qualesquier de todas las cibdades, villas y lugares de mis reynos y señorios, y a cada vno dellos en su juridicion, q# vos guarden y c#plan, y executen esta mi cedula, y todo lo enella cõtenido. Y cõtra el tenory forma della no vayã, ni passen, ni cõsientã yr, ni passar en tp#o alg#o,

ni por al guna manera. Fecha en Valladolid, a siete, dias del mes de Setiembre, de mil y quinientos y cinquenta y cinco años.

La Princesa.

Por mandado de su Magestad, su Alteza en su nombre.

Iuan Vazquez.

Otro priuilegio, para que se recurra ala letra desta impression, esta al fin de la obra.

[2r] Andreas à Portonarijs Cæsareæ Maiestatis Typographus, Lectori. S.

EN TIBI CANDIDE LECTOR, NVNC TAN dem non sine magno labore, atq; inuidorum graui reclamacione, è prælo nostro fœliciter exeunt Partitarum septem volumina: à mendis, quantum diligentia humanaq#; solertia cõsequi potuit, repurgata: legibus varijs, quæ multis in locis vel deerant, vel mutilæ legebantur, auctiora: à sententijs, scriptitantium iniuriosa licentia superadditis, expedita: à verborum innumeris labyrinthis, & ambigua transpositione planè soluta, atq; ad veram antiquorum voluminum lectionem redacta: Regij deniq; consilij graui iudicio ac censura ad primæuum candorem, quasi iure postliminij restituta. Quæ omnia vt ipse author sedulò pro sua singulari in patriam pietate incredibiliq; iuuandi homin# studia, desyderio, præstaret, quantis fortunæ procellis ac ingrauescentis ætatis iniurijs, dum præsens domi nostræ, ipsi operi incu buit, iactatus fuit, non est hic dicendi locus: neq; ipse (vt est ingenuus glori#q#; mi nimè cupidus) patitur. Hoc tantum dico, quisquis aliquo præditus iudicio opus ipsum paulò accuratiùs considerarit, & inspexerit, omnia eum opinione maiora reperturum. Quod verò ad eam laudem, quæ nostra est & propria, attinet, diligentiam dico, & artis nostræ decòrum, ijs licebit æstimare, qui legerint. Vtrumq; autem, si per inuidorum calumnias mihi liceat, non minùs eleganter me præstaturum spero in reliquis iuris vtiusq; libris, in quibus loca partitarum ac cæte rarum regni constitutionum cum singulis legibus consonantia, annotationum mistar, ad magnam vtilitatem tuam apparamus. Vale.

[[2v] PRAEFATIO Authoris.

AD LAVDEM OMNIPotentis Dei Carolo Cæsari Regi Hispaniarum Domino nostro Gregorius seruulus humilis vigilias istas dedicar. Subijcitque eas sacro sanctæ Ecclesiæ Catholicæ censuræ, arque sapientum limæ: oratque, vt si quid indecorum minusuè aptè dictum offenderit, parcat homini assiduis, causarum negotijs occupato: varijsque ægritudinibus lacessito. Si quid verò solidum ac rectum in his placuerit, Deo perenni fonti bo norum referat, qui linguas infantium facit disertas, & dat omnibus affluenter.

Tabla de los titulos de la primera partida.

EL PROHEMIO DEL sabio y excellente Rey don Alonso el Nono que las hizo. folio. 3.

Primera Partida

- ¶ Titulo Primero. *Que fabla delas leyes y por quantas razones es este libro partido por titulos, e en que manera. folio. 4.*
- ¶ Titulo. II. *Del vso, e de la costumbre, e del fuero, fo. 10.*
- ¶ Titulo. III. *De la santa Trinidad, e de la fe catholica.*
- ¶ Titulo. IIII. *De los sacram#tos de santa yglesia. fo. 15.*
- ¶ Titulo. V. *De los perlados de santa yglesia que ande mostrar la fe, e dar los sacramentos. folio. 32.*
- ¶ Titulo. VI. *De los clerigos, e de las cosas que les pertenescen fazer, e de las que les son vedadas. folio. 52.*
- ¶ Titulo. VII. *De los religiosos. folio. 7.*
- ¶ Titulo. VIII. *De los votos, e de las promi#iones que los omes fazen a Dios e a los santos. folio. 79.*
- ¶ Titulo. IX. *De las descomuniones, e suspensiones, e del entredicho. folio. 82.*
- ¶ Titulo. X. *De las yglesias, e como deuen ser fechas. f. 95.*
- ¶ Titulo. XI. *De los priuilegios, e las franquezas que han las eglesias, e sus cimenterios. folio. 100.*
- ¶ Titulo. XII. *De los monesterios, e de sus yglesias, e de las otras casas de religion. folio. 102.*
- ¶ Titulo. XIII. *De las sepulturas. folio. 104.*
- ¶ Titulo. XIIIII. *De las cosas de la yglesia que non se deuen enagenar. folio. 109.*
- ¶ Titulo. XV. *Del derecho del patronadgo. fo. 114.*
- ¶ Titulo. XVI. *Delos beneficios de santa yglesia. f. 120.*
- ¶ Titulo. XVII. *De la symonta, en que caen los clerigos por razon de los beneficios. folio. 126.*
- ¶ Titulo. XVIII. *De los sacrillegios. folio. 131.*
- ¶ Titulo. XIX. *Que fabla de las primicias, folio. 134.*
- ¶ Titulo. XX. *De los diezmos que los Christianos deu# dar a Dios. folio. 136.*
- ¶ Titulo. XXI. *Del pegujar de los clerigos, fol. 142.*
- ¶ Titulo. XXII. *De las procuraciones, e del censo, e de los pechos que dan las yglesias. folio. 143.*
- ¶ Titulo. Veynteytres. *De la guarda de las fiestas, e de los ayunos, e de como se deuen fazer las limosnas. fol. 148.*
- ¶ Titulo. Veynteyquatro. *De los Romeros, e de los Peregrinos. folio. 151.*

[3r] PROLOGO DEL MVY noble Rey don Alfonso noueno deste nombre, sobre la Copilacion de las siete Partidas.

Dios es comienzo, ^a e medio, e acabamiento de todas las cosas, e sin el ^b ninguna cosa puede ser: ca por el su poder son fechas, ^c e por el su saber son gouernadas, ^d e por la su bõdad son mantenidas ^e. Onde todo ome que algun buen fecho quisiere començar, primero deue poner, e adelantar a Dios en el ^f, rogandole e pidiendole merced, que le de faber, e voluntad, e poder, porque lo pueda bien acabar. Porende nos don Alfonso ^g por la gracia de Dios Rey de Castilla, e de Toledo, e de Leon, e de Galizia, e de Seuilla, e de Cordoua, e de Murcia, e de Iáen, del Algarue, ^h entendiendo los grãdes lugares q# tienen de Dios ⁱ los reyes en el mundo, e los bienes que del resciben en muchas maneras señaladamente en la muy gran honrra que a ellos faze, queriendo que ellos scan llamados Reyes, que es el su nombre ^[k] E otro si, por la iusticia que han de fazer para mantener los pueblos de que son señores, que es la su obra ^l: e conociendo la muy gran carga, que les es con esto, fi bien no lo fiziessen: no tan solamente por el miedo de Dios que es tan poderoso e iusticiero, a cuyo iuyzio han de venir ^m, e de qui# se no pueden por ninguna manera asconder, ni escusar: que si mal fizieren, no ayan la pena que merecen: mas avn por la verguença ⁿ e la afrenta delas gentes del mundo que juzgan las cosas, mas por voluntad ^o, que por derecho ^p. E auiedo sabor de nos guardar destas afrentas e del daño que ende nos puede venir. E otro si, la muy grande merced que nos Dios fizo en querer que viniessemos del linage ^q onde venimos, e el lugar en que nos puso, faziendonos señor de tantas buenas gentes, e ^[3v] de tan grãdes tierras, como el quiso me ter so nuestro señorío. Catamos carreras porque nos, e los q# despues de nos reynassen en nuestro señorío, sopiessemos ^a ciertamente los derechos para mantener los pueblos en iusticia e en paz. Otro si, porq# los entendi#mos delos ornes q# son departidos ^b en muchas maneras se acordassen en vno, cõ razõ verdadera e derecha, para conocer primeramente a Dios, cuyos son los cuerpos e las almas q# es señor sobre todos, e de si a los señores temporales, de quien resciben bien fecho en muchas maneras: cadavno ensu estado, seg# su merescimiento. Otro si, q# fiziess# aquellas cosas q# fuess# tenidas por buenas, e de q# les viniess# bien: e se guardass# de fazer yerro q# les estuuiess# mal, e de q# les pudiesse venir daño, por su culpa. E porq# todas estas cosas no podriã fazer los omes c#plidamente, sino conociess# cada vno en su estado, q# es lo q# le cõuiene q# faga en el, e de lo q# se deue de guardar. E otro si, delos estados de las otras cosas a q# deue obedecer. Poreso fablamos todas las cosas e razones q# a esto pertenescen. E fizimos ende este libro, porque nos ayudemos nos del e los otros q# despues denos viniess# conociendo las cosas, e oyendo las ciertamente: ca mucho cõuiene a los reyes e señaladamente a los desta tierra, conocer las cosas seg#d son, e estremar ^c el derecho del tuerto, e la m#tira dela verdad: ca el q# no supiere esto, no podra fazer la iusticia bien e c#plidamente, q# es a dar a cada vno lo q# le cõuiene c#plidamente, e lo q# meresce. E porq# las n#ras g#tes son leales, e de grãdes coraçones: por esso a menester q# la lealtad se m#tenga cõ verdad, e la fortaleza de las voluntades con derecho, e con

iustitia: ca los reyes sabiendo las cosas que son verdaderas e derechas, fazerlas han ellos, e no consentiran a los otros que passen cõtra ellas: seg#d dixo el rey Salomon [d] que fue sabio y muy ju sticiero, q# quando el rey estuuiesse en su Cadira de iusticia q# ante el su acatami#to se desatã todos los males. Ca pues q# lo entendiere, guardara a si e a los otros, de daño. E por esta razõ fezimos señaladamente este libro: porq# siempre los reyes del nuestro señorio se cat# en el ansi como en espejo: e vean las cosas q# an en si de enm#dar, e las enmi#den, e segund aquesto q# fagan en los suyos. Mas porq# tantas razones, ni tan buenas como auia menester para mostrar este fecho, no podiamos nos fablar por nuestro entendito, ni por nr#o seso, para c#plir tan grand obra e tan buena, a corrimonos dela merced de Dios e del hendicto su fijo nuestro señor Iesu Christo, en cuyo esfuerço nos lo com#çamos, e de la virgen santa Maria su madre, q#esmedianera entrenos e el e de toda la su corte celestial: e otro si de los dichos dellos. ^e E tomamos de las palabras e de los buenos dichos q# dixerõ los sabios, q# entendierõ las cosas ra zonadam#te, seg#d natura e delos derechos de las leyes, e de los buenos fueros q# fizieron los grãdes sen#ores, e los otros omes sabidores de derecho, enlas tierras q# ouierõ de juzgar. E pusimos cada vna destas razones do cõuiene. E a esto nos mouio señaladam#te trescosas. La primera, el muy noble e bienauenturado rey do Fernãdo [f] nr#o padre q# era c#plido de justicia e de derecho, q# lo quisiera fazer si mas biuiera: e mãdo a nos q# lo fiziesse mos: la seg#da, por dar ayuda e esfuerço alos q# despues de nos reynass#, porq# pu diess# mejor sufrir la grãlazeria etrabaio q# an de mâtener los reynos, los q# lo bien quisiess# fazer. La tercera, por dar carrera alos omes de conoser el derecho e la razon, e se supiess# guardar de fazer tuerto ni yerro, e supiess# amar e obedescer alos tros señores q# despues de nos viniessen. E este libro fue com#çado [g] a fazer e a cõponer, vispera de S. Iuan Baptista, a quatro años e. xxiiij. dias andados del comi#ço del nr#o reynado, q# com#ço quando andaua la AEra de Adam en cinco mill e veynte vn años Hebraycos ^[h], e dozien-[4r]tos e och#ta e siete dias. E la AEra del diluuio, ^[b] en quatro mili e trezientos e cinquenta e tres años Romanos, e ciento e cinco dias mas. E la AEra de Nabucodo nosor en mill e nouecientos e nouenta e ocho años Romanos, e nouenta dias mas. E la AEra de ^c Felipo el grand rey de Grecia, en mill e quinientos e sesenta e quatro años Romanos, e veyntey dos dias mas. E la AEra del gran Alexandre de Macedonia, en mili e quinientos e sesenta e dos años Romanos, e dozientos e quarenta e tres dias. E la AEra de Cesar ^d en mill e dozientos e ochenta e nueue años Romanos, e ciento e cinqu# ta dias mas. E la Aera ^e de la Encarnacion en mill e dozientos e cinquenta e vn años Romanos, e ciento e cinquenta e dos dias mas. E la AEra de los Arauigos ^f en seyscientos e veynte nueue años Romanos, e trezientos e vn dias mas. E fue acabado desde que fue començado a siete años cumplidos.

SEPTENARIO.

Septenario ^g es cu#to muy noble a que loarõ mucho los sabios antiguos: porq# se fallan en el muchas cosas e muy señaladas que se departen por cuento de siete, assi como todas las criaturas q# son departidas en siete maneras ca segund dixo Aristoteles ^h, e los otros sabios. O es esta criatura que no a cuerpo ninguno, mas es espiritual, como angel o alma: o es cuerpo simple, que ni se engendra, ni se corrõpe por natura, y es celestial, assi como los cielos e las estrellas, o es cuerpo simple que se engendra e se corrompe por natura,

como los elem#tos: o es cuerpo compuesto de alma de crescer, e de sentir, e de razonar, como el home: o a cuerpo compuesto, e alma de crescer, y de sentir, e no de razon: assi como las animalias, que no son hõbres: o es cuerpo compuesto de alma de crescer, mas no de sentimiento ni de razon, assi como los arboles, e todas las otras plantas: o a cuerpo compuesto, mas no a alma ninguna, ni sentimi#to, como las piedras, e las cosas minerales que se crien en la tierra. E otro si todas las cosas naturales an mouimiento de siete maneras: ca o es a suso, o a yuso, o adelante, o a tras, o a diestro, o a siniestro, o en derredor. E eneste mismo cuento fallaron los fabios antiguos las siete estrellas, mas nõ bradas que se llaman Planetas: que son Saturno, Iuppiter, Mars, Sol, Venus, Mercurio, Luna: de q# tomarõ cu#to delos siete cielos, en q# estauã, e pusierõles nõbres, e ordenaron por ellas los siete dias de la semana. Otro si, los sabios departierõ por este cuento las siete partes de toda la tierra, a que llaman Climas. Otro si por este mismo cuento departieron los metales e algunos, youo q# por este cuento los saberes, a que llaman las siete artes: e esso mismo fizieron de la edad del hombre: E avn por este mismo cuento mostro Dios a los q# eran sus amigos muchas de sus poridades, por fecho e por semejança, assi como a Noc que mando fazer el arca en que se saluasse del diluuiõ: en q#**[[4]v]** mãdo q# todas las cosas q# fuess# limpias ^a e buenas metiese enella siete. ^b E otro si Iacob q# fue patriarca siruio a su suegro siete años: porq# le diesse por muger su fija Rachel: e porque le dio a Lya, siruiole otros siete años ^c porella misma: y esto fue por gran significança ^d y Ioseph su fijo que fue poderoso sobre toda la tierra de Egypto, por sueño que solto al rey Faraon de los siete años ^e de mengua, e de los sietede abondo, segun el sueño q# el rey soñara delas siete espigas, e de las siete vacas E esto fue otro si fecho por muy gran significança ^f. E otro si, Moysen quã fiziessen oracion los fijos de Isrrael, entre todas las otras cosas mandole señaladamente, que pusiessen en el d#tro vn candelero de oro, fecho en manera de arbol en que ouiesse siete ^g ramos, que fue fechi por gran significança. E dauid otro si, que fue rey, de cuyo linage vino nuestro señor Iesu Christo, fizo por espiritu santo el Salterio, que ay en la santa eglefia. E otro si, mostro en el siete cosas, assi como prophecias, e oracion, e loor, e bendicion, e arrepentimiento, e consejo, e penitencia. E despues de todo esto, quando nuestro señor quiso fazer tan gran merced al mundo, que vino a tomar carne dela virgen santa Maria, por nos aduzir a saluacion. E porque lo pudiessemos ver visiblemente, e conoser que era Dios y hombre, poreste cuento mismo (segund dixo el Profeta) ouo el en si siete dones de spiritu santo. E otro si, por aq#ste cuen to (segund dixerõ los santos) ouo santa Maria siete gozos muy grandes con su fijo Iesu Christo segund canta la santa eglefia. E por este mismo cuento nos dio nuestro señor Iesu Christo siete saeramentos, poque nos pudiessemos saluar. E otro si, por este cu#to nos mostro la oracion del Pater noster, en que ay siete peticiones, con que le deuemos pedir merced. E otro si, sant Iuan Euangelista (que fue pariente e amigo de nuestro señor Iesu Christo) fizo vn libro que llaman Apocalipsis, de muy grandes poridades que el le mostro, y las mayores cosas que en el escriuio, son todas partidas por este cuento de siete. Onde por todas estas razones que muestran muchos bienes q# por este cuento son partidos, partimos este libro en siete partes. En la primera partida del, fablamos de todas las cosas que pertenescen ala fe catholica, que faze al ome conoser a Dios, por creencia. En la seg#da, fablamos en lo que couiene fazer a los Emperadores, e a los Reyes, y a los otros grandes señores, tambien en si mismos, como en los otros fechos, porque ellos valan mas, e sus reynos, e

sus tierras sean acrecidas e guardadas, e las sus voluntades (segun derecho) se ayuntan con aquellos que fueren en su señorío, e fizieren bien. En la tercera partida fablamos de la justicia que faze beuir a los hombres vnos con otros, en paz, e de aquellas cosas que sean menester para ello, ansi como de los juezes, e de los personeros, e delos testigos, e de las pesquisas, e de todas las escripturas, e de los juyzios, e delas alçadas, e de las seruidades. En la quarta partida fablamos delos desposorios, e delos matrimonios e delas cosas que le pertenescen, e delos fijos derechos que nascen dellos: e avn delos otros de qualquiera manera que seã, e del poder que an los padres sobre los fijos, e de la obediencia que ellos deuen fazer a los padres, e de los vasallos, e de los feudos. En la quinta Partida fablamos de los contratos que los hombres fazen entrefi, ansi como de los emprestidos, e de las donaciones, e de las compras, e delas vendidas, e delos cambios, e de los alquilees, e de los arrendamientos, e de los mercadores, e de los mercados, e de las ferias, e del portazgo, e delas obligaciones, e delos peños, e de las fiaduras, e de las pagas, e de todos los otros pleytos, e auenencias, que los hombres fazen entresi, plaziado a ambas las partes, quales son valederos, o quales no. En la sesta Partida fablamos de los testamentos, e delos codicillos, e de las herencias, e de la guarda de los huerfanos, e de las cosas que les pertenescen. En la teptena Partida fablamos delas acusaciones, e delas tre guas, e de las asseguanças, e delos rieptos, e de las trayciones, e delas faltedades, e delos furtos, e delos robos e delas quemas, e delos omezillos, e de los adulterios, e de todos los otros maleficios que los hombres fazen, e de las penas, e delos escarmientos que merescen por razón dellos. E desta guisa se acaba la justicia conplidamente bien como los buenos merescen bien e galardón: por los bienes que fazen. E otro si, los malos deuen recibir pena por la su maldad. Onde quisiere parar miñtes en todas las siete partes deste número libro fallara y todas las razones bien y conpladamente que pertenescen para ayutar amor de ome con Dios, que es por fe, e por creencia. E otro si delos omes vnos con otros por justicia e verdad.

1

[[5]r] Aqui comienza la primera partida, que fabla de todas las cosas que pertenescen ala fe catholica, que faze al ome conocer a Dios por creencia.

Titulo primero, que fabla delas leyes, e por quantas razones es este libro partido por titulos, e en que manera.

A Seruicio de Dios, e a pro comunal delas gentes fazemos este libro, segun que mostramos en el comienzo del. E partimos lo en siete partes, en la manera que diximos de suso: por que los que lo leyessen, fallassen ay todas las cosas cumplidas, e ciertas, para aprouechar se dellas. E departimos cada vna partida por titulos, que quiere tanto dezir, como suma delas razones: que son mostradas en el. E estas razones en que se muestran todas las cosas cumplidas: segun son, e el entendimiento que han, son llamadas leyes. Mas porque las gentes latinas llaman leyes alas creencias que han los omes: e cuydaria algunos que estas deste libro no fablan de otra cosa, sino de aquello tan solamente. Porende nos por sacar los desta dubda, queremos les fazer entender. Que leyes son estas. E en quantas maneras se departen.

E porq# hã assi nõbre. E quales son lasvirtudes, e fuerças dellas. E de que lugares fuerõ tomadas, e sacadas. E quales dellas pertenescen a la creencia de nuestro señor Iesu Christo. E quales pertenesce# al gouernamiento de las gentes. E porque han nombre leyes. E quales deuen ser en si mismas. E como deu# ser fechas. E a que tien# pro. E qual deue ser el fazedor dellas. E quien ha poder delas fazer. E como se deuen entender. E qui# las puede espaladinar, e fazer q# las enti# dan, quãdo alg#a duda y ouiere. E en q# manera las deu# obedecer. E como son tenudos delas guardar. E como son juzgar por ellas. E en que manera deu# ay#tar cõ estas las q# fizieren de nuevo. E por quales razones non se pueden es cusar los omes del juyzio de las leyes, por dezir que non las sabem E quales son aquellos que pueden ser escusados de non recibir la pena q# las leyes man dan, maguer non las sepan.

¶ *Ley primera. Que leyes son estas.*

EStas leyes son establescimientos, ^a porq# los omes sepan biuir bi#, ^b e ordena damente, segun el plazer de Dios: e otro si segund conuiene a la buena vida ^c deste mundo, e a guardar la fe de nuestro señor Iesu Christo c#plida mente, assi como ella es. Otro si co mo biuan los ornes vnos con otros en derecho, e en justicia: segund adelante se muestra enlas leyes, que fablan en ca da vna destas razones. E las que señaladamente pertenescen ala crc#cia, segun ordenami#to de santa yglesia, pusimos enla primera partida deste libro. E las otras que fablan del mätenimiento de las gentes, son puestas enlas seys partidas que se siguen despues.

Ley. II. Del derecho natural, e delas gentes.

IVs naturale en latin, tan to quiere dezir en romance, como derecho natural, q# han en si los, omes ^d naturalmente, e aun las otras animalias, que han sentido. Ca segund el mouimiento deste derecho, el masculino se ayunta con la fembra, a que nos llama mos casamiento ^e, e por el crian los[[5]v] omes a sus fijos ^a, e todas las animalias ^b. Otro si ius gentium en latin: tanto quiere dezir, como derecho comunal de todas las g#tes ^c el qual conuiene a los ornes, e no a las otras animalias. E este fue hallado con razan, e otro si por fuerça, porque los ornes non podrian bien biuir entresi en concordia, e en paz si todos non vsassen del. Ca por tal derecho como este cada vn ome conosce lo suyo apartadamente ^d. E son departidos los campos ^e, e los terminos de las villas, E otro si son temidos los omes de loar a Dios ^f, e obedecer a sus padres, e a sus madres ^g, e a su tierra ^h que dizen en latin patria. Otro si cõsiente este derecho que cada vno se pueda amparar ⁱ contra aquellos, que deshonnra, o fuerça le quisier# fazer, E aun mas, que toda cosa que faga por amparamiento de fuerça que le quieran fazer contra su persona que se entiende que lo faze con derecho, e de los mandami#tos destas dos cosas, e destas dos maneras de derecho que de suso diximos, e de los otros grandes saberes sacamos ^k, e ayuntamos todas las leyes deste nuestro libro segun que las fallamos escriptas en los libros delos sabios antiguos poni#do cada ley en su lugar segund el ordenamiento porque las fezimos.

[6r] Ley. III. Del departimiento de las leyes.

COMO quier que las leyes sean vnas quãto en derecho, en dos maneras se de parten quanto en razon. La vna es apro de las almas, y la otra a pro de los cuerpos. La de las almas es, quanto en creencia. La de los cuerpos es quanto en buena vida. E de cadavna destas, diremos adelante como se deu# fazer. E por estas dos se gouiernatodo el mundo: Ca enestas yaze gualar don de los bienes ^a a cada vno segun deue auer, e escarmiento delos males, E el de partimiento de los bienes es en tres maneras. La primera que cae en los mayo. res, assi como en los señores, o en los padres que cada vno destos han derecho de fazer bi# de lo suuo: los padres a los hijos, o a los otros parientes por naturaleza del linaje: los señores a sus vassallos, o a los otros que son ensu señorio por el seruicio que dellos resciben. E el otro departimiento es, en los yguales, assicomo en los desposorios, e en los casamientos: ca el bien fazer desta manera tornase a pro de aquel que lo faze en dos maneras. La vna que le esta bi# de lo fazer, La otra q# se torna todo a hõ ra, e pro de si mismo, E el tercero es en los menores, assi como en los fijos, o en los criados, o en los vassallos, o en los sieruos: ca este bien fazer es otro si con gran bondad: del que lo bien faze e nac#le ende dos bienes que son muy nobles elvno es grandeza: el otro es poderio: Mas porque este departimiento de los bienes non podria al ome tener pro si guardado nõ fuesse, poresso ouo y menester t#peramiento, assi como fazer bi# do cõuiene, e como, e quãdo ^b, e otro si en saber refrenar el mal, e tollerlo, e escarmentarlo en los tiempos, e en las sazones que es menester: catãdo los fechos ^c quales son, e quien los faze, e de q# manera, e en quales lugares. E con estas dos cosas se endereça el mundo faziendo bien a los que bien faz#, e dando pena, e escarmiento a los que lo merescen. E nos el Rey don Alfonso viendo que en los otros libros que llaman de derecho dan escarmi#to por los males que faz#, e no merescimi#to por los bienes ^d poresso tuuimos que era razon de mandar poner eneste libro tam bien gualardon como escarmiento.

Ley. IIII. Porque han nombre leyes.

LEY tanto quiere dezir como ley#da ^e en q# yaze en señami#to, e castigo escripto que liga ^f, e apremia la vida del hombre que no faga mal, e muestra, e enseña el bien que el hombre deue fazer, e vsar, e otro si es dicha ley, porque todos los mandamientos della deuen ser leales ^g, e derechos, e cõplidos segun Dios, e segun justicia.

[[6]v] Ley. V. Quales son las vittudes delas leyes.

LAS virtudes de las leyes, son en siete mãeras ^a. La primera es, creer ^b. La seg#da, ordenar las cosas. La tercera, mandar. La quarta, ayuntar ^c. La quin ta, galardonar. La sesta, vedar. La setena, escarmentar. Onde conuiene. quel que quisiere leer las leyesdeste nuestro libro que pare enellas bien mientes: e que las escodriñe, de guisa que las entienda ^d: ca si lasbien entendiere, fallara todo esto q# diximos: e venir le hã ende dos proue chos. El vno, que sera mas entendido: el otro, que se aprouechara mucho dellas. E segund dixerón los sabios ^e, el q# lee las escripturas, e non las entiende, semeja qua las desprecia. E otro si es atal, como el que sueña la cosa, e quãdo despierta, non la falla en verdad.

Ley. VI. Onde fueron sacadas estas leyes.

Tomadas fueron estat leyes de dos cosas: la vna, de las palabras de los santos ^f, q# fablaron spiritualmente lo que conuiene a bondad del ome, e saluamiento de su alma. La otra, de los dichos de los sabios ^g que mostraron las cosas naturalm#te, que es: para ordenar los fechos del mundo, de como se fagã bien, e con razor. E el ayuntamiento de stas dos maneras de leyes, han tan gran virtud, que aduzen cumplido ayuntamiento al cuerpo, e al alma del ome. E porende el que las bien sabe, e entiende es ome cumplido, conosciendo lo que ha menester, para pro del alma, e del cuerpo.

Ley. VII. Delas leyes que pertenescen ala creencia dela fe, e de las que pertenescen al gouernamiento delas gentes.

Ala creencia de nuestro señor Iesu Christo pertenescen las leyes que fablã de la se. Ca estas ayuntan al ome con Dios por amor: ca en crey#do bien enel, por derecho conuiene que le ame, e que le honre ^h, e que le tema, amando lo por la bondad que en el ha: e otro si por el bien que nos el faze. E hã lo de honrrar por la su gran nobleza, e por la su grand virtud. E temer le por el su grand poder, e por la su grand justicia: e el q# esto fiziere non puede errar que non aya el amor de Dios cumplidamente. E al gouernamiento delas g#tes pertenescen las leyes que ayuntan ⁱ los coraçones de los omes por amor: e esto es, derecho e razon: ca destas dos sale la justicia cumplida, que faze a los ornes biuir cada vno como conuiene. E los que ansi biuen, non han porque se desamar, mas porque se querer bien. Porende las leyes que son derechas, fazen ayuntar la voluntad del vn ome con el otro desta guisa, por amistad.

Ley. VIII. Quales deuen ser las leyes en si.

Cumplidas deuen ser las le yes, e muy cuydadas ^k, e catadas, de guisa que sean con razon ^l, e sobre cosas que puedan ser, segund natura ^m, e las palabras dellas, que sean buenas,[7r] e llanas e paladinas, ^a de manera que todo hombre las pueda ent#der e retener. E otro si, an de ser sin escatima ^b e sin p#to: porque no puedan de el derecho sacar razon tortizera: por su mal entendimiento, queriendo mostrar la mentira: por verdad: o la verdad, por mentira: e que no sean contrarias ^c las vnas de las otras.

Ley. IX. Como deuen ser fechas las leyes.

Fechas deuen ser las leyes e complidas: segun diximos en la ley antes desta. otro si, deue ser mucho es cogido ^d el derecho q# en ellas fuere puesto, antes que sean mostradas alas gentes. E quando desta guisa fueren fechas seran sin yerro, e a seruicio de Dios, e a loor e honrra de los señores que las mãdaron fazer, e a pro e a bien de los que por ellas se ouieren a iuzgar. E otro si, deuen guardar, que quando las fizieren, no aya ruydo, ni otra cosa que los estorue, o embargue: e que las fagan con con sejo de omes sabidores, e entendidos,

e leales, e. sin cobdicia, Ca eftos atales fobrá conoscer lo que conuiene al derecho e ala iusticia, e a procomunal ^e de todos.

Ley. X. Que prouecho viene delas leyes.

MVy grande es a marauilla el pro que aduz# las leyes alos omes: ca ellas muestrã a conoscer a Dios: e conos ciendole, sabran en que manera lo deu# amar e temer. E otro si, les muestra conoscer sus señores e sus mayores e en que guisa les deuen ser obedientes e leales. Otro si muestran, como los omes se amen vnos a otros, queriendo cada vno su derecho para el otro, guardandose de le non fazer, lo que no querria que fiziessen a el. Ca en guardando bien estas cosas, biuen derechamente, e con folgura ^f e en paz, e aprouecha se cada vno de lo suyo, e a sabor de ello, e enriquescen las gentes, e amuchigua se el pueblo, e acresciento se el señorío, e refrena se la maldad, e cresce el bi#. E por todas estas razones dan carrera al ome, porque aya bien eneste mundo e en el otro.

Ley. XI. Qual deue ser el fazedor de las leyes.

EL fazedor de las leyes deue amar a Dios e tener le ante sus ojos, quando las fiziere, porq# seã derechas ^g e cõ plidas. E otro si deue amar justicia, e pro comunal ^h de todos. E deueser ent#dido para saber departir el derecho del tuerto ⁱ e no deue auer vergu#ta en mudar ^k [[7]v] e enmendar sus leyes, quando entendi re, o le mostraren razon ^a porque lo de ua fazer, que gran derecho es, que el que a los otros ha de endereçar, e enm# dar que lo sepa hazer a si mismo ^b, quan do erraren.

Ley. XII. Quien ha poder de fazer leyes.

EMperador, o re y puede fazer leyes sobre las gentes de su señorío, ^c e otro ninguno ^d no ha poder delas[8r] fazer en lo temporal: fueras ende, si lo fiziessen con otorgamiento dellos. E las que de otra manera fueren fechas, no han nombre ni fuerça de leyes, ni deuen valer en ningun tiempo.

Ley. XIII. Como se deuen entender las leyes.

ENTender se deuen las leyes bien, e derechamente, tomando siempre verdadero entendimiento dellas ala mas sana parte ^a e mas prouechosa, segund las palabras que y fueren puestas. E por esta razon no se deu# escreuirpor abreuiauras ^b, mas por palabras cumplidas: e porende dixeron los sabios, ^c que el saber de las leyes non es tan solamente en aprender e decorar las letras dellas, mas el verdadero entendimiento dellas.

La ley. XIII. Quien puede declarar las leyes, si en duda vinieren.

DVbdosas seyendo las leyes por yerro de escriptura, o por mal entendimiento del que las leyesses: porque deuiessen de ser bi# espaladinadas, e fazer entender la verdad dellas: esto

non puede ser por otro fecho, fino por aquel q# las fizo ^d o por otro q# sea en su logar, que aya poder de las fazer de nuevo, e guardar aquellas fec has

[[8]v] Ley. XV. Como deuen obedescer las leyes, y judgarse por ellas.

Todos aq#llos que son del señorío ^a del fazedor de las leyes, sobre que las el pone, son tenudos de las obedescer e guardar, e juzgarse por ellas, e no por otro escrito de otra ley ^b fecha en ninguna manera: e el que la ley faze, es tenudo de la fazer complir. ^c E esso mismo dezimos de los otros que fueren de otro señorío, que fiziessen el pley to, o postura, o yerro ^d en la tierra dose juzgasse por las leyes: ca maguer sean de otro lugar non pueden ser escusados de estar a mandami#to dellas: pues que el yerro fiziessen, onde ellas an poder: e avnque sean de otro señorío, non pued# ser escusados de se juzgar por las leyes de aquel señorío, en cuya tierra ouiessem fecho alguna destas cosas. E si porauentura ellos fuessen rebeldes que ño lo quisiessen fazer de su voluntad los juezes e las justicias los deuen constreñir por premia que lo fagan assi como las leyes deste nuestro libro mandan. Otro si dezimos que esta bi# al fazedor de las leyes en querer beuir segund las leyes como quier que por premia ño sea tenudo de lo fazer.

Ley. XVI. Como son todos tenudos de guardar las leyes.

Gwardar deue el rey ^e las leyes como asu honrra e asu fechura, porque recibe poder e razon para fazer justicia. Ca si el no las guardasse vernia cõtra su fecho[9r] desatarlas ya ^a, e venir le yan ende dos daños: el vno, en desatar tan buena cosa como esla q# ouiesse fecho el otro que se tornaria a daño comunal del pueblo, e a biliaria a si mismo, e semejar se ya por de mal seso, e serian sus mandamientos e sus leyes menospreciadas ^b. E otro si, las deue guardar el pueblo, ^c como a su vida e a su pro: porque por ellas biu# en paz, e resciben plazer e prouecho de lo q# an. E si lo ansi no fiziessen, mostrariã que no querian obedescer mandamiento de Dios, ni del señor temporal, e yrían contra ellos, e meterse yã en carrera de muer te ^d, por tres razones. La primera, por des mandamiento. La segunda, por osadia. La tercera, por maldad, mostrandose por malos, que les plazia mas el mal que el bi#. E por estas razones sobredichas son los reyes tonudos delas guardar, e todos los otros de la tierra comunalm#te. E de sto ninguno puede ser escusado por razon de creencia ^e, ni de linage, ni de poder ^f, ni de hõrra, ni avn por demostrar se por vil ^g ensu vida o en sus fechos. Ca pues que y es lo que tañea loor de Dios e acrescentamiento de la fe. E otro si, lo que tañe a los reyes e a los otros grandes señores en como deuen fazer para ende reçar su señorío. E otro si, tambi# los de la tierra, cuyo es el pro comunal, e que cada vno rescibe su parte de el, ninguno no puede ser escusado de las ño obedecer e las guardar: ca los que ño lo fiziessen, errarian contra el fecho de Dios e de los señores temporales: e seria a daño de si mismos e de la tierra, onde fuessen naturales, o moradores, e por derecho caerian en tres penas. Enla de Dios: enla del señor natural, e enla del fuero dela tierra.

[[9]v] Ley. XVII. Como se deuen emendar las leyes.

POrque ninguna cosa no puede ser fecha en este m#do, que algun enmendami#to ^a no aya de auer: porende si en las leyes acaesciere alguna cosa que sea y puesta, que se deua enmendar, a se de fazer en esta guisa. Si el Rey lo entendiere primero, que aya su acuerdo con omes entendidos ^b, e sabidores de derecho, e que caten bien quales son aquellas cosas que se deuen enm#dar, e que esto lo faga con los mas omes buenos que pudiere auer, e de mas tierras, porq# sean muchos de vn acuerdo. Ca maguer el derecho buena cosa es y noble, quanto mas acordado es, y mas catado, tanto mejor es, y mas firme. E quando desta guisa fuere bien acordado, deue el Rey fazer saber por to da su tierra, los yerros que ante auian las leyes en que eran. E como tiene por de recho delas enm#dar: e esta es vna delas mejores maneras en que se pueda enm# dar. Pero si el Reytantos omes non pudiere auer, ni tan entendidos, ni tan sabidores, a lo de fazer con aquellos que entendiere que mas aman a Dios, y a el y ala pro de la tierra.

Ley. XVIII. Como las leyes nõ deuen ser desfechas sin causa razonable e como se deue esto fazer.

DESatadas nõ deuen ser las leyes, por ninguna manera, fueras ende si ellas non fuessen tales, que desatassen el bien que deuiã fazer: e esto seria, si ouiesse enellas alguna cosa contra la ley de Dios ^c, o contra derecho señorio ^d, o contra grand procomunal ^e de la tierra, o contra bondad conocida ^f. E porque el fazer, es muy graue cosa, y el desfazer muy ligera ^g, porende el desatar de las leyes, es toller las del todo que non valan, no se deue fazer sino cõ gran consejo ^h de todos los ornes buenos dela tierra los mas honrrados, e mas sabidores, razonando primeramente los males que y fallaren, porque se deuã toller. E otro si los bienes que y son, e que pueden ser. E despues que todo lo ouieren visto, si fallar# que las razones de las leyes tirã mas a mal q# a bien, pueden las desatar e toller del todo. E si fallaren q# en el bien a vna grã partida, como quier que non yguale conel mal deuen toller la sobejania del mal, e guardar lo con la bõdad del bien, assi que la bondad del bien e de la asperedumbre del mal nazca derecho bueno, ⁱ e comunal: onde por todas estas maneras que auemos dichas, se pueden desatar las leyes, e non por otras.

Ley. XIX. En que manera deuen ayuntar con estas leyes las q# se fizieren nuevas.

ACaesci#do cosa de q#no aya ley en este libro ^k porque a menester de se hazer de nuevo ^l, deue el rey ayuntar omes entendidos e sabidores, para escojer el derecho: porque se acuerde con ellos en que manera deue ende fazer ley: e desque lo ouie re acordado deue lo fazer escreuir en su libro ^m e de si en todos los otros dela tierra sobre que el a poder e señorio, e las leyes que desta guisa son añadidas e fechas de nuevo valen tanto como las pri-[10r]meras, o mas porque las primeras han las vsado los ornes tan luengo ti#po, q# son como enuejescidas, e porelvso de ca da dia rescib# enojo dellas. E otro si, por que los omes naturalmente cobdician oyr e saber, e ver cosas nuevas ^a: e poren de los que

fazen las leyes, deuen querer el bien e el derecho, que los que ante lo sopieren que lo nõ destoruen, ni lo dañen los que despues vinieren por desen tendimiento. E porende deue catar el q# faze leyes, lo de ante y lo despues. E des que estas dos cosas bien cataren, ent#de ra luego lo que es de medio: e las leyes q# desta guisa fizieren, an de ser puestas cõ las otras, e avn adelantadas entrellas.

Ley. XX. Porque razõ los omes no se pued# escusar del iuyzio de las leyes por dezir que las no sab#.

Escusar no se puede nin guno delas penas delas leyes, por dezir que las non sabe ^b: ca pues que por ellas se an de mantener, rescibiendo derecho, e faziendo lo razon es que las sepan, e que las lean: o por tomar el ent#dimiento dellas, o por por saber las, el mismo bien razonar cn otra manera, sin leer: ca excusa an los omes en si mismos por muchas de cosas que les contescen, assi como enfermedades, o otras cuytas muchas que passãen este mundo: pero non se pueden escusar que non embien ^c otros en su lugar, que muestren su derecho: e si non ouieren quien embiar, deuen lo fazer saber a sus amigos que en aquel lugar fue ren do se ellos an de juzgar por las leyes, que lo razonen, o lo muestren por ellos e dar les poder como lo fagan: e pues q# por si o por sus mãdaderos, o por cartas se pueden escusar, non son ellos escusados pordezir que non sabian las leyes e tal razon como esta si la dixeran, non les deue ser cabida.

Ley XXI. Quales pueden ser escusados por no saber las leyes.

Señaladas personas son las que se pueden escusar de nõ rescebir la pena que las leyes mandan: maguer nõ las entiendan, ni las sepan al tiempo que yerran, haziendo contra ellas, assi como aquel que fuesse loco de tal locura, que non sabe lo que se faze. E maguer entendieren, que alguna cosa fizo, porque otro ome deuiesse ser preso, o muerto por ello, catando en como aque ste que diximos, non lo faze cõ seso, no le ponen tamaña culpa ^d, como al otro que esta en su sentido. Esso mismo dezimos del moço que. fuesse menor de catorze años: o la moça menor de doze: maguer prouasse fecho de luxuria ^e, sol que nõlo sopiesse fazer ^f. Estos tales escu fados serian de la pena de las leyes, por que no han entendimiento: mas si por auentura fuessen menores de diez años e medio, ^g e fiziessen algun otro yerro, assi como furto, o omicidio, o falsedad, o otro malfecho qual#er serian escusados otro si delas penas que las leyes mandan[[10]v] por mengua de edad y de sentido. Otro si dezimos, que los caualleros ^a que an a defender la tierra, e conquerirla de los enemigos dela fe, porlas armas, deuen ser escusados, por no entender las leyes: e esto seria si perdicssen, o menoscabassen ^b algo de lo suyo, andãdo en iuyzio o por razõ deposturas, o de pleytos que ouiesen fecho a daño de si: o porque ouies# perdido algo de lo suyo, por razon de tiempo: pero todas estas cosas se entienden, siendo ellos en guerra ^c: ca bien es derecho e razon, que aquel que su cuerpo auentura en peligro de prision, o de muerte que nol den otro embargo: por que aquello se estorue sol que se nõ me ta a estudiar, ni aprender leyes: porque el fecho de las armas dexe: fueras ende si el cauallero fiziesse traycion, o falsedad, o aleue, o yerro, que otro ome deuiesse en tender naturalm#te

^d que mal era, no se puede escusar que no aya la pena que las leyes mãdan. E esto mismo dezimos de los aldeanos que labran la tierra ^e, o moran en lugares do nõ ay poblado, e delos pastores q# andan con los ganados enlos mōtes e enlos yermos: o delas mugeres, ^[f] q# morassen en tales lugares como estos.

Titulo segundo. Del Vso, e dela costumbre, e del fuero.

EMbargar no puede ningunacosa las leyes q# no ayan la fuer ça y el poder que auemos dicho, sino tres co sas. La primera, Vso ^[gl]. La segunda, Cost#bre. La tercera, Fuero. Estas nascen vnas de otras, e an derecho natural en si: seg# en aqueste libro se muestra: ca bien como de las letras nasce verbo, e de los ver bos, parte: e dela parte, razõ: assi nasce del tiempo, vso ^h: y del vso, cost#bre: e de la costumbre, fuero. ⁱ E por#de queremos eneste Titulo dezir que cosa es Vso, y en que manera deue ser fecho, e por quales razones gana tiepo, e por quales lo pierde. E otro si diremos, que cosa es Cost#bre, e quãtas maneras son della, e quien la puede poner, e en q#l manera: e qual deue ser ella ensi, e q# fuerça a para valer, e para obrar: e como se puede desatar: e esso mismo dezimos del fuero, e mostraremos en q#l guisa este embarga la ley, e en q# la ayuda, e como se torna vno en otro.

[11r] Ley. I. Que cosa es vso.

VSo ^a es cosa que nasce de aquellas cosas ^b que hombre dize e faze, e sigue continuadamen te, ^c por gran tiempo ^d e sin embargo ninguno ^e.

Ley. II. En que manera ha de ser fecho el Vso.

FAzer se deue el vso de manera que sea a procomunal ^f, e sin daño: e no deue ser fecho a furto, ni escondido ^g: mas en manera que lo sepã, e se paguen los que fueran conosedores de razon ^h, e de derecho.

Ley. III. Por quales razones el Vso gana tiempo, e por quales lo pierde.

LAS razones porque el vso gana tiempo, son en cinco maneras. La primera, si se faze de cosa que puede venir bien ⁱ, e no mal: assi como ya diximos. La seg#da, que sea fecho paladinamen-[[11]v]mente e cõ gran consejo ^a la tercera que aquellos que del vsan que lo fagã a bu# entendimiento ^b e con plazer de aquellos # cuyo poder son ^c o deotros ^d sobre que ellos an poder. La quarta si non va contra los derechos establescidos ^e nõ seyendo primeram#te tollidos. La quinta si se faze por mandado del señor que a poder sobre ellos, o de acuerdo que el los ayan entresi, entendiendo que viene ende grã pro, luego cõsintiendo lo el se ñor, y plaziendole ^f, e este tiempo que gana es endos maneras. La primera es en tiempo pequeño nõ pudiendo el vso es cusar ^[gl]. La segunda en tiempo grande seg#d la

bondad del vso, e por todas estas razones puede ganar tiempo segund la manera del vso, e si ansi nõ fuesse fecho poder lo yan perder.

[12r] Ley. IIII. Que cosa es costumbre, e quantas maneras son della.

COstumbre es derecho ^a o fuero que non es escrito: el qual han vsado los omes luengo tiempo, ayudãdose de el en las cosase # las razones, sobre que lo vsaron. E son tres maneras de costumbres. La primera es, aquella que es sobre alguna cosa señaladam#te, assi como en logar, o en persona cierta. ^b La seg#da, so bre todo tambien en personas, como en logares. La tercera, sobre otros fechos señalados ^c que fazen los ornes de que se hallan bien en que estan firmes.

Ley. V. Quien puede poner costumbre, e en que manera.

PVeblo tanto quiere de zir ^d como ayuntamiento de gentes de todas maneras de aquella tierra do se allegan. E desto no saleome ni muger, ni clerigo ^e, ni lego. E tal pueblo como este, o la mayor partida del ^f, si usaren diez o veynte años ^g a fazer alguna cosa, como en manera de[[12]v] costumbre ^a fabiendolo el señor ^b de la tierra, e no lo contradiziendo, e teniendo lo por bien, pueden la fazer, e deue ser tenida, e guardada por costumbre, si eneste tiempo mismo fueren dados ^c, concegeramente dos juyzios, ^d por ella, de omes sabidores, e entendidos de juzgar. E no auiendo qui# gelas contralle, esso mismo seria, quando cõ tra tal costumbre, en el tiempo sobredicho, alguno pusiesse su demanda, o su querella: o dicesse, que non hera costumbre que deuiesse valer. E el juzgador, ante quien acaesciesse tal contienda, oydas las razones de ambas las partes, juzgasse, que era costumbre ^e de todo en todo, no cabiendo las razones de aquellos que lo contra dixessen. E otro si dezimos, que la costumbre que el pueblo quiere poner, e vsar de ella,[[13r] deue sercõ derecha razõ ^a e nõ cõtra la ley de dios ^b, ni cõtra señorío ^c ni cõtra derecho natural ^d ni cõtra procomunal ^e deto da la tr#ra del logar dose faze, e deu# la poner cõ grã cõsejo, e nõ por yerro ^f ni por antojo, ni porning#a otra cosaq# les mue ua, sino derecho e razõ e pro, casi de otra guisa la pusier# nõ seria buena cost#bre, mas dañami#to dellos e de toda justicia.

Ley. VI. Que fuerça ha la costumbre para valer.

FVerça muy grãde ha la cost#bre, q#ndo es puesta cõ razõ, assi como diximos, ca las cõtientas q# los omes an entresi, deq# nõ fablan las leyes escritas, pued# se librar porla cost#bre ^g q# fuesse vsada sobre las razones sobre q# fue la cõtida, e avn ha fuerça de ley. Otro si dezimos q# la cost#bre puede interpretar la ley quãdo acaesciesse dub da ^h sobre ella, q# ansi como acost#brarõ los otros de la ent#der, ansi deue ser ent# dida e guardada. E avn ha otro poderio muy grande q# puede tirar las leyes antiguas ⁱ q# fuess# fechas antes q# ella, pues q# el rey dela tr#ra lo cõsintiesse vsar cõtra ellas tãto ti#po como sobre dicho es, o mayor Esto se deue ent#der, quãdo la cost#bre fuesse vsada gñralm#te entodo

el reyno Mas si la cost#bre fuesse especial, estonce no desataria la ley sino en aq#l logar ^k tan solam#te do fuese vsada. E desatase la co st#bre en dos maneras a#q# sea buena: la j. por otra cost#bre q#sea vsada cõtra aq#lla q# era primeram#te puesta, por m#dado del señor ^l e cõplazer delos dela trr#a, ent#di#do q# era mas su pro q# la primera, seg# elti#po e la sazõ enq# lavsass#: la. ij. si fuess# despues fechas leyes escritas o fuero ^m q# sean contrarios della, ca eftõce deuen ser guardadas las leyes o el fuero q# fuerõ des pues fechas, e nõ la costumbre antigua,

Ley. VII. Que cosa es fuero, e porq# ha a#i nome.

FVero es cosa enq# se encierr# ⁿ dos cosasq# auemosdicho, vso e cost#bre, q# ca da vna dellas a de entrar en fuero para ser firme. Elvso porq# los o mes se fag# ael, e lo am#. La cost#bre q# les sea assi como m#era de heredami#to para lo razonar eguardarcasi el fuero es como cõuiene, e debu#vso e de bu#a cost#bre ha t# gr# fuerça q# se torna como en ley ^o porq# m#tiene los omes, e biu#vnos cõ o tros enpaz e justicia: pero ay#tre el e estas otras t#to departimi#to q# el vso e lacost# bre faz#se sobre cosas se#aladas, maguer sea sobre muchas trr#as o pocas o sobre al g#os lugaressabidos. Mas el fuero a deser ^p en todo e sobre toda cosa q# pertenezca se#aladam#re al derecho e ala justicia. E por esto es mas paladino ^q q# la costumbre, ni el vso e mas concejero: ca en todo lugar se puede dezir, e entender. **[[13]v]** E por#de a este nõbre Fuero: porq# nõ se deuedezir, ni mostrar es cõdidam#te mas por las plaças, e por los otros lugares, a qui#quier q# lo #siere oyr. E los antiguos pusierõ en latin for#, por el mercado do se ay#t# los omes a cõprar y a v#der sus cosas: e deste logar tomo este nome Fue ro qu#to en España, q# assi como el mercado se faze publicamente: assi ha de ser el fuero paladino e manifiesto.

Ley. VIII. Como se deue fazer el Fuero.

FEcho deue ser el fuero^[a] bi# e cõ plidam#te guard#do en todas cosas razon e derecho, e igualdad e iusticia. E deue se fazer cõ cõsejo de omes buenos e sabidores, e con vol#tad del señor, e cõ plazer de aq#llos sobre q# lo pon#. E, esto se enti#de delos omes de bu# ent#dimi#to: cat#do mas el procomunal de todos, e de la tierra en q# an de morar, q# nõ la suya: e q# nõ se# cobdiciosos, ni soberuios, ni de mala vol#tad, ni ay# desamor vnos cõ otros mi#tra lo fizier#. E qu#do assi fuere fecho, pueden lo otorgar, e m#dar por todos los logares que se fiziere que se t#ga: e desta guisa sera assi como ley.

Ley. IX. Como se puede desatar el Fuero.

MAl e bi# son dos cosas muycõ trarias q# si#pre la vna estorua a la otra, e la desata qu#to puede ansi q# quando el mal ha mayor poder, e miyor fueça vence al bien, e pugna en desatarlo: esso mismo faze el bi#, qu#do puede mas: saluo que el bien ha tanta ge v#taja, q# es mas noble ensu poder. ^b E porende assi como en el derecho yaze todo bi#, assi en el tuerto yaze todo mal. E porq# la maldad es cosa aborrescedera porende la bondad ha poder con derecho, de la desatar siempre. Onde como quier q# el fuero sea fecho para venir ende todo bien. Si por au#tura de comi#ço non fue catado, porq# el bien sea y mucho escogido,

o seyendo eseogido, non vsan del como deuen, nõ catãdo y lo de Dios cõplidamente, ni lo del señor natural, ni el pro de la tierra: por cada vna destas razones deue ser desfecho ^c. E quan do el vso, e la cost#bre, e el fuero, que dicho auemos, fuere tal, puede llegar a ti#po, seyendo sabido e conoscido porq# se pueda enm#dar. E quãto mas dura, e lo vsan, tãto peor es ^d. E de mas vien# ende dos cosas: la vna q# se da por flaco e por desentendido aquel q# lo deue tirar, e lo sufre: la otra, porq# resciben perdida e da ño aquellos q# lo vsan.

Titulo. III. De la santa Trinidad, e de la fe catholica.

Començamiento de las leyes, tambien de las temporales como de las spirituales, es esto: q# todo Christia no crea firmem#te ^e, q# es vn solo verdadero Dios ^f, que nõ ha co mienço ^g, ni fin, ni ha en si medida ^h, ni[14r] mudamiento ^a, e es poderoso ^b sobre todas las cosas, e seso de ome non puede entender, ni fablar del cumplidamen te, padre, e hijo, e Spiritu santo ^c, tres personas, ^d e vna cosa ^e simple, sin departimiento, que es Dios padre, non fecho, ni engendrado ^f de otro. E el hijo engendrado del padre tan solamente. El Spiritu santo saliente de ambos a dos: todos tres, de vna substancia, e de vna igualdad, e de vn poder durables en vno para siempre. E como quier q# cada vna destas tres personas es Dios, pero non son tres Dioses, mas vn Dios. E otrosi como quier que Dios es vno, no se quita porende que las personas non sean tres. E este es comienço de todas las cosas spirituales e corporales ^g, tambien de las que parescen, como de las que non parescen. E quanto en si, todas las cosas fizo buenas ^h, mas cayeron algunas en yerro, las vnas por si ⁱ, ansi como el Diablo, e las otras por consejo de otro: ansi como el ome que peco por consejo del Diablo ^k. E esta santa Trinidad que es padre, e hijo, e Spiritu santo, e vn Dios. Como quier que diesse a los omes por Moysen, e por los Prophetas, e por los otros santos padres, enseñaiento para beuir por ley, en cabo embio su hijo en este mundo, que recibio carne de la virgen santa Maria. E fue concebido de Spiritu santo, ^l e nascido della, ome verdadero ^m e com puesto de alma razonable ⁿ, e de carne ^o e verdadero Dios ^p. E este es nuestro señor IESV Christo, que segun la natura de la Deidad, es durable para siempre. E segun la humanidad, quanto en ser ome, fue mortal ^q. Este nos mostro manifestamente la carreta derecha de saluacion. E por saluar el linage de los omes, recibio muerte y passion, en la cruz ^r. E descendio a los ^s infiernos en alma, e resuscito al tercero dia: e subio a los cielos en cuerpo, e en alma, e ha de venir en la fin del siglo a judgar los biuos e los muertos, ^t por dar a cada vno lo que merescio: ^v a cuya venida an todos de resuscitar ^x en cuerpos, e en almas en aquellos mismos que antes auian, e recebir juyzio (segun las obras que fizieron) del bien, e del mal. E auran los buenos gloria sin fin, e los ma[[14]v] los pena para siempre ^a. Otro si ^b tenemos, e creemos firmemente vna santa Eglesia general ^c en que se saluan todos los Christianos, e fuera della non se salua ninguno: enla qual fazen el sacrificio del cuerpo e de la sangre de Iesu Christo nuestro redemptor, en semejança de pan e de vino. E este sacrificio no lo pue de fazer otro: sino aquel que fuere ordenado para ello en santa Eglesia. E otro si creemos firmemente, que tambien los niños como los mayores, que recibier# baptismo, segund la forma de santa Eglesia se saluã porello: e si despues del baptismo pecaren, pueden se toda via saluar,

enmendando el pecado con verdadera penitencia. E esta es la verdadera creencia, en que yazen los articulos dela santa fe catholica, que todo Christiano deue creer, e guardar. E quien assi nõ lo creyere, non puede ser saluo. Onde mandamos firmemente, que la guard#, e la crean todos los de nuestro señorío, assi como dicho es, e segund la guarda, e cree la santa Eglesia de Roma. E qualquier Christianoq# de otra guisa creyesse o contra esto fiziesse, deue auer pena de hereje. Mas porque los sacram#tos e los articulos son para guardar esta creencia, e tener la complidamente: porq# son como pilares de la fe: ca sobre ellos esta toda puesta: por#de ha menester que pues de la fe fablamos, que fablemos luego aqui delos articulos, e mostrar que cosa son, e quantos son, e como deuen ser guardados.

Ley. I. Que cosa son articulos en si?

ARTiculos son dichos, razones ciertas e verdaderas, q# los Apostoles ^d ordenarõ, e pusieron en la fe, por la gracia del spiritu santo, que nuestro señor Iesu Christo embio en ellos. E estos articulos, todo Christiano los deue saber e creer ^e, e guardar verdaderamente, para auer la creencia de Iesu Christo cõplida, e salvarse porella. E destas razones fue fecho el Credo in Deum, a q# llaman en Latin Symbolum: que quiere tanto dezir como bocados ^f. E esto es porque cada vno de los Apostoles por si dixo su palabra cierta, como creyan: e ayuntadas todas en vno, es y toda la creencia complida. Elo que cada vno dixo, es esto. Sant Pedro ^g dixo. Creo en Dios padre poderoso, criador del cielo, e de la tierra. Sant Iuan dixo, E en Iesu Christo su fijo vno, que es nuestro Señor: Santiago fijo del Zebedeo, dixo, Que es concebido de spiritu santo, e nascio de Maria virgen. Sant Andrcs dixo, que rescibio passion en poder de Poncio Pilato, e fue crucificado, e muerto, e soterrado. E sant Felipe dixo, Descendio a los infiernos. Santo Thomas dixo: Al tercero dia resuscito de entre los muertos. Sant Bartholome dixo: Subio a los cielos, e see a la diestra parte de Dios su padre, poderoso sobre todas las cosas. Sant Matheo dixo: verna a judgar los[15r] biuos, y los muertos. Santiago el alfeo dixo: creo en el Spiritu sancto, e sant Simõ dixo: enla santa eglesia ^a catholica, ayuntamiento delos santos sant Iudas Iacobi dixo: e redencion delos pecadores. sant Mathias dixo: resuscitami#to dela carne, e vida perdurable. E son llamados articulos: q# quiere dezir como artejos, ^b q# assi como las coyunturas delas manos, e delos pies, han artejos, quefazen dedos, e los dedos que fazen mano: assi estas palabras del Credo in deum son cada vna por si assi como artejo, e ayuntando los todos en vno fazen vna razon, que es co mo mano en que se se cõprehende toda la cre#cia. E porende todo christiano deue saber, e creer ciertamente, q# esta es la creencia de Dios verdadera, que ayunta alome con Dios ^c por amor. E el que lo assi creyere es verdadero Christiano: e el que lo non creyere non puede ser saluo nin amigo de Dios.

Ley. II. Quantos son los articulos.

POr quales razones, los articulos son catorze, ^d e non mas, nin menos q#remos lo aqui mostrar porque todo Christiano los pueda mas ayna saber, e aprender. Onde dezimos, q# por derecha razon conuiene, que entrassen en cuento de catorze: los siete q# pertenescen a prouar, que Iesu Christo seg#d la deidad, es Dios en si mismo: e los otros siete segund la humanidad que es orne. El primero dela deidad es creer como es vn Dios. El segundo,

es creer como es padre poderoso. El tercero, es de creer en la persona de Iesu Christo su fijo. El quarto, es de creer en la persona del Spiritu santo. El quinto, es como creo el cielo e la tierra. El sexto, es como creo, e fizo la santa Iglesia catholica, que es ayuntamiento de los santos, e remission de los pecados. El septimo, es creer la resurreccion de los cuerpos, e de las almas, e como auran los buenos gloria perdurable, e pena los malos. E los otros siete articulos, que pertenescen a la humanidad son estos. El primero dellos es creer como fue concebido del spiritu santo. El segundo, que nascio de santa Maria virgen. E el tercero, que recibio passio e fue muerto, e soterrado. El quarto, es que descendio a los infiernos. El quinto es, que resuscito al tercero dia de muerte a vida. El sexto es, creer que subio a los cielos, e esta a la diestra parte de Dios padre. El septimo, es que verna a juzgar los vivos, e los muertos. Onde qui estos catorze articulos non sabe bien, non puede saber la creencia de Dios cumplidamente.

Ley. III. Como deuen ser guardados los articulos.

Guardados deuen ser los articulos de la fe, bien, e cumplidamente, de manera que ninguno non sea osado de prouar de los tirar, nin de los quebrantar nin menguar por ninguna manera. Ca el que el lo fiziesse, de llano le mostraria, que non era Christiano, nin amigo de Dios, e que auia sabor de destruir la fe. E por ende sin la pena que le daria Dios en otro mundo, como adescreydo, meresee en este mundo, de todos los Christianos, & mayormente de los Señores, que le den aquella pena, que dicen las leyes, de la setena partida, que deuen auer aquellos, que descreen de la fe de Iesu Christo, o quieren desatar, o calorniar los fechos della,

Titulo. iiij. De los siete sacramentos de la santa Iglesia.

PARA conocer a Dios, e ganar su amor, todo Christiano, conuiene que aya en si dos cosas. La vna fe, catholica, que deue creer: La otra, los sacramentos de santa iglesia, que deue recibir, que bien assi como el alma, e el cuerpo es ome cumplido, e Iesu Christo es ome e Dios, assi el que cree la fe catholica, e recibe los sacramentos de santa Iglesia, ha el nombre de Christo, e es acabado Christiano. E pues que en el titulo ante deste, fablamos de la fe catholica: queremos dezir en este, de los Sacramentos ^a de la santa Iglesia, que son siete: porque destos conuiene en todas guisas ^b que todo Christiano reciba ^c los cinco, pudiendo los auer. El primero dellos, es el baptismo. El segundo, confirmacion, El tercero, penitencia. El quarto, comunio, El quinto, es la vncion: que fazen a los enfermos quando tienen que son cerca de su fin. E los otros dos, ^d son de voluntad, e non deuen ser ninguno apremiado que los reciba, si non quisiere: e destos es el vno orden de clerezia: e el otro casamiento. E primeramente mostraremos porque son siete sacramentos, e non pueden ser mas nin menos. E que virtud han, e como se deuen dar e recibir, e de todas las otras cosas, que segund santa Iglesia pertenescen a ellos. E que pena merecen los que yerran en dar los, o en recibir los: o en non creer los, assi como deuen.

¶ *La ley. I. Porque son siete sacramentos e nõ mas nin menos.*

Siete sacramentos auemos dicho, que son en santa Eglesia: e nõ pueden ser mas nin menos: e agora queremos mostrar, por que razon es esto, segund lo departieron los santos padres, q# dixeron que del pecado que fizo Adam nascieron dos males, que se tornaron en gran daño, non tan solamente a el, mas a vn a todos aquellos que de su linage descendieron, e el vno es de culpa, e el otro, es de pena. E el de culpa partese en dos maneras, La primera es el pecado de la nascencia de los omes, a que llaman en Latin originale E por esso le llamã assi, porque todos nascen ^e eneste pecado, porque vienen del linaje de Adam, que fizo el yerro, porque cayo en la culpa, e para toller este, es fallado el sacramento del baptismo, ca el lo alimpia ^f e lo tuelle. La segunda manera de culpa, es del pecado en que caen los omes, a que diz# actual, e este se departe en dos maneras. E destas, la vna es pecado mortal, e la otra venial, e para toller la culpa del mortal, en que caen los omes, por los yerros que fazen. Despues del baptismo, es falla do el sacramento dela penitencia ^g. Ca si pecan ante del baptismo, desfazense los pecados por el baptismo ^h como #er q# este sacram#to sue fallado señaladam#te para toller elpecado, assi como dicho es. E para tirar la culpa del venial, es el sacra mento de la vncion ⁱ, que fazen a todo Christiano, quando entienden, que esta cerca de la muerte, ca por este se desatan[16r] todos los pecados veniales. E el sobre dicho de pena que viene a los omes, se departe en quatro maneras. La primera dellas es de non saber, e contra este fue establescido el sacramento de la orden ^a Ca ella da carrera para ser entendido, e sabidor de lo que ha de fazer. La segunda manera de pena es flaqueza de voluntad delos omes que non pueden cõ trallar alas tentaciones, que les da el Diabolo para pecar: e contra esta es fallado el sacramento de la confirmacion, que faze el obispo con crisma en la frente a cada vn Christiano despues del baptismo. E por esso le dizen Confirmacion, porque confirma el Christiano ^b en la fe. e da el esfuerço para guardarse de pecar. La tercera manera de pena es cobdicia que ome ha en si, para complir su voluntad, segund le manda la carne naturalmente. E contra esto fue fallado el sacramento del casami#to ^c. La quarta manera es maldad que han los omes en si naturalmente, para querer fazer ante mal que bien: e por esto se fazen sieruos del pecado. Contra esto es el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo ^d, ca el que lo rescibe como deue, mantiene lo en bien fazer, e da le esfuerço de non pecar. E por estas razones que diximos, son los sacra mentos siete, e non pueden ser mas, nin menos.

Ley. II. Que cosa es Baptismo.

Baptismo es cosa que laua al ome de fuera ^e, e señaladamente al anima de dentro, esto es por fuerça de las santas palabras, del nome derecho: e verdadero de nuestro señor Dios, que es padre, e fijo, e spiritu santo, e del ele. mento del agua ^f con q# se ayunta quãdo faze el baptismo. E tan grand es la virtud destas palabras ^g, e del agua, que tañendo el cuerpo ^h de fuera, laua el alma de dentro, e faze señal ⁱ en ella. E fue establescido, quando nuestro señor[[16]v] Iesu Christo, quiso ser baptizado de san Iuan Baptista, en el rio Iordan ^a. E esto fizo el por dar enx#plo a los omes que por el baptismo se deuen saluar.

Ley. III. En que manera se deue fazer el baptismo, & quien lo puede dar.

DEspues que nuestro señor Iesu Christo fue baptizado dixo a sus discipulos: yd por todo el mundo, e predicad, e baptizad las gentes en el nome del padre e del fijo, e del spiritu santo. E por estas palabras q# les dixo, en q# les nõ bro el su santo nome, les mostro la manera de como lo fiziessen. E porende q#l #er q# a otro ouiere de baptizar drue de zir assi ^b, Yo te baptizo en el nome del padre, e del fijo, e del spiritu santo, amen. E ninguna destas palabras non deue dexar para ser baptismo cõplido. E otro si nuestro señor Iesu Christo nos dexo enxemplo en el su baptismo, q# ninguno nõ pue de a si mismo baptizar, mas deue lo recebir de mano de otro ^c. E esto nos mostro quando el que era santo cumplido, qui so ser baptizado por mano de sant Iuã ^d. E maguer el baptismo non deue ser dado, mas devna vez. Pero si fuesse dubda ^e si alguno era baptizado, o non, toub por bien santa Egleſia que lo baptizen, dizi# do assi ^f. Si eres baptizado, yo non te rebaptizo, mas si lo non eres, yo te baptizo en el nome del padre, e del fijo, e del spiritu santo,

Ley. IIII. Quantas maneras son de Baptismo.

TRes son ^g las maneras del baptismo. La primera es de agua, segun diximos en la ley ante desta: e por ella dixo nuestro señor Iesu Christo en el Euangelio ^h: que el que non nasciere de a gua e de spiritu santo ⁱ nõ podria entrar en el reyno delos cielos. Ca sin dubda el baptizado, como de nuevo nasce espiritualmente, de estado de muerte en que era, por el peccado de Adam, a estado de vida, lauando se por el baptismo de la culpa en que yazia. La segunda manera del baptismo, es, la que llaman de spiritu santo, assi como quando mete Dios en coraçõ de alguno que se baptize en agua: e non puede fallar ^k qui# lo baptize. Onde si muere con tal entencion, como esta, es saluo, como si fuesse baptizado: ca la buena voluntad en este logar (maguer non se compla de fecho: pues non finco por el) assi le deue ser contada, como si lo compliesse ^l. La tercera manera de baptismo, es de sangre ^m e esta es quã do alguno cree en Iesu Christo, e ante q# pueda ser baptizado, matan lo por la fe: ca este tal baptiza se por su sangre misma. E desto auemos enx#plo por muchos Martyres, que creyen en nuestro se ñor Iesu Christo: e ante que se pudiesen baptizar, matauan los: e porende esta muerte cumple les tanto, como si fuess# baptizados.

[17r] *Ley. V. Que virtud ay en el baptismo.*

Virtud muy grande ha en si el baptismo. Ca por el perdona dios todos los pecados, ^a e non ha porque fazer penit#cia ^b aquel que se baptiza, delos pecados que fizo ante del baptismo. Pero si es de edad, deue se doler en su coraçõ delo que peco, e arrepentir se dello. Mas si alguno recibisse baptismo por infinta de demostrar se por palabra, que quiere ser Christiano, e en la voluntad non lo teniendo assi, a tal como este, maguer sea baptizado, ^c nõ se le perdonan los pecados por el baptismo: fueras ende, quando tuelle ^d aquel engaño de su coraçõ. E a#, otra virtud ha el baptismo, ca qual quier que lo recibe de Christiano, ^e o ju dio, ^f o moro, o gentil, ^g o hereje, ^h o muger, ⁱ o varon, ^k diziendo

^l el que lo baptiza ^m aquellas palabras, q# son dichas en la segunda ley ante desta, vale el baptismo al que se baptiza, e se salua por el.

Ley. VI. Porque deuen responder los padrinos al baptismo: e quien puede ser padrino.

Entendimiento auiendo el que se quiere baptizar, primeramente deue creer, ⁿ que por aquella fe de nuestro señor Iesu christo a que viene por el baptismo, que recibira saluacion, assi como el mismo, lo mostro en el euangelio, ^o quando dixo, quien creyere e fuere baptizado sera salvo: e esto se entiende, quando han entendimiento aquellos que quier# creer: e estos tales deuen responder por si, ^p fueras ende si fuessen mudos, o sordos ^q o ouiessem enfermedad, o embargo de lenguaje: o de otra cosa, por que non lo pudiessem fazer: ca entonces los padrinos deuen responder por ellos. Eso mismo es de los niños ^r que non pued# responder por si, nin han entendimiento de creer: pero saluan se en la fe de los padrinos. E como quier que el baptismo puede ser dado, por otros que non sean de nuestra creencia, segund dize la ley ante desta, non pueden ser padrinos estos tales: ^s esto es: por q# non creen en[[17]v] la fe, nin gela sabrian demostrar. ^a Pero si acaesciesse q# moro, o otro qualquier que non creyesse la nuestra ley, traxesse alguno a baptizar, o lo sacasse de la Pila, o lo touiesse quando le baptizassen, valdria el baptismo, para saluar se el baptizado en la fe de santa Iglesia. Mas por todo esso, non seria padrino aquel que assi le touiesse, o le sacasse de la Pila. E otrosi, non puede ser padrino de cõfirmacion, quien non fuere crismado ^b.

Ley. VII. Que quiere dezir Padrino, e quantos deuen ser Padrinos, e porque han aßi nome.

Padrino tomo por nome de padre. Ca assi como el ome es padre de su fijo por nascimiento natural: assi el padrino, es padre de su afijado por nascimient#to spiritual. E esso mismo dezimos de las madrinas. E bien assi como el ome desde que es nascido, nõ puede otra vez nacer naturalmente: assi el que es baptizado vna vez non se puede baptizar otra vez spiritualmente. E por esta semejança, que es entre el padrino e el padre, non deue el padrino ser mas de vno ^c: assi como el padre natural es vno, nin otro si la madrina: empero si mas fueren, non se embarga por ende el baptismo. E avn lo touo por bien la santa Iglesia por otra razon, porque por los muchos padrinos, e por las muchas madrinas nõ se embargassen los casamientos. Eso mismo deue ser guardado en el cathecizar ^d que es palabra de Griego: que quier tãto dezir en nr#o lenguaje, como respirar: ^e e esto es quando aduzen alguno ala puerta de la Iglesia para baptizar lo, e que resciba el spiritu santo. Eso mismo deuen guar dar en la confirmacion ^f que es otra manera de compadrago, q# quiere tãto dezir, como confirmar en la fe, al que es cathecizado, e baptizado, e esta es la confirmacion que fazen los Obispos ^g cõ crisma en la fr#te ^h de los Christianos. E non la podria otro fazer: ca enl cathecizar, nin en el baptizar, nin en el cõfirmar, non deu# llamar muchos padrinos, nin madrinas. E esto es, porq# por qualquier dellos q# se faga el cõpadrago

entre los omes, se embargan los casami#tos seg#d desu so dicho es. Nin otro si nõ deue ser mas de vn padrino, nin de vna madrina en estas tres cosas ⁱ sobredichas, fueras #de si lo ouiesse de ser por alg#a razõ guisada.

Ley. VIII. Quien tiene poder de baptizar.

POrder del baptizar es dado alos clerigos de missa ^k, mas que a los otros: empero si alguno dellos, nõ po diessen auer ala hora de priessa, bien pue de baptizar el Euãgelistero, o el Episto-[18r]llo. E si acasciesse que alguno que quisiessen baptizar, fuesse en peligro de muerte, e non pudiessen auer clerigo ningu no que lo fiziesse, estonce puede lo baptizar el lego ^a christiano, o otro ome qualquier, segund que es dicho de suso. ^b E non tan solamente pueden dar baptismo, ala hora de priessa estos q# auemos dicho: mas aun el padre puede baptizar a su fijo, ^c veyendo le en priessa de muer te, non pudiendo auer otro que lo fiziesse: e porende non nasce embargo, entre el e su muger porq# dexten de ser en vno.

Ley. IX. Que pena deue auer el que se faze baptizar dos vezes.

ATreuido seyendo alguno para fazer, se baptizar dos vezes ^d sey#do cierto ^e que era baptizado, nõ deue fin car sin pena porque bien semeja que lo fizo despreciando el sacramento del baptismo. E porende tuuo por bien santa egleſia, que si fuesse lego, que non lo ordenassen ^f despues, e si fuesse clerigo, que le tollessen las ordenes. ^g Otro si tuuo por bien, que si el que lo baptizasse fuesse obispo, ^h o otro perlado qual#er, que fuesse depuesto dela dignidad e de las ordenesque auia, assi como ome que passalos mandamientos de santa egleſia,

Ley. X. Como non valen las ordenes que toma el que non es baptizado.

ENtrada es el baptismo, para llegar los omes por el a recebir los otros sacramen tos, segund dize en el comienço deste titulo. Ca todo ome q# los quisiere auer: primero deue tomar, el baptismo que es assi como cimiento, ⁱ sobre que todos los otros sacram#tos deuen estar. Onde si alguno se ordenasse de missa, o de otra ord# qualquier, e despues fallassen que nõ era baptizado, tanto sera, como si non ouiesse recebido or den ninguna, mas deue se fazer baptizar e despues ordenar se como de cabo. ^k Pero si creyesse firmemente en su voluntad, que era baptizado, maguer non lo fuesse, tanto vale para saluar se, o para recebir orden mientra que lo cree, como si lo fuesse. ^l Ca pues q# enla fe de nuestro Señor Iesu Christo, e dela santa egleſia, el cree que es baptizado, aquella creencia que ha, le abunda, para poder recebir orden, e vsar della. Mas si despues que esto creyesse, sopiesse ciertam#te: ^m que non era baptizado: o dubdasse ⁿ en ello: si se nõ fiziesse luego baptizar, podi# do lo fazer, estõce com#çaria a despreciar el baptismo, e perderia el otro baptismo del spiritu santo, que auia ante por la creencia que tenia: e de alli en adelante non le valdria nada la orden que recibie ra: porque non auia fundamento ningu no, sobre q# estuuiesse: e por esto ha menester de fazer se baptizar, e ordenar segund dicho es. Ca quando alguno

en tal dubda acaesciesse: deuenos sospechar que non es baptizado: esto es, por el peligro de su alma que le podria venir, si non lo fiziesse.

Ley. XI. Del segundo sacramento q# es la confirmaciõ qui# lo puede fazer e en que manera.

CRismarse deuen los que fuer# christianos baptizados, para ser cumplidamente Christianos. Ca assi como en el baptismo, se alimpian, de todos los pecados, assi en la cõfirmacion, reciben el spiritu santo, que les da fortaleza ^o para lidiar contra el diablo: e fuyr sus tentacio-[[18]v]neste esto es vna manera de vncion. E fa zese con crisma en la frente ^a: e la crisma a se de fazer de olio e dcbalsamo. E este sacramento de la confirmacion non lo puede ninguno otro dar si nõ Arçobispo o Obispo ^b. E el obispo quando crismare, deue ser ayuno: e otro si lo deu# ser todos los que este sacramento rescibieren, e deu# amonestar, a todos los q# fuer# de edad, ^c que quisier# rescibir este sacram#to, que se confiessen, ^d ante que lo reciban, porque sean limpios, para rescebir el dõ del spiritu santo, e ninguno lo deue rescebir mas de vna vez: assi como diximos ^e del baptismo. E si lo fiziesse a sabiendas, yerra en el fecho, e deue auer essa misma pena. E este sacramento, fue establescido en santa eglesia: a semejãça de lo que fazien los apostoles, ^f quando ponian las manos sobre los homes, e rescibi# el spiritu santo. Ca assi como lo rescibi# entonce por ellos, assi lo rescib# agora por los obispos, quando los confirman que tienen su lugar.

Ley. XII. Dela otra manera de vncion, que fazen con crisma a los obispos quando los consagran, e que significa tal vncion.

VNcion faz# con crisma, en otra manera:sin la q# es dicha en la ley ante desta: e esta es quando consagran los obispos, ^g que los vnge con ella, en las coronas, e en las manos: e por la vnciõ q# fazen a los obispos, en la cabeça, se da a entender, q# deuen ser claros, e limpios d#tro en el coraçon, quãto a Dios, e de fuera de buena fama, quanto a los omes. Ca deuen amar a Dios, de todo coraçon e de su voluntad, segund su se so, e su poder por el bien q# fizo, al linaje delos homes q# los crio, e los redimio, e los gouierna, e les dara gualardõ, en el otro siglo. E otro si, deuen amar, a todo christiano, assi como assi mismos, q#rien do el su bien, e guardando le de daño, e cobdiciando q# se salue. E aun por la vncion de la cabeça, se entiende q# resciben grande honrra: e grande poder, en santa eglesia. E por las manos que le vng#, se entiende que deuen bien obrar, fazi#do bien a todos los homes, e mayormente a los de su fe, e resciben poder de bendezir, e de cõsagrar, e de fazer en santa eglesia, otras cosas, que pertenescen a su officio: e porende quando consagran al obispo, dize ^h aquel que le vnge las manos. Señor: tu ven a b#dezir estas manos: assi que por esta vnciõ santa, e por la tu bendicion: todas las cosas que consagraren, sean consagradas: e todas las que bendixer#, sean benditas, en el tu santo nome. E esta misma bendicion, dize el obispo al clerigo, quando le vnge las manos, quando le ordena de missa.

Ley. XIII. De la vncion que fazen a los Reyes en el ombro que significa.

VNgir solian a los Reyes ⁱ en la vieja ley, cõ olio b#dito en las cabeças: mas en esta nuestra ley nueua, les faz# vnciõ en otra manera, por lo q# dixo Ysayas ^k profeta de nuestro señor Iesu Christo, que es Rey de los cielos, e de la tierra: e que su Imperio seria sobre su ombro, E esto se cumplio, quando, le pusieron la cruz, sobre el ombro diestro, e gela fizieron leuar: porque cumplidamente, gano virtud, en el cielo, e en la tierra: e porque los Reyes christianos, tienen su lugar en este mundo, para fazer justicia, e derecho, son tenudos de sufrir todo cargo: e afan que les auenga, por honrra e por ensalçamiento, de la cruz. Por esso[19r] los vngen, en este tiempo, con olio sagrado, en el ombro de la espalda del braço diestro, en señal, que toda carga e todo trabajo que les venga por esta razon que la sufran con muy buena voluntad e lo tengan, como por ligero, por amor de nuestro señor Iesu Christo, que dixo en el euãgelio ^a. Iugum meum suaue est & onus meum leue. El mi yugo, es mäsö, e mi carga es liuiana.

Ley. XIII. En que logares deuen vngir alos que baptizan, e por que razones ante del baptismo.

BAlsamo, e olio son menester para fazer la chrisma ^b, segund dicho es en la Ley quarta ante desta: por esta razon. Ca por el olio se entiende la buena vol#tad, e por el balsamo ^c (que huele bien) se entiende la buena fama: e por esto se faze destas dos cosas, por demostrar que el vngido a de auer limpia voluntad, e buena fama. E non tan solam# te vngen a los Obispos, e a los Reyes, mas a todos los Christianos, dos vezes, antes que los baptizen, on olio bendito. Primeramente en los pechos, e despues en las espaldas. E por esso los vngen en los pechos ^d: porq# por virtud dela vncion, e dela cruz, e del spiritu santo (q# es el amorde Dios) se partã de todos los yerros e nescdades. que antes auia: e que ayã buenos p#sami#tos. E entre las espaldas los vngen: porque se tuelga dellos toda pereza, e puedan fazer buenas obras. Ca fe sin buenas obras, muerta es ^e. E a vn los vngen en las espaldas, por otra razon: porque faziendo buenas obras, seã fuertes para sofrir los trabajos en el seruicio de Dios.

Ley. XV. En que logares deuen vngir alos que baptizan despues del baptismo, e por que razon.

VNgido deue ser con olio bendito, dos vegadas, el q# quieren baptizar ante q# re ciba el baptismo, seg#d dize la ley ante desta: mas despues q# fuere baptizado, lo deu# vngir otras dos vezes con crisma. La vna es en somo dela cabeça ^f, en señal de cruz, e la otra en la fr#te ^g. E la de en somo dela cabeça fazen: porq# sea aparejado de dar razõ de la fe a todo ome q# gela demandare. E la de la frente es porq# manifieste sin embargo, mostrã do q# es aquello q# cree, acordandose de a quello q# dixo nuestro señor Iesu Christo en el euangelio ^h. Qui me cõfessus fue rit coram hominibus, cõfitebor ego e# coram patre meo. Que quiere dezir: qui# me fiziere conoscer entre los omes, fazer le he que sea conocido delãte

de mi padre, que es en los cielos. E por esso lo vngen cõ crisma despues del baptismo: porq# nõ deu# vngir a otro ninguno cõ ella, si non aquel q# fuere Christiano. Ca Crisma e Christiano tomarõ el nome de Christo. E a esta manera de vncion q# fazen en la fr#te con crisma, llaman Confirmacion: e nõ la puede otro ninguno fazer, si nõ obispo, segund suso diximos. Mas la otra vncion q# fazen otro si cõ crisma, en somo dela cabeça despues del baptismo: e avn las otras q# son fechas con olio ante del baptismo, pueden las fazer los clerigos missacantanos.

[[19]v] Ley. XVI. Quales otras cosas vngen con olio sagrado.

HAn de vngir otras cosas se gund costumbre de santa eglesia, de mas de aquellas que sobredichas son en las leyes ante destas, assi como quãdo con sagran eglesias. Ca vngen las paredes, faziendo cruces ^a con la crisma en los logares contralles. E otrofi, vngen los altares, e las aras ^b, quando las consagran, e los calizes quando los bendizen. E esto aue mos por exemplo de la vieja ley, quãdo mando Dios a Moysen, que fiziesse olio para vngir el tabernaculo, e el arca del te stamento, e la mesa e los vasos en que fazian el sacrificio. E avn lo auemos por enxemplo de la nueva ley, e de sant Syluestro Papa. Ca quando consagraua algun altar, vngia lo con crisma, de donde tomaron enxemplo, todos los perlados que fueron despues del Papa Syluestro, de vngir los altares, e las otras cosas que son dichas en esta ley.

Ley. XVII. Del tercero sacramento, que es penitencia.

SAntidad ouo en si muy grande sant Iuan Baptista ^c e porende lo amo nuestro señor Iesu Christo tanto, q# dixo por el: ^d entre todos quantos nascieron de ome, e de muger q# el era el mayor en ellos: e tan afincadamente lo amo que lo embio por su mandadero, que predicasse antes que viniesse e mostrasse a los omes, la carrera de la saluacion, predicando les penitencia e baptismo ^e. Ca por ella ganarian el reyno de Dios, e por esto, vno delos mayores sacramentos, es la penitencia de santa Eglesia. E porende queremos aqui mostrar que cosa es penitencia. E porque ha assi nome. E aque tien pro. E quantas maneras son de pecado, sobre que hade ser fecha. E que co sas deuen fazer, para ser quitos del pecado en que caen. E en que manera se deuen los omes confessar: e quales preguntas deuen los confesores fazer a los que se les confessaren, e quales non. E quien puede dar penitencia: e por que razones los perrochanos de vna Eglesia, se pueden yr a confessar al clerigo de la otra: e como deuen auer fe, para ser saluos por la confession: e que pena deuen auer los clerigos que descubren las cõfessiones: e q# daño viene a los finados de fazer duelo porellos. Ede mas fablaremos de las solturas, e de los perdones, e de las Indulgencias.

Ley. XVIII. Que cosa es penitencia, e quantas maneras son della.

EScriuieron los santos padres muchas maneras de penitencias, porq# los omes fuessen sabidores de las fazer complidamente: e dixeron que penitencia es ^f arrepentir se ome, e dolerse de sus pecados, de manera q# non aya mas voluntad de tornar a ellos: e son tres maneras della. La primera es la que llaman los clerigos solene: que quiere dezir,

como penitencia, quees fecha con grande deuocion. E esta fazen los omesen quaresma, desta guisa. Aquellos que la han de fazer, deu# venir ala puerta de la Iglesia, el primero miercoles de quaresma ^g, descalcos e vestidos de paño de lana, q# sea vil ^h e rafez, e traher las caras a tierra baxadas con grãde omildad, mostrãdo se en esto por culpados del pecado que fizieron, e q# an grand voluntad de fazer penitencia del, e deuen y estar con ellos sus arciprestes e los clerigos de las eglesias, donde son parrochanos aquellos q# oyeron sus penitencias. E despues desto deue salir el obispo con los clerigos ala puerta dela Iglesia, a rescebirlos e meter los dentro, rezando los siete psalmos pe nitenciales, cstando los prestes e el obispos llorando e rogãdo a Dios por ellos que los perdone. E desde que los psalmos fueren rezados, deue se leuantar el obispo ⁱ de la oracion: e poner las manos so bre las cabeças de aquellos penitenciales, e poner les la ceniza en ellas, e echan doles agua bendita, e cobriendo gelas con cilicio, e diziendo les estas palabras sospirando e llorando. Que assi como Adam fue echado del parayso, assi han de ser ellos echados por sus pecados dela Iglesia. Estonce deue mandar alos que ouier# orden de hostiario, que los echen fuera della: e echandolos, deu# yr los clerigos empos dellos, diziendo vn responso que comiença assi. In sudore vultus tui vesceris pane tuo. Que quiere dezir: en sudor de la tu cara, e en lazeria de tu cuerpo, comeras tu pã. E de[20r] uen morar ala puerta de la Iglesia, toda la quaresma, en cabañuelas, e el dia santo del Iueues de la cena, deuen venir de cabo los arciprestes, e los clerigos q# oyerõ las cõfessiones de todos aq#llos omes, e presentar los otra vez ala puerta de la Iglesia, e de si meter los: e deuen estar enla Iglesia alas horas, fasta el domingo de las ochauas. Mas non deuen comulgar, nin tomar paz en aq#llos dias conlos otros, nin han de entrar despues en la Iglesia, fasta la otra quaresma, fazi#do assi cada año, fasta que sea acabada la penit#cia. E quando la acabaren, deue los recõciliar el Obispo: ca non lo puede otro fazer. E desde que fueren reconciliados, pueden entrar enla Iglesia, e fazer como los otros fieles Christianos.

Ley. XIX. Quien puede dar penitencia sol#ne, e a quien deue ser puesta.

OSado non deue ser ning# clerigo de dar penitencia solenne, en la manera que diximos en la ley ante desta: ca non pertenesce esto a otro de fazer si nõ al obispo, o a quien el lo mãdasse ^a señaladamente. E otro si, non la deu# dar si non por pecado mortal, q# fuesse muy grande ^b, e muy desaguisado, que ouiese algun ome fecho, e que fuesse tan sabido que todos los de aquella tierra do acaesciesse, fablassen del, e lo touiess# por mal, nin deuen poner tal penitencia, mas de vna vez ^c a ninguno. E avn touo por bien santa Iglesia, que esta penit#cia nõ fuesse dada a ningun clerigo^[d]: fueras ende si lo degradassen ^e primeramente. E esto fizieron por honrra del sacramento de las ordenes. E qualquier ome que tal penitencia fiziesse, non deue de alli adelante ser clerigo ^f, nin cauallero: nin deue vestir paño de color, nin deue casar: pero si casase, valdria ^g.

Ley. XX. Dela penitencia que es llamada publica, e porque es aßi dicha, e a quien deue ser puesta, e quien la puede poner.

Pvblica es llamada otra manera de penitencia, que se faze concegeram#te. E esta es ^h, quando mandan a alguno, que vaya en romeria: o trayga cõ sigo palo codal, o escapulario, o otra vestidura como de orden: o q# traya fierro ceñido en el braço, o en el cuello, o que ande desnudo, o en paños menores. Otrosi llaman penitencia publica, aquella que faz#, yaziendo encerrado en monesterio, o en otro logar apartadamente, q# este y toda su vida, por pecado grande q# fizo. E por esso es dicha publica, por que deue ser fecha concegeramente. E esta penitencia puede dar qualquier clerigo missacantano ⁱ. E pueden la poner tambien a clerigo ^k como a lego. E esta es la segunda manera de penitencia. La tercera es aquella que llaman los clerigos priuada: que quiere tanto dezir, como penitencia, que se da priuadamente en poridad: e esta deuen fazer todos los Christianos, toda via, quãdo confiessan sus pecados apartadamente.

Ley. XXI. Quien ha poder de oyr las confeßiones.

COnfessar se deuen los Christianos, de sus pecados, a los clerigos missacantanos. ^l Ca ellos[[20]v] han poder de oyr las confessiones, por el poder que resciben de los Obispos, porque tienen logar de los Apostoles, en la orden que les dan de missa. ^a Pero este poder non lo han los otros omes religiosos: maguer sean missacantanos, ca non pueden dar penitencias, nin baptizar, nin predicar al pueblo, nin vsar de las otras cosas que pertenescen a cura de las almas: fueras ende, si ouiessen priuilegio del Papa ^b, en que gelo otorgasse: o si los pusiesen los Obispos para servir a algunas Eglecias parrochales ^c que fuessen de aquella religion, donde ellos son: e esto con consentimiento de sus mayores de aquella orden. E maguer dize de suso, que se deuen confessar los omes, a clerigo missacantano, esto non se entiende, que lo han de fazer a otro, si non aquellos onde son parrochianos ^d, cada vno en su Eglecia. E maguer se quisiessen a otro alguno confessar, non lo pueden fazer ^e, sin otorgamiento de aquel ^f, o de otro su[21r] perlado ^a mayor, donde es perrochano. Ca otro no lo podria ligar: nin absolver si nõ fuesse por mãdado dellos. Pero los perlados mayores ^b assi como obispo o dende arriba, e los otros q# non an mayo ral sobre si ^c: si non al Papa, pued# se cõfessar a quien quisieren solamente q# sea clerigo missacantano, aquel a quien se cõfessaren sin demandar licencia ninguna.

Ley. XXII. En quantos casos puede el perocho de vn clerigo, confessarse a otro, e nõ al suyo.

Perrochano de vna eglecia, dize la ley ante desta, q# nõ se puede confessar a otro: pero casos ay ^d señalados, en que lo puede fazene estos son cinco. El primero es, quãdo su clerigo nões en tendido, para que le pueda dar consejo: e quiere yr a otro q# lo sea mas que aq#l, mas deue gelo primero demandar: e si otorgar non gelo quisiere, puede se que rellar a su mayoral ^e, e non puede ser, q# quãdo gelo mostrare, como lo faze por pro de su alma, que non le plega: e que le nõ de consejo. El seg#do caso es quã do dexa su perrochia, e se

va a morar a o tra ^f: ca estõce bien sepuede confessar sin otorgami#to de ning# clerigo dela otra. El tercero es, quando anda de vna tierra en otra, non auiendo voluntad de asosegar ^g en vn lugar: ca estonce puede se confessar, con qualquier clerigo que sea solo, que aya poder de cõfessar, e de dar penitencia. El quarto caso es, quando dexa su casa, e va por tierra o por mar, buscando otro lugar donde more ^h o va en pelegrinaje, o en mercaderia, o por otra razon qualquier: ca estonce puede se confessar alla donde va, assi como de su so dicho es. El quinto, quando el que es perrochano de vna Eglesia, faze pecado en otra ⁱ: ca este a tal bien se puede confessar, si quisiere, al clerigo de la otra parrochia, donde fizo el pecado. E deue se confessar cada vno, pudiendo auer el clerigo, lo mas ayna ^k que pudiere: ca tanto mas agraua el pecado el alma del ome, quanto mas en el esta.

Ley. XXIII. Quantas cosas deue auer en la penitencia. para ganar per ella saluaciõ.

Saluacion ganan los omes de sus pecados, fazi#do pe nitencia verdadera: e para esto an menester tres cosas La primera, q# se duelã en sus coraçones ^l [[21]v] delos pecados que fizieron. La segunda, que los cõfiessen ^a verdaderam#te, ^b nõ encubriendo ninguno asabiendas, nin menguando de dezir, todo aquello deq# se acordaren. La tercera, q# fagan emienda dellos, seg#d les mandaren aquellos a quien se confessaren. E estas tres cosas deue fazer cadavn pecador: porque erro contra dios en tres maneras. La vna, por q# ouo sabor de p#sar el pecado. La otra porque consentio enel, queriendo lo fazer. La tercera, por la soberuia que ouo, en c#plirlo de dicho, e de fecho. Assipor estos tres males, todo Christiano, que se confessare verdaderamente, deue fazer aquellas tres emiendas sobredichas: ca se deue doler en su coraçon, por el pensamiento malo q# penso, en que ouo sabor e deue lo dezir por su boca, porque fue desuergonçado, ^c queriendo lo fazer, e a de fazer emienda, por la soberuia que ouo, en si por cumplir el pecado. E para estas cosas mostrar. amezado Elias profeta por mandado de Dios a Azahel rey[22r] de Damasco, q#ndo le dixo ^a que por los males, e por las premias q# fiziera, tres ve gadas a los pueblos de los Iudios, si se arrepintiese, e fiziesse penitencia dello, que lo perdonaria: mas por la quarta ve gada, si los apremiasse, non lo perdona ria: mas que le daria pena por ello. Onde por estos males, e por estas premias, entienden se tres maneras de pecado en que caen los omes, pensando mal e con sintiendo lo, e despues faziendolo. E el quarto es, quando non quieren fazer pe nitencia de sus pecados, e han sabor de beuir en ellos. E por#de al que assi mue re, non lo perdonara Dios ^b: ca derecho es q# el q# toda su vida quiso beuir en peca do, sin fazer penit#cia, o arrep#tirse dello, q# despues de su muerte, si#preseaenpena.

Ley. XXIII. Quantas maneras son de pe cados sobre que ha de ser fecha la penitencia.

Santa Eglesia muestra como perdona Dios, en tres maneras de pecados, quando se confiessen: e da exemplo desto de los tres muertos que resuscito nuestro señor Iesu Christo: quando andaua por la tierra: ca segund fizo estõce enlos cuerpos, faze agora

semejãte dello en las almas. E primeram#te resuscito la fija ^c del principe de la sinagoga, q# yazia muerta d#tro en su casa, e por esto se entiende el pecado de los malos pensami#tos: en que ome esta, e quando faze penitencia dellos, resuscitalo nuestro señor Dios en el alma, que era muerta por aq#l pecado contra Dios por el pensamiento malo que p#so dentro ensu coraçõ, si lo confiessa: assi como resuscito aq#lla mãce ba dentro en su casa. E el otro muerto q# resuscito, era fijo de vna biuda ^d, e quan do lo lleuauã a soterrar, encõtraron con nuestro señor Iesu Christo los q# lo lleua uã fuera dela puerta de la cibdad: e ouo duelo de su madre, e dela otra compaña q# lo lleuauan, e resuscitolo, e por estequi so que entendiessemos el pecado q# faze el ome, dizi#do algunas palabras, q# fuessen carrera para fazer el pecado q# penso o trabajãdo se de otra maneraqualquier para cõplirlo: e quãdo faze penit#cia del, resuscitalo nuestro señor Icsu Chr#o en el alma q# era ya en carrera para cõplir el pe cado, assi como fizobeuir el fijo de aq#lla muger q# lleuauan a soterrar. E el tercero q# resuscito fue Lazaro ^e que auia quatro dias q# era muerto, e fedia ya muy mal, e por esto touo por bien q# ent#diessemos el pecado q# ome faze, non tan solam#te por pensami#to, nin por palabra, mas cõ pli#dolo por fecho, ca a este resuscita nuestro señor Dios en el alma, quãdo faze pe nitencia como resuscito a Lazaro del sepulcro q# fedia ya: ca assi como elcuerpo del ome muerto q# es ya corrõpido, abor resc# los omes. porq# huele mal: assi el pe cador quãdo cõple el peccado por obra aborrescele Dios: e por#de llora santa Eglesia, e ruega a Dios por estos atales q# son menores de fecho e mayores en pecados, segun dixerõ los santos: llore por ti santa eglesia tu madre e laue tus pecados en sus lagrimas: e esto se faze a semejança, de como llorauã S. Maria Magdale na e santa Marta, e rogarõ anuestro señor Iesu Christo por su hermano Lazaro q# le resuscitasse, e lloraron y otro si la otra compaña que yua conellas.

Ley. XXV. En que manera deuen los clerigos oyr las confeßiones, e que cosas deuen catar.

SAbidores deuen ser los clerigos en dar las penitencias alos que se a ellos cõfessaren: pues que son puestos en logar de Dios, para judgar las almas. E deuen primeram#te oyr el pecado, de q# el home se cõfiessa: e despues pescudar las cosas q# estan cerca del, para saber la verdad: aq# diz# en latin circunstancias. E estas son assi como q#l es el pecado q# fizo aq#l que sele cõfiessa, e deq# edad ^f es el pecador, si es mãcebo, o si esviejo, o sano, o doli#te ^g o libre, osieruo ^h [[22]v] o rico, ^a o pobre, o clerigo ^b o lego, o letrado, ^c o sin letradura, o perlado, ^d o otra persona menor, ^e o en q# lugar ^f fizo el pe cado, o si lo fizo por si tan solamente, o con ayuda de otro, o por q# se mouio a fazer lo, o si lo fizo de su grado, o poi fuerça, o quãtas vezes, ^g e en q# manera, e so bre todo si muestra el pecador si le pesa ^h porq# peco. E quãdo todas estas cosas ouiere catadas, deue le dar penitencia con traria del pecado ⁱ que fizo: o otra seg#d su aluedrio, ^k qual ent#diere que podra[23r] complir. Otro si el que se viniere a confesar, deue ser obediente, e muy acucioso para fazer enmienda ^a de los pecados, q# ouiere fecho, segund le mandare, aquel a quien dixere su confession. Ca de otra manera, non seria verdadera, nin ternia pro, para saluarse por ella.

Ley. XXVI. Que cosas deuen preguntar los Confeßores a los que se les van a confessar.

Simplemente deu# los confessores oyr las confessions de los pecadores: e des pues que ouieren confessado sus pecados, han les de preguntar delas cosas que son a derredor del pecado: assi como dize la ley ante desta. Pero deuen se mucho guardar, que les nõ fagã preguntas señaladas ^b de las maneras del pecado: mas generalm#te les deuen preguntar, en quales maneras pecaron, Otro si deuen guardar que non pescud# alos q se confiessan, sobre pecados estraños e muy sin razon, que non vsan los omes, porq# podria acaescer q# por algunas de tales demandas se mouerian a fazer algunas cosas q# ante non solian pensar, nin sabian. Mas si por auentura acaes ciesse, que el que se confiessa, fuesse necio o vergonçoso: e el clerigo viesse en el algunas señales que se enuergonçaua de las dezir, entonce bien le puede preguntar, fasta que sepa la verdad de aquel peccado que encubre. E otro si pue de preguntar a todo ome que viene a su confession de los pecados que son vsados ^c assi como de soberuia, de muer te de ome, de auaricia, de adulterio, o de furto, de perjuo, de falso testimonio, e de los otros yerros, en que caen los omes a menudo, e son como de cada dia. Otro si, deue el confessor mandar al que se le confiessa, que quantas vegadas viniere a penitencia, se siente alos pies del clerigo, que lo confessare, omildosamente ^d. Pero si fuere muger deue la castigar, que se assiente a vn lado del confessor, e non muy cerca, nin delante: mas de guisa, que la oyga, e non le vea la cara. ^e Porque dize el Pro feta Abacuc, que la cara de la muger, es assi como llama de fuego que quema al que la cata. Onde el clerigo que se deue guardar de non fazer yerro con las mugeres, ha menester, de non le ver la cara, nin otra cosa: porque aya de mouer se a errar.

[[23]v] Ley. XXVII. Que dize que todo christiano deue saber el Pater noster, e Aue maria, e el Credo in Deum.

Ave Maria, e el Pater noster, e el Credo in deum, son palabras santas, e de grãd virtud, e conuiene mucho a los christianos que las sepan: por que el Aue maria, son las palabras, cõ q#l angel Gabriel, saludo ala virgen santa Maria, quando nuestro señor Iesu Christo, qui so tomar carne della, e es loor, que le plaze mucho, e a tan gran virtud, que ganã por ella los omes, su merced de santa maria virgen. Otro si en el Pater noster, son las siete peticiones que nuestro señor Iesu Christo dixo a los Christianos, con q# le supiess# pedir merced: e en el Credo in Deum, es la creencia verdadera, dela santa fe catholica, como la deuen creer. E por esta razon, los clerigos que han de confessar, deuen preguntar, ^a a los que se les confiessan, si saben estas cosas, q# en esta ley son dichas, e si dixer# que las nõ saben, deuen gelas mostrar: e conseyar: e mandar que las aprendan.

Ley. XXVIII. Que penitencia, deuen dar, por el pecado mortal.

Doble pena es fallada, por el pe cado mortal, La vna por siempre, e en el otro siglo, a los q# lo non confiessan eneste m#do, pudiendo auer a quien, o que non se arrepienten ^b como deuen. La otra es temporal eneste mundo, que pone aquel a quien se confiessa el pecador, e quando esta temporal, es tan grande, que compla ala emienda del pecador,

compliendola eneste mundo es quito dela otra, que es en el otro: que deuia auer en el purgatorio. ^c E si non es tan grande: o non la puede complir, eneste mundo, conuiene por fuerça, que la compla en el otro, passando por el purgatorio.

Ley. XXIX. Como todo ome puede confessar a otro en peligro de muerte.

ENfermedad auiendo algu no o otra coyta, porque se coy tasse, de tomar penitencia, mas ayna que deuia, o que tenia en la voluntad delo fazer: deue demandar primeramente, por aquel, cuyo parrochano es segund dize en la setena ley ante desta. Pero si aquel non podiesse auer, puede se confessar a otro qualquier, maguer non fuesse missacantano: e si en ninguna manera, clerigo nõ podiesse auer, e fuesse grande la premia: puede se entonce confessar al lego, ^d e maguer el lego nõ aya poder ^e de absolver lo, delos pecados, gana perdon dellos, quanto a lo de dios por el arrepentimiento que a, e por la buena voluntad que tiene consigo, que se confessaria al clerigo, si le pudiesse auer. Pero si despues estorciesse de aquel peligro ^f deue se confessar despues al clerigo, si lo pudiesse auer E tal cõfession, como la que auia fecho, primeramente con el lego, non vale, si non aora de grand coyta, nõ podi#do al fazer, assi como dicho es.

Ley. XXX. Que cada vno deue dezir por si mismo, sus pecados, e nõ por carta, nin por m#sajero.

MEnsajero, ^g nin carta ^h nõ deue ninguno embiar, para confessar por el, sus pecados, mas aquel que faze el pecado, lo deue dezir por su boca, fueras ende, si non sopiesse el lenguaje, de aquel, a quien se deue confessar, o ouiesse en si enfermedad, o otro embargo, porq#[24r] lo nõ pudiesse fazer: ca estonce bien pue de manifestar sus pecados por escrito, o dezir los a otro, que sepa su language ^a, que los diga por el estando delante aq#l, a quien se quiere confessar. E que esto deua ser assi fecho, muestra nos lo nuestro señor Iesu Christo en el euangelio ^b, quando sano los diez gafos, que les dixo: yd, e mostrad vos a los sacerdotes: e en esto se entiende, q# touo por bien, que cada vno fuesse por si a mostrar sus pecados, e nõ vno por otro. E avn se muestra por lo que dixo el apostol Sãtiago ^c que se confessassen los omes, los vnos a los otros, sus pecados.

Ley. XXXI. Como vale alas vezes tanto la buena contricion, como la confeßion, maguer non se confiesse el ome por nõ poder.

FE quiere tanto dezir, ^d como auer ome firme creen cia de la cosa que non sien te, nin vee: esta es todo el fundamento, e la rayz de todo nuestro bien: e ^e es tã buena e tan santa, que non se puede escusar en qualquier de los sacramentos. E maguer que los resciba ome todos, non le tienen pro para saluar se, si non ouiere fe que por ella se saluara. E por#de, tan grãd merced fizo Dios alos pecadores, que quando acaesce que vienen a hora de muerte, e non pueden auer clerigo nin lego a quien se confiessen, auiendo dolor en su coraçon ^f de

sus pecados: e fiandose en la merced de Dios: en esta fe se saluã sin ninguna dub da, para non yr al infierno. E otro si quãdo alguno te quisiere confessar, que fues se mudo, o que ouiesse perdido la fabla por enfermedad, o por ferida, o que nõ sopiesse el language, o de otra manera qualquier, maguer aya clerigo o lego a quien se cõfessasse, pues que lo non pue de dezir por palabra, ha menester que a muestre señales ^g de arrepentimiento. assi como si escriuiesse sus pecados por su mano, o alçasse las manos a Dios, o si se firiesse enlos pechos, o gimiesse, o sospi rasse, o llorasse. Ca si muestra alguna destas señales, o otra semejante dellas, es sal uo, segund nuestra santa fe catholica. E porende non le deuen vedar, ninguno de los sacramentos, nin de los otros bienes de santa eglefia, que gelos non den bien ansi, como si se confessasse por palabra.

Ley. XXXII. Como el que demanda licencia a su Cura, o a su mayoral, para yr se a confesar a otro, deue dar razõ porque lo faze.

Licentia en latin, e otorgamiento en romance, todo es vna cosa ^h. E porque dize en la ley ante desta, que la deue ome demandar a su clerigo, quã do se quiere yr a confessar a otro, touo por bien santa Eglefia de demostrar, en que manera lo deue fazer. E es esta: ca deue mostrar alguna razon derecha, porq# gela aya de otorgar, diziendole que cuy da q# fallara mayor e mejor consejo para su alma: segun el pecado en que esta en el otro a quien quiere yr que enel. Onde si tal razon como esta non mostrare, o otra semejante della, non es tenuto de gela otorgar. Pero el mostrandola, si nõ le quisiere dar el clerigo licencia, puede se querellar del a su mayoral: assi como al arcipreste, o al arcediano, o al obispo. Mas si tanta fuesse la malicia dellos, que[[24]v] non gela quisiessen otorgar, e aquel que la demandasse, ent#diesse, que mejor cõsejo, fallaria en el otro, bien puede yr, sin licencia destos al otro, a quien quiere dezir su confession.

Ley. XXXIII. Por quales razones, puede yr el ome a cõfessarse a otro, sin licencia de su retor.

GVisada cosa es, e derecha, que el que ouiesse caydo, en tal pecado, que tanxiesse a el, e aq#l clerigo, aqui# se deuia confessar: que puede yr a otro a quien se confiesse, maguer su clerigo, no le quisiessse otorgar lic#cia, para fazer lo. Esto seria, ^a como si fuesse muger, aq#lla q# se quisiessse confessar, e ouiesse pecado el clerigo con ella, e se trabajasse aun delo fazer, ^b o si fuesse varon, e le ouiesse acaescido de pecar, con alguna parienta del clerigo: o cõ su barragana, o le ouiesse ferido, o muerto algun pariente, quel tanxesse mucho acerca, de quien entendiesse, quel clerigo recibiria grand pesar: ca por qualquier destas razones sobredichas, o por otra semejante dellas, bien se puede confessar a otro, segund q# de suso dicho es. Pero si alguno, demandasse licencia, maliciosamente, o por engaño, o auiendo verguença, de aquel clerigo, porq# por v#tura, se torno despues, en alguno de aquellos pecados, de que auia tomado penitencia del, o por mal querencia, que ouiesse contra el, non le aui#do el otro merescido porque, o despreciando le teniendo que non auia poder de absolver le: por qualquier destas razones, si demanda licencia, maguer q# gela otorgue el clerigo, faze engaño assi mismo: e porende yerra mucho: ca por ninguna destas razones, non la deue demandar.

Ley. XXXIII. Como todo christiano, se deue cõfessar, a lo menos vna vez en el año, e q# pena meresce el que lo non fiziere..

CHRistiano, nin christiana, non puede ^c ninguno cõplidamen te ser, si despues que fuere de edad, e entendiere bien, e mal, non se cõfessare a su clerigo ^d cada año ^e vna vega da alomenos, diziendole verdaderamen te todos sus pecados, E otro si deue recibir, el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, alomenos vna vegada, en el año por dia de pascua mayor, ^f que es la resurreccion: fueras ende si lo dexasse por consejo de su maestro de penit#cia. Onde q#lquier q# estas cosas non fiziere, assi como dicho es, deue ser echado dela Iglesia, q# nõ oya las oras con los otros fieles Christianos de dios: e quãdo muriere no le deuen soterrar ansi como a Christiano. E porque ninguno nõ se pueda excusar, diziendo que lo non sabia, fagan gelo saber los clerigos, que assi es establescido en santa eglefia. Pero si alguno estuuiere en pecado mortal, conuiene le de trabajar, quanto mas ayna pudiere, ^g de salir del, porque esto pueda complir.

[25r] ***Ley. XXXV. Que pena meresce el clerigo que descubre los pecados que alguno le cõfessare.***

DESCobriendo algun clerigo poridad del Rey: segun diximos en la seg#da Partida ^a, faze grand traycion quanto mas, la que es dicha a Dios, assi como la confession que dizen al clerigo que esta en su lugar: ca este atal faze muchos males e grades. Lo vno que es traydor a Dios, e desobediente a santa Iglesia, e lo al que es aleuoso a su Christiano e de mas, es homiziero, ca mete mal que rencia entre los omes, e da les enxemplo de mal: e faze muy grande falsedad, tolliendo a los omes que nõ siruan a Dios recelando se de confessar se. E avn dizen los santos, de tal como este, que es assi como el falsario que quebranta carta sellada, con sello del señor, o de amigo q# gela diesse, fiandose del en su lealtad. Ca ansi es la confession, como el sello de poridad, que guarda lo que es escrito dentro en la carta, q# lo non pueda ninguno saber. E avn mas lo encarescierõ los santos padres que dixeron, que si mãdassen a algun clerigo, que dicesse en virtud de obediencia ^b lo que sabia de confession de alguno que lo non deue descubrir por esso, nin por otra premia ninguna, que le puedan fazer, ante deue dezir toda via, q# lo non sabe, e dira verdad: ca el nõ lo sabe teni#do lugar de ome mas de Dios: e si porv#tura le matass#, por tal razon, seria martyr porende. Onde qual quier clerigo ^c que descubriesse confession ^d de alguno, que se le confessasse ^e por palabra, nin por señal, nin por otra manera ninguna deue ser depuesto por ende, e encerrado ^f en algun monesterio en que faga penitencia, por toda su vida E esta penitencia touo por bien santa Iglesia, de le dar en lugar de muerte, pues que de otra guisa non le puede matar.

Ley. XXXVI. En que manera vn clerigo deue demandar consejo a otro, sobre razon de algun pecado, que le confessaron que penitencia le de.

Consejo auiedo a deman dar vn clerigo a otro, por mengua de sabiduria, por pecado que le ouiesse[[25]v] alguno dicho en su confession, en razon ^a que penitencia le daria sobre el, to uo por bien ^b santa Eglesia, que lo fiziesse de guisa, quel otro non sopiesse qui# es aquel q# fizo el pecado: e si lo nõ fiziesse assi, deue auer tal pena, como dize la ley ante desta del q# descubriesse la confession. Mas si alguno se confessare a lego ^c por alguna de las razones que de su so diximos, si aquel aqui# fuesse manifestado, lo descubriesse de alg# pecado, de aquellos quel auia confessado, deue recibir tal pena, qual ent# diere que sera guisada seg#d aquel fecho que descubrio.

Ley. XXXVII. Como deue el enfermo primero p#sar de su alma, que de melezinar su cuerpo, e que pena meresce el fisico que de otra, manera lo melezina.

Pensar deue el ome primeramente del alma, que del cuerpo: porque es mas noble ^d e mas preciada. E por ende touo por bien santa Eglesia, q# quã do algun Christiano enfermasse, en manera que demande fisico q# lo melezine, q# la primera cosa que le deue fazer, desde que a el viniere, es esta. Que le deue cõsejar, que piense de su alma, confessandose sus pecados. E despues q# esto ouiere fecho, deue el fisico melezinarle el cuerpo e non ante: ca muchas vegadas acaesce, q# agrauãlas enfermedades a los omes mas afincadamente ^e, e se empeoran por los pecados en q# estan. E que esto assi sea. auemos lo por exemplo de vn enfermo, que sano nuestro señor Iesu Christo, a quien perdono primeramente sus pecados, quando le dixo ^f q# le sanasse, e el res pondiole assi: ve tu carrera, e de aqui adelante non quieras mas pecar, porque te aya de acaescer alg#a cosa peor que esta. E por ende touo por bien santa Eglesia, ^g que ningun fisico Christiano non sea osado, de melezinar al enfermo, a menos de confessar se primeramente: e el que contra esto fiziere, que fuesse echado de la Eglesia: porque faze contra su defendimiento. Otro si, defiende ^h santa Eglesia. So pena de descomunión, q# los fisicos, por saber que ayan de sanar los enfermos, que les non consejen que fagan cosa que sea pecado mortal. E esto, porque las almas son mejores que los cuerpos, e mas preciadas.

Ley. XXXVIII. Porque razon non deuen tardar los omes de fazer penitencia.

REcobran los pecadores sin dubda por la penitencia, la gracia de Dios, que auian perdido por los pecados, mortales que fizieron despues del baptismo: onde por esta razon, e pro tan grã de que viene ende a los omes, se deuen confessar a menudo. Ca toda cosa que trae al ome a amor de su señor, nõ la deue tardar: quanto mas tal como esta que gana por ella el amor de Dios, e mejora su vida, e salua su alma. Ca tan grãde es la su virtud,

e la su merced, que nunca desprecia la penitencia de los pecadores, maguer que ayan fecho muchos pecados e grandes: solamente que la fagan de buena voluntad, e sin engaño. E[26r] por esto todo Christiano deue procurar de la fazer: quando es sano ^a, ca es mas se guro porende del alma, e del cuerpo. E avn sin esto le ha Dios mas que agradecer, porque la fizo en tiempo que pudiera pecar. Ca el que dexa de fazer penitencia, fasta su enfermedad, o fasta que es viejo: mas semeja, que dexã los pecados a el, que non el, a los pecados. E avn ay otra razon porque non deuen los omes tardar de fazer penitencia: porque las en fermedades los aquezan alas vegadas de guisa que los sacan de su memoria, e nõ se pueden confessar como deuiã. E sin todo, esto acaesce muchas vezes, que viene la muerte a tan subita, que nõ la pueden fazer, maguer quieran. Pero como quiera que los omes yerran, quando la tardan, non deuen por esto desesperar, nin dexar de cõfessar: ca mayor es la merced de Dios, que los pecados que los omes fazen, o podrian fazer.

Ley. XXXIX. En q# manera deuen los confessores absolver a los enfermos que se les confiessan: otro si, a los que estan en peligro de muerte.

DEsent#didos ay alg#os clerigos que nõ saben dar re cabdo a los q# se confiessan a ellos, nin absolver los para que ayan salud de sus almas los pecadores, quando son cuytados de grãdes enfermedades, o de otra cosa: porq# estan en peligro de muerte. E por esto les mostro santa Eglesia, cierta manera ^b, porq# lo sopiessen fazer: e mandoles, q# quando alguno fuesse en tal peligro como dicho es: que despues q# ouiesse confessado sus pecados, que le absoluiesse: dizi#dole que por el poder que el tiene de sant Pedro, e de sant Pablo, que le absuelue de todos sus pecados que fizo, si muriere de aquel mal que non vaya por ellos a los infiernos: e las missas e las oraciones, e las limosnas: e todos los otros bienes que por el fizieren, que le otorga, que sean a saluacion de su alma. Pero deue le mandar, que siguaresciere de aquella enfermedad, que vaya a el a rescebir la penitencia que le mandare, o dar gela luego, qual entendiere que sea guisada, que la cumpla quando fuere sa no. Mas si acaesciese, q# a el non podiesse venir, deue le mandar que vaya a otro, e que sele manifieste, como de nuevo, por que en todas guisas aya absoluimiento de sus pecados.

Ley. XL. Delos bienes que los omes fazen estando en pecado mortal, como aprouechan, o non.

CREer faze muchas vegadas a los ornes necedad, que por los bienes que fazen estando en pecado mortal, que pued# ganar parayso por ellos onde los santos padres q# fablaron enesta razõ dixeron que los bienes q# los omes faz# en este mundo: atales y ha dellos que les tie nen pro para ganar parayso: assi como a aquellos q# los fazen nõ estando en pecado mortal. Mas todos los otros q# fazen estando enel, como quier q# non tienen pro para ganar parayso derecham#te, va len e tienen pro: porque les da Dios por ellos, mas delos bienes t#porales ^c e men guales las penas q# aurian eneste m#do ^d e ayudales mas ayna ^e

, para salir del pecado en que estan, e a ganar gualardon de Dios, e de mas acostumbrense^f a fazer buena vida.

Ley. XLI. Quales bienes son amortiguados por el pecado mortal, e se abiuan despues que vienen a penitencia.

MVertos son los bienes que los omes faz# estãdo en pe cado mortal, ca nõ se pueden enellos saluar, para ga narparayso: seg# dize enla ley ante desta Pero si alguno ouiesse fecho limosnas, o otros bienes, nõ estando en pecado mor tal: si despues cayesse enel, amortiguense por el aquellos bienes que ante auia fecho. E seran amortiguados toda via, en quanto durasse el pecado. Pero saliendo del pecado, abiuar se yan^g luego los bienes, porque los fizo antes que pecasse. Porende se deuen todos los Christianos esforçar, quanto mas pudieren, de non estar en pecado mortal, pues que los bienes que entonce fizieren, non les ayudarian a ganar el reyno de Dios.

[[26]v] Ley. XLII. En quantas maneras fazen bien los biuos que tienen pro a los muertos.

ROgar deu# a Dios los que biuen en este siglo, por las almas de los finados: ca por los bienes que aqui fazen por ellas, aliuia les Dios de las penas alos que estan en el infierno^a. E saca los mas ayna del purgatorio, a los que y son e lleua los al parayso: maguer ellos en su vida, non pudiessen complir las penitencias que les dieron. E estos son de quatro maneras^b, assi como sacrificios que fazen los missacantanos: e las oraciones de los santos: e las limosnas^c de los amigos: e los ayunos de los parientes. E por esso fabla santa Egleſia, de stas quatro maneras de bienes: porque a ellos conuienen estos, mas q# otros. E los amigos destas cosas se deu# trabajar por ellos, porq# son mas a pro de los fina dos^d que de las sepulturas altas, e pintadas que les fazen, e de las otras sobejanias, que paresce que son fechas, mas por pareſc#cia de los omes que por pro de los finados: ca como quier que alos buenos non empesce, maguer los sotierren vilmente^e sin las hõrras deste mun do. Otro si, non tienen pro a los malos las vñanias, nin los enterramientos preciados que les fazen:

Ley. XLIII. Como non tiene pro, mas daño en fazer duelo por los finados.

GEntiles fueron omes que ouieron creencias de muchas maneras. E muchos ouo dellos que creyan, q# quando el ome finaua, todo moria, el al ma tambien como el cuerpo. E por esta desesperança en que cayan, cuydando que ningun ome non rcsuscitaria, nin se saluaria: porende despreciaron las al. mas, e non se querian arrepentir, nin fazer penitencia de sus pecados, mas faziã grandes duelos^f, e desaguizados^{lg} por los muertos. Assi que algunos auia que nõ querian comer nin beuer, fasta que mo rian: e otros que se matauan con sus ma nos: e otros que tanto ponian el duelo en el coraçon, que perdian el seso: e los que menos desto fazian, messauan los cabellos, e tajauan los, e desfazian sus caras,

cortando las e rascandolas: e en esta ceguedad, les fazia caer el Diablo, trayendo los a desesperança. Mas nuestro señor, queriendo sacar a los omes deste yerro, defendiolo en la vieja ley, quan do dixo a Moysen, e le mostro que auia parayso, para los que fiziessen bien, e infierno, para dar pena a los malos: e que todos resuscitarian el dia del juyzio. E porende vedo que todos estos duelos, non los fiziessen en la manera q#[27r] las otras gentes lo vsauan fazer, e nin des feassen la figura del ome apuesta que el fiziera. E despues desto, quando vino nuestro señor Iesu Christo, que tiro deste mundo los yerros e las ceguedades, en que los omes biuián. Defendio otrosi en la ley nueva, que nõ fiziessen duelo por los muertos: e esto fue, quãdo resuscito el fijo de la biuda ^a que dixo ^b que non llorassen por el. E otro si, quando resuscito ala fija del Principe de la sinagogo, que mando que echassen de la casa, do yazia muerta, todos los que fazian duelo por ella: e non la quiso ante resucitar: e por esto nos dio a entender, que a el non plazia de los duelos que non se aproucchauan dellos, las almas de los muertos: mas los bienes que fazian por ellos, tenian pro a los vnos e a los otros. E despues los santos padres ^c que ordenaron muchos bienes en santa Iglesia. Establescieron otro si, que non fiziessen duelo por ellos, e vedaron lo muy afincadamente: porque viene dello gran da ño sin pro. E por esso dixo el Apostol sant Pablo ^d, que non se entristeciessen por los que finauan, como fazian las otras gentes que non auian esperança de resurreccion. Ca los que finan, non se pierden, segund la fe catholica: mas son tales como los que passan de vn logar a otro. Que los que faz# bien, van a parayso: e todos los otros, van a pena de purgatorio, o de infierno.

Ley. XLIII. Que pena han segund santa Iglesia, los que fazen duelo por los muertos.

ROmper las caras^[e] por los muertos e desfigurarlas. es cosa que touo santa Iglesia, por muy desaguisada. E por esta razon, algunos santos padres ^[f] pusieron penas señaladas contra aquellos que tales cosas fiziessen, defendiendo que les non diessen los clerigos los sacramentos de santa Iglesia, nin los recibiesen en ella, alas horas fasta que fues sen sanos de las señales que ouiesen fecho en sus caras, e fiziessen penitencia de llo: fueras si gelos ouiesen a dar en gran de enfermedad, o en otra cuyta: porque estouiessen en hora de muerte: ca en tal sazón. nõ los deu# vedar a ningun christiano. Otro si mandaron, que quãdo los clerigos adoxiessen la cruz a casa donde estouiesse el muerto, o en la Iglesia, que non diessen bozes: e si oyessen que dauan gritos, o endechassen, que se tornassen con la cruz, e que non entrassen en la casa. E sin todo esto establescieron, que quando touiessen el muerto en la Iglesia, que non fiziessen ning# ruydo porque dexassen de dezir la missa: ca todos deuen callar alli, e rogar a Dios, e escuchar las oraciones que los clerigos dizen: esto es, porque ninguno non deue estoruar el diuinal officio, mayormente quando dixerén la missa, e consagran el cuerpo e la sangre de nuestro señor Iesu Christo: ca tan noble e tan santa es esta q# todas las otras deuen dexar por ella: e el que contra esto alguna cosa fiziere, deu# lo echar de la Iglesia sin pena ninguna, quier sea clerigo o lego. E avn mandarõ que si en leuandle ala eglesia, o ala huesa, lo fiziessen, que los clerigos dexassen de soterrar lo, fasta q# callassen. E avn touieron por bien, que qualquier que besasse al muerto, ose echasse conel en el le cho, que ayunasse ocho dias a pã e agua e non le rescebiessen en la eglesia por vn mes, e defendieron otro si, q# quando touiessen el finado en la eglesia, que

le non touiessen la cara descubierta: e esto, por que los omes en mirandolo, non se mouiessen a piedad, de manera que ouie# de fazer grand duelo por ellos.

Ley. XLV. De las solturas en quantas maneras las faze santa Iglesia, e a quales aprouechan, e quales non.

Solturas faze santa Iglesia de dos maneras. La vna dan los clerigos^g en las penit#cias a los q# se confiessan a ellos: e la otra dã los arçobispos^h a los q# an menester ayuda para las eglesias fazer, o para cõsagrarlas, o para pu#tes, o para otros bienes: e los perdones q# los o bispos dã, val# a los de cada vn obispado[[27]v] los de su Obispo. Mas non a los de los otros, fueras ende, si gelos otorgasse, el Obispo^a de aquel lugar, do da el perdõ. E los que dan los Arçobispos, val# otro si a todos los de su prouincia^b. Mas los que da el Papa, valen por todo el mundo.^c Pero quãdo alg# arçobispo, o obispo, quisiere dar perdon, non lo deu# dar si non de quarenta dias^d, fueras ende, quando consagran Iglesia: ca pueden dar vn año, e non mas, quier sea vno, o muchos^e. E todos estos perdones q# los Obispos, e los otros perlados mayores dan, ansi valen como ellos los otorgan. Ca en qualquier manera q# ome faga en mienda de sus pecados (segun lo mãda santa Iglesia) es quito dellos: e los q# la Iglesia absuelue, son absueltos. E otro si los que liga, son ligados, por el poder q# nuestro señor Iesu Christo le dio.

Ley. XLVI. Que pro viene a los omes de los perdones que les dan.

Perdones, e solturas muy grãdes, otorga santa Iglesia a los Christianos^f, seg# dize en la ley ante desta. E porque muchos omes dubdã enellos, e non saben el pro^g grande que viene en de, touieron por bien los santos padres, de lo mostrar. E dixeron, que cada vno de los Christianos, cada vez que confiessan sus pecados verdaderamente: e les mandan aquellos a quien se confiessan: en que manera fagan enmienda dellos, quantos dias les otorgan de perdon: a tantos les aliuia, e les mengua de los pecados, nuestro señor Iesu Christo, de aquella penitencia que ha rcscebida, e q# era tenuto de cumplir en este mundo, e en el purgatorio^h. E esto se entiende[28r] delos que vienen en penitencia, quando ellos otorgan los perdones, o lo fazen lo mas ayna que pueden, despues que gelos han otorgado. Ca tan grande fue la piedad, de nuestro señor IESV Christo que ouo de los pecadores, e la merced que les quiso fazer que maguer ellos eneste mundo non pudiessen cumplir las penitencias que non se perdiessen por ende solam#te, que non muriessen en peccado mortal.

Ley. XLVII. Del quarto sacramento que es el sacrificio del cuerpo de nuestro señor Iesu Christo.

Perdona Dios sin dubda a los pecadores Christianos por los sacram#tos que resciben de san ta Iglesia, e avn sin esto les da gracia para fazer bien. Mas entre todos ellos el mayor^a e mas santo, es el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo q# consagran en la missa: ca si los otros sacramentos ayudan al ome a ser saluo, este le da gracia de Dios, e tiene le en buen estado. E por esto muestra santa Iglesia, que cosas deuen guardar los clerigos en la

missa, quando la dixerén, de manera que sea dicha santamente. E por que la mayor fuerza es en la consagración del cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, Ca todas las otras cosas que y cantan e dizen, son por honrra desto, por ende non la puede otro clérigo dezir, si non el que fuere ordenado de missa ^b, segund mada santa Iglesia: e deuen la dezir a horas en horas contadas. Assi como a hora de Tercia ^c, e de Sexta ^d, e de Nona ^e. A hora de Tercia, da deuen de zir en los dias delas fiestas. E ala Sesta, en los dias que lo non son. E a hora de Nona, en la Quaresma, e en la vigilia de los santos, que son de ayunar: e otro si en las quatro temporas, fueras en los Sabados en que dan las ordenes o el baptismo q# fazen en la vigila de Pascua mayor, o de cinquesma: ca en estos dias, maguer seã de ayuno, pueden la missa començar ante hora de Nona: porque es el officio grande que hã de fazer en aquellos dias. E a estas horas deuen tañer la campana, quando la missa quisieren dezir, porque lo sepan en el pueblo, e vengan a oyrla.

Ley. XLVIII. Por que razon dizen la missa en horas señaladas.

Horas ciertas establecieron los santos padres para dezir las missas, e mostraron razones ciertas, porque de uia esto ser. E dixerón que ala tertia la dizen, porque en tal hora pidieron los Iudios a Pilato, que mandasse crucificar a nuestro señor Iesu Christo, e fue entonce açotado. Otro si en tal hora vino el spiritu santo sobre los Apostoles, el dia de cinquesma. E a hora de sesta la dizen, porque entonce fue puesto en la cruz. E a hora de Nona la dizen, porque entonce embio Iesu christo el spiritu, estando en la cruz, e estremeciose la tierra, e escurecio el sol. E otro si, en tal hora estouo con sus discipulos, el dia que subio a los cielos. Pero como quier que[[28]v] estas oras, sean señaladas, para cantar las: bien pueden, dezir otras missas, priuadas, ^a ante destas oras: e despues fasta la nona. E esto, por las labores, que han de fazer, los omes: o por otras priessas que les acaescen, porque non pueden venir, a estas sazones, sobre dichas. E es derecho: q# todo christiano vea cada dia, ^b el cuerpo, de nuestro señor Iesu Christo, seyendo sano, e pudiendolo fazer.

Ley. XLIX. Que non deue dezir el clérigo mas de vna missa en el dia.

Cantar non deue ningun clérigo, mas de vna missa, ^c en el dia, ca bi# auenturado es, el q# vna puede dezir dignamente. Pero el dia de naidad, ^d bien puede, el clérigo, cantar missa tresvegadas. La vna, a media noche. La otra, quando comienza, a aluorescer. ^e La otra a ora de tertia. E esto, non lo establescio, santa Iglesia, sin razon. Ca por la primera ^f missa, que cantan de noche se entiende, el estado de los omes, que fue, ante dela ley, quando todos eran en tiniebla, onde dize la profecia, ^g de aquella missa: que los pueblos, delas gentes, q# andauan en tinieblas, vieron grã luz. E por la segunda, q# dizen a la luz: o al alua, se muestra, el tiempo, en q# eran, los omes, so la ley, q# dio nuestro señor Dios, a Moysen, ca estonce, escomenço, auer conoscencia, de nuestro señor Iesu Christo, por los dichos dela ley, e delos profetas. Pero non complidamente. E en tal significança, dizen la missa, entre el dia, e la noche, e comienza el officio della. Luz resplandescio oy. E por la que dizen, a ora de tertia, se entiende el tiempo de gracia, que es, quando

vino nuestro señor Iesu Christo, en q# fueron, las gentes alumbradas, e luego conocieron, verdaderamente: como era Dios, e ome, e por esso, comienza, el oficio, dela missa, niño nos es nascido: e fijo nos es dado.

Ley. L. Por quantas razones pueden los clerigos dezir dos missas en vn dia.

DEzir puede el clerigo, dos missas, ^h en vn dia, por otras razones, sin las q# diximos # la ley ãte desta. Esto seria, ⁱ como si despues q# la missa fuesse dicha, muriesse alguno: q# ouiesse de soterrar, o si le acaesciesse, q# ouiesse de fazer aniuersario, ^k o dezir missa, de requiem por los muertos. O si despues q# ouiesse dicho la missa, del dia ^l sobreuiniessse, algun ome hõrrado, q# la quisiesse oyr, assi como rey: o obispo, o otro perlado: o alg# rico ome señor detierra. ^m O si nõ ouiesse sagrado, Corpus dñi, para comulgar, los enfermos, porq# nõ muriesse algu no, sin comuniõ. O si nouios, ⁿ quisiess# fazer sus bodas: e nõ ouiesse otro clerigo q# los velasse. Por q#lquier destas razones, puede el clerigo, dezir dos missas, en vn dia. Pero si enla primera cõsumio, aq#l vino, q# echã sobre los dedos, ^o quãdo los laua, despues q# a recibido, el Corpus dñi nõ puede dezir, despues la seg#da missa. Esto es, porq# nõ seria ya ayuno: ca por re cibir la hostia, e elvino q# es el cuerpo, e sã gre de Iesu Christo, quãdo es cõsagrado nõ se desayuna el ome, e esto es, porque nõ es comer del cuerpo, ^p mas del alma. E otro si, el que cãtare missa, non la deue dezir solo, ^q ante deue auer consigo, vn compañero, alomenos, que le ayude.

[29r] Ley. LI. Como non deuen dexar los omes las missas del dia por las priuadas.

EStablescido fue en santa Eglesia por los santos padres, que el clerigo non diga mas de vna missa, si nõ en dias contados, e por razones ciertas, se gund dicho es enla ley ante desta: e aque lla deue ser del dia ^a. Assi como si fuesse domingo, o quatro temporas, o quaresma, o otro dia, q# aya proprio oficio de esse, deue dezir la missa, #er sea fiesta, #er non. E por esto reprehende santa eglesia a algunos q# por su voluntad ^b tien# por mejor de oyr otras, q# estas sobre dichas. Assi como de la Trinidad, o de Santispi ritus, o algunas otras, porq# yerran e enti# den lo mal, peusando q# es mejor de oyr estas missas q# las otras q# son establescidas por los santos padres. E nõ solam#te repreh#de santa eglesia a estos tales q# an por cost#bre de oyr estas missas, mas a# alos q# quier# cada dia oyr el euãgelio ^c de In principio erat verb#. pensando q# an mejoría de oyr este euãgelio ante q# otro.

Ley. LII. Quantas cosas son menester en el sacramento de nuestro señor Iesu Christo.

COnsagrar non deue el clerigo el cuerpo de nuestro señor IESV Christo, quãdo dixere la missa, a menos, de auer estas tres cosas ^d pan, e vino, e agua. E este pan, a que llaman

Hostia, deue ser fecho de farina de trigo ^e, amasada tan solamente con agua ^f, sin leuadura ^g, e sin otro mezclamiento ninguno ^h: e deue lo fazer el clerigo muy limpiamente. E non deue poner vino solo en el caliz, mas con agua, e amos los deue y mezclar. ⁱ E esto es ^k, porque salio del costado de nuestro señor Iesu Christo, quando le dieron con la lança, sangre, e agua. E deue mas poner del vino ^l, que del agua. E este pan muda se verdaderamente ^m, en el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo: e el vino, e el agua, en su sangre, por el poder de Dios, e por las palabras santas que dize el clerigo, que dixo nuestro señor Iesu Christo, en el dia santo del jueves de la cena, quando tomo el pan e el vino, e dixo a los Apostoles: este, es mi cuerpo, e la mi sangre, e q#n do estas palabras dize el clerigo, deue alçar la hostia, que la vea el pueblo. E estõce deuen todos fincar los hinojos ⁿ e alçar las manos a Dios, e dezir assi. Adoro te Iesu Christo, e bendigo el tu santo no me, porque redemiste el mundo, por el tu cuerpo, e por la tu sangre. O pueden dezir otra oracion, de aquellas que suelen dezir en aquella sazón.

[[29]v] Ley. LIII. Porque razon deuen de ayuntar el agua e el vino en el caliz.

Vino, e agua, deue el clerigo mezclar, en el caliz, quãdo quiere cõ sagrar, el cuerpo, de nr#o señor Iesu chr#o, e esto es, por tal razón. Ca por el vino, entiende santa egleſia, la sangre de nr#o señor Iesu Chr#o, e por el agua, enti#de el pueblo, delos chr#ianos. Onde ay#tada el agua con el vino, enti#dese, ^a q# se ay#ta, el pueblo, delos fieles, chr#ianos a el # cre#cia. E por esta razón, nõ deue fazer el clerigo, este sacram#to, a menos de vino e agua. Ca si le fiziesse cõ el vino, e non mezclasſe, y el agua, entender seya, q# era nr#o señor apartado, del su pueblo: o si el agua sola, sin el vino: com#çaria, el pueblo delos chr#ianos, a apartarse del. E por esso, deu# fazer, el sacrificio, cõ agua, e cõ vino. Onde el clerigo, q# tal apartami#to, como este fiziesse, faria muy grãd yerro. E por#de, nõ deue ser osado, de sacrificar despues el cuerpo, e la sangre, de nr#o señor Iesu Christo, a menos, de fazer, ante grãd penit#cia, de aq#l yerro, que fizo.

Ley. LIIII. Aqui dize por quien fue primero establecido este sacrificio, e # q# via, e por q# palabras.

Iesu Christo, nr#o verdadero Dios, e ome, quando quiso re cebir, muerte por saluar el m# do, estableſcio, este sacrificio. Primeram#te, por si mismo. el jueves san to, dela cena, ^b quãdo ceno cõ sus discipulos: e tomo el pan: e el vino, enlas manos: e dixoles assi. Este es el mi cuerpo, e la mi sangre, q# por vos sera traydo, esto fazed en mi rem#brãça, e porende, lo vso despues la egleſia, de fazer, cada dia, por auer los omes perdõ de sus pecados, q# fazen continuam#te. E aun sin estas palabras, q# dixo el, en aq#l dia, auia dicho ante, ^c a sus discipulos. Yo soy el pan biuo, q# desc#di del cielo, e el q# comiere deste pan, beuira, por si#pre, e el pan que yo da re, es mi carne, por la vida del mundo.

Ley. LV. Por que razon faze el clerigo la hostia tres partes despues que es sagrada.

Faze tres partes el clerigo dela hostia, despues que es cōsagra da. E las dos dellas, tiene en las manos: e la tercera, echa enla sangre, que consagro, E delas dos, que tiene en las manos. La vna es, ^d por dar gracias a Dios, por los que son en el parayso. La otra por rogarle, por los que son, en el purgatorio. La tercera, que meta enla sangre, es por rogarle, por los que son eneste siglo q# les perdone Dios sus pecados.

Ley. LVI. De quales metales deuen ser fechos los Calices para fazer el sacrificio.

CAlices, son llamados, vasos cō que fazen el sacrificio, del cuerpo de nuestro señor Iesu Christo. E como quier, que en el comienço, dela fe, vsaron los santos padres, a fazer lo, en vaso de madero, e de vidro, despues non lo tuuo por bien santa eglesia, que sacrificassen enellos, por estas razones. Porque el caliz de madero non es tan cerrado, como el otro de metal, e entra se enel, aquello que y meten, e porende q# daria enel, alguna parte, dela sangre de Iesu Christo, por quel clerigo nō la podria consumir complidamente, como deuia. Nin otro si non se podria bi# lauar sin que fincasse y alguna cosa. E aun tuuo por bien santa Eglesia, que nō lo fiziessen en vaso de vidro, porq# es flaco, e quebranta se ligeramente: e poder seya verter, delo q# en el estuuiesse. E por desuiar estos peligros, fue establescido, que non fiziessen el sacrificio, si non en calices de oro, o de plata, ^e e esto, por hō tra, de nuestro señor Iesu Christo, e de su santo cuerpo, e por apostura, de santa Eglesia: Pero enlas Eglesias pobres, que non podiessen auer tales calices, como estos, bien los pueden auer de estaño. ^f E de ningun otro metal, nō se pueden, nin deuen fazer, si non de alguno destos tres metales sobre dichos. Ca si los fiziessen de fierro, orinescer seyan ayna, e non se podrian bien lauar. Nin los deuen fazer de cobre, nin de alābre, porque son metales que los que vsan con ellos a beuer dan les voluntad de vomitar, lo que deue ser mucho guardado, que non acaezca, al que recibe, el cuerpo, e la sangre, de nuestro señor Iesu Christo. Nin los deuen otro si fazen de plomo, porque es ne gro en si e tiñe siempre, e non se puede bien alimpiar.

Ley. LVII. Deque deuen ser fechos los corporales.

COrporales, son dichos, aq#l os paños blācos, q# ponen sobre el caliz, con q# lo cubren, quādo faze el clerigo el sacramento, del Corpus Domini. E[30r] estos non deuen ser de sirgo, nin de paño tinto, mas de paño de lino ^a puro, e blanco. E esto fazen en significança: por que nuestro señor Iesu Christo fue enbuelto en paños de lino, quando le metieron en el sepulchro, que se entiende porel caliz. E por el ara, se enti#de la cruz en que fue puesto. Pero estos corporales que diximos, deue los el obispo bendezir, antes que digan la missa con ellos.

Ley. LVIII. Que cosa es missa, porque razones es ansi llamada.

Llamada es Missa el oficio que fazen los clerigos quã do consagran el cuerpo, e la sangre de nuestro señor Iesu Christo. E Missa tanto quier dezir como cosa embiada ^b e esto por quatro razones. La vna, porq# el pueblo embia al clerigo que ruegue a Dios por el. La se g#da, porque verdaderam#te Dios embia y sus Angeles que resciban las oraciones del pueblo. La tercera, porq# Dios padre embio su fijo en este mundo por q# rescibiesse carne en santa Maria, e nos redimiesse, de que fazen remembrança sobre el altar. La quarta, porq# Iesu Christo fue embiado deste mundo al padre, por rogar le por el linage de los omes q# lo perdonasse. E porende dize el clerigo en fin de la missa. Ite missa est, que quiere tanto dezir ^c como yd vos fieles Christianos, que la hostia es embiada a los cie los: e fazed buenas obras, porque merez cays yr alla quando finaredes.

Ley. LIX. En quantas maneras se acaba la missa.

ACabase la Missa en vna destas tres maneras, diciendo el clerigo en la fin della. Ite missa est: o benedicamus domino ^d o Requiescant in pace. E esto non es sin razon. Caen los dias de las fiestas, en quecantan. Te Deum laudamus e Gloria in excelsis Deo: e Alleluya, deu# dezir. Ite missa est. E el clerigo q#ndo esto dixere, deue se tornar al pueblo: e todos los que estouieren en la Eglesia, deuen responder, Deo gracias. E en los dias q# non son de fiestas deuen dezir, Benedicamus domino: e los clerigos e los del pueblo deuen responder, Deo gracias. Epor esto se entiende la bendicion que dio nuestro señor Iesu Christo a sus discipulos, quando subio a los cielos: e la q# dara el dia del juyzio a los buenos, quan do les dira. Venid benditos, e recebid el reyno de mi padre, que vos esta aparejado dende el comienço del mundo. E la tercera manera en que se acaba la missa, es quando la cantan de Requiem, por las almas delos finados, e dize el clerigo enla fin della, Requiescât in pace: q# quie re tanto dezir como fuelguen en paz: e deuen respõder los otros, Amen. E por cada vna destas tres maneras sobredichas: en que se acaba la missa, se enti#de que el clerigo manda a los que estan en la eglesia, que se pueden yr, e los que se ante van ^e que esto sea dicho, yerran en fazer lo, e deue gelo afrontar su perlado, o su clerigo, fueras ende si ouie#s# ya oydo otra missa, o si lo fiziessen por alguna cosa que non pudiessen escusar.

Ley. LX. En que manera deuen llevar los clerigos el corpus Domini a los enfermos.

CONsagrado deuen tener toda via los clerigos el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, para comulgar los enfermos, o los otros q# lo ouie#ssen menester: e pues q# enlas leyes ante desta, mostramos q# cosas ha menester para cõsagrarlo, touo por bien santa Eglesia otro si demostrar, como lo deu# guardar. E mãdo q# quãdo lo quisiessen guardar, q#l tomassen muy humildosam#te, e cõ grãde hõrra: e lo pusiessen ^f en logar limpio e apartado, e q# fuesse cerrado con llaue: de guisa que lo non pudiessen tomar para fazer ning# enemiga ^g con el. Otro si mando, que la chrisma ^h fuesse guardada dessa misma manera, e los clerigos que lo assi non guardassen, que fuessen vedados por tres meses ⁱ de oficio e

beneficio. E si por ventura, por su culpa, non lo guardando bien, acaesciesse algun yerro en estas cosas, deue le poner su perlado mayor pena: segund viere que es razon.

Ley. LXI. Como deuen los clerigos tener guardado el corpus Domini para los enfermos.

[[30]v] ENfermo seyendo alguno, que quiera comulgar, deue lo embiar dezir al clerigo missa cantano, que le lleue el Corpus domini, e el clerigo deue lo llevar, el mismo: ^a e si el non lo podiere llevar por enfermedad, o por otra premia que aya grande, puede lo embiar al enfermo con vn Euangelistero, ^b e non cõ otro varõ nin muger, ^c e quãdo lo quisiere llevar, deue se vestir su fobrepelliz muy limpia, e leuarlo honrradamente, e con grand temor ante sus pechos, ^d cubierto con paño limpio, e deue fazer leuar ante si, candela encendida, por dar a entender, que aquella Hostia que lleua, es lumbre verdadera, e durable. E otro si deue llevar cruz, e agua bendita, e vna campanilla tañiendo, porque entiendan los omes, que se deuen humillar a dios en sus coraçones, e crezca la fe enellos. E esta manera es en que deu# ve nir, fasta q# llegu# al enfermo, e despues q# ouieren comulgado al enfermo deue tornar ^e a la Iglesia, e poner el mismo el caliz, o la Custodia en q# lleua el Corpus dñi, e non lo deue dar a otro q# lo lleue.

Ley. LXII. Como se deuen humillar los Christianos al Corpus Christi, quando lo lleuan a los enfermos.

PVnar deu# los Christianos, de servir a nuestro señor Iesu christo de voluntad, e de fecho, e esto non lo pueden fazer cumplidamente, si non lo temieren, e non lo honrraren en quantas maneras pudieren. E porende tuno por bien santa Iglesia, que assi como los christianos, deuen fincar los hinojos, a rogar muy humildosamente, quãdo alçan el Corpus Christi enla Iglesia, que de essa misma guisa lo fiziessen, quãdo lo lleuassen fuera ^f dela iglesia, para comulgar algun enfermo. E de mas desto nos don Alfonso ^g rey, por honrra del cuerpo, de nr#o señor Iesu Chr#o mandamos, q# los chr#ianos que se encõtraren cõ el, q# vayan conel alomenos fasta en cabo dela calle do le fallaren, e esso mismo deuen fazer, los otros que estuuiere# enla calle: fasta q# llegue el clerigo, ala casa do es aquel a quien van a comulgar. E si algunos vinieren caualgando, deuen desc#der delas bestias ^h e si tal lugar fue re en que non lo puedan fazer, deuen se tirar dela carrera, porque pueda el clerigo passar por la calle sin embargo ningu no. Ca si los omes que se topassen con el Rey temporal, que fuesse por algun lugar a pie, desc#derian a el por fazer le hõrra, quanto mas lo deuen fazer, a nuestro señor Iesu Christo, que es Rey sobre todos los Reyes, e señor delos cielos, e dela tierra. Pero si fuesse tal el lugar, que ninguna destas cosas sobredichas, puedan fazer, deuen lo mostrar en otra manera qualquier, e fazer reuer#cia, e humildad, la mayor que podieren onde todo Christiano, que esto non fiziesse, erraria mucho cõtra dios, e la fe: e daria mal enxemplo de si, e caeria en culpa, porque meresceria gran pena ⁱ si le fuesse prouado.

Ley. LXIII. Como deuen fazer los Iudios e los moros quãdo se encontraren cõ el Corpus dñi.

A Caesce alas vegadas, q# los Iudios, e los Moros se encuentran cõ el Corpus do mini, quando lo lleuan para comulgar a algun enfermo, segun dize en la ley ante desta, e porende dezimos, ^k que qualquier dellos: o otro que non fuesse de nuestra ley: o nõ la creyesse, que se encontrare cõ el Corpus Christi, que fara bi# si se quisier humillar, assi como faz# los Christianos: porque esta es verdadera fe, e non otra. Mas si esto nõ quisieren fazer, mandamos, que se tuelga dela calle por que pueda el clerigo passar por ella, desembargadamente: e qualquier que assi lo non fiziere, desque le fuere prouando, deue el judgador de aquel lugar do acaesciere, meter, lo en la carcel, e que este y fasta tercero dia, e si la otra vez fiziesse contra esto, mandamos que le doble la pena: e que yaga y seys dias, & si por esso non se escarmentare, e fiziere contra esto. La tercera, mandamos quel prendan, e quel adugã ante el Rey que le de la pena qual entendiere sobre tal fecho, Pero si el Rey fuere tan lueñe del lugar, que esto non pueden fazer, fagan lo bien recabdar, al que esto fiziere, fasta que gelo fagan saber, por que le de aquella pena que meresce, e esto mandamos por dos razones. La vna porque los Iudios, e los Moros non puedan dezir q# les faz# mal a tuerto en nuestro señorío. La otra porque los juezes, o los q# ouiesen esta justicia, de cumplir enellos, nõ se mouiessen a fazer les mal, por cobdicia de auer lo suyo, o por plazer que ouiesen, de fazer les mal en los cuerpos, por[31r] razon de la malquerencia, que han contra ellos. E esta pena sobredicha non se entiende, si non de aquellos Moros e Iudios que son moradores en los logares de nuestro señorío. Mas si fuessen estraños, que viniessen de otra parte, e non sopiessen desto, non tenemos por bien que caygan enella. Ca non merescen pe na, fueras ende si alguno de ellos fuesse sabidor, e fiziesse contra ello maliciosamente.

Ley. LXIIII. Como los Clerigos deuen tener las Eglesias limpias, e todas las otras cosas que son menester para seruir a Dios.

L Impias e apuestas deuen tener los clerigos las Eglesias ^a, e todas las otras cosas que son menester para seruir a Dios en ellas, assi como los calices, e las cruces, e las otras vestimentas con que diz# las horas, e todos los otros paños que ponen por apostar los altares e las paredes. Ca pues el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo se consagra en ella, guisado es que todas las cosas que ha menester, para seruicio della, que sean muy limpias e muy apuestas. E estas vestimentas de paño que son menester para seruir la Eglesia, non las deuen dar los clerigos a los ornes que vsen dellas en otras cosas ^b vanas, e quando las vestim#tasque fueren benditas, fueren menester de se lauar, los diaconos ^c con los otros menores de la Eglesia lo deuen fazer, e los corporales deuen lauar los prestes ^d, en bacines muy limpios, e sean toda via guardados para esto ^e, e non los metan a otro seruicio ninguno: e quando estos paños fueren euegecidos, o rotos, de guisa que non sean guisados para vsar dellos, deu# los quemar ^f, e non los deu# vender, nin dar, nin meter en otros vsos que sean a seruicio de los omes. Ca lo q# es dado para seruir a Dios, non deue ser tornado despues a otro seruicio. E esto deue ser guardado, porq# non se ensañe Dios contra el

pueblo, e non le de mantenimiento: assi como contescio al Rey Baltasar ^g, que tomo los vasos, e las otras cosas del templo de Hierusalem, e se seruio dellas como non deuia: e destruyo le porende nuestro señor Dios, e metio su reyno en poder de sus enemigos.

Ley. LXV. De las reliquias de los santos, como deuen ser honrradas e guardadas.

ORnamentos llaman aquellas cosas preciadas que tiene santa Eglesia apuestas, e honrradas, assi como dixo la ley ante desta. Pero aquello a que mayor honrra y fazen (el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo a fuera) son las reliquias delos santos, cuyos cuerpos fueron canonizados: que quiere dezir tanto, como otorgados por santos. E esto non puede otro fazer, si non la santa Eglesia de Roma ^h e sobre todas las otras reliquias, son mas de guardar las de nuestro señor Iesu Christo, e las de su madre santa Maria. E todas estas reliquias deuen tener en logar limpio, e mucho honrrado: e deuen ser muy honrradas, e muy guardadas con cerradara ⁱ, de tal manera que non las pueda ninguno furtar, nin tomar, para auer las, nin de otra guisa, sin plazer de aquellos que las tienen en guarda. E non las han de sacar de aquellos logares en que estouieren, por cobdicia de ganar algo conellas, nin las vender. Ca las santas cosas non las puede ninguno auer por precio, e porende nõ pueden ser vendidas: pues que por ellas non pueden dar colas que tanto valan. E como quier que en las cosas temporales, tanto vale la cosa como lo porque es vendida, esto non es en las spirituales: onde qualquier que las vendiesse, pecaria mortalmente, e faria simonia ^k.

Ley. LXVI. Como deuen ser prouados, e muy esmerados los que otorga el Apostolico por santos.

Santo tanto quiere dezir, como cosa afirmada ^l en bien: e esta afirmança se entiende señaladamente, por la fe que ouieron, e por las buenas obras que fizieron en ella, porque se allegaron a firme estado de gloria, que non se puede mudar. Ca los omes que tales fueren en su vida, merescen ser llamados Santos, despues de su muerte. Pero ninguno non puede auer este nome, sin otorgamiento de la Eglesia de Roma ^m. Ca el Apostolico ⁿ deue mandar saber primeramente de que vi-[[31]v]da ^a fue el que quisiere otorgar por santo, si sufrio por amor de Dios muchos trabajos: e si biuio en castidad, e fizo otras buenas obras: e deue saber si era de buena fama en aquella tierra, donde moraua, e si era manso e omildoso, e sin mal ca en tales como estos, embia Dios su gracia. Otro si deue preguntar, si fue perseguido por amor de Dios, e por amparar la fe: e avn deue saber, si fizo milagros ^b en su vida, e despues de su muerte, e quales fueron. E quando todas estas cosas e otras semejantes dellas sopiere ciertamente del pueblo, el Apostolico otorgue gelo por santo ome, cõ cõsejo delos Cardenales ^c, e faga lo saber cõcejeram#te a los perlados, e a los otros omes buenos que y fuer#, porq# sean ende testigos. E deue establecer la fiesta con horas, e mandar la escriuir en el martiolo, e a tal como este llamãlo santo canonizado.

Ley. LXVII. Que departimiento ay en las cosas que se fazen por natura, o por miraglo.

Natura es fechora de Dios, e el es el señor e el fazedor della. Onde todo lo q# pue de ser fecho por natura, faze Dios, e de mas otras cosas a que non cumple el poder de la natura: ca la natura non puede dexar, nin desuiarse de obrar, segund la orden ^d cierta que puso Dios porq# obrasse, assi como fazer noche, e dia, e frio, e calentura: e otro si, q# los ti#pos ño recudã a sus sazones, seg#d el mouimi#to cierto del cielo, e delas estrellas, en qui# puso Dios virtud e poder de ordenar la natura. Nin puede fazer otro si, q# lo pesado ño descida, e q# lo liuiano ño suba. E por esso dixo Aristoteles, que la Natura ño se faze a obrar # cõtrario ^e: e esto quiere tanto dezir, como que si#pre guarda vna manera, e orden cierta, por que obra. E otro si, non puede fazer algo de nada, mas todo lo que se faze por ella, conuiene que se faga de alguna cosa: assi como de vn elemento, e de otro, o de todos los quatro elem#tos, de que se engendran todas las cosas naturales e cõpuestas. Mas Dios faze todo esto, e pue de mas fazer cõtra este ordenami#to, assi como fazer q# el sol, q# nasce en Ori#te: e va a Ocid#te, q# se torne a Oriente por aquella misma carrera ante q# se ponga, se gund fizo por ruego de Ezechias, quan do torno el sol quinze grados atras. E avn puede fazer eclipsi quando el sol e la luna han oposicion, assi como fue el dia dela passion ^f de Iesu Christo. E puede fazer del muerto biuo, e del q# nunca vido, q# vea, assi como quãdo resuscito ^g a Lazaro, e fizo ver al q# nascio ciego ^h. E otrosi puede fazer todas las cosas de nada assi como fizo el m#do, e los angeles, e los cielos, e las estrellas q# non fueron fechas de elementos, nin de otra manera, e faze cada dia las almas de entendimi#to, que son en los omes: e este poder es apartadamente de Dios: e quando obra por el, alo que faze dizen le miraglo, porque quando acaesce, es cosa marauillosa a los omes, e alas gentes: e esto es, porque las gentes veen cada dia los fechos dela Natura: e porende quando alguna cosa faze contra ella, marauilla se donde viene: [32r] e mayormente, quando acaesce pocas vezes ^a. Ca estonce han se de marauillar como de cosa nueva e estraña, e desta fablo el sabio e con razon, dixo. Miraglo es cosa que veemos, mas non sabemos onde viene: e esto se entiende quanto al pueblo comunamente. Mas los sabios e los entendidos bien entienden, que la cosa que non puede fazer natura, nin artificio del ome que del poder de Dios viene tan solamente, e non de otro.

Ley. LXVIII. Quantas cosas son menester en el miraglo para ser verdadero.

Miraglo tanto quiere dezir, como obra de Dios marauillosa que es sobre la natura vsada de cada dia: e porende acaesce pocas vezes, e para ser te nido por verdadero, ha menester q# aya en el quatro cosas ^b. La primera, que ven ga porel poder de Dios, e non por arte ^c. La segunda, que el miraglo sea cõtra natura ^d. Ca de otra guisa non se marauillarian los omes del. La tercera, que ven ga por merescimiento de santidad ^e, e de bondad que aya en si aquel, por quien Dios lo faze. La quarta, que aquel miraglo acaesca, sobre cosa que sea sobre cõfirmacion de la fe ^f.

Ley. LXIX. Del quinto sacramento, que es la vncion postrera que fazen a los enfermos.

DOliente seyendo alguno, de enfermedad que le agrauiasse, porque ouiessea desesperar de su vida, deuen lo vngir con olio bendito, a q# llaman olio de los enfermos ^g, porque los vngen con el, en la enfermedad, quando quieren morir. E llaman en Latin a este sacramento, Extrema vinctio: que quiere tanto dezir, como el postrimero vngimiento: porque la resciben todos los Christianos en la fin de su vida. E esta mando fazer el Apostol Santiago ^h, e que la fiziessen missacantanos ⁱ, segund dize la su Epistola: Si alguno en fermare entre vos, faga venir el Preste de la Eglesia, que ore sobre el, vngiendolo con olio, en nome de Dios. E esta vncion le deue fazer en siete lugares del cuerpo: en los ojos, e en las orejas, e en las narizes, e en la boca, e en las manos, e en los pies, e en los lomos de los varones: e alas mugeres ^k, en los ombligos: diziendo aquellas palabras que sue len dezir a este oficio. E por esto lo fazen en estos logares, porque son los miembros cõ que mas pecan los omes.

Ley. LXX. En que dize que todos Christianos deuen rescebir la vncion, e quantos bienes ganã por ella.

POdiendo auer todo Christiano el sacramento de la vncion, que fazen a los en fermos, segund dize en la ley ante desta, deue lo rescebir, e non se deuen escusar que lo non tomen: ca si lo fiziessen despreciando lo ^l, farian pecado mortal, de que non se podrian saluar. E por esta vncion, ganan tres bienes ^m aquellos que la resciben. El primero, que les da Dios mayor gracia, para te mer le, e para arrepentirse de los males q# fizieron. El segundo, que les m#gua sus pecados, ca tuelleles todos aquellos que llaman veniales, segund se demuestra de suso en las leyes ⁿ que fablan en esta razon. El tercero, que los aliuia de la enfermedad. Ca les da esfuerço para non temer la muerte: e conforta los, porque sanen mas ayna.

Ley. LXXI. A quales non deuen dar el sacramento de la vncion.

[[32]v] LOco llaman a todo ome, o muger q# aya perdido el se so, e esto es en dos maneras. Ca algunos ay que n# ca lo ouieron, e otros que lo ouieron, e perdieron lo por enfermedad, o por feri da, o por otra ocasion, onde qualquier q# ala hora de su fin, fuere caydo en tal locura ^a, non le deuen dar el sacram#to de la vncion. Ca el que nunca vuo seso, nõ pudo fazer pecado: e porende nõ ha me nester este sacramento. Pero si aquel que perdio el seso, demanda esta vncion ante que lo perdiesse, deue le ser dada. Esso mismo deu# fazer, si cobrar el seso despues que lo perdio, e la demandare. E de zimos que si algun niño ^b viniesse en en fermedad ante de tiempo, q# pudiesse pe car, q# non lo deu# vngir por aquella misma razon que diximos del loco.

Ley. LXXII. Del sexto sacramento que es la orden de la clerezia: e del seteno que es sacramento que los omes resciben de su voluntad.

Complidamente es dicho en las leyes sobredichas, segun santa egleſia muestra de los cinco sacramentos, de q# fezim#s menci#n en el comienço de ste titulo. Mas porq# del sexto sacramento que es en la orden dela clerezia es dicho en el primero, e en el segundo titulo, que son despues deste, que fabla delos perla dos de santa egleſia, e de los otros clerigos. E otro si del seteno sacramento que es de los Casamientos, se muestra en el quarto libro de los desposorios, e de los matrimonios: porende nõ touimos por bien dezir aqui dellos, porque non doblassemos las razones. Pero el que quisier saber las cosas que pertenesca a estos dos sacramentos en los logares de suso nombrados, las fallara complidamente.

Ley. LXXIII. Que pena merescen los que non creen, o niegan los sacram#tos de santa egleſia.

Merescen sofrir grand pena los Christianos, que non quieren creer: o q# niegan los sacramentos de santa Egleſia, de que fablamos en las leyes de ste titulo. Ca pues q# han nome de Christianos, deuen lo ser en la fe, e en las obras e porende qualquier Christiano q# estos sacramentos non creyese, assi como san ta Egleſia mãda, deue rescebir la pena q# es puesta contra los herejes ^c de que fablamos en la setena Partida deste libro.

Titulo. V. Delos perlados de santa Egleſia, que han de mostrar la fe, e dar los sacram#tos.

Fablado auemos en los dos titulos ante deste, de la fe, e de los sacramentos de santa Egleſia, como los deu# los omes recebir, seg#d lo ordenar#n los san tos Padres, mas agora q#remos dezir en este de las personas q# les deu# fazer ent# der la fe: e deuen dar los sacram#tos. E estos son los perlados de santa Egleſia, q# la han de mostrar ^d, e de predicar, segun el ordenamiento de la ley de nuestro se#or Iesu Christo: e que son tenudos de castigar ^e los omes de los pecados que fazen. E por ende queremos aqui mostrar, porque han assi nome. E porque conuiene que ouiessem el logar que tienen: e que poder han en santa Egleſia: e como deu# ser elegidos, o postulados, e quales deuen ser en si mismos: e que cosas han de fazer por razon de sus oficios e quales non: e en que cosas pueden dis pensar con aquellos que los han de obedescer. E en que casos: e en quales non. E q# mayoria h#n los vnos perlados sobre los otros. E sobre todo como deuen ser h#rrados e guardados. E primeramente començaremos en el Apostolico, porq# es mayor. E de si hablaremos de todos los otros de cadavno por ord# seg#son.

Ley. I. Que quiere dezir Obispo, o Perlado, e q# logares tienen los Obispos en santa Iglesia.

Perlado tanto quiere dezir como adelantado en santa egleſia: e deſtos ſon los mas hõrrados los obispos ^f que maguer ha Papa, e Patriarchas, e[33r] Arçobispos e primados, ſegun dize adelante: pero todos eſtos ſon Obispos, co mo quier que ayan los nomes departidos. E obispo, tanto quiere dezir, como guardador ^a. Ca ſin dubda ellos ſon pueſtos para guardar la fe catholica, por que tienen logar de los Apõſtoles ^b: e han aquel poder miſmo que nueſtro ſe ñor IESV Chriſto dio a los Apõſtoles, quando les dixo. Quanto ligardes en la tierra, ſera ligado en el cielo: e quanto abſoluiſdes en la tierra, ſera abſuelto en el cielo. E porende ſon aſſi como pilares en ſanta Egleſia ſobre que ſe ſufre la fe: ca ellos ſon tenudos mas que otros perlados, de predicar ^c e demõſtrar la a las gentes, e defender la por razon, a los herejes ^d, e a todos aquellos que la quieren contrallar: e por eſſo les dixo ^e, Vosotros ſoyſ la luz del mundo. Ca aſſi como la luz alumbra e faze ver a los que eſtan en tiniebla: aſſi la predicacion demuestra, e faze entender la verdad a los que la non ſaben. E avn les dixo otra palabra, Vos ſoyſ ſal de la tierra. Ca aſſi como la ſal ^f da mejor ſabor a las co ſar, a que la meten, e las guarda que ſe non dañen, nin ſe fagan en ellas gusanos, e ſi los falla fechos mata los. Otro ſi, las palabras de Dios dan a los omes ſabor de amarle, e de guardar ſe de fazer mal, e matan, que non dexan criar los herejes, e aquellos que quieren dañar la Egleſia. E por eſte poder que dio Dios a los Apõſtoles en que les moſtro tan grande amor que les dixo, ^g que non eran ya ſieruos mas amigos: e que non eran hueſpedes, nin a venedizos ^h mas ante eran de ſu caſa, como aquellos a quien dio poder de ſaber las poridades de ſus fechos: e por eſſo les dixo ⁱ, A vos eſ dado poder de conoſcer, e de entender complidamente las fuerças de las palabras de Dios. E porende deuemos tener a los Obispos por ſantos, e obedecer los, e honrrar los, como aquellos que tienen logar de los Apõſtoles.

Ley. II. Porque conuino que fueſſe Apõſtolico.

Conuino por derecha razon que quando nueſtro ſeñor Ieſu Chriſto ſubio alos cielos que ſant Pedro a quien auia dado la majoria de los Apõſtoles, e el poder ^k de abſoluer, e de ligar, que fincaſſe en logar del, para guardar ſus mandamientos, e para fazer alos omes, que vſaſſen dellos. E magner la fe que nos el dio, eſ muy ſanta e muy noble en ſi: pero tanta eſ la flaqueza de la natura de los omes en ſi, que ſi non ouieſſe, quien los guiaſſe, e moſtraſſe la carrera della, podrian errar de manera, que la bondad de la fe, non les ternia pro. Onde por eſta razon, finco ſant Pedro en ſu logar: e deſpues que el murio, fue menester ^l que ouieſſe otros, que touieſſen ſus vezes, de manera, que ſiempre ouieſſe vno, en que fincaſſe ſu poder, e eſte eſ aquel, a quien llagan Apõſtolico, o Papa.

Ley. III. Qua honrra e que poder ha el apostolico, mas que los otros Obispos.

[[33]v] **A**postolico de Roma, Obispo es ^a tambi# como vno de los otros, assi como dicho es en la tercera ley ante desta. Pero nos queremos aqui mostrar, porq# es assi llamado: e que honrra, e que poder ha mas q# los otros: e poren de dezimos q# apostolico tãto quiere dezir como aquel q# tiene logar del apostol E como quier q# los otros obispos sean en logar delos apostoles ^b, assi como dicho es: pero porq# este tiene señaladam#te logar de sant Pedro, aqui# Dios adelã to sobre todos los apostoles: por esso llamã a este apostolico ^c, e ño a los otros, ca maguer nuestro señor Iesu Christo dixo alos apostoles ^d, que les faria ser pescado res delos omes, e q# echassen sus redes en la mar: q# quiere tanto dezir, como q# les faria prender los pecadores, con predica cion, e q# los sacarian de los pecados con ella, ansi como los pescadores sacan de la mar los pescados con la red. Con todo esso, a sant Pedro mando señaladam#te, que los guiasse alo alto ^e, en q# se muestra que le dio adelãtami#to sobre los otros. E fue grand derecho en adelantar lo: ca el mismo se adelanto en la lealtad, quãdo dixo ^f a Iesu Christo: tu eres Christo fijo de Dios biuo. E por esso respõdio: tu eres Pedro, q# quier tanto dezir como firme en creencia: porq# creyo sin ninguna dubda, e otorgo q# era fijo de Dios. Otro si, a el dixo, tu seras llamado Cephas: que quier tãto dezir como cabeça: ca ansi co mo la cabeça es sobre todos los otros mi#bros, assi. S. Pedro fue sobretodoslos apostoles, e por esso es llamado cabdillo dellos. E por#de el apostolico tiene el lo gar de sant Pedro, e es cabeça de todos los obispos, assi como sant Pedro, lo fue de todos los apostoles. E como quier q# cada vn obispo t#ga logar de nuestro se ñor Iesu Christo, e sea vicario del, sobre aquellos que son dados en su obispado para auer poder de ligar, e de absolver: el Apostolico es vicario señaladam# te de Iesu Christo en todo el mundo ^g.

Ley. IIII. Que quier dezir Papa.

Papa ^h ha nome otro si el Apostolico, q# quiere tanto dezir en Griego ⁱ, como padre de padres. E esto es, porq# todos los Obispos son llamados padres spiritualm#te: e el sobre todos: e por esso le llaman assi. Ca bien como el poder que es sobre todas las cosas del m#do, se ayunta e se afirma en Dios, e del le resciben. Otro si, el poder q# han los perlados de santa Eglesia, se ayunta, e se afirma en el Papa, e del les viene ^k. E por esso conuino, q# estos dos no mes Papa, e Apostolico se ayuntassen en vna persona q# fuesse cabeça de todos los otros perlados, assi como dicho es. Onde por todas estas razones deue el Apostolico ser mucho hõrrado ^l e guardado como aquel q# es padre de las almas, e se ñor, e mantenedor dela fe. E por esto, to dos los Christianos del m#do q#ndo vien# a el, besan le el pie ^m. Onde q#lquier q# dixesse, afirmãdo como qui# lo cree q# el Papa non ha estos poderes q# auemos dicho aqui: o q# ño es cabeça de santa Eglesia, sin q# es descomulgado ⁿ, deue auer tal pena porello, como hereje conocido.

Ley. V. Que mayorias ha el Apostolico sobre los otros Obispos.

MAyoria ha el Papa sobre los otros perlados, en poder, e en fecho: ca el los puede deponer^[ol], cada que fizieren porque, e despues tor narlos ^p, si quisiere en aquel estado, en que ante eran. E otro si, puede cambiar ^q el obispo, o electo confirmado de vna Iglesia a otra. E si alg# Obispo, o electo que ouiesse confirmacion, quisiesse de xar ^r el obispado ensu vida, nõ lo puede fazer sin mandado del Apostolico. E otrosi el puede sacar ^s a qualquier obispo[34r] si quisiere de poder de su arçobispo: o de su patriarcha: o de su primado, o el ab bad de poder del Arçobispo, o de otro su mayoral. E otro si, el puede tornar los clerigos ^a que desordenar# sus obispos en aquel estado en que ante estauan. E aun a otra gran mayoria, que si en su priuilegio alguna dubda viniere, que otro ninguno, non la pueda espaladinar, ^b si non el mismo. E otro si. el puede mudar vn obispo de vn lugar a otro. E fazer de vn obispado dos, o de dos vno, ^c auiendo alguna razõ guisada, porq# lo deua fazer, q# fuesse a pro de aquella tierra, o por ruego delos Reyes. E el a poder, de fazer, q# obedezca vn obispo a otro, ^d e de fazer lo de nuevo, ^e en lugar que nunca lo ouo, cel puede otro si absolver laspromis siones que los omes fizieren, para yr a Ierusalem, ^f o a otras romerias, ^g mãdãdo les que fagã otros bienes, ^h en lugar de aquello. E a poder otro si, de soltar las juras, ⁱ que los omes fiziessen, por que non caygan, en perjuro por ellas, que sea a daño de sus almas. E aun puede dispensar, con los fijos delos clerigos, ^k e con los delos otros omes, que non son de bendicion, ^l e con los moços ^m que non son de edad, que puedan recebir ordenes sagradas, e auer beneficios, e dignidades, en santa Iglesia. E el puede fazer concilio general, ⁿ quãdo quifiere, en que an de ser, todos los Obispos, e los otros perlados. E aun puede llamar, a los principes dela tierra, que vayan, o embien, a los que fueren conuenibles para yr, sobre cosa que tanga, a amparamiento dela fe, o acrescentamiento della, E el a poder otro si de fazer establescimientos, e decretos, ^o a honrra dela Iglesia, e a pro dela Christiandad, enlas cosas spirituales, ^p e deuen ser tenudos, de los guardar, todos los Christianos. E puede, toller a los clerigos, si quisiere los beneficios e los derechos ^q que ouieren enlas Iglesias. E poderio a de dar, e prometer, por su carta, qualquier dignidad, o beneficio, de[[34]v] santa Iglesia, ante que muera ^a nin lo dexa, aquel que lo touiere. E el puede absolver a los que otros descomulgaren ^b, e ninguno non puede absolver al que el ouiesse descomulgado ^c, fueras ende sil fiziesse por su mandado, o si acaesciesse, que el descomulgado estouiesse a hora de muerte ^d: ca estonce puede le absolver q#lquier clerigo. Otro si, quan do el Papa embia alguna su carta, a algu no, en que le da poder, que iudgue alg# pleyto: si aquel descomulgare alguno porque non quiera obedescer su juyzio si aquel estouiere descomulgado, fasta vn año dende en adelante, nõ lo puede ninguno absolver, si nõ el Apostolico ^e, o a quien el mandare, e del juyzio que el diere, non se puede ninguno alçar ^f. E otrosi non puede ninguno librar los pley tos delas alçadas ^g que los homes fizier# al Papa, si non el mismo, o quien el mandare, nin los que el mandasse oyr ^h a algunos por su palabra, o por su carta: e despues q# lo ouiessen oydo, q# gelo em biass# a dezir ⁱ: nin otro si nõ a poder nin gun perlado, de oyr el pleyto sobre que nasciesse alguna dubda de que aquellos que lo oyeron, lo embiaren

a dezir al Papa. Otro si, aquel quel ordenare ^k de Epistola, non lo puede otro ninguno ordenar de Euangelio, o dende arriba fueras ende si lo fiziesse alguno por su mandado. E solamente el ha poderio de dar el pallio ^l a los patriarchas, e a los primados, e a los Arçobispos, que non han mayores sobre si. E otro si, el puede dispensar, que resciba ordenes sagradas, con aquel que ouiesse auido dos mugeres ^m virgines de bendicion, o vna biuda. E otro si, quando algun clerigo, que fuesse ordenado de Epistola, o dende arriba, si casare con biuda, lo que non[35r] puede fazer con derecho: el Papa puede dispensar conel ^a, q# torne alas ordenes q# ante auia, e q# pueda rescebir mayores. E avn el puede dispensar con los clerigos, de qual orden quier que ayan, para que puedan auer muchos beneficios, ^b maguer sean de aquellos que han cura de las almas. E el puede dispensar con vn clerigo, q# aya dos dignidades, o dos per sonajes, o mas. E avn el puede tener pallio ^c, cada que dixere missa ^d, lo que non pueden fazer los otrosperlados, maguer lo ayan, si non en tiempos cõtados, e en logares ciertos, seg# les da poder el apostolico, por su priuilegio. E otro si, el pue de ordenar de epistola el dia del domingo, ^e e enlas otras fiestas grãdes, lo q# nõ pueden fazer otros perlados, si nõ es en dias señalados. E si el Papa fabla con algun descomulgado, sabiendo q# lo era, e le embiasse carta de saludes, auiendo voluntad q# sea absuelto, maguer enla carta non lo diga, es lo solamente ^f, por la palabra quel dixo, o porlas saludes q# le embio enla carta: e esto non puede otro per lado fazer. E otro si encada pleyto de san ta egleſia se pueden alçar luego, primera mente al Papa ^g, dexando en medio todos los otros perlados. E avn mas puede fazer, q# si alg#d clerigo seyendo descomulgado, rescibiere orden sagrada, o dixerelas oras, vsando de su oficio, como fazia ante de la descomulgacion, que le puede el absoluer ^h, o quien el mãdare, e non otro ninguno. E si el apostolico, fiziere cardenal, legado, o otroqualquier, embiãdolo en su mãdado: e le diesse poder general, en todas las cosas que el pudiesse fazer si señaladam#te ⁱ non nõbrasse alguna de aquellas cosas, que dichas son de suso, en que ha mayoria el Papa, sobre los otros obispos, non la puede fazer: e si la fiziere, non valdra. E otrosi, los pleytos mayores ^k, que acaescieren en santa egleſia, a el los deuen embiar, que los libre assi como quando viniessse alguna dubda, sobre los articulos de la fe, o algunos otros pleytos grãdes. E el solo puede dispensar con los cleri. gos, qne fiziessen simonia ^l, dando alguna cosa a su obispo porque los ordene.

Ley. VI. Sobre que cosa nunca vso dispensar el Papa, con los clerigos.

NVnca fue vsado ^m en santa egleſia, que el Papa dispen salle con aq#llos clerigos q# caen en pecado de heregia si estando enel, se ordenarõ ⁿ de aquella orden que ante auian recebido: nin con los q# se fazen baptizar dos vezes ⁿ a sabi# das: nin con aquellos q# rescib# ordenes de obispos herejes: ^o por desfazer la fe ca tholica: nin con los que dan algo ^p al obispo q# los ordene, como quier q# en la ley ante desta diga, que lo puede fazer si quisiere: nin otro si non vso dispensar cõ los que fazen homozillo de su grado ^q.

Ley. VII. Como se deue fazer la eleciõ del Papa.

[[35]v] SAntamente deue ser fecha la cleciõ del Papa, tan bien como de otro obispo, ca maguer el aya todos estos poderes, e las mayorias que dichas aue mos por el lugar que tiene spiritual, por esso non le puede auer, aquel que el Papa quisiere, o eligiere en su vida, ^a mas aquel que los Cardenales ^b escoger# des pues que el fuere muerto. Pero si en la elecion del Papa acaesciere desacuerdo, assi que la vna partida delos Cardenales eligen vno, e la otra otro, segund manda el derecho de santa eglesia, aquel deuen todos los Christianos tener por apostolico que eligieren las dos partes, ^c de los Cardenales. Mas si la eglesia ^d acordasse a fazer la de otra manera, assi lo deuemos todos los Christianos guardar, como ella lo fiziere, ca este es fecho que le pertenesce solamente por que es spiritual.

Ley. VIII. Como deue ser honrrado el apostolico, e guardado.

HOnrrando los Christianos al Apostolico honrran a le su Christo cuyo vicario es. Otro si honrran a todos los Apostoles, e señaladam#te a sant Pedro, que fue el mayor dellos, de que tiene lugar, e aun honrran toda la Christiandad cuya cabeça es, como ordenador e man tenedor dela fe, e quien a el deshonorrasse a todos estos que diximos deshonorria. Porende todos los Christianos le deuen honrrar ^e e amar, en estas tres maneras, de voluntad, e en dicho, e en fecho. E la primera que es de voluntad, que crean que es cabeça del Christianismo, e enseñador dela fe de nuestro Señor lesu Christo, porque se saluan los Christianos obedesciendo sus mandamientos. La segunda que es por palabra, que le deuen honrrar llamando le Padre san to, ^f e Señor. La tercera que es en fecho, es que quando algunos vinier# a el que le besen el pie, e que le honrran en todas cosas mas que a otro ome.

Ley. IX. Que quiere dezir patriarcha e primado e por que conuino que fuesse: e que lugar tiene.

Patriarcha tanto quier dezir como cabdillo de los padres, ^g que se entiende por los arçobispos, e por los obispos, ca pater en latin tanto es, como padre, e archas en griego, tãto quiere dezir, como principe q# es cabdillo en nuestro lenguaje, esto se acuerda con lo que dixo el profeta Daud. ^h Constitues eos principes super omnem terram. Que quiere dezir, como fazer los es cabdillos sobre toda la tierra, que assi lo son los perlados en las cosas spirituales. E primado ⁱ tanto quier dezir, como primero, despues del papa, ^k e esta mis-[36r]ma dignidad ^a tiene que el Patriarcha, como quiera que los nomes sean departidos: e conuiene en todas maneras que fucssen Patriarchas, e primados q# touiessen lugar del Apostolico en sus Patriarchados, porque el Papa es vna persona sola, e non podria cumplir todo lo que le conuiene de fazer, por razon de su oficio.

Ley. X. Que poder tiene el Patriarcha, e el primado sobre los Arçobispos de su prouincia.

Poderio grãde ha el Patriarcha sobre todos los Arçobispos ^b de todo su Patriarchado: ca el es juez ordinario ^c para poder los emplazar ante si, e fazer derecho a querella que faga vn Arçobispo de otro, o faziendolo otro ome qualquier de alguno dellos. Otro si, ha poder de examinar la elecion que dellos fizicr# en concordia, si es fecha como deue, o non, e despues confirmarla ^d, si fue re buena, e desfazerla, si fuere mala: e si despues quel elegido fuere confirmado por Arçobispo, non quisiere demandar la cõsagracion fasta tres meses ^e, deue per der la dignidad. E puede el Patriarcha proueer ala Eglesia con consejo del Papa, si non ouiere el elegido escusa derecha ^f, porq# tardo tanto ti#po. E si dos fue ren elegidos, e ouier# pleyto sobre la elecion, puede lo oyr, e librar por sentencia e puede consagrar al que fallare q# es elegido como deue, si fuere atal, como manda el derecho. Otro si, quando non elegieren ^g fasta tres meses cumplidos, despues de la muerte de su Arçobispo, puede el Patriarcha proueer aquella vegada la Eglesia del Arçobispo: porque los electores fueron negligentes, en non querer elegir fasta aquel tiempo. E a vn ha mayor poder: ca si costumbre es de su Eglesia que los Arçobispos tan solamente puedan dar los beneficios que vacaren en ella, si el Arçobispo, e el Cabildo en vno non los dieren fasta seys meses ^h cumplidos, que el Patriarcha los pueda dar. E avn quando acaesciesse que algun Arçobispo fuesse disfama do, e viniere la infamia ante el puede el Patriarcha fazer inquisicion: e de aquello que fallare, embiar lo a dezir al Papa que faga y lo que fazer deue de derecho ca en tal fecho, como este, non puede otro dar juyzio, si non el Apostolico ⁱ. Otro si dezimos, que despues que el Patriarcha fuere consagrado, e ouiere rescebido el pallio, puede llamar los Arçobispos a Concilio ^k, para auer consejo conellos sobre ordenamiento de su Patriarchado. Pero como quier que aya poder sobre los Arçobispos que son[[36]v] so el: no lo a sobre los obispos ^a que son sujetos a los arçobispos, fueras ende en ocho cosas q# son puestas enla ley que se sigue despues desta. E esso mismo que diximos del patriarchado, se enti#de del primado por que son amos vna dignidad, assi como sobredicho es.

Ley. XI. En que casos an poder los patriarchas e los primados sobre los obispos que son en las prouincias delos arçobispados q# son so ellos.

Ocho cosas ^b son en que an poderio los patriarchas, e los primados, sobre los obispos de las prouincias de sus arçobispados que son so ellos. La primera es, si algun obispo a pleyto ante su arçobispo, e se agrauiare en alguna cosa: ca se puede alçar ^c al patriarcha, o al primado que es mayor de aquel arçobispo. La segunda ^d es quã do el cabildo de alguna eglesia demãda al patriarcha, o al primado despues de muerte de su arçobispo, q# ordene algunas cosas en su eglesia, o enla prouincia de aq#llas q# pertenescen de ordenar aq#l arçobispo finado, q# auia poder sobre ellos: ca estonce puede lo fazer. E la tercera es, quando el apostolico da priuille gio ^e al patriarcha, o al primado, q# pueda fazer, o

establesce[n] n[un]cas cosas sin aquellas en que a poder de derecho comunal en las prouincias de aquellos arçobispados, sobre que a Señorío, o si ellos o los que fuerō ante dellos lo ganarō porvso, o por costumbre de muy luengo tiempo segund manda el derecho. E la quarta ^f es, quando el arçobispo faze concilio general cō sus obispos: ca si dubda acaesce entre ellos sobre algun fecho, q[ue] deuen demandar consejo al patriarcha, o al primado, el puede establesce[r], o mandar sobre aquella dubda como sea. E la quinta ^g es, que si el patriarcha, o primado sopiere que el arçobispo non a cuydado, de castigar, e fazer emendar los yerros, que acaesc[en] en su prouincia, que lo puede el fazer. E la sexta ^h es, que si alg[un] obispo, o otro se querellare al patriarcha, o al primado de su arçobispo que sea de aquella prouincia que el deue ser juez de aquella querella, assi como dize en la ley ante desta. E la septima ⁱ es, que si alguno se querellare al primado, o al patriarcha, diziendo que el su arçobispo lo descomulgara, a sin razō, e el le embiare a dezir que lo absuelva, si non lo quisiere fazer por su mandado, quel mismo lo puede absoluer, e despues que fuer absuelto deue mandar le que vaya ante el arçobispo, e que le faga emienda de aquello por que lo descomulgo, si non lo quisiere emendar puede le tornar de cabo la descomunión. E la octaua ^k es, que si el arçobispo mandare alguna cosa, que nō sea derecha manifestamente contra el obispo, o contra otro qualquier, contra quien aya poder, e aquel sintiendo se por agraiado, se alçare al Papa, e ante que faga el alçada viniere al patriarcha, o al primado, e se querellare de aquello de que se tiene por agraiado, bien puede embiar su carta, a aquel arçobispo, en que el diga que se al ço con derecho, e fasta que el alçada se li bre, que non faga, nueuamente, ninguna cosa, contra aquel que se alço.

Ley. XII. Quantas son las eglesias en que ay patriarchas: e que mayorias an las vnas sobre las otras.

[37r] ANtiguamente quatro ^a fueron las Eglesias, en que ouo Patriarchas. La primera fue Constantinopla. La segunda, Alexandria. La tercera, Antiochia. La quarta, Hierusalem. Pero otras dos ^b ay que son Patriarchadas. La vna de Aquileya. La otra de grādessen Mas las quatro que son primeramente, han mejoría en dos cosas ^c mas que las otras. La primera es, que qualquier de los Patriarchas destas quatro Eglesias, puede dar pallio a sus Arçobispos, despues que ellos fueren consagrados, e lo ouieren ellos rescebido del Papa. La otra es, que pueden traer cruz ante si, por do quier que vayan, fueras en la cibdad de Roma, o en otro lugar qualquier en q[ue] fuesse el Apostolico, o algun Cardenal, a quien diesse su poder, e le mandasse que traxesse las señales honrradas, que dio el Emperador Constantino ^d, a sant Syluestre Papa, assi como los paños bermejos, o el palafren blanco ^e, o la tienda que tiene sobre si. Mas los otros dos que se llaman Patriarchas ^f de las Eglesias sobredichas non han poder de fazer estas cosas, fueras si el apostolico las otorgasse a alguno dellos señaladamente, por su preuilejo.

Ley. XIII. Que cosas pueden fazer los Patriarchas, e los primados en sus prouincias.

PRimado, e Patriarcha, cada vno de estos puede fazer en su Patriarchadgo ^g, se ñaladamente estas cosas assi como consagrar Eglesias, e fazer Altar de nueuo en ellas. E pueden bendezir Calices, e consagrar las aras, e fazer crisma el Iueues de la Cena, e rescebir en la Eglesia, esse mismo dia a los que fizieren penitencia solenne. E pueden otrosi confirmar con crisma, quando qui sieren, a los que fueren baptizados: e ordenar a los clerigos en las quatro temporas, que son dias de ayuno. E en los Sabados ^h destas quatro temporas, puede fazer ordenes, e nõ otro tiempo, fueras en el Sabado de Lazaro, e en el dia de la Vigilia de la Resurrecion, o en las mañanas delos Domingos ⁱ destos seys Sabados, acaesciendo algun embargo ^k al Patriarcha, que fiziesse las ordenes, por que las non pudiesse acabar en aquel Sabado, assi como por muchedumbre de clerigos, o non se sintiendo sano, o por otra razon conueniente. Pero esto deue fazer, non se desayunando el Patriarcha, nin aquellos a quien ordena, fasta otro dia que sean las ordenes acabadas. Otro si, han poder de soltar a los clerigos de sus patriarchados, quando quisieren yr a morar a otras partes, e dar les ende sus cartas. E pueden otro si judgar a sus clerigos: e a los legos, sobre las cosas que pertenescen a juyzio de santa Eglesia. E pueden descomulgar, matãdo candelas ^l, e tañiendo campanas, lo que non deuen fazer otros clerigos, si non ellos, o los Arçobispos, o Obispos. E en el lugar donde non aya mas de vna Eglesia, pueden fazer dos ^m, entendien do que lo han menester por muchedumbre del pueblo, partiendo los parrochanos en ellas. E puede fazer[[37]v] de dos Eglesias vna ^a veyendo que es menester, porque son pobres, e ayuntar todos los parrochanos en ella. E pueden fazer que vna Eglesia obedezca a otra ^b. E pueden fazer Eglesias nueuamente ^c. Pero estas quatro cosas non deuen fazer, si non ouiere razon derecha, por que: mas toda via quando lo fizieren, deue ser fecho con plazer de aquellos ^d, a quien atañe el pro, o el daño de aquellos logares, segund es dicho en el titulo que fabla del derecho del patronadgo. E pueden perdonar a los que cayeren en pecado de heregia, ^e e dar les penitencia, segund que manda santa Eglesia. E avn pueden fazer posturas, con pena de descomunion, sobre aquellos que han poder. E estas cosas señaladas, e otras muchas ^f pueden fazer cada vno de los Patriarchas, e de los primados, en sus patriarchados ^g.

Ley. XIII. Que cosas pueden fazer los Patriarchas e primados fuera de sus patriarchados.

VEstimentas ^h de santa eglesia, e corporales ⁱ, cruces, ca lices, e campanas, pueden bendezir los Patriarchas, e los primados. E avn consagrar aras ^k, tãbien en las prouincias de los otros ^l, como en las suyas. Mas ninguna de las cosas que dize en la ley ante desta, non deue fazer ninguno, si non ensu patriarchadgo, fueras ende si lo fiziesse con voluntad del perlado de aquel lugar, o de alguno otro que touiesse susvezes. E estas cosas que son dichas en esta ley que deuen ser benditas, puede las el Patriarcha, e el primado bendezir en la eglesia, e avn en su posada, o en otro lugar, que sea cõuenible para tales cosas fazer.

Pero esto non deue ser fecho caualgando, nin andando, mas seyendo o estando en pie: e puede lo fazer en qualquier dia. E otro si quando alguna tierra fuesse conquerida de nueuo, de aquellas en que ouo antiguamente obispados, o otra qualquier, en que lo non ouiesse auido el Patriarcha, o el primado que se acertasse y por ruego del Rey, o de aquel señor q# la cõq#ria, bien puede ^m consagrar e b#dezir, e ordenar, e recõciliar las eglesias o fazer las de nueuo, e fazer todas estas cosas q# auemos dicho. Pero nõ gana por todo esso mayor derecho en tales eglesias coestas, de que ante auia si non gelo da el Apostolico despues.

Ley. XV. Que quiere dezir Arçobispo, e porque conuino que fuesse, e que poder ha, e que logar tiene.

ARçobispo ⁿ tãto #er dezir, como cabdillo de los obispos, e bien assi como el Patriarcha e el primado, hãpo der sobre los Arçobispos, q# son en su pa-[38r]triarchado, e en las tierras que a ellos pertenescen, segund dize desuso, en essa manera misma lo hã los Arçobispos sobre los obispos ^a que son en las sus prouincias, e en essas mismas cosas. Mas como quier que ayã poder sobre los obispos, en la manera que dicha es, non lo han por esso en los que obedescen a los obispos ^b, fueras en aquellas cosas ciertas, q# lo han los Patriarchas, en los obispos, que son sufraganeos delos Arçobispos, que son de sus patriarchados, seg#d es dicho. E essas mismas cosas q# ha poder el Patriarcha de fazer en su patriarchado, esso mismo puede fazer el Arçobispo en su prouincia e en essa guisa q# de suso es dicha ^c. Eporq# el Patriarcha, o el primado, es vna persona, e nõ podrian c#plir lo q# han de fazer en su prouincia, por razon de su oficio. Porende cõuino q# ouiesse arçobispos que touiessen sus logares, en las cosas que ellos non podrian c#plir.

Ley. XVI. Que quiere dezir Obispo, e que logar tiene, e q#ue poder ha, e porque conuino que fuesse.

OBispo tanto quiere dezir, como sobre entendiente ^d esto es, porquel ha de ent# der sobre todos los de su obispado, en guardar las almas. E ha poder sobre los clerigos de su obispado, # lo t#poral, e en lo spiritual: e sobre los legos, en las cosas sp#ales. E puede fazer to das las cosas ^e, que faze el Arçobispo, fue ras que non deue tener el pallio ^f, como el, si non gelo ouiesse otorgado el Papa por su preuilegio. E otro si, non puede fazer Concilio como el arçobispo. Mas ha poder de fazer Synodo ^g, que quier tanto dezir, como ayuntamiento, vna vez en el año, con los abades ^h, e Piores e clerigos de su obispado: e porque el arçobispo nõ podria fazer todo lo q# pertenesce a su oficio, porque es vn ome solo, porende conuino que ouiesse obispos, que touiessen su logar, e lo escusassen ca da vno en su obispado, en las cosas que el non pudiesse cumplir.

Ley. XVII. En que manera deuen ser elegidos todos estos perlados sobredichos.

ELecion en latin, tâto quier dezir en romance, como escogimiento, e porende manda santa Iglesia, que los perlados sean escogidos con grand femencia ⁱ, como aquellos que han de tener logar de los Apostoles ^k en la tierra. E la manera de como los deuen escoger, es esta. Que quando vacare alguna Iglesia: que quiere tanto dezir, como fincar sin perlado, que el Dean, e los Canonigos ^l que en ella se acertassen deuen ayuntarse, e llamar a los otros sus[[38]v] compañeros que fueren en la prouincia o en el reyno, segund que fuere costumbre ^a de aquella Iglesia, que vengan al dia que les señalaren a fazer la elecion. E el tiempo en que la deuen fazer es, desde el dia que finare el perlado, fasta tres meses ^b al mas tardar: e si en este tiempo non la fiziessen, pierden ellos el poder aquella vez, e gana lo el perlado mayor, que es mas cercano, a quien son tenudos de obedescer por derecho. E el dia que ouieren de entrar para fazer la elecion, deuen antes cantar missa ^c de Santi spiritus, que Dios los enderesce a fazer lo mejor: e deuen despues entrar en su Ca bildo, e fazer su eleciõ, en vna destas tres maneras ^d. Ala primera dellas llaman Scrutinio. Ala segunda, Compromisso. Ala tercera, Spiritu santo.

Ley. XVIII. Que derecho ouieron los Reyes de España en fecho de las elecciones de los perlados, e porque razones.

ANTigua costumbre ^e fue de España, e duro toda via, e dura oy dia ^f, q# quãdo fina el obispo de algun lugar, q# lo faz# saber el Dean e los Canonigos al Rey, por sus mensageros dela Iglesia, cõ carta del Dean e del Cabildo, como es fi nado su perlado, e que le piden por merced, que le plega q# ellos puedan fazer su elecion desembargadam#te, e que le encomiendan los bienes de la Iglesia, e el Rey deue gelo otorgar, e embiar los[39r] recabdar ^a, e despues que la elecion ouieren fecho, presenten le el elegido, e el mande le entregar ^b aquello que rescibio. E esta mayoria e honrra han los reyes de España, por tres razones ^c. La primera, por que ganaron las tierras de los Moros, e fizieron las Mezquitas Iglesias: e echaron de y el nome de Mahoma: e metieron y el nome de nuestro señor IESV Christo. La segunda, porque las fundaron de nuevo, en logares donde nunca las ouo. La tercera, por que las dotaron: e de mas, les fizieron mucho bien: e por esso han derecho los Reyes, de les rogar los Cabildos en fecho de las elecciones, e ellos de caber su ruego.

Ley XIX. En que manera se faze la elecion por scrutinio.

SCRutinio llaman en latin a la primera elecion q# quiere tanto dezir, como escudriñamiento, e esta se faze de esta guisa ^d. Escogen tres omes buenos del Cabildo, en que acuerden todos: e estos tres deuen preguntar assi mismos ante ^e: de guisa, que los dos pregunten al vno, en quien consiente que sea Obispo ^f, fasta que cada vno aya dicho su voluntad. E estos otro si deuen preguntar apartadamente, a cada vno de los del Cabildo, quien quiere que sea Obispo: e estonce deue cada vno dellos escreuir con su mano ^g,

e mostrar su voluntad qual quiere: e si el non sopiere escreuir, bien lo puede fazer otro por su ruego, que sea vno de aquellos que le preguntaren: e quando este escodriñamiento ouieren fecho, deuen leer aquel escripto en el Cabildo, e si fallaren que todos acuerdan en vna persona, deuen mãdar a vno de si mismos que elija por si, e por todos los otros: e si desacordaren, porq# la vna partida dellos consi#t# en vno, e la otra partida dellos en otro hã de mirar enqual cõsienten los mas ^h, e si fuer atal que lo pueda ser cõ derecho deuen dar su poder al vno dellos q# lo elija por todos ⁱ a aquellos q# consentieron en el segund que desuso es dicho: e la ele cion q# desta guisa fuer fecha, deue valer.

Ley. XX. En que manera se faze la elecion que llaman Compromisso.

Compromisso llaman en Latin ala segunda manera de elegir: q# quiere tanto dezir como pro metimiento de auenencia. E esto se faze, quando el Cabildo se acuerda en vno, o en tres, o en mas, ^k e les dan su poder, prometiendo que aquel que ellos eligieren, que lo tomaran por Obispo, o en quien acordaren todos, o la mayor parte dellos. Pero estos despues que fueren acordados en aquel que quieren elegir: deuen dar su poder al vno dellos que le elija ^l por si, e por todos los otros, segund dize la ley ante desta. E la elecion que assi fuere fecha, deue valer bien como la otra del scrutinio.

[[39]v] Ley. XXI. Como se faze la elecion que se dize de spiritu santo.

Spiritu santo es tan noble cosa, e tã santa, que el acuer da, e ayunta en vno las voluntades departidas delos omes. E por esta razon, la tercera manera de elegir es llamada elecion de spiritu santo, E esta se faze quando entran en su cabildo para fazer la eleciõ, e fablãdo en ella alguno nombrasse ^a persona señaladam#te, que tiene que seria bien de ser elegida, e nombrandola, se acuerdan los otros con el, o acordãdo todos en vno, asso ora como a vna boz: e esta elecion tienen por mas noble que las otras: por que non ay otro mouedor de las voluntades delos omes, si non solam#te el spiritu santo, porque non ha menester ninguna de las dos maneras sobredichas de scrutinio, nin de compromisso. E en q#l quier manera que acaezca, que se acuerden todos en vno, dando persona cierta de si mismos que elija en boz de si, e de todo el cabildo, aquel en quien se acuerdan, es por gracia de Sancti spiritus: e va le la elecion que assi es fecha, e la que se fiziesse de otra manera, fuera de estas tres ^b que son dichas, non valdria. Otrosi touo por bien santa Eglesia, que las ele ciones que se han de fazer de los perlados menores ^c, quier sean religiosos, o se glares, que se fagan en alguna destas tres maneras que dichas son.

Ley. XXII. Quales cosas deu# auer en si los que ouieren de ser elegidos en Obispos: o en alguno delos otros perlados mayores q# de suso diximos.

ELegir non deu# para obispo, nin para otro perlado, de los mayores que de suso son dichos, ome q# non sea letrado. Pero por non auer en si grãd letradura, non pueden desechar lo, solo que sea letrado ^d comunalmente, de guisa que cumpla el oficio ^e que ha de fazer. Otro si non deuen elegir ome que non sea de edad de treynta años ^f cumplidos nin el q# nõ fuesse fijo de muger velada ^g o que fuesse descomulgado, o de vedado ^h por santa Iglesia, o entredicho ⁱ, o que non guardasse el entredicho ^k. Pero esto se entiende si lo fuesse en el tiempo de la elecion: ca si ante lo ouiesse seydo, e aquella sazón fuesse quito ^l, non le empesceria. Nin pueden otro si elegir Obispo nin electo cõsagrado de otra Iglesia ^m, nin a lego ⁿ ninguno, nin a clerigo que non aya orden de Epistola ^o alome nos, nin a hereje ^p, nin al que ouiesse metido algund desacuerdo entre algunos[40r] Christianos, e la Iglesia de Roma, porq#; ouiesse a venir a departimiento ^a, nin el que fuesse de mala vida ^b, o de mal testimonio, o dado por malo por fecho que fiziesse, o por juyzio que diessen contra el, aquel que ouiesse poder de judgar: e esto es, porque por cada vna destas cosas seria mal infamado ^c.

Ley. XXIII. Quales otros non deuen ser elegidos por Obispos.

NVeualmente seyendo conuertido ^d alguno de otra ley, non lo deu# fazer obispo: e esto por dos razones. La vna porque non caya en soberuia, p#sando que los Christianos auian grand mengua de fallar otro tan bueno como el, porque lo ouieron de elegir. La otra, porque non es prouado en la fe, nin sabe el estado de la Iglesia; porende non se sabria afazer con los omes del obispa do, segund la manera dellos: e esso mismo es de aquel q# nueuam#te entra en or den ^e q# le nõ deuen fazer abad, nin Prior, nin perlado mayor della, por estas mismas razones. E avn touo por bi# santa eglesia, q# maguer q# el clerigo seglar fuesse omildoso e sabidor dela regla de alguna orden q# nõ le pudiessen elegir por abad ^f ca non abonda que lo sepa, mas ha menester que el aya prouado la aspereza de la orden, e la orden a el. Pero bien pueden elegir al que fuer monje ^g, para obispo: e non tan solam#te es vedado de nõ elegir por obispo, al que fuer de nueuo conuertido ala fe: mas avn non le deuen dar ninguna orden sagrada, nin avn de las menores ordenes que son de quatro grados, fasta que sea prouado. E si por ventura algunos legos que non sean letrados, fueron tomados para obispos en otro tiempo, aquello fue mas por miraglo ^h de Dios, e por bondad que auia en ellos, que non por otra cosa. Assi como contescio a sant Nicolas, que dixo vna boz del cielo a vn obispo, que viniessse a la puerta dela Iglesia, e al primero que fallassen venido, que le tomassen por obispo. Otro si acaescio de sant Seuero, que el entrando en la Iglesia, quãdo los clerigos querian fazer la elecion, vino vna Paloma, e posole enla cabeça: e vieron que era señal de Dios, e fizieron lo Obispo. Otro si acaescio de sant Ambro sio, que non era baptizado, que se alço la tierra cõ el como silla en q# estaua posa do: e por esso lo tomarõ por obispo. On de por tales fazañas non deuen

fazer a ningund Obispo, que non sea letrado, nin otro si al que non fuesse baptizado, si non acaesciesse por virtud de Dios, co mo acaescio a estos sobredichos, e de otros que fueron buenos e santos. Otrosi, maguer la persona del elegido fuesse digna para Obispo, non valdria la elecion, si todos los elegidores, o alguno dellos fuessen descomulgados, o vedados, o entredichos ⁱ, o elegiessen contra defendimiento del Papa ^k.

Ley. XXIII. Quales deuen ser postulados para Obispos, e a quien deue ser fecha la postulación, ante que sean elegidos.

Postulacion tanto quiere dezir, como demandança e es otra manera para fazer perlado: e esta non deue ser fecha, si non en aquellos que ouieren algunos de estos embargos señalados ^l, porque non pueden ser elegidos. Assi como los que non ouiesen edad de treynta años cumplidos. E otrosi, de los que non han orden de Epistola alomenos: e que non fuessen nascidos de legitimo matrimonio: o que non ouiesen la letradura, que les pertenesce para Obispos. Otro si pueden postular, al que fuesse Obispo de otra Iglesia, o elegido confirmado, o lego letrado, que non ouiesse embargo otro. E estas postulaciones deuen fazer saber al Papa, aquellos del cabildo, que las fizieren, e non otro ninguno. E como quier que el postulado non gane derecho, por la postulacion, para poder demandar el obispado, el Papa deue le fazer gracia, otorgando que lo sea, seyendo tal, que lo merezca ser, e si lo non fi-^{[[40]v]}ziesse recibiria grand tuerto, ^a tambien el postulado, como los que le postularõ. Otro si quando eligieren ^b monje, o calõ je regular, o a otro qualquier que sea de religion, deuen lo demandar a su abad, o a su prior, ^c o al otro su mayoral, de aq#lla orden, onde fuere.

Ley. XXV. Quantos deuen ser los postuladores para ser la postulacion verdadera.

Discordia nasce a las vegadas, en el cabildo, quando an de fazer obispo, de manera q# los vnos elig#vno, e los otros fazen postulaciõ de otro, en tal caso como este, tuuo por bi# santa iglesia, q# para valer la postulacion, sean aquellos que la fazen, las dos partes ^d del cabildo, a lo menos, e que demanden tal persona que merezca esta dignidad. Ca si tantos non fuessen los postuladores, valdria la elecion ^e, q# los otros fiziessen, solo que la persona del elegido, fuesse meresciente, de aquella dignidad, para que fuesse elegido.

Ley. XXVI. Que pena deu# auer los que eligen algunos de los que non deuen ser elegidos.

Cvlpados son por derecho, e deuen por#de pena, aquellos que asabi#das elig# para obispo, algunos de los que dize en las leyes ante desta, que non deu# ser elegidos. E tuuo por bien santa iglesia, que los que en tal manera eligiessen perdiessen por tres años ^f las rentas delos beneficios que ouiesen, e la ele cion que assi fuesse fecha que nõ valiesse, e ellos, que non pudiessen elegir otro de aquella vez. ^g E aun tuuierõ por derecho, que si

alguno diere, o prometiére. dinero, o otra cosa, porque lo elijan, si fuesse elegido en tal manera que pierda ^h por#de el obispado, e aquello que diereque sea dela eglesia, ⁱ a quien faze tuerto dâdo lo. Esso mismo seria si otro lo dies se por el, quier lo sopiesse o non. ^k Otro si, aquellos que alguna cosa recibieren, por elegir a otro, deu# lo todo tornar, para aquella eglesia do lo eligen, cõ otro tã to ^l delo suyo, e demas desto, finca aquel que lo recibe, por de mala fama ^m para siempre.

Ley. XXVII. Que deuen fazer los elegidores, e el elegido despues que la elecion fuer fecha.

Fecha la elecion, el cabildo deue fazer su carta, a que llaman decreto, que quier tanto dezir, como firmedumbre de aquel fecho que fizieron, en que diga que llamaron a todos los que y deuián e podrian ser, quando vaco su eglesia, e señalaron dia para fazer la, e como en aquel dia tuuieron por bien de tomar vna delas tres formas de elecion, que dize de suso, e que elegieron a fulan. E este escripto embien lo[41r] al Papa ^a, si la elecion fue de Patriarcha, o de Primado, o de Arçobispo, o de Obispo, que non aya otro mayoral sobre si. Si fuer de Arçobispo que aya Patriarcha o Primado sobre si, o de Obispo que aya Arçobispo sobre si mayoral, a aquel lo deuen embiar. E si fallare, que el elegido es a tal ome qual manda el derecho, e que non ouo yerro ninguno en la forma de la elecion, deue lo confirmar: e despues que fuer confirmado, si fasta seys meses ^b non quisiere el elegido demandar que lo consagren, puede le toller el obispado aquel su mayoral, porque touo la Eglisia, tanto tiempo va cada. Mas si ante deste plazo, o despues, viniere a demandar la consagracion, nõ fincando por el, o por el otro que le auia de consagrar, maspor embargo de recho ^c que ouiesse, alguno dellos, deuen gela dar.

Ley. XXVIII. Como se deue fazer la consagracion de los Obispos.

Elegido alguno que ouiesse de ser consagrado, deue auer consigo el su mayoral ^d que lo ouiere de fazer, e otros dos Obispos ^e: e si acaesciere que aquel non puede ser a la consagracion, ha de rogar a otro, que sea en su logar: assi que aya tres Obispos, e non me nos. E tantos deuen ser por estas razones: primeramente, por reuerencia de la santa Trinidad, e esta es muy conuenible, e de si por el ordenamiento de santa Eglesia: ca touo por bien, que tantos y fuessen, a semejança del primer Arçobispo, que ouo en Hierusalem, que fue Santiago el Apostol, el que llaman justo, e dizen le hermano de nuestro señor Iesu Christo: porque le semejava, e fue fijo de su hermana de santa Maria virgen. Ca este fue consagrado de sant Pedro, que era cabdillo de los Apostoles: e fueron y conel en la consagracion Santiago el mayor, e sant Iuan su hermano que fueroñ fijos del Zebedeo. E por estas razones, conuiene que sean tres Obispos, e non menos: e la consagracion deue ser fecha concejeramente ^f, porque si alguno la quisiere contradzir ^g, que sea ante oydo que le consagren, sobre aquellas razones de que le quisieren acusar: e si ante que el pleyto de la acusaciõ sea librado, lo consagren, o lo mandaren consagrar, aquel su mayoral, e los otros deuen perder los obispados ^h, tambien el acusado, como aquellos que le consagren. E la consagracion deue ser fecha en la Eglesia de aquel su mayoral del

ciecto, o en otra Iglesia de la prouincia, o do touiere por bien ⁱ aquel que la ha de fazer. Mas los Patriarchas, e los Primados, e los arçobispos q# non han otro mayoral sobre si, non los deue otro con sagrar, si non el Papa, o quien el mandare, seg#d la costumbre ^k que vsa la Iglesia de Roma.

Ley. XXIX. Que deuen fazer los perlados despues que rescibieron la consagracion.

TOrnar se deuen luego los Obispos, e los otros perlados mayores para sus eglesias, despues que fueren consagrados, e non deuen desamparar sus eglesias, nin sus obispados, para yr a otra tierra sin razon derecha. E quando en tal manera ouieren a yr, deuen lo[[41]v] fazer con otorgamiento del que fuer su mayoral, e non deuen morar fuera de sus obispados mas de vn año ^a: e si lo fizieren, non les deuen embiar ^b las rentas de sus mesas, fueras ende si morassen en la corte de Roma ^c, por mandado del Papa. Pero estonce non deue ninguno dellos mas adebdar de quanto montan ca da año, las r#tas q# pertenescen a el de su obispado: e esto, porque algunos manlieuan tanto, morando alia, que despues non lo puede quitar la Iglesia, por donde viene a grand pobreza, e por grand tiempo non puede tornar al estado en que ante era, e alas vegadas fincan algunas dellas como destruydas. E de esto vienen quatro males. Lo primero, que se torna en desonrra de santa Iglesia, andã do el Obispo lazerado. Lo segundo, que por la pobreza en que esta, ha de despechar los clerigos, tambien los de su eglesia, como los de las otras de su obispado: e esto han de fazer muchas vezes sin derecho ^d. El tercero, que se torna en daño de los pueblos. Ca aquellos que son vasallos dela Iglesia, han de pechar, mas de lo que deuen ^e, e los otros menguan en los bienes, e en las honrras que deuen rescebir de la Iglesia. Otro si en los derechos que deuen auer della: assi como las horas, e las sepulturas, e las otras cosas q# pueden ser vedadas por entredicho, o por descomulgacion. El quarto, que se torna en menoscabo dela Iglesia de Roma, e de los Reyes, e de los señores de aquellas tierras, porque non pueden rescebir delos perlados aq#llos derechos, e a quellas honrras que deuen: e sin esto hã alas vegadas de pechar de lo suyo para quitar las eglesias. E por estas razones so bredichas, se deuen los perlados mucho guardar de nõ desamparar sus eglesias. Pero si tan grand cuyta viniessse alguno dellos, porq# ouiesse a desamparar su Iglesia: assi como quando los enemigos de la fe conquiriessen la tierra, estonce bien podria passar a otra Iglesia ^f, sin otorgamiento de su mayoral, fasta que la suya sea cobrada, e torne en poder de los Christianos.

Ley. XXX. Quantas cosas deuen auer en si señaladamente los que han de ser elegidos para Obispos.

REgla de ordenamiento fizo el Apostol sant Pablo, en que mostro ^g que costumbres, e que maneras deue auer en. si, el que ha de ser elegido, para alg#o de los perlados mayores: ca touo que pues escogido auia de ser por suerte de Dios, tal auia menester q# fuesse en bondad, que mejoría ouiesse sobre to dos los omes. Ca aquella regla quel fizo manda que sea sin pecado mortal, e non aya ningun embargo por razon de casa miento, e que sea

mesurado en comer: e beuer, e sea sabidor, e casto, e apuesto, e hospedador, e demostrador de la Fe, e e non barajador, nin feridor, nin cobdicioso, e que sepa bien ordenar su casa.

Ley. XXXI. Como entendieron los maestros la palabra q# dixo sant Pablo, que el elegido en Obispo deue ser sin pecado mortal.

DESacordarõ ^h algunosmaestros en derecho, sobre la palabra que sant Pablo dixo, que deue ser sin pecado mortal, el que quisiessen ordenar para Obispo. Ca atales ouo que dixerõ, que el ome que pecaua mortalmente, despues que rescibe el baptismo, q# non deue ser elegido para Obispo: e si lo fuesse que faria grand pecado, e que deuia ser depuesto, assi que si desque era ordenado, vsaua dela orden que desta manera ouiesse recebido que pecaua. Otro si, maguer ouiesse fecho penitencia de aq#l pecado, fueras si el Papa gelo otorgasse que non fuesse embargado por ello. E los que esto dezian, non dauan otro entendimiento ala palabra del Apostol, si non como la letra suena: e porende tal entendimiento como este era sin razon, porque segund esto non se podria ninguno fallar que fuesse para Obispo: ca esto seria muy grand marauilla, e contra vso de natura, de fallar ome que nunca ouiesse pccado: e por esso non se deue assi entender aquella primera palabra que dixo el Apostol. Otros maestros y ouo que dixerõ, que aquella palabra que di xera el Apostol, se entendia por los mayores pecados que los omes fazen, e nõ de los menores: ca desque destos meno res fiziesse penitencia, non lo embargarian para ser Obispo, nin lo depornian por ellos: e los que dizen esto, porque[[42]r] nõ fazen departimiento delos pecados grandes si eran manifiestos, o encubiertos, porende non tuuo por bien santa Eglesia q# los creyessemos, e aun y ouo otros que entendieron, q# aquella palabra de sant Pablo se entiende, por los pe cados conocidos, ca por los cubiertos, non se deue desechar ninguno, nin desordenar le despues que penit#cia ouiesse fecho dellos, e porque non departieron entre los pecados muy grandes, e desaguisados, ellos otros, porende fallecieron en sus departimi#tos, porque non deuen ser creydos.

Ley. XXXII. Qual es el verdadero entendimiento segund santa eglesia sobre la palabra de sant Pablo del pecado mortal.

VERdaderam#te e con razon, entendierõ alg#os la palabra q# sant Pablo dixo, e porende fizierõ departimi#to, ^a entre los pecados muy grandes, e los medianos, ellos menores nõbrãdo quãtas maneras son seg#d dize adelãte. E dixerõ q# el que fiziesse pecado muy grande ^b, an te q# fuesse obispo, quier fuere encubier to, o manifiesto, maguer lo ouiesse con fessado, que non lo podria despues ser. E a# encarescierõ mas, que si el pecado fuesse manifiesto, ^c e maguer el obispo fuere elegido e ordenado que deuia ser despucsto. Esto fizierõ, porque mayor atreuimi#to es en el pecado, que se faze manifiesto, que en el encubierto, por el exemplo q# toman ende los omes. Pero si el pecado fuesse encubierto, ^d como quier que su mayoral despues que lo so piesse, lo puede amonestar, e a# sosañar de parte de Dios, diziendole, que nõ se entremeta de auer aquel obispado, paraq#le elegieron, con todo esso quanto por si mismo non le puede embargar, nin desechar, por saber el solam#te que fizo el pecado. E si fiziesse pecado de los medianos, ^e e aq#l pecado fuesse

manifiesto, porjuyzio q# fuesse dado contra el o por conoscencia que el ouiesse fecho en pleyto, o por miedo que gelo proua rian, o porque fuesse tan descubierta aquel fecho, q# se nõ podiesse #cubrir por ninguna manera, ^f tal como este nõ deueser elegido, esilo fuer deu# lo desponer. ^g Mas si el pecado fuesse manifiesto por fama, enon se podria prouar, o si fuer acusado, e non se podria aueriguar por prueuas ^h si fallar# tales senñales, ⁱ por que puedan sospechar contra el, estonce deuen lo mandar que se salue, seg#d aluedrio de su perlado mayor.

Ley. XXXIII. Quales pecados son grandes: e muy desaguisados. e quales medianos.

PEcados grãdes, e muydesa guisados, son seg#d lo de parte santa Eglesia, matar omes a sabi#das, ^k e de gra[[42]v] do, o fazer simonia en orden ^a oser hereje ^b. E los pecados medianos, dizen que sã estos ^c, assi como adulterio, fornicio, falso testimonio, robo, furto, soberuia, auarieia, que se enti#de por escasseza, saña de lu#go tiempo, sacrilejo, perjurio, beodez cotidiana, encaño en dicho o en fecho, de q# viene mal a otro. Pero si alg#o faze destos pecados medianos, q# auemos nombrado enesta ley: e lo conosce de su grado ^d en pleyto, para fazer enmienda del, non lo deuen desponer, mas deuele dar su mayoral penit#cia, qual entiende que meresce. Pero si fuere encubierto ^e el pecado, desque ouiesse fecho penitencia del, non le em#barga para lo poder elegir, nin le pueden porende toller el lugar que tiene.

Ley. XXXIII. Quales pecados son menores.

MEnores pecados, e veniales ^f son, quando alguno come, o beue mas que nõ deue, o fabla, o calla, mas que le conuiene, o quando respõde asperam#te al pobre que le pide la limosna. Otro si, quando alguno es sano, e nõ quier ayunar el tiempo que ayunã l os otros: pero silo fiziesse en desprecio de santa Eglesia, seria pecado mortal: o si viene tarde a la eglesia por sabor de dor mir: o si yaze cõ su muger, sin intenciõ de fazer fruto: o por el debdo que hade fazer, si por auentura ella lo quisier, e el pudiere: o si nõ fuer a visitar los que yazen en carcel: o a los enfermos, pudiendo lo fazer. Otro, si sopiere que alg#os estan en desacuerdo, o malquerencia, e nõ quisiere poner paz entre ellos, o aue nencia, si pudiere: o si fuesse mas aspero, que non le conuiene a su Christiano. Esto se enti#de si fuer renzilloso, o brano de compaña, o de mala palabra a su muger, o a sus hijos, o a los otros que cõ el viuiers: o si falagare, o enseñare alguno mas q# nõ deue, mayorm#te algun poderoso, por le fazer plazer: o ponien do le alg# bi#, q# nõ aya en el, o acresci# do le por palabra aquel bien que ha, mucho mas de lo que es: esso mismo seria si lo fiziesse por miedo, o por premia. Otro si pecado venial es, dar a los pobres comeres muy adobados, o dezir palabras de escarnio en alg# lugar, en q# nõ ha pro ninguno: e mayormente, si las dize en la Eglesia, que es fecha para rogar a Dios en ella, o si jura por escarnio, o por juego, e non por verdad: e non cumples ^g lo quejuro: o si maldize alguno conliuiandad, e sin recabdo: ca de todas estas palabras sobejanas, e de las otras semejantes dellas, es tenuto de dar razon el dia del juyzio: e segun la escriptura dize ^h, que los maldizientes

non auran el reyno de Dios, si non fueren quitos por las cosas que manda santa Iglesia, estos son por perdon, o enmienda que fagan.

Ley. XXXV. Como embarga el casamiento al clerigo que non pueda ser Obispo, nin otro perlado mayor.

EMbargo seyendo alguno,¹ por razon de casamiento, o por qualquler de las maneras que dize enesta ley, non puede ser Obispo. E esto feria ⁱ, como si ouiesse auido dos, mugeres virgines ^k, a bendiciones, o vna biuda, o que non fuesse virgen ^l, quando el casasse con ella, maguer nunca o-[43r]uiesse seydo casada, fueras si el mismo ^a la ouiesse anido ante virgen, o si ouiesse seydo casado cõ dos mugeres, que fues sen atales con quien non deuia de derecho casar ^b o sey#do casado con vna cõquien podria casar de derecho: e desque muriesse aquella, casasse con otra, con quien non lo pudiesse fazer, o si siendo biua la primera, se casa con otra: esto es, porque mostro que auia voluntad de casar, o porque complio el casami#to, quanto en el fue, e non finco porel. Esso mismo seria, si alguno casasse con muger que cuydasse que era virgen, e non lo era: o seyendo casado cõ aquella que ouiesse virgen, fiziesse ella adulterio, e despues ouiesse el q# ver conella sabi#do lo ^c. Otro tal seria, si algun clerigo fuesse casado con virgen, ante q# fuesse ordena do, e despues que se ordenasse, casasse ^d con otra muger, con quien lo non pudiesse fazer de derecho. Ca dende adelante non se puede ordenar, nin ser Obispo, o si alguno ouiesse entrado en ord# auiendo fecho profession, segund mãdasse su regla, e despues saliesse #lla, e ca sasse ^e con virgen o con otra. Ca dende en adelante non podria ser perlado, nin rescebir ordenes. Otro si, non puede ser elegido para Obispo, el que fuesse casado, si primeram#te non entrasse su muger en orden ^f, faziendo profession, e recibiendo el velo.

Ley. XXXVI. Que los perlados deuen ser mesurados en el comer e en el beuer.

MEsurado ^{lg} deue ser aq#l² que elegieron para alguno de los Perlados mayores en comer, e en beuer, e en guardar se de comer mucho a demas, e beuer de manera que torne en beodez, porque este esvno delos mas estraños pecados ^h que en el pueden ser. Ca por el desconosce omea Dios, e a si mismo, e a todas las otras cosas que ay son, mas ayna que por otro. Ca segund dixeron los sabios antiguos, el vino es carrera que aduze a los omes a todos los pecados ⁱ. E porende, la primera cosa de que el per lado deue ser vedado, es esta. Ca derecho es, que el que ha de dar consejo a muchos, quesiempre aya su seso aperce bido. Onde si alguno dellos, desque lo amonestaren de este yerro, non se quisiere castigar, deue le vedar su mayoral de officio ^k, e beneficio. E otro si, el comer a demas es vedado ^l a todo ome, e mayor mente al perlado, porque la castidad non se puede bien guardar ^m con muchos comeres e grandes vicios. E por esto dixeron ⁿ los santos que non conuiene aquellos que han de predicar la pobreza, e la cuyta q# suffrio nuestro Señor IESV CHRISTO por nos en este mundo, que lo fagan con las fazes bermejas, comiendo, e beuiendo mucho. E aun sin todo esto, naturalmente del mucho comer nascen

grandes enfermedades ^o de que mueren los[[43]v] omes ante de su tiempo, o fincan cõ algnalision.

Ley. XXXVII. De las cosas que el perlado deue ser sabidor.

SAbio ^a e entendido deue ser el perlado, e señaladamente en estas tres cosas. La primera, en la fe, porque sepa enseñar ^b como saluen sus almas aquellos que le son dados en guarda. E por esso ha de saber de la diuinidad. La segunda, ha deser sabidor en los saberes quellaman artes ^c, e mayormente en estas quatro. Assi como en Grammatica ^d, que es arte para aprender el lengua se del Latin. E otro si, en Logica, que es sciencia que demuestra departir la verdad de la mentira. E aun en la Rhetorica, que es sciencia que demuestra las palabras apuestamente, e como cõuiene. E otro si, en Musica ^e, que es saber de los sonos, que es menester para los can tos de santa eglesia. E por estas razones sobredichas touieron por bien los santos padres, que las sopiessen los perla dos, porqueson muy prouechosas alos que las saben. Ca los mueuen a fazerobra de piedad, a lo que ellos son tenudos. Mas los otros tres saberes ^f, non touieron por bien los santos padres que se trabajassen ende los perlados mucho de lo saber. Ca maguer estos saberes sean nobles, e muy buenos, quanto en si, non son conuenientes a ellos, nin se mouerian por ellos a fazer obras de pie dad: assi como predicar, e confessar, e las otras cosas semejantes, que son tenudos de fazer por razon de sus officios. La tercera cosa de quelos perlados deuen ser sabidores, es en las cosas temporales ^g, para saber bien gouernar sus obispados, e mantener suspueblos.

Ley. XXXVIII. Que los perlados deuen ser castos e vergonçosos.

CAstos e vergonçosos deuen ser los perlados en dicho e en fecho. Ca aquellos que con sus manos han de consagrar el cuerpo de nuestro señor IESV Christo, e lo han de recibir en si mismos, e han de dar los sacramentos de santa Eglesia: mucho cõ uiene, que ayan en si castidad e limpiedumbre. Otro si, deuen auer verguença. Ca si la ouieren, siempre se guardaran de fazer peccado, e de dezir lo que les esta mal. E en razon de la castidad, dixo ^h Salomon, que fue Rey e Propheta estas palabras que pertenescen ala Eglesia. Fermosas sõ tus mexillas, como Tortola: porque esta aue guarda mas castidad ⁱ que otra que sea. E de la verguença dixo nuestro señor Dios a los fijos de Israel en la vieja ley ^k, que fiziessen sus fijos vergonçosos: porque se ouiessem a guardar de pecado, e de mala estãça. E sant Hieronymo fablãdo en la verguença dixo ^l, que es señal de fidal guia, e que se leuantaua al que la ha de nobleza de coraçon, pues que por ella dexa de fazer, e dezir cosa que mal le este: e por#de tiene, que es peor a los perlados, quando algund yerro fazen, que a los otros omes.

Ley. XXXIX. Que los perlados deuen ser apuestos.

APuestos manda santa eglesia que sean los perlados. E esto en dos maneras. La primera, dentro en si mismos. E la otra, de fuera. E la que es en si mismos se departe en dos maneras ^m. En buenos pensamientos, e en buenas costumbres. E la que es de fuera, es departida

en quatro cosas, en comer, en beuer, segund que es dicho de suso: e otro si, en habito, e en su contenente. E el habito entiende se por muchas cosas assi como en vestir: ca deuen traer sus paños cerrados ⁿ e non cortos, nin traygan manga cosediza ^o nin çapato a cuerda, nin frenos, nin silias, nin pretales col gados, nin dorados: nin espuelas doradas, nin fagan otras sobejanias ningunas, nin traygan capas cõ mãgas: fueras ende si cãbiassen su habito por miedo q# ouiesse: nin otro si nõ deu# traer bron-[44r]chas, nin cintas con feuillas doradas. E a vn touo por bien santa Eglesia que non andouiesse menos de con camisa Romana ^a, sobre los otros paños, fueras si algunos ouiesse ante seydo frayles ^b o monges. Ca estos atales non deuen dexar su habito. E otro si deuen traer los mãtos atachonados opresos, adelãte, en señal de honestad. Pero esto deuen fazer de manera que non aya ypocresia: e otrosi, deuen traer coronas grandes ^c e los cabellos tan cortos, que les parezcan las orejas ^d: e esto fue establescido en señal del reyno ^e de Dios que esperan auer: o seran coronados si fizieren lo que deu#. Ca assi como los Reyes han de gouernar los omes en las cosas temporales, assi lo han ellos a fazer en las spirituales: e por esta razon los llama la Eglesia Rectores: e por las rasuras que traen en las cabeças, se da a entender que deuen raer de sus voluntades los sabores deste m# do, e dexar se de las cosas temporales: e tenerse por abundados, solamente que ayan que comer, e que vestir ^f en su con tenente. E otro si, deuen ser apuestos. an dando ^g en buena manera e honesta, segund que les conuiene. Ca naturalmen te las semejanças, e los contenentes que los omes muestran de fuera en sus fechos fazen entender quales son sus voluntades, e todas sus obras.

Ley. XL. Que los perlados deuen ser ospedadores.

Ospedadores ^h deuen ser los perlados ⁱ delos pobres. Ca assi lo establescio santa Eglesia, que fuessen las sus casas, como Ospitales ^k, para rescebir los en ellas, e dar les a comer. E los Apostoles mismos començaron a fazer esto ^l. Ca las cosas que les dauã comunalmente a todos, o a cada vno por si, ayun tauan lo en vno, e tomauan dello lo que les era menester para vestir, e para su gouierno: e todo lo que les sobraua, dauan lo a los pobres. E porende, los santos Padres touieron por bien, que todo quanto sobrasse a los Perlados delas rentas dela Eglesia, de mas de quanto les abundasse a ellos, e a sus cõpañas ^m, que lo diessen a los pobres ⁿ. [45r] Ca non podrian ellos bien amonestar los otros, que fiziessen limosnas, si quãdo viniessen a sus casas los que ouiesse mengua, cerrassen sus puertas, e non los quisiessen recebir: mas deuen los acoger, e fazer el bien que pudieren. Ca si los vnos rescibiessen, e los otros echassen, a las vezes acaesceria, que echarian a los buenos, e rescebirian los malos. E porque Abraham e Loth rescebieron comunalmente a todos los que vinieron a posar con ellos, quiso Dios, que ouiesse por huespedes a los Angeles ^a. E si estos algunos desecharan, por auentura pedieran yr los Angeles, que eran huespedes celestiales con los desechados. Onde aquellos que lo pueden complir, non han de fazer departimiento entre los pobres, dando a los vnos, e non a los otros. Pero algunos ay, que por menester que han, o por su trabajo, podrian ganar de que biuiessen ellos, e otros, e non lo fazen, ante quieren andar por casas ajenas, gouernandose. E a estos atales por mayor derecho tiene santa Eglesia, de les tirar ^b el comer, que gelo dar: pues que ellos dexã de lo ganar, pudiendolo fazer, e non quieren, ante tienen por mejor de lo auer por arloteria. Mas

si acaesciesse que estos atales fuessen tan cuytados, que estouiessen, como para morir de fambre ^c, non auiendo consejo ninguno, non deuen dextar de fazer les algo, porque non se pierdan, maguer que sean malos. Ca assi como es merced de les tirar el comer, por el engaño que fazen: otro si, seria grand crueleza, e los dextar morir de fambre. E non tan solamente deu# los perlados ser ospedadores: mas avn han de fazer limosnas ^d a los que ouieren menester: e mayormente a los que son pobres vergonçosos.

[[45]v] Ley. XLI. Como deuen los perlados predicar, e mostrar la fe.

DEmostradores, e predicadores dela fe de nr#o señor Iesu Christo, deu# ser los perlados mayores: pues q# tienen logar de los Apostoles. E el enseñamiento e la predicacion dellos, ha de ser en dos maneras. La vna, de palabra: e la otra, de fecho: que assi cuenta la escriptura que fizo nuestro señor Iesu Christo. Començo primeramente fazer, e des pues a enseñar. E acuerda cõ esto lo que dixo sant Ieronimo ^a: que con el ladrado delos canes, e con el palo del pastor, se deuen espantar los lobos. E por el ladrado se entiende la predicacion, que mete mie do por palabra: e por el palo, el castigo q# se faze por obra de bien que fazen en si mismos, e muestran a los otros que lo fagan. Pero el castigar de fecho, ha menester que se faga mesuradamente, e con grand cordura, e con amor, e non con malquerencia: de guisa, que entiendan los omes, que mas lo fazen por amor de Dios, e por castigar los, que vengan al bien: que non por fazer les mal: e nõ deuen aborrescer los omes por los yerros que fazen, para fazer les daño por ello. Mas por sacar los dende quanto mas pu dieren. Ca la verdadera justicia ^b, cõ due lo se deve fazer, e con derecha razon: assi como la mintrosa se faze crudamente, e sin derecho.

Ley. XLII. Que cosas deve auer el perlado en si, para predicar bien la fe, e mostrarla.

SERmonar deve el perlado, alos de su obispado, tambien a los clerigos, como a los legos. E esta es la seg#da manera de enseñami#to, que dize en la ley ante desta, que les deuen fazer por palabra. E la predicaciõ ha de ser de vna destas cosas: o de les mostrar, como sepan ^c la creencia de la fe, e como la entien dã, e como se guarden de pecar, despues que la entendieren: o como fagan penitencia de sus pecados, desque los ouier# fecho. E para fazer lo bien, ha menester que aya en si tres cosas, al que fiziere la predicacio. La primera caridad, que quie re tanto dezir, como amor de Dios, mas que de otra cosa, e de si e de su Christiano. La segunda, que sea de buena vida. La tercera, que predique bien. E destas tres razones fablarõ los santos, e mostraron porq# deuia assi ser. Ca de la primera dixo sant Pablo ^d: si el predicador dixere tambien su razon, que semejasse a los q# la oyessen, que fablaua por boca de angel, e non ouiesse en si caridad, non le ternia pro. E de la segunda dixo sant Gregorio ^e: que si el predicador faze mala vi da, porque aya de ser despreciado q# por fuerça aura de ser la predicaciõ desprecia da por ello: ca el que predica bien, e faze mala vida: muestra carrera a Dios: porq# le deve dañar. E otro si, da enx#plo alos que lo oyer# para pecar. E el predicador que tal es, ponen lo en semejãça de la ceniza ^f, q# cuela la lexia, e laua las otras cosas, e ella finca suzia en si. E pon# lo otro

si, semejança dela canal de piedra ^g, por do passan las aguas claras e limpias, con que riegan las tierras, e faz# alas vegadas mucho prouecho, mas non fazen pro ala piedra, nin la amollesc#, mas ante fin ca aspera e dura, como ante era. E semeja otro si, ala candela ^h que arde, e que ma asi misma, e al#bra a los otros, e ella ñ rescibe pro de su l#bre. E desto dixo el Apostol sant Pedro ⁱ, q# erã tales como fuentes sin agua, e como las nieblas que bueluen los vi#tos, e que erã guardados para las tinieblas del infierno. Otro si, dixo sant Gregorio ^k, q# los perlados que fazen mala vida, que tantas penas merescen, quantos enxemplos malos dieren a sus menores.

Ley. XLIII. Que cosas ha de catar el perlado para predicar como deue.

PRedicacion para ser bien fecha, ha menester que el q# la fiziere, que cate estas quatro cosas: Ti#po, e lugar, e a quien e como. E el tiempo deue catar que non sermone cotidianamente, mas en sazones contadas e guisadas. Ca si siempre llouiesse ^l, non lleuaria la tierra fruto, esso mismo seria dela predicacion: que si si#-[46r]pre predicassen, rescibirian los omes enojo della, e non les entraria tanto en la voluntad para fazer bien. Otro si deuen catar el lugar donde ha de predicar: ca la predicacion deue la fazer en la eglesia, o en otro lugar honesto ^a, e a todos, e non apartadamente por las casas, porque ñ nazca ende sospecha de heregia contra aquellos que los oyessen, ni contra los que predicassen. E por esso mando Moy sen en la vieja ley ^b: que quando el sacer dote entrasse en el t#plo, que touiesse enderredor de su vestidura, muchas campanillas que sonassen, porque lo oyesse el pueblo: ca aq#llo tanto quiere mostrar como q# paladinam#te deue fazer su predicacion. E por esta razon dixo el rey Sa mon ^c esparze tus aguas en las plaças ^d. E cõ esto acuerda lo que dize ^e nuestro señor Iesu Christo a los Iudios, quando le preguntaron si era Christo: e les respõ dio el: yo paladinamente fable al mundo, e non dixe nada en poridad. E avn dixo en otro lugar ^f a los apostoles: lo q# oystes en poridad, predicarlo edes sobre los tejados. Pero ñ defiende santa eglesia, que algunos non puedan dezir buenas palabras, e buenos castigos en poridad ^g, e en otros logares: mas non lo deuen dezir en manera de predicacion.

Ley. XLIII, Como los perlados deuen catar que omes son aquellos a quien predicán, e la manera delas palabras que les dizen.

PArar deu# mientes los per lados que quieren predicar, que ^h omes son aquellos a quien quieren predicar, si son sabidores, o otros omes que non entienden tanto: ca si sabidores e entendidos fueren, pueden les predicar de las mayores cosas, e delas mas fuertes de la fe, e de las escripturas: e si fueren otros que non ouier# tan grand entendimiento: deuen les dezir pocas palabras, e llanas, que entiendan ligeramente, e de que se puedan aprouechar. E esto dio a ent#der nuestro señor Iesu Christo, quã do predicaua a los pueblos enlos logares llanos, e a los Apostoles en los montes, e enlas sierras altas ⁱ. E por esto dixo

sant Pablo ^k : entre los sabios deuemos fablar las cosas del saber, e a los otros deuemos dar leche, e non manjar fuerte. E el predicador deue avn catar, la manera delas palabras del predicar. E enesta razon fablo sant Gregorio ^l a los perlados, e dixo que se deuen mucho guardar que non digã en sus sermones palabras desaguisadas, e avn mas deuen fazer, que aquellas que fueren derechas e buenas: que las non digan muchas vezes, nin desordenadamente, començando vna razon, e passan dose otra, ante que aquella acaben. Ca las palabras pierden alas vezes su fuerça quando los que las oyen, entienden que non son dichas con recabdo. Otro si, el que predicare, non deue fazer entender la grammatica al pueblo, como en manera de mostrar gela. Nin deue otro si, quãdo sermonare, cõtar ninguna de las fablillas ^m que han los libros dela grammatica que fizierõ los gentiles. Nin otras cosas semejantes destas, en que alabã su creencia dellos. Ca non es razon que en los sermones que fizieren, que alaben su creencia dellos, nin de las otras gentes con la de nuestro señor Iesu Christo. E estas cosas vedo santa Eglesia, porque al gunos tiempos fueron en que las fazian e venia ende daño.

Ley. XLV. Que el perlado non deue dexar de predicar por pesar, nin por mal que le fagan.

PEsares, nin sosaños, maguer los recibã delos omes los perlados o los otros que han de predicar non deuen ⁿ dexar por esso de lo fazer. Ca dize ^o , en el euangelio, bienauenturados seran, los que fuer# perseguidos por la justicia. Ca dellos es el reyno de los cie los. E esto que dize. que non se deue dexar deles predicar, se entiende: porq# non puede ser que aquellos a quien predicar non sean todos buenos, o mezclados de buenos e malos, o todosmalos: e si fuer# todos buenos, tiene mayor pro la predicacion: porq# mas ayna obra enellos, e los confirma en su bondad: e si son bueltos de vnos e de otros: en los buenos obra esto que diximos: e a los que lo non son dales carrera para conocerse. E si son ma los, e touiere fiuzia q# se emendaran, non deue dexar por esso de les predicar. E so bre tal razõ como e dsta, dixo sant Pablo ^p consejando e mostrando a los que hã de predicar: ruega, reprehende, maltrae, e afinca en toda sazón. Ca rogarles deue, q# fagan bien: e reprehender los ^q del mal que fizieren, e maltraer los deue por fechos muy desaguisados: e deu# a todas estas cosas afincar, non catando tiempo,[[46]v] nin sazón. Mas si todos son ende errados en sus maldades: de manera que nõ aya esperança, qua se quieran enmendar non dene en ellos perder la palabra ^a de Dios. Lo vno, porque non la quieren entender, de manera que les touiesse pro E loal, porque farian escarnio dellos. E porende el que predica, deue callar estõce, e dexar se de lo fazer, auiendo muy grand pesar en su coraçon, e dezir como dixo Ieremias ^b el profeta, solo seya, e era llenode amargura. E deue el predicador avn fazer otra cosa: dexar aquel logar, e passar se a otro ^c , do pueda algun bien fazer, fasta que aquellos se quieran enmendar. E por esso dixo ^d el rey Daud, en el psalterio. Alongue me delos malos e fuy morar solo en el yermo. Otro si, dixo nuestro señor ^e Iesu Christo. Si vos persiguieren en vna cibdad, fuyd a otra. Ca assi lo fizo el, quando los Iudios lo quisieron apedrear, que salio del templo, e escondiose,

Ley. XLVI. Que dize, que los perlados non deuen predicar las bondades de la fe a los herejes nin a los omes desentendidos.

Poridades ha en la fe de los Christianos, que non las deuen los perlados demostrar a los herejes ^f, como quier que les deuen de predicar: fueras ende si entendiessen en ellos señales que se querian conuertir por ellas, del yerro, en que estauan: e avn estonce non gelas deuen enseñar: si non, con grand cordura. Ca segund dize ^g el euangelio. Non han de poner las piedras preciosas ante los puercos: que quiere tanto dezir, como las poridades de nuestra fe, non deuen ser enseñadas a los herejes, nin a los omes desentendidos, porque estan mas aparejados para reprehenderlas, que para creerlas. Pero si tanto fizieren que ayã de venir a disputacion con ellos, deuen les mostrar el yerro en que estan, reprehendiendolos mesuradamente, cambiãdo las razones, diziendo les otras palabras, porque los saquen de aquella materia: de guisa, que non contiendan con ellos sobre las poridades de nuestra santa fe catholica. Ca non responder ^h al guna cosa a lo q# dixessen los herejes, semejaría q# por nõ auer razones con q# se amparar que lo dexauan de fazer. E por au#tura los Christianos otros q# y estouissen, dubdaria porende, non entendiendo la razon porque lo fazian. E por esso non deuen disputar conellos conce cejeram#te delante el pueblo. Ca podria ser, que caeria en grand yerro los omes desentendidos, oyendo las sus disputa ciones: porq# los herejes non paran mientes a otra cosa: fueras a reprehender nuestra creencia, e nuestra santa fe catholica, e dañarla quanto pueden falsamente, diziendo muchas palabras sotiles, e agudas, para engañar lo omes desentendidos.

Ley. XLVII. Como non deu# predicar ninguna cosa que sea contra ley.

Predicar non deue ningund perlado, cosa que sea contra alguna delas maneras, que dize en la ley ante desta. Ca el que se trabajasse de lo fazer, faria contra derecho, e cosa que le estaria muy mal. E esto non vernia, si non ⁱ de ser muy fa blador, a de mas, o lisonjero, o por vana gloria que ouiesse en si, queriendo fazer alo omes ent#nder que era muy sabidor. Mas los perlados que sermonaren, segund que dicho es de suso: si aquellos omes a quien lo dizen, non los quieran oyr e creer porque se partan de los peca dos en que estan: non son en culpa ^k an te Dios. E pueden dezir como dixo sant Pablo ^l. Limpias son mis manos de vuestros pecados. Ca non me escuse de enseñar vos la palabra de Dios, nin de vos cosejar. E en tal razon como esta, fablo sant Augustin ^m, e dixo: que comoquier. que el auia grand cuydado de castigar a aquellos que eran en su poder, que fuessen buenos: pero si algunos ouiesse que tirassen a maldad, que nõ yazia el en culpa: maguer non se compliesse, lo que el auia sabor: pues el fazia lo que podia e deuia. E esto prueua diziedo, que el ome era, e que entre omes biuia, que non se osaua alabar, nin podia dezir, que su casa fuesse mejor que la arca de Noe ⁿ, que fue fecha por mandado de Dios: doera ocho entre varenos e mugeres: e el vno dellos q# dezian Cam, fue malo. Nin otro si, era mejor que la casa de Abraham ^o, que fue Patriarcha, e mucho amigo de Dios: onde fue echada Agar la siruiente, e su fijo Ysmael. Nin que la de Ysaac, q# fue otro si Patriarcha, por quien Dios fizio mucho, a quien nascieron dos fijos de vna vegada, que ouieron nome Iacob e Esau: e

el vno fue bueno, e el otro malo ^p. E de mas sabida cosa es que ninguna compañía[47r] non fue mejor que la de Iesu Christo nuestro señor: en que eran doze Aposto les: empero el vno dellos fizo pecado de traycion. Onde pues que enestos logares que deuiã auer tan buenos omes: e tan amigos de Dios: ouo buenos e ma los: non es marauilla si los ay entre las otras g#tes, do son mucho departidas las voluntades, e han mayor sabor de fazer mas el mal que el bien. Assi como dixo ^a nuestro señor Dios a Noe, quando destruyo el mundo por el diluuio, que se arrepentiera, porque auia fecho ome: pues que su entencion era mas aparejada, para mal, que para bien. Pero con todo esso non dexo de fazer bien a los bue nos. Ca saluo a Noe en el arca e a su linaje. E sobre esto dixo sant Iuan Apostol Euangelista en el Apocalipsi ^b. El bueno crezca en su bondad: el malo, si se non quisiere enmendar, yaga en su maldad. Empero con todo esso, non les deuen dexar ^c de predicar los perlados, o mostrarles el bien que podrian: ante deuen fazer como los buenos fisicos, que non desamparã los enfermos fasta la muerte, prouando toda via en ellos aquellas cosas, porque les cuydan guarescer: ca algunas vegadas acaesce, que se faze en vna hora, lo que se non puede fazer en muchos tiempos.

Ley. XLVIII. Como el perlado puede castigar a las vezes asperamente, pero con mesura.

CAstigar puede el perlado alas vegadas asperamente en predicacion: pero deue lo fazer con mensura ^d. Ca por el castigo desmesurado, non se enmienda tambien la vida de los omes, como por el otro, nin fazen a sus mayores, aquella honrra que deuen: mas ante fincan como querellosos dellos, teniendo que les dan mayor pena, que deuen auer. Mas el perlado que non quisie re castigar los clerigos, tambien como los otros de su obispado: pues que sabe que peca, faze grand yerro: e deue le poner pena por ello su mayoral ^e. Ca segund dixo sant Augustin ^f: el obispo, que non es castigador, mas le deuen dezir can sin conoscencia (ca non muerde do deue) que obispo. Porque non ay en el mundo tan mal perlado ^g, como aquel que por ser lisonjeado de los omes, los dexa de castigar: ca el que es puesto para esto, si lo sabe e non lo faze, non puede ser sin culpa: porque semeja que lo consiente ^h, e lo tiene por bien. E por esto dize el derecho antiguo, que los fazedores de mal, e los que le consienten fazer: igualmente deuen ser penados. E desto auemos por fazaña en la vieja ley ⁱ que Hely sacerdote, porque non quiso castigar sus fijos, de las maldades que fazian, que murio porende de mala muer te. Onde los perlados que esto fizieren, e non se quisieren dello enmendar, despues que fueren amonestados ^k, deuen les toller ^l (los mayores que ouier# poder sobre ellos) los logares que touieren.

Ley. XLIX. Por quales yerros deue el perlado demandar perdon a aquellos sobre que ha poder.

MEMbrado, e apercebido deue ser el perlado o quier sea obispo, o otro mayor de los sobre dichos: que si en sus palabras dixeran alguna sobejania ^m a alguno, por razon de mal querencia, assi como maltrayendo lo, o denostando lo que le ruegue: e que le demande

perdon, e que assi lo deua fazer, muestrase por lo que dize en el Euangelio ⁿ. Si quisieres ofrescer alguna cosa an te el altar, e te acordares que tu Christia no ha querella de ti, por tuerto que le fe ziste: dexa alli la ofrenda que quisieres fazer: e ruegale que te perdone, e despues ven e ofresce. Pero este yerro atal, mas de ligero deue ser perdonado, al perlado q# a otro menor: ca a penasse puede guardar, el que ha de gouernar compaña, e de castigar la, que non faga: o que non diga alas vezes alguna cosa de mas. Mas si esto que de suso es dicho, se fiziesse en manera de castigo, non deue demandar perdon: maguer errasse en ello: porque non abaxe su honrra e su poder, omillándose ademas. Ca los perlados quando se quieren omillar, e auer gran paridad con los menores, ellos mismos los desprecian por ello, assi como se muestra en las palabras delos sabios ^o que del muy grand afazimi#to entre los señores e los vasallos nasce despreciamiento al señorío. E porende el perlado acrescentar deue por su sabiduria, la hõrra de su dignidad ^p, porque non sea despreciado.

Ley. L. Que el perlado non deue castigar de manera que nazca ende escandalo.

[[47]v] ASperam#te puede el perlado castigar aquellos sobre q# ha poder, quãdo fazenal g#a cosa desaguisada: assi como dize en la seg#da ley ante desta: pe ro deue lo fazer, de guisa que nõ nazca ende grand escandalo. E porque los per lados sean ciertos de qual escandalo se deuen guardar, e de qual non: fizieron los santos padres departimiento, en esta razon: ca dixerón ^a, que si el perlado dexasse de fazer, o dezir alguna cosa, por miedo de escandalo, que fuesse de tal natura, que por dexarla, cayesse en pe cado mortal ^b, que mejor era que las gentes se escandalizassen, que el pecasse mortalmente. Esto seria, quando el perlado dexasse de fazer buena vida, o demandar a los otros, que la fiziessem: o de dezir, o de fazer la verdad que es la justicia ^c o el enseñamiento de la fe ^d por miedo de escandalo. Mas si por auentura la cosa que el perlado dixesse, o fiziesse, porque la gente se pudiesse escandalizar, fuesse de tal natura, que dexando la de fazer, o de dezir, non caeria en pecado mortal por ello: dixerón los santos padres, que bien lo podria dexar de fazer por miedo que los omes non se escandalizassen. E esto seria, quando el perlado entendiesse que deuia amansar ^e la obra de justicia, por desuiar escandalo: acaesciendo sobre cosa en que pueda fazer merced. Mas esto no ha de ser muy ligeramente, a menos de saber si aquellos que fizieron el fecho: porque el quiere fazer justicia, son muy poderosos, o muchos, assi como de quarenta ^f arriba. Ca estonce bien lo puededexar por miedo de escandalo, pero non en todos. Ca en todas guisas, escarmiento deue fazer en algunos de aquellos que fueron començadores o mayo rales ^g en aquel fecho. Pero si aquellos a quien fiziere el perlado tal merced como esta, se quisiessen defender por fazañas, diziendo que otros fizieron ante tal yerro como aquel, o que lo vsaron assi en las leyes, o en los fueros antiguos, e q# non rescibieran pena: e porende otro si, ellos que non la merescen, atales como estos ^h non quiere el derecho de santa Eglesia, que aya dellos merced: ante mã da passar cruelmente contra ellos: por que las cosas malas e desaguisadas quieren meter por fuero, e por costumbre, seyendo desconocientes de la merced que les fizieron, e ellos queriendo vsar de su desconoscencia. E esso mismo deue fazer contra aquellos que fizieren

algun pecado, e lo quisieren mucho vsar ca estas cosas deuen ser mucho vedadas porque los otros non tomen ende enxemplo para fazerlas.

Ley. LI. Que el perlado non deue mostrar al pueblo lo que non conuiene por miedo de escandalo.

Miedo faze a los omes fazer e dezir cosa sin guisa: mas esto non conuiene al perlado que ha de predicar, e[48r] enseñar h palabra de Dios: que por temor de scandalo mude su enseñamiento, e diga falsa razon, quando predicare. Pero si aquellos a quien predica, o enseña fuessen malos, o endurecidos ensu maldad, assi que non se quisiessen enmendar por su enseñamiento, e por predicacion: estonce bien puede callar, assi como de suso diximos en la ley ^a que fabla en esta razon. Mas esto se entiende so lamente de aquellos que non se quier# amparar por alguna de las razones que dize la ley ante desta. Ca si se quieren escusar e defender, diziendo que non quier# tomar su enseñamiento, porque bien pueden fazer aquello que les defi# de: porque non es pecado: estonce deue passar contra ellos ^b, quanto pudiere, co mo contra herejes: e maguer sean muchos: non lo deue dexar por miedo, nin por escandalo. Pero si aquellos a quien castiga el perlado fuessen pocos ^c e poderosos, e conosciessen aquel yerro que les reprehende, e non se quisier# ende toller esforçandose en si mismos, o en otra g# te que se touiesse con ellos, quando tal cosa acaesciesse, mãda santa Eglesia, que les de passada, por no meter escandalo, de que nasciesse departimiento de santa Eglesia e dellos. Pero toda via los deue castigar apartadamente: e mostrar les como estan en perdicion de sus almas, mostrando gelo por la santa scritura: porque teman a Dios, e se vayan, tollendo del yerro en que estã, e esto deuen fazer: mayormente a los mayores, e mas entendidos: ca despues que estos fueren enmendados, mas de ligero pueden a los otros traer a enmienda, e toller los de aquel mal que fazen.

Ley. LII. En qual razon peca mortalmente el que faze escandalo.

Mortalmente pecan alas ve zes (segun que en esta ley se muestra) aquellos ^d de q# viene escandalo: porque los orros omes han causa de pecar. E prueua se por estas razones q# dixo nuestro señor en el Euangelio ^e. Mal aura aquel por qui# el escandalo viene: q# mas valdria q# le pusiessen vna muela al pescueço, e que lo echassen en el fondon de la mar: e pues que por el escandalo puso pena de muerte, bien se deue entender, q# es pecado mortal: e en esta razon dixo sant Agustin ^f, que mas valdria morir de fambre, que comer con escandalo, delas cosas que sacrifican a los ydolos. E esto dixo, porque en aquel tiempo eran los gentiles, que los ydolos adorauan, e fazian algunos dellos, sacrificios de manjares, que les ponian delante: onde los que dellos comian, peccauan mortal mente, mouiendo a los otros paraque lo ayan de fazer. E avn touo por bien santa Eglesia, que non tan solam#te se guardassen de escandalo delos mayores, mas avn de los menores: ca estas palabras son del Euangelio ^g que dixo nuestro señor Iesu Christo: que aquel que escandalizasse vno de los menores que en el cre#, que le deuian atar vna muela al pescueço, e echar lo en lo mas fondo de la mar E por todas estas razones se prueua, que mortalmente ^h peca aquel que

faze o dize cosa de que nazca escandalo, porque ayan de fazer peccado mortal, tambi#los mayores como los menores.

Ley. LIII. En que cosas non faze peccado mortal aquel de que nasce el escandalo.

HOnesta ⁱ e buena vida fazen algunos de los perlados, pero porque sospechan a las vezes los omes contra ellos, que non es assi: e non sabi#do la verdad, pecan escandalizandose: e en tal razon como esta, dixeron los santos Padres, que non peca mortalmente el perlado: maguer los otros se escandalizen por tazon del: pues que el non ha culpa, ca la verdad que tiene, lo escusa del peccado, e mayormente al que bien faze: e esto se prueua por sant Pablo ^k, q# dixo: el testimonio de la voluntad nuestra, es nuestra alabãça. Otro si dixo Iob ^l, Mi testimonio es en el cielo, e Dios sabe lo que yo fago. Esso mismo dize sant Agustin ^m Sospecha quãto te quisieres, solo que a mi la mi cõsciencia non me acuse ante Dios: porende quando tal[[48]v] sospecha acaesciesse, deue el perlado trabajar de fazer buena vida, mostrando su verdadera entencio, porque los pueda sacar de aquello que sospechan. E por esto deuen querer, que los que lo non saben, que lo sepan. Ca ser ome de buena vida, non faze pro, si non a si mismo: y el pro de buena fama, aproueche a si e a los otros ^a. E desto nos dio nuestro señor Iesu Christo enxemplo, quando dixo ^b a sant Pedro. Ve a pescar para ti e para mi, porq# non los escandalizemos. Pero despues q# aquel, por cuya sospecha nascio el escandalo, les mostrasse su voluntad, para tirar los del yerro en que ca yeron: maguer nõ le quisiessen creer, nin se dexassen de pecar, como quier que el es sin culpa, deue se doler porende en su coraçon, e mostrar que le pesa, pues que por razõ del, se mouieron a farlo. Esto se prueua porvn enxemplo que nos dio nuestro señor Iesu Christo, quando dixo a los Fariseos ^c, que lo que entraua en la boca, non ensuziaua al ome: mas lo q# salia del coraçon: e por esta palabra fueron escandalizados los fariseos: e dixerõ gelo sus discipulos, e respondiõles. Dexad los yr q# ciegos son e guiadores de ciegos: onde conuiene por fuerça, que quando algun ciego guia otro, ambos cayan en el foyo: e despues desto dixo a sus Discipulos, como reprehendiendo los que eran sin entendimiento, que nõ sabian que lo que entra por la boca, que gouierna el cuerpo, e parte se del, por aquellos logares donde conuiene: e por esto non se ensuzia el ome: mas lo que sale del coraçon, assi como furtos, homi cidios, adulterios, pensamientos malos, e las otras cosas semejantes destas, esto ensuzia al ome, porque tuellen la buena fama. E esto les mostro a sus Discipulos para les dat a entender que non auia el dicho porque se deuiessen los fariseos escandalizar. E por esta razon puede todo ome entender, que los que se escandalizan a sin razon e sin derecho que pe can: e non es en culpa el otro donde ellos toman escandalo.

Ley. LIIII. Que el perlado non ser barajador.

BARajador ^d non deue ser ning# perlado (segund dize la regla de sant Pablo ^e) e esto por tres razones. La primera, porque el barajador es soberuio e desdeñoso, e con la soberuia e desden que trae, maguer sepa buenas cosas e derechas, non las puede enseñar omildosamente nin de buena guisa: assi como a perlado cõuiene de lo fazer. E por ende

dixo sant Hieronymo ^f, que non ay cosa tan desuergonçada, como soberuia e desden: ca estas cosas estan peor al perlado que a otro ome. La segunda razon es, porque defiende que non sea barajador el perlado, porque quãdo estos atales non pueden cumplir por su soberuia, lo que quieren procuran de se llegar alos principes, e de ser lisonjeros e maldizientes, diziendo mal de aquellos q# desaman, trabajandose de desatar el bien q# fazen, e meterlos en mala fama e en mal prez. E avn sin esto suelen ser embidiosos, de la buena andança de los otros, e mintrosos de su palabra, e descubridores de las poridades que les dizen: e rcboltosos por se vengar del pesar que les fazen. La tercera razon es, porq# el barajador procura de meter a los omesen desacuerdo. E esto non conuiene al perlado, antes es tenuto de meter paz ^g, e auenencia entre los que fueren malquerientes e desauenidos.

Ley. LV. Que el perlado non deue ser feridor.

Feridor non deue ser ning# perlado, por que es cosa que le non cõuiene. E este fe rir es en dos maneras. La vna es de palabra, aque llaman spiritual: e la otra de fecho, aque llaman corporal, e estonce ^h fiere el perlado de palabra, quando es de mal seso, e de malavoluntad e dize alguna razon mala e sin pro, porq# se han de mo uer los coraçones de los omes a dezir, o a fazer algun mal, e si lo dexã porque nõ osan, toda via fincã en sus vol#tades como feridos o tajados: e tal manera como esta de ferir vieda santa Eglesia mucho, porq# siempre se sigue mal dello. E avn fieren los perlados alas vegadas de palabra, o en otra manera, dizi#do en los sermones cõtra algunos en encubierto, lo q# sab# dellos, por que los metan en vergu#ça ⁱ, ante aquellos q# lo oyen assacando contra ellos algunos males, que non fizierõ o descubri#dolos de alguna cosa q# auian fecho en poridad q# non era avn sabida. E algunos ay q# lo faz# assi por encubrir los yerros en que ellos son, queriendo echar el mal q# ellos fizierõ sobre otro. E tal ferida como esta es peligrosa, ca nunca puede sanar. E conuiene al perlado de la non fazer en ninguna manera, e de tales fablo Ysayas ^k el profeta, porque dizen del bien mal, e del mal bien, e pon# la luz por tinieblas, e las tinieblas por luz. E los q# desta guisa diz# mal de sus mayores o de otros omes por peores los da santa Eglesia por ello que a los que robã los aueres ^l agenos: ca aquellos[49r] tuellen las riquezas que son fuera del cuerpo del ome. E los maldizientes cohonden quanto ellos pueden, el buen prez, e la buena fama que han los omes, que es la mas preciada ^a cosa que ellos pueden auer.

Ley. LVI. Como los perlados de santa eglesia non deuen ser feridores de fecho.

Ferida ^b corporal non han de fazer los perlados: que es la secunda manera de ferir, quedize enla ley ante desta: assi como de mano, o de pie, o con alguna otra cosa a mala parte, nin por malquerencia, nin porque sean mas temidos ^c: ca si lo fiziessen por alguna destas razones, pecarian grauemente: e deuen auer pena por ello, qual touieren ^d por bien sus mayores, segund el fecho de qual ferida fuere, de manera que sean castigados: e non ayan sabor de lo fazer otra vez. Mas por razon de castigo ^e, e por amor que se mejoren, de algunas co sas, en que erraron, faziendo lo que non deuian fazer, bien pueden ferir

aquellos sobre que han poder. Pero non con sus manos ^f, mas mandarlo a otro que lo faga. E si algun clerigo que non ouiesse or den sagrada fiziesse por ventura lo que non deuesse ^g, bien puede mandar el obispo a otro clerigo que le fiera, dando le disciplina con correa, o con vergas, o con manos mesuradamente, maguer non fuesse grande el yerro que fiziere. Pero si fuessen clerigos que ouiessem ordenes sagradas ^h assi como Prestes, o Diaconos, o subdiaconos, non deuen ser açotados, nin sufrir otras penas: fueras si fiziessem tan grandes yerros ⁱ, por que lo meresciessen. E non deuen mandar estas cosas a los legos que las fagan, porque el perlado que lo mandasse, e el lego que lo fiziesse, amos, serian descomulgados ^k: fueras si el clerigo fuesse tan porfiado, que se non dexasse castigar, o prender ^l a los clerigos, ca estonce lo pueden fazer los legos, por mandado de aquellos perlados en cuyo poder son, porque los malfechores non finquen sin escarmiento: e faziendolo desta guisa, non se entiende que lo fazen los legos, por razon de si mismos, mas por aquellos, que gelo mandaron fazer. Pero deue se guardar el lego que non faga mas mal en estas feridas, de lo que le mandaren fazer, ca si lo fiziesse seria descomulgado, fueras ende, si el clerigo se defendiesse ^m, o quisiesse fazer algun mal, por que el lego por fuerça ouiesse de fazer, mas de lo que le fuesse mandado.

[[49]v] Ley. LVII. Que los perlados non deuen de yr a ver los juegos, nin jugar tablas nin dados, nin otros juegos, que los sacassen de sossegami#to.

Verdamente deu# los perlados traer sus faziendas, como homes de quien los otros toman enxemplo: assi como de suso es dicho: e porende nõ deuen yr a ver los juegos ^a: assi como alañar, o bohordar, o lidiar los Toros ^b, o otras bestias brauas, nin yr a veer los que lidian. Otro si, non deuen jugar ^c Da dos, nin Tablas ^d, nin Pelota ^e, nin tejuelo ^f, nin otros juegos semejantes deslos, porque ayan de salir del assossegamiento ^g, nin pararse a ver ^h los, nin a tener se conlos que juegan: ca si lo fiziessem despues que los amoneslassen los que tienen poder de lo fazer, deuen por ello ser vedados de su oficio, por tres años ⁱ: nin deuen otro si, caçar con su mano ^k aue, nin bestia: e el que lo fiziesse, despues que gelo vedassen ^l sus mayores, deue ser vedado del oficio, por tres meses ^m.

[50r] Ley. LVIII. Que el perlado non dene ser cobdicioso.

Cobdicioso non deue ser el perlado, e esto por dos razones. La vna, porque la cobdicia es rayz ^a de todos los males. Ca la voluntad del cobdicioso, non se puede tirar de las cosas que le son vedadas, nin se abonda de aquellas que puede auer con derecho. La otra razon es, porque la voluntad del cobdicioso, es ciega, e nõ vee las cosas que son de su pro: mas siempre se le antojan riquezas temporales, catando las rentas, e ganãcias que cobdicia auer. E segund dixo Salomon ^b: atales como estos, mas de grado acatan al oro ^c que al sol: que quiere tanto dezir, que mas paran mientes alas riquezas t#porales, que son mintrosas, porque desfallescien: que non alas celestiales, que son verdaderas e duran para

siempre. E porque estos males e otros muchos vienen de la cobdicia: por esso defendio ^d santa Iglesia, que los perlados non fuessen cobdiciosos, por que ellos lo han de castigar e reprehender e defender a los otros que lo non sean. E segund dixeron los sabios, non esta bien al maestro de reprehender ^e a sus discipulos el yerro que el faze.

Ley. LIX. Que el perlado deue ser buen aliñador de su casa.

ENderesçador ^f deue ser de su casa, e buen mantenedor de su compañía el per lado. E esto es en dos maneras. La vna es, en dar les bien e abonda damente lo que han menester ^g: de guisa que por mengua, non ayan de fazer mal. E la otra, en castigarles, que aprendan buenas coslumbres, e se guard# de errar: ca bien se entiende quel que su ca sa non sabe castigar, nin bien ordenar, (que es poca cosa) que non sabra ordenar obispado: donde ay muchos omes de muchas maneras: e porende el que esto non sopiesse fazer, non deue ser Obispo por dos razones, la vna, porque non podria ser sin verguença, en castigã do a los otros, quando errassen, pues q# el non castiga a los suyos. La otra, porq# bien pueden sospechar ^h contra el, que non le pesa del mal que ellos fizieren. pues que los puede castigar e non quiere. E esto touo santa Iglesia por tamaño yerro ⁱ, que si aquel que este yerro faze, fuesse ya obispo: si en esto errasse, e le fuesse prouado, mando que perdiesse el Cbispado por ello. Mas si su compañía fuesse tan mala, faziendo el contra ellos lo que deuia ^k, segund dicho es de suso. Si non quisieren enmendar se, non seria el en culpa por ello: nin otrosi, lo desecharian del obispado por esto, nin de los otros fechos buenos. Pero bien podrian sospechar contra el ^l, que por mengua de su castigo, era su compañía mala, fasta que mostrasse que la culpa era dellos, e los partiesse de si. Otro si, el perlado deue auer en su camara ^m clerigos consigo, que sean honestos, e otros omes de orden ⁿ, que le siruan, e que se pan que vida faze en su poridad, que sean testigos dello, e de los bienes que vieren enel, que tom# enxemplo bueno de que se aprouechen: e esto deuen assi fazer: porque mas conuiene a los clerigos saber de que vida es su perlado, que a los legos.

Ley. LX. Que el perlado deue ser buen ordenador de su iglesia.

ORdenar deue bien el perla do su iglesia ^o, de manera q# todas las cosas q# son me nester para seruicio della,[[50]v] sean fechas ordenadamente, ^a e porende deue punar que los canonigos, e los otros clerigos de su Iglesia, biuan honestamente, segund el ordenamiento q# fizieron los santos padres, e que las cosas que ouieren de fazer, que las fagan en la manera que les cõuiene: e que escojan a tales omes para el seruicio della, de que el sea cierto, que son ysados e sabidores de lo fazer: señalando a cada vno como faga: e non dãdo dos oficios ^b a vna persona, por que quando el ome ha de fazer muchas cosas, non las puede fazer tã cumplidamente.

Ley. LXI. Que los mayordomos del obispo deuen ser clerigos, e non legos.

ALiñada su casa, e su Iglesia, deue el perlado aliñar las cosas de su obispado: e primeramente en poner buenos clerigos, e entendidos que lo recabden ^c e lo paren bien: e non deuen y poner legos ^d por dos razones. La vna, por que los clerigos daran mejor testimonio del aliñamiento: que y fiziere, si por auentura fueren demandados: e auran mayor voluntad de poner guarda: por que se non menoscaben sus derechos, lo que non farian tambien los legos. La otra razon es, por que si los clerigos fiziessen en ello algun engaño poderles y en apremiar por derecho de santa Iglesia e fazer gelo emendar mucho ayna: lo que non podrian fazer a los legos, por que los aurien de llevar ante los juezes seglares. ^e E otro si non deue el perlado fazer a sus parientes ^f mayordomos del obispado: nin de las cosas de la iglesia: nin a otros omes que fagã todo lo que el qui fiere: ca desto podria nascer grand daño si el obispo fuesse atal que ouiesse sabor de llevar de su obispado, mas de su derecho: ca aquellos que y pusiesse, si sus parientes fuessen: por echarse a le fazer mayor plazer, serian mas dañosos a los vasallos de la Iglesia, e aun a los clerigos, des pechãdolos mas afincadam#te, q# non farrã otros, e maguer q# ellos ñ fiziess# me noscabo ning#o: o si lo fiziessen, ñ pare ciesse manifiestam#te, toda via sospechariã los omes dellos, q# se trabajã mas de fazer su pro q# dela Iglesia: e por#de el per lado q# contra esso fuesse, pecaria grauem#te: e deue lo descomulgar su mayoral por vn año, e los otros q# assi lleuass# algo dela iglesia, e de sus vasallos contra derecho deuen lo tornar doblado ^g.

Ley. LXII. De como los perlados deuen fazer ordenar e endereçar las Iglesias e los clerigos de sus obispados.

ORdenamiento deuen auer los perlados, ñ solam#te en las cosas q# en las leyes ante desta son dichas, mas a# en mandar a los otros ^h perlados menores q# son so ellos ⁱ, assi como Arcedianos[51r] e los Arciprestes de su obispado, de como se trabajen con los clerigos que les han de obedecer, que biuan honestam#te, guardandose de fazer las cosas que les defiende santa Iglesia, e que sean buenos aliñadores de sus casas, e enderesçadores de sus Iglesias, e de las cosas que les pertenesce, apercibiendo los que farian grand yerro, si contra esto fiziessen: e caerian por ello en grand pena, de que non podrian ser quitos, sin su gran daño: fueras ende, si los perlados les quisiessen fazer alguna merced, dispensando con ellos en aquellas cosas que lo pueden fazer, segund derecho.

Ley. LXIII. En quantas maneras pueden los perlados dispensar con los clerigos de su obispado.

DISpensacion es ^{la} otorgami#to q# faze el perlado mayoral a los otros sobre q# ha poder, q# puedã fazer e vsar de las cosas q# les son defendidas por derecho. Por#de pues que en las leyes ante desta es dicho, de como los perlados deuen castigar e defender a los que son so ellos, que ñ yerren. Cõuiene aqui dezir sobre quales cosas pued# dispensar con ellos, e

son estas. Assi como cõ aquellos que fazen pecado de simonia ^b. E conlos otros que fazen algunos pecados media nos ^c, de q# fablã las leyes ^d desuso dichas E conlos clerigos de su obispado que re sciben ordenes fuera de los ti#pos ^e que defiende santa Iglesia que las non rescibã. Otro si. con aq#llos que las ouiessen re cebido de obispo q# ren#ciara ^f su obispa[[51]v] do, e su dignidad, non sabiendo que la auia renunciado, assi como adelante se muestra, e con los que la resciben otro si de obispo que fuesse descomulgado ^a. Otro si puede dispensar conel que ha catorze años ^b, porque pueda auer Iglesia que aya cura de almas. E otro si, con los que han menores ordenes ^c que sean per lados de algunas Iglesias:solo que sean atales, que fasta vn año puedan rescebir las mayores. E pueden avn dispensar q# finquen en sus ordenes los clerigos que fazen adulterio ^d, o otros pecados meno res, o otros mayores ^e despues que ouieren fecho penitencia. E otro si con aquellos que lidiassen ^f sobre alg# pleyto, segund costumbre de las tierras, solo que non maten ^g, nin lisien de que se pierda miembro, nin otro si finquen ellos lisiados. E otro si, conel que baptizasse, o ayu dasse a baptizar al que fuesse ya baptizado otra vez ^h, desque aquel que esto fiziesse, entrasse en orden. E han poder de dispensar, que vse de su oficio con el clerigo que fuesse ordenado de mayores ordenes, si casasse ⁱ con muger virgen ^k: e esto despues que ouiesse fecho penitencia. E puede dispensar con qualquier religioso ^l, que sea clerigo, que pueda auer Iglesia parrochial, con licencia de su mayoral. E puede avn dispensar con los clerigos que cantassen missa seyendo vedados ^m que finquen en sus beneficios. E con los que se ordenassen de mayores ordenes, dexando otras en medio ⁿ, o vsassen ^o de aquellas que nõ ouiessen rescebido: e esso mismo seria de los que las rescibiessen a furto ^p, fueras ende si el obispo ouiesse descomulgado a quantos las ouiessen. rescebido de aquella manera. E puede otro si dispensar con su canonigo, e con su clerigo, que cambie ^q la calongia, o Iglesia con otra, si fallare alguna razonable cosa porque lo pueda fazer.

Ley. LXIII. En quales cosas non pueden los obispos dispensar con los clerigos.

DEfendido es a los obispos, de dispensar con los clerigos, que puedan rescebir muchas ordenes en vn dia ^r, fucras ende de aquellas que llamã quatrogrados. Pero bien pueden dispensar con ellos, despues que las ouiessen re scebido ^s. Otro si, non pueden dispensar con aquellos que non han catorze años para que ayan dignidades ^t, o personajes, e beneficios con cura de almas. Nin avn conlos que non han sus miembros sanos ^v, o si los han, son atales que se nõ pueden ayudar dellos. Nin otro si, cõlos que han algun embargo, por razon de casamiento ^x, de los que dize en el titulo de los clerigos ^y. Otro si non pueden dispensar con los que lidian, segund el[52r] fuero de la tierra, si acaesciesse y muerte, o perdimiento de miembro ^a, de qualquier de las partes, lidiando por prueua, o de otra manera, por si o por otro. Otro si, defendioles de dispensar, cõ aquellos que se ordenan, seyendo descomulgados ^b, quier sepan el derecho de santa eglcsia, quier non, maguer

non les viniessse en miente de aquello porque erã descomulgados. E otro si, non puede disp#sar con los que ouinessen fecho simonia, para recibir orden ^c. E esto se entiende, quando el obispo tomasse alguna cosa dellos por ordenar los. Mas si el non la rescibiesse, nin aquellos que se ordenassen, fuessen sabidores de aquella simonia, bien lo podrian fazer: desque el cleri go que assi tomasse la orden, prometiesse sin ninguna cõdicion de nunca vsar della. E otro si, non puede dispensar con aquellos que fuessen mal infamados ^d, por algun fecho desaguizado, delos que dizen enlas leyes que fablan enesta razõ. Nin avn conel que fuesse Abad de alg# monesterio, auiendo ante fecho profession ^e en otra orden. Nin con clerigo q# aya dos raciones ^f en vna Eglesia. Nin otrosi, con aquellos que non saben ^g ninguna cosa de clerezia. Nin con aquellos que fizieron penitencia solenne ^h. Nin con los sieruos ⁱ, fasta que sean forros. nin con aquellos que han a dar cuenta ^k al Rey, o a otro seglar, ante que la aya dado: nin con el que ouiesse rescebido ^l alguna de las mayores ordenes en otro tiempo, si non en aquellos señalados, en que lo pueden fazer: maguer que puede dispensar con vno o con dos, que se ordenar# de alguno de los quatro grados o de todos. E esto enlos domingos, e en otras fiestas ^m grandes.

Ley. LXV. Que mayorias de honrra han los perlados sobre los otros clerigos.

LOs perlados han mayorias en siete maneras, por honrra de santa Eglesia, mas q# los otros clerigos. La primera es, que el dia que lo fazen obispo, sale ⁿ de poder de su padre, e de otro mayoral suyo ^o que auia, si era en alguna or den. La segunda es, que non le pueden fazer guardador de huerfanos ^p. La tercera, si era sieruo o solariego ^q, o del linage de alguno dellos que de alli en adelante finca por libre: e non lo puede nin guno tornar en seruidumbre, nin fazer a su señor, aquel seruicio que ante fazia. Pero si ouiesse seydo oficial en la cor te del rey, de aquellos que son tenudos de dar cuenta ^r, non es por esso quito, a menos de dar las tres partes de quanto auia la sazõ que lo elegieron. La quarta que non le puedan apremiar que venga afirmar ^s ante ningun judgador, nin en otro lugar, si non quisiere. Mas deuen embiar a el que diga la verdad que sopiere en la manera que dize en el titulo de los testimonios ^t. La quinta, que non es tenuto de venir, nin le pueden apremiar que venga por su persona a pleyto ante ningun judgador seglar, fueras ende, si lo mandasse el rey ^v venir ante si. La sesta, que non le deuen tomar fiador ^x en ningun pleyto. La septima es, que non deue dar ninguna ^y cosa a los judgadores, de aquello sobre que ouiesse pleyto, segund lo dan los otros omes assi como dize en la tercera Partida, en el titulo del complimiento de los juyzios. E como quier que otros grados ha santa Eglesia, segund dize adelante, estas mejorias han los perlados mayores sobre todos los otros.

Ley. LXVI. Que dize que todos los Christianos deuen honrrar a los perlados mayores.

Honrrados, e guardados merescen ser por los logares que tienen los Patriarchas e los primados, e los Arçobispos, e los Obispos de que auemos fablado en las leyes ante desta, e esta honrra deue ser en tres maneras. La primera de voluntad. La segunda, de di-[[52]v]cho. La tercera, en fecho: e la devoluntad es, que crean que tien# los logares de los Apostoles ^a : assi como sobredicho es: e que son medianeros entre Dios, y el pueblo para rogar por ellos: e que deuen ser oydas sus oraciones en las cosas que piden con derecho. Ca assi lo dixo ^b nuestro señor IESV Christo a los Apostoles. Lo que me pidieredes, orando, cree que lo fare por vos, e acabar lo hedes. E la honrra que les deuen fazer de palabra es, que les llamen señores ^c , por los logares honrrados que tienen de los Apostoles: assi como dicho es. E por que son guarda de las almas, e la honrra que les deuen fazer de fecho es, que se le uanten a ellos, e los acojan bien, e les fagan reuerencia en las otras cosas, segund fuer la costumbre de la tierra.

Titulo. VI. De los Clerigos, e de las cosas que les pertenesce fazer, e de las que les son vedadas.

Nveue ordenes de Angeles ordeno nuestro señor Dios, en la Eglesia celestial: e puso a cada vna dellas en su grado: e dio mayorias a los vnos sobre los otros: e puso los nomes segund sus oficios: onde a semejança ^d desto, ordenaron los santos padres en la Eglesia terrenal nueue ordenes ^e de clerigos: e dieron a los vnos mayoria so bre los otros, e pusieron los nomes, segund aquello que han de fazer. E esto fue fecho por tres razones. La vna, por que assi como los Angeles Ioan a Dios siempre en los cielos, que a semejança desto loassen estos a Dios en la tierra. E la otra, porque fiziessen sus oficios mas ordenadamente, e mejor. La otra, ^f por que auiendo y mayores e menores, conosciessen los menores a los mayores mejor, e les fuessen obedientes, e ouiessen su bien fazer: e los mayores, que amassen a sus menores, seruiendose dellos, e amparando los en su derecho. E a estos grados de ordenes llaman al primero Corona ^g , e ai segundo Hostiario: E al tercero, Lector: e al quarto, Exorcista: e al quinto, Acolito: e al sexto, Subdiacono: e al septimo, Diacono: e al octauo Preste: e el noueno Obispo. E avn touieron los santos padres, que era bien por otra razon, que estos grados fuessen en santa Eglesia, porque los omes ouiessen porello ayuntamiento ver dadero de amor, e de paz, e que durasse entre ellos. Onde pues que en el titulo ante deste fablamos delos Obispos, e de los otros perlados mayores: conuiene aqui dezir de los otros clerigos menores, e mostrar porque han assi nome, e quantas maneras son dellos, e que es lo que deuen fazer, e guardar de su oficio: e quales non pueden rescebir esta orden de clerezia. E en qual manera deuen beuir, e ser honestos. E que franqueza han los que la resciben, e por quales razones la pierden, e en que manera, e co mo deuen ser guardados e honrrados.

Ley. I. Que quiere dezir clerigo, e quien deue ser aßi llamado

Clerigos tanto quiere dezir, como omes escogidos en suerte ^h de Dios. E esto se muestra por dos maneras. La vna, porq# ellos han de dezir lasha ras, e fazer todo el seruicio de Dios, se gund es establescido en santa Eglesia. E la otra, porque se deuen tener por abundados, en beuir de aquella suerte que dan los Christianos a Dios, assi como diezmos, e primicias e ofrendas. E poren de todos aquellos que son ordenados de corona, o dende arriba son llamados clerigos ⁱ, comunalmente quier seã mayores o menores.

Ley. II. Porque razon son llamados santos padres los que ordenaron el estado de santa Eglesia.

Santos padres son llamados todos aquellos q# fizieron el ordenamiento de santa Eglesia. E esto por dos razones. La vna, porque ellos fuerõ santos, en su vida, e en sus fechos. E la otra, porque fizieron ordenamientos san tos. E padres los llaman, porque crian[53r] los Christianos spiritualmente, con el santo ordenamiento sobredicho: assi co mo los padres temporales crian sus hijos. E ellos fizierõ departimi#to ^a entre los clerigos. Ca los vnos posieron en las eglesias cathedrales, e por mayores personas, por honrra de los logares que tienen, assi como Deanes, o Prebostes, o Priores, o Arcedianos: e aquellos aqui# llaman en algunas Eglesias Chantres, e en otras, Capiscoles: e otros que dizen Tesoreros, o Sacristanes: e avn ay otros que llaman Maestrescuelas. E otros pusieron en las yglesias Colegiales, que nõ son obispados, en q# ha otro si personas, e canonigos en cada vna dellas, segun costumbre, que començaron vsar quan do la fizieron de comienço. E avn sin to dos estos otros clerigos ya que llaman parrochales, que han de auer vn mayoral en cada vna dellas, que aya la cura de las almas de aquellos que son sus parrochanos: e estos han vn mayoral, a quien llaman Arcipreste, que ha de auer muchas parrochas. Pero todos estos sobre dichos, como quier que sean en tantas maneras, o son Prestes, o Diaconos, o subdiaconos, o son de todos quatro gra dos, o de alguno dellos, o que han corono solamente: ca otro ninguno non puede ser beneficiado ^[b] en santa Eglesia, si nõ el que ouiere alguna destas ordenes.

Ley. III. Que quiere dezir Dean, o Preboste, o Prior, o qual es el oficio dellos.

DEan es el primero persona je, e el mayor en algunas eglesias ^c cathedrales, a fuera del obispo: e Decanus en latin tanto quier dezir como ome viejo e muy cano: ca bien assi como el ome que es cano, deue ser sesudo por derecho, e assossegado, e de buenas maneras. Otro si lo deue ser el Deã entre los otros de la Eglesia, por honrra del logar que tiene. E avn Decanus en latin tãto quier dezir en nuestro lenguaje, como cabdillo de diez: e antiguamente quando las cathedrales eglesias eran pobres, partian en algunas dellas los clerigos a compañías, en que auia diez en cada compañía, e ponian vno por cabdillo de cada vna dellas, e llaman a este, Dean ^d. E porque el oficio del Dean es mas honrrado, e mayor que el delos otros, comunalmente en las mas eglesias (el obispo fuera) por ende deue ser mas honrrado en el coro, e en el cabildo ^[e]: e deuen lo obedecer en las cosas que

fueren guisadas e derechas. E el ha poderio de juzgar los de la egleſia, assi como juez ordinario ^f, e puede vedar, e descomulgar a los que lo merescieren, e fazer les enmendar los yerros que ouiessen fecho. Empero este poderio q# han los deanes sobre los otros, mas lo han por costumbre vsada ^g de luengo tiempo, que por derecho escripto. E otras egleſias cathedrales son, en que ay prebostes ^h e Priores, que tienen esse mismo logar, que los Deanes: e han esse mismo poderio. E prepositus en latin, quier tanto dezir en Romance, como ome q# es antepuesto de los otros por mayoral (del Obispo a fuera) e Prior en latin, tanto quiere dezir en Romance, como primero e mayoral de los otros, so el Obispo.

[[53]v] Ley. IIII. Que quiere dezir Arcediano, e que cosas ha de fazer de su officio.

ARcediano ^a en griego tãto quiere dezir en nuestro l#guage, como cabdillo ^b de Euangelisteros. E porque los Arcedianos son vicarios de los obispos ^c, touo por bien santa Egleſia, de de mostrar que es lo que pueden fazer: e es assi como visitar ^d las egleſias de su arcedianadgo, e ordenar las, e oyr los pley tos ^e que y acaescieren, e pertenescrien a juyzio de santa Egleſia. E hã poder sobre los clerigos que y fueren, de los iudgar, e castigar, e fazer enmendar los males que fizieren en si, e en otri: fueras ende si fuessen los yerros tan grãdes ^f que nõ los podiessen fazer enmendar sin su obispo. E deuen les enseñar ^g como binan ordenadam#te, e fagan bien su officio. E deuen predicar al pueblo, e enseñarles la creencia, e mostrarles como se sepan guardar de los pecados. Ca de todas estas cosas son tenudos de dar a nuestro señor Iesu Christo cuenta ^h e razon el dia del juyzio. E por todo esto que hã de fazer, dixo ⁱ sant Clemente Papa, que el Arcediano era como ojo del Obispo: porque el ha de ver todas las cosas que fueren mal fechas en su arcedianadgo. Ca el las ha de ver, e fazer enmendar, e mostrarlas al Obispo, que las castigue, e las enmi#de. E avn al han de fazer los Arcedianos: ca ellos deuen examinar ^k los clerigos, quando se vinieren a ordenar, si saben leer, e cantar, e construyr: e si son tales, que merezcan aquella orden que demãdan, e presentar los al obispo. Mas non les puede dar letras ^l para otros obispos que los ordenen, si non fuer por mã dado de sus obispos. Nin pueden dar otrosi cura de almas ^m a ningun clerigo, sin mandado dellos: fueras ende si en algunas Egleſias lo ouiessen vsado luengo tiempo, por costumbre. E otro si, los clerigos que ouieren de auer los beneficios, deuen los prouar primeramente, los Arcedianos, si los merescen, e despues presentar los al Obispo, que gelos de. E despues que el Obispo gelos ouiere otorgado, deuen los ellos meter en tenencia ⁿ: e quando el Obispo quisiere fazer algun Arcipreste, el Arcediano se deue acertar con el en fazerlo: e si el Arcipreste fiziere por que pierda el arciprestadgo, el Arcediano deue ser con el Obispo quando gelo tollere ^o: e esto es, porque el Arcipreste es vicario de amos a dos, tambien del Arcediano como del obispo. E al Arcediano pertenesce, primeramente de poner en la silla ^p al Abad, e al Abadessa que el Obispo fiziesse en su arcedianadgo. Otro si, el Arcediano tiene poderio de vedar, e descomulgar ^q, tambien a los clerigos: como a los

legos de su Arcedianadgo, quando lo merescieven: e vedar las Eglesias, que non digan horas segund lo han de costumbre ^r.

[54r] Ley. V. Que quiere dezir Chantre o Capiscol, o primicerio. e quales el oficio dellos.

CHantre ^a tanto quiere dezir, como cantor: e pertenesce a su oficio de començar los responsos, e los hymnos, e los otros cantos que ouiere de cantar, tambien en los cantares que se fizieren en el coro, como en las processiones que se fizieren fuera del coro, e el deue mandar a quien lea o cante las cosas que fueren de leer, o de cantar, e a el deuen obedescer los aco lytos, e los lectores, e los psalmistas. E algunas Eglesias cathedrales son en que ay Capiscoles que han este mismo oficio que los Chantres, e Capiscol tanto quiere dezir como cabdillo del coro, para leuantar los cantos. E avn ay otras eglesias en que ay Primicerios que han este mismo oficio que los Chantres: e Primicerio tâto quiere dezir en latin, como primero en el coro, o en començar los cantos, e mãdar e ordenar a los otros como canten e anden honestamente en las processiones. E la mayoria desta dignidad se puede mejor saber por cost#bre ^b vsada de las Eglesias, que por otro derecho, escripto.

Ley. VI. Que quiere dezir Tesorero, o sacristan, e qual es el oficio dellos.

TEsorero ^c tanto quier dezir como guardador de tesoro: ca a su oficio conuiene de guardar las cruces, e los. calices, e las vestimentas, e los libros, e to dos los otros ornamentos de santa Eglesia, e el deue componer los altares, e tener la Eglesia limpia e apuesta, e abõdada de encienso, e de candelas, e de las otras luminarias que son menester. Otrosi, el deue guardar la chrisma: e man dar e ordenar como se faga el baptismo E a su oficio pertenesce de fazer tañer las campanas ^d. E avn algunas Eglesias ay en que ay sacristanes que han esse mismo oficio que Tesorero. E Sacristan en latin tanto quier dezir en Romance, como ome que es puesto a guardar las cosas sagradas.

Ley. VII. Que quier dezir Maestre escuela, e qual es su oficio.

MAestrescuela ^e tanto quier dezir como maestro, e pro ueedor de las escuelas: e pertenesce a su oficio. de dar maestros a la eglesia, que muestren alos moços leer e cantar: e deue enmen dar los libros de la Eglesia, porque leyeren: e otro si, enmendar al que leyere en el Coro, quando errasse. E otro si, a su oficio pertenesce de estar delante, quando se prouaren los escolares en las cibdades donde son los estudios, si son tan letrados, que merezcan ser otorgados por maestros de Grammatica, o de Logica, o de alguno de los otros saberes: e aquellos que entendiere que lo merescen, puede les otorgar ^f, que lean assi como Maestros, E esta misma dignidad llaman en algunas eglesias Can[[54]v] celler ^a: e dizen le ansi: porque de su oficio es de fazer las cartas, que pertenescen al cabildo en aquellas Eglesias donde es assi llamado.

Ley. VIII. Que quier dezir Arcipreste, e que cosa ha de fazer de su oficio.

ARcipreste ^b tanto quiere dezir, como cabdillo de prestes: e esto es, por que tiene poder sobre ellos en las cosas que adelante diremos. E los Arciprestes son en tres maneras, las dos son en las Egleſias Cathedralres: que tienen logares como Deanes. E en otras egleſias Cathedralres, ay otros que non tienen tamaños logares, como ellos: e sin estos ay otros Arciprestes menores, que son puestos por las villas delos obispados. E los primeros arciprestes que tienen logares de Deanes, son mayores que Arcedianos: e deuen fazer su morada continuadamente en la Egleſia Cathedral, mas q# en los otros logares. E han de tener en guarda todos los prestes dessas mismas egleſias, donde fueren arciprestes, e a todos los otros de la cibdad, segund la co stumbre vsada ^c de cada logar. E quando el Obispo non fuere en la Egleſia, ellos deuen cantar la missa en su logar, o mandar a otros que la digan. E los otros Arciprestes que son en las Egleſias cathedralres, como quier que non tengan tan grand logar como Deanes: esso mismo han de fazer de su oficio, como los otros, fueras ende que son menores que los arcedianos, e son tenudos de los obedescer. La tercera manera de los otros, que son puestos por las villas de los obispados son menores que los de las Egleſias cathedralres: e cada vno es tenu do de obedescer a su Arcediano: e destos atales se enti#de lo que dize la quarta ley ante desta, que deuen ser puestos por el obispo, e por el Arcediano: e ellos los deuen tirar, quãdo fizieren por que. E las cosas que aquestos han de fazer son estas ^d, deuen requerir, e visitar todas las Egleſias de sus arciprestadgos, tambien las de las villas, como las de las aldeas: e saber como biuen los clerigos, e como fazen su oficio: e otro si, de que vida son los legos: e si fallaren que algunos destos han fecho algun yerro ^e, deuen gelo fazer enmendar, e castigar los que lo non fagan dende en adelante: e si los yerros fueren atales, que ellos non los puedan castigar, nin fazer enmendar deuen lo dezir a los Arcedianos, o a los obispos que los castiguen, e pueden des comulgar ^f, e vedar, segund que dize en la quarta ley ante desta, que lo pueden fazer los Arcedianos.

Ley. IX. Que quiere dezir Preste, e que cosas ha de fazer de su oficio.

PReste tanto quiere dezir en lenguaje griego, como viejo ^g. Pero esta vejedad non se entiende por razon del tiempo, mas por honrra ^h del logar, que tiene: ca antiguamente viejos solia llamar a los que tenian logares honrrados: e auian de fazer los grandes fechos. E avn oy dia lo vsan los Moros, e los Iudios, E avn tienen los Prestes otro no me en latin, que les llaman sacerdotes. que quiere tanto dezir, como cabdillos sagrados. Ca en verdad ellos son mayo res, quanto en orden de todos los otros clerigos (de los Obispos a fuera). E avn tambien han este nome por otra razon porque ellos son dadores de los sacramentos de santa Egleſia: e dellos los resciben los Christianos, fueras ende la[55r] confirmacion ^a, que non pertenesce a o tri de dar si non a los perlados. E aun en el tiempo antiguo, a los obispos, tambi# los solian llamar prestes. Pero este nome de preste, o sacerdote, tanto quiere dezir en nuestro lenguaje, como missa can tano, que ha de consagrar el cuerpo,

e la sangre de nuestro señor Iesu Christo. E otro si ellos deuen predicar ^b al pueblo, e darles la b#diciõ ^c, despues dela missa, diziendoles assi, que los bendiga el padre, e el fijo, e el spiritu santo, dexãdo las otras palabras en el medio, las quales dizen los obispos ^d. E aun tãbien ellos pue den otro si reconciliar a los descomulga dos ^e, veyendo los en ora de muerte: faziendo les primeram#te iurar ^f que est# a mandamiento, e obediencia de santa Eglesia.

Ley. X. Que quiere dezir diacono, e subdiacono e que cosas han de fazer de su officio.

Diacono ^g tanto quiere dezir en griego, como seruidor, Ca ellos han de seruir a los prestes quando cantan la missa: e han de ofrescer el pan, e el vino, de que se consagra el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, e ellos han de dezir el Euangelio que cu#ta los sus fechos, e por esto los llamã Euangelisteros: e pued# aun predicar, e baptizar: e dar penitencias a ora de muerte, quando nõ pudiessen ^h auer prestes, e aun hã otro nome que les dizen leuitas: e esto es porque los primeros dellos fuerõ del linaje de Leui, que fuevno delos fijos de Israel. E subdiacono tanto quiere dezir, como menor en orden q# los diaconos. Ca ellos han de seruir a los diaconos: e ellos los deuen dar el pan, e el vino, que dize de suso, que es para el sacrificio, e han destar despues dellos quando cantan la missa, e ellos deuen dezir las Epistolas ⁱ e por esso los llamã epistoleros.

Ley. XI. que nome han cada vno de los quatro grados, e que deuen fazer aquellos que los han.

AColito ^k es el mas honrrado de los quatro grados, que quiere tanto dezir en griego, como aquel que tiene el cirio, e esto deu# ellos fazer quãdo dizen el Euangelio. Otro si quando lleuan la Hostia: e el vino a consagrar, e esta candela traen en significança que creamos que nuestro señor Iesu Christo es verdadera luz. E por esta razõ misma las encienden a la missa, e nõ la deu# dezir sin candela: e ellos deuen traer el agua, e dar la aquellos que siruen en el altar. E esta orden primeramente fue fecha en la vieja ley. E començo en el tiempo de Moysen, e de Aaron que fue el primero obispo de los judios. E exorcista ^l es el otro grado, que quiere tanto dezir, como conjurador: ca estos tienen poder de cõjurar en el nome de Dios a los dia blos que salgan de los omes: e que non tornen en ellos jamas. E porende deuen saber estas conjuraciones de coro, por que las sepan dezir de coro quando me nester fuere. E esto fizo primeramente el Rey Salomon ^m. Otro grado ya que llaman lector ⁿ, que quiere tanto dezir, co mo leedor: e este deue ser a tal, que sepa leer las profecias, e las liciones abiertam# te, departiendo las palabras seg#d son: porque las puedan mejor entender los que las oyeren. Ostiario ^o es otro grado que quiere tãto dezir, como portero: en la vieja ley estos estauan a las puertas del templo, guardando que non entrase y ninguno, que non fuesse limpio, e apuesto: e segun el ordenamiento de santa Eglesia, estos deuen echar della los descomulgados: e a todos los otros que non son de la nuestra ley: e deuen acoger a todos los Christianos. E orden de[[55]v] corona, es entrada

para los otros grados que auemos dicho: e es comienço de clerezia: e lo que estos deuen fazer, es de rezar los psalmos en la Iglesia. E por esso los llaman psalmistas. ^a

Ley. XII. Quales omes non pueden rescebir orden de clerezia.

CLerezia, es llamada de todas estas ordenes que dicho auemos. Mas porque y a algunos omes que las non pueden rescebir: touo por bien santa Iglesia de los mostrar: e son estos assi como los que non son legitimos: ^b e legitimo tanto quiere dezir, como fijo que es nascido segund ley, e esto puede ser en tres maneras. La primera es si es nascido de casamiento de bendiciones. La segunda es, si alguno fizo con muger con quien no fuesse casado fijo: e despues desto se casasse con ella, segund manda santa Iglesia. La tercera es, quando lo legitima el Papa: o otri por su mandado. Pero a# y a otra razon, por que puede rescebir estas ordenes sobredichas, el que non fuesse legitimo: e esto seria, si entrasse en orden ^c de religion primeramente: mas como quier que estos legitimados, o q# entran en religion pued# auer orden de clerezia cõ todo esso non pued# auer dignidad ^d, nin personaje, amenos de otorgamiento del Papa, nin otro si nõ pued# auer orden los que fuessen embargados por razon de casamiento, en alguna de las maneras sobredichas, que son en el titulo delos perlados: en la ley que comiença, embargado seyendo alg#o por razon de casamiento. Nin otro si aquel que ouiesse fecho omicidio de su vol#tad, nõ se puede ordenar, nin vsar de las ordenes que ante auia, assi como delante se mostrara. ^e

Ley. XIII. En quantas maneras se faze el omicidio, de que nasce embargo a los omes para non poder rescebir orden de clerezia.

OMICidio se faze en tres maneras ^f. La primera, por voluncad. La segunda, por ocasion. La tercera, por premia. E la q# es de voluntad se parte en quatro maneras. E la que es de ocasion en dos. E la q# se faze por premia en otras dos: e de cada vna destas maneras porque se embar-[56r]garia la orden de clerezia fablaremos en su lugar. E primeram#te de aquella por que se faze el omicidio de voluntad.

Ley. XIII. En quantas maneras se faze el omicidio de voluntad.

VOl#tad es cosa que mueue a los omes a obrar por si, sin premia ^a de otri: e co mo quier que esta puede caer en todas las cosas, q#remos aqui fablar señaladam#te de aquella que tañe en fecho de omicidio de voluntad, por que se embargã las ordenes. E esto puede ser en q#tro maneras ^b, assi como por fecho, o por cõsejo, o por mādami#to, o por defendimi#to. La primera de fecho es, quando mata vno a otro por sus ma nos La seg#da de cõsejo es, quando cõseja vno a otro, que mate alguno ^c, o da cõsejo aqui# le cõseje que lo faga. La ter cera del mādami#to es, quando alguno mādã a otro, sobre quien tiene poder, diziendo mādõ te q# mates a fulano: o ma talos que fallares, o si esfuerça los q# pelean, dizien doles matad los. Ca maguer aquellos a quien lo dize assi, nõ fuessen suyos, aquel esfuerço q# les da, tãto es co mo mādami#to, para ser en culpa de omicidio aquel q# gelo mādõ. La quarta q# es, del defendimi#to, enti#desse en dos maneras. La primera, si ampara ^d a

alg#o que quier# matar, e non defi#de a aquel que ampara, que ñ mate al otro. La seg#da, si algunos se quieren matar, e viene otro por despartir los, e sobre estovie ne otro alg#o de alg#a parte, e defiende aq#l q# los ñ desparta, e acaesciesse sobre tal defendimi#to, q# se faze el omicidio. Onde q#lquier q# aya fecho omicidio de vol#tad en alg#as delas maneras sobredichas, ñ puede rescebir ordenes ^e, nin vsar delas que ante auia fueras ende, si el Papa dispesasse cõ el, assi como de suso es dicho ^f, en las leyes q# fablã # esta razõ.

Ley. XV. En quantas maneras se faze el omicidio de ocasion.

Dicho es en la ley ante desta, en q# manera se faze el omicidio de voluntad, e agora cõuiene dezir aqui del q# se faze por ocasion ^g, e este atal puede ser en dos maneras. La primera si el omizia no es en culpa, e non le escusa de pena: assi como quãdo algun clerigo, faze cosa que le non cõuiene de fazer. E esto se enti#de como si matasse ome corri#do cauallo, o alañando, o bohordando, e echando piedra, o dardo, o tirãdo de ba llesta, e faziendo otras cosas semejantes destas, ca maguer el omezillo acaesciesse por ocasion, e se guardasse el fazedor quanto pudiesse de fazer daño, non se puede escusar que ñ sea en culpa: por que le acaesce de fazer el omezillo, vsan do de cosa que le ñ cõuiene ^h. E poren de ñ puede vsar de las ordenes q# antes tenia, nin de sobir a mayores, amenos de dispensar conel el Papa. Esso mismo seria si alg# clerigo firiesse muger preña da, como en manera de castigo, o le dies se yeruas, cõ entenciõ de melezinar la, o fiziesse otra cosa q#lquier, non cuydãdo q# se perderia la criatura por#de: ca si por tal razon se perudiesse la criatura ⁱ seyendo biua, non puede sobir a mayores ordenes, nin vsar de las q# antes auia. La segunda manera q# saca el omizero de culpa, e lo escusa de pena es ansi: como quã do algun clerigo faze omicidio por ocasion, faziendo alguna labor, o otra cosa que le conuenga ^k, guardando se de fazer daño a otri, quanto pudiere, esto seria, como si adobasse campanas, o cortasse alg# arbol, o derribasse pared, o obrasse alguna cosa semejante destas, e dicesse aquellos que passassen por aquel logar, que se guardassen, e esto dicesse en sazõ que lo podiessen fazer, e ellos non se qinsieren guardar, e acaesciesse q# muriesse alguno: ca del omezillo q# conteciesse por tal ocasion, ñ seria en culpa el que lo ouiesse fecho, nin auria menester dispensaciõ para vsar delas ordenes que ante auia, nin para sobir a mayo res. Empero si de aq#l omezillo nasciesse grãd escãdalo, ^l o fuere ende tan mal in famado el que lo ouiesse fecho, porq# le fuesse menester de se saluar. e non lo pu diesse fazer: estõce auria menester disp#sacion. Mas si non se guardara quãto pu diera, e deuiera de fazer daño, seg# que[[56]v] de suso dicho es, non puede vsar de las ordenes que ante auia, quãdo fiziesse el omezillo, nin ordenarse de mayores, a menos de dispensacion del Papa, e esto es porque fue en culpa.

Ley. XVI. En que manera se faze el omicidio por premia.

Premia, es cosa que escusa a los clerigos de pena que maguer fagã el omicidio, non han menester dispensaciõ, para vsar delas ordenes que ante auian, como quier que non pueden sobir ^a a mayores ordenes, amenos de dispensar el Papa cõellos primeram#te. E esto seria como si algun clerigo matasse ome en defendiedo se, ñ lo pudiendo escusar en ning#a manera. E aun podia acaescer que algun clerigo faria de otra guisa omezillo, que

seria como en manera de premia. Pero non se podria escusar de pena el que lo fiziesse, e esto seria, como si supiesse que le veniã a cercar la casa, o el logar en que estaua, o que andauan algunos por matalle, o en alg# a otra manera semejante destas, e sabi#do lo, e podiendolo escusar, nõ lo quisiessse fazer ^b: ca si en tal manera fiziesse omicidio, non se podria despues ordenar de mayores ordenes, como quier que su o bispo, le puede sostener ^c en aquellas q# ante auia, e dexarle sus beneficios, por le fazer bien, e merced, despues que ouiesse cumplido la penitencia quel diesse por razon del omicidio que ouiere fecho desta manera.

Ley. XVII. Como el omezillo que es fecho en manera de justicia embarga al que lo fiziere para non se poder ordenar.

LOgar teni#do algun ome de juez, si fiziesse matar, o lisiar a otro por razõ de justicia ^d, non se puede despues ordenar para ser clerigo. Esso mismo seria, del q# se acertasse en pleyto de tal justicia, por fecho, o por mandado, o por ayuda, o por cõsejo. E por#de si alguno q# fuesse de otra ley, se ouiesse acer tado en fazer tal justicia, como esta, ante q# se tornasse Chr#iano, embargarle ya ^e el omicidio q# assi ouiesse fecho: de manera q# se nõ podria despues ordenar: co mo quier q# nõ lo embargaria la muerte q# ouiesse fecho en otra guisa, como nõ deuia, e nõ por razõ de justicia:si des pues q#l fuesse baptizado quisiessse rescebir ordenes. E esto touo por bien santa Eglesia, porq# en matar ome por justicia non y a pecado ninguno, por quel derecho lo manda, e pues q# pecado y non yaze ^f, non se tuelle por el baptismo q# laua todos los pecados. Pero nasce gran de embargo al q# tal omezillo faze, # manera q# nõ se puede despues ordenar.

Ley. XVIII. Que los sieruos non pued# rescebir orden de clerezia, e que pena meresce el que los ordenasse sabiendolo.

ORdenado nõ deue ser ningu no q# sea sieruo ^g, a menos de ser primero forro. Pero si alg#o lo ordenasse a menos de ser forro, o libre, nõ sabi#dolo su señor, o sabi#dolo, e cõtradiziendolo, quando[57r] lo quisiessen ordenar, e demandandole: aunque fuesse ordenado de qualquier orden deue ser tornado a su señor ^a. Mas sabiendolo el señor, si lo non contradixesse ^b, dende adelante finca por li bre, e non lo puede el señor demandar por su sieruo. E si el señor non lo supie re, e el obispo que lo ordenasse, o el que gelo presentasse para ordenar, fuessen ende sabidores, deu# le pechar ^c dos sieruos tan buenos como aquel, e si el vno lo sopiere: e el otro non, deue le pechar tales dos sieruos, el que fue sabidor dello, e si non ouiere de que lo pechar, deuen tornar el sieruo ^d a su señor. Pero si algun sieruo fuesse ordenado, non lo sabiendo su dueño, e si el obispo que lo ordeno, e el que gelo presento non sopiessen que era sieruo, si fuere ordenado de las primeras ordenes, que son quatro grados, deuen lo tornar aquel cuyo era tambien como si non ouiesse rescebido las ordenes. Mas si fuere ordenado de Epistola ^e, o de Euangelio: dezimos q# non lo pueden desordenar: mas deue el mismo dar por si otro sieruo tal: e si non ouiere de que, deue ser tornado ^f a su señor. E si fuere ordenado de missa, deue le tomar

aquel cuyo es lo que ouiere, e si non fallare que le tome, puede le traer consigo que le diga las oras ^g, o que le sirua en otro logar de aquel officio que apreste pertenesce. E esto es por honrra dela orden que rescebio, e lo que es dicho de suso, que el señor puede demandar su sieruo, despues que fue ordenado, e tomarlo en su seruidumbre, en las maneras sobre dichas, entiendesse si lo demandare fasta vn año ^h despues que lo el sopiere. Ca dende adelante, non lo podria fazer si non por alguna de las razones que dize, en las leyes ⁱ del titulo, que fabla, del tiempo, porque se gana, o pierde el señorío de las cosas.

Ley. XIX. Porque razones non pueden rescebir ordenes sagradas los que fazen publica penitencia.

PVblicamente ^k auiendo al guno fecho penitencia, nõ puede rescebir ordenes sagradas, e esto es por quatro razones. La primera, por la alteza de las ordenes, ca es tan honrrada cosa, que non deue ser abilcada en tal ome que tã grauemente pecasse, porque ouiesse de fazer penit#cia concejeramente. Ca maguer el pecado se desfaga por ella empero finca le vergu#ça: e la mala fama del, que le embarga para non se poder ordenar. La segunda razon es, que pueden sospechar del: que por auentura tornara otra vez en aquel peccado mismo, pues que lo ha fecho. La tercera razõ es, que podria poner escandalo en el pueblo, si lo ordenassen, mouiendo se a dezir mal cõtra los q# le diessen, la ord#, teni#do q# errauan en dar la a tal ome q# ouiesse fecho tã grande yerro, porq# mereciesse a tal penit#cia. La quarta razõ es, q# podria ser sospecha del, q# nõ podria bi# castigar, despues q# ord# rescibiesse, a los q# cayessen en aq#l pecado mismo, quel ouo fecho: ca si#pre le vernia en miente, quãdo los quisiesse repreh#der, como le auia acaescido tal yerro como aq#l, e porende auria verguença de lo fazer.

Ley. XX. De tos que resciben baptismo con premia de enfermedad, e el que se baptizados vezes a sabiendas, q# nõ deue rescebir ordenes.

ORdenes nõ puede rescebir, el que seyendo sano, e de edad nõ se quisiesse baptizar, e des pues quãdo enfermasse ^l reci biesse baptismo por miedo de muerte. E esto es, porq# semeja q# non lo fizo de buena vol#tad: mas cõ miedo. Empero tal como este, que assi fuesse baptizado, bi# se puede ordenar, si despues q# sanare fuere de buenavida, e guardare bi# su chr#iãdad, o si aq#lla eglesia para do le #er# ordenar, es tan m#guada de clerigos, porq# ouiesse a el de tomar. Otro si el q# fuere baptizado, o, crismado, o recibiere asabi#das vna ord# dos vezes ^m, non se[[57]v] puede mas ordenar ^a Pero si alguno lo fiziesse, nõ se le vini#do en miente: bien puede rescebir ordenes despues ^b: ca todo ome deue ent#der, q# nõ se toma dos vezes ^c la cosa: maguer la faga, pues q# nõ son ciertos q# fue ante fecha: onde aq#l q# dos vezes rescibiẽre a sabiendas este sacram#to sobredicho de orden, deuen le toller las ordenes ^d porq# desprecio mã damiento de santa Eglesia.

Ley. XXI. Porque razones non deuen ser ordenados los clerigos estraños, o los que non son conocidos.

Estraño ^e, o ño conocido ^f, seyendo alguno de aq#llos q# se viniessen ordenar, ño le deue el obispo dar ordenes ^g por dos razones ^h. La vna, porque ño deu# ordenar, nin judgar ome de obispado ageno, ca si lo fiziesse non podria aq#l que la ord# rescibiesse vsar della ⁱ, amenos de gelo otorgar su obispo. La otra razon es, porq# aquellos q# sal# de los obispados onde son, e van alos agenos alg#os dellos, ya q# lo fazen por malfetrias, o yerros que hã fecho, o por que son de tan malas cost#bres, q# non los quieren ordenar sus obispos. E demas estos atales mient# muchas vegadas, diziendo q# son ordenados, e ño hã orden ninguna, o dizen que son de mayores ordenes de las que non han, por sobir mas ayna a las q# cobdician auer.

Ley. XXII. Que ninguno ha de rescebir ordenes sagradas de obispo que ouiesse renunciado su obispado.

Recebir non deue ning#o ordenes sagradas, de obispo q# ouiesse ren#ciado su obispado ^k, e su dignidad. Pero las otras bien las pueden rescebir del, pues que los abades ^l benditos, que ño son obispos, bien pueden ordenar de corona, o de orden de Ostiario, o de letor. E si por aventura acaeciesse, que al gunos a sabiendas recibiessen ordenes sagradas de tales obispos: non pued# vsar dellas. Mas si las ouiessen recibidas, ño lo sabi#do ^m: bien lo pued# fazer cõ lic#cia de su obispo. Pero si sabido fuesse concejaramente ⁿ en aquella tierra, dõ de los ordenauan, quel obispo auia ren#ciado su obispado, e la dignidad: assi como dicho es: estonce non podrian vsar de las ordenes, que ansi ouiessen recebido, nin les deuen otorgar sus perlados que vsen dellas maguer dixessen q# non lo sabi#: ca la cosa que publicam#te ^o sabien todos, ño se puede ning#o es cusar della, diziendo que lo non sabe. Mas los clerigos que rescibiessen ordenes sagradas de obispo que renunciase su obispado tan solam#te, e ño la dignidad: bien pueden vsar dellas, si las rescibiessen con otorgami#to de su perlado: fueras ende si el Papa, o otro por su mãdado lo ouiesse defendido ^p que las ño fiziesse.

Ley. XXIII. Quales officios embargan los omes que non tomen ordenes.

Teniendo ^q alguno officio porque deua dar cu#ta al Rey, o a alg# rico ome, o a cõcejo, o atales logares de[58r] que touiesse algo: assi como mayordomia, o otra cosa q# le semejasse: defi#de sancta Iglesia, que non se pudiesse ordenar ^a. E esto fue por dos razones. La primera, por que la Iglesia non rescibiesse daño, nin menoscabo, de los Señores a quien fuessen tenudos estos a tales de dar cuenta, por razon de los logares que touieron. La segunda, por, que con razon podrian sospechar, contra los que assi quisiessen rescebir ordenes, que mas era su intencion de las tomar por cuyta, e estoruar de non dar cuenta a sus señores poderosos: que por fazer seruicio a Dios conellas. Mas si la cuenta ouiessen a dar a biuda, o a huerfanos, o algun ome que non fuesse poderoso ^b, o rico

segun sobre dicho es: non le deuen por esso dexar ^c de ordenar. Ca bien se entiende, que estos a tales non aurian a dar tan grand quantia de auer, de que pudiesse venir daño a las Egleſias, si lo ouiesſen de pagar por ellos: nin semeja otro si guisada cosa, que tales omes los deuiesſen prender ^d. E si esta cuenm sobredicha ouiesſen de dar a obispo, o a otro clerigo: bien los pueden ordenar, porque segund derecho de santa Egleſia, por deuda que deua vn Clerigo a otro ^e, non le pueden prender. E otrosi touo por bien santa Egleſia, que si el que se quiesſe ordenar, fuesſe deudor de otra manera, que non fuesſe por razon de cuenta, como por empreſtido ^f: o de otra manera que deuiesſe a otri, que non lo deuen por esso dexar de ordenar. Ca aquel que auia la demanda ^g contra el en satuo le finca, para le poder demandar su deuda: assi como ante que fuesſe ordenado, e delãte aquel mismo juzgador: que los podia estõce juzgar e aquel lo puede fazer entregar, assi en patrimonio ^h, como en las otras cosas muebles, que ouiere de su oficio, o de otra parte.

[[58]v] Ley. XXIII. Que non deuen dar ordenes sacras a ningun clerigo, contra quien ouiesſen mouido pleyto, por razon de mayordomia: fasta que sea acabado.

Mouido ^a seyendo pley to contra alguno, que quiesſe rescebir ord# sagrada: sobre cosas q# le demãdassen que tiene, o que touiera, de que ouiesſe a dar cuenta a tal ome que non fuesſe Rey, o otro que lo demandasse por razon de concejo ^b, podria ser que esta de manda que le mouieron, ante que le quiesſen ordenar, o estonce en alguna destas tres maneras, o por razon de por fia q# non quiesſe dar cuenta, o por engaño que ouiesſe fecho en aquello que touiera, o porque ouo culpa, non lo aliñando, o non lo recabdando como de uia: onde si fuesſe por razon de engaño, o de porfia: por qual#er destas dos non le deuen ordenar, fasta que sea acabado aquel pleyto. Empero el judgador que lo ouiesſe de librar, les deue poner plazo fasta q# selibre. Mas si el pleyto es por razon de culpa, seg#d que sobre dicho es: ordenar lo pued#, maguer lo contradixesse su contendor. Ca despues en saluo le finca, para poder le demandar aquella razon: assi como de primero delante aquel mismo judgador. Pero si ninguno nõ le fiziesſe tal demãda como esta, non le deuen dexar de ordenar: maguer sea tenuto de dar le cu# ta: fueras ende si fuesſe cosa conocida ^c, que ouiesſe fecho algun engaño en las cosas quel ouiera del: ca estonce non lo deue ordenar fallandolo de tal fama.

Ley. XXV. Por quales miembros es dicho el ome complido, o non para poder rescebir ordenes sagradas.

FOrma de ome es cõplida quãdo ha todos sus mi#bros complidos, e sanos, e el q# tal nõ fuer nõ le pueden llamar ome complido quãto en fa cion, E por#de non touo por bien santa egleſia, que a estos tales diessen orden sagrada. Pero esto de los mi#bros, se enti# de desta manera ^d, que el que ha alg#os dellos menos, o es de aquellos q# parec# o delos encubiertos, e si es delos que pa resc# o es delos mayores, o de los meno res, e estos que llamã mayores, o lo son en grandeza de si: assi como el braço, o la pierna: o el pie, o la

mano, o por grãd apostura q# dan a los cuerpos assi como el ojo, o la nariz, o la oreja, o el labrio, o algun dedo de las manos. Ca por qualquier destos mi#bros ^e que aya el ome menos, por alguna manera, nõ le deuen dar ord# sagrada. Mas si es alg#o de los mi#bros encubiertos que son vergõço sos de nõbrar, e lo perdiesse por fuerça ^f, que le fiziesse, o por ocasion que le viniesse, o por temor q# ouiesse de caer en grande enfermedad: porque los dexasse tajar, si esto fiziesse por consejo delos fisicos, como sabidoresdesso nõ le deu# de xar de ordenar por esta razõ. Pero si los tajassee cõ su mano, o los fiziesse a otri ta jar de su grado ^g: nõlo deu#ordenar. E si ha menos alg# mi#bro de los menores: assicomo di#te, o alg# dedo ^h del pie: nõ le #barga para ser ordenado, nin otro si[59r] quando ouiesse menos alguna partida del dedo de la mano ^a: fueras ende si fuesse aquella mengua de manera, que le fiziesse grand feadumbre: o lo embargasse de guisa que non pudiesse tomar la Hostia, o frãgerla quando fiziesse el sacrificio. E otro si bien pueden ser ordenados, los que ouiesse seys dedos ^b en la mano, o los q# ouiesse mayor el vn ojo q#l otro, o amos muy someros: por que esto es mas desapostura de los mi#bros que mengua. Pero tales embargos como estos, q# vien# por manera de leydeza ^c: por mas razõ touo santa Eglesia ^d que fuessen judgados por vista de aq#l q# ha de fazer las ordenes: q# por establescredi#to que fuesse fecho sobreello.

Ley. XXVI. Que las mugeres non deuen rescebir orden de clerezia.

Mvger ninguna non puede rescebir ord# ^e de clerezia, e si por au#tura viniesse a tomar la, quãdo el obispo faze las ordenes, deue la desechar. E esto es, porque la muger nõ puede predicar, maguer fuesse abadessa ^f, nin bendezir, nin descomulgar, nin absolver, nin dar penit#cia, nin iudgar ^g, nin deue vsar de ning#a ord# de clerigo maguer sea buena, e santa. Ca como quier que santa Maria madre de Iesu Christo fue mejor, e mas alta que todos los Apostoles, nõ le quiso dar poder de absolver, mas diolo a ellos, porque eran varones.

Ley. XXVII. De que hedad deuen ser los que quieren rescebir orden de clerezia.

Años cõtados puso el derecho de santa Eglesia, a los que hã de ser clerigos, para poder rescebir ordenes de clerezia: ca si los nõ ouiesse, non las podriã rescebir onde si alg#o fue dado desde ni#o a clerezia, desde ouiere siete años ^h fasta doze, bien puede auer ord# de corona, e las otras ordenes menores, fasta la q# llamã acolito, e desq# ouiere doze años ⁱ bien puede ser acolito, e de veynte años ^k subdiacono, e quãdo fue re de edad de veynte, e seys años ^l, puede rescebir ord# de diacono. E quando andouiere en hedad de treynta años ^m, puede rescebir ord# de preste. Pero si alguno ouiesse Eglesia parochial, o fuesse Deã: o Arcipreste, o Abad: bi# se puede ordenar de missa, desq# ouiere veynte, e cinco años. E esto por razõ de aq#llos lo gares ⁿ q# tien#. Mas si alguno sey#do lego, desde ouiesse diez e ocho años, qui siesse ser clerigo, e demãdasse q# lo ordenassen:

en siete años ^o puede rescebir to das las ordenes desta guisa: en los dos primeros puede auer corona: e quatro grados: e en los otros cinco años puede ordenarse de todas las otras ordenesmayores: si como subdiacono, e diacono, e preste. Empero bi# puede rescebir cõ otorgami#to de su perlado, todas las ordenes en año, e medio, aui#do alg#a razõ justa porq# lo deue fazer assi, como por ser muy fidalgo, o muy letrado, o de buena vida, o por ser m#guada la Iglesia de clerigos. E otro si el q# entrasse en ord# de religiõ puede rescebir todas las ordenes en vn año. Ansi en estas hedades, e en esta manera q# es dicha # esta ley, deuen dar los obispos las ordenes, e non de otra guisa: nin deuen otro si muchos clerigos ordenar, si nõ fuessen con uinientes al derecho. Ca la santa Iglesia mas quiere q# seã pocos, e buenos, q# muchos, e sin pro. Otro si nõ deu# a ning#o dar dos ordenes sagradas en vn dia, nin vna ord# sagrada cõlos quatro grados, nin aun deu# dar los quatro grados en yn dia: fueras ende, silo ouiesse de costumbre en alg#a Iglesia: que los diessen todos en vno, e aun nõ tan solamen te deuen catar estos embargos, que auemos dicho en estas leyes a los que se hã de ordenar para clerigos: mas aun los q# han elegir para obispos.

[[59]v] Ley. XXVIII. Que los clerigos nen deuen rescebir ordenes a furto.

FVrto faze todo ome que toma la cosa agena, non lo sabiendo su dueño, o contra su voluntad. E porende a semejante desto, furto faze el que rescibe ordenes sin sabiduria de su obispo, e deue auer pena por ello, e aquel que las rescebiesse desta guisa, que se ordenasse de obispo ageno, sin otorgamiento del suyo, o el que rescibe dos ordenes en vn dia, non lo sabiendo el que lo ordenasse: la pena ^a que deue auer el que se ordenasse en alguna destas maneras es, que non puede vsar de aquellas ordenes que assi rescibiere, nin de las otras que ante auia rescebido ^b, e de mas deue perder el beneficio ^c, que auia en la sazõ que se ordeno, por razõ de la orden que rescebio a furto ^d. E otro si, el obispo que diere en vn dia ^e orden de quatro grados, e ord# de subdiacono a vn clerigo, o dos ordenes sagradas, o fiziere ordenes a sabiendas, en tiempo, que non conuiene: ^f pierde el poderio de fazer las ordenes, fasta, que dispense con el el Papa. E otro si el que rescebiere orden ante que aya hedad cõ plida, para rescebir la, segund dize la ley ante desta, deue le vedar ^g, que non vse della, fasta que llegue a la hedad en que la deuiera rescebir. E esto por desprecio del que lo ordeno: e al obispo q# le dio la orden, deue le vedar su mayoral, que non faga ordenes: e de mas apremiar lo, q# le de beneficio ^h, en que pueda beuir aquel q# ordeno sin tiempo. Otro si touo por bi# santa eglesia, que si algun clerigo saltasse ⁱ de vna orden a otra, dexãdo alg#a entre medias: como si fuesse de epistola, e dexasse la orden de euangelio en medio, e se ordenasse de missa q# despues nõ deue vsar ^k de aq#lla ord# q# assi rescebio, nin de la otra que ante auia, fasta que aya cõplido la penitencia que le pusiere su perlado, e el aya rescebido la orden que entre medias dexara.

Ley. XXIX. Como los clerigos nõ deuen vsar de las ordenes que non han rescebidas.

V Sar non deue ning# clerigo de orden que non ouiesse rescebido: como si fuesse de epistola, e vsasse de euangelio, o de euangelio e dicesse missa: e si alguno lo fiziesse deuen le vedar ^l por siempre, que non vsasse de aquella orden que ante auia fueras ende si despues q# ouiesse estado vedado dos años, o tres su obispo le quisiesse fazer merced en consentir le q# vsasse della ^m. Mas con todo esso de alli en adelãte, nõ puede sobir a mayores ordenes: e si su perlado nõ le quisiere fazer esta merced pues que ha ord# sagrada, bi# le podria dar algun bñficio ⁿ en que biuiesse, nõ[60r] seyendo de aquellos que ouiesse cura de almas. E esto es, porque non se aya de meter con mengua a fazer cosas desaguisadas. E porque el obispo pueda fazer esto: mas seguramente, deue le toda via conseyar, que faga penitencia de aquel yerro que fizo: mas por ser mas seguro sin dubda, deue el clerigo entrar en orden, non por premia, mas de su grado: porque pueda mejor complir su penitencia.

Ley. XXX. Porque razones pued# ser apremiados los clerigos que han dignidades resciban ordenes.

C Onstreñir puede el obispo si quisiere algunas vegadas a los clerigos de su obispado, que resciban ordenes. E esto seria, quãdo se non quisiessen ordenar. Pero non touo por bien santa Eglesia que lo fiziessen sin razon: e mando que si el obispo quisiere apremiar a su clerigo que resciba orden sagrada: por razon de dignidad ^a, o de beneficio que ouiesse: como si fuesse Arcediano que deue ser diacono, o Dean, o Abad, o Prior, o Arcipreste, o otro clerigo que ouiesse cura de almas, que ha de auer cada vno destes orden de missa, que lo pueda fazer, vedãdo que le non den los beneficios de aquella dignidad fasta que se ordene. E si por auentura por esto non se quisiere ordenar: deu# le toller la dignidad, e dar la a otro que sea conueniente para ello: e si se alçare sobre tal razon, teniendo se por agrauia do, non deue dexar de lo fazer por aque lla alçada. Pero si despues que fuesse. escogido e confirmado, para alguna destas dignidades, le acaesciesse algun embargo, sin su culpa de aquellos, porque se non pudiesse el clerigo ordenar: estonce non gela deue el obispo toller.

Ley. XXXI. Quando deuen ser apremiados los clerigos que resciban ordenes, maquer non ayan dignidades.

Q Veri#do ^b apremiar el obispo alguno delos clerigos de su obispado, que se ordenasse, nõ por razõ de dignidad que ouiesse, seg#d que dicho es en la ley ante desta, deue ser fecho en esta manera. Ca, o se moueria el obispo, a premiar lo por m#gua, q# non ouiesse en el lugar otro tãguisado para ello, o por prouecho de la eglesia, o non e si lo fiziesse por m#gua, o por pro de la eglesia, fazer lo ya con razõ. Mas si aq#l clerigo aqui# assi apremiasse, se escusasse de se ordenar, o lo faria por razõ de alg#yerro q# ouiesse fecho, o por otro embargo q# dicesse q# le acaesciera por ocasiõ, o se escusasse por vol#tad non auiendo sabor de se ordenar. E si la escusaciõ fuesse por razõ deyerro, o de mal que

ouiesse fecho: deue el obispo ordenar los otros menores, de aquella eglesia q# son para ello, de aquella orden que a el mãdaua rescebir: e quitarle el beneficio ^c q# auia en aquella eglesia, e dar lo a ellos: fueras ende si a quel clerigo fuesse muy prouechoso a la eglesia, ofiziesse tâgrã mengua en otro seruicio: de manera que lo non pudiessen escusar, porque le ouiesse a con sentir que fincasse en su beneficio. Mas si el clerigo se escusasse por razõ de otro embargo: assi como por enfermedad, o por otra cosa que le embargasse a ti#po, o para siempre, que no le ouiesse acaesci do por mal que ouiesse fecho: estõce nõ le deuen apremiar, e si le fizier# premia, puede se alçar ^d, e valdra su alçada, e si se escusare por su voluntad, non mostrã do razon derecha porque lo faze: deue lo el obispo apremiar que lo faga, tollen do le el benefició ^e e estonce non le embargaria a su fecho, alçada que el, o otro fiziesse sobre tal razon. Pero si quisiesse el obispo apremiar alg#os clerigos de q# la eglesia, non auria mengua en su seruicio si se non ordenassen, nin mejorarian estos mucho por ser ordenados, nõ los deue apremiar ^f que se ordenen: e si lo fi ziere deue el obispo ser vedado por vn año: porque semeja que lo faze: mas po mal querencia: o por desamor que les auia, que por otra cosa.

[[60]v] Ley. XXXIII. Que los clerigos que ordenan por fuerça si resciben señal en la alma, o non.

CAracter ^a tanto quiere de zir en latin, como señal q# finca fecha de la cosa q# se faze: e destas señales las vnas son fechas en cosas q# parescen e las otras non e las que parescen son aquellas que fazen en cosa corporal con sello de qual manera quier q# sea, cõ fierro o con otra cosa que faga señal de guisa que parezca, e dure, e las q# non parescen, son aquellas q# se fazen en el alma: assi co mo por baptismo: o por orden, o por alguno delos sacram#tos de santa eglesia. Ca maguer se faga esto de fuera en el cuerpo, si#pre finca el alma de d#tro señalada por ellos. Onde porq# alg#os dudarõ si aquel que es ordenado por miedo, podria rescebir por la ord# señal de dentro en el alma, o non departio lo el derecho de santa Eglesia desta manera: que si alguno fazen premia que resciba orden, amenazando lo que le tomaran el beneficio ^b si nõ se ordenare, maguer aq#l consienta, por tal miedo como este, pues rescibio la orden de fuera, ya finca el alma dentro señalada por ella: de manera que es tenuto de biuir sin casami#to, si a la sazõ que lo ordenaron, nõ era casado: porq# la orden sagrada ha tal virtud ^c, que maguer nõ prometa de guardar castidad el que la rescibe, tenuto es de mantener la. Mas si aquel que ordena ron por miedo, nunca consintio, mas cõ tradixo toda via ^d non rescibe la orden, nin finca señalada el alma de d#tro por ello: ca la vol#tad con el consentimi#to en vno, fazen señal en el alma de dentro.

Ley. XXXIII. Que los clerigos non deuen ser desechados de rescebir ordenes, maguer el obispo tan solamente sea sabidor del yerro que ellos fizieron, e non otro.

POdrian alg#os dubdar, si el perladodeue dar ordenes, o nõ, al clerigo q# gelas demandasse sabi# do el ciertamente maguer nõ fuesse prouado, nin manifiesto q# aq#l clerigo auia fecho algun peccado grãde, o otra cosa porq# lo nõ deuiesse re scebir. Onde

por toller esta dubda ^e esta blescio santa eglesia, q# si el clerigo es seglar quier aya bñficio, o non, si demãda re aquellas ordenes, que le deue amonestar su perlado primero, diziendo le de parte de Dios: e aconsejando le en su poridad, que las non resciba: tañiendo le en aquellas cosas que sabe que esta embargado: porque la non deue rescebir. Pero si en ninguna manera non quisiere creer su consejo, ni se quisiere dexar de ordenar, tenuto es el obispo de dar le las ordenes. Ca pues el peccado es encubierto, e non lo podria el prouar mejor es ordenar lo, e dexar lo cõ Dios, que infamar lo ^f de lo que non podria leuar adelante. Ca de los peccados encubiertos ^g que non son sabidos de los omes, nin vienen a confession: Dios es solo juzgador dellos, e non otri. Mas si tal clerigo como este, fuesse de religiõ, ^h non se deue ordenar contra vol#tad de su perlado. Ca el reyno de Dios, non se gana por alteza de ordenes, mas por bõdad de obras, e de buenas costumbres, E otro si el obispo maguer ouiesse alg# desamor con alg# clerigo, si acaesciesse[61r] que le mandasse ordenar para aquella eglesia, do el fuesse beneficiado, que ouiesse mengua de clerigo: de manera q# fuesse menester en todas guisas que se ordenasse aquel clerigo, o otro tal como este, deue obedecer a su obispo: e re scebir aquellas ordenes de que le manda ordenar: ca pues non es mial aquello que le mãda, e es cosa guisada, e pro de la eglesia, tenuto es el clerigo de lo fazer, e non se puede escusar ^a que lo non faga, por dezir quel obispo lo mãda ordenar por mal querencia q# tiene con el.

Ley. XXXIIII. Como los clerigos deuen dezir las horas e fazer las cosas que son conuinientes, e buenas, e guardarse de las otras.

Apartadamente son escogidos los clerigos para seruicio de Dios, e por#de se deuen trabajar quãto pudieren seruir lo, segund dize la primera ley deste titulo: ca ellos han de dezir las horas ^b en la eglesia ^c, e los q# nõ pudier# y venir, non deuen dexar de dezir las horas por donde estouier#: onde pues que puestos son para ello, e hã ord# sagrada, e eglesia, cadavnodellos son tenudos de lo fazer. Otro si deu# ser ospedadores, e largos, en dar sus cosas a los q# las ouier# menester, e guardarse de cobdicia mala, seg# q# de suso es dicho, en el titulo ^d de los perlados, e non deu# jugar ^e dados, nin tablas, nin emboluerse con tafures, nin a tenerse cõ ellos: nin deu# entrar en tauernas ^f a beuer, fueras ende si lo fizies sen por premia andãdo camino, nin deu# ser fazedores de juegos ^g descarnios: porq# los v#gã auer g#tes: como se faz#. E si otros omes los fizier#, non deu# los clerigos y venir, ^h porq# fazen y muchas villanias, e desaposturas. Nin deu# otro si estas cosas fazer, en las eglesias: antes dezimos q# los deu# echar dellas desonrrada m#te, a los que lo fizier#, ca la eglesia de dios es fecha para orar, e nõ para fazer es carnios en ella: ca assi lo dixo ⁱ nr#o señor Iesu Chr#o en el euãgelio, q# la su casa era llamada casa de oraciõ, e nõ deue ser fecha cueua de ladrones. Pero representaciõ ay q# pued# los clerigos fazer: assi co mo dela nasc#cia ^k de nuestro señor Iesu Chr#o, en q# muestra como el angelvino alos pastores, e como les dixo, como era Iesu chr#o nacido E otro si de su apariciõ[[61]v] como los tres Reyes magos lo vinieron adorar. E de su resurreccion, q# muestra q# fue crucificado: eresuscito al tercero dia, tales cosas como estas, que mueuen al ome a fazer bien, e a auer deuocion en la fe, pueden las fazer: e demas por que los omes ayan remembrança, que segund aquellas, fueron las otras fechas de verdad. Mas esto deuen fazer apuestamente, e

con muy grand deuocion: e en las cibdades grandes donde ouieren Arçobispos, o Obispos, e con su mã dado dellos, o de los otros que touier# sus vezes, e non lo deuen fazer en las aldeas, nin en los logares viles, ni por ganar dineros ^a con ellas.

Ley. XXXV. Que los clerigos non deuen desamparar sus eglesias en que han a dezir las horas, e por que razon pueden passar de las vnas a las otras.

DEsamparar non deuen los clerigos sus eglesias, en q# han a dezir las oras, e seruir a Dios rogandole por los pueblos, que les son encomendados, e porque acaesce a las vegadas que algunos destos se quieren mudar de vna eglesia para otra: muestra santa eglesia porque razones lo pudiessen fazer. E departio lo ^b en esta manera: ca, o es aquella eglesia do se quiere mudar dese mismo obispado, donde era la otra en que estaua, o es de otro. E si es desse mismo ^c abonda le, para poder lo fazer, si lo sabe su obispo. E gelo consiente: ca toda via finca de su señorio: e porende non a por que gelo tire. Pero si este clerigo obedesciesse a otro perlado, que fuesse menor que el Obispo ^d de aquella tierra, e la eglesia a do quiere yr non pertenesce a esse mismo perlado, non puede yr a ella, si el menor a quien obedesce non gelo otorgare. Mas si se quisiere mudar a Eglesia de otro Obispado ^e, para poder lo fazer, ha menester que gelo otorgue su Obispo, e aun el otro perlado menor a quien obedesce, si lo ouiere.

Ley. XXXVI. Que los clerigos, e los otros omes non deuen fazier juegos de escarnio con habito de religion.

VEstir ^f non deue ninguno habitos de religion, si non aquellos que los tomaron para seruir a Dios: ca algunos ya que los traen a mala entencion, para remedar los religiosos, e para fazer otros escarnios, e juegos con ellos: e es cosa muy desaguizada, que lo que fue fallado para seruicio de Dios, sea tornado en desprecio de sancta Eglesia, e en abiltamiento de la religion, onde qualquier que vestiesse habitos de monjes: o de mōja, o de religioso, deue ser echado de aquella villa, o de aquel logar dō de lo fiziere a açotes. E si por auentura clerigo fiziere tal cosa, porque le estaria peor que a otro ome deue le poner su perlado grande pena, seg# touiere por razon: ca estas cosas tambien los perlados, comolos judgadores seglares de cada vn lugar, las deuen mucho escarmentar, que se non fagan. E otro si, los clerigos nin los legos, non deu# yr mucho a menudo a los monasterios ^g delas mugeres religiosas: fueras ende si lo fiziessen por cosa razonable, e manifiesta, porque lo deuen fazer, e si alguno contra esto fiziessse, despues que fuere amonestado de su perlado, si fuere clerigo, deue le vedar del oficio de la eglesia, e si fuer lego, deuen lo descomulgar. E esto mãdo santa eglesia, porque si los omes fuessen mucho a menudo a essos logares atales, podriã nacer sospechasde ma la fama, tábi# a ellas como a ellos.

Ley. XXXVII. Que los clerigos deuen ser honestos, e quales mugeres pueden morar cõ ellos.

[62r] HOnestas en latin, quiere de zir^a en romance, tanto co mo complimi#to de buenas costumbres, para fazer ome limpia vida, seg# el estado en q# es, e esto conuiene a los clerigos, mas q# a o tros: ca ellos hã de fazer tã santas, e tã hõ rradas cosas, como de consagrar el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo: e dar los sacramentos, e administrar el altar, e seruir la egleſia: mucho les conuiene de ser limpios e honestos, e de se guardar de los yerros que menguan la buena fama, e vna delas cosas que mas abilta la honestad de los clerigos es auer grand criança cõ las mugeres^b. E por los guar dar deste yerro, touo por bi# santa egleſia de mostrar, quales mugeres pudiessen con ellos morar sin mal estãça, e son estas^c, madre: abuela, hermana, e tya hermana de padre, o de madre: sobrina fija de hermano, o de hermana: su fija misma que ouiesse auido de benediciones ante que rescibiesse orden sagrada, e su nuera muger velada de su fijo legitimo o otra que fuesse su parienta en el seg#do grado, assi como prima cormana. E estas pueden morar cõ ellos por esta razon, porque la naturaleza del par#tesco es tan cercana entre ellos, q# faze a los omes que non deu# sospechar mal. E co mo quier que tales pari#tas como estas sobredichas, pueden tener consigo, nõ deuen ellas tener cõsigo otras mugeres de qui# pudiessen sospechar que fazen yerro con ellas los clerigos, e si las touieren, nõ deuen morar con ellos, e sobre esto dixo sant Agustin^d vn prouerbio, q# acuerda con esta razon que todas las que morauan con sus hermanas, non eran sus hermanas, e por#de deue ome a las vezes dexar de fazer algunas cosas razonables, si entiende que son atales, q# podria caer por ellas en cosas desaguissadas, o en mala sospecha.

Ley. XXXVIII. Que los clerigos nõ deuen tener cõsigo mugeres sospechosas, maguer fuessen sus parientas.

MOrar pueden con los cleri gos por razõ de par#tesco aquellas mugeres q# son dichas en la ley ante desta. Pero cõ todo esso guardar se deu# ellos que nõ ayan cõ ellas grã priuãça e grã fa zimiento: ca por engaño, o por decebimi#to del diablo, alg#os clerigos: cayeron ya en tal yerro, e en tal pecado con sus pari#tas, e podriã caer con las otras q# morassen cõ ellas. E por#de defi#de san ta egleſia, q# si el clerigo fuer tal, o la pari#ta que mora con el, de quien aya sospecha. que podria caer en tal pecado, q# nõ moren en vno. Pero si la pari#ta fuer tã pobre q# nõ pueda escusar su bien fazer, deue morar lueñe^e de la casa del clerigo, e alli le faga el bi# q# pudiere, e delas otras pari#tas non deue tener el clerigo en su casa, si sospechass# cõtra el, q# fazia yerro con ellas. Esso mismo deue guardar delas otras mugeres, cõ qui# non oniesse parentesco, e quãdo tal sospecha fuer fallada cõtra alg# clerigo, deue le amonestar^f su obispo, q# se parta della, e si nõ quisiere, deue le toller el beneficio q# ouier dela egleſia, e vedar le q# non diga horas en ella. Otro si mãda santa egleſia, q#l q# fuere ordenado de epistola, o d#de^g arriba, con otorgamiento de su muger que ouiesse antes auido de bendicio-[[62]v]nes: que si ella fuere muy vieja^a que deue prometer castidad, e morar apartada mente, e non con el, e

si fuere moça, deue entrar en orden ^b de religiõ: assi como ella faria quando el entrasse en orden con otorgamiento della.

Ley. XXXIX. De los clerigos de oriente en que cosas acuerdan, e desacuerdan con los de occidente.

CAsar solian todos los cleri gos antiguam#te, en el comienço de nuestra ley segund lo fazian en la vieja ley de los judios. Mas despues desso, los clerigos de occidente que obedescierõ siempre a la eglesia de Roma: acordarõ se ^c de biuir en castidad. Ca touieron q# aquellos que auian de cõsagrar el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, e dar los sacramentos de sancta Eglesia a los Christianos: que les conuiene mucho ser castos. E los clerigos de oriente non quisieron esto prometer: porq# touieron que era mejor ^d de casar, e cosa mas sin peligro, que prometer castidad, e non la poder tener, e por casso ay departimi#to entre los clerigos de occid#te, e de oriente. Pero alg#as cosas ya en que acuerdã, e otras en que desacuerdan ^e en razõ de casamientos, e las en que acuerdan son estas: que tambien los vnos como los otros pueden casar, auiendo quatro grados. E otro si que non pued# casar desq# ouier# orden sagrada. E si casaren q# nõ vale el casamiento, E las en que se desacordaron son estas: que los clerigos de oriente, quier seã casados, quier nõ pueden rescibir ordenes sacras, nõ prometiendo de guardar castidad. Mas los de occidente, non pueden esto fazer, amenos de lo prometer ^f. E otro si desacuerdan en otra cosa: ca los de oriente seyen do casados con sus mugeres, pueden rescibir ordenes sagradas, non se departi#do el casamiento porende antes deuen biuir en vno tambien como fazian de primero ^g, e los de occidente nõ lo pueden fazer: ca despues que resciben tales ordenes, non pueden beuir en vno.

Ley. XL. Del embargo que viene a las mugeres por razon de sus maridos quando resciben orden sagrada.

EStoruoviene a las mugeres a las vegadas en sus casami#tos, por las ordenes q# resciben sus maridos: ca si los clerigos de occidente, de q# dize en esta otra ley, se ordenan sabi#do lo sus mugeres ^h, e lo cõsi#t# q# lo nõ cõtradixessen mas callass#: viene les desto dos embargos, el vno q# de alli adelãte son tenu das de prometer ⁱ de biuir en castidad: e de non morar con ellos. E otro si desq# ouieren sus maridos muertos, q# non se[63r] puedan despues casar, e si casaren, nõ vale el casamiento ^a. E esto por dos razones. La vna por la obligacion de la castidad que ha ensi la orden ^b, seg# de suso es dicho. La otra, porq# la eglesia defendio, q# si los clerigos q# son de ordenes sagradas ouiessem mugeres, e casassen ellas despues de su muerte dellos, q# non valiesse el casamiento. Otro si embargã a las mugeres de los clerigos de ori#t ^c en dos maneras, las ordenes q# resciben sus maridos. La vna, que non pued# casar despues quellos son muertos, quier contradigan, o non, quando se quisier# ordenar. La otra, que non se deuen ninguna dellas ayuntar, cõ sus maridos, en aquella semana quel ouiere a dezir las horas, E como quier q# de suso dize en esta ley, que las ordenes sagradas que resciben los clerigos de occid#te,

que estoruan a sus mugeres en los casami#tos. Pero si quando ellas saben q# sus maridos se quieren ordenar, lo cõtradiz#, o ellos se ordenã sin su vol#tad ^d, o sin su sabiduria, en qualquier destas maneras, non les tiene daño a ellas: ca bien los pueden demandar que moren en vno compli#do, e faziendo aquellas cosas, que marido deue fazer con muger. Mas ellos nõ pueden esto demandar a ellas, por que son tenudos de guardar castidad por la orden que rescibieron. Otro si quando algun clerigo ouiesse rescebido orden sagrada, e su muger lo demandasse, e el pusiesse defension ante si, quella fiziera adulterio ^e: si gelo prouare non es tenuto de dexar la orden e biuir con ella.

Ley. XLI. De los clerigos que casan a bendiciones auiendo ordenes sagradas, que pena deuen auer ellos, e aquellas con quien casan.

CAsando se algun clerigo que ouiesse orden sagrada ^f, non deue fincar sin pena: ca deuen lo de vedar de oficio, e toller el beneficio ^g que ouie re de la eglesia, por sentencia de excomulgamiento, fasta que la dexe, e faga penitencia ^h de aquel yerro. E la muger si fuere vassalla de la eglesia, ⁱ e sopiere que es clerigo aquel con quien casa, deue la meter el obispo en seruidumbre de la eglesia, e si el por si ^k non lo pudie re fazer: deue lo dezir al Rey ^l, o al señor de aquella tierra, q# lo ayude a fazer lo. E si fuer sierua, deue la v#der, e el precio della: deue ser metido en pro de la eglesia, donde es el clerigo que lo fizo. E los fijos que nascieren destas mugeres, deu# ser metidos en seruid#bre de la eglesia, e non deu# heredar ^m de los bienes de sus padres. Otro si manda santa eglesia, quel clerigo q# rescibiere ordenes sagradas, con otorgamiento de su muger[[63]v] de b#dicion, e prometi#do ella de guardar castidad seg#d dize enla ley ante de sta que si despues tornare a ella, q# deue perder el beneficio que ouiere, e ser vedado, que nõ vse de la ord# ^a que auia.

Ley. XLII. De la jura que deuen fazer los clerigos, e los otros omes quando se parten de las mugeres.

DEparti#do el obispo a los clerigos, q# dize enla ley an te desta de las mugeres, q# tomaron a bendicion por que se ayuntaron a ellas, contra defendimi#to de santa eglesia: deue les fazer jurar ^b que de alli adelante non se ayunt# con ellas, nin comã, nin beuan, nin est#, so vn tejado fueras ende: en la eglesia, o en otro logar publico, dõde non puedã auer sospecha mala cõtra ellos. E a vn alli q# non fable con ella apartadam#te si non fuere ante omes buenos, e mugeres buenas. E estonce por alg#a cosa cõ uenible, e buena, por que lo aya de fazer. E si alg# clerigo fiziesse adulterio ^c, con muger q# ouiesse marido: deue lo echar su obispo del obispado para siempre, o fazer lo encerrar en algun monesterio, a do faga penitencia, por toda su vida, e esto es, porque el pecado es muy grande, e disfamado.

Ley. XLIII. Que los clerigos non deuen tener barraganas, e q# pena meresc# si lo fizier#.

CAstamente son tenudos los clerigos biuir toda via mayorm#te desque ouier# ordenes sagradas. E para esto guardar mejor, non deuen otras mugeres morar con ellos si nõ aq#llas q# son nõbradas en la leyante desta, e si les fallaren q# otras tienen, de que pueden auer sospecha, que fazen yerro de luxuria cõ ellas: deue los su perladovedar de oficio, e de beneficio ^d, si el pecado fuer por juyzio conoscido, q# den cõtra algu no dellos sobre tal razon, o porque lo el conosciessse en pleyto, o si el yerro fue sse tan conoscido, q# se non pudiesse en cobrir, como si la touiesse manifestam# te en su casa, e ouiesse alg# fijo della ^e, e del clerigo que en tal peccado biuiere, non deuen sus parrochianos oyr las horas ^f del, nin rescebir los sacramentos de santa Iglesia del. Pero aquel que fallaren que la tiene conoscidamente assi como dicho es, deue le amonestar su perlado, que se parta della, ante que le tuelga el beneficio ^g, e si por esto non se quiere partir della, nin emendar: deuen gelo toller fasta vn cierto tiempo, e si en aquesse ti#po non se quisiere partir della: deuen gelo toller para si#pre, e la muger q# desta manera biuiere cõ el cle-[64r]rigo: deue ser encerrada ^a en vn moneste rio, q# faga y penit#cia por toda su vida.

Ley. XLIIII. Que deuen fazer los perlados contra los clerigos que sospechan que tienen barraganas escondidamente.

ENfamado seyendo algun clerigo, que tiene barragana encubiertamente, maguer que non le acusasse ninguno dello: a tal como este, desque su obispo lo supiere, deue mandar que se salue ^b, que non es en aquella culpa que sospechan del. E esta salua ha de fazer segund que su perlado fallare por derecho. E si non quisiere salvarse, o nõ puidiere, deue le toller el beneficio, e vedar le que non diga horas en la iglesia. Pero este atal ^c non deuen sus perrocha nos dexar de oyr las horas del: nin de re cebir los sacramentos: mientras que su perlado le sufriere que diga las horas, e sinia la iglesia. E non tan solamente defendio santa iglesia a los clerigos de morar con las barraganas: mas a vn que nõ fablen ^d con ellas apartadamente. E si por ventura lo ouieren a fazer por alguna derecha razon, deuen auer consigo, algunos compañeros, porque non pue dan sospechar contra ellos, los que los vieren, que lo fazen a mala parte.

Ley. XLV. Que los clerigos non deuen ser fiadores, nin mayordomos, nin arrendadores, nin escriuanos de concejo, nin de Señores seglares.

FIadores ^e non deu# ser los clerigos, q# son de epistola, o d#de arriba, en las rentas del Rey, nin de otro señor de la tierra, nin de concejo, nin en pleyto de arr#dami#to de heredades ajenas nin de bienesde huerfanos. Mas bi# pue den fiar vnos a otros en sus pleytos, o en sus iglesias, o a omes q# fuessen cuyta dos por fazer les ayuda. Pero si ellos entraren en alguna destas fiaduras, que les son defendidas, valdra la fiaduria ^f, quã to en

los bienes que les fallar#, mas nõ q# sus personas, nin sus eglesias ^g, finqu# obligadas por ellos. E deue les su perlado poner pena, qual touiere por bien: porque se metieron en tales cosas. E otrosi non deuen ser mayordomos ^h, nin arrendadores ⁱ, nin cogedores, destas co fas sobredichas: de que non pueden ser fiadores. E si lo fizieren, han de passar cõ tra ellos, seg#d dicho es en las leyes que fablã en esta razon: fueras ende si fuesse alg# clerigo, muy m#guado ^k. Ca este a tal bi# puede arr#dar, e labrar los eredami#tos agenos, de q# se acorriesse en lo q# le fuesse menester, para su vida. E como quier que los clerigos, non ayan de fiar, bienes de huersanos: pero bi# pued# recibir a ellos en guarda, e a su bienes si quisier#, seyendo sus pari#tes, e dãdo segurãça, q# gelo aliñen, ansi como dicho es, en el titulo ^l q# fabla de los huerfanos, e de la guarda dellos. E esso mismo seria de los clerigos que escogiessen para guardar los bienes, de algun su pari#te, que fuesse loco, o desmemoriado. E otrosi def#dio santa eglesia, q# ning# cleri go, fuesse escriuano ^m de ning# cõcejo, e si lo fuesse, e nõ lo quisiesse dexar: puede le apremiar su perlado, tollendo le el beneficio ⁿ que ouiere, fasta q# lo dexe. E esto es por hõrra de su persona: porq#^{[[64]v]} nõ aya de fazer cosa, en q# caya en irregularidad, o porque lo ayan de prender.

Ley. XLVI. Quales mercadurias son defendidas a los clerigos, e quales non.

Mercaduriasson de muchas maneras, e algunas ya que non puede ningun ome vsar dellas sin pecado mor tal: por que son malas ensi: assi como vsuras ^a, e simonia. E estas son vedadas tambi# a los clerigos: como a los legos. Otras ya que son vedadas a todos, e mayormente a los clerigos ^b: assi como cõ prar, e vender las cosas con vol#tad de ganar ^c en ellas: porque aduro puede ser que ome faga mercaderia, q# non acaezca y pecado ^d de la parte del cõprador, o del vendedor. Pero si el clerigo sabe bien escreuir, o fazer otras cosas q# sean honestas: assi como escripturas: arcas: re des cueuanos, o cestos, o otras cosas semejãtes, touieron por bi# los santos padres, q# las pudiessen fazer, e vender ^{le}: sin desapostura de su orden, e aprouechar se dello, quando fuessen menguados, de manera q# les conuiniesse de lo fazer.

Ley. XLVII. Quales cosas son vedadas a los clerigos, e quales non.

Venadores ^f nin caçadores non deue ser los clerigos, de qual orden quier que sean, nin deuen auer açores, nin falcones: nin canes para caçar. Ca desaguisada cosa es, despender en esto, lo que son tenudos de dar a los pobres. Pero bien pued# pescar, e caçar cõ redes, e armar lazos. Ca tal caça como esta, nõ les es defendida porque lo pueden fazer sin aues, e sin canes, e sin roydo. Mas con todo esso deuen vsar della: de manera q# se les non embarguen porende las oraciones, nin las horas, q# son tenudos de fazer, e dezir. E otro si non deuen correr môte, nin lidiar con bestia braua: nin auenturar se con ella por precio ^g, que le d#, ca el q# lo fiziere seria de mala fama. Pero si las bestias brauas fiziessen daño ^h en los omes, o en las mies ses, o en

las viñas, o en los ganados: bien las pueden estonce los clerigos seguir, e matar si les acaesciese. E touo por bien santa iglesia, que el clerigo que vsasse a fazer algunas de las caças sobredichas: q# les son vedadas de fazer, que si despues q# su perlado le ouiesse amonestado, q# lo non faga, se trabajare dello: si fuere missa cantano, q# le deue vedar por dos meses, que non diga missa. E si fuer diacono, o subdiacono hã, otro si de ser vedados de oficio, o de beneficio ⁱ, fasta que su perlado dispense con ellos.

Ley. XLVIII. Que los clerigos non deuen ser pleyteses, nin judgadores en el fuero seglar.

Pleytos seglares ^k non conuiene a los clerigos vsar: ca esto nõ les pertenesce: porque seria[65r] verguença de se entremeter del fuero delos legos, los q# señaladam#te son dados para seruicio de dios. Pero cosas ya en q# lo pued# fazer, esto seria, si alguno fuesse cõm#dador, o prior, o aliñador: delos bienes de alg#a ord# ^a, o clerigo que ouiesse en guarda bienes de huerfa nos ^b, o de sandios, o de otros omes q# fuessen de mala barata, o desgastass# lo suyo locam#te. E a vn ya otras cosas en q# pueden los clerigos trabajar se de los fueros seglares, e ser juezes dellos. Assi como en pleytos q# les mãdasse el Rey ^c judgar, e como si algunos metiessen su pleyto en mano dellos, q# lo judgassen por su aluedrio ^d, o lo librasen por su auen#cia: obligãdo se destar a su mãdado, cõ pena, o sin pena, o como los perlados pued# judgar a los de su señorío. sey#do sus vassallos, o sus omes en que ay derecham#te poder c#plido, tãbiea en lo temporal ^e, como en lo spiritual. E pued# otro si los clerigos ser bozeros, o personeros en los pleytos seglares, seg# se muestra en los titulos ^f q# fablã sobre quales cosas lo pued# ser. Otro si, quãdo el juez seglar nõ quiere fazer derecho, a los q# se q#rellã de alg#os, a qui# el ha poder de judgar: estõce puede el obispo amonestarle, q# lo faga, e si nõ lo quisiere fazer, deue lo embiar a dezir al Rey ^g, por desengañarlo del fecho de su tierra e nõ tan solam#te deu# los perlados de sengañar a los Reyes en esta razon: mas en todas las cosas: en q# entendiere que seria pro comunal del Rey, e dela tierra, e desuiamiento de daño.

Ley. XLIX. Que pena deuen auer los cle-[[65]v]rigos que pasan contra las cosas que les son vedadas.

APremiar pueden los perlados segund manda santa iglesia, a los clerigos q# fue ren fallados, que fizier# cõ tra las cosas que son vedadas a ellos, segun se muestra de suso por las leyes de ste titulo. Empero esto se deue ent#der en esta manera: que si el clerigo quãdo se entremetiere de mercadurias, que es cosa defendida ^a, trae habito de clerigo: que le deue su perlado amonestar ^b tres vezes, que lo non faga. E si se nõ quisiere dexar dello, de alli en adelante, non aura las frãquezas ^c, q# los otros clerigos han: antes sera tenuto de guardar las posturas, e las cost#bres de la tierra, como los legos: saluo en tanto, q# si alg#o lo firiesse, que seria descomulgado por ello. Mas si non anda en habito de clerigo, e trae armas ^d, deue le amonestar su perla do tres vegadas, que lo nõ faga, e si non se quisiere dexar dello: pierde por ello las frãquezas delos clerigos, e si alguno lo fiere,

nõ seria por#de descomulgado, E esso mismo seria, quãdo anduuiessse en habito de lego ^e, maguer nõ traxesse armas. Otro si los q# son casados ^f con sus mugeres a b#diciões, e tra# coronas, nõ se pued# escusar, q# nõ den al Rey, o al otro señor de la tierra, do morar# sus pechos, E demas tenudos son, de fazer los otros fueros, que fazen los legos. Ca de recho es, pues que biuen como legos, q# fagan el fuero, e las costumbres dellos.

Ley. L. De las franquezas de los clerigos, por que razones las deuen auer mas q# otros omes.

Franquezas muchas hã los clerigos, mas q# otrosomes tãbien en las personas, como en sus cosas, e esto les dierõ los Emperadores, e los Reyes, e los otros señores de las tierras por honrra, e por reuer#cia de santa egleſia, e es grand derecho que las ayan: ca tambi# los gentiles como los judios, como las otras g#tes, de qualquier creencia q# fuessen, honrrauã a sus clerigos, e les fazian muchas mejoras, e nõ tan solam#te a los suyos: mas a los estraños, que eran de otras g#tes, e esto cuentã las hystorias que Pharaon ^g Rey de Egypto, que metio en ser uidumbre los judios que vinieron a su tierra, e a todos los de su señorío, fazia[66r] les que le pechassen, mas a los clerigos dellos, franqueolos, e demas dauales de lo suyo que comiessen, e pues q# los g#ti les, que non tenian cre#cia derecha, nin conosciã a Dios complidamente, los honrrauan tanto. mucho mas lo deuen fazer los Christianos, que han verdadera creencia, e cierta saluacion, e porende franquearon a sus clerigos, e los honrra ron mucho: lo vno por la honrra de la fe, e lo al, por que mas sin embargo pudiessen servir a Dios, e fazer su oficio, e que non se trabajassen, si non de aquello.

Ley. LI. Que los clerigos deuen ser seguros, en sus casas, e sus omes, e non los deuen meter a fazer seruicios viles, nin les deuen tomar sus cosas por fuerça.

Seguros ^a deu# estar los clerigos en los logares donde moran, e por donde quiera que vayan, que ning#o non les deue fazer mal, nin dezir gelo, de manera que los estoruassen que nõ pudiessen predicar la fe, e cõplir su oficio, segund deu#. E como quier que to dos los omes dela tierra, por derecho deuen ser seguros. mucho mas deu# auer esta seguridad los clerigos. Lo vno por honrra de las ordenes que tienen. Lo otro porque non les conuiene, nin hã de traer armas con que se defiendan, e por ende non deuen ser forçados de sus cosas, nin los deuen pr#dar ^b, si non fuere por debda, o por fiadura manifiesta q# ouiessen fecho, o por otra razõ derecha, e esto que lo ouiessen conoscido ellos, o les fuesse prouado ante aquellos que lo ouiessen de judgar. Otro si deuen ser franqueados todos los clerigos, de non pechar ^c ninguna cosa por razon de sus personas ^d. Nin otro si non deuen labrar por si mismos ^e en las lauores de los castillos, nin de los muros de las cibdades, nin villas, nin son tenudos de acarrear piedra, nin arena, nin agua, nin fazer cal, nin en traer la, nin los deu# apremiar que fagan ningunas destas cosas, nin guardar los caños nin mondar los por donde venga el agua a las ciudades o villas: nin deuen calentar los baños, nin los fornos, nin fazer otros seruicios viles semejãtes destos. E esta misma frãqueza que han

ellos han sus omes, aquellos que moran con ellos ^f en sus casas, e los siruen. Ca pues los clerigos son tenudos de yr a las oras todas, seg# que es establescido en santa egleſia, derecho es, que sus omes que los siruen, que han de recabdar sus cosas, que sean escusados destas cosas tales, fueras si lo fiziessen con plazer de aquellos clerigos, cuyos fuessen los omes. Otro si non[[66]v] deue ninguno posar ^a en las casas delos clerigos sin plazer, o consentimiento de llos.

Ley. LII. Quando son los clerigos tenudos guardar los muros de las villas, o de los castillos do moran, e quando non.

GVeras ^b auiendo en algunas tierras, porque los moradores de los logares ouiesſen de velar los castillos, e los muros, los clerigos non son tenudos de los yr a guardar, como #er que todos los que alli se ampararen lo deuen fazer, tambien los vasallos ^c dela egleſia, como los otros. Pero si acaescies se que moros, o otros que fuessen enemigos ^d de la fe, cercassen alguna villa, o castillo, en tal razon como esta, nõ se deuen los clerigos escusar, que nõ velen, e non guarden los muros, e esto se entien de, sey#do gran menester, e de aquellos clerigos q# fuessen mas conueni#tes para ello. E deue ser en escogencia del obispo ^e, o de otro perlado que fuer en aq#l logar. Ca derecho es, que todos guard# e defiendan la verdadera fe, e amparen su tierra, e sus lugares, de los enemigos que los non maten, nin los pr#dan, nin les quit# lo suyo. E otro si los obispos, e los otros perlados que touier# tierra del Rey, o heredamiento alguno, porque le deuen fazer seruicio, deuen yr ^f en hueste con el Rey, o con aquel que em-[67r]biare en su logar, cõtra los enemigos de la fe, e si por auentura ellos non pudiessen yr, deu# embiar sus caualleros, e sus ayudas segun la tierra que touieren. Pero si el Rey ouiere guerra con Christianos ^a, deue escusar los perlados, e los otros clerigos, que nõ vayan alla por sus personas si non en aquellas cosas q# son ysadas, segund fuero de España ^b. Mas por esso non deu# ser escusados los sus. caualleros, nin las otras gentes, q# las non aya el Rey para su seruicio, en aq#lla guisa q# mas le compliere.

Ley. LIII. Que señorío han los clerigos en las heredades que ganan derechamente.

HEredades, e otras cosas que los clerigos ganar#, por cõpra, o por donacion, o por otra qualquier manera q# las ganen con derecho ^c, han señorío de llas, e pueden las heredar despues de su muerte sus fijos legitimos, si los ouier#, e si non, los parientes mas cercanos, segund dize en la sexta partida en el titulo de las her#cias. Pero si acaesciesse que algun clerigo muriesse sin fazer testamento, e manda de sus cosas, e non ouiesse parientes que heredassen sus bienes deue los heredar la egleſia ^d en tal manera, que si aquella heredad auia seydo de omes que pechauan al Rey por ella, la egleſia sea tenuta ^e de fazer al rey aquellos fueros, e aquellos derechos, que fazian aquellos cuya fuera en ante, e de darla atales omes, que lo fagan, e esto por que el Rey non pierda su derecho, e la egleſia aya su derecho en aquellas credades, e desto auemos ex#plo de nuestro señor Iesu Christo,

quando dixo ^f [[67]v] alos judios q# diessen a Cesar su derecho e a dios el suyo. Empero algunas tierras son en q# luego q# gana la eglesia algunas heredades, gana el Rey su derecho en ellas seg# el vso e la cost#bre de España, maguer en ante nõ lo ouiesse y auido.

Ley. LIIII. Que cosas son tenudos los clerigos de fazer: de que non se pueden escusar: por razõ de las franquezas que han.

MOstradas son cõplidam#te en las leyes ante desta las frãquezas q# hã los clerigos por razõ de la clerezia. Pero algunas cosas ya en q# touo por bien santa eglesia, que se non pudiessen escusar de ayudar los clerigos a los legos. Assi como en las pu#tes ^a que faz# nueuam#te en los logares, do son menester, para pro comunal de todos. E otro si en guardar las que son fechas, como se mã tengan, e se non pierdan. Ca en estas cosas tenudos son de ayudar a los legos, e de pagar cada vno dellos, assi como los otros vezinos legos, que y ouiere. Esso mismo deuen fazer en las calçadas ^b de los grãdes caminos, o de las otras carreras, q# son comunales, e para esto fazer, nõ les deu# apremiar los legos, mas dezir les q# lo fagã, e si ellos non lo quisier# fazer, han de mostrar lo a los perlados, q# gelo fagã fazer, e ellos son tenudos ^c en todas maneras de gelo mãdar complir, porque son obras buenas, e de piedad.

Ley. LV. De quales otras cosas son franqueados los clerigos, que non pechen, e de quales non deuen ser escusados.

DIEzmos ^d e primicias ^e, e ofr#das ^f son quitam#te de la eglesia, e nõ deu# los clerigos dar pecho dellos al Rey, nin a otro ome ning#o. E otro si de las heredades q# dã los Reyes, e los otros omes alas eglesias, quãdo las fazen ^g de nueuo, o quando las consagran, non deuen por ellas pechar, nin por las que les dan por sus sepulturas ^h. Esso mismo es de las eglesias que son fechas, e fincaron desamparadas. Ca las heredades que les diessen, para mantener las, que nõ deu# por ellas pechar. E otro si de los donadios que los Emperadores, e los Reyes dieron a las eglesias, non deuen por ellas pechar los clerigos ning#a cosa, fueras ende aquello que estos señores touieron para si ⁱ señaladamente. Mas si por auentura la eglesia comprasse algunas heredades, o gelas diessen omes que fuessen pecheros al rey, tenudos son los clerigos ^k de le fazer aquellos pechos, e aquellos derechos, que auian a complir[68r] por ellas aq#llos de quien las ouierõ, e en esta manera puede dar cada vno de lo suyo a la eglesia, quãto #siere saluo si el Rey lo ouiesse defendido ^a por sus priuillejos, o por sus cartas. Pero si la eglesia estouiesse en alg#a sazõ, q# non fiziesse el fuero q# deuia fazer por razõ de tales heredades nõ deue por esso perder el seño rio ^b dellas, como q# los señores pue dan apremiar a los clerigos, q# las touier# prendando los ^c fasta que lo cumplan.

Ley. LVI. Quales franquezas han los clerigos enjudgar los pleytos spirituales.

FRanqueados son a vn los clerigos en otras cosas, sin las q# diximos en las leyes antes desta, e esto es en razõ de sus juyzios, q# se depart# #tres maneras. Ca, o son de las cosas spirituales, o de las t#porales, o de fecho de pecado. Onde de cada vna destas tres maneras mostro santa elesia quales son, e ante quien se deuen judgar, aquellos q# fuer# demãdados, por qualquier dellas, e mostro que aquellas demãdas son spirituales q# se fazen por razon de diezmos ^d, o de primicias, o de ofrendas, o de casami# to ^e, o sobre nascencia de ome, o de muger si es legitimo, o nõ ^f, o sobre clesiõ ^g de alg# perlado, o sobre razon de derecho de patronadgo. ^h Ca como quier q# le puedã auer los legos seg# dize adelãte en el titulo, q# fabla del. Pero porque es de cosas de la elesia, cuentasse como por spiritual. E otro si son cosas spiritua les los pleytos delas sepulturas ⁱ, e delos beneficios ^k delos clerigos. e los pleytos de las sent#cias q# son de muchas maneras, assi co no descomulgar, e vedar, e en tredezir segun se muestra en el titulo de las descomulgaciõs. Otro si pleytos de las elesias, de qual obispado ^l, e de qual Arcedianadgo deuen ser, o de los Obispados a qual prouincia pertenescen. Otro si son spirituales los pleytos q# acaesc# sobre los articulos de la fe, ^m e sobre los sacramentos ⁿ. E todas estas cosas so bredichas, e las otras semejãtes ^o dellas, pertenescen a juyzio de santa elesia, e los perlados las deuen judgar.

Ley. LVII. En quales pleytos temporales han franqueza los clerigos para judgar se ante los juyzes de santa elesia, e en quales non.

TEmporales son llamados los pleytos q# hã los omes vnos cõ otros, sobre razon de heredades, o de dineros o de bestias, o de posturas, o de auenencias, o de cambios, o de otras cosas semejãtes destas #er sea mueble, o rayz, e quã do demãdavn clerigocõtra otro ^p, sobre alguna destas cosas, deue se judgar ante sus perlados, e nõ ante los legos, fueras ende si el rey, o otro rico ome diesse tierra de heredami#to a elesia, o alg# cleri go q# touiesse del. Ca si tal pleyto como este le mouiesse alguno sobre ella, quier fuesse clerigo, o lego, ante aquel deue re sponder, q# gela dio ^q, o de qui# la tiene, e nõ ante otro. Mas si el clerigo deman-[[68]v]dare alg#a cosa al lego temporal, tal demanda como esta deue ser fecha ante el judgador seglar ^a, e si ante q#l pleyto se acabasse, el lego a quien demanda, quisie re fazer otra demãda al clerigo su demãdador, alli deue respõder ^b, por aq#l mismo juyzio, e non se puede escusar por la frãqueza que han los clerigos, por razon de la elesia, Otro si quãdo el clerigo hereda los bienes del ome lego, e otro alguno ha demanda contra aquel le go, ^c por razon de aquel auer, o de daño que ouiesse fecho, tenuto es el clerigo de fazer derecho, ante aquel judgador seglar, do le faria aquel de quien hereda el auer, si fuesse biuo. Eso mismo seria quando algun clerigo vendiesse alg#a cosa al lego, mueble, o rayz. Ca si otro al guno le mouiesse pleyto sobre ella, ante aquel judgador seglar, le deue responder, e redrar, e sanar aquella cosa ante quien faze la demanda al lego ^d.

[69r] Ley. LVIII. De los juyzios que pertenescen a santa egleſia por razon de pecado.

Todo ome q# fuesſe acusado de heregia, ^a e aq#l contra quien mouieſſen pleyto por razõ de vsuras ^b, o ſimonia ^c, o de perjuo ^d, o de adulterio ^e. Assi como acusando la muger al marido, o el a ella, para partir ſe vno de otro, q# nõ morasſen en vno, o como ſi acusasſen alg#os q# fueſſen casados, por razõ de par#tesco, o de otro embargo q# ouieſſen, porq# ſe partiesſe el caſamiento del todo, o por razõ de ſacrilejo ^f, q# ſe faze en muchas maneras, ſeg# ſe muestra en eſta partida, en el titulo q# habla de los q# roban, o entrã por fuerça las cosas de la egleſia ^g todos eſtos pleytos ^h ſobredichos que nascen deſtos pecados, que los omes fazen, ſe deuen judgar e librar por juyzio de ſanta egleſia.

Ley. LIX. Por quales razones pierden los clerigos las franquezas que han, e pued# ſer apremiados por los juyzios ſeglares.

APremiar pued# los Reyes; o los otros legos, q# hã poder de judgar en ſu logar dellos, a los clerigos en alg#as cosas ⁱ. Ca touo por bi# ſanta egleſia, q# ſi alg# clerigo por cobdicia, o por ſu atreuimiento quieſſe tomar poder por ſi, para ſer apoſtolico ^k non ſeyendo elegido ſegund mãda el derecho de ſanta egleſia, q# a tal como eſte los principes ſeglares lo pudiessſen apremiar, e echar lo de aquel logar, e eſto deuen fazer, deſque lo fizieren ſaber, aquellos en[[69]v] cuya mano finco derechamente el poderio para elegir. E otro ſi quando algunos clerigos fazen, o dizen alguna cosa, q# ſea cõtra la fe catholica ^a, para deſtruyr la, o embargar la, e los que meten deſacuerdo ^b, o fazen departimiento entre los Chriſtianos, para partir los de fe Catholica. Ca los legos gelo deuen vedar, prendiendo los, e faziendo les el mal que pudieren en los cuerpos, e en los aueres. Otro ſi el clerigo q# deſpreciare la deſcomunio ^c, e fincare en ella faſta vn año, puede lo apremiar el Rey, o el Señor de la tierra donde fuere, tomandole todo lo que le fallaren, faſta que venga afazer emienda a ſanta egleſia. E nõ tan ſolamente pueden los legos apremiar los clerigos en eſtas cosas ſobredichas. mas a vn en todas las otras, en q# los perlados demandaren ſus ayudas, monſtrã do que non pueden complir ſus ſentencias contra ellos ſegund manda ſanta egleſia ^d. Ca en qualquier deſtas cosas ſo bredichas, pierden los clerigos ſus franquezas que ante auian, de no ſer apremiados por juyzio de los legos.

Ley. LX. Por quales cosas pierden los clerigos las franquezas que han, e deuen ſer degradados e dados al fuero ſeglar.

Falsando ^e alg# clerigo car ta del apoſtolico, ^f o ſu fello, deſque fuer fallado en tal falſedad, pierde la franqueza que han los clerigos, e deuen lo degradar ſegun manda ſanta egleſia, e dar lo luego ^g abiertamente al fuero de los legos, ſeyendo delante ^h el juez ſeglar, e eſtonce lo puede prender, e dar le pena de falſario. Pero ſu perladodeue rogar ⁱ por el, que le aya alguna merced ſi quieſſe. E deſta miſma guiſa deuen fazer al clerigo, que denoſtaſſe a ſu obispo ^k e non le quieſſe obedecer, o lo aſechaſſe ^l en qualquier

manera, por lo matar. E esso mismo seria del clerigo q# fuesse fallado en heregia, e se dexasse ^m della jurando que n#ca mas en ella tornasse. Ca tornando a ella otra vez, deu# lo degradar, e dar lo al fuero de los legos al judgador seglar, que lo judgue luego, como meresce, E esso mismo deuen fazer, al q# fuesse acusado de heregia e se saluasse ante su perlado, si despues fuesse fallado que tornaua ⁿ en ella. Ca por qualquier destas maneras sobredichas, que dize en esta ley, deue ser dado el clerigo al judgador seglar, luego que fuere degradado, que lo apremie judgã do cõtra el q# muera, o que aya otra pena segund el fuero de los legos. Otro si quãdo algun clerigo fuesse fallado, que falsasse carta, o sello del Rey ^o, deue ser degradado, ^p e hã lo de señalar cõ fierro cali#te en la cara, porque sea conocido entre los otros, por la falsedad que fizo, e despues deu# lo echar del reyno, e del señorío del Rey cuyo sello, o carta falso.

Ley. LXI. Por quales yerros non deuen ser dados los clerigos al fuero seglar, maguer sean degradados.

DEgradados llamã a los clerigos, aqui# tuell# las ordenes los perlados, por grandes yerros q# faz#, e quãdo acaesciesse q# algun clerigo fiziesse otro maleficio, que nõ fuesse de los que son dichos en la ley ante desta, porq# lo ouies sen a degradar ^q. Assi como si fuesse pre[70r] so en furto ^a, o en homicidio ^b, o en per jurio, o en otro yerro semejante destos, e acusado e v#cido ante su juez, estonce su perlado deue lo degradar, e maguer sea degradado por qualquier destos yerros, nõ le deu# por ello dar al fuero de los legos, ante deue beuir como clerigo ^c, e judgar se por la clerezia, e amparar se por ella. Pero si despues desto non se quisiesse castigar, e fiziesse alg# mal ^d, porque meresciesse pena en el cuerpo, deuen lo dexar ^e a los legos q# lo judgu# segund su fuero, e de alli adelante finca al fuero seglar.

Ley. LXII. Como deuen los clerigos ser honrrados e guardados.

HOnrrar, e guardardeu# mucho los legos a los clerigos cada vno segun su ord#, e la dignidad ^f que tiene. Lo[[70]v] vno porq# son medianeros ^a entre dios, e ellos. Lo otro, porq# honrrãdo los, honrrã a santa eglesia, cuyos seruidores son, e honrrã la fe de nuestro señor Iesu christo, que es cabeça dellos, porque son llamados Christianos. E esta honrra, e esta guarda, deue ser fecha en tres maneras, en dicho, e en fecho, e en consejo. Ca en dicho non los deuen mal traer, nin denostar ^b, nin disfamar. Nin en fecho matar, nin ferir ^c, nin desonrrar prendiendo los, nin tomandoles lo suyo. Nin otro si en consejo, aconsejando a otri que les faga estas cosas sobredichas, nin atreuer se a aconsejar a ellos mismos, que fagan pecado, o otra cosa que les este mal. Onde qualquier que contra esto fiziesse, sin la pena ^d que meresce auer, segun manda santa eglesia, deue gela dar el Rey segun su aluedrio, acatando el yerro que hizo, e el fazedor del, e a quien lo fizo, e el ti#po, e el logar en que fue fecho.

Titulo. VII. De los Religiosos.

Aspera vida de fazer, e apartada delos otros omes, escogen algunos, porque creen, que por ella seruirã a Dios, mas sin embargo. E porque las riquezas deste mundo, estoruan ^e aquesto, tienen por mejor de lo dexar todo, e siguen aquello q# dixo ^f nuestro señor Iesu Christo en el euangelio, que todos aquellos que dexan por el padre, o madre, o muger, o fijos, o los otros parientes, e todos los bienes temporales, que les dara ciento doble por ello, e demas vida que durara por siempre. E estos a tales son llamados religiosos, porque cada vno dellos han reglas ciertas, porque han de biuir, segund el ordenamiento que ouieron de santa eglezia, en el comienço de su religion. E porende son cõtados ^g en la orden de la clerezia. E pues que en los dos titulos ante deste, auemos dicho de los perlados, e delos otros clerigos, conuiene aqui dezir destos religiosos. E mostrar primeram#te quales son llamados religiosos, o reglares. E que es lo que deuen prometer, quando resciben la ord# e la religion. E en que manera la deuen rescebir. E en cuyas manos deuen fazer la profession. E quanto tiempo deuen estar en prueua. E por que razon. E deq# hedad deuen ser para rescebir la religiõ. E porque razones los pued# ende sacar, o salir se ellos della, e por quales non. E otro si en que manera pueden passar de vna orden a otra. E como los q# fueren casados pued# tomar habito de religiõ. E como deu# biuir cada vno dellos, para guardar su regla.

Ley. Primera. Quales son llamados reglares, e religiosos.

Reglares son llamados, todos aq#llos q# dexan todas las cosas del siglo, e toman alguna regla de religiõ, para seruir a Dios, prometiendo de la guar dar. E estos atales son dichos religiosos, que quiere tanto dezir, como omes liga dos q# se meten so obediencia de su mayoral. Assi como monjes, o calonjes de claustra, a q# llamã reglares, o de otra orden qualquier q# sea. Pero otros y a que biuen como religiosos, e non biuen soregla. Assi como aquellos que tomã señal de orden ^h, e moran en sus casas, e[71r] biuen delo suyo. E estos atales maguer guardan regla en algunas cosas, non han tamañas franquezas, como los otros que biuen en sus monasterios, assi[[71]v] como adelante se muestra.

Ley. II. Que cosas deuen prometer los que entran en orden de religion, e en que manera, e a quien deuen fazer la promission.

Profession llamã al prometimi#to que faze el que entra en orden de religiõ, #er sea varõ, o muger, e el que esto fiziere, ha de prometer tres cosas ^a. La primera nõ auer proprio ^b. La segunda guardar castidad. La tercera de ser obedi#te al q# fuere mayoral de aq#l monesterio do biuiere. E assi son allegadas estas cosas al q# toma la ord#, q# el papa nõ puede ^c disp#sar cõ el q# las non guarde. E el prometimi#to deue lo fazer por car ta ^d, porq# si quisiere venir cõtra ello q# se pueda prouar ^e por ella. Ca tomando la ord#, e fazi#do y otro mayoral sobre si como en logar de Dios, pierde señorío de sus cosas, de guisa que non ha poderio dellas nin enfi mismo ^f. E esta professiõ ha la de fazer en

mano de aq#l mayoral ^g de aq#lla orden, quier sea abad, o prior. E si fuere monesterio de dueñas, la muger q# #siere entrar en el, deue lo fazer en mano del abadessa, o dela priora.

Ley. III. Quanto tiempo deue estar en prueua el que entra en la orden dela religion, e porque razones, e con que vestidura.

EStar deue vn año ^h en prueua, el q# quisiere tomar ord# de religiõ, e estopor dos razones. La vna, por ver si podra sufrir las asperezas, e las premias de aq#lla regla. La otra, porq# sepan los q# son en el monesterio, las cost#bres del que quiere y entrar, si se pagará del, o nõ e si ante del año quisiere de alli salir pue de lo fazer ⁱ, fueras ende si ouiesse fecho[72r] profession, en la manera que dize en la ley ante desta. Ca estonce non podria salir de la orden, ni el abad, o prior del monesterio non lo podria dende echar ^a, porq# a el plugo de fazer la profession, e a ellos de gela rescebir ^b, e por esto nõ deu# los abades, nin los mayores de las ordenes rescebir professiõ de nin g#o, ante del año de la prueua, maguer q# valdria si la fiziesse ^c, esto es, porq# quã do algunos entrã en la ord#, fazen lo cõ mouimiento de saña, de algunas cosas q# les acaesc#, o por antojãça, cuydãdo q# la podrian sufrir, e despues quando van yendo, e estando y, camianse las voluntades, e arrepi#tense, de guisa q# los vnos lo han de dexar, e los otros que fincan contra su voluntad, fazen en ella mala vida, e porende non les deuen de tomar la profession ante del ti#po sobredicho. Otro si el q# entra en orden en algun monesterio, deue vestir el habito ^d de aquella orden. Ca de otra manera, nõ podria bien prouar la aspereza de la orden, por que vna grande parte de la graueza, de la regla, es en las vestiduras.

Ley. IIII. De que hedad deuen ser los que nueuamente entran en religion.

Nouicios llaman ^e a los que nueuam#te entrã en alg#a orden, e para esto ser firme los q# esto fizicr#, ha menester que el varõ aya catorze años ^f, o d# de arriba, e la muger doze para rescebir la orden, e si ante de esta hedad sobredicha entrassen en ella, pued#se salir si quisier#, maguer ouiesse fecho professiõ. ^g E esto es porque non son de hedad para valer lo que fizieren. Mas si despues que llegaren, a esta hedad, fiziessen profession, o estouiessen y vn año ^h despues de este tiempo, dende en adelante, non pueden ende salir, e si el padre, o la madre ⁱ metieren a su fijo, o a su fija en orden, ante que aya hedad, non pueden salir ende ^k, fasta q# entr# en quinze años. E estonce deue le preguntar ^l el mayoral que ouiere en aq#l monesterio, si quie re y fincar, o non, e si dixere desi, de alli adelante, nõ se puede arrepentir, nin salir de la orden, e si nõ le pluguiere de fin car, bien se puede tornar al siglo, e non le deuen fazer premia que tome la orden. Ca non le ternia pro, quanto al saluamiento del alma, seruir a Dios por fuerça.

[[72]v] Ley. V. Quien puede sacar de la orden al que ay entra non auiendo hedad complida.

MOço, o moça q# fuesse sin hedad, si entrasse en ord#, sin plazer de su padre, bi# lo puede el de alli sacar fasta vn año ^a, desde q# lo sopiere. E si non ouiere padre, puede lo sacar aq#l q# lo ouiere a guardar, fasta aq#l ti#po, e si ñ ouiere guardador, puede le sacar su madre, maguer el ñ quiera, si lo tenia ella en su poder ^b, guãdo entro en la orden. Mas si de hedad fuesse, ñ lo podriasacar d#de ning#o, e si el monesterio en q# entrasse fuesse tâ lexos, q# en este ti#po sobre dicho ñ pudiesse alia llegar el padre, o el q# lo ouiesse en guarda, deue auer mayor plazo para poderlo ende sacar, seg# aquel logar fuere lueñe.

Ley. VI. Como los señores pueden sacar los sieruos de la orden quando toman el habito de religion sin su mandado.

REligion tomãdo sieruo ^c de alguno, puedelo su señor demãdar, para tornar lo en seruid#bre, fasta tres años, despues que lo sopiere: e si fasta este ti#po non lo demandare: dende en adelante deue fincar en la orden por libre, e non lo puede demandar despues. Pero si aquellos q# lo rescibier# en la orden, sabian que era sieruo, o no eran cier tos si era libre, o no, non le deuen dar el habito de la ord#, fasta tres años ^d: porq# si su señor en este comedio viniere, e lo demandare que gelo puedan dar, cõ todas aquellas cosas que aduxo, faziendo le primeramente prometer, que le non faga mal por esta razon: mas si ante del tiempo destos tres años le dieren el habito de la ord#, deue fincar en la orden. Pero el monesterio es tenuto ^e de pechar al señor, quãto valiere aq#l sieruo: e esto es porq# son en culpa, rescibi#do le ante del ti#po q# deuia: e si por au#tura aquellos q# lo rescibierõ en la ord#, dubdauã que ñ era libre, e quãdo gelo preguntarõ, dixo q# lo era, mintiendo o aduxo testigos falsos ^f para prouar lo: e el señor prouare q# es su sieruo, deu# le toller el habito, porque lo gano engañosam# te, e echar lo dela ord#, e tornar lo en seruid#bre ^g en poder de su señor cuyo ante era, por la falsedad que fizo.

Ley. VII. Porque razones puede salir de la orden el que y entrare, e por quales non.

SAlir puede de la ord# ante del año cõplido, el que ay entrare, si non fiziere ante professiõ, segun dicho es de suso. Pero si ouo voluntad quando alli entro, de non biuir mas en el siglo, ^h non puede despues tornar al siglo. Mas. bien puede entrar en otra ord#, que sea mas ligera de tener, si non se pago de la primera en q# entro. Mas si su intencion non fue de se dexar del siglo del todo: e quiso entrar en la ord#, para prouar, si la podria cõplir e sofrir, e si non, que se pudiesse tornar como ante estaua, si non le pluguiere, bien, se puede tornar al siglo, como ante estaua ante q# cumpla el año: mas non deue biuir tan seglarmente co mo de primero, e a# para toller esta dub da, si ouo vol#tad de ser en ella, o ñ, deue lo dezir en el comi#ço quando entra e si non lo fiziere assi: da a ent#der ⁱ que lo fizo con vol#tad de prouar la orden, e si ñ le pluguiesse, que se pudiesse tornar al siglo, e ñ deue ser apremiado para fincar en la orden: fueras ende si paresciessen algunas

señales: porque ciertamente pudiessen sospechar, que lo fizo con intencion de non biuir mas en el si glo: assi como si quando entro en la orden ^k, fizo su testam#to e dio todos sus bienes a sus herederos: o fizo mandas e[73r] dio lo suyo a Eglesias, o a pobres, o si en aquel monesterio en que entro, auia departimiento entre el habito de los nouicios, e los otros que ayan fecho profession, e sabiendolo el, dexo el de los nouicios, e tomo el de los otros ^a. Ca esse atal non se puede tornar al siglo, maguer non ouiesse estado vn año cumplido en prueua, nin ouiesse fecho profession. Otro si el que entrasse en orden de religion e traxesse el habito della vn año cumplido ^b gran señal es por que puedan sospechar con tra el, que ouo voluntad de fincar y. E porende le deuen apremiar, que faga profession, ^c e que guarde la regla.

Ley. VIII. Porque razones los que fueren en vna orden pueden passar a otra.

FVerte seyendo la ord# e aspera: de manera q# nõ se atreuiesse a sofrirla, aq#l q# en trasse en ella bi# puede salir della si #siere, e passar a otra mas ligera. Pero esto puede fazer, ante q# faga pro fessiõ e nõ despues. Mas si dexãdo la ord# q# auia tomado, cõ int#ciõ de nõ tornar al siglo ^d, tomasse despues muger, an te q# se cãbiasse a otra religiõ, nõ valdria tal casami#to, ni se puede escusar por el, de nõ entrar en alg#a ord#. Ca maguer el habito solo q# tomo en la primera religiõ, nõ aya tã grãde firmeza, para que le puedan apremiar, q# finque en ella: pero poique consintio de non beuir mas al siglo, aquella vol#tad que ouo, ha tanta fuerça, que le embarga q# nõ puede despues casar: nin fincar ^e al mundo.

[[73]v] Ley. IX. Como dela orden mas franca pueden passar a otra mas fuerte.

FAze sufrir ^a el amor de Dios a alg#os religiosos ^b mayores trabajos e lazerias de aquellas en que biuen, dando les voluntad de passar a otras mas fuertes religiones ^c que las suyas. Onde si Dios diesse a algunos tanta gracia, que esto cobdiciassen, bien lo pued# fazer. Pero deue dezir desta guisa primeramente a aquel perlado en cuyo monesterio biue, que le otorgue que pueda yr a otra orden mas aspera. E si por au#tura non gelo quisiesse otorgar ^d, bien se puede yr sin su otorgamiento a otra, que sea mas fuerte ^e: ca a los que Dios guia en esta razon, non son tenudos de obedescer a sus perlados, pues q# los embargã del seruicio de Dios. E nõ tan solamente pued# fazer esto los religiosos: mas a vn los clerigos seglares ^f, e non lo deuen dexar, maguer lo cõtradixessen, e lo embargassen sus perlados. Empero esta razõ nõvaldria a los arçobispos, ni a los Obispos ^g, nin a los otros perlados mayores. Ca si alg#os dellos quisiesse entrar en ord#, no lo podriã fazer, amenos de lo demandar al Apostolico mucho afincadam#te, pidi#do merced que gelo otorgue, e si lo fiziessen sin su otorgamiento, non valdria.

Ley. X. Como deuen fazer los clerigos seglares quando quisieren tomar orden de religion.

[74r] **M**Vdarse queri#do alg# clerigo de su Iglesia seglar, para fazer vida en otra q# fuesse de religiõ, bi# lopue de fazer: mas primeramente lo deue demandar ^a a su obispo, q# gelo otorgue: o al otro perlado menor, si lo ouiere en aq#l logar, e si nõ gelo otorgare, bi# lo puede fazer por si. Pero si alguno que fuesse de religion, se quisiesse mudar de vn monesterio para otro, e aquel a q# se quisiesse yr, fuesse de mas estrecha vida q# el suyo: bi# lo puede fazer demãdando a su per lado primeram#te que gelo otorgue. E si aq#l monesterio fuesse igual en vida e en regla, como el suyo: bi# puede passar a el, si el perlado lo sopiere e gelo consin tiere ^b. E si quisiere yr a monesterio de mas ligera orden de sofrir, que la suya, nõ lo puede fazer: fueras ende por dos razones. La vna es, quãdo alg#o #ere biuir en ord#, e entra en alg# monesterio: ca si nõ se paga de biuir en aq#lla religiõ: bi# se puede passar a otra mas ligera, ante que faga professiõ, seg# dize de suso. La otra es, quãdo alg#o q# fuesse de religiõ, saliesse de su monesterio e andouiesse errado por el mundo, e despues desso conociendo su yerro, quisiesse tornar a su ord#, si en aquella tierra dõde el andouiesse, nõ fallasse monesterio de aquella orden, nin de aq#lla religion en q# solia biuir, nin otro q# fuesse de mas estrecha regla: estonce bien puede biuir en otra, que sea mas ligera ^c. Mas si en aq#lla tierra non ouiesse orden ning#a, puede beuir cõ los seglares, faziendo buena vida, e teniendo su regla lo mas q# pudiere. E por esta razon, quãdo acaesciesse, pued# poner en los monesterios de religion clerigos seglares, nõ podi#do auer otros de Otra ord# ^d, q# y biuiessen, e fazer del monesterio eglesia seglar.

Ley. XI. En que manera los legos que son casados pueden tomar habito de religion.

HAbito de religion pueden tomar los legos casados, si quisieren: pero el derecho de santa Iglesia faze en ello departimiento: ca aquel que quiere rescebir la orden, o lo faze con vol#tad de su muger, o nõ. E si ella non lo otorga, siempre puede demandar que se torne a biuir con ella ^e, e deue le apremiar el obispo de aq#l logar q# lo faga, fueras ende si ella ouiesse fecho adulterio ^f, por que la podiesse el marido desechar, prouando gelo. E aun ya otro departimiento ansi como quando la muger otorga al marido que entre en orden: ca, o lo faze a miedo, o por premia ^g, o de su grado. E si lo faze por premia puede lo otrosi demandar, como dicho es de suso, e si de su grado ^h lo consintio, non lo puede sacar de la orden: ante touo por bien santa Iglesia, que si la muger sey#do moça, prometio de guardar castidad quando otorgo al marido que tomasse habito de religion, que el obispo de aq#l logar, le podiesse fazer por premia ⁱ que entrasse en orden: mas si esto non ouiesse prometido ^k non la puede apremiar: ante deue el Obispo de su officio ^l cõstreñir a su marido, que torne a beuir con ella. E si por auentura la muger fuesse tan vieja, que nõ pudiessen sospechar contra ella, que non guardasse castidad, bien puede fincar al siglo ^m, e non la deuen apremiar que entre en religion. Otrosi touo por bien santa Iglesia, que si el marido saliesse de la orden ⁿ, e andouiesse errado por el siglo, que su muger lo podiesse

demandar que biua cõ ella. maguer le ouiesse otorgado poder de entrar en orden: mas esto non podria fazer, si el marido fincasse en la religion.

[[74]v] Ley. XII. De los que entran en orden sin otorgamiento de sus mugeres.

DEmandando alguna muger a su marido, si lo sacasse de la ord#, por alguna de las razones q# dize en la ley ante desta, si despues biuiendo en vno se muriesse ella, deue le amonestar su perlado que torne a la orden, e si non quisiere peca por ello. Empero la Iglesia nõ le deue apremiar ^a q# torne y por fuerça, esto porq# la promission q# fiziera, nõ fue cõplida como deuia, nin se pudo atar de llano a guardar castidad, por el embargo del casami#to en q# estaua. Pero este a tal non deue despues casar ^b, e si despues casare, peca, porq# passo cõtra aquello q# prometio, e deue fazer penit#cia por ello, como quier q# vale el casamieto ^c. E si por au#tura entrasse alg#o en ord# sin otorgami#to de su muger, e el seyendo en el monesterio, quisiesse ella entrar en Religion, puede lo fazer ^d maguer q# el lo cõtradiga. Mas si el saliesse del monesterio, e biuiessen en vno ^e al siglo: non podria ella entrar de spues en religion, a menos de gelo otorgar su marido.

Ley. XIII. De los que se otorgan por marido e muger, e despues quiere entrar en orden alguno dellos ante que se ayunten.

OTorgandose algunos por marido e muger por palabras de presente: que quie re dezir, como cosa que se otorga e se faze luego, como si dixesse el ome a la muger: yo me otorgo por vuestro marido, e ella dixesse a el: otro si yo me otorgo por vuestra muger, o otras palabras semejantes, como quier q# el tal casami#to sea firme, e deue valer. Pero si alguno dellos quisiere entrar en or den, ante que se ayunt#, puede lo fazer ^f maguer q# el otro lo contradiga, e qual quier dellos que al siglo fincare, puede casar. E si alguno destos sobredichos: q# dizen que quieren entrar en orden tardasse que lo non cumpliesse: deue le su obispo poner plazo aque entre, e si fasta aquel plazo non entrare, deue lo apremiar que de dos cosas faga la vna, o que entre en la orden, o que cumpla el casamiento. E si ninguna destas cosas non quisiere fazer, deue lo descomulgar, e esto porque semeja que lo faze a mala parte: porque se non cumpla el ca samiento. Otro si touo por bien santa Iglesia, que si algun ome que fuesse casado, se fiziesse moro, o hereje, o de otra ley, e por esta razon departiesse la eglesia aquel casamiento, si despues desto se tornasse el a la fe, e su muger quisiesse mas entrar en orden ^g, que beuir cõ el: puede lo fazer, maguer lo el cõtradiga. Pero si ella non entrasse en orden: puede la el demandar como a su muger, e deue la apremiar su perlado que biua con su marido.

Ley. XIII. En que manera deuen biuir los monjes, e que cosas han de guardar en la ord#.

VIDa santa e buena deu# fazer los monjes, e los otros religiosos: ca por esso dexan este m#do, e los sabo res del. E porede touo por bien santa Iglesia, de mostrar algunas cosas

de las que han de guardar los monjes, señala-[75r]dam#te para fazer asperavida, e son estas que nõ deu# vestir camisas de lino ^a, nin hã de auer proprio ^b, e si alg#o lo ouiere, deue lo luego dexar, e si nõ lo dexare despues que fuere amonestado, seg# su regla, si gelo fallar# despues, deuen gelo toller e meter lo en pro del monesterio, e echar a el fuera: e nõ le deu# rescebir jamas: fueras si fiziesse penit#cia seg# mãda su regla. Mas si en su vida lo touiesse encubierto, e gelo fallassen a su muerte: deu# aquello que le fallar#, soterrarlo cõ el, fuera del monesterio, en alg# muladar, en señal que es perdido: ca assi lo fizo sant Gregorio ^c en su ti#po, aun mõe que tenia proprio: e por esta razon nõ deuen tomar los monjes ninguna cosa de ome del m#do. Pero si algo les quisiesse dar alg# ome deue lo fazer saber a su abad, o a su prior, o al cellerizo que lo tomen si quisieren, e otro si deuen guardar que nõ fabl# en la Iglesia ^d, nin en el refitorio: nin en el dormitorio: nin en la claustra: fueras ende en logares conta dos, e a horas ciertas, segund la cost#bre de aquel monesterio en que biuen.

Ley. XV. Quales monjes non deuen comer carne si non en ciertos logares.

CArne nõ deuen comer los mõe en el refitorio ^e, por ning#a guisa nin hã de fazer, como soliã a las vegadas auer por cost#bre en alg#os monesterios ^f, q# en los dias de las fiestas dexa uã pocos en las claustras, e salia el cõuen to cõ el abad fuera del monesterio a co mer carne e esto non deue ser: ca en los dias santos ^g deu# guardar mayorm#te su regla, e nõ han de comer carne fuera del refitorio, si nõ en la enfermeria. Pero quãdo el abad viere que la han algunos menester, puede a las vegadas llamar a los vnos, e a las vegadas a los otros, e lleuar los a su camara e darles bien a comer ^h. Otro si los que fueren flacos, o en fermos, o que se ouier# de sangrar ⁱ, o de tomar alg#a melezina, non se deu# apartar en otras camaras, mas todos han de venir a la enfermeria, e alli les deuen dar lo q# ouier# menester: tâbi# de carne, como de las otras cosas, que les fueren me nester. Pero si alg# monje fuere flaco, o ouiesse biuido en el siglo viciosam#te ^k, assi que non se touiesse por abondado, delos comeres de la orden, que diessen a los otros comunamente, e el abad, o el prior le quisiessen fazer gracia de algun comer mejor: deue lo fazer primeramen te traer âtel al refitorio, onde estã comi# do, e nõ ante aquel mõe, e estõce como en pitança ^l embi# gelo: porq# se pueda mejor sofrir, e esto deu# fazer de guisa q# non nazca ende escandalo a los otros.

Ley. XVI. Quales deuen ser los que pusier# por mayores en las ordenes, e que deu# fazer.

PRior ^m tâto quiere dezir, como primero. Ca en el lugar donde ay abad el es primero despues del, e mayoral de todos los otros, e do non lo ay, a el tien# en lugar del abad, e por#de conuiene que faga buenas obras, e que sea de buena vida e de buena fama, e de buena palabra, assi que por exemplo de sus cost#bres, e de sus buenos castigos: pueda enseñar a sus frayles bien, e toller los del mal, auiendo amor de su orden, e sabiduria, para endereçar a los que erraren en ella, e dar conorte e ayuda, a los que la guardaren,

e la touieren. Mas el abad ⁿ que ha poder sobre todo el monesterio, a quien deu# obedescer e honrar, en todas las cosas derechas e justas, quanto mas pudieren: deue estar en cõuento con sus frayles, poniendo grand femencia en guardar su monesterio, auiendo grand cuydado de lo mejorar, porque pueda dar a Dios buena cuenta de aquella abadia, que le fue dada. Pero si fuesse destruydor de la orden, ^o e[[75]v] non ouiesse cuydado de la aliñar ^a: pueden e deu# lo desponer, e de mas poner le pena, como manda su regla: porq# nõ tâ solam#te ha de lazerar, por elmal q# fizo. Mas aun por el mal que fizieron los otros, tomando mal exemplo del, e non los castigando como deuia. Otro si tam bien el abad como el prior, tales mōjes deuen poner en los oficios ^b del monesterio, que sean omes entendidos, e leales para recabdar las cosas de la orden, que les metieren en poder, e quãdo qui sieren dar oficio e encomienda a alg#o de su orden, non lo deuen fazer por si#pre, mas por alg# tiempo, segun touieren por guisado, ^c e vieren q# aprouecha en aquel lugar do le pusieren.

Ley. XVII. Como los religiosos deuen venir a cabildo general, e que es lo que hã y de fazer.

Cabildo tâto quiere dezir en latin como ayuntami# to de omes que biuen en vno ordenadam#te, e por esta razon aqlllos logares onde se ayuntan, tambien los vnos como los otros, los de las ordenes e los clerigos seglares para fablar e otorgar algunas cosas: son llamados assi. Pero cabildo general ^d to uo por bien santa eglesia, que aya en cada reyno, e en cada prouincia, e en tiempos señalados, segun lo manda la postura de cada vna orden, aque viniessen los abades, o los priores delos monesterios, en que non han abades, e esto mãda san ca Eglesia, de manera q# finquen saluos toda via, los derechos que han los obispos de aquellas tierras en algunos monesterios: porque non ordenen, nin fagan posturas porque se menoscab#, e a tal cabildo como este, deu# venir todos los mayores de cada vna orden, nõ auiendo embargo derecho, por que non lo podiessen fazer. E deuen se allegar en vno de los monesterios, aquel que ent# dieren que fuere mas guisado para ello, en comedio de aquella tierra, e ning#o non deue aduzir mas deseys bestias, e ocho omes. E porque en algunos logares: do nueuamente ^e fiziessen este cabil do, por auentura los que y fuessen, non serian tâ sabidores de lo fazer, touo por bien santa Eglesia. que llamassen dos abades de la orden de Cistel, los demas a cerca, que les diessen consejo, e les mostrassen como deuia fazer lo, e maguer la orden de grunuego, es mas anciana, porque lis de Cistel vsaron mas de fazer este cabildo, e son ende mas sabidores: por esso touo por bien santa Eglesia que fuessen, y aquellos dos abades y q# deu# escoger otros dos del cabildo, los que vieren mas sufici#tes para ello, que los ayuden a ordenar aquellas cosas, q# y ouieren de fazer. E estos quatro hã de ser mayores: pero esto deue ser fecho de manera, que ninguno dellos non tome y poderio para entender, que de alli en adelante deue toda via ser mayoral: ante deue creer ciertamente, que le pueden toller cada que quisieren. E este cabildo han de fazer continuadam#te tres dias, o mas, si vieren que es menester, segund que es la costumbre de la orden de Cistel: assi que ayan sus fablas cuerdamente e con grande femencia, para guardar e em#dar la regla de su erden. E lo que alli fuere puesto, con otorgami#to de aquellos quatro, que sea guardado, e non lo pueda ninguno embargar contradiziendolo, o apelando, o poniendo alguna escusaciõ. E por estas co sas

que han de fazer llamã a estos atales difinidores, porque ellos dan fin e acabamiento a aquellas cosas que alli son falladas, e alli deuen nombrar el monesterio, en que fagan el cabildo otro año, e todes los que alli vinieren, han de comer en vno, e pagar cada vno su parte en las despensas, segund que fuere su riqueza, e la cõpañã que traxiere. E si todos non cupieren en vnas casas, pueden se partis por otras assi que sean muchos en vno.

Ley. XVIII. Como los visitadores deuen ser escogidos en los cabildos, e en que manera deuen visitar los monesterios, despues que fueren elegidos.

VIsitadores ^f deu# ser escogidos en los cabildos, q# diximos en la ley ante de sta, que se partan, e vayan ver los monesterios. E por esse los llamã assi: porque a su visitacion se han de endereçar, e de mejorar las cosas, q# ellos fallaren mal paradas. E para esto fazer me jor, estando alli en vno allegador, deuen tomar omes buenos, e honestos ede buen recab do, de los abades, o delos priores que y fueren: que vayan visitar, en logar del Apostolico, por cada vna de las abadias de los[76r] monjes, e delas monjar que fuera en a quel reyno, o en aquella prouincia: que sepan como estan, e que vida fazen, e castiguen e emienden, lo que vieren que ha menester de castigar, e emendar, seg# la regla de su orden. E si fallaren que algun abad, o prior de aquellos a quien visitan, fizo tal cosa, porque le ayã de qui tar la abadia, o el prioradgo: deuen lo fazer saber al perlado mayor, en cuya jurisdiction fuere el monesterio, que le tuelga ende, e si non lo quisiere fazer, los visitadores deuen lo embiar dezir al Apostolico. E en esta manera mismo to uo por bien sana Eglesia, que fiziessen su cabildo los calonjes reglares, e las cosas que en el pusiesen, que las guardassen firmemente, segund la su regla man da. E si alguna dubda acaesciesse, que se non pudiesse librar por estos visitadores, que lo fiziessen saber al Apostolico. Otro si touo por bi# sana Eglesia, que los obispo se trabajassen de endereçar los monesterios, que fuessen en sus obispados, en tal manera, que quando los visitadores fuessen a ellos, que mas fallas sen y cosas que alabassen, que nõ q# em# dassen: e mandoles que metiessen mientes, que los non agrauiassen en pechos, ni en otros cosas. Ca de tal manera quie re santa Eglesia, que sean guardados los derechos de los mayores, que los meno res non resciban agrauio dellos, nin demas. E aun mando a todos los obispos e a todos los que fuessen mayores en los cabildos, que si algunos omes poderosos, o otros quales quier, les fiziessen daño en las personas, o en las cosas delos monesterios, e non lo quisiessen emendar, que ellos ouiessen poder delos apremiar por sentencia de santa eglesia, fasta que fiziessen emienda de los agrauios, e de los daños que ouiessen fecho. E esto touo por bien santa eglesia: porque las ordenes podiessen mas desembargadamente servir a Dios.

Ley. XIX. Que los visitadores pueden castigar e vedar los yerros que fallaren en los monesterios.

VIsitar deuen los monesterios, assi como dize la ley ante desta, aquandos q# fueren escogidos para ello en el cabildo general, e quando lo ouieren de fazer, deuen preguntar ^a, e saber primeramente, el estado de los monesterios, e de como guardan su regla, e han de emendar e castigar tambi# en las cosas temporales, como en las spirituales, aquello

que vieren que es menester: assi que los monjes q# fallaren en culpa, que fagan a sus abades que les castiguen, e les pongan penitencia, segund manda la regla de sant Benito, e los establecimientos del apostolico, e non segund las malas coftumbres que vsaron en algunos logares, e guardauan las como regla. E quãdo los visitadores fallassen algunos monjes desobedientes e rebeldes, queriendo amparar los yerros que faz#: otorgales el apostolico sus vezes, para poder poner en ellos pena, segund los fallar# culpados, assi como mã da su regla, e en esto non deu# catar persona de ningu no, nin perdonar a los rebeldes, por su porfia, o poder que ayan de amigos, que los non echen de los monesterios, si fuere menester. Ca maldad de vn ome faria a muchos errar, de aquellos con que ouiessem vida. E si por au#tura non lo podiessen fazer sin escãdalo, o sin grãde daño, q# entendiessen q# les podiesse ende venir: deu# lo embiar a dezir al Apostolico, q# põga y cõsejo

Ley. XX. Como deuen fazer los visitadores contra los abades e contra los Priores que fallaren en yerro.

ABades ^b ay, o priores en algunos monesterios, que non obedescen a otri si non al Apostolico: e quando acaesciesse que estos atales non quisiessen castigar assi mismos, o a sus monjes, de los yerros en que fuessen fallados, segund dize su regla, o mandassen los visitadores: deue los llamar el Cabildo, e afrentar les delãte todos: poniendo les tal pena, que los otros tomen en de escarmiento, de maneta que ninguno non sea osado de fazer tal cosa. Mas si los visitadores fallassen, que algun abad delos que obedescen a los obispos, es sin recabdo, e non piensa bi# de aliñar las cosas de su monesterio: deue lo dezir luego a su obispo de aq#lla tierra, que les de otro de aquella orden, que sea ome bue no e cuerdo, e q# les ayude a gouernar el monesterio, fasta que fagan el cabildo general: e el obispo deue lo assi fazer. E si por auentura aquel perlado de aquel logar sobredicho, fuesse tan malo, q# desgastasse, o echasse a mal las cosas del monesterio, o si ouiesse fecho otros yerros porq# ouiesse de perder el abadia: desq# los visitadores lo dixessen al obispo: deue lo d#de tirar sin otro juyzio, e poner en su logar algun ome bueno, q# aliñe lo del monesterio, fasta que fagan otro abad. E si el obispo non quisiere, o non touiere cuydado de lo fazer a si los visitadores, o los otros que fueron puestos por mayores en el cabildo general: fagã lo saber luego al Apostolico el yerro del obispo. Otro si los Abades que non obedescen a otro si non al Apostolico ^c si ouieren fecho algunos males, porque deuã ser despuestos de las abadias, los visitadores, o los otros mayores del cabildo general, deuen embiar omes[[76]v] buenos e sabidores al apostolico, que le sepã dezir los yerros que fizieron aquellos abades, e las otras cosas q# les quisieren dezir, e a estos mensajeros deuen les dar todos los abades despenfas, seg# las riquezas de sus monesterios. E entre tãto que embian al apostolico a dezir los males, e los yerros que fizierõ aquellos abades: deuen les vedar, que non se entremetã de las cosas de los monesterios, e pongan otros que sean buenos e leales para recaudar los.

Ley. XXI. Que deuen fazer los visitadores que fueren puestos de nuevo despues de los primeros.

NVeuos visitadores deuen poner, cada que fizier# cabildo general, e estos quãdo andouier# por la tierra visitãdo los monesterios, deu# preg#tar e saber lo q# fizierõ los otrosvisitadores ^a q# fuerõ ante dellos, e lo que fallaren q# fi zierõ demas ^b, o que dexarõ de em#dar deu# lo dezir en el otro cabildo general q# viniere: porq# alli les pōgã pena delãte todos, seg# las culpas en q# los fallar#. E esso mismo deu# fazer cõtra los abades, q# ouiesse seydo mayores del cabildo ante o despues q# ouiesse# otrospuesto en sus logares e sopiessen los visitadores q# auia fecho alg#as cosas, de las que nõ de uian, e los yerros q# fallassen dellos, q# los dixessen al cabildo, e q# les pusiessen pena, seg# meresciessen. E de mas desto establesido es en santa eglesia, q# los abades e los mōjes nõ rescibiess# en sus monesterios clerigos seglares, para darles y raciõ, en manera ^c q# touiessen q# auian y boz, ^d nin lugar señalado en la claustra, nin en el cabildo, nin en el dormitorio, ni en el refitorio, nin se boluiessen en estos logares con los monjes, teniendo q# tenian y derecho con ellos: ca non es razon que en vn monesterio sean omes de dos habitos, nin de dos professiões. Mas deuen se tener por contentos de los bienes que les fizieren en los monesterios, e servir gelo lealmente, faziendo buena vida e honesta, e non les deu# tomar, nin demandar otra cosa por fuerça, de las temporales, nin de las spirituales, e si los visitadores fallassen que algu nos destos clerigos fuessen de mala vida, o mal fechores seyendo de los monesterios que obedescen a los obispos, deuen gelo fazer saber que les tire los beneficios que ouieren, e si fueren de los otros monesterios, que non han otro mayoral sobre si, si non el Papa: los visitadores, e los otros mayores que son en el Cabildo general, gelos pueden toller ^e todas estas cosas sobredichas se entienden, que deuen ser guardadas: non tan solamente en los monesterios que ay Abades: mas a vn en los otros en que ay priores, por mayores en lugar de abades, e otro si en los monesterios de las monjas, quanto a aquellas cosas que pertenescen ^f a las abadessas, o a las monjas, para guarda de su or den. E otras cosas muchas ay que ponen, e vsan entre los religiosos, segund su regla, e sus costumbres buenas, que son tenudos de guardar, maguer non sean escritas en el derecho.

Ley. XXII. Que los abades, nin los priores, nin los mayores non deuen a ninguno rescebir en orden por precio, nin a pleyto que tenga alguna cosa apartada por suya.

PRrecio non deuen tomar los abades ^g, nin los priores, nin las abadessas ^h, nin los otros mayores delos monesterios, quier sea de varones, o de mugeres de aquellos que quisieren entrar en sus ordenes. Onde aq#l que die-[77r]re alguna cosa, porque lo resciban en la ord# ^a, demãdando gelo alguno de aq#llos del monesterio do ouiesse entrar, si ante fuesse sabido que lo ordenen: non le deuen dar ordenes sagradas, e demas deuen lo echar de aquel lugar donde lo acogeron, e tornarle lo que auia dado, e embiarlo a otro monesterio, que sea demas fuerte vida a el, e al otro que lo rescibio, quier sea de los mayores del monesterio, o de los otros. Otro si non le deu# consentir, que aya alguna cosa que tenga apartadamente

por suya ^b, fueras si ouiesse oficio en el monesterio, porq# lo pudiesse tener, e estonce sea con otorgamiento de su abad. E si por auentura fallaren que lo tiene de otra guisa, deu# le vedar que nõ comulgue con los otros al altar, e al que fallassen que lo touiesse a su muerte, e non lo confessasse, nin se arrepintiesse dello como deue: non han de cantar missa por el, nin soterrarlo entre los otros frayles, mas fuera del monesterio, segun dize de suso en este titulo, en la ley que comiença, vida santa.

Ley. XXIII. Que los prioradgos nin las encomiendas non las deuen dar por precio, nin los priores que fueron elegidos de sus cabildos non los deuen tirar de aquellos logares sin derecha razon.

Prioradgos, nin granjas, nin otras cosas non deu# dar en encomienda a nin guno de la orden por precio ^c que de, o prometa dar, e aquellos que lo dieren, o lo rescibieten en tal manera, sean echados del oficio de santa eglesia. Otro si los priores que fueron elegidos de sus cabildos derechamente en las Eglesias conuenticuales: e confirmados de sus mayores, desde sus logares touieren, non los pued# dende[[77]v] toller sin causa manifiesta ^a e derecha. E esto seria si echassen a mal las cosas que auian de ver de la orden, o si non guardassen castidad, o fiziessen otra cosa ^b cõ tra su regla, porque les pudiesen toller con derecho, o si algunos dellos fuessen omes buenos e prouechosos, e los quisiessen mudar de vn logar a otros mayo res, e mas honrrados.

Ley. XXIII. Porque razones non deuen dexar en ningund logar vn religioso solo, nin poner lo en Eglesia parrochial.

Solo non deuen dexar morar a ningun religioso en villa, nin en castillo, nin ponerlo en eglesia parrochial: mas deue estar en conuento mayor. Pero si acaesciesse q# lo ouiesse de poner en otro logar: ha de estar con otros frayles ^c, e esto manda santa Eglesia, por conortarlo, e dar le esfuerço, que pueda lidiar con el diablo, e con el mundo, e cõ la carne, que son enemigos del alma. Ca segun dixo Salomõ ^d en cuyta esta el q# biue solo porque si cae en pecado, non ay quien le ayude a leuantar, para q# salga del. E lo q# dize en esta ley delos mōjes, enti#desse otro si de los otros religiosos ^e, que assi lo deu# guardar e tener. E el abad e el perlado mayor, que estas cosas nõ guardasse con grande femencia, deuen le toller el abadia.

Ley. XXV. Por quales razones los monjes pueden gouernar Eglesias parrochiales.

Gouernar pueden ^f los mōjes Eglesias parrochiales ^g e aun auer cura de almas en enellas, si fueren atales que puedã biuir en cada vna dellas dos monjes, o dende arriba. Mas si la eglesia fuesse tan pobre, en que nõ pudiesse biuir mas de vno, nõ lo deu# dexar solo ^h, segun dize en la ley ante desta, e pueden los y poner los obispos, con otorgami#[78r] to

de sus mayores, e esto se entiende, quando las eglesias donde los ponen, nõ pertenesc# en todo en temporal e en lo spiritual a los monesterios, dõde ellos son: porq# nõ son todas suyas. Mas si las eglesias fuessen #tam#te delos monesterios, cõ todos sus derechos: bi# los pueden y poner ^a sus mayores, sin otorga miento delos obispos: e los monjes que desta manera fuessen puestos en las eglesias parrochiales, pued# predicar en ellas e baptizar, e fazer todas las otras cosas, q# pueden fazer los otros clerigos ^b de missa seglares, en las eglesias quetienen.

Ley. XXVI. Quales cosas es tenuto de guardar el clerigo religioso que sirue Eglesia parrochial.

Eglesias parrochiales teni# do los clerigos, q# fuessen religiosos seg# dize en la ley ante desta: #tos son de tres cosas ^c, q# eran tenudos de guardar, biui#do en sus monesterios, e son estas: que non deuen ayunar, nin tener silencio: nin velar en la manera que mãda su regla: ca biui#do en las eglesias seglares, non pueden estas cosas guardar, nin tener cõplidam#te, por el seruicio q# hã de fazer en ellas: pero en las otras cosas nõ son quitos. Ca deu# vestir su habito ^d, e guardar castidad ^e, e nõ deuen auer pro prio ^f, e demas destas cosas, son tenudos de ser obedi#tes a sus abades: o a los mayores de sus ordenes: quando las eglesias son suyas quitam#te ^g en lo temporal e en lo spiritual, e a ellos han de dar cu#ta de todas las cosas. Mas si el monesterio nõ ha enla eglesia si nõ lo t#poral: estõce deue dar razõ al obispo de lo spiritual, e si non ouiesse ning# derecho el monesterio en la Eglesia, nõ es tenuto el mõje de obedescer a su abad, nin a su mayoral en ninguna cosa: mas a el obispo, en cuyo obispado fuere, e nõ ha de dezir las oras como mãda su regla, mas segun la cost#bre ^h de aq#l obispado: ca tenuto es cada vno de guardar las buenas cost#bres de aquel lugar donde biuiere: porq# nõ nazca escãdalo, ni discordia entre el e los otros que y fuer#: mas si lo fizier# a el obispo ⁱ de alguna Eglesia: estõce nõ auria su abad, nin otro mayoral ningun poder sobre el, nin seria el tenuto de obedescerlo. Pero deue traer su habito ^k, e guardar castidad, e non auer proprio ^l, e es quito de las tres cosas que dize de suso en esta ley.

Ley. XXVII. Quales cosas non deuen auer los frayles de Cistel.

Cistel ^m, es vn monesterio donde lleua nome toda la orden que fizo sant Benito de los monjes blancos, e esta orden fue començada sobre muy gran pobreza. Epor esta razon les fizo la eglesia de Roma muchas gracias, en dar les priuillejos e franquezas: mas por que algunos dellos se tornaron des pues a auer villas, e castillos, e Eglesias, e diezmos, e ofrendas e tomar fieldades, e omenajes de los vassallos que tienen he redades dellos: e tomarõ logares de judgadores, para oyr los pleytos: e fazian se cogedores delos pechos, e de las otras r#tas: touo por bien santa Eglesia, que se partiessen dello, e si non, que non les valiessen ⁿ los priuillejos, nin las franquezas que les auian dado, por razon de la[[78]v] pobreza e de la aspera vida en que començaron la orden: ca derecho es e razon, que segun la vida e el fuero q# ome escoge, que por aquel se judgue e biua. E otro si touo por bien santa Eglesia, que si algunos monesterios, de otra or den qualquier se cambiassen a la

orden de Cistel, e ouiessenvillas e castillos e las otras cosas sobredichas: q# son defendidas a esta ord#, que las vendiessen e las cãbiassen por heredades llanas, e biuiessen en aq#lla pobreza ^a que ellos biuen.

Ley. XXVIII. Que ningund religioso non puede aprender fisica, nin leyes.

Fisica, nin leyes non tuuo por bi# santa egleſia, que aprendiesse ningun ome de religion. E esto les defendio, por que alg#os y auia, que por tentacion del diablo, auian gana de dexar sus monesterios e de andar por el mundo, por fazer mas a su guisa, encubriendose por estas dos razones. Los vnos, que yuan a aprender fisica, porque podiessen mâtener los frayles en salud, e guarescer los quando enfermassen en sus mōesterios, e los otros las leyes, por que pudiessen amparar las cosas de sus mismos logares, onde porq# ellos querian fazer mal, en semejança de bi# estableſcio ^b santa egleſia, que sus perlados les defiendan, que non aprendan ^c ningunos destos saberes, e si les demandas sen licencia para yr a aprender, que non gela diessen por ninguna manera, e si al gun religioso saliere del monesterio, cõ intencion de aprenderlo, despues que ouiere fecho profession solam#te por el fecho mismo ^d, es descomulgado el q# lo fiziere, e el que fuere su mayoral, deue lo fazer saber al obispo en cuyo obispado fuere el monesterio, porque lo faga denunciar por tal. Esso mismo deu# fazer los obispos en cuyo obispado fue re a estudiar, o estouiere, e ellos son tenu dos de lo complir.

Ley. XXIX. Que pena meresce el monje que fuye descomulgado de su orden, e quisiere despues torna a ella.

DEscomulgado sey#do algun religioso, en la manera que dize en la ley ante desta: si se conuertiere conoscindo su peccado, e quisiere tornar al monesterio a fazer emienda del: deue le rescebir su perlado, e ponerle esta penitencia ^e que sea postrimero de todos los frayles en el coro, e en el cabildo, e en el refitorio, e en todos los otros logares, e nunca deue ser elegido por mayoral de ninguna orden: fueras si fuesse por mādado del apostolico, e con tal como este, non puede otro dispensar si non el, [79r] e por esto les puso santa Egleſia tan grãde pena a estos a tales: porque algunos dellos, pues que auian ocasion de salir al siglo, por razon del aprender alguna destas sciencias, biuian siempre en malas vidas andando irregulares. E nunca tornauan a los monesterios. E ninguno non deue creer, que les fue puesta esta pena asin razõ: ca assi como los peces ^a non pueden biuir sin agua: otro si los re ligiosos, non pueden fazer buena vida fuera de la claustra ^b: porque pierden la vida durable, e si los monjes quisiessen bien meter mientes en sus nomes por alli deuen de entender, q# deuen despreciar las cosas temporales. Ca monje tanto quiere dezir en griego como guarda dor de si mismo, e en latin vno solo ^c e triste, ca deue ser señero apartandose para rogar a Dios: e triste deue ser, callãdo, porque non yerre en fablar, trabajando se de cõplir lo q# ha de fazer, segun man da su regla, e esto, porq# es muerto quan to al mundo, e biuo quanto a Dios.

Ley. XXX. En quales cosas acuerda la ley de los calonjes reglares con los monjes, en quales non.

ACuerda^d la vida delos calōjes reglares cō la de los monjes en muchas cosas. Ca los vnos e los otros son tenudos de obedescer^e a sus mayo rales, e non se pueden alçar dellos, quan do los castigaren: fueras ende si les pusieren mayor pena^f que non merescieren, por el yerro que ouiessem fecho. E otro si acuerdan, en que deuen guardar castidad^g, e ning#o dellos non puede auer proprio^h. Nin deuen salir de sus claustras, para yr a ninguna parte, sin lic#ciaⁱ de sus perlados. E deuen se allegar todos en vna casa^k a comer e otro si a dormir, e non se apartar los vnos de los otros. E han de fazer sus cabildos^l, seg# que es dicho de los monjes. E maguer que acuerdan en estas cosas^m, otras cosas ya que desacuerdan. Ca los calonjes reglares pueden morar solos, aui#do razon derecha porque lo fagan: lo q# non pueden fazer los monjesⁿ. E otro si ha departimiento entre los abitios e los comeres. Ca mas larga^o orden es e mas ligera de sufrir la de los calōjes que la de los monjes.

Ley. XXXI. En que manera deuen pasar los obispos contra los religiosos que andan desobedientes fuera de sus ordenes.

GRanjas e encomiendas tienen los religiosos de los monesterios, por mandado de sus mayores: e a las vezes ay algunos dellos, que por engaño del diablo en teni#do las, allegan auer de las rentas de aquellos logares, e desamparan sus monesterios, e andã de sobedi#tes^p por el m#do, e por las cortes de los Reyes, e en las casas de los otros omes honrrados, e porque santa eglesia entendio de la maldad destos tales: que podrian nacer escandalos, de q# vernian muchosyerros: tuuo por bien santa eglesia, que los obispos en cuyos obispados andouiessem desta manera, q# los amonestassen que se tornassen a sus monesterios: e aq#l auer^q q# les fallassen, q# lo metiessen en pro de aq#llos logares onde lo tomarõ, segun touieren por bi# sus abades, o los mayores q# y ouiesse. [[79]v] E si por su amonestami#to non lo quisiessen, fazer, que los obispos lo embiassen a dezir a sus mayores, que les apre miassen, de manera porq#ouiessem de tornar a sus claustras, e si estos mayores nõ los quisiessen apremiar desta forma, q# los obispos los vied# de oficio e de beneficio, fasta que tornen a su orden.

Ley. XXXII. En que manera deu# los abades e los priores castigar sus monjes.

FAllando los abades, o los priores, q# sus monjes ayã fecho algunos yerros maguer sean pequeños pueden les castigar^a dando les disciplinas, segun mandan sus reglas, con correas, o con piertegas, quier ayan orden sagrada o non. Pero deuen se guardar, que quãdo ouieren a ferir algunos, aui#do fecho cosas porque lo meresciessen, que lo nõ fagan por desamor: mas por castigami#to, e esto deuen fazer por si mismos^b, o mandarlo^c a algunos de su orden que lo fagan. Ca si lo fiziessen por mal querencia, e non por razon

de castigo seg# que lo deuen fazer: caerian en sentencia de descomunion ^d tambien los que lo niandassen, como los que lo fiziessen.

Titulo. VIII. De los votos, e de las promisiones que los omes fazen a Dios e a los santos.

Promissão fazi#do vn ome a otro de su voluntad, sobre cosa derecha e buena, tenudo es de la guardar, e si esto es en las promisiones q# los omes fazen entresi, quanto mas en las q# fazen a Dios ^e. E pues que en el titulo ante deste se dixo cõplidam#te, como deu# ser guardadas las promissões, q# los religiosos faz#, quãdo rescib# la ord#, cõuiene demostrar eneste de los votos, e de las promissões. q# los omes faz# a Dios, biui#do en el siglo. Ca maguer esto nõ es religiõ ^f, es cosa q# se acuerda a ella. E mostraremos seg# los santos mostraron, q# #ere dezir voto. E quantas maneras son del. E qui# lo puede fazer, o qui# nõ. E quales votos se pued# redemir e câbiar, e quales nõ. E por quales razones se pue den redemir, o soltar los votos. E quien puede esto fazer.

Ley. I. Que cosa es voto, e quãtas maneras sã del.

Voto tanto quiere dezir, co mo promessa q# ome faze a Dios, e estõce ha este nome verdaderam#te, e deue ser guardado quãdo es fecho por algun bi# ^g q# se torne a seruicio de Dios. Pero el que esto fiziere, deue ante pensar en ello, e nõ lo fazer arrebatadam#te ^h: mas el que lo fiziesse para alg# mal, nõ es te nudo de lo guardar, seg# que dixo sant Ysidro ⁱ, que las malas promisiones nõ[80r] deu# ser guardadas. E el voto que es para bi# fazer, se departe en dos maneras ^a. El vno es de premia. E el otro es de voluntad. El de premia, es aq#l q# es tenudo de guardar todo Christiano, assi como la promissõ q# cada vno faze por si, o la q# faz# sus padrinos por el, quando rescibe el baptismo, q# reniega del diablo, e de todas sus obras e promete de guardar la fe de nr#o señor Iesu Christo, e los mãdami#tos de la fe catholica, e por esta razõ quãdo peca el ome despues del baptismo, doblasse le la culpa, e esto es, por que faze pecado mortal, e porque quebranta el voto q# prometio de guardar. Pero non le deuen dar penitencia como por dos pecados mortales, mas como por vno: porque fue acrecido ensi por ayuntami#to del otro. E el prometimi#to de vol#tad, es el q# ome faze de su gra do, sobre alg#a cosa q# es buena a seruicio de Dios, e q# nõ era tenudo de lo fazer, si non quisiesse, e sin esto se pudiera saluar, maguer non lo ouiesse fecho, assi como de biuir so regla, o de guardar ca stidad ^b, o de ayunar, o de yr # romeria, o otra cosa semejãte destas. E como #er que saluar se pudiesse ome maguer nõ fiziesse tal voto como este: pero tenudo es de lo guardar, desq# lo fiziere. Ca assi lo dixo Daud ^c en el psalterio: Prometed a Dios, e cõplid aquello que prome tieredes, porque se da a ent#der, que como quier que la primera palabra destas es como cõsejo: la seg#da es premia. Pero muchas cosas deuen fazer los omes, de bi#, maguer non sean falladas en los mandamientos de santa eglefia. Ca mas gradescidos ^d deuen ser a los omes los seruicios que fizieren a Dios de su voluntad, que aquellos que son tenudos de fazer por premia.

Ley. II. Que el voto de voluntad se faze en dos maneras.

Simplevoto diz# en latin al prometimi#to q# ome faze a Dios en su poridad, e so l#ne es dicho aq#l q# se faze cõejeeram#te ante muchos: o en mano de alg# perlado, o sobre la cruz, o sobre el altar, o por carta: e esto se guarda tã so lam#te en el voto de castidad ^e empero quanto a Dios, tan tenuto ^f es ome de guardar elvoto q# faze # poridad, como el sol#ne: e tãbi# cae en pecado mortal, qui# q#branta el vno como el otro: mas porque los omes se escãdalizariã quãdo viessen q# alg#o q#brãtauã el voto q# ouiesse fecho cõejeeram#te: poresso tuuopor bi# santa eglesia, q# ouiesse mayor fuerça este prometimiento q# el simple. Ca si al guno ouiesse fecho en su vol#tad voto simple, para entrar en ord#, e casasse despues, valdria el casami#to ^g, e si lo fizies se sol#nem#te nõ podria casar, e si se casas se non valdria el casamiento. E esto es, porq# peca contra Dios, e cõtra las posturas de santa eglesia, e cõtra sus Chr#ianos metiendolos en escandalo por su yerro.

Ley. III. Quales pued# fazer voto, e quales nõ.

DAuid q# fue Rey, e profeta dixo ^h, q# elvoto q#l ome faze, tenuto es de lo cõplir. Mas si alguno lo #siesse cãbiar en otro mayor ⁱ, puede lo fazer: por q# bi# semeja q# es vol#tad de dios, de crecer toda via en el bi#, onde nõ gelo puede vedar ning#o. Mas cõ todo esso personas ya q# lo nõ pued# fazer sin lic#cia de los otros: assi como el obispo ^k, q# nõ puede fazer voto, para entrar en orden, sin mandado del apostolico. E otro si el q# nõ fuesse de edad ^l, nõ puede fazer tal prometimi#to ^m a menosde mãdado de[[80]v] su padre, o de su madre, o de su guarda dor. Nin el sieruo ^a sin voluntad de su señor ^b. Nin otro si el marido ^c, sin voluntad de su muger. Nin la muger ^d sin otorgamiento del marido. Nin el monje ^e para fazer mas aspera vida que los otros frayles de su monesterio, amenos de licencia de su Abad, e esto es, porque podria ende nascer escandalo a los otros.

Ley. IIII. Quales votos se pueden redemir, o cambiar, e quales non.

DOs maneras son de votos, e a los vnos llamã devol# tad, e a los otros de premia seg# de suso ^f dicho es: e todos los q# son de vol#tad se pued# cãbiar ^g e redemir por alguna razõ justa ^h fueras ende elvoto q# alg#o fiziesse, para guardar castidad ⁱ: ca este tal maguer es dellos, deue ser guardadopor si#pre, por q# nõ se podria redemir, ni cãbiar por otra cosa q# tã buena fuesse. E q# los votos q# sõ de vol#tad se pued# cãbiar # mejor[81r] prueua se por la vieja ley ^a, en que cambiauã vna cosa por otra: ca las primicias q# auian a ofrescer, las redemian en otra manera, dando al por ellas, e pues q# en los mãdami#tos de la ley, q# les mandara Dios guardar, fazian esto, mucho mas lo deuen guardar los Christianos, en las promisiones q# ellos faz#. Ca muy mas tenuto es el ome de guardar mãdami# to de Dios, q# las promisiones q# fazen de voluntad. Mas el voto que es de premia ^b, non lo pueden redemir, nin cambiar en ninguna cosa: assi como la promissiõ que ome faze por

si mismo en el baptismo, o sus padrinos porel, quando lo baptizã: ca tal promissião como esta, non la puede el papa, nin otro ninguno mudar nin câbiar porq# seria cõtra la fe.

Ley. V. Porque razones se pued# cambiar, e soltar los votos, e quien puede esto fazer.

ASmar deue el perlado ^c, quãdo ouiere de mudar, o de câbiar elvoto, q# algu no ouiesse fecho, q# ome es aquel q# lo fizo, si es viejo, o flaco ^d, o enfermo, o pobre, o rico e otro si qual es la promissião q# fizo. E si fuere flaco, o viejo, e ouiesse fecho voto para yr en Ierusal# ^e, ha de catar, si la flaqueza es atal q# du re fasta alg# ti#po ^f, e estõce deue le alon gar el plazo fasta aq#lla sazõ, q# ent#diere q# sera es forçado, para poder complir aquello que prometio. Mas si la enfermedad, o la flaqueza, o el embargo q# ouies se, fuesse atal que durasse por toda via, estonce pueden le mandar que redima el voto, cõtando quãtas desp#sas ^g auria de fazer para poder complir aquello q# prometio, en yendo, e estando, e en viniendo, e todas estas cosas cõtadas, dcue le mandar, segun su aluedrio, que aque llas despensas, q# las embie con algun re ligioso ^h, que las despenda en las cosas q# fuer# menester, para seruicio de aq#lla tierra santa, do el auia prometido de yr. E fi por auentura el que fiziera el voto, para yr a Ierusalem, non ouiesse ning#o destos embargos, non deue redemir, ni câbiar el prometimiento: fueras ende si fuesse tal ome ⁱ q# fuesse mucho menester, para assossegamiento, o para pro de la tierra: de manera que ent#diesse q# me jor era, e mas a seruicio de Dios, de fincar enella, q# de cõplir lo q# auia prometido, o si fuesse tan pobre ^k, q# nõ pudiesse yr, si nõ pedi#do las limosnas, e nõ ouies se menester porq# pudiesse ser prouecho so a la gente, que fuesse a seruicio de aq#lla tierra. E por estas razones, o por otras semejãtes dellas: bien puede el Papa ^l, o quien lo el mãdasse señaladamente, soltar, o redemir el voto sobredicho. Pero si algun ome fuesse noble, e de bu# cõsejo ^m, e poderoso ⁿ de llevar g#te cõsigo, e ouiesse fecho tal prometimiento maguer que fuesse flaco, o tal q# non fuesse el prouechoso en fecho de armas, nõ le deue mudar, nin câbiar el voto: porque yendo alla, lo que el non podia fazer cõ sus manos, faria cõ bu# cõsejo, e con su compaña. Mas los otros votos q# los omes fiziessen para yr a Sãtiago, ^o o a los otros santuarios: bien los pued#los obispos ^p redemir, e soltar, seyendo embar gados aquellos que los fizieron por algunas delas razones sobredichas.

Ley. VI. Quales votos se pueden redemir segun quales fueren aquellos que los fizieron.

AYunos promet# algunos omes de fazer, o de nõ co mer carne en dias señalados, o de se #tar de otros vicios del siglo, e despues q# los han pro metido, quier# los redemir ^q. E estõce el perlado q# ha poder de fazer esto, deue catar la carga de aq#l voto, e q# ome es aquel q# lo fizo, o q# riqueza ha, e si fuere Rey, o otro ome poderoso, o rico, q# aya prometido de ayunar los viernes a pã e agua, o de guardar abstin#cia, e despues dixere que lo non puede complir, e que le mande câbiar: o redemir aquella pro-[[81]v]mission, non

abonda de mandar fazer tal cosa q# pudiesse cõplir otro ome pobre: mas deue le mandar, q# faga seg# q# el ome fuere, e la riqueza que ouiere.

Ley. VII. Como non quebranta su voto quien lo muda en otro mayor.

QVebrãtador de voto es aquel, que non cumple lo que promete, non lo redimiendo, o non lo cãbiando por otra cosa, segun sobredicho es. Mas el que cambia en mejoría aquello que prometio, non le pued# assi llamar con derecho. E por#de todos los votos que los omes fazen de su vol#tad, pueden ser cambiados en voto de religiõ ^a. E esto es, porque sin dubda ning#a, tal prometimiento es mejor que otro: por que el tal ha de ser durable para en toda su vida, de aquel que lo fizo, e los otros pueden ser complidos en menos ti#po. E aun muestra santa Iglesia, que voto de voluntad se puede cãbiar, o quebrãtar en dos maneras. La vna, quãdo lo faze por mandado de su perlado, assi como dicho es en la ley ante desta. La otra es, quando aquel que fizo el voto, puso y señaladamente cõdicion ^b, e esto seria como si dicesse alguno: yo prometo que si entrare en España, q# vaya a Santiago, o si en Italia a Sant Pedro, e a Sant Pablo de Roma, o en Francia a Sant Dionis: o si alg#o ouiesse su fijo, enfermo, e fiziesse voto que si sanasse ^c de aq#lla enfermedad q# lo leuaria a Santa Maria de Rocamador, o a otro santuario. Onde qualquier que faga voto, en alguna destas maneras, o en otra qualquier semejante destas, si acaesciere que se le cumpla aquello porque lo fizo: tenuto es de fazer lo que pro metio: e si le falliesse re, non ha porque lo complir, nin le diran por esso quebrantador de voto. Pero condiciones ay q# se entienden con el voto, maguer non las nombre y señaladamente aquel que las faze, como si dicesse alguno: yo prometo de yr a Santiago: ca entiende se si biuiere ^d, o lo pudie re fazer, e Dios quisiere, e estas condiciones atales, e las otras semejantes dellas, son llamadas generales.

Ley. VIII. Quales votos non pueden guardar las mugeres contra voluntad de sus maridos.

PPersonas ciertas son q# nõ pueden fazer voto, sin otorgamiento de otri seg# que es dicho de suso ^e. La vna dellas es, la muger que non lo puede fazer sin mandado de su marido. Pero en esto ya departimiento. Ca puede ser, q# faria aquel voto ante del casamiento, o despues. E si lo fizo ante, nõ lo pue de complir, si el marido non quisiere ^f, fueras ende si ouiesse fecho voto de castidad, en la sol#ne manera que dize en la setena ley ^g ante desta. E si despues del casamiento lo fizo, podria ser que lo faria con otorgamiento de su marido, o non, e si lo fizo con mandamiento del, si#pre ella es tenuta de guardarlo, quanto en ella fuere. Pero si el marido gelo defendiere, deue lo dexar, e aun si el marido gelo ouiesse otorgado ^h, e despues gelo contrallase, tenuta es ella de obedescer al mandami#to de su marido: ca nõ peca en ello, como quier que el faze peccado mortal, faziendo cõtra aquello que el le auia otorgado a su muger. Mas esta mejoría ⁱ ha mas el marido que la muger: ca el puede fazer qual voto quifiere, e non lo deue dexar por ella. Pero voto de guardar castidad, o de entrar en ord#, non lo puede fazer sin otorgami#to della, ni ella

sin otorgami#to del. Mas con todo esso nõ puede el marido fazer voto de ayunar, o de nõ comer carne, o de fazer alguna abstinencia, o otra cosa que se tornasse en daño ^k de su muger: porq# cayesse en enfermedad, o en otra flaq#za, por que non ouiesse linaje della.

[82r] Ley. IX. Qual voto puede prometer el marido sin la muger.

ROmeria ^a ninguna non puede prometer el marido sin otorgami#to de la muger: nin la muger sin otorgamiento del marido, fueras ende yr a Ierusalem ^b. Ca esta puede prometer el marido sin otorgami#to de la muger: porque es mas alta romeria que todas, como quier que ella ^c non la puede prometer sin mãdado del marido. Pero el perlado deue amonestar ala muger, q# le plega. E si le non pluguiere, e quisiere yr cõel, deue la llevar cõligo el marido. E aun mas y a, que si alg#o ouiesse prometido de yr a Ierusalem, e non lo compliesse en su vida, e fiziesse su testam#to ante que finasse, e rogasse, o mandasse a alg#o de sus fijos, que fuesse aquella romeria # su lugar, e si el tal fijo gelo otorgasse ^d, tenuto es delo complir, e tãbi# como si el mismo ouiesse fecho el voto, e si lo non quisiere otorgar, porquc el ouiesse a redemir el voto, mandãdo de lo suyo ^e cierto precio para ello, tenudos son sus herederos de lo pagar por el.

Titulo. IX. De las descomuniones, e suspensiones e del entredicho.

ADam fue el primero ^f ome que fizo nuestro señor Dios, seg# dize en el titulo que fabla de la santa trinidad. E en esto mismo se acuerdan los judios, e los moros. E porende es, e sera siempre llamado padre de todos, porque el fue comienço del linaje de los omes. Mas por la enemiga, e el mal que fizo, en nõ temer a Dios, e salir de su mandamien to, cayo porende en pecado, porque me rescio perder su merced ^g, e ser estrañado del, e echado del parayso. E esta fue la primera descomuniõ ^h quanto a los omes. Ca fecha era ya la otra, quãdo nuestro señor echo los angelesdel cielo, por la soberuia, e la traycion que fizierõ, p#sando de se ygualar con el, porque fueron fechos diablos, por la su maldad. Mas la piedad de Dios fue tan grãde sobre el ome, que non quiso que se perdiessse del todo, porque lo auia fecho a su semejança, e lo fiziera mas noble que a las otras criaturas, e mostro le carrera porque lo perdonasse, e ouiesse su amor e estos son los sacram#tos de santa eglesia, de que fablamos en el quarto titulo deste libro. Ca ellos sanan los omes de la enfermedad del pecado en que cayeron por la culpa de Adam, e de la otra en que cayeron despues aca, por la suya de si mismos. Assi como la buena melezina guaresce a los omes de las grandes enfermedades. Pero sin este consejo ay otro que se faze cõ premia, que como quier que primeram#te pesa a los omes con el aduze los despues a saluacion, ⁱ si lo non despreciã ^k, e esto es la descomunion que ponen por pena a los desobedientes, e a los que non quieren estar a mandamiento de santa eglesia, a que llaman en latin rebelles. Ca sin falla mucho les es menester a estos a tales, que al guna premia les fiziessen, porque los refrenassen de sus maldades. Porque vno de los mayores yerros que el ome puede fazer, es despreciar el mandamiento de nuestro señor, e desmandar se le. E porende, pues que en los titulos ante deste, fablamos de los perlados, e de los otros clerigos, que pueden dar

los sacra mentos de santa Eglesia, porque se saluan todos los Christianos, conuiene de zir en este de la pena de descomunion. E primeramente dezimos que cosa es descomunion. E porque ha assi nome. E quantas maneras son della. E porque cosas caen los omes en descomunõ solo por el fecho. E quien puede descomulgar. E a quien, e porque cosas, e en que manera lo deuen fazer. E que pena deuen auer los q# descomulgã a otri tortizeramente. E qui# puede absoluer de la excomunion. E en que manera. E en quãtas manetas nõ vale. E que pena deuen auer los que non quier# salir della. E otro si los que se acõpañan cõ los descomulgados. E como son descomulga[[82]v] dos, los que dan ayuda a los enemigos de la fe catholica cõtra los Christianos.

Ley. I. Que cosa es descomunion, e porq# ha aßi nome, e quantas maneras son della.

DEscomunion es sent#cia que estraña, e aparta al ome contra quien es dada alas vezes de los sacram# tos de santa Eglesia, e a las vegadas de las compaños de los leales Christianos. E descomunion tanto quiere dezir, como descomunaleza que aparta, e estraña los Christianos de los bienes spiritua les, q# se fazen en santa eglesia. E son dos maneras ^a de descomuniõ. Lavna mayor que vieda ^b al ome que non pueda entrar en la Eglesia, nin aya parte en los sacramentos, nin en los otros bienes que se fazen en ella, nin se pueda acompañar con los fieles Christianos. La otra es me nor, que aparta a ome tan solam#te ^c de los sacramentos, que non aya parte en ellos, nin pueda dellos vsar.

Ley. II. Por quãtas maneras cae ome en la descomunion mayor solamente por el fecho.

Diez e seys cosas puso el de recho de santa eglesia, por que caen los omes en la mayor descomuniõ, luego que fazen alguna dellas. La primera es, si alguno cae en alguna heregia ^d, de aquellas que dize en el titulo de los herejes, o si leuãtasse otra de nueuo, o lo diesse la eglesia de Roma por hereje, o su obispo, o el cabildo, si vacasse la Eglesia, faziendo lo con consejo de algun perlado su vezino, quando acaesciesse que fuesse menester. La segunda es, si alg#o rescibe ^e los herejes en su tierra, o en sus casas a sabiendas, o los defiende. La tercera es, si alg#o dize q# la eglesia de Roma non es cabeça de la fe ^f, e non la quiere obedescer ^g. La quarta es, si alguno fiere o mete manos ayradas ^h como non deue en clerigo, o en monje, o en otro ome, o muger de religion ⁱ. La quinta es, si alguno que sea poderoso en algun lugar, que vee que quieren ferir algun clerigo, o religioso, e non lo defiende ^k pudiendo ^l lo o auiendolo a fazer de su oficio. La sexta ^m es, quando algunos queman eglesias o las quebrãtan, o las roban ⁿ. La septima es, si alg#o se llama Papa ^o, non seyendo elegido alome nos de las dos partes de los cardenales. E esto se entiende si non se quisiere. dexar dello. La octaua ^p es, si alguno falsa carta del apostolico, o si vsa della ^q a sabiendas, auiendo la otri falsada. La nouena ^r es, si alguno da armas a los moros, o naues, o les ayuda en otra manera q#lquier cõtra los Christianos. La decima ^s es, si algun escolar, o maestro morare en casas logadas, e viene otro a fablar cõ el señor de

las casas, e prometele el mas porellas, por fazer estoruo, e mal a aquel que mora en ellas, e las tiene alquiladas. E esto non deue ningun maestro nin es colar fazer, sin licencia de aquel que las tiene, e esto se entiende fasta que se cum pla el plazo a que las logaron. Ca quien esto faze, es descomulgado. Pero esta es vna que dexaron apartada, que mando el Papa señaladam#te guardar en el estu dio de Bolonia ^t. La onzena ^v es, si alg# monje, o canonigo reglar, o clerigo que sea de missa, o otro que aya dignidad, o personaje fue a escuelas para estudiar en fisica, o en leyes sin otorgami#to del Papa. La dozena ^x es, quãdo las potestades, o los consules, o los regidores de alg#as villas, o otros logares toman pechos de[83r] los clerigos contra derecho, o les mãdã fazer cosas que les non cõuienen, o tuellen a los perlados la jurisdiciõ, o los de rechos que han en sus omes. Ca si estas cosas non emendaren fasta vn mes, despues que fuer# amonestados, caen en esta descomuniõ, e tambien ellos, como los que los consejan, e les ayudã en ello. La trezena ^a es, quãdo alg#o faze guardar posturas, o establescimi#tos, o cost#bres que son cõtrarias a las franquezas delas Eglesias. La catorzena ^b es, que los poderosos, e los mayores de las cibdades e de las villas, que fizieren tales establescimientos, e los que los consejaren, o los escriuieren, que son otro si descomulgados. La quinzena ^c, que los que judgaren por aq#llas posturas, ca# en des comunion. La sezena ^d es, que los que escriuen concejaramente el juyzio que fuesse judgado por tales establescimien tos, que son otro si descomulgados.

Ley. III. Quantas cosas son, e quales porque non son descomulgados los que meten manos ayradas en clerigo.

MANos ayradas meti#do al g#o en clerigo, o en ome, o en muger de religiõ para ferirlo, o para matarlo, o para pr#derlo, cae en dos penas. La vna de descomuniõ. La otra, que ha de yr a Roma ^e que lo absueluã, e como quierque de suso es dicho, que todo ome q# mete manos ayradas ^f en clerigo o en re ligioso que es descomulgado por ello. Pero catorze razones ya, por que lo non seria el que lo fiziesse. E otro si treze cosas son porque non auria de yr a Roma e las porque non seria descomulgado son estas. La primera ^g es, si alg# clerigo dexasse la corona, e andouiesse como lego. Ca el que lo firiesse, nõ sabi#do que era clerigo, non seria descomulgado. La seg#da es, si alguno dexasse abito de clerigo, e anda cõ armas ^h de lego, meti#do se a fazer cõ ellas cosas desaguisadas. Ca este tal, despues que lo amonestasse su perlado, si non se quiere ende quitar, e despues lo firiere alguno, non es descomulgado maguer sepa q# es clerigo. La tercera ⁱ es, si algun clerigo es mayordomo, o desp#sero de lego, e le amonesta ^k su perlado que lo non sea, si lo non qui siere dexar, e fallare que fizo engaño en aquello q# touo en poder, si lo pr#diere aq#l su señor, non es descomulgado por ello, como quier que algunos digan el contrario. La quarta ^l razon es, si alguno firiere al clerigo, faziendo algun trebejo e non con saña. La quinta ^m razon es, si alg# maestro fiere alg# discipulo suyo por razon de castigo, o de enseñamiento. La sexta ⁿ razon es, si el clerigo quiere ferir a alguno, e lo firiere el otro luego a el por ampararse. La septima ^o razõ es, si falla a algun clerigo con su muger, o con su fija, o cõ su madre, o con su hermana: ca si lo firiere, non es descomulgado por ello. La octaua ^p razon es, si quando el capiscol, o el chantre, o el vicario fiere alguno de los

clerigos del coro, por razon de su oficio. Ca por tal ferida, nõ seria descomulgado. Esto mismo ^q dezimos q# seria del obispo: o del abad, o del prior, e aun de aquellos que lo fiziessen por mandado destos, por alguna razon derecha. Assi como quãdo algun clerigo fuesse fallado en alg# yerro, e mandasse alguno destos sobredichos a otro clerigo, que le diesse disciplina, o si ouiesse fecho malfetria, e dices se alguno que touiesse la justicia por el Rey que gelo prendiesse. La nouena ^r co sa es, si los mayores de la eglesia, o los mas ancianos, veen algunos de los moços del coro (que nõ seã subdiaconos) que embargassen las horas, e los firieren liuianamente para castigar que lo nõ fagan. La dezena ^s es, si es su señor, e non es ordenado de orden sagrada, e lo faze por castigo La onzena ^t es, si el padre firiere a su fijo, o a otro qualquier que sea[[83]v] su criado o que sea a su cõpañã. La doze na ^a es, si alg#o firiere a su pari#te por castigo, q# sea otro si de menores ordenes. La trezena ^b es, si alguno fiere, o mata clerigo degradado, o dado al fuero de los legos. La catorzena ^c es, si el clerigo se faze caullero, o seglar, o se casa ^d con muger biuda, o con dos virgines, o con otra que non fuesse virgen.

Ley. IIII. Por quantas razones non deue yr a Roma el que firiere clerigo a ome, o muger de religion.

ROma es logar señalado ^e, onde se va a absolver, el q# mete manos ayradas en clerigo, o en monje, o en muger de religion, segun dize en la ley ante desta. Esto es, porque alli fue martyrizado el cuerpo de sant Pedro, e es el Papa ende apostolico, e Obispo, e vsa mas morar ^f y que en otro logar. Pero si el Papa fuere en otro logar, alli deue absolver al que cayere en tal descomuniõ, porque el lo ha de absolver. Ca esto nõ se entiende tan solamente por la cibdad de Roma. Mas por todo logar dõde fue re la persona del Apostolico. Pero treze razones son, por que non deurian yr a su corte aunque cayessen en tal descomunion. La vna es, quando alguno esta enfermo, de manera que se teme de morir ^g, e viene a penitencia, e lo absuelve el clerigo, pero si quãdo lo absoluió el clerigo, le fizo jurar que quãdo fuesse sano, q# fuesse alla, deue lo fazer por cumplir la jura que fizo, mas non por q# aya menester ^h absoluciõ, e si despues nõ lo quisiere fazer, puede le descomulgar, por razon de la jura que fizo, e porque desprecio mandamiento de santa eglesia, mas nõ por el yerro que fizo de que fue absuelto. La segunda es, si ha enemigos mortales ⁱ, por que non osa yr alla, temiendo que lo mataran. La tercera es, si era portero ^k del Rey, o de otro señor, e lo firio por lo embargar que non entrasse, empero non desaguissadamente. La quarta es, si es enfermo ^l porque nõ pueda yr. La quinta es, si es muy pobre ^m. La sexta es, si es muy viejo ⁿ, de manera que non podiesse sofrir el trabajo del camino. la septima es, quando algun ome de religion ^o ouiesse ferido a otro su cõpañero, de guisa que non per diesse mi#bro, o mucha sangre por ello. Ca estos non han porque yr alla. Ca sus mayores les pueden absolver, e esto es porque se non menoscabe el seruicio, q# son tenudos de fazer a Dios. La octaua es, si es muger ^p. La nouena es, si aquel que firio es ome que esta en poder ageno, assi como fijo sin edad ^q, que este en poder de su padre, o de su guardador. La dezena ^r es, si es ome poderoso, que biua muy viciosamente, de

manera que se non atreuiessse a sofrir el trabajo del camino. Pero estos tales non los puede su perlado absolver, si primero non lo faze saber al Papa, que mande qual penitencia les pōga. La onzena es, si la ferida es tan pequeña ^s que se non tornasse en grã desonrra, nin saliesse sangre ^t. La do zena razon es, si alg# sieruo ^v lo fiziesse asabi#das, para auer achaque de yr alguna parte, porque non fiziesse algun seruicio a su señor, e el señor sin su culpa menoscabasse mucho, por la yda de aquel su sieruo. La trezena ^x es, si vn religioso firiere a otro, o vna monja a otra. Ca todos estos pueden absolver sus mayores, si fuere sabidor de lo fazer, e si non deue se conseyar con el obispo, en cuyo obispado fuere el monesterio. Pero ning#a muger religiosa, maguer sea perlada nõ puede absolver. Ca nuestro señor Iesu Christo, nõ dio poder de ab-[84r]soluer a las mugeres, mas a los varones. Mas si acaesciesse que vn religioso firiesse a otro q# non fuesse de su monesterio estōce deu# ayuntar los perlados de ambos los monesterios, e absolver los, fueras si fuesse la ferida muy desaguizada. Pero si alg#o firiere a obispo, o abad, o a prior, o a otro clerigo seglar, deue yr a la corte de Roma, e absoluerse, porque nõ nazca ende escandalo.

Ley. V. Quantas maneras son de la descomuniõ menor, e que departimiento y a entre ellas.

Dize la seg#da ley deste titulo, como son dos maneras de descomuniõ. La vna mayor, e la otra menor. E pues q# en las leyes ante desta, es dicho de la mayor, que vieda al ome que non entre en la elesia, nin aya parte en los sacramentos, nin en los otros bienes q# se faz# en ella, nin se pueda acõpañar cõ los fieles Christianos, assi como sobredicho es, conuiene que digamos de aqui adelãte de la menor, que se departe en otras dos maneras ^a. La vna que aparta los omes de los sacramentos de santa elesia tan solamente. La otra de la compaña de los fieles Christianos, e non de los sacram#tos, e la que aparta los omes de los sacramentos de santa elesia pueden caer en ella por dos razones, o por fazer contra alg# derecho que la elesia pone por pena, a aquellos que la despreciassen, assi como por fablar cõ los descomulgados ^b de la mayor descomuniõ, o por acõpañarse con ellos en otras cosas, en alguna delas maneras que dize en las leyes deste titulo, e porq# gela pone su perlado ^c, assi comosi dixesse, qui# tal cosa fiziere, o cõseyare, mãdamos q#l descomulgu#, e que nõ entre en la elesia. E esta que aparta al ome de los sacramentos ^d de santa elesia, enti#de se defta manera, que nõ le deuen dar el cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, nin bendiciones de casami#to, nin vncion, a su sin, si non fiziere penitencia, si la pudiere fazer, o si non mostrare señales, que se arrepiente de sus pecados. E la que aparta al ome de la compaña de los fieles ^e Christianos es, como quando el Obispo defiende a alguno, quier sea clerigo, o lego, que non resciba paz en la elesia, o el clerigo que non entre en cabildo, o que non este en el logar onde judgaren, fasta algun tiempo señalado. Pero tal descomunion como esta, non aparta al ome de los sacramentos de sancta elesia.

Ley. VI. Quales cosas pueden fazer los clerigos descomulgados de la menor descomunion, e quales non.

Cayendo ^f algun clerigo por qualquier manera en la menor descomunion, q# nõ aparta al ome de los sacramentos ^g de santa Iglesia. Assi como dicho es, non deve dezir las horas ^h con los otros clerigos en la egleſia, nin deve dezir missa, ni dar los sacram#tos, e si lo fiziere, peca mortalmente por ello, mas con todo esso non cae en irregularidad ⁱ, pero cada vno de estos puede dezir las horas, estando apartado, rezando las como quien faze oracion, e es tenuto de las dezir, por razon de la orden, e del beneficio que ha. Pero el que es descomulgado desta descomunion, bien se puede acertar con sus compa#eros cn fazer elecion, mas non pued# elegir a el, sabi#do que es descomulgado. E esto que dezimos que se puede acertar en elegir, se entiende, si cayo en la sen tencia de descomunion, faziendo cõtra algun derecho que la pone por pena, a los que la despreciassen, segund que dize en la ley ante desta. Mas si el perlado, o otro alguno que do pudiesse fazer lo descomulgasse ^k, estonce non deve acertar se en elecion, nin puede ser elegido. **[[84]v]** E esto es por que mayor yerro ^a faze, quien desprecia el mandamiento, de aquel que faze la ley, o q# ha de judgar por ella, que el que yerra tan solamente contra ella misma. Pero tal descomulgado ^b como este, bien puede demandar su derecho en juyzio, e ser personero ^c, e bozero ^d, e testigo ^e, lo que non puede fazer, el que fuesse descomulgado de la mayor ^f descomunion.

Ley. VII. Quales perlados pueden descomulgar, e quales non.

Descomulgar pueden los Obispos ^g, e los otros perlados ^h menores, e a vn todos los otros que son elegidos ⁱ derechamente, e confirmados para algunas dignidades, assi como Abades, o Priors. Pero ninguno dellos non puede descomulgar cõ solennidad ^k, si non los Obispos tan solamente, mas los perlados que son fechos por elecion de sus cabildos, non pueden descomulgar, assi como Arcediano, o Arcipreste, o Chantre, o Maestrescuela, o Thesorero, fueras ende si lo han de costumbre ^l vsada por quarenta años, contando el tiempo de aquel que lo quiere vsar, e de los otros que fueron en su logar ante que el. Pero esto se entiende, si lo vsaron to da via sin contradicion de otri. E santa Iglesia estableſcio tres reglas sobre la descomunion. La primera regla es, que ningun menor ^m non puede descomulgar, nin absolver a su mayoral. La segunda regla es, que qualquier que puede descomulgar, puede absolver ⁿ. La tercera regla es, que quien puede absolver ^o puede descomulgar. Pero cada vna destas reglas sobredichas, tiene sus contrariedades, ca como quiera que dize en la primera regla, que menor nõ ha poder de descomulgar al mayor: pero puede lo fazer por vna manera. E esto **[85r]** es, quãdo el mayor se mete so mano ^a del menor, dando le poder en algun pleyto: ca estonce puede lo descomulgar, e absolver, por razon de aquel fecho, e esto se enti#de segun santa egleſia, si aquel en cuya mano se mete, tiene poder de judgar ^b, como juez ordinario. La seg#da regla ha dos contrariedades, ca si alg# obispo, o otro qualquier que ha poder de judgar, denun ciare alguno por descomulgado, por razõ de egleſia que ouiesse quemado, o lo descomulgarõ porque quemara miesses, o casas, como quier q# esto pue da fazer, non los puede soltar

despues que los ha denunciado, o publicado por tales, si nõ el apostolico ^c, o quien el mandasse. La otra contrariedad es, si el Papa manda a alguno por su carta, q# oya algun pleyto señalado. Ca en tal manera puede descomulgar a algunos de aquellos sobre que le da poder, e puede le otro si absolver fasta vn año, e si este fuere rebelde, que nõ quiera obedescer su mandamiento, de vn año adelante ^d non lo puede absolver el. La tercera regla, tiene vna contrariedad, e esta es ^e, como quan do acusassen a algun Obispo, delante de su Arçobispo, que auia fecho tal cosa, por q# deuiesse perder el obispado, e el arçobispo fiziesse llamar todos los Obispos ^f de su prouincia, que oyessen aquel pleyto con el, e despues que lo ouiesse oydo, fallassen que aquel Obispo nõ era en culpa de aquello que le acusauan, puede lo quitar de aquel pleyto. Mas si fallasse que era en culpa, non le puede poner pena en juyzio. Mas deue lo embiar a de zir al Papa que lo judge.

Ley. VIII. Como los perlados pueden descomulgar a los de su juridicion, e non a los otros: si non enca sos ciertos.

SEnt#cia de descomuniõ puede el perlado poner mouiendo se por alg#a razon derecha a todo ome q# sea de su señorio, a que llamã en latin iurisdiclio ^g, e si la pusiesse a otro non valdria ^h. Ca ninguno non deue ser juzgado, nin apremiado, si non por aquel que ha poder de lo judgar. E q# esto se deue assi guardar, muestra se por lo q# dixo nuestro señor Iesu Christo en el euangelio, non passaras ⁱ los terminos que fueron establescidos an tiguam#te por tus padres. Pero alg#as cosas son señaladas en que el perlado puede poner sentencia, sobre otras per sonas, que nõ sean de su poden Ca bi# puede sent#ciar, el que nõ fuere de su señorio, por razon de pecado, que fiziesse ^k enla tierra que es de su señorio. E puede lo a vn descomulgar en otras maneras, assi como en razon de emprestido ^l, o de cõpra, o de vendida, o de empeñamiento, o de postura, o de aue n#cia, o de otro fecho de qual manera quier q# sea, que fizo en su obispado, o por razon de alguna destas cosas q# fizo en otro lugar, e puso de lo cõplir alli ^m. Pero esto se deue ent#der, fallãdo lo alli ⁿ, do el ha poder de judgar. E a vn lo puede fazer en, otra manera. Ca si demandare ante el casa, o viña, o otra cosa, que sea rayz ^o, seyendo en su juridiciõ, assi como de suso dicho es, puede lo descomulgar si menester fue re, maguer sea morador fuera della, esso mesmo seria en las cosas muebles ^p.

Ley. IX. En que razones nõ puede el obispo, ni otro perlado descomulgar a los de su juridicion.

EMbargamientos han los perlados a las vezes, porq# nõ pued# por qualquier dellos descomulgar a nin[[85]v]guno de su juridicion. E estos son en dos maneras, el vno es, que non puede poner sent#cia de descomunion sobre ninguno de quantos en su obispado son mi#tra que el estouicre ^a fuera del. Ca bi# assi como nõ puede judgar fue ra de su juridiciõ, otro si nõ los puede descomulgar, fueras ende si alguno fiziesse tal pecado, porq# meresciesse esta pena, e fuesse tã manifiesto q# nõ ouiesse menester de se prouar. Ca este a tal, si su obispo nõ ouiesse cuydado de ca stigarlo, el arçobispo ^b en cuya

prouincia fuere aquel obispado, deue amonestar al obispo, que lo castigue, e q# le faga fazer enmi#da de aquel pecado, e si el obispo nõ ouiere cuydado de castigarlo: el arçobispo deue lo amonestar, que se parta de aquel pecado, e si non lo quisiere fazer, puede lo estõce descomulgar maguer non sea en aquel obispado. Mas el Papa ^c puede descomulgar al q# fiziere porq#, en qualquier obispado, maguer nõ sea el y. E la otra manera q# los embarga es, q# nõ puede descomulgar a ninguno de aq#llos, aqui# dio el Papa su priuillejo en el qual les otorgo, q# los nõ pudiessen descomulgar, nin entredezir, nin vedar, fueras en de si los que ouiesen tal priuillejo, nõ quisiessen ayudar a los perlados, a cõplir aquellas cosas q# son establescidas cõtra los herejes ^d o si algunos priuillejados nõ quisiessen guardar el entredicho ^e q# el perlado pusiesse en la tierra generalm#te. Ca por qualquier destas razones, o por otras semejantes dellas, pued# los sus perlados descomulgar, e non les valdria su priuillejo. Pero si tal priuillejo diesse el Papa a algun cõuento de religiosos, valer les ya, e non ha poder de los descomulgar ningun perlado a ellos, nin a su monesterio, por el pecado, o por el yerro que en el monesterio fizieren, nin por pleyto de vendida, o de cambio, o de posturas q# fiziessen de otra manera semejante destas, esto es, porque ellos han esta franqueza, por razon del logar ^f. Mas si alguno dellos saliesse fuera del monesterio e touiesse algun prioradgo, o otro logar señalado, si fiziere tal pecado q# merezca esta pena: bien lo puede descomulgar el perlado, en cuyo obispado fiziere aquel yerro, e non se puede defender por aquel priuillejo: fueras si el monesterio con todos sus prioradgos, e con todas sus cosas, e con todas sus granjas fuesse franqueado, o el religioso q# ouiesse fecho el yerro de fuera, fuesse tornado a aquel monesterio.

Ley. X. Por quales cosas pueden los perlados descomulgar a los de su juridicion.

Contumacia es palabra de latin, q# quier tanto dezir en romance, como desobediencia, o desmandami#to, E es. cosa ^g porq# los perlados de santa eglesia descomulgan los omes, e como quier q# las razones porq# lo fazen, sean de muchas maneras, esta es la rayz ^h de que nascen todas las otras. E desobedi#tes son los omes, assi como ⁱ quando los emplazan los judgadores o los que tienen sus logares, que v#gã a fazer derecho a los que se querellã de llos, e non quier# venir, o si embargan a los que los quieren emplazar, de manera q# lo non pueden fazer, o si se ascõ den ^k, o se van de la tierra, porque nõ les fallen. E otro si son desobedientes, los que vienen al emplazami#to, e nõ quieren responder, o si comiençan a re spõder, e se van sin mandado ^l ante del tiempo, e si el judgador da la sent#cia contra ellos, e non quieren cõplir ^m su mandamiento, o si nõ diessen los diezmos, e las primicias segun mãda santa eglesia, o si alg#os cayessen en perjurio, e nõ quisiessen fazer enmi#da del peca do. Otro si quãdo algunos furtassen, o robassen, o fiziessen algunos otros ma les q# fuessen pecados mortales conosci dam#te semejantes destes, o les fuesse prouado en juyzio, q# los fizierã, nõ q#ri#do fazer enmi#da dellos ⁿ, pued# los[86r] descomulgar. Mas si los peccados non fuessen manifiestos, ni aueriguados en juyzio non deuen poner sentencia de descomunion sobre aquellos que los ouiesen fecho, como quier que puedã dezir generalmente, que quien tal fuer ça ^a, o tal yerro fizo, si non fiziere enmienda del, fasta tal dia descomulgamos lo por#de. E por qualquier destas maneras sobredichas, que

descomulgassena alguno, seria descomulgado de la mayor descomunión, como dize en la segunda ley deste título.

Ley. XI. Por quales razones pueden descomulgar sin amonestación, e como pued# descomulgar a los que tomaren las cosas por fuerça.

AMonestado deue ser ^b aquel que quieren descomulgar, o vedar. Pero cosas ay en q# non deue esto ser guardado: assi como quãdo emplazan ^c a alguno, que venga a concilio, o fazer derecho delos que se querellã del e non viene, nin se embia a escusar: ca el que emplazan en tal manera, tãto va le como si lo amonestassen, e esto se en tiende, si le emplazan tres vezes, o vna por todas, a que llaman en latin per#ptoria, que quiere tãto dezir como plazo rematado. Otro si pued# descomulgar sin amonestami#to, al que robasse manifestamente ^d lo ageno, si lo mandasse el perladotornar, e nõ lo quisiesse fazer, o si le pusiesse plazo a q# lo diesse, e non lo quisiesse dar, o si alg# clerigo fiziesse a tan grã pecado, porq# lo ouies sen a degradar, si despues nõ quisiesse fazer enmi#da. E nõ tan solam#te los perlados pued# descomulgar sin amo nestaciõ, a los que robã lo ageno, e nõ lo quier# tornar: mas a# a qualesquier que les robã sus cosas, dellos mismos conosciadam#te ^e, esto pued# fazer: por que ellos nõ se pued# defender cõ otras armas, si non cõ las sent#cias spirituales ^f. E si otro tuerto, o daño fiziesse alg# ome al perlado en sus cosas, e nõ gelo quisiere enm#dar, despues q# lo ouiesse amonestado tres vezes, puede lo descomulgar, o vedar por ello. Ca si te nudo es ome de defender, o amparar a su vezino, con derecho: mucho mas lo deue fazer assi mismo.

Ley. XII. En que manera deuen fazer los perlados quando quieren deuedar, o descomulgar alguno.

AMonestar deuen los perlados, o aquellos que tien# sus logares, a los q# ouies sen a descomulgar, para guardar la forma que establesco santa eglesia, de como lo fiziessen. Ca el q# lo ouiere de fazer: deue amonestar primeramente tres vezes ^g, a aquel q# o uiere de descomulgar, seyendo delãte omes buenos, cõ quien lo prueue, si menester fuere: dizi#do q# faga enmien da, e se quite de aquello porq# lo amonesta, e si non se quisiere enm#dar: pue de lo estonce descomulgar en esta manera, dando sent#cia contra el por escripto ^h, mostrando como lo amonesto, assi como deuia: e porque razõ lo descomulga: e si aquel cõtra qui# da la sen tencia, le demandasse traslado de aq#lla carta, porq# lo descomulgo: deu# gelo luego dar, o al mas tardar fasta vn mes e si aq#l aqui# demãdare el traslado nõ gelo quisiere dar: deue fazer ende carta publica, q# sea firmada cõ testigos ⁱ, o se llada cõ sello conocido: q# deua valer, porq# lo pueda prouar, q# gelo demãdo e a este sello llamã en latin anth#tico, q# quiere tãto dezir, como sello de ome q# lo meresce auer por razõ de el logar q# tiene, e esta manera touo por bi# san[[86]v] ta eglesia, q# fuesse guardada en la sent#cia de descomuniõ. E esto mismo mãdo q# guardass# en las otras sent#cias ^a, assi como quãdo ouies sen alg#a tierra, o villa, o eglesia a entredezir, o alg# clerigo de vedar de beneficio, e de oficio.

Ley. XIII. Quien puede fazer la descomulgacion que llaman solenne, e en que manera deue ser fecha.

Estremada manera ay para descomulgar cō sol#nidad q# pertenesce a los obispos ^b, tan solam#te, e no a los otros perlados menores. Esta se faze desta guisa, el obispo q# ouiere a dar esta sent#cia, deue auer cōsigo doze clerigos ^c missa cãtanos, q# t#gã cada vno dellos enla mano sendas cãdelas en c#didas, e deu# tañer las cãpanas, e estõce deue de dezir el obispo, comodesco mulga alg# ome, o muger, nõbrando qualquier dellos por su nome, fazi#do saber a todos los q# y estouier#, porq# razõ lo faze diziendo assi q# lo echa fuera del seno de santa egleſia, e lo aparta de todos los bienes q# se faz# enella. E quã do esto ouiere dicho, deue tomar vna cãdela, e echarla en tierra, e amatarla cō los pies ^d, o en el agua seg# acost#bran en ale#as egleſias. Eso mismo deu# fazer los otros clerigos, q# las candelas to uier# enc#didas en las manos. E estõce deue dezir el obispo, q# assi sea muerta su alma de aq#l que descomulgã, como muer# aq#llas cãdelas, si nõ fizicre emi# da a santa egleſia, de aq#llo porq# lo echã della. E por desprecio de aq#l, non deue ning#o tomar aq#llas cãdelas, para seruirse dellas, mas deu# las alli dexar, por desechadas. E despues deue lo el obispo fazer saber cō sus cartas, por todas las Egleſias de su obispado, qui# es aq#l aqui# descomulgo assi, e porq# razõ lo fizo, e q# se guard# de fablar, e de se acõpañar cō el. E esta descomunion llama santa egleſia, anathema ^e, q# quiere tãto dezir, como espada del obispo, cō q# deue matar a los q# faz# grandes pecados, e non se quieren enmendar.

Ley. XIII. Que departimiento ay entre el entredicho, e la suspension.

Entredicho e susp#siõ, son dos maneras de sent#cia de menor descomulgami#to ^f, que pone la egleſia ^g alas vezes, por poner pena a los rebeldes. E entredicho tãto #ere dezir en latin, comovedami#to en romãce, q# pone por pena sobre los logares, en q# fazen las cosas porque deu# ser entredichos. Assi como quãdo viedã la egleſia por los yerros q# faz# sus parochianos ^h e nõ #er# fazer emi#da dellos, o quãdo entrediz# todas las egleſias dela villa, por culpa del pueblo, q# sã rebeldes en alg#a manera, e nõ se quiet# em#dar, o quãdo viedã toda vna tierra, o vn reyno ⁱ, por culpa del se#or ^k della. E susp#siõ ^l tãto #ere dezir, como tener el ome colgado, e nõ lo dexarvsar de su oficio[87r] nin de su beneficio, non gelo tollendo del todo. E esta pena ponen sobre las personas de los homes, por los yerros que fazen cada vno dellos.

Ley. XV. Quales sacramentos deuen dar en los logares entredichos, o quales non.

Edar e entredezir pueden los perlados las egleſias, e los logares, por las razones que dizen las leyes an te desta, e touo por bien santa egleſia de mostrar, que da#o se sigue a los omes por ser las egleſias entredichas, o los logares. E es este que en ninguna Egleſia que sea vedada, non deuen tañer cãpanas ^a, nin dezir las horas ^b, nin soterrar los muertos ^c,

nin dar los sacramentos ^d a ninguno de los parrochianos de llas, fueras ende el baptismo ^e que non deuen toller a ninguno, e la penitencia, e la comunión, que deuen dar a los enfermos ^f e a vn a los que fueren sanos pueden confessar, quãdo tomassen la cruz ^g para yr cõtra los enemigos de la fe, #er fuessen de aquellos logares mismos, o de otros. Esso mismo pueden fazer a to dos los pelegrinos, que passaren por aquellas tierras. E esto les otorgo santa egleſia, por honrra de nuestro señor Iesu Christo que fue puesto en la cruz.

Ley. XVI. Que pueden fazer los clerigos en los logares entredichos.

GEneral ^h seyendo el deuie do, sobre alg#a tierra, o villa, o sobre todo vn reyno como quier q# dize en la ley ante desta, q# non deu# soterrar a nin guno, touo por bien santa egleſia, q# los clerigos ⁱ que muriessen en el ti#po de deuiedo, aquellos que guardassen bien la sentencia, que los soterrassen en el cementerio, pero deuen lo fazer callando, non tañendo campanas, nin fazi#do las otras cosas, de honrra que fazen a los muertos, quãdo los sotierã en los logares do non son vedadas las egleſias. E otrosi otorgo santa egleſia, q# # las egleſias cathedrales, o conuentuales, podiessen[[87]v] dezir las horas ^a, dos, o tres en vno, e q# las dixessen baxamente que las non pudiessen oyr de fuera, seyendo las puertas cerradas, e que non tañiessen cãpanas, e que echassen de la egleſia ante que las dixessen a todos los vedados, e descomulgados que y fuessen.

Ley. XVII. En quantas maneras ponen sentencias de suspension los perlados, e q# cosas non deuen fazer mientras, que estuieren en ellas.

SVsension ponen los perlados por pena, sobre los omes por los yerros que fazen cada vno dellos, segund dize en la tercera ley ante desta. E esta sentencia ponen de muchas maneras. Ca alas vegadas cae esta suspension sobre los obispos, tambien como sobre los otros clerigos, vedãdo los de oficio, e a las vegadas de beneficio, e de jurisdiccion, segun los yerros que fazen, e a vn viedan les por mayor pena, tambien a ellos, como a los legos que non entren en la egleſia. E si fuere obispo, aq#l aqui# vedaron de oficio, nõ deue dezir las horas publicamente, como ante, nin consagrar, nin cõfirmar, nin dar ordenes, nin puede fazer ninguna otra cosa, de aquellas que pertenescen fazer de su oficio, por razõ de la orden que ha. Pero bien puede vsar de su juridiciõ ^b. Assi como dar los beneficios, e descomulgar ^c, e ve dar, e judgar los pleytos, e todas las otras cosas que pertenescen por razon dello. Mas si fuesse vedado de la jurisdiccion ^d, e de oficio non puede fazer ninguna cosa de las sobredichas. Pero puede rescebir las rentas de la egleſia: fueras ende, si quã do le viedan, le dizen señaladam#te que las non tome, o lo vedassen de oficio, e de beneficio ^e. Esso mismo seria en aq#llos que vieda el derecho escripto ^f: ca los que son vedados de oficio, nõ se entiende que son de beneficio: fueras ende si en derecho fuesse escripto, quien tal pecado fiziere, sea vedado de oficio, e de beneficio: ca la pena non se estiende a mas de quãto dize la sent#cia del derecho, o del perlado que la da. Pero si algu nos

de los perlados menores que hã ju-[88r]ridiciõ, fiziessen grã pecado, de aq#llos q# son llamados en latin enormes, q# quiere tãto dezir, como muy desaguisados ^a, e le vedasse alg# perlado por el de oficio por toda via, enti#desse por esso, q# le vieda de beneficio, como quier q# lo nõ diga señaladam#te, quando le pone, el deuiedo. Mas si lo susp#diesse tã solamente de beneficio ^b, estõce bi# puede vsar de las cosas, q# deue fazer por razõ de su oficio, e si dela iurisdiciõ ^c fuere vedado no deue vsar della mas puede vfar de su oficio, e tomar los beneficios, que deue auer por razõ del. E si fuer priuado de oficio, e de beneficio ^d, non deue vsar de ninguno dellos. E si le vedar# q# non en tre en la eglesia ^e, bien puede vsar de todas las otras cosas, que deue fazer: fueras ende en aquellas cosas q# nõ pued# ser fe chas, si nõ en ella. Pero seyendo vedado otro clerigo qualquier q# nõ touiesse juridiciõ ^f, si el perlado le vedasse tan solamente de oficio, nõ se enti#de que lo es de beneficio, e si lo priuasse de beneficio non le vieda que nõ diga las horas, nin faga las otras cosas que deue fazer de su oficio, e si le vieda q# nõ entre en la eglesia, non le tuelle que non pueda vsar de su oficio fuera della.

Ley. XVIII. Que pena merescen los que non guardan la sentencia del deuiedo.

PEna puso sãta eglesia alos perlados, tã bi# como alos otros clerigos, q# por su atreuimi#todespreciã la sen t#cia del entredicho, o de la susp#siõ: nõ la q#ri#do guardar, e si fuere susp#so de o ficio, e dixere las oras cõcejeram#te ^g, co mo ante, es irregular ^h por ello: q# quiere tãto dezir, como clerigo q# es fuera de la derecha regla, q# deuria tener. E esto es grã disfamami#to para nõ poder ser ele gido ⁱ para ning#a dignidad, nin puede vsar del beneficio, nin de oficio ^k que[[88]v] ante auia, nin puede otro si dispensar con el, otro ninguno, si non el Papa ^a. Esso mismo seria, si las dicesse en la eglesia que fuesse entredicha ^b. E despues desto, deue le amonestar su perlado, que vaya a la corte de Roma, a fazer emienda del yerro que fizo, e si non lo quisiere fazer ^c, puede lo descomulgar de la mayor descomunion: e si por esto non se quisiere emendar, deue lo deponer, e toller el beneficio que ouiere de santa Eglesia para siempre. E si a vn por todo esto non quisiere fazer emienda de su yerro, estonce el perlado deue se querellar al Rey, o al señor de la tierra, que lo eche de su señorio, e el deue lo fazer. Esi algun monje ^d, o calonje regular, dicesse las horas en la Eglesia entredicha: deue ser encerrado en otro monesterio mas fuer te, e de mas fuerte vida, para fazer penitencia del yerro que fizo. E esso mismo deue ser fecho a monja que esto fiziesse, e si otro ome lego ^e, o muger que fuesse vedado de entrar en la eglesia, despreciando el deuiedo non lo qui siesse guardar, puede lo su perlado descomulgar por ello. E si non lo quisiere emendar, despues que lo amonestasse deue rogar al Rey, que lo apremie: assi como de suso dicho es delos clerigos.

Ley. XIX. Que ningunos non deuen fazer posturas, nin cartas con los perlados en desprecio de santa egleſia.

CAstigan los perlados con sentencias de deuiedo, o de entredicho, a los que son de su jurisdiccion por los yerros q# fazen quando non se quieren emendar dellos, e en logar de les pesar del mal que fizieron, e obedescer las sentencias de santa egleſia, tornan se des uergõçadamente, en manera de soberuia contra los perlados que las dieron, e quieren se ygualar con ellos, faziendo entresi posturas, o cotos en desprecio de los perlados, como por vengança de lo que les fizieron. E esto fazen como en manera de descomunion, e viedan ^f a ellos, e a sus homes, que non compr#, nin vendan en sus villas, nin cuegan en sus hornos, nin muelan en sus molinos ^g, nin anden por sus plaças, nin vayan por agua de sus fuentes, nin a sus montes por leña, e viedan les otras cosas. E avn fazen otras posturas de muchas maneras, que son sin razon, e sin derecho. E tales cosas como estas que son desaguisadas, e de mal exemplo, non deuen ser fechas, ca los menores non se deuen alçar contra los mayores por las sentencias, o por los mandamientos que les fazen: fueras eride si lo fiziessen como manda el derecho, apelando, e alçando se de la sentencia, que dieren contra ellos, si se agraiaren della, e esto mostro nuestro señor en la vieja ley, que era grand mal quando se abrio la tierra, e se soruio a Dathan, e Abiron: porque se alçaron contra Moysen, e Aaron, que eran mayores, e judgauan el pueblo de los judios: non queriendo obedescer su mandamiento. Onde tiene por bien santa Egleſia, e defiende, que ningunos non sean osados de fazer tales posturas contra sus perlados, e los que contra esto fizieren, pueden los descomulgar porende.

Ley. XX. En quantas maneras se da la sentencia de descomuniõ injustamente, e que pena deue auer el perlado que la pone.

[89r] **T**Risteza muy grande deuen auer lis Perlados de santa Egleſia en sus coraçones, e los otros que tienen sus logares, quando han de descomulgar algunos Christianos: e si piedad, e dolor deuen auer dellos, quando los descomulgan con derecho: quanto mas lo deuen auer quando lo fazen injustamente. E porende touo por bien santa Egleſia de mostrar, en quantas maneras es la sentencia non derecha: porque aquellos que la dan, o la tienen de dar, se sepan guardar della: e son tres ^a. La primera, quando es dada contra la forma, que es ela ley que comiença, Amonestar. La segunda es, quando aquella razon por que descomulgan, non es derecha, o atal, porque non lo deuan descomulgar. La tercera es, quando el que da la sentencia, lo faze con mala voluntad. E como quier que la sentencia, que es dada tortizeramente, en alguna destas maneras, la deuen guardar ^b por reuerencia de santa Egleſia, aquellos contra quien es puesta. Pero touieron por bien los santos padres, que non fincasse sin pena aquel que la diesse: e mandaron ^c, que el que tal sentencia diesse, contra la primera manera, que de suso es dicha: que fuesse vedado, que non entrasse en la Egleſia a dezir las horas en ella por vn mes: e el mayoral de aquel que la dio, quando se querellasse aquel contra quien fue dada, que la pudiesse luego toller ^d sin alongamiento ninguno: e de mas con denarlo en las costas, e en las despensas que fiziesse el querelloso, e en todos los otros daños que rescibiesse por esta

razon. E avn puede demandar el querelloso delante su mayoral, que le faga enmienda ^e de la sin razon que le fizo, porque lo descomulgo, como non deuia. Otro si, los que caen en la pena sobredicha, de non entrar en la Iglesia por vn mes, deuen se mucho guardar, que non entren en ella, fasta que el plazo sea passado: ca el que contra esto fiziesse, entrando en la Iglesia, o compliendo y su officio, assi como ante que fuesse puesta, caeria por ella en irregularidad ^f, assi que otro ninguno nõ podria dispensar con el, si non el Papa: fueras ende si fuesse obispo ^g, o Perlado mayor: ca estos non caen en tal pena como esta: porque si cayessen enella, non podrian fazer muchas cosas que son menester a los Christianos: que deuen ^h fazer de su officio: assi como quando ouiesse de consagrar la crisma, o dar el sacramento de la confirmacion: o ordenar los clerigos: o visitar las Iglesias, para fazer emendar los yerros que y fallassen fechos: o otras cosas semejantes destas, que non pertenescen de fazer a otri, si non a los Obispos. Otro si ⁱ, touo por bien santa Iglesia, que si el Papa, o el legado, pusiesse sentencia alguna general, o suspension, diziendo assi: que el perlado, o otro clerigo que tal cosa fiziere, o non pagare tantos Marauedis, fasta tal dia, que sea vedado o suspenso, en qualquier destas cosas non se entiende, que el Obispo, nin otro perlado mayor sea vedado, o suspenso: fueras ende, si en la tal sentencia fuesse señaladamente fecha mencion de los nomes dellos. E la pena que touierõ los santos padres que fuesse dada a los Perlados, que descomulgassen en la segunda manera tortizeramente a otro, non pudiendo mostrar razon derecha, porque lo deuiesse fazer, es aquella misma ^k que de suso es dicha: e puesta contra aquellos que yerran en la primera manera: fueras en de q# nõ deu# ser vedados de entrar en la Iglesia por vn mes. Pero si alguno de los sobredichos mostrasse alguna excusa derecha: porque non deuiesse auer la pena, si lo prouare: o fuer manifiesto, deue le yaler: assi como si mandasse a alguno que fuesse a amonestar al que descomulga, e diziendo que lo auia amonestado, diesse la sentencia contra el, pensando que le dezia verdad: ca poniendo ante si tal excusa, como esta: o otra semejante della, non caeria en la pena. Mas quando los perlados diessen sentencia de descomunion contra alguno, por mala voluntad, en la manera que de suso es dicho, mouiendo se cõ saña, o con braueza, o con malquerencia, como quie ra que pena cierta non sea establescida en derecho sobre esto: pero peca ^l mortalmente el que lo faze contra Dios, que conosce las vol#tades delos omes buenas o malas: e les dara la pena eneste mundo, e en el otro: assi como juez derecho, a quien non se en cubre nada.

[[89]v] Ley. XXI. Por qual razon non deue ninguno despreciar la sentencia de descomunion. que dieren contra el.

Tortizeramente seyendo dada la sentencia de descomunion por algunade las tres maneras, segund que dize en la ley ante desta: touo por bien santa Iglesia de Roma, q# valiesse. E esto mando q# fuesse todavia, porque fuesse mas recelada delos omes: e porq# teniendo toda via la obediencia cresce sen en la fe por buenas obras. E tã gran fuerça tiene la sentencia de descomunion, q# luego q# es dada, liga lo que nõ fazen las otras sentencias. E esto es, en tal manera: ca maguer se alce ^a despues della, aquel contra qui# la dan, toda via finca ligado, fasta que sea absuelto: e tã bien es esto, non seyendo delante ^b, nin sabiendolo: como si lo fuesse. Pero esta mejoría tiene el que non sabe quando lo

descomulgan, que non cae en pena, maguer se acompañe con los omes, nin es irregular si es clerigo, avnque diga las horas como solia. E esto se entiende mientra que lo non sabe. Pero si descomulgan a alguno, non seyendo verdadera la razon: o el yerro por que dize el perlado que lo descomulga: como quier que es descomulgado, quanto a la vista de los fieles Christianos, non lo es quanto a Dios ^c. Esto se entiende, quando aquel cõtra quien es dada la sentencia, non la desprecia ^d en su voluntad. E esso mismo es, de la sen tencia de deuiedo ^e tambien de las eglesias, e de los logares, como de las personas.

Ley. XXII. Como los perlados pueden descomulgar, e pueden absolver, si non en casos ciertos.

ABsolver puede de la descomunion todo perlado que puede descomulgar: fueras ende por las dos razones que dize en la ley ante deste titu lo, que comiença reglas ^f pone el derecho. E esto se enti#de tambien de los q# el dcscomulgare, como de los otros, q# descomulgã los otros perlados menores q# son so el ^g. Pero descomuniones ay q# non puede otro ninguno toller, si non el Papa, o quien lo el mandare se ñaladamente: e son seys maneras della. La primera es, si alguno mete manos ayradas ^h en clerigo, o ome de religion, si non por aquellas maneras que son dichas de suso en las leyes ⁱ que fablan en esta razon. La segunda es, si alguno quemare eglesia, o otra casa religiosa, o miesses en campo, o en hera, o otra cosa qualquier, faziendo lo a sabi# das por mal fazer. Pero enesto ay departimi#to: ca el q# quema eglesia, o otro lo gar religioso, es descomulgado tã solam#te por el fecho ^k mas el q# quemasse a sabiendas alguna de las otras cosas so[90r] bredichas, non cae luego en descomunion por el fecho, mas pueden lo los perlados ^a descomulgar. Pero despues que les ouieren fecho denunciar por descomulgados, tambi# a los que que maren las eglesias, como a los otros, nõ les pueden ellos absolver, nin otro nin guno, si non el Papa ^b o a quien lo el mandare: como quier q# lo pudiesse an te fazer, que los ouiessem denunciados por descomulgados. La tercera es, si alguno quebranta la eglesia ^c: e lo den# cian por ello por descomulgado. La quarta es, si alguno se acompaña a sabiendas con los que descomulga el Papa ^d. La quinta es, si alguno falsa carta ^e del Papa. La sesta es, si alguno faze aq#l pecado mismo ^f, porque el apostolico descomulgo a otro por ello.

Ley. XXIII. Quantas maneras son de legados, e que poder tiene cada vno dellos de absolver, e de descomulgar.

LEgados llaman aquellos que embia el Papa de su corte: e estos son en tres maneras ^g: e cada vno de llos, tiene poder de descomulgar, e de absolver segund dize enesta ley. E los primeros dellos son los q# embia el Papa, de aquellos q# biuen conel ^h: assi como los Cardenales ⁱ q# son parte de su cuerpo, e estos pueden absolver a los q# son descomulgados ^k, porq# metieron manos yradas en clerigo, o en otro ome, o muger de religion. E esto pued# fazer, tãbien en yendo a aq#llas prouincias dõde los embia el Papa, como quã do enellas fuere: e a vn quando se tor naren, fasta que lleguen ala corte: e pue

den absolver aquellos de aquella prouincia: o a los de las otras, donde quier que sean q# vengan a ellos. La segunda manera de legados es, quando el Papa embia ^l a otros q# non son Cardenales, a **[[90]v]** alguna prouincia, o a otro logar señala do estos atales non pueden absolver ^a a otros, si non a los de aquellos logares donde los embian tan solamente, e en quanto estouieren y. Ca non pueden absolver en yendo, nin en vini#do, como dize de suso delos otros: fueras en de si el Papa gelo mandasse fazer, o les diesse carta o priuilejo. La tercera manera de legados es, aquellos que lo son en razon de sus eglesias ^b por preuilejo que han del Papa: e estos atales ñ pueden absolver ^c a los que son descomulgados: por que metieron manos yradas en clerigo, o en ome, o en muger de religion: fueras ende si el Papa les diesse poder señaladamente, que lo fiziessen. Pero estos pueden oyr: e librar las querellas ^d de sus prouincias. E a vn pued# se alçar a ellos enlos juyzios, dexando en medio ^e algunos de los judgadores, tan bien los Obispos, como los otros perlados menores.

Ley. XXIII. Como los perlados mayores pueden tirar las sentencias que pusieren los menores.

Toller non deue ^f el obispo la sentencia de descomunion que pusiere el Dean, o el Arcediano: o alguno de los perlados menores de su obispado: fueras ende si lo fiziere desta guisa: faziendo primeramente enmienda aquel contra quien fuere puesta, del mal que fizo: porque lo descomulgo. E a vn estonce deue lo fazer con sabiduria de aquel que lo descomulgo. Pero si le tolliere sera absuelto, ^g como quiera que lo non deua fazer ^h. E esto por la mayoria que tiene sobre todos los de su obispado: e maguer q# el obispo esto puede fazer, contra los perlados menores de su obispa do, ñ se enti#de q# lo puede fazer el Arçobispo ⁱ, cõtra los perlados ^k de su prouincia. Ca los que descomulgare cada vn obispo en su obispado, non los puede absolver el Arçobispo: e si lo fiziere, ñ vale, si non en estos dos casos. El vno es, si alguno se querella ^l al Arçobispo que lo descomulgo su obispo: el otro, si dize que se alço ^m a el por que lo descomulgara: ca por cada vna destas razones le puede absolver el Arçobispo, si quisiere como quier que mas guisado seria, si le embiasse a dezir a su obispo, que le absoluiesse el ⁿ.

Ley. XXV. Por que razones pueden los obispos, e los clerigos de missa absolver los descomulgados que deuen yr al Apostolico.

[91r] ENemistad ^a auiendo alguno de los que diz# en las leyes ante desta, que metiessen manos yradas en clerigo, o en ome, o en muger de religion: o auiendo otro embargo derecho, porque ñ pudiesse yr al Papa, co mo quier que es dicho, que ñ podria otro ninguno absolver destadescomu nion atales como estos, si non el Papa, o algunos de aquellos a quien el otorgasse, que lo pudiesen fazer, segund dize en las leyes ante desta: con todo esso absolver los pueden avn sus Obispos, auiendo tal embargo, porque non podiessen yr a Roma. E avn non tan solamente los pueden ellos absolver: mas avn los clerigos ^b de missa a quien se cõ fessassen. E esto que dize delos clerigos entiende se que lo pueden fazer quando los vieren a ora de muerte: ca en otra manera non podrian. E esto

touo por bien santa Eglesia, porq# los omes non cayessen en peligro de perder sus almas, non pudiendo yr al Papa q# los absoluiesse. Pero tambien los Obispos como los clerigos missacantanos q# los ouiesse de absolver, deu# les fazer prometer con jura ^[c], que luego que fuer# libres de aquel embargo, porq# non pu dieron yr a Roma, que yran alia, e eneste comedio, deu# les mandar que fagan enmienda del yerro q# fizieron.

Ley. XXVI. Como deuen absolver a los que fueren descomulgados.

TIrada deue ser la sentencia de descomunion porlos perlados. E la manera q# establescio santa Eglesia para tollar la es ella: primeram#te el perlado que quiere absolver al descomulgado, deue le fazer jurar ^d sobre los santos Euangelios, o en sus manos que estara a mandamiento de santa Eglesia ^e: e despues que lo ouiere jurado, deue lo absolver a la puerta ^f de la Eglesia: diziendo assi ^g: quel por el poder q# tiene de sant Pedro, e sant Pablo q# lo absuelue del ligamiento de la descomunion, en que cayo, por su desobediencia: e estonce deue rezar el Miserere mei Deus: e reconciliar lo: que quiere tãto dezir, como tornarlo en su estado, firi#dolo en las espaldas con piertegas, o con correas a cada verso q# dixere del Psalmo, fasta q# sea acabado, e de si dezir aquella oraciõ que dicen sobre los q# reconcilian, echandole del agua bendita sobre la cabeça: e tomar lo por la mano diestra: e meter lo en la Eglesia. E esta manera de absolver es comunal a todos los perlados: tambien a los mayores como a los menores, para reconciliar todos los descomulgados de la mayor descomunion: fueras ende aquellos contra qui# fuesse dada la sentencia, que es llamada anathema: ca esta ha su manera apartada para tollar la cõ solenidad, segund dize enla ley primera que se sigue.

Ley. XXVII. Como deuen absolver a los que son descomulgados de la descomunion sol#ne que llaman anathema.

ANathema es llamada, la sent#cia de descomuniõ, que dan los obispos con tra los omes q# fazen los grãdes pecados, seg#d que de suso dicho es: e nõ quieren fazer enmienda de llos. E para tollar esta ^h y a su manera apartada: e es esta, q# el q# fuere descomulgado de tal manera, para ser absuelto, deue mostrar en si tres cosas. La primera, que se arrepienta del mal que fizo. **[[91]v]** La segunda, que pida merced con grand omildad que le perdon#. La tercera, que se obligue a fazer enmienda, e jurãdo que este a mandami#to desanta Eglesia: e quando esto ouiere fecho, el obispo que lo ouiere de absolver, deue venir ala puerta de la Eglesia, e tener cõ sigo doze clerigos missacantanos, e aq#l que se ouiere de absolver, deuese echar tendido en tierra ante el obispo pidien do merced que le absuelva: e prometiendo le q# de alli en adelante non fara tal yerro: e estonce lo deue absolver e tomar lo por la mano, e meterlo en la Eglesia: dandole poder que se acompañe conlos fieles Christianos: e deu# en trar los clerigos con el, e con todos los otros q# y estuuier#, rezãdo los Psalmos penitenciales: e quando fueren acabados, deue dezir el obispo las oraciones que son establescidas en santa Eglesia, para esto: ca assi como esta descomunion ponen con gran solennidad, otro si la deuen tollar conella.

Ley. XXVIII. Como deuen absolver, e reconciliar, e que cosas deuen mandar al descomulgado, que juro de estar a mandamiento de santa Eglesia.

REconciliar, nin absolver non deu# los perlados a los descomulgados a me nos de los fazer jurar primeramente, que esten a mandamiento de santa Eglesia, segund dize en la ley ^a ante desta. E porq# los yerros que los omes fazen: porq# los descomulgan, son de muchas maneras: e ha departimiento entrellos: touo por bien santa Eglesia de departir, que es lo q# deuen mandar los obispos, a los que se absueluen, para fazer enmienda, cada vno del yerro que fizo. E porende mando, que el que fuesse descomulgado de la mayor descomunion en razon delos juyzios: assi como ser desobediente, non queriendo venir quando lo emplazan: o por alguna de las otras tres maneras, q# dize en la ley deste titulo, que comiença Contumacia: o por otra cosa qualquier, que non fuesse prouada, nin manifiesta: que a este atal que le demanda ssen por la jura que fizo que estouiesse a complir derecho, dando fiadores ^b o peños si los pudiere auer. Otro si mando que si alguno fuesse descomulgado, por yerro manifiesto ^c q# ouiesse fecho: assi como por meter manos ayradas en clerigo, o en ome, o en muger de religion, o otro semejãte destes que le deue mandar, q# fagan enmienda ^d a aquel ome contra qui# erro ante q# lo absuelua: e avn mas, que prometa ^e q# nunca faga tal cosa: fueras ende, si lo fiziesse por alguna manera de aquellas, q# le otorgan las leyes deste libro, que lo pueda fazer: assi como en defendiendose: o si lo fiziesse por mandado de su mayoral: o por alg#a cosa derecha: o si touiesse tal logar, por que de su officio lo ouiesse a fazer.

Ley. XXIX. Que tantas deuen ser las absoluciones, quantas fueron las descomuniones, e que non es absuelto el que gana la absolucion callada la verdad.

BEneficiado seyendo alg# clerigo en muchos obispados, si fiziesse tales yerros, e en tãtos logares, por q# muchos perlados lo ouiesse a descomulgar, touo por bien santa Eglesia, q# este atal, nõ podiesse ser absuelto a menos de lo absolver cada vno ^f de aquellos q# lo descomulgaron: fueras ende si todos diessen su poder avno q# lo absoluiesse. Esso mismo seria, quando alguno fuesse descomulgado por muchas razones ^g devn perlado solo: ca maguer el mismo lo absoluiesse de alguna dellas, nõ se entiende q# finca absuelto de todas las otras, q# nõ nõbro en la absoluciõ. E otro si, touo por bi# santa Eglesia, q# si algun descomulgado ganasse absolucion, callando la verdad ^h: e diziendo la mentira, que tal absolucion non deue valer. Esto seria, quando algun perlado descomulgasse a algun ome por muchos yerros, q# ouiesse fecho: e aquel ome fuesse al Papa, o al otro mayoral de aquel que lo descomulgara: e ganasse absolucion, callando la verdad, e nõ dizi#do todaslas razones ⁱ [92r] porque era descomulgado: ca en tal caso como este, o en otros semejantes del, non valdria la absolucion al que la assi ganasse.

Ley. XXX. En quantos casos non vale la sentencia de descomunion que diessen contra alguno.

SEys maneras son, en que non vale sentencia de des comunion, nin touo por bien santa Eglesia, que ouiesse poder de ligar, a aquellos contra quien fuesse dada. La primera es, si la quisiessen dar contra alguno, e el en tendiendo que lo fazian sin razon se alçasse derechamente ante ^a que le descomulgassen. La segunda es, si el perlado descomulgasse a alguno, que nõ quiere fazer algun yerro ^b que le man daua fazer: assi como si le mandasse que non creyesse en Dios, o que cantasse missa por algun herege: o que non de a comer a su padre: o otra cosa semejante destas, que fuesse contra la fe: o que fiziesse pecado mortal. La tercera es, si el Arçobispo, o el Obispo, o el Arcediano, o el Arcipreste mãdasse algun clerigo, que diesse mas pro curacion ^c de la que es establescida en detecho, e non gela queriendo dar, lo descomulgasse por ello. La quarta es, si alguno que non fuesse sabidor de derecho, teniendo que lo descomulgarian, dixesse que se metia ^d so poder del Papa: ca si despues lo descomulgassen, non valdria la descomunion: maguer que se non alçasse de otra guisa. La quinta es, si el perlado descomulgasse alguno: e despues veyendo que se acompañaan otros con el los descomulgasse ante que los amonestasse ^e. La sesta es, si el perlado, o el clerigo que diesse sentencia descomunion fuesse hereje ^f, o descomulgado, o vedado ^g de poder que ouiesse: ca ninguno destos non podria descomulgar, nin vedar a otri.

Ley. XXXI. En que pena caen los que non guardassen la sentencia de descomunion.

Y Erro muy grande fazen, los que non guardan la sentencia de descomunion. E porende touo por bien santa Eglesia que non fincassen sin pena: e mando que si algun lego la despreciasse, non la queriendo guardar: que mas tarde, e mas aduras ^h le fuesse perdonada, que a otro: como quier que la enmienda le puedan rescebir luego: e tiene santa Eglesia, que el que tal pecado faze, cae porende en peligro de muerte ⁱ mas ayna por el, o en los otros males que embargan al ome de muchas maneras. E si clerigo esto fiziesse, e vsasse de su officio, seria porende irregular ^k, e deue ser depuesto ^l. Otra pena les puso la Eglesia, que si alguno fuesse descomulgado de su perlado: e el teniendo que lo auia descomulgado de tuer to, despreciasse la sentencia que solamente por el despreciami#to ^m, cae en la descomunion. Otro si, touo por bien santa Eglesia, que el q# fuesse descomulgado en vna eglesia, que tambien lo es quiuassen en todas ⁿ las otras, como en aquella que lo descomulgaron. Otro si, puso por pena al clerigo que fuesse descomulgado con derecho, que non podiesse demandar las rentas ^o del beneficio, que deuia auer, por aquel tiempo en que lo fuesse, nin[[92]v] podiesse ganar otro de nuevo ^a, como quier q# las podria demãdar, si fuesse vedado ^b, non seyendo por grande yerro o non despreciando el deuiedo.

Ley. XXXII. En que pena caen los que estan vn año en sentencia de descomunion.

REbellando alguno despuesque fuesse descomulgado: de manera que non quisiessse salir de descomunion, deuen passar contra el, los perlados desta guisa: ca si lo fuere por razon de heregia ^c que sospechassen que auia enel: desde vn año passado, deu# lo dar por hcrejc: e si le descomulgassen por o tra razõ ^d qualquier ^e, si ouiere patronadgo en alguna Eglesia: o otro derecho alguno: porque deuiesse rescebir della, pierde lo por todo aquel tiempo ^f, que finca en descomuniõ: e sifuer ome honrrado, e non se quisiere enmendar, que los vasallos ^g q# ouiesse, que no lo obedesciessen mi#tra que fuesse descomulgado: nin le diessen los derechos que auian a dar, o fazer: e esto se entiende, de que passare vn año: e fuer amonestado de su perlado, e non quisiere salir de la descomunion.

Ley. XXXIII. En que pena caen los que se acõpañan con los descomulgados de la mayer desmunion.

COMunaleza non deuen a uer los fieles Christianos, con aquellos que son descomulgados, de la mayor descomunion: e porque entendio santa Eglesia, que era cosa de que nascen muchos males, a los que se acompañan a ellos, defendio lo muy afincadamente, q# lo non fiziessen, poniendoles pena por[93r] ello en esta manera: quel que ouiesse aparceria o comunaleza a sabiendas con el descomulgado, de la mayor descomunion, quier fuesse de la jurisdiciõ de aquel obispo que dio la sent#cia: o de otro obispo ^a: si lo fiziessse ayudando le e aconsejandole, o consintiendo le que estouiesse en aq#l pecado mismo ^b, por que descomulgaron al otro, que cayesse en aquella misma descomunion. Otrosi, quando el perlado diesse sentencia, enesta manera diziendo: quel descomulga a fulano ome, por tal pecado q# fiziera, e quantos fuessen consejadores e consentidores, o se acõpañassen ^c con el: touo por bien santa Eglesia, que todos quantos esto fiziessen, fuessen descomulgados de la mayor ^d descomunion: fueras ende si aquel perlado mismo que ouiesse sentenciado, en alguna destas maneras sobredichas, se acompañasse despues con el: ca este atal ^e non caeria enla mayor, mas en la menor des comunion. Mas los que se acompañassen, conel que non fuesse descomulga do desta manera, mas simplemente, co mo si dixesse el perlado: yo descomulgo a fulano por tal yerro que fizo: a estos a tales puso por pena, que cayessen en la menor descomunion ^f. Pero los que fablassen. o se acompañassen con estos ^g, que cayessen en la menor descomunion, non serian porendedes comulgados.

Ley. XXXIIII. En quantos casos se non deue ninguno acompañar con el descomulgado, e en quales lo puede fazer.

ACompañar, nin acomunalar non se deu# los fieles Christianos cõ los descomulgados, por el mal que les viene dellos, e por la pena en q# caen, segund dize en la ley ante desta. E porque algunos dubdarian, quales cosas son en que lo non deuen fazer, touo por bien el derecho de santa Eglesia de las mostrar, e son estas ^h: que les non deuen

dar paz: nin fablar les. Nin deuen orar con ellos en ningun logar: nin comer: nin beuer. Nin los deuen acompañar en ninguna otra manera semejante destas. Pero algunas cosas ay en que lo pueden fazer por pro del descomulgado: assi como si le aconsejasten ⁱ, porque saliesse de la des-[[93]v]comunión: o fuesse por pro de aquel que le fablasse ^a: assi como si le deuiesse algo ^b el descomulgado, e gelo demandasse: o por razon del casamiento, que es entre el marido, e la muger: ca ha tan grande fuerça, que escusa a ella ^c de la descomunión, si se acompaña con el marido: como quier que nõ escusaria a el ^d, si ella fuesse descomulgada: e esto es, porque el marido ha poder de apremiar a ella, que faga enmienda, e salga de la descomunión lo que ella non podria fazer a el. Otro si, non serian descomulgados los fijos ^e, e las fijas, que son en poder del padre ^f, que fuesse descomulgado, maguer se acompañassen con el. Nin los seruienes ^g de casa. Nin los labradores asoldados, que la brassen sus heredades. Nin los sieruos. Nin todos los otros que fuessen sus va sallos ^h, non seyendo consejadores, o fazedores conel en aquel yerro: porq# fue sse descomulgado, nin queriendo mas acompañarse conel, de quanto tiempo le auian de seruir, por razon de la soldada q# tienen dellos, o otra manera. Pero non touo por bien santa Eglesia, que los padres, nin los señores ⁱ se pudriess# escusar desta pena: si los fijos, o los vasallos ^k cayessen en esta sent#cia de descomuniõ: e se acompañassen con ellos. Esto es, porque los padres a los fijos, e los señores a los vasallos, han poderio de los enseñar, e de los castigar, que se guarden de fazer tales yerros ^l: porque los ayan a descomulgar: lo que ellos non podrian fazer a los padres: nin a los señores: e si lo non fiziessen, son en culpa. E porende non se pueden escusar, que non cayan en la pena sobredicha, si se acompañan conellos, seyendo descomulgados. Otro si, los clerigos ^m non se deuen acompañar cõ su Obispo descomulgado: fueras ende, si fuessen criados, o sus seruienes en casa: e avn el q# se acompañare con el descomulgado, non sabiendo ⁿ, que lo era, non cae en esta pena. Otra manera ay avn: porque non caeria ome en descomunión: maguer se acompañasse con los descomul mulgados. E esto seria, como si alguno ouiesse a passar por alguna tierra, en q# morassen descomulgados, e non podiesse fallar compañía, nin posada, si non con ellos ^o. Nin otro si, non defiende santa Eglesia, que non den limosna ^p al descomulgado, si lo viessen en cuyta.

Ley. XXXV. Que deuen fazer los clerigos, si algun descomulgado entra # la Eglesia, quando dixeren las horas.

Concejeraamente ^q seyendo alguno descomulgado de la mayor descomuniõ, non deue entrar[94r] en la Eglesia ^a: e si lo fiziere quando dizen las horas, deuen los clerigos ces sar de las dezir ^b. E esto se entiende, tambien del oficio de la Missa como de las otras horas: fueras ende si el des comulgado entrasse en la eglesia, e fues se el clerigo que dixesse la missa ya entrado en la sacra ^c: ca enstonce non deuen quedar, fasta que aya consumido el cuerpo, e la sangre de nuestro Señor Iesu Christo: e esto es, porque tan santa cosa ^d, e tan honrrada como esta, non deue ser dexada de acabar, despues que fue començada. E si por auentura por amonestamiento de los clerigos, non quisesse salir e aquel logar, onde tal

cosa acaesciere: fuere del Señorío de la Iglesia: deuen lo echar por fuerça ^e della: e si lo non pudieren fazer, deuen llamar ayuda de los legos, para echar lo ende, o fazer lo saber al Señor de la tierra ^f, que lo castigue, e lo viede. Mas si alguno entrasse en la Iglesia, que non sopiessen todos que era descomulgado con cejeramente, los q# lo supieren, deuen lo amonestar ^g en poridad que salga della: diziendo le que pecca mortalmente, porque lo faze seyendo descomulgado: e si non lo quisiere fazer, todos los de la Iglesia se deuen salir ^h fuera tambien los clerigos como los legos. Pero esto deuen fazer de manera, que lo non descubran: ca ninguno nõ deue descubrir a su Christiano, el pecado que ouiesse fecho, sey#do encubierto: fueras ende si lo dixesse en tal logar, que le aprouechasse ⁱ, e non le podiesse ende venir daño: e por esso se deuen estrañar de su compañía, en esta manera: porque aya verguença porende, e faga enmienda del mal que fizó, porque falga mas ay na de la descomunion en que esta.

Ley. XXXVI. Que cosas son vedadas a los que son descomulgados de la mayor descomunion.

Diziendo la missa, non deue entrar en la Iglesia, el que fuere descomulgado de la menor ^k descomunion, en quanto la dixerén, como quier que puede oyr las otras horas, e esto es, porque non deue auer parte en ning#o delos sacramentos: e si fuer clerigo, non deue dezir las horas con los otros ^l, maguer las pueda oyr, como faria vno de los legos. Nin otro si nõ le deu# dar ninguno delos sacram# tos. Pero el q# cayesse en la sent#cia de la menor descomunion, despreciando, o acõpañándose a sabi#das cõ los descomulgados, peca por#de mortalm#te ^m, de manera q# lo pueden descomulgar[[94]v] de la mayor ^a descomunion, si non se quisiere #tar de aq#l yerro. Mas si cayesse en ella, acompa#ándose cõ alg# descomulgado, non parando mientes en guardarse tãbien como deuia, o le acaeciesse como a so ora ^b q# lo ouiesse acõpañar, por vergu#ça q# ouiesse del, non lo fazi#do a sabi#das, ni por desprecio de la sent#cia: este atal si fuere clerigo, puede dezir las horas cõ los otros, mas nõ deue cãtar missa, nin oyr la. Nin dar ninguno delos sacramentos de la Iglesia. Nin recibir los: pero si los diesse ^c valdria, e esto es porque la fuerça del sacramento es tan grande: ca maguer en tal fecho como este lo diesse el clerigo que fuesse descomulgado, valdria a aquel que lo rescibiesse.

Ley. XXXVII. Que pena merescen aquellos que acampa#an a los que descomulga el papa, e en que manera deuen dezir las horas los que son vedados.

Consentir non deuen los clerigos, que se acompa#en con ellos, para dezir las horas ^d, ni en otra manera ^e ning# clerigo que fuesse descomulgado del Papa de la mayor descomunion: ca si lo rescibiessen ^f en su cõpañã, caeriã por#de en descomuniõ, tã bi# como el, e nõ les podria ninguno absolver, si non el Papa fueras ende si lo fiziesse otro por su mandado. E esto es, por la alteza, e por la mayoria que ha el Papa sobre los perlados. Otro si los clerigos aqui# vedassen sus perlados, nõ deu# dezir las horas en la egleſia cõ

los otros ^g, como quier que las pueda dezir apartadamente, rezãdo las como qui# faze oraciõ. Esso mismo pued# fazer los q# fueren descomulgados dela descomuniõ menor ^h: ca las pued# dezir en la eglesia, segun que es dicho de los vedados. Mas el q# fuesse de la mayor ⁱ descomuniõ, nõ las deue dezir en la Eglesia en ning#a manera, maguer que las pueda dezir fuera rezã do las, assi como de suso es dicho.

Ley. XXXVIII. De la pena que deuen auer los que ayudan en alguna manera a los enemigos de la fe contra los Christianos.

FAlsos Chr#ianos llama san ta Eglesia, a todos aq#llos q# dã ayuda, o cõsejo ^k en alg#a manera, a los enemigos de la fe, cõtra los Chr#ianos, e a vn a todos aq#llos q# les dã, o v#d# armas ^l, o nauios, o galeas, o madera para ellos. E otro si a los q# la lleuã. E tã grã falsedad tiene santa eglesia q# faz#, los q# ayudan en alg#a destas maneras sobre dichas, o en otra semejãte dellas: que por tal fe cho solam#te los da por descomulgados ^m de la mayor descomuniõ assi co mo sobredicho es, maguer nõ los descomulgass# cõcejeram#te. E mãda q# to dos sus bienes destos atales, que los to m# luego q# alg#a destas cosas fizieren los señores de aq#lla tierra dõde fueren moradores, e otorga demasdesto q# #en #er q# los pr#da, q# seã sus sieruos ⁿ, e q# los puedã v#der, e servirse dellos, tãbi# como si fuessen moros. E si por an#tura acaeciesse q# alg#o se fuesse para ellos para ayudarles cõtra los chr#ianos, o diessen ayuda, o cõsejo a otros, q# lo fiziessen: mãda q# quãtos tan grãde enemiga como esta fizieren, q# nõ los sotier#n# ca jamas enlas sepulturas ^o de la Eglesia, si ante q# muriessen nõ fiziessen grã emi#da ende a Dios, e a su señor natural, contra quien les dierõ aquella ayuda. E si acaeciesse q# alg#os soterrassen y manda el derecho: q# les saquen den-[95r]de los huessos ^a, muy deshonnradam# te, como de ome que fizo tan grande traycion contra Dios, e cõtra sus Christianos, a quien deue ayudar, e non fazer estoruo. E como quier que estos a tales non tan solamente por el fecho, o por el consejo que dieron a los enemigos de la fe, sean descomulgados, mas manda santa Eglesia ^b, que todos los domingos, e fiestas los denuncien cõcejeramente por descomulgados ante los fieles Christianos.

Titulo. X. De las eglesias como deuen ser fechas.

MOysen fue ome aqui# amo mucho Dios ^c, e porende mandole primeramente en la ley vieja ^d, que fiziesse el tabernaculo, que era como vna tienda, en que fazian los hijos de Israel oraciõ, e sacrificio a Dios. E despues el Rey Salomon a semejante destos, fizo el templo en Ierusalem ^e, que fue otro si la primera casa de oracion, que los Indios ouieron, e de alli en adelante fizieron, e vsaron ellos de fazer casas en que orassen, e fiziessen sus sacrificios, q# son llamadas sinagogas. E otro si los Christia nos en la ley nueva fizieron Eglesias ^f, a semejãte del templo, en que fiziessen limpia, e verdaderamente el sacrificio verdadero del cuerpo de nuestro Señor Iesu Christo, e rogassen a Dios que les perdonasse sus pecados, e alabassen el su santo nome. E esto non fue fecho sin razon: ca si los Iudios que biuiã assi como asombra de su ley, que nõ la entendien tambien como deuian: fizierõ tan grandes, e tan nobles templos a do sacrificauan bestias, e aues: mucho mas deuen fazer

los Christianos nobles Eglesias, e apuestas, que ouieron, e hã conosciencia verdadera de Dios, e de la ley, e que la entienden mejor que ellos, e mas cumplidamente, en que se faze el sacrificio de nuestro señor Iesu Christo. Onde pues que en los titulos antes deste, fablamos de los perlados, e delos otros clerigos, que deuen fazer, e dar los sacramentos, conuiene dezir en este de las eglesias. E mostrar cumplidamente de donde ser fechas mas que en otro lugar. E que cosa es Iglesia. E en quantas maneras se puede entender, e departir el nome della. E por cuyo mandado deue ser fecha, e en que manera. E quien la puede fazer de nuevo. E por que razon las pueden mudar de vn lugar a otro, e crescer las, o menguar las. E quien ha poder de las refazer, si menester fuere. E como las deuen consagrar. E que significacion han las cosas que fazen en consagrando las. E como deuen ser reconciliadas. quando fuere en ellas fecho algun yerro.

Ley. I. Que cosa es Iglesia, e como se entiende este nome della en tres maneras, e por cuyo mandado deue ser fecha quando se començare de nuevo.

Conuiene mucho a los Christianos de saber, que cosa es Iglesia, e como quier que la scriptura nombre assi muchas cosas, segun el establecimiento de los santos padres: tres maneras son della señaladamente, aquellas que son mas vsadas, e porque se deuen entender mas. E la vna dellas es lugar sagrado, cercado de paredes, e cubierto de suso, do se allegan los Christianos a oyr las horas, e rogar a Dios que les perdone sus pecados. La otra es, todos los fieles Christianos que son en todo el mundo. La tercera es, todos los perlados, e la clerezia de cada vn lugar, que son dados para seruir a Dios en santa Iglesia. E la primera destas maneras mostraron los santos Padres, por cuyo mandado deue ser fecha, e dixeron que las Eglesias deuen ser fechas por mandado de cada vn Obispo en su obispado, e ninguno non la deue fazer en otra manera: e si la fiziesse non seria Iglesia, nin auria atal nombre. Nin deue ningun clerigo dezir missa en ella, Nin otras oras, fueras ende si el obispo de aquel lugar gelo otorga. E despues. E esso mismo seria, si fuesse derribada de cima, e la quisiessen fazer de nuevo. Mas si cayesse alguna partida della, o la desfiziesse derribando poco a poco, para refazer la: en tal manera non han por que la demãdar al obispo, si non quisieren, ca ellos mismos la pueden adobar.

Ley. II. En que manera deue ser fecha la Iglesia quando la quisieren fazer de nuevo, e como la deuen dotar.

Mudar, o labrar queriendo algunos iglesia nueuamente, non lo pueden fazer, amenos demandado del obispo, segun dize en la ley ante desta, e quando la ouiesse de començar deue el obispo yr a aquel lugar do la quisiessen fazer, segun delãte muchos omes e en aquel lugar donde sea el altar, deue fincar los hinojos, e rogar a Dios, diciendo aquellas oraciones, que son establecidas para esto, e dichas las oraciones, deue el mismo assentar la primera piedra, e poner sobre ella vna cruz, e de suso de aquella piedra deue ser fecho el altar. E estonce deue dezir ante todos, como otorga a este lugar para iglesia. Pero ante aquel Obispo esto faga, ha de demãdar a los que quisieren fazer la iglesia, que le señal-

alguna heredad ^d, q# finque siempre para ella, q# sea tal, onde salga r#ta de que puedã biuir dos clerigos a lo menos ^e q# la siruã. E tal heredad como esta es llamada en la tin dote. E a# deue salir desta heredad r#ta para luminaria de la eglesia, e de q# puedã los clerigos dar sus derechos al obispo, e recibir huespedes. Pero si el obispo non podiesse venir por si mismo, e fazer lo q# de suso es dicho: puede mandar al arcipreste, o a otro clerigo qual quisiere qne lo faga.

Ley. III. Quien deue dotar la Eglesia.

SEñalar deue dote a la Eglesia, el que la fiziere de nuevo, segund dize en la ley ante desta e si por au#tura estõce nõ gela diere, tenuto es de gela dar quãdo la cõsagrar ^f, e non la deue el obispo ante cõsagrar, e si acaesciesse q# fuesse tan descuydado, q# la cõsagrasse ante q# la dotassen: bien lo puede aun despues demãdar, a aq#l q# la fizo ^g, o a sus herederos, e si los herederos nõ ouier# de q# lo fazer: el obispo es tenuto dela dotar de lo suyo ^h, porq# fue neglig#te en nõ la fazer heredar an te q# la cõsagrasse: e qualquier ome que comi#ça a fazer Eglesia, cõ mandami#to del obispo: tenuto es dela acabar ⁱ, e si non quisiere puede lo apremiar el obispo a que la acabe.

Ley. IIII. Que ninguno non deue fazer cantar missa en su casa, e que pena meresce el que la dixere.

[96r] CApilla con altar ^a nõ deue ninguno fazer en su casa, nin en otro lugar, a menos del mandami#to del obispo. Nin fazer cantar missa ^b en lugar do no ouiesse capilla: fueras ende los perlados mayores ^c de santa Eglesia, que lo pueden fazer: e esto se defendio, porque aquellos q# non creen bi# en nuestra fe, non ayan razon de apartarse a fazer el sacrificio del cuerpo de nuestro señor Iesu Christo, en despreciamiento de santa Eglesia. E si alg#os cõtra esto fiziessen, los perlados de san ta Eglesia los pueden descomulgar porende. Otro si el clerigo que la missa dixere, en algunos logares destos sobre dichos, amenos de gelo mãdar el obispo, deue ser despuesto ^d.

Ley. V. En quales logares deuen cantar missa, e porque razones, e en quales non.

ORatorios pued# los Christianos tener en sus casas ^e, si quisieren: para rogar a Dios en ellos. Mas con todo esso nõ deuen y cantar missa ^f. Nin dezirla, amenos de mandado del obispo, seg# dize en la ley ante desta. E aun en aquellos logares q# otorgasse el obispo q# la digan, nõ se entien de por esso q# la puedã y dezir cada dia: ca en los dias de las pascuas, e delas fiestas grãdes ^g, nõ las deu# dezir en tales locares como estos, si nõ en las eglesias cathedrales, o parrochales. Pero si las E glesias ^h fuer# derribadas, o destruydas por agua, o por fuego, o fuessen tã lueñe del pueblo, q# non podiessen yr a ellas sin pcligro: assi como por miedo q# ouiesse de sus enemigos, o por agua, o por nieue, o por otra cosa semejante destas q# gelo embargassen: estõce bien pued# los clerigos cantar missa en los

dias delas pascuas, e de las grandes fiestas en las capillas, e en los otros logares q# ses otorgaren los obispos q# las digan, fasta que aq#llas Eglesias sean ende reçadas, o quitados aq#llos embargos, porque nõ podian yr a ellas. E pued# a# dezir missa en otros logares: assi como en las ti#das, quãdo van camino ⁱ, do nõ ha Eglesias, e quãdo van en hue ste. E aun fuera en el campo, si entendie re que lo puedan fazer, q# gelo non embargue viento, o lluias, o otro mal ti#po. Pero esto non se enti#de andãdo so bre mar ^k: ca en ning# nauio nõ se deue dezir missa, por el peligro q# podria acaescer por la mar, o por mouimi#to delos vi#tos. Nin sobre las sepulturas ^l delos muertos, que nõ fuessen otorgados de roma por santos: ca por mejor ^m touo santa Eglesia de la nõ dezir, nin la oyr, q# dezirla en logar do nõ cõuiene, e para dezir missa en logar cõueni#te como sobredicho es, ha menester q# tenga ara sagrada, e todas las otras cosas q# pertenesce# para fazer tal sacrificio de nr#o señor Iesu Chr#o seg# dize en el titulo, de los sacramentos.

Ley. VI. Quien puede fazer Eglesias.

POr bien au#turado se deue tener todo ome que puede fazer Eglesia, do se ha de consagrar tan santa cosa, como es el cuerpo de nuefro señor Iesu Christo, e como quier que todo ome, o toda muger, la pueda fazer a seruicio, e honrra de Dios: pero con mandamiento del Obispo,[[96]v] segund es dicho en la ley segunda deste titulo. Mas con todo esso, deue catar ^a dos cosas el que la fiziere, que la faga complida, e apuesta, e esto tambi# en la lauor, como en los libros, e en las vestimentas, e en los calices, e en todas las otras cosas que fueren menester para honrra, e para seruicio della: ca el que de otra guisa la fiziesse, mas semejaría que la fiziera por escarnio, e por desprecio, que para su seruicio, nin para su honrra.

Ley. VII. Por quales razones pueden fazer las eglesias de nuevo, o mudarlas de vn logar a otro.

TRasmudar las eglesias de vn logar a otro, establesco santa Eglesia quatro cosas ^b, porque lo pudies sen fazer. La primera es, quando alguna Eglesia ha grand pueblo ^c, assi que por la muchedumbre de la gente han de fazer otra eglesia de nuevo, e partir los parrochianos della en ambas. La se gunda ^d cosa es, quando algunos moran en logar tã peligroso, que son mucho a menudo guerreados de los enemigos de la fe, e de otros omes malos, assi que por miedo, o por daño que hã rescebido dellos, se han de mudar a otro logar mas seguro: ca por tal razon pueden fazer eglesia de nuevo, en aq#l logar que se mudaron, e desamparar la otra. La tercera cosa es, quando la Eglesia esta en tal logar, que non pued# yr a ella a oyr las horas, a menos de pe ligro ^e: assi como, si ouiesse entre el pueblo, e la Eglesia rio, que quãdo aui niese non pudiessen yr alla, o por otra razon que los embargasse: ca por tal razon como esta, pueden otro si fazer eglesia de nuevo. La quarta cosa es, por razõ de mejorar la eglesia ^f o el monesterio: ca si aq#l logar onde estouiere, fuer mucho enfermo, o estrecho, o peligroso de bestias, brauas: bi# lo pueden mudar a otro logar, q# sea mas sano, e mas seguro, e la puedã mas acresc#tar.

Ley. VIII. En quales logares deuen fazer las eglesias, e como deu# desfazer las que fueren sobejanas o vnirlas.

EDificar queriendo alguno nueuamente eglesia, q# quier tãto dezir, como la brar, deuen catar los q# la ouieren de fazer, que la fagan en logar honesto, e cõuiniente ^g, ca nõ deue ser fecha en logar vil, assi como cerca de a lli do morã las malas mugeres. Nin ca be la carnereria. Nin en logar do echã la vassura de la villa. Nin en otro logar semejante destos. Otro si deuen catar, q# la non fagan en logar alto, nin fuerte, porque se podiesse perder la villa por ella, o que fiziessen bastida della para guerrear ^h la villa, o el alcaçar. E nõ deuen otro si fazer eglesias sobejanas, e si algunas y ouiere demas, deue las el Obispo menguar ⁱ, seg# touiere por guisado. E aquellas son dichas sohejanas, que non han los clerigos que las siru# renta de q# biuã, e las que fueren atales, puede las el obispo j#tar a otras, cõ las heredades, e con los parrochianos que ouiere. Mas quando acaesciesse quel obispo quisiesse menguar algunas eglesias, e manera q# finquen yermas, por la razon que de suso dicha es, deue to mar las reliquias ^k de aquellas que fue r# sobejanas, e cerrar las puertas dellas, e dexar las assi: ca maguer sean desamparadas, e destruydas, por esta razon, o por otra qualquier cõ todo esso si#pre fincan ^l aquellos logares que fue ron eglesias, e cementerios religiosos, e deuen ser guardados de manera, que de las que ouiessem seydo consagradas, non sea ninguno osado de tomar la maderã ^m nin la piedra dellas para meter la en otras labores: fueras ende si la metiessen en labor de otra eglesia, o de monesterio, o hospital para pobres. E a vn enestos logares sobre dichos, non lo deuen meter en logar vil, assi como en estableria, nin en cozina, nin en otro logar semejãte destos.

[97r] Ley. IX. Porque razones pueden partir los perrochanos de vna eglesia en dos, & fazer eglesia terminos de otra.

PERdida, nin menoscabo, non deu# rescebir las Eglesias antiguas ^a por la q# fiziessen de nueuo. Ca si el clerigo lo cõtradixesse, non deue ser fecha. Pero si en tal eglesia como esta ouiesse tan grand pueblo, que non pudiessen y caber en ella, e pidiessen al obispo que les mandasse fazer otra, e partir los parrochianos en amas, segun dize la tercera ley ante desta, o si ouiessem a venir dos pueblos a ella: e el vno fuesse tan lueñe, que non podiessen y llegar amenos de gran trabajo: estonce por salir de aquel trabajo, bien pueden fazer otra Eglesia, por mandado del Obispo, que aya clerigo por si. Pero esto se deue entender ^b desta manera, si en la primera Eglesia fincaron tãtas rentas, e tantos parrochanos, que pueden los clerigos, que la siruen beuir por ellas mesuradamente, segund dize en la ley ante desta: ca de otra guisa non deuen fazer la ^c seg#da Eglesia, nin toller sus parrochanos a la primera. Mas si los clerigos podiessen beuir mesuradamente con las rentas que les fincassen, e ouiessem de fazer la Eglesia por el menoscabo que rescibiesse la primera, por los parrochianos que le m#guan: otorga el derecho ^d, que los clerigos della puedã presentar al Obispo el que ouieren de poner en la Eglesia segunda, e otorgales aun de mas desto, que ayan en ella alguna renta cier ta ^e en manera de censo, por conoscimiento de mayoria, e deue gela señalar el Obispo segund que viere que montan las otras rentas de la segunda Eglesia. E como quier que agrauiami# to, e menoscabo resciba la primera Eglesia, por

los parrochianos que dan a la segunda, perdiendo dellos las ofrendas, e las primicias, e las mandas que fazen a sus finamientos: por todo esso non pierde los diezmos ^f de las hereda des que eran dezmeras della antes que fiziessen la otra Iglesia: fueras ende si los clerigos cuya fuesse la primera, otorgassen, que quando fiziessen la otra, que ouiessen alguna partida de las heredades, o de los parrochianos por dezmeros, ca lo que estonce otorgaren, siempre valdra, e maguer quel Obispo nõ puede darlas heredades dezmeras de vna Iglesia a otra, si no como dize de suso ^g, si entiende que la segunda Iglesia es bi# de la fazer, por alguna de las razones que dize en la ley tercera ante desta: bien puede man dar que la fagan en termino de otra ^h, e poner clerigo en ella, que la sirua: a# que lo contradigan, e non gelo presenten los clerigos de la primera, assi como sobredicho es.

Ley. X. Que non deuen fazer eglesia, nin altar por sueños, nin por adeuinança de ninguno.

DESCubren, o fazen algunos engañosamente por los campos, o por las villas, diziendo que en aquellos logares ay reliquias de algunos santos, a sacando que fazen miraglos. E por esta razon mueuen las gentes de muchas partes, que vengán alli como en romeria por lleuar algo dellos, otros ay q# por sueños ⁱ, o por vanas antojanças que les aparecen, fazen altares, e los descubren en los logares sobre dichos. Onde por toller ta les engaños, e otros yerros muchos que podrian acaescer, touo por bien[[97]v] santa eglesia ^a q# quãdo tales cosas acae ciessen, e lo sopiesse el obispo del logar q# los mãdasse destruyr, e si por au#tura nõ lo podiesse fazer, por q#l pueblo lo touiesse por mal, e nõ lo quisiesse sofrir q# los destruyessen: deue el obispo amo nestar las gentes que non vayan aquellos logares en romeria: fueras ende si fallassen ciertam#te cuerpo, o reliquias de alg# santo, o que y ouiesse fecho su morada, o fuesse y martyrizado.

Ley. XI. Qui# deue refazer las Eglesias quãdo lo ouieren menester.

REFazer deu# sus Eglesias, quãdo fuer menester, los perlados, e los clerigos de cada vna dellas, de las, rentas q# sõ dadas para ellas ^b, e quãdo estas nõ c#pliess# el obispo, e los clerigos ^c q# fuess# bñficiados # ella, deu# c#plir lo q# m#guare en ella para refazerla, segun las r#tas q# cada vno lleuare, sacando en de ^d lo q# cada vno ouiere menester para su vida: ca assi como les plaze de aprouecharse delos bienes q# dellas lleuã assi deu# tener por bi# de pagar su par te, en tales cosas como estas, e si el obispo, o otro qual#er lleuarc ^e la r#ta, q# es señalada para esto, el es tenuto de la refazer, quãdo menester fuere, e en otra manera nõ lo deue ning#o tomar para si: ca grã pecado seria, q# la parte q# señalarõ los santos padres para lauor de las eglesias, q# la despi#da el obispo, o el otro q# la tomasse en sus cosas, sey#do las Eglesias desamparadas e m#guadas, de lo q# ouiessen menester. E si porau#tura el obispo tomasse aquellos derechos para si, o otro alg#o parãdo se ha refazer la eglesia, quãdo fuesse menester, te nudo es de lo cõplir. Mas despues q# las

eglesias fuessen acabadas, o nõ ouiesse ning# a cosa de labrar, deu# aq#lla renta meter en otra cosa ^f, q# sea a pro della.

Ley. XII. Quien deve consagrar la Iglesia, e los altares.

ACabada e c#plida seyendo la iglesia de todas sus lauores, puede el obispo ^g en cuyo obispado fuere cõsagrarla, o rogara otro obispo q# la cõsagre, sey#do la iglesia heredada, seg# dicho es de suso, e otro ningu no ^h nõ la puede cõsagrar, fueras el obi-[98r]spo. E esso mismo es de la consagraciõ de los altares ^a. Pero vn oficio es el de la consagracion de los altares: e otro el de la iglesia, e puede los fazer ambos el Obispo en vn dia si quisiere, o en dos, vno empos de otro, o en ti#po mas alõ gado ^b. Otro si lo pued# fazer dos obispos en vn dia, cõsagrãdo el vno la Iglesia, e el otro los altares, e desde que la iglesia fuere cõsagrada, nõ deve ning#o en ella fazer altar de nuevo ^c, sin otorgami#to de su obispo, e si muchos altares y ouiere, el obispo puede mãdar desfazer ^d los sobejanos, e nõ deve cõsagrar altar ninguno, si nõ el que fizier# de pie dra, ^e e quando lo consagrar, deuen meter en el algunas reliquias ^f.

Ley. XIII. En que tiempo deuen consagrar las iglesias, e las otras cosas q# han de ser sagradas.

ALtar, o Iglesia queriendo algun obispo cõsagrar, deve cãtar missa ^g quãdo lo quisiere fazer. Pero si el obispo fiziere la consagraciõ, e otro cleri go dixere la missa, vale ^h la cõsagraciõ, e puede la fazer el obispo: tãbien en los otros dias, como en las fiestas ⁱ. Pero cõ sagrar a los obispos, e poner velo a las virgines q# fuessen de orden, o fazer crisma, o ordenar clerigo: non lo deuen fazer si nõ en dias señalados: ca en los do mingos ^k deu# consagrar los obispos, e non en otros dias. Mas a las virgines ^l pueden poner velos en los domingos, e otro si en las fiestas de los apostoles, e en dia dela epiphania, e en el sabado san to, que es vigilia de pascua mayor, e a# en todas las ochauas. Pero si alguna virgen quisiere tomar velo, seyendo enfer ma, porq# non muriesse sin el, deu# gelo dar maguer nõ fuesse ninguno destos dias. Mas la crisma non la deu# fazer en otro dia si nõ en el jueves santo ^m de la Cena, e los clerigos non los deuen ordenar si non en las quatro temporas, o en los otros dias q# dize en el titulo de los perlados.

Ley. XIII. Que cosas ha menester la Iglesia para ser fecha cõplidamente la consagracion.

Consagrar deuen la Iglesia, e para ser acabada, en la consagracion della ha menester que sean fechas siete cosas ⁿ. La primera es, que hã de fazer doze cruces al derredor della, en las paredes de parte de d#tro, tan altas que las non pueda ninguno alcançar cõ la mano: tres a parte de oriente ^o, e tres a parte de occidente, e tres a parte de me ridion, e tres a parte de septentriõ. La segunda es, que deuen sacar de la iglesia todos los cuerpos, e

los huessos de los muertos que fuessen descomulgados, o de otra ley ^p. La tercera, que deuen as cender doze candelas, e ponerlas en las cruces en sendos clauos, q# deuen estar fincados en medio de la cruz. La quarta, que deu# tomar ceniza, e sal, e agua, e vino, e boluerlo todo en vno, con las oraciones que dize el Obispo, e derramar lo por la Iglesia para lauarla. La quinta es, que deue escreuir el obispo cõ su baculo sobre la ceniza que derra marõ por el suelo dela eglesia el. A.b.c.[[98]v] de los griegos, e de los latinos, e deue ser fecha de luengo e de trauiesso dela Iglesia, de guisa que se ayuntan en me dio como en manera de cruz. La sexta, que deue vngir el obispo las cruces cõ crisma, e con olio sagrado. La septima que deuen encensar la Iglesia a muchas partes.

Ley. XV. Que proviene a los Christianos de la consagracion de la Iglesia.

Cruzes, e todas las otras cosas que faze el obispo en la iglesia, quando la consagra segund dize en la ley ante desta, cada vna dellas ha su entendimiento e su semejança ^a. E por estas razones puso la santa scriptura a la Iglesia quatro nomes. El primero es, casa de lloro e de penitencia. El segundo nome le puso, casa de aprender castigamiento. El tercero, casa de folgura, e de amparamiento. El quarto, casa de oracion. E de cada vna destas maneras mostro: porque es assi llamada, seg# dize delante en las leyes, deste titulo. Mas de la consagracion de la Iglesia, viene gran prouecho a los justos e aun a los pecadores. Ca a los justos vienen tres bienes. El primero, que por ella son guardados del spiritusanto, que les non dexa caer en pecado. La seg#da, que Iesu Christo fijo de Dios por quien es ella consagrada, les da saber para entender la verdad. La tercera es, que Dios padre les ampara cõ su poder que los non puedan vencer los enemigos del alma, con quien lidian: ca estos pugnan siempre de los embargar q# se nõ salu#. E los pecadores seaproue chan della, desta manera, porque aquel lugar es mas conuiniente para fazer su penit#cia que otro: e aun se aprouechã los pecadores de la consagracion de la Iglesia, en dos cosas de las siete que y fazen. La vna es, quãdo echan fuera della, los cuerpos de los muertos sobredichos. La otra, q# esparz# para la, limpiar el agua bendita con las otras tres cosas que fizo el obispo, segun dize en la ley ante desta. E esto es por señal de dos co sas que ha de auer en la verdadera penitencia. La vna, que eche el pecador de su voluntad el pecado en que estaua, e que non aya sabor de lo fazer. Ca esto da a entender, quando sacan los cuerpos de los muertos sobredichos de la Iglesia. La otra, que deue dolerse e llorar por el pecado que fizo. E para dar a entender que ansi lo han de fazer, esparzen por la Iglesia aquella agua bendita que fazen con ceniza, e con sal, e con vino, e todo mezclado en vno. E la agua demuestra quel pecador que se deue doler, e llorar. E la ceniza que deue auer temor de la justicia de Dios, e este temor da a conoscer al que faze la penitencia, que se tenga por ceniza, e por esta razõ misma la pon#los clerigos a los Christianos sobre la cabeça, el primero dia de quaresma, e dizen a cada vno dellos en poniendo la ceniza, eres ceniza, e ceniza has de tornar. E por el vino se entiende la esperança que todo Christiano deue auer de la misericordia de Dios, que alegra ta voluntad del pecador: assi como el vino alegra el coraçon ^b del ome. E sal ponen en aquel agua, con las otras cosas que dize de suso, por dar a entender, que el pecador deue ser mesurado en la tristeza que ouiere, dolien do se de sus pecados: pero non ha de ser tãto que desespere, e otro si de la spe rança que ouiere

de la misericordia de Dios, que non sea a de mas: porque se aliue, nin se fietanto en ella: que se atreua a pecar, teniendo que cada vegada que quisiere, sera perdonado. Onde en aquestas cosas sobredichas, se cumple la verdadera penitencia, que es endoler se ome de los pecados que fizo, e non auer voluntad de fazer otros de cabo. E por todas estas razones llama la escriptura a la Iglesia, casa de llanto. E por esso dixo ^c Salomon: mas vale yr a la casa del lloro, que a la casa del comer, e tanto quiere dezir, como que mas vale yr a la eglesia: do deue el ome llorar por sus pecados ^d, que a logar do son los sabo-[99r]res, e los deleytes del muudo.

Ley. XVI. Porque razon dizen a la Iglesia casa de aprender.

Aprenden los omes castigamientos buenos en la Iglesia, como fagan bi#, e se guard# de fazer mal. E por esto es dicha casa de aprender, e con esto acuerda lo que dixo el Rey Salomon ^a por spiritu Santo en boz de la Iglesia: acordad vos amigos los que non soys fieles, e los que lo non apren distes allegad vos a la casa del aprender. E ha la Iglesia este nombre, porque aprenden en ella dos cosas, creer, e obrar bien, e esto se da a entender por las doze candelas que encienden, e por las letras que escriue el obispo en tierra sobre la ceniza, que ponen porel suelo de la Iglesia, por luengo, e por trauiesso, como cruz es el enseñamiento de aprender. La creencia se entiende, en la lumbre de las candelas, por que la fe es tal como la luz, e segund dixo nuestro señor Iesu Christo ^b en el Euangelio: mientra que la luz auedes, creed en ella, assi seredes fijos de la luz, que se entiende por Dios, e porque ay en la candela tres cosas, pauilo, e cera, e fue go, entienden se tres personas, que son en la Trinidad Padre, e Fijo, e Spiritu santo: e se pueden entender otras tres cosas, que ay en Iesu Christo, cuerpo, e alma, e diuinidad. Onde los doze cirios encendidos que ponen a todas partes de la Iglesia, demuestran los doze Apostoles que predicaron la fe de nuestro señor Iesu Christo, por toda la tierra, e alumbraron el mundo, e mostraron la creencia verdadera. Otro si llamã a la Iglesia, casa de enseñamiento, e de bien obrar, e esto se enti#de por lo que escriue el Obispo en el suelo della, segund q# de suso dicho es, e son las letras Latinas, e Griegas, e nõ Hebraycas, e escriuen las letras las vnas en el vn braço, que es de luengo, e las otras en el otro, que es de trauiesso, e fazen aquel escripto con las letras sobredichas, por dar a entender a los que entran en la eglesia, que alli se deuen acordar de los mandamientos de Dios, e deue cada vno obrar e fazer en aquellos dos loga res, por mostrar que los mandamientos non se han de guardar segund la escriptura del Hebrayco, mas segund el entendimiento verda dero de los Christianos, que les viene de la fe Catholica: e porque esta fe han los latinos, e los Griegos mas que los otros, porende los escrium con aquellas letras, e non con otras.

Ley. XVII. Porque razon dizen a la Iglesia casa de amparamiento.

CAsa de amparamiento, e de folgura llaman a la Iglesia: e por esto dixo el Rey Dauid ^c en vn psalmo del salterio: que Dios fuesse su amparamiento, e casa de folgura. E por esta razon fazen en la consagracion de la Iglesia, otras dos señales de cruces. E encierrã en el altar las reliquias de los santos por dar a entender, que en la Iglesia fallan los Christianos

amparamiento, porel poder de nuestro señor Iesu Christo, por las reliquias de los santos que alli son, e muestra este poder la señal de la cruz, en que fue primeramente como escõ dida la fuerça de Iesu Christo, con que ampara el e defiende los que entran en la Iglesia, e porende ponen sobre la puerta de ella de parte de fuera la señal de la Cruz: e semajança de cordero, e letras que dizen paz. E otro si las reliquias de los santos que estã en la Iglesia porq# por la virtud de Dios amparã, e defienden a los que estan en ella. E figura de cordero blanco ponen en las Iglesia sagradas, sobre las puertas en semejança de nuestro señor Iesu Christo, que fue manso como cordero en sufrir martyrio por nos, segund dixo el Propheta Ieremias ^d del: assi como aduzen la oueja a matar, e el cordero delante del que lo tresquila: assi callo, e non fablo de su boca, e fazen lo blanco, porque tal fue nuestro señor Iesu Christo, sin ninguna manzilla de pecado por esso mando Dios a Moysen en la vieja ley ^e, que mãdasse a los fijos de Israel, que fiziessen sacrificio de cordero que fuesse todo blanco, e que señalassen las puertas de las casas, do morassen, con la sangre del, e non entraria y el Angel percuciente, e por esso ponen y señal dela Cruz, en semejança de la otra señal que fazian sobre las puertas: ca por ella somos defendidos del poder del diablo, que es Angel percuciente. E las otras letras ponen y que dizen paz e muestran tanto como que guardado los mandamientos de nuestro señor Iesu Christo, segund manda santa Iglesia, auremos paz en este mundo, e folgura en el otro por siempre, assi como lo dixo ^f a sus discipulos. Mi paz vos dexo, e mi paz vos do.

Ley. XVIII. Porque es dicha la Iglesia casa de oracion.

[[99]v] ORar ^a, e rogar deuen los Christianos a Dios en todo lugar, e señaladamente ^b en la Iglesia, como quier que lo pueden fazer en los otros logares, quando non pudieren a ella venir, e por esso es llamada casa de oracion. E aquel nome le puso nuestro señor Iesu Christo, quando dixo ^c en el Euangelio: la mi casa sera llamada casa de oracion: e porende fazen las otras dos cosas en la Iglesia, quando la consagran: ca la enciensen, e la vngen con crisma, e con olio bendito. Ca por el encensamiento se entienden las oraciones, e por esso dixo el profeta Daud ^d en vn psalmo: señor Dios endereça la mi oracion, que suba anteti, como sube el encienso. E por la vncion, se enti# de la buena voluntad, que deue ome auer en la oracion: ca la oracion que ome faze sin deuocio ^e, e sin buena voluntad, tal es como los carbones que non son encendidos, e porende dixo sant Agostin: que assi como el sueno de la boz, que non ha entendimiento, es como la boz del aue que non enti#de lo que dize, otro si la oracion que non es fecha deuotamente ^f, tal es como boz del buey quando brama.

Ley. XIX. Porque razon pueden consagrar la Iglesia que fuesse ya consagrada.

QVemada ^g seyendo la Iglesia, o la mayorparte de ulla: pueden la consagrar de cabo, maguer que ante fuesse ya cõsagrada. Esso mismo seria, si fuesse derribada toda ^h de fondon, e la fiziessen otra vez, o si fuessen las paredes todas descortezadas, o la mayor parte dellas, o si fuesse dubda ⁱ que non era consagrada: assi que non se pudiesse prouar

por testigos, ni por escriptura, ni por otras señales ciertas. E si algun Obispo hereje la consagrasse non guardando la forma ^k que manda santa Eglesia, deuen la con sagrar otra vez. E si alguna partida fincasse ^l de la Eglesia vieja, e fiziessen las paredes de nueuo, e las ayuntassen todas en vno non la deuen otra vez consagrar. E otro si non ha de ser consagrada de cabo, si la derriban poco a poco, e la fuessen ansi labrando: o si to do el techo ^m se derribasse, o quemasse, e fincassen las paredes sanas: mas deu# la reconciliar ⁿ con agua bendita. dizi#do y missa. E si el altar fuesse consagrado, e se derribasse la mesa ^o, o alguno de los pies sobre que esta: o la mudassen a otro lugar, o quebrasse alguna parte della, que la desfeasse mucho: pueden la otra vez consagrar ^p. Pero las aras ^q que consagrã los obispos, bi#[100r] las pueden lleuar e mudar, de vn lugar o otro, e non las deuen por esso de cabo consagrar: e otro si despues que la Eglesia fuere consagrada, deuen los clerigos escreuir el dia en que la consagraron, e fazer cada año fiesta ^a de aquella consagracion.

Ley. XX. Por quales cosas deuen reconciliar la Eglesia.

REconciliada deue ser la Eglesia, por dos maldades que fazen los omes en ella que la ensuzian. La vna es, quando algun ome fiere a otro en ella, e cae y sangre ^b. E la otra es, quando faze alguno adulterio, o fornicio ^c en ella, yaziendo con alguna muger: onde quando alguna destas cosas fuere y fecha, non deuen y cantar missa ^d, nin dezir horas, fasta que la reconcilien: que quiere tanto dezir, como. alimpiiar la de aquel mal que fizieron: e que la tornen al primer estado, en que ante era, quier sea el fecho manifiesto, o encubierto ^e, e si la Eglesia fuere consagrada, puede la el Obispo ^f reconciliar, con agua bendita, que el mismo ouiesse fecho: o otro Obispo ouiesse fecho, en que ouiesse vino, e sal: assi como lo deue auer, en la que fazen para consagrar las Eglesias: e esto non lo puede fazer otro clerigo de missa. Pero si non fuesse consagrada, bien la puede reconciliar clerigo de missa ^g con agua bendita: por que non queden de dezir las horas, e esto puede fazer con mandado del Obispo. Otro si, quando algun descomulgado soterrassen en el Cementerio ^h, desde lo sopieren, deuen lo sacar ende, e reconciliar el cementerio, con el agua bendita,, con que reconcilian la Eglesia, quando es menester. E por estas mismas razones ⁱ han de reconciliar el cementerio: porque re concilian la Eglesia.

Titulo. XI. De los Preuillejos, e de las franquezas que han las Eglesias, e sus Cementerios.

PReuillejos, e grandes franquezas ^k han las Eglesias de los Emperadores, e de los Reyes ^l, de los otros señores de las tierras e esto fue muy con razon: porque las casas de Dios ouiessem mayor honrra, que las de los omes. E porende pues en el Titulo ante deste mostramos, como deuen ser fechas: e en que manera deuen refazer las, quando fuere menester: e otro si, como las consagran: conuiene dezir en este Titulo de las franquezas, e de los Preuillejos, que han tambien ellas, como sus cementerios. E primeramente mostraremos que quiere dezir Preuillejo. E en quales cosas los han las Eglesias. E a quales

omes puede amparar la Iglesia, quando fuyeren a ella: e quales nõ E q# pena deu# auer los q# q#brantar# tal[[100]v] preuilejo como este. E sobre todo esto, mostraremos, quales omes manda el derecho de las leyes antiguas sacar de la Iglesia.

Ley. I. Que cosa es preuilegio, o en que cosas lo ha la Iglesia.

Priuilegio tanto quier dezir, como ley apartada ^a que es fecha señaladam#te por pro, o por honrra de algunos omes, o logares, e non de todos comunalmente: e porque la Iglesia es casa de Dios ^b, es mas honrrada que otra, segund dize en el Titulo ante deste: porende ha priuilegios mas que las otras cosas de los omes: e mayormente en estas cosas: ca non deue ser apremiada de ningun pecho ^c, nin otro embargo: nin deuen en ella, ni en sus cementerios judgar los pleytos ^d seglares: e mayormente los que fueren de justicia ^e, porque seria contra razon, e cruel cosa de judgar los omes a muerte, o a lision en el logar que es establescido para seruir a Dios: e para fazer obras de piedad, e misericordia. E otro si, non deuen fazer en ella mercado ^f, nin deuen soterrar los muertos ^g dentro en ella, segund dize en el Titulo de las sepulturas: nin deuen los legos estar con los clerigos en el Coro ^h, quando dizen las horas, e mayormente a la Missa. E esto es, porque las puedan dezir mas sin embargo, e con mayor deuocion. Nin deuen los legos, nin las mugeres estar a derredor del altar ⁱ, nin llegar a el, quando dixeren la Missa: mas pueden estar por los otros logares de la Iglesia, los varones a vna parte: e las mugeres a otra. Otro si, ninguna muger non se deue llegar al altar, nin seruir al clerigo ^k, mientras dixere la missa en ninguna cosa, nin estar a las horas de las gradas del altar adelante. Pero quando ouieren de comulgar: o fazer Oracion, o ofrescer, bien se pueden llegar cerca del altar. Otro si, non puede ninguno posar ^l en las casas de las Iglesias, que se tienen con ellas, e son suyas quitamente, en que guardan sus cosas. E avn sin estas, han otras franquezas las Iglesias, que las heredades que les fuessen dadas, o vendidas, o mandadas en testamento derechamente, maguer non fuessen apoderadas dellas, ganan el señorío ^m: e el derechoque a ellas auia, aquel que las dio, o vendio, o mando: de manera, que las puede demandar por suyas, aquien quier que las tenga: e este mismo preuillejo han tambien los monesterios, e los Ospitales, e los otros logares religiosos, que son fechos a seruicio de Dios.

[101r] Ley. II. Quales omes pueden amparar la Iglesia, e en que manera.

Franqueza ha la Iglesia, e su cem#terio en otras cosas, de mas de las que diximos en la ley ante desta: ca todo ome que fuyere a ella, por mal que ouiesse fecho ^a, o por debda ^b que deuiesse, o por otra cosa qualquier, deue ser y amparado, e non lo deuen ende sacar por fuerça ^c, nin matar lo, e nin dalle pena en el cuerpo ninguna, nincer car lo ^d al derredor dela Iglesia: nin del cementerio, nin vedar que non le den a comer, nin a beuer. E este amparamiento se entiende que deue ser fecho enella, e en sus portales, e en su cementerio ^e: fueras en las cosas señaladas, que dize en la tercera ley despues desta e aquel que estouiere encerrado, los clerigos le deuen dar a comer ^f e a beuer e a guardar

lo quanto pudieren, que non resciba muerte, nin daño en el cuerpo, e los que lo quisieren ende sacar, por auer derecho ^g del mal que fizo, si dieren segurança, e fiadores ^h a los clerigos, que non le fagan mal ninguno en el cuerpo: o si non los pudieren dar, que juren esso mismo, seyendo atales omes de que sospechassen que guardarian su jura: e estonce lo pueden sacar de la Eglesia, para fazer del fecho enmienda, segund las Leyes ⁱ mandan o si non ouiere[[101]v] de que pechar el mal fecho: que sirua ^a tanto por ella, quanto tiempo mandare el judgador, e touiere por bien, segund fuere la razon. Mas por el debdo ^b que deuiesse, non deue servir, nin ser preso de ninguno: pero deue dar segurança la mayor que pudiere, que quãdo ouiere alguna cosa, que pague lo que deue.

Ley. III. Que derecho es quando sieruo de alguno fuye a la Eglesia.

Sieruo ^c de alguno fuyendo a la Eglesia, sin mandado de su señor, deue ser amparado en ella, segund dize la Ley ante desta. Pero si el señor diesse fiadores, e jurasse que non le fiziesse mal ninguno, deuen lo los clerigos sacar de la Eglesia, maguer el non quisiessse salir, e dar gelo ^d: e si los clerigos non lo quisiessen fazer, pue de lo sacar el señor sin caloña ninguna e lleuar lo. Mas si los clerigos lo amparassen, despues de la segurança, ellos son tenudos de pechar el menosca bo del seruicio que rescibio el señor, porque non gelo dieron: e si se fuyere, deuen gelo pechar ^e. Pero el debdor que se entrasse en la Eglesia, por miedo de la debda que deuiesse, si aquel a quien la deuiesse, non se quisiessse componer con el, demandando le mas de lo que le auia de dar ^f, e amenazandole: e por este miedo se fuyesse de la Eglesia, non ha por que lo demandar a los clerigos. E si por auentura alguno de aquellos que dieren segurança por su jura viniessen contra ella, faziendo le algun mal en el cuerpo, caeria en perjuo el que lo fiziesse, e de mas manda santa Eglesia ^g, que lo descomulguen por ello.

Ley. IIII. Quales omes non se pueden en la Eglesia amparar.

Amparamiento, e segurançe deuen auer los que fuyeren ^h ala Eglesia ⁱ, segund dize en la ley ante de-[102r]sta: pero omes ya que non deuen ser amparados en ella, ante los pueden sacar della sin caloña alguna, assi como los ladrones manifestos ^a, que tienen los caminos, e las carreras, e matan los omes, e los roban. Otro si, los que andan de noche, quemando, o destruyendo de otra manera las miesses ^b, e las viñas, e los arboles, e los campos. E los que matan, o firieren en la Eglesia ^c, o en el cementerio, enfiuziando se ^d de ampararse en ella, o a los que la queman ^e, o la quebrantan. A todos los otros defiende ^f santa Eglesia, que ninguno les faga mal, segund que de suso es dicho. E qualquier que contra esto fiziesse, faria sacrilejo: e deuen lo descomulgar ^g, fasta que venga a enmienda dello: porque non guardo a santa Eglesia, la honrra que deuia. E si forço ome, o muger, o otra cosa, sacando lo de la Eglesia, deue lo y tornar sin daño, e sin menoscabo ninguno.

Ley. V. Quales Omes manda el derecho de las leyes antiguas sacar de la Iglesia.

Y Erros muy grandes fazen los omes a las vegadas, sin los que dize en la Ley ante desta, porque han de foyr a las Iglesias, temiendo de pena. E por esto, mando el Derecho de las Leyes antiguas ^h, que los saquen dellas, sin caloña ninguna: assi como los traydores conocidos, e los que matan a otro, a tuerto, e los adulteradores: e los que fuerçan virgines: e los que tienen de dar cuenta a los Emperadores, e. a los Reyes de sus tributos ⁱ, o de sus pechos. Ca non seria cosa razonable, que tales mal fechores como estos, amparasse la Iglesia, que es casa de Dios, donde se deue la justicia guardar mas complidamente, que en otro lugar: e porque seria contra lo que dixo ^k nuestro señor IESV Christo por ella: que la su casa era llamada casa de Oracion, e non deue ser fecha cueua de ladrones.

[[102]v] Titulo. XII. De los Monesterios, e de sus Iglesias e de las otras casas de religion.

ARredrandose los omes de las cosas deste mun do ^a, touieron los santos padres, que era carrera, por que mas desembargadamente se podrian allegar a ganar el amor de Dios: e por esso ouo y algunos dellos, que escojeron sus mo radas en los montes ^b yermos: e otros cerca de poblado: pero apartadam#te ta les logares como estos, de qualquier natura que sean, son llamados monesterios, o casas de religion: porque està los omes en buena deuocion, e en cuydado siempre de seruir a Dios, mas que de otra cosa. E pues que en el Titulo an te deste. fablamos delos priuilegios, ede las franquezas que han las Iglesias: cõuiene a dezir eneste de los otros logares que son de religion. E mostrar a quales logares llaman religiosos. E por cuyo mandado los deuen fazer. E a quien deuen obedescer. E en que cosas. E despues que fueren fechos, si los pueden toller los omes de aquel seruicio, e seruir se dellos, como de otras cosas que fuessen suyas proprias. E los que moraren en algunos logares destos sobredichos, segund qual ord# deuen beuir. E que derecho deu# auer los Religiosos en las Iglesias que tienen.

Ley. I. Quales logares son llamados Religiosos, e por cuyo mandado deuen ser fechos.

CAsas de religion ^c son dichas las Hermitas, e los monesterios de las ordenes, e de las Iglesias, e los Ospitales, e las aluerguerias: e todos los otros logares que señaladamente fazen los omes a seruicio de Dios, en qualquier nome que ayan: e avn los Oratorios que fazen en sus casas, con otorgamiento de sus Obispos. Pero de partimiento ay entre todos estos logares sobredichos: ca los vnos son llamados Religiosos e sagrados: assi como los que son fechos con otorgamiento del Obispo, quier sean Iglesias, quier Monesterios, o otros logares, que sean fechos señaladamente para seruicio de Dios: e los otros son llamados tan solamente Religiosos: assi como los Ospitalcs ^d e las aluerguerias que fazen los omes, para rescebir los pobres: e las otras casas, que son fechas, para fazer en ellas cosas e obras de piedad.

Ley. II. A quien deuen obedescer los logares religiosos, e en que cosas.

Obedescer deuen los Monesterios, e los otros logares religiosos, a los Obispos, en cuyos obispados fueren e señaladamente en estas cosas ^e como en poner clerigos ^f en las Egleſias e en las capillas que son fuera del monesterio, e en toller gelas, quando fizie-[103r]ren porque: e en castigar ^a los malfechos, e en ordenar ^b: e en consagrar las Egleſias ^c e los altares: e en dar la crisma e penitencias, e otros sacramtos ^d e en judgar los ^e las cosas q# les ouier#de ser demãdadas en juyzio. E todas estas cosas sobredichas son llamadas dela ley dela jurisdiccion: q# quiere tãto dezir, como se ñalados derechos que han de dar, e de fazer a los Obispos en sus obispados. Mas en las otras cosas que pertenescen al derecho dela ley diocesana: que quie re dezir, derecho que ha de auer el obispo de los clerigos de su obispado, que son estos, que deuen venir quando los llamar#, a Synodo ^f: e soterrar los muer tos ^g, e fazer procession ^h, sey#do el per lado en el logar: e en dar le cãtedratico ⁱ cada año, que es dos sueldos ^k de la moneda mas comunal, que andouiere en la tierra: e la tercera, o la quarta parte de las mandas que los omes fazen a los clerigos asus finamientos ^l, segund que es cost#bre ^m de cada logar. E otro si, en dar le la tercera, o la quarta parte de los diezmos, o procuracion ⁿ, e posada ^o, q# quiere tanto dezir, como dar le la despensa: de todas estas cosas son quitos e libres los monesterios: fueras ende en la procuracion ^p que les deuen dar, quando los visitare. Pero si algunos monesterios ouiesſen Egleſias parrochiales ^q, tenudos son ^r de obedescer asu obispo tambien en los derechos de la ley diocesana, como en los de la jurisdicciõ: fue ras ende si el monesterio con todas sus egleſias fuesſe esento porpreuillejo que les ouiesſe dado el Papa. E maguer los monesterios sean quitos de los obispos de la ley diocesana, seg#d de suso es dicho, si quando los fizieron de nuevo, fue puesta condicion ^s, que les diessen alguna cosa señaladam#te, tenudos son de lo complir. Esso mismo deuen fazer si fuere, o fuesſe costumbre ^t vsada de luengo tiempo, de les fazer algun seruicio señalado.

Ley. III. De las cosas que son dadas al seruicio de Dios que non las deuen despues tornar, a seruicio de los omes.

Mvdadas nõ deuen ser las egleſias, nin los monesterios, nin los otros logares religiosos, que son nombrados en la segunda ley deste Titulo, para seruir se los omes dellos: assi como farian de los otros que han poder de los vender: nin para vsar dellos en otra manera ^v. Ondc si algun monesterio se dañasse, o se empeorasse por maldad de los religiosos, o de otros omes qualesquier que y fuessen, deue los el obis-[103v]po, o el otro mayoral que lo ouiere, de fazer echar de alli, aquellos que tales fueren, e meter otros de aquella orden ^a que sean buenos. E si por auentura non los pudiesſe auer, deue y poner omes buenos de otra orden de religiõ: e a vn si tales como estos non fuessen, nin fallassen: estonce puede poner en aquellos monesterios, clerigos seglares ^b: e los que pusiere alli, por tal razõ como esta, deuen se aprouechar destos logares, e fazer seruicio a Dios en ellos. E si algun monesterio fuesſe sacado de poder del obispo, por priuillejo que ouiesſe del Papa:

si el Abad, o el mayoral de aquel lugar, fiziesse obediencia al obispo ^c, sin consentimiento de su conuento, en tal manera: non empesce a su monesterio, nin quebranta por esso su priuillejo: e avn si lo fiziesse con consentimiento de su conuento, non empesceria al Papa ^d en aquellas cosas que ouiesse detenido para si. Otra manera ay en que non empesce al monesterio, la obediencia que fiziesse el Abad, o el mayoral del al Obispo, e esto seria, como si algun Obispo vsasse por quarenta años, o mas, de fazer le obediencia: e despues desto el mayoral de aquel lugar fiziesse obediencia a otro Obispo, sin consentimiento de su conuento.

Ley. IIII. Como si los monesterios e las Egleſias fueren ayuntadas en vno, qual regla deuen tener.

VNidad, e ayuntamiento pueden fazer de dos monesterios e de dos egleſias E esto puede ser fecho en tres maneras ^e. La primera es, quando al gun monesterio se mete so poderio de otro: o alguna egleſia so poderio de otra ^f. Ca estonce aquella que es sometida a la otra, deue beuir so la regla de aquella a que se somete, e vsar de los priuillejos della, e segund esto dixerón los santos padres, que la vna Egleſia cuelga de la otra. La segunda manera es, como quando ayuntan dos monesterios o dos egleſias en vno: de manera, que nõ es sometida la vna ala otra, mas son como eguales ^g: assi q# los que son monjes, o calonjes de la vna, son de la otra: e todas las cosas que tienen son comuna les tambien a los vnos como a los otros e los que desta manera son ayuntados, son como vna Egleſia e vn conuento: e deuen beuir segund la regla e las costumbres mejores de cada vna dellas: e si fuer# de dos obispos, cada vna dellas deue obedescer a su obispo, e fazer le aquellos derechos, que le fazian ante q# fuessen ayuntadas: porq# non venga daño, nin menoscabo a los perlados dellas ^h. La tercera manera es, quando dos egleſias o dos monesterios se ayuntã en vno para auer vn perlado ⁱ. Pero en todas las otras cosas, cada vna dellas deue estar por si, e beuir de sus rentas, e apartadam#te ^k segund su regla. E por qual quier destas maneras sobredichas, q# se ayunt# dos egleſias, o dos monesterios en vno, deuen lo fazer en cada lugar, cõ consentimiento de su obispo ^l, e nõ de otra guisa: fueras ende, si lo fiziess# por mandado del Papa: otro si, quando el Obispo lo ouiere de fazer, deue deman dar consejo a su cabildo ^m.

[104r] *Ley. V. Que derecho ganan los religiosos en las Egleſias que tienen.*

MVestra santa Egleſia, que derecho ganan los monjes, e los otros Religiojos en las Egleſias que han, e departiolo assi ^a: ca si fazen ellos la Egleſia en su suelo, e con sus despen sas, deuen auer todas las cosas temporales ^b: e el Obispo las espirituales, e ellos deuen presentar los clerigos ^c que siruan la Egleſia, e el Obispo dar la a aquellos: o a aquel que ellos presentaren: e los clerigos son tenudos de dar razon al Obispo de las cosas espirituales, e al Abad de las temporales: e si el Obispo les diere la Egleſia: estonce deue auer aquel derecho en ella, que les otorgare ^d en sus donaciones señalada mente: e si gela

diere con todos los derechos ^e que el deue auer en ella, non sacando ninguna cosa, deuen auer tambien las cosas temporales ^f, como las es pirituales ^g: fueras ende, que finque a el ^h el Cathedratico, e procuracion, quã do visitare: e que les pueda castigar en las cosas que erraren: e aquellos aqui# las dieren, pueden poner clerigos en ellas, e toller los ⁱ, quando fizieren por que: e si les diere la Eglesia en la manera que dize en la sesta ley del Titulo q# fabla de las cosas della, como se non deuen enajenar: estonce gana derecho en ella, segund que en essa misma ley dize. E quando el Obispo quisiere fazer alguna destas donaciones sobre di-[[104]v]chas, para ser firme e estable, deue lo fazer con consentimiento de su cabildo ^a: e si el patron ^b diesse la Eglesia a alguna orden, ganen aquellos a quien la da, solamente el derecho del patronadgo della, e non mas.

Titulo. XIII. De las Sepulturas.

Erraron algunos omes ^c muy malamente, creyendo que quã do muere el cuerpo del ome que muere e otro si el alma con el: e que todo se perdia en vno: e este fue entendimiento de desesperados: ca tenian, que non auia mejoría de otra animalia que Dios fiziesse en este mundo nin auia de auer ningun gualardon del bien que fiziesse en este mundo: nin otrosi, pena poreal mal: e tales como estos non deuen ser cõtados por omes: mas por peores que bestias: ca pues que por el entendimiento se aparta el ome de todas las otras animalias: aquel que lo pierde, peor es q# bestia. E por esto dixo ^d el Rey Dauid en el Psalterio: que el ome quando es en honrra, e non lo en tiende, que se eguala con las bestias, e faze se semejante dellas. E esta honrra es el entendimiento que Dios da al ome, en que lo honrra sobre todas las criaturas. Otros y ouo, que creyan en otra manera, que nõ mueren las almas mas que se mudauan en otros cuerpos ^e: e estos ouieron muy nescio entendimiento, creyendo que el alma que sale del ome quando muere, que podiesse entrar en otra cosa ^f, e avn de mas desto cuydauan menguar el poder de Dios, creyendo que non podia fazer tantas almas ^g, como cuerpos, en que las metiesse: e porende los entendimientos destos atales, fueron peores que de las bestias. Otros ouo que creyeron de otra manera, que resuscitaria el cuerpo conel alma el dia del juyzio: e que comerian ^h e beuerian despues que resuscitasse: e como quier que este yerro non fuesse tan grande, como los otros sobredichos: porque creyen la re surrecion. Pero con todo esso erraron mucho, porque lo entendieron corporalmente, e non spiritualm#te, segund se deue entender. Otros ouo que creyen la resurrecion espiritualm#te, que non comerian ni beueriã despues que resuscitassen: mas erraron en ello, q# creyen que los bienes que los omes faziã, o mandauan fazer por los muertos, q# non aprouechauan: fueras ende los bienes que fazian, o mandauan fazer en su vida ⁱ. Mas la fe catholica de nuestro señor Iesu Christo tollo todos estos errores, e quiso que los omes biuiessen en este mundo, faziendo bien, e auiendo cierta esperança, que despues que muriessen, resuscitarian en cuerpos e en al mas: e aurian gualardon del bien que fiziessen, conociendo a Dios, e biuiendo espiritualm#te en parayso: e los que mal fiziessen, que yrian ala pena perdurable: e porque los omes se supiessen guardar de non yr a estas penas, dioles ciertas maneras de como biuiessen mostrando les los articulos de la fe, e dãdo les los sacramentos de santa Eglesia, porque pudiessen auer perdon de sus pecados, e saluacion despues de su muerte: e quiso que

non tan solamente les touiessen pro para las almas, los bienes que fiziessen en su vida: mas avn los q# otros fiziessen por ellos, des-[105r]pues de su muerte. Onde pues que los Christianos ouieron, e han vida ordenada, de como biuã: e creencia verdadera, de como hã de resuscitar, e ser saluos, los q# fizier# bi#: por#de fue ordenado por los padres santos, q# ouiessen sepulturas los cuerpos cerca de sus eglesias, e nõ en los logares yermos e apartados dellas, yaziendo soterrados por los cãpos, como bestias. E pues que en los titulos ante deste, fablamos de las eglesias e de sus preuillejos: e otro si, de los logares religiosos: conuiene que se diga en este de los cementerios e de las se pulturas que son allegadas a las eglesias. E mostrar primeramente que cosa es sepultura. E donde tomo este nome E que derecho deue ser guardado en la dar. E por que razon touierõ los san tos padres por bien, que las sepulturas fuessen cerca de las eglesias. E a quien pertenesce de soterrar los muertos. E quales deuen ser soterrados en las eglesias, e quales non. E que pena deuen auer aquellos que quebrantan las sepulturas, e despojan los finados.

Ley. I. Que cosa es sepultura, e donde tomo este nome, e que derecho deue ser guardado en dar la sepultura.

SEpultura es logar ^a señalado en el cementerio, para soterrar el cuerpo del ome muerto. E sepultura tomo este nome de sepelio, q# quiere tanto dezir, como meter so tierra. E en dar las sepulturas deu# guardar qua tro cosas. La primera es, el oficio ^b que dizen los clerigos sobre los muertos: e esto non se deue vender en ninguna manera, nin deuen demandar los clerigos precio por ello. Pero si alguna co sa les quisieren los omes dar de su grado, bien lo pueden tomar. La segunda es, aquellos logares donde pueden soterrar, que se entiende por los cementerios: e estos otro si non se puede vender el logar ^c, para soterrar a ninguno en ellos, como quier que cuellos non fuesse a vn ningun ome soterrado. La tercera es, el sepulchro de qualquier cosa q# sea fecha. E este puede vender aquel cu yo fuere ^d, si non ouiessen nunca soterrado ningun ome enel. La quarta es aquella tierra que es comprada, o dada para fazer cementerio: e esta manda santa Eglesia, que maguer sea otorgada para esto, que non sea ninguno soterrado en ella: fueras ende aquel o aquellos cuya fuere. E de lo que dize en esta ley de las sepulturas, que se nõ pueden vender, es por esta razon: porque qualquier que las vendiesse, caeria en pecado de Simonia: ca las cosas temporales quando se ay#tan con las spirituales tornanse enellas: porque las co sas spiritualcs son mas nobles que las temporales: e porende non las puede ninguno vender sin pecado de simonia.

Ley. II. Porgue razon deuen ser las sepulturas cerca de las eglesias.

CErca de las Eglesias ^e tonieron por bien los santos padres que fuessen las sepulturas de los Christia nos. E esto por quatro razones. La primera, porque assi como la creencia de los Christianos es mas allegada a Dios, que la de las otras gentes, que assi las sepulturas dellos fuessen mas acerca-[[105v]]das a las eglesias. La segunda ^a es, porq# aquellos que vienen a las eglesias, quãdo veen las fuessas de sus parientes, o de sus amigos, acuerdan se de rogar a Dios por ellos. La tercera, porque los encomiendan aquellos santos, a cuya honrra e cuyo nome son fundadas las eglesias, que rueguen a Dios señaladamente por

aquellos, que estan sepultados en sus cementerios. La quarta es, porque los diablos non han poder de se allegar tanto a los cuerpos de los homes muertos, que son soterrados en los cementerios, como a los otros que estan defuera. E por esta razon son llamados los cementerios, amparamiento de los muertos. Pero antiguamente los Emperadores e los Reyes de los Christianos, fizieron establecimientos e leyes: e mandaron, que fuesen fechas eglesias e los cementerios, fuera de las cibdades ^b e de las villas, en que soterrasen los muertos, porque el fedor dellos non corrompiesse el ayre, nin matasse los biuos.

Ley. III. A quien pertenesce el derecho de soterrar los muertos.

DOs maneras muestra santa Eglesia, en razon de a quien pertenesce el derecho de soterrar a los muertos: e la vna dellas pertenesce alas Eglesias ^c, que han cementerios con otorgamiento de los Obispos, e a los clerigos que las siruen: e tal derecho como este, non pertenesce a los legos, nin aun a otros clerigos ^d: fueras ende si lo fiziessen con plazer de aquellos: e si acaesciesse que y non ouiesse ninguno de los clerigos que siruen a la Eglesia, en que soterrasen el muerto, o que otorgasse a otro su poder que lo fiziessen, en tal manera bien lo puede fazer otro clerigo soterrar, e si non pudiessen auer ningun clerigo, bien lo pueden soterrar los legos ^e. Mas con todo esto, non se deuen reuestir ^f, nin dezir las oras, como los clerigos. Pero si la Eglesia fuer vedada: o el loger entredicho ^g non lo deuen fazer: e si los legos conta esto fizieren, en desprecio dello, puedenlos descomulgar los perlados, fasta que fagan emienda: e si tal querella como esta viniessse ante el Rey, o delante otro Señor de la tierra, puede les poner pena por ello. La otra manera es, la que pertenesce a cada vn home en cuya casa muere el muerto desta guisa. Ca los parientes deuen soterrar a su pariente, e fazer le honrra en su sepultura: e los amigos a su amigo: e los Christianos vnos a otros. Ca cada vno deue ser soterrado en su fuessa propria, si la ouiere, o en la que le dieren sus parientes, o sus amigos, o en las que ganaren de los clerigos, que las pueden dar: o en las que fizieren de nuevo: e non deuen soterrar a ninguno en fuessa agena ^h. Pero si acaesciesse que lo fiziessen, non lo deuen della sacar: fueras ende si lo fiziessen por mandado del Obispo: e si lo sacassen dende de otra manera, puede gelo demandar como en manera de deshõrra, aquel que le fizo y soterrar: o su heredero del muerto, e es tenuto de fazer emienda dello, segund aluedrio del juez del logar. Pero aquel cuya fuere la fuessa o el luzillo, puede le demandar que saquen el muerto del, o que le de el precio ⁱ, de quanto valiere, si fue re tal, en que non aya soterrado ^k a ninguno.

[106r] *Ley. IIII. Onde tomo nome cim#terio, e quien los deue señalar, e quanto grandes.*

CEmenterio tomo nome de cimenterio, que quiere tanto dezir ^a, como logar donde soterrã los muertos, e se tornã los cuerpos dellos en ceniza. E los obispos deuen señalar ^b los cem#terios en las eglesias q# touier# por bi# q# yan sepulturas, de manera que las eglesias cathedrales, o conuentuales ayan cada vna dellas quar#ta passadas ^c a cada parte, para cem#terio, e las parrochias treynta. Pero esto se deue entender en esta manera. Si fueren fundadas en tales logares, que non gelo embarguen castillos, o casas ^d, que

esten muy cerca dellas, e este cementerio deue Amojonar el obispo, quando consagrar la iglesia, segund la quantia sobredicha, si non ouiere embargo q# gelo tuelga. E porque algunos dubdan, en como se deu# medir los passos, para amo jonar el cementerio, departelo santa eglesia en esta manera, que en la passada aya cinco pies ^e de ome mesurado, e en el pie quinze dedos de trauiesso.

Ley. V. En q#les eglesias se deue cada vno soterrar.

Soterrar deuen cada vn ome en el cim#terio, de aq#lla eglesia onde era parrochiano ^f e oya las horas quãdo era biuo, e rescebia los sacram# tos ^g. Pero si alguno quisiesse escoger sepultura en otro cimiterio. Assi como en la Iglesia Cathedral ^h o en monesterio, o en aquella eglesia do estaua enterrado su linaje ⁱ, o en otro cimiterio qualquier, puede lo fazer ^k fueras. ende si lo fiziesse por falago ^l de[[106]v] algunos, que le fiziessen engañosamen te, que se soterrasse en su eglesia, o si lo fiziesse por mal querencia de los clerigos, donde fuesse parrochiano, o por desprecio dellos, o si non dexasse ^a alguna cosa a su Iglesia: ca si alguno fiziesse contra esto, e se mandasse soterrar en otro cementerio faziendo lo por alguna de estas quatro cosas sobredichas, pueden los clerigos de aquella Iglesia donde era parrochiano demandar el cuerpo, con todos los derechos que fueren dados con el, por razon dela sepultura. E si por auentura es cogiesse sepultura en otro cimiterio, non lo faziendo por ninguna destas quatro maneras sobredichas, si dexare alguna cosa a su eglesia dõde era parrochiano, deue auer de mas ^b desto la tercia, o la quarta parte, o la mitad, segun la costumbre ^c que fuere vsada en aq#l obispado, o en aquella tierra, o el beuie re de lo que el mando a aquella Iglesia do escogiesse sepultura, e de lo que ouiere mandado a otras Eglesias ^d, o a monesterios, o a ordenes qualesquier que fuessen. E si non ouiesse en aquella tierra costumbre cierta, de quanto deuia tomar, deue auer la quarta ^e parte, e ninguno non se puede escusar que la non de, maguer diga que non auia costumbre ^f de dar cosa por esta razon. Otras Eglesias ay, que non han derecho de rescebir los muertos, para dar les sepulturas. Assi como la capilla que fazen los omes en sus casas, tambien los de las ordenes, como los otros en sus castillos, o en sus logares estrechos que les non otorgarõ los obispos cementerios: ca en tales logares como estos, nõ deu# soterrar a ninguno, si non lo fiziessen por mandado[107r] delos obispos ^a, e si alguno contra esto fuesse, e se mãdasse soterrar en tales loga res ^b, puede el obispo, o otro perlado a qui# perteneciesse, demãdar el cuerpo ^c de aq#l muerto, q# sea sacado de aq#lla sepultura, e sea soterrado en el cim#terio de aq#lla eglesia onde era parrochiano, e de qui# rescibia los sacram#tos de santa eglesia en suvida, e qued# cõel todas las ofr#das, e todas las otras cosas q# recibieron por razon de la sepultura.

Ley. VI. Que derecho pued# los clerigos demãdar de los sus parrochianos: q# mueren sin testam#to.

FInando alguno sin l#gua, de manera, que nõ fiziesse testam#to, la eglesia onde fuesse parrochiano, nõ ha razon de demãdar ninguna cosa de su auer, fueras ende si lo ouiesse

por cost#bre en aq#lla tierra, de demãdar alguna cosa. Pero si los pari#tes del muerto, escogiessen sepultura para el, en otra eglesia ^d, e diessen alg#a cosa cõel sino lo fi ziessen por alg#a delas quatro razones sobredichas, en la ley ante desta, bi# pue de la eglesia dõde era parrochiano, demandar su parte ^e. Mas si lo fiziessen por alg#a de las maneras sobredichas ^f, puede demãdar el cuerpo del muerto cõ todas las cosas q# fuer# dadas con el, tâbi# como si el mismo ouiesse escogido la sepultura en su vida, en otro cim#terio, faziendo lo por alguna de aquellas quatro maneras. E otro si, la eglesia parrochial, non deue demãdar parte de las cosas, q# su parrochiano mãdasse en su testam#to a personas ciertas ^g, ni otrosi de las armas, nin de los caualllos, q# dexasse alguno para seruicio de la casa santa de Ierusal# ^h, nin de las cosas q# dexassen para las lauores ⁱ de las Eglesias, o para ornamento dellas ^k, assi como para libros, e calices, e vestim#tas, e cruces, e campanas, e luminarias, e para otras cosas semejantes destas, q# sean mãdadas a seruicio dela eglesia para si#pre ^l. Nin de aquello q# mandassen a otra eglesia para anniuersario, o treyntanario ^m o septenario nin de las cosas q# dexassen por merced a los hospitales ⁿ o puentes, o a pobres. E esto se deue en t#der desta manera, si aquel q# faze estas mandas, non lo faze engañosamentc ^o en daño, de su obispo, e de los clerigos de su eglesia onde era parrochiano. Otrosi quando alguno en su sanidad ^p entrasse en ord# de religion, e metiesse consigo alguna cosa de su auer, la eglesia onde era parrochiano, nõ puede demandar nada, de aquello que metiere consigo. Mas si entrasse, seyendo enfermo, e muriesse de aquella enfermedad, deue auer la Eglesia, donde era parrochiano, su parte, segund dize en la ley ante desta.

Ley. VII. Quales eglesias non menoscaban de su derechos, quando sus parrochianos se sotierrran en los monesterios, o donde eran familiares.

[[107]v] FAmiliares son llamados, o cofrades los que tomã señal de habito de alg#a ord#, e morã en sus casas seyendo señores de lo suyo, e nõ se desamparã dello. E maguer que estos ata les se mand# soterrar en aq#llos monesterios, do se comendarõ, non pierden por#de los clerigos de las eglesias onde erã parrochianos su derecho ^a, de aq#llo q# les mãdar#. Mas deu# auer su parte, se g# dize enla tercera ley ante desta. Otro si quãdo acaesciesse, q# alg# ome estraño muriesse en lugar, donde nõ ouiesse sepultura propria, nin eglesia onde fuesse parrochiano, a este tal deu# lo soterrar en la eglesia, dõde es aq#l en cuya casa fi no, o en la eglesia mayor ^b de aq#lla villa, o de aq#l lugar donde muriere. Otro tal deuen fazer, si acaesciesse q# algun ladrõ, o malfechor, sea juzgado amuerte, o preso para fazer justicia del, ca si confessare deu# lo soterrar en el cem#terio de alg#a eglesia ^c, maguer sea justiciado e deu# le dar comuniõ ^d, si la demãdare. Esso mismo deuen fazer, maguer se nõ cõfiesse, si el se #siera cõfessar, e non ouo aqui#, e esto se deue ent#der, si mostro señales ^e ante q# muriesse, q# auia vo juntad de lo fazer, e nõ quedo por el.

Ley. VIII. A quales personas defiende, santa egleſia que non den ſepultura.

Vieda ſanta egleſia e defien de, que en los cem#terios della, nõ sotier# personas ciertas, e ſon eſtas, aſſi como moros, e judios ^f, e herejes ^g, e todos los otros q# nõ ſon de nr#a ley. E nõ tã ſolam#te eſ defendido a eſtos atales, mas aun a los Chr#ianos, q# muer# deſcomulgados ^h, de la mayor deſcomuniõ e aun de la menor ⁱ, ſi eſ aq#lla, en q# ca# los omes aſabi#das, deſpreciandola, e acõpañandose con los deſcomulgados de la mayor deſcomuniõ, ſeg# dize en el titulo ^k, q# fabla delas ſent#cias de deſ comuniõ. E ſi algunos deſtos ſobredichos, fuerõ soterrados en el cim#terio, o en la egleſia, entre los fieles Chr#ianos, por nõ ſaber q# era tal, o fazi#dole y ſo torrar a fuerça alg# ome poderoso, deu# lo deſoterrar, e ſacarlo ende ^l, luego q# lo ſopier#, e nõ deu# cantar miſſas en aq#llas egleſias, en cuyo cim#terio fuere soterrado, nin la deu# cõſagrar deſpues q# fuere ſabido, faſta q# lo ech# ende. Ca pues que la egleſia lo deſecha en ſu vida, non deue ſer reſcebido en la muerte. Pero eſto ſe deue ent#der en eſta manera, ſi los huessos deſtos atales nõ fueſ ſen mezelados cõ los delos fieles Chr#ia nos, de manera que non los pudiessen apartar ^m: ca eſtonce nõ ſe puede fazer.

Ley. IX. Que non deuen dar ſepultura a los vsureros publicos, nin a los que mueren en pecado mortal ſabidamente.

Vſurero ſey#do alg#o manifiſtam#te ⁿ en ſu vida, o el q# muriere en pecado mortal ^o ſabidam#te, qual quier deſtos q# aſſi muriere ſin penitencia, nõ ſe cõfeſſando deſte pecado, nõ le deu# dar ſepultura de ſanta egleſia. Ca pues q# el derecho defi#de, q# a tal ome como eſte, nõ le den en ſu vida ning#o delos ſacram#tos de ſanta egleſia, nõ fazi#do en ſu vida penit#cia deſte pecado nõ ſeria raziõ, q# le diessen ſepultura en tre los otros Chr#ianos. Pero ſi ante que muriere, moſtrare ſeñales de arrepen#to ^p, q# ſe confeſſara ſi pudiera, mas que nõ lo pudo fazer por alg# embar-**[108r]**go, aſſi como por enfermedad que le tolleſſe la lengua, porq# non lo pudiere fazer, nin dezir, o porque non ouieſſe a quien, en tal manera non le deu# toller la ſepultura. Ca aquellos q# reſcibe ſanta egleſia en ſu vida, confeſſando ſu pecado, o auiedo vol#tad delo fazer, nõ deuen ſer deſechados en la muerte.

Ley. X. Como non deuen soterrar en los cemenrrios: a los que mueren en torneos lidiando: ni a los robadores, nin matadores.

Torneamento eſ vna manera de vſo de armas, q# fazen los caualleros, e los otros omes en algunos logares, e acaece a las vegadas, que mueron algunos dellos. E porque ent#dio ſanta egleſia, que naſcen ende muchos peligros, e muchos daños, tãbien a los cuerpos como a las almas, defendio q# lo non fiziessen. E para eſto vedar mas firmemente, puſo por pena a los q# entrassen ^a en el torneamento, e alli muriessen ^b, que los non soterrasen en el cemen#terio con los otros fieles Chr#ianos, maguer ſe cõfeſſassen ^c, e reſcibiessen el cuerpo de nueſtro Señor, e eſto mãdo porq# los omes tomass# eſcarmi# to, en los q#

vicssen soterrar por los campos, e se guardassen de lo fazer. Otro si touo por bien de dar otra tal pena, alos robadores ^d, que si en su sanidad non se quisiessen confessar, e fazer emienda, de los males que fizieron, q# maguer se confessassen a su muerte, si non pudiessen dar segurança, para em#darlo que han robado, que non sean a su sepultura los clerigos: pero non les tollo, q# los non soterrassen en los cem#terios. Mas si sus parientes, o sus amigos ^e, fiziessen emi#da del robo, q# ouiessen fecho, non deu# los clerigos dexar de soterrar los. E si alg# clerigo rescibiesse en sepultura de su egleſia, a alg#a de las personas, aqui# es defendido por las leyes deste titulo, o lo soterrasse otro qualquier en cem#terio de egleſia vedada, puede lo vedar su perlado de oficio ^f e beneficio fasta q# v#ga a emi#da del yerro q# fizo.

Ley. XI. Que non deuen soterrar en la egleſia: si non a personas ciertas.

SOterrar nõ deu# ning#o ^g en la egleſia si non a personas ciertas, que son nõbradas en esta ley, assi como a los Reyes, e a las Reynas, e a sus fi jos, e a los Obispos, e a los Priors, e alos Maestros, e a los Comendadores que son perlados de las ordenes, e de las Egleſias Conuentuales, e a los ricos omes, e los omes honrrados que fiziessen egleſias de nuevo, o monesterios, o escogiessen en ellas sepulturas, e a todo ome que fuesse clerigo, o lego, que lo meresciesse por santidad de buena vida, o de buenas obras. E si alguno otro soterrassen dentro en la Egleſia, si non los que sobredichos son en esta ley, deue los el Obispo mandar sacar ende, e tambi# estos como qualquier delos otros, que son nombrados en la ley ante desta, q# deuen ser desoterrados de los cimiterios, e deu# los sacar ende, por m#dado del Obispo ^h, e nõ de otra ma-[[108]v]nera. Esso mismo deuen fazer, quando quisieren mudar algun muerto, de vna egleſia a otra ^a, o de vn cementerio a otro. Pero si alguno soterrassen en algun lugar, non para siempre, mas con intencion de llevarlo a otra parte ^b, a tal como este, bien lo pueden desoterrar para mudarlo, amenos de mandado del obispo.

Ley. XII. De las expensas que fazen los omes por razon de los muertos quales deuen cobrar o non, e quantas cosas deuen ser guardadas en fazerlas.

DEspensas fazen los omes de muchas maneras ^c en soterrar los muertos, ca fazen las en cõprar los monum#tos, e a vn en fazerlos e llevarlos a soterrar, e mayormente quando mueren fuera de sus logares, e los han de llevar alla, e para guardar los de noche, e de dia, quando non los pueden soterrar, tan ayna e en candelas, e en mortajas, e en todas las otras desp#sas que fazen por razõ del cuerpo, antes que sea soterrado. E qualquier que estas desp#sas fiziere, si dixere que las faze por piedad ^d, e por amor de Dios, non las pue de demandar. Mas si las fiziesse con intenciõ de las cobrar ^e, deue las auer, maguer non las mande ninguno fazer, e maguer le contradixessen ^f que las non fiziesse, deu# gelas dar, de los bienes del muerto ^g, ante que paguen ning#a cosa de las mandas ^h, que fiziesse en su te stamento, nin delas deudas ⁱ que deuia en qualquier manera que las deua, e ante

q# partan ninguna cosa de su auer los herederos que lo ouieren de auer, solo que aquestas desp#sas sean fechas mesuradamente, catãdo la persona ^k de aquel por quien son fechas. E otro si to uo por bien santa egleſia, que muri#do alg#o que nõ ouiesse qui# se trabajasse de fazer las desp#sas, para su enterrami# to, q# el juzgador ^l las fiziesse, o las mandasse fazer, si el muerto ouiere de q# seã pagadas. Pero si mueble fallaren, dello las deuen fazer, e non de la rayz, e que quier que vendan por esta razon de lo suyo, el judgador lo puede fazer sano, a aquel que lo comprare.

Ley. XIII. Porque razones non deuen meter ornamentos preciados con los muertos.

[109r] Ricas vestiduras, nin otros guarnimi#tos preciados ^a, assi como oro, o plata, nõ deu# meter a los muer tos, si non a personas ciertas, assi como a Rey, o a Reyna, o a alguno de sus fijos, o a otro ome honrrado, o Cauallero, a quien soterrassen segun la costumbre de la tierra, o a Obispo, o a Clerigo, o a quien deuen soterrar con los vestimentos, que les pertenesce, segund la orden que han ^b. E esto defendio santa Egleſia por tres razones. La primera porque non tiene pro a los muertos en este mundo, nin en el otro. La segunda, porque tiene daño a los biuos, ca las pierden, metiendo las en logar donde las non deu# tomar. La tercera, porque los homes malos, por cobdicia de tomar los ornamentos, que les meten, quebrantan los luzillos, e desotierran los muertos.

Ley. XIII. Que pena merescen los que quebrã tan los monumentos, e desotierran los muertos.

Maldad conocida fazen a quellos que quebrantan los sepulchros, e desotierran los muertos, para lleuar lo que meten con ellos quãdo los sotierran, o por fazer deshonrra a sus parientes, e porende touo por bien san ta egleſia, que qualquier que lo fiziesse a sabiendas maliciosamente, que ouiesſen demanda contra el, los pari#tes del muerto, tambien los que fuessen herederos, como los que lo non fuessen, e la demanda deuen fazer en esta manera ante el Alcalde, apreciando por quã to non querian, que les ouiesse fecho aquella deshonrra en la sepultura, de aquel su pariente. Pero el judgador deue catar, qual es la persona ^c de aquel que lo aprecio. E otro si la del muerto, a quien fizieron la deshonrra, e si vie re que es mucho aquello que demanda, asmadas estas cosas, deue lo el estimar segund su aluedrio, e de si mandar a aquel que lo demanda, que jure, que por tanto como aquello, que el lo estimo, q# non quisiera auer rescebido aq#lla deshonrra en la sepultura. E deue catar el judgador q# lo nõ estime a menosde ci#t marauedis ^d ayusso, e esto deue auer, aquel que fizo la demanda, si fue vno solo, e si fueron muchos ^e, en tal demanda como esta, el judgador deue escoger vno dellos, que lo demande, el que viere que es mas pertenescente para ello. E estonce deue auer cada vno dellos su parte, e non son tenudos de dar nada, de tal pecho ^f como este, a los que el muerto ouiesse a dar alguna cosa en su vida. E tal pena como esta non se da por razon de la heredad del muerto, mas por vedar el mal fecho, e por dar emi#da a sus parientes, de la deshonrra que rescibieron, e a los otros en cuyo logar era soterrado.

Ley. XV. Que los muertos non deuen ser testados, nin vedados que los non sotierren por deuda que deuan.

TEstado, nin vedado, non deue ser ningund muerto, que non lo sotierren por deudas ^g que deua, e non deuen tomar ninguna cosa por fuerça de los bienes del muerto, por razon de deudas que deuiesse, nin en otra manera. Nin pueden emplazar a sus herederos, nin ome de su compaña, fasta nueue dias ^h despues que fuere soterrado, mas passados nueue dias, puede los llamar a derecho, sobre las deudas del muerto. Pero si sospechassen contra ellos, que les esconderian aquellos bienes, o que los desgastario, o que se yrian con ellos de la tierra, porque aquellos, que algo deuiessen perdiessen su derecho, deuen dar fiadores ⁱ ante el judgador, que los non abscondan, nin los mal baraten, e si alguno contra esto fiziesse ^k, deue perder la demanda que auia contra el, e tornar todo aquello que auia tomado por fuerça. E si fallassen en verdad, que el muerto non le deuia nada, deue dar a sus herederos todo quanto les tomasse, por esta razon, con otro tanto de lo suyo.

[[109]v] Titulo. XIII. De las cosas de la eglesia que non se deuen enajenar.

ACuciosos e entremetidos deuen ser los Emperadores, e los Reyes, e los otros grãdes Señores que han de guardar los pueblos, e las tierras, de non dexar enajenar locamente ^a las cosas de su Señorío. Esi esto deuen fazer en los bienes de cada vno, quanto mas lo deuen fazer en los de las Eglesias ^b que son casas de oracion, e logares donde Dios deue ser seruido, e loado. E de los bienes de tales logares como estos, non deue de ser fecha mala barata, porque sean empobrescidos, e ayan de menguar porende en el seruicio de Dios, que se ha de complir con ellos. Onde pues que en el titulo ante deste, fablamos de los cementerios, e de las Eglesias, e de las sepulturas, con uiene que sea mostrado en este de las otras cosas, que pertenescen a las Eglesias, como se pueden dar, o enajenar, o non. E mostrar primeramente que cosa es enajenamiento. E por quales razones se pueden enajenar las cosas de la Eglesia. E quien lo puede fazer e en que manera puede esto ser fe cho. E que pena deu# de auer los que lo enajenaren maliciosamente. E otrosi los que lo rescibieren.

Ley. I. Que cosa es enajenamiento, e porque razones se pueden enajenar las cosas de la Eglesia.

ENajenami#to es toda postura, o fecho, que algunos omes fagan entresi, porque passa el Señorío ^c de alguna cosa, de los vnos a los otros. E este anajenami#to se faze en muchas maneras, assi como por donadio, o por cambio, o por vendida, quier se faga llanamente, o con alguna condicion, o por otra manera a que llaman en Griego emphyteosis, que quiere tanto dezir, como enajenamiento, que se faze como en manera de vendida, assi como adelãte se muestra. E las cosas de la Eglesia nõ se pued# enajenar si nõ por alg#as destas razones ^d señaladam#te. La primera, por grand deuda ^e que deuiesse la Eglesia, que non se pudiesse quitar de otra manera. La segunda, para quitar sus parrochianos de catiuero

^f, si non ouiesse ellos ^g de que se quitar. La tercera, para dar de comer a pobres ^h, en tiempo de hambre. La quarta, para fazer su Iglesia ⁱ. La quinta, para comprar logar cerca della, para crescer el cimiterio ^k. La sexta, por pro de su iglesia ^l, como si vendiesse, o cambiasse alguna cosa, que non fuesse buena, para cõprar otra mejor. E por alg#a destas seys maneras se pued#[110r] enajenar las cosas de la iglesia e non de otra guisa, fueras ende si ouiesse alg#as heredades, q# non se tornassen en pro ^a. Ca tales cosas como estas, bien pueden dar las a alguno por ti#po cierto, por al g#a cosa q# d# por ellas, seg# q# de suso es dicho, maguer non ouiesse otra premia en ning#a de las seys maneras ^b so bre dichas, porq# lo deuiesse assi fazer.

Ley. II. Quien puede enajenar las cosas de la Iglesia, e en que manera lo deuen fazer.

ENajenar pueden los perlados los bienes de sus iglesias, en alguna de las seys maneras, que son dichas en la ley ante desta. Mas esto se entiende, que deue ser fecho con otorgamiento de sus cabildos ^c, e deuen lo fazer desta manera, que si la iglesia ouiere mueble ^d, de que se cumplan las cosas sobredichas, que esto deuen primero vender que la rayz, e a vn del mueble, ante lo deuen fazer, delas cosas que non fuessen sagradas, que de las que lo fueren, e si acaesciesse que las cosas sagradas, ouiesse de v#der, assi como calices, cruces, e vestimentas de qualquier manera, deuen las vender a alguna iglesia ^e, quiriendo las comprar, ante que a otro ome, e si Iglesia las comprare, puede gelas vender en la manera que son fechas. Mas si las vendiesse a otro ome, e aquellas fuessen de metal, deuen las fundir, ante que gelas v#dan. E quãdo non compliessen las cosas muebles. Estonce pueden vender las heredades, destas cosas, e deuen vender primeramente las que menos valiessen, e como quier que los perlados pueden vender, o enajenar las cosas de la iglesia, por alguna ^f de las maneras sobredichas, em-[[110v]pero las heredades que los Emperado res, o los Reyes, o sus mugeres, ouiesse dado ^a a las iglesias, non las pueden enajenar en ninguna manera.

Ley. III. En que manera se faze enajenamiento a que dizen emphyteosis.

EMphyteosis es manera de enajenamiento, de que fe zimos emiente en la tercera ley ante desta, e es de tal natura, que derechamente non puede ser llamada, vendida, nin arr#dami#to como quier q# tiene natura, en si de ambas a dos, e ha logar este enajenami#to en las cosas que son dichas rayzes, e non en las muebles, e faze se con vol#tad del señor de la cosa, e del que la rescibe, en esta manera, que el rescebidor ha de dar luego de mano al otro dineros, o alguna cosa cierta, segund se auenieren, que es como manera de precio, e que ha de fincar por suyo quitamente, e el Señor de la cosa deue la entregar con tal condicion, que le de cada año dineros, o otra cosa cierta en que se auenieren. E puede fazer se tal enajenamiento como este, para siempre ^b, o para tiempo cierto, e deue se fazer por car ta de escriuano publico, o del señor q# lo da ^c, e despues desto, nõ se puede

desatar, pagando cada año el que tiene la cosa, aquello a que se obligo. E si por aventura alguno touiesse a emphyteosis, cosa que perteneciesse a la iglesia, e estouiesse por dos años, o poco tiempo mas ^d, que non pagasse lo que prometio de dar cada año, puede gelo quitar el perlado, a quien pertenesce la cura de las cosas de la iglesia, sin otro juyzio. E si acaesciesse contienda sobre esto, por poco tiempo de mas de dos a ños, deue sertibrado por el aluedrio ^e del juez del logar, e aquellas heredades pueden dar a emphyteosis que viere el obispo, e el cabildo, q# mas prouecho es de la iglesia en las dar, que en tenerlas.

Ley. IIII. Quales donaciones puede dar el obispo de la Iglesia.

MEjorar deue el Obispo, o otro perlado qualquier su iglesia, en las cosas que pudiere con derecho. Pero nõ puede empeñar, nin enajeñar las cosas della. E esto es, porque non es señor dellas, mas es como mayordomo ^f para recadar las cosas, e amparar las, e por esto non puede fazer donadios, nin vendidas que se torn# en grã menosca bo ^g de su iglesia, e si las fiziere deu# ser desfechas maguer seã fechas cõ otorga mi#to de su cabildo ^h fueras ende ⁱ, si las fiziesse por las razones de q# fabla la seg#da ley deste titulo. Pero donaciones ya, q# puede fazer el obispo con otorgami#to de su cabildo ^k, e son estas, si qui siere fazer de nuevo monesterio ^l en su[111r] obispado puede le dar la cincuenta parte de las rentas de su mesa ^a. Mas si fuere otra Iglesia seglar, e quisiere mudarla que sea de orden, o seyendo seglar, la quisiessen fazer mayor, e mas hõ rradamente, para fazer su sepultura, pue de le dar la centena ^b parte de sus rentas, de guisa que pare mientes, e sea mesurado, en fazer esta donacion, que al monesterio, o a la iglesia fiziere que aya ende ayuda con misura, e la suya onde lo tomare non se menoscabe mucho por ello. Ca si lo fuesse poderse ya desfazer e la vna de estas donaciones, puede fazer qual dellas mas qui siere non seyendo a gran daño de su iglesia. Nin puede mas dar, fueras si lo fi ziere con otorgami#to del apostolico. E si el obispo fiziere muchas donaciones, dando pocas cosas a cada vna dellas, si todas ayuntadas en vno fueren mas de la cincuenta, o centena parte, todo lo que fuere de mas de la vna destas, deue ser tornado ^c a la iglesia donde fue.

Ley. V. En que manera pueden valer las donaciones que fueren fechas de las cosas de las Iglesias.

EStables, e firmes pueden ser en otra manera, las donaciones, que los obispos fizieren delas cosas de sus iglesias, esto seria, si ellos touiessen algunas cosas que fuessen suyas propias, e diessen de aquello suyo a las iglesias, tã to ^d quanto tomassen dellas para dar a otro. E tales donaciones quando las fizier#, deu# las fazer con otorgami#to ^e de sus cabildos, ca de otra manera non valdria, si nõ en su vida delque la fiziesse, fueras ende si fuessen fechas de peq#ñas cosas ^f, e menudas, assi que non se menoscaben las cosas de la Iglesia por ellas, o auiendo mandado del apostolico para fazerlo. E assi como los Obispos non pued# fazer donaciones, nin o tros enajenamientos de las cosas de sus iglesias, sin otorgamiento de sus cabildos, otro si los abades ^g, nin los otros perlados, nin los clerigos ^h de las iglesias parrochiales, que son por los obispados, non pueden fazer estas cosas sin

otorgami#to de los obispos, e si las fizieren non val#, e puede las el obispo desfazer. Pero si el Obispo despues lo consintiesse ⁱ, tanto vale, como si de co mençami#to lo ouiesse otorgado. Esso mesmo seria en lo q# el Obispo fiziesse, si el cabildo lo otorgasse despues ^k. E nõ puede el obispo dar heredad de vna iglesia a otra ^l, sin otorgamiento de los clerigos dõde fuere, maguer seã las iglesias de vn obispado. Nin puede otro si fazer que cambien sus heredades, si nõ pluguiere a los clerigos de a mas a dos.

Ley. VI. Que derecho ganan los monesterios en las donaciones de las Iglesias que fazen los Obispos.

Consintiendo el patrõ de alguna iglesia, que el Obispo, que fuesse de aquel lugar, la diesse alg# monesterio, dizi#dolo en la donacion q# le da ua aq#lla iglesia señalada, enti#dese ^m q# gana el monesterio el patronadgo pues que el donadio fue fecho con otorgamiento del patron. E gana otro si la parte que el Obispo lleuaua de las r#tas[[111]v] de aquella iglesia maguer nõ lo dixesse señaladamente en la carta de la donacion. Mas si non tomava parte ninguna della, entiende se que le da la iglesia con todas sus r#tas, fueras ende qua tro cosas q# pertenescen a el, e son estas, cathedratico, e visitacion ^a, e castigar, e emendar las cosas en que fuesse menester el castigo, e la emi#da, e tomar procuracion. E estas pertenescen al obispo, como quier que generalmente fiziesse la donacion, fueras si las diesse señaladamente con otorgamiento del apostolico. E lo que dize en el comi#ço desta ley, q# el obispo puede darla iglesia, entiende se que lo puede fazer, quãdo vaca, e non ha clerigo ninguno que sirua, o aya parte en ella. Ca si alguno y ouiesse ^b y lo contradixesse, non la podria dar por el daño, e el menoscabo q# viene dello al clerigo.

Ley. VII. Como pueden los obispos franquear los clerigos, e quales donaciones pued# fazer sin otorgamiento de sus cabildos.

Frãquear nõ puede el obispo, nin otro perlado sieruo de su iglesia, e si por au#tura alguno lo quisiere fazer, deue ser fecho desta manera ^c, dãdo en cãbio otros dos sieruos, por aq#l q# quiere frãquear, q# cada vno dellosva la tãto, como aq#l valia, e aya tanto en su pegujar, e esto deue ser fecho por carta delãte su cõuento, o delante su cabildo dõde el es obispo, o perlado, e q# escriuã los mayoresales de aquel lugar sus nomes en la carta, porque sea aquel cãbio firme, e estable. Pero bien podria en algunas cosas dar, o otorgar a las vezes, sin su cabildo, seyendo atales, de que la iglesia nõ ouiesse prouecho ninguno dellas. E esto se entiende si fuesse costumbre ^d de aquella tierra, que los obispos, e los otros perlados pudiessen fazer tales donaciones, de manera que aq#lla cost#bre nõ fuesse cõtra los establesimi#tos de santa iglesia, nin se me noscabassen las iglesias por ello, e si alg#o de estos embargos nõ fuere y, pue de valer la donaciõ q# fiziere. E todo esto deue ser guardado, non tan solam# te en los obispados mas aun en las abadias, e en los perlados que gouiernã la iglesia. Otro si teni#do algun lego diez mos de la iglesia, por priuillejo del apostolico, que se lo otorgasse, que los pudiesse tomar siempre, si lo quisiere dar a algun monesterio, o a otra iglesia, e el obispo en cuyo obispado son gelo otorgasse, valdria la donacion ^e, aunque el cabildo non lo consintiesse.

Ley. VIII. Que la donacion que el obispo faze sin su cabildo non vale, e en que manera se gana la donacion por tiempo, o se pierde quãdo el tenedor della ha buena fe, o mala.

O Bispo, o otro perlado faziendo donaciõ a algu ome delas cosas de su egleſia, sin otorgamiento de su cabildo, fueras como dize en la ley ante desta no valdria, e aqui q rescibiesse tal donaciõ como esta, si fuesse sabidor q el obispo non se la podia dar en su cabo, sin otorgamiento de su cabildo: quãdo quier q la egleſia demãde aqui la cosa, tenuto es de tornarla, e nõ se puede amparar en auerla en ningun tiempo, quãto quier que fuesse passado, e ouiesse seydo tenedor della, esto es, porque nõ la tiene con buena fe. Mas si aquel aqui fuesse fecho el donadio, touiesse, q el obispo gela podria dar ^f e fuesse tenedor della por quatro años, non gelo demã dando ninguno en juyzio, en aquel tiempo de alli adelante bien se puede amparar por tal defension, e non sera tenuto de responder por aquella cosa ala Egleſia, nin a otro q gela demãde por ella, se gund dize en el titulo ^a que fabla de las cosas q se ganã, o se pierden por tiempo.

Ley. IX. Quales cosas deue fazer el obispo con otorgamiento de su cabildo.

Consejo deue auer todo perlado en su cabildo, en lo q quisiere fazer e ordenar por su Egleſia, assi como si ouiesse de confirmar ^b abades o abadessas, o otros perlados q fuess de su iuridicion Enõ tan solamente se deue aconsejar con su cabildo en estas cosas sobredichas, mas avn en otras muchas assi como quando quisiere dar priuilejo ^c a algunos de su obispado e dispensar con aquellos con quien lo puede fazer. O quando quisiere dar beneficios ^d, o personajes, segund dize en el titulo ^e que fabla de los beneficios de los clerigos. O si quisiere toller ^f a algu clerigo su beneficio, auiendo fecho tal cosa: porq lo meresciesse perder. Otro si quando quisiere fazer ordenes ^g, primeramente lo deue fablar con su cabildo o acaesciendo que aya de mudar ^h algun monesterio de vn logar a otro, e descoger maestro q tenga escuela ⁱ en la egleſia cathedral, o en las otras egleſias del obispado, donde lo pudiere fazer. E esso mismo deue de fazer quãdo ouiere de oyr pleytos q sean grandes, e ^{[[112]v]} graues ^a, e para dar juyzios sobre ellos assi como de acusamiento que fiziessen contra alguno para dar le pena, por razon de algun mal q ouiesse fecho. O so bre grãd demãda de auer, q fuesse mueble o rayz, q fiziesse vn ome contra otro, en estas cosas, e en todas las otras cosas, que ouieren de fazer, e de ordenar cada vn perlado, en fecho que pertenezca a su egleſia, deue lo fazer con otorgamiento to, e con consejo ^b de su cabildo.

Ley. X. En que manera vale lo que fiziere el obispo contodo su cabildo, o con alguna parte del.

Consentimiento de su cabildo deue auer el Obispo, quãdo quisiere enajenar algunas cosas de su egleſia, e porq alasvegadas desacuerda el cabildo, e consienten los vnos, e non los

otros, touo por bien santa Iglesia de mostrar, quando deue valer, lo q# fiziere el obispo con todo el cabildo, o con alguna parte del, e departiolo assi, q# si el obispo con su cabildo ouiere de fazer alguna cosa de premia de aq#llas que dize en la segunda, e en la tercera ley deste titulo, e desacuerdan entre si sobre ella, q# vale lo q# fiziere la mayor parte ^c seyendo cosa mas guisada, e mas razonable ^d, q# la q# quisiere la menor parte. Mas si los q# son mas pocos dixess# cosa mas conuenible ^e, e que sea mas a pro de la egleſia, aquello deue valer, e nõ lo que dixeren los mas. Pero si otra cosa quisieren fazer, e ordenar por su voluntad ^f, e non por premia ninguna, enesta razon todos deuen acordar, para valer aquel fecho. E si alguno dellos contradixesse, non valdria lo que los otros fiziessen. E quãdo alguna cosa destas qui[113r] sieren fazer a todos los del Cabildo deuen llamar ^a, seyendo en tal lugar ^b, donde pudiessen en buena guisa venir, e si assi non lo fiziessen, non valdria nada su fecho, queriendo le contradizeir los que non fuerõ llamados, quier fuesse vno o muchos. E esto es, porque mas empeceria despreciamieto ^c de vno, que non fuesse a tal fecho llamado, que contradicion de muchos q# fuessen presentes, quando lo quisiessen fazer.

Ley. XI. Que pena deuen auer los perlados, o los clerigos que enagenaren sin derecho las cosas de la Iglesia.

SIIn pena ^d non deu# fincar losperlados o los clerigos que malamente vendieren o enagenaren las heredades de su Iglesia, sin razon e sin derecho. E si alguno fiziesse tal cosa, o fuesse acusado, o vencido por derecho, pued# lo vedar de su oficio ^e, y toller le el beneficio: e avn descomulgar lo ^f, fasta q# la Iglesia cobre su heredad. Pero si quãdo lo llamassen a pleyto, sobre aq#lla cosa que enagenare, porq# la tornasse, si ante q# el pleyto fuesse començado ^g por respuesta entregare la heredad a la egleſia, o si por au#tura nõ lo pudiendo fazer, le fiziesse emi#da, en auer, o en otra heredad, e le diesse los menoscabos q# rescibiera ende, nõ le deu# poner estas penas ^h sobredichas. Otro si, el q# tal heredad comprasse ⁱ, sabiendo q# era de la egleſia, e non fiziesse la cõpra en la manera q# dize en las leyes deste Titulo, deue la perder, e cobrar la egleſia con los esquilmos q# ende lleuo, e non le finca de manda ninguna del precio contra ella, mas contra aquel q# gela vendio ^k. E si alguno la rescibiesse asabiendas por do nadio ^l: otro si cõtra derecho deue la en tregar ala egleſia con todas las rentas q# della. ouo, e dar otro tãto de lo suyo. Esso mismo ^m seria delq# tomasseheredad dela egleſia a peños, o para en sus dias, enla manera q#es llamada emphyteosis.

Ley. XII. Que la Iglesia puede demandar sus cosas a los que las enagenan, o a quien las fallare.

[[113]v] EScogencia tiene la Iglesia en demandar sus cosas, que fueron enagenadas sin derecho, alque fue re tenedor ^a dellas, o al que las enajeno ^b, o a qual mas quisiere dellos, e si co brare la cosa del vno, o el precio, o el menoscabo della, non lapuede despues

demandar al otro ^c. Pero si non la pudiesse auer toda del vno, lo que fincasse ^d, puede lo demandar al otro: e si non tollesse la Eglesia al perlado que enajenara aquella heredad, bien puede el mismo ^e demandar la a aquel a quien la ouiesse enagenado, non por razon de si mismo, mas por razon de su Eglesia, e el otro non puede poner defension ante si, que non deue responder, dizien do que el gela dio, o vendio: esto porque la Eglesia non deue rescebir daño, por maldad de su perlado. Pero si aquel perlado ouiere alguna cosa suya, o r#tas apartadas de la Eglesia, deue le apremiar el judgador, a que le entregue el precio ^f que le tomo, por aquella heredad que le vendio, e de mas la otra me joria ^g que ouiesse fecho en la heredad.

Titulo. XV. Del derecho del Patronadgo.

NAtura, e razon mueue a los omes para amar las cosas que fazen, e para guardar las quanto pueden, que se mejoren, e non se menoscaben: assi como el padre que ama a su fijo, e puna de guardar lo, porque biua en buen estado, e el que planta algun arbol que lo riega: porque aya fruto del, de que se sirua. Esso mismo acaesce en todas las cosas que fazen, o criaron los omes: ca les son assi como en manera de fijos: e porende las criaturas que han en si entendimiento de razon, deuen amar e honrrar, e seruir a los que las fizieron, o las criaron, o de quien rescibieron bien fecho. Onde por esta razon el que faze la Eglesia, deue amar la, e honrrar la, como cosa que el fizo a seruicio de Dios: e otro si, la Eglesia deue amar a el, e honrrar le, e reconocer le ansi como a padre. E pues que en el Titulo ante de este fablamos, como deuen ser guardadas las cosas de la Eglesia, e que non deuen ser enajenadas, nin mal metidas, si non por razones ciertas conuiene que digamos en este, del derecho que han de las Eglesias, aquellos que las fazen de nuevo, que son dichos patrones. E primeramente mostraremos, que quiere dezir patron. E que cosa es patronadgo. E por quales cosas se gana. E que derecho ha el Patron en la Eglesia. E si alguno pusiere clerigo en la Eglesia, non lo presentando el Patron, si la deue auer, o non. E en quantas maneras puede passar el derecho del patronadgo de vn ome a otro. E que deuen fazer quando son muchos patrones en vna Eglesia, e non se acuerdan en presentar clerigo. E fasta quanto tiempo lo pueden presentar, despues que la Eglesia vacare.

Ley. I. Que quiere dezir Patron, e patronadgo, e porque se gana, e que derecho ha el patron en la Eglesia.

PAtronus en Latin, tanto quiere dezir en Romance como padre de carga ^h. Ca assi como el padre del ome, es encargado de fazienda del fijo, en criar lo, e en guardar lo, e en buscallo todo el bien que pudiere: assi el que fiziere la Eglesia, es tenuto de sofrir la carga della, abondando la de todas las cosas que fueren menester quando la faze, e amparandola despues que fuere fecha. E patronadgo es derecho, o poder ⁱ que ganan en la Eglesia, por bienes que fazen los que son patrones della, e este derecho gana ome por[114r] tres cosas ^a. La vna por el suelo ^b, que da ala Eglesia, en que la fazen. La segunda, porque la faz# ^c. La tercera, por heredami#to que le da aque dizen dote ^d, onde biuan los clerigos que la siruieren, e de que puedan complir las otras colas[[114]v] segund dize en el titulo ^a que

fabla de como deuen fazer las Egleſias. Otro ſi pertenescen al patron tres cosas ^b de su derecho por razon del patronadgo. La vna, es honrra. La otra, es pro, que deue auer ende. La tercera, cuydado, e trabajo que deue auer. E quando la Egleſia vacare, deue presentar ^c clerigo para ella. E esto se entiende, si non fuere Egleſia catredal, o conuentual ^d, ca en estas atales el cabildo, o el conu#to hade elegir su perlado, e despues desto han le de presentar la eleciõ fecha al patron, que le plega, e la otorgue ^e. Pero si el patron quando quisiere fazer Egleſia que sea colegiada, que quiere tanto dezir, como conuentual, dixere q# quie re este derecho auer enella, que pueda el solo elegir el perlado, o conlos otros clerigos que y fuessen e lo ouieren de elegir, si el Papa gelo otorgare ^f bien lo puede auer, e de otra guisa non. E esso mismo seria si el Papa diesse ende priuilegio q# pudiesse esto fazer, maguer non fuesse patron. Mas si costumbre fuesse que el patron estouiesse delante, quando la eleciõ fiziessen los clerigos: o que le rogassen que viniesse y: bien puede ser y ^g, maguer non lo mandasse el apostolico. Aun honrra ha en otra cosa, que quando viniere a la Egleſia, que le deuen poner encima de la procession ^h, quando la fizieren assi como mayoral: e aya en la Egleſia logar mas honrrado que los otros para seer ⁱ

Ley. II. En que cosas se puede el patron aprouechar en la Egleſia onde es patron.

APremiado seyendo alg# patrõ de pobreza, assi q# non ouiesse de q# biuir ^k, deuen le dar los clerigos de sas r#tas de la Egleſia, onde es patrõ, de que biua ^l si fuessen y tantas, q# puedan cumplir a todos mesuradamente. Ca comoquier que la egleſia deua ayu dar a todos los pobres: mas tenuta es delo fazer a este ^m e mas abundadam#te que a otros. E este es vn prouecho que deue ende auer. E sin este ha a# otro que puede auer cada año algunas rentas señaladas de aquella egleſia, maguer nõ sea pobre, si quãdo encomençare la Egleſia a fazer, pusiere con el Obispo ⁿ quãta renta deue ende leuar.

Ley. III. Que los patrones deuen auer cuydado e sofrir trabajo para amparar e guardar las Egleſias e sus cosas.

[115r] CVydado deue auer el patron, en guardar su egleſia, e sofrir trabajo por ella, quãdo menester fuere, Casi alguno quisiere fazer en ella, o en sus cosas daño, o menoscabo, el la deue amparar ^a. Otro si, sabiendo ^b q# los clerigos de la Egleſia fazen daño en las heredades della, o en los libros, o en las vestimentas o en las otras cosas, deue les amonestar, que lo non fagan: e si non lo quisieren dexar de fazer por el, deue lo fazer saber al Obispo, o a su vicario, que los castigue, que non menoscaben las cosas de la Egleſia. Mas si el Obispo quisiessse fazer, o fiziessse algun menoscabo en ella, el patron lo deue dezir al Arçobispo que non se lo consienta: e si el Arçobispo quisiere fazer alguna destas cosas, deue lo dezir al Papa que lo faga castigar, que lo non faga: pues que otro mayor perlado nõ ha que lo pueda fazer emendar. E maguer el patron pueda esto fazer, non de u# el, nin sus herederos tomar, nin enajenar ninguna cosa de la Egleſia, nin fazer engaño ninguno enella: e si lo fiziessse, deuen le fazer afrenta, fasta que lo torne: e si non lo

quisiere tornar deuen lo descomulgar por ello: e esto se entiende seyendo el patron lego: mas si fuesse clerigo deuen lo vedar de oficio, e de beneficio, fasta que lo enmien de: e a vn si por esto non le quisiere en mendar, deue ser depuesto ^c por ello.

Ley. IIII. Que los patrones non deuen tomar ninguna cosa de la Iglesia.

Cathedral Iglesia, o conuentual, faziendo alguno gana el derecho del patronadgo ^d en ella: e deue ende en ella auer honrra, e pro, e cuydado de la guardar, tambien como de las otras Iglesias meno res que son parrochiales, segund dize en la quarta Ley ante desta, e ninguno non deue tomar della otra cosa, fueras aquello que es otorgado por derecho de santa Iglesia: onde si algunos legos por razon que son patrones quisieren tomar los diezmos ^e e las ofrendas del pan, e del vino, o de las otras cosas que ofrescen a las Iglesias: defendio santa Iglesia, que non lo fiziessen: e non fizo esto sin razon. Ca si en la vieja ley ^f ninguno del pueblo non era osado de tomar, nin de comer los panes que ofresciessen en el templo: fueras los sacerdotes: quanto menos deuen atreuer se los Christianos, de los tomar, nin de comer los, nin de dar los, nin de vender los a otro. Ca estas ofrendas, non las deue otro tomar, si non los clerigos que siruen las Iglesias, e dan los sacramentos a los pueblos, e ruegan a Dios por ellos: e porende manda santa Iglesia ^g, que si algun Christiano fiziesse tal cosa, e non lo quisiessse enmendar, que fuesse descomulgado, e apartado de la Christiandad, fasta que lo enmendasse.

Ley. V. Que Obispos non deuen poner clerigos, que sean patrones a menos de gelos presentar a ellos.

VAcando alguna Iglesia, por qualquier razon que sea, en que ouiesse algunos derechos de patronadgo, non deue el Obispo, nin otro perlado poner clerigo en ella, a menos de gelo presentar ^h los patrones: e si lo fizieren, non deue auer la Iglesia ⁱ aquel clerigo, ante el mismo que lo puso, lo deue toller por su verguença, e poner en ella el que presentaren los patrones seyendo tal que lo merezca: e quando assi non lo quisieren fazer, deuen lo querellar los patrones al otro perlado, que fuere su mayoral: e este su mayoral deue toller el que puso el obispo, o el otro perlado, e poner el que presentaren los patrones. Pero si el obispo non quisiere rescebir el clerigo que presentassen los patrones para la **[[115]v]** Iglesia, mostrando que nõ era digno ^a nin la meresce auer, deue lo prouar ^b, e si lo prouare, non deue y ser rescebido aquel que los patrones presentaren: mas deue se, presentar otro ^c, que lo merezca. E estonce deue lo rescebir el obispo: e si el obispo, non lo pudiere, o nõ lo quisiere prouar, tenuto es de rescebir aquel que presentaron primeramente. Mas si por auentura el obispo non quisiere ninguna destas cosas fazer, puede se, querellar ^{ld} del a su mayoral: e deue le mandar que prueue lo que dixo, o que resciba el clerigo que le presentaron los patrones. Otro si los patrones non pueden dar la Iglesia, nin poner clerigo en ella por su poder ^e: mas deuen le presentar tan solamente: onde si pusieren clerigo en alguna Iglesia, e despues presentaren otro para ella el que fuere presentado, la deue auer, e non aquel a quien la dieron primeramente. Ca por la donacion de los patrones, non gana

derecho ninguno en ella: esto es, porque la cosa que algu no da, e non ha derecho de la dar, tanto vale como si la non diesse ^f.

Ley. VI. Como pueden los patrones mudar sus vol#tades en que presentar# los clerigos al obispo.

PAtrones pueden auer las Eglesias, tambien los clerigos como legos. Pero departimiento ay entre la presentacion que fazen los vnos, e los otros: ca si el patron fuesse lego, e presentasse clerigo para alguna Eglesia, si ante que el Obispo lo rescibiesse, quisiesse el mismo presentar otro ^g bien lo[116r] puede fazer ^a: pero finca en escogencia ^b del Obispo, de dar la Eglesia a qual dellos quisiere, seyendo ome para ello, e si la diere al que fue presentado a postremas: non la puede el primero demandar al que la tiene, nin al Obispo que gela dio, nin otro si demandar contra el patron, que le presento primero: ca bien se puede cambiar de vno a otro: fueras ende, si fuesse peor ^c. Pero finca le demanda contra el Obispo, que le de otro beneficio, en que biua: porque non lo quiso rescebir, quando le presentaron: e lo alargo, poniendo le achaque que le non rescibiesse: porque el patron se mudasse ^d de aquella voluntad: e entre tanto presentasse otro. Mas si el Obispo diesse la Eglesia al primero, non ha demanda ^{le} ninguna el segundo con tra el Obispo, nin contra el clerigo a quien la dieran: nin otro si, contra el patron que le presento: fueras de vna guisa, si el Obispo ouiesse dado la Eglesia a algun clerigo que le presentatasse alguno que non era patron, o a otro que non fuesse presentado de nin guno: ca estonce el que presentasse el que fuesse patron de verdad ^f: maguer ouiesse despues seydo presentado, puede demandar la Eglesia al primero, e deue gela toller, e dar la al segundo. E otro si, acaesciendo que el patron presentasse dos, o tres clerigos en vno ^g, en escogencia, es del Obispo, de la dar al vno dellos a qual touiere por mas guisado ^h.

Ley. VII. Porque razon non pueden los clerigos que son patrones, mudar sus voluntades en presentar clerigos come los legos.

Presentando clerigo para alguna Eglesia el Patron que fuesse lego, si quisiere, bien puede cambiar su voluntad, e presentar otro clerigo, ante que el Obispo resciba el primero ⁱ, segund dize en la Ley ante desta: mas si el Cabildo ^k de alguna Eglesia seglar, o alguna orden, o otro clerigo ^l qualquier, touiesse derecho de patronadgo en alguna Eglesia, non lo puede assi fazer: e desque ouiere presentado vn clerigo, non puede mudar su voluntad, e presentar otro: e si lo fiziesse, non gana derecho ninguno en la Eglesia el segundo, por aquella presentacion, nin valdria, si ge la diesse: mas el que primero fuesse presentado la deue auer: e por que los clerigos ^m han de ser mas sabidores en el ordenamiento de las Eglesias, que los legos, e lo han vsado, e saben[[116]v] mas quales clerigos deuen presentar segund derecho: por esso les pusieron por pena, que non pudiessen cambiar se de vn clerigo a otro, como los legos, que non son tan sabidores. E otro si auiendo el clerigo derecho del patronadgo en la Eglesia, non puede presentar assi mismo ^a para ella: porque se mo straria por cobdicioso: ca non deue nin guno ganar logar honrrado por cobdicia:

mas por trabajo e meresciendolo: e porque deue auer departimiento, entre el que presenta, e el que fuere presentado. Mas si los patrones fuessen muchos, e ouiesse y algun clerigo, bi# pueden los otros ^b presentar lo. Otro si, bien puede el patron presentar a su fijo ^c, seyendo tal que merezca auer la Iglesia.

Ley. VIII. En quantas maneras puede passar el derecho del patronadgo de vn ome a otro.

PAssar puede el derecho del patronadgo de vn ome a otro, en quatro maneras ^d: por heredamiento, o por donadio, o por cambio, o por vendida: por heredamiento ^e passa a o tros, e lo ganã assi como fijos ^f, o nietos, quãdo heredan bienes de sus padres, o de sus abuelos, o de sus pari#tes, o de estraños ^g q# heredassen bienes de algu nos. Ca bien assi como heredan los otros bienes, assi pueden heredar el derecho del patronadgo con ellos, por donadio ^h passa otro si el derecho del patronadgo: ca bien lo puede dar vn ome a otro, o a Iglesia, o a monesterio: e para valer tal donacion, deue auer otorgamiento del Obispo ⁱ de la iglesia, onde es el patronadgo, quier ante q# se faga la donacion, o despues ^k que fuere fecha. Ca de otra manera, non valdria. Por cambio, o por vendida, puede otro si passar, non lo cambiando, nin lo vendiendo por si apartadamente, mas de bueltas ^l con to das las otras cosas, que en algun lugar ouiesse: e esto viene porque es ayuntado a la Iglesia, que es cosa espiritual, e non la puede ninguno cambiar,[117r] nin vender ^a por cosa temporal. Mas vna Iglesia por otra: o vn patronadgo por otro ^b, bien lo puede cambiar con otorgamiento del Obispo ^c: ca de otra guisa non valdria, ante faria simonia, qualquier q# cosa alguna destas comprasse, o vendiesse apartadamente. Onde en estas quatro maneras sobredichas, puede passar el patronadgo de vn ome a otro por toda via. Pero otras cosas ay, en que passa a tiempo segund mostraremos adelante.

Ley. IX. Porque razones puede passar el poder de presentar clerigo de vn ome a otro.

ARrendando ^d, empeñan do ^e orden, o otro ome qualquier su villa, o aldea de que ouiesse señorío: si ouiesse y Iglesia, e el derecho del patronadgo fuesse suyo, passa el poder de presentar clerigo para la Iglesia, quando vacare, e los derechos del patronadgo que y auia, a aquel que la tomo arrendada o empeñada, e maguer aquella heredad se tomasse a aquel q# la empeño o arrendo: por esso non deue el clerigo que presento el otro, perder la Iglesia: fueras si el que ha el señorío de aquel lugar lo sacasse ende ^f nõbradamente el derecho del patronadgo, q# lo tenia para si, quãdo fizo el arrendami#. to, o el empeñamiento. Pero si aquel q# era en ten#cia de la villa creyesse en buena fe ^g que non le sacarõ el derecho del patronadgo, quando tomo el arrendami#to, e que bien podia presentar clerigo, si acaesciesse que vacasse la Iglesia si en tal manera presentasse a la Iglesia clerigo, e el Obispo gela diesse, non la deue perder, maguer despues le mouiesse pleyto ^h el señor de la heredad, dizi#do que el auia derecho de presentar: porque sacara el patronadgo del arren damiento, e lo prouasse que assi fuera. Mas si sey#do pleyto mouido ⁱ presentasse

clerigo, e este atal el obispo lo rescibiesse, e le diesse la Iglesia, si despues prouasse el señor q# lo sacara ñ la deue auer. Pero si de otramane^k touiesse^l **[[117]v]** alguno que era el derecho del patronadgo suyo, e fuesse en tenencia, e touiesse los homes de aquel logar que el era patron, si vacasse la Iglesia, e este a tal presentasse clerigo papara ella, e el obispo gela diesse, non la deue el clerigo perder, maguer fuesse presentado seyendo mouido pleyto so bre el derecho del patronadgo, e como quier que aquel q# era en tenencia fuesse vencido por juyzio, que non era suyo, mas del otro que la demãdaua: por esso non deue quitar^a aquel clerigo la iglesia, pues fue presentado de aquel q# era en tenencia, e le tenian los homes de aquel logar por patron.

Ley. X. Que derecho es quando son muchos patrones en la iglesia, e non se acuerdan en presentar clerigo.

Derecho del patronadgo auiendo muchos en vna Iglesia, si desacuerdo^b fuesse entre ellos, en razon del presentar clerigo para ella, an si que los vnos presentassen vno e los otros otro: aquel deue rescebir el Obispo, que le presentaren los mas^c, e con mejor intencion, toda via seyendo el clerigo que presentan bueno. Mas si tantos fuessen de vna parte como de otra los presentadores: deue el Obispo estonce parar mientes en los clerigos presentados e tomar el que fuesse mas letrado^d, e mejor acostumbrado: e si amos fuessen como egualcs^e, estonce seria en escogencia^f del Obispo, de tomar qual quisiere, o demandar les que presentassen otros de cabo: e en tal razon como esta, non ha por que se querellar ninguno de los presentados del Obispo, nin han demanda ninguna contra el^g mas si por auentura non quisiessen otros presentar, e el Obispo viesse que non podia rescebir ninguno de aquellos sin escandalo de los presentadores^h, deue sacar las reliquias de la iglesia, e cerrar las puertas que non digan y oras fasta que se acuerden todos, o la mayor parte dellos, en presentar clerigo qual deuen: e esto se entiende otro si si lo pudiere fazer el Obispo sin escandalo del pueblo.

[118r] Ley. XI. Fasta quanto tiempo despues que la Iglesia vaca, deue el obispo esperar a los patrones que desacordaron en presentar.

Desacuerdan los omes a las vegadas, quando quieren presentar clerigo para alguna iglesia, sobre el derecho del patronadgo: diziendo los vnos, que ellos son patrones, e han de recho de presentar clerigo, e non los otros, e quando tal contienda acaesce, touo por bien santa Iglesia, que esperasse el obispo del logar de poner clerigo en ella, mientras que contendiessen sobre el derecho del patronadgo: fasta quatro, o seys meses^a a lo menos, desde la Iglesia vacasse, e si fasta este plazo el pleyto non se librasse de aquella contienda: de alli adelante puede el obispo poner clerigo^b en la Iglesia. Pero con todo esso, en saluo les finca su derecho a aquellos que venciessen el patronadgo, para poder presentar aq#l clerigo mismo^c, que el Obispo ouiesse puesto en la Iglesia, e esto se deue fazer: assi como en tenencia del derecho del patronadgo, por que non gelo pueda despues

embargar ninguno. Otro si acaesciendo desacuerdo entre el Obispo, e otros omes que se llaman patrones de alguna Iglesia, diziendo el Obispo, que non lo eran, e ellos que si, deuen poner vn clerigo por mayordomo ^d de la Iglesia, que coja las rentas della, e las guarde fasta que sea aquel pleyto librado, e las meta en pro de la Iglesia ^e, si, menester fuere, o las guarde fielmente, para dar las al clerigo, a quien fuesse despues dada la Iglesia.

Ley. XII. Que el derecho del patronadgo non se puede partir, mas todos los patrones deuen auer ygualmente, quantos quier que sean.

E Gualm#t# deue ser guardado el derecho del patronadgo a todos los patrones, quãtos quier que sean, e non lo deuen partir ^f en ninguna manera: porque non es cosa en que caya particion: ante es cada vno por si ^g patron, para fazer todas las cosas que le conuinier#, por razon del patronadgo: fueras ende presentar clerigo, ca esto non lo puede fazer si nõ todos en vno. E como quier que alg#os patrones dexen muchos herederos, q# heredassen el patronadgo dellos, maguer sean los vnos menos, e los otros mas: por esso non ha mejor derecho en el patronadgo el vno que el otro: mas todos lo han por ygual ^h esto seria ⁱ como si fuessen tres patrones, e el vno dexasse vn heredero, e el otro dos, e el tercero tres, o mas. Otro si faziendo muchos omes vna iglesia, o dotan-[[118]v]do la, maguer el vno diesse mas que el otro ^a en fazer la, o en dotarla, non ha porende mayor parte en el patronadgo, que qualquier de los otros que dieron menos. Ca es como cosa spiritual, e porende non pueden fazer el derecho, que han en el, partes mayores, nin menores. Pero casos ya, en que deuen cognoscer mejoría, e deuen fazer gracia, aquel que mas de bienes en la iglesia fizo, e esto puede ser en tres cosas. La primera es, de bien fecho: como si acaeciesse que aquellos patrones de alguna Iglesia, cayessen en pobredad, e ella fuesse menguada, de manera que non pudiessen a todos complir. Ca estonce deuen acorrer al que mas ^b de bien en ella fiziera. La otra es, de hõrra. Ca mas honrrado logar le deuen dar en la procession, e en la Iglesia, al que mas de bien fiziere en ella. La tercera es de gracia. E esto seria, como si acaeciesse que ouiesse dos patrones envna iglesia, e de sacordassen en presentar clerigo, ansi q# el vno dellos presentasse vno, e el otro presentasse otro. Ca en tal razon como esta, seyendo los clerigos eguales, e non auiendo mejoría el vno que el otro, deue el obispo fazer gracia, al que mas algo ^c ouiesse fecho en la Iglesia recibien do su presentacion, e dando la Iglesia al clerigo, que aquel presentasse, e non se deue tener la iglesia por agrauia da ^d, en tener muchos patrones: ca quantos mas fueren, tanto mas sera mejor guardada, e amparada dellos.

Ley. XIII. Quales clerigos deuen los patrones primeramente presentar para las iglesias quando vacaren.

P On er nõ deue el obispo, nin otro perlado, clerigos en la iglesia quando vacare, en que algunos ouier# derecho de patronadgo, amenos de presentar ^e les los patrones: e deuen primeram#te pres#tar delos fijos de la iglesia ^f, si los ouiere atales q# seã para ello: e

si nõ, de los otros q# son de aquel obispado ^g e esto se entiende, primeramente de los fijos de los patrones, e de si delos fijos de los parrochianos. Pero si algun obispo fuesse patron, de Iglesia q# fuesse en otro obispado: bien puede presentar clerigo para ella onde quisiere: e esta gracia otorgo santa Iglesia a los Obispos ^h, mas que a otros omes que son patrones. Otro si acaesciendo que alg# legado ⁱ viniesse del apostolico, q# ouiesse poder ^k de dar beneficios, e fallasse q# vacasse alg#a Iglesia, en q# ouiesse clerigo ^l derecho de patronadgo por razõ[119r] de su Iglesia, e non por razon del patrimonio ^a, bi# la puede dar a qualquier clerigo, que quisiere, onde quier q# sea, maguer nõ gelo presente el patrõ ^b. Ca si el derecho, que ha el obispo de poner clerigo en la iglesia, non le puede embargar el lego, que lo non ponga, mucho menos lo embargara el patronadgo q# ha el clerigo, por razon de la iglesia, e esto viene, porque mayor derecho ^c ha el perlado de poder otorgar la Iglesia, q# el padron de presentar.

Ley. XIII. Que derecho deue ser guardado, quando ordenan algunos clerigos a titulo de las Iglesias quæ. han patrones.

Criados ay en las Iglesias parrochiales, que son clerigos: e ayudan a dezir las horas a los mayores, que las han por curas, e estos fazen, e ordenan a las vezes, algunos de aquellos clerigos, a titulo de sus Iglesias ^d, que quiere tanto dezir, como a nombre de sus Eglelesias. Onde si acaesciesse que alguna de aquellas Iglesias vacasse, non se deue embargar el derecho de aquel que fuere patron, por el clerigo que fuere ordenado a titulo de aquella Iglesia, que non pueda el patron presentar otro ^e para ella, si quisiere: e aquel que presentare, sea mayor, e aya la cura, e los otros que fuessen ordenados a titulo della non, han y derecho, nin demanda por razon que fueron ordenados para ella, Mas si el patron, con sintiesse que ordenassen alguno a titulo de su Iglesia, non puede despues otro presentar: fueras aq#l q# consintio ^f [[119]v] e aquel que fuere mayoral, deue proueer ^a seg# pudiesse a los otros clerigos que fuer# ordenados para la Iglesia ser uir. Pero estos atales pues que la iglesia non es cõuentual, nin ellos non son ca bildo: fueras que les dan alguna raciõ, en que biuan, non han poder de elegir al perlado q# ha la cura de la iglesia: mas el que fuere patron lo deue presentar.

Ley. XV. Porque razon touo por bien santa Iglesia, que los legos ouiessen derecho de patronadgo.

Svfre santa Iglesia, e con siente, que los legos ayan algun poder en algunas cosas spirituales, assi como en poder presentar clerigos para las Iglesias que es cosa spiritual, o allegada cõ spiritual, e esto fizo por fazer les gracia ^b e merced. E maguer que las Iglesias con sus dotes e con todas las otras cosas que han, sean en poder de los obispos, e ellos las deuen ordenar, e poner clerigos en ellas: touo por bien santa Iglesia, que este poder ouiessen los legos, que pueden presentar clerigos, para las iglesias, onde son patrones. E esta gracia que les fizo, tanto ti#po la vsaron, que es tornada en derecho comunal: e por este poder que han y los legos, llaman el derecho del patronadgo, como spiritual ^c, e

ay#tado a spiritual. Ca si puram#te lo fuesse, nõ le podrian los legos auer: porque segund la fuerça del derecho, los legos nõ han poder por si, de entremeter se en las co sas que pertenescen a la Iglesia, e mayormente en las que son spirituales. Ca tambien en la vieja ley tenian tal manera que, apartados fueron, los que han de veer, e de ordenar las cosas spirituales de las temporales.

Titulo. XVI. De los beneficios de santa Iglesia.

DE semejantes, e departi dos son los mi#bros en el cuerpo del ome, maguer son todos ordena dos, para el m#tener del e por#de aq#l q# los ha todos cõplidam# te rescibe dellos dos cosas apostura, e seruicio. E a semejança desto dixo sant Pablo ^d q# santa iglesia era cuerpo, e los seruidores della los mi#bros que la mã tien# en fuerça sirui#dola bien, e faz# la ser apuesta. Ca bien assi como del coraçõ del hõbre ^e resciben todos los otros mi#bros vida: assi de santa iglesia resciben bien fecho, e mantenimiento, todos los q# la siru#, e este bi# son los beneficios, e las dignidades q# della hã, on de se m#tien# los q# la siru#, E pues q# en los titulos ante deste, fablamos delas iglesias, e delas cosas q# les pertenescen, e del derecho del patronadgo q# han los omes en ellas cõuiene en este dezir de los beneficios, e de las dignidades, q# de llas hã los clerigos. E primeram#te mostrar, q# quiere dezir beneficio. E quien lo puede dar: e aqui#. E en q# manera, e fasta quãto ti#po. E si los nõ dier# fasta aq#l ti#po, qui# ha poder despues de lo dar. E q# pena deu# auer los que dã los beneficios, e los q# los rescib#, como nõ deuen. E porque cosas los pierd# aquellos a quien los dan.

Ley. I. Que quiere dezir beneficio, e quien lo puede dar.

Beneficio tanto quiere de zir como bien fecho, e estos son en santa Iglesia de muchas maneras. Ca en las iglesias cathedrales, e cõu#tuales hã calõgias, o raciones, e estos bñficios deuen los dar los obispos ^f, e los otros[120r] perlados mayores, en las Iglesias onde nõ ay obispos: assi como son abades, o priores ^a, o otros omes de qual#er manera q# seã, q# ayan derecho de los dar, e esto se enti#de q# lo deu# fazer, cõ cõsen timi#to de sus cabildos ^b, segund derecho comunal. Pero porq# en algunas iglesias nõ fue guardado este derecho, e ouierõ cost#bre. en tales y ouo, de dar los beneficios los perlados, e en otras los cabildos, por esso touo por bien santa iglesia, que en cada Iglesia fuesse guardada la cost#bre ^c que vsaron de lu#go ti#po para dar los, e esso mismo touo por bi# q# guardassen en dar las dignidades ^d, e los personajes, e otro si en dar las Iglesias parrochales ^e. E sobre todas las cosas q# son dichas en esta ley, el apostolico ha poder ^f de dar dignidades, e personajes, e todos los otros beneficios de santa Iglesia, a quien quisie re ^g, e en qual obispado quisiere.

Ley. II. Quales deuen ser los clerigos a quien dieren los beneficios.

LEtrados, e honestos, e sabidores del vso de la eglesia deuen ser los clerigos, a quien dieren las dignidades, e los personajes, e las Eglesias parrochales, que han cura de almas, e esso mismo deuen auer en si, aquellos a quien diessen los menores beneficios: assi como calongias, o raciones, a lo menos q# sean letrados en manera que entiendan el latin ^h, e sean sabidores del vso de la Eglesia, q# es leer, e cantar. Ca los primeros que hã cura de almas, deu# ser mas sabidores, seg# dize en el titulo de los obispos en la ley ⁱ q# comi#ça sabio, e ent#dido deue ser, e esto por q# ellos han de predicar a los pueblos, e de les mostrar otro si la santa se catholica. E qualquier destos sobredichos, deue ser tal, q# quiera e pueda seruir la eglesia cotidianamente por si mismo ^k, segun q# conuiene, e ha menester el lugar q# tiene cada vno dellos. E bien assi como vna dignidad, non deue ser dada a muchas personas ^l mas a vna tan solam#te, otro si la eglesia parrochial a vno la deuen dar cõ la cura de las animas, e nõ a muchos, e aq#l la deue ordenar ^m, tãbien en las cosas spirituales, como en las temporales, e maguer y aya muchos clerigos para seruir la, todos se deuen guiar por mandado deste.

Ley. III. De que edad deuen ser los moços para que puedan auer beneficios de santa eglesia.

[[120]v] C Vnuenientes, non son los niños ^a para auer beneficios en santa Eglesia, fasta que ayan catorze años, o sean atales que a poco tiempo se puedan ordenar. Esto es, por que non la pueden aun seruir: mas desque ouieren catorze años ^b bien pued# auer los beneficios menores, de que fabla la ley ^c ante desta. Pero porq# ya algunos dellos que comiençan mas ayua ^d a ser ent#didos q# otros: a los que ta les fueren, e ouieren alguna ord#, bien les pued# dar de los beneficios menores: a aquellos que ouier# de siete años arriba, porq# auran entendimiento para seruir. Otro si el q# ouiesse beneficio en vna cglesia, q# le ouiesse dado por titulo: si le fuesse dado a tal beneficio, que pueda beuir enel: nõ deue auer otro en otra eglesia ^e, teni#do aq#l: porq# nõ podria seruir en amos a dos. Pero si el cle-[121r]rigo que ouiesse tal beneficio como este que de suso es dicho si su obispo, o otro perlado, le diere otro en otra eglesia como prestamo ^a si fuere tal que nõ sea tenuto de seruir la Eglesia cotidianamente por el, bien lo puede auer. E si por auentura el clerigo ouiesse beneficio en vna Eglesia, en que fuesse titulado, le diessen otro tal ^b que fuesse tenu do de seruirle ^c cada dia, el obispo en cuyo obispado ouiesse el primero beneficio, bien gelo puede toller ^d. Ca non deue auer ninguno, mas de vna dignidad, o vn personaje, o vn beneficio con cura, si non por cosas señaladas, segund dize adelãte. E si aui#do vno rescibiesse otro, vaca el primero ^e e si lo quisiere re tener, e andouiere, a juyzio por ello, fasta q# el pleyto sea comenzado por demanda, e por respuesta, deuen le toller el otro que rescibio despues, e aquel perlado a quien pertenesce la donacion del primero beneficio, puede lo dar a otro clerigo, que sea para ello, e si fasta seys meses non lo quisiere dar, pue de lo fazer el su cabildo, o el otro perlado mayor que es sobre aquel, e esto, por

que non lo dio fasta aquel plazo, e consintio que lo tomasse aquel que non auia en el nada: e demas deue pechar aquel perlado otro tanto de sus rentas, quanto lleno de aquella dignidad, o de aquel personaje, desde vaco, e meter lo en pro de aquella Iglesia onde era aquel beneficio. Pero el papa puede otorgar a vn clerigo, q# aya dos dignidades, o dos Iglesias, e mayormente a los fijos dalgo, e a los letrados. Ca estos deuen auer mejoría en los beneficios, mas que los otros, e[[121]v] non lo puede otro perlado ^a fazer.

Ley. IIII. Quales cosas son porque el clerigo puede hauer dos Iglesias.

VN clerigo nõ puede auer dos Iglesias, nin dos personajes ^b sin otorgamiento del Papa: segun dize en la ley ante desta. Pero cosas ya porque podria ser: e estas son cinco ^c. La primera es, quando la Iglesia es tan pobre ^d que non podria vn clerigo beuir de la renta de qualquier dellas. La segunda es, quando vna Iglesia esta so poder de otra ^e. Ca el que es perlado de la mayor, tãbien es de la menor, e puede poner clerigo enella de su mano que la sirua. La tercera es, quãdo alg#a Iglesia parrochial es ayuntada ^f a alguna dignidad, o personaje. Ca estonce qualquier destas, aura la Iglesia, e porna en ella vicario que sirua por el. E este ha de auer las rentas della, e el seruira en la otra donde fuere la dignidad, o el personaje que ouiere: ca non podria por si seruir dos Iglesias: pero este vicario non lo ha y de poner a menos del man dado de su obispo, La quarta es, quando los clerigos son pocos, ^g e non pued# auer para cada vna su clerigo: e esto se entiende de las Iglesias, que son fuera de las ciudades ^h, porque non son tan ahondadas, nin han los clerigos r#tas dellas, de q# biuã, como los otros de las ciudades, o delas villas grandes. La quinta razon es, que puede auer vna iglesia señaladamente, e otra sin aquella, si gela encomendare ⁱ el obispo del lugar. Pero estonce non sera perlado de aquel lugar, que touiere encom#dado, mas como mayordomo: e puede la el obispo toller quando quisiere ^k, e dar la a otro. Mas quando el obispo quisiere dar en encomienda a algun clerigo alguna Iglesia, deue lo fazer por alguna razõ derecha ^l, e muy guisada, e esto seria como si non fallasse clerigo para ella, que fuesse conuiniente, o por otra razon que fuesse semejante desta, Ca si los Obispos de otra guisa las pudiessen encomendar, podria ser que las darian a parientes, ante que a otros, como en encomienda, pues que viessen que non gela podrian dar de otra manera, e farian engaño en ello: porque se me noscabria el derecho de las Iglesias, que deuen auer cada vna su perlado co noscido, que la sirua, e non otro que la tenga en encomienda.

Ley. V. En que manera deuen dar los perlados los beneficios de santa Iglesia a los clerigos.

ENteramente, e sin menoscabo ^m deu# dar los perlados las dignidades, e los personajes, e los beneficios todos de santa Iglesia, a los clerigos a quien los dier#. E nõ les deu# qui tar ninguna cosa de sus derechos, nin delas cosas que les pertenesce# y assi como nõ deu# dar personaje a dos para, q# lo partan ⁿ, otro si non deu# dar a dos vna calõgia, o vna racion, q# partã las r#tas della, o q# el vno la tome, e q# el otro esperc fasta q# vaque otra. Pero a

las vezes podria de vna ración q# vacasse ^o, fazer dos, si fuesse tal de que pudiessen amos los clerigos biuir en buena guisa. E esto pueden fazer, nõ aui#do cuenta cierta en la Iglesia de canonigos, o de racioneros q# ouiessen jurado ^p, q# non fuessen mas: ca estonce non lo pueden fazer, sin otorgami#to del papa, e si lo fi ziessen caerian en perjurio ^q. E como quier que es dicho de suso, que los beneficios deuen ser dados, nõ quitando[122r] nin m#guãdo ninguna cosa delas r#tas dellos. Pero si el perlado con su cabildo estableschiessen de tomar las r#tas de algun beneficio, que vacasse de su eglesia, para meter las en alguna cosa cõuenible, q# fuesse menester a pro de la eglesia, bien lo, puede fazer ^a, e tomar las fasta alg# ti#po cierto. Pero esto se entien de, ante q# lo ouiessen dado, e maguer q# esto puede el perlado fazer en su Iglesia, non se enti#de q# aya esse poderio en todos los otros beneficios ^b que vacas sen en su obispado: fueras ende si el papa gelo otorgasse.

Ley. VI. Que los beneficios de santa Iglesia non deuen ser dados con condicion.

CONDICIõ nin postura ninguna, non deue fazer el perlado, con aquel aqui# diere ^c personaje, o beneficio de eglesia, mas de llano gelo deue dar, sin entredicho ninguno. Ca en dar las cosas espirituales, e en rescebir las, nõ deue auer ning#a cosa destas sobre dichas. Pero si vacãdo alg# beneficio, el cabildo con su perlado estableschiessen ^d, q# aqualquier q# lo diessen, fuesse tenuto de fazer algun oficio señaladamente assi como dezir missa cada dia de santa Maria, o de otro santo, o otra cosa semejante desta: tal postura como esta, bien la pueden fazer: porque nõ la fazen con ninguno, mas ponen tal encargami#to sobre aquel beneficio, que qualquier q# le tome, sea tenuto de cõplirlo. E aun podrian fazer cõdicion, o postura, cõ aq#l a quien diessen el beneficio, en tal manera, q# maguer nõ fuesse nõbrada la cõdicion, quãdo gelo diessen: q# se ent#diesse y, q# fuesse tenuto de lo cõplir, aquel q# lo rescibiesse, o si fues se cõdiciõ espiritual. E esto seria como si dixesse el perlado, damos te este beneficio, si te ordenares ^e, e q# siruas la Iglesia. E en qualquier destas maneras sobredichas, q# dize en esta ley, q# fuesse da do el beneficio, non auria mala estança ning#a. Otro si seria, si alg# ome fiziesse capilla en alguna eglesia, cõ otorgami#to del obispo, fo tal departimi#to, que dixesse missa en ella cada dia ^f alg# clerigo, que deue otro si ser guardado segun dize de suso.

Ley. VII. Que los beneficios de santa Iglesia non deuen ser dados escondidamente.

DIGNIDAD, nin personajes, nin otros beneficios de santa eglesia, nõ deu# ser dados escõdidamente ^g: porq# sospechariã los omes cõtra aquellos aqui# los diessen, o los rescibiessen, q# fariã alguna cosa, q# nõ cõuiene de fazer. E porende si alg# bñficio diesse al g# perlado encubiertam#te a alg# clerigo, si fuesse tal al q# lo diessen, q# le meresciesse, valdria ^h la donacion, como[[122]v] quier que non lo deuria assi dar. E esto se enti#de, si lo diesse en ti#po q# lo podria dar de derecho. Otro si valdria la donaciõ del beneficio, q# perlado diesse a alg# clerigo, maguer nõ estouiesse de lante aq#l ^a a quien lo diesse,

e si el perlado mãdasse meter a alg#o en la tenencia de aq#l beneficio, en lugar de aq#l a qui# le dio, gana el derecho el otro por#de, para poder lo demãdar. Mas si aq#l a quien diesse el beneficio desta manera, ouiesse dexado personero en su lugar, e metiesse aq#l en tenencia, gana el otro tâbi# porende el Señorío como la possessiõ. Esso mismo seria, si le embias se su carta, en q# le otorgasse por su personero. Por alguna destas maneras sobre dichas, pued# los clerigos ganar tenencia e señorío de los beneficios, que les dier#, e nõ por otra ning#a saluo si los ende diessen a ellos mismos, e los metiessen en ten#cia, o si metiessen a alg#o en possessiõ en lugar de otro, non lo sabi#do el, e sabi#dolo el lo touiesse por firme. E todos aq#llos aqui# fuessen dados los beneficios, seg# q# dize en esta ley, hã derecho de tomar las rentas dellos, e non las deuen otros tomar.

Ley. VIII. Fasta quanto tiempo pueden dar los beneficios que ganan en santa Egleſia.

NEgligencia en latin tanto quiere dezir en romance, como quando ome dexe de fazer lo q# deue, e puede ^b, nõ parãdo eñllo mi#tes. E por esta razõ, son neglig#tes los perlados muchas vezes, en nõ dar los bñficios quãdo vacã, fasta aq#l ti#po q# les otorga el derecho en q# los diessen. E este tiempo en q# los suel# dar, es de seys meses ^c: on de qualquier perlado q# los nõ diesse fasta este plazo, pierde el derecho q# auia de darlos: de manera q# despues nõ los puede dar, e si acaesciesse q# alg# perlado fuesse vedado, o descomulgado ^d, quier por su culpa, o nõ: nõ le deu# cõtar en los seys meses, el ti#po q# fue en la sent#cia fueras ende si el fuesse neglig# te, e nõ querer trabajarse de ganar absoluciõ. Otro si acaesci#do q# ouiesse de yr a la corte de Roma por alguna premia: asi como porganar absoluciõ de alg#a sent#cia en q# yoguiesse, o porq# el Papa embiasse por el, en yendo, o en estando alia, o en tornandose a su obispado, en ning#a destas razones nõ contara estos seys meses, saluo de q# llegare a su obispado. Esso mismo seria si ouiesse alg# otro embargo derecho, porque nõ pudiesse dar el beneficio q# vacasse. Otro tal seria, si el obispo nõ sopiesse ^e q# vacasse el beneficio: ca non se contarian los seys meses: mas si vacasse la Egleſia cathedral: o otra en q# ouiesse de fazer perlado por eleciõ: si nõ lo elegiessen fasta tres meses ^f, passa el poderio de fazer perlado al otro primero mayoral: assi como es dicho en el titulo ^g de los per lados.

Ley. IX. De los perlados que non dan los beneficios quando vacan fasta seys meses qui# ha poder de los dar.

TRasmudase el poder de dar los beneficios quando vacan devnos a otros por neglig#cia de aq#llos q# auia el poder de lo fazer, si los nõ dã fasta el ti#po q# les otorga el derecho, en q# los diessen, seg# dize en la ley ante desta. Onde si el perlado q# ha poder de dar el solo algunos beneficios, si los nõ diere fasta seys meses, passa el poderio, al cabildo. Otro tal seria auiedo el cabildo poder por si tã solam#te, para poder los dar: ca si no los diesse fasta el plazo sobredicho: passaria el poderio a su perlado, e si el perlado, e el cabildo lo ouiesse en vno a dar e no lo diessen fasta el plazo sobredicho passado passaria el poder al otro mayoral ^h primero[123r] que ouiesse. Pero si el obispo, o el otro perlado

estouiere en su cabildo quãdo ouiere a dar algunos beneficios, e fuere y para esto fazer, non como perlado, mas como vno de los otros canonigos: si todos en vno nõ los dier# fasta a q#l plazo de los seys meses, passa el poder aq#lla vez al perlado ^a e pierde lo el cabildo. E esto se entiende, si el perlado nõ fiziere engaño, alongãdo lo de manera, q# los nõ den ante del plazo: porq# passe el poder a el de los dar. Mas si el o bispo que ouiesse poder de dar los beneficios sin su cabildo scg# que dicho es muriesse ante que los diesse, non passa el poder al cabildo para dar los: ca mientras que la Eglesia vaca, non pueden dar los beneficios ^b, nin fazer otra cosa de nuevo que sea enajenamiento de la Eglesia, fasta que ayan perlado.

Ley. X. Que los perlados non deuen dar, nin prometer los beneficios ante que vaquen.

Prometer nin dar non deuen los perlados, nin los cabildos ningun beneficio de santa Eglesia delos mayores, nin de los menores, ante que vaqu#. E esto por que los omes non ayan razon de cobdiciar la muerte ^c, los vnos de los otros, nin se trabajen deles fazer, o de dar porque mueran, porque d# sus beneficios a ellos: e aquellos beneficios son dichos que non vacan, los que tienen algunos de fecho, o de derecho. E de fecho, e non de derecho se entiende que los tien#, aquellos que los entran sin otorgamiento de aq#llos que han poder de gelos dar, o si les fue ron dados tortizeram#te, maguer que gelos diessen aquellos que han poder de gelos dar, e de lo poder fazer. E de derecho los tien# e non de fecho aquellos a quien fueron dados, segun manda santa Eglesia, maguer non sean en possession dellos corporalmente. E porende si alguno fuesse tenedor de alg# beneficio, o ouiesse derecho en el, en al guna delas maneras fobredichas, si alguno ganasse carta de su mayoral, diziendo que vacaua ^d, non le deue valer, nin gana derecho ninguno por ello en el beneficio. E esto, porque lo gano con mentira. Mas si el perlado sopiesse que vacaua de derecho bien lo puede dar, maguer lo touiesse otro alguno de fecho, e valdria la donacion, e puede lo demãdar aquel, q# lo touiesse de fecho.

Ley. XI. Porque razon puede el papa otorgar los beneficios ante que vaquen, e otro non.

Otorgar puede el Papa ^e, e non otro ninguno los beneficios ante que vaqu#. E esto es, porque el es sobre todos los otros de santa Eglesia, e puede dispensar con ellos: fueras ende en los articulos de la fe ^f segun que sobredicho es. Otro si por ningun estable scimiento que los omes fagan, non le[[123]v] pueden apremiar saluo si cayesse en heregia ^a conocida. E como quier q# los orros perlados nõ pued# dar, nin prometer los beneficios ante que vaquen, pueden prometer algun beneficio desta manera ^b: diziendo assi: que quando pudieren, o quando acaecieren, que les daran algun beneficio en sus Eglesias. E esto es, porque en otras muchas maneras se puedeaguisarde les proueer dellos, maguer nõ muera ninguno de los clerigos. Ca podrian crescer las rentas de la Eglesia: e proueer los dellas, o si fiziessen Obispo a alguno de los, de la Eglesia, o entrasse en religion, o por alg#a de las razones que dize en este ti tulo, en la ley que comiença, desamparando algun clerigo.

Pero si alg#o muriesse despues, bi# le pueden dar aquel beneficio que vacasse, por razon de la promessa que le ouiesse fecho, e si ñ gelo diessen, o non le proueyessen de otra parte: finca le demanda: contra el obispo q# c#pla lo que le prometio.

Ley. XII. De los clerigos que son rescebidos por compañeros en las Eglesias, porque razon pueden demandar que les den los beneficios.

REscibiendo a alguno por compañero en alguna Eglesia, e prometiendo le de dar La primera ración q# vacasse, non puede demãdar aquel beneficio, por razon del prometimiento que le fizieron: mas puede le demãdar, por razon que lo rescibieron por compañero ^c. Ca pues q# ya compañero es, e han deque lo proueer, ñ es derecho que finque sin racion, e non pued# poner defension cõtra el que lo non fagã maguer digã q#lo rescibierõ cõtra el derecho que dize, que non deuen ser da. dos los beneficios, ante que vaquen segun dicho es en la tercera ley ante desta. Pero si non lo ouiesse rescebido por compañero, e demãdasse la calongia, o la racion, por razon de la promissio, pueden poner defensiõ contra el, que non gela deuen dar, por la razon sobredicha.

Ley. XIII. Que pena deuen auer los clerigos que resciben los beneficios que non vacan.

BIuo seyendo el clerigo q# ouiesse Eglesia, o dignidad, o otro beneficio en ella, non lo deue otro clerigo rescebir, sabiendo que biue aquel cuyo es, e qualquier que lo fiziesse, deue lo perder, e nunca deue auer otro ^d beneficio, e el judgador q# gelo tollesse, e lo entregasse al otro, puede lo dar por de mala fama en su juyzio. Mas si el que rescebiesse el beneficio, ñ fuesse ende cierto ^e, si era biuo el otro cuyo era, como quier que lo aya de dexar, ñ deue ser infamado por ello, e el obispo que le dio a tal beneficio como este, deue le dar otro. Pero si vacasse el beneficio, porq# su perlado gelo tolliesse por alguna derecha razon, segund manda santa Eglesia, o aquel cuyo era, fiziesse tal cosa, que por aquel fecho mismo lo ouiesse perdido, estonce bien lo puede otro clerigo rescebir, maguer sea biuo aquel cuyo era de primero, e si el perlado tollesse el beneficio por juyzio, dando contra el sentencia tortizeram# te ^f si se ñ alçare al mayoral de aquel que gelo tollesse: a quien se podria alçar de derecho, si a otro clerigo fuere dado el beneficio deste tal, bien lo pue de rescebir.

Ley. XIII. Que pena han los perlados que dan los beneficios a los que los non merescen.

[124r] LETradura, e buenas cost#bres deuen auer los clerigos, a quien dieren los perlados los beneficios de las Eglesias, que sean atales, que pue dan, e quieran fazer seruicio a Dios en ellas: e porque los perlados non sigan sus voluntades, en dar los beneficios a sus clerigos, q# los ñ merescen: estable cio ^a santa Eglesia, que cadaaño quando el Arçobispo fiziere Concilio con sus Obispos, que sepa dellos, si dan los beneficios a omes

que sean para ellos, segund que suso dicho es. E si fallare que alguno los dio como non deuia, despues que dos vegadas lo auia amonestado, que lo non fiziesse: si de alli en adelante non se castigare: e lo fiziere, deue el Concilio tollerle, que non aya poder de dar los beneficios: e poner otro clerigo bueno, e entendido en logar del que lo tenia. Esso mismo seria de los Cabildos, que han poder de dar los beneficios, si errassen en nõ los dar a quien deuen. E si el Arçobispo errasse en esto, el Concilio lo deue fazer saber a su mayoral del Arçobispo: e el deue le poner pena ^b, segund su aluedrio: e ninguno destos sobredichos, non puede cobrar este poder de dar los beneficios, despues que le fuere tollido: si non por otorgamiento del Papa, o de su Patriarcha, si lo ouiere por su mayoral.

Ley. XV. De los clerigos que se mudan de vn obispado a otro en que manera los deuen rescebir los perlados.

Maliciosamente se mudan algunos clerigos, de los obispados de donde son a otros: e tales ay dellos, que non seyendo ordenados, dizen que lo son: o son omicidas, o infamados: o han fecho algunos yerros, o males, por que non deuan cantar missa, o fazer aquel oficio en la Iglesia, que se trabajan de fazer, segund la orden que han, e fazen semejança de si a omes que son buenos, seyendo muy malos. E porende defendio santa Iglesia, que ningun perlado non rescebiesse clerigo de otro obispado en el suyo, nin le diessen beneficio ninguno, si le non mostrasse carta ^c de Notario de su Obispo, en que dicesse, como era Christiano: e ordenado, dizien do en ella señaladamente, de que orden es. E otro si, que era de buena fama, e que venia con licencia, e con mandado de su Obispo, e que non venia vedado, nin descomulgado, nin fuydo, por que ouiesse fecho maldad.

Ley. XVI. Que deuen fazer los perlados contra los clerigos que desamparan sus Iglesias, o sus beneficios, e se van.

VAn se algunos clerigos algunas vegadas a morar a otros obispados: e dexan sus Iglesias, e sus beneficios, que son tenudos de servir. E porende touo por bien santa Iglesia de mostrar, como deuen fazer los perlados, contra los que ansi lo fizieren: e mando que si algun perlado otorgasse ^d a algun su clerigo, que pudiesse yr fasta tiempo cierto ^e, fasta otro logar, fuera de su Obispado: si non viniesse a servir su Iglesia, fasta aquel plazo que le pusiere, que le[[124]v] pudiesse toller dende en adelante el beneficio: fuerassi el clerigo ouiesse algun embargo derecho: porque non pudiesse venir. E en tal razon non le ha de amonestar: ca el plazo es en logar de amonestamiento. Pero mas mesura faria, si le amonestasse ante que gelo tollesse. Mas si quando le otorgo que pudiesse yr, non le señalo fasta quanto tiempo estouiesse alla: pero su intencion fue que non gelo otorgaua por toda su vida, nin por quanto el quisiesse alla estar mas por algun tiempo: maguer non ge lo señalasse, assi como los perlados suelen otorgar a sus clerigos, quando quieren yr a escuelas, o en romeria, en tal razon como esta, deue le de embiar a dezir que venga a su Iglesia: e avn de mas esperar lo algun tiempo guisado ^a: e si non quisiere venir, estonce puede le toller la Iglesia ^b, o el beneficio, non mostrando el clerigo razon guisada, que le embargasse ^c al perlado porque non lo deuiesse fazer. Mas si le otorgasse, que fuesse

a estar a otra parte quanto tiempo el quisiesse: e fuesse co stumbre ^d en aquella Eglesia, onde era el clerigo, que pudiessen tener sus beneficios los que fuessen a otra parte, quanto tiempo alla estouiessen: tambien co mo los que siruiessen, en esta razon non le deuen toller su beneficio: mas deue le dezir que venga a seruir la Eglesia: e si non viniere, puede dar su racion a otro que la sirua en su logar, e lo que sobrare ^e, meter lo en pro de la Eglesia.

Ley. XVII. Porque razon deuen perder los clerigos los beneficios que desamparan estando absentes, mas que deuen.

DEsamparando algun clerigo su Eglesia, o su beneficio, sin licencia, o sin otorgamiento de su perlado para yr a morar a otro logar, puede gelo toller e estonce se entiende q#lo dexa desamparado, quando toma beneficio en otra Eglesia ^f, de que puede beuir mesuradamente de su renta: e que sea tenuto continuamente de lo seruir: o si se faze cauallero ^g, o se faze juglar ^h, ca por tal fecho pierde el priuillejo de clerezia: e porende non puede auer beneficio de la Eglesia. Eso mismo seria, si se casasse ⁱ. Mas si non fiziesse ninguna destas cosas sobredichas: porque se entendiesse, que la dexaua desamparada: en tal razon non gela deue toller luego: mas deuen le embiar a dezir, que se venga: e de mas esperar lo alg# tiempo guisado: segund que fuere lexos ^k el logar adonde esta, e el tiempo en que ha de venir. Pero si non le pudiessen fallar ^l para embiarle a dezir, q# se viniesse, deu# lo emplazar en su Eglesia tres vegadas ^m: e despues esperar lo fasta seys meses: e si fasta este plazo non viniere: estonce puede le su perlado toller la Eglesia, o el beneficio: e avn puede le apremiar por sentencia de san ta Eglesia si quisiere, que venga a su obediencia ⁿ.

Ley. XVIII. Porque razon pierde el clerigo su Eglesia sin su culpa: o le deuen dar coadjutor enel, por enfermedad.

[125r] GAfo seyendo algun clerigo, que ouiesse Eglesia: por el enojo, e el desapor que aurian los otros del, pueden la dar a otro que la sirua, e sera perlado della ^a: e este enfermo aura de las rentas de la Eglesia de que biua, maguer non la sirua. Mas si otra enfermedad ^b ouiesse qualquier que le embargasse: porque non la pudiesse seruir: pued# poner otro que le ayude a complir su oficio: e el enfermo sera perlado della, e el otro como vicario, e deuen biuir amos de la renta de la eglesia: e si por auentura aquellas rentas de la Eglesia, non pudiessen complir a amos: ha las de tomar aquel que la sirue, e el Obispo deue dar al enfermo ^c, de que pueda beuir.

Ley. XIX. Porque razones puedan los clerigos tomar las rentas que han de las Eglesias: maguer non los siruan.

COger e tomar pueden sus rentas los clerigos de las Eglesias, a que son tenudos de seruir en otras razones sin las que son dichas en la ley ante desta, maguer enellas non morassen, assi como quando fuessen en romeria ^[d], o estuiessen en escuelas ^e. E esto se entiende,

si lo fiziessen con otorgamiento de sus perlados ^f. Pero si postura, o costumbre ^g fuesse en alguna eglesia, de non demandar licencia a su perlado enestas razones sobredichas, bien pueden auer sus beneficios, faziendo lo saber a su cabildo ^h señaladamente. Otro si, los que andan con el Apostolico ⁱ en su seruicio, bien pued# auer sus beneficios: maguer non esten en las Eglesias: ca los que siruen al Papa, entien de se que a sus Eglesias siruen. Esso mismo seria de los Canonigos que andouiessen con sus Obispos ^k: ca bien puede cada vno dellos traer consigo fasta dos Canonigos de su Eglesia, e auer sus rentas, maguer non las siruan. Otro si, yendo el clerigo en seruicio ^l de su eglesia: assi como sobre pleytos, o otras cosas a recabdar, bien puede tomar su beneficio, mientras que alla andouiere: ca por seruidores de la Eglesia deuen contar, aquellos que siruen a sus O bispos, e andan recabdando pro de sus eglesias: e esto se entiende, fueras, las distribuciones ^m cotidianas.

[[125]v] Titulo. XVII. De la Simonia en que caen los clerigos, por razon de los beneficios.

Persiguieron, e escodri ñaron si#pre con gran de diligencia los santos padres, tambi# en la vieja ley, como enla nueva los pecados que los omes fazen. E esto fizieron porquedespues que los sopiessen, pudiessen reprehender los, e castigar los que pecassen, de guisa que los fiziessen dellos partir: porque fiziessen buena vida eneste mundo, e saluassen sus almas en el otro: e diessen buen exemplo, a los que viniessen dellos. E como quier q# los pecados son de muchas maneras: vnos ay mayores q# otros e de aquellos mas grandes, es el vno la simonia ^a: porque se faze en las cosas spirituales, e caen tambien en el los legos, como los clerigos. E pues que en el titulo ante deste fablamos de los beneficios, e de las dignidades: que han los clerigos: porque acaesce que por razon dellas caen los omes en simonia mas que en otra cosa: porende conuiene de hablar eneste della. E mostrar primeramente, que cosa es simonia. E de donde tomo este nome. E en quantas maneras se faze. E que pena deue auer el que la fiziere. E quien puede dispensar con el.

Ley. I. Que cosa es Simonia, e donde tomo este nome, e en quantas maneras se faze la simonia.

CAen en pecado de simonia los omes, queriendo, e auiendo muy grand vol#tad ^b, por sobejana cobdicia, que es raygada en los coraçones de comprar, e de vender cosa spiritual, o otra cosa que sea semejante della. E simonia tomo este nome de Simon Ma go ^c, que fue vn encantador, que era en tiempo de los Apostoles, que fue despues baptizado de sant Felipe en Sama ria. E este quando vido que los Apostoles ponian las manos sobre los omes, e rescebian por ello el Spiritu san to, ouo cobdicia de auer aquel poder, e vino asant Pedro, e a sant Iuan, e dixo les: que le diessen este poder, que en aq#llos en quien el pusiesse las manos, q# rescebiessen el Spiritu santo, e que les daria grãd auer porello. Eesto dixo cuy dando que ellos lo fazian por sabiduria: e porque pudiessen ganar algo de los omes, e non por la gracia del Spiri tu santo. E quando vido sant Pedro su entencion tan mala, dixole: que su auer fuesse en perdicion conel: ca non merescia auer tal cosa como esta: por que non era su coraçon firme en Dios pues que las cosas temporales apreciaua con

las spirituales: e por esta razon fue tomado este nome de simonia de Simon mago: ca este fue en la nueva ley de nuestro señor Iesu Christo, el primero que quiso comprar la gracia del Spiritu santo. Onde todos los que cõpran cosa spiritual, caen en pecado de simonia, e son llamados simoniacos. E las cosas spirituales son en tres maneras ^d. La primera es, la gracia del Spiritu santo, que resciben los omes del: assi como de profetizar las cosas que son por venir. E esta ouieron los Profetas, e otros muchos santos. E gracia de predicar, e de fazer milagros, e de sanar los enfermos, e de echar los demonios fuera de los omes, e de dar otro si el Spiritu santo, poniendo las manos sobre ellos: assi como fazian los Apostoles, e fazen los obispos, e los sacerdotes que tienen sus logares. E otras gracias ay de muchas maneras semejantes destas, que resciben los omes por los siete dones del Spiritu santo, quando Dios quiere: que son estos: assi como es el Spiritu del saber las cosas spirituales, e entender las, e el Spiritu de consejo, e de fortaleza e el spiritu de sciencia, e de piedad, e el Spiritu del temor de Dios. E porende estas cosas sobredichas, non se pueden comprar, nin vender de dicho, nin de fecho, por ningun precio que diessen. E los sacramentos, e dignidades, personajes e[126r] beneficios, e diezmos, e los cementerios, e soterraren ellos, e rescebir dineros a pleyto para aniuersarios, e todas estas cosas, e las semejãtes dellas lo son La seg#da manera de las cosas spiritua les, es por muchas razones: ca las vnas son llamadas assi, porque se saluan los omes por ellas: assi como aquellos q# resciben los sacramentos de santa Eglesia. E las otras son llamadas spirituales, porque rescib# la gracia del Spiritu san to por ellas: assi como en las ordenes, que dan los Obispos a los clerigos. E otras ya, a que dizen a vn assi, porque las dan a los que siruen en las cosas spirituales: e estas son assi como los beneficios de santa Eglesia, e los otros oficios e derechos que han los clerigos, por razon della. E ninguna destas cosas spirituales que sobredichas son en la segunda manera non las pueden v#der de derecho: como quier que algu nos las compran de fecho: ca es simonia conosciada. Pero aquellos que desta manera ouieren los sacramentos, non seran saluos por ellos: fueras ende, en el casamiento ^a, en que fue dado precio, e rescibido: ca valdria, e no seria pecado, quãto en el precio. La tercera manera de las cosas spirituales, son como bendezir calices, e las cruces, e las otras cosas sagradas de la Eglesia, e los otros ornam#tos que son menester para seruimiento della. E estas cosas sobredichas maguer sean espirituales, pueden se comprar e vender, en la manera que dize en el titulo que fabla de las cosas de la Eglesia, en que manera las pued# vender, en la ley que comiença, Enajenar pueden.

Ley. II. Porque son llamados Geezitas los que venden la cosas spirituales.

GEEzi touo nome vn seruiente de Eliseo profeta: e este fue el primero que fizo simonia en el viejo te stamento ^b, quando vino Naaman de Syria a Eliseo profeta que le sanasse de la gafez que tenia, e el mando le que se fuesse al rio Iordan, e que se lauasse en el siete vegadas, e sallaria, e Naaman fizo lo segund que le mando el profeta, e sano: e despues que rescibio sanidad torno se para Eliseo para gradescer le la merced que Dios le fiziera por su ruego, e dar le dones de sus riquezas e Eliseo non quiso tomar ninguna co sa del. E estonce fuesse Naaman, e fue despues Geezi, sin mandado de Eliseo e pidio que le diesse algo, e dio le dos pares de vestidutas, e vn marco de plata: e tornose Geezi, e escondio

aquello que le auia dado, e luego lo supo Eliseo por Spiritu santo: e quãdo vino an te el, dixo Eliseo: porque rescebiste precio por la gracia de Dios q# fizo a Naaman, en guarescer lo de la enfermedad que auia, venga sobreti aquella gafez, que el ha perdido: e fue luego cumplido en aquella manera que dixo aquel profeta. E porende razon es, que todos los que venden las cosas spirituales, sean llamados Geezitas, por razon de Geezi. E como quier que de comienço ouo departimi#to entre los nomes de los que comprauã, e vendian las cosas spiritualcs (segund dicho es) llaman los agora tambien a los vnos, como a los otros simoniaticos. E esto es porq# lo vsaron assi los omes dezir: mas pro piamente ^c son llamados Geezitas, los que rescib# precio de las cosas spirituales: e Simoniaticos todos aquellosque las compran.

Ley. III. En quantas maneras se faze la simonia.

Tres maneras ^d son, porq# los omes faz# simonia. La primera, sirui#do por sus cuerpos mismos. La seg# da, dando dadiuas e presentes. La tercera, se faze por palabras, rogando. La primera destas tres, quando algun clerigo faze postura con el perlado, que andara en su seruicio con su cuerpo mismo porq# le de beneficio ^e, o ordenes. E avn en este seruicio ay departimiento: ca o es corporal, o spiritual: e si escorporal, e cõueni#te de fazer: e nõ es fecho cõpo stura cierta, nõ cae en simonia el q#lo faze: asi como si fuese porsu perlado a Roma o fuese su personero o su bozero[[126]v] ayudando le en sus pleytos, o de la Eglesia e portales seruicios como estos, e otros semejantes dellos, bien pueden rescebir ordenes e beneficios, seyendo el que los faze atal que los merezca auer. Mas ha menester, que el perlado non gelos de señaladamente por aquel seruicio que le fizo: nin otro si, non los deue el rescebir en aquella manera, como quier que aya esperança ^a de auer algun bien de aq#l perlado. Mas si aquel que sirue es tal que non meresce las ordenes, nin el beneficio: maguer queaquellas cosas en que sirue, son razonables, non lo puede auer a menos de simonia: pues que se lo da por razon de aquel seruicio, o el non lo meresciendo. Esso mismo seria, si el lo mereciesse auer: e las cosas en que siruiesse, non fuessen guisadas. Mas si es espiritual el seruicio, non lo deue fazer por postura: ca el que lo fiziesse, caeria por ello en si monia: fueras ende si lo ouiesse de fazer, por alguna de las razones, que dize en el titulo de los beneficios, en la ley q# comiença, Condicion, ni postura. La segunda manera ^b de simonia es, quando resciben seruicio, o dineros, o presentes, o dadiuas por las cosas espiritua les: assi como por beneficios, o por ordenes, o por otras cosas semejantes destas: ca tambien el que lo diesse, como el que lo rescibiesse por pleyto, caeria en simonia. Pero seys maneras a y: por que pueden los omes dar algo por las cosas spirituales, e non caeria por esso en simonia el que lo diesse, nin el q# lo rescibiesse. La primera es, como si alg#o recibiesse qualquier de los sacram#tos de santa Eglesia, o otra cosa sp#al, e de su vol#tad ^c quisiesse algo dar a aq#l de qui# lo rescibiesse, non gelodemãdãdo el otro. La segunda es, quando algunos dan, o resciben dadiuas, o presentes, q# serian cõuenientes, e guisadas para dar e para rescebir, e para ser atales, e se guar dar de caer en simonia, tambien el que los diere como el que los rescebiere, deuen ser acatadas estas cosas ^d, primeramente, qual ome es el que faze la dadiua, si es pobre, o rico: o si es otro si pobre, o rico, el que lo rescibe, e que es lo que da, si lo auia menester, o non: el que lo rescibe: e si el pobre lo diere al rico: e la dadiua fuese grande: o lo diesse en tal sazón, que non estouiesse

el perlado en necesidad: porque mucho lo ouiesse menester, sospecha seria contra aquel que lo diesse, que lo fazia por ganar alguna cosa del: e si aquella cosa fuesse espiritual, seria simonia. Esto seria, como si algun clerigo diesse a su Obispo mula, o cauallo, o otra dadiua grande, por ganar algun beneficio, o otra cosa espiritual. Mas si ome rico lo diesse a otro nco: o el rico lo diesse al pobre entendiendo que lo auia menester, mouiendo se a dar lo cõ buena entencion, non pueden sospechar en ninguna manera, que cae en simonia, nin lo faze por mal. La tercera manera es, quando algunos resciben Capellanes que les digan las horas: ca estos atales, por las obras ^e q# fazen a aquellos que non eran tenudos de las fazer, bien pueden por esso rescebir gualardon dellos, sin pecado de simonia: e esso mismo seria en las otras co sas semejantes. La quarta cosa en que lo pueden rescebir por las cosas espirituales: maguer sean tenudos de su oficio de lo fazer, es quando los obispos consagran ^f las eglesias, o las visitan ^g: ca pueden rescebir procuracion: e esto es porel trabajo que toman enello. La quinta co sa es, quando alguno da algo en razon de limosna ^h, por ganar parayso, que es cosa spiritual, o perdon de sus pecados. La sesta es, como quãdo algun clerigo[127r] trabaja sin derecho sobre su beneficio, e el da alguna cosa, por que le dexe estar ^a en el paz. La tercera manera que se faze por palabra es quando ruegan ^b a los perlados los omes que orde nen, o den beneficios a algunos clerigos: ca en tal ruego como este acaesce muchas vegadas simonia: e departe se assi: que aquel por quien ruegan que le den beneficio, o que le ordenen, quier el ruego sea por si mismo, o otro por el, podria ser que seria tal que le merezca: e si lo meresce, e es digno para auer lo, non ay simonia en tal ruego: mas si lo non meresciesse: nin era digno para rescebir el beneficio, nin para las ordenes, si gelo diessen, ganar lo ya con pecado, e seria simonia, porque el ruego non era derecho, nin guisado. Pero si alguno rogasse por si mismo, que le diessen dignidad, o alguna Eglesia, assi como obispado, o otro personaje ^c, tal como este, non es bueno, nin deue ser cabido en ninguna manera, ante lo deuen desechar, al que lo fiziere, como a cobdicioso.

Ley. IIII. Quales ruegos son llamados carnales o spirituales: e por quales dellos caen los omes en simonia.

Carnales ruegos ^d ay, e otros spirituales, que faz# los omes, rogando los vnos por los otros. Carnales son aquellos que fazen, mouiendo se mas a fazer lo por razon de parentes co, o de amistad, que por otra bondad que ayan en si, aquellos por quien ruegan. Pero en tales ruegos como estos, ay departimiento. Ca podria ser que rogaria por ome que lo meresciesse, o nõ: e si fuesse digno para auer personaje, o dignidad, aquel por quien ruega, bien pued# fazer tal ruego como este. Mas el perlado que lo ha de dar, non deue catar tanto el ruego que le fazen como la persona de aquel por quien ruegan: e otro si, el pro de la Eglesia, que ha de proueer. E si el ruego fuesse fecho por ome, que lo non meresciesse e ganasse por el dignidad, o personaje, enesta manera caen en pecado de simonia ^e, tambien el que da el beneficio, si sabe que non es digno aquel a quien lo da: como el que ruega por el. E otrosi, el que lo rescibe: ca tal ruego como este, es contado en manera de precio. E los ruegos spirituales son aquellos que son fechos por tales omes con quien nõ hã debdo los rogadores: mas mueuen se los rogadores a fazer lo, por bondad que entienden q# ha en ellos: e en tal ruego como este, non ha mal ninguno de simonia, nin de otro pecado.

Ley. V. Quales presentes deuen los perlados rescebir sin pecado de simonia.

Presentes de comer, e de beuer pueden rescebir los perlados, sin pecado de simonia, solamente q# non sean muy grandes ^f, e que se puedan ayna despende: assi como pichelos, o redomas de vino, o aues, o pescados, o frutas, o otras cosas semejantes destas que fuesen pocas. E esto es, porque los omes non se mueuen a dar cosa spiritual, por tales presentes como estos. Pero si alguno diesse don, o presente, quier fuesse grande o pequeño: con intencion de ganar por el cosa spiritual, o si el que lo rescebiesse, la diesse por razon de aquel seruicio, qualquier delos que lo fazen desta manera, caen en pecado de simonia de voluntad ^g, porque non fue fecho enella pley[[127]v] to ninguno. E porende el que rescebiesse beneficio, o orden en esta manera, o otra cosa spiritual, puede la retener, e nõ ha porque la renunciar, solamente que faga penitencia del yerro que fizo: porque la gano assi. Mas quan do quier que alguno diesse por pleyto ^a poco o mucho, para ganar cosa spiritual, cae porende en simonia, e non deue auer aquella cosa por que la dan Pero si alguno acusassen que auia fecho pecado de simonia, e fuesse dubda ^b, si lo fiziera por pleyto, o en su voluntad, deue aquel su mayoral que ouiesse de librar el pleyto, asmar e catar aquellas cosas q# son dichas en la quarta ley ante desta, que escusan al ome, que non cae en simonia. E segund aq#llo que y dize de librar el pleyto.

Ley. VI. Quales clerigos non deuen tomar segurãça del que quisieren elegir antes que sea elegido por non caer en simonia.

Recabdo, nin segurãça ninguna non deuen tomar los elegidores del que quisiessen elegir para alguna Eglesia ante ^c que sea fecha la elecion. Ca si pleyto alguno ante fiziessen con el, que tanxesse en alguna manera, a la Eglesia, o a sus cosas, si fue sse elegido, caeria porende en simonia, tambien el como ellos. Mas despues que la elecion fuesse fecha, si ouiere de costumbre antigua ^d, que el clerigo jure por alguna cosa que sea guisada, o que de otra segurãça por ello, bien la pueden tomar del. Pero el perlado que fuesse su mayoral de esta elecion, bien puede demandar le segurãça de jura, o de otro pleyto, que sea conueniente, e rescebir la del, ante que lo ordene, o le consagre, o despues: ca el poder del mayoral ha tal fuerça enesta razon, que lo escusa, que non cae en simonia. Otro si, faria simonia el que quitasse alguna cosa que le deuiessen ^e, porque le ganassen por ella otra cosa spiritual, tãbien como lo faria el que le diesse algo por razon de la ganar. E si alguno diesse precio porque lo absoluïessen ^f de alguna descomunion, o de otra sentencia, faria simonia el que lo rescibiesse ^g.

Ley. VII. Que ningun clerigo non deue encubrir a su obispo los pecados manifestos de sus parrochianos por algo que le den.

Celando, o encubriendo al gun clerigo los pecados de sus parrochianos al Obispo, o a otro que touiesse sus vezes, si tomasse algo por esta razon ^h, caeria porende en simonia,

si el pecado fuesse manifestado. Eso mismo faria, si lo dexasse de dezir, o lo encubriesse por parentesco, o por amistad que ouiesse con el. Otro si faria simonia el clérigo, que aduxesse alguno su parrochiano delante del Obispo, por le fazer gracia que lo reconcilie: diziendo q# ha fecho penitencia, e dando testimonio dello, non seyendo verdad: o si la fizo non complidamente como deuia. Otro tal seria, quando alguno fiziesse penitencia derechamente, e el clérigo le embargasse por mala voluntad que ouiesse contra el, que non lo reconciliasse. E maguer el que fiziesse alguna destas tres cosas sobredichas: e non tomasse alguna cosa a aquel: con quien ha parentesco, o amistad: por quien lo faze, o el desamor que ha con tra aquel a quien estorua, encubriendo la verdad, en qual quier destas maneras tiene santa Iglesia que es como en logar de precio. E porende cae en si-[128r]monia, el que lo fiziesse. E para descubrir al Obispo, o a quien touiesse sus ve zes los pecados manifestados, segund q# dicho es, tenudos son ^a tambien el Arcediano, como el Arcipreste: e otro si, el clérigo que ha cura de almas en alguna Iglesia parrochial, cada vno dellos puede descubrir a su mayoral los pecados manifestados, si el non los pudiere fazer enmendar.

Ley. VIII. Por quantas razones non pueden arrendar los perlados sus vezes, nin poner vicarios por precio.

ARrendar ñ puede el perlado sus vezes ^b, nin poner vicarios por precio en su logar: esto por tres Razones. La primera ^c, porque agrauaria a sus menores: ca los que lo arrendassen, non podria ser que a las vegadas non diessen malos juyzios, o non tomassen algo sin derecho de los omes, para complir aquella renta que prometieron de dar. La segunda ^d razon es: porque el vicario que ponen en alguna Iglesia, deue ser puesto por toda via: e aura cura de las almas: fueras si fi ziesse tal cosa, porque lo deuria perder. E porende non deuen dar, nin prometer, nin tomar precio por tal razon: e el que lo tomasse, faria simonia: e otro si, quien lo diesse: mas tal logar como este, deuen lo dar sin precio, e de grado: e avn deue le dar el perlado de que biua ^e aquel que y pusiere. La tercera ^f, razon es, porque los perlados deuen judgar llanamente, e guardar que non ensuzien sus manos, tomando algo de los omes. por los juyzios que dieren. E esto non se podria bien guardar, si los arrendassen, ante semejaria, que los vende: e faria contra Dios, e contra ley que defiende que los juyzios non los den por precio.

Ley. IX. Que los clérigos bien pueden arrendar sus frutos de sus beneficios sin pecado de simonia.

Vicarios non deuen poner los perlados por precio ninguno: ca seria simonia segund dize en la ley ante de esta. Mas bi# pueden ellos, e los otros clérigos arrendar ^g los frutos, que ouieren de las Iglesias, e de sus beneficios ca maguer estas rentas vengyan de cosas spirituales, non lo son ellas: e poren de non faria simonia el que las vendiesse, nin el que las comprasse. Pero tal arrendamiento como este, non valdria por toda via: mas por vida de aquel cuyo fuesse el beneficio, e non mas. E si algun clérigo arrendasse los frutos de sus beneficios porcierto tiempo, e se muriesse ante de aquel plazo, el arrendador non puede

auer aquellas rentas, por mas tiempo, ^h, de quanto las auia de auer el clerigo, cuyos eran los beneficios: nin puede demandar, que le de la Iglesia, las despensas que auia fecho por razon de aquel arrenda miento: nin avn los marauedis que ouiesse dado de mas. Ca assi como el clerigo, nin los que heredassen lo suyo, non podrian auer las rentas de la Iglesia, despues de su muerte. Otro si, non las deue aq#l auer a aqui# las arrendasse: mas el arrendador puede demandar a los herederos, e a sus fiadores del clerigo, que le den aquello que auia de auer de mas, e las despensas que auia fecho, por razon de aquel arrenda miento: si el clerigo auia otras riquezas, de que se pudiessen pagar, que nõ fuessen de la Iglesia. Esso mismo seria, fi non ouiesse heredero el clerigo, que heredasse lo suyo, e la Iglesia lo ouiesse[[128]v] de heredar ^a; ca estonce ella seria tenuta de lo pagar.

Ley. X. Que los maestros non deuen vender la sciencia por precio, nin deuen otro si licenciar a los scholares, para ser maestros por precio.

LA sciencia es don que da Dios ^b, e porende nõ deue de ser vendida ^c: ca assi como aquellos q# la han la ouieron sin precio, e por gracia de Dios, assi la deuen ellos dar a los otros de grado, non les tomãdo porende ninguna cosa, onde quando el maestro rescibiesse beneficio de alg#a Iglesia, por que touiesse escuela, non deue despues demandar alguna cosa a los clerigos de aquella Iglesia, nin a los otros scholares pobres ^d, ca si lo demandasse, o lo to masse, seria como simonia ^e. Mas los maestros que non rescibiesen beneficios ^f de las Iglesias, bien pued# tomar soldada de los scholares que demonstra ssen, si las rentas ^g que ouieren de otra parte, nõ les complieren para beuir honestamente: mas si les complieren, non deuen demãdar ninguna cosa, mas deuen les mostrar de buena mi#te. Pero si los scholares les dieren algo de su grado ^h, non lo demãdando ellos, bien lo pueden tomar sin mala estancia. E esto se enti#de de los maestros q# son sabido res, e ent#didos para mostrar les: mas si atales nõ fuessen, maguer sus rentas nõ les cumpliessen, nõ son tenudos de les dar, como por debda, ning#a cosa: por que mas lo fazen por su pro, porq# ellos aprendan ⁱ, que non por mostrar a los otros. Otro si, aquellos q# han poder de dar licencia a los scholares ^k, para ser maestros, nõ lo deuen fazer por precio e si lo fizieren, como quier que non farian simonia, caerian porende en grand pecado, q# dizen en latin Crimen concussionis ^l, q# quiere tanto dezir, como en mouimiento de amenaza, que fazen los omes poderosos engañosamente, por leuar algo de los omes, achacando contra ellos. Onde qual quier que esto fiziesse, e le fuesse prouado, deue perder la dignidad, e el officio, e beneficio que ouiere de la Iglesia.

Ley. XI. Que pena deue auer el que fiziere simonia.

SImoniatico llaman aquel que faze simonia: e por que es pecado muy gran de, e desaguisado, demuestra santa Iglesia, que pena deue auer el que lo fiziere: e departe se desta manera: que si alg# clerigo por sabor que[129r] ouiesse de ordenarse, rescibiesse alguna orden por simonia, es vedado por derecho ^a, que non ha de vsar de aquella orden,

que assi rescibio maguer su perlado non lo vedasse de otra manera por sentencia. E desde que su Obispo, o otro perlado, que lo ouiesse de judgar, supiesse ciertamente, que tal pecado auia fecho, puede lo disponer^b. E estas mismas penas deue auer el Obispo^c, que ordenasse algun clerigo por precio. Mas si fiziesse simonia en dignidad, o en personaje que le diessen, o en otro beneficio que ouiesse cura de almas, e lo acusassen dello, e lo venciessen, deue lo de vedar por siempre de oficio, e de beneficio^d. Pero si el Obispo non lo sopiesse por acusacion, mas por pesquisa^e que fiziesse contra el: en tal razon non lo deue vedar de oficio, nin de beneficio, mas tollerle la dignidad, o el beneficio que assi gano: e e esto es, porque non podria fazer penitencia de aquel pecado, mientras lo touiesse. E de mas, el que ganasse por simonia dignidad, o otro beneficio que ouiesse cura de almas: es vedado^f, que non pueda vsar del oficio, que le pertenesce aquella dignidad: o al beneficio. E quanto fiziere por razon de aquella dignidad, o del beneficio, todo lo faze como ome vedado, que nõ ha derecho de lo fazer. Pero si absoluiesse a alguno, de aquellos que son en su jurisdiccion: o les diesse penitencia, o otros sacramentos, absolver seyan por ello^g. E esto, por la creencia que ouieron en los sacramentos: e por que lo tienen por su perlado, e que puede aquello fazer: non sabiendo que lo ganara por simonia: ca si lo sopiessen^h, non deuen rescebir del ninguna cosa destas fobre dichas: fueras ende, si temiessen peligro de muerteⁱ: ca estonce bien puede de tales tomar baptismo, e penitencia, e corpus Domini.

Ley. XII. En que pena caen los clerigos que ganan los beneficios simples: por precio que dan por ellos

Simple beneficio llaman, al que non ha cura de almas. Onde si algun clerigo diesse precio por ganar tal beneficio, e fuesse fecho en poridad, assi que ninguno nõ lo sopiesse, es vedado^k por pena de la orden que auia: ca non deue vsar della, assi como si estuuiesse en otro pecado mortal. Pero si lo fiziesse, bien valdran los sacramentos, que diesse. Mas si lo sopiessen muchos, e fuesse dello vencido por juyzio, es vedado que non pueda dezir las horas: nin las deuen los otros oyr del. E desque algun clerigo fuesse acusado^l de simonia, mientras dura el pleyto, non deue vsar de su orden. E esso mismo deue ser guardado en el perlado, que diere por precio^m qualquier beneficio mayor, o menor. Otro si, el clerigo que ganasse beneficio por simonia, deue lo per-[[129]v]der^a, e tornar todas las rentas^b que del lleuo, e las que pudiera auer derechamente, a la Iglesia de donde era el beneficio, que assi ganara. E essa misma pena deue auer el perlado, e otros qualesquier^c q# rescebiessen precio por tal razon: ca lo deuen tornar todo quanto montare en esta manera, a aquella Iglesia^d do fuesse beneficiado el clerigo. E avn han otra pena los clerigos que fazen simonia, que son porende de mala fama^e e non deuen auer ningun beneficio en santa Iglesia, fasta que dispensen con ellos.

Ley. XIII. Que pena an los que dan precio por entrar en orden de religion, o los que lo resciben.

DE grado deuen ser dadas las cosas spirituales, e non por precio: onde qualquier que quisiere entrar en orden de religion ^f, non deue dar precio ninguno, por pleyto que le acojan en ella: nin gelo deuen rescebir. Ca si algunos contra esto fiziessen, cae rian en simonia, tambien el que lo diesse, como los que lo tomassen: e si fuessen acusados della, e vencidos por juyzio: deuen ser despuestos, tambien los vnos, como los otros. Mas si fuesse sabido por pesquisa que fiziessen sobre ellos: todos quantos desta manera fuessen rescebidos, deuen ser echa dos de aquellos monasterios, e metidos en otros de mas aspera vida, en que fagan penitencia de aquel pecado. E aquello que ouiesen dado ^g desta guisa, deuen lo embiar a aquellos monasterios, do los embiaren: porque non se agraien por las expensas que farian estos atales. E los mayores de los monasterios que rescibiesen el precio, quier fuessen varones, o mugeres ^h, deuen darles sus perlados muy grand penitencia por ello, e non deuen vsar de las ordenes sagradas q# ouieren, fasta que la ayan complida.

Ley. XIII. Que pena han los perlados que deuiedan las eglesias, quando vacan fasta que les den algo, o embargã religion o sepultura a los omes.

DEuiedan ⁱ a las vegadas los perlados maliciosamente las Eglesias, quan do vacã, para embargar a aquellos que han poder de lo fazer, que non pongan en ellas quien las sirua, fasta que les den algo. E los que desta manera algo resciben, fazen simonia. Otro si, acaesce a las vegadas, que algunos omes quieren entrar ^k en orden de religion, o escogen sus sepulturas ^l en algunos monasterios: o en o tras Eglesias: e los perlados de aquellos logares, embargã los que lo nõ fagan, por razõ de llevar algo dellos. E si desta guisa alguna cosa rescibiesen fazen simonia. E tambien estos como los de suso dichos, quãto desta manera resciben, deuen lo tornar doblado, a aquellas Eglesias, o a los monasterios que embargaron.

Ley. XV. Por que razones pueden los omes dar e rescebir algo, si lo han de costumbre sin pecado de simonia.

COst#bre han en algunos logares de dar algo a los clerigos, quãdo sotierran los muertos, o velan los nouios, assi como candelas o dineros o pan, o vino, o otras cosas. E otro si, en las consagraciones de los obispos dan fazalejas, e aguamaniles, e otras cosas semejantes destas. E como quier que por estas razones dan algo los omes[130r] assi como sobredicho es: con todo esso, non gelo pueden demandar que lo den, como por premia ^a. Mas en aq#llos logares, que tales cosas como estas vsassen a dar, e fuesse costumbre a tal, q# lo touiesen por bien: tambien los que lo diessen, como los que lo rescibiesen los perlados de aquellos logares, de su oficio ^b lo deuen fazer complir, e guar dar. E como #er q# estas colas sobredichas sean spirituales, bien pueden los o mes dar algo por ellas, por las razones q# de suso son dichas, e nõ farian simonia los q# las diess#, ni los q# las tomass#.

Ley. XVI. En quales cosas non se pueden escusar por costumbre los clerigos, que non cayã en simonia si tomaren algo.

AMparar non se pued# por costumbre los clerigos, q# non cayan en simonia, si tomaren algo por cosas spirituales, demandando lo ellos, assi como quãdo fazen algun obispo, o abad, o abadessa nueuam#te, e los pon# en su silla. E quãdo enuisten a los clerigos de los beneficios q# les dan, o quan do resciben algun canonigo, o racione ro en su cõpañã, por ning#a destas maneras ^c sobredichas, nin por los sacramentos: fueras ende en las cosas q# dize en la ley ante desta, nõ deu# demandar ninguna cosa, diziendo q# lo deu# dar por cost#bre. E qualquier que contra esto fuesse, demandãdo lo, caeria poren de en simonia, si lo tomasse. Otro si faria simonia el obispo, q# rescibiesse jura, o prometimi#to ^d de alg# clerigo: ante q# lo ordenasse, q# despues que lo ouiesse ordenado, q# le nõ demandasse beneficio, nin otra cosa enq# biuiesse, por razon dela orden q# le diera. Esso mismo faria el arcediano, o el arcipreste, o el otro clerigo q# lo presentasse, si tomasse jura, o prometimiento en la manera q# dicho es. E los q# cõtra esto fiziessen de u# auer tal pena, el obispo, o el perlado q# lo ordenasse, q# deue ser vedado q# nõ faga ordenes, e el q# le presentasse deue ser vedado q# non vse delas ordenes q# ouiere fasta tres años, e aq#l q# ansi rescibiesse la ord#, nõ deue de vsar della, fasta que dispense el Papa con el.

Ley. XVII. Del departimiento de la simonia que se faze entre los omes que dan, o resciben algo por las cosas spirituales, quales dellos son simaniacos.

REcu#ta ^e, e demuestra san ta egleſia, q# la simonia se faze alas vegadas de parte de aq#l q# da el bñficio,[[130]v] o la orden, e a las vegadas de parte de a quel que lo rescibe, o a las vegadas de a mos a dos, e alas vegadas de ninguno dellos. E de parte de aquel que da el beneficio, o la orden se faze la simonia, e non de parte del clerigo, quando dan algo al obispo, porque gelo de, non lo sabiendo aquel por quien lo da. Pero si lo sopiesse despues, tenuto es de dexar el beneficio ^a, que le fuesse assi dado, e si fuesse de orden, non deue vsar della, e si lo elegiessen non deue valer la elecion: fueras ende si aquellos que lo diessen, lo fiziessen a mala parte ^b, por embargarlo, o si lo fiziessen cõtra su de fendimi#to, aui#do los el ante rogado o vedado, que lo non fiziessen. E esto se deue entender desta manera: si despues non cõsintiesse el, en aquello que los otros fiziessen, pagando ^c el precio que dieron, o que prometieron. E faze se la simonia de parte de aquel que rescibe la orden, o el beneficio, e non de a quel que gelo da: quando el mismo da algo a algunos omes, porque gelo ganen, non seyendo sabidor dello el perlado. E este atal es otro si tenuto ^d de dexar el beneficio, e de non vsar de la orden, que assi rescibiẽre.

Ley. XVIII. En que manera caen en simonia amas las partes: tambien el que da la cosa spiritual: como el que la rescibe, e otro si como ninguno non cae en ella maguer se fiziesse.

AMbos a dos ^e fazen simonia, tambien el que da la orden, o el beneficio, como el q# lo rescibe, quãdo el q# lo quiere ganar da algo, o promete de lo dar: de manera q# el perlado gelo aya de dar por esta razon. Esso mismo seria, maguer el nõ lo diesse, nin lo rescibiesse el Obispo, si otros lo diessen, e fuessen dello ambos sabidores, o si lo prometiesen de dar, e lo pagasse el despues al obispo, o a otro por su mandado, e cada vno dellos deue auer tal pena, como qui# faze simonia. E de parte del q# diesse el beneficio, o la ord#, o del q# lo rescibe, podria acaescer que nõ se faria la simonia. E esto seria, como quã do alg#o diesse algo sin sabiduria de a quel q# rescibiesse la ord#, o el beneficio a algunos omes de casa del obispo, o a otros qualesquier porq# gelo ganassen, e otro si q# nõ fuesse el perlado ende sabidor: ca en tal manera farian simonia los que diessen el precio, e los que lo re cibiessen, e non los otros.

Ley. XIX. Quien puede dispensar con los que caen en simonia.

DISpensaciõ han menester q# ganen los q# caen en pe cado de simonia. Ca los clerigos q# desta manera ganaren beneficio, o ordenes, non pue de vsar de la ord#, nin auer el beneficio si nõ disp#saren cõ ellos. E porende to uo por bien santa Eglesia de mostrar, qui# puede disp#sar cõ estos tales, e mã do, q# todos aq#llos q# diessen alg#a cosa a sus obispos, porq# los ordenassen: que cõ estos nõ pudiesse otro ning#o disp#sar si nõ el Papa ^f, seg# dize en el titulo delos obispos, en la ley ^g que comi#ça, palio pued# tener. Mas si la simonia, nõ fuesse fecha de parte del obispo: nin de aquel que rescibiesse la orden, segund dize en la ley ante desta, en tal manera bien puede dispensar su obispo con aquel clerigo, segund dize en el titulo so bredicho, en la ley que comiença ^h, simonia faziendo. E si la simonia fuesse fecha en dignidad, o en personaje, o en otro beneficio que aya cura de almas: deue lo dexar el que lo assi ganare, e non puede ninguno dispensar conel si non el Papa ⁱ. Esso mismo seria en el beneficio simple, que alguno ganasse por simonia, que el mismo fiziesse, o otro por el: e fuesse el sabidor dello. Pero si otro lo fiziesse, non lo sabi#do el ^k bien puede su Obispo dispensar con este tal que lo aya: dexando primeramente el beneficio.

Ley. XX. En que cosas otorga santa Eglesia a los Obispos que puedan dispensar con los simoniacos.

OTorga santa Eglesia alos Obispos, que puedã dispensar en todas aquellas cosas, que les non son[131r] defendidas ^a. E porende pues que les non defienden, que non dispensen en la simonia, q# se faze en las menores co sas ^b, en que non ha tan gran peligro enti#dese q# gelo otorga, asi como aq#lla q# faz#, tomãdo algo por soterrar, o por fazer el oficio delos muertos, o por b#dezir a los nouios, o por vender fuessa en el cim#terio, o tomãdo algo los arciprestes delos clerigos, quando les dã la crisma para las Eglesias, o por b#dezir

los obispos, o por cõsagrar las cosas de la egleſia, aſi como los calices, e las veſtim#tas, e por las otras cosas ſemejãtes deſtas. Otro ſi puede diſp#ſar cõ los clerigos, q# fiziessen ſimonia tomãdo algo de ſus parrochanos, por fazer aq#llas co ſas q# ſon tenudos de fazer de ſu oficio aſſi como en dezir las oras, e dar los ſacram#tos. E a# ſimonia faz# alg#os omes en ſu vol#tad, e eſto eſ, quãdo alg# clerigo, da todo quãto ha, a alg#a egleſia, ſin poſtura, e ſin cõdiciõ ning#a: mas el en ſu voluntad gelo da, porq# lo reſcibã por canonigo, o por cõpañero: ca por eſta razõ cae en pecado de ſimonia. Otro ſi aq#llos q# lo reſcib#, ſi lo faz# cõ int#ciõ de ganar lo q# ha, e q# nõ lo re cibierã por au#tura, ſi nõ por eſta razõ, nin le dierã aq#l bñficio, e por#de caen otro ſi en ſimonia. Pero tãbien el como ellos nõ hã menester diſp#ſaciõ del papa, nin de ſu obispo: ca tal ſimonia como eſta tuelleſe tã ſolam#te por penit#cia ^c, q# deue cada vno dellos fazer cõ ſu clerigo miſſa cantano: aqui# cõfiessa los otros pecados q# faze. Nin eſ tenudo de dexar el beneficio aquel que lo gano en eſta manera.

Ley. XXI. Que pena han los trujamanes que andan por medianeros entre aquellos que faz# ſimonia, e quien puede diſpensar con ellos.

Trujamanes ſon llamados aq#llos q# andã por medianeros entre alg#os omes quãdo quier# fazer alg#a auen#cia, o poſtura. E eſtos atales, quan do ſon medianeros entre aq#llos, q# faz# ſimonia, dãdo, o tomãdo precio por al g#a coſa ſpiritual, o prometi#do de lo dar, ſon por#de ſimoniacos ^d, e demas de mala fama. E ſi porau#tura fueſſen a enſados aq#llos q# diessen el precio, o los q# lo rcſcibiessen nõ pueden eſtos tales ſer teſtigos ^e cõtra aq#llos, como quier q# los podriã acuar ^f deſte pecado, ſi #ſiessen, e puede diſp#ſar cõ eſtos media neros, aq#l q# diſp#ſa con los otros, entre qui# ellos traxerõ la trujamania, ſegun qual fuere el pecado de la ſimonia, en que cayeron los vnos, e los otros.

Titulo. XVIII. De los ſacrillejos.

A Treuimi#to muy grãde faze todo Chr#iano q# nõ guarda, e nõ hõrra a ſanta egleſia. Eſto por muchas razones, ca ella eſ nr#a madre ſpiritual, moſtrãdo nos, e guiãdo nos por carrera de ſaluaciõ, para las animas e otro ſi en lo t#poral, quãto en los cuerpos, porq# nos cria e nos cõſeja, q# fagamos bi#, e nos guardemos de fazer mal. E por todas eſtas razones la deuemos hõrrar e guardar, aſſi como a madre. E aun mas, q# como quier q# delas madres auemosnascimi#to de criãça corporal#te, quãto en las almas, nõ auemos dellas ſaluaciõ, ſi nõ fazemos obras porq# la ganemos. Mas dela Egleſia q# nos eſ madre ^g ſpiritual, reſcebimos buena vida en eſte m#do, e ſaluaciõ en el otro, e por#de la deuemos hõrrar, e guardar mas q# a otra coſa, aſi q# ninguno nõ ſea oſado de fazer mal, nin fuerça en ella, nin en ſu cim#te rio, nin en las otras ſus cosas, ca tãbi# de la guiſa q# eſ ſimoniav#der, o cõprar co ſa ſpiritual, otro ſi eſ ſacrillejo fazer mal fuerça en la egleſia, o en ſu cim#terio, o en ſus cosas. E pues en el titulo ante de ſte fablamos de la ſimonia, en q# manera ſe faze, e por quales cosas ca# los omes en ella, cõuiene dezir en eſte titulo del pecado que eſ llamado ſacrillejo. E moſtrar q# coſa eſ ſacrillejo, e dõde tomo eſte nome. E en quãtas

maneras se faze, e en quales cosas se faze. E q# pena meresce el q# faze sacrillejo. E qui# deue rescebir la emi#da del. E de todas las o tras cosas que pertenescen a esta razõ.

Ley. I. Que cosa es sacrillejo, e donde tomo este nombre.

Sacrillejo es ^h segun derecho de santa elesia, q#brãtami#to de cosa sagrada, o de otra q# pertenezca a ella, a dõde #er q# este, maguer nõ sea sagrada ⁱ, e de lo q# estuuiesse en logar sa-[[131]v]grado, maguer nõ sea ella sagrada. E llamã cosa sagrada a los clerigos ^a, e a los omes de religiõ, #er seã varones, o mugeres. E esto por las ordenes q# han, e por la religiõ q# mantienen. E otro si llamã ^b alas elesias, e a los calices, e a las cruces, e a las aras, e a los ornam#tos de santa elesia, porq# son fechos para seruicio de Dios, e son sagradas en si mismas, por las obras q# cõ ellas faz#. E aun sin todo esso las mas dellas cõsagrã los obispos. E otro si es sacrillejovsar sin derecho ^{lc} de cosa q# pertenesca a dios, o de otra cosa qualquier q# sea sagrada. E to mo nome sacrillejo, de sacr#, q# quier tã to dezir, como cosa sagrada, e de lesio q# quiere tãto dezir, como dañar, onde sacrillejo, tãto quiere dezir como tomar sin derecho cosa sagrada, o dañar, o fazer daño en ella.

Ley. II. En quãtas maneras se faze el sacrillejo.

Faze se el sacrillejo en qua tro maneras. La primera es, quãdo alg#o mete ma nos ayradas ^d en clerigo, o en ome de religiõ, quier sea clerigo, o lego, o varõ, o muger. La seg#da es, fur tãdo, o forçãdo cosa sagrada ^e de logar sagrado assi como si alguno furtasse, o forçasse calices, o cruces, o vestim#tas, o alguno delos ornam#tos, o de las otras cosas q# son dela elesia, e a seruicio della e qui# quier q# q#brãtasse ^f las puertas e foradasse las paredes, o el techo para entrar ala elesia, e fazer daño, o si diesse fuego para q#marla. La tercera es, quã do fuerçã furtã cosa sagrada de logar q# nõ es sagrado ^g, e esto seria como si al g#o tomasse a furto, o a fuerça caliz, o cruz, o vestimenta, o otros ornam#tos q# fuessen dela Elesia, o estuuiesse en otra casa como en guarda. La quarta es furtando, o forçando cosa q# non sea sagrada de logar sagrado ^h, assi como si alg#o furtasse, o forçasse pan, o vino, o otra cosa q# pusiesse alg# ome enla elesia, por guarda, assi como en tiempo de guerras, q# lleuan sus cosas a la Elesia, porq# non gelas furten, nin gelas rob#. E diferencia ay en este furto, o robo, ca furto es, lo que toman a escuso, e robo es ⁱ, lo q# tomã publicam#te por fuerça.

Ley. III. En quales cosas se faze el sacrillejo.

Ciertas son las cosas en q# se faze el sacrillejo, asi como en las personas de los clerigos, o delos otros omes de religiõ. E otro si en los logares, asi co mo en las Elesias, o en las otras cosas que les pertenesce, que son los ornam# tos dellas, e en sus villas, e en sus hereda des, e en las otras cosas que la elesia to uiesse, quier sean muebles, o rayz. E en las personas se faze el sacrillejo, assi como quãdo alg#o firiesse por saña a algun clerigo, o a otro qualquier de religiõ, o lo pr#diesse, o le metiesse en carcel, o en otra prisiõ qualquiera q# fuesse, o lo touiesse de otra manera recabdado sin derecho contra su vol#tad, maguer

nõ fuesse preso, o lo empellasse, o le, despojasse toll#dole sus vestidos, o al g#a cosa de las q# trae, e esso mismo seria del q# lo mãdasse fazer. E en los loga res se faze, asi como quãdo algun ome derõpiesse la eglesia, o el cementerio, fazi#do y alg#a enemiga, de las q# son dichas en la ley ante desta. E en las cosas de la eglesia se faze otro si sacrillejo, quã do alg#o gelas toma, o las entra sin derecho ^k, o faze alg# daño en ellas, quier sean aquellas cosas sagradas, o non.

Ley. IIII. De los fazedores del sacrillejo que pena merescen.

EXcomunion, e pecho de auer, son dos penas q# pone la eglesia, a los q# faz# sacrillejo. Pero la excomu-[132r]niõ se enti#de desta manera ^a, q# si algu no mete manos ayradas en clerigo, o en otro ome de religiõ, o faze alg#a co sa delas q# dize en la ley ante desta, o de las q# son dichas en el titulo de las excomuniones, por el fecho solo, es descomulgado y no ha menester q# lo descomulguen por ello otra vez fueras q# lo fagã saber por las yglesias como es des comulgado, porq# se guard# de se acõpañar cõel. Mas si otra cosa fiziesse, por q# cayesse en sacrillejo, non seria descomulgado ante lo deu# amonestar, que faga emi#da dello, e si nõ lo quisiere fazer, estonce lo deuen descomulgar.

Ley. V. Por guales sacrillejos pueden poner pena de auer que pechen los que los fizieron.

PEcho de auer, es la otra pe na en q# caen los q# faz# sacrillejo: assi como de suso es dicho. E esta se departe en muchas maneras, seg# es el fe cho, ca si alg# ome hõrrado, assi como rico ome, o infançõ, o otro cauallero ^b firiesse al obispo, o le prendiesse, o le echasse por fuerça de su eglesia, o de la ciudad dõde fuesse obispo, o de su obispado, fueras si fuesse dado por juyzio de santa eglesia, assi q# lo mãdassen d#de echar, qual#er dellos q# alg#a destas cosas le fiziesse de otra guisa caeria en sacrillejo. E seg# establesciminto de santa eglesia ^c deue perder quãto ouiere, e ser de la eglesia, dõde es el obispo, q# fue ferido, o preso, o forçado: fueras toda via, los derechos de su señor, o de su muger, o de sus fijos. E otro si ferien do alg# ome a otro clerigo ^d, que non fuesse obispo, o pr#di#dole, o echãdole de su eglesia: qual#er q# esto fiziere sin derecho, caeria en sacrillejo. E si fuesse ome q# touiesse logar hõrrado, seg# dicho es de suso, establesccio santa eglesia q# lo perdiesse. E demas, deu# lo den#ciar por descomulgado, fasta q# faga de llo emi#da, a la Eglesia, e al clerigo de aq#l tuerto e daño q# fizo, e si lo fiziesse otro ome q# fuesse de menor guisa ^e e no ouiesse lugar hõrrado deuen lo de n#ciar por descomulgado fasta q# faga emi#da ala eglesia e al clerigo ^f seg# q# de suso dicho es: e demas desto, deue le meter en carcel, o echarlo de la tierra, el señor de aq#l logar, por quãto ti#po viesse, q# es guisado. E esto mismo seria de qualquier q# fiziesse, alg#a destas cosas sobredichas, a ome de religiõ, #er fuesse varõ, o muger. E la pena de tales sacrillejos, como dize en esta ley, es en al uedrio ^g del juez, acatãdo toda via, qual es el ome q# lo fizo, e el otro aqui# fue fecho, e el logar dõde lo fizo, e segun esto deu# le mãdar pechar, mas, o menos. Pero si cost#bre fuesse, en aquella tierra, o en aq#l logar dõde acaeciesse tal fecho, quãto deue pechar, aq#llo deue el juez guardar, e mandar que lo peche.

Ley. VI. Que pena merescen los que sacan las monjas de los monesterios para yazer con ellas.

SAcãdo alg# ome, por si, o por otro, mōja, o otra muger de religiō, para yazer cō ella lleuãdola por fuer ça del monesterio, o de otro lugar, o ya zi#do cō ella a fuerça, o de su grado faze sacrillejo ^h. E si lo fiziere clerigo, deu# lo de poner ⁱ. e si fuere lego, deu# lo descomulgar, si nō quisiere fazer emi#da, del sacrillejo, e de la sin razon, que fizo al monesterio, donde era aquella muger. E esto se entiende, segun juyzio dela Iglesia ^k, e si la muger se fues se del monesterio, non la sacando otri, deu# la fazer buscar, luego q# lo supiere el obispo, o el otro perlado, q# ouiesse a q#l logar, en encomi#da. E el judgador de la tierra, la deue ayudar a buscar, e traer la, si menester fuere, a aquel logar[[132]v] donde salio. Pero esto se entiende, si el monesterio, non fuesse en culpa ^a, non la guardãdo como deuia: ca si por m#gua de guarda fuesse llevada, o yda, deue la tornar, a otro monesterio, dōde la guarden mejor, con las rentas de su auer, que dieran con ella, al primero monesterio. E estas rentas, deue auer en su vida, aquel monesterio, donde la lleuaren, e non mas ^b.

Ley. VII. Que pena deue auer el que matare clerigo, o ome de religion.

TVerto, o daño faziendo a algun clerigo, en su persona, deu# le fazer la emienda, segund dize en la tercera ley ante desta. Mas si alguno lo matasse, deue auer otra pena ^c. Ca si matasse clerigo de missa deue pechar por el sacrillejo, seys cientos sueldos. E si matasse clerigo de euangelio, quatrocientos sueldos. E si fuere de epistola, trezi# tos sueldos. E si matasse monja, o otro ome de religion, quatroci#tos sueldos. E si matasse Obispo, nuevecientos segun dize de suso. E estos sueldos, se en tienden por marauedis ^d.

Ley. VIII. Que pena meresce el patron, o otro qualquier que tenga heredad de la Iglesia si matare, o friere el perlado della, o alguno de los otros clerigos.

ACaesciendo ^e que patron de alguna Iglesia, o otro ome, q# touiesse heredad o otra renta della, matasse, o mandasse matar, a sin razon al perlado, o algun otro clerigo de la iglesia, o le cortasse miembro, si fuere patron, deue perder el patronadgo, e si fuesse otro alguno, que touiesse bien fazer de la iglesia, deue lo perder, e ninguno de sus herederos nunca lo deue auer. E de mas desto fijo, o nieto, que ouiesse aq#l, que tal cosa fiziesse, o mandasse fazer, o otro que descendiesse del, derechamen te, fasta quarta generacion non deuen ser clerigos, e si entra en orden maguer pueda ser clerigo non puede ser abad, nin prior, nin auer dignidad ninguna: fueras ende si dispensasse el obispo de aquel logar. E estos daños deuen sufrir demas del pecho del sacrillejo ^f.

Ley. IX. Por quales sacrillejos merescen los omes pena en los cuerpos, o en los aueres, e por quales en todo.

DErrompiendo la Iglesia, o el cimiterio, por alguna de las maneras, que dizen en la segunda ley, e en la tercera deste titulo, qualquier que lo fiziesse caeria en sacrillejo, e meresce auer pena por ello, E esto seria, como si fuyesse a la iglesia, sieruo de alg#o, por miedo que ouiesse de su señor, o otro ome qualquier. Ca seguro deue ser en ella, e nõ lo han de sacar della por fuerça, e qualquier que lo fiziesse, deue pechar ala Iglesia, a quien fizo la deshonnra: nueuecientos sueldos ^g. E esso mismo seria, si non lo sacasse, e le firiesse y mas si dixessen las horas ^h, e entrasse y alguno en la iglesia e firiesse, o matasse, a alguno delos clerigos, o delos legos, que y estouiessen, oy#do las horas si an te el juez seglar, fuere acusado, o vencido, o conosciessse, q# lo fiziera, deue morir por ello, essa mesma pena deue auer qualquier que y matasse alg#o dellos no dizi#do las horas. E otra tal pena deue auer el q# fiziesse alguna destas cosas sobredichas, en los portales delas Iglesias ⁱ, o en sus cem#terios. Ca en todos estos logares, deuen ser seguros los omes, que ala Iglesia vinieren, o fuyer# desde fueren en ella, fueras los que fizieren alguno de los yerros, q# dize en el titulo que fabla de las franquezas, q# hã las Iglesias, en sus cimiterios.

Ley. X. Que pena deuen auer los que quebrantan la iglesia, e quien puede demandar los sacrillejos, e como deuen ser partidos.

[133r] DEfendimi#to e segurãça, deu# auer enla iglesia los omes, q# fuyer#, o vinier# a ella, e todas las otras cosas q# y estouier#. Ca muy desaguizada cosa es, e sin mesura, de fazer fuerça, o daño, en el logar, q# señaladam#te es fecho, para ganar los pecadores, segurãça de dios, e los omes vnos de otros. Onde qualquier ome q# y matasse, o sacasse, por fuerça alg#a de las cosas q# y esto uiessen, quier fuessen de la iglesia, o de otro, q# las ouiesse y puesto, por guarda faria sacrillejo, e deue pechar ^a por ello, al obispo de aq#l logar, treynta libras de plata. E al señor de aq#lla cosa, q# saco por fuerça, o q#brãto, o daño, deue le pe char, nueue tâto. E ala iglesia, tres tâto. E estas penas del sacrillejo, pueden las demãdar, e recibir los obispos, e los Abades, o los otros perlados ^b mayores delas iglesias, e las q# fuer# ^{cl}, por q#brantami#to de la iglesia, deu# ser metidas en pro della. E si fuere el sacrillejo, por ferida de clerigo, o de muerte, deu# lo partir, entre el clerigo ferido, e la iglesia ^d dõde fuere. E si fuere muerto, deuen dar la meytad del clerigo a sus parientes del muerto, o por su alma ^e.

Ley. XI. De las cosas que han nombre e semejãça de sacrillejo.

NOme e semejãça de sacrillejo, hã otros yerros, q# faz# los omes, o diz# sin razõ, e sin derecho, sin los q# son dichos, en la ley ante desta. E nõ les llamã: nin les diz# de llano, sacrillejo: mas son yerros, muy cerca o semejãtes dellos. Esto seria, quãdo alg#o yerra en los articulos de la fe ^f, q# son sagra dos, e cimi#to dela santa ley, nõ los ent#di#do, o fazi#do alguna cosa cõtra ellos, o dexãdo de fazer lo q# ellos mãdã por despreciami#to

dellos, o por pereza, o por necesidad. Otro si faria como sacrillejo, aquel que porfiase, o contendiesse contra el juyzio, o establescim^gto, que ouiesse fecho el Papa, o el Emperador, o el Rey, diciendo a sabiendas mal dello. E aun seria como sacrillejo, si algun ome se entremetiesse de pedir o de ganar oficio de judgador, o otro qualquier en aquella tierra onde es natural^h. Ca sospecha pued[#] auer q[#] queria mas este ayudar a sus parientes, e desayu dar a los q[#] mal quisiesse, o tomar algo, que por parar bien la tierra, o dar a cada vno su derecho. Pero nõ seria sacrillejo, nin esta sospecha, contra aquel, quien el Rey, por su vol[#]ta^d diesse algun lugar, de honrra, entendi[#]do el q[#] lo merescia por su bõdad, o que auernia bien en fazer la justicia, Otro si es como sacrillejo, en dar poder a los Iudiosⁱ, sobre los Christianos, de los judgar, o de tomar los portadgos, o fazer los cogedores de las otras rentas que han de dar los Christianos a los señores de la tierra, o arrendando gelos: ca por razõ destas cosas toman poder sobre ellos. E fazen les muchas sin razones, e agrauianlos en muchas maneras. Otro si faze como sacrillejo, aquel que mete bollicio^k, entre las gentes, ayudãdo las contra el Rey, o contra la tierra, por meter desacuerdo, o fazer daño en ella. E llaman estas cosas como sacrillejo, por esta razon: porque bien assi como faze sacrillejo, el que derrompe las cosas sagradas, o faze daño enellas. Otrosi lo faze el que traspasa, o quebranta, los mandamⁱtos de la ley de Dios, e de los derechos comunales, porque seguian las gentes.

Ley. XII. Quantas cosas deue catar el judgador quando ouiere de poner pena por sacrillejo a algun ome.

APercebido deue ser el juez que ouiere de poner pena a alg[#] ome por razon de sacrillejo, que ouiesse fecho. Ca deue parar mientes, aquel que lo fizo, que ome es, si es fidalgo, o non, o si es rico, o pobre, o si es libre, o sieruo. Ca de vna manera, deuen dar la pena^l a los honrrados, e de otra a los de menor guisa. E otro si deuen catar en que cosa fue fecho el sacrillejo, si era sagrado, o non, o si fue en lugar sagrado, o fuera, o si lo fizo en clerigo, o en ome de religiõ, o si auia dignidad^m, o non. E aun deue mirar si fue de dia, o de noche, o si era de hedad, o non, o si era ome cuerdo, o non, o si era ome viejo, o mancebo, o si era varon, o muger. E segund qual fuere el yerro, e el que lo fizo, e la cosa en que fue fecho assi lo deuen judgar, agrauando la pena, o dando la mas ligera.

[[133]v] Titulo. XIX. Que fabla de las primicias.

REconoscimiento ver dadero ouieron en si, todos aquellos que creyeron que era vn Dios. E porque el era comienço primero de todas las cosas, por esso trabajaron de le servir, e de le dar su parte, delos primeros frutos que les el daua. E este conoscimiento fillamos que ouiera Adam, que fue el primero ome, e sus fijos Cayn, e Abel, quando dieron primicias^a a Dios de los frutos que primero cogieran de la tierra. E otro si de los ganados que cria uã: mas porque Cayn daua de lo peor, non quiso Dios rescebir sus primicias, e rescebio las de Abel, que daua de lo mejor. E pues que en el titulo ante deste fablamos de los sacrillejos, en que se muestran los omes por rebeldes, o soberuios contra la Eglesia, conuiene que se diga aqui de las primicias, en que se muestran los omes que las dan, por reconocientes, e

obedientes a ella. E mostraremos primeramente que cosa es primicia. E quien las mando dar de comienço. E quales omes las deu# dar. E de que cosas. E de la quantia de que se deuen dar. E a quien deuen ser dadas. E como las deuen partir. E por cuyo mandado. E que pena deuen auer los que non las quisieren dar: e des pues diremos otro si de las offrendas.

Ley. I. Que cosa es primicia, e quien la mando primero dar.

PRimicia tanto quiere dezir, como primera parte ^b, o la primera cosa que los omes midieren, o contaren de los frutos que cogieren de la tierra, o delos ganados que criaren, para darla a Dios. E por esto es llamada primicia. E mandola dar primeramente nuestro señor Dios a Moysen en la vieja ley, q# assi es escripto en el libro ^c que llamã Exodo, que es en la Biblia: do le mãdo nõ tardaras de ofrescer primicia. E aun en otro logar dize en esse mismo libro, de los frutos de la tierra lleuaras primicias a la casa de tu señor Dios. E aun despues desto, en la ley nueva establescieron los santos padres ^d, que diessen las primicias fielm# te a la Iglesia de Dios.

Ley. II. Quales omes deuen dar primicias, e de que cosas.

EStablescieron los santos padres en la ley nueva q# los Chr#ianos diessen primicias, seg# dize en la ley ante desta, e mandaron que las diessen de los frutos secos q# cogiessen dela tierra: assicomo, c#teno, o trigo, o ceuada, o mijo, o todas las otras cosas semejàtes. E otro si del vino, e del olio, e delas otras cosas q# son llamadas liquores, que quiere tanto dezir en romance, como corri#tes. E otro si de los frutos de los ganados ^e que criassen. E non tan solamente deuen dar los Christianos primicias destas cosas sobredichas: mas a# de los dias en que biuen, e por esta razon ayunan las quatro temporas.

Ley. III. Quanto deuen dar en primicia.

Ciertamente non se muestra en los libros q# fizo Moysen quanto diessen por primicias: mas segun dixo sant Ieronymo ^f, padres santos ouo en la ley vieja, que vsaron a dar de quarenta partes la vna, e otros la dauã de sesenta, assi que de quarenta fasta se senta la daua cada vno, segun era su voluntad. E porque los clerigos non se mouiessen a demandar mas por primicia, de lo que sobredicho es: establescieron los mayores de la ley vieja que si algunos mas quisiessen demandar, que lo non pudiessen fazer.

Ley. IIII. En que manera deuen dar las primicias.

CRianças fazen los omes de ganados, de que deuen dar primicia, e porque los ganados son de muchas mane-[134r]ras: vsaron los omes de dar primicias de muchas guisas. E porende los maestros q# fablaron en esta razon, nõ acordaron todos ^a en vno: ca en aquello q# dize en la ley vieja, q# diessen los omes primicia de todos susganados: de qual quier natura que fuessen, e q# primeramente nasciessen, esto dixerõ algunos maestros, que seria cosa de que se agra uiarian mucho las gentes. Ca si el ome non ouiesse mas de dos, o tres cabeças de ganado, e ouiesse de dar el fijo de la vna por primicia que seria muy fuerte

cosa ^b de fazer. E otro si el que ouiesse mill si non diesse mas de vna, se ria muy poco. Mas que esto seria mas guisada cosa, que el que ouiesse dozi#tas cabeças de ganado: de qualquier natura que fuessen, que diesse el fijo de la vna por primicia a Dios: e este que ño fuesse el peor, ni el mejor: mas delos me surados, e el que non ouiesse tanto ganado, q# diesse por lo q# ouiesse a razon desto. Otros maestros y ouo, que ño acordaron en esto, q# diessen por primicia de dozi#tas cabeças la vna, mas dixerón que mas guisada cosa era de dar de cien cabeças vna ^c. Pero todos los maestros despues destos acordaron ^d, q# era mejor, que diessen las primicias, seg# auian acost#brado de las dar en cada tierra. E si en alg# lugar ño ouiesse costumbre de las dar, que las diessen segund que vsauan darlas en otra tierra, que mas acerca ^e fuesse de aquella. E si en aquel lugar donde ellos tomassen costumbre para darlas, las diessen en muchas maneras, que tomassen aq#lla, q# entendiessen, q# era mas medida da ^f. E estas primicias tenudos ^g son los omes delas dar, tambien como los diezmos: ca assi lo mando nuestro señor Dios.

Ley. V. A quien deuen dar las primicias, e qui# ha poder de las partir, e que pena deuen auer los que las non dieren.

A Los clerigos de las Egleſias parrochiales deu# ser dadas las primicias dõde resciben ^h los sacramentos de santa Egleſia, los que las dan, e son en poder de los obispos, de mãdar como las partan. E si alguno non las quisiere dar, tambien los pued# descomulgar, como por lo diezmos.

Ley. VI. Que fabla en quantas maneras se faz# ofrendas a Dios.

Ofrendas faz# los Christia nos a Dios en tres maneras ⁱ. La primera es, quan do alg#o da a Dios, o a la egleſia alg#a cosa en su vida, quier sea mueble, o rayz. La seg#da es, quãdo le faz# donaciõ, otro si a su finami#to, por aniuersario, o por missas câtar. La tercera es, aq#lla q# fazen cada dia al altar, o al clerigo, besandole la mano, e estas ofr#das son tenudos los omes de dar a los clerigos de las Egleſias parrochiales ^k, onde morã: e resciben los sacramentos[[134]v] Pero bien pued# ofrescer en otras egleſias, si quisieren, e como quier que los clerigos son tenudos de rogar a Dios por los omes que les perdone sus peccados, mas lo deuen fazer por las ofrendas que resciben dellos.

Ley. VII. Como deuen ser pagadas las ofrendas que son prometidas.

Ofreciendo, o prometi#do de dar los omes a Dios, o ala egleſia alguna cosa en la primera, o en la segunda manera, de que fabla la ley ante desta, tenudos son de lo complir ellos, o los que lo suyo heredassen, o aquellos en cuyas manos dexassen sus testamen tos, para los complir. E si algunos, de aquellos, que lo ouiesſen de complir, lo embargassen, o non lo quisiessen fazer: tiene santa egleſia ^a, que faz# peca do de sacrillejo: e son comparados alos que matan los omes, e deuen les descomulgar porende, e echar los de la egleſia, como a omes que non guardã lealtad a aquellos que se fiaron en ellos, de xando fecho de sus

almas en sus manos: nin otro si non guardan su derecho a santa Iglesia, que son tenudos de guardar. E demas semeja que estos atales creen, que non han de resuscitar el dia del juyzio: pues que non dubdã de fazer a tan gran yerro. Pero si estos atales conosciessen, que la manda fuesse fecha a santa egleſia, e pusiessen ante si defensiõ derecha, porque non la deuïessen complir, deuen ser oydos ^b.

Ley. VIII. Que las ofrendas deuen ser fechas de voluntad, e non por premia.

OBlaciones tãto quiere dezir como ofrendas, que fazen los omes en la egleſia al altar, o al clerigo, be sandole la mano, o el pie, quãdo dize la missa, por reuer#cia de Dios, cuyo cuerpo el consagra, e demuestra entre sus manos, e esta es la tercera manera de ofrenda. Pero esta non son tenudos los omes dela fazer, si nõ quisieren, nin les pueden apremiar ^c que la fagan, e como quier que los non puedan apremiar, cada vn buen Christiano de su buena voluntad deue ofrescer, a lo me nos en las tres pascuas ^d, en la de nauidad, e en la pascua mayor, e en la de cin quefma: e los mas ricos que fuer#, e lo pudier# fazer, en todos los domingos, e en las fiestas de guardar, e esto deu# fazer, porque lo mando nuestro señor Dios en la vieja ley ^e, non aparescas ante mi vazio, que me non ofrezcas alguna cosa. E esto se puede tambien entender desta ofr#da, como de la otra, que son tenudos de fazer a Dios los Christianos, ofresciendole buena voluntad, o loando su nombre, o faziendo otras buenas obras.

Ley. IX. Porque razones pueden los clerigos a premiar los omes que les ofrezcan.

[135r] PObre seyendo el clerigo de missa, de manera que non ouiesse de que beuir, como quier que dize en la ley ante desta, que non podria apremiar a los omes, que le ofrezcan, pero puede los cõstreñir desta manera, non les diziendo las horas ^a. Ca segun dixo el apostol ^b sant Pablo, non es tenuto ninguno de trabajar de su oficio, sirui# do a los omes cõ lo suyo mismo, si nõ rescibiesse dellos algun gualardon por su trabajo. Pero esto se deue entender desta manera: si el clerigo non ha ninguna cosa, porq# pueda guarescer, nin sabe fazer ninguno de los menesteres, que dize en el titulo delos clerigos, que les conuiene de fazer, o si lo sabe, es tã viejo, o tan enfermo, q# non puede vsar del. Mas si en alguna tierra, o en algun logar ouiesse por costumbre ^c, de ofrecer en las pascuas, o en las otras fiestas señaladas ofrenda cierta: e se dexassen de aquella costumbre, non queriendo vsar della por tal razon como esta, non los deue el clerigo por si mismo agrauiar, dexãdo de dezir las horas, mas deue rogar al obispo, o al perlado, que y ouiere, que el de su oficio les cõstriña, que guarden aq#lla buena cost#bre.

Ley. X. De quales omes non rescibe santa Eglesia ofrenda, e porque razones.

DOLOR muy grãde ha santa eglesia de los Christianos, que despenden malamente su vida, e por los pecados que fazen, aborresce sus fechos, e desdeña sus ganancias. E poren de establescio ^d, q# los clerigos despreciassen, e desechassen las ofrendas de ta les ya dellos, porque ouiesse por#de vergu#ça, e pesar, e se partiessen de aq#llos pecados. E son estos assi como aq#llos que han enemistad, o mal querencia con sus Christianos, e non quieren auer paz con ellos, e les buscan mal cõ cejeramente, e gelo fazen. E contra esto dixo sant Cebrian ^e, que quien non ha paz con su Christiano, pudiendola auer, que non la puede auer con Dios. E otro si los que apremiã los pobres ^f, faziendo les mal. E cõtra esto dixo nuestro señor Iesu Christo en el euãgelio ^g, q# quien quiere mal a los pobres, aborresce a el mismo, e quien los desprecia ua, o les fazia mal, a el mismo lo fazia. E otro si los que furtañ ^h, o roban lo ageno. E sobre esto dixo sant Agustin ⁱ, que ninguno nõ se podria saluar, si nõ tornasse lo que ouiesse tomado. E otro si los que dan a logro ^k, porque lo q# ganan, es contra derecho, e defendimi# to dela vieja ley, e de la nueua. E otro si las malas mugeres ^l. que fazen maldad de su cuerpo, e contra esto dixo Isayas propheta, nõ tomaras gualardon de las malas mugeres. E otro si los q# q#brantã las eglesias ^m, e tomã ende alg#as cosas por fuerça. E otro si los q# tien# barraganas paladinamente ⁿ, e los que fazen simonia ^o. E otro si los clerigos que resciben eglesia de mano de legos ^p, si nõ lo fazen por alg#a delas razones, q# dize en el titulo q# fabla del derecho del patronadgo, q# hã los omes en las eglesias. E otro si, los que se acompañan a sabiendas con los descomulgados de la mayor descomuniõ ^q de ninguno destos non deuen los clerigos rescebir ofr#das, si manifestamente ouier# fecho tales pecados, nin de los otros q# fizier# grandes yerros ^r, e desaguizados paladinamente, e esto se deue ent#der, en quã to duraren en tales pecados, e nõ quie-[[135]v]ren fazer penitencia dellos.

Titulo. XX. De los diezmos que los Christianos deuen dar a Dios.

ABRAHAM fue el primero de los patriarcas, e fue ome muy santo, e fue tã amigo de Dios que dixo por el, q# en su linaje serian benditas ^a todas las gentes, e este conociendo que era poco, aquello que dauan los que fueron ante que el a Dios, segun los bienes que del resciben, començo a dar el diezmo ^b, de mas de las primicias, e de las ofrendas, que ellos dauan: e dio lo primeramente a Melchisedech, que era sacerdo te, e señaladamente de lo que gano de los Reyes que vencio, quando les quito a Loth su sobrino, que leuauã captiuo. Onde las dos maneras de seruicio de primicias, e de ofrendas, que son dichas en el titulo ante deste: e en este titulo, que es de los diezmos que vsaron los omes seruir a Dios, fasta q# dio ley escripta a Moysen, q# fue muy santo ome, e tan su amigo, que dixerón ^c, que fablaua assi con el, como vn amigo fablaua con otro, e mando, que todas estas cosas que el quiso tener, para si, en señal de conoscencia de señorío, e de bien fazer, que fuessen escriptas en la ley ^d, porque el pueblo las diesse a los sacerdotes, que fazian sacrificios a Dios, segun la ley vieja, e a los Leuitas que los seruian. E esto fue si#pre

guardado, e despues quando vino nuestro Señor Iesu Christo confirmolo, dizien do ^e a los judios que maguer dezmauan las cosas menudas, que non deuiã dexar de lo fazer de las grandes: e esta palabra les dixo, porque tenia que deuiã dezmar de todo, e por#de los Christianos guardaron esto siempre. E los santos que fablaron desto, mostraron por quales razones deu# los omes dar la diezma parte por diezmo: mas q# de otro cuento ninguno, e dixerõ q# nuestro señor Dios ordeno diez ordenes de angeles: e porque la vna dellas cayo por su soberuia, quiso que del linaje de los omes fuesse complida. E otro si por diez mãdami#tos q# dio nuestro señor Dios escriptos a Moysen, q# mãdo guar dar, porq# los omes biuiesen bien, e se sopiessen guardar de fazer tal yerro, cõ que pesasse a Dios, porq# ellos nõ rescibiessen mal. E aun sin esto ya otra razõ porque los omes la deuen dar, e esto es por los diez sentidos q# Dios les dio, cõ q# fiziessen todos los fechos, q# los guar de, e los enderesce porq# obren cõ ellos bien, e mant#gan bien, e complidam#te los diez mandamientos de la su ley, en tal manera, q# sigui#do la humildad de nuestro señor Iesu Christo, merezcã heredar en aquel lugar, que la dezena orden delos angeles perdiera por su so beruia. E pues que en el titulo ante deste fablamos de las primicias, e de las ofrendas, q# son cosas de que se ayudan mucho los clerigos: cõuiene dezir en este de los diezmos, q# es otra cosa apartada, de q# se ayuda, aun mas, toda la clerezia: tãbien los perlados mayores, como los clerigos. E mostraremos primeramente q# cosa es diezmo, e quãtas maneras son del. E quien lo deue dar, e de que cosas. E a quien, e en que manera deue ser dado. E como lo deuen partir. E que bienes vienen a los omes porque diezman bien. E que daño si mal lo fazen. E de todas las otras cosas que pertenescen al diezmo.

Ley. I. Que cosa es diezmo, e quantas maneras son del.

Diezmo es ^f la decima par te de todos los bienes, q# los omes ganan derechamente, e esta mando santa eglefia, que sea dada a Dios: porque el nos da todos los bienes, con q# biuimos eneste mundo. E este diezmo es en dos maneras ^g. La vna es aquella q# llaman en latin predial, q# es delos frutos que cogen de la tierra, e de los arboles. La otra es llamada personal ^h, [136r] e es aquella que los omes dan por razon de sus personas, cada vno, segund aquello, que ganan por su seruicio, o por su menester.

Ley. II. Quien deue dar el diezmo, e de q# cosas.

TEnudos son todos los omes ^a del mundo, de dar diezmo a Dios, e mayorm#te los Christianos, por que ellos tienen la ley verdadera: e son mas allegados a Dios que todas las otras gentes. E porende non se pueden escusar los Emperadores, nin los Reyes nin ning# otro ome poderoso de qual quier manera que sea, que lo non den: ca quanto mas poderosos, e mas honrrados fueren, tanto mas tenudos son de lo dar, conociendo que la honrra, e el poder q# hã, todo les viene de Dios. E esso mismo es de los clerigos ^b: ca tãbi# lo deu# ellos dar como los legos, de to do lo q# ouier#: fueras ende de aq#llas heredades ^c q# hã delas Eglefias, do siru#, e nõ se pued# escusar por razon de clerezia q# lo nõ den. E otro si los delas ordenes ^d si nõ fueren escusados por preuillejos del Papa deuen dar diezmo, e los Moros, e los Iudios ^e, q# son sieruos de los Chr#ianos: o q# biu# cõ ellos en su ser uicio: e esto por razõ delas heredades q# labrã: ca todos estos sobredichos

mando santa egleſia, q# diessen diezmo, tam bi# de sus heredades, como de sus arboles. E esto se enti#de ^f delas tierras ^g, e de las viñas e delas huertas, e delos prados de aquellos que siegan feno: e de las[[136]v] dehesas ^a, e de los montes, donde sacan madera para las lauores que faz#, e leña para quemar: e delas pesquerias, e delos molinos, e de los fornos, e delos baños e de los logueres de las casas. E de todos los otros frutos, e rentas, que los omes sacaren destas cosas sobredichas, lo deuen dar. E otro si de las yeguas, e de las vacas, e de las ouejas, e de todos los otros ganados, de qualquier natura q# sean. Ca deuen dezmar los fijos que ouieren de todos estos ganados, e los esquilmos que lleuaren dellos: assi como queso ^b, e lana. E a vn deuen dar diezmo de las colmenas: e esto se entiende tambien de las enxambres, Ede los otros esquilmos, que lleuan dellas como de la miel, e de la cera.

Ley. III. De que cosas deuen los omes dar diezmo por razon de sus personas.

DEzmar deuen los omes por razon de sus personas: a vn de otras cosas, sin las q# dize enla ley ante desta. E porq# son de muchas maneras, muestra santa Egleſia a cada vno de que cosas deue dar el diezmo: e stables cio que los Reyes diessen diezmo de lo que ganassen en las guerras ^c, que fiziessen derechamente ^d: assi como contra los enemigos de la fe. Esso mismo deu# fazer los ricos omes, e los caualleros e todos los otros Christianos. E avn to uo por bien que los ricos omes diessen diezmo de las rentas que tienen de los Reyes por tierra: e los caualleros de las soldadas que les dā sus señores. E otrosi, mando, que los mercadores ^e lo diessen, delo que ganassen en sus mercadurias. E los menestrales de sus menesteres. E avn los caçadores ^f de qualquier manera q# fuessen: tambien de lo que caçassen en las tierras, como de lo que caçassen en las aguas. E avn los maestros ^g (de qualquier sci#cia q# fuessen,) q# muestrā en las escuelas, quier sean clerigos o legos: ca quiso q# diessen diezmo, tambien de lo que rescibiessen por salario: como de lo que les dan los scholares: porque les muestran. Otro si mādō, que los judgadores lo diessen de aquello, que les dan por sus soldadas tābien los q# judgan en la corte del Rey, como los q# judgan en las villas. E a vn los merinos, e todos los otros q# han poder de fazer justicia por obra, q# lo den de sus soldadas. E los bozeros, de lo q# ganan por razonar los pleytos. E los escriuanos delo q# ganā por escreuir los li bros. E todos los otros de q#lquier manera q# sean delas soldadas q# les dan sus señores, por los seruicios q# les fazen. E non tã solam#te touo por bien santa egleſia, q# los Christianos diessen diezmo destas cosassobredichas: mas avn delos dias ^h en q# biu#. E poresta razō ayunā la quaresma q# es la decima parte del año.

Ley. IIII. Del preuillejo q# han las ordenes de non dar el diezmo, en q# manera deue valer o nõ.

ADriano Papa dio preuillejo a los t#pleros, e a los ospitaleros, e a los dela ord# ⁱ de Cistel, que non diessen diezmo delas heredades q# labrassen por sus manos, o cõ sus desp#sas. E este preuillejo fue guardado, fasta el cõcilio general q# fizo el Papa Innoc#cio

el tercero, q# fue fecho en la AEra de mill e dozi#tos e cinqu#ta e cinco años. E en este Cõcilio fue establescido ^k, q# les valiesse el priuillejo q# les otorgo el Papa Adriano, quãto en las heredades q# auian ganadas, fasta aq#l mismo Cõcilio, labrando las, assi como de suso es dicho. Mas de las q# despues ganarõ por qualquier manera q# las ganass#, mando q# diessen el diezmo dellas, tãbien como lo dã las otras ordenes quier las labrass# por sus manos, o de otra guisa. E avn establescio de mas, q# noncõprassen heredades[137r] ningunas, de aquellas, de que solia dezmar a las Eglecias seglares: fueras ende, para fazer monesterio de nueuo. E si las comprassen, o gelas diessen, quier las labren ellos, quier las den a otro a labrar, que den el diezmo dellas. E todas las otras ordenes ^a de qualquier manera que sean, deuen dar diezmo de todas las heredades que ouieren: fueras ende, de aquellas que començaren a labrar nueuamente, derrompiendo los mõtes e arrãcando los, e meti#do los en lauor. Pero si grand agrauiamiento ^b rescebiessen, en la Eglecia parrochal deu# dar el diezmo por ello. E otro si, nõ deuen dar diezmo de las huertas ^c que ouieren, nin delos ganados que criaren.

Ley. V. Porque razones non se pueden escusar los de las ordenes que non den el diezmo. maguer ayan preuillejo que lo non den.

TEmpleros, e Ospitaleros, e los monjes de Cistel, son las ordenes que han priuillejo de non dar diezmo, de sus heredades, segund dize en la ley ante desta. Pero si las Eglecias a que solian dezmar aquellas heredades, ante q# ellos las ouiesse, se menoscabassen ^d mucho, nonse pueden escusar por razõ del priuillejo que les nõ den el diezmo dellas. Otro si quando monesterio de al guna orden, fiziesse auenencia, o postura cõ alguna Eglecia, por razon del diez mo que ouiesse a dar de algunas heredades, si despues desto ganasse preuillejo el monesterio, que nõ le diessen diez mo, non se embarga porende la auen#cia, o postura, que ante auia fecho: porq# non fizo mencion ^e della. E si despues q# le fuesse otorgadotal preuillejo, diesse diezmo ^f de algunas heredades, non se pueden despues escusar por el que lo nõ den. E esto es, porque ellos mismos fazen contra su preuillejo: e esto mismo seria, si labrassen heredades ajenas ^g por sus manos, o por sus despensas: ca non se pueden escusar que non den diezmos dellas. Otro tal seria, si ellos diessen a otros tales heredades, que si ellos las la brassen, non darian diezmo dellas ^h.

Ley. VI. De quales cosas deuen dar diezmo los gafos, e los Iudios, e los Moros.

PReuillejados son los gafos ⁱ de la Eglecia de Roma, que non den diezmo de sus huertas, nin de la criança de sus ganados: mas deuen lo dar de todas las otras heredades q# ouieren. E otro si, los Iudios, e los Moros ^k q# moraren en tierra delos Christia nos, deuen dar diezmo de todas las heredades, assi como los Christianos lo dan, de las q# suyas fuessen. E avn deu# de dar diezmo de sus ganados, e de[[137]v] sus colmenas: ca estas cosas son contadas como por heredades. E porende deuen dar diezmo dellas, tambien como darian los Christianos, non auiendo priuillejos, que los escusassen porque lo non deuiesse dar.

E a vn deuen lo dar del loguer de las casas que ouiessem entre los Christianos, e en termino de las Egleſias, do solian ante dar diezmo aquellos cuyos eran: ca non es guisado, que la Egleſia pierda, nin menosca be el derecho, que ha en las cosas: maguer passe el ſeñorio dellas a los judios o a los Moros. E avn manda santa egleſia, q# todo ome, q# sea tenedor de he redad dezmera, quier sea Christiano, o Iudio, o Moro: maguer la t#ga empeña da, o arr#dada, o empreſtada, o de otra qualquier manera, quier la tenga por su nome, o de otro, que el mismo ^a sea tenuto de dar el diezmo della, e non se pueda escusar por ningun pleyto ^b, que faga con el ſeñor dela heredad, por non lo dar.

Ley. VII. A quien deuen dar los diezmos.

PRediales, e personales, dize en la primera ley deste Titulo, que son dos maneras de diezmos. E pues que en las leyes ante desta fablamos, quales diezmos son los vnos, e quales los otros: conuiene dezir aqui, a quien los deuen dar: onde ſegund ordenamiento de los santos padres deuen ser dados a las Egleſias parrochales ^c e a los clerigos que las siruen: ca nuestro ſeñor Dios, que los quiso tener para si en ſeñal de ſeñorio ^d, touo por bien, que los diessen a los clerigos a quien escojo en su suerte, que le fiziessen ſeruicio en santa Egleſia: porque ouiessem de que beuir, e lo ſiruiessen mas complidamente. E como quier que algunos clerigos ay, que ñon son de tan buena vida, como era menester: o que non despenden los diezmos, tambien como deuián: non los deuen por esso des preciar los omes, nin dexar de gelos dar: ca non los dan por ellos, mas por Dios, de quien atienden buen gualardon eneste mundo, e en el otro.

Ley. VIII. Que las egleſias deuen ser deslindadas e departidas por terminos, porque se sepan quales heredades son dezmeras.

DEslindadas, e departidas deuen ser por terminos las Egleſias, porque sepan los omes, quales heredades son dezmeras de cada vna dellas: e maguer los omes ayan heredades a muchas partes, cada vno dellos es tenuto de dar el diezmo, en aquella Egleſia, en cuyo termino ^e ha la heredad. E esto se entiende, de todas las he redades que son dichas en las leyes de suso. Pero si en algunos logares han por costumbre ^f, de partir los diezmos las vnas Egleſias con las otras, e aquella costumbre fuesse guardada de luengo tiempo: e otorgada por los Obispos ^g, por toller contienda dentre los omes, que podria nacer por esta razon mando santa Egleſia, que las Egleſias, que fuessen en vn obispado, e ouiessem tal costumbre, que la guardassen. Mas si las Egleſias fueren en dos obispados, ñon podrian esto fazer, ante lo defiende santa Egleſia: porque los terminos de los obispados ^h q# son departidos, non se quebranten, nin se bueluan vnos cõ otros, por tal razon como esta.

Ley. IX. Como se deuen departir los diezmos de los ganados entre las egleſias.

[138r] PAscen a las vegas los ganados en las tierras, o en los terminos, onde son los ſeñores dellos: e a las vegas han los de embiar a otras partes a aquellas tierras, onde

entiend# que beuiran mejor, porque se aprouechen mas dellos: e porque los omes se pan a quales Eglesias deu# dar los diezmos dellos, queremos lo aqui mostrar. E dezimos ^a, que si los ganados pascieren todo el año, en el termino onde moran sus señores, que deuen dar el diezmo todo en aquellas eglesias, onde son parrochanos. E si los embiaren a otro obispado, e fincaren y por todo el año, alla deuen otro si dar el diezmo: e si la mitad del año pascieren en aquel obispado, onde son sus señores, e la mirad en el otro, deu# partir el diezmo en ambos los obispados: mas si el ganado an duuiere por muchos obispados: de manera que non puedan saber ciertamente enqual dellos finco mas tiempo: por quitar contienda ^b de entre los omes, mandamos que den la mitad del diezmo en aquel obispado onde pascieren las ouejas, e la otra mitad en aquellas eglesias onde son parrochanos ^c los señores delos ganados ^d. E si acaesciesse, que pariesse el ganado, faziendo passada ^e por alg# lugar, dezimos que por aquello non deuen tomar diezmo: fueras si fiziessen y morada alomenos vn mes ^f. Pero si acaesciesse que el ganado pazca la mitad del año en el obispado, donde son sus señores, como sobredicho es: e la otra mitad andouiere en dos obispados: asi q# pazca de dia enelvn obispado e yazga de noche ^g en el otro: estonce par tan la mitad del diezmo por medio, en estos dos obispados: en el vno, por ra-[[138]v]zon del pasto, e en el otro por razon de la manida. E todo esto sobredicho se entiende, que deue ser fecho de guisa que lo non fagan los pastores por ma la entencion ^a, nin por fazer engaño a los Obispos, mudando los ganados de vn obispado a otro, por fazer les per der sus derechos.

Ley. X. A quales omes deuen poner los Obispos que cojan los diezmos delos ganados, e en q# manera los deuen coger, e que pena deuen auer si mal lo fizieren

PAstores ay que lleuã sus ganados a pascir por los obispados, segund dize la ley ante desta: e porq# acaesce algunas vegadas, que los omes q# dan los Obispos para coger los diezmos, agrauian a los pastores, tomando mas de lo que deuen: e maguer ayan dado el diezmo en vn obispado, fazen gelo dar en otro. Por guardar los señores de los ganados, que non rescibã da ño en esta manera: e otro si, por que los diezmos sean dados en los logares dõde se deuen dar segund dicho es, tenenemos por bien que los obispos pongan omes buenos e leales, que cojã los diezmos derechamente, e en el tiempo que conuiene: e de las cosas de que lo deuen tomar, e non de las otras: assi co mo de los frutos de los ganados, non tomando vna cosa por otra contra derecho, por cobdicia de ganar algo enella, como algunos solian fazer: ca toma uã vacas por bezerros: e ouejas, por corderos ^b: e puercos, por lechones: e otro si, de las bestias mayores: e para esto guardar e fazer lealm#te, deu# los obispos rescebir juramento dellos, antes q# los embien, e dar les sus cartas abiertas, selladas con sus sellos de como los embian porsus cogedores de sus diezmos e estos atales quando rescebieren los diezmos delos pastores, fagã dos cartas partidas por A.b.c. ^c con ellos, de quan to diezmo resciben de cada cabaña, e en que lugar, e por que razon: e deuen sellar amas las cartas del sello del cogedor: e otro si del sello del mayoral dela cabaña, si lo ouiere: e si non, que lo fir me con testimonio de los omes mayores que fallaren y en las cabañas: e destas dos cartas deue llevar la vna el pastor, que diere el diezmo, e

dexar la otra al cogedor: porque tambien el vno como el otro puedan dar cuenta verdadera a su señor, e non pueda y nin guno dellos fazer agrauio, nin engaño. E si alguno cōtra esto fuere, o les toma re el diezmo otra vegada, despues que lo ouier# dado, si mostrare carta (seg#d dicho es) de como lo dieron, e en que logar deue pechar doblado lo que les tomaren a aq#llos a quien lo tomo, e de mas todos los daños que resciebieren por esta razon: e si aquel que tomasse el diezmo, non le quisiesse dar la carta: segund dicho es, si gelo tomassen despues en otro logar, mandamos que ge lo peche doblado, e de mas todo el daño, e el menoscabo que por ello le viniessse.

Ley. XI. En que logar deuen dar los diezmos por razon de sus personas.

Personales diezmos ay, q# son tenudos los omes de dar por razon de sus personas: e atales diezmos, como estos, deuen dar cada vno a los clerigos de aquella Iglesia, donde oye re las oras ^d, e rescibiere los sacramentos. E porq# dubdarian algunos, aqui# deuen los Reyes ^e dar los diezmos destas cosas, porq# non pueden morar en vn logar continuamente: manda santa Iglesia, q# los de cada vno en la Iglesia parrochal, dōde fiziere la mayor morada, e en aq#lla donde oyere las oras, o rescibe los sacram#tos. Pero acost#braron los Reyes Despaña deluengo ti#po aca de dar estos diezmos a sus capellanes: porq#dellos oyen las oras, e resciben los sacram#tos mas que de otros clerigos.

Ley. XII. De quales ganancias son tenudos los omes de dar el diezmo maguer ellos las gan# mal.

[139r] Derechamente ganãdo los omes las cosas, deuen dar dellas diezmo, segund dicho es. Pero porque ganan algunos muchas cosas sin derecho ^a: assi como las que ganan de guerra non derecha, o de caça defendida ^b, o de robo, o de furto, o de simonia, o de renueuo, o lo que ganan los juezes, dando malos juyzios, o los abogados, o los personeros, razonando pleytos injustos, a sabiendas, o los testigos, afirmando falso testimonio, o los oficiales que son en casa de los Reyes, o de los otros señores, que ganan, o toman algunas cosas de los omes contra defendimiento de su señor, o lo que ganan los juglares, o los remedadores, o los que juegan los dados, o tablas, o los adeuinos, o los sorteros, quier sean varones, o mugeres, o lo que ganan las malas muge res, faziendo su pecado, o lo que lle van los omes poderosos de aquellos sobre quien tienen poder, amenazando los, de manera, que les han a dar algo, por miedo que han dellos, o de otra manera qualquier semejante desta, que ganan los omes algunas cosas con pecado: porque dubdarian algunos, si deuen dar diezmo de tales ganancias, o no, touo por bien santa Iglesia de lo mostrar. E mando que qualquier de stos sobredichos, quier fuesse Christiano, o Iudio, o Moro, o hereje, que gana sse alguna heredad de aquellas que dize en la ley tercera deste Titulo, que de el diezmo dello: maguer las non gane derechamente en alguna de las maneras, que de suso son dichas. Ca la Iglesia nõ toma diezmo de atales personas como estas, por razon de sus personas: mas por razon del derecho que passa a el con la heredad. Pero si ganassen otras cosas que non fuessen heredades, departimiento ay, quales dellos deuen dar el diezmo de lo que ganan por razon de sus personas, o quales non. Ca si aquello que ganan, es cosa que

passa el seño rio dello al que lo gana, de manera q# aquel que ante lo auia, non le finca demanda, nin derecho ^c contra el, porque la pueda cobrar, tenuto es de dar el diezmo por ella. E esto cae en los jugla res, e en los truhanes, de las ganancias que fazen por sus juglerias, e truhanerias ^d. E en las malas mugeres, de lo que ganan por sus cuerpos: ca avnque atales mugeres como estas malamente lo ganan, pueden lo rescebir. Pero la Egleſia touo por bien de non tomar dellas el diezmo, nin de los sobredichos en esta ley, porque non parezca que consiente en su maldad. E esto se entiende mientra biuieren en aquel pecado: ca despues que se partiessen ^e del, bien lo pueden tomar sin mala estança. Mas si la ganancia es de cosa que non passa el señorío della, al que la gana: assi como de furto, o robo, non deu# dar diez mo della: ca de lo ageno non puede dar ninguno diezmo, nin fazer limosna: ca los que lo fiziessen, atales serian, como quien faze sacrificio a Dios, de fi jo ageno ^f: ca quanto dolor auria el padre viendo matar su fijo, para fazer sacrificio del, tamaño pesar ha nuestro se ñor Dios delos diezmos, e de las limosnas que fazen de las cosas ajenas. E esto mismo es de las cosas que ganan los omes por renueuo, o por simonia, o jugando tablas, o dados, o de lo que ganan los omes poderosos por amenazas, e gelo dan los otros por miedo q# han dellos, e de lo que ganan los oficia les de qualquier manera que sean, non auiendo derecho delo tomar. Por qual quier destas maneras, que lo ganen, pueden gelo demandar, aquellos de quien lo ouieron, maguer les parezca q# passo el señorío a ellos. E porende non deuen dar diezmo de tales ganancias

Ley. XIII. En que manera deuen los diezmos ser dados.

Missiones fazen los omes en labrar las heredades, e en cogerlos frutos dellas. E porque algunos pensa rian que las deuiessen sacar ante q# diessen el diezmo, touo por bien santa Egleſia de los sacar deste yerro, e demostrar en que manera los deuen dar. Esta blescio que de todos los frutos que los omes lleuan de las tierras, e de los arboles, tambien de las cosas que fueren sembradas como plantadas. E otro si, los frutos de los ganados, e de las rentas de todas las heredades que son dichas en la tercera ley deste Titulo, que diessen los diezmos de todo enteram#-[[139]v]te, non sacando dello ^a despensas, nin terradgos, nin pechos de señores, nin ninguna otra cosa que ser pueda. E si por auentura aquella cosa de que ouieren a dar diezmo, fuesse de muchos, e la quisiessen partir ante que lo diessen, luego que sea partida, deuen dar el diezmo, cada vno de su parte ^b, ante que saquen della ninguna cosa.

Ley. XIII. Porque razon non deuen los omes sacar la simiente ante que diezmen.

EScatiman algunos omes muy sin razõ, cuydando q# deuen sacar la simi#te ^c ante que den el diezmo, e dizen que esto pueden fazer, porque: aquella simi#te fue ya otra vegada dezmada. E los que se mueuen por cobdicia a dezir esto, muestra el derecho de santa Egleſia, que non cataron bien lo justo. Ca nuestro señor Dios, que dio la primera simiente, dio la de grado, e sin embargo ninguno, non quiriendo que gela tornassen. E poresta razon, los que agora la siembran, non deuen fazer fuerça en ella, nin la deuen sacar. E avn ay otra razon, porque la non deu# sacar. Ca la simi#te despues que es sembrada, muere: e

porende non es en poder del que la siembra: ca es en poder de Dios, que la faze nascer, e crescer, e la trae a fruto. Otra razon ay porque la non deu# sacar. Ca nuestro señor Dios nõ deue ser de peor condicion, que los omes ensus heredades. Ca si alguno da a otro su heredad por cierta cosa, o por cierta quantia que le den por ella, non deue el que la labra, sacar las despensas, nin la simiente, nin otra cosa ninguna, ante que el señor tome aquello que ha de tomar. Pues si los omes esto pueden fazer en sus heredades, mucho mas lo deu# guardar a Dios, que es señor dela tierra, e de todas las cosas q# son enella.

Ley. XV. Que los caudales se pueden sacar ante q# el diezmo de las ganancias que fazen cõ ellos.

CAudales han los mercadores, e los menestrales, de que mercan las cosas para ganar en ellas algo. E maguer que dize en la tercera ley an te desta, que non deuen sacar despensas, nin otra cosa ninguna, anteque den el diezmo, cosas ay en que lo pueden fazer. E esto seria, como si comprassen algunas cosas para vender, quier fuessen muebles o rayzes, si el auer de que lo compraron fue ya dezmado, deuen sacar el caudal ^d primeramente, que diessen por aquellas cosas, e despues de la ganancia ^e, dar el diezmo. Mas si el auer non fuesse dezmado ^f, non deuen sacar el caudal, ante deuen dar el diezmo de todo. E por esto ay diferencia entre el diezmo que dan los omes de sus heredades, e lo que ganan ellos por si mismos de otra manera. Porque en las heredades, obra mayormente el poderio de Dios, que en las otras ganancias que los omes fazen. E como quier que el poder de Dios sea y toda via, mucho obran y las manos delos omes, trabajãdo de muchas maneras.

Ley. XVI. Porque razones deuen los omes sacar las despensas que fizieren en sus cosas ante que den el diezmo.

MOlinos, o pesqueras auien do algunos, o otras heredades de aquellas que dize en la tercera ley deste Titulo, si las quisiessen refazer, por miedo que se menoscabassen, o porque se mejorassen, porque les rindiesse mas, non deuen sacar las despensas ^g, que y fizieron ante que den el diezmo, maguer fuesse ya dezmado, aquel auer cõ que la refiziessen, ola mejorassen. E esto es porque quanto y mejorassen, e refiziessen, todo se queda para ellos. Mas el q# ouiesse algunas destas heredades so bredichas comprado, con intencion de las vender, si ante que las vendiesse, me tiesse y algo, en refazer las: porque non se perdiessen, estonce ^h puede sacar las despensas que y fiziere, desta guisa tam bien como el caudal, ante q# de el diezmo. Pero esto se entiende, si el auer de que compro aquella heredad, o de que la refizo, fue ya dezmado. Ca de otra manera non lo deue sacar.

[140r] Ley. XVII. Que los diezmos deuen ser dados enteramente de los frutos, e de las rentas luego que fueren cogidos.

COgidos los frutos, e las rentas de todas las heredades que son llamados prediales, luego que fueren cogidos ^a, deuen dar los diezmos enteramente, non sacando ninguna co sa ante que lo den, seg#d que es dicho de suso. E si por auentura alguno tardasse, por negligencia,

o por rebeldia, que non fuesse a dar luego el diezmo, si se perdesse, o si se menoscabasse, deue dar otro tanto, e tan bueno, como aquello que deue dezmar. E esto, porque es en culpa, porque non lo dio quando deuia. Pero los diezmos, que los omes hã de dar, por razon de sus personas, non los pued# assi juntamente dar ^b: porq# las ganancias que fazen, de que los han a dar, son de muchas maneras. E porende touo por bien santa Eglesia, que los diesse cada vno, segund que es costumbre de cada tierra ^c, que dan alguna cosa cierta, en logar de diezmo: assi como los mercadores, o los menestrales, que dan cada año por diezmo de aquello que ganan sendos Marauedis, o mas o menos: esso mismo deuen de fazer todos los Christianos de aquellas cosas que ganaren con derecho. E non se puede ninguno escusar, que non de alguna cosa por diezmo, de aquello q# ganare. Maguer diga, que non es costumbre ^d de lo dar: ca seria eontra lo que mandaron los santos padres, que todos los Christianos diessen diezmo, de todas las cosas que ganassen con de recho. E si non es costumbre, de quanto den ^e, touo por bien santa Eglesia, q# fuesse enuoluntad del que lo ha de dar que de lo q# touiere por guisado. E los clerigos deuen ser contentos, con aquello que les dieren en esta manera.

Ley. XVIII. Que non deuen dar el diezmo a Dios de lo peor, mas de lo comunal.

VEnce la cobdicia a las vegadas a omes ya, de manera que nõ dan los diezmos, tambien como deuian. E maguer den tanto, como deu#, yerran a sabiendas, e dan de lo peor. E por sacarlos deste yerro, touo por bien santa Eglesia, de mostrar, en que manera los d#. E es esta, que si el diezmo fuere de los frutos de la tierra, o de los arboles, que non deuen dar de lo peor ^f ni otro si, de lo mejor, mas de lo mediano. Ca nõ es derecho, que aquello que ome ha de dar a Dios, que lo de de lo peor, e de lo que el mismo desprecia ^g. Otro si, si diesse del mejor, por auentura enojarse van los omes, e nõ aurian tan grande sabor de labrar, nin de criar. E esso mismo deuen fazer de los ganados, e de todas las otras cosas, de que deuen dar diezmo. E pueden lo avn fazer de otra guisa, faziendo passar todos los ganados que han de dezmar, por vn logar cierto: de guisa, que los puedan contar, vno a vno: e aquel en que se cumpliere el cuento de diez, esse mismo ^h deuen dar por diezmo.

[[140]v] Ley. XIX. En quantas maneras se deuen partir los diezmos, segund costumbre de cada lugar.

Costumbre es de muchas maneras ^a de partir los diezmos, segund vsaron de lu#go tiempo aca por las tierras, e por los obispados. Ca en Eglesias ay que fazen quatro partes ^b de los diezmos. La primera para el obispo. La segunda para los clerigos. La tercera para la lauor de la Eglesia. La quarta para los pobres. E otras Eglesias ay en que se faz# tres partes dellos ^c. La vna para el obispo. La otra para los cleri gos. La tercera para la labor de la Eglesia. Otras ay, en que non fazen mas de dos partes: e toma el obispo la vna, e los clerigos la otra. E porende en cada vn obispado, deue ser guardada aquella costumbre que vsaron, para repartir los diezmos. Pero si acaesciere que ayã de fazer algunas eglesias

nueuamente, quiso santa Iglesia que fuesse en poder del obispo ^d, en cuyo obispado las fiziessen, escoger qualquier destas orde nanças sobredichas, aquella que entendiesse que fuesse mas razonable. E quiso otro si, que la parte de la lauor de la Iglesia, que fuesse en poder del obispo ^e, demandar en que cosas se gaste. E esto es, porque el tiene de dar cuenta a Dios dello.

Ley. XX. En quãtas maneras da Dios gualardõ a los Christianos que fielmente dieren los diezmos.

Fielmente dãdo los omes los diezmos, da les Dios buen gualardon por ello en quatro maneras. La primera es, que da Dios los frutos mas abundantamente. La segunda es, que les da salud en los cuerpos. E assi lo dixo S. Agustin ^f, que los que diessen el diez mo complidamente, que nõ solam#te aurian abondo de los frutos, mas q# les daria Dios por ello salud. La tercera es, que los perdona Dios sus pecados. La quarta es, que les da parayso. E estos ga lardones dixo sant Agustin, que daria nuestro señor Dios, a los que dezmassen derechamente. E avn de mas desto dixo que de las nueve partes que fincã a los omes, deuen dar dellas limosna a los pobres. E desto auemos exemplo, de los santos padres, que les dio nuestro señor Dios abundancia de las riquezas, por dos razones. La vna, por que dezmauan derechamente. La otra, porque dauan sus derechos a los señores de la tierra, lo que todo ome es tenuto de lo fazer. E porende dixo nuestro señor Iesu Christo en el Euangelio ^g. Da a Cesar lo suyo, e a Dios lo que es suyo.

Ley. XXI. En quantas maneras da Dios majamiento a los omes, por non diezman como deu#:

MAjamiento da nuestro señor Iesu Christo, en quatro maneras ^h a los que nõ dan el diezmo, como deuen. La primera, que les da fambre, e pobreza. E desto fablo Malachias profe ta ⁱ en persona de nuestro señor Dios: e dixo assi. Porque non me distes los diezmos, por esso soys malditos, en fãbre, e en pobreza. La segunda es, q# los torna a la dezena parte de lo que han a los que non dan el diezmo, como deuen. E assi lo dixo sant Agustin ^k que la justicia de Dios quiere, que los que non dan el diezmo derechamente, que sean tornados a la dezena parte de lo q# han, e lo que deurian dar a Dios, lleuã lo dellos los robadores. Ca maguer Dios este aparejado siempre para fazer bien, embargan lo los omes a las vegadas, por sus maldades, que gelo non faze. La tercera es, que consiente Dios, q# vengan tempestades en la tierra, ansi co mo langostas, e pulgones, e otras tempestades de muchas maneras, que destruyen los frutos. E sobre esto dixo ^l sant Agustin, que quando el mundo era apremiado de tales embargos, que venia por yra de Dios, por que le quitauan sus derechos. La quarta es, que consiente Dios, que sea la tierra despechada de aquellos que son señores della. E sobre esto fablo sant Agustin ^m, e dixo, que los que non querian dar sus derechos a Dios, q# lo lleuã dellos, los se ñores terrenales, que tien# su logar en la tierra para dar a cada vno su derecho.

Ley. XXII. Que los clerigos deu# tomarlos diezmos, e non los legos, saluo en razones ciertas.

Siruen los clerigos las Eglesias, e dan los sacramentos a los Christianos, porque han de auer los diezmos,[141r] de que biuan: ca ansi lo mãdo nuestro señor Dios ^a. E los legos non los deu# tomar ^b: ca si lo fiziessen, caerian por#de en gran pecado, que seria muy gran de daño a sus almas. Pero legos ay que los pueden tomar desta manera: si gelos diessen los perlados ^c, como en prestamo, fasta algun tiempo señalado, o por toda su vida ^d, seyendo los legos tales, que se aprouechassen las Eglesias dellos: o si fuessen pobres, de manera, que lo ouiessen menester, o gelos diessen en soldada, por seruicio que fiziessen a la Eglesia, e a los perlados. E avn estos atales non los deu# tomar, como qui# ha derecho ^e en ellos: mas por nome de la Eglesia. E ella deue auer siempre el señorío e la ten#cia dellos.

Ley. XXIII. Quel Papa bi# puede dar priuillejo a los legos q# no d# diezmo, e lo tom# por tp#o cierto.

Soltar puede el apostolico ^f por su preuillejo a los legos: si les quisiere fazer gracia, que non den diezmo de sus heredades. E a vn puede les otorgar, de mas desto, que tomen diezmo de algunas Eglesias ^g por tiempo señalado, o por siempre, segund lo touiereporbi#. Pero esto se deue entender desta manera: ca deue valer tal preuillejo como este, quãto en las heredades q# eran ya labradas quãdo fue dado. Mas nõ valdria en las otras, q# despues metiessen ^h, en la lauor nueuamente: assi como si rompiessen algunos mōtes, o los desraygassen para labrar los. E otro si, quãdo alg#os legos tomassen los diez mos de las eglesias, de manera, q# los nõ pudiessen auer dellos, losclerigos, porq# fuessen los legos poderosos en aquella tierra, bien los pueden redemir ⁱ, dando les alguna cosa por amor de los cobrar. Pero esto deuen fazer los clerigos con otorgami#to de su Obispo. E si de otra manera lo fiziessen, caerian porende en pecado de simonia ^k.

Ley. XXIII. Como los clerigos pued# recobrar los diezmos de sus Eglesias q# touiessen los legos.

Cobrar pued# los clerigos los diezmos de sus Eglesias, non tan solam#te, redimiendo los, segund dize en la ley ante desta: mas avn tomando los empeños ^l de aquellos que los[[141]v] touieron. E de estos atales non son tenudos de descontar los frutos que lleuaren de los diezmos de aquel aque q# dieron por ellos, quando a peña los to maron. Mas si los diezmos fuessen de otras eglesias, que nõ fuessen suyas de aquellos clerigos a quien los empeñassen, non podrian esto fazer, nin descōtar los frutos, ni avn tomar los a peños. E esto se entiende, que deuen sazer los clerigos, si la Eglesia non pudiesse cobrar los diezmos de otra guisa.

Ley XXV. De los que estan mucho tiempo, que non dan los diezmos, o los dan menguados, como los deuen pagar.

AVaricia, que quiere tanto dezir como escasseza, es pecado muy grande: e mueue a algunos omes de manera, que estan luengo tiempo, que non dan los diezmos. E ay otros que maguer los dan, non los dan complidamente, como deuen. E si alguno destos atales conociendo su pecado, viniere a penitencia ^a, e quisiere fazer enmienda del, deue le dezir aquel clerigo con quien se confessare que si todo aquello que non dezmo assi como deuia, o non entrego complidamente, non pagasse, non se podria saluar, segund dixo sant Agustin ^b: ca non se perdona el pecado, si non torna ome lo que tomo de la ajeno, pudiendo lo fazer. Pero si aquel que viniesse a fazer tal enmienda, fuesse tan pobre, que si todo gelo mandasse luego tornar, que non le quedaria en que beuir, deue le mandar que de dello: de manera, que le quede en que biua ^c. E fazer le prometer, que si Dios le fiziere merced, que aya de que lo dar todo que lo dara, quanto mas ayna podiere.

Ley. XXVI. De los que venden o compran los frutos de las heredades, ante que sean dezmadados, a qual dellos deuen de demãdar el diezmo.

VEnden muchas vegadas los omes, los montones del pan en las eras, ante que den el diezmo. E otrosi, los frutos de las viñas, e de los arboles, ante que los cojas, nin lo traygan a sus casas. E porque podria ser dubda, a qual dellos pueden demandar el diezmo, si al que vende, o la que compra, touo por bien santa Eglesia, de lo mostrar ^d. E mando que lo pudiessen demandar al comprador, si quisiessen: porque aquella cosa que compro passo a el con la carga del diezmo que auia la Eglesia en ella. E pueden lo demandar al vendedor, porque fizo engaño en venderla, ante q# diesse el diezmo. E avn porque rescibio el precio, q# es en lugar de aquella cosa en que auia su derecho santa Eglesia. Pero si rescibiere el diezmo de alguno dellos, non lo puede despues demandar al otro: e si gelo demandare, non es tenuto de lo dar. Mas si lo començassen a deman dar al comprador, e non lo podiesse auer del, porque non le fallassen deque lo pagasse, puede lo estonce demandar al que lo vendio: e la Eglesia non deue dar su poder ^e a este atal, que lo demande al comprador: porque este fue en culpa, vendiendo la cosa ante que diesse el diezmo. E esto fue establescido en santa Eglesia: porque non quiso perder nada de lo suyo.

Titulo. XXI. Del pegujar de los Clerigos.

EStablescieron los santos padres en la Eglesia ^f, que ningun clerigo ñ ouiesse proprio, e los que lo quisiessen auer, que non los rescibiessen para ser clerigos: mas que biuiessen en cada lugar, todos en vno: assi que lo que ouiessen, fuesse comunalmente de todos. E esto fizieron, para los desuiar de los peligros en que pueden caer, cobdiciando las riquezas. Teniendo, que muy aduro, las podrian los omes mantener sin pecado. Mas porque vieron, que algunos dellos cayan en peligro de perder las almas, porque non guardauan aquello que auian prometido, de non auer proprio: segund era establescido, mudaron aquel consejo que

tomaran de primero. E esta blescieron, que ouiessen proprio. E los que non se tenian por abundados de los diezmos, e de los otros bienes que auian de santa Iglesia, que morassen apartadamente, cada vno en su casa. Ca touieron, que menor peligro les era, de auer algo paladinamente, que auer lo encubierto, faziendo contra aquello, que auian prometido. E de aquel tiempo en adelante, ouo departimiento, quanto en las ganancias, entre los Clerigos seglares, e los religiosos. Ca los seglares punaron de auer algo manifiestamente: e aquellas cosas que ganauã con derecho, llamauã las[142r] pegujar. E pues, que en los titulos, ante deste, fablamos de las primicias, e de las ofrendas, e de los diezmos, que son maneras, de r#tas, que han los clerigos, onde biuen, queremos aqui dezir, del pegujar dellos. E primeramente mostrar que cosa es, e donde tomo este nome. E quãtas maneras son del: e quales clerigos lo deuen auer. E que pueden fazer destos pegujares.

Ley. I. Que cosa es pegujar, e donde tomo este nome.

Pegujar de los clerigos, son todas las cosas, que ellos ganan, derechoamente, e que ellos tienen, por suyas quitas, quier sean muebles, o rayzes. E non tan solamente, llaman pegujares, alas cosas, q# han los clerigos, mas aun señaladamente, lo llaman, a las cosas, que dan los padres: a sus fijos, que ayan apartadamente, por suyas, mi#tra que son, en su poder. E aun lo que dan los señores, a los sieruos, quier sean legos, o clerigos. Mas en este titulo nõ fabla, si non del pegujar, de los clerigos ^a : ca de los legos se muestra en su logar do conuiene. E tomo nome de pecunia, que quier tanto dezir, como las riquezas apartadas, que han los omes, de qualquier manera, que seã. Assi como sieruos, oro, o plata, e monedas, e otras heredades, e ganados, e todas las otras cosas, que tienen e deque son señores. E pecunia tomo este nome, en latin de pecudibus ^b , que quiere tanto dezir como los ganados. E esto porque antiguamente todas las mayores riquezas, que los omes auian, eran los ganados, que auian de muchas maneras.

Ley. II. Quantas maneras son de pegujar, e quales clerigos los pueden auer.

ALgo aui#do los clerigos de qualquier manera, q# lo ganen derechoamente, es llamado pegujar, seg# dize en la ley ante desta. E tal como este, de parte derecho de santa iglesia, en dos maneras. La primera dellas, llaman en latin adu#titia ^c , que quiere tãto dezir, como cosa que viene de otra parte, que non es patrimonio. Assi como las ganancias, que fazen por razon de sus personas, e lo que heredan de sus pari#tes fasta el quarto grado, o de las donaciones, que les dã los Reyes, e los otros sus señores, o alguno de sus amigos, o lo que ganã de sus menesteres, que les conuienen de fazer, segun dize en el titulo, de los clerigos. E la otra manera llamã en latin profectitia, que quier tãto dezir como ganancia que sale de lo que da el padre, o la madre en pegujar. E a semejante desto lo que ganã los clerigos de la Iglesia ^d , que es madre spiritual, es llamado en latin profectici#. E los clerigos seglares pueden auer pegujar, e non los otros. Ca ninguno delos que toman orden de religion, de qualquier manera que sea, non lo deuen auer segun dize en el titulo, que fabla dellos. E esto es, porque renunciarõ el mundo, e prometieron de nõ auer pro prio, quãdo entraron en la orden.

Ley. III. Que cosas pueden fazer los clerigos, de los pegujares.

Adu#ticio, e profeticio, son dos maneras de pegujar, segun dize en la ley ante desta. E porque algunos dubdarian, que cosas pueden fazer los clerigos destos pegujares departio lo santa egleſia desta manera: que del pegujar, que es llamado audenticio ^e pudiessen los clerigos dar en su vida aquien quisiessen tambien seyendo sanos como enfermos solo que sean en su acuerdo. E otro si que pudiessen fazer testamento deste pegujar, e mandar del, a quien quisiessen sacadas ende per sonas ciertas a quien non pueden fazer donaciones, nin mandas. Assi como a herejes, o a moros, o a judios, e a los otros a quien lo defienden las leyes señaladamente, que non ayan estas cosas. E otro si pueden los clerigos fazer testamento de las cosas, que les dieren sus padres, o de lo que ganaren de otra par te, seyendo en su poder dellos.

Ley. IIII. De los clerigos, que mueren sin testamento, quien deve auer sus bienes.

TEstamento pueden fazer los clerigos de sus cosas, segun dize en la ley ante desta. Mas porque acaesce a las vegadas, que mueren sin testam#to, departio santa egleſia quien deve auer sus bienes de los que assi murier#. [[142]v] E mando, que todas las cosas, que los clerigos ganassen por razon de sus per sonas segund dize en la tercera ley ante desta, que las heredassen, sus parientes ^a los mas propincos segund dize en el titulo delas herencias, en la sexta partida do se muestra en q# manera deuen los omes heredar a sus parientes, quando mueren sin testamento. E si por auentura non ouiesſen pari#tes nin gunos fasta el quarto grado, que lo he redasse la Egleſia en que era beneficiado ^b. E si en muchas Egleſias ouiesſen beneficio, que lo partiessen entre todas ^c, segund que viessen, que ouiesſen lleuado, de cada vna. E los bienes, del clerigo, que ansi muriesſe, deve los, recabdar, lealmente, el perlado, de aquel logar, do fuesſe, para dar, a cada Egleſia su parte, derechamente. E si nõ ouiesſe beneficio, mando, que fuesſe, de la egleſia, onde seruia ^d: ca razon es, que aque lla sea su heredera, que lo allego a dios. pues que otro pariente non auia.

Ley. V. Porque razon deve ser, de la Egleſia, quanto ouieron, los clerigos, que mueren sin testamento.

APartado seyendo, el auer, que gano, el clerigo, por razon, de su persona, de los otros, bienes, que tenia, de parte, de la Egleſia. Si muriere, sin testamento, deuen lo heredar, sus parientes, segund dize, en la ley ante de sta, Mas si non sopiessen ^e, que el clerigo auia, alguna cosa, suya propria, todo lo que le fallar#, deve ser, de la Egleſia. Ca sospecha, deuen hauer, que dende, lo ouo, pues que nõ se muestra, que de otra parte, lo ganasse. Pero si sopiessen, ciertamente, que el clerigo, algunas cosas auia de suyo, quando le dieron la egleſia, o que las gano despues, por razõ de su persona ^f, mas non saben, quales son, nin quantas, estonce, si losparientes fueren, enten#cia de las cosas, del clerigo, non los deu# desapoderar dellas. Mas si la Egleſia, las quisiessse ganar e auer deve prouar, q# della

las ouo, el cleri go. E si non pudiessen, saber por cierto quel clerigo ouiera, alguna cosa apartada ^g, segund de suso dicho es, maguer que los parientes, sean entenencia, de algunas cosas, que tenia el clerigo, en su vida, ellos deuen en este logar, prouar, que suyas fueran del clerigo, si las quisieren auer. E si esto nõ pudier# prouar, deuen las dexar, a la eglesia ^h.

Ley. VI. De los clerigos, que compran heredades, cuyas deuen ser, o en cuyo nome, deue ser fecha la carta.

EScodriñar, e saber deuen los judgadores que tales pleytos, ouier# de judgar como dize en la ley ante[143r] desta, si el clerigo, quando le dieron, la Eglesia auia algo, de lo suyo, o non. E si fallaren que non auia ninguna cosa de lo suyo, e despues compro algunas heredades, todas deuen ser, de la eglesia ^a. Ca sospecha, deue auer con razõ, que delos bienes della, fueron compra dos. Onde quando el perlado compra, alguna heredad delas rentas, que ganare, de la Eglesia, deue fazer la carta, en nome della, e non del suyo, e tenerla en su vida, e despues de su muerte que fin que a la Eglesia. Mas si de otra parte, ouiesse alguna heredad, o otra cosa estõce puede fazer la carta, en su nome.

Ley. VII. En que manera engañan los clerigos a sus eglesias, en las cosas, e compras que fazen, de las rentas dellas.

ENgaño faz#, algunos clerigos, a sus eglesias, en las compras, que faz#, delas rentas, que ganan dellas. E si lo bien mirassen mas engaño faz# assi mismos. E este engaño fazen, quan do compran algunas cosas, e fazen la cõpra en nome de otro, e nõ en el suyo, e esto nõ deue ser, ca bi# ansi como nõ deuen fazer engaño en su nõbre, otro si non lo deuen fazer por nombre ajeno. E aquellos que esto fazen, caen en peca do de sacrillejo ^b, porque engañan ala eglesia en sus cosas. E son atales como judas el traydor, que furtaua delos dineros, que traya para despensa, de nuestro señor Iesu Christo que le dauã los omes por limosna.

Ley. VIII. Del pegujar, que llaman, los clerigos profeticio, que pueden fazer del.

BIuen los clerigos delas heredades, que han de las eglesias, e de las otras rentas. E estas cosas son dela otra manera de pegujar, que hã los clerigos, que llaman profeticio. E desta otrosi muestra santa Eglesia, que pued# fazer del. E mando, que el obispo, nin otro perlado, nin clerigo ninguno, nõ pudiesse fazer donadio ^c de heredades de su Eglesia: ca derecho es, que las cosas, que los Christianos dan a la Eglesia, por perdon de sus pecados que nõ las puedan los clerigos dar a otras partes para seruicio de otros. E porende to uo por bien, que si las dieren non vala tal donacion. Otro si mandas, nin testamentos ^d non pueden fazer los clerigos, de las heredades delas eglesias, nin de las otras cosas, que son della. Mas si ouiesse algun mueble, adelantado de sus beneficios aunque testamento nõ deuan fazer, bien pueden dar lo, o partirlo, a pobres, e a ordenes ^e, e a otros logares, que sean

de merced, e a parientes ^f e amigos, o a los que los siruen en su vida quier sean de su linaje, o non, e esto non por razõ de testamento, mas como por limosna, o por gualardõ del seruicio que les fizieron. E esto pueden fazer siendo sanos, o enfermos, o a ora de muerte tanto q# seã en su seso. E a# fazi#do los clerigos, labrãças ^g alg#as en las tierras de la Iglesia assi como de casas: o plantando viñas, o otras cosas pueden las tener en su pegujar fasta su muerte: mas non deuen dellas fazer testamento, nin las deuen heredar sus parientes, nin las puede, otro ninguno auer ^h a quien las mandassen: fueras la egleſia, cuyas fuessen, las tierras. Otro si estableſcio, que monjes, nin calonjes re glares, nin los frayles de las ordenes, nõ pudiessen fazer donadios ⁱ, nin testamentos ^k. Ca pues ellos, se desampara ron, de las cosas del mundo, non han ninguna, cosa, que sea suya, nin pued# dar, nin fazer, manda de lo ajeno.

Titulo. XXII. De las procuraciones, e del censo, e de los pechos, que dan a las egleſias.

E Gualdad, e medida deuen auer, los perlados quando visitaren las Egleſias, e los monesterios, e los otros logares, que son de su visitacion, que nõ agrauien, a aquellos, que son tenudos, de visitar. Ca non deuen ser crueles, contra ellos, tomando les mayores procuraciones, nin echando les mayores pechos, de aquellos, que estableſcio santa Egleſia ^{ll}, e mando que tomassen. E como quier, que los omes[[143]v] sean tenudos, cada vno, en sus logares, de les dar, estas cosas sobredichas, quãdo los visitaren, cõ todo esso guardar deuen, los perlados, que lo nõ resciban, dellos, con soberuia, mas mansamente, e con amor, non los agrauiãdo. E esto deuen fazer, tomando exemplo, de sant Pablo ^a, q# mas queria trabajar, de ganar por sus manos, de onde biuiesse, quando predicaua, a las gentes, que non tomar, desp#sas dellas, de manera que se agrauiassen, e se escandalizassen porende. Onde pues q# dicho es, en los titulos ante deste, delas Egleſias, e de los clerigos, q# las siru#, e delas rentas dellas, e otro si delos monesterios, e de las otras casas de religion, las quales deu# los perlados visitar, cõuiene de fablar en este titulo, de las procuraciones e de los tributos, e de los otros derechos, que les deuen dar, los clerigos, de stos logares sobredichos, por razon de la visitacion, e del señorio, que han sobre ellos, spiritualm#te. E mostrar, que cosa es procuracion, e quales la deuen dar, e a quien. E porque razones, e en que manera. E que deuen fazer los perlados, quando visitar#. E otro si, se muestra, en este titulo, que cosa es censo. E quien lo puede poner, e quando. E des pues, que fuere puesto, si lo pued# crecer, o menguar, o toller. E quales perla dos, pueden poner pecho, en la egleſia, e porque razon. E en quantas maneras passan amas, de lo que deuen, en estas, cosas, sobredichas, que han de fazer.

Ley. I. Que cosa es procuracion, e quien la deue dar, e a quien.

P Rocraciõ es derecho, de desp#sas para comer, que deuen dar, a los perlados, delas Egleſias, e de los otros logares, que visitaren. E aquestas procuraciones, deuen dar, cada vna Egleſia, o monesterio, o otros logares, que han derecho, de ser visitados. Pero si algunas Egleſias, fuessen tan pobres, que non pudiessen complir, cada vna dellas por si, a

dar la procuracion, deu# tantas allegar en vno ^b, que lo puedan fazer, sin agrauamiento, e deuen dar la procuracion, en su obispado, a su obispo ^c, o al q# el embiare, e visitare, en su logar ^d, si el obispo nõ pudiere yr, por q# sea embargado ^e, por alg#a razõ derecha ^f. E otro si deuen, dar procuraciones, a los arcedianos, en sus arcedianadgos, e a los arciprestes, en sus arciprestadgos: pero esto se deue entender, de los logares, onde lo han de cost#bre ^g. E aun deu# dar procuraciones, al arçobispo ^h, en su prouincia, quando acaesciere, que aya de visitar, por negligencia, de los obispos ⁱ, pero esto se entien de, de aquellos obispados, o son negligentes los perlados, en castigar sus pueblos, e ordenar las Eglecias. E otrosi, las deuen dar, a los legados ^k, e a los mensajeros, del Papa, segun que les mãdare por su carta.

Ley. II. Porque razon, deuen dar, la procuracion, e en que manera.

Visitãdo, los obispos, o los otros perlados, aquellos logares, que son tenudos de visitar, deuen les dar[144r] la procuraciõ, en cada logar, vna vega da en el año ^a, e non mas. E esto, por razon, de la visitacion, e non de otra guisa, fueras ende, si en algunos logares, ouiesse costumbre vsada ^b, de lu#go ti#po, de gela dar, dos vegadas, en el año, o si la ouiesse a dar: por razon de postura ^c, que fuesse fecha, quando fiziessen, alg#a eglecia de nueuo, en q# estable ciese, aquel que la ouiesse fecho, que la diessen otra vegada, o si acaesciese ^d tal cosa, en algun logar que por razon della, ouiesse el perlado, de la visitar, otra vegada, e deu# dar la, en esta manera ^e. Si fuere arçobispo, el que visitare el logar, deuen le dar despensas, para quar#ta, o cinquenta bestias, a lo mas, que traxere. E al obispo para veynte, o treyn ta bestias, que traxere a lo mas. E al cardenal para veynte cinco bestias. E al arcediano para cinco, o siete. E al arcipreste para dos. E lo q# diz# de cada vno destos sobredichos, q# los deu# proueer para tantas bestias: enti#desse, si las tra#, ante q# començassen, a aver las procuraciones. E si non las traen, deuen les pro ueer, para tãtas como suelen traer ^f, quã do van a otras partes, e non para mas. E esto se deue entender, si son las Eglecias, tan ricas, q# lo puedan complir, sin grã agrauiami#to, e si nõ, deu# se ayuntar, las vnas con las otras, assi como dize, en la ley ante desta. E comeres de agrãdes misiones ^g, non deuen deman dar los perlados, quãdo visitaren, mas cosas q# son guisadas, e con mesura, e recebirlas, de aquellos, que las dieren, con amor, e agradecer lo. E otro si, touo por bi#, santa eglecia, q# quãdo andouiesse visitando, q# non traxessen canes para caçar, ni aues ^h: mas q# lo fiziessse demanera, q# non semejasse, q# demãdauan, los sabores, nin las riquezas, deste m#do, mas aquellas cosas, que son de Dios assi como predicar, e castigar los omes, que se guarden, de fazer mal. E defendio, que ningun perlado, quãdo visitare, non tome, la procuraciõ, en dineros, mas en conducho ⁱ, tan solam#te. Otro si, que el ni ninguno de su cõpañã, non les demanden, ni tomen dineros ^k, por razõ del oficio, que ayã, ni porq# digã, q# es cost#bre, de los tomar, ni en ninguna otra manera. E defendio mas: que el perlado nin ome suyo, nõ tomasse don, nin presente ^l, nin ser uicio, en ninguna manera, de mas de la procuradõ, que deu# auer, e

qualquier que lo tomasse, que fuesse, maldito de Dios, e que non saliesse de la maldiciõ, fasta que lo tornasse doblado.

Ley. III. Que los perlados, non deuen echar, pedidos, nin pechos, a los clerigos, nin a los pueblos, e porque razon, lo pueden fazer.

DEfiende santa Eglesia a los perlados, q# non agrauien, a los clerigos, nin a los pueblos, faziendoles pedidos, nin echãdoles pechos. Pero acaesci#do alguna premia, al obispo, so bre cosa, q# fuesse manifiesta, e con razõ porq# ouiesse, de fazer mayores dsspensas, de las q# nõ pudiesse cõplir, en tal razon como esta, bien puede demandar ayuda ^m a los clerigos, del obispado, a tal que sea guisada para las desp#sas. E esto seria, como si el apostolico, o el Rey embiasse por el, para demandarle consejo ⁿ, o para otra cosa, q# ouiesse me nester, o si el ouiesse de librar alg#as co sas, cõ ellos, o cõ otro, q# fuesse a pro de su eglesia. Mas los otros perladosmeno res assi como los arcedianos, e los arciprestes, non deuen fazer pedido, nin echar pecho ninguno fueras ende si lo fiziessen por mandado del obispo, o por alg#a de las razones sobredichas.

Ley. IIII. En que manera deuen los arçobispos visitar las prouincias, quando acaesciesse, que lo ouiessen menester.

[[144]v] TOuo por bien santa Eglesia de mostrar, como fiziessen los perlados, quando visitassen sus eglesias, e mando que quando algun arçobispo, quisiessse visitar, su prouincia por neglig#cia de los obispos, que primero ^a visitasse el cabildo de su Eglesia cathedral, e las Eglesias de su misma ciudad, e todas las otras de su Arçobispado, de manera, que non fincasse ninguna dellas por visitar, E si por auentura ouiesse tal embargo, porque non pudiesse andar a visitar todas las Eglesias, cada vna por si, deue fazer allegar ^b todos los clerigos, e los legos de aquellas do non puede yr en logar que sea conuiniente, e visitar los, todos envno. E despues, que esto ouiere fecho estõce puede visitar, los obispos, o los perlados de su prouincia, e los cabildos de las eglesias cathedrales, e las Eglesias, e los pueblos dellas, e los monesterios, e las eglesias e los cabildos cõuentuales, e todas las otras Eglesias e logares religiosos, q# son fechos a seruicio de Dios e los clerigos, e los legos ^c de cada vn logar, e deue tomar procuracion de aquellos que visitare, tan solamente, e non de otros. E desdeque començare a visitar alg# obispado quier lo visite todo, o alg#a partida del: si passare a otro queriendo lo visitar, non puede despues tornar ^d al primero para fazer visitacion fasta, q# aya visitado todos los otros obispados de su prouincia o, aquellosa que pudiere yr seguramente, e aun fasta q# comience de cabo a visitar el su Arçobispado segun es dicho. E esto se entiende si ante que passasse al otro obispado pudiera visitar sin embargo ^e aquel q# auia començado. Pero si alguna razon derecha acaesciesse porque ouiesse mas menester, de se visitar este obispado so bredicho todo, o alguna partida del q# los otros de la prouincia, bien puede tornar a el, e dexar los otros. E esto se entiende, que lo deue fazer, si le demandare el obispo de aquel obispado, que lo faga entendiendo que es menester, o si gelo consintieren ^f, e gelo otorgaren los obispos de la prouincia todos, o la mayor partida dellos. E para esto fazer, deuen lo cabete

otorgar de grado, porque non parezca, que desprecia el prouecho delas almas. E si por auentura, los obispos maliciosamente embargassen al arçobispo en esta razõ bi# puede demandar licencia, al apostolico que lo pueda visitar.

Ley. V. En que manera pueden los Arçobispos tornar de cabo, a visitar sus prouincias, maguer los Obispos, non gelo otorguen.

REquerir, e visitar deue el Arçobispo, todos los obispados de la prouincia segund dize en la ley ante desta. E maguer vna vegada los aya visitado, con todo esso, bien puede tornar de cabo, a visitar los otra vegada ^g, en la manera, que dize en la ley ante de sta. Pero ante, que lo faga, deue llamar a los obispos de la prouincia, e deman darles consejo ^h para fazerlo, e despues desto bien puede difiniendo visitarlo. E esto quiere tanto dezir, como dãdo lo por juyzio. E porque esto sea cierto, e manifiesto a los omes, deue lo fazer escreuir. E quando lo ouiere fecho, de sta manera, puede fazer su visitaciõ, maguer non lo otorgu# los obispos. Mas deue estonce guardar, que aquellos logares, que non visito por si mismo, en la otra visitacion, que los visite primeramente fueras si entendiere, que algu-[145r]nos otros lo han mas menester, segun dize en la ley ante desta. E la difinicion que dize de suso, que puede fazer el arçobispo, dando lo como por juyzio non se entiende, que ha de guardar en ella la ord#, que ha de ser guardada en dar los otros juyzios, nin valdria la alçada ^a, que fuesse fecha sobre tal razõ. Porque seria embargami#to, de lo que el arçobispo deuia fazer de su oficio.

Ley. VI. Que deuen fazer, los perlados de su oficio, quando visitaren algunos logares.

YR deue a la Iglesia el Arçobispo quando quisiere visitar alg# lugar. E lo primero que deue fazer despues que y fuere es, que vea los altares, si estan a puestamente: e si tienen guardado el Corpus Christi ^b como deu#. Otro si la crisma, e si son las aras sanas, e si esta y el thesoro, e todos los otros ornamentos ^c de la Iglesia guardados, e limpios. E despues desto deue catar la Iglesia, si ha menester de labrar en ella ^d, o de mejorarle alguna cosa. E despues juntar los clerigos, de aquel lugar todos en vno, e demandarles ^e simplemente, non les faziendo jura, nin otra premia ninguna de como fazen su oficio tambien en dezir las horas como en dezir la missa, e en dar los sacramentos, e en las otras cosas que deuen fazer. E si fallare que lo fazen bien, deue lo agradecer a Dios primeramente, e despues a ellos. E si en alguna cosa erraren, deue les aconsejar como deuen fazer segun que manda san ta Iglesia. E otro si deue les preguntar de que vida son, e si viere que es menester deue los castigar a las vegadas con palabras buenas, e a las vegadas con asperas, e si entendiere que algunos han fecho yerros manifiestamente ^f, deue gelos fazer emendar poniendo les pena por ello segund entendiere que me rescen y es derecho. E esto puede el fazer, porque parezca que su obispo fue negligente en nõ los castigar pues que los yerros son fechos manifiestamente. Mas si fallare mala fama de algunos, e non fueren manifiestos los yerros deue lo embiar a dezir al obispo ^g que lo faga pesquisar si entendiere el obispo, que es menester.

Ley. VII. Que cosas pueden fazer los Arçobispos, quando visitaren los obispados de sus prouincias.

PVede el Arçobispo crismar ^h en los Obispados de su prouincia quando los visitare por negligencia de los perlados, e consagrar las eglesias, e fazer las cosas, que pertenescen al oficio del obispo. E a# deue fazer mas: ca deue allegar todo el pueblo de aq#l lugar: e visitar tambien los clerigos como los legos, e predicar les ⁱ que tengan, e guarden la fe de nuestro señor Ie su Christo: e que se guarden quãto pu dieren de fazer pecados mortales assi como falso testimonio, e perjuero, e adulterio, e de todos los otros de qualquier manera que seã E q# ninguno nõ faga a otro lo que non querria que fiziessen a el, e que crean que han de resuscitar, e venir a juyzio de nuestro señor Iesu Christo para rescebir gualardon, o pena cada vno segund merescie re, e despues que esto ouiere fecho pue de otro dia yr a visitar a otro lugar, e fazer todas estas cosas assi como dichas son. E todo lo que dize en esta ley, e en todas las otras que son ante desta, que deue fazer, e guardar el Arçobispo en la visitacion, e otro si en la procuracion rescebir: esto mismo son tenudos de guardar se de fazer los Obispos ^k, e los perlados en los logares do visitaren.

Ley. VIII. Que cosa es censo, e quien lo puede poner.

CEnso, o tributo es llama do pecho señalado, que toman los Obispos en al gunas Eglesias cada año,[[145]v] e este censo dan por dos razones ^a. La primera es, que muestrã a aquel aqui# lo dan, que ha algun Señorío ^b sobre ella. E por la otra se entiende señal de franqueza ^c, que pechando esto es qui to de los otros seruicios, E en poner este censo ay departimiento: ca logares ya en que lo pone el Papa. E otros en que lo ponen los obispos en sus obispados, e en aquellos logares donde lo pone el Papa fincan señaladam#te por suyos, e de la Eglesia de Roma, e por este censo que dan al Papa se entiende que son libres, e quitos del señorío, que auian los otros perlados sobre ellos: e los logares donde lo ponen los Obispos entiendese que son en poderio en cada lugar de aquel que lo pone, e esto seria como si algun Obispo diesse a algund monesterio, o otro lugar de religion alguna Eglesia, e retuuiesse y para si ^d alguna renta, q# le diessen della señaladamente cada año, ca por este censo que en ella retiene se entiende que ha señorío sobre ella. Esso mismo seria, si tollesse a alguna Eglesia los derechos que le dauã della, reteni#do y para si alguna cosa cierta que le diessen cada año.

Ley. IX. Quales otros pueden poner censo en las Eglesias.

LLeuan censo de las Eglesias e pueden lo poner cõ otorgami#to de los obispos otros sin los que dize la ley ante desta: assi como abades, e otros perlados de alg#as ordenes, que han Eglesias seglares, que los obedesc# en las cosas temporales, O patrones, o arcedianos, o otros perlados menores, que han derecho de lo fazer. E qualquier destos sobredichos q# lo demandass# delãte de alg# judgador, dizi#do q# auia de auer alg# derecho de alguna Eglesia, si aquellos aqui# lo demandas sen fiziessen cõ ellos auen#cia, tal auen#cia como esta valdria para llevar aquello, que fuesse puesto en ella, q# lo diessen en su vida ^e de aquel que lo da. Pero si el Papa, o el obispo, en cuyo obispado fuesse la eglesia, otorgass#

^f la auenencia, valdria por toda via: ca sin otorgamiento destos, o de otro, que lo pudiesse fazer de derecho, non podria nin gun clerigo fazer su Eglesia pechera, despues que el muriesse, por auen#cia que fiziessse en su vida.

Ley. X. Quando pueden poner censo las Eglesias, e despues que lo pusieron si lo pueden crescer, o menguar.

Ti#pos ciertos establescieron los santos padres en que pudiesen poner cen so a la Eglesia, e mostrarõ en cada tiempo razones ciertas, porque lo podiessen fazer. E estas son en quatro maneras ^g: assi como quando faz# la eglesia ^h, o la dotan, o la consagran ⁱ, o la franquean, que quando la fazen de nueuo, o la dotan, pueden poner estonce quãto den cada año por censo al patron ^k della, e quando la cõsagran, pueden establecer quanto den al obispo, e quando la franquean ^l, pued# otro si señalar quãto den al Papa, o al obispo, o a qualquier dellos q# la frãqueasse segun dize en la tercera ley ante desta. E desque ouiesse# puesto c#so a la Eglesia en alguna destas maneras non pued# poner otro de nueuo ^m nin crescer aq#l. E nueuo censo seria el que non fuesse puesto en alguno destos quatro tiempos sobredichos, e si de otra manera fuesse puesto nõ valdria maguer lo pusiesse qualquier de los q# dize en la ley ante desta, que lo pued# poner, e como quier q# este c#so otorgu# los omes de comi#ço de darlo de su grado despues q# fuere puesto tenudos son de lo cumplir maguer non quieran ⁿ.

Ley. XI. Por quales razones pueden crescer los censos de las Eglesias.

CRescer non pueden censo despues que fuere puesto segund dicho es: pero esto se entiende desta manera si quando le pusieron señalaron cierta quantia de dineros ^o, o de otra[146r] cosa que diessen por el. E si desta manera non fuesse puesto, mas que diessen procuracion, o yantar, non señalando quanto: en esta manera bien lo pueden crescer. E esto seria ^a como si ouiesse de dar yantar a algun conuento, e despues desto cresciesse aquel conuento mas de lo que era: quando fue puesto que gelo diessen: ca en esta manera, o en otra semejante della, bien pued# crescer el yantar si las rentas de aquella eglesia cresceron despues tanto, que lo puedan cõplir non se agrauando mas por ello de lo que ante fazian e los Obispos: bien pueden toller el censo alas Eglesias, o menguarlo: pero nõ lo pueden fazer sin otorgamiento de fus cabildos ^b: ca si de otra manera lo fiziessen, non valdria.

Ley. XII. Quales cosas son tenudos de prouar los perlados que demandan tributo, o seruicio a algunas Eglesias.

TRibuto, o censo q# demãdasse algun perlado, o otro ome, q# lo deuiesse dar de alg#a eglesia, o de otro logar ha menester para que lo aya con derecho, que muestre ^c porque rason lo deue auer, e en que tiempo gelo deu# dar ^d. E estas dos cosas se entiende que ha de mostrar, quando non es en possession ^e dello: mas si el, o los que fueron ante del en

su logar, lo tomaron tanto tiempo, que non se acuerdan dello ^f, quando fuesse puesto, o quando gelo dieron primeramente, estonce bien lo puede demandar, e auer solamente que prueue que ha quarenta años ^g passados, que lo tomaron el, o los que fueron ante del, e ha menester de mas, que creã ^h que fue puesto, e que le tomaron con derecho. Pero si alguna Iglesia, o algun ome fiziesse ser uicio a algun perlado, o a otro ome de su voluntad ⁱ, dandol yantar, o otra cosa qualquier, maguer esto. acost#brasse por grand tiempo de lo dar, nõ lo pueden por esso demandar al otro, que lo de, como por premia, nin es tenuto de lo dar, si non quisiere, e assi como lo dio de su grado, ansi lo puede toller quando quisiere.

Ley. XIII. Porque razon pueden los clerigos echar pecho a las Iglesias.

Pedido non deuen fazer los perlados a sus clerigos, ni echar les pechos ^k, nin demãdarles otras cosas, si non aquellas que les otorga santa Iglesia, que pueden auer: pero si en esto acaesciesse tal cosa, porque les ouiesse de echar pecho, o fazer pedido sobre cosa que fuesse con razon, e guisada (segund dize en la ley deste titulo que comienza. Defiende santa Iglesia) en tal manera, bien lo puede fazer. E si caesciesse dubda sobre esta razon, si[[146]v] era la cosa guisada, o non, para que lo demandassen, deue la librar el mayoral ^a de aquel perlado, que pidiesse el pecho, o el pedido. E porque los perlados se guarden de agrauiar a los clerigos, muestra les ^b santa Iglesia, en que manera lo fagan, e dize assi: que como ellos querrian auer franqueza ensi mismos, e en sus cosas, otro si deuen querer que la ayan sus menores en las suyas: e como ellos non quieren ser agrauiados de sus mayores. Otro si, non deuen querer que sean agrauiados sus menores.

Ley. XIII. En quantas maneras pasan los perlados de santa Iglesia a mas que non deuen.

Agrauian los perlados a sus menores, en muchas maneras, passando a muchas cosas, mas de lo que les conuiene, contra defendimiento de santa Iglesia: e esto fazen echando les pechos, e faziendo les otras cosas que non deuen sin razon, e sin derecho, assi como quando acaesce que embia el Papa, que le den ayuda, o embia Legados, o mensajeros, para recabdar algunas cosas, que les han de dar despensas. E quando echan los perlados estos pechos, fazen los coger de los clerigos, e de las Iglesias, e mas de lo que monta ^c aquella ayuda, que les demanda el Papa, o de las despensas que han de dar a los legados, e en logar de les fazer ayuda, porque lo puedan cumplir: destruyen les lo que tienen. E por este yerro que fazen, en non temer a Dios viniendo contra la ley que les defendio, que non fagan mal: e otro si, por que non guardan al Apostolico su derecho, puso les por pena santa Iglesia, que aquello que tomaron de mas, que lo tornen todo a aquellos a quien lo tomaron: e que den de lo suyo de mas desto, otro tanto a los pobres. Esso mismo dezimos que deuen guardar los obispos, e los abades, e otros perlados, quando acaesciesse, que el Rey ^d ouiere menester ayuda dellos, e de los clerigos de las Iglesias, assi como quãdo ouiesse guerra contra los enemigos de la fe, o por otra cosa justa: ca estonce los perlados non deuen echar mayor pecho a las Iglesias, nin a los clerigos sobre que han poder, por

razon de aquella ayuda, que quieren dar ^e al Rey: ca si contra esto fiziessen, errarian en dos maneras. La vna, tomando lo en nome del Rey, e non gelo dando a el. La otra, agrauando a los clerigos, de manera, que auriã de auer querella del Rey, pensando que aquel agrauio les viene del.

Ley. XV. En que cosa agrauian los perlados a sus menores, passando a mas de lo que deuen.

Sobejanía fazen los perlados avn en otra manera, agraduiando a sus menores, mouiendo se contra ellos de ligero, sin razon, e sin derecho: assi como quando los descomulgan ^f, o los deuiedan, non guardando la forma que es establecida en santa eglesia, de como lo deuen fazer, segund dize en el Titulo de las excomuniones: ca descomunion (que es muy grand pena en santa Eglesia) non la deuen poner a ninguno sin razon cierta, e manifiesta, e non por cosas pequeñas ^g e liuianas. Otro si pasan a mas que deuen quando judgan los pleytos arrebatadamente, non queriendo demandar consejo a sus cabildos ^h, nin a sus clerigos. E agrauamientos fazen otro si, quãdo son fuertes e crueles, o muy flacos en dar juyzios: mas para fazer lo como deuen, deuen tomar entre estas cosas como vna manera de templami#to ⁱ: ansi que en fazer la justicia, non sean muy fuertes: nin la dexten otro si de fazer del todo. E en otra manera fazen agrauio, quando predican soberuiosamente ^k: o quando ponen pena a los pecadores, o a los flacos, non aui#do piedad ^l, nin se condoliendo dellos: ca quanto ellos mas desprecian e desaman a los orros en esta manera, tanto mayor yerro fazen, e son por ello mas pecadores.

Ley. XVI. De los perlados que pasan a mas de lo que deuen en otra manera.

[147r] NEscios clerigos, o malos, ordenando los perlados, pasan a mas de lo que deuen. E esto fazen ^a por que ayan mas clerigos, cuydando que les cresce porende mayor honrra, e des pues que los han ordenado desta guisa sin recabdo, han de poner muchos dellos en Eglesias, donde ay pocos per rochianos. E por esta razon, han de beuir en gran pobreza e deshonorradam#te en desprecio de fanta eglesia, e fazien do esto non guardan lo que diz# en el derecho ^b, que mejor es auer pocos clerigos e buenos, que non muchos e ma los, e aun pasan a mas de lo que deu# en otra manera, queriendo que les den muchos comeres adobados ^c. Otro si fazen sobejania metiendo toda su fuer ça en allegar grandes riquezas, e fazien do grandes gastos en labrar ^d las eglesias, e en afeytar las, e en trabajar se de fazer las paredes dellas pintadas, e fermosas, e tienen poco cuydado de buscar clerigos letrados, e onestos, que las siruan.

Ley. XVII. Porque razones yerran los perlados fazi#do otras sobejanias que les nõ cõuiene.

GEstus en latin, tãto quier dezir en romance como cõtenentes, e algunos per lados ay, que los muestrã orgullosamente e cõ soberuia en que yerran mucho en fazer esta sobejanía, que les non conuiene. E esto se faze cõ tra el derecho ^e que dize que en la eglesia deuen estar en logar hõrrado, e mas alto que los otros: mas en casa deu# ser como compañeros de los clérigos: pero esto deu# fazer de manera q# se nõ afagã mucho a ellos de guisa que se les non tornasse en desprecio. E faz# otro si sobejanía, en tomar mas procuraciones, que deuen, e porende les puso por pena santa Eglesia, que qualquier perlado que esto fiziesse, (que tomasse pro curaciones, o otra cosa de sus subditos amenazando los, o fazi#do les otra premia sin razon, e sin derecho porq# gelo ouiessen a dar mas por miedo ^f que de grado) q# quãto por esta manera dellos tomassen, q# gelo tornassen todo a quatro doble. E pasan aun a mas en otra manera, quãdo menoscabã ^g sus derechos a los otros perlados menores de sus Eglesias, e de sus obispados.

Ley. XVIII. En que manera otra son los perlados sobejanos.

SObejanos son los perlados aun en otra manera, ansi como quãdo vacan los beneficios de sus eglesias, e nõ los quieren dar a omes q# los siruan, e retien#los para si: ca esto nõ de u# fazer: si nõ por aq#llas razones, q# dize en el titulo de los beneficios en la ley ^h q# comi#ça enteram#te, e si cõtra esto algunos fiziessen, deue les poner pena su mayoral segun touiere por razõ. E pasan aun a mas, quãdo demandan a los abades, e a los otros religiosos, q# les d# algo, o q# fagã alg#a cosa, q# es cõtra los establesimi#tos de su ord# ⁱ, e aq#llos a qui# demandan tal cosa, non son tenu dos de lo fazer: fueras ende si el perlado fuesse en possessiõ ^k de aq#llo q# demãda: ca estonce non gelo pued# ellos por si toller: mas por juyzio de su mayoral, que ha poder de los judgar.

Ley. XIX. De las sobejanias que fazen los perlados a los religiosos passando a mas de lo que deuen.

ADemas pasan los perlados de lo q# deu# quãdo q#brantan a los religiosos sus preuilejos, e esto non deu# fazer. Otro si los religiosos por razõ de las franquezas. E de los preuilejos q# han non deuen de ser sobejanos vsando mal dellos, e passando a mas de lo q# les es otorgado: mas deu# ^l beuir omildosam#te seg# su regla, porq# los obispos e los otros perlados ayã gana de guardarles sus preuilejos, e fazer les cõplimiento de derecho de los malfechores. E pasan aun mas los abades e los otros perlados de religiõ, quãdo nõ se tienen por cõtentos de sus derechos e entremet#se de judgar pleytos de casamientos ^m, e de dar cartas de perdo-[[147]v]nes, e penitencias publicas, e otras cosas semejantes, q# pertenescen a los obispos. Onde santa eglesia defendio, q# nõ se trabajassen de fazer tales cosas: ca si lo fiziessen caerã por ello en pena e en peligro fegun q# su mayoral touiesse q# era guisado: fueras ende si el apostolico gelo otorgasse, q# lo pudiessen fazer, o lo ganassen por cost#bre de luego ti#po, q# ansi lo ouiessen vsado. E en estas cosas

sobredichas, e en otras passan los perlados a demas seg# dize en el titulo de los obispos, e de los clerigos.

Titulo. XXIII. De la guarda de las fiestas, e de los ayunos, e de como se deuen fazer las limosnas.

Trabajos e muy grãdes martyrios sufrierõ los santos por amor de nr#o señor Iesu Christo e esto fue fasta la muer te, q# recibierõ naturalm#te seg# juyzio del mundo, mas espiritualmente quan to a Dios nõ murieron: ante fue assi co mo nascimieto ^a, ca assi como el niño es en tiniebla, mientras que esta encerrado en el vi#tre de su madre, e quãdo na ce vee la luz assi los santos quãdo mue re sal# de los trabajos deste m#do, q# es cuyta e tiniebla e veen a Dios q# es luz verdadera e folgura perdurable, e por# de los q# passan por tal muerte, nõ deu# cõtar q# mueren, mas q# nasc# de nueuo e biu# vida folgada e en paz. Ca assi lo dize la escriptura ^b dellos, que quando las almas delos santos passan deste m#do al otro, q# son en la mano de Dios, e nõ los tiene torm#to de muerte: e maguer semeja a los ojos de los omes de sent#didos q# muer#, ellos son en paz. Onde pues q# dios les hõrra, assi en este m#do, mostrãdo q# los tiene por sus amigos, e fazi#do muchos e marauillosos milagros por ellos, e en el otro los tiene cõsigo en el su sato reyno: derccho es q# todos los omes los hõrr# e mayor m#te los Christianos, e esto deu# fazer por tres razones. La primera por agradecer a Dios q# fizo tãta merced a los omes, q# quiso q# los buenos dellos fues sen santos. La seg#da, agradesci#dolo a ellos q# lo merescierõ ser. La tercera por q# ruegu# a Dios ^c, pornosq# nos perdone los pecados, e nos dexe fazertalesobras q# merezcamos yr onde ellos son, e este gradescimiento se deue fazer hõrrãdo las sus fiestas, e las eglesias, o yazen sus cuerpos, o que son fechas en nome dellos. E pues q# en los titulos ante deste fablamos de las Eglesias, e de los clerigos q# las siru#, cõuiene dezir en este titulo de las fiestas delos santos, en cuyo nome son fechas. E mostrar primeramente, q# quiere dezir fiesta. E quantas maneras son dellas. E como las deuen los Christianos hõrrar. E guardar. E otrosi por quales razones deuen ayunar sus vigiliass, e los otros ayunos que son puestos por todo el m#do. E despues diremos delas limosnas, como las deu# fazer. E todas las cosas q# deu# ser ca tadas en ellas, e porq# en los dias delas fiestas, e delos ayunos, hã mayorsabor los omes de las fazer, q# en los otros dias.

Ley. I. Que quiere dezir fiesta, e quantas maneras son dellas.

Fiesta tãto quiere dezir, co mo dia hõrrado en q# los Christianos deu# oyr las oras, e fazer, e dezir cosas q# sean a alabãça e seruicio de Dios ^d e a hõrra del santo, en cuyo nome la faz#, e tal fiesta como esta, es aq#lla q# mãda el apostolico ^e fazer e cada obispo en su obispado, cõ ay#tami#to del pueblo ^f, a hõrra de algun santo, q# sea otorgado por la eglesia de Roma. E son tres maneras ^g de fiestas, La primera es, aq#lla, q# manda santa Eglesia guardar, a honrra de Dios e de los santos, ansi como los domingos, e las fiestas de nuestro señor Iesu Christo, e de santa Maria, e de[148r] los apostoles, e de los otros santos e santas. La seg#da es, aq#lla q# mandan guardar los Emperadores e los Reyes por hõrra de si mismos, assi como los dias en q# nasc# ellos, o sus fijos que deuen otro si reynar. E

aq#llos en q# son bi# andãtes, auiendo grã batalla cõ los enemi gos de la fe, e venciendo los, e los otros dias q# mandan guardar por hõrra dellos, de que fabla en el titulo, de los emplazamientos ^a. La tercera manera es aquella, que es llamada ferias q# son pro uecho comunal delos omes, assi como aquellos dias, en que cogen sus frutos, segun dize en el titulo sobre dicho ^b de los emplazamientos.

Ley. II. Como deuen guardar las fiestas.

Gvardadas deu# ser todas las fiestas de q# fabla en la ley ante desta, e mayorm# te las de Dios, e delos san tos porque son spirituales, ca las deuen todos los Chr#ianos guardar, e de mas desto non deue ning# judgador judgar, nin emplazar en ellas, ni otro si los otros omes labrar en ellas, nin fazer aq# llas labores q# suelen fazer en los otros dias: mas deuen se trabajar de yr apuestamente ^c, e con gran omildad a la Iglesia, cuya fiesta guardã ^d, si la ouiere y, e si non, a las otras e oyr las horas cõ gran deuociõ, e desque salier# de las Iglesias, deu# fazer e dezir cosas ^e q# sean a seruicio de Dios, e a pro de sus almas, e qualesquier q# por desprecio de Dios e delos santos, non quisier# guardar las fiestas, assi como sobredicho es, deuen los amonestar sobre ello los perlados, e desque los ouier# amonestado, pued# los por#de descomulgar ^f, fasta q# fagã emienda a santa Iglesia del yerro que fizieron. E la segunda manera delas fiestas que deuen guardar, por honrra de los Emperadores e delos Reyes: e la ter cera manera delas fiestas, a que llaman ferias, que deuen guardar por pro comunal de los omes mostrasse en el titulo de los emplazami#tos ^g, como deuen ser guardadas.

Ley. III. De como deu# los clerigos tener las eglesias limpias, e apuestas para hõrrar las fiestas.

Fermosas, e limpias ^h deu# tener los clerigos las e glesias en todo tiempo, como lugar donde cõsagran el cuerpo e la sangre de nuestro se ñor Iesu Christo, e mayormente deu# esto fazer en los dias de las fiestas. Ca nõ podria ser honrrada la fiesta como conuiene, si el lugar onde la faz#, nõ es limpio e apuesto, e esto deu# fazer por tres razones. La primera, por mostrar q# amã a Dios, e hã buenavol#tad en el su seruicio. La seg#da es, porq# es grã derecho de honrrar aq#llos porq# son hõrrados. La tercera, porq# mas de grado vien# y las g#tes, e estã a oyr las oras: ca natural cosa es ⁱ de pagarse los omes delas cosas fermosas e apuestas. Onde los clerigos q# contra esto fiziessen, deue les su perlado poner pena por ello seg# ent# diere q# merescen, e si fuesse tan neglig# te q# lo non quisiesse el perlado fazer, deue le penar su mayoral.

Ley. IIII. De los ayunos de las vigiliyas de los santos, e de los que manda santa Iglesia guardar, e quantas maneras son dellos.

Vigiliyas han los santos, que son tenudos los Christia nos deayunar, e otro si los ayunosq# establesciosanta Iglesia, q# fiziess#, e estos ayunos son en tres maneras. El primero es grãde q# per tenesce a todos los Chr#ianos, e son tenudos de lo guardar: este es, q# non

pequ# mortalm#te^k, nin fagã sus vol#tades en los sabores deste m#do, e este ayuno es acabado e cõplido, porq# faze al ome santo e limpio. El seg#do ayuno es, q# deue ser fecho mesuradam#te^l, guardãdose los omes de todas sobejanias de comer, e de beuer. La tercera manera es comer vna vegada en el dia, e non mas^m, e non comer carne, nin[[148]v] otras cosas que nascen della: assi como hueuos, leche, o queso^a, e mãteca, e en este ayuno han mas de guardar los omes: ca assi como se sufren de comer los comeres sobejanos: otro si cõuiene que se guarden de los otros vicios e sabores de la carne que ensuziã e embargan el alma. Ca non tiene pro^b al ome para salvarse, el ayunar, nin orar, nin fazer otros bienes, si non tiene su voluntad limpia de pecados, e si non refrenare su lengua del mal dezir.

Ley. V. Quales ayunos deuen ser guardados en todo tiempo, e quales en días señalados, e en ti#pos ciertos.

Ayunar deu# los omes en tres maneras seg# dize en la ley ante desta. E las dos maneras de ayuno deu# guardar los omes en todo ti#po, mas la tercera manera se deue guardar en dias señalados, e en ti#pos ciertos. E en dias señalados se deue guardar: assi como^c en lasvigilias de todos los aposto les, fueras ende sant Philipe e Santiago, que non han vigilia de ayunar, porque caen en el ti#po que es entre la pascua mayor e de cinquesma, e es defendido el ayuno por honrra destas dos fiestas. Otro si la vigilia de sant Iuan euangelista porque cae en las ochauas de nauidad. E aun deuen ayunar las vigilias de los otros santos, q# manda santa egleſia ayunar, e es costumbre de ayunar. E en ti#pos ciertos deu# ayunar: assi como en quaresma mayor^d, en q# ha quar#ta dias, e esto porq# nr#o señor Iesu Christo ayuno otros tantos dias en el desierto, que non comio nin beuio. E otro si deuen ayunar las quatro temporas^e, que caen en los quatro ti#pos del año, seg# dize en el quinto titulo deste libro en la ley q# comi#ça, primado, e patriarcha.

Ley. VI. Porque razones ayunan los Christianos en algunos logares el sabado.

SAbado tanto quiere dezir, como dia de folgura, porq# cae entre el viernes en q# nuestro señor Iesu Christo fue crucificado, que es dia de tristeza, e el dia del domingo, en q# resuscito que es dia de alegria, porende aco stumbraron en algunos logares de lo ayunar^f, e otro si porq# los apostoles estouieron el viernes e el sabado escõdidos, por miedo de los judios, e ayunaron con gran tristeza, e fuerõ todos como desamparados, e finco la fe e la esperança de nuestro señor Iesu Christo en santa Maria sola, en como auia de re suscitar, e de cumplir todas las otras co sas, que auia prometido, e por esta razon fazen fiesta a santa Maria en los sabados^g. E como quier que en algunos logares non han cost#bre de ayunar el sabado: por esso nõ hã de comer[149r] carne en tal dia^a: fueras, ende por las razones que dize^b en la ley ante desta, Otro si, acaesciendo que fiesta de algun santo de aquellos que han vigilia cayesse en el lunes, deuen ayunar el sabado^c e non el Domingo: porque es dia^d en que non deuen los omes ayunar, por honrra de la Resurrecion de nuestro señor Iesu Christo.

Ley. VII. Quantas cosas ha de mirar el que quisiere fazer limosna.

Limosna es cosa que plaze mucho a Dios, e a los omes: e quien la puede fazer ^e deue le plazer mucho con ella en todo tiempo, e señaladamente en los dias de las fiestas, e de los ayunos, que dize en las leyes ante desta. Pero aquel que non pudiere c#plir a todos, puede fazer departimiento entre aquellos a quien lo ha de dar a quales dellos, e a quales non. E para esto fazer cumplidamente, deuen catar nueue cosas ^f. La primera es, si aquel q# la pide, si es de su creencia, o de otra, ca ante la deue dar a su Christiano ^g, q# nõ a otro que nõ fuesse de su ley: porq# en grã culpa seria aquel q# viesse el de la su fe en cuyta de fambre, si non le acorriesse, pudiendo lo fazer, e lo diesse al de o tra creencia: e mayorm#te, quando nõ quisiesse pedir por grand verguença q# ouiesse. La segunda es, que deue catar la cuyta en que esta el pobre: ca ante deue dar limosna al que yaze captiuo ^h, para sacar lo ende, que non a otro. La tercera es, que deue catar el pobre que yaze en carcel, dõde le diessen penas por debda ⁱ que deuiessse, e non por otra maldad que ouiesse fecho: ca ante deue a este acorrer, que non a otro, que non estouiesse en tanta premia. Ca como quier que a todos los cuytados deu# los omes fazer merced: mas conuiene que la fagã a los que son buenos, e nõ merescierõ por q# ouiesse pena. La quarta es, que deuen catar el tiempo, en que deue fazer limosna: ca si acaesciesse por v#tura q# quisiesse justiciar ^k a alguno sin derecho ^l, e lo pudiessen estoruar por auer q# diessen por el: ante deu# fazer limosna a este atal, q# al otro que non estuuiesse entan grand cuyta: ca mas deu# preciar los omes la vida del cuytado, que el auer que dariã por el. La quinta cosa es, que deue ser fe cha cõ mesura: ca non la deu# toda via dar avno, nin envna vegada, mas departiendo lo en muchas, ^m e en muchos dias, porq# puedan mas c#plir con ella, e fazer merced a mas omes. Pero si fuesse a tal ome que se quisiere dexar del m#do, e dar todo lo suyo por Dios, estonce bien lo puede dar en vna ora si quisiere. La sesta cosa que deue catar, si ha par#tesco con aquel a quien quisiere dar limosna: ca si alg#os quisiesse dar por Dios alguna cosa do ouiesse pari#tes pobres ⁿ, ante lo deu# dar a ellos, q# nõ a otros estraños: e nõ por sabor que ayã de fazerlos ricos, mas por darles cõ q# puedan beuir, e que non ayan razon de fazer mal: ca mas vale que sean ayudados de sus parientes, que nõ que an d# con grand vergu#ça, pidiendo a los estraños. La setena cosa es, que deue parar mi#tes de que edad ^o es el que pide la limosna, q# ante deue dar a los viejos, que lo nõ pueden ganar, que a los man cebos. La otava es, que deuen catar la **[[149]v]** flaqueza ^a del pobre: e ante deuen dar limosna a los ciegos, e a los contrechos e a los enfermos, mirando la flaqueza que ay en ellos, que non a los sanos. La nouena cosa es, que deuen catar el estado del pobre: ca el que quisiere fazer limosna, ante la deue dar a los pobres, que son fijos dalgo ^b, e a los otros buenos omes, que ouieron grandes riquezas, e cayeron despues en grã pobreza, nonpor maldad que ouiesse fecho, mas por su desauentura, que a los otros pobres, que non fuessen de tal logar como ellos.

Ley. VIII. Si la limosna deue ser ante dada al padre que sea de la otra ley, que al estraño que sea de la nuesra.

DVbda podria ser, si acaesciesse que dos omes veniessen a pedir limosna a otro tercero: e el vno de llos fuesse su padre, e fuesse hereje, o de otra ley: e el otro fuesse Christiano, e non ouiesse parentesco ninguno con el: a qual destos deue de ser dada la limosna: al padre hereje, o al Christiano estraño, si non ouiesse de que dar a amos para estoruar los de muerte: e maguer dize en la ley ante desta, que ante deue dar al Christiano la limosna, que a otro que fuesse de otra ley, cõ todo esso tan grãde fue la santidad de la Iglesia, mouiendose por piedad, quetollio la dubda sobredicha en esta manera ^c, que ante diesse ome la limosna al padre, por razon de la naturaleza que ha con el: maguer non sea Christiano, que non al otro que lo fuesse, como quier q# deua mas amar al Christiano en su voluntad, quanto por razon de la fe. E esta razon se otorga, por que dixo nuestro señor Dios a Moysen en la ley vieja ^d: e avn despues desto, lo confirmo Iesu Christo en la ley nueva ^e quãdo dixo. Hõrra a tu padre, e a tu madre, porq# biuas lu#gamente so bre la tierra. Pero si el padre ouiesse alguna cosa q# comer, en que pudiesse estoruar de muerte: e el estraño non ouiere nada ^f, ante lo deue dar al estraño, que al padre. Mas si alguno quisiesse dar limosna a otro, porque quisiesse rogar a Dios por el, que lo perdonasse sus pecados ^g, ante la deue fazer al estraño bueno, que al padre, o al otro pariente malo.

Ley. IX. Quantas maneras son de limosna.

ESpirituales, e corporales ay limosnas, segun muestra el derecho de santa Iglesia ^h, que faze departimiento entre ellas desta guisa, mostrando que limosna espiritual es en tres maneras ⁱ. La primera, en perdonar como si alguno ouiesse sofrido daño, e sin razon de otro, e lo perdona por amor de Dios. La seg#da es en castigar otro si por amor de Dios al q# viesse q# erraua. La tercera es, en seña las cosas q# fuessen a salud de su alma, al q# lo nõ so piesse, e tornar lo a carrera de verdad. E la limosna corporal es, en las obras de misericordia, que son estas ^k: dar de comer al fambriento, e a beuer al sediento, e vestir el desnudo, e visitar el enfermo, e al que yaze preso. E destas cosas demandara Dios el dia del juyzio a cada vno, si las fizo, o non: segund dize en el Euangelio ^l. Pero la limosna que es de voluntad, que es llamada espiritual, mayor es e mejor ^m q# la corporal, que es de las cosas temporales. E esto se prueua por tres razones. La primera es, porque assi como el cuerpo se gouierna de las cosas temporales, assi se gouierna el alma de las espirituales: onde quanto el alma es mejor que el cuerpo, tanto las cosas de que se gouierna, son mejores e mas preciadas que las del cuerpo. La segunda es, por que la limosna espiritual nunca fallece a ninguno: ca quier sea ome, rico o pobre, si#pre la puede fazer, si quisiere: mas la corporal nõ la puede fazer, si nõ aq#l que ha delos bienes cõ q# biuen los omes eneste mundo. La tercera es, q# la limosna espiritual es para saluaciõ del alma: e aprouecha sin la temporal: por q# podria por au#tura acaescer en logar que nõ podria fazer limosna corporal, e puede fazer la espiritual. Ca segund[150r] dixo ^a el Apostol sant Pablo, si diesse a pobres quanto ouiesse, o metiesse su cuerpo en fuego para arder, si non lo fiziesse con piedad, e cõ amor de Dios non le ternia pro para saluacion de su alma. Otro si, el que

diesse la limosna al pobre, non porque se duela en su coraçon del, nin con intencion que le ayude a sufrir la cuyta en que esta: mas por lo arredrar de si ^b por el enojo que le faze, pidiendo: este tal pierde la cosa que le da, e non aura gualardon de Dios por ello: e esto, porque non se mueue a fazer la de buen coraçon, en que es la limosna spiritual.

Ley. X. De quales cosas puede el ome fazer limosna.

SAbor deue auer todo Christiano de fazer limosna: ca es cosa de que mucho plaze a Dios, e desata los pecados ^c, e sin esto vale el ome mas eneste mundo: ca es bondad conosciada, en fazer bien a los que lo han menester. Mas el que la quiere fazer complidamente, deue fazer tres cosas. La primera, q# la faga con derecho. La segunda, ordenadamente. La tercera, que aya buena intencion en fazer la. E para ser fecha con derecho, ha menester que la fagan de lo suyo que lo gano derecham#te, e non con engaño: ca si la fiziesse de las cosas mal ganadas ^d, nõ le ternia pro: assi como las que ouiesse ganado de renueuo, o de simonia, o de las que ouiesse ganado a tablas, o a los dados: ca comoquier que aya ganado estas co sas, porq# le pueden ser demandadas, e es tenuto de las tornar ^e, segund derecho: porende non puede fazer limosna dellas. Otro si, non puede ser fecha limosna de las ganancias que los omes fazen de robo, o de furto ^f, porque nõ son suyas. Pero de las cosas que ganan las malas mugeres ^g, faziendo su pecado conlos omes, e los omes por malde zir, e los juglares, e los remedadores bi# pueden fazer limosna de las cosas que ganaren: porque comoquier que los q# alguna cosa les dan, por alguna destas razones, lo dan como non deuen, con todo esso passa el señorío ^h dello al que lo rescibe de guisa, que despues non ge lo puede demandar.

Ley. XI. En qual razon puede fazer limosna el que fuere en orden.

ALgunos sabidores de derecho dixeron, q# los mōjes e los calōjes reglares, e los otros religiosos, q# nõ deu# auer proprio, q# non puedan fazer limosna: e otros dizen q# la pueden fazer: e por#de lo departio el derecho de santa Eglesia enesta manera ⁱ: q# si el mōje, o otro religioso ouiere alguna dignidad, o alg# oficio en su ord# de q# ayu de a recabdar algunas cosas q# bien pue de fazer limosna de lo que sobrare ^k de mas de lo q# el auia de c#plir, lo q# otro monje non puede c#plir, nin fazer sin mandado de su mayoral. Pero si el mōje viesse alg# ome cuytado de muerte,[[150]v] por fambre ^a tal como este, bien le pue de dar limosna, maguer non lo demandasse a su mayoral. E maguer su perlado le defendiesse ^b que non lo fiziesse, en tal razon como esta, non lo deue porende dexar: ca mas deue obedescer a Dios que la manda fazer por su piedad, que al ome que lo defiende por su crueldad. Pero si el mayoral mandasse, o defendiesse alguna cosa que non fuesse contra mandamiento de Dios: o que estouiesse en dubda ^c si lo era o non: en esto es tenuto el menor de fazer la voluntad de su mayor. Otro si quando alguno destos sobredichos fuesse a escuelas o a Roma, o a otro lugar ^d por mandado de su mayoral, bien puede fazer limosna mesuradamente, a qualquier pobre que viere que lo ha menester: ca pues que le dio licencia de yr a aquellos logares: entiende se que le otorgo, que podiesse fazer las cosas que fazen los otros clerigos, que sean buenas e honestas: e de mas, que se deue

acordar en las buenas cost#bres de aquellos cõ quien bine. E esso mismo mãda fazer santa Egleſia a los omes q# son de otras ordenes q# nõ han propio.

Ley. XII. Como puede la muger dar limosna de lo de su marido.

CAsada seyendo la muger non deue fazer limosna sin vol#tad de su marido ^e nin puede prometer romeria ^f, nin ayuno ^g, nin castidad conel contra su vol#tad: e maguer el marido gelo otorgasse de comi#ço, si despuesle mãdasse q# lo non fiziesse, bi# puede yr la muger contra lo q# prometio. E esto es, porq# el marido es como señor, e cabeça ^h dela muger: pero si ella ouiere al g#as cosas suyas apartadam#te ⁱ como cabdal, q#nõ seã enpoder del marido ni lo aliñe el, bi# puede del dar por Dios, sin su mãdado. Otro si, aq#llo q# es en poder del marido, assi como pan e vino ^k e las otras cosas q# hã los omes ensus ca sas para sus despensas de aq#llas, q# ha la muger en guarda, seg#d la cost#bre de la tierra, bien puede la muger fazer dellas merced, mesuradam#te a los pobres segund ouiere la riqueza, non menguã do enlo q#han de c#plir. Pero esto se deue fazer con int#cion q# non pesara a su marido: maguer algunas vegadas gelo vedasse por palabra: ca suel# gelo defender, porq# se mesuren en dar, e nõ fagan sobejania: porq# ayã mucho a menosca bar de lo suyo. E de mas deue la muger p#sar en su vol#tad, q# si su marido viesse aq#l pobre tã cuytado, q# le plazeria dar le alguna cosa por amor de nuestro señor Dios. Mas si ella entendiesse q# le pesaria asu marido, o q# le diria mal por ello, nõ lo deue dar, como quier q# se duela en su coraçõ, porq# non lo pue de fazer. Pero si ellaviesse el pobre en tã grand cuyta de fambre ^l, q# se quisiesse morir, nõ deue dexar de se lo dar: maguer pese a su marido, e gelo vedasse por la razõ de suso dicha en la ley ante desta: esso mismo seria del fijo, que esto uiesse en poder del padre: ca bien puede dar limosna delas cosas que touiesse de su cabdal ^m, si lo ouiesse, segund dize de suso dela muger.

[151r] Ley. XIII. Que quien faze limosna deue auer ordenamiento.

ORdenadamente deue ser fecha la limosna, que es la segunda razon que dize en la quarta ley ante de sta, que deue ser catada ante que la faga. Ca pues que es obra de piedad: primeramente la deue ome fazer a si mismo, guardandose de pecar, e non fazi# do contra los mandamientos de Dios e despues faga bi# a los otros que lo ouier# menester. E por esso dixo ^a el Rey Salomon: Si quisieres fazer plazer a Dios, primeramente conuiene, que ayas merced de tu alma. E avn acuerda cõ esto lo que nuestro señor Iesu Christo dixo en el Euangelio ^b, saca primero la viga de tu ojo, e despues sacaras la paja del ojo de tu Christiano. E por estas palabras te da a entender, que el ome primero deue fazer la limosna a si mismo, tollendo de si los pecados, e despues puede la fazer a los otros. E la segunda cosa en que deue parar mientes el que quiere fazer limosna es, que sea su intencion de la fazer por amor de Dios, e non por loor temporal que espere auer de los omes, que es vana gloria ^c: ca si la fiziesse porque los omes lo loen por ello, non le aura Dios que agradecer, nin por que dalle gualardon. E por esso dixo nuestro señor Iesu Christo en el Euangelio ^d: que los que fazen algunos bienes a vista de los omes, porque ayan ende loor, que en aquello solamente resciben su gualardon.

Titulo. XXIII. De los Romeros, e de los pelegrinos.

ROmeros, e pelegrinos son omes que fazen sus romerias e pelegrinajes, por servir a Dios e hõrrar los santos, e por sabor de fazer esto, estrañan se de sus logares, e de sus mugeres, e de sus casas, e de todo lo que han, e van por tierras ajenas, lazerando los cuerpos, e desp#diendo los aueres, buscando los santos. Onde los omes que con tã buena intencion, e a tan santa, andan por el mundo, derecho es, que mientras en esto andouieren, q# ellos e sus cosas sean guardados, de manera, que ninguno non se atreua de yr contra ellos, faziendo les mal. E porende pues que en el ti tulo ante deste fablamos delos ayunos e de las fiestas de los santos, e de las limosnas, como se deu# fazer, queremos aqui dezir de los pelegrinos, e de los romeros que los van visitar, e honrrar. E mostrar primeramente, que quiere dezir Romero, o pelegrino. E quantas maneras son dellos. E en que forma deuen ser fechas las romerias. E co mo deuen ser honrrados e guardados por los logares por donde andouieren e llegaren. E que priuillejos han, andãdo en esto, mas que los otros omes. E como pueden fazer sus mandas ^e. E q# debdo nasce entre ellos, yendo en vno en romeria. E que pena merescen los que les fizieren fuerça, o tuerto, o de mas: mientras en las romerias, o en los pelegrinajes andouieren.

Ley. I. Que quiere dezir Romero o pelegrino: e en quantas maneras son dellos.

ROmero tanto quiere dezir como ome que se aparta de su tierra, e va a Roma ^f, para visitar los santos logares en que yazen los cuerpos de sant Pedro e sant Pablo, e de los otros santos, que tomaron martyrio por nuestro señor Iesu Christo. E pelegrino ^g tanto quiere dezir, como ome estraño, que va a visitar el sepulcro santo de Hierusalem, e los otros santos lo gares, en que nuestro señor Iesu Christo nascio, biuió, e tomo muerte e passion por los pecadores: o que andan en pelegrinaje a Santiago, o a sant Saluador de Ouido, o a otros logares de lu#ga e de estraña tierra. E como quier que departamento es, quanto en la pa labra entre romero e pelegrino: pero se gund comunalm#te las gentes lo vsan assi llaman al vno como al otro. E las maneras de los Romeros e los pelegrinos son tres. La primera es, quando de su propria voluntad, e sin premia ninguna, van en pelegrinaje a alguno destos santos logares. La segunda, quãdo lo faze por voto por promission q# fizo a Dios. La tercera es, quando alguno es tenuto delo fazer por penit#cia ^h que le dieron que ha de cumplir.

[[151]v] Ley. II. En q# manera deue ser fecha la romeria, e como deu# ser los romeros, e sus cosas guardadas.

ROmeria e pelegrinaje deuen fazer los romeros cõ grand deuocion, diziendo, e fazi#do bien, e guardando se de fazer mal, non andando fazi#do mercaderias, nin arloterias por el camino: e deuen se llegar temprano ala posada, quanto pudieren: otro si, yr acompañados quando pudieren, porq# sean guardados de daño, e fazer mejor su romeria. E deuen los de la tierra quando passaren los romeros por sus logares, honrrar los e guardar los. Ca derecho es que los omes que salen de su tierra con buena voluntad, para servir a Dios, que los otros

los resciban en la suya, e se guarden de fazerles mal nin fuerça, nin daño, nin desonrra. E porende tenemos por bien, e mandamos, que los romeros e pelegrinos que vienen a Santiago, que ellos e sus compañías, e sus cosas, vayan, e vengan saluos e seguros ^a, por todos nuestros rey nos. Otro si mandamos, que tambien en las aluerguerias como fuera, puedan comprar las cosas que ouieren menester: e ninguno non sea osado de les mudar las medidas ^b, nin los pesos derechos: porque los otros de la tierra v# den e compren: e el que lo fiziere, aya pena por ello, segund aluedrio del judgador, ante quien viniere este pleyto.

Ley. III. Que preuillejo han los romeros e sus cosas, andando en romeria.

Y Endo en romeria, o viniendo della, non tan solamente deuen ser las cosas que traen consigo los Romeros, saluas e seguras: mas avn las que dexan en sus tierras. E porende touieron por bien los sabios antiguos q# fizieron las leyes: e a vn los que fablaron ^c en derecho de santa Eglesia, que los bienes, e las cosas de los Romeros, ning#o las deue forçar, nin entrar, nin sacar, nin toller de la tenencia a los que touieren lo suyo. E si por auentura fue ssen echados de la tenencia por fuerça, o de otra manera, q# los parientes, o los amigos ^d, o los vezinos, o los sieruos, o los labradores de los romeros puedan demandar e cobrar en juyzio la ten#cia que les forçaron: maguer non aya carta de procuracion de los Romeros. Otrosi, non deue ser ganada carta del Rey ^e, nin de alcalde para sacarlos de la posesion, e de la ten#cia de los bienes de los romeros, mientra andouieren en romeria. E avn hã los romeros otra mejoría, que de las bestias, e de las cosas q# traen consigo, por razon de su camino, que non den portadgo ^f, nin renta, nin peaje, nin otro derecho ninguno, por razon que las saquen del reyno.

Fin de la primera Partida.

Prologo.

In Christi nomine.

a DIOS es comienço. Deus est omnium scientiarum caput & author. 37. dist. §. hinc etiã sub. ca. legimus. & adde ca. 1. de summa Trinit. & fid. catho. & quæ dixi. 2. Partita, in principio proœmij.

b ¶ *Sin el.* Ex ipso & per ipsum, & in ipso sunt omnia. ad Rom. ca. 1. & necesse est dicere, Omne quodc#q; modo est, à Deo esse, vt tradit. S. Tho. in. 1. par. q. 44. art. 1. & Ioan. 1. omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso fact# est nihil.

c ¶ *Son fêchas.* Geñ. cap. 1. & sequentibus: & est articul# fidei, # mundus inceperit esse, vt patet in Symbolo. & dicit beat# Grego. in Homilia. 1. Ezec. # Moyses # phetauit de p# terito, dicens. In principio creauit Deus cœlum & terram, & sic no uitas m#diha betur per reuelation#: & non potest # bari demonstratiuè: & licèt sit credibile, non tamen est demõstrabile vel scibile, secund#. S. Tho. 1. par. q. 46. arti. 2. vbi & dicit vtile esse vt hoc cõ syderetur: ne fortè aliquis, quod fidei est demonstrare præsumens: rationes

non necessarias in ducat, quæ præbeant materiam irridendi infidelibus existimantibus nos propter huiusmodi rationes credere quæ fidei sunt.

d ¶ *Gouernadas*. Sapientia. 14. Tu a#t pater gubernas omnia prouiden tia. & Boet. li. de consola. O qui perpetua mund# ratione gubernas.

e ¶ *Mantenidas*. Portansq#; omnia verbo virtutis suæ, ad. Hebræos. 1. & dicit Augusti. 4. de Genesi ad literam. cap. 12. Virtus Dei ab eis quæ creata sunt regendis, si cessaret aliquando, simul & illor# cessarent species. omnisq#; natura concideret. Attingit ergo à sine vsq; ad fin# fortiter: & disponit om#ia suauiter. Sapient. c. 8. Attingit à fine vsq; ad finem, hoc est, à summo cælo vsque ad inferiores partes terræ, à maximo angelo vsque ad minimum vermiculum. Attingit autem fortiter, non quidem mobili discursione, vel locali diffusionem, vel subiectæ creaturæ tantum officiali admonitione: sed substãtialiqua lam & vbiq; præsentis fortitudine, qua vtiq; vniuersa pot#tissimè mouet, ordinat, administrat. Et hæc omnia nulla sui cogitur facere necessitate, necem# aliqua in his laborat difficultate: sed disponit oia suauiter placida vol#tate. Berna. in tract. de libero arbi. col. 11. sic exponit.

f ¶ *Adelantar a Dios en el*. Nomen Dei inuocandum est in quolibet actu solemnem, vt hic: & C. de offic. pr#fect. præto. Africa. l. in nomir. e dñi, & in Auten. De armis. in princ. & in auren. de quæstore colla. 6. tradit Bal. de nouo codi. componen. in prin. Turrisfortissima nomen Dñi, ad ipsam cucurrit iustus, & exaltabitur. Prouerbio. 18.

g ¶ *Don Alfonso*. Hic fuit filius regis Ferdinãdi qui à Saracenis recuperavit nobilissimam ciuitatem Hispal#sem. Fuit iste rex Alfonsus do ctissimus, cõposuit Tabulas Alfonsinas Astrologiæ, quæ in vniuersis generalibus studijs leguntur. Fuit in Imperatorem electus, sed nõ coronatus, Vsq; ad tempusistius, Castella regebatur sine foro, & vsibus iniquis; vt habes in proæmio fori.

h ¶ *Del Algarue*. Vides limites istos quibus cõcludebatur Castellæ co rona, iam sunt tercent# anni, vides & nunc ita eã ampliata, vt & subditas habeat barbaras gentes, maris Oceani incognitos vsq; ad hæc sæcula Indos in orbe nobis nouo & incognito degentes in solo ferti li & grato, atq; salubri: sit CHRISTO summo honor & gloria & qui propagauit Imperium, det virtut# incrementum Regi nr#o quibus regat populos sibi commissos.

i ¶ *Que tienen de Dios*. Sunt em# Reges Dei vicarij, vt in. l. 5. tit. 1. 2. part.

k ¶ *El su nombre*. Qui est Rex Reg#, & dn#s dominatium. Apoc. 19. ca. l. 6. tit. 1. 2. par.

l ¶ *Que es la su obra*. Iustitia, & iudicium præ paratio sedis tuæ. Psal. 88. Iustitia & iudici# correctio se dis ei#. Psal. 96.

m ¶ *A cuyo juyzio han de venir*. psal. 74. Cum accepero tem pus, ego iustitias iudicabo: de q# Bernard. epist. 37. & iudici# durissimum his qui præsumunt, fiet. Sapient. 6. l. 2. tit. 2. par. 2.

n ¶ *Por la verguença*. Pudor plerumq; corrector est nostri: vt hic & tradit Ambro. super Psal. 118. Sermo 10. versi. 6. & nõ solùm attingit nos obligatio ciuilis & natura lis, sed etiã verec#dia: vñ ira excusat qui ali#d facit vel omittit #pter verecundiã, sicut si teneret. Bar. in. l. pecuniæ. ff. de aliment. & ciba. lega. & Iaso in. l. si pœnam. ff. de #bo. obli. Alex. cõsi. 80. col. pen. vol. 5.

o ¶ *Por voluntad*. Tunc vanæ voces populi non sunt audiendæ. l. decurionum. C. de pœnis. cap. non vos. 23. q. 5. ca. Osius de etect. quãdo tamen sunt iustæ acclamationes, audiri debent. l. iustissimos. C. de offic. Recto. prouin. & C. de quæst. & magis. offic. l. vna. lib. 12. & t#c est ver# quod dicitur: Vox populi, vox diuina. Tumultuosæ voces populi, si rationi consonant & naturali motiuo, irritos non fãci#t actus iustos. Bal. in Rub. C. si

quis aliqui#test. phi. co. 10. Quid a#t si popul# non vult consentire electo per collegium, an irritabitur electio? glo. in ca. 1. 62. dist. dicit # non: ex quo non habet causam rationabilem contradicendi, nisi scandal# generaretur. quod vltim# mult# notat Abb. in ca. 1. co. 2. ad finem de elect. adducens etiam notabile dictum Inno. in ca. nisi c# prid#. de renunt. Quòd si populus #sequitur prælatus iã institut#, nec pòt compesci à tali#secutione, debet prælatus ce dere, vt populus quiescat & ecclesia stet in quiete, vel poterit remoueri per superior#, assignato sibi alibi bono cãbio. quod dicit signanter notand#. & dixit glo. in ca. vnusquisq; in parte saltantium. 22. q. 4. # promissum ad clamorem populi non tenet: tenebit tamen contractus factus ad preces populi: vt notat glo. in. ca. post##. 13. q. 2.

p ¶ *Que por derecho.* Dicit Bal. in. l. o#s populi. col. 2. ff. de iust. & iu. # nul lus popul# est sani capitis, & vbi maior numer#, ibi minor intellect#

q ¶ *Dellinage.* Nora hic # donum maxim# Dei est, nasci ex nobilissima #genie. adde. l. 1. & l. senator. C. de digni. lib. 12. & l. senatoris fili# ff. de senato. Et gloria filior#, patres eorum. Prouerb. 18. ca. & Ecclesi. ca 10. ibi beata terra, cuius Rex est nobilis. & exponit glo. ibi. 1. de stir peregia. facit. l. # si nolit. §. qui mancipia. ff. de ædilit. edict. Et si duo sunt æquales scientiæ, ille est magis honorandus qui est de meliori sanguine. Bal. in. l. nemini. C. de aduo. diuerso. iudi. Et virtus in no bili, plus placet: quia plus claret, dicit Bernar. epist. 113. Et vbi concurr#t duovincula nobilitatis ex#tutibus. s. par#t#, & etiã ex #prijs ma ior honor debetur: #a duplexdecor ful get in eo: licèt magis sit com m#dand# qui ex pauperib# pat#tib# ortus #tutib# se dedicauit, ##uis # nobili #genie ori#dus fuit. abb. in. c. vene rabilis. de p#b.

a ¶ *Sopiessemos.* Adde. l. 16. tit. 5. 2. par.

b ¶ *Departidos.* quia diuersitat#. & ibi. gl. 1. de cõce. præ

c ¶ *Estremar.* Ad de. l. 1. §. 1. ff. de iust. & iur. ibi boni & æqui notitiam pro fitemur, #qu# ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes. Et Iuris prudentia est diuinarum at q; humanar# rer# notitia, iusti atq; iniusti scientia. In sti. de iusti. & iure. in prin.

d ¶ *Salomon.* Pro uerb. ca. 20.

e ¶ *Tomamos.* Hic dicit ex # bus fuerunt sumpt#. ll. ist# à iure scilicet diuino & naturali, & ex di ctis sapi#tum, & à iure communi, & à bonis foris.

f ¶ *Don Fernando.* Iste fuit ter tius huius no minis Rex ex cellentissim#, & inuictissimus atq; sanctissimus: reg nauit annis. 35 in quibus nec fames, nec pe stis fuit in reg no suo.

g ¶ *Començado.* Aduertetam# # non est de substantia legis vel statuti appositio temporis: vt probatur in prima constitu. Codi. §. quibus. & ibi notat Bald.

h ¶ *Hebraicos.* Sc#m istam computationem prima ætas ante diluui# durauit sexcelitis & sexaginta & octo annis tant#: cuius contrarium apertè colligitur ex sacra scriptura: secundum quam iuxta interpretationem. 70. Interpretum: quam in hoc sequitur Ysidorus. libro 5. Ethimologiar#. ca. 39. Adam anno. 230. genuit Seth, qui anno. 205. genuit Enos, qui cœpit inuocare nomen domini: & sic vsq; ad ist# iam sunt. 435. anni. Enos verò anno. 190. genuit Caynam: & vsq; ad ist# sunt. 625. anni. Caynã anno. 170. genuit Malaleel & sic vsq; ad istum fuer#. 795. anni. Malaleel ãno. 165. genuit Iareth & sic vsq; ad ist#, iam sunt 960. anni. Iareth anno. 162 genuit Enoch quitranslatus est: & sic vsq; ad istum iam sunt. 1122. anni Enoch anno. 155. genuit Matusalem: & sic sunt. 1287 vsq; ad istum Matusalem anno 167. genuit La mech, & sic sunt. 1454. La mech. an. 188. genuit Noe: cuius tempore arca dilunij ædificatur, & sic sunt. 1642. anni: anno ve rò. 600. Noe factum est diluuium, & sic ab Adam vsq; ad diluuium trãsier#. 2242 anni. Sed litera Hebraica, &

translatio sancti Hieronymi, qua vti mur, discordat in numero annor#, in quib# Adam, & alij S# descri pti, genuer#t eos qui dicti sunt: & per cō sequens in cō putatione an norum à crea ditione mundivsq; ad diluui#. Quæ aut# sit ratio illi# differentiæ tradit Abul#sis super Genesim. ca. 5. re ferens multa circa hoc, & si gnâter opinio nem illorum qui voluer#, quòd litera hebraica tacuerit centum annos, quos Adam tenuit in planctu pro Abel filio suo: quod omitto, quia non est præsentis spe culationis, adhuc tamen & secund# literam hebraicam. Prima ætas ab Adam vsq; ad diluuium durauit. 1656. annis. Nec obstat # hic dicat de annis hebraicis, quia nullus dicit # anni hebraici essent minores quàm anni solares nostri. Imò dicunt aliqui, quod maiores no stris: vnde videtur quod litera ista stare non potest, imò & Ysidorus vbi supra in fine dicti capit. recolligens numerum annorum à creatione mundi vsq; ad tempora Siseputi regis, in quibus tunc erat, po nit. 5857. annos. Ettamen Ysidorus per multos annos fuit ante regem nostr# istum Alfonsum: videt dic#dum # litera ista sit corrupta, tam in hoc, quàm in sequ#ti #ra di luuij, & debet hic esse. 5216. & in sequenti cōputatione, à diluuiò debet hic dicere 3856. q# patet quia computando secundum veritatem Hebraicæ literæ, & translationis sancti Hieronymi à creatione Adam, vsque ad diluuium fluxe runt. 1656. anni: & à diluuiò vsque ad tempora isti# regis. 3557. qui simul iun cti faci#t. 5213. # fluxerant à creatiõe Adæ vsque adtem pus regni huius regis.

b ¶ *La æra del diluuiò.* Ex hac cōputant He br#i annos suos secundum glo. & ibi Ioan. de Pla. C. de indictioni. libr. decimo, in Rubrica.

c ¶ *La æra de Felipo.* Græci verò computabant à ludo Herculeo, secundum glo. & Ioan. de Platea, vbi suprà.

d ¶ *AEra de Cesar.* Hæc constituta est à Cæsare Augusto, quando primitus censu excogitato, orbem descripsit, secund#. 5. lib. Ethimologiarum. ca. 36. & ideò dicta AEra, quia omnis orbis æs reddere professus est Reipub. Vel fortè dicitur Hera cum aspiratione H, vt accipiatur pro dominio, & principatu Cæsaris Octauiani. vt tradit Petrus Mexia vir doctus in sua Sylua variæ lectionis. cap. fina.

e ¶ *Dela encarnacion.* Hac computatione dicit. gl. in dicta Rubr. vtuntur omnes Christiani. Sed in Hispania sit cōputatio annor# à natiuitate Domini, & secundum cursum Angliæ, & Franciæ annus Incarnationis non incipit post annum Natiuitatis, sicut secundum cursum Romanæ Curiae: sed post mensem Martij concurrunt sub eodem numero, tam annus à Natiuitate pr#cedens, quã annus in carna tionis sequens. vide Decisio. Rotæ in nouis decisio. 108.

f ¶ *Arauigos.* Hi computant annos à falsa prædicatione Machometi qui secundum Antonium Sabellicum, fuit à Christo nato. 626. temporibus Heraclij Imperatoris, qui durauit per sex annos, & sic mortuus est Machometus à Natiuitate Christi, anno. 632.

SEPTENARIO.

g *Mvy noble.* Habes hic excellentias numeri Septenarij. adde gl. in ca. 1. de pœni. disti. 1. in. glo. 1. in fine, quæ dicit hunc numerum esse perfectum: & numerus vniuersitatis est. secundum glo. in. c. ad huc perfidi su per parte. sem per de pœniten. dist. 3. Ad de & de excel tis hui# nume ri Ambro. epi sto. 39. per totum signâter cum dicit, bonus septimus numetus: qu# nō Pythagori co & cæterorum Philosorum more tra ctamus sed se dum formam & diuisionem gratiæ spiritualis: & sec#dum eundem Ambrosium, in lib. de Noe & arca. Mundus & sacer se ptimus nume r#, nulli enim miscetur, nec ab alio generatur

& iter#. Septimus autem numerus plenus: adde etiam qu#tra dit beat# Gregorius. 35. lib. *Moralium*. c. 7. c# dicit rur sum per septe nari# numerum hæc vniuersitas temporalitatis ac cipitur: hinc est em# quòd per septem di es, hoc totum præsents vitæ tempus euoluitur: hinc est quod in ty po sanctæ Ecclesi# qu# om ni t#pore h#c mund#, prædicando circuit, arca Domini tubis clangentibus, muros Hierico, diebus septem circumacta confregit. Hinc propheta ait. Septiesin die laud# dixi tibi. vide ibi latius. Item homo ex septenario cōstat. 1. ex triplici animi proprietate, & quatuor elementis. Bald. in Rubrica C. de vindicta libertate. Homo constat ex septem membris. ibidem per Bald. Item & Imperator Iustinianus in septem partes diuisit leges Digestorum. vt habetur in. l. secunda. C. de veteri iure enucleando. vbi Azo in Summa notat hoc, & dicit Septenarium numerum esse perfectum, eo quòd ex suis partibus perfectis perficitur. Sunt enim eius partes duæ scilicet vnitas quæ dicitur perfect#, ad similitudinem Dei, & illius primordialis materiæ, & quia principium est omnis numeri, & altera pars sex, qui dicitur perfectus, vide ibi per eum. & primordiale materiam vocat principium illud rerum naturalium, ingenerabile atque incorruptibile subiectum à Deo creatum, ex quo omnia fiunt. & adde cap. Diaconiseptem. & ibi Archid. 93. distinct.

h ¶ *Aristoteles*. Libro. 2. de Anima.

a ¶ *Limpas*. Nō intelligas de m#dis & im# dis respectu legis Mosaicæ, quæ tunc data nō erat, sed om#ia illa quæ ad cibum (secundum con suetudin# ho min# & suauitatem) erāt licita, vel in vsu: & sic asin#, equ# & camelus, leo & simi lia, immunda dic#tur: quia hominum cō suetudo ad co med#dum nō accepit illa, sed porcus & om#ia alia qu# in. l. Mosaica ad cibum pro hibita erāt, nō dicebant immunda t#pore præcepti fa cti in hoc Noe. ita tenet Abulensis per qu# poteris videre ratiões super Genesi. capit. 7. col. 2.

b ¶ *Siete*. vid. Ge ne. 7. c. & in. c. nuptiæ. 32. q. 1.

c ¶ *Otros siete*. vi. Genesis. c. 29.

d ¶ *Por gran significança*. Præfigurabat Christus in Iacob, sponsus duorum cōiugior#, hoc est, legis, & gratiæ, qui virginem Rachel ate dilexit: & pr#de stinam sibi in coniugium pro amore af fectauit. Sed quoniam alia tanquam lex subintrauit & infirmior obrepit, tanquã Synagoga, q# mentis cæcita te Christ# videre non potuit, superab# dauit gratia sanct# Rachel quæ suprà pri nium illud est expetita coniugium, quæ ecclesiæ principatum futu rum iam tunc nominis sui interpretatio ne signabat. Ambrosi. h#c in lib. 2. de Iacob, & vita beata. ca. 5.

e ¶ *Delos siete años*. vid. Gene. cap. 41.

f ¶ *Por muy gran significança*. Præfigurabatur Christus in Ioseph qui mundana ieiunia miserat#, aperuit horrea sua, & my sterior# coele stium thesauros scienti# sa pi#ti#q; patefecit apscōditos, vt nulli alimenta deessent. Ambro. in libro de Io seph Patriarcha. cap. 7.

g ¶ *Siete ramos*. vid. Exodi. c. 25. & ca. 37.

h ¶ *Pena*. Adde. l. primam, in prin. ff. de iusti. & iure. ibi bonos nō solū metu p#nar# ver# præ mioruni quo que exhortatione efficere cupientes.

¶ *Titulus primus, De legibus.*

¶ *Lex prima.*

Statutæ sunt leges istæ, vt inter
homines ius & iustitia seruetur. h.d.

a ¶ *Establebscimientos.* Non ponitur hic legis diffinitio, de qua infra eodem. l. 4. sed ponuntur causæ quare conduntur leges, & concordat cum. l. 2. ff. eodem.

b ¶ *Biuir bien.* Est enim lex oim diuinarum, & humanar# rerum notitia, re gula iustorum & iniustorum præceptrix faciendorum, # hibitrix nõ faciendorum, vt in dicta. l. 2. ad fin.

c ¶ *Ala buena vida.* Dicit philosophus. 9. Ethicorum, # le galia iusta dici mus factiua, & cõseruatiua fœ licitatis, & par ticulari# ipsi#, politica cõmu nicatione.

¶ *Lex. II.*

Est ius naturale, quod est commune
omnib# animãtib#. est ius g#tium, quod
est cõmune omni bus hominib# hoc dicit.

d ¶ *En si los omes.* Describit, seu diffinitur hic ius naturale, prout est com mune homini cum brutis, & sec#dum hoc dicitur, ea esse de iure natura li, quæ natura omnia anima lia docuit. & isto modo ponitur etiam in. l. 1. §. ius naturale. ff. de iust. & iure. & istit. de iure natur. gent. & ciui. in principio. & se cundum hoc, i# naturale est, quòd est insitum animalibus à natura, idest diurna dispositiõe. ut declarat Alberi. in dict. §. ius naturale. sed se cundum naturam quam habet homo communem cum Angelis, scilicet rationabilitatem, sic diffinitur. ius naturale est quædam naturæ ratio, humanæ insita creaturæ, ad faciendum bonum, cauendumq; contrarium, & isto modo ponitur in cap. ius naturale. prima distinctione. & primum præceptum legis naturæ, secundum hunc mod# est, quòd bonum est prosequendum, & faciendum, & malum vitandum, & super hoc fundantur omnia alia præcepta legis naturæ, vt vi delictet omnia illa facienda, vel vitanda pertineant ad præcepta legis naturæ: quæq; ratio practica naturaliter ap prehendit esse bona humana. secundum sanctum Tho mam, prima 2. quæstio. 94. ar ticu. 3.

e ¶ *Casamieto.* Consensus ani morum nõ est de iure narura li: quia de eo non participât animalia bruta: sed motus ad coitum, & ip#a carnalis cõ mixtio, bene sunt de iure na turali. cum talis mot#, & coi tus fuerunt an te ius g#tium, vel ciuile: & de stimulis & instinctu natur# præcesserunt. & de eo etiam animalia bruta participant, nec consideratur licitum ab illicito, nec per hoc potest dici, quòd ius na turale inducat ad peccatum: #a eo iure qui libet coit# maris, & fœminæ erat impunit#, & permissus. neq; erat disti ctio filior# legitimorum, & spuriorum, vt in authen. qui bus modis na tura. effi. sui. §. penul. & fina. postea per alia iura fuer#t distincti coitus, & aliqui ropu tati liciti, alij illiciti, & licit# coitus appella tur matrimonium, ex quo liberi procreã tur, & memoria parentum

cōseruatur. sic Iacobus de Arena. quem sequitur Albericus declarat in dict. §. ius naturale. & his dictis, videtur etiam assensisse Baldus ibi. dicit tamen, quòd coniunctio illicita potest considerari dupliciter, vn o modo quantum ad esse, alio modo quantum ad deformitatem esse. Primo modo, copula carnalis est de iure naturali: quia ius & bonum conuertuntur. Secundo modo, non est de iure naturali. Aduerte etiã quòd nos: non qualemunque coitum maris, & fœminæ matrimonium appellamus, sed illum qui hominibus licitus est secundum rationem, qua Deus dotauit hominem mediante, scilicet matrimonio, & istud est, # vult ista litera &. d. §. ius naturale: cum di cit quam nos matrimoni# appellam#, vt sit sensus, non quòd ipsa maris & fœmin# copula sit matrimoni#, sed quòd sine matrimonio etiã de iure naturali nobis licita non sit, vnde sequitur, nos ideo maris, & fœminæ coniunction#, ma trimoni# appellare eo, # aliter quã ex matrimonio nobis licita nõ sit, & id# vult. S. Tho. 3. parte cum tractat de matrimonio. q. 4. arti. 1. quòd matrimoni# eo modo dicitur de iure naturali quo natura ad illud inclinatur & mediante libero arbitrio completur, quia ratio naturalis ad ipsum inclinatur dupliciter quantum, scilicet ad bonum pro lis, non solum in generatione verum #t in procreatione & disciplina cum secundum Philosophum, tria sunt quæ à parentibus habemus esse scilicet, & nutrimentum & disciplinam. Secundo quo ad secundarium finem matrimonij qui est mutuum obsequium sibi à coniugibus in rebus domesticis impensum. Apparet ergo iure naturali hominibus illam tantum copulam conuenire: quæ ratione, & iure subsistat, qualis est coniugalis, vt eleganter tradit Fortu. in dicto. §. ius naturale, & vult Ioannes Lupi Segouiensis in tracta. de matrimonio. colum. quinta. hoc idem vult Ioannes Fab. in principio instituti. si quadru. paup. feci. dica. dicens, quòd cum homo sit rationalis à natura quicquid ratio dissuadet est sibi contra naturam. Cum igitur naturalis ratio suadeat fœdus coniugij, & cæteros amplexus dissuadeat. non dubium facere hominem contra naturam cæteros sectando, quos ratio naturalis abhorret, & dicit Sanctus Thomas in quarto sententiarum distinct. 26. quòd matrimonium prout est in officium generandi prolem, quæ erat necessaria, etiam peccato non extante: institutum fuit à Deo, etiam ante peccatum adæ, vt patet Genesis. 2. Crescite & multiplicamini. &c. Sed vt est remedium contra peccatum institutum, fuit post peccatum tempore legis naturæ, Secundum vero determinationem personarum contrahentium, institutum fuit in. l. Moysi, Secundum vero quòd est sacrament# repræsentans coniunctionem Christi, & ecclesiæ, institutum est in noua lege, & secundum hoc est sacramentum nouæ legis. Ex prædictis posset decidi quæstio an inter indos maris Oceani qui in sua insidelitate & gentilitate accipiebant uxores fuerit verum matrimonium#: #a vt audiui in multis gentibus illarum prouinciarum erat maxima ruditas & ignorantia, & efant vt homines siluestres & sicut dicit Tullius in primo rethoricæ homines à principio seculi siluestres erant, & tunc nemo sciuit proprias neque certas nuptias in quibus matrimonium consistit, & dicit. Sanctus Thom. 3. parte quæst. 41. artic. 1. supra relato in responso ad secundum quòd verbum Tullij potest esse verum quantum ad aliquam gentem: si tamen accipiat principium proxim# illius gentis per quod ab alijs gentibus est distincta, ex quo videtur velle # si in tali gente deficeret ratio naturalis quæ inclinatur ad matrimonium cum certa muliere, propter effectus supra dictos non esset verum matrimonium#, quod reputo difficile ad cognoscendum: quia regl in omnibus gentibus matrimonium producit ad effectum per id ad quod naturalis ratio inclinatur, neque dictum Tullij est verum vniuersaliter cum dicit de principio seculi: quia sacra scriptura recitat fuisse coniugia à principio humani generis.

a ¶ *A sus fijos.* Non ergo pacto, vel cōsuetudine, pōt istud ius educatio nis tolli, c# sit de iure naturali l. iura sanguinis. ff. de reg. iur. §. sed naturalia insti. de iur. nat. gent. & ciui. & licet filius dissipet partem sibi ad alim#ta assignatā, pater tenebit educare, vt tradit Bal. in. d. §. ius na turale. l. 1. ff. de iust. & iur. & Io. Fab. insti. eo. in fi. principij. & improbare vr# Ambrosius nimis curiosam, nimisq; solicitā liberor# education#. li. 5. examerō. c. 13. c# postquā refert auis alcyonis naturā, & mo d#. quo in littore maris ponit oua sua, & fouet, quoulq; pullos educit: & teneros fœtus non latibulis abscondit. aut tectis, neccludit cauernis, sed nu do & rig#ti cō mittit solo, nec defendit à frigore, sed di uino fœtu, q# magis cætera despiciat tutiores fore exi stimat, subdit B. Ambr. hæc #ba, #s nr#or# parnulos suos nō vestim#tis tegat tectisq; abscondat, #s nō claudat septis cubiculo r#, #s nō ita di lig#ter vndiq; fenestras obstruat, ne qua aura possit penetrare? merito quos tam solícite induimus ac fouem#, exuimus eos clem#tiæ c#lestis inuolucro, hæc Ambr.

b ¶ *Todas las animalias.* Omnia animalia sunt docta naturaliter in #bus dam instinctibus, per quæ tendunt ad conseruationem propri# speciei. vt hic & in. d. §. ius naturale habet, & tradit Aristo. sec#do de anima. Bal. in. l. 1. §. huius studij in prin. ff. de iusti. & iure.

c ¶ *De todas las gentes.* Adde. l. 1. §. ius gentium cum. ll. sequentibus. ff. de iusti. & iure. & in. §. 1. versi. quod vero naturalis ratio. Instit. de iure natu. & in. c. ius gentium. 1. distinctio.

d ¶ *Apartadamente.* Distinctio dominior#fuit de iure gentium, vt hic, & in iuribus de #bus. S#. l. ex hoc iure. ff. de iusti. & iure. erat enim de iu re naturali cōmunis omni# possessio. c. ius naturale. 1. distin. & dicit. B. Clemens in epsa. 4. cōis omni# vsus, omni# quæ sunt in hoc mundo: omnibus esse hominibus debuit. sed# iniquitat# alius dixit, hoc esse su#: alius istud, & sic inter mortales facta est diuisio. vt tñ dicit In nocen. in. c. q# su# his de voto, nō fuit mal#imo bon# facere hanc di uisione, & appropriation#, #a naturale est, res cōmunes negligi, & cō munio discordiā parit. istud ergo ius gentium subsecut# post ius na turale, distinxit dominia. ita vt nō consideremus vsum tm#, sed causam vt dicit Bal. in. l. in rebus. col. pen. C. de iur. doti.

e ¶ *Departidos los campos.* Agris termini impositi, dicit. l. ex hoc iure. ff. de iusti. & iure. & isti termini debent esse notabiles in distinctiōe pro uinciarum, & territoriorum, vt tradit Ioan. And. in. c. ex literis de pro ba. & vt plurimum sol#t distingui per flumina & dicit Paulus de Ca stro in. d.l. exhot iure. colum. penul. verbum notandum, quòd in dubio si aliter non constaret flumen videtur diuidere. & vide quæ notat Archidia. 13. quæst. 1. in. c. 1. colum. 2.

f ¶ *Loar a Dios.* Adde. l. 2. & fin. titu. 2. parti. 2. & quæ ibi dixi.

g ¶ *Obedescer a sus padres, e a sus madres.* Adde l. veluti. ff. de iust. & iur. & quæ ibi Albericus. & Lucæ. 2. dicitur, Et erat subditus illis, vbi Ambrosius. Deferebat homini, deferebat ancillæ, deferebat simulato pa tri, & miraris si Deo detulit? & paulo inferius. Disce #d par#tib# tuis debeas, cum legis à patre filium, non voluntate, non opere, non tempore, discrepare: & si personis duo, potestatev num sunt & vtique nullum ille pater cœlestis laborem generatiōis expertus est, tu matri debes pudoris iniuriam, virginitatis dispendium, partus periculum, ma tri longa fastidia, longa discrimina, & c#tera. Et quid si pater & prin ceps diuersa iubeant cui sit parendum? Lucas de Penna. in. l. quicumque. C. de coharta. lib. 12. # patri, qñ cōcurrunt in iub#do. vide ibi.

h ¶ *Asu tierra.* Adde. d.l. veluti. ff. de iustitia & iure. & si concurrunt in idem ciuitas alicui# & res publica imperij siue regni, plus & prius ciuis tenet suæ ciuitati quam Imperio,

siue regno secundum Lucam de Penna per textum ibi in. l. quicumque. C. de coharta. lib. 12.

i ¶ *Amparar*. Adde. l. vt vim. ff. de iusti. & iure. & vi. l. 2. titu. 8. parti. 7. & quæ ibi dixi. & in. l. 3. titu. 16. parti. 2.

k ¶ *Grandes saberes sacamos*. Videas hic unde sumptus sunt istius. ll. & vide infra eodem in l. sexta.

¶ *Lex. III.*

Legum quædam consulunt animarum saluti,
quædam vero corporum, prout hic describitur. h.d.

a ¶ *Gualardon de los bienes*. Præmia debentur bene merentibus, vt hic & in. l. vt virtutum. C. de statuibus, & imaginibus, studia ipsa virtutum sine remuneratione torpescent. Ambrosius super Lu. cam. lib. quinto. capi. sexto. & præmium proponit: vt spes commodi, furetur laborem: & abscondat metus periculi. Idem Ambrosius super psalmo in principio.

b ¶ *Do conuiene, e como, e quando*. Nota tria quæ debent attendi in liberalitate: seu in beneficentia, & adde legem 18. & quæ ibi dixi titulo. 5. secunda parti. & vt dicit Ambrosius, libro primo de officiis capitu. 30. pulchrum est bene velle, & eo largiri consilio, vt prosis non vt noceas. Nam si luxurioso ad luxuriæ effusionem, adultero, ad mercedem adnolunt largiri putes, non est beneficentia ista, vbi nulla est beneuolentia, officere enim istud est non prodesse alteri, si largiaris ei, qui conspiret aduersus patriam: qui congregare cupiat tuo sumptu perditos: qui impugnent ecclesiam: non est hæc probabilis liberalitas, si adiues eum qui aduersus viduam, & pupillos graui decernit iurgio: aut vi aliqua possessiones eorum eripere conatur, & parum inferius subdit, deinde perfecta liberalitas fidei, causa loco, tempore, commendatur: vt primum operis circa domesticos fidei, vide ibi nam late hoc prosequitur. Item etiam vide ecclesiast. ca. duodecimo, ibi si bene feceris scito cui feceris, & erit gratia in bonis tuis multa.

c ¶ *Catando los fechos*. Adde legem, aut facta. ff. de pœnis. l. 8. titulo. 31. partita septima.

d ¶ *E no merescimiento de los bienes*. Imo in iuribus antiquis hoc reperitur. vt patet in lege prima. §. huius studij. ff. de iustitia & iure. l. vt virtutum. C. de statuibus & imagi. l. prima. & per totum. C. ex quibus causis serui. pro præmio liber. acci. l. quisquis in fine. C. ad legem iuliam maiestatis. c. ius militare prima distinct. & in plerisque alijs locis potest dici quod apertius hic in istis libris partitarum præmia exponitur: quam in voluminibus iuris communis, quod patet ex tota serie secundæ parti. & signanter in titulo. 27. vbi specialem titulum posuit, & ex. l. 51. titulo. 18. partita. 3. & in multis alijs.

¶ *Lex. IIII.*

Lex est castigatio, seu doctrina scripta
reprimens vitam hominis, ne malum faciat, &

docens qu# sunt facienda & dicitur lex: #a ei# p#cepta debent esse le galia, & iusta. hoc dicit.

e ¶ *Leyenda.* Ex islo#bo, & c# inferius etiam dicit scripto, videtur hic, # bari, quòd de substantia legis sit, quòd sit scripta, c# legere sit oculis inspicere, quæ scripta sunt lege prima. §. legi. autem. ff. de his, quæ in testamento delen. & licet nō fue rat repetitum aliud verbum scilicet scripto hoc sufficebat, quanto magis cum & ita exprimatur & concordat lex isla in hoc cum cap. lex est prima distinctio. vbi habetur quòd lex est constitutio scripta. Doctores tamen communiter, prout at testatur Felinus in rubrica. de constitutio. columna secunda di cunt, quòd de essentia legis nō sit scriptura, & sic # po test probari # testes, per text. in. l. 1. versic. per interlocutoriã. ff. de constitutio. prin. & in capitu. consuetudo. prima distinctione capit. primo. de iure iura. libro sexto. in verbo non scripta capit. si quis. prima quæst. quinta. capit. institutis. vigesima quinta quæstione prima. clem#. dudum. de sepultu. capit. primo. de renunt. libro. 6. Contrarium tamen imo, quod de essentia legis sit scriptura, refert tenere Albericum in. l. de quibus. post glo. ff. de legibus. & in. l. humanum. C. eodem. & in prima parte statutorum. quæstione decimaquarta. Salice. post Cynum in dicta. l. humanum, vbi dicit hanc esse communem opinionem, tan dem Felinus dicit primam opinionem fundari fortioribus iuribus. declaranda tamen est secundum eum, ex verbis Bal. in dicta lege humanum. ad finem, quòd aut quæritur an scriptura sit de forma substantiali legis, & dicendum # nō, an de forma accidentali. i. ad induc# dam obligationem ex. l. & t#c requiritur scriptura, #a ante scripturã lex nō ligat & ita iura concordãtur & sequitur ista lex Isidor#. lib. 5. ethimologiar#. c. 3. cum dicit lex à legendo vocata, quia scripta est.

f ¶ *Que liga.* Secundum hoc lex dicitur à ligo ligas, quia ligat vinculis, & præceptis, secundum Poliera. refert Archid. in. c. lex est. 1. distinct.

g ¶ *Leales, e derechos.* Adde. c. erit autem lex. 4. distinct.

¶ *Lex. V.*

Legis virt# est, credere, ordinare, iubere, vnire, p#miare, vetare, punire. h.d.

a ¶ *En siete maneras.* Concordat cum. l. legis virtus. ff. eod. &. c. omnis autem lex. 3. distinctio. & ista septem reduci possunt ad quatuor. de qui bus ibi. Vide per Bald. in rubrica. C. de conditio. ex lege. Hostien. in summa. titu. de constit. versic. quæ & quot virtutes.

b ¶ *Es creer.* Iubet enim lex, seu ostendit quæ sunt credenda per fidem, vt infrà. ea. parti. titu. 3.

c ¶ *Ayuntar.* Po ne exemplum in casu leg. pe nul. C. cōmunia vtriusq; iu di. &. l. 1. titu. 5. 4. par. vel quã do iubet lex coadunari ho mines ad Regis & regni de fensam: vt habetur. 2. partit. tit. 19. à.l. 3. vsq; in fi. vel quan do iubet inter dissentientes poni treugam vel pacem. c. 1. 90. distin. & 7. part. tit. 12. per totum. vel dic, quòd dicit ob id quod habetur in. l. 6. &. 7. infrà eo.

d ¶ *Que las entienda.* Vid. l. 13. infrà eo. &. l. scire leges. ff. eo.

e ¶ *Los sabios.* Legere & non intelligere, est ne gligere. et dicit Satic. in. l. si ex eautione. colu. fina. C. de non nume. pecu. si leant qui scripta tm# discurr#t, & propter frigiditat# stomachi i eis cõtenta non digerunt.

¶ Lex. VI.

Ostendit unde leges istæ sumptæ
fuerunt, & suprà eod. l. 2. h.d.

f ¶ *De las palabras de los santos.* Dicta ergo sanctorum habentur pro lege in decisionibus causarum. adde. c. de libellis. 20. dist. vbi glo. & docto. & dixit ibi gl. # vbi dictum alicuius sancti iuuat# autoritate iuris diuini potius ei quã constitutioni summi pontificis stand# est. dicit tñ Abbas referendo dictã glo. in. c. tua. de decimis in. 3. notabi. q. determi nare hoc potius spectat ad concilium generale quã ad priuatam per sonam. allegat. c. 3. iuncto. c. placuit. 36. q. 2.

g ¶ *De los sabios.* Creditur peritis, vt hic. & in. l. septimo mense. ff. de stat. hom. vides ergo hic, #. ll. istæ sumptæ sunt à sacra scriptura, & dictis sanctorum & dictis sapientum legalis philosophiæ. & sic à legibus iu ris consultorum, & aliorum sapientum.

¶ Lex. VII.

Ex fide in Deum procedit amor, & timor Dei.
Ex legib# quæ ad bonum gentium regimen
factæ sunt iustitia oritur, quæ recte, & dec #ter
homines viuere facit, & inuicem diligere. h.d.

h ¶ *Que le ame, e que le honrre.* Vi. de his. 2. part. titu. 20. per totum.

i ¶ *Ayuntan.* Hæc est virtus legis, vt. S#. eodem. l. 5.

¶ Lex. VIII.

Lex debet e# perfecta, & facta super his q#
possunt occurrere, sec#dum. cõem naturã, bonisq;
vocalibus & itelligi bilibus & plane composita,
nec debent leges ad inuic# contrariari. h. dicit.

k ¶ *Muy cuydadas.* Quia cum leges institutæ fuerint, nō erit liber# iudicare de ipsis. sed oportebit iudi care sc#m ip#as ca. erit a#t lex. 4. disti. & cum maturitate cõ silij edi deb#. l. human#. C. eod. & infra. l. proxima.

l ¶ *Con razon.* In dubio lex præ sumitur rationabilis, nisi cõ trariumprobe tur. secundum Bal. in. l. quòd vero. ff. de legi bus. alleg. c. illa. 12. distin. Si tamen est iniusta & continet in se pecca tum nõ remissibile per ip#m principem cõ dentem nõ est talis lex à subditis recipienda. ca. erit autem. l. 4. distin. Abb. in ca. significauit. col. 2. de offic. ordi na. & dicit singulariter Ioã. de Imol. in repetitione. c. fi. de præscrip. in primo notabili, quòd si lex ciuilis nutriret peccatum veniale tãtum, non tenet. per id quod in simili dicitur de iuram#to nutritiuo peccati venialis, # non tener per gl. & Archid. in. c. si aliquid. 22. q. 4. refert & sequitur Felin. in. c. Ecclesia sanctæ Mariæ. colu. 15. vers. limita. 2. de cõstit. & dicit gl. in. c. inter cætera. 16. q. 3. quod si lex est iniusta nun##; valet aliquo t#poris cursu. & intentio legis latoris semper debet ordinari ad bon# cõmune. vt tradit Bald. in auth#. habita. col. 3. C. ne filius pro patre: vbi dicit verb# notabile, # #pter insigne maleficiu # põt fieri statut# contra delinquent#, post malefici# cõmissum, vt not. in. l. amissione. §. qui deficiunt. ff. de capit. dimi. & hoc fauore cõis boni: quia exterminandi sunt qui publice obsunt. it# in iuribus cond#dis non sol# iura singulor# & publica vtilitas seruãda sunt, sed etiã hone stas est attend#da. d.c. erit a#t lex. l. colonus nulla. & ibi notat Ioan. de Plat. C. de agricolis & censitis. lib. 11.

m ¶ *Segun natura.* Secundum naturalem rationem, dicit glo. in cap. erit autem lex. Subtilitas namque rationis ciuilis, non potest absorbere veritatem naturalis rationis. Bal. in. l. in rebus. col. 2. C. de iur. dot. hinc est quòd ratio naturalis æquiualeat legi, vt tradit Ioan. de Platea. in. l. finali. C. de consul. libro. 12. vnde lege deficiente, allegari po test ratio naturalis. glo. in. cap. consuetudo. prima distinctio. & naturalis ratio nunquam cir cumscribitur loco, Quia ipsa cum humano genere orta est. Bald. in. l. nemo. C. de senten. optim# legis clypeus est ratio naturalis. Bal. in l. vnica. §. in in primo. C. # caducis toll#. vbi & dixit # quæ sunt rationi naturali subnixa, de bent perpetuò intacta custodiri, & inter prætendentes supremam potestat#, non cadit alius arbiter, nisi ipsa ratio naturalis. Bal. in princi. C. col. pe. vel ideo dicit sec#d# naturã, quia contra ius naturæ, non fit lex. §. sed naturalia. Instit. de iure nat. genti. & ciui. nam dispositio legis, debet conuenire dispositiõĩ naturali. Bal. in. l. acceptam. col. 2. C. deusur. non enim lex debet offendere naturam. l. lege. 12. tabularum. C. de legiti. h#red.

a ¶ *Llanas e paladinas.* Adde dict. ca. erit autem lex. & aucten. de testa. imperfe. col. j.

b ¶ *Sin escatima.* Ne quid per obscuritatem incautum captionem contineat, vt subijcit, & habetur in dict. c. erit autem lex.

c ¶ *Contrarias.* Adde in. 1. constitutio. C. §. quibus. vbi Bald.

¶ *Lex. IX.*

Lex condenda est cum consilio proborum
sapientum, & eius ius antèquam publicetur,
est diligenter scrutandum, vt euitato errore
eius conditor laudetur, & populus ad
legis obedientiam magis teneatur. hoc. d.

d ¶ *Escogido*. Addel. 1. ff. eo. & C. eo. l. humanum.

e ¶ *Al procomunal*. Lex debet ferri ad communem vtilitatem, vt hic &. ff. eodem. l. prima & capit. erit autem lex. quarta distinct. Non ergo ad priuatam vtilitatem condentis. capit. cum omnes. de constitutio. necin odium certæ personæ, si odium sit irrationale, vt tradit Bald. in dicta. l. 1. & quantumcunq; verbis generalibus concipiatur, si probari potest aliquibus legitimis coniecturis, in odium certæ personæ specialiter statutum, potest appellari à tali iniquitate, vt tradit Barto. in. l. omnes populi. colum. decima octaua. ff. de iustitia & iure.

¶ *Lex. X.*

Legis bonitate ostenditur notitia, amor, & timor Dei, dominique; naturalis obedientia, & fidelitas, atque dilectio proximi: vt quod quis non vult fieri sibi alteri non faciat. Et seruatis his, quiescunt homines, proficiunt, ditantur, augetur populus, crescit respublica, & malitia refrenatur#. hoc. dicit Cōcordat lex prima, versicu. com itaq;. C. de vete. iur. enucle.

f ¶ *Con folgura*. Lex facit patrias habitare cautè, proprias facultates habere firmissimè, & iustitia iudicari frui, vt habetur etiam in Aucten. vt iudices sine quo suffragio. §. itaq; Le gibus enim, freti homines cōtra cuncta inimicorum iacula persistere valent. capite. 3. 11. distin. & secundum Casiod. 3. variarum lectionum, qui sine lege vult agere, cuncta disponit regna cassare. Quid enim potest esse fœlicius, quam homines de solis Legibus confidere, & casus reliquos nō timere? iuxta respublica certissima sunt vitæ solatia, infirmorum auxilia, potentum fræna, arma vnde securitas venit & conscientia proficit.

¶ *Lex. XI.*

Legis conditor debet amare Deum, & in ea condenda præ oculis cum habere, vt sit perfecta & iusta. Item debet iustitiam & bonum commune diligere, & scire bonum ab illicito separare, nec pudeat eum, si iniusta sibi videatur corrigere.

g ¶ *Porque sean derechas*. quia v# eis qui condunt leges iniquas. Esaix cap. 10.

h ¶ *Pro comunal.* Adde suprà. eod. l. 9.

i ¶ *El derecho del tuerto.* Adde. l. 1. huius studij. ff. de iusti. & iure. ibi æquum ab iniquo separantes, licitum ab illicito discernentes.

k ¶ *Mudar.* Adde ca. non debet. de consanguinitate & affinita. & tex. notab. in auct. de non alienand. Aut permut. §. vt autem lex. colla. 1. ibi. Quid enim erit stabile inter homines, & ita immobile, vt nullam patiat mutationem? cùm omnis noster status sub perpetuo motu consistat. & text. in Aucten. quibus mod. nat. effi. leg. in prin. col. 5. & ibi Bart. & tex. in auct. vt fratrum filij in principi. colla. 9. vide etiã in procemio Clemen. & l. quod ad præsens. C. de murile. lib. 11. & dicit Bal. in. l. vnica. col. 2. C. de cadu. tollend. Quærit sæpe Papiensis antistes, cur leges vna die statuunt vnum, alio die statuunt aliud op positum. Sed huic quæstioni respondet hæc lex, quod sicut aliud est iust# t#pore guerræ, quod est iniust# t#pore pacis: ita illud est iu st#, q# cuilibet in tp#e suo expedit: nam sicut medic# obseruat t#pora, ita iurisperitus. & non semper eadem res omni tempore est virtus: vt tradit beatus Grego. 28. lib. morali. cap. 14.

a ¶ *Razon.* Non enim debet legislator facilis esse in mutãdo leges: imò # bet potius aliquod inconueniens (dum nō sit nimis magn#) tolerare quam leges mutare: quia ex hoc assuescunt homines, vt non æquo animo ferant leges, sed moliantur ipsar# fre quentem mutation#: quod non modicum detrim#tum infert rei publicæ, vt tradit philosophus secundo Politicorum, & refert Præpo. Alexan. in capi. erit autem lex. 4. distin.

b ¶ *Asi mismo.* Adde capitulum qualiter, & quando. el. 1. de accusat. & ibi glo.

¶ *Lex. XII.*

Imperator aut rex in dominio suo vel alio eius mandato, potest legem condere super temporalibus. hoc dicit.

c ¶ *Sobre las gentes de su señorio.* Ex hoc verbo videtur quòd loquatur ista lex in lege generali ad totum regnum, quam nullus alius, Rege excepto, condere potest, vt hic, & in. l. fina. ad finem. C. de legibus: Si tamen sint statuta particularia locorum, villarum & ciuitatum regni, non tollit illa hæc lex. Remanebunt ergo in dispositione iuris communis, secundum quod per multas leges permittitur populis condere statuta. l. omnes populi. ff. de iustitia & iure. l. prima. C. de eman. liber. l. Antiochiensium. ff. de priuileg. credito. l. prohibere. §. planè. ff. quod vi aut clam. l. vt gradatim. §. 1. ff. de mun. & hono. l. it# eorum. circa principium. ff. quod cuiusque vniuersitatis, & de pace Constantiæ in verbo secundum leges & mores ciuitatum. c. ius ciuile prima distin. c. venientes de iureiu. facit bene. l. penul. titul. primo secunda par. vbi habetur quod Duces, Comites, Marchiones, seu cæteri domini non possint in eorum terris legem condere, sine consen su populi: à contrario ergo sensu interueniente consensu populi, per mittitilla lex quod possit: & vt ibi dixi, tunc validatur satatutum, seu factum à populo, non à Duce, vel Comite, & tantum interuenit dominus vt magistratus auctoritatem præstans: vt declarat Albericus in dicta. l. omnes populi. col. 9. in principio. versi. quid ergo dicemus. Vbi dicit quòd superior debet populum seu eius consiliarios ad hoc solemniter conuocare, & propositionem facere de lege condenda. vtin. §. lex. & §. plebiscitum. Instit. de iure natu. l. 2. C. de Decurio.

libro. 10. & isto modo intelligit opinionem illorum, qui dicunt quòd in statutis populi requiratur auctoritas superioris, & # populi etiam iurisdictione carentes, possunt condere statuta, est magis communis opinio Legistarum & Canonistarum in dicta. l. omnes populi. & in ca. quod clericis, vbi Abb. col. final. deforo competen. Alexan. in. l. 1. col. 3. ff. de iurisd. omni. iud. Iaso in dicta. l. omnes populi. col. 10. adducens Bald. in Rubrica. de constit. vbi tenet quòd in statuto vel ordinatione populi non requiritur consensus Principis: sed sufficit auctoritas proprii magistratus, & licentia generalis quam habet per dictam. l. omnes populi. siue constitutio concernat iurisdictionem, siue non. vbi Iaso. & alios refert, vide ibi per eum hæc limitantem: nisi respectu pœnæ quam dicit ciuitates vel castra, si careant iurisdictione non posse apponere, secundum Innocen. in cap. cum accessissent. de consti. Anto. & alios in cap. cum omnes. in fine. eo. titu. Ange. in. l. 1. in principio. ff. si quis ius dicenti non obtempe. Quod tamen sublimitat tribus modis: videlicet, nisi haberent potestatem statuendi ab habenti iurisdictionem, vel si carentes iurisdictione, obligarent se ad inuicem, sub pœna ad obseruantiam statuti, vel nisi ex consuetudine haberent potestatem apponendi pœnam. cui adde in hoc Ioan. de Pla. in. l. 1. C. de vsu. fisca. lib. 10. colu. 2. vbi dicit quòd licet villæ & castra habeant, vt possint facere statuta: non tamen possunt facere statuta pœnalia, nisi habeant ex consuetudine, quæ habetur pro speciali priuilegio. cap. super quibusdã. de verbo. signi. §. præterea. & l. viros. C. de diuer. offi. libr. 12. Secundò limita istam magis communem conclusionem, quando statuta populo fierent super concernentibus administrationem rerum suarum: secus esset si statuerent in pertinentibus ad decisionem causarum, secundum Bar. in. l. omnes populi. 1. quæst. & bene confert quod notat Abbas in ca. 1. col. penul. de his quæ sunt à maiore parte. cap. post glo. Ibi quòd capitulum potest statuere etiam sine Episcopo in his duntaxat quæ concernunt facta ipsius capituli: a lias non valet statutum sine cõsensu prælati. & adde ad hoc quod habetur in volumine Pragmaticarum sub Capitulis correctorum. cap. 16. ibi. E si vieren que algunas ordenanças, se deuen desfazer, o enmendar las far an de nueuo, con acuerdo del regiminto, mirando mucho alas que tocaren a la election de los officios, para quese elijan justamente sin parcialidad, assi mis molas que cõciernen al bien comun, assi en que los menestrales e otros officiales vsen de sus officios bien e fielmente, sin fraude alguno, como en que la tierra sea bien bastescida de carnes, e pescados, e otros mantenimientos a razonables precios, e que las calles e carreras, carnerias esten limpias, e que las salidas del lugar esten assi limpias, e desocupadas: e las ordenanças que ansi enmendaren, o de nueuo hizieren, embien a nos el traslado de ellas, para que nos las mandemos veer e proueer sobre ello.

¶ Retuli in specie ista verba: quia conferunt multum ad cognoscendum ea quæ concernunt administrationem rerum publicarum: & quia vult illa lex vt Princeps adeatur pro confirmatione talium statutorum, vel saltem vt videat, an sint ibi aliqua quæ sint reprobanda & non seruanda. Et isto modo videtur, quòd debeat intelligi. l. 13. titul. primo. lib. septimo Ordinamenti reg. quæ iubet ordinamenta ciuitatis & populorum seruari. Quod autem, quando Princeps est præsens in ciuitate eius auctoritas requiratur in statuto, tenet Bald. in. l. humanum. C. eodem. Et licet Principis auctoritas, seu confirmatio statuti interueniat, vniuersitas quæ fecit statutum posset collegialiter contrauenire inconsulto Principe, secundum Abbatem, in cap. dilecto. colum. 2. de præbendis. Et prædictis adde quod habetur in Curijs de Valladolid. Anno domini 1537. petitione. 28.

¶ Tertiò, limita istam conclusionem, dummodo populus non statuatur contra leges iuris communis Regni, nam super talibus statuere non potest, secundum Iacobum de Are. in dicta. l. omnes populi: quia si par imparem non potest statuere, multò minùs inferior contra legem superioris. cap. cum inferior. de maio. & obe. l. nani & magistratus. ff. de arbi. licèt Albericus ibi. colu. 2. teneat contrarium & malè iudicio meo: quia tale dictum est enervare & tollere regiã potestatem, & regijs legibus non obedire: nec est verisimile per legem Omnes populi. talem potestatem Imperatorem dedisse populis: quia redundaret in contemptum suarum legum: quod & non potuit negare Albericus in dicta. l. omnes populi. colum. sexta. vbi dicit se hoc fateri: sed dicit quòd Imperator habet fr#num in manu & potest dictã. l. omnes populi. & omnia statuta populorum reuocare vna lege leuissima. Certè rectius diceretur, quod generalitas legis Omnes populi. restringatur ad ea quæ non sint contra leges Imperatoris: ex quo lex illa pati potest talem sensum, & concordari cum iure communi. Ad hoc. l. formam. C. de officio præfecti præto. & Clement. ne Romani. de electione. & præmaximè in istis regnis, vbi non inuenitur per istas leges Partitarum, nec per alias. ll. regni ita indistinctè approbata dispositio dictæ. l. omnes populi, ne que permissa populis potestas: de qua ibi. nisi eo modo quo dictum est superius. & infra titulum. 1. l. nona. &, facit quod eleganter dixit Ange. in. l. Imperium. colum. 2. ff. de iurisd. omni. iud. quòd con dere legem, est de supremo Imperio, quod soli Principi competit. & si Princeps concederet populis quod statuatur contra suas leges, esset concessio contra supremam potestatem, quod neque Princeps posset Bald. in. l. 1. versi. in initio. colum. penul. ff. de officio præfect. vrb. & in specie Lucas de Penna. in. l. contra publicã. col. 4. & 5. C. de re militari. lib. 12. Neque obstat si dicatur quòd sicut populus potest inducere consuetudinem contra leg# Principis, sic & possit statuere, vt. l. de quibus. ff. de legibus, nam ad hoc respondetur ex. l. 5. infra titu. primo. vbi habetur, quòd talis consuetudo debet roborari ex consensu Regis, aliàs non procederet. & vide iuxta hoc quæ no tat Barto. in dicta. l. omnes populi. in. 3. quæstione principali.

d ¶ *Otro ninguno.* Non ergo Duces. Marchiones, Comites, nec cæteri magistratus inferiores à Principe. vr & habetur in. l. penultima. titu. 1. secunda par. vbi de hoc dixi aliquid, remittens me ad hic dicenda: nam Bar. in dict. l. omnes populi. in. 4. quæstione primæ quæstionis principalis, vult maiores magistratus saltem perpetuos posse condere statuta, & in. l. 5. in principio. ff. de verbo. obligationi. dixit actiones desc#dentes existo rum statutis esse annales, licèt statuta sint perpetua idem de validitate istor# statuto. tenet Bart. in. l. prima. in principio. ff. quod quisque iuri. Petrus de An cha. in. ca. canonum statu ta de constit. Alexand. con si. 124. incipit super primo quæsito. versiculo quantum autem. quarto volumine. Decius. consilio. 199. columna secunda. vbi de statuto do minorum, quòd pro qualibet bestia quæ ingrederetur fundum dominor#, soluerentur tot libræ. magistratus ergo sublimiores, vt præfectus prætorio possunt condere leges. l. formam. C. de off. præf. præ to. item alij infiores si sint perpetui iure proprietatis, vt comites, & barones, vt in tit. de statu. & consuetu. contra libert. eccle. de episcopis etiã habetur in. c. 1. de maio. & obedi. & in. ca. vt animar#. de con stitu. lib. sexto. item magistratus temporales ad tempus officij eor# possunt legem condere super spectantibus ad suum officium, iusta causa suadente, vt dicit Bar. vbi suprã. Ange. etiam in dicta. l. 1. in prin. vnde officialis deputatus super victualibus & ab#dantia, si sub est suspicio carestiæ, propter excessiuam abundantiam aquar# poterit statuere secundum eum, vt defer#tes sint salui in ære & in persona, & similia, non tamen isti magistratus etiam perpetui & iure

proprietatis poterunt statuere contra ius, secundum Bal. in dicta. l. omnes populi col. 5. versi. sed hic dubitatur, & videtur expressum in dict. l. formam. Alex. in. l. nemo potest. col. 1. ff. de lega. primo. & dixit Abbas in cap. quod super his de maio. & obediens. quod nec in Synodo episcopus potest statuere contra canones. Adde etiam Socin^{us} consilio. 272. nonsequendo ordinem quæstionum, secundo volumine. & quod dicit Bald. in. l. progrāma. C. commina. vel episto. vbi notanter dixit, quòd pœnas capitales & exterminales, aliter quàm iura communia dictant, non possunt magistratus imponere per eorum statuta. & ibi tradit quòd nunquam inuenies, quòd prætorfecerit aliquod edictum de pœna capitali. adde etiam Abb. in cap. cum dilectus super gloss. in verbo Constitutum de consuetudine. vbi hoc limitat post gloss. quando ius commune iam est productum in esse, & per illud est alteri ius quæsitum: secùs vbi alteri nō est ius quæsitum, vnde poterit prælatus in fundatione ecclesiæ statue re vt illa ecclesia eligat sibi prælatum de aliena ecclesia, vel quid simile. Vide etiam Abb. ad prædicta in cap. quia propter. in princicol. quinta. de electio, nec Legatus Papæ potest statuere contra Canones, & iura generalia, vt tradit Innocent. & Abb. post eum in capi. nemini. de officio legat. Adde etiam Ioann. Andream. in cap. fina. de officio Archi. Et fortè potest dici, quòd & de iure communi magistratus etiā perpetui, non habent potestatem condendi legem generalem vel specialem, cum hoc Principi competat: vt hic habetur, & dictum est suprā. & hoc idem voluit Iaco. Butri. in. l. prima. ff. quod quisque iuris & Petrus de Ancha. vbi suprā. Statuta tamen ad ornatum loci, vel commodum personarum non repugnātia iuri communi, seu Legibus regni posset vna cum populo, vt dixi in gloss. præcedenti, vel etiam sine populo in spectantibus ad iurisdictionem suam, ac executionem officij: vt tradit Bart. vbi suprā. & ita. l. istarum Partitarum reducent^{ur} ad terminos iuris communis. De Collegijs verò & Vniuersitatibus, an possint condere statuta, tradit Barto. in dicta. l. omnes populi. in secunda quæstione primæ quæstionis principalis. vbi & Bald. colum. 4. idem Bal. in. l. finali. C. de iuris om. iud. Abbas de vniuersitate Scholarium. in capi. quæ in ecclesiarum. coluni. 1. de constitu. statuta tamen municipiorum debent approbari per commune ciuitatis. Bald. in dicta. l. omnes populi. colum. secunda. & videas quod tradit De ciui consilio. decimo septimo. incipit. viso puncto.

¶ *Lex. XIII.*

Intelligi debet lex bene & recte in saniori,
& meliori sensu secundum eius verba, nec
debet per abbreviaturas scribi. Hoc dicit.

a ¶ *A la mas sana parte.* Adde. l. Benignius. & l. in ambigua. ff. eodem. vbi Bald. exemplificat, si constitutio dicat, si quis rapuerit mulierem capite puniatur, modò vir de lupanari rapit uxorem vel sponsam alicuius, quòd iste non debet capite puniri, quia esset intellectus vitiosus. videas ibi etiam exempla per glo. & Albe. & facit ad dictum testis vt benignè interpretetur, & non calumniatur. facit de testibus. cap. cum clamor. item quòd intellectus iudicis debet esse benignus.

b ¶ *Por abreuiauras.* Lex debet scribi apertè & clarè, vt hic & in. l. octaua. suprā eo. & C. de. codice nouo faciendo. & in aucten. de testa. imperfect. §. nos igitur. & sumptum est quòd hic dicitur ex proœmio Digestorum. in. §. illud vbi pœna imponitur his qui libros

legum scribunt per signa vel compendium & tex. illum Allegat. Bal. in. l. si prædium col. 1. C. de ædilit. actio, contra scribentes corruptè libros legum adde etiam. l. 2. ad. fi. C. de. vete. iur. enucle.

c ¶ *Los sabios.* ff. eo. l. scire leges: scientia consistit in medulla rationis, nō in cortice scripturar# vt hic: & in dict. l. scireleges. vbi Bald. &. 1. quæstione secunda. capi. Marchion. capit. intelligentia. de ver borum significatione.

¶ *Ley XIII.*

Nullus nisi conditor potest legis dubium declarare. hoc dicit.

d ¶ *Por aquel que las fizo.* Adde. l. fin. C. eod#. omnes ergo qui condunt leges possunt eas interpretari: vt notat Azo. C. eodem in summa cōsuetudo etiā interpretatur leges. l. de interpretatione &. l. minimè. ff. eod# iudex etiam interpretatur leg# in causa de qua cognoscit siue dubitetur de verbis legis, qualiter sunt intelligenda, siue de casu qui nō est comprehensus in primis legib. l. scire leges. &. l. nō possunt. ff. eodem, doctor etiam interpretatur leges. l. 1. C. de professo. in vrbe Constan. libr. 10. Licet illiusinterpretatio non sit necessaria, sed proba bilis, nam nemo est addictus iurare in verba magistri dicit Azo. vbi suprā. Nec secundum Azo. his contrariatur. l. prima, nec. l. fi. C. eod# vbi habetur soli principi licere. Nam intelligitur: vt interpretatio sit generalis, & necessaria, & in scriptis redigenda. item iudicis interpretatio licet sit necessaria & in scriptis redigenda, nō tamen est genera lis neque præiudicat aliis. l. prima & secunda. C. quibus res iud. non no. l. nemo. C. de sentiis, & adde in iis glos. & doct. in dict. l. prima C. eodem & quæ notat Abbas. in cap. primo. colum. fina. de consti. vbi declarat quo modo intelligantur iura q# dicunt eius est interpretari, cuius est condere. c. inter alia de sen. exco. l. cum de nouo. fo de legibus. nam dicit procedere, quādo iudex est ita dubi# # nescit quid faciat, quia nec consuetudine est iterpretatum, nec apparet de benigniori intellectu, nec potest procedere de similibus ad similia: quia non reperitur ita simile, vnde iudex est dubius, tunc recurrendum est ad Principem. vide ibi per eum, vbi & quid si dubium est positum in opimonibus doctorum, & pon est communis opinio, vel illa sit euidenter falsa, vel possit conuinci probabilibus rationibus: videas ibi, & adde ad istam legem Regis Alfonsi in curijs de Alcala, quæ est inserta in ordinationibus Taurinis.

Lex. XV.

Subditi conditoris legum ligantur eius legibus. Item & non subditi ratione con tractus, vel de licti in eius ter ritorio facti, ip se tamen con ditor eis non ligatur, sed be nefacit, si secundum eas viuat. hoc di.

a ¶ *Del señorío.* Adde. l. cunctos populos. & ibi glos. & doctores. C. de summa Trinita. & fide catholica. & l. leges sacratissimæ. C. de legibus. & eo. titu. l. 2.

b ¶ *De otra ley.* vides hic quòd per alias leges nō potest iudicari in istis regnis: & sic non per leges Imperatorum, seu alias leges iuris communis. vide quæ dixi in. l. sexta. tit. 4. part. 3.

c ¶ *Es tenuto de la fazer complir.* Quia parum esset iura condere nisi sint ministri qui ea exequantur. l.c. §. post originem. ff. de origine iuris. c. vbi periculum. §. præterea. de elect. libro. 6. cap. vnico. §. quoniam. de statu reg. eo. lib.

d ¶ *Postura o yerro.* Contrahentes aut delinquentes ligantur legibus & statutis illius regni, vel loci, vbi contrahunt, vel delinquant, vt hic & in. l. si fundus. ff. de euictio. & in auct. qua in prouincia. C. vbi de cri. agiopor. l. saccularij. §.1. ff. de extra. cri. & tradit. g. in. c. à nobis. de sent. exco. c. fi. de foro cōpet. Et #a mate. ista est diffusa: & habet plurimas quæstiones, recurrendum est ad plenè tradita per Bart. Bal Albe. Salice. Iaso. in dict. l. cunctos populos. C. de summa Trinita. & fide catho. vbi latissimè tractatur, tam circa delicta, quàm circa contractus, & vltimas voluntates. & vide quæ dixi in. l. 24. titu. 11. part. 5. Quid autem, si ciuis Salmanticensis habeat possessiones in territorio ciuitatis Segobiæ, & Segobiæ fiat statutum, quòd frumentum ex tra districtum, non possit exportari, an ligabitur statuto talis forensis, qui ibi habebat possessiones? Albe. in dicta. l. prima. colum. 6. refert Oldrad. tenuisse quòd non. per. l. munerum. §. Præterea. ff. de mune. & hono. iuncta. l. prima. ff. ad municipa. nec ob stare. l. si pendentes. §. si quid cloacarij. ff. de vsufruct. ibi. Nam solent possessores certam partem fructuum municipio viliori pretio adijcere: quia ibi non dicitur quòd possessor esset forensis: refert tamen Albe. vbi suprà Inno. tenere oppositum in cap. postulasti. deforo competenti. Quod sub verbo fortè dicit Albe. esse verius, & quod ad. §. præterea potest responderi, quòd ibi non dicitur, quòd ciuitas non possit imponere leg# rebus quæ sunt in suo territorio, sed dicitur quòd certæ ciuitates habent ex priuilegio, vt pro possessionibus quas alij possident in earum territorio possessores præstent certam quantitatem frumenti. videas de ista quæstione per Cinum in. l. prima. C. que sit longa consuetud. & cum de iure regni interdictum sit populis prohibere istam extractionem frum#ti à suis territorijs & permittatur per regnum liberè exportari. vt in. l. 2. & 3. titulo. 9. libro. 6. ordinamenti regij. Procedet quæstio in casu, quo frumentum est necessarium pro ciuibus, quo. casu licitè prohiberi posset asportatio. vt in. l. si quis per diuinam. & ibi Ioan. de Platea. C. de aquæductu. libro. 11. Et si ista extractio fieret, quia dominus possession# velit alibi in regno vendere, non posset & subijceretur statuto: quia potius teneretur vendere ciuibus iusto pretio quàm alij, per id quod notat Bart. argu. illius. l. in. l. prima. C. de metalla, lib. 11. l. venditor. §. si constat. ff. commu. prædio. Si tamen dominus velit pro suo victu asportare tunc fortè posset. argu. l. præses. C. de seruit. & quod habetur in di cto. §. constat. & quia cum fructus sint iā à solo separati, non iudicãtur pars rei, vt #cedat quòd statutum teneat ratione rei sitæ in territorio. argu. l. defuncta. ff. de vsufructu. & in. l. fruct# pendentes. ff. de rei vendi. & sic cessant dicta Innoc# tij in dicto. c. postulasti. & quòd etiã dicit Paulus. de Castro in. l. iu bemus nullã nauem. colu. prima. C. de sacrosanct. eccle. & ex quo pro possessione illa contribuit in territorio Segobiensi cum cæteris ciuibus, iuxta leges regni frui debet fructibus suis sicut cæteri ciues. l. secundum naturam. ff. de regul. iuris. & cum in ista. l. dicitur. de delinquente, quòd subijcitur statuto loci, vbi delinquit. Limita per glos. in dicto cap. à nobis. el. 1. de sententia excommuni. quando statutum prohibet factum illicitum

à iure communi & damnatum: secùs, si illud de iure communi non esset illicitum. vide Baldum in. l. ius ciuile. in fine. ff. de iustitia, & iure. quòd quando statuta inueniunt nouam materiam & formam in delictis, vt de conuiuijs non faciendis, & de non eundo de nocte & similia. Nouitij aduenæ non tenebuntur, quia non sunt de genere delictorum. adde eundem Bald. in. l. prima. ff. de legibus. versiculo. & per hoc soluitur quæstio de aduena. vbi similiter distinguitur, an factum aliàs esset illicitum, vel damnatum, seu inculpatum, et inter pœnas spirituales, & alias: ita respondens ad ea q# hñtur in. c. vt animarum. §. statuta. De constitutio. libro sexto. Dixit etiam Bald. in. l. data opera. colum. 6. C. qui accusar. non poss. Quòd quando statuta de nihilo faciunt aliquid, vt cum per statutum inuenitur nouum genus delicti, quò ad materiam facti. vt quia dicit statutum quòd non possent vendi quædam res, vel quòd tricolæ non possint stare prope tabernam & similia, quæ de iure communi, neque mate ria, neque forma, neque nomen sit alicuius delicti, tale statutum nō ligat aduenas, neque nouos ciues qui possunt dici Tirones, &, excusantur propter iustam ignorantiam.

Lex. XVI.

Debet rex seruare legem tanquam facturam
suam, & eius honorem custodire, & populus
velut suam vitam & tutelam. & omnes de
populo ad legum obseruantiam tenentur. hoc. d.

e ¶ *Guardar deue el rey.* Concordat cum. l. digna vox. C. eo. & Insti. quibus modis testa. infirme. in fine. C. de testa. l. ex imperfecto. l. cum multa. C. de bonis quæ lib. & quòd Princeps teneatur ad obseruantiam legis, tradit plenè Albe. in. l. Princeps legibus, ff. eod. probans hoc secundum Theologos & Philosophos diuersimodè, tamen in hoc tenetur legislator & subditi: nam subditi ten#tur necessitate coa ctionis, legissator sola voluntate promotionis boni communis: nullus enim imperat sibi, vel cogit se ipsum. l. penul. ff. de arbit. sic Princeps non #priè dicit# sub. l. sed in. l. positus. tantæ em# celsitudini nō potest lex imponi, cui Deut & ipsas leges subiecit Bal. in cap. 1. de alie na. feudi. co. fi. Quid autem in consuetudine an liget Principem. vide And. de Yser in Rubrica. de consuetud. rect. feudi. in. q. notabi. de qua ibi per eum, qui vult quòd obligetur princeps consuetudine rationabili: maxime si cōsuetudo talis sit inducta, sci#te principe domi nante. & dicit Bal. in. c. 1. §. fi. de his qui feu do. da. pos. # bonæ & natu rales consuetudines ligāt Princip#. vid. Bald. in. cap. 1. de natu. feud. in princip. & de noua forma. fide. in #sicu. inuestitu ra.

a ¶ *Desatarlas ya* Tunc enim iu ra sua ab omnibus custodi#da æstimet quando & ipse illis reuerentiam præbet: iniusta est enim Principum auctoritas, siquod po pulis #hib#, sibi licere patiuntur. ca. iust# est. 9. dist.

b ¶ *Menospreciados.* Tenetur legislator vitare, illud #pter quod lex sua reddatur suspecta subditis quibus legem imponit & statu#s legem communem quam non seruat, reddit eam suspectam, quòd non sit utilis vel honesta, probatur in dicta. l. ex imperfecto. C. de testa.

c ¶ *El pueblo.* adde. l. 3. C. eo. &. c. 1. de consti. & si subditi seruare nol#t rationabilem constitutionem compelli possunt per superiorem ad eā seruandam, vt hic. &. 23. q. 5.

ca. de Liguribus. & tenet Archidia. in. §. leges. 4. distin. Cardi. in proœmio Clementi. in versi. vniuersitati. Imò & dixit Archi. in dict. §. leges. Quòd si populus non vult obedire legibus rationabilibus Principis sui, possunt ad hoc cogi per Papam, qui habet plenitudinem potestatis. Si tamen populus ap initio nollet legem recipere, & contra eam sciente conditore, & valente contra dicere, & non contra dicente faceret plures actus contrarios, tunc videtur superior acquiescere illi cōtrau#tioni & inobseruatiã, & lex non ligaret. ita dixit glo. & ibi Abb. in. c. 1. de tregua & pace. per tex. in dict. §. leges. & approbant hoc communiter doct. vt. attestatur Fe li. in. d.c. 1. in prin. qui plures hoc ten#tes refert: in lege em# tacitè videt# actum, vt post promulgationem recipiatur, & si non recipitur superiore sciente & patiente, habetur pro non facta: ex quo superior tolerat quòd non recipiatur: si autem non cōstaret de scientia superioris, tunc ad inducendum disuetudinem legis non receptæ, vt ipsi pre iudicetur, sufficerent decem anni, per quos populus stetit, # legem noluit recipere, secundum Ioan. de imol. & Cardi. in di. ca. 1. de tregua & pace, & Præpo. Alexand. in dict. §. leges. versi. præpositus. prædicta declarando, dicit quòd vltra scientiam & patientiam superioris quòd lex non recipitur debet interuenire aliquis actus, ex quo præsumeretur apertè de cōsensu & beneplacito superioris: sola enim sci#tia & patientia non arguit consensum superioris. cùm multa per patientiam tolerantur, quæ si deducta essent in iudicio, non tolerar#tur. ca. iamdudum. de præb. ex quo verbo inducit magna limitatio & declaratio ad omnia suprà dicta. Si enim Princeps esset in regno, & sciret desuetudinem suæ legis, & à subditis non recipi, seu à maiori parte populi, & ipse cum valeat contradicere & iubere legem seruari, & inobedientes puniri, & hoc non facit, satis videtur constare de suo consensu & beneplacito, quòd lex non seruetur. Et ista videtur intentio communis doctorum loquentium in ista materia, & isto modo intelligit etiam Franciscus de Aretio. consi. 11. procedend# est breuiter. col. 3. Anto. de But. in. cap. quia circa de consanguinitate & affini. Si verò aliqua alia concurrant, ex quibus non ita constaret de eius beneplacito, imò fortè vrgeāt in oppositum, quod licèt Princeps sciat & tolerat, non tamen sibi placet quòd fit, imò tolerat fortè propter vitandum scandalum, vel aliàs, tunc rectè videtur dictumà præposito Alexandrino. quòd tunc sola scientia & patientia non sufficiat, sine transcursu decennij. & hoc idem videtur voluisse Ioa. de Imola. in cap. cum iamdudum. de præb. vbi post quam retulit dicta Antonij in dict. ca. quia circa. dicit Imola, se hoc intelligere quan do saltem per cōcursum decennij Princeps, qui sciret non obser uantiam, hoc tolerauit, vt sic ex cursu tã titemporis ar guatur ei# beneplacitum, quando aliàs per act# alios præter tolerã tiã nō appare ret de hoc, & in dubio: ex q# Rex habet notitiã quòd lex sua nō ser uatur, & non improbat. ap probare vide tur glo. notabilis in. l. quo enim. ff. r# ratam hab. vbi dicit gl. quòd non improba re ratificationi par est. Ad uerte etiam # quando lex per omnia disponderet idem quod ius diuinum, tunc ni hil leuaret non receptio legis, neq; desuetudine toleretur, neq; posset tolli. ca. fi. de consue. Inno. in Rub. de consuetu. Abb. & doct. com muniter in dict. c. 1. de tregua & pace. vide Feli. in. 3. declaratione, per quem poteris videre multa alia quæ per. 8. col. elegãter cumulauit in ista materia. vide etiã per Iaso. in. l. rem non nouã. C. de iudi. per præpo. Alex. in. d. §. leges. vbi ponit. 4. conclu. in ista mat. vid. ibi per eos.

d ¶ *En la carrera de muerte.* Quia in libris Regum legitur. Qui non obedierit Principi, morte moriatur. c. 2. de maio. & obe. & tradit Abbas post beatum Thomam & alios. in. c. nam concupiscentiam. de constitutio. quando est cert#de mente legis # intendit pr#cipere, t#c cer tum est quòd obligat contrauenientem ad peccatum mortale, & sic intelligit dictum

superius relatum, qui non obedierit Principi. &c. quod præcipit# 14. q. 1. aut non constat de mente legis: & t#c si loquitur per verba præceptiua, tunc obligat contrauenientem ad mortale, Nam resistendo superiori, resistitur Deo. ad Roma. 13. cap. qui resistit. &. ca. si dominus. &c. Iulianus. 11. q. 3. nisi materia legis non esset necessitatiua: quia tunc verba impropiantur: nam verba deseruiunt intentioni non è contra. Si verò lex loquatur per verba consultiua, seu exhortatiua, tunc non obligat contrauenientem ad peccatum. 3. distin. §. hæc & si legibus. & dict. c. quod pr#cipitur, nisi esset circa cõ silium reuerentiæ. vt notat idem Abb. in. c. 1. de consti. co. 2. aut loqui tur ver verba communia, vt statuo, decerno, vel quid simile, tunc nō obligat contrauenientem, saltem ad mortale: nam sicut non omnis contrauentio legis inducit mortem temporalem, ita non debet inducere mortem æternam: item non omnis transgressio mādati Principis est digna morte, sed quando quis non obedierit Principi. inducendo scisma, per id quod habetur in. ca. deniq;. 7. q. 1. Archi. 4. q. 1. in summa, vel quando non obediret in his quæ tendunt ad vindictam malorum, secundum glo. ibi & Ioan. de Imo. in dict. ca. 2. & adde quæ dixi in. di. l. 16. titu. 13. 2. parti.

e ¶ *De creencia.* Infideles ergo subditi Principis Christiani tenent# ad ob seruantiã legis ab ipso promulgat#, vt hic & in. l. Iud#i. C. de Iud#is glo. in. c. ius Quiritum. 1. dist. Inno. in ca. quod super his de voto. Ioã nes And. in. c. gaudemus. de diuor. qualiter tamen succedant parentibus suis. vide quæ dixi in. l. 6. tit. 24. 7. par. & in hoc iuris principio fundatur lex Constantini prohibentis sacrificia & templa paganorum. in. l. 1. C. de Paga. & templ. eorum.

f ¶ *Ni de poder.* Grauiora facit vitia, sublimitas peccantium. c. nulli fas. 25. q. 1.

g ¶ *Vil.* Sed contra. de. l. quæ adulterium. C. de adul. vbi vilitas vitæ nō sinit quem legum laqueis innodari. Sed respõde vt per glo. & Ang. ibi: quòd ipsa mulier vilis vitæ, non liberatur à pœna legis, sed hab#s accessum ad eam quæ meretricio moreviuit.

¶ *Lex. XVII.*

Si expediat leges antiquas aboleri, vel mutari,
rex debet id facere de consilio plurimorum
sapientum in iure, his # exprim#tur hic
prius consyderatis, & ab olita per prouincias
facere publicari. h. dicit cum lege sequenti.

a ¶ *Emendamiento.* adde quod habetur in # æmio Clem# tina.

b ¶ *Con omes entendidos* Vide l. humanum. C. eo. & si nō seruet Rex istam formã. nihilominus tenebit lex, vt per omnes do ctiores ibi.

¶ *Lex. XVIII.*

c ¶ *Contra la ley de Dios.* Adde c. nulli fas. & cap. sunt quidam. & capit. Omne. 25. q. prima.

d ¶ *Contra derecho señorio.* Po test intelligi, id est, si lex esset contra ea quæ sunt de supremo dominio Regis: facit. l. legat#. ff. de offi præ sid. & quæ no tat Bar. in. l. # hibere. §. planè. ff. quòd vi aut clam. & Bal. in. l. 1. versicu. in initio. col. penultim. ff. de offic. præfevrbis. versic. nota tamen. vel intellige si aliquid statueret alienando & totaliter se & regibus expropriando aliqua ciuitate vel castro regni, vt in. cap. non liceat Papæ. 12. q. 2. ca. intellecto. de iureiur. l. 28. titu. 11. 3. par. tetigi. in. l. 8. titu. 1. 2. part. allegãdo consilium. Paul. de Castro. 1. volu. consi. 70. & per Alexand. consil. 24. colum. fina. volu. 5.

e *Contra gran pro comunal.* Adde ad cap. quæ ad perpetuam. 25. quæstio. 1. & cap. erit autem. lex. 4. distinct.

f ¶ *Bondad conocida.* Nota bene & adde. c. omne. 25. q. 1. & dict. cap. erit autem lex. & conferunt quæ notat Inno. in. cap. inquisitioni. de sen tentia excom. cum tractat de iniusto præcepto Papæ. & Abbas in cap. quod super his de maio. & obedi. & in. c. cum teneamur. de præ bend. Feli. in cap. si quando. co. 5. de rescrip.

g ¶ *Desfazer muy ligera.* adde. ca. inter corporalia. in principio. de transla. Episco. vel electi.

h ¶ *Sino con gran consejo.* Vide. l. in rebus. ff. deconstitu. prin. l. minimè. ff. de legi.

i ¶ *Nazca derecho bueno.* Ex duobus contrarijs sit optimum temperamentum. vt hic & in. l. si seruos. vbi etiã Bar. notat. ff. # pig. actio.

¶ *Lex. XIX.*

Leges sunt cõdend#cum consilio procerum &
perirorum in iu re: & deb#t in seribi in libro regio,
& postea in alijs libris per regnum. hoc dicit

k ¶ *En este libro.* Nota hoc ver b# ad ea quæ dixi in. l. 6. titulo. 4. 3. part. & vide. l. 2. ver sicu. sed quia diuinæ res. C. de vete. iure e nucleando.

l ¶ *De nuevo.* con cordat cum. l. human#. C. eo.

m ¶ *En su libro.* ad qu# recurri posset # ve ritate literæ. si alij deprauen tur, vt recurri tur ad Pandectas, quæ sunt Pisis. ad quas fuit recursum per Barto. vt ipse testatur in. l. si creditor. §. primo. ff. de distract. pigno. & etiã in. l. si vt certo. §. si duob#. vehicul#. col. quarta. ff. cõmoda. Dicit idem Bart. # perscrutatus est Pandectas. ego hom#culus ita depra uatos reperi in litera libros istos Partitarum, # in multis locis deficie bãtintegr# sent#tiæ, & in multis legib# deficiebãt plures lineæ in ipsa contextura literæ multæ mendositates: ita quòd sensus colligi non poterat: in multis vna litera pro alia, & ob Dei omnipotentis obsesequium & amorem Patriæ laboraui in defessè antiquissimos Partitarum libros de manu conscriptos reuoluens, cum peritis conferens & dicta sapientum antiquorum, de quibus fuerunt sumpti, consyderans, & quantum potui, veritatem literæ detexi, & suo candori restitui nullo humano adiutorio concurrente, & vt firmiter credo, cum magis auxilium defecit humanum tanto largius successit diuinum suffragium, à quo cuncta bona procedunt.

a ¶ *Cosas nuevas.* Omnia noua placent. vt hic & in prima cõstitutione. ff. vete. §. itaq; & ibi notat Bal.

¶ *Lex. XX.*

Nemo excusatur à pœna,
prætextu ignorantiae legis. h. dicit

b ¶ *Que las non sabe.* Adde. l. 13. titu. 14. 5. part. & hic & ibi, & in. l. proxima. sumatur in hoc titulus ff. & C. de iuris & facti ignorantia. & adde. l. leges sacratissimæ. C. eo. & l. regula. ff. de iu. & facti ignorantia. & l. cō stitutiōes. C. co. leges ergo postquam in clusæ sunt in corpore iuris, non licet eas ignorare. item neque. l. nouã post duos menses à die publi cationis, vt in auten. vt fact# nouæ constitutiones: & si quis primo eã sciebat, quã la psi essent duo menses, tenetur faciendo contra ipsam arg. l. fi. ff. de decret. ab ordi. fa. & in. ca. 1. de postu. p#la. bonus tex. in. c. 1. de concess. pr#bend. lib. 6. item extrauagâtes pu blicènotas nō licet ignorare Bal. in dicta. l. leges sacratissimæ. per qu# vide, an in faciente contra legem pr# sumatur dol# vel lata culpa & quando legis intellectus est dubius, ex cusatur quis à iuris ignoran rãtia. vide. gl. in cap. vnico in verbo, de cætero. de postu. præla. lib. 6. dict. l. regula. & Abb. in ca. fi. 2. notabili de consti. & in. cap. pastoralis. col. 3. de rescrip.

c ¶ *Que no embien.* Vt instruatur scilicet per peritiores, vt hic & in dicta l. regula. versicu. sed iuris. ff. de iuris & facti ignor. & vt plenius scias quando nocet ignorantia meri iuris ciuilis, distingue: nam aut erratur in iudicio ante litem contestatam, & tunc excusat probata causa erroris legitima l. is qui se obtulit. ff. de rei vendicat. l. de ætate. §. Celsus. ff. de interroga. action. post litem verò contestatam, non excu sat. l. non fatetur. & ibi Bar. ff. de confe. ca. ignorantia. & ibi Dinus de regu. iur. lib. sexto. aut erratur extra iudicium, & si tractatur de damno euitando, & tunc excusat. l. iuris ignorantia. ff. de iuris & facti ignorantia. gloss. magna in dicta. l. regula. vbi excipit casum. l. error. C. ad legem Falcidiam. dic tamen in hoc latius, secundum Salicetum ibi. quòd aut erratur in eo casu, in quo requiritur dolus verus, & tunc ignorantia iuris excusat. l. si quis in graui. §. si quis igrans. ff. ad Sylla. aut vbi sufficit dolus præsumptus vel lata culpa, & tunc siquidem illud ius erat publicè notum, verè, vel iuris præsump tione: vt quia cucurrerunt duo menses à die publicationis, & tunc iu ris ignorantia non excusat, vt hic & in dicta. l. constitutiones. Si verò non esset notum verè vel iuris præsumptione, & tunc excusat. l. fi. ff. de decre. ab ordi. fa. Si verò erretur in eo in quo sufficit leuis vel leuissima culpa tunc non excusat, quia ignorãtia iuris, c# sit lata culpa, est plus## leuis culpa. Si autem tractetur de lucro, & t# c si cum alterius iniuria, vt per vsu capionem nō prodest, neq; toleratur ignorantia iuris siue potuit cō sulere peritiosue nō potuit dict. l. iuris ignorantia. & l. si fur. & l. nun quã. ff. de vsu cap. Siverò lucrum de quo tractatur non sit cum alteri# iniuria, tunc distingue, aut nō potuit cōsulere peritiores, & excusat toleratq; iuris ignorãtia, aut potuit peritio res consulere, & non toleratur, neq; excu sat dicta. l. regula. versi. sed iuris. & ibi no tat glo. l. 2. §. si na. ff. quis ordo in bonor# pos. seruetur. fallit in casu. l. si duo. ff. de ac qui. hæred. & & de ratione specialitatis, dic. vt ibi. minores tamen vel etiam milites vel mulie res excusat ignorãtia iuris ciuilis, vt in. l. sequ#ti. & ibi dicam. vbi & dicam etiam quid si erretur in iure naturali vel quasi.

¶ *Lex. XXI.*

Excusatur stultus à pœna legis ex factis
durâte furore vel insania. Item pupillus minor
quatuordecim annis, vel pupilla minor duodecim,
in delicto carnis excusantur à pœna legis,
nec tenentur etiã ey alijs delictis perpetratis
infra decim# ann# cum dimidio. Item iuris
ignorantia excusat militem, dum est in armorum
vsu: & idem in ru stico & pastore. hoc dicit.

d ¶ *Tamaña culpa.* Imò nullam, vt in. l. 9. tit. 1. & in. l. 3. tit. 8. 7. par. & in #r sus
dementibus, in quibus non cadit dolus neq; culpa, #cedunt istæ leges planæ. In stulto tamen
qui aliquid intelligit, t#c stultus in cul pa sapiens erit in p#na. c. qui ea. 38. dist. l. seruius.
ff. quod vi aut clam.

e ¶ *Fecho de luxuria.* Adde legem. 9. tit. 1. 7. part. & quæ ibi dixi.

f ¶ *Sol que no lo sopiesse fazer.* id est, solùm # non intelligeret mal# quod faceret, & si
de facto faceret, & ita non contrariatur lex nona. tit. 1. 7. par. Si ergo esset doli capax,
videtur # teneret#. vid. quædixi in. d.l. 9.

g ¶ *De diez años y medio.* Vide dictam. l. 9. titulo. 1. 7. parti. & ibi dicta.

a ¶ *Los caualleros.* Concor. cum. l. regula. §. si filius familias, ff. de iur. & facti igno. l. 1.
C. eo. l. fi. in princi. C. de iure delib. & procedit in milite armat# militiæ, vt hic dicitur, &
non in milite cœlestis militiæ. secun dum Bar. & alios in dict. l. prima. neq; in aduocatis,
licèt aliàs dicantur militare. secundum Sali. ibidem. Neq; etiã militibus licèt ignora re iura
contra ctus, vt notat Bal. in ca. vnico. de vasa. #. contra consti tu. Lotha. & in. c. 1. de
contro. inter do. & empt. feu.

b ¶ *Menoscabassen.* Etiam respectu lucri # cedit: vt & #batur in di. §. si filius familias.
Neq; distinguitur, po tuit vel nō po tuit consulere peritiores, #ut distinguitur in priuatis,
cum milites in hoc sint p#uilegiati, vt declarat glos. notabilis in. §. notandum. 1. quæs. 4.

c ¶ *En guerra.* no ta bene, & ad de ad ea quæ dixi in. l. 49. tit. 5. parti. 5. & vide per Cin#
& Sali. in dic. l. 1. C. de iur. & & facti igno. rantia.

d ¶ *Naturalmente.* Non ergo militem, neq; minorem puberem seu alium priuilegiatum,
excusat ignorantia iuris naturalis, vel quasi naturalis, vt hic & in auten. vt cum de appella.
cog. §. causas & Insti de obliga. quæ ex del. nas. §. 1. glo. in. l. regula. In gloss. magna.
ff. de iur. & facti ignorantia. l. si adulterium cum incestu. §. stuprum &. §. nonnunquam.
ff. de adulte. Quia iure naturæ. id est ratione insita à natura, qu# cadit in homin#, prout
est animal rationale, ista deli cta sunt prohibita: de ignorantia verò iuris quasi naturalis
exemplifica. vt in. l. 2. C. de in ius vocand. & in alijs. vt per glo. in dict. l. Regula. vbi
Salice. nititur impugnare illud exemplum de matre quæ non petijt tutorem filijs, quòd ista
non sit ignorãtia iuris quasi naturalis, c# mulier minor in hoc excusetur. l. licèt. C. si aduer.
deli. & tand# reliquit cogitandum: exemplifica etiã vt in. l. 1. ff. ad Macedo.

e ¶ *Aldeanos que labran la tierra.* Rusticus intelligitur, qui est rusticus opere & cōuersatione, vt hic tradit Bal. in. l. 2. C. de rescin. vend. col. 5. seu qui quotidie sunt in rure. & vide Ioan. de Pla. in. l. 1. C. ne rust. ad vllum obse. deuo. lib. 11. adde glo. in. l. athletas. §. de rusticis. ff. de excu. tuto. & nota hic quòd parçitur rusticitati. l. si quis in graui. §. si #s ignorans. ff. ad Sylla. l. si quis id quod. ff. de iuril. om. iud. l. 2. C. de in ius vocan. l. fi. C. de testa. & parçitur tantùm in casibus expressis in iure glo. notab. in. §. notandum. 1. q. 4. per Alex. in. di. l. si quis id q# & in. l. iustè possidet. col. antepenu. & pe. ff. de acqui. posse. Iaso in. l. fi. C. de iur. & fact. igno. Sed aduerte quia lex ista Partitarum, æqua re videtur in hoc rusticos militibus, vt excuset eos ignorantia iuris, cum dicit. Esso mismo dezimos de los aldeanos. & sic videtur reprobari differentia quam inter milites & rusticos facit glo. in dict. §. notandum in glo. 1. ad fi. nisi dicas, quòd lex ista loquitur in damno vitando, non in lucro. Sed instabis quòd secundum hoc nihil specialitatis induceret ista lex, cum nulli noceat ignorãtia iuris in damno vitando, vt in. l. iuris ignorantia. ff. de iur. & facti ignorantia. & tradit glo. in di. §. notand#. Et tñ lex ista Partitam specialitatem in hoc notat. Sed adhuc poteris respondere, quòd specialitas ista consistat in damno vitando, quando iuris ignorantia non esset iuris naturalis, vel quasi: nam in casibus quibus noceret alijs ignorantia iuris ciuilis non noceret militibus neq; rusticis, de quo dixi suprà. l. proxima. in gl. fi. in lucro ergo, c# lex ista nihil dicat, remaneb#t iura anti qua, vt militibus etiã subueniatur in lucro: rusticisve rò regulariter non nisi in ca sib# à iure expressis, vt in di cta glo. & sequ#tur doct. communiter. & intellig#do isto mō istam legem Partita rum, videt# hic approbari dictum glo. in l. 1. C. de iur. & facti ignorantia. vt beneficium illius legis loquentis in milite, porrigatur ad rusticum, quãuis Bar. & doctores cōmuniter re #b#t illam glo. vbi & fatetur Bar. quòd si rusticus in casu illo, haberet iustam ration# ignorãtiæ pos set restitui ex clausula gñra li: si qua mihi iusta causa vi debit# lex ista partitar# vult etiã nō petita talirestitutione, quando per ignorantiam iuris ex omissione exceptionis peremptoriè læsus esset, non oppon#do ante sententiã, rustic# iuuari. & hoc siue rusticus potuit consulere peritiores, siue non, pro ut & doctors in casu dictæ legis. 1. fatentur in milite, vt tradit Alex. in. l. iuris ignorantia. C. qui admi. & quia illa distinctio #cedit in lucro, non in damno, vt in. l. regula. versi. sed iuris. cum glo. ibi. ff. de iur. & facti ignorã, tu cogita latius super his.

f ¶ *De las mugeres.* Non dicitur de omnibus mulieribus, sed de rusticis tantùm, vt subdit, nam regulariter mulieres non excusat iuris ignorantia, vt in. l. Regula. versicu. quod in fœminis. & ibi glo. ff. de iur. & facti ignorantia. l. fina. C. eo. minoribus etiam masculis & fœminis succurritur propter ignorantiam iuris in contractibus & in delictis quæ non proueniunt ex animo, vt in dicta. l. regula. §. 1. & in. l. si ex causa. §. nunc videndum. ff. de mino.

TITVLVS. II. De Consuetudine.

g *V* So. Differt ergo Vsus à Consuetudine, vt hic, quia Vsus sonat factum. Consuetudo ius: vt hic & infra eo. l. 1. & tradit Albe. post Pet. in. l. de quibus. ff. de legi. col. nona. in principio. Testis ergo ad probãdam consuetudinem debet deponere de vsu, & si simpliciter diceret esse consuetudinem, non probaret. vide per Alexan. consi. 45. secundo volumine.

h ¶ *Del tiempo, vso.* Concurrit enim tacitus populi cōsensus, qui elicitur ex diuturno vsu: vt in. l. de quibus. ff. de legibus. Sicut in præscriptio ne rei corporalis ius acquiritur ex

diuturno vsu. l. si quis diuturno. ff. si serui. vend. l. hoc iure. §. ductus aquæ. ff. de aqua quo. & æstiuæ. Albe. in dicta. l. de quibus, colum. 3.

i ¶ *Fuero.* vide infra eo. l. septima.

Lex. I.

Vsus in hac materia consuetudinis, est id
quod oritur ex dictis, & factis quæ homines
populi dicunt & saciunt, sequiturque;
cōtinua tñi longi temporis spacio, metu vel
coactione aliqua non interueniente. hoc dicit.

a ¶ *Vso.* Describit hic Vsum prout attinet ad materiam cōsuetudinis, quā tractat in hoc titulo, & concor. c#. ca. mos est. 1. dist. & loquitur de vsu populi, vel maioris partis nō devsu priuati: cōsuetudo enim priuati vel pr#is familias ius nō inducit licet att#da tur interdum ad declarandum intentio nem suam in verbis vel factis à se prolata, vel gestis, vel ab alio #ipso. c. ex parte de cens. c. fi. de præben. ff. de lega. 1. l. si seruus plurium. §. si nummis. c. illo vos de pigno. vbi gl. fi. l. velvniuer sorum. ff. de pigno. actio. l. fi. ff. quod cum co.

b ¶ *De aquellis cosas.* Ergo plures actus requiruntur ad inducendā consuetudinem, & non sufficeret vnus actus, & sic approbatur opinio Guillelmi de Cuneo. in. l. de quibus. ff. de legibus. & glo. in ca. consuetudo. 1. dist. vnde nec sufficiet binus actus, nisi ex his resultet tacitus consensus populi: quia consuetudo inducit# ex his quæ frequent# fiunt in. l. 1. C. quæ sit longa consuetudo. & frequ#ter fit illud quod publicè fit. vtinfra eo. l. 3. & ibi dicam & relinquit# hoc arbitrio iudicis. an duo vel plures actus sufficient an ex eis resultet tacitus cōsensus populi, vel non & istud magis communiter tenetur per doctores in dicta. l. de quibus. vbi Bar. in repetitione. col. 6. Præpo. Alexan. in dicto ca. mos est. vide etiam Bart. col. 8. # non sufficiet, quòd plures actus fierent eodem tempore, sed debent esse tempore successiuo

c ¶ *Continuadamente.* Si enim populus ante longum tempus dissentiret non induceretur consuetudo, vt in dicta. l. de quibus in. l. 1. C. quæ sit longa consuetudo. Albe. in dicta. l. de quibus. col. 20. Bar. & in ead. l. co. 7. versic. item quæro. dicit # quando cōsuetudo adhuc non est perfectè in ducta. quia infra decennium, non inducit# cōsuetudo, si sunt tot actus contra consuetudin# quot pro consuetudine, vt dixit glos. in. l. cum de consuetudine. ff. de legib#. & vide text# in. l. semper in stipulationibus. ff. de regu. iu. & per hoc dicit Bar. quòd non est cōtinuus consensus. l. 3. ff. de vsuca. l. quæsitus. §. si quis eodem instrumento. ff. de fundo instru. Si autem sunt plures actus pro consuetudine, quam contra. dic vt per Bar. ibi & dicetur infra, eo. l. 5.

d ¶ *Por gran tiempo.* vide in. l. 5. infra eo.

e ¶ *Sin embargo ninguno.* Si enim interuenerit coactio, nō inducet# cōsuetudo. l. si priuatus. ff. qui & à quibus. & ff. quod met. causa. per totum. consuetudines cum violentia præscribi non possunt. Bal. in. ca. 1. col. 3. de his qui feu. da. poss. Vnde succedit. q.

si per maiorem partem populi exceptis duobus, vsitatum sit, quòd primogenitus succedat in totum, & quidam primogenitus ante firmatam consuetudinem volens succedere, compulit istos duos consentire, an per hoc sit vitiata consuetudo. Albe. post pe. in dic. l. de quibus. col. 21. mouet istam questionem. & distinguit, an coactio fiat per iudicem per viam iurisdictionis, an per priuatum primo casu dicit, non vitiari consuetudinem, vt. ff. de leg. l. c# de consue. 2. sicibi poteris videre per eum. q# em# facit iudex, totus populus facere videtur, c# iudex sit auctoritate populi praepositu s.l. 2. §. omnia. C. de vete. iur. enucle. Bar. in. l. de qui bis in repetitione. col. 8.

Lex. II.

Vsus in populo introduci debet sine damno
& pro communi vtilitate: & non debet sieri
furtiuè, nec clam sed publicè, ita # homines
periti populares sciant & assentiant. hoc dicit

f ¶ *A procomunal.* Conueniunt namq; lex & consuetudo in causa fina li. & sicut l. ad bonum publicum, & communem vtilitatem producit. l. 1. ff. de legibus. ca. erit a#t lex. 4. dist. & fit ad informationem mo rum & decisionem casuum. 4. dist. ca. factæ sunt, sic & consuetudo, secundum Ioan. Andr. in summa quam posuit in materia consuetudinis, in fine tituli de consuetudine, in nouella, in versi. visa. col. 1. valebit tamen consuetudo vniuersitatis contra ius publicum inter se: licet non in publicum præiudicium, secundum Ioan. And. ibi col. 2. per glos. in. l. neq; pignus. §. priuator#. ff. de reg. iu.

g ¶ *Escondido.* Vsus adindu cendã consue tudin#, debet esse public#: Nã re#rit# vt arguat# tacit# cõs#sus popu li, ex q# inducit# # act# fuit palam: vnde si quisfecitpõ tem vel porticum superviã publicam, # de iure non li cet, vt in. l. fin. ff. de seruitut. vrba. prædio r#. ff. de flumi. l. fi. si via erat apud Plateam communis & multum frequentata, & alius post quinquennium fortè fecit idem, & populus acquieuit, & non contradixit ex istis actibus concurrente diuturnitatet# poris inducitur consuetudo. Si tamen isti porticus facti essent in via publica: tam# valde singulari, ita # vix per eam transe#t quinq; de po pulo, in anno, tunc ex tali bino actu, non potest dici quòd resultet tacitus consensus populi, cum ignoret. l. Labeo. ff. de aqua pluuiæ. ar. cen. ca. si aliquando, de senten. excom. l. palam. in prin. ff. de ritu nupti. tradit Ioan. And. vbi supra. col. 4.

h ¶ *Conoscedores de derecho.* Id est habiles ad inducendam consuetudinem, non infantes, non furiosi, vel similes. Item mores seu vsus mulierum, non inducunt consuetudinem quia non possunt mulieres condere legem. l. 1. & ibi Bar. ff. de legibus,

¶ Lex. III.

Quinque modis introducitur consuetudo. Primus, si fiat de re, ex qua bonum potest sequi. Secundus,

si fiat publicè & cum consilio. Tertius, si fiat cum omnium voluntate maiorum & minor#. Quartus, # non fiat contra iura. Quintus, # fiat mandato vel permissione domini. hoc dicit.

i ¶ *Bien.* Nam q# inducerent prauitatem & peccata & absurditates, nō causaretur ex eis consuetudo seruabilis. 8. dist. ca. quæ contra mor# c# sequen. ca. ex parte. ca. fi. de consuetu. & in aucten. vt nulli iudi. §. 1. Quæ autem consuetudo dicatur rationabilis vel irrationabilis re linquitur arbitrio iudicis, secundum Hostien. & Ioan. And. iu di. c. fi. vbi & Abb. col. 4. glo. in ca. 1. de consti. lib. 6. & est communis opi nio: & ponderabit iudex vtrū finis cōsuetudinis, sit bonus vel malus, an sit contra ius vel præter, & an ex aliqua ratione iusta fuit inducta. Vtrū ius approbet vel reprobet similem consuetudinem: & consy deratis diuersis rationibus, potest consuetudo esse rationabilis, etiam contra legem rationabilem tradit & exemplificat Abb. vbi suprà. & vbi per pactum & consensum partium potest legi con traueniri, poterit & per consuetudinem, secundum Ioan. Fab. in. §. ex non scripto. Insti. de iure natu. gen. vbi infert contra Hostien. # valebit consuetudo quæ dat ius pignorandi, auctoritate propria, c# possit hoc pactum partium. l. 3. C. de pignori. valebit etiam consuetudo, per quam interdicitur # canonicus non habeat vocem in cap. vsq; ad certum tempus contra notata per Hostien. in summa de con suet. §. fi. non tamen valebit consuetudo # delictorum punitio redu catur ad emendas pecuniarias, cum hoc sit contra bonum iustitiæ, secundum Ioan. Fab. vbi suprà, & aduerte # glo. allegatur in. l. domi ni prædi. C. de agrico. & sensi. lib. 11. Quòd si consuetudo mala roboretur rescriptione temporis, cuius initij non est memoria, vel saltem triginta annorum, tenebit consuetudo, quam glo. dicit non esse alibi Cardi. in dicto. c. fi. & facit ad hoc quod habetur in. l. quod non ratione, ff. de legibus. Dicit tamen id# Cardi. # si consuetudo in tan tūm sit mala quòd inducat peccatum, tunc non valebit, etiam de iu re ciuili per notata in ca. fi. de præscriptio. & in. d. ca. fi. de consuetu. Si verò non inducit peccatum, licèt sit contra rationem valebit in suo casu, secundum eum per dictā. l. quod non ratione, si sit præ scripta spatio dec# annorum per leg# fideicommissum. §. Aristo. c# simi. ff. qui & à quibus. sed si est præscripta tanto t#pore: quod non sit memoria de contrario, tunc valebit secundum eum, etiā ad alios casus: quia ex tanto tempore factum quod erat iniustum, censetur iustum cap. 1. de præscrip. libr. 6. & propter auctoritatem glo. in dict. l. domini præ dior# potest dici secund# eum quod sufficiat tempus 30. annorum. hoc tamen iu re non proba tur secundum cum & c# dictis Cardi. trā sit Io. de Imo. in dict. cap. fi. de consuetudi. co. 4. præterquā in eo qd' ext#d at ur mala consuetudo ad alios casus in hoc enim vult quòd non extendatur: & si sit præscripta tempore immemoriali per ea quæ hab#tur in dict. l. quod non ratione. inclinat etiā se Cardi. post Anto. de Bu. quod licet de iure ciuili mala consuetudo dicto tempore roborata procedat in casu suo: nō tamen procedet de iure canonico, per text. in dict. cap. fin. qui simpliciter requirit, quòd consuetudo sit rationabilis Aduerte: quia illam glo. in dict. l. domini præ dior# refert pro no. & sequitur Bald. in cap. 1. in principio qualiter feud. alie. poss. vbi per illam glo. vult quod quando consuetudo non sit per. l. reprobata potest mala consuetudo præscribi. 30. annis illā etiam glo. allegat, & sequitur Paul. de Cast. in. l. de quib#. ff. de legibus. Alex. cōs. 68. 2. vol. cons. 5. col#. 4. 5. vol. Ioan. tamen de platea in. l. domini prædiorum tenet contra illam glos. dicens,

quod mala consuetudo nullo potest t̃pore roborari allegat di. §. 1. in aut. vt nulli iudi. & illā. l. respōdet # in casu illo non erat mala consuetudo, vt patet ex prima lectura per cum ibi posita. Ego in contingentia facti vidi disceptari super illa gl. cum esset lis inter diuites & pauperes homines cuiusdam oppidi: super modo contributionis circa seruitia, & tributa regalia. Nam al legabatur ex parte diuitum consuetudo, longissimo tempore robo rata, quod postea quam quis in facultatibus ascenderet, vsq; ad certam summam contribueret in tantum, & quantuncunq; ex crescerent postea facultates eius: nihil amplius solueret, qui verò non asc# debant vsq; ad dictam summam quod solnerent per #s: & libram, # modo facultatum: & pronuntiatum fuit contra consuetudinem. Be ne verum est, quod concurrebant alia contra modum quo inducta fuit cōsuetudo. Fortè esset dicend# quod si consuetudo non inducat peccatum, sit tamen aliàs mala: quia contra ius, habeat tñ aliquam causam rationabilitatis: iuxta id quod dixi supra secundum Abba. quod talis consuetudo roboretur ex præscriptione. 30. annorum, & idem si casus consuetudinis posset pacto partium expresso prouideri: vt etiam dixi: si vero consuetudo non solum esset cōtra ius: verum ita irrationalis quod nihil bonæ rationis pro se habeat, quòd t#c nō roboretur tempore: etiam si alias esset materia, inqua ex pacto sin gulares de vniuersitate sibi possint præiudicare: quia cum ex tali consuetudine resultet publicum præiudicium ciuibus, postea ibi habitantibus, non videtur quod consensus tacitus elicitus ex cōsuetudine, in re ita irrationali illis debeat præiudicare, & ita arbitror de consuetudine prædicta cōtra pauperes in fauor# diuit# inducta: quæ nihil habet rationabilitatis & est contra ius quo disponitur, vt imponatur collecta sec#d# facultatem cuiusq; iuxta notata per Barto. in l. 1. C. de mulie. & in quo loco. libr. 10. imò & de iure diuino hoc videtur fuisse iussum: vt patet in euangelio Lucae. cap. 12. ibi Omni autem cui multum dat# est, multum quæretur ab eo: cui cō mendauerunt multum plus petent ab eo: & in libro numerorum. c. 35. ibi ips#q; vrbes quæ dab#tur de possessionibus filior# Israel ab his # plus hab#: plures aufer#tur & qui minus pauciores: singuli iuxta mensurā hæreditatis suæ. dabunt oppida leuitis, & saltem procederet hoc quando consuetudo non esset de tempore immemoriali: illa enim gl. quatenus disponit de. 30. annis iure non probatur: vt di cit Car. ad q# etiā confert, quod dixit Anto. de Bu. & retuli supra quod non procederet de iure canonico, quod simpliciter requirit quòd sit rationabilis, vnde neq; procedet de iure isto partitar#: quo idem requiritur.

a ¶ *con gran consejo.* idest non per errorem, sed ex certa scientia. l. quod ratione. ff. de legi c. consuetudo. 8. dist. qui errat non consentit. ff. de iur. omni. iudi. l. si per errorem. c. quanuis 38. distin. in quo dic. vt cō muniter doct. dic#t # aut erratur in cōsuetudine inducenda, & t#c non inducitur per errorem, exemplum, vt si populus vtitur consuetudine, quia sic credit legem velle. cum l. disponat oppositum tunc non inducetur consuetudo contra. l. secus si non erret populus in consuetudine inducenda, sed in causa consuetudinis, quia tunc vale bit: sicut vide mus quod trā sfertur dominium, licet erretur in causa qua traditur. l. 1. ff. de cond. inde, h#c sunt ex verbis Bar. in. l. 2. §. 1. ff. de suppell. lega. Ioan. de Imol. in capitu. fin. col. 4. de constitu. & vt dicit Imola. ibi hoc videtur clarum quando errant in causa impulsua. arg. l. 1. §. casum. ff. de postu. sed si erretur in causa finali doct. magis cōmuniter vid#tur velle, quod tunc non valebit consuetudo Imola vero dicit, quod siue erretur in causa impulsua, fiue in causa finali, nō vitietur cōsuetudo. mi hi videtur dur# quod error in causa finali non impediatur consuetudinem cum. ll. tam iuris communis quam ist# partitar# ita exigant certam scientiam populi in inducenda consuetudine, & vbi est talis error non est consensus populi, in ipsa consuetudine inducenda, & vbi est talis

error, ipse etiam imola fatetur vitiari consuetudinem. Po no ex#plum, quod ponit etiã Albe. post Guillel. in dict. l. de quibus col. 20. num. 32. quidam habebat dot# & bona paraphernalia, allegabat cõsuetudinem quod debeat lucrari dotem, & bona paraphernalia, & ita retinuit paraphernalia tãquam dotalia, & ita plures fecer#t per. 30. annos populo sciente, & credente, tantum esse dotalia omnia bona. nã tunc non inducitur consuetudo: #a non est consensus, & aduerte: quod si à principio interuenit error, postea scientia, inducitur consuetudo à tempore scientiæ, non vero quando semper fuit error, ita declarat Io. Fab. in. §. ex non scripto Instit. de iur. natu. col. 3. & ibi etiam dicit, quod nō præsimitur error in populo, vbi tot probati sunt arg. l. omnium. C. de test. Si vero accipias errorem, non quia ibi deficiat consensus ad consuetudinem inducendam: sed quia caret causa & ratione, id quod inducitur per consuetudinem tunc non viciat error talis, vt in exemplo deponente manum ad psaust# de quo per glo. in dict. L. quod non ratione.

b ¶ *A buen entendimiento.* idest non errantes vt supra dictumest.

c ¶ *En cuyo poder son,* Fortè hoc dicit pro magistratib#, & iudicibus, quo rum iurisdictioni ciues sub sunt. vid. Albe. in dicta. l. de quibus. ff. de legi. num. decimo septimo.

d ¶ *O de los otros.* Nam si ex actibus iudicum consuetudo inducatur, de bet esse cum consensu, saltem tacito populi, vt in cõsuetudine, quæ inducitur ex sententiis iudicum tradit Ioan. Andre. in dicta. summa versi. visa col. 7. versi. 6. an iudex vbi quid si contrariæ sententiæ sint prolatae, & an ex sententia arbitrorum inducatur consuetudo, & per Albe. in dicta. l. de quibus num. 22. 23. 24. & 25. 26. & 27. & 28. & 29. vbi plures quæstiones in ista materia ponit & vide Bar. col. 7. 8. & 9.

e ¶ *Contra los derechos establecidos,* Non ergo tenet consuetudo cõtra ius, etiam posituum, vt hic habes, & in. l. 2. C. quæ sit longa con. & ca. cõ suetudinis. 11. distinct. in cõtrari# videtur. l. de #b# ff. de. ll. & ca. fi. de consuetudi. docto. magis cõmuniter ten#, quod valeat cõsuetudo, cõtra ius positu# per text. in dict. c. si. & dict. l. de quibus, d# modo à lege non sit reprobata consuetudo, vel nō sit contra publicam vtilitatem, vel contra libertatem ecclesiæ, vt latius tradit Bar. in dict. l. de quibus. col. 2. & 3. vbi & Iaso. 18. col. quos vide. quod, & procedet de iure isto partitarum dum modo talis consuetudo inducatur contra legem de consensu & bene placito regis, vt infra ista. l. & l. 6. infra eo. si vero rex ignoret vel contradicat, non potest induci consuetudo cõ tra. l. vt statim dicam, & dixi supra titu. 1. in. l. 2.

f ¶ *Consentindolo el señor, e plaziendole.* Approbat opi. Ioan. & Azo. & Acursi. in. l. 2. C. quæ sit longa cons. & Inno. in rubr. de consuetu. co. 2 ad. si. qu# etiã sequitur Ang. in. l. de quibus col. 1. ff. de legibus Lucas etiã de pœna referens Ioan. An. in. ru. C. de decre. decurio. libr. 10. c# enim violare statuta regum sit peccatum. 25. quæstio. 1. c. violatores, requiritur # cõsuetudo inducatur de voluntate illius, qui nouã leg# & nouã consuetudin# inducere põt, neq; sufficiet tollerario simplex vt hic inuitur, & notat Inno. vbi. supra & Angel. in dict. l. de quibus. per cap. c# non ignores, & cap. cum iam dudum. de præb#. ista etiã fuit opinio Placent. quia cum hodie solus princeps faciat legem vt supra. titu. 1. l. 12. ideo consuetudo non valebit, nisi inducta sit, de consci#tia principis. & si scit consuetudinem, & non improbat, vide tur in dubio approbare vi. quæ dixi, in. l. 16. supra titu. 1. in glos. super parte, el pueblo. & limita, & intellige quando cõsuetudo esset cõtra leg# seu alias in casu, quo populus non haberetaucto ritatemstatu# di, quia tunc neq; habet po testatem consuetudin# inducendi, quia ista proced#t à pari. vt in. d. l. de quibus, notat Bald. in auten. omnes peregrini. C. communia, # successio. vbi verò populus posset

statuere sine principi, ut in administratione rerum suarum, super pascuis publicis, vel alias, non esset necessaria scientia, vel beneplacitum Principis. & ita procedunt dictatores qui volunt ad inducendam consuetudinem non requiri scientiam Principis, qui mouentur per textum in causa. 1. de constitutionibus. lib. 6. ubi dicitur papa presumitur ignorare consuetudines quod non esset verum, si ad esse consuetudinis requireretur eius consensus. Et isto modo reducentur ad concordiam opiniones, de quibus per Abb. in dict. cap. finis. col. 8. vers. 4. requiritur & per Præpo. Alexan. in causa. frustra. 8. dist. & per doctores. in dict. l. de quibus. ubi vide bis quæ tradit Able. nu. 54. qui tamen adhæret suæ opinioni, quod per. l. omnes populi. suit data populis potestas statuendi, etiam contra. l. & per consequens consuetudinem inducendi, sed contrarium videtur tenendum, saltem attento iure isto Partitarum, ubi hoc ita, fortè in casu dict. causa. finis. de consuetudine. exigitur in consuetudine contra ius, quod sit legitime præscripta: videlicet, ut detur intelligi quod de Papæ scientia fiat: alias non potest dici præscripta, cum sit quasi quædam præscriptio, contra ius superioris, ut & tangit Abb. ubi super Adde Oldra. consi. 172. Si tamen esset consuetudo de tempore immemoriali, non esset necesse probare scientiam Principis. causa. super quibusdam. §. præterea. de verb. sig. l. hoc iure. §. ductus aquæ. ff. de aqua quoti. & estiuæ. Ioan. de Imo. in l. si publicanus, §. fina. ff. de publica. & vectigali.

g ¶ *No pudiendo el vso excusar.* Ut si propter instantem aliquam necessitatem populus vsus fuerit aliquo, & sic modico tempore, non animo inducendæ consuetudinem in futurum. l. 1. C. quæ sit long. con. glo. in capit. finis. de consuetu. ubi. Abb. in. 7. requisito. ad inducendam consuetudinem. col. 9. & aduerte quod quando de consuetudine facimus mentionem, intelligitur de longa causa. humana. de electi. Bald. in l. binos. C. de aduoc. diuer. iudi.

Lex. IIII.

Duplex est cõsuetudo generalis scilicet, & specialis. h.d.

a ¶ *Es derecho.* sequitur definitionem Azo. C. quæ sit long. cons. in summa ex. §. constat. Insti. de iure nat. quam & sequitur Inno. in rubr. de consuetu. alias poteris videre per Ioan. Andr. in tractat. consuetu. in sin. tit. de consuetu. per Alberi. in l. de quibus. ff. de legi. num. 38. ubi & Bar. in repe. col. 4. ex ista diffinitione videtur inferri ad quæstionem de qua per Abb. in dict. rub. de consue. de compromisso facto in arbitros ut pronuntient secundum ius poterunt pronuntiare secundum consuetudinem, & vi. etiã per Abb. in cap. cum nobis. 10. not. de elect. & quod habet. in c. cum venissent, de eo qui mit. in pos. causa rei seruauit. Bald. in auten. sed cum testator col. 2. C. ad l. fal.

b ¶ *En lugar o persona cierta.* adde. l. venditor. §. si constat. ff. communia prædio. & quod tradit Ioan. Andr. in additio. ad specu. tit. de instru. æditio. §. compendiose. col. 6. vers. sed nunquid dicemus. ubi tradit de consuetudine certè progeniei & per Soci. cons. 61. 3. vol. Roderic# Suarez in repe. l. quoniam in prioribus. C. de inof. testa. in. 10. ampliatione.

c ¶ *fechos señalados* vi. l. an in tot#. C. de ædificati. pri. c. humana de elect. c. cum ecclesia sutrina. de causa posi & proprie. cap. si. de consue. lib. 6.

¶ *Lex. 5.*

Inducitur consuetudo ex vsu populi per tempus decem, vel viginti annorum sciente dño, & non contradi c#te, & si dicto tempore bis fuerit per eam iudicat#, vel si iniudiciocõ tra eam non fuerunt rationes admissæ: vel fuit iudicatum pro ea. Item non debet esse irratio nabilis, vel cõ tra ius natura le. seu bon# commune nec per error# debet introduci: quia alias esset corrupte la, & non tene ret. h.d.

d ¶ *Tanto quiere dezir.* adde. l. 1. titul. 10. 2. part. & quæ. tradit Bald. in l. etiam. colum. 3. C. de execut. rei. iudi. & l. plebs est. ff. de ver. signi.

e ¶ *Ni clerigo.* ergo clerici dic#tur de populo quod procedit indubie in materia fauorabili & priuilegiata. In materia odiosa appellatione populi non venit clerus, seu non comprehenduntur clerici secund# Abba. in cap. 1. de vita & honesta. cleri. & in cap. 1. de præben. & per feli. vbi dicit. hoc communiter teneri in. c. ecclesia sanctæ mariæ col. 25. de cõstitu. & facit quòd consuetudo populi, astringat clericos. in quo dicit Oldra. cons. 93. Incipit magister ordinis de Alcantara. col. fi. quod quando est consuetudo patri#, & communiter respicit laicos & clericos omnes ligat, non tanquam consuetudo laicor#, imò: vt consuetudo clericorum. arg. c. cum dilectus, de fide instru. & melius in cap. constitutus, de in inte. rest. & sic notat Inno. in cap. cum dilectus de consue. secus si esset consuetudo specialis, & propria laicorum. & de consuetudine generali, quòd liget clericos vi. etiam Bal. in. c. 1. de contro. feu. apud par. termi. vi. quæ tradit And. Tiraquell# in tract. de vtroq; retra. fo. 115. col. 4. & fol. sequenti.

f ¶ *O la maior partida del.* adde. l. quod maior. ff. ad municipa. & quia in talibus maior pars statuere potest. l. aliud. §. refertur. ff. de reg. iu. ca. l. & fi. de his quæ fiunt à maio. parte ca. si ergo minor pars aliter vtatur, non pr#iudicabit consuetudini, qu# inducitur per maiorem partem vt tradit Bar. in rep. l. de quibus col. 7. & si ciuitas regitur per decuriones, illi repr#sentant popul#: & possunt inducere cõsuetudin# vt notat glo. in rubrica. C. quæ sit longa consue. l. fin. ff. de decret. ab ordi. faci. Albe. in dict. rub. col#. 5. item & vna pars, seu vnum quarterium ciuitatis, posset inducere consuetudinem. secundum Albe. in. l. de quibus. ff. de legibus num. 46. & intellige circa ea quæ spectant ad mod# expediendi: ea quæ incumbunt ipsi quarterio non ad decisiones causarum, vt tradit Bar. in repe. l. omnes populi. col. 3. ff. de iusti. & iure. & an castr# subditum ciuitati possit habere consuetudinem de perse. Ange. in dict. l. de quibus. col. pen. dicit quòd sic, si ciuitas pateretur: secus si ciuitas vellet prohibere & reuocare nã posset eo quia castra & vill# debent regi per ciuitatem, vt in autent. quibus mod. natu. effi. sui. §. si quis ergo. quod fortè posset intelligi & limitari, nisi in cõcernentibus expeditionem in cumbentium tali castro, de perse. vt dictum est in quarterio ciuitatis.

g ¶ *diezo veinte años.* decem suffici# quia cum populus sit semper præ sens non curatur de. 20. annis qui dantur in præscriptione cōtra absentes. in consuetudine verò tempus est vni forme. s. decem annor#. secundum Ioan. An. in dict. tract. consuetudinis versi. visa col. 9. & ita communiter tenetur de iure ciuili secundum Abb. in ca. fi. col. 7. de consue. & id# de iure canonico: ##do consuetudo est pr#terius. g. no. in c. fi. de cōsue. lib. 6. si verò cōsuetudo. sit cōtra ius canõic# requirit# t#pus. 40. annor#, vt in cap. fi. de consue. cap. 3. de consue. lib. 6. & si cōsuetu. sit circa reseruata principi: requiritur vtroq; iure cōsuetudo immemorialis. ca. super quibusdam. de verbo. signi. Abb. vbi supra & incipit currere istud decennium à die primi actus consuetudinis: ex quo deuenit in notitiam populi, vel maioris partis. Bar. in. d.l. de quibus in repe. co. 7. Ang. etiam. q. 3. Iaso col. 14. Ioan. And. vbi suprà in dict. co. 9. versi. 3. quæritur.

a ¶ *Como en manera de constumbre.* Id. est eo animo vt inducatur consuetudo. vide glos. in ca. fi. de cōsuet. & præsumitur talis anim#, ex quo popul# sciuit & non contradixit, non potest tamen ex vnico actu quantum cun q; notorio dici consensus populi, quia forte per erro rem, & causa vitandi scandali, populus prima vice non contradicit, secundum Abba. ibi colum. 9. versiculo 7. requiritur. Si tamen frequentetur actus & populus sciat, probatur animus inducendi consuetudinem, & computabitur tempus ex primo actu, vt superius dixi, & ponit Ioan And. in dicto tracta. versicu. visa. colu. 5. exemplum in consuetudine, quòd maior natu succedat in totum, vt inspiciatur quot erant præsentis in primo actu, quando successit maior natu. Item quot cùm successit alius: item cum alius, item in clero & capitulo, cum antiquiores optauerunt præbendas: quia præsentis, & assistentes habentur pro consentientibus in his quæ ad publicam vtilitatem respiciunt. l. 2. circa principium. ff. ad municipa. Idem tamen Ioan. Andr. in di. cto versiculo. visa. 13. column. latius ista declarat, & vult quòd & de primo actu: ex quo deuenerit in notitiam populi, testes dicant quòd venit in notitiam maioris partis populi, & non sufficiet quòd testes dicant factum esse actum centum præsentibus & alij testes de ponentes de alio actu dicant quòd centum præsentibus factus fuit actus alius. & sic de tertio actu, nam licèt ita dicerent esse potuit, quòd idem fuerint qui cuilibet ex dictis actibus præsentis fuerunt. & sic non arguetur sciuisse maiorem partem populi. Oportet ergo de hoc constare, & in talibus quæ non ita liquidò probari possunt, ftabimus coniecturis. l. non omnes. §. à barbaris. ff. de re militari. qui dam enim actus faciliùs veniunt in notitiam populi, quàm alij. vt in sententia quæ lata esset super re magna, & inter magnos, vt tradit idem Ioan. And. col. 4, in dict. versic. visa. & tradit Albe. in dicta. l. de quibus. nume. 22.

b ¶ *Sabiendolo el señor,* Vide quæ dixi suprà. l. 3. in glo. super parte consentiendolo el señor.

c ¶ *Fueren dados.* Videtur ex ista lege, quòd ad inducendam consuetudinem requiratur pluralitas sententiarum, quæ fuerunt prolatae, secundum consuetudinem, & sic quòd non possit aliàs induci consue tudo, & facit. l. cum de consuetudine. ff. de legibus. Bar. tamen in di. l. de quibus. in repetitione. col. 6. versi. 2. videmus, refert doctores cōmuniter tenere, quòd tam ex actibus iudicialibus, quàm extraiudicialibus inducatur consuetudo. & ita tenet idem Bar. subdens quòd in actibus extraiudicialibus requiritur maior frequentia actuum, ## in iudicialibus, de quo & exemplis notabilib# poteris videre per Albe. in. d.l. de quibus. nu. 22. & idem tenet Iaso in. d.l. de quibus. col. 17 vbi alios hoc tenentes refert. & certè durum esset ita restringere istã materiam consuetudinis, vt per solas sententias induceretur & probaretur, imò daretur occasio quòd nunquam, vel rarò consuetudo aliqua induceretur,

si sententiæ essent necessariae, saltem quando iudicaretur contra legem, vt & perpendit Abb. in. ca. fi. de consuetud. col. 9. versi. sextò requiritur. & in. ca. Abbate. de verbo. signi. & quia etiam sine contradictione potest induci consuetudo, vt probat tex. in. di. l. cum de consuetudine. in illo verbo, & ibi posito. tradit Albe. in dict. l. in quibus. nu. 29. vnde videtur ad istam. l. dicendum, vt procedat quando isto modo quis vult probare consuetudinem scilicet per actus sententiarum, cum populi vel maioris partis acquiescentia. Si verò nō sit iste modus habendi, sed alius, ex quo colligi possit tacitus consensus populi, non excluditur per istam. l. Illud enim quod inducit consuetudinem, est vsus & mores populi. vt in dict. l. de quibus. & in cap. consuetudo. 1. dist. & suprā eo. in summa huius tituli. & l. 1. 2. 3. & 4. non ergo debet arctari ad sententias tantum. Ostendit igitur ista lex vnum modum inducendi & probandi consuetudinem, & per hoc non alios excludit.

d ¶ *Dos iuryzios.* In omnibus libris de manu scriptis, quos ego viderim & vidi multos & antiquissimos ad istum passum habetur de treyn ta iuryzios arriba, in libris excussis, dicit dos iuryzios, & ista litera approbata fuit a regio senatu, & ita etiam habetur in libro Peregrinae, in parte consuetudo, & huic literae consonat opinio Azo. C. quæ sit longa consuetudo. in summa. vbi etiam gl. idem tñ Hostien. in summa. de consuetu. §. qualiter. Albe, in dicta l. de quibus. num. 22. Ioan. Andr. in dict. versi. visa. col. 3. versic. circa tertium principale. Bal verò in. dict. l. de quibus. colu. 6. versiculo. Sed quæro, an sufficiant duo actus, dicit quod glosatores dicunt quod sufficit binus actus: vnde si bis fuerit pronuntiatum, & interuenit tempus legitimum satis est. allegat glo. l. 3. de Episcop. aud. quæ tamen loquitur in assuetudine delinquendi, quæ facti est improbat: nos loquimur de consuetudine probabili, quæ habeat vigorem legis: & ideo dicunt doctores secundum eum quod de numero actuum non potest dari certa regula: possunt enim esse actus multum nominati in populo, & tunc sufficiunt duo actus vallati temporis adminiculo, possunt esse alij actus parum sciti in populo, & tunc requiruntur plurimi actus. Subdit Bald. ergo in causis grauibz non dirimuntur sine magno strepitu & longo certamine, sufficiunt duæ sententiæ: quia perueniunt verisimiliter in notitiam gentis. Sed in causis leuibz, & maximè vilium personarum, non resonat ita ne gotium, neq; efficitur notorium, & ideo actus secundum eum, debent esse sæpissimi, & per multas manus iuisse: ita quod sit verisimile, quod populis, sciuerit, & ratum habuerit: in his enim quæ tot sunt speciebus oculis, & tot insinuata sensibus, verisimile est quod peruenerint ad notitiam publicam, & homines sciunt quæ sæpe siunt. l. si tutor. C. de periculo tuto. & maximè quæ oculis patent. l. 1. §. 1. ff. de flumi. & subdit ibi bonum verbum quod probata publica fama, satis sit probata scientia populi. ar. l. cum quidam. §. quod dicit. ff. de acqui. h. red. Vides ergo istud esse arbitrium, prout etiam dixi suprā. eo. in. l. 1. vnde & refert Hostien. in summa. de consuetu. versic. quot actus. quod aliqui dixerunt requiri, decies fuisset iudicatum: sicut & videmus decem oues faciunt gregem. l. fi. ff. de abigæis. Dicendum ergo ista lex Partitarum limitetur & intelligatur quando est verisimile tales duæ sententiæ, durante decennio, deuenerint in notitiam populi. & intellige de sententijs diffinitiuis: nam interlocutoriae non sufficerent, cum illae non proferantur cum illa solennitate qua diffinitivae vt in specie tradit Albe. in dict. l. de quibus. nu. 22. quem vide & procedet etiam, & si sententiæ sint nullae, vt tradit Ioan. Andr. in dict. versi. visa. col. 7. Albe. in dict. l. de quibus. nu. 24. neq; exigitur, quod habetur, quod tales sententiæ fuerunt executioni mandatae, nisi constaret interuenit contradictio, cum peteretur executio, vt tradit idem Albe. in dict. l. de quibus. nu. 26. & vide per Bar. in repe. l. de quibus. col. 8. de utroq;

dicto. & an sufficient sententiæ arbitror#. & c# hodie per leges regni executioni mādentur, videt# quòd sic, vt tradit Ioa. And. in. d. tracta. versi. visa. col. 8. qui tamen dicit, # tunc plures sententiæ, quam aliàs in iudicijs ordinarijs requirantur. vide etiã per Bart. in. d.l. de quibus. col. 9. & quid si diuersæ seu contrariæ sententiæ producantur? vide per Bart. ibidem col. 7. & 8. per Ioan. And. vbi suprã. col. 8. versi. 8. quæro. vbi etiam vide quid si sententiæ proferantur inter non subditos.

e ¶ *Iuzgasse que era costumbre.* Vid. Azo. quæ sit long. consuet. in summa & glo. ibi in Rub. in fine, & in. l. de quibus. & in. l. cum de consuetudi ne. ff. de legibus. glo. inca. fi. de consuet. glo. in. c. frustra. 8. distin. vbi Archi. post Vincen. notat quòd consuetudo firmata in contradicto rio iudicio de cætero seruabitur, neq; recipietur libellus contra: Imo si postea deducatur in iudicium, an sit consuetudo, non est necesse, quòd probetur consuetudo. Sed sufficit probare, quòd fuit iudicat# in alio iudicio esse consuetudin#: & quod non fuit appellatum: & erit speciale, # res inter alios acta aliis pr#iudicat: aduerte tñ ne erres, quòd hoc # aliis præiudicat: debet intelligi: quando sententia qua pronuntiatum fuit, esse consuetudinem, lata fuit cum legitimo con tradictore: veluti cum sindico ciuitatis: tunc enim bene noceret toti populo: facit em# tunc ius inter omnes arg. l. ingenuum. ff. de statu homi. aliàs verò nō faceret i# inter o#s. arg. l. c# nō iusto. ff. de coll. de teg. sed #derit t#c sicut alius actus, si transierit in notitiã populi, vel maioris partis ad induc#dã cõsuetudin#. ita declarat Alb. in. d.l. de #bus. nu. 22. Anto, & post e# Io. de Imo. in. c. fi. de cõsue. vbi Imola. col. 5. q# tu bñ no ta ad intellect# & limitation# huius. l.

a ¶ *Razon.* vide q# dixi in. l. 3. suprã eo. in gl. 1.

b ¶ *Ley de Dios.* Adde. ca. fi. de cõsue. & in. §. his ita. 6. dist.

c ¶ *Cõtra señorio.* Nõergo valet cõsuetudo cõ tra maioriã re gis, & regni, seu cõtra sup#mã iurisdictio n#, vt hic & in l. si. ti. 13. li. 3. or dina. reg. vi. g. in. c. volumus 16. q. 4. Bal. in l. 1. C. ne rei do mi. vl t#plo. c. 2. & ibi Abb. de c#si. vi. q# la tẽtradit Fran. Balbus in suo tract. præscri. charta. 51. # to tã. & signãter col. 3. & Soci. consi. 275. col. 3. & 4. 2. vo. & adde. c. c#nõ liceat. & ibido cto. de p#scrip. Oldr. cõsi. 172.

d ¶ *Derecho natural.* Adde. d.c. fi. de cõsu. #d si sit cõtra ius g#ti#. de q# habet in. c. ius g#ti#. 1. dis. doct. dic#t # nō valet nisi c# causa, & qñ #sat# in ca publica vtilitas, & sic loquit. l. v#ditor. §. si cõstat. ff. coia prædio. tradit lo. And. & doct. latẽ in. c. q# in ecclesiar#. de consti. Io. and. in. d. tract. cõsuetudinis col. pe.

e ¶ *Procomunal.* adde. l. 2. suprã eo. & vi. l. ius public#. ff. de pact. ex causa: tñ valet qñq; cõsuetudo cõtra ius public#, auctoritate & vtilitate, vt tra. Io. an. in. c. fi. de c#si. li. 6. Abb. in. c. c# ex officij. col. 3. de p#scrip.

f ¶ *Per yerro.* adde. j. eo. l. 3. & quæ dixi in. g. in parte. Con gran consejo.

¶ *Lex. VI.*

Vbi lex nō disponit, admittit# consuetudo: &
Cõsuetudo est leg# in terpres, & corrigit ius
anteri#, si est gñalis, si specialis, in illo loco d#ta
xat, vbi seruat#, si Princeps scit, nec cõtradicat

intra. 10. vel. 20. annos. It# tollit# cõsuetudo #
contrariã cõsuetudin# posterior# aut leg#. h.d.

g ¶ *Por la cost#bre.* Nota # recurrimus ad simile cõsuetudinis, vt per cõsuetudin# decida#
concor. l. de #bus. in prin. ff. de legib. vbi Bart. col. 2. Bal. col. 15. & #cedit in materia
cõsuetudinis. i. vbi nō tractat# in legibus, sed in cõsuetudinibus, vt in materia feudor#,
tunc recurrit# ad simile cõsuetudinis, nō ad simile legis: si verò nō sit talis materia: t#c
pri# recurrit# ad simile legis, ## ad simile cõsuetudinis: sc#m Bar. & Bal. vbi. S. & si
cõsuetudo est irrationabli, nō trahit# ad similia.

h ¶ *Dubda.* l. si de interpretatione. ff. de legi. c. cum dilectus. de consue.

i ¶ *Antiguas.* Cõcor. l. de quibus. ff. de lecibus. c. fi. de consue. & q# tra dit. g. in. l. nemo.
§. temporalis. ff. de regu. iuris. & infra. l. proxima.

k ¶ *Logar.* adde glo. in dict. l. de quibus. & in. l. 2. C. quæ sit Ion. consue.

l ¶ *Del señor.* S#per repet#t istud verb#, Istæ leges partitar# ad ost#den d# populos hodie
sine bñplacito principis nō posse inducere cõsuetudin#, sicut neq; pñt cõdere leg#. limita
& intellige. vt dixi. S. in. l. 3.

m ¶ *Fuero.* id est lex vel statut#. & adde l. 3, §. diuus. ff. de sep. viola. & do cto. in. d.l.
de quibus & in. l. 2. C. quæ sit long. consue.

¶ *Lex. VII.*

Forus dicit# ius ab vsu & cõsuetudine causat#, q#
pro lege seruatur & forus propriè sumpt# est gñralis,
& su# his quæ cõcern#t causar# decision#, & inde
dict# for# à foro: #a public# est & manifestus. h.d.

n ¶ *Encierrã.* For# ergo hic sumit# pro iure causato à cõsuetudie & vsu seu morib# vt#ti#
& cõcor. c#. l. de #bus. ff. de legi. Sed contra, #a ipsa cõsuetudo dicit# ius, vt #batur in. §.
cõstat. & in. §. exnō scripto. & in. §. & nō ielegant#. in sti. de iu. na. & l. fi. C. q# sit lōga
consu. & in d.l. de #bus. # si. inueterata. respõd#dum sc#m Albe. in d.l. de quibus nu. 12.
aliqñ cõsuetudo assumit# vt fact# ex morib# vt#ti#: ex q# ius re sultat cõsuetu dinari#.
& ita sumit# hic & in d.l. de quib#. Si vero assumas # tualiter # eo # resultat exfacto, &
tunc est id# # ip#mius cõsue tudinari#. & sic #cedit. #. iuet. & alia iu.

o *En ley.* c. cõsue tudo. 1. disti. l. de #bus. ff. de leg. l. fi. C. qu# sit Ion. cõsuet.

p *Ha de ser.* Nota hic # forus # priè est gñralis, & su# his q# cõcern#t cau sar# decision#, vt
patet #t ex foro leg#: impropriè tñ forus municipalis dicit# etiã forus vt forus municipalis
de Sepulueda.

q ¶ *paladino.* Facit # leges fori Castellæ nō indigeãt #batione # sint in vsu, imò ei # ear#
desuetudin# allegauerit, inc#bat #batio, # nō sint in vsu: ad q# facit #œmi# dictar#. Il fori
in fi. vbi rex Alfõsus qui & istas. ll. parti. #mulgauit, iubet for# illud ab omnib# obseruari,
It##a videm# in cõsuetudinib. feudor#, de #b# in lib. feud. id# seruari, & nō indiget
#batiõe. # sint in vsu ei qui allegat. d. cõsuetudines feudales in lib. illo cõt#tas. vt tradit
An. de Yser. Bal. Iac. Alua. Marti. Laud. in p#ludijs feudor#. & nouissimè Frãcischin#

Curti# latè hoc fundās in suo tract. feuda. in prin. It# vt hic habet# de natura fori est, # sit notorius & manifest#, & cōsuetudo notoria nō eget #batione. auct. iubem#, in #bo morib# cōsonātem & ibi not. Bal. C. de iudi. subd#s # iudex tenet# supplere in his q# sunt notori# cōsuetudinis, #ut supplet in his q# sunt iuris. id# Bal. in. l. filius fami. §.veterani. ff. de #cu. allegans g. in. l. 1. C. # & aduersus quos. dicit etiā Io. An. in. c. fundam#ta. de ele ctio. li. 6. # illa cōsuetudo qua filios fr#is, nepotes appellam# nō eget #batione tan## sit notoria. Istā. q. non allegatis p#dictis mouet Rode. Suar. in cōm#to suo su# pro#mio fori: # mot# ex. l. ordin. de Alcala q# est lib. 1. ti. 4. l. 4. in ordina. reg. & in prin. leg# Tauri, c# dicit. Manda mos q# los dichos fueros seā guardados en aq#llas cosas q# se vsarō. Iu bent# ergo seruari, q#ten# vsu sint seruat#, & aliās nō, & ita seruatur in pra ctica, sed est difficultas cui inc#bat onus #bādi vs# talis legis fori, in q# id# Rode. vbi. S# se resoluit. # ei # allegat # se aliqua. l. fori illi inc#bat onus #bandi: illā in vsu esse obseruatā: mouet# ex. d.l. ordi. de Alcala. & ex l. 1. c#. g.C. quæ sit lōg. cō. vbi Bal. & Sali. & Bal. in l. gñrali ter. la. 2. C. de ep#is & cleri. & quia cōsuetudo cōsistit in facto, & facta sunt #banda, quia peritissimos fallunt. l. 2. C. de iuris & facti igno. & quia est indubitata & communis conclusio quòd alleganti consuetudin# inc#bit onus #bandi: & c# ad esse legis dicti fori requiratur vsus, & sic fact#, necessariò talis vsus c# sit fact#: & q#litas à iure requisita, probāda est, & ita obseruari dicit, & praticari: & fi#t sem# articuli #liter. l. fori su# qua p#det lis, obseruat# in vsu: sub dit tñ nota bi. #b#, # iste vsus quo ad leges fori nō sit #bād# eo modo q# vsus cō suetudinis, #a si aliud diceret# o#s. ll. dicti fori ess#t q#si pro nō scriptis, si nullā vim haber#t, nisivigo re cōsuetudinis. et sic tm# o portet # bare vs#, nō tñ c# q#litatib# illis # bus debet #bari cōsuetudo. allegat dict# nota. Bar. in. l. 2. C. q# sit lōga cō. c# tra dit de medio #bādi cōsuetudin# seu vs# cōsuetudinis, de qua in. g. in l. dos à pr#e pro fecta. C. solut. ma. et satispla cet hoc: quia aliās nuli# fue rateffect# redi g#dii scriptis dictas. ll. fori. & #a. l. ordin. de Alcala tm# exigit, # adhuc sint in viridi obseruantia. subdit etiā # qñ est talis l. fori cui# obseruātia est no toria, # nō in diget t#c aliq# #batiōe vsus. & bñ cōfer#t quæ. S#. dixi. & id# esset dicen d# vbi apparet #alias. ll. re gni # #uid#t ali#d circa tal# leg#fori. vt habet# su# lucris cōstāte matrimonio, & su# retractu # cōsanguine# #ximior#, & su# arris vsaliās, #ut est in. ll. Ordin. & ll. Taurinis: nā satis ex hoc cōstat tales. ll. fori validatas & ap#batas per reges, & isto argum. vsus est Frāciscus Curti#, #ut refert ei# nepos ex sratre vssorore dict# Frācischinus Curti# vbi S#. ad #band# ap#bata fuisse# Imperatores, capsā cōsuetudin# feudor#mā princeps disponens circa #sonā vel act# inualid#, dicit# ap #bare. l. quidā cōsulebāt. ff. de re iud. l. id# vl pian#. ff. de excu. tuto. vñ arguit # multi Imperato res habuer#t notitiā dicti libri feudor#. & circa ill# disposuer#t #ut dicit constare ex infinit priuilegijs cōcessis ad legitimād# spurios & naturales, in #bus expressè derogāt. c. naturales. si de feud. fuer. con tro. Limitat etiā Rode. vbi. S#. nisi fortè casus qui à.l. fori est decisis nō accidisset: #a t#c nō tollet# effect# talis legis. & subijcit # sufficeret #bare salt# ex fama & p#sumptiōe, # testes nō recordant# tale negoti# occurrisset in ciuitate: nā t#c impossibile esset #bare vsum: ex q# nun## accidit & ita dicit limitādā. l. ord. de Alcala allegat notata per Bal. in l. de q bus. 9. co. ff. de legi. in. q an ex nō actib# inducat# cōsuetudo. & alia q# ibi poteris videre. q#æ tñ nō mult# vrgent Et dato # ista limitatio foret vera, deberet #bari, vt dict# est, nō sol# # casus nō venit in ciuitate, ver# neq; in regno: #a si alibi venit de illo est #bād# Præterea & limitari deberet ista limitatio, nisi talis casus esset decisis per istas. ll. Partitar#. t#c em# vsu. l. fori #bato,

per istas. ll. deberet decidi: quas & post libr# fori cōdidit iste rex Alfonsus serenissim# vt habetur in sua Chr onica. l. nō est nou#. ff. de legib. c. 1. de consti. lib. 6.

¶ *Lex. VIII.*

In foro cōd#do seu in scriptis redig#do,
att#di debet q# hic exprimi tur. h.d.

a ¶ *El fuero.* Fortè. l. ista pōt intelligi de statutis populor#, de # bus in. l. o#s populi. ff. de iust. & iur. vt per. l. istam permittat# popul: d# tñ fiat cum vol#tate principis, q# videt intellig#d# & limitand# iuxta ea q# dixi in. l. 12. S. ti. 1. nã #cedet q# hic liabet#, qñ popul# sta tueretali quid ex cã, cōtra. l. scriptã: vel in casu q# nō pos setstatuere, #a nōerat su# ad ministracione rer# suar#, vt lati# ibi dixi, vel dic quòad ist# titul#. # intelligat# hæc 1. qñ cōsuetudo seu for# redigit in scriptis vt seruet # hic habet#: sed hoc nō videt# posse stare attentis # bis hu ius. l. vñ. tene # hic loquat# de foro municipali.

¶ *Lex. IX.*

For# seu cōsue tudo q# incipit esse corruptela, tolli debet: & tanto deterior, q#nto diu turnior. h. d.

b ¶ *El mas noble en su poder.* Et dicit. glo. in. c. o#s popu. 47. dicit. glo. in. c. oespopu. 47. dist. # nō pōt quis crescere tm# in malitia, quant# in bonitate, #a charitas pōt in ifi nit# ext#di, iu xta illud psal. bon# mihilex oris tui super millia & c. sed malitia nō #a ali#s pōt esse summè mal#. de p#nit. dist. 2. §. è cōtrario.

c ¶ *Desfecho.* Etsi de facto nō tollat#, sed #seueret, licit# est illicita remedijs legitimis circ#uenire. Vt tra. Bal. # tex. ibi in. l. vni. In pri. C. de ca. tol.

d ¶ *Tanto peor es.* Concor. ca. fi. de consue. lex mala nunquam iuuatur temporis cursu. glo. in. c. inter cætera. 16. q. 3.

Titulus. III. De summa Trinitate, & fide catholica.

e ¶ *Crea firmemente.* Q# hic habet sumpt# est à.c. 1. de sum. Tri. & fid. ca tho. in decreta. & C. eo. in episto. inter claras. & dictã decretal# cōm#to ornauit. B. Tho. vt patet in suo libro opusculor#, opusculo. 17.

f ¶ *Verdadero Dios.* Dic#t sancti vnus: ne differ#tia cōtrarietat#, cōtrarie tas pugnã pugnaverò corruption# induceret: trin# ne solitudo vs sin gularitas, e# vel min# pot#t#, vel minus bon#, vel minus felic# ost#dat & bene dicit vn#: #a ois numerus ab vnitate, vnitas a nullo. tradit Io. An. in. c. firmiter. de sum. Tri. & fid. cath. in nouella. Ambr. etiã in li. de fide. ad Gratia. Imperator#. li. 1. c. 2. nos pr#em & fili#, & spm# sanct# cōfitemur. ita vt in Trinitate #fecta, & plenitudo sit diuinitatis, & vni tas potestatis. om#e regn# in se ipso diuisum, facile destruetur: nō er go diuisum est regn# Trinitatis: si diuisum nō est vn# est, nō em# diuidit# vnitas, neq; scinditur, & ideo neq; corruptelæ subdit# neq; #tati.

g ¶ *No ha comienço.* Vide in proœmio secundæ Partitæ.

- h** ¶ *Medida*. Pro sui excell#tia & magnitudine inexcogitabili m#surari, vel attingi nō pōt. De# excedit magnitudine suæ dignitatis o#m crea turã in insinit#: & ideo dicit# imm#sus, #a nulla est cōmensuratio, v# #portio alicuius creaturæ ad ipsum.
- a** ¶ *Ni mudamiento*. Qui idem in eodem semper manet, & est incommu tabilis apud quem nulla est commutatio, neq; vicissitudinis obumbratio. in Episto. Iacobi. c. 1.
- b** ¶ *Poderoso*. Genesis. c. 17. dicit. Ipse ego Deus omnipotens, & in hoc verè Deus omnipot#s ostendit#, quòd omnia potest facere, & in nul lo pōt deficere, declarat S. Tho. in opusculo. de q# S#.
- c** ¶ *Padre e fijo e spiritu sancto*. Isti tres personæ Trinitatis exprimuntur Matth. vltim. Docete om#es gentes baptizantes eos in nomie patris, & filij & spiri tus sancti.
- d** ¶ *Tres personas* Alia est enim patris, alia filij, alia Spiritus sancti.
- e** ¶ *Vna cosa*. Vna substãtia, seu natura, vt in di. c. firmiter. de summa tri nita. & fid. catho. sic igitur datur intelligi, vt exponit S. Thom. vbi suprã. # in diuinitate tres sunt subsist#tes scilicet pater & filius & spiritus sanct# sed vna nume ro simpliciter natura est: in qua subsist#t # in rebus humanis contingere non potest. Petrus enim & Paulus & Ioanes sunt quidem tres subsistentes in natura humana: sed natura humana & si sit in istis rebus, vna specie: non tam# est ead# nu mero: & ideò tres homines sunt, non vnus homo: quia verò in patre filio, spiritu sancto, est vna numero diuina natura. dicimus quod pa ter & filius & spiritus sanctus sunt vn# Deus, & non tres Dij.
- f** ¶ *Padre no fecho ni engendrado*. Consy derandum est sec#dum S. Tho., vbi suprã, quòd quicquid in diuinis absolutè dicit#, commune est: & vnum in tribus personis, sicut quod dicit Deus bonus, sapiens & om nia buiusmodi: bi enim solum inuenitur distinctio, vbi aliquid inuenitur pertinens ad relationem Originis, quia. s. pater à nullo est, secundum hoc innascibilis dicitur: filius aut dicitur filius, quia à pa tre est per generationem, secundum illud Psal. 2. Ego hodie genuite. & se#m hoc patri attribuitur paternitas, & filio filiatio: Spiritus a#t sanctus ab vtroq; procedit. & secund# hoc, Spiritui sancto attribuitur processio: patri verò & filio, communis spiratio, quia. s. cōmuniter spirāt Spiritum sanct#. vid. in. c. 1. de sum. Trini. & fid. cath. lib. 6.
- g** ¶ *Spirituales e corporales*. Hoc est, cōtra aliquos hæreticos qui aliter di xerunt, vt tradit S. Tho. vbi suprã. & propter istos hæreticos emanauit concili# illud: de quo in. d.c. firmiter. sc#m Io. An. ibi post Egid.
- h** ¶ *Buenas*. Geñ. 1. Vidit Deus cuncta quæ fecerat, & erant valde bona.
- i** ¶ *Por si*. Dæmones per se fuerunt creati boni, sed per se abutendo libero arbitrio facti sunt mali: ex hoc colligit Abb. in. dict. c. firmiter. col. 2. # angeli habent liberum arbitrium: sed vt dicit glo. singularis. in ca. qui Episcopus. 23. dist. Angelus, dæmon, & homo, habent liberum arbitrium. Angelus semper vtitur ad bonum & meretur. Diabolus semper ad malum, & quotidie fit peior. Homo vtitur pariter ad vtr#q;. Valerius max. lib. 6. c. 2. in prin. Libertas animi inter virtutem, vitiumq#; posita, si salubri modo se temperauit laudem, si quò non debuit, profudit, reprehensionem meretur.
- k** ¶ *Por cōsejo del diablo*. Et ideò habuit & habet remedi#, quia peccauit suggestionem diaboli: demō verò, #a per se peccauit. nō habet remedi#
- l** ¶ *De spiritu sancto*. Quia m#bra Christi sine semine humano formata fuerunt ex spiritu sancto. Sic exponunt Theologi, & tradit Abb. in d.c. firmiter. & est articulus fidei & actus Incarnationis fuit explicatus cōmuniter à tota Trinitate: filius tamen solummodo fuit incarnatus. vid. in. d. ca. firmiter. & per S. Thom. vbi suprã.

m ¶ *Ome verdadero*. vid. in d. ca. firmiter. & c. c# Christus de hæret. & hoc est con tra Maniche. qui dixerunt chr#m nõ verã carne#, sed fan tasticã accepis se, cõtra id q# dixit Dn#s discipulis post re surrection#, vt habet# Luc. vlti. Spirit# carn# & ossa non h#t sicut mevi detis habere.

n ¶ *De alma razonable*. Vid. vbi S#. & hoc est cõ tra hæreticos apollinaristas qui dixerunt Chr#m habere animã sensituiam tantùm.

o ¶ *De carne*. Hocest, cõtra hæreticos Va l#tinos, qui di xer#t corpus Chr#i non esse assumpt# de de virgine, sed de c#lo allat# contra id q# dicit#ad Galatas. 4. Factum ex muliere. & ad Rom. 1. # factus est ei ex semine Dauid sc#m carn#.

p ¶ *E verdadero Dios*. Vid. in dictis cap. firmiter. & c. cum Christus. & Clem. 1. de summa Trinitate. & fide catho. in princi.

q ¶ *Fue mortal*. Chr#s inquant# homo, fuit passibilis & mortalis: vñ poterat pati omnes pœnalitates seu passiones quas homo pati posset: & nisi expirasset in cruce, defecisset senio, sicut #libet homo deficit. vi. glo. quæ allegat Augu. in clem. 1. de sum. tri. & fi. cat. in #bo passibile: sed post refurrection#, illa caro quã ass#pserat, non fuit amplius passibilis: quia fuit glorificata: & 4. sunt dotes glorificationis carnis agilitas, subtilitas, claritas, impassibilitas: & hæ dotes sunt corpor# glorificator#. & sumit# ex dictis. Aposto. 1. ad Corinth. c. 15. & tradit S. Th. opusculo. 3. q# intitulat# Cõpendium Theologi#. c. 168. 1. partis.

r ¶ *En la cruz*. Quare Christus elegit sibi mortem crucis. vide per glo. in in dict. Clem. 1. in princi. in verbo cruci. de summa Trini. & fid. cath.

s ¶ *Descendio*. Desc#dit ad inferos, resurrexit à mortuis, & asc#dit in c# l#. sed desc#dit in aia, & resurrexit in carne, asc#ditq; partier vtroq;.

t ¶ *Los biuos, e los muertos*. id est eos qui repetientur viui in adu#tu Iudicis, & eos qui iã errant præmortui. q# non est intelligend#, quasi ali qui sint futuri, qui nõ moriantur: sed quia in ipso adu#cu iudicis mo rientur, & statim resurgent vel viuos & mortuos intelligere spiritualiter possum#, id est, iustos & peccatores: sic dicit S. Tho. vbi suprã.

v ¶ *Lo que merescio*. Vid. etiã in. d.c. firmiter ibi redditurus singulis sec# d# opera sua, tam reprobis ## electis: & hoc point sec#d# S. Tho. vbi suprã. ad exclud#d# error# aliquor#, # posuer#t # in finali iudicio a li# saluab#tur, nõ #prijs meritis, sed precib# aliquor# sctõr# donati.

x ¶ *Resuscitar*. Sic & in. d.c. firmiter. dicit# # o#s tam reprobi # electi, c# suis proprijs resurgent corporibus, quæ nunc gestât. q# ponit sc#m S. Tho. vbi suprã. ad excludend# quorundã hæreticor# error#, qui dic#t # resurgentes nõ habeb#t ead# corpora, qu# n#c per mortem deponunt, sed quædã corpora de c#lis allata: q# est cõtra illud Aposto. .1. ad Corint. c. 15. oportet corruptibile hoc induere incorruptio nem, & Iob. c. 19. & rursum circundabor pelle mea. & in carne mea videbo Deum, quem visurus sum ego ipse: & oculi mei conspecturi sunt: & contra desperantes resurrection# corpor#, fieri posse, & # resurrectionis fidem ex obedientia non tenent, tradit S. Grego. aliquas rationes, de mundo in elementis suis, resurrectionem nostram imitante: de luce quotidiana, de arbustis viriditatem foliorum amittentibus, & ecce subito qua si ex arescenti ligno, velut quadã resurrectione veniente: videmus folia erumpere, fructus grã descere, & totam arborem rediuuiuo decore vestiri. Item de paruis arbor# seminibus, terræ humorib# comm#datis: ex quibus nõ lõgè pòst aspi cimus magna arbusta surge re, & rer# om nium opifice cuncta mirabiliter ordinã te, & in mollitie seminis latuit asperitas corticis: & in teneritudine illi#

latuit absconsa fortitudo Roboris, & in siccitate eius vbertas fructificationis, Quid ergo mirum, si tenuissimum puluerem, vel a nostris oculis in elementis redactum, cum vult, in hominem reformat, qui ex tenuissimis seminibus immensa arbusta reintegrat? videas ibi latius per eum.

a ¶ *Para siempre.* Adde. d.c. firmiter. ibi & illi cum Diabolo poenam æternam: & isti Christo gloriam sempiternam, & ex hoc secundum S. Thom. ubi supra excluditur error Origenis, cum posuit poena damnatorum non erit perpetua, similiter neque gloria beatorum.

b ¶ *Otro si.* Iste versiculus sumptus fuit ex ca. firmiter. ibi una est fidelium. de summa Trinitate. & fide catholica.

c ¶ *General.* glo. in Rub. C. eo. exponit catholica, id est vniuersalis. vide per Archi. in ca. extra catholicam. 1. q. 1.

¶ *Lex. I.*

Ponitur hic canon seu Symbolum Apostolorum, in quo continentur articuli fidei catholicæ. hoc dicit.

d ¶ *Los Apostoles* Qui eadem hora instinctu spiritus sancti Symbolum composuerunt. vid. glo. Bernar. in rub. de summa trinit. & fid. catho. & ad de. ca. 1. & ibi glo. 15. distin.

e ¶ *Los deue saber e creer.* Clerici explicitè, quod est explicare, distinguere, & defendere: laici implicitè: & credere implicitè, est credere quicquid credit Ecclesia. glo. & docto. in Rub. de summa Trinit. & fid. ca. tho. & S. Tho. 2. 2. q. 2. art. 6. & in tunc valet fides implicita laico, si ratione naturali motus dicat seu credat falsò opinando patrem maiorem vel priorem filio: vel tres personæ sunt ad inuicem distantes, vel quid simile, non est hereticus, neque peccat dummodo sic dicat, seu credat: quia credit Ecclesiam sic credere: & suam opinionem supponit fidei Ecclesiæ: quia licet sic ipse opinetur, illa tamen non est fides sua, sed fides quam tenet Ecclesia: & hoc verum dummodo pertinaciter non defendat errorem suum. sic dicit Inno. in c. 1. de summa Trin. & fid. catho. & Io. An. & Abbas in Ru. eiusdem tituli. tradit docto. de Pala. ru. in sua allegatio. in materia hæresis. Clerici habentes curam animarum, debent scire articulos fidei explicitè 38. dist. c. 1. & 2. Episcopi verò debent plus scire, ut omnes possint reddere rationem. 36. q. 6. §. ecce. 38. dist. omnes psallentes. & deliberato consilio, si oportuerit, & habito consilio lapientibus: inferioribus verò clericis, qui non habent expensas, ut possint studere & habere magistros: sed propriis manibus victum querunt, videtur sufficere secundum Inno. in d. c. 1. si credant implicitè, sicut & laici, debent tamen aliquid plus scire de sacramento altaris, in quo quotidie santur. Sed si habent expensas, & non excusarentur ex eo, quia intendunt alijs operibus pietatis tunc peccant, si non instant, ut plus sciant quam laici. hæc tradunt Inno. ubi supra Ioan. And. Abb. in d. Rub. ubi latius poteris videre. Et aduerte etiam post tempus gratiæ reuclatæ iam omnes, tam maiores quam minores, tenentur habere fidem explicitam de mysterijs Christi: præcipue quantum ad ea quæ cõmuniter in Ecclesia solennizantur, & publicè proponuntur, sicut sunt articuli incarnationis, secundum S. Tho. ubi supra art. 7. & mysterium incarnationis Christi explicitè credi non potest sine fide Trinitatis, quia in eo cõtinetur filius Dei carnem assumpsit, per gratiam spiritus sancti mundus renouauerit, & spiritu sancto conceptus fuerit. & ideo post

tempus gratiæ tenentur omnes ad explicitè credend# mysteri# Tri nitatis. sc#m eundem S. Tho. vbi suprà art. 8.

f ¶ *Bocados*. Dicitur enim Symbol# à syn, quod est simul, & bolus, q# est morsellus: quia vnusquisq; Apostolor# su# morsell#. i. part# suã apposit. ita dicit etiã glo. in rub. de sum. Trin. & fid. cat h. quod non placet laco. secund# # refert Ioa. An. ibi in Nouella, qui dicit # sec# d# Dionisi# dicit à syn, q# est cõ: & bolin, quod est sentiavel con uenientia, quia de omnium Apostolorum conscientia stabilitum.

g ¶ *Sant Pedro*. Vide per Io. And. in dict. Rub. & dicit Hostien. in Sum. eiusdem tituli. §. quot & qui articuli. in prin. quòd inuenit in scripturis licet nō auctenticis, quis Apostolorum qu# articul# posuerit.

a ¶ *Enla santa eglesia*. S. Thom. 2. 2. q. 1. ar. 9. ad quintum exponit, vt sit sensus, Credo in spiritum sanctum sanctificantem ecclesiam, & di cit etiam quòd meliùs est & secundum communiorem vsum, vt non ponatur hic in: sed simpliciter dicatur sanctam ecclesiã catholicam.

b ¶ *Artejos*. Habes hic articuli ethy mologiam, adde quæ de articulis fidei tradit. S. Tho. 2. 2. q. 1. arti. 6. vbi dicit quòd articulus est sec# dum quosdã indiuisibilis veritas de deo aretãs nos ad ad cred#dum & secundum Ysido. articulus est percep tio diuinæ ve ritatis tend#s in ipsam. & in græco dicitur artos: in latino. articulus. & Sec#d# Oldra. cõsi. 167. Articulus est nomen diminutium desi gnãs aliquid #ticulare, & indiuiduum, genere suo # debitas circ#stantias decusum.

c ¶ *Que ayunta el hõbre con Dios*. Hæc est vita #terna: vt cognoscant te solum verum Deum, & qu# misisti Iesum Christum. Ioan. 17. per fid# anima cõiungitur Deo: & facit q#si quod dã matrimoni# c# Deo. Oseæ. 2. Sponsabo te mihi in fide: sine fi de impossibile est placere Deo. Ad Hebr#os. 1. & vbi non est æternæ & incom mutabilis veritatis agnitio falsa est virtus etiam in optimis moribus. augustius super illud ad Rom. 14. Om ne quod non est ex fide, peccat# est.

¶ *Lex. II.*

Ostendit qua tuordecim esse articulos sã ctæ fidei, septem pertinentes ad ostendendum diuinitatem Christi: & alios septem, ad humanitatem. hoc dicit.

d ¶ *Catorze*. Sequitur communem positionem computantium quatuordecim articulos fidei, septem qui ad diuinitatem: septem, qui ad humanitatem pertinent: alij verò tantum ponunt duodecim articulos, & faciunt de tribus personis: vnum articulum, & articulum de opere glorificationis, diuidunt in duos scilicet in carnis resurrection#, & gloriam animæ, & sic di c#t seu pon#t sex articulos respectu diui nitatis, & alios sex pon#t ex parte humanitatis, vbi cõ iungunt articulum Incarnationis, & natiuitatis: vt refert S. Thomas. 2. 2. q. 1. ar tic. 8. Sed prima positio melior est: c# enim articulus sit veritas supra ration# existens. vbi sunt diuersa, supra rationem, diuersi articuli sunt ponendi. de his tradit sanct# Tho. in di. cap. firmiter. & Hostien. in summa de s# ma Trinit. & fid. cath. in. §. quot & qui ar ticuli. Ioa. An dre. & Abb. in Rub. de summa Tri. & fid. cath.

¶ *Lex. III.*

Ponit pœnã nō credenti#. Vide.

7. Parti ta. tit. de hære ticis.

¶ *Titulus. IIII. De sanctis sacramentis Eccle.*

a ¶ *DE los sacramentos.* Bernard. in sermonibus. folio. 32. colum. 3. in sermone Cen# dicit # sacramentum dicitur sacrum signum, siue sacrum secretum. Hostien. verò in summa de sacra. non iteran. dicit # sacrament# est character quidam, qui per eum, qui potestatem habet corpori hominis (recipientis iuxta ritum ecclesiasticum) visibiliter: animæ verò inui si biliter à spiritu sancto im primitur. & sec#dum bea tum August. Sacram#tum est inuisibilis gratiæ, visibilis forma. c. sacrifici#. de conse. dist. 2. & à sacris, seu sacratis virtutibus sacramenta dicuntur: quia sub tegum#to cor poralium rerum diuina virtus secretius salutem, eorundem sacram#torum operatur. ca. multi sæcularium. 1. q. 1. & dict. ca. sacrificium. & ca. signum. de cō se. distin. 2. Et licèt sine sacra mentis posset Deus humano generi vitam grati# do nare. Tamen tribus de cau sis instituta sunt sacram#ta, propter humilitatem, #pter eruditionem & exercitationem: propter humilitatem, vt dum homo ex Dei præcepto rebus insensibilibus, se inferioribus reuerenter se subijcit, ex hac obedientia apud Deum magis mercatur. vide per glo. in cap. institutio. de conse. distinct. 2

b ¶ *En todas guisas.* id est. Sunt necessaria, prima. q. 1. §. notandum. 22. q. 4. §. sina. glo. in. ca. veniens. de transact. & si ex contemptu omittan tur sine ipsis salus non erit. Ergo sunt necessaria ad salutem. glo. in dict. c. veniens. Hostien. de sacramen. non ite. in summa. §. quot sunt species sacramentorum. & datur in hoc versus.

Ordo voluntatis thorus est, dant quinque necesse.

Et probantur hæc de consecra. dist. 4. nulla salus. & dist. 5. c. 1. & 2. & dist. 2. c. & si non frequentius. de pœnitent. & remissio. ca. omnis. de pœni. dist. 5. c. non potest quis. & tradit S. Thom. in opusculo de sacramentis. ad Panormitanum Archiepiscopum. col. 3.

c ¶ *Reciba* Talia sunt accipientibus sacramenta, quali corde & consci#tia accipinntur. 1. q. 1. §. ecce. malis sunt adiudicium. de conse. disti. 2. ca. & sancta, & non pœnitentibus sacramenta dari non deb#. ca. illud. 95. distinct. & intellige de peccatis manifestis: nam propter occulta non possunt alicui sacramenta denegari: nisi per admonitionem secretam. vel publicè in genere factã. de consecratio. distincti. 2. cap. non prohibeat.

d ¶ *E los otros dos.* Hæc duo sacramenta ordinantur ad communem vti litatem: nam per ordinem Ecclesia gubernatur & multiplicatur spiritualiter: & per matrimonium multiplicatur corporaliter: alia verò quinque sacramenta de quibus suprà, ordinantur ad perfectio nem vnus hominis in seipso, vt tradit & declarat sanctus Thomas in suo opusculo de sacramen. ad dict. Archiepisco. Panormitanum.

¶ *Lex. I.*

Sacramenta instituta sunt cōtra mala ex peccato Adæ contracta, culpæ videlicet: & pœnæ: culpæ, quia omnes nascimur in peccato originali, quod tollitur # baptism#, it# ad mal# culpæ ex peccato mortali vel veniali, quæ tam# si post baptismum cōmittantur ad mortale institutum est sacrament# p#nit#tiæ, ad veniale sacram# tum extremæ vnctionis: contra malum veniale pœnæ: ex quo fuerunt ignorantia, in cōstantia, appetitus noxi# malitia, instituta fuerunt alia sacramenta cōtra ignorantiam, sacramentum Ordinis: cōtra inconstantiam, sacramentum cōfirmatiōis, contra appetitum libidinis sacramentum matrimonij: contra malitiam, sacramentum Eucharistiæ. hoc dicit.

e ¶ *Todos nascen en este pecado.* Ideò peccato Adæ, omnes posterius teneri dicuntur: quia nondum aliquis ex illo materialiter fuerat proseminalis. 24. quæstione. 3. in summa. & firmissimè tene (dicit Augustinus) & nullatenus dubites omnem hominem, qui per concubitum viri & mulieris concipitur, cum originali peccato nasci, im pietati subditum, mortique subiectum: & ob hoc naturaliter iræ nasci filium. c. firmissimè. de conse. distinct. 4. Et quare peccatum originale imputetur animæ, cum illud contrahatur tantum ex carnis corruptione. Vide gloss. in cap. Placuit. el segundo. de consecratio. distinctio. quarta.

f ¶ *Lo alimpia.* Concord. cap. Maiores. de Baptismo. cap. firmissimè. de conse. distinctio. quarta.

g ¶ *La penitencia.* Hæc est secunda tabula post naufragium de pœnitent. distinct. 1. §. Alij: & de pœnit. distinct. 2. c. illud & c. secunda post naufragium. de pœnit. distinct. 1.

h ¶ *Por el baptismo.* Vide infra eo. l. 5.

i ¶ *De la vncion.* Per sacramentum extremæ vnctionis delentur peccata venialia, & præstatur augmentum virtutis: & liberatur quis citius ab infirmitate corporali. Videas gloss. in capit. Presbyteros. 95. distinctio. Sanctus Thomas in opusculo de sacramentis, ad Archiepiscopum Panormitanum dicit, quòd effectus huius sacramenti est, sanatio mentis & corporis. & vide in. l. septuage sima. infra eod

a ¶ *De la orden.* Dicit sanctus Thomas in dicto opusculo de sacramentis, quòd effectus huius sacramenti, est augmentum gratiæ, ad hoc, vt aliquis sit idoneus minister Christi.

b ¶ *Confirma al Christiano.* Dicunt quidam Theologi (vt refert Ioan. An dre. in Rubrica. de sacrament. non iteran) # sicut in bello sunt aliqui plus parati ad resistendum, vel pugnandum: & isti habent suum signum, vel vexill#, # tale est signum per confirmationem in frō te, per quam roboratur ad pugnam, non solum pro salute propria, contra concupisce#tias, quæ reman#t post baptismum. ca. 2. de conse crat. distin. 4. & 5. capi. 2. Sed & ad con stantem confessionem no minis Christi ad defension# fidei: vnde in primitiua Ecclesia eligeban tur aliqui christiani ad publicè man#d# in loco persecutionis, alijs occultè man# tibus, vt patet in legenda sancti Sebastiani.

c ¶ *Casamiento.* Matrimonium aliquando fuit legis obsequium, nunc est infirmitatis remedium. cap. Nuptiarum. 27. quæstio. 1. & vide ibi in Summa per glo.

d ¶ *El cuerpo de nuestro señor Christo.* Perceptio corporis Domini diminuit fomitem ratione feruoris charitatis, tradit sanctus Thom. in. 4. sententiarum. quæst. 79. articu. 6. Ad tertium & roborat ad nō peccandum. Vide ibidem. Duo enim hoc sacramentum operatur in nobis, vt videlicet sensum minuat in minimis, & in grauioribus peccatis, tollat omnino consensum. Bernard. in Sermone Cenæ. fo lio. 32. col 4. Vbi & subdit. Si quis vestrum, non tam sæpe modò, non tam acerbè sentit iracundiæ motus, inuidiæ, luxuriæ, aut cæterorum huiusmodi, gratias agat corpori & sanguini Domini, quoniam virtus sacramenti operatur in eo: gaudeat quòd pessimum vlcus accedat ad sanitatem. Item per assumptionem Eucharisti# delentur venialia peccata de consecratio. distinct. 2. cap. iteratur. Vide glo. in cap. magna pietas. de pœnitent. distinct. 1. Item gratia augetur, vt tradit sanctus Thom. in dicto opusculo de sacra mentis, adducens illud Ioannis. 6. Qui manducat meam carnem, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in eo

¶ *Lex. II.*

Baptismus est ablutio exterior, animam
interius lauans, & characterem in ea
imprimens, fuit institutus, quando Christus in
Iordane voluit à Ioanne baptizari. hoc dicit

e ¶ *De fuera.* Baptismus est ablutio exterior, cum certa forma verbo rum, sine qua nemo saluari potest, quæ proficit ad salutem, secun dum Hostien. in Suma de baptismo. §. 1. & quare fuit institutum, quòd in aqua potius quàm in alio liquore fiat baptismus. Respon. Archidia. post Hugonem in cap 1. de conse. distinctio. 4. quòd ideò sicut aqua sordes corporis. & vestes abluit, sic baptismus sordes ani mi, maculasq#ue peccatorum abstegit: vel ideò, vt nullum inopia excusaret, quòd posset fieri, si in vino vel oleo fieret, cum multi his careant. & quid si aquæ alius liquor adnusceatur? Vide glo. in ca. Baptismi. de consecra. distinct. 4.

f ¶ *Del agua.* Et quòd aqua sit benedicta vel sanctificata, non est de necessitate Baptismi, vt tradit sanctus Thomas. 3. part. quæsti. 66. articu. 3. in fine. Et tamen non instante necessitate. baptismus debet fieri in aqua sanctificata, per oration# sacerdotis, & Chrisma nouum. & secundum Bonauentu. am, peccaret sacerdos mortaliter: si extra necessitatem baptizaret sine aqua taliter sanctificata. ita sanctus Bonauentura in quarto sent#tiarum,

cum tractat de Baptismo. & aqua, quæ requiritur in baptismo debet esse naturalis cap. non vt apponeres. # baptismo. & Ioan. 3. Nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto, non potest introire in regn# Dei. Nõ igitur sufficeret aqua Roseacea, secundum Abbatem in dicto capi. non vt apponeres & tradit sanct# Thom. in dicto opusculo de sacram#tis. neque ali# liquor. glo. in Summa de cõ secura. distinct. Si tam# aqua naturalis alte rata sit per calefactionem non impediret, vt tradit S. Thom. 3. parte q. 66. articu. 4. & Abbas in dict. cap. non vt apponeres. An autem etiã in mari quis possit baptizari. glo. dicit quòd sic in Summa. de cõ secura. distinct. 4. & est communis docto. opinio.

g ¶ *Destas palabras, y del agua.* Debent concurrere verba cum baptismatione, vt in cap. Detrahe. 1. q. 1. & secundum Ricard in. 4. sententia rum. distin. 3. sufficit quòd verborum prolatio incipiat antequã terminetur ablutio: vel è conuerso. & non vitiabitur baptism#, si in #latione verborum interponatur mora naturalis, & compendiosa, vt de respirando, tussiendo, vel spuendo, secundum Hostien. in Summa huius tituli. §. quæ sit eius forma. eo. 2. argu. 1. cum antiquitas. C. de testa. Et aduerte # licet puer non totus imergatur, in aqua: nihilominus baptizatus intelligitur, dummodo quantalibet pars aquæ super eum infundatur. glo. in cap. propriè. de consecra. distin. 4. super verbo trium millium. vbi Ioan. glosator vult eum baptizatum, & si aqua super pedem cadat. arg. 1. 3. § 1. ff. de acqui. posse, & cap. vul garis. de pœnit. dist. 1. vbi etiam glo. & dicit Alex. in. d.l. 3. in fi. prin. magis communiter cõcludi, licet opiniones sint variæ, # sufficit par t# corporis esse baptizatã, etiãsi caput nõ sit baptizat#. Host. vero in summa de baptismo. §. quæ sit eius forma. col. 2. dicit verius esse # caput debet perfundi: vel præter caput maxima pars corporis: nã si solus pes nasceretur, non diceretur natus: sic neq; renatus, & hæc æquiparantur. c. debit#. de baptis. & semper caput att#di debet: quia ibi vrget magis ratio hominis, & vbi caput est tot# corpus esse videtur. l. Cum in diuersis. ff. de religio. & sump. fune. c. c# olim. de #bo. sign. Conclude # de necessitate nõ requiritur immersio, sed satis est # baptizans effundat aquã super corpore baptizandi, lauãdo tot# corp# vel maiorem partem, vel saltem caput, secundum Inno. in dict. c. debitum. qui etiã dicit sufficere quod scintilla aquæ proiecta à baptizante, tangat corpus baptizandi: quod Abb. ibi dicit notandum, licet tutius sit vt fiat vt dictum est, & # immersio non sit de necessitate baptismi. tenet etiam sanctus Tho. 3. parte. q. 66. art. 7.

h ¶ *Tañendo el cuerpo.* vide supra in glo. proxima.

i ¶ *Señal.* Hoc dicit# character, & est character q#litas seuabilitas quæ disponit aiam ad suscipi#dã gr#am Dei. vt tradit Ioa. An. in Ru. de sacra. nõ ite. Abb. in Ru. de Bapt. vel ex cõmu. doctrina Theolog. character est quædam spiritualis qualitas, siue habit# indelebilis in mente, siue intellectu anim# nostræ, quæ vel qui, est potentia actiua vel passiuæ exercendi opera illius naturæ, in quam quis per gratiam eleuatur sicut calor est potentia, qua ignis potest calefacere, & mollities, est potentia qua cera potest figurari.

a ¶ *En el rio Iordan.* Vide Math. c. 3. & Luprino. & Ioãnis. 1.

¶ *Lex. III.*

Forma baptismi instituta fuit à Christo: cum præcepit discipulis. vt baptizarent in nomine

patris & fi lij, & spiritus sancti. Vnde baptizans
de bet seruare istam formã, nullum verbum
dimitt#s & requiritur, quòd alius sit baptizans,
alius baptizatus: & non de bet iterari baptisma.
Si tamen dubium sit, an aliquis fuerit baptiza tus,
baptizari potest forma hic expressa. hoc dicit.

b ¶ *Dezir assi.* A Christo dicta sunt hæc verba: vt habetur Matthei cap. vlti. & Marci ca. vlti. & ista verba sunt #ferenda & aliter non erit baptizatus. capit. 1. de baptismo. Quid autem si diceret, Baptizote in nomine genitoris & nati, & sancti flaminis? glo. dicit, quòd erit baptizatus. c. multi de conse. distinct. 4. quia nõ refert vtrũ ex æquipol lentibus quis dixerit. Contrarium tamen tenuerunt Lauren. & Ioan les de Fantu. Hugo, & Archi. ibi non enim etiam per æquipollentiã est recedendum à forma dict. cap. 1. & huius. l. quærit etiam Hostien. in summa. §. quæ sit eius forma. Quid si dicat, Baptizo te in no mine Trinitatis: vel in nomine Christi? Et primò arguit, quòd sit baptizatus: quia quod in forma hic posita explicitè dicitur, in ista implicitè intelligitur. de conse. distin. 4. c. à quodam Iudæo. & in ca. in Synodo. & de sum. Trinit. & fide cath. c. 1. §. sacrament#. Sed tand# dicit, quòd illud respicit antiquum tempus Apostolorum: & ideò hæc forma de qua in dict. ca. 1. tenenda est, & istud tenent communi ter docto. in dict. c. 1. de Baptis. vbi Abb. licèt glo. ibi aliter voluerit, & opinionem communem tenet S. Thom. in. 3. parte, q. 66. arti. 6. Ad uerte tamen quòd beatus Bernard. epist. 340. ad Henricum Archidiaconum respondet, puerum ex vtero raptum ob periculum mortis baptizatum à quodam laico, qui non expressit hanc comun# formam verborum: sed dicens, Baptizo te in nomine Dei & sanctæ, & veræ. crucis fuisse per ista verba baptizatum, & dicit hæc verba. Ego verè hunc baptizatum puto, neq; sonum vocis veritati fidei & pietati intentionis præiudicare potuisse. videas ibi latiùs. tu semper tenebis formam dicti. c. 1. & di. c. in Synodo.

c ¶ *De mano de otro.* Concord. cum cap. debitum, de Baptis.

d ¶ *De sant Iuan.* Vide in dict. ca. debitum. & ca. per aquam. & ca. cathe cuminum. de conse. distin. 4.

e ¶ *Dubda.* Concord. cum ca. paruulos. & c. placuit. cum duobus sequ# tibus. de conse. distin. 4. & ca. 2. de Baptis. & intellige quando est dubi#vehemens putà quia natus est in captiuitate Sarra cenorum, vel reperit# expositus sine aliquo signo baptismi, vt tradunt Ioã. An. & Abb. in dicto. ca. 2. Nam si quis natus est de parenti bus fidelibus & inter fideles nutrit#, pr# sumitur baptizatus. ca. veni#s. de præsbyte. non bapti. Eth#c pr# sumptio pro certitudine sit habenda, donec euidentis simis forsitan argumentis, contrari# pro baretur. vt ibi habetur in fi.

f ¶ *Diziendo ansi.* Sumpt# est ex dict. c. 2. & adde # sic fi# dum est in cõ secratione ecclesiæ, de cui# consecratione dubitatur. vide per glos. in ca. solennitates. el. 1. de con se. distinct. 1.

¶ *Lex. IIII.*

Triplex est baptismus fluminis,
flaminis & sanguinis. hoc. di.

g ¶ *Tres son.* vi. per glo. de conse. dist. 4. in summa. & habes hic de tripli ci baptismo fluminis, staminis, & sanguinis. Sed cōtrà de eo q# habet# ad Ephe. 4. Vna fides, vn# baptisma responde. vt per S. Tho. 3. par. q. 66. ar. 11. # alia duo baptismata includunt# in baptismo aquæ, quæ efficacîa habet ex passione Christi & à. spiritu sancto: & Ideò per hoc non tollitur vnitas baptismi.

h ¶ *En el euangelio.* Ioan. 3. ca.

i ¶ *De Spiritu sancto.* Adde. c. baptismivicem. & c. Cathecumin#. & c. nō dubito. de conse. dist. 4. & in. c. veni#s de presby. nō bapti. & c. debit#. de baptis. & isto baptismo flaminis fuit baprizatus latro, qui c# Christo suspensus fuit, & non baptismo sanguinis. Nō enim #pter Christum passus est martyri#, sed propter suorum facinor# demerita. vt tradit Ioan. And. in. c. 2. de presby. non bapti.

k ¶ *No puede fallar.* Vid. in. dict. c. debitum. & 22. q. 2. c. faciat.

l ¶ *Como si lo cumpliesse.* & sic vol#tas habet# pro facto, isto casu videas de hoc. g. notab. in. c. magna pietas de p#nit. dist. 1. su# verbo #nuntiare: & g. distinguent#. in. c. 1. de eo qui mittit# in posse, causa rei seruã. & dicit. b. Bernar. in sermo. in natali sanctor# innoc#ti#: consyder#t hæc qui de opere & vol#tate cont#tiosis sol#t disputationib# conrixari, consyder#t & aduertant, neut# negligi oportere, vbi non vide tur de esse facultas, præsertim c# vtrunq; sine altero, vbi tñ facultas de est, non modò salut# conferri posset, sed etiam sanctitat#.

m ¶ *De sangre.* Hoc baptisma, quod fit in sanguine per martyrium, est venerabilius cæteris, quia iteratis non f#datur contagiis secundum Greg. Nazanzenum. & tradit Ludo. Cartu. parte. 1. c. 17. co. 2. & vi. in d.c. baptismi. vicem de conse. dist. 4.

¶ *Lex. 5.*

Per baptismum remitt#tur omnia peccata, &
si sit adultus qui baptizatur, non est ei aliqua
satisfacio iniung#da pro peccatis præteritis,
dum tam# doleat cor de, & peniteat de eis, &
si #s fictè & simulate baptizet# nō prodest ei
baptismus ad remissionem peccator#, nisi t#c cum
amoueat erro. rem à corde, & simulationem & tenet
baptism# collat# à quoc#q; siue sit chri stian#,

Iude#, Sarracen#, G# tilis, vel hæreticus, fœmina vel masculus, si Baptismi forma seruetur. h.d.

a ¶ *Los pecados.* Adde. c. maio res. de baptis. & c. sine pœnit#tia. de cõsecr. dist. 4. nō tñ tollit irregularitat# neq; bigamiam c. Acutius. & c. vna tantum. 26. dist. Host. in. sum. de baptis. §. fi. & intellige, quando irregularitas fuit cõtracta sine peccato, alias tollitur per baptismum. glo. 51. dist. in summa. & in. c. si quis viduam. 50. dist. vbi Alexand. glo. tamen vbi suprà in irregularitate homicidii, vult quòd tollatur per baptismum, siue proueniat, sine peccato, vel cum peccato, & istud dicit verius Silvester in sunima. in parte baptismus lo. 6.

b ¶ *Penitencia.* S. Tho. in. d. opusculo. de sacram#tis dicit. Effectus aut# baptismi est, remissio culpæ originalis, & actualis, & etiã totius culpæ & pœnæ, ita quòd baptizatis non est aliqua satisfactio iniungen da pro peccatis præteritis, sed statim morientes post baptismum in troducuntur ad gloriam dei. In adultis tamen, qui baptizantur necessaria est cordis contritio. vt habes hic, & in. c. tres sunt actiones. de pœniten. dist. 1. Adde quòd etiam in baptismo aboletur omnis in famia. glo. in. c. 2. de consecra, dist. 4. & in. d.c. sine pœnitentia. & in. c. fi. 98. dist. & in. c. 2. 1. q. 7. Non tamen tollitur pœna criminalis pro delicto. glo. in. c. gaudemus. de diuort. vbi Anto. de Butr. & Abb. id# Abb. in. c. de his. de accusa. tradit Decius consi. 130. incipit proponitur quòd Iud#us. Item obligationes quibus quis obligatus est alii non tolluntur per baptismum. glo. in. c. Iudæi. de consecra. dist. 4. quam allegat Alexand. consi. 104. . volu. 4.

c ¶ *Baptizado.* Adde. c. solet. de consec. dist. 4. & c. maiores. §. item qu#ritur versi, sunt autem nonnulli. de baptis.

d ¶ *Quando tuelle.* Adde. c. tunc valere. de consec. dist. 4. & 1. q. 1. c. ficti.

e ¶ *De christiano.* Adde. c. Constat. de consecrat. dist. 4. & c. diacones. 93. distinct.

f ¶ *Iudio.* Adde. c. à quodam Iudeo. eadem distin.

g ¶ *Moro, o gentil.* Adde. c. Romanus pontifex. & c. quos à paganis. ca. distinct.

h ¶ *Hereje.* Concor. cum. c. siue hæreticus. ead. dist. & vi. in. c. 1. §. pe. de summa trini. & fide catho. & in. c. quomodo. & in. c. satis. & in. c. de Arrianis. de consecrat. dist. 4. quia melius est, de hac vita cum signo Christi exire, à quocunq; detur, etiam si sit Iudæus, vel paganus: ## sine hoc signo, quod per baptismum confertur secundum. S. Thom 2. 2. q. 39. articu. 3.

i ¶ *Muger.* Mulieri instante necessitate permittitur. c. mulier. de consecra. dist. 4. & in. c. super his. 30. q. 3.

k ¶ *O varon.* Et etiam hermaphroditus secund# Petr# de Palu. Quid autem de demone # appa rens in forma hominis baptizaret? Vi. Silues. in sum ma. in verbo baptismus. 3. versi. 2. vbi & de angelis bonis, & de sanctis æternæ vi tæ & de anima separata.

l ¶ *Diziendo.* De bet enim con ferri in forma ecclesiæ. vt in d.c. 1. §. penul. de sum. trini. & fide catho.

m ¶ *Al que se baptiza.* Quid si baptizat# erret in sexu, #a putans se baptizare puerum baptizaret puellã, cui imponit nomen. petrus, nunquid ex hoc baptism# carebit effectu? Host. in sum. §. qu# sit eius forma, ar guit ad partes in versi. Quid ergo, & soluit quòd aut baptizans, intendebat baptizare personam cuiuscunque sexus esset, & sic est baptizata, aut intendebat tant# masculum baptizare, & non fœminam, & sic non est baptizata, aut de hoc nō cogitabat, sed simpliciter baptizabat, & videt# baptizata. dicit tam# his duobus

vltimis casibus tutiusesse, quòd baptizetur iuxta consilium c. 2. de baptis. & suprà eo. l. 3. in. fi. Si adhuc puella viuat, & quòd sit baptizata ista puella, errore non obstante, tenet etiam Siluest. referens. S. Tho. in summa. in parte baptismus. 4. versi penul.

¶ *Lex. 6.*

Si baptizetur adultus, ipse per se respondeat baptizanti cum dixerit vis baptizari, respondeat volo. nisi sit mutus, vel surdus aut aliter impeditus, pro quo respondeb#t patrini. & idem in paruulis qui ba ptizãtur, qui respondere non vallentes saluãtur in fide patrinorum, & isti patrini deb#t esse fideles, licet si de facto fuerint infideles tenebit baptismus, ipsi tam# non erunt patrini. h.d.

n ¶ *Deue creer.* in adultis requirit# fides propria ad suscipi#d# sacram#t# & rem sacram#ti. i. gratiã, vñ debent cathecizari, & in fide instrui, antc## baptizent#. de conse. di. 4. c. iud#i quor# perfidia, c#. c. sequenti vsq; ad. c. sine pœnit#tia & dicit Host. in sum. de bapti. §. q# sit eius for ma. co. 3. quod de cathecismo in adultis arbitrium episcopi seruãd# est. Sed bñ est, vt añ baptism# (si fieri potest sine periculo) instruãtur si tñ esset pericul# in mora. dicit, # baptizandus statim esset veluti si Iudæus veniat ad sacerdot# petens baptism#, & periculum esset, # alii Iudæi, siscir#t, ipsum interfecissent, prout ipse Host. asserit habuis se de facto, dic#s, # cuidã Iud#o baptism# petenti, in quo erat tale pe ricul# exposuit illi fid# catholicã quanto diligentius potuit, & eum baptizauit allegat. c. neq; absit, de consecra. dist. 4. & in auten. Quomodo oportet episco. §. igitur ordinandus.

o ¶ *En el euangelio.* Marci. c. vltimo,

p ¶ *Por si.* Vi. glo. in. c. paruuli. de consecra. dist. 4. & ibi Archidia.

q ¶ *Mudos, o sordos.* Vi. in. d.c. Paruuli, &. c. cum paruulis.

r ¶ *Niños.* Vi. in dictis capitulis.

s ¶ *Estos a tales.* Adde. c. in baptis mate. de conse. dist. 4. vide etiã, # monachi non possunt esse patrini, vt in. c. non licèt. cum sequenti. de cõ se. dist. 4. Quid aut# si de facto infidelis teneat puer# in baptismo, an contrahatur cognatio spiritualis. vid. in quæstionibus Ioa. An. in. q. quæ incipit Baptizauit. & glo. in. d.c. in baptis mate. & Siluester in in summa. in part. Matrimonium. la. 8. §. 7. in versic. duodecimum. vbi ponit opi nion# S. Tho. & aliorum, # non cõtrahatur cõpaterni tas, cum tenet vel baptizat non baptizatus. Item vide tur # infamis non possit esse patrinus baptismi. facit c. quod a#t. 30. q. 3. & quod notat Abb. in c. Imperator# col. fi. de iura. cal.

a ¶ *Ni gela sabriã demostrar.* Et ficetiã neq; fu riosi vel amen tes nõ poss#t suscipere baptizat# de sacro fonte: isti em# sunt quodãmodo fide iussores paruulor#, aderu diend# eos. vt in. c. Vos añ omnia. de con secr. dist. 4. & quia neq; respondere poss#t, in his

quæ exiguntur in catechismo, & baptismo, & dicit sanct# Tho. 3. parce. q. 67. ar. 8. # il le qui suscepit aliquem de sacro fôte, assumit sibi officium pædagogi: & ideò obligatur ad habendam curã de ipso, si necessitas immineat, sed vbi nutriatur inter catholicos Christianos, satis possunt ab hac cura excusari, præsumendo # à suis par#tibus diligenter instruatur. Si tñ quocunq; modo scirent contrari#, tenerentur secundum suum morem, saluti sp#ali filior# curam impendere.

b ¶ *Crismado.* Concor. c. in baptisate. de conse. dist. 4. peccaret nãq; si non confirmatus teneret confirmandum, sed sacramentum cõfirmationis, per hoc non erit irritum.

¶ *Lex. VII.*

Patrinus est pater spiritualis baptizati, catechizati, vel confirmati, & non debent esse plures. sed vnus patrinus & vna matrina. Si tam# plures sint patrini, tenebit baptismus. & confirmationis sacramentum, solus Episcopus facit. hoc dicit.

c ¶ *Vno.* Concor. c. non plures. de conse. dist. 4. & c. fi. de cogn. spiritu. lib. 6. & in. c. q# a#t. 30. q. 4. vbi etiã # vir & vxor non debent simul tenere puer#. Hoc tñ de pluribus patrinis de cõsuetudine in singulis regionib# mal# seruatur: imo adsunt multi patrini: vt & dicit Hosti. # cogn. spiritua. in Sum. §. quot eius species, & aduerte # illi qui non tãgunt puer# in baptismo, licet respondeãt vnã c# alijs ad interrogatões abrenuntias sathanæ & c. non efficiuntur patrini. vid. Archidia. in. d.c. nō plures. Aduerte etiã # & baptizans debet esse vnus & non plures, quia simul plures nō pñt vn# baptizare: quia actus multiplicatur sc#m multiplicationē agentis, si perfectè ab vnoquoq; agarur, & sic si. cõuenirent duo, quor# vnus esset mutus qui nō posset verba proferre, alius carens manibus qui nō posset act# exercere, nō possent simul ambo baptizare, vno dic#te #ba, alio exercente act# li cetsi necessitas exigat, plures pñt simul baptizari, h#c tradit S. Tho. 3. par. q. 66. arti. 5. ad. 4. Id# tñ S. Tho. in. 4. senten. dist. 6. dicit # si plu res immerger#t simul vn#, ita # vterq; int#deret baptizare nō bapti zat#, & diceret, Ego te baptizo &c. esset baptismus, quãuis peccar#t, rit# Ecclæ nō seruãtes. & vi. Syluest. in S# ma. in pte batismus. la. 3. #. 7. vtrũ.

d ¶ *Cathecizar.* Adde. g. 30. q. 1. in. c. 1. in #bo pabulo. & in c. cõtracto. de cogn. sp#a. & l. 2. ti. 7. 4. par.

e ¶ *Respirar.* It# Catechismus, græcè, latinè est instructio, vt tradit Host. de Baptis. in sum. §. quæ sit eius forma.

f ¶ *Confirmacion* vid. c. fi. & ibi glo. de cogn. sp#a. li. 6. & in d.c. nō plures de cõse. dis. 4.

g ¶ *Obispos.* adde c. #uis. 68. dis. &c. quãto. de cõsue. &c. vni c#. §. # frõtis. de sacra vnct. &c. presbyteris. de cõse. disti. 4. & de cõ se. dist. 5. ca. de his.

h ¶ *En la frente.* vi. d. ca. vnic#. #si. per frõtis. de sacra vnct. &c. presbite. de conse. dist. 4. c. manus de conse. dist. 5. Signat# a#t signo Crucis, chrismate in fronte, sicut miles signo Ducis: & ideò in fronte, #pter cuidentiã, quia frons in homine magis manifesta

est, vt & neq; per timorem neq; per erubescenciam, nomen Christi confiteri prætermittat secundum S. Thom. 3. parte. q. Si. art. 9.

i ¶ *En estas tres cosas.* Concor. c#. c. in catechismo de conse. dist. 4. Cuius #ba sunt in catechismo & in baptismo, & in confirmatione, vnus patrinus fieri potest, si necessitas cogit, non est tamen consuetudo Romana, sed per singulos singuli suscipiant

¶ *Lex. VIII.*

Baptizare pōt presbyter, & in eius defect# diaconus aut subdiacon# & in tp#e necessitatis, quilibet alius etiã laic#, & in tali necessitate etiã pater potest baptizare filium, si alius tunc non possit reperiri, nec propterea impeditur cognoscere vxorem. hoc dicit.

k ¶ *Clerigos de missa.* Concor. c#. c. constat de conse. disti. 4. & diaconis hoc interdicat# (nisi necessitate in stãte) vt ibi & in. c. diacones. 93. dist. tñ si de facto aliquis nō presbyter baptizat, tenet baptism#: grauiter tñ peccaret. Abb. in. c. 1. de baptis. & faciunt sacerdotes baptism#, & tres vnctiones vsq; ad baptism# cōplet#, vt in. c. vnico. # si. # frōtis. de sacra vnct. It# extremã vnction#, vtibi habet# It# matrimoni#: dan do etiã bñdiction#. c. 1. & 4. de sc#is nup. Item pœnitentiã & eucharistiam. c. significauit. de corpo. vitia. & c. 2. de cleri. deposi. minist. ca. adijcimus. 16. q. 1. c. 2. de offi. archipres. Episcopi verò & superiores, sacramentum confirmationis & ordinis: vt in dict. c. vnico. de sacra vn ctio. & ibi per Hostien. in summa. §. à quo & qualiter. vide. c. quamuis. 68. dist. c. quanto. vbi Abb. penul. notab. de consuetud. Et debet baptismus pr#stari in ecclesia parrochiali, cuius est baptizandus. c. 1. 13. q. 1. glo. in. c. Neq; numerus. 10. q. 3. vbi vi. quid in infidelibus, si veniant ad baptismum. & locus fontis baptismalis non debet pedibus calcari. c. altaris. de consec. dist. 1. & in. c. pridem. 18. q. 2.

a ¶ *El lego.* Concor. d.c. cōstat. de conse. dist. 4. & c. sequ#ti. & vi. per gl. in. c. fi. 24. q. 1.

b ¶ *De suso.* Suprà eo. l. 5.

c ¶ *A su hijo vi.* Host. in sum. de baptism. §. quis possit ad fin#, &c. ad li mina. 30. q. 1. & l. 6. titu. 7. 4. partita.

¶ *Lex. 9.*

Qui bis scien ter baptizat# si fuerit laicus non potest ad ordines # moueri, si clericus deponit# ab ordinibus & si episcop#

vel alius praelatus fuerit re baptizator de ponit# à digni tate. & ab or. dinibus. h.d.

d ¶ *Dos vezes.* Vi. c. nō licet & c. rebaptizare. c# multis sequentib# de conse. dist. 4. in morte Christi baptizamur # quā morimur peccato, & resurgim# in noui tate vit#: christ# aut# semel tantum mortu# est, & ideo baptismus ite rari nō debet, vnde ad hæbreos. 6. Contra quosdam rebaptizari vol#tes dicit# rursum cruci figentes sibimetipsis fili# dei. vbi gl. dicit vna christi mors vn# baptisma consecrauit & tradit. s. Th. 3. #t. q. 66. arti. 9. # sicut pctā se. qu#tia virtutem passionis Chr#i nō aufer#t. ita etiā non aufer#t baptism#, vt necesse sit ip#m iterare, sed pœnit#tia superueni#ti tollit# pctm#, q# auferebat effect# baptismi. & dicit Augu. super illud Ioā. c. 3. N#quid potest in v#tr# matris su# iterato intrare & renasci? Sic tu intellige natiuitatem spiritus quomodo intellexit Nicodemus natiuitat# carnis, qu#admod# em# vterus non potest repeti, sic neq; baptismus.

e ¶ *Seyendo cierto.* Secus si esset dubius, vt in. c. paruulos, & in. c. placuit cum duobus sequentibus, de conse. dist. 4. & in. c. 2. de baptismo, vbi ponitur forma, & intellige quando est dubium vchem#s, puta quia natus est in captiuitate Sarracenorum, vel reperitur expositus sine aliquo signo baptismi. vt trad#t Ioan. An. & Abb. in. d.c. 2. Nā si qui# natus est de parentibus fidelibus, & inter fideles nutritus, præsimitur baptizatus. c. veni#s. de præsbite. non bapti. & hæc præsumptio pro certitudine est habenda donec cudentissimis for sitan argum#tis contrarium probaret#, vt dicit tex. in. d.c. veniens. de p#sbi. nō bapt.

f ¶ *No lo ordinassen.* Vi. c. qui bis. de conse. distin. 4. & in c. cōfirmād#. 50. dist. & in. c. fi. 51. dist. & in c. si #s in qualibet. 1. q. 7. de iure ciuili punitur vltimo suplicio. l. 1. C. ne san. baptis. reite.

g ¶ *Tollessen las ordenes.* c. eos. de conse. dist. 4. & in. c. si episcopus. 50. dist. c. fi. 51. dis. Abb. & Ioan. de anania. in c. 2. de apost.

h ¶ *Obispo.* Vi. d.c. si episcopus & l. 1. C. ne sanct. bap. itere.

¶ *Lex. 10.*

Baptism# est ianua omni# sacramentor# & si quis ante ## baptizet# recipiat ordines nihil agit, & est baptizandus, & iterum ordinādus, si tñ credit se baptizat#, sufficit ad salutem & ordin# reception#, qui si postea sciat se non baptizat#, vel de hoc dubitet debet baptism# petere & habere. h.d.

i ¶ *Cimiento.* Vi. latius. in. §. verum. 38. dis. & in. c. veniens. de presb. non baptiza.

k ¶ *Como de cabo* Vt in cōcilio apud comp#dium. de quo in. c. 1. & c. veniens. de presbiter. non bapti.

l ¶ *Como si lo fuesse.* Adde. c. secundum. de presbi. non bapti.

m ¶ *Ciertamente.* Vi. d.c. veniens. versi. quia vero.

n ¶ *Dubdasse.* Dubio probabili. vt dixi. S#. l. #xima. in #b. ciertamente.

¶ **Lex. 11.**

Chrismate sunt signandi o#s christiani per
ep#m & non per alium, & fit vnctio in fronte,
& cõficitur chrisma ex oleo, & balsamo &
adulti prius ## recipiant hoc sacram#t# deb#t
cõfiteri, & instituta fuit con firmatio loco
impositionis manuum apostolorum. h.d.

o ¶ *Fortaleza.* Concor. c. 1. &. 2. de conse. dist. 5. &. c. 1. versi. per frontis. de sacra vnctio. Nam c#m homo militet quotidie inter hostes inuisibiles per istud sacramentum confirmationis confirmatur & roboratur cõtra agones & insidias Diaboli: vnde fortior est ad resistend# insidijs Diabolicis, qui est confirmatus, quàm baptizatus dumta xat. vt in dictis cap. & tradit Abbas in ca. quanto. col. 1. de consue.

a ¶ *En la frente.* vide supra eo. l. 7.

b ¶ *O obispo.* vid. supra. eo. l. 7.

c ¶ *De edad.* glo. in. c. vt ieunij. de conse. dist. 5. vult # confirmandus de beat hr#e duodecim annos, non tam# tenetur illa glo. in hoc: bene tam# est # de tur pueris ma ioribus sept#nio, #pter me moriã, ne iteretur hoc sacram#tum, cu ius gratia datur puero ala pa vt recorde tur.

d ¶ *Que se confiessen.* Concor. cum dict. c. vt ieunij. de con se. dist. 5.

e ¶ *Diximos.* supra eo. l. 9. & adde. ca. dict# est. &. c. de ho mine. de conse. dist. 5.

f ¶ *Los apostoles.* adde. c. man#. ead. distin.

¶ **Lex. XII.**

Chrismate etiã perungun tur Episcopi,
cum consecrã tur, in corona capitis, & ma
nibus, & dicitur oratio hic cont#ta. h.d.

g ¶ *Consagrãlos obispos.* Cõcor dat c#. c. vnico. de sacra vn ctione. sed an erit licit# in# gere sacro cris mate oculos c#ci. vt videat? videtur quòd non: quia nõ licèt vti sacramentis alio fi ne ## sint instituta. Sylvester in summa, in verbo oleum. ponit istam quæstionem, & adducit # licèt non liceat vti sacramentis alio fine, quàm sint instituta: materia tamen sacramentali licitum est vti aliter quam in sacramentis: adducit de aqua baptismali qua vtimur, non solùm in baptizando, sed etiam in bibendo, in quo tamen videas quòd habetur in cap. sabbato sancto. de consecra. distin. 4. & fi naliter concludit Sylvester, quòd hoc

non liceat nisi pro, re magna, & ardua, & per Episcopum vel alium de licentia Papæ, quia aliter esset irreuerentia magna, si passim hæc fierent.

h ¶ *Dize.* Vide in dict. capi. vnico. de sacra vnctione. & ibi glo. in verbo consecrare, quòd hæc benedictio communis est Episcoporum & presbyterorum.

¶ *Lex. XIII.*

Antiquitus vngebantur Reges in veteri lege oleo benedicto, in capitibus: nunc in noua lege vnguntur oleo sacro, in humero vel scapula dextra. hoc dicit.

i ¶ *A los reyes.* Ex præcepto veteris testam[#]ti, reges vn gebantur in capite, à tempore Christi, rex debet vngi in armo. vt in cap. 1. de facra vnctione. & vide in ca. 1. 71. distin. & 85. distin. ca. 1. Et sic vnctio Regis transla ta est ad humerum vel ar m[#], seu in brachio: & Ponti fex chrismate sed Princeps oleo delinitur vt in dict. ca. 1. de vnctione Imperatoris. vide in Clem. Romani. versi. no sitaq; de iure iuran. & versi. hac decernentes. Et Imperator vn gitur à Papa, vel alio de mã dato suo. c. ve nerabil[#]. §. 1. de electio. alij. reges à suis metropolitanis, sicut Rex Alemaniae #mouendus in Imperatorem à Coloniensi, Rex Franciæ, à Rem[#]si: rex Angliæ à Can tuari[#]si. & sic de alijs, in qui bus apparet prisca consue tudo, vt. 25. q. 1. c. 2. & 3. c. q[#]nto. 1. responso de transla. episco. vel electi. Et si quis de nouo inun gi vellet consuetudo obtinuit q[#] à Papa petatur. sicut fecit rex Arragon[#], & t[#]porious Hosti. instabat rex Scotiæ, & sc[#]m consuetudinem antiquã capita reg[#] Franciæ & An gliæ inunguntur. Hæc tradit Hosti. in sum. de sacra vnct. §. 2. & 3. & ex hac cõsecratione reg[#], auget[#] sibi gr[#]a & # tutis augm[#]t#: nã cor ei[#] ad prudentiã dilatatur. de cõse. disti. 1. c. 1. augetur in eo gr[#]a fortitudinis cõtra hostes extrinsecos & intrinsecos, put à vitia de conse. dist. 2. c. 2. & ideò in[#]git[#] vt põtas in eo plenior ex Dei bñdictione desc[#]dat, iuxta illud Esai[#]. Factus est principatus su[#] humer[#] eius. d.c. 1. #. sed vbi. & tradit Luc. de P[#]na. in. l. cõtra publicã. co. 7. C. de re milit. li. 12.

k ¶ *Dixo Esayas,* Vide in cap. 9.

a ¶ *En el euangelio.* Mathei. c. 11.

¶ *Lex. XIII.*

Baptizatus vngitur oleo bis ante baptismum: primò, in pectore: secundò in scapulis: primus designat, vt euacuatis erroribus & ignorã tijs bonas habeat cogitationes. Secundum, vt amota pigritia, bonis operibus vacet, & fortis perseueret in bonor[#] oper[#] exercitio. h.d.

b ¶ *La chrisma.* Chrisma est o leum cum balsamo admixtum, vt hic & in. c. 1. de sacra vnctio. glo. in c. presbyteros 95. dist. & balsamus est qui dam liquor # emanat de #busdam arbo ribus seu fruticibus, secun dum Host. in d.c. 1. & admis cetur balsam# propter fragrãtiam odoris, vt hic habes: habet nã q; præcipu# odor#: & quia etiã incorrup tion# præstat vnde Ecclesi. ca. 28. dicitur Quasi balsamum nã mix t#, odormeus tradit. S. Tho. 3. par. q. 72. ar. 2. & vi. # chris mate. ca. presbyteros. c# se quenti. de cõse. dist. 4. & q#liter debeat peti per presbyteros à suis episcopis ante pascha. vid. in. c. presbyteros. 85. dist. & cõficcitt# chrisma die sancto Iouis cenæ. vt in. c. ecclesijs. de conse. dist. 3. & cõficcitur isto die, etiam tempore interdicti. c. quoniam. & ibi glo. de sentent. excom. lib. 6. & in Clemen. 1. §. in die. de reliquijs & venera. sancto.

c ¶ *Balsamo.* Refert Abulen. super Mathe. c. 2. quòd inter Eliopolim & Babilonem, in medio iuxta Cayrum, est hortus balsami, habens in latitudine quasi iactum lapidis, & longitudine aliquantulum plus, & est terra quasi toda alba. Et est arbuscula balsami quasi lignum vitistrum annorum, folia eius quasi folia trifolij parui, vel qua si folia Rutæ, albiora tamen sunt. Et est arbor parua, palmi & medij in altitudine, & modus colligendi balsamum est. quòd cultores discerpunt folia de ipso stipite: quia folia stipiti adhærent, & vnum tan tùm stipitem habent, licèt in vno cespite sint plures stipites, sex vel septem, & interdum plures. Discerpto autem folio contra radium so lis, statim de ipsa raptura egreditur gutta lucidissima, odorifera val de: & iste est liquor balsami, qui colligitur in phialis vitreis modo debito, & balsamus efficitur: & si folium discerpatur contra aliam partem, quàm contra ortum solis, non stillaret gutta aliqua de ruptura. Dicitur etiam esse alium modum colligendi Balsamum, tempore maturitatis foliorum, quod est circa mensem Maij: nam aperitur cortex ligni, & liquor inde fluens colligitur vasis vitreis: & illa reponuntur in stercore columbino, & desiccatur ille humor: & sic efficitur balsamus probatus. Et aduerte quòd beatus Ambrosius in Exameron. lib. 3. cap. 15. dicit hæc verba. Disparem quoque Balsami guttam, odorata Ori# tis ligna sudare produntur diuers# quoq; lachrymarum gen#, vir gulta ferularum in AEgy pto, & Alexãdria. hæc Ambrosius. Et dubitari vidi, vtrùm de alio Balsamo quàm Alexãdriæ posset cõ fici chrisma: & videtur # sic, dum tam# sit Balsamus habens proprietates & # tutes Balsami cùm nullo iu re reperiatur statutum, si bene memini quòd non de alio balsamo, quàm Alexãdri# conficiatur. & sic ex eo & Oliuar# oleo chrisma poterit cõ fici. Confert ad hoc quod tradit sanctus Thom. 3. par. q. 72. articu. 2. signanter in. 4. argum. & in eius solutio ne, cum dicit. Sufficit quòd materia hui# sacram#ti pos sit de facili ad omnia loca terrarum deferri, quæ facilitas non esset, si de vno tantùm loco, deberet ferri, ad remotissimas partes orbis.

d ¶ *En los pechos.* Vnctio olei in pectore, & inter scapulas, significat diuinæ legis amorem, & deuotam subiectionem. secundum Petrum de Palu. in. 4. sententiarum. & videas in cap. deinde. de conse. dist. 4.

e ¶ *Muerta es.* Vid. in episto. Iacobi. c. 2.

¶ *Lex. XV.*

Post baptism# vngitur baptizatus bis chrismate, in vertice, & infrõ te: & significat, vt cuic#q; pet#ti sit

paratus dare ration# de fide, & vt absq; impedim#to
& verec#dia sit parat# manifestare q# credit. h.d.

f ¶ *En soma de la cabeça.* Hæc chrismatio in vertice & in frõte significat gratiam Christi in mente, secundum Petrum de Palud. vbi suprà. & & vid. in ca. accepisti. de conse. dist. 4. & vestis candida qu# datur baptizato, significat innocentie restitutionem, secundum Petrum de Palu. & vid. in. c. post baptismum. cum sequen. de conse. dist. 4. & impositio Cerei significat fidei & morum claritatem.

g ¶ *En la frente.* Vide suprà eo. in. l. 7.

h ¶ *En el euangelio.* Mathei. c. 10.

¶ **Lex. XVI.**

In consecratione Ecclesi# vnguntur parietes
chrisma te signo crucis in certis lo cis. Item
vng#tur altaria, & aræ, quando consecrantur.
Item & calices quãdo benedic#tur, exemplo
vete ris legis: & #a Sy lvester Papa quãdo con
secrabat altare, vngebat illud chrismate. hoc dicit.

a ¶ *Cruces.* Vid. in. l. 14. tit. 10. infra eadem parti.

b ¶ *Los altares e las aras.* Adde c. vnicum ad fin#. de sacra vnct.

¶ **Lex. XVII.**

Describ#tur in ista lege, q# hic tractantur
circa pœnit#tiæ sacramentum. h.d.

c ¶ *Sant Iuan Baptista.* Iste primus noui testamenti posuit fundam#ta. vt tra. Car. thusia. parte 1. ca. 17. col. 4. Erat iste lucer na ardens, & luc#s. Ioa. c. 5.

d ¶ *Dixo por el.* Mathei. c. 11.

e ¶ *Penitentia, e baptismo.* vide Mathei. 3. & Marci. 1.

¶ **Lex. XVIII.**

pœnit#tia est dolere de pec catis, c# #posito
nõ rede#di ad ea: & duplex est mod# p#nit#tiæ

sol#nis: public#. s. & priuatæ. & describit#
hic, q#liter fiat sol#nis pœnitentia. h.d.

f ¶ *Penitencia es.* Concor. c#. c. 1. & 6. de p#ni. dist. 3. vbi bea. Grego. dicit. Pœnit#tia est præterita mala plāgere, & plāg#da iter# nō cōmittere. & sc#m Aug. Pœnit#tia est qu#dā dolens vindicta, puniens in se q# dolet cōmisis se. c. pœnitentia est eadem dist. & vi. q# habetur ead. dist. §. sed ver ba. & §. sed cō tra. sub. c. quis aliqñ. de pœniten. dist. 1.

g ¶ *Miercoles de quaresma.* Ort# habet à.c. in capite. 50. disti. vnde & ex dictis glo. ibi sumpta est ista lex.

h ¶ *De paño de lana que sea vil.* in dict. c. in ca pite. dicitur sa co, & intelligi tur de vili veveste. vt habes hic & declarat etiā ibi Præp.

i ¶ *El Obispo.* Licèt ratiōe maioris solennitatis ista p#ni tentia Ep#o reseruet#. vt hic & in. d.c. in ca pite. Si tñ Ep#s pr#sens v# absens p#ciperet alicui presby tero, vt supple ret vic# suam circa imposition# solennis pœnit#tiæ & reconciliation# posset fieri per presbyteter#: quia ista nō dic#tur # prièordinis episcopalis. sec#d# Præpo. in. c. p#nit#tes 50. distin. post Card. licèt spe cula. & etiā Pe tr# de Palu. in 4. sen. dist. 14. sc#m Præpo. vbi. S#. aliter tenuerit: sed pri m# tenet con suetudo sc#m e# quæ cōsue tudo seruāda est intalib# po sitiuj, vñ p#ni t#tiarij Episico por# ipsis absentib# ipsam imponunt. & hoc etiā habet# in. l. #xima.

¶ **Lex. XIX.**

Pœnit#tia solennis nō debet imponi, nisi pro
enormi peccato mortali. de quo publica infamia
sit in populo, & nullus citra episcopum nisi
de eius speciali mādato imponere eam potest,
neq; debet imponi nisi semel, & clerico non
est imponenda, nisi prius degradetur & solen
niter p# nit#s non aspi rabbit postea ad militiā
vel clericat#, neq; contrahet matrimoni#,
licèt si contra xerit, tenebit matrimoni#.

a ¶ *O a quien el lo mandasse.* Nota ad dicta S#. l. #xima.

b ¶ *Muy grande.* Solennis pœnit#tia nō est impon#da ni si pro crimine manifesto, & enormi, quòd totā vrb# cōmouet. c. fi. 26 q. 7. c. de pœnitentibus. de conse. disti. 3. glo. in. c. in ca pite. 50. dist. & hic & imponi tur fœminis, sicut et viris. g. # tex. ibi in c. de his. 33. q. 2

c ¶ *Vna vez.* Ad de. c. quamuis & ibi do. 50. dis. vbi in tex. & glo. pon#tur rationes. & ibi etiā per Archidi. & an isti solenniter p#nit#tes sint de foro Eccle siæ. vi. g. in. c.

si quis post re mission#. 50. dist. & # Abb. in. c. 2. de foro cõp. col. 3. # si. quæro #d de pœnit#tibus. & imponitur hæc solennis pœnitentia, etiã inuito, secund# Pr#po si. post Hug. in did. ca. pœnitentes. 50. distinct. in sine.

d ¶ *A ningun clerigo.* Presbytero vel diacono, seu cuiuscunq; ordinis sit, vt hic & in. c. confirmandum. & c. illud. & c. aliud. 50. dis. & per. g. in. c. quæsit#. de pœni. & remis. & de monachis. vid. glo. in. c. 1. 2. q. 3.

e ¶ *Degradassen.* Depositus: solenniter pœnitere potest. cap. sacerdos. de pœniten dist. 6. & 30. q. 1. ca. si quis sacerdos. glo. in. d.c. confirmãdum. 50. dist. & in. c. 1. & c. quæsitum. de pœni. & remiss.

f ¶ *Ser clerigo.* Habes hic quòd laicus qui solenniter pœnituit, non põt fieri clericus, neq; miles, neq; pannos coloris induere, neq; matrimo nium contrahere: vnde iuuenibus non est facilè ista pœnitentia impon#da. vt in. c. p#nit#tes. 50. dist. & vid. ad istã. l.c. fi. 30. dist. & 33. q. 2. c. admonere. & viuet iste secundum regulam ecclesiasticam. c. contrarium. &c. falsis. de pœniten. dist. 5.

g ¶ *Valdria.* Adde glo. in. d.c. admonere. in verbo Nunquam ducere. & l. 14. titu. 2. 4. Partita.

¶ *Lex. XX.*

Secunda pœnitentia vocatur publica quam potest quilibet presby ter etiã clerico imponere. vt peregrinatio, cert# vestis vsus, ferrei cinctio, monasterij reclusio. & similia. Tertia pœnit#tia est secreta, quã quilibet Christianus tenet# facere priuatè in remission# pctõrum. h.d.

h ¶ *Esta es.* Publica pœnit#tia dicitur illa quæ fit in facie Ecclesiæ, non c# solennitate, de qua S#. in. 1. 18. sed qñiniungitur peregrinatio per mundum c# baculo & pera benedictis. vt tradit Hosti. in sum ma de pœnit. & remis. char ta. 13. versi. his prælibatis. & Cardi. de Tur re cremata. & Præpo. post eum. in. cap. si quis post remission#. &c. ##uis. 50. disti. vbi # publica pœnit#tia dicit# dupliciter vno modo p# nitentiã quã quis facit in si gn# publicæ pœnit#ciæ, licet nō in sol#nibus. vt in. c. in capite. 50. disti. alio mō q#libet qu# fit in facie ecclesiæ scilicet c# iniungitur pe regrinatio # mund# c# baculo cubitali, vel #cessionis in camiseis. & hæc nō ponitur pro crimi neoculto sed pro crimine manifesto. vt in. cap. 1. & ibi Abb. & in. c. quæsitum. de pœniten. & remissio.

i ¶ *Missacantano.* Idem tenet Host. vbi. S#. arg. c. 2. de offi. archipresby.

k ¶ *A clerigo.* Intellige qñ crim# #dijt in public#. vt in. d.c. quæsit#. & ibi. & de pœ. & re. & in. c. presbyter. vbi. g. 28. dist. & 30. dist. c. si quis presbyter.

¶ *Lex. XXI.*

Quilibet suo presbytero parochiali tenet#
cōfiteri, & nō alij, nisi habuerit licentiā alij
cōfitendi: prælatus tñ maior pōt cuilibet hāc
licentiā dare: sed religiosi nō pñt cōfessiones
audite, neq; baptizare, neq; populo prædicare,
vel curā animar# exercere, sine prælati vel Papæ
lic#tia, vel nisi Ep#s ei cōmittat aliquā Ecclesiā
sui ordinis, t#c em# pōt eā de sui maioris lic#tia
tenere & p#dicare, oiaq#; ibi ministrare. h.d.

I ¶ *Missacantanos.* Sacerdotibus data est hic potestas à mediatore Dei & hominum qui ipsos Ecclesiæ suæ præposuit & soluendi, & ligandi tradidit potestatem. capi. multiplex, de consecratione. distinct. 1. & in hoc sacer dos iudex est. c. verbum. de pœnitent. distin. 1. & quilibet sacerdos recipit hanc potestatem in ordinatione sua: tamen ligata est talis potestas, nisi à Papa vel à diocesano hanc habeat potestatem: & ex quo cura animarum commissa est ab aliquo ipsi sacerdoti parochiali, sine alia licentia speciali habet potestatem audiendi confessiones parochianorum suorum, secundum Hostien. in Summa de pœnitent. & remissio. versic. cui consitendum charra. 4. col. 2. illius tituli. Sed an presbyter parochialis qui # pter multitudinem populi nonpōt om ni# confessio nesaudire pos sit ad hoc vocare alios sacerdotes qui eum iuu#t in audiendis cōfessionibus. text. Videtur # sic. & ibi Hostien. notat in. c. 3. versi. confessiones. de officio Archipres. Archidia. verò in. c. perlectis. 25. dist. dicit # contra dictum Hostien. facit tex. in ca. cunctis. 16. q. 1. vnde ipse distinguit, # aut episcopus dedit licentiam illis presbyteris, & possunt, aut nō dedit, & non poterunt, quæ secundum Archidia. fuit opinio Raim#. in summa de pœnitent. & remissionib. §. item posito. Ioan. And. in ca. omnis vtriusq; sexus. de pœnitent. & remissio. super glo. & in ca. cum ex eo. de electio. libro. 6. tenet quòd parochialis potest ad tempus modicum committere causa subsistenti alteri presbytero, vt audiat confessiones parochianorum suorum: quando verò vellet committere perpetuò, non potest sine episcopo. allegat. ca. si quis in choro. 7. q. 1. & ibi respondet ad rationes quas adducit Archidia. & ita possunt reduci opiniones ad concordiam. & relato isto dict. Ioa. And. residet Præpo. in dict. c. perlectis.

a ¶ *De missa.* Religiosi non habent potestatem absoluendi, vel ligandi, neq; baptizandi, neq; prædicandi, neq; exerc#di alia quæ pertinent ad curam animarum, nisi de consensu Episcopi, & abbatis, vel superioris ipsius religiosi. ca. alia. & ca. peruenit. 16. qu#stione. 1. & in. §. ecce. & in. §. hoc idem. hæc enim pertinent ad rectores curatos. vt in Clemen. dudum. §. verum. de sepultu. possunt tamen religiosi audire confessiones illorum qui habent licentiam sacerdotis parochialis, vt alij possint confiteri: licèt non dicant specialiter quòd religioso, vt tenet Hostien. in dict. versicu. cui confitendum. & in versi. tu

tamen dic. & vide in cap. placuit. de pœnitent. distinct. 6. & intellige dummodò religiosus aliàs à suo superiore sit habilitatus ad confessionem audiendam, vt tradit Archidia. in cap. perlectis. col. 325. distinct.

b ¶ *Priuilegio del Papa.* Hodie vide quod habetur in Clemen. dudum. §. statuimus. de sepultu. & super hoc hodie conceduntur facultates per bullas Cruciatæ, & alias concessionones Papæ ad eligendum confessorem, & si sit religiosus etiam ordinis mendicantium: ex quo videtur talis religiosus habilitatus à Papa. videas per Syluest. in Summa. in parte Confessor. la. 1. versi. quintò quæritur

c ¶ *Para seruir a algunas eglesias parrochiales.* Adde. c. 2. de statu monach. & codem. tit. c. quod Dei timorem. vbi vide Abb.

d ¶ *Parrochanos.* Concor. cum. c. omnis vtriusq; sexus. de pœnit. & remissio. & in ca. imprimis. 2. q. 1. & 6. q. 3. c. scitote. c. nuper. §. in. 2. & in fi. de sent. excom. & c. placuit. de pœnit. distinct. 6. Et etiam Rex, si sua rcsidentia est intra certam parochiam, tenetur de iure confiteri presbytero parochiali. glo. in. c. 4. de maioritat. & obed. & ibi Abb. qui dicit hodie cōmuniter reges habere priuilegi#. vt possint eligere confessores. & adde quæ dixi suprà in. l. proxima. & clerici habitantes in parochijs, subijciuntur in hoc curatis presbyteris parochiar#, secundum Abb. in. d. ca. omnis vtriusq; sexus. & Petrum de Palu. & presbyter parochialis potest confiteri. & absolvere suum parochia num, etiam extra. parochiam seu territorium parochiæ, cūm pœnitentia sit de iurisdictione voluntaria, facit. l. 2. ff. de officio procon. Hostien. in dict. §. cui confit#dum sit. addit etiam de criminibus par rochiani extra territorium parochiæ commissis alieno Episcopatu, vel parochia. glo. notab. in. cap. 1. 16. q. 1. & per Abb. vbi allegat. d. glo. & confirmat aliquibus rationibus. in. ca. cum contingat. col. 12. deforo competen. ipsi vero presbyteri parochiales recurrere debent ad Episcopum pro pœnitentijs: quia cum ipsi immediatè subsunt Episcopo, non possunt absolui ab alio, ## ab eo, vel archipresbytero ecclesiæ cathedralis: quia in hoc est vicarius Episcopi. c. officium. de officio archie. Abb. in. d.c. conquer#te. col. pe. de officio ordina. & ve niendo in specie ad diuersa genera personar#, quis sit proprius sacer dos, tradit latè Hostien. in summa. de pœnit. & remiss. verfi. cui confitendum per multas col. & dixi aliqua su prà in. l. proxima. & quis dicatur sacerdos scholari# mercatorum, stipendiariorum & simili# qui nō hab#t in illo loco # prium domicilium. vi. per Inno. & Abb. in. d.c. omnis. vbi Abb. col. fi. refert opiniones, & dicit illā sibi pla cere, & esse magis communem, # ille dicatur proprius sacerdos, in cuius parochia habitat de præsenti, neq; possit cōmodè adire proprium sacerdotem. argum. c. fi. de parochijs. allegat glo. quæ hoc tenet in clem. 1. de priuile. in verbo parochiales. & permittitur hoc istis & peregrinis, propter necessitatem, non tamen per hoc isti sunt parochiani illius ecclesiæ, in qua habitant: neq; talis ecclesia propriè di citur parochiali storum, vt declarat Abb. in ca. in nostra. in fine, de sepultu. quem etiam vid. in ca. cum contingat. de foro competen. 13. col. & vici. Bal. in. l. si quis ad declinandam. C. de episc. & cleri. 13. col.

e ¶ *No lo pueden fazer.* Quia ab alieno sacerdote non potest quis absolui, vel ligari. vt in dict. c. omnis vtriusq; sexus. & dixi suprà in gl. pro xima. in prin. vnde procedit non solūm in cōfessione, quæ debet fieri semel in anno, iuxta disposition#. d.c. Sed etiam si pluries velit cōfiteri prout notat ibi Abb. in. 7. notabi. Quid autem de mulieribus & rusticis, qui sæpe errantes adeunt presbyteros non habentes pote statem? dicit Abb. in. d.c. dudum. el. 2. col. 6. de electio. # saluentur propter fidem sacramenti. refert tamen Ioan. And. ibi dicentem, # si ante mortem hoc sciat tutum esset, quòd iterum confiteantur. argu. eorum

quæ notantur in. d.c. quod autem. de pœniten. & remiss. quod ipse Abb. verum putat in his qui nunquam habuerunt institutionem à superiore, sed in his qui habuerunt ex causa superueniente, fuerunt ipso iure priuati, & non obstante priuatione iuris tolerabantur, non credit tunc confessionem iterandam: quia vt dicunt Ioan. And. & Hostien. ratione tolerantia, hic verè absoluit. per text. in. c. nonne 8. q. 4.

f ¶ *Sin otorgamiento de aquel.* Requiritur duo, vt quis possit confiteri alieno sacerdoti. Primū vt subsit causa: nam sine causa peccat parochianus: quia videtur contemnere proprium sacerdotem, & debet esse causa iusta. vt in dict. c. omnis. Secundò. vt licentia petatur & obtineatur. vt hic & in. d.c. omnis. vbi notat Abb. in. 6. notab. Erit autem iusta causa petendi talem licentiam, si parochianus sacerdos sit imperitus. vt notat glo. in dict. c. omnis. vel vt dicit Abb. ibi. si sub est alia causa legitima, vt quia est odium inter istum confitentem, & proprium presbyterum vel inter eum & parentes presbyteri: vel quia proprius presbyter fuit particeps delicti: licet enim pos sit si vult confiteri sacerdoti participi, secundum Ioan. And. ibi post Vincent. non tamen necessitatur, vnde est iusta causa petendi licentiam. quod Abb. approbat ibi in verbo pœnitentia. Secus si elegerit proprium: quia particeps fuit, vt facilius absoluat. allegat tex. c. gl. 49. dist. in prin. adde his Hostien. in. d. versi. cui confitendum. vbi dicit, quod non semper danda est licentia, imò deneganda, si sacerdos se sufficientem reputet: nã præsumere potest petat parochianus licentiam, vt confusionem & erubescentiã euitet: vel si fortè se con temni verisimiliter præsumat, poterit denegare quandiu ab Ecclesia toleratur. cap. vestra. de coha. clericorum & mulierum. cauat tamen de conscientia. vt in cap. 1. eiusdem tituli. & de tempo. ordina. cap. quoniam. Debet autem sacerdos credere perentili licentiam alleganti (saltem in genere) iustam causam: quia non est verisimile, quod quis cum fallacia adeat pœnitentiam. secundum gloss. in cap. placuit. de pœnitent. distinctio. 6. & si sacerdos iniuste denegat licentiam, adeat superiorem illius sacerdotis, qui & si denegat, dic vt in. l. 32. infra eo. Si commodè adire non potest. vt tradit glo. & ibi Inno. & Abbas, & alij in dict. cap. omnis. super glo. in verbo Obtineat. & habetur infra eo. l. 32. & si subest necessitas, statim potest confiteri alieno sacerdoti, dic vt ibi per eos sunt etiam alij casus, in quibus quis confiteri potest alieno sacerdoti, de quibus vide infra. ea. l. & per Hostien. in. d. cap. cui confitendum, inter quos nota illud de tempo re necessitatis. vt in. c. Quicunq; presbyter. de pœnitent. dist. 3. & 26. q. 6. ca. si presbyter. & cap. quoniam pœnitet d' pœ. dis. 1. & c. vult. de pœnitent. dist. 3. nota tamē neq; tempore necessitatis confitendū est heretico vel scismatico: quia non habet Ecclesiae clauēs, nisi sit catholicus. de pœnitent. dist. 1. ca. verbum Dei. & c. quem pœnitet. Host. in d. summa. de pœnitentia. & remis. §. quis de bet confiteri.

a ¶ *Otro su perlado mayor.* Siue papa siue epis copus diocesanus vel eius vi carius, vel archipresbyter, ita legatus Papae, vel eius pœnitentiarius, secundum Ioan. an. in. d.c. omnis. & glo. in c. 2. de pœnit. & remiss. lib. 6. & habita licentia proprii sacerdotis, vel superioris confiteri potest sacerdoti etiam curam animarum non habenti. vt notat Abb. in Clem. 1. de priuileg. super glo. in verbo specialis; quicquid dixerit ibi glo. & glo. in. d.c. omnis & ibi Abb. de quo per Syluest. in summa. in parte Confessor. la. 1. versi. 5. quæritur. & ad hoc videas extrauagan. Ioan. 22. quoniam incipit. vas electionis. sub tit. de hæreti. in extrauag. cōmunibus.

b ¶ *Perlados mayores.* Concor. cum. c. fi. de pœnitent. & remissi.

c ¶ *Mayoral sobre si.* id est, sunt exempti. vt habetur in dict. ca. fi.

¶ *Lex. XXII.*

Ad confitendum alij sacerdoti quàm proprio, requiritur eius licentia: fallit tamen in quinque casibus. Primus, si proprius sacerdos est idiota: quia tunc debet petere licentiam, qua non obtenta, conqueratur praelato. Secundus, cum ad aliam parochiam transtulit domicilium. Tertius est, in vagabundo. Quartus, si causa mercantiæ, vel peregrinationis, vel alia causa pergit. Quintus casus est, si in aliena parrochia peccauit: quia tunc potest, si vult illi clerico confiteri. hoc dicit.

d ¶ *Casos ay.* Vid. quæ dixi. S#. l. proxima. in. glo. super parte. sin otorgamiento dellos.

e ¶ *A su mayoral.* Episcopo videlicet vel Archidiacono, vbi de consuetudine vel commissione ep#i, archidiaconus haberet curã animarum vt notant doct. in. c. cum satis. & in. c. fi. de officio archid. Abb. in. ca. cum in cunctis. §. inferiora. de elect. & vid. infra eo. l. 32. & Deci# cõsi. 420. incipit. quæritur. & si iste superior recusaret malitiosè dare lic# tiam, & de facili non posset cõmodè adiri superior episcopi recusan tis, poterit licentia non obtenta, alij confiteri. Syluest. in summa. in parte Confessor. la. 1. versi. 6. quæritur. & habes infra eo. l. 32.

f ¶ *A otra.* Isto casu iam sacerdos parochiæ, cui se cõtulit, non erit alienus, sed proprius. c. fi. de paroch.

g ¶ *A sossegar.* Vide in. l. hæres absens. ff. de iudi.

h ¶ *Donde more.* Iste enim sine domicilio est l. Labeo. in prin. & l. eius. §. Celsus. ad municipa.

i ¶ *Pecado en otra.* c. 1. de rapto. & c. placuit. 6. q. 3.

k ¶ *Lo mas ayna.* Ne tardes cõueri ad dominum: & ne differas de die in diem, subito enim veniet ira illius, & in tempore vindict# dis perdet te. Ecclesiast. 5. & rationes propter quas festinandum est ad pœnitentiam. vide per Hosti. in Sum ma de pœniten. & remiss. charta. 3. colu. 4. in verbo fe stina. Aduerte tam#. quia secundum S. Thomam. 4. sententiarum dist. 17. ad confessionem actualem, nullus tenetur sta tim post peccatum: quia cum præceptum confiten di sit affirmatiuum, nō obligar, nisi # loco & t#pore. Sunt tam# aliqui casus in quibus sta tim tenet# confiteri, vt si haberet recipere sacramentum Eucharistiæ, vel ordin# sacrum, vel si esset in periculo mortis notabili vel probabili in casu, veluti in quo homines frequenter moriuntur, vt in naufragio, bello, acuta febris, vel graui infirmitate, vel quando conscientia dictat ad statim confitendum: quia omne quod est contra conscientiam scilicet præcepti, ædificat ad gehennam. 18. quæst. 1. §. ex his. & ibi glo. vel quando pro habiliter videret quòd illo anno copiam idonei sacerdotis habere

non poterit: vt poteris videre de his per Petrum de Palu. in. 4. senten. tiarum. distinct. 17. & Syluest. in Summa. in parte Confessio. la. 1. ver sicu. Secundò quæritur. vbi & refert quintum casum: quem addunt aliqui, videlicet: quando peccator post cõfessionem & communionem recolit se oblitum confiteri aliquod mortale, quia tenetur statim cõfiteri, neq; potest ex pectare futuram Quadragesimam, quia exponeret se periculo obliuiscendi: quod tamen ipse Syluester dicit nihil esse, quia obliuisci peccatum mortale, non est mortale: vnde iste non se exponit periculo peccati mortalis, neq; tenetur laborare ne obliuiscatur, sed sufficit quòd velit recordari, & proponat confiteri quando alia vice tenebitur.

¶ *Lex. XXIII.*

In peccati commissione errat quis contra Deum tripliciter, meditando, consentiendo, & faciendo. Ita in. vera pœnitentia sunt tria necessaria: quibus illas tres offensiones emendare debet peccator.

Pro prima, cordis contritio. Pro secunda, oris confessio. Pro tertia, operis satisfactio. hoc dicit.

¶ *Se duelan en sus coraçones.* Cõtritio debet esse vniuersalis cõtina, habens propositum confitendi. & satisfaciendi: & cõtritio est dolor # peccatis verus & anxius c# proposito abstinendi, confitendi, & satisfaciendi assumptus. Iohe. 2. Scindite corda vestra, & non vestim#ta Vestra, vel dic # cordis contritio est à malo ad bonum, à Diabolo ad Deum conuersio. Iohe. 2. Connertimini ad me in toto corde vestro. Conuersio autem est cordis vndiq; versio. de pœniten. distinct. 1. ca. conuertimini. hæc Hostien. in sum. de pœniten. & remissio charta. 1. col. 3. verfi. Quid si contritio. & col. 4. versi. qualis debeat esse contritio, sec#dum Theologos, contritio pro vt est virtus, seu actus virtutis, qu# pœ nitentia dicit# diffinitur sic. Contritio est dolor voluntatis assumptus pro peccatis, prout ve rò est pars sacramenti, habens relationem ad alias partes, est dolor voluntariè assumptus pro peccatis, cum proposito confitendi & satisfaciendi. Videas san ctum Thom. & alios Theologos in. 4. sententiarum. distin. 17. debet autem peccator niti & orare pro magna contritione, sed si maiorem non potest habere saltem doleat se peccasse, & hoc sufficit, sed prop ter hoc doleat, quia Deum offendit, nam si ex alijs causis doleret, propter infamiam fortè, vel amissionem honoris: non est digna pœnitentia. cap. vt constitueretur. 50. distinctio. neque exigitur peccatores tantùm dolere, quod potiùs vell#t omnem pœnam substinere, quàm peccasse. vt tradit Innocen. & Ioan. And. in cap. omnis vtriusque sexus. de pœniten. & remissio. & secundum Petrum de Palud. A pœnitente requirendum est, si pœnitet, & si non sufficien ter dolet, an hoc sibi displiceat, & vellet sufficienter dolere. & hoc sufficit quod Syluester in Summa in verbo Contritio. §. 1. dicit valde esse notandum: quia sic dispositus est contritus, vel saltem atritus, vt possit absolui. & dicit gloss. in capit. quem pœnitet. de pœniten. distinctio. 1. quòd conteri quis debet de omni peccato & eius varietate, vt in cap. Consyderet. de pœniten. distinct. 5. & distinct. 6. cap. qui vult.

a ¶ *Que los confiessen.* Glo. in Summa. de pœnitent. distinct. 5. dicit quòd ad confessionem tenentur ex vniuersalis Ecclesiæ traditione potiùs, quàm ex noui vel veteris testamenti auctoritate: & quòd traditio Ecclesiæ obligatoria est, vt præceptum. argument. 11. distinct. in his rebus. & quòd necessaria est confessio in mortalibus apud nos, sed apud Græcos dicit quòd non, quia non emanauit ad illos traditio talis. & illud Epistolæ Iacobi. Confitemini alterutrum peccata vestra, dicit fuisse consilij primo, alioquin ligaret, & Græcos, non obstante eorum consuetudine. Abb. etiam in cap. omnis vtriusque sexus. de pœnitent. & remissioni. col. 5. versi. extra glo. tenet opinionem dict. glo. Theologi tenent quòd vt est mentalis facta Deo, est de iure naturali, vt autem est vocalis, est de iure diuino nouæ legis, vt tradit sanctus Thom. 4. sententiarum. distinct. 17. & sanctus Bonauentura, Ricardus, & Scotus, pro quibus valde concludit auctoritas illa Ioann. 20. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt: & ideò neque Papa dispensare potest super sacramento confessionis, ne quis confiteatur homini, secundum sanctum Thomam in. 4. sententiarum. distinct. 16. quæstio. 3. articulo. 1. in fine, quia sacramenta sunt ex institutione diuina, bene tamen Papa posset dispensare, vt differret confessionem ultra annum, de quo etiam per Archidia. de pœnitenti. distinct. 5. in Summa ad finem. Decius consi. 112. Peccata venialia non tenentur quis singulariter confiteri. glo. in cap. perfecta pœnitentia. de pœnitenti. distinct. 1. Hostien. verò in Summa de pœnitenti. & remissioni. charta. 2. versiculo. de quibus peccatis ponit in hoc tres opiniones. Prima, vt non sit necesse confiteri venialia peccata sacerdotibus, & si copia sacerdotis habeatur, d#modo hoc ex cont#ptu nō pr#mittatur: & # sufficeret ea confiteri cœquali. Secunda, # nec dum mortalia, sed etiã venialia pandenda sunt sacerdoti, qui ligandi & soluendi potestatem habet, si ipsius copia habeatur. & est argumentum pro eis de pœnitenti. distinct. 1. cap. Agite pœnitentiam. tandem ponit ipse tertiam opinionem, & dicit esse distinguendum inter venialia, & venialia: habent enim tres gradus sicut Apostolus testatur. prima ad Corinth. ca. 3. & habetur in §. alias. 25. distinct. ligna scilicet fœnum & stipulam per ligna maiora venialia intelliguntur. & quæ nimis sunt inueterata vel in consuetudine iam deducta, quæ ex ipsa frequentatione & contemptu mortalia reputantur vel sequuntur. vt in cap. & si Christus. §. quædam. de iure iurando. & secundum hoc dicit intelligendum, quòd Augusti. dicit, quòd nullum peccatum adeò veniale est, quòd non fiat criminale d# placet. vt in d. §. criminis. & §. sequi. dist. 25. & t#c debet confiteri, si fieri possit. & de his dicitur. Vitasti grandia, vi de ne obruaris arena. Per fœnum, intelligas minora, & hæc cofiteda sunt saltem in genere. capit. de quotidianis. de pœnitent. distinct. quarta. Per stipulam intellige minima venialia, que in sola cogitatione consistunt, & quæ ad consensum non perueniunt, vt de pœnitentia. distinctio. secunda. cap. Sicut de tribus. Abbas in cap. Omnis vtriusque sexus. de pœnitenti. & remissioni. dicit, quòd bonum consilium est. de quo glo. ibi. vt confiteatur quis venialia, si recolit præsertim, si deducta sunt in consuetudine. Cardinal. Alexand. in dicto. §. criminis. loquitur in hoc satis intricatè sanctus Thomas. 4. sententiarum. distinct. 16. & 17. Scotus & Petrus de Palude ibidem, & communiter doctores dicunt, quòd regulariter non teneamur confiteri peccata venialia, neque ex vi sacramenti, neque ex dispositione. cap. Omnis vtriusque sexus de pœnitenti. & remissioni. & intellige de confessione in specie de singulis. vt in principio glo. diximus. senemur tamen ratione statuti Ecclesiæ confiteri venialia, in genere dicendo. Nos quidem immunes à peccato mortali, secundum conscientiam nostram tamen in multis alijs deliquisse, & petere absolutionem secundum Syluest. in Summa in verbo Confessio 1. §.

decimo tertio quæritur. Si tamen quis dubitet an sit mortale, vel veniale, tenetur cōfiteri eum in specie secundum sanctum Thomam. vbi suprā

b ¶ *Verdaderamente.* Debet enim esse confessio pura, & fidelis, & integra, & debet habere confessio sex decim, quæ his versibus continentur.

*Sit simplex, humilis: Confessio, pura, fidelis,
Atq; frequens, nuda, discreta, libens, verecunda,
Integra, secreta, lachrymabilis, accelerata,
Fortis & accusans, & sit parere parata.*

Secundum sanctum Thomam & alios Theologos in. 4. sententiar#. distin. 17. vbi hæc plenè exponuntur. Vide etiam per Hostien. in S#ma de pœnitenti. & remissioni. charta. 3. col. 2. & 4. & 5. versic. qualis debet esse confessio. & vide glo. notabilem. in capi. quem p#nitet. de pœnitent. distinct. 1. & duæ de prædictis scilicet quod sit frequens & festina sunt de bene esse, secundum Syluest. in Summa. in verbo Confessio. la. 1. versi. primò verò quæritur.

c ¶ *Desuergonçado.* Debet ergo in confessione vincere erubesceniam. & ipsa erubesceniam partem habet remissionis: quoniam & verecundia magna est pœna. vt in. capi. quem pœnitet. de pœnitent. distinct. 1. & non debet diuidi confessio timore verecundiæ. capi. 1. versic. cautus. de pœnitent. distinct. 5. & contra hunc pudorem est triplex medicina. Prima, consyderatio rationis naturalis: si enim non erubuisti peccare, quòd inhonestum & inutile fuit, non debes secundum rationem naturalem erubescere, confiteri, quòd honestum, & vtile est. vnde dicit beatus Bernardus. O infania nimia hominum, pudet abluere, & non pudet inquinari: pudet sordes abstergere, & non pudet contrahere: abstergitur caliga, & contemnitur anima! Secunda, est virtus diuinæ intuitionis, quā nihil cælari potest etiam minimam cogitationem. ad Hebræos. 4. Omnia nuda sunt & aperta oculis eius capi. nouit. de iudi. Tertia, est comparatio futuræ confusionis. Ecclesiast. 4, est confusio adducens ignominiam siue peccatum. & est confusio adducens gloriam, de his plenè per Hostien. in Summa. de pœnitent & remissio. charta. 9. colu. 1. # si. quæ impediunt pœnitentiam.

a ¶ *Dixo.* Vide. Amos. c. 1. & in. c. super tribus. de pœnitent. distinct. 1.

b ¶ *No lo perdonara Dios.* Adde. dict. c. super tribus. in fine.

¶ *Lex. XXIII.*

Anima per peccatum moritur in
damnationem perpetuam & per pœnitentiam
resurgit in vitam æternam. hoc. dicit.

c ¶ *La hija.* Vid. Matthe#. c. 9. & in. c. quem pœnitet. in fi. de pœnitent. distin. 1. & eadem dist. in. §. deniq;. versic. tres quoq;.

d ¶ *Hijo de vna biuda.* Luc#. 7. & in. ca. fleat. de pœnit. distinct. 1.

e ¶ *Lazaro.* Ioan. c. 11. & c. Quā t#libet. depœnitent. dist. 1.

¶ *Lex. XXV.*

Cōfessor qui est positus loco Dei, debet
sapienter scrutari in confessione pœnitentis
circumstantias & eius personam in ætate, valetudine,
conditione, diuitijs, statu, literatura, & dignitate,
contemplando etiam locum & tempus cōmissi, &
an se, vel alterius suggestionem, aut adiutorio
peccauit: contritionem insuper pœnitentis, quibus
diligenter inspectis, pœnitentiam commissio
cōtrariam iniunget arbitrariam, obediat pœnitens
impleatq; eam: quia alias sibi non derit. h.
dicit. Ortum habet à ca. 1. de pœnitentia. dist. 5.

f ¶ *Edad.* Ratione fragilis ætatis, minor pœnitentia est imponenda. 15. q. 1. §. ut itaq; pueri doli causa paces tenentur confiteri. causa. omnis utriusque; sexus de pœnitentia. & remissio. Hostien. in Summa eiusdem tituli. charta. 8. col. 2. versi. cui pueri. Si verò est valde senex in ætate decrepita aluiari debet ieiunij, & grauari orationibus. ut in dict. ca. 1. de pœnitentia. dist. 5. & si habet pecuniam, redimat cum ipsa peccata sua. de pœnitentia. dist. 1. c. Medicina. Si verò non sunt ita senes, fortius pœnitentia debet, quàm decrepiti, tales enim cum peccant iuuenes ad interitum trahunt: quia secundum beatum Gregorium. laqueus iuuenum omnes mali senes. 2. q. 8. cap. Paulus dixit, in senem verò omni discretionem carentem. dic ut in pupillo & furioso hosti. ubi suprà. charta. 8. colum. 3. versicu. quando confitendum est.

g ¶ *Doliente.* Infirmitas non est iniungenda pœnitentia: sed innotescentia quæ nitas & qualitas, ut dicat sic sacerdos: si tu esses sanus, talem pœnitentiam deberes agere, & usque; ad tale tempus sed quia es infirmus, tibi non iniungo: dico tamen tibi si decesseris, facias talem elemosinam, siue iniunge tuis hæredibus eam faciât pro hac pœnitentia: si autem conualueris, iterum humiliter confitearis: & facias pœnitentiam quæ tibi iniuncta fuerit. Probatur hæc in. c. ab infirmis. 26. q. 7. & 50. distinct. ex his. 31. q. 7. causa. si quis de corpore. & c. sequenti. Hostien. in summa. de pœnitentia. & remissio. §. quando confitendum. versi. confitendum est tempore sanitatis. Videtur tamen & posset sacerdos dicere si conualueris, fac talem pœnitentiam sine eo teneatur iterum confiteri. vide infra eo. l. 39.

h ¶ *Sieruo.* Si seruus sit & obedierit domino obediendo in atrocioribus, minus punitus est, 22. q. 5. causa. si compulsus. 12. q. 2. c. deuotissimam. & tamen in talibus non tenebatur obedire. l. seruus. ff. de actio. & obligatio. c. Si do minus. 11. q. 3. 86. distinct. c. amputatis. Quod si voluntariè peccauerit acrius quàm alius, in corpore etiam punitur. 24. q. 1. c. qui contra pacem. 12. q. 2. c. qui manumittitur. 3. q. 11. Si quis ex familiaribus. neque est seruo iniungenda peregrinatio: per quam dominus serui seruitio defraudetur.

c. relatum. de senten. excommu. Hostien. in summa. de pœniten. & remis. charta. 15. co. 4. versi. licet autem.

a ¶ *Rico*. Inquirat sacerdos caute & astute quæ causa mouet diuitem ad peccandum, de pœni. dist. 6. c. 1. ad fi. & imponat pœnitentiam in ieiunio, oration & elemosina consist#te, & si sit delicatus caueat ne asperum ieiunium iniungat. 41. dist. c. non cogantur. agrauet eum in elemosinis. c. medicina. de pœniten. dist. 1. Host. vbi suprâ versi. si di ues sit.

b ¶ *Clerigo*. In eodem genere peccari, ma gis videt# peccare clericus quam laicus. glo. in. c. homo christianus. 40. dist. Plus enim peccare videtur perfectus quã imperfectus. glo. in. c. 1. de pœni. dist. 5. in par te ideo enim. quæ tamen limitat hoc secundum contemptum. Adde glo. in. c. qui viderit. 32. q. 5. in parte studiosa. & primo Regum. c. 2. & de pœniten. distinct. 1. c. si sacerdos. Si sacerdos peccauerit quis orabit pro eo.

c ¶ *Letrado*. Huic enim propter maiorem sci#tiam durior videtur pœ nitentia imponenda, quam non literato: quia magis videtur cont#nere qui plus scit, quam qui minus, & quia literati peccant in multis de quibus debet sacer dos inquirere ideo debet hoc scire de quibus vi. per Host. in sum. de pœni. & remis. charta 6. co. 4. vers. cui doctor.

d ¶ *Perlado*. Prælatus si publice peccauerit acrius quam alius puniri debet propter exempli perniciem. 11. q. 3. c. precipuus. c. magn#. de vo to, vbi glo. tradit illud regis ad exemplum, &c. 82. dist. c. nemo quippc. Si occultum mitius punitur, quã quando publice, nam gradus dignitatis vel ordinis peccat# aggrauat. d.c. homo Chnstianus. 40. dist. &. 89. dist. c. ad hoc deus. Vñ pr#sbiter magis puni#dus est, quã diaconus. & vide de pœniten. dist. 4. §. finis Hosti. vbi suprâ, versi. si prælatus sit

e ¶ *Persona menor*. Milites, rustici, mercatores, vel alij de quib# vi. latius per Host. in summa de pœniten. & remissio. charta. 8. vers. cui miles. vers. cui rusticus, & vers. cui mercator. & dicit ibi Host. quòd vita rusticorum tutior est, quam quiescentium delitiosorum diuitum, & ociosorum, vnde versus diuitiis vti, res est aduersa saluti. paucos crede bonos, quos beat æris honos, molities vestis, coitus, gula, cura quietis? & circa mercatores nota signanter cum (narrando in his qu# peccant) dicit. Nono transferendo se ad regiones remotas & nimiã moram trahentes, & ibi c# diuersis etiam alienis vxoribus adulterium cõmittendo, & suis causam adulterij præb#do, de quibus quot mala proueniant dicit ipse, nemo est qui ignoret, quod tu nota contra mercatores transferentes se in regiones Indiarum Maris Oceani. ibiq; nimiam moram trahentes. De religiosis autem dic quòd in tri bus casibus in eodem genere peccati plus peccât quã laici. Primus cum religiosus peccat contra votum religionis, veluti fornicando contra votum continentiæ, vel furando contra votum paupertaris, & contra præceptum decalogi. Secundus cum peccat ex cõtemptu cum per id sit ingratus diuini beneficij, quo sublimatus est, ad perse ctionis statum. Tertius propter scâdalum, quia multi ad eius vitam respiciunt, sed si religiosus non ex contemptu, sed ex infirmitate vel ignorantia peccat non contra vot# su# religionis, & occulte, & absq; scâdalo leuius peccat eodem genere peccati quam secularis, nam ex multis bonis q# facit quasi absorbetur peccatum illius si sit leue, & si sit mortale facilius ab illo resurgit propter intentionem quam habet erectam ad deum, quæ licet ad horam intercipiatur de facili repa ratur, & quia iuuatur etiam a socijs ad resurg#dum. Hæc sunt ex. S. Tho 2. 2. q. 186. art. fi. & tradit Ioã. And. in. c. accusatus. de hære. lib. 6. & nota quòd non est iniungendum in pœnit#tia monacho ieiuni#, in speciali propter scandalum fratrum. 20. q. 1. c. monachi. &. § fi. potest tamen puniri in ciborum abstinentia cum & sine scandalo possit comedere magis vel minus, si tam# esset monachus solitarius posset ei indici ieiunium. videas

per Hosti. vbi suprà charta. 16. co. 1. vers. si sit monachus, & de monachis & eorum excessibus, vi. per eun dem charta. 6. co. 2. versi. cui monachi. ibi etiam videri poteris, de excessibus aliarum personarum.

f ¶ *En que lugar.* An in loco sacrato. vt in. c. 1. de pœnit. dist. 5. vbi vi. de hac circumstantia, & alijs hic expressis, & per glo. in. c. homo christianus. vbi præpo. 40. dist. & aduerte # necesse est confiteri circumstantias mutâtes speciem peccati, si trahant ad speciem, quæ de se sit peccatum mortale, de circ#stantijs vero aggrauâtibus in eadem specie, communior & probabilior opinio est, # nō sit necessarium eas con fiteri, licet sit laudabile, vt tradit latius Siluest. in sua summa, in parte confessio la primera. vers. nono quæritur.

g ¶ *O quantas vezes.* Debet ergo pœnitens explicite confiteri se fecisse peccatum bis vel ter vel pluries prout habeat in memoria videas Siluest. vbi suprà vers. 11.

h ¶ *Si le pesa.* Nam si maxima est contritio etiam pœna peccati dimi nuitur, vi. glo. in. c. baptismi vicem. de consecra. dist. 4. & Abb. in. c. inter opera. despōsa. 2. no tab. & tex. in. c. in actiōe. de pœni. dist. 1. & glo. ead# dist. in. c. mensurã. in parte dolo ris, & glo. in. c. omnis. 46. distin. & Ludolfus Cartu. parte. 2. c. 60. co. 18. in princip.

i ¶ *Contraria del pecado.* Quia secund# beat. Greg. contraria contrarijs curantur. c. affectum. 26. q. 7. vnde iniungat superbo humilem oratio nem, auaro elcemosinar# largitionem, accidioso peregrinationem, guloso, & luxurioso abstinentiam, & carnis macerationem, & disciplinalem flagellationem, suspecto de hæresi, si clericus sit bonus fidei prædicationem, & hæreticorum persecutionem, maledicto bene dictionem, & linguæ refrenationem, aliis satisfactionibus simul iunctis. arg. de purg. cano. c. inter sollicitudines. §. pr#cipias. quãdoq; ini#gat loci mutation#. 81. dist. c. valet. Host. in summa. de pœnit. & re. missio. 9. quæ pœna.

k ¶ *Serund su aluedrio.* Hodie omnes pœnitentiæ sunt arbitrariæ. c. t#pora pœnitudinis. 26. q. 7. & c. mensuram. De pœnit. dist. 1. & c. deus qui. de pœni. & remis. & procedit non solum quando non repentur expressa in iure pœnitentia specifica, immo etiam vbi canō expressam imponit pœnitentiam, sicut reperitur in. 46. fere casibus vbi canon es pœnitentiales impon#t specificas pœnitentias, pro certis pec catis, quos poteris videre collectos per Host. in summa. de penit. & remis. charta. 15. co. 2. 3. & 4. vt tradit Abb. in. d.c. Deus qui. & est com munis opi. approbatq; consuetudo generalis, neque obstat quod di cit. b. Greg. & habetur in. c. falsas. de pœnit. dist. 5. vbi dicit falsas pœnitentias dicimus quæ non secundum auctoritatem sanctorum patrum imponunt# quia dicit Host. illud verum nisi ex causis & ponde ratis circumstantijs pœnitentia temperetur & idem dicit Abb. in. d. c. Deus qui. & vltra alias causas dicitur rationabilis causa indispositio pœnitentis, vnde si mereretur pœnitentiam magnam & dicit se non posse facere nisi paruam iniungat ei sacerdos quã possit libenter suscipere, & si gaudere non potest de eius omnimoda purgatione saltem gaudeat quòd liberat# à gehenna ad purgatorium transmittat, ita # secundum Host. nullo modo permittat eum à se recedere desperatum. arg. c. si quis pr#sbiter. 26. q. 6. & aduertat sacerdos quòd pro maiori peccato maior debet pœnitentia imponi. c. Deus diffini tionem. de p#nit. dist. 1. caueat etiam secundum Host. vbi suprà # sic arbitretur ne vilescat auctoritas ecclesiæ, & ne potestas clauium cōtemnatur, de pœnit. distin. 1. c. sunt qui arbitrâtur. c. absit. & c. quam præpostera 50. dist. & ne se ipsos onerent. Iuxta ea que notat. glo in d.c. mensuram. & Abb. in. d.c. Deus qui. Host. in sum. de pœni. & re mis. vltima charta. vers. ad quid valet sacerdos. Sacerdos igitur consi deratis criminis qualitate, & personæ dignitate, conditione, sexu, officio, paupertate, infirmitate,

debilitate, consuetudine, complexione, senectute, cōtritione, loci, rcligionis, & temporis qualitate, causa, & voluntate, & alijs circunstantijs de quibus in. d. ca. 1. de pœnitent. dist. 5. & hic: pœnitentiam imponat, & dicit glo. in. d.c. mensuram # si per errorem sacerdos qui à pœnitente credebatur peritus, minorem quã debeat pœnitentiam imponat, sufficit illa minor pœnitentia ad peccatum delendum, & omnem pœnam alterius vit# dum modo pœnitens qui eam recipit maiorem recipere paratus esset, si sibi imponeretur & sequitur Abb. in. d.c. Deus qui. de quo tam# videas abulens. Matthei. c. 16. q. 50. vbi concludit allegatis dictisillius glo. quod respectu nœnæ imposit# à iure procedit illud dictum glo. sed non in pœna taxata à Deo, quia si minor imponatur, non tollitur tota pœna in purgatorio, vnde si quis commisit homicidium vel periurium tenetur de iure ad sept#nem pœnitentiam. c. hoc ipsum. & §. sequenti. 33. 0. 2. & c. prædicandum. 22. q. 1. si sacerdos imponat pœnitentiam vnus dici, per hoc dispensat in iure ita # per hoc pœnitens non tenetur ad sept#nem pœnitentiam, & tamen si per sept#nem pœnitentiam tolleretur tota pœna debita in purgatorio pro homicidio vl periurio, non tolleretur per pœnam vnus dici, quam imposuit sacerdos sed solum tantum tollitur proportionabiliter, quant# est vnus dies ad septem annos, & ita secundum eum quanto minorem pœnitentiam imponit sacerdos confitenti, tanto deterius est confitenti. Nisi forte quia imposita maiori pœnitentia non posset, aut no llet illam tolerare. vide etiam ad prædicta, quòd ex causa potest sacerdos minuere pœnitentiam impositam à Papa. vt dicit glo. in dict. cap. Tem pora pœnitudinis. & si peccatum esset publicum, dic#t aliqui quòd pœnitentiam publicam non potest sacerdos minuere. per tex. in ca. 1. de pœnitent. & remissio. vbi Anto. Feli. in. cap. accusasti. in fi. de accusa. Sed dic, quòd etiã in hac dispensare possit ex magna causa. ea. quæsitus de pœnitent. & remissioni. & tradit Hostien. in. d. # qu# pœna.

a ¶ *Emienda.* Nã nō dicitur verè pœnitens, qui peccandi animum non deponit. cap. quòd quidã. de pœnitent. & remissioni. & si confitens dicit se nō pos se desistere ab odio, vel alio peccato, vel nolle restituere cum possit aut dimittere artem quam sine mortali exercere non potest, vel huiusmodi, talis nullo modo debet absolui sec#dum sanctum Thom. Petrum de pa lud. & alios: audienda tamen est eius confessio, ne desperet. vt in dict. ca. quod quidam. Sed an teneatur pœnitens acceptare pœnitentiam moderatam à sacerdote iniunctam, & dixerunt multi doctores. S. Thom, Ricard. & alij, quòd sic. Scotus verò tenet oppositum, cui assentit Ioan. de Medina in suo tractatu de pœnitent. in ca. alia est pœnitentia secreta. sub versi. sed est dubi#. & #bari dicit vnica ratione, quia si esset pœnitenti necessarium, pœnitentiam iniunctam acceptare, aut esset necessarium ad hunc finem scilicet vt Deo recōcilietur, aut vt Deo satisfaciatur, sed non primum: quia supponit # homo ille sit per contritionem sufficienter reconciliatus, sed neque secundum, quia quamuis peccator teneatur Deo satisfacere, cum hoc debitum possit multis vijs & modis soluere, sequitur quòd non teneatur ad vnum determinatum modum satisfaciendi, scilicet per pœnitentiam iniunctam: potest enim aliter scilicet per pœnitentiam voluntariè assumptam, & per alia opera pietatis, & per feruorem charitatis satisfacere, & potest etiam satisfactionem ad purgatorium remittere, cum postquam culpa fuit remissa, non mansit peccator obligatus nisi ad pœnam temporalem in hoc sæculo, vel in alio soluendam, in quam scilicet fuerat æterna commutata.

¶ *Lex. XXVI.*

Sacerdos de circumstantijs peccati inquirens
non descendat ad speciem, neque de inconsuetis
grauibus delictis quærat, nisi ex signis confitentis
viderit propter verecundiam, veritat# cælare, &
faciat hominem pœnitentem ad eius pedes sedere:
mulierem verò ad latus non nimis appropinquantem,
neque faci#aut aliud eius intueatur. hoc dicit.

b ¶ *Preguntas señaladas.* Vide in capi. omnis vtriusque sexus. versicu sacerdos autem. de pœnitent. & remissionib. & per Hostien. in Sum ma. charta. 8. versicu. qualiter sacerdos se debet habere erga confitentem. & charta. 9. colum. 1. versicu. quæ interrogationes, vbi refert dicentes aliquos, (& quòd sic vtuntur & multi religiosi) quod nullæ interrogationes fieri debent: sed simpliciter debet audire sacerdos, quam opinionem procul dubio dicit Hostien. esse periculosam: quia multi sunt simplices qui si instruantur, verè confitebuntur: & si non instruantur, semper in fœcibus remanebunt. Sub dit etiã quòd est falsa talis opinio: nam in hoc foro, sacerdos est iudex, vt dicit Ambrosius. & habetur in cap. verbum. de pœnitent. distinctio. 1. & oportet iudicãtem cuncta rimari. 30. quæstione. 5. capi. iudicantem. & adde in hoc gloss. in cap. 1. in ver bo inuestigator. de pœnitent. distinct. 6. & si persona pœnitentis esset discreta, nō multum scruteris cum in omni bus sit instructa, nisi fortè Deus tibi aliquid reuelauerit plusquam sibi. 95. distinct. cap. esto subiect#.

c ¶ *Que son vsados.* De hoc videre poteris per S. Thomam. 4. sententiarum. distin. 19. & 50. vbi dicit quod sacerdos debet #scrutari conscientiam peccatoris in cōfessione, quasi medicus vulnus, iudex causam: quia frequenter quæ pœnitens taceret, præ confusione interrogatus, reuelat. Sed tamen in interrogationibus tria sunt attendenda. Primum, vt quilibet peccator interrogetur de peccatis quæ consueuerunt in hominibus illius conditionis abundare. Non enim oportet quòd à milite quærat de peccato Clericorum, aut religiosorum, aut è conuerso. Secundum, vt non fiat explicita interrogatio de peccatis, nisi de illis quæ omnibus manifesta sunt. De alijs autem adinventionibus, ita debet à longinquo fieri interrogatio: vt si commisit dicat, si non commisit, non addiscat. Tertium, vt de peccatis præcipuè carnalibus, non descendat nimis ad particulares circumstantias: quia huiusmodi delectabilia, quanto magis in speciali consyderantur, tanto magis concupiscentiam nata sunt mouere. vt dicitur in. 4. Ethicorum. & cauere debet sacerdos ne plures interrogationes faciat, quàm fortè expediat, : quod specialiter cauendum est in interrogationibus: modi peccandi, maximè in peccato fornicationis, & gulæ, ne fortè sibi modum quem nunquam audiuit, videatur aperire: & sic ad peccatum quod nunquam fecerit quodammo do instruat. vt tradit Hostien. in Summa. in dict. versicu. quæ interrogationes. & habetur in ista lege.

d ¶ *Omildosamente.* Flexis genibus, capite discooperto, aut velato. dicit Hostien. in summa. de pœnit. & remiss. charta. 8. col. 4. versi. qualiter sacerdos.

e ¶ *La cara.* Prosequitur dicta Hostien. in dicto versicu. qualiter sacerdos. vbi quòd instruat fœminam, quòd semper sedeat ex transuerso, ne faciem ipsius respiciat: quia facies mulieris, ventus vrens Abacuc. cap. 1.

¶ Lex. 27.

Quærat sacerdos, an confitens sciat, Ave maria,
Pater noster, & Cre do in Deum, & si nesciat doceat
eum consulens, & mandans, vt adiscat. hoc dicit.

a ¶ *Preguntar.* Congru#s videtur hoc & necessarium in rusticis & minoribus ætate, & nouiter conuersis ad fid#, & habet ort# ista. l. à di ctis Hosti. in sum. vbi sup. charta. 8. co. 4 vers. qualiter sacerdos.

¶ Lex. 28.

Mortuus in peccato mortali perpetuo damnatur
ad penã, sed con. fessus si pœna pœnit#tiæ est
condigna peccato, & in hoc m#do cõ pletur,
remittitur in alio se culo. sed si nã cõpletur, aut
condigna nã est, luetur in purgatorio. hoc dicit.

b ¶ *Arrepient#.* Per contritio nem pœna #terna diminuit#, sed agen da est pœnit# tia t#poralis, vt colligit# de penit. dist. 1. c. multiplex & c. qu# pœnitet. in fi. & c. verb# & c. si peccatum & c. si primi hominis & 5. distin. c. cõsideret in fi. & distinct. 7. c. fi. quic#q; christianus mortaliter peccãs duplici vinculo astringitur, ad satisfaci#d#. vnum quo ligatur q# ad deum, & istud in cõtritione dimittitur aliud quo ad ecclesiã q#d per confessio nem & satisfactionem ini#ctam & absolutionem præsbyteri relaxatur. secundum Host. in sum. de pœni. & remis. charta. 2. vers. illud aut#. & vers. tu dic. co. 2. allegat. c. à nobis el segundo. §. 1. de sent. ex cõ. & quo ad pœnã temporalem satisfactoriã obligatus etiã est deo. vi. q# dixi. S#. eo. in. l. 25.

c ¶ *En el purgatorio.* Is est effectus pœnitentiæ, vt si perfecte in hoc m#do fuerit satisfact#, ad patriã euolet, alias si quid purgand# remanse rit igne purgatorii purgabit#. videas per Host. in sum. de pœnit. & remil. charta. 12. co. 1. vers. is est igitur effectus & quæ dixi in. d.l. 25.

¶ *Lex. 29.*

Infirmus non inu#to suo pr#sbitero potest
confiteri alij clerico, vel laico, sed c#
euadet, debet iter# confiteri pr#sbitero. h.d.

d ¶ *Al lego.* Ortum habet à.c. quem pœnit. de pœnit. dist. 1. & c. # vult. de pœnit. dist. 3. videas per glo. in. c. 2. de pœnit. & remis. lib. 6. & poterit instante necessitate confiteri etiam & mulieri. Host. in sum. de pœni. & re mis. §. cui cõfit#d# & Abb. in. c. pastoralis. §. præterea de offi. ordin. nō tñ hæretico vel scismatico, vt dixi su prà eo. in. l. 21.

e ¶ *No aya poder* Quia non ha bet claues, vt dicit gl. in. d. c. 2.

f ¶ *Estorciesse d' aq#l peligro.* vi. # Hosti. in. d. §. cui cõfit#d#.

¶ *Lex. 30.*

Cõfessio nō potest fieri # nunti#, aut epistolã,
vel literam sed pro prio ore. Si tn# talis nō
intelligat linguã, vel alias lo qui nequeat,
eo in præsentia sacerdotis existente, potest
per alium vel per literã con fiteri. h.d.

g ¶ *Mensagero.* Confessio sacram#talis nō potest fieri #n#ci#, vt hic & est sumpt# ex. d.c. qu# p#nitet. de pœni tent. dist. 1.

h ¶ *Ni carta.* Ad de. d.c. quem pœnitet dicit tñ gl. in. c. qua lis. 30. q. 5. # mulier simplex, pōt con siteri scripto sacerdoti præ senti. S. Tho. in. 4. sen. dist. 17. dicit # cõfessio #ut est pars sacram#ti, habet determinat# act# & materiam, & ille est, quo maxime consueuimus manifestare, id est per propri# eius. igitur ei qui non habet vsum linguæ. vt qui est mutus vel qui est alterius linguæ, sufficit quòd per scriptum, aut nutu, aut # interpretem confiteatur, quia non exigitur ab homine plus quam possit, dicit etiam. S. Thom. in. 1. quotlibeto quòd de necessitate sacramenti est, # quis sua peccata manifestet, neq; potest in hoc aliquis dispensare. Sed # fiat ver bo non est de necessitate sacram#ti, sed ex institutione ecclesiæ quo ad eum qui potest, non solum vt erubescat, sed & vt accipiat id, cu ius vsus est conuenientior.

a ¶ *Que sepa su language.* Habes hic # pōt quis cõfiteri per interpretem, & aduerte quòd non dicit # teneatur, sed quòd potest Sylvester in summa de verbo Confessio. la. 1. versi. 15. queritur post S. Thom. & alios quos ibi refert, se resoluit # tenetur quis quãdo habet sacerdotem præsentem confiteri ore, vel per scripturam aut per interpretem de iure diuino, id est, semel ante mortem, quia De# præcepit absolutè confession# quæ fieri potest dictis modis: quantum est de ne cessitate sacra menti: & consequ#ter quãdiu habet ho mo vnum de illis modis nō absoluitur à præcepto. Vtrum a#t id# sit de iure canonico seu ecclesiastico. secundum # cõ fessio debet fieri semel in ãno, refert Pe tr# de Palud.

dicent# quòd fortè nō tenetur quis cōfiteri per interpret#: licèt pos sit: ex quo nō inuenitur pr# ceptum in iure, & præceptum est graue & efficeretur grauius. & cō sequ#ter talis nō tenebitur communicare in pascha, nisi immineret periculum mortis: quia t#c teneretur cōfiteri de iure diuino. Ioã verò de Medi na in suo tracta. de confessio. dum tractat de modo secretè confitendi. §. solet insuper. se resoluit, # licèt sit licitum cō fiteri per interpretem vel corã testibus: non tñ dicit esse necessarium quia neq; intentio Dei neq; ecclesiæ est, vt peccator teneatur eo modo confiteri quo possit infamari: qualiter posset si per nuntium vel interpret# seu script#, seu si pluribus confiteretur. Item Ecclesia præ ceptum modificans, ait: # solus soli confiteatur: & sic sacerdoti loco Dei: fatetur tamen # si non posset aliquis debitam certitudinem sui status habere nisi per confession# & absolutionem, & per eã pos set habere, # tunc esset necessari# sic confiteri ob pericul# euitand# Attamen cum huiusmodi certitudo non sit euidentiæ, sed probabilis coniecturæ. hæc a#t haberi potest per solã contritionem, sine huiusmodi. non secreta confessione: igitur defectus certitudinis, nō inducit necessitatem confitendi, nonseruato modo secreto.

b ¶ *En el euangelio.* Lucæ. c. 17.

c ¶ *El apostol Sanctiago.* In episto. c. 5.

¶ *Lex. XXXI.*

Nihil #dest recipi#ti sacrament# pœnitentiæ, si fidem non habeat, & est fides credere # quis non videt: & est fundam#t# omni# bonor#. Item in mortis articulo deficiente cōfessore, sola contritione libe ratur pœnitens ab inferni pœnis: & si non pōt ob aliquod impediment# loqui: si habet signa contritio nis: vt #a scribit peccata, v# manus leuat iunctas ad do min#, vel pectus percutiat gemit# aut su spiri# aut fletum emittat, aut quid simile, nō denegãtur ei ecclesia stica sacram#ta. hoc dicit.

d ¶ *Tanto dezir.* Adde. c. in do mo de pœnit. distin. 4.

e ¶ *De todo nuestro bien.* Si po test credere omnia possibilia sunt credenti. Mat. c. 9. & Marci. 5. Filia fides tua te saluã fecit. & Aposto. ad Ephes. 6. dicit in omnib# sumentes scut# fidei: & sancti per fid# vicerunt regna: operati sunt iu stitiã: adepti sunt re #mission#. ad Hebre. c. 11. & ibi d#. Sine fide impossibile est placere Deo. & habetur in epist. Iaco. 1. c. Postulet a#t in fide nihil h#sitãs. & h#c est victoria q# vincit m#d#, fides nr#a. Ioa. 1. c. 5. & si non credideritis, nō #manebitis. Esa. c. 7. & Ieremi. 5. Dñe oculi tui respiciunt fidem. & Oseæ. 2. Sponsabo te mihi in fide. & si non prima in corde nr#o gignitur fides, reliqua quoq; esse bona non pñt, etiam si bona videantur. Beatus Grego. 2. lib. Mora. c. 33.

f ¶ *Dolor en su coraçon.* Vid. c. multiplex. de pœni. dist. 1. & in. §. quibus auctoritatibus. & in. §. ex his auctoritatibus. ea. disti. & per Hosti. in summa. de pœnit. & remiss. charta. 2. versi. illud a#t quæri cõsueuit.

g ¶ *Señales.* Vid. in. d.c. multiplex. de pœni. dist. 1. vñ ista. l. sumpta est.

¶ **Lex. XXXII.**

Licentiam petens ad alij confitendum, exprimat
iustam causam petendi: & sacerdote licentiam
recusante, conqueratur suo maiori, quibus
recusantibus, põt sine licentia alij confiteri:
secùs si in petito ne iustam causam non
expressit. h.d. & vi. S#. eo. tit. l. 21. &. 22.

h ¶ *Vna cosa.* Nota ad leges regni exigentes licentiam virorum, in con tractibus vxor#. & habes de isto verbo in auct#. quomodo oportet Episcopos. §. 1. & de alie. & emphi. §. emphitheosim #o & ypothecas & quæ notant Bart. & Ange. in. l. si quis mihi bona. §. iussum. ff. de acquir. Hæredi.

¶ **Lex. 33.**

Iusta causa petendi lic#tiã est si mulier quæ
est confitens per suum sacerdotem, est cognita
carnaliter vel si peccatum de quo quis vult
confiterired# dat in offensam confessoris, aut
cõsanguinei eius v# amici, non tamen est iusta
causa si verecundat# ex eo quia redijt ad peccatum
q#d iam ei confessus est. vel #a forte sacerdot#
propri# ha bet odio iniuste tam# hoc dicit.

a ¶ *Esto seria.* Adde Io. An. & Abb. in. c. omnis vtriusq; sex#- de pœ nit#. & remis. dixi suprà eo. in. l. 21. su# #b. sinotorgami# to de aq#llos.

b ¶ *Delo fazer.* Et quæ pœna debeat iponi sacerdoti coeunti cum filia spirituali, illa videlicet quã audiuit in pœ nit#tia, videas in. c. om#es, & in. c. si sacerdos. &. c. fi. 30. q. 1. & Abb. in. c. fi. co. 3. de purga. cano. & quando sce lus hoc in notitiam populi deuenit, # p#na depositiõis vt in. d.c. si sacerdos, &. c. fi. & intelligit Io an. Bernar. de Luco episcopus Calaguritanus in sua practica criminali canonica, super verbo spiritualibus

filiabus, id est # sit testib# probat#, quasi velit ille tex. mitiori puniri p#na quãdo in occulto hoc delictum reuelatum esset superiori, & satis videtur hoc probari ex tex. c. sacerdotes. cum sequ# ti. 50. dist. quos glo. allegat in. d.c. fi. nam ex quo res deuenit in iudicium & cõstat ex actis, res dicitur manifesta & notoria. c. olim. & ibi Abb. 2. notab. de verbo. signi. & in. c. fi. de coha. cleri. & mulie. Bald. in. §. iudices. co. fi. de pace iura. firman.

¶ *Lex. XXXIII.*

Quilibet christianus vtriusq; sexus, ad min# semei q#libet anno postquam intelligit bonum, & malum debet confiteri, & eucharistiam recipere, nisi de consilio confessoris à communione abstineat, alias non recipietur in ecclesia ad horas canonicas, & carebit ecclesiastica sepultura, & hoc statutum debet publicari à sacerdotibus, parrochianis suis. hoc dicit.

c ¶ *No puede.* Ex hoc verbo videtur, hoc statutum esse præcepti ecclesiæ, licet aliqui contrarium voluerunt in terminis. c. omnis vtriusq; sexus de quo. l. ista sumpta est, moti ex eo # ibi nullum verb# præceptium, & quia ibi non iubetur confessio per se ab ecclesia, sed ratione eucharistiæ, quam omnes fideles in paschate ten#tur accipere, ante quam necesse est confiteri. In contrarium tam# videlicet, # sit pr#cepti est concors, & communis theologorum & iuristar# sententia. imò # istud statut# sit obligatorium, ad confessionem & eucharistiam sumendam, & in hoc conuenit, totius ecclesiæ consuetudo.

d ¶ *A su clerico.* Vi. suprà in. l. 21. & 22. & 23.

e ¶ *Cada año.* Ex hoc videret# # sufficit qualiliber parte an ni, licet non sit in quadagesima, si aut# stemus cõsuetudini, & communi ho minum intelligenti#, & statutis prouincialibus pœnas cõtra nõ confit#tes statu#tibus, apparet præcept# hoc obligare ad cõfession# in q#dragesima, # em# t#c nõ cõfit#t# se præuaricatores esse putât, & vt tales p#na pecunia ria puniri sol#t, & curatis imponitur ne cessitas trad#di p#latis, imatriculis eos, # nõ cõfitent# in q#dragesima cuiulq; anni, vt & tradit Io. de Medina in suo tracta. de pœni. tract. 2. in. §. quintus casus est. # allegat. S. Tho. in. 4. dis. 17. q. 3. ad prim# ar ti. 4. dic#tem t#pus simul es se ab ecclesia institut# # cõfessione, & eucharistia, ex ce pto # cõfessio debet p#cedere sed an ille # omisit cõfiteri in quadagesima tencat# ea transacta, quã prim# poterit cõfiteri, vel an poterit absq; nouo pctõ cõfession# dif ferre, vsq; ad aliã q#dragesimã? istã q#stion# mouet dict. doct. Io. de Medina, vbi. S#. # inclinât # teneat# cõfiteri quã prim# poterit, mouct#, #a in p#cepto de cõfit#do semel in anno, nõ est int#tio ecclesiæ id statuere ratione certi t#poris, sed vt occurrat# negligentia humanæ de cõsitendo, & periculo obliuionis pctõr# ibi poteris videre latius per e#, qui aliud c#set, si eucharistia t#pore paschatis nõ sumat#, quia poterit sine nouo pctõ illam differre: vsq; ad aliud pascha, quia in hoc eccle sia videtur habuisse respect# ad t#p# paschæ ratiõe dominic# cænæ, & resurrectionis, confert ad prædicta. l. celsus. ff. de arbit. & bonus tex.

in. c. cum dilecti, de dolo & contu. vers. præterea cum mandatur alicui. &c. pisanis. de restit. spolia. tutius tamen est contrarium.

f ¶ *Dia de pascua mayor.* In die dominica resurrectionis, quia tali die celebratur pascha resurrectionis. vt in. c. nosse. & in. c. celebritat#. de cõ secra. dist. 3. & huic præcepto satisfaciet hodie suscipiens eucharistiã, in die sancta Iouis cenæ, & vltius vsq; ad dominicã post pascha im mediate sequentem, quæ dicitur de Quasi modo inclusiue. vt fuit declaratum per papam Eugenium.

g ¶ *Mas ayna pudire.* Vide qu# dixi suprà eo. in. l. 22. in glo. fi.

¶ *Lex. XXXV.*

Sacerdos debet custodire sigillum confessionis,
& potiùs mori, quã confession# detegere,
licèt sibi præcipiatur sub virtute obedientiæ,
qui verò confessionem reuelauerit verbo,
signo, vel alio quocunq; modo deponendus
est, & ad pœnitentiã agendam perpetuò
in monasterio detrudendus. h. dicit.

a ¶ *Segunda Partida.* vide in. l. 5. tit. 9. 2. parti.

b ¶ *En virtud de obedi#cia.* Etiã si sit Papa qui præcepit, & li cèt præcipiat sub pœna excommunicationis, #a non est ei aliquo pacto obedi#d#, neq; incidet insent#tiã excõmunicationis. secundum S. Tho. & om#es in. 4. sententiarum disti. 21. Abb. in. c. dilectus. de excessibus præla. Item si sacerdos vel a lius qui audiuit confession# in casu necessitatis, pro ducatur in test# contra re# criminis, põt securè respon dere, se nihil scire, quia nō producitur in testem, vt De# sed vt homo, secundum Abb. in. ca. si sacerdos. de offici. ordina. de licentia tamen confitentis posset reuelare ei qui posset prodesse. vt in. c. Mathe#. & ibi Abb. de simoni. Abb. in. c. significasti. de adulte. quod sec#dum Theologos in. 4. dist. 21. procedit. vbi non timerent scandalum ex re uelatione confessionis, tunc enim non posset reuelare, etiam ex lic#tia confitentis. & videas per Syluest. in summa. in parte Confessio. la 3. versi. 3. quæritur. & non qualiscunq; lic#tia sufficit, vt sacerdos pos sit confessionem reuelare, sed debet esse talis, de qua constet suffici#ter his coram quibus talis confessio reuelatur, & quòd detur talis licentia, propter aliquod bonum procurādum, vel malum euitand# quòd præponderet famæ confitentis: alioqui neq; debet dari talis li centia à confitente, neq; licitum erit ea vti.

c ¶ *Clerigo.* Imò etiam ad istum secretum tenetur etiam laicus, si ex necessitate proximus ei confiteatur. Item & interpres secundum sanctum Tho. Ricard. & alios in. 4. dist. 21. vbi & de illo qui audiuit con fitentem, cum confiteretur sacerdoti, quòd tenetur ad secret#. & tradit Ioan. and. post Inno. in. d.c. omnis. col. 5. & tunc c# in laico non cadat pœna depositionis, punietur alia pœna arbitraria. vide infra eo. l. proxima.

d ¶ *Que descubriesse confession.* Adde dictum cap. omnis vtriusque sexus. & cap. sacerdos. de pœnitent. distinct. 6. sed quid si sacerdos in confessione scit multa homicidia parata nisi hoc reuelauerit. Hostien. eo. titu. in Summa. charta. 12. colu. 2. versicu. in quo tenetur sacerdos dicit quòd tunc potest reuelare talibus, qui non possunt obesse cautè tamen non specificando personam: sed si tale sit quòd non possit reuelari sine peccatoris proditione, necesse est abstinere nisi de consensu confitentis fuerit, & hæc est frequens Theologor# opinio. in. 4. sententiarum. distinct. 21. Collectarius, & Cardina. in in dict. ca. omnis. vbi idem voluit Inno. Nam etiam crimen in damnum reipublicæ committ#dum detectum in confessione sacramen tali, ab eo qui illud cõmittere cogitauit, & adhuc cogitat, non licet sacerdoti #dito confitentis nomine, cui## detegere. vi. etiã Ange. are. in tracta. malefi. in parte Cheay tradito la patria. colu. penult. & fin. dicit etiam Hostien. vbi suprã. Quòd si aliquis confitetur se incidisse in hæresim, & alia peccata commisisse a quibus vult cessare, non tamen ab hæresi, vel vult recedere, sed non vult socios nominare, vel reuelat, sed non vult quòd presbyter detegat, quòd tunc sacerdos addeat Epis copum, & dicat ei custodi vigilias super gregem tu#, seusuper oues tuas: quia lupo est in gre ge: & ibidem tradit, quid si aliquis confes sus est dormis se cum aliqua muliere in Ecclesia an possit hoc Episco po denudari, vt reconcilietur Ecclesia. & dicit quòd ex quo sacerdos illud scit, vt De# potest ibi salua conscientia celebrari, sed tutius est quòd reuelet in genere Episcopo dicendo: talis Ecclesia indiget recon ciliatione, nō qu#ratis à me vltra argu. c. significasti. de adulte. Item potest sacerdos delictum sibi confessat# redarguere in genere, sec#dum Abb. in. c. si sacerdos. de offi. ordi.

e ¶ *Que se le confessasse.* Loquit# de confessione verè sacramentali, & t#c dicitur peccatum detectum in pœnitentia, vt Deo, quando peccator quærit salutem animæ suæ: non si causa amiditiæ, vel libidinis, vel aliàs causa auxiliij, dixerit quis peccatum sacer doti: licèt dicat sibi # dicit in pœnitentia, quia ille non tenet locum Dei in hoc, ex quo ad cum nō recurrit vt ad Deum, sc#m Inno. & Abb. in. c. om#is. & Abb. in. c. si sacerdos. de offi. ordi. Quid a#t si sacerdos, qui detegit, dicat non sciuisse illud in confessione, detectus verò dicat, quòd sic. Hostien. in dict. cap. omnis. dicit, quòd in dubio, si sacerdos non osten dat aliunde sciuisse, præsумitur, quòd sciuit in confessione. & idem vult ibi Abbas, in fine: subdens tamen quòd tunc quia non plenè delictum est probatum, sacerdos non deberet puniri pœna ordinaria.

f ¶ *Encerrado.* Concord. cum. dict. c. omnis. vbi Abb. dicit per illud capitul. sublatam esse pœnitentiam peregrinandi. de qua in dict. c. sacerdos de pœnitent. distinct. 6. & si timeatur de fuga, potest detrudi in stricto carcere, vt in. c. vt fame. de sentent. excommuni. secundum Abb. in dict. c. omnis. vltimo notab. Sed an incidit in pœnam qui re uelat peccatum, & non peccatorem. Abb. ibidem, # sic motus per tex. ibi cum dicit peccatum, quod debet intelligi, si ex hoc posset deueniri in notitiam peccatoris. vnde si hoc cessante, sacerdotes ad con silium vel ad detestationem, seu aliquo bono fine dicant generaliter se aliquid tale habere in confessione, non peccaret saltem mortaliter vbi nullo modo potest veniri in notitiam personæ, licèt hoc sit periculosum & plerunq; scandalosum. secundum Syluest. in summa. in parte Confessio. la. 3. versi. quintò quæritur.

¶ *Lex. XXXVI.*

Sacerdos consulens alium super pœnitentiæ
impositione non detegat personam pœnitentis,
aliàs punitur. vt suprà. l. proxim. & si
laic# confessionem ei factam, in casu quo
potest eam audire, reuelet arbitrariè punitur
consyderato peccato quod reuelauit. h.d.

a ¶ *En razon.* Vel vt sciret an esset casus reseruatus, nec ne seu alias.

b ¶ *Touo por bien.* Vid. in dicto ca. omnis vtriusq; sexus ibi, sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque vlla expressione personæ cautè requirat. & vide bonum textum in. c. officij. eod. tit. vbi Cardinalis reuelauit Papæ peccatum sibi detectum in confessione in genere, non decendo de peccatore petens à Papa consilium.

c ¶ *Alego.* Vide quæ dixi suprà l. proxima.

¶ *Lex. XXXVII.*

Medic# Chri stian#, primò debet de anima
infirmi, tã quam de nobiliori confiteri
consul#do curare, po stea adhibeat corpori
medi cinam, neque debet infirmo, prætextu
medicinæ, iubere peccatum mortale committere:
aliàs ab Eccle sia abijciatur. hoc dicit.

d ¶ *Mas noble.* Adde ca. cum infirmitas. de pœnitent. & remissio. ideò corpus debet esse subiect# spiritui. vide in ca. charitas el. 1. de pœnit. distinct. 2. & vide quæ tradit beat# Bernard. sermone. 6. Aduentus. columna secunda.

e ¶ *Mas afincadamente.* Vid. in d.c. cum infirmitas. de pœnitent. & remissio. & ratione peccati moritur quis citius. vt in capi. Episcopi. 11. quæsti. 3. & propterea neque languoribus corporeis liberamur: quia quæ maximè necessaria sunt, superflua esse dicimus: quæ verò pœnè dissimulanda, hæc omnino necessaria iudicamus: & fontem ipsum incuratum relinquentes, malorum riuulos purgare conamur: Quòd aurem ear# quæ sunt in corpore passion# maligna, s#pe anima causa est, & triginta annorum paraliticus: & ille qui per tectum legitur fuisse depositus, & ante omnes Cayn ipse monstrauit hæc Chrisostomus super Mathe. Homelia. 14. colum. 5. vide etiã in. ca. cum percussio. 7. q. 1. & eundem beatum Chrysostom# super Psalmo. 95. Homelia. 1. circa finem adducentem illud Apostoli contra accedentes indignè ad sacramentum altaris. 1. Corinth. 11. vbi ex

ponit verb# illud Propterea inter vos multi infirmi & imbecilles, & dormiunt multi, id est, infirmantur multi, & moriuntur multi tan## mors etiam pro peccato adueniat. & cum subdit Aposto. Si enim nos ipsos iudicaremus, nequaquam iudicaremur à Domino. subdit Chrysostomus. ergo Domini iudicium est, morbus & mors.

f ¶ *Dixo.* Ioan. 5.

g ¶ *Santa Eglesia.* Vid. in dict. c. cum infirmitas. Sed an hodie illa constitutio sublata sit desuetudine, cum videamus non fieri per medicos, sicut ibi & hic disponitur Hostien. ibi dicit quòd nulla consuetudo excusat in hoc, cum pro salute animæ hoc fuerit statutum, & peccant in talibus trāsgres ssores. & idem post Hostien. volunt ibi Ioan. Andre. & Abb. & procedit ista dispositio inegri tudinibus nō periculosus. se cundum Archiepiscop# Florent. & tra dit Syluest. in summa inpar te Medicus. # si. tertio qu# ritur: licet aliliud voluerit Summa Angelica. & Rosella. & satis probatur in dict. c. cum in firmitas. & vide ibi per Syluest. post Ioā. de Neapo. in 11. quod libeto an medic# pr# uidens mort# futuram infir mi teneatur ei nuntiare. vbi vult, quòd teneat# quādo sciat, # talis n#tiatio erit vtilis, vel dubitat an erit vtilis vel ne: Si verò medicus hoc non credit, neq; dubitat, sed credit opposit#, s. q# par# aut nihil #derit vt #a putat e# esse in bono statu, & sua or dinasse, non tenetur nuntiare: melius tn# esset etiā tunc n#tiare, quia #babile est, # magis & melius infirmus se disponet, & idem eadem ratione dicit. Si medicus videat # infirmus nihil proficiat in disponendis circa suæ salutem animæ, sed fortè deterius. & ibi improbat dictum Galeni, quòd semper me dicus etiam de salute desperans, sanitatem debet spondere infirmo, dicens quòd loquitur tanquam ignorans spiritualem sanitatem & vitam.

h ¶ *Defiende.* Vide in dict. cap. cum infirmitas. & quod habetur de con secla. distinct. 5. cap. contraria. & vide beatum Bernardum super can tica. sermone. 30. col. fi. & dicit Ioan. and. in dict. c. cum infirmitas. # & si medicus dicat non consulo, sed si accedas ad aliquam, sanaberis: transgreditur illam constitutionem.

¶ *Lex. XXXVIII.*

Non debet quis senectutem ad confitendum,
vel infirmitatem expectare: nam si in sanitate
confiteatur, securior erit in corpore & in anima,
& magis placet Deo, euitatq; periculum, ne
morte subitanea in confessus decedat, hoc dicit.

a ¶ *Sano.* Concor. cum. c. si quis positus. & c. nullus expectat. de pœnitent. distinct. 7.

¶ *Lex. XXIX.*

Infirmum in mortis articulo cōstitutum
absoluit sacerdos indistinctè auctoritate Petri

& Pauli sibi commissa, iniungens ei, vt ad eum si possit, cum euaserit, vel ad alium vadar, absolutio nem petirur#. hoc dicit.

b ¶ *Cierta manera.* Ortum ha bet abhis qu# dixi suprà. l. 25. in glo. su# parte doli#te.

¶ *Lex. XL.*

Bona per peccatorem peccato mortali alligatum facta, prosunt ei ad t#poralia bona, ad minuendas pœnasisti# destituti sæculi, & vt citi# veniat ad pœnit#tiã: sed non ad cõ sequendã glo riam. h.d. Et ortum habet ista lex à notatis per. g. in capi. potest de pœnitent. distin. 1. & ca. nihil. cum gl. de pœnit. distinct. 3. & per gl. in. c. quod quidã. de pœ nir. & remiss. & Hostien. in Summa eiusdem tituli ver sic. & an fictè pœnitenti.

c ¶ *Bienes temporales.* Vide in c. pœnitend#. de pœnitent. distin. 3. & ca. reuertimini. 16. q. 1.

d ¶ *Penas que auriã en este m#do.* Sed an valebunt in inferno, vt illic min# torquea tur. gl. voluit, # sic. in ca. fi. de p#nit. dist. 3. proutibi videt# dicere Au gustin#, quod tamen est errone#. vt tradit Ioã. de Medina in suo tracta. de pœ nitentia. 3. tra cta. #s. vtc#q; igitur. qui intelligit August. in hoc sensu videlicet, quòd si peccator illa bona opera quæ fecit, non fecisset, si de præcepto scilicet fuisset ex consequenti acerbius fuisset punitus, quam ea faciendo.

e ¶ *Mas ayna.* Vid. in. c. falsas. in fi. de pœniten. distin. 3.

f ¶ *Acostumbranse.* Vid. per Hostien. vbi suprà. & Abb. in dict. c. quod quidã. vbi & ponunt aliud quod Diabolus non habet in eo tantam potestatem adduc#t illud Gregoriji Dialogo de Iudeo qui se munierat signo Crucis.

¶ *Lex. XLI.*

Bona quæ quis fecit, mo riuntur
postquam mortataliter peccat, neq; sibi

prosunt in alio s# culo, sed si pœniteat, &
recedat à peccato, reuiuiscunt. hoc dicit.

g ¶ *Abiuar se yun.* Adde no tata per Hostien. in Sum ma. de pœnitentijs, & remissionibus. versicu. & an fictè pœniten ti. ibi. Sed po ne quòd aliquis existens in charitate. per quem etiam vide in versi. sequenti, quid de operibus factis in charitate, sed postea mortificatis, per peccatum neq; postea re suscitatis per pœnitentiam # licèt nō pro derunt ad vitam æternā. (secñd# illud Ezech 3. Si auerterit se iustus à iustitia, fecerit iniqui tatem, nun#d viuet? omnes iustitiæ eius quas fecerat, non recordabuntur. Ezechiel. cap. 18.) Proderunt tam# ad illa, de quibus suprà in lege proxima.

¶ Lex. XLII.

Minuunt pœnas purgatorii, vt citius quis perueniat
ad gloriam sempiternam, sacrificia clericorum,
orationes sanctorum, eleemosynæ amicorum,
ieiunia propinquorum: magis igitur debent
amici. ista curare, quàm pomposam sepulturam
facere defuncto: quia sicut bono nō nocet vilis
sepultura, ita & maio non releuat pra tiosa. h.d.

a ¶ *A los que estã en el infierno,* Sequitur opi nion# illor#, qui dixerunt suffragia pro desse existentibus in infer no, ad mitiga tionem p#n#. de quo per. g. in. c. tempus. 13. q. 2. & in ca. cum marthæ. in glo. fi. de celebratiõe mis. tradit latè Hostien. in summa de pœnit. & remis. char ta. 14. col. 2. & 3. versic. #bus mortuis suffragia #sunt. # pro se addu cebant d. Augusti. in. d. ca. t#pus. Theologi tñ tenent # his qui sunt in inferno, ni hil penit# ista suffragia pro sunt, sed tantùm his qui sunt in purga torio. & in istã sent#tiã Theologorum inclinat Hosti#. vbi suprà. dicens illam esse celebriorem & verio rem, quam tenet Magister in. 4. sententiarum. distinct. 47. ex quo enim isti decesserunt extra charitatem non possunt esse participes bonorum Ecclesiæ. bene facit cap. pro obeuntibus. 13. q. 2. & de pœniten. distin. 2. ca. fi. & eandem sententiam tenet Archidia. in dict. cap. tempus. & Abb. post Ioan. Calde. in dict. cap. cum Marthæ.

b ¶ *Quatro maneras.* Concord. cum ca. animæ defunctorum. & ca. non æstimemus. 13. q. 2. & Machabeor#. 2. ca. 12. Sed pone quòd duo homines decesserunt, vnus diues, pro quo multa fiunt suffragia: alius pauper pro quo pauci vel nullus specialiter cogitat: sunt tamen eius dem meriti quis exhibit primò de purgatorio. Hostien. in Summa. de pœniten. & remiss. charta. 14. col. 4. versic. & nota quòd quidam. refert opinionem Hugonis dicentis, quòd suffragia missarum & psalmorum, quæ communiter fiunt pro omnibus, cōmuniter prosunt eis. de consecrat. distinct. 2. cap. non mediocriter. ieiunia verò & eleemosynæ, & orations speciales pro diuite fact# specialiter eid# pro quo specialiter fiunt, non alij prosunt pro quo specialiter nō fiunt & sic citius exhibit diues, refert alios dic#tes quòd vna eadem

die exhibunt: quia opera charitatis sunt omnia hæc quæ fiunt pro mortuis: vnde his pro quo specialiter fit, non sentit plus alleuiationis, quàm alius. & in istam opinionem inclinat Hostien. nisi fortè quilibet eorum haberet de alieno cent# libras quas restituit diuitis hæres: pauper autem non habuit quid restitueret: & ideo magis erit in purgatorio, vt sic restitutio quam debuit facere, in pœnam aliam cōmutetur. Quid ergo valent specialia suffragia facta pro parentibus? dicit Hosti. mult# vt tu, qui filius hæres es, non dāneris (nā ad hoc obligatus est quinque legibus naturæ, scripturæ, amicitiae, iustitiæ) & quia Iudas Machabeus sic definiuit in collatione ilia, vide ibi latiùs per eum qui dicit, ad quæ ista sex proficiunt. & tu videas per sanct# Thom. in. 4. sentent. dist. 65. & quod libeto. 2. q. 7. ar. 2. & quæ dico in sra ca. parti. ti tu. 13. in sum.

c ¶ *Limosnas.* Et an potiùs sit dāda eleemosyna pro mortuis, quàm # vinis, trad. Lucas de Penna. in. l. fina. C. de anno, ciui. libro. 11. circa fi nem. cuius re solutio est, # si quis videat #ximum suum necessitati mortis expositum, aut turpitudini: veluti violentiæ, castitatis, cui si non succurratur, mort#, vel stupr# incurreret, vel similluna, t#c viuus est in eleemosyna, mortuo nræfer#dus: in alijs autem dicit ipsi Lucas de Penna # vbi non est tãta necessitas, & dans eleemosynam, nō est habilis ad subueniend# viuis & mortuis ob facultates exiguas, tunc mortuus sit viuo præferendus, maximè si tales eleemosynæ dandæ sunt pro animabus coniunctorum.

d ¶ *De los finados.* Curatio funeris, conditio sepulturæ, pompa exequiarum, magis sunt viuorum solatia, quàm subsidia mortuorum. cap. animæ defunctorum. 13. q. 2. ad ornatum tamen ecclesiæ pertinet, # sint ibi sepulturæ honorabiles. Et legatum ad hoc dicitur pi#. Paulus de Cast. in. l. 1. §. de impensa. ff. ad. l. Falcid.

[e] ¶ *Vilmente.* Adde. c. sacris. in fine. de sepultu.

¶ *Lex. XLIII.*

Verè fideles Christiani non debent
plangere pro mortuis, sicut gentiles qui non
sperabant resurrectionem mortuorum. h.d.

[f] ¶ *Por grandes duelos.* Rectius faciebant illi populi qui ortus homin# lugebant, obitusq; celebrabant. vt refert Ambrosius in oratione de fide resurrectionis. cap. 2.

[g] ¶ *Desaguisados.* Luctus tamen qui fit pietatis affectu, liumanitatis intuitu erga mortuos, non prohibetur: sicut nonnullos, sanctorum exequijs pias lachrymas impendisse legimus. cap. vbicunq;. 13. q. 2. & Ecclesiast. cap. 38. filij in mortuum produc lachrymas, & quasi dira passus incipe plorare. & sc#m iudici# cōtinge corpus illius, & nō despicias sepulturā illi#, & ibid# fac luct# sc#m merit# illius, vno die vel duobus #pter detraction#: vñ isti lug#tes mortuos ex pietate naturaliter sunt cōsolandi, nō increpādi. vt trad. S. Amb. super psal. 37. pe. charta. col. 3. c# dicit. C# vis vrget doloris, premitur cor mulieris qu# immaturo obitu marit# amisit aut filios, quid #peras cum illa, nō te audiet, nisi deferuescat dolor: sæpe lites de cōsolationibus videm# ex citatas, venisti vt doleas, nō vt litiges, ne in hictu alteri# certam# garrulæ disputationis inducas ne nō accedat c# oportet ne accedas, & durior sit tu# sermo. adde etiā b. Greg. lib. 3. Morali. c. 8. & 13. lib. c. 2.

a ¶ *Al fiyo de la biuda.* Lu. 7. c.

b ¶ *Dixo a la fija.* Luc# ibidem. Math. 9.

c ¶ *Los santos padres.* Vid. in. c. quàm præpo ster#. &. c. vbi c#q;. c# sequ# tibus. 13. q. 2.

d ¶ *Sant Pablo.* .i. ad Thessal. ca. 4.

¶ **Lex. XLIII.**

Rumpens faci# pro mortuo, donec sit sanus, & p#ni teat, non recipiet ecclesiastica sacram#ta, nisi in mortis articulo, ne q; in diuinis horis intererit & clerici neq; ducant ad eclesiam, neq; se peliant cadauer, donec clamor cesset. Si quis a#t dum in ecclesia diuina celebrantur pro defun cto planctum emittat, eijcit# impunè ab ecclesia. Cubã c# cadauere, aut obsculã illud, ieiunet octo diesi pane & aqua, & vn# m#sem eccsam nõ ingreditat#, neq; def#cti facies sit in ecclesia detecta. h.d.

e ¶ *Las caras.* Archid. in. c. qui diuina. 13. q. 2. refert Laur#. dicent#, # laici dilaniando se, & facies in secando, vt fa ci#t Roman#, non peccant mortaliter, d# tñ hoc non fa ciant ex desperatione. vñ Episcopi sc#m eum nõ deb#t #hibere sub excõmunicatione, sed disuadere & dicere # ita plorare nõ deb#t: #a vid#tur desperare, religiosi tñ peccar#t mortaliter, si se dilaniar#t ma ximè sipublicè, sed tñ dolere & plorare possunt sine peccato mortali ex pietate. & ita simpliciter transit Archidia.

f ¶ *Santos padres.* Non memini vidisse vñ hoc sit sancit#, ne q; vn# h#c sum pser#t cõdito res hui#. l. fortè ex aliquib# concilijs: quia involuminib#. Decretor# & decretali#, sexti, & clem#ti nar#, hæc nõ hñtur, si bene memini & tm# habetur circa hoc q# habet# in. d.c. qui diuina. &c. quã pr#poster#. & tradit Abb. in rub. de sepul. in. fin. & vide contra istos se dilaniãtes, & re #bos plã ctus facientes erga def#ctos l. 7. titu. 1. lib. 1. ordina. reg.

¶ **Lex. XLV.**

Indulgentias sp#ales conce dit Papa # to t# mund#, & archiepiscopi vel episcopi, # libet í sua diocesi, nõ a#t in aliena, nisi diocesani accedat voluntas, alij pr#lati nõ pñt nisi pro quali bet vice.

40. dies indulgentiæ, nisi in ecclesiæ cõsecra
tione, vbi #lilibet eor# vn# ann# dare potest,
etiãsi mul ti prælati sint indulg#tes. h. dicit.

g ¶ *Los clerigos.* dicit Hosti. in sum. tit. de remiss. #si. quid remittit. # sacerdos remittit satisfactio. de pctis, vel in tot#, vel in part#, quò ad off#sion# Dei & ecclæ, licèt oneret se si in cautè hoc agat. & limita, & intellige: vt dixi. S#. eo. l. 25.

h ¶ *Arçobispos.* vel Ep#i, vt subdit, per inferiores verò non pñt cõcedi etiã si abbates sint. c. acced#ribus. de excessib. præla. & electus in Ep#m & cõfirmatus, licèt nō sit sacerdos neq; cõsecratus cõcedere pōt indulg#tias. sc#m Abb. referent# S. Tho. in. d.c. acced#tibus. de legatis Papæ, in terminis suæ legationis. vi. in. c. fi. de officio lega. in tex. & glo.

a ¶ *El obispo.* Vel alius iudex ordinarius loci si sit exemptus. argu. c. quod autem. de pœnitent. & remissio. imò aliqui voluerunt sufficere consensum proprij sacerdotis parochialis. vt tradit Specula. tit. de pœnit. & remiss. versi. Item si de pluribus. qui tamen tutius dicit esse de consensu proprij episcopi.

b ¶ *De su prouincia.* Adde. ca. nostro. de pœ nit. & remiss.

c ¶ *Por todo el mundo.* c. cuncta per mundum. & c. per principalem.

d ¶ *Quar#ta dias* Adde. c. c# ex eo. de pœnit. & remissio. & isti dies non sunt dies cœli seu purgato rij, sed m#di. vnde remissio quadraginta dierum, tant# valet, quant# si quis. 40. die bus faceret p#nitentiam, secundum cõmunem iuris, vel sacerdot#, vel iustitiæ diuinæ impositionem factã, vel faciendam, intelligendo # ista taxatio fiat secundum diuinã iustitiam, principaliter: secundum Canones verò ad arbitrium sacerdot# secundariò in quantum taxant secund# iustitiam Dei, non declinando ad minus: quia valerent plus, neque excedendo in plus, quia valerent minus, sicut poteris videre latiùs per Theologos in. 4. sententiarum. dist. 20. per Syluest. in summa. in verbo indulgentia. versi. 4. qu#ritur.

e ¶ *Muchos.* Vult # si plures episcopi sint in dedicatione Ecclesiæ, tantùm sit vnus annus, & si vnus episcopus tantùm sit ille, potest dare annum. vt patet in. c. cum ex eo. §. ad hæc. de pœnit. & remiss.

¶ *Lex. XLVI.*

Prodest indulgentia, quia quotquot dies indulgentiæ
conceduntur tot ex Iesu Christi misericordia,
his quibus indulgetur de peccatis suis in hoc
sæculo, vel purgatorio remittuntur: dum tñ
diligentia pœnitentias adimplendi, non deficiat:
& licèt quis non impleta pœ nitentia deficiat,
non erit ideo perpetuò damnatus. h. dicit.

f ¶ *A los Christianos.* Existentibus in mortali, Indulgentiæ non valent, quantum ad remissionem pœnæ, secundum omnes. & aduerte # etiã religiosi prosunt indulgentiæ, si obseruent tenorem bullæ, vt scilicet de licentia prælatorum suorum, dent aliquid, vel faciant: quia nō sunt peioris conditionis quàm alij: non tamen per eas remittuntur imposita in foro capituli: quia illud non est pœnitentiale, sed iudiciale: neq; tamen oportet religiosos exire claustra pro indulgentijs: licet illæ plus valeant quò ad remissionem culpæ, quàm obseruantia: è contrario tamen est, quò ad acquisitionem præmij, secundum S. Tho. & tradit Syluest. in summa. in verbo indulgentia. versi. 7. quæritur: prælato tamen qui illas concessit, & si faciat id propter qd concessit, non valent. secundum Vincent. in. c. cum ex eo. de pœ. & remis. & recitans eum simpliciter transit Io. an. & idem Archidia. in. c. fi. de pœ. & remiss. lib. 6. vbi Dominicus refert Gaspa. Calde. in repeti. ca. nostro. de pœ. & remiss. dicentem # pater suus in. d.c. cum ex eo. tenet opinionem S. Tho. in. 4. senti. dist. 20. q. 4. ar. 5. vbi dicit # In indulgentia datur auctoritate iurisdictionis, & administrationis generalis quam habet & per quam potest dispensare thesaurum Ecclesiæ. ergo postea posuit indulgentiam generalem, poterit illa vti. & idem vult Dominicus in. d.c. fi. & ista videtur verior opinio, & quæ tenetur per Theologos.

g ¶ *Pro.* Ad quid prosunt indulgentiæ. glo. in. c. quod auctor. de pœ. & remiss. ponit multas opiniones. ponit etiam Hosti. tit. de remissio. # si. ad quid valent. tradit etiã S. Tho. in. 4. senten. dist. 2. ar. 3. q. 1. Generalis conclusio Theologorum & Canonistarum est. # valent quantum ad forum ecclesiæ, & quantum ad forum Dei ad remissionem pœnæ residuæ post contritionem, confessionem, & absolutionem, siue sit iniuncta pœnitentia per sacerdotem, siue per canones, siue non sit iniuncta ab eis, sed à Deo iniungenda. ita tenent Theologi in. 4. senten. dist. 20. Io. an. Abb. & alij in. d.c. quod auctor. Prosunt igitur indulgentiæ (pro ut verba sonant) quoad Deum, & quoad pœnitentiã hic iniunctã. & probaturi. c. cum ex eo. de pœ. & remiss. & idem tenet Hosti. in. d. #. ad quid valent. Cum enim Papa vocatus sit in plenitudinem potestatis, cæreri autem in partem sollicitudinis. c. ad honorem. de auctor. & vsu palatii. c. qui se scit. 2. q. 6. non est tutum, contra talem potestatem clauis disputare. Abulen. Math. ca. 16. q. 50. dicit # in cõcessionibus indulgentiarum, in quibus exprimitur quantum posse debeant: vt quia dicit plenaria remissio, vel quarta aut quinta pars speccatorum, id est, pœnæ debitæ pro peccatis, vel duo aut tres anni aut septem dies, & ita de alijs cõcessionibus, # solet dici, # istæ indulgentiæ tantum prosunt quantum sonant: & intelligatur quò ad pœnã purgatoriã. Si ergo Papa faciat generalis remissionem pro subsidio terræ sanctæ, & aliquis verè pœnitens & contritus assumit crucem, credens firmiter omnibus sibi satisfactionem tantam remitti, & sic moritur. credendum est, # neq; purgatorium sentiet secundum Hosti. vbi suprã. Est enim in ecclesia thesaurus sanguinis Christi & multorum sanctorum qui satisfecerunt, plus debuerunt, & multorum sanctorum martyrum qui pro fide in ecclesia sanguinem suum fuderunt, & vltra peccassent, puniti fuerunt. Thesaurus ergo iste est in scrinio Ecclesiæ repositus: cuius clauis habet Ecclesia: vnde quando vult, potest scrinium aperire, & thesaurum suum cõmunicare remissiones & indulgentias fidelibus faciendo, secundum Hosti. vbi. S. & etiã secundum S. Tho. in. 4. sent. dist. 2. q. 1. art. 3. & nota, # si visitanti aliquam ecclesiã, datur indulgentia centum annorum, vel aliàs, # vicinæ ecclesiæ, imò & clerici illius consequuntur visitantes tantum quantum ille qui venit à mille dietis: quia remissio non proportionatur labori sed meritis, quæ dispensantur. secundum S. Tho. 3. parte. q. 114. ar. 2. & Lucã de penitentia. in. l. modios. C. de suscept. præpo. & Archar. li. 10. & ibi # visitans cõsequitur semel hanc indulgentiã, nō quotiescunque; visitauerit, nisi in aliquo ecclesiæ

sit indulgentia perennis vt in eccl'a S. Petri. 40. dier#: t#c q#tiesc#q; aliquis vadit, toties indulgentiã consequitur. vid. Lucã. vbi suprã.

h ¶ *En purgatorio.* Et etiã quò ac. ecclesiam militant# per indulgentiam pœnit#tia iniunctæ remitt#tur. vt patet in. d.c. cum ex eo. §. ad hoc. de pœ. & re. consulit tñ Hosti. vbi suprã. in. d. §. ad quid valent. quòd is qui tales remissiones acquisiuit, nō vtatur eis in hac vita, sed reseruet in purgatorio: quamuis onim nō teneatur hic de necessitate face re pœnitentiã iniunctã ieiunij vel aliàs: #a qui per remissiones huius modi, etiã si indiscretè fiant: satisfactiones tñ p#nitentiæ eneruantur secund# Concili# generale in. d.c. cum ex eo. tam# quia nescit pœni t#s vtrũ sacerdos ei ini#xerit pœnitentiã quã debuisset (qu# hodie vix imponitur) cum pro quolibet peccato mortali septenis pœnit#tia regulariter debeatur, & id quod nō est purgatum in hac vita. de bet purgari in purgatorio, fatuus & simplex est, qui ibid# huiusmo di indulgentias non reseruat, cum si ipsas sibi reseruauerit tot dieb# quot ei hic remissi sunt, sit minus in purgatorio quàm fuisset: & gra tiosior sit ibi pœnitentia vnus diei, ## hic cent#. Quod & dicit intelligend# de remissionibus particularibus, quæ fiunt per Papã & alios inferiores, dicentes tm# de iniuncta pœnit#tia relaxamus, secũs de generali & vniuersali, per quã omnis satisfactio remittitur, quæ à solo Papa fieri cõsueuit, ibi em# euolant, si in tali statu moriãtur, vt & dict# est superius. Quid a#t de indulgentijs, quæ cõced#tur iam mortuis existentibus in purgatorio. Hosti. vbi suprã in #si. vbi operatur dicit # non prosunt illis: quia potestas clauium nō extenditur ad tales, cum non sint de foro ecclesiæ, sed de foro Dei: fatetur tñ # eleemosyna prodest defuncto qui est in purgatorio, nō ex vi indulg#ti# sed ex vi eleemosyn#, sicut & alia suffragia ecclesiasti cæ charitatis. vid. ibi latius per e# qui respondet ad ali qua qu# cõtra hoc pñt obijci. S. Thom. verò in. 4. sen. dist. 45. De suf fragijs mortuor#. q. 2. ar. 3. dicit indulg#tias # sesse talibus defunctis, si continetur in tenore bullar#, dum mōfaciat ali#s pro eis q# mandatur. & id#vult S. Th. 3. par. q. 117. ar. vlti. & Lucas de P#na in. l. iubem#. C. de præpo. sac. cu biculi. lib. 12. Abul. etiã Mathe. 16. q. 60. la tèattingit ist# articu. & vult # si forma talis sit vt possit ext#di admor tuos, obtineb#t ipsi indulgentias per actus viu#tium vt si concedatur sic. Quic# q; fecerit tale opus, ipse vel pater eius, aut #c#q; cognator# suor# ih in purgatorio det#tor#, qu# ipse elegerit, habebit tantũ de indulgentia, c# nul la ratio est, quare ecclesia possit transferre merita communia, quib# innituntur indulgentiæ in viuos, & non in mortuos, quæ fuit ratio S. Thomæ, & aliorum: & tandem dicit Abulen. # licèt aliqua difficultas subappareat tamen propter ecclesiæ consuetudinem, quæ nō errat. videtur hoc concedendum, & ibi respondet ad rationes tenen tium contrarium, quæ sunt. Quia hoc dato, sequeretur # tunc possent liberare omnes, qui sunt in purgatorio, quod non videtur conueniens: quia sic euacuaret ordinem punitionis à Deo institutæ: & quia sic dirigerentur indulgentiæ ad defunctos: & tamen ecclesia non exercet super defunctos opus aliquod iurisdictionis, nam ad primam respondet. Quòd Papa non potest pro suo arbitrio liberare omnes existentes in purgatorio, quia hoc esset super illos directam iurisdictionem exercere: & quia tales indulgentiæ nunquam possunt concedi sine causa rationabili, vt omnes doctores fatentur: & non occurrit (dicitipse) in promptu talis causa, secundum quam fructus indulgentiarum concessarum viuentibus posset extendi ad omnes existentes in purgatorio, cum quotidie tot animæ defunctorum illuc descendant: ideò non est in arbitrio Papæ, euacuare purgatorium. Syluest. tamen in Summa. in verbo Papa. versicu. 6. quæritur. dicit, quòd Papa non potest spoliare purgatorium sua vo luntate præcisè, sed mediante illo infinito thesauro, & ficut potest liberare à pœna peccatorum debita in hoc

mundo omnes qui sunt in mundo, si faciant quod mandat, etiam si essent millies pluries, quàm sint ita liberare potest omnes # sunt in purga torio, si quis pro eis faciat, quod iubet: peccaret tamen indiscretè concedendo, & in hoc casu dicit, q# dicunt docto res: quòd non potest ad libi tum spoliare purgatorium bene tamen facit hanc gratiam viuis. subdit Abulen. quòd ipsi pos sunt transferre has indulgentias, in q#s voluerint, tã in viuos, quã in defunctos, & ad secund# respondet, # Ecclesia non dirigit indulgentiam inde funct#, sed cõ ceditur viuis, à quibus interdum red#dat in eos, si forma conces sionis hoc ex primat. arg. 1. Corin. 15. vers. alioquin.

¶ *Lex. XLVII.*

Missa diebus festiuis celebrari debet, hora tertia, in non festiuis, hora sexta: in ieiunio verò, hora nona. die aut# qua ordines celebrantur. & in baptismo sabbati sancti, in vigilia Resurrectionis, & P#thecostes: ob officij magnitudin# põt presbyter circa nonã, missam incipere. h.d.

a ¶ *El mayor.* Adde. c. nihil de conse. dist. 2.

b ¶ *Ordenado de missa.* Concor. c. firmiter. §. vna verò. de sum. Tri. & fid. cath. c. perlectis. 25. dist. & tenent doct. Theologi in. 4. senten. dist. 13.

c ¶ *De terciã.* vi. c. nocte sancta &c. & hoc attendend#. de conse. dist. 1.

d ¶ *A la sexta.* vid. glo. in. c. 1. in verbo succurrere. de celebra. missa. c. solent. de conse. dist. 1.

e ¶ *Nona.* In Quadragesima & quatuor temporibus & vigilijs sanctorum. 75. dist. c. quod à patribus. &c. ordinationes. &c. fi. 76. distin. & de consecra. dist. l.c. solent.

¶ *Lex. XLVIII.*

Hora tertia, missa celebratur: quia ea hora fuit à Iudeis petitum, vt Christus crucifigeretur, eademq#; hora Spiritus sanctus die Penthecostes venit in Apostolos. Item dicitur hora sexta: quia tali hora fuit crucifixus. Item & nona hora: quia tali hora Christus expirauit, cœlosq#; ascendit: alijs autem

horis, vsq; ad horam nonam, ad laborantium
expeditionem possunt Missæ priuatæ celebrari. h.d.

a ¶ *Missas priuadas.* Adde. c. necesse. de consec. dist. 1. aduerte etiam, # de nocte nō potest missa celebrari, nisi in casu. c. nocte fancta. de cōsecre. dist. 1. & peccaret mortaliter alias celebrans de nocte, potest tamen celebrari ab aurora, ex quo signa Solis Orientis apparere incipiunt. Item poterit episcopus in itinere positus ante diem celebrare, vel facere cele brari gl. in. c. fi. de priuileg. lib. 6. item & posset hoc fieri d'lic#tia epi scopi necessitate instante, vt quia morit# infirmus, neq; habetur eucharistia, & #t poterit ex disp#satione pa pæ sec#d# Pe trum de palu. & alios theologos,

b ¶ *Cada dia.* De cōsilio loquitur, de pr# cept overo est diebus dominicis, & alijs fe stiuis. c. Missas. de consec. dis. 1. episcop# vero decet, vt quotidie missam audiat. c. fi. de priuile. lib. 6.

¶ *Lex. 49.*

Non potest præsbyter, nisi semel tant#
in die celebra re, nisi in die natiuitatis do
mini, vbi tres missas celebra re potest. h.d.

c ¶ *Vna missa.* Concor. c#. c. sufficit. de cōsec. dist. 1. &c. cōsuluisti, de celebr. miss. & vi. quæ hab#tur, in. c. signi ficat#, de pr#ben. aliquñ tñ licet sacerdoti, dicere duas missas. vt i.d. c. cōsuluisti. s. quando post missam dictā occurrit defunctus nō sine missa sepeli#d#, vt #a sic se habet cōsuetudo loci, vel si de est eucharistia ad opus infirmor#, quod perpendit pr#sbiter ante perfusion#, seu ablution# manuum, & nouiter sibi est nunciata infirmitas parrochiani. vel si superuenit ep#s qu# nō decet, trāsire sine missa, & nō sit ali# sacerdos # dicat, vel #pter peregrinos venientes die festiuo, vel qñ #pter raritatem præsbyteror#, quis p#est duabus eclesijs, sec#d# Host. & Io. An. & Abb. post glo. in. d.c. consuluisti. qui tex. innuit etiā de alia necessitate. & vi. in. l. sequenti

d ¶ *De nauidad.* Vi. in. d.c. nocte sancta. &c. cōsuluisti. de celebra. mis.

e ¶ *A aluorescer.* Nota hoc, quia etiam nocte Natiuitatis ante aurorā non potest dici nisi tantum vna missa, & ita seruat consuetudo.

f ¶ *La primera.* Prosequitur, qu# dicit glo. in. d.c. cōsuluisti.

g ¶ *Profecia.* Esaïæ. c. 9.

¶ *Lex. 50.*

Potest bis celebrari missa, si post primā missam
morit# ali#s # cleric# sepeliendus: aut si celebraturus
est aniuersari#, vel missam # defunctis, aut #pter

aduent# regis, pr#lati, aut alterius magni dñi,
vel si nō seruauit eucharistiā pro infirmis, aut
ob nuptias celebrādas, si alius celebrans non
inuenit#. d# tñ in prima vin# effusum super digitos
nō consumpsit, per quod ieiunium frangitur sed
non per sanguinem & corpus Christi, ideo autem
tunc secundo non potest celebrare, quia oportet
mis sam celebrās, sit ieiunus. h. d. c# sequ#ti.

h ¶ *Dos missas.* Qua secund# Petr# d'Palu. extra noctem natiuitatis dñi in alijs casib# vbi
#pter necessitat# #mit titur, nō licet dicere plus##, duas missas.

i ¶ *Esto seria.* Ad de. S#. l. #xima & q# ibi dixi.

k ¶ *Aniuersario* Nota hoc, & se#tur ista. l. raym. í sum.

l ¶ *Del dia.* Hoc dicit, nã si pri mam dixisset # defunctis, non posset postea aliã celebrare
d'die, #a hoc habet cōsuetudo ecclesi#, & est rō #a à defunctis nullus regredit#, & ideo
celebrata missa defunctor#, nō celebratur alia de die, sed o#s tendimus ad mort#: vñ
celebrata mis sa diei celebra ri pōt # def#ctis, sec#dum Io. And. post Petr# in. c. cōsuluisti.
de de celebra, miss. # allegat pro hac cōsuetudi ne. c. ecclesiasticor#. 11. dist.

m ¶ *De tierra.* tene m#ti istã l. q# declarat, q# dicat# magna persona, q# su#uenit, vt ei#
intuitu possit iter# id# sacerdos celebrare, q# nota ad glo. in cle. c. cōsuluisti. de celeb.
mis. q#d satis vr# bñ dict#: qñ talis perso na superueniret in die festo, nã si in alijs dieb#
vltra reges, vel episco pos, seu alios superiores prælatos, non videtur, # procederet.

n ¶ *Nouios.* Sequitur dicta raym.

o ¶ *Sobre los dedos.* Nota hoc. #a vt dicit Abb. in. d.c. cōsuluisti. in hoc multi errant. nã etiã
causa necessitatis nō licet sacerdoti, iter# cele brare, si prius recepit vin# purificationis,
vt est tex. in. c. ex parte. eo. tiru. & dicit Abb. ibid# hoc etiã habere loc# in festo natiuitatis
dñi. Nã si sacerdos accepit vin# purificatiōis, nō potest dicere sec#dã mis sam vel tertiam
quod & vol#t docto. in. d.c. ex parte. de celebr. mis. vbi dicit Host. # vidit in hoc magnos
viros errare.

p ¶ *Del cuerpo.* Vi. in. c. prima. & in. c. liquido. de consecra. dist. 2. & in c. in illo
sacramento. ea. distinct.

q ¶ *Solo.* Cōcor. cum. c. hoc quoq; statut#. de conse. dist. 1. vbi habetur quòd duo saltem
debent esse præsentes, sed secund# Hosti. vnus sufficiet. arg. c. quæsiuit. 1. respon. de
verbo. signifi. & subditur statim in ista. l. quod in missis priuatis satis bene procedit, non
in solennibus in quibus videtur habere locum. d.c. hoc quoq;. & vult S. Tho. 3. par. q.
83. art. 5. in fine.

¶ *Lex. LI.*

a ¶ *Del dia.* concor. c#. c. 2. de celeb. missa.

b ¶ *Por su voluntad.* Veluti, vt habeat melio res segetes, ex ponit Inno. & Io. an. & Abb. in. d.c. 2. Quid aut# de sacerdote qui celebrat, vt Deus #dat aliqu#? dic quòd con ficit. vt notat glo. 1. q. 1. in. c. dictum in vlti ma glo. sed de poni debet. vt in. c. quicunq; 36. q. 5. bene tamen permittitur, vbi sunt plures presby teri, # vnus di cat missã occurrentem de die, & alius ob deuotionem suã vel alteri#: dicat missam peculiar#. vt #batur in. ca. & hoc att#den dum. de consecra. distin. 1. Abb. in. d.c. 2.

c ¶ *Euãgelio.* Ad de. d. ca. 2. vbi Ioa. an. refert Abb. antiqu# ponentem de vetulis dic#tibus ex superstitione quadam, quòd audientes tale euangelium, non possent de. cedere tali die sine p#nitentia.

¶ *Lex. LII.*

Debet consecrari corpus Domini, pane, vino, & aqua, & panis scilicet hostia debet esse de frumento c# aqua solùm sine ferm#to mixta, & vinum primò, & postea aqua ponatur in calice mixra: quia ex latere Christi exiuit sanguis & aqua. Et dictis verbis, quæ Christus in die cenæ dixit, scilicet hoc est corpus me# &c. panis cõuertitur in carnem. Item, dicto hic est sanguis, vin# &c. trãssubstãtiatur in Chri sti sanguinem, virtute Dei & dictorum verborum. h.d.

d ¶ *Tres cosas.* Adde. c. 1. & 2. & c. non oportet. cum sequenti. de consecra. distinct. 2.

e ¶ *De trigo.* Quid si quis conficiat de pane lolij? Hostien. in summa de conse. eccle. vel alta. §. & quando. col. 1. refert agricultores dixisse se expertos, de frumento nasci lolium. & è contra, vt innui dicit. 56. distinct. c. nasci. ipse tamen dicit, quòd non potest confici de lolio, allegat. l. in venditionibus. ff. de contra. empt. quæ tñ lex hoc non probat glo. in. c. in sacramento. de consecra. distinct. 2. dicit # non conficiatur de lolio. & approbat ibi Archid. quia mutauit naturã, & desijs esse frument#. S. Tho. 3. par. q. 73. ar. 3. dicit # in hoc sacram#to continetur Christus, qui se grano frum#ti cõparauit. vt habetur Ioa. 12. & sic panis triticeus est materia huius sacramenti. & dicit ibi, # si qua frum#ta sunt quæ ex femine tritici generari possunt, sicut ex grano seminato in malis terris nascitur siligo ex tali frumento panis confe ctus põt esse materia huius sacramenti: quod tñ videtur non habere locú neq; in hordeo, neq; in spelta, neq; in farre, quod inter omnia est grano tritici similius. Similitudo a#t figuræ in talib# magis videt# significare #pinquitatem ## id#titatem speciei: vñ ex talibus frumen tis quæ non possunt ex grano tritici generari, non potest confici pa nis, quæ sit debita forma huius sacram#rti. & idem vult S. Tho. in. 4. sentent. dist. 11. q. 2. ar. 2. ad tertium.

f ¶ *Con agua.* Naturali scilicet non rosacea, vel alia aqua artificiali: quia partes principales panis # est materia hu ius sacram#ti, sunt aqua na turalis & farina. vt tradit Archi. in sum

ma de conse. disti. 2. refer#s S. Tho. ibi tn# refert alios di cere, # & si fa rina misceatur aqua rosacea, & inde fiat panis, seu hostia posset confici in tali pane: #a aquà non remanet in pane, sed primum dicit post S. Tho. esse #babili#.

g ¶ *Sin leuadura.* Quærit Host. in Sum. de cõ se. eccl. vel alt. §. & qñ. col. 1. #d si cõficiat quis de ferm#to? etrespõdet # nihil aget, sc#m Hugo. de conse. dist. 1. c. in sacram#to. vbi gl. iuxta illud. Nõ in ferm#to veteri, sed in azimis sinceritatis. & subdit # græci tñ ten#t contrari# sed debent se qui consuetudinem Romanæ ecclesiæ, alioqui de ouili non erunt. c. licèt gr#cos. §. fi. de baptis. c. solitæ. §. pe. de maio. & obed. & hoc in sacram#tis ecclesiasticis præcipuè est cauend#. c. ad abolendam. 1. respon. de hæreti. Abb. tñ in. c. literas. de celeb. missa. dicit doctores & Teologos cõmuniter tenere contrarium. imo # transubstantiatio fiat in pane fermentato, licèt latini sie celebrantes grauiter peccent, & sint puniendi. & vid. per S. Tho. 3. parte. q. 74. ar. 4.

h ¶ *Sin mezclamiento.* Quid si piper vel alia species misceatur c# pane? glo. in. d.c. in sacramento. de conse. disti. 2. dicit # solùm id quod est frumentum, transubstantiatur.

i ¶ *Mezclar.* Concor. cum. d.c. in sacramento. & licèt aqua omitteretur consecratio fieret. c. scriptura. de conse. dist. 2. peccaret tamen mortaliter qui hoc scienter faceret. & vi. c. in quadam de celeb. missa. & S. Thom. 3. parte. q. 74. ar. 7.

k ¶ *Esto es.* Vid. c. 1. de conse. dist. 2. & c. in calice.

l ¶ *Mas del vino.* Adde. c. perniciosus. de celebra. missa. & an in necessitate posset exprimi botrus in calice, & illud vinum consecrari, vid. c. cum omne. de conse. dist. 2. # sic: & debet vinum in quo conficitur esse de vite. vt tradit S. Tho. 3. par. q. 74. ar. 5. & debet portari ad illas partes in quibus vinum non habetur. vide eundem sanctum Tho. in. 4. sentent. dist. 8. & Syluest. in summa. in parte Eucharistia. 1. versic. quintò quæritur.

m ¶ *Verdaderamente.* Vide. c. firmiter. de sum. Tri. & fid. catho. §. vna ve rò. & glo. de conse. dist. 1. in summa. & ca. cum Marthæ. §. quæsiuisti. de celebra. missa. & S. Tho. 3. parte. q. 75.

n ¶ *Fincar los hinojos.* Vid. in. c. sanè. de cele. missa. & ibi glo. & Ioan. an. de orationibus tunc dicendis.

¶ Lex. 53.

Per vinum in calice posit# intelligit# sanguis Christi, per aquã christiani, quor# mixtione populus c# chri sto itelligitur ini#gi, & ideo sine vino & a qua nõ fit hoc sacrifici#, neq; debet pr#sbiter eis sepa ratis sacrificare, ne fideles videant# à chri sto separati, ideo p#sbiter debet propter talem error# grauem pœnitentiã agere hoc dicit.

a ¶ *Entiende se.* Adde. c. cum omne. de consecra. dist. 2. & d.c. cum marthæ. §. qu#siuisti. de celebra. missa.

¶ *Lex. 54.*

Hoc sacram# tum fuit insti tutum à Christo Deo
in die cænæ per ver ba hoc est cor pus meum. &
fit quotidie í rcmissionem peccatorum. hoc dicit.

b ¶ *De la cena.* Matthæi. 26. & in clement. si dominum. de reliq. & vene. sanct. c. c#
marthæ. de celebrat. missa. c. panis. de cõ secat. dist. 2.

c ¶ *Ante dicho* Ioan. 6.

¶ *Lex. 55.*

Post consecrationem eucharistia partit# in tres
par tes, vna mittitur in Christi sanguine con
s#crato, duabus in sacerdotis manib# remanentib#,
significãs per positam in ca lice, quòd rogat
Deum # viuis, & per vnam detentarum in manu
pro existentibus in purga torio. per aliã dat ei
gratias pro existenti in paradiso. hoc dicit.

d ¶ *La vna es.* Adde glo. in c. triforme. de consecrat. distinct. 2.

¶ *Lex. 56.*

Calix sacrificii non debet esse de ligno, vitro,
cupro, lat#no, ferro, aut plumbo, quia non pos
set de Christi sanguine sic perfecte mun dus
fieri propter erugin# ferri, & plumbum efficeret#
nigrum, cuprum & æs prouocarent vomitum
in eo bibenti, & vitreum de fa cili fraugere tur,
sed sit d# taxat d'auro, argento, aut stãno. h.d.

e ¶ *De oro, o de plata.* Vide in c. vasa. de con secat. dist. 1. cum sequenti glo. in. c. fi.
de celebr. missa. de quibus. l. ista sumpta est.

f ¶ *De estaño.* Vide in. d.c. & calix.

¶ *Lex. 57.*

Lintheum lineum subtus & super calic# debet í altariponi, q#d vocat# vulgo corporales, q# sunt ante per episcop# bñ. dicenda, neq; debent esse ni si de puro lino albo, in signum, quòd Corpus domi ni fuit posit# in sepulchro pñis lini inuolutum. hoc dicit.

a ¶ *Paño de lino.* Adde ca. consulto. de consecra. distinct. 1. de q# sumpta est hæc lex.

¶ *Lex. LVIII.*

Missa dicitur propter quatuor. Primò, quia populus mittit sacerdotem ad Deum rogand# pro eo. Secundò, quia De# mit tir ibi angelos. vt recipiāt populi orationes. Tertiò quia Deus mi sit filium su# vt carnem sumeret humanam, vt redimeret mundum. Quartò quia postea fuit missus de mundo ad pa trem. h.d.

b ¶ *Embiada.* Sic exponunt S. Thom. & Hugo de sancto cto Victore. lib. 11. de sacra mentis.

c ¶ *Tanto dezir.* Tene men te hanc expo sitionem.

¶ *Lex. LIX.*

Finitur Missa tripliciter: die bus enim festiuis, quãdo Te Deum lau dam#. & Glo ria in excelsis Deo. & Alleluya dicitur: dicat sacerdos ad populum conuersus Ite missa est. q# signisicat hostiam ad cœlos missam, vt per bona ope ra ad cœlum peruenire pos sitis. & respõ det#, Deo gratias. Alijs aut# diebus dicitur Benedicamus dño. & respõ det#. Deo gratias. sed in mis sa pro defunctis, dicitur re quiescant in pace. & respõ ditur Amen.

d ¶ *Benedicamus Dño.* De ista benedictione vide glo. in. c. de hymnis. de conse. dist. 1.

e ¶ *Que se ante van.* Concor. c# ca. omnes fideles. & ca. missas. cum sequ#ti. de cõ secræ. distin. 1.

¶ *Lex. LX.*

Eucharistiã, & chrisma de bet sacerdos
in loco m#do & clauí clauso, ne quid
sinistrum accidat, tenere aliàs tribus m#
sib# priuatur officio & beneficio. h.d.

f ¶ *E lo pusiessen.* concord. cum ca. 1. de custo. eucha. &c. sanè. de celebr. missa.

g ¶ *Enemiga.* vi. de his quæ di cit Ioa. and. in rub. de celeb. missa. vbi refert duas decretales antiqu# cõpilatio nis ponentes duo miracula de Christi cor pore. Prim#, # cùm qu#dã fœmina illud haberet in archa, hostia cõ uersa est in carnem, & porta ta fuit ad parochialem Ecclesiam, & #pter oblationes obuening tes, fuit quæstio inter epis copum Atrebat#sem (qui de illis fecit ecclesiam repaparari) & rectorem qui il las dicebat ad se pertinere. Sec#dum, de quadã fœmina, quæ (ret#ta in ore Eucharistia) viro oscul# dedit, putans per id pl# ab eo diligi: qu# postea in carnem ver sa, de ipfius o re trahi nõ po tuit. vi. ibi per e#. & # Hosti. in summa de custo. Eucha. vbi dicit hoc statut# esse # pter illos qui inde sortilegia cõmitt#t.

h ¶ *La crisma.* Vide in dicto cap. de custod. Eucharist.

i ¶ *Tres meses.* Vid. d.c. 1.

¶ *Lex. XLI.*

Eucharistiam debet portare infirmo presbyter
si potest, aliàs diaconus. & nullus alius, superpe
licio indutus & panno m#do coopertã ante pect#
su# c# candela in censa, & aqua benedicta,
cãpanellaq; sonante & post communion# redi#s
ip#emet reponat calic#, vnde sumpsit. h.d.

a ¶ *El mismo.* Vi. c. sane. de celebr. miss. c. #uenit. de cõsecrat. dist. 2.

b ¶ *Euãgelistero.* Concor. cum c. diacones, & c. pr#sente. 93. distinct.

c ¶ *Varon ni muger.* Nam per saicos non est portanda eucharistia ad infirmos. c. #uenit. de consecra. dist. 2.

d ¶ *Ante sus pechos.* Non sub cappa, sed ma nifeste. Vt í.d. c. sanè. vbi Io. Andr.

e ¶ *Tornar.* Et debet præsbyter, ire munit# eucharistijs, ne vacuus reuertatur, & ne ipso reuerten te homines ido latrizent adorãdo crea turam, non creatorem, & si #pter mul titudinem infirmor# tot# expenderet, cesset in reuer tendo lum#, & sonitus cãpanellæ sec#dum Hosti. & Ioan. And. in d.c. sane.

¶ *Lex. 62.*

Cum eucharistia portat# infirmo pro
cõmunione, omnis obuiãs genua flectat, &
debet eam comitari, & eques si desc# dere
queat, alias secedat, ne viã domino aliquallyter
im pediat, quiasì regi tempora li, fiunt ista,
quãro magis fieri deb#t regi #terno? hoc dicit.

f ¶ *Fuera.* Adde. d.c. sane. d' celebr. miss.

g ¶ *Dõ Alfonso* Conditor hu ius. l. adde. l. 3. titu. 1. lib. 1. ordina. rega. regis Ioã. primi
in Biruiesca, qui & super hoc statuit p# nam certam pecunariam imponendo.

h ¶ *De las bestias.* Nota hoc. male ergo faciunr, qui die sacratissimo corporis Chri sti,
cum fit #cessio, equitât & puniendi essent.

i ¶ *Gran pena.* Arbitrio iudi cis secundum qualitat# personarum, ex quo non determinat#
hic specialis pœnã. l. 1. ff. de effract. hodie # d.l. ordin. cer ta pœna est statuta.

¶ *Lex. 63.*

Infidelis eucharistiæ obuians aut sece
dat, vel genua flectat, alias pro prima vice
tribus diebus, & pro sec#da, sex erit captus,
tertia regi mittitur puni#d#. hoc dicit.

k ¶ *Dezimos.* Adde. l. 3. tit. 1. lib. 1. in ordi. rega. quæ pœ nam ponit amissionis vestis
superioris & iuste in hoc prouidet# con tra iudeos, & alios infideles per leges prin cipis
secularis vt habetur in c. in nõnullis. de iudeis. & í clem. 1. de iude. & sarra.

¶ *Lex. LXIII.*

Ecclesiæ ornamenta non sunt ad huma nos
vsus con uertenda, imò cum sint trita tradantur
igni, ne Dc# iras catur nobis, vt contra regem
Balthasar, qui vasa ecclesiæ in suos vsus
cõuertit: & deb#t di cta ornam#ta teneri munda

& vestimenta benedicta s#t per diacon#, cum
minoribus clericis la uanda, corpo ralia non nisi per
presbyter# in pelui ad hoc solùm de signato. h.d.

a ¶ *Las Egleſias.* Adde. ca. 2. de custo. eucha. &. c. vestimenta. de consecr. dist. 1. &. c. 1. c# g. ibi de pign.

b ¶ *En otras cosas* Adde. c. in san cta. &.c. vestim#ta. de conse. dist. 1.

c ¶ *Los diaconos.* Concor. cum. c. nemo. de cõ secura. distin. 1.

d ¶ *Los prestes.* Nota hoc, #a in. d.c. nemo. cum expositione Archidia. ibi videtur, quòd diaconi cum alijs minorib# clericis possint lauare corporalia.

e ¶ *Guardadas para esto.* Vide in dicto. c. nemo.

f ¶ *Quemar.* Vide in cap. ligna. &.c. altaris Palla. de consecra. distin. 1. Abb. in. c. 2. d' custo. eucha. vbi ífert cõtra clericos faci#tes inde bursas seu alia, cõ tra regulã semel deo dedi cat#. de regu. iu. lib. 6.

g ¶ *Al rey Balthasar.* Vide Daniel. 5. & in dict. ca. vestimenta. de cõsecura. dist. 1.

¶ *Lex. LXV.*

Reliquiæ san ctorum sunt in loco mundo
custodien dæ, neq; debent # precio ost#di neq;
v# di, c# non reci piãt#stimatio n#, & cõtra fa
ci#s, cõmittit simoniam, & peccat# mortale. h.d.

h ¶ *La Egleſia de Roma.* Vide in frã. l. proxima.

i ¶ *Con cerradura.* Vide in ca. 2. de reliquijs, & vene. sanct.

k ¶ *Simonia.* Vide glo. in dicto cap. 2. &. l. nemo martyres. C. de sacro. ecclesi.

¶ *Lex. LXVI.*

Ante Sancti canonication#, debet Papa inquirere de
vita, & fama, & conuer satione ipsius canonizandi,
& si in vita & morte fecit aliquod miraculum: &
istis inu#tis de cõsilio Cardinalium, canonizet eum,
ponens eum in Cal#dario, & assignet diem festi: &
horas dicendas denuntietq#; pr# latis, & alijs vi ris
probis canonization#, & ex t#c vocatur sanct#. h d.

l ¶ *Afirmada.* cõcor. l. sacra. §. #prie. ff. de rerum diuisi.

m ¶ *Eglesia de Roma.* add. c. 1. de reliq. & vene. sancto.

n ¶ *Apostolico.* Non pōt aliquis publicè venerari tanct#, quousq; sit per Papā approbat# qm# & per ma los aliquādo fiunt miracula. 1. q. 1. capi. teneamus. ideò diligenter inquirendum est de vita, & conuersione, & miraculis: & omnia sunt transmittenda domino Papæ. c. venerabili. de testibus. dicit tamen glo. in ca. 1. de reliq. & venera. sancto. lib. 6. quòd licèt cuilibet in secreto alicui defuncto, quem sanctum credit preces porrigere, vt pro ipso ad Deum intercedat. quam glo. cōmendat Abb. in dict. c. 1.

a ¶ *De que vida.* Oportet in#ri de vita sua, vt ipsa prior testimonium ferat pro laboribus multis, nomine Chr#i tolleratis, pro morib# castis, # actibus strenuis. 41. disti. ca. miramur. Oportet em# præsenti testificatione prædicari, & bonæ famæ præconijs non tacere, & maximè de humilitate, & simplicitate quæ ri debet. c. ex studijs. de pr# sump. item vtr# in vita persecution# passus fuerit. 7. q. 1. c. omnis qui gemit. & # causa persecutionis, vtrum scilicet, #a volebat iustitiā exercere, vel propter charitatem. 1. q. 1. c. vide quātum bonum Item de miraculis, vt hic habes, & trad Host. in sum. # reli. & vene. sanct. Ioan. an. in. c. 1. eodem titu. glo. in dict. ca. 1. de reliq. & venera. sanct. lib. 6. quam vi de & dicit beatus Grego. 20. Moralium. cap. 8. Probatio sanctitatis non est signa facere, sed vnumquenq; vt se diligere: & de Deo vera, & de proximo meliora quàm de ipso sentire. vide & Chrisostom#, super Math. Homelia. 33. fo. fi.

b ¶ *Miraglos.* Vid. in dict. c. venerabili. & dixit Vincen. quem refert Archidia. in. c. neq; mirum. col. 2. 26. q. 5. quòd ad hoc, vt quis canonizetur vt sanctus, probanda est frequentia miraculorum per eosdem testes. & non sufficit probare per duos testes vnum miraculum ad inuocationem ipsius sancti factum tali die, & aliud factum eadem die, vel sequenti per alios testes: quia diuersa probant, neq; concordant in idem.

c ¶ *Con consejo de los Cardenales.* Vide de istis & processu & forma canonizationis. Ioan. and. in dict. c. 1. de reliq. & vene. sancto. & vides hic, quòd ardua explicat Papa cum consilio Cardinalium. Adde. c. per venerabilem. §. rationibus. qui filij sint legitimi. Bald. in. l. cum multa. C. de bonis q# libe. Feli. in rub. de consti. col. 1. non tamen necessitatur Papa ad hoc sic faci#dum, licèt decens sit & honestum, quòd ita faciat, vide per Præpo. Alexan. in. c. in istis. 4. dist.

¶ *Lex. LXVII.*

Natura non potest terminos sui cursus egredi naturaliter, neq; de nihilo quid facere, sed ex quatuor elementis componit omnia quæ facit. Si aut# fit aliquid contra natur# cursum, sicut Solem retrocedere, vt tempore Ezechielis Regis Iudeæ, vel eclipsim Solis Luna in opposito existente, sicut accidit in passione domini, aut mortuum resuscitare,

aut cœcum à natura videre & similia: hoc est ex
potentia diuina: #a ípossibilia naturaliter possi
bilia s#t apud De#: quia natura ipsam & omnia
fecit sicut cœlum, mundum, angelos, & stellas,
sine elem#torum cõpositione de nihilo: & ista
q# sic accidunt, vocantur mirabilia. hoc dicit.

d ¶ *Segun la orden.* Dicit Bal. in. l. in adoptione. C. de adoptio. quòd natura nō est aliud, quā qui dam actus diuinus, qui nō potest mutari. & dicit ide Bald. in. l. 1. in prin. col. 3. ff. de iustitia, & iure. quòd natura est diuina quædā dispositio & ordo, rerumque status. & ibidem in. §. ius naturale, dicit quòd Natura nihil facit inordinatum.

e ¶ *En contrario.* Adde Bald. In l. 1. §. ius naturale. ff. de iustitia & iure. # Natura est illa quæ non assuescit in contrarium: sicut ignis ubiq; ascendit, & graue semper descendit.

f ¶ *El dia de la passion.* Eclipsis ista non fuit naturalis ratione temporis: quia impossibile est fieri eclipsim, nisi in coniunctione Solis & Lunæ. vt tradit Augusti. lib. 3. de ciuitate Dei. c. 15. Et t#c temporis Luna erat plena, & è regione ad solem. Item hoc patet ex ratione duratioris: quia nunquam potest fieri naturaliter per tres horas. Id etiam apparet ratione generalitatis: Eclipsis enim nunquam potest esse super vniuersam terram, sicut fuit ista in passione Domini: vnde Dionysius apud Eliopolin, tunc præsens vidit hoc fieri per interpositionem Lunæ inter terram & Solem, sicut fit in eclipsi Solis: quia vidit Lunam ab Oriente ascendentem versus Meridiem, & se supponentem Soli: & transacta eclipsi, Luna redijt ad Orientem, ita quòd in vespere fuit in Oriente, Sole stante in Occidente. tradit Ludolphus Carthus. 2. parte. cap. 63.

g ¶ *Resuscito.* Ioan. 11.

h ¶ *Al que nascio ciego.* Ioan. 9.

a ¶ *Pocas vezes.* Multa mirabilia quotidie videmus, & ex vsu non miramur. vid. quæ tradit B. Grego. 6. lib. mora. c. 6. & Bernar. 4. sermone, in vigilia Natalis Domini.

¶ *Lex. LXVIII.*

In miraculo requiruntur quatuor. Primum,
veniat ex potestate diuina. Secundò, # fiat
contra naturam. Tertio, # meritis & sanctitate
eius pro quo accidat. Quartò, # eueniat
super rebus fidem cõfirmantibus. hoc dicit.

b ¶ *Quatro cosas.* Ortum habet à dictis Host. de reliq. & venerat. sancto. in summa. & vid. etiam per glo. in. ca. 1. de reliqui. & venerat. sancto. lib. 6. in martyribus tam# non fit

tanta examinatio: sed quæritur tantum de mi raculis, & cau sa #pter quã passisunt. argu. de conse. dist. 4. c. cathe cuminum. & c. baptismi vi cem. secund# Hosti. vbi. S#.

c ¶ *Por arte.* vid. c. teneamus. 1. q. 1. & c. #phe tauit. et. 2. q. 7. §. item Balaã. 50. dist. si quis præpostera.

d ¶ *Contra natura.* Licet lex di cat # in his q# raro contingunt, miracul# est. l. si maior. C. de legi. hære. & in auct#. De cõsuli. §. & post. colla. 4. Sed hic sumit, # sit cõ tra naturam: sicut de virga Moysi mutata in colubr#, & de asina loquente ad Ba laam. de hære. c. cum exiniuncto. c. reuera. ae consecra. distinct. 1. & dicitur miraculum, vel quò ad factum, vel quò ad mod#facti. vt declarat Archid. 26. q. 5. c. neq; mirum.

e ¶ *Por merescimiento de santidad.* Et sic # non ex vi verborum, sed meri to hominis contingat.

f ¶ *Confirmacion de la fe.* Nam & herba ministerio nominis transit in vi trum. sed hoc nihil ad corroborationem fidei. Hostien. & Ioan. and. vbi suprà.

¶ *Lex. LXIX.*

Datur extrema vnctio, quando magis de morte quàm de vita infir mi speratur: & debet fieri per presbyteros, oleo benedicto, quod vocatur infirmorum: & fiet vnctio in septem partes corporis, scilicet oculis, naribus, auribus, ore, manibus, pedibus, & lumbis, in masculis: in fœminis autem in vmbilico: quia cum membris illis magis peccare solent. Et fuit hæc vnctio à Iacobo Apostolo iussa. h.d.

g ¶ *Olio de los enfermos.* De isto habuisti supra. eo. l. 34. & potest fieri ex trema vnctio cum chrismate, si oleum in firmorum de ficiat. vt probatur in cap. illud. 95. distinct. & tradit glo. in ca. presbyteros. §. oleo. cadem distinctio. vbi glo. quòd nō potest fieri ista vnctio c# oleo non con secrato.

h ¶ *Santiago.* Vi de in Epistola Iacobi. cap. quinto.

i ¶ *Missacantanos.* Sacramen tum istud ex tremæ vnctio nis, nō potest recipi à laico, etiam instante necessitate glo. in cap. fi. 24. quæstione 1. quam gloss. dicit notabi. Abbas in ca. quanto. de cõ suetu. & in ca. Decernimus. de iudi. in fi. penulti. colu. & vnus presbyter sufficeret, quando nō esset alius vide in capit. quæsiuit. de verbo. signi.

k ¶ *A las mugeres.* Mulierib# propter hone statem nō fit vnctio in renibus.

¶ *Lex. LXX.*

Extrema vnctio confert tria bona. Primum,
timorem Domini. Sec#dum peccatorum veniali#
remission#. Terti#, cõfirmation# ad citius
sanand#, #a minus timet mort# recipi#s. h.d.

l ¶ *Despreciandolo.* Vide glo. in cap. veniens de transact. & in ca. remissionem. §. sed notandum. 1. q. 1. & dixi in summa huius tituli.

m ¶ *Tres bienes.* Vide de his per gloss. in cap. presbyteros. 95. distinct. in gloss. fina. in prin.

n ¶ *En las leyes.* Vide suprà eo. l. 3. & 6.

¶ *Lex. XXI.*

Non est danda extrema vnctio ei, qui semper
fuit stultus, neque puero tempore innocentiae,
quia non indiget hoc sacramento, cum non
peccauerunt, neque sano, & stulto à casu,
nisi tempore sanitatis hoc petierit. hoc dicit.

a ¶ *En tal locura.* Amentibus nō debet conferri vnctio, nisi illis qui ante amentiam, illam petijssent, & dando irreuerentiam nullam facerent. secundum Bonauentu. in. 4. distin. 23. vbi per S. Thom. & vid. per Syluest. in summa. in parte Vnctio. versi. quintò quæritur. vbi in eo qui fuit bonæ vitæ ante furorem, vel dementiam, dicit quòd debet ei dari: & si nō constar. # petiuit: #a pr#sumitur # pecijt, seu # pe tere voluit, & fortè non potuit.

b ¶ *Niño.* Solis adultis infirmis, in pericu lo mortis con stitutis ex ipsa infirmitate vel senectute, dari debetista vnctio, nō pu eris: quia non habent pecca t# actuale: ne q; bellaturis, aut nauigatu ris, aut occid# dis datur, sec# dum S. Tho. in. 4. sentent. distin. 23.

¶ *Lex. LXXII.*

De sacramen to ordinis dicetur infrà. ti. #ximo
c# sequenti. de sacramento ma trimonij dicetur
infrà, quarta Part. # plu. tit. Item Christiani qui nō
cred#t, vel ne gant sacram#ta prout ab ac clesia sunt

ordinata, nō s#t verè Christiani: & proceditur contra eos ad pœnã hæreticorum. h. dicit cum sequenti.

¶ *Lex. LXXIII.*

c ¶ *Los herejes.* Add. c. ad abo lendã. in prin ci. de hæreti.

Titulus Quintus. de prælatis ecclesiæ.

d *MOstrar.* Prælati, an debeant es se ita literati, vt respondeãt ad om#es qu#stiones. vid. g. in. c. 2. 36. dist. in versi. satisfaction#, quæ dicit quòd sic quia tantùm debent differre prælati a subditis, quantum granum à palea. vt in. §. criminis. 25. dist. 1. q. 1. c. vilissimus. & 8. q. 1. ca. licet. & dicit beatus Bernard. epistola. 249. Quis dabit mihi homines literatos & sandos in ecclesijs Dei præesse pastores: & cõtra prælatos qui mu ti & non admon#tes & prædicantes populis, alimenta ecclesiastica māducant? Vi. Greg. 22. li. morali. c. pe. & contra prælatos, qui relicto pr#dicationis officio, suboccasione regiminis terrenis negotijs inuol u#tur. vi. e#d# 25. mora. c. 17.

e ¶ *Castigar.* Nō sufficit # p#lat# instruat #d sit faci#d#, nisi & puniat nō faci#tes. c. qui dam. 23. q. 4.

¶ *Lex. I.*

Episcop# vt sanct# debemus tenere & honorare, tenet nãq; loc# ap#or#: & habet à Deo ligã di & soluendi pōrat#. Ep#is#t bases ecc#æ in quib# fides ca tholica susten tat# quæ # eos p#dicari debet & g#libus do ceri, & def#di contra hæreti cos seu alios fi dei aduersantes, & ideó eis est â Chr#o dict#. Vos estis saltrr#æ, & lux mundi, h.d.

f ¶ *Los obispos.* habes hic # epis copat# est cul m# dignitat#: nō em# inuenitur maior ordo. vt trad. g. in #æmio. 6. in verbo Ep#s. quã allegat Iaso in. l. 1. inprí. antepe. col. ff. de #bo. obli. Aduerte tñ # mult# dignita tes sunt in ecclesia maiores episcopali. vt voluit glo. in d. pro#mio. 6. vbi suprã. allegat. ca. cleros. 21. dist. & licet episcopat# dicatur culmen dignitat#. nō tñ supremum culm#: Cardi nalat# nãq;, & patriarchatus vel primat# di citur aliud culmen, vtdigni# & Papatus su p#m# culmen. Feli. in rub. de maio. & ob. col. 5. ad fi. & dicit Bal. in c. vnico. de cleri. qui inuesti. fecit, # nō o#s ep#i sunt pares: nã vn# est maior altero, sc#m ecclesiæ suæ dignitat#.

a ¶ *Guardador.* Vid. c. qui Episcopatum. 8. q. 1. & alibi dicuntur Episcopi arietes: quia gregibus præstant ducatum alibi canes. vt in. c. scisci taris. 7. qi & ibi glo.

- b** ¶ *Lugar de los Apostoles.* Vid. c. videntes. 12. q. 1. & 21. distin. c. in nouo.
- c** ¶ *Predicar.* Vip. supra eo. in summa. &c. Episcopus nullam. 89. disti. 2. q. 7. ca. Ep#i.
- d** ¶ *A los herejes.* Hinc est # # Episcopos cõ gregatos in Concilijs, destruuntur hæ reses. vt in. ca. sicut. 15. disti. & Episcopus disputare cõtra hæreticos. & eos conuin cere debet. l. quoniã. C. de episc. & cleri. c. satis. 96. dist glo. in. ca. nos adfid#. ea. dis.
- e** ¶ *Les dixo.* Mathei. 5.
- f** ¶ *Como la sal.* nota #prieta tes salis. Si ergo alicui legã tur alim#ta de bet ei dari sal ad sapor#, & cõseruation# facit. l. verbo victus. ff. de # bo. sign. vnde priuilegiatus ad extrahendum alim#ta vndec#q; poterit extrahere sal. per. d.l. verbo victus. cum. l. sequen ti. & l. 5. tit. fi. 7. partit.
- g** ¶ *Dixo.* Io. 15.
- h** ¶ *Huespedes ni a venedizos.* vi. ad. Ephe. 2. & Ioan. 15.
- i** ¶ *Les dixo.* Mathei. 15.

¶ *Lex. II.*

Petrus Apostolus maiori tatem & prin cipat# habuit a Deo inter apostolos cui cõmissa fuit plenariè potestas ligãdi & solu#di: hic post Ascension# mansit in terris c# potestate vicariatus Christi, & eius lo co & vice, quã etiam potestatem hab#t post e# sui successores, vnus semper post alium, & hic est qui dicitur Apostolicus seu Papa. h.d.

k ¶ *El poder.* Vt habetur Mathei. c. 16. Tu es (inquit) Petrus, & super hãc petram ædificabo ecclesiam meam. & ibi. Et tibi dabo claues regni cœlorum. Et cum post resurrectionem sibi fuit dictum à Domino. Pasce oues meas. Ioan. c. vltimo. & habetur in. c. significasti. de elect. & sic Petrus fuit electus in Principem ante Resurrectionem. & distu lit Christus confirmationem vsq; post Resurrectionem, & sic actu Pontificatus fuit datus Petro à Christo post resurrectionem, & non antè: quod patet, quia eo t#pote, quo saluator noster inter homines visibiliter cõuersabat#, reg#do ecclesiã # se ip#m nulla erat necessitas neq; dec#tia, neq; vtilitas, # ipse loco sui pastor# poneret, sed solùm quando post Resurrectionem esset ab ecclesia substracturus suam præsentiam corporalem. & ita debet intelligi, quod habetur in. c. in nouo. 21. distin. vbi glo. & Pr#po. & quod habetur in. d.c. significasti. & c. consyderandum. &c. fidelior. 50. dist.

l ¶ *Fue menester.* Non intelligas quòd in hac necessitate fuir prouisum in concilijs. seu ab ecclesia vniuersali: sed à Christo in Petro fuit data potestas eius successoribus. vt traditur in. c. per venera bilem. §. rationibus qui filij sint leg. & sic habetur in. c. quãuis. 21. dist. # Romana ecclesia primatum obtinuit super alijs ecclesijs: non à concilijs sed à Christo. ad idem in. c. sacrosancta. 22. dist. & q# innui videbatur ex. ca. dud# 3. q. 6. # cõ cilia deder#t primat# Roman# ecclesi# dicit ibi glos. fuit sec#dario sed ipse Christus principaliter dedit,

& adde. c. 1. & ibi Inno, de trās. episcopi. & In no. in. c. ad apostolicæ. de re iu. lib. 6. ad finem. vbi po nit hæc verba Nā nō videretur domin# discretus fuisse (vt cum reuer#tia eius lo quar) nisi vni cum post se talem vicari# reliquisset, # hæc om#ia pos set. Fuit aut# iste vicarius eius Petrus. & idem dicend# est de successoribus Petri, c# eadem absurditas sequeret# si post mort# Petri humanam naturā, à se creatā, sine regimin# vnus person# reliquisset. Allegat. d. ca. per venerabilem qui filij sunt leg. Vid. etiā ad p#dicta. c. om#es. 22. dis. videre etiā po teris b. chriso. super Math. Homilia. 55. col. 2. super illo verbo Quodcunq; ligaueris super terram &c. vbi Petrum dicit esse pastorem & caput ecclesiæ. & super Ioan. Homilia. 87. in prin. dicit Petrum os & princip# Apostolorum. & ibidem. col. 2. dicit # Petrus fuit à Christo præpositus magister orbis terrarum, & Petro orbis terrarum curam demādatā. Item & in lib. 2. de sacerdotio. col. 1. dicit cōmissam Petro, & eius suc soribus curam ouium, Christi sanguine acquisitarum. & quòd primat# iste de iure diuino fuerit, patet ex sacris literis, ex cōcilijs, ex legi. Imperator#, ex doctoribus ecc#æ, tã græcis ## latinis. Et in cōcilio Constantiensi damnati sunt Ioannes Vuiclefus Anglus, & Ioannes Huz Germanus, qui negabāt istum primat#: quor# hæresim extinctā t#poribus nostris excitauit impius Lutherus: habuit, habetq; sequaces: quos Deus conuertat in agnitionem veritatis, & Romanæ & Apostolicæ sedis obedientiam, & ecclesiæ vnitatem.

¶ *Lex. III*

Apostolic# dicitur Papa, quia tenet loc# Petri ap#i, & est caput omnium Episcopor#: licèt enim quilibet ep#s in sua diocesi tenet locum Christi. & sit eius vicarius in omnibus sibi commissis: Apostolicus tamen est vicarius Christi in toto orbe, hoc dicit.

a ¶ *Obispo es.* Vide glo. Ioan. And. in proëmio. 6. in verbo Episcopus.

b ¶ *De los Apostoles.* Vt etiam suprā. eo. l. 1.

c ¶ *Apostolico.* Sic & Ecclesia Romana dicitur Apostolica. c. sacrosancta. 22. distinctione.

d ¶ *A los Apostoles.* Mathe. 4.

e ¶ *Alto.* Luc. 5.

f ¶ *Dixo.* Mat. 16.

g ¶ *En todo el m#do.* Vid. in ca. c#cta per m# dum. c# sequ# ti. 9. q. 3. c. ad honor#. de aucto. & vsu pal.

¶ *Lex. IIII.*

Apostolicus similiter vocatur Papa, q# idem est # pa ter patrum. Episcopi em# vocantur patres spirituales, & c# super eos sit Papa,

meritò dicitur pater patrum Debet igitur
Apostolicus nimi# venerari, velut pater
animarum, & fidei #tector: inde ab omni bus
Christico lis osculatur in pede: & # primatum
Papæ negat, hæreticus est manifestus. h.d.

h ¶ *Papa*. Tp#e antiquo istud nom# cōmune fuit omnibus episcopis vt patet ex epistolis Cypri ani, Ambrosij Hieronymi, & aliorum an tiquor#, & ex concilijs: eximium tamen fuit, & quasi #prium Romanor#: etiã Iustiniani æta te, qui Roman# solum Papam appellat.

i ¶ *En griego*. Est etgo istud ver bum Papa no men græc#, q# si pater patr# & dixit Bal. in l. 1. ff. de offi. # cur. ces. # Papa est præcipu# C#sar. alibi dicit # est omnia & su# om#ia. in. c. vnico qliter domi. #priè. feu. pri. & in. l. barbarius. in fine prim#. lectur#. ff. de offi. præto. & in. l. c# antiquioribus. col. 7. C. de iur. delib. dicit # Papa non est sicut homines terreni: & dicitur Princeps reg# terræ.

k ¶ *Les viene*. Potestas non fuit data soli Petro, & sic soli Pap#, sed omni bus alijs repr#sentantibus totã ecclesiã, & sic potestas est penes totã Ecclesiã vniuersal#, sed debet explicari # Papã, tan## # caput: alij tñ explicãt sc#m ordination# Papæ. Abb. in. c. 3. de consti. allegat bon# tex. in. c. ita dñs. 19. dist. & c. in nouo. 21. dist. & alia iura. ex quo infert quòd si Papa vellet, non posset remouere omnes Episcopos. vt & di cit. g. in. c. per principal#. 9. q. 3. de q# etiã vi. per Abb. in. c. fi. circa fi. de confir. vtil. v#inuti. & an possit prohibere ep#is collation# sacram#to r#. vi. Abb. in. c. q#nto. de cōsuet. col. 3. vbi post Inn. vult # posset: si tñ faceret sine cã rationabili, & alijs nota nō est Papa susti n#d# att#tã do ista vel similia cōtravniuersa l# stat# eccfæ. vi. ibi lati# & í ista materia. # pōtate Papæ. & in #bus dis p#sat. vi. etiã # Bal. in. l. rescripta. C. de p#cib# impe. offe. vbi notabilit#.

l ¶ *Honrrado*. Re uer#tia qu# fit Papæ fit ipsi Deo. Bal. in. l. si vt #ponis. la. 1. C. q#o. & qñ iudex.

m ¶ *El pie*. Adde gl. in. l. 1. C. de omesti. & # tecto. lib. 12.

n ¶ *Descomulgado*. Omnis hæ retic# quãt#c#q; occultus est excōmuni catus. vt in. c. excōmunicam#. in prin. de hæret. & trad. g. 24. q. 1. in S# ma. & habet# in. c. Achat#.

¶ *Lex. V.*

Ponuntur in ista lege casus in #bus solus
Papa disp#sat & nō ali# plat# inferior. h.d.

o ¶ *Deponer*. Cō cor. c#. c. ##uis. & c. mult#. & c. dud#. 3. q. 6. Specul. tit. de legato. §. n#c ost#dend#. #si. 17. deponit.

p ¶ *Tornarlos*. cō cor. c#. c. ideo. lo. 1. & 2. 2. q. 6. & ca. ex tuæ. de cle. non re sid. Specu. tit. de legato. §. nunc ostendendum. col. 2. versi. 9. restituit.

q ¶ *Cambiar*. Cōco. c#. c. mutatiões. 7. q. 1. c. 2. d' trãs. ep#i. v# elect. & c. pe.

- r** ¶ *Dexar*. Concor. c#. §. ex his auctoritatib. 7. q. 1. & c. q#liter. & c. ##uis triste. Et de ren#tia. c. 1. & c. nisi c# prid#. Spec. tit. de lega. §. n#c ost# d#d#. #s. 21. ep#orum recipit ren#tia. & ibi. vi. de abb. v# priore ex#pt.
- s** ¶ *Sacar*. Concor. cum. c. frater noster. 16. q. 1. & 13. q. 1. c. 1. & §. 1. Specul. vbi suprà. versi. 11. eximit. c. decimas. in fine. 16. q. 1.
- a** ¶ *Los clerigos*. Vi. in. d.c. ex tuæ. de cleri. non resid. & d.c. ideo, & Specula. vbi. suprà. versi. 9. restituit.
- b** ¶ *Espaladinar*. Concor. cum. c. cum venissent. de iud. & vi. l. 2. titu. 1. 2. parti. & l. 27. titu. 18. 3. partita.
- c** ¶ *De vn obispados, o de dos vno*. Concor. cum. c. & temporis. 16. q. 1. & §. sicut duo. Specul. vbi. S#. #si. 5. vnit. c. sicut vnire. de excessi. præla.
- d** ¶ *Vn obispo a otro*. Concor. cum. c. quod translation#. de offi. lega.
- e** ¶ *De nueuo*. Concor. cum c. felix. 16. q. 1 & arg. de con secra. dist. 1. c. de locor#. Ho sti. in sum. de offi. lega. §. #d pertinet. vers. erigit. Specula. vbi. S#. ver. 20. ipse erigit.
- f** ¶ *A Ierusalem* Concor. c#. c. magne. & c. #d super his & c. ex multa de voto. intelligunt tñ glo. & Abb. in. d. ca. ex multa, quando fuit emissum votum pro subsidio terr# sanctæ, ex quoin fert Abb. ibi # si quis vouisset visitare. S. sepulchr# pro deuotione, potest cōmutation# voti obtinere ab episcopo loci: de consuetudin# tamen seruatur cōtrarium, prout & dicit Siluest. in sum. in parte vot# la q#rta imò tales vouentes remittunt# ad Papã, & per literas papales videm# sem per ista vota reseruari, vnde non teneret dispensatio Episcopi su per hoc, licet Ange. in sum. in ead. parte. voluit contrarium, & adde etiam pro hoc. l. 5. titu. 8. eadem partita.
- g** ¶ *Otras romerias*. Vt in visiratione seu peregrinatione ad sanctum Iacobum, cum hoc de consuetudine Papa sibi reseruet: per literas papales iure tamen episcopus poterat dispensare, sec#dum Abb. in. d. c. exmulta. de voro. & in. c. peruenit. de iure iur. co. 2. & habetur expressumin. l. 5. titu. 8. infrà ead. parti. sed contrarium tenet Siluest. in sum. vt dixi in glo. suprà proxima. in aliis votis & peregrinationib# commutat episcopus. secund# glo. in. d.c. ex multa. vi. que notat Ab bas. in. c. proposuit. de conces. præb. vbi & ponit differentiã inter Papam & Episcop# circa dispensation# in voto, quia episcopus non liberat ex toto à voto sed cōmutat: papa, #o pōt ex toto liberare. & vi. dictam legem. 5. titu. 8. infrà eadem partita. & quæ ibi dixi.
- h** ¶ *Otros bienes*. Vide hoc in. c. magne. & in. c. ex multa. de voto. & in d.l. 5. titu. 8. eadem partita.
- i** ¶ *Soltar las juras*. Sine præiuditio tertij, vt subijcere videtur, & de hoc vi. per Host. in. d. §. quid pertinet & per Speculator#. vbi. suprà #si. 24. quando dubitat# vbi late tradit istum articulum. & an possit etiam inter laicos. vi. ibi & glo. in. c. auctoritatem. 15. q. 6. vbi & Archid. Abb. in. c. quanto, de iure iuran. co. 3. vbi distinguit an materia super qua præstant iuramentum principaliter spectet ad Papam. vt tunc Papa posset absoluere: etiam sine causa, an in alia materia præstent & tunc aut principaliter præstatur ob dei reuerentiam, & honorem & nullus preter deum remittere potest & Papa sine causa non potest remittere obligationem deo quæsitam, in dubio tamen quo ad ecclesiam militantem, pr#sumitur causa si papa absoluat, si vero sub sit causa: iuste potest papa & etiam episcopus. hæc tamen erit differentia inter Papam & Episcopum, quia in factis magnarum personarum. vel in multum dubijs, debet recurri ad Papam. c. venerabilem. De elect. in alijs poterit Episcopus respectu suæ diocesis, papa respectu totius orbis. Si vero iuramentum respicit

principaliter com modum hominis: tunc sine causa Papa non remittit cum causa sic ibi poteris videre latius, & per. S. Tho. 2. 2. q. 89. articu. 9. ad tertium & Specu. titu. de legato. §. nunc ostendendum. versi. 24. quādo dubitat.

k ¶ *Con los fijos delos clerigos.* Concordat cum. c. penult. & vlti. de filiis præsbit.

l ¶ *Que non son de bendicion.* Vt in. c. # venerabil#. qui fil. sint legit. & casum. vbi dispensat epi scop#. vi. in. c. 1. de fil pr#sb. lib. 6.

m ¶ *Moços.* Ha bes hic, quòd nuli# citra pa pã potest disp#sare super defectu #tatis & quo ad ordines clarum est. vt in cle. generalem. de ætât. & quali. quo ad digni tates vero, & personatus si ne cura. vi. in c. vno, de æta. & quali. lib. 6. & vi. quæ habentur. in ca. cum in cunctis. §. inferiora. & in. c. c# dilecti. de ele.

n ¶ *Concilio general.* Vi. 17. dis. per totum. & 2. q. 6. c. ideo. & vi. per Hostien. vbi suprâ in. d. §. quid pertinet, in titu. de legato. co. fi. versi. sed nunquid legatus

o ¶ *Decretos.* Vi. in. c. 1. & c. fi. de constitut.

p ¶ *Spirituales.* Et idem videtur si disponderet circa temporalia, quando sine eis non possent ita bene ordinari spiritualia. iuxta ea quæ tradit. S. Tho. lib. 3. de regimi. princip. c. 10. & dixi. in. l. 2. tit. 23. 2. parti. in glo. magna charta fina. & vi. quæ in hoc tradit Ioan. And. & Do mini. post Hostien. in. c. pro humani. de homi. lib. 6. vel statuendo su per spiritualibus posset etiam circa temporalia, vt cum statuit super crimine hæresis, & confiscat bona temporalia. c. excommunicamus in princ. de hæreti. & c. cum secundum leges. eo. titu. lib. 6.

q ¶ *Los beneficios e los derechos.* Hoc scit, dicit Hostien. vbi suprâ colum. penulti. qui expertus est, clausulam non obstante & adde cap. conuenior. 23. quæstio. 8. & cap. sequ#ti. in fine. & cap. futuram. 12. quæst. 2. & cap. per principalem. 9. quæstio. 3. vbi. glo. l. bene à zenone. C. de quad. præscrip. & dicit Bald. in. l. rescripta. colum. penultim. C. de preci. imp. offe. quòd in manu papæ omnia beneficia sunt manualia, & in beneficialibus est in papa, pro ratione voluntas, vt no tat Dominic. post glo. ibi in verbo à Romano in cap. si gratiosæ. de rescript. lib. 6. & licet sit controuersia inter docto. vtrum Papa habeat dom inium omnium ecclesiarum & rerum ipsarum, quod pla cuit Paulo de Leazar, in clementi. prima. de summa trinit. & fide catholic. Hostien. id summa. de præscript. §. quæ exigunt#. versi. sed & li cet & Speculator, titu. de præscrip. versicu. illud etiam quæritur & Archidia. & Ioan. And. in cap. 1. de summa trinit. lib. 6. Alij vero docto. dicunt non esse dominium quo ad proprietatem rerum, sed solum quo ad iurisdictionem, & protectionem, vt tradit Cardina. in dict. clementi. 1. & Dominicus in dict. cap. 1. moti ex illa autoritate. Bernard. scribingentis ad eugenium. lib. 4. circa fin. cum dicit consideres ante omnia sanctam Romanam ecclesiam cui Deo autore præes ecclesiarum matrem esse, non dominam te vero non dominum Episcoporum, sed vnum ex ipsis, in hoc tamen omnes conueniunt quòd habet plenam dispositionem, & administrationem omnium beneficiorum, & rerum singularium. & hinc dixit Baldus consi. 24. primo volum. incipit ius Abbatialis dignitatis, quòd potest Papa res & bona omnium ecclesiarum orbis administrare, & disponere pro libito voluntatis, præsertim subsist entibus causis, & quod fit ab eo, videtur procedere ab ore Dei. 19. dist. c. sicut omnes. & quod tolerandum sit quicquid faciat etiã detrahendo de iure aliorum. allegat Inno. in. c. duo simul. de offi. ordi. hinc voluit glo. in. c. constitutus. de relig. domi. quam ibi sequuntur cõmuniter do ctiores, # põt Papa tollere res vnus Ecclesiæ, & dare alteri, etiam si ne causa: quã cõclusionem tenet etiã præ po. Alexand. in. c. 1. 10. disti. qui & subdit, # ad illud q# posset opponi, # dominia

rerumsunt de iure gentium & # cōtra ius genti# Papa non pōt disponere siue iu sta causa. iuxta notata per Inno. & alios in. c. quæ in ecclesiarum. de cōst. quod ad hoc potest res pōderi dupliciter. Primò, # in dubio in Papa præsūmit# iusta causa, quò ad forum iudiciale. vt tradunt doct. in. d.c. quæ in ecclesiarum: vel. Secundò, quòd papa est administrator omnium ecclesiarum & rerum earum, & cōmunis rector: & ideò liberius potest in eis quàm alius rector, vel Princeps in bonis subditorum. vt in c. sicut vnire. & ibi ponderat Anto. de excus. præla. confirmātur ista per text. in. c. ex multiplici. de decim. vbi. expressè patet & ibi notat glo. # si de voluntate Papæ est, potest ius vnus ecclesiæ, etiā ex contractu licitè quæsitum, in totum tollere. & ad idem est, tex. expressus in cle. dudum. versic. nos & enim de sepultu. vbi. est expressum, # potest Papa ex toto tollere ius religiosorum ex contractu quæsit# aduersus ecclesiam sæcularem. & è cōtra, vide etiam per Specula tit. de legato. §. nunc ostendendum. versi. 89. non tamen licet Papæ res ecclesiæ prodigaliter alienare, veluti si Papa vellet res ecclesiasticas consumere in turpes vsus, vel dare consanguin eis, vt eos diuite spræ alijs faciat: vel vt ipsi in de constituent palatia, vel huiusmodi. tunc enim secundum Archi. in ca. non liceat papæ. 12. q. 2. vbi bonus tex. Papa peccaret mortaliter. vt & tradit etiam Abb. referens hoc dict# in. c. constitutus. col. 4. de religi. dom. quando enim non subest causa alienandi, & manifestè Papa dilapidat, potest ei in faciem resisti, si cut Paulus Petro. vt in. c. Paulus. 2. q. 7. prout in simili adducit Pau. de Cast. consi. 414. 1. volu. incipit in facto præsentī. col. 3. refert, & sequitur Feli. in. c. ad audientiam. in prin. de præscrip. adde & Abb. in c. cum venissent. col. 3. de iudici.

a ¶ *Ante que muera.* Concor. cum. c. 1. & 2. de concess. præb. & cap. 2. de pr#b. lib. 6. tradit Hostien. vbi supra. # si. viuentisq; locum concedit.

b ¶ *A los que otros descomulgaren.* Vid. in. c. ex parte. de offi. ordina. con currit enim cum omni prælato in potestate & iurisdictione, tanquā pater patrum, vt dixit Ioan. Monachus in. c. si eo tempore. de electi. lib. 6. & vide. c. quærenti. de offi. de lega. & c. studuisti. de osti. lega. & c. quia diuersitatem. de concess. præben.

c ¶ *Al que el ouiesse descomulgado.* Adde. c. inferior. 2. dist. c. cum inferior de maio. & obe. c. venerabilem. §. rationibus. versi. fuit quoq;. de electio. c. pastoralis. §. 1. de offi. ordina. & c. fratri. 16. q. 1.

d ¶ *Ahora de muerte.* Vide in dicto. c. pastoralis. §. 1. vbi. glo. & c. quod de his. de senten. excommu.

e ¶ *Sino el apostolico.* Concor. cum. c. quærenti. de offi. de lega.

f ¶ *Ninguno alçar.* Vide c. licèt de euitanda. §. fi. de elect. Hosti. versi. su prà. versi. quid pertinet. col. 2. ibi appellare vetat.

g ¶ *Delas alçadas.* Adde. c. decreto. 2. q. 6. Specula. tit. de legato. §. nunc ostendendum versi. 33.

h ¶ *Mandasse oyr.* Vid. c. studuisti. de offi. lega.

i ¶ *Embiasse a dezir.* Siue enim deferatur causa ad Papam, per relatio nem factam vel pollicitam. vt in cap. intimasti. de appellatio. & c. licèt. de offi. lega. cap. dilectus. de præbend. l. ex eo. C. de appellatio. siue per querelam. vt in cap. quotiens. & ca. anterior#. 2. q. 6. siue per postulationem porrectam. c. bonæ. el. 2. de postu. prælato. siue per reuocation# ad se factam. ff. de iud. l. iudicium soluitur c. vt nostrum. de appella. siue alio quocunq; modo est ipsius responsio, iussio vel dispositio expectanda. vt in dict. ca. decreto. & 3. q. 6. c. mult#. & 6. q. 3. c. deniq;. l. 1. & 2. C. de rela. Specul. vbi suprà in dict. versicu. 33.

k ¶ *Aquel que el ordenare.* Cõcordat ca. c# in distribuen dis. de tempo ordina.

l ¶ *El pallio.* Adde cap. prisca. & capi. optatum 100. dist. cap. significasti. de electio. cap. nisi specialis. de aucto. & vsu pall.

m ¶ *Dos mugeres.* Vides ergo hic, quòd Papa dispensat cum bigamo ad ordines: de quo glo. multum dubitauit in cap. 2. de bigam. non ordinan. & aliqui dixerunt (vt refert Hostien. in Summa. ibi versi. & an cum bigamo.) quòd Papa non posset. vnde dicunt, quòd Martinus Papa, qui in cap. lector. 33. distinctione. dispensauit cum biga. mo, non fuit Martinus Papa, sed Martinus Capra. & ideò secundum Hostien. Nicolaus furiosus scripsit non sine furore ac vehementia, # si bigamus ex dispensatione ordinaretur, non reciperet characterem, sicut neque Asinus: quia sicut oculum amissum, tibi non posset Papa reddere, sic neque defectum sacramenti: quia factæ causæ, infectæ fieri non possunt. l. in bello. §. factæ. ff. de capti. & cap. Paulus. 32. quæstione. 5. & cum baptismus non posset reddere hunc defectum, neque Papa poterit: quia neque sine baptismo posset animam saluare: communis tamen opinio doctorum est, quòd Papa dispensare potest cum bigamo, in omnibus ordinibus sacris: prout refert Anto. in dicto. cap. 2. & Præpo. Alexand. in dict. cap. lector. & fundamentum communis opinionis est, quòd irregularitas quæ contrahitur per bigamiam non inducitur de iure natuli, sed ex iure positiuo, neque est de essentialibus ordinis, quòd si fuerit bigamus, non ordinetur: nam licèt ordinetur characterem ordinis recipit. vt in cap. quicumque. 50. distinctione. gloss. in dicto capi. 2. licèt suspensus sit ab executione. Cum ergo sit de iure positiuo, potest Papa totaliter dispensare: neq; obstat, si dicatur, quòd est contra dictum Apostoli: nam licèt Apostolus prohibuerit bigamum ordinari, non prohibuit dispensare. prout dicit Hostien. vbi. suprà. item quia Papa maior est administratione Paulo. cap. 1. 20. distinctione. & cap. sacrosancta. 22. distinctione. & cap. sunt quidam. 25. quæstione. 1. vbi prohibetur Papæ dispensatio contra Apostolum. procedit in his, quæ concernunt Articulos fidei, in alijs bene posset Papa dispensare: non tamen cum bigamo de facili debet Papa facere, sed cum magna causa, secundum Hostien. vbi suprà. & vide decisionem Rote. 445. incipit item quoddam factum. dixit etiam Hostien. vbi suprà. quòd in minoribus ordinibus Episcopus dispensare potest cum bigamo. capi. quicumque. el. 2. 50. distinctione: quia tales non sunt ministri, neque rectores, neque habent officium prædicandi Ioannes And. tamen in dicto cap. 2. dicit quòd non posset Episcopus cum eo etiam in minoribus dispensare. per decretal. vnicam. de qua in cap. primo. de bigamis. libro sexto. & ista est communis opinio secundum Præpo. in dicto ca. lector.

a ¶ *Puede dispensar con el.* Vide quæ dixi in glo. præcedenti. & iste non est verè bigamus, sed interpretatiuè. ca. nuper. & ca. à nobis. de bigamis. vbi Ioan. And. refert Petrum dicentem, quòd Papa Innocentius quartus dispensauit cum quodam monacho, in casu illius cap. à no bis. & illa iura quæ prohibent dispensationem, intellige de Episcopo, non de Papa.

b ¶ *Muchos beneficios.* vid. c. de multa. in fin. de. præbend. & ca. dudum. el. 2. §. nos igitur. de elect. & vid. notabiliter per Specu la. tit. de disp#satione. §. dic# dum restat. & adde. l. 3. & 4. tit. 16. infra ea. parti. & quæ ibi dicam.

c ¶ *Pallio.* Vide in. c. ad honorem. de aucto. & vsu pallij.

d ¶ *Missa.* Et vbiq;. vt in dicto. ca. ad honorem.

e ¶ *El dia del domingo.* Adde ca. 1. de tempo ordin. & dicit Hosti. in sum ma. de temp. ordi. # si. quo t#pore in prí. # quolibet t#pore quilibet ordo à Papa cõferri potest sicut &

quoli bett#pore pal lio vtitur. & si cut in die con secratiōis suæ solus ordines celebrat. de electio. c. # sicut. §. su# eo. non tam# cōsueuit hoc facere, neq; facit: licet enim ab obseruatione canonum sit solutus: decet tamen quòd secundum eos viuat suis priuilegijs semper saluis.

f ¶ *Es lo solamente.* Vid. ca.. si aliquando. desent. excom. &c. cum olim essemus. de priuileg. §. fi. 63. dist. c. c# Adrian#. de conse. dist. 2. c. pac#.

g ¶ *Al Papa.* Adde. 2. q. 2. c. 3. 4. & 5. &c. decreto. &c. dilect. de appella.

h ¶ *Absoluer.* Concordat. c. cum illorum. §. 1. de sentent. excom. Specula. tit. de legato. §. nunc ostendendum. versi. 71. & ca. 1. §. fi. de senten. excom. lib. 6. c. cum æterni. de re iud. eod. lib. & vid. per Specul. tit. de dispensatione. §. nunc. de episcopor#. col. pe. versi. sednunquid ep#s.

i ¶ *Señaladamente.* c. quod transtationem. & ibi glo. de offi. lega.

k ¶ *Pleytos mayores.* Adde. 2. q. 6. cap. omnis oppressus. & ca. 1. de transla ti. episcop. vel elect. cap. maiores. de baptismo. & vid. glo. in cap. in illis. 80. distin. & in ca. frater. 16. q. 1.

l ¶ *Simonia.* Adde. c. si qui à simoniacis. 1. q. 1. &c. nobis. §. ad vltimum. de simonia. & vide per Specula. tit. de lega. §. nunc ostendendum. #si. 23. & infrà eo. l. 63. & S. Thom. 2. 2. q. 100. arti. vltimo ad finem.

¶ *Lex. VI.*

Cum eo qui in hæresim lapsus, ordines recepit,
vel cum ordinatis ab Episcopis hæreticis,
seu c# rebaptizatis, seu simoniacis, in ordine
seu cum homicida voluntario non consueuit
Papa dispensare, posset tamen si vellet.

m ¶ *Nunca fue vsado.* In materia huius. l. vid. quæ notat Abb. in. c. proposuit. de conces. præb. & Specula. tit. de dispensatio. §. n#c breuiter.

n ¶ *Se ordenaron.* Concord. cum cap. saluberrimum. in fine. 1. q. 7. & ca. quod quidam. 1. q. 1.

n ¶ *Baptizar dos vezes.* Concordat cum cap. qui in qualibet. 1. q. 7. & ca. qui bis. & cap. confirmandum. de conse. distinct. 4.

o ¶ *De Obispos herejes.* Concor dat cum cap. conuenientibus. adfinem. 1. q. 7.

p ¶ *Dan algo.* Cõcordat c# cap. statuim#. 1. q. 1. & cap. si quis à simoniacis. cap. requiritis. 1. qu# stione. 7. cap. inquisitionis. in princip. de accu.

q ¶ *De su grado.* cap. fi. de tem po. ordi. cap. miror. 50. distinct. capi. si quis omnem. 1. q. 7. capi. ex ex literis. de ex c. præla. c. inquisitionis. de accusa.. ca. 1. de homicid. Habes ergo hic, # pôt Papa si vellet dis pensare cum homicida voluntario. & sic approbatur opinio illorum, quos refert Specula. titu. de disp#satio. §. n#c breuiter. versicu. quintò, cum homicida voluntario quam opinio nem tenet gl. in cap. quia. 5. quæstione. 6. & Archidia. in dicto capimirror. vbi respondet ad illum textum qui contrariam opinionem

videtur probare, quòd non dicit Papam non posse dispensare, sed ostendit quòd Papa difficulter dispenset. & idem tenent Domini. & Præpo. in dicto cap. miror. & Ioan. de Anania in cap. sicut dignum. de homicid. post alios reprobata. gloss. ibi quæ voluit contrarium. quæ tamen potest intelligi, quòd se referat ad difficultatem dispensandi: non tñ, # asserat papam non posse, si velit. & intellige # Papa dispenset magna. s. subsistente causa, aliàs sine causa, neq; disp#sans, neq; dispensatus essent in conscientia tuti, secundum Ioan. de Anania. vbi suprà. super glo. fi. illius capi. mouetur ex notatis per glo. in ca. non est de voto. & certè si irregularitas causata ab homicidio voluntario sit de iure diuino, iuxta illud. 1. Paralipo. 22. Non ædificabis mihi templum &c. quam auctoritatem tradit glo. in. dict. cap. sicut dignum satis hoc procederet. Sed si teneamus quòd sit de iure posi tiuo, prout videtur velle Abb. in ca. ego enim de iure iu. vbi dicit # clerici etiam de licentia Papæ, possunt vti armis etiã offensiuis: quia hoc est prohibitum solùmiure positiuo, durum est dicere, quod si Papa dispenset, cum homicida voluntario, quòd non sit tutus quò ad Deum. cum in concernentibus ius positiu#, voluntas Papæ, etiã sine causa sufficiat. vt notat Innocen. in cap. c# ad monasterium. de statu regu.

¶ *Lex. VII.*

Papa nō potest sibi eligere successorem,
sed eius electio fit per Cardinales: quibus
discordātibus electus à dua bus partibus eorum
est verus Papa. Item si ecclesia aliter de electione
Papæ disposuerit eius ordinationi standum est
veluti in casu ad ecclesiam spectante. h.d.

a ¶ *Eligiere en su vida.* Habes hic # Papa non potest sibi in vita eligere successorem & ita tenet glo. in. §. his omnibus. qui est in. c. apostolica 8. q. 1. mouet# quia statut# facit in id t#pus quo non est futurus iu dex & istã dicit esse cōmun# conclusion# Abb. in. c. accepimus, de pactis. vbi dicit illam glo. menti tenendam & id# te net Abb. in. c. licet. de elect. 1. nota. posset tam# papa da re potestatem alicui prælato eligendi sibi successorem. vt in. c. petisti. 7. q. 1.

b ¶ *Los cardenales* Ad quos spectat electio pa pæ, vt hic & i c. licet. de electio. vbi Abb. in vlti. Nota. # non est op# vt expectet# imperator v# ipsius n#tius sicut olim. 63. dist. §. verum. & licet secun d# iura antiqua episcopi cardinales ha berent præ alijs prærogati uam quia ipsi prius tractabāt de electio ne postea vocabāt præsbi teros cardinales & diaconos vt habetur in. c. in nomine domini. 23. distin. hodie ex consuetudine omnes cardinales sunt pares licet de iure secundum Abb. deberet seruari primum: limitat tamen & intelligit Abb. ibi # tunc ele ctio papæ spectat ad cardinales quando ecclesia vacat per mortem vel renunciationem papæ quando autem per depositionem factam per concilium congregatum vel quando concilium super discordia decreuit nullum esse papam, tunc electio debet spectare ad tot# concili# quia iura antiqua videntur hoc velle. vt in. c. si duo. 79. dist.

c ¶ *Las dos partes.* Concor. cum. d.c. licet. de elect. &c. in nomine domini. 23. dist. & vi. quæ habetur in. c. vbi periculum. de elect. lib. 6. & in cle. ne romani. eo. tit. & possunt cardinales duobus vel tribus potestatem dare: vt quem ipsi vel duo eorum nominarent recipere in papam, vel possent omnes conuenire, vt in quem maior pars cardinalium consenserint ab omnibus pontifex habeatur: quia talis electio ne dum inducit consensum duarum partium: sed vnanimiter omnium, secundum Host. in sum. de elect. § qualiter. versi. & nota in electione summi pontificis. & Abb. & alios in. d.c. licet. co. fi.

d ¶ *La eglesia.* Non ergo soli cardinales possunt immutare sede vacante istam formam. vt in specie tenet Host. in sum. titu. de elect. §. qualiter. versi. & nota in electione summi pontificis. Abb. in. d.c. licet. co. fi. possent tamen quod dixi in glo. precedenti.

¶ Lex. 8

Honor qui exhibetur papæ Christo exhibetur:
cuius ipse vicarius est. Item talis honor redundat
in omnium apostolorum signanter Petri & totius
Christianitatis honorem, vnde honorandus est Papa
ab omnibus christicolis, corde. dicto, & facto. h.d.

e ¶ *Honrrar.* Dicit Bald. in. l. cum antiquioribus. co. 7. C. de iur. delicti # papa non est sicut alij homines terreni: & dicitur princeps Regum. terrarum, & adde suprà eo. l. 4.

f ¶ *Padre santo.* Quis enim sanctum dubitet esse quæ apex tantæ dignitatis ex tollit? c. non nos. 40. distinct.

¶ Lex. 9.

Patriarcha dicitur #a dux archiepiscoporum
& episcoporum qui & primas dicitur, id est post
papam primus & licet patriarcha & primas nomine
differant eandem dignitatem habent. hoc dicit.

g ¶ *De los padres* Adde. c. clericos. 21. distin. & licet isti sint extra eorum # uinciam potuerunt tamen honoribus suis dignitatis vt in c. legimus #s. si autem. 93. dist. c. si episcopus &c. si quis episcopus. 92. dist. & ibi prout po. Alexan. & c. episcopi. 7. q. 1. licet ea quæ sunt iurisdictionis & administratiõis non possunt exercere, extra # uinciam. 9. q. 2. per totum neque etiam ea quæ sunt pontificalia nisi inuitati à diocesano loci. c. nullus. 9. q. 2. & d.c. episcopi.

h ¶ *Dauid.* Psalm. 44.

i ¶ *Primado.* In Hispania primas est archiepiscopus Toletanus vt patet expresse in. c. cum longe. 63. dist. vbi illum tex. ad hoc notat Alexandrinus contra archiepiscopum Bracharensem

ius istud primati# pr#tendentem, & idem tenet Specu. titu. de dispensatio. §. sunt quoq; nonnulli. co. 1. Alberic. etiam in rubr. ff. de statu homi. Toletan# pri mum Hispani# archiepiscop# ponit. & ordo ibi per Alberi. positus multum est attendendus, vt & voluit Feli. in rub. de maio. & ob.

k ¶ *Primero despues del Papa.* Non ergo cardinales sed patriarch# de iure loquendo circ#scripta cōsuetudine sederc deb#t primo loco post Papã. vt hic vides probari & idem tenuerunt Domi. & Alexãdrinus in. c. fi. 17. dist. Asserentes quod si in consistorio Papæ superueniat patriarcha quatuor vel aliarum sedium: pr#ferri debet cardinalibus allegat Alexan. ad hoc. c. constitutus. el primero. in suprà scriptione. de appella. vbi præponitur patriarcha grandensis cardinali. præsumitur enim maior qui primo nominatur. glo. in. c. bene quidem. in verbo mediolanensem. 96. dist. glo. in. c. quorundam. in verb. prædecessor. de electi. lib. 6. Bald. in. l. pe. C. de verb. signi. nisi esset cardinalis Hostiensis, quia iste præfettur patriarch# & primum locum habe ret post Papã eo quia cōsecrat Papã & inungit Imperator# vt tradit Hostien. Io. And. Abb. in. c. antiqua. de priuileg. Dominic. & Alexã. in. ca. fi. 17. dist. Quid tamen in hoc de Cardinalibus præferendis Patriarchis sit de consuetudine, vide per Feli. in Rubri. de maio. & ob. col. 1. & 2. & collige etiam hic quòd sec#dum ordinem dignitatis debetur honor loci. & adde. l. 1. ff. de albo. scrib. & l. 1. C. vt digni. ord. ser ue. lib. 12. licèt ergo vnus prælatus sit minor ætate, si tamen maior dignitate præfertur alteri li cèt senior, & li cèt sit prædiues. ca. statuimus. & ibi Inno. de maio. & obed. Albe ri. in Epistola glorio sissimo C. de summa Trinit. & fide catho. & licèt ordo episcopalis sit talis, quòd nō scit reperire maio rem vel par#: tamen multæ dignitates in Ecclesia sunt maiores episcopali dignitate, sec#dum glo. in proëmio. 6. lib. decretal. in parte Episcopus. qu# allegat. c. clericos. 21. dist. vbi Patriarch# seu prima tes & Archiepiscopi pon#tur maiores dignitate: & li cèt Episcopatus dicat# culmen dignitatum. ca. venerabilis. de præ bend. non tam# dicitur supremum culmen, & Cardi nalat#, Patriarchatus vel primatus dicitur aliud culmen vt dignius: & Papatus su premum culmen. & tradit Feli. in dict. Rub. colu. 5. & maior dicitur qui præcedit dignitate. ca. dud#. el. 1. de electio. d.l. 1. ff. de albo. scrib. glo. in. ca. 1. 2. distinct. quæ ponit, qui dicantur maiores natu.

a ¶ *Essa misma dignidad.* Adde ca. prouinciæ. 99. distin. & c. duo simul. de offi. ordina. & ibi Inno. & glo. in cap. vrbes. 63. distinct. & infrà. l. proxima. in fine.

¶ *Lex. X.*

Hæc lex cum sequenti ponit potestatem, quam habet Patriarcha, seu primas in Archiepiscopos & Episcopos sui Patriarchatus, & in sua prouincia, tam in iudicialibus quàm extraiudicialibus. h.d.

b ¶ *Sobre todos los Arçobispos.* Adde ca. 1. 99. distin. & c. in illis. 80. dist.

c ¶ *Iuez ordinario.* Sicut certæ dioceses sunt depuratæ Archiepiscopo in prouincia, & super omnes Episcopos illius prouinciæ, seu diocesum: habet Archiepiscopus iurisdictionem ordinariam. vt in ca. pastoralis. de offi. ordi. ita certæ prouinciæ deputatæ

sunt cuilibet Patriarchæ, in quibus habeat ius Patriarchale, & habet iurisdictionem ordinariam super Archiepiscopos. vt hic vides. & in. c. antiqua. de priuileg. vbi Abb. in. 4. notabi. Sed aduerte # ista ordinaria iurdictio tantum erit in casibus expressis in iure: pro quo vide notabi lem Theoricam Ioan. and. in. ca. magnæ. de voto. super verbo astrictus. vbi quærit quare de licentia Archiepiscopi, non potest episcopus peregrinari. & respondet secundum Hostien. ibi, # in materia episcoporum# Metropolitanis intelligitur prohibitum quicquid expressè non inuenitur concessum. & idem Ioan. an. in. c. nullus. de iure patro. dicit, # Metropolitanus non est iudex episcopi, nisi hi casibus notatis in ca. pastoralis. in prin. per glo. & doctores de offic. ordina. vbi Feli. in fine. assumit theoricam ex istis, # sicut Archiepiscopus, non impedit se de subditis suorum suffraganeorum nisi in quâ tum de iure exprimitur, ita neq; de episcopis suffraganeis. quod apertius alibi dicit se non legisse.

d ¶ *Confirmarla* nisi sit exemp tus Archiepiscopus, vt in. c. bonæ. &c. nihil. de electio. Hosti. in sum ma. tit. de electio. §. à quo confirmanda & vide. c. mos antiquus. 65. dist. & ca. qm#.

e ¶ *Fasta tres meses.* Concord. §. 1. & ca. quoniam. 75. dist. & 100. dist. ca. quoniam.

f ¶ *Excusa derecha.* Quæ sit ista, ponit Hostien. in summa. tit. de electio. §. quo t#pore. col. 1. #s. cõsecratio. & glo. in dict. c. quoniam. 75. distinct.

g ¶ *No elegieren* cap. ne pro de fectu. de electio. & vid. # habetur in. c. quâquam. de electio. lib. 6.

h ¶ *Fasta seys meses.* Vid. c. nulla. de concess. pr#b. &c. postulastis.

i ¶ *Sino el Apostolico.* Videt# intellig#dum hoc, quando crimina essent grauia quæ requirunt depositionem: nam si esset par uum crimen, quod non requirit priuationem ordinis, vel beneficij, videtur # Patriarcha posset cognoscere & diffinire. vt in. c. quia cognouimus. 10. q. 3. c. Romana. ad finem. de offi. ordi. lib. 6. Ioa. and. in ca. vt litigâtes. eo. titu. lib. 6. Abb. in. c. 1. de offic. lega. & in. c. pastoralis in princi. deoffici. ordina.

k ¶ *A concilio.* Vid. 17. dist. per totum. & ca. sicut olim. de accusa. & Patriarcha appellatur Archiepiscopus, dicit Bal. in prin. de his qui feu. dar. poss. l. iubemus nullam. C. de sacrosanct. eccles. & sic vt Archiepiscopi vocant episcopos sufraganeos ad concilium, sic & Patriarcha Archiepiscopos suæ prouinciæ: & nota # in factis tangentibus totam prouinciam, requiruntur prælati totius prouinciæ. vt explicent actum collegialiter, tradit Abb. in ca. fi. de maio. & obed. Aduerte tamen # Ioan. de Imo. in ca. graue. de præb. col. fi. versi. circa sextum membrum, dicit # primas seu Patriarcha c# suffraganeis suis potest facere concilium: quia si Archiepiscopus potest multo fortius ipse Patriarcha, vel primas, qui est in maiori dignitate: quòd autem Archiepiscopi subiecti Primati vel Patriarchæ teneantur ire ad Cõcilium primatis vel Patriarchæ, dicit quòd iura non videntur hunc casum decidere, neq; reperit tactum per doctores. & subdit # fortè fuit de mente iuris, # non teneantur accedere: quia non reperit# hoc iure cautum: & quia Archiepiscopi tenentur singulis annis facere Concilium prouinciale. vt dictis iuribus, & dict. c. graue. ideò videt# secundum eum, # in alio releuetur. arg. l. eum qui. ff. de iureiu. & si dicatur quid operabitur superioritas ratione primatiæ, vel Patriarchatus dicit posse dici, # operabitur, vt Archiepiscopus posset conueniri coram primate. Item quòd à sententia lata per Archiepiscopum poterit appellari ad primatem vel suum patriarcham. præpositi vero alexâdrinus in. c. propter. 18. dist. in fine dicit, # contra Imo lam. est glo. in summa. 17. distin. # primas conuocat concilium prouinciale, item & contra cum dicit esse tex. in. c.

multis. 17. distin. iuncta supra scriptione, ibi ad illicitam conuocationem. Nam conuocauerat Ioannes patriarcha cō stantinopolitanus concil# vt derogaret vniuersalicon cilio. vt in. c. d' ligurib#. 23. q. 5. ideo in. d.c. multis reprehendit#. & sic sentit # si nō fuisset illicita cōuocatio valuisset, & ideo ibi in tex. dicitur, vbi fuerit synodus regulariter congregata. & cer te dicta glo. in summa nō est contra dict# Ioan. de Imo. quia tantum dicit. d'episco pis suffr aganeis primatis. vel patriarche non de archiepiscopis pro uinciā, & id# potest dici ad c. multis. in su prascriptioe vnde non potest negari #n de iure iste articulus sit dubius. vnde tenenda est m#ti. l. ista partitar#, quæ hoc decidit & sub dit pr#po. vbi suprā. # bene est fatend# à iure non esse cert# tempus statutum istis concilijs patriarcharum, vel primatum sed conuocare po terunt prout necessitas sua serit sicut dici mus de cōuocatiōe vniuer salis concilij, neque per hoc possunt dicere prælati se grauari, quia incumbit officio eorum.

a ¶ *Sobre los Obispos.* cap. conquestus. 9. q. 3. & c. duo simul. de offic. ordi.

¶ *Lex. 11.*

b ¶ *Ocho cosas* Vi. de istis per glo. 9. q. 3. in summa. & per glo. in. c. pastoralis. in princ. in parte exceptis. de offic. ordi. & ibi Abb. & docto.

c ¶ *Alçar.* cap. prouinciæ. 99. dist. & c. duo simul. de offic. ordi. & c. an tiqua. in fine. de priuileg.

d ¶ *La segunda.* Adde. c. præsenti. de offic. ordi. lib. 6. & c. conquestus. 9. quæstio. 3.

e ¶ *Preuillegio.* Concor. cum. d.c. conquestus. 9. q. 3. & d.c. duo simul. de offic. ordina.

f ¶ *La quarta.* Adde. c. de conciliis. 18. distinct.

g ¶ *La quinta.* c. cum simus. 9. q. 3. & per illum tex. dicit glo. in. c. pastoralis. de offic. ordi. quam pleriq; docto. sequuntur, quod vbicunq; episcopus est negligens in eo quòd facere debet, succedat archiepiscopus. & sic quòd negligentia episcopi deuoluat iurisdictionem ad archiepiscop#, & dicit Paulus de Leazar. in. c. 1. de suppl. negl. præla. lib. 6. # vniuersus m#dus tenet hoc. & etiā Dominic. ibi & multi relati per Abb. in. c. si quis contra cleric#. in repet. de foro compet#ti cō tra quam con clusionem ita generalem tenet Abb. ibi & in. d.c. pastoralis. i prin cip. col. fi. de offic. ordi. vbi ipse firmat regulā generalem in cōtrarium imò # non succedat archiepiscop# ratione negligenti# regula riter, exceptis duobus casibus prim# in casu. c. ad reprimendā. de offic. ordin. & infrā ista. l. ibi el septimo. secundus in cor rectiōe criminum notorio rum, vt in cap. Romana §. notoria. de censib. lib. 6. & cum dictis Abb. transit Feli. in. d.c. pastoralis, add#s # si à neglig# tia ep#i appellaretur ad archiepiscop#, appellatio o#aret# effect# deuolutiuum # non operaretur per viā querellæ aditus ad archiepiscopum, & # ista opinio ne Abb. cōtra communem facit ista. l. partitarum. ibi los yerros que acaezcan, & adde. l. 9. titu. 9. ea. partita.

h ¶ *La sexta.* Concor. cum. c. si clericus. 11. q. 1. & vi. suprā. l. proxima.

i ¶ *La septima.* Concor. c. ad reprimendam. de offic. ordi.

k ¶ *La octaua.* Adde. c. solitudinem. de appell. vi. alium casum in. c. ex frequentibus, de in sti. & ibi Abb.

¶ *Lex. 12.*

Quatuor sunt sedes antiqu# patriarchales,
Constantinopolitana, Alexandrina, Antiochena,
Hierosolimitana, sunt & postea ali# du# additæ,
aquilensis, videlicet, & grandensis, quatuor
pr#dicte exced#t in duobus, quia prim# ill#
possunt dare palium suis archiepiscopis iam
cõsecratis, & etiã possunt vbiq; portare cruc#
ante se preter## Ro m# & in loco vbi fuerit
legatus cardinalis papæ cum insignis Siluestro à
Constantino datis. rubeis, scilicet pannis, & albo
parafredo, & tentorio, quæ non possunt eæteri
Patriarchæ, nisi de speciali Papæ priuilegio, h.d.

a ¶ *Quatro.* Vide ca. antiqua. de priuile. & quatuor Patriarchales sedes designant quatuor Euangelistas. vide cap. scriptum. de electio.

b ¶ *Otras dos.* De istis & de alijs vide per gloss. in. ca. fi. 22. distinct. & per Præposi. Alexand. in cap. fin. 17. distin. & quando aliqua gens de nouo ad fid# conuertitur, si necesse sit propter multitudinem, de bet Primas ibi constitui. vt in ca. nulli. 99. distinct. & sic vidimus, t#poribus no stris constitui à Papa Patricham Indiarum maris Oceani.

c ¶ *En dos cosas.* Quas & habes in dict. ca. antiqua. item & præferunt# in sede & alijs honorabilib# Patriarch# ha rum quatuor sedi# alijs Patriarchis, pòst creatis per Papam: quia ist# sunt sedes pri cipaliores, & antiquiores, & loco dignio res, sicut & si esset paritas inter duos ha bentes eand# dignitatem, præfertur ille qui priùs habuit illam dignitatem. l. 1. ff. de albo. scri ben. l. 1. C. de consu. lib. 12. glossa, & doctores in. l. cum quid. ff. si certum petatur. facit. ca. statuimus. de maio. & obe. & tenet Albe. in. l. 2. ff. de albo. scrib. vel si aliàs data paritate, vnus eorum haberet dignitatem in honorabiliiori loco. l. 1. C. de priuileg. vrb. Roma. lib. 12. Inno. in. c. 3. de sepultu. & vide in Aucten. de defen so. ciuita. §. nos autem. Dominicus & Alexand. in ca. fi. 17. dist.

d ¶ *Constantino.* Vide in cap. Constantinus. 96. distinct.

e ¶ *Palafren blanco.* Adde Hostien. & Ioan. And. in dict. cap. antiqua.

f ¶ *Que se llaman Patriachas.* Impropiè tam# quia potiùs isti qui sunt vltra quatuor Patriarchas suprà dictos, dicuntur Primates, quàm Patriarchæ. vt voluit glo. in cap. cleros. in. 21. distinct. in parte Patriarchis. & in parte Archiepiscopis. & Specula. titul. de dispensatio. §. sunt quoque nonnulli. col. 1.

¶ *Lex. XIII.*

Patriarcha, seu Primas potest in suo Patriarchatu Ecclesias consecrare, altaria de nouo construere, calices benedicere, aras consecrare, chrisma in Cena Domini conficere, & solenniter pœnitentes ea die recipere, & in fronte chrisinando confirmare, ordines celebrare in Sabbatis quatuor temporum anni, & in Sabbato ante Dominicam in Passione, & in vigilia resurrectionis. Et si ordines illis diebus perfici non possint propter eius infirmitatem, seu ordinandorum multitudinem, poterit sequenti die Dominica de mane perficere, dum tam# ipse, & ordinandi adhuc sint ieiuni, potest etiam dare literas comm#datitias clericis sui patriar chatus, iudicat insu# clericos & laicos in Ecclesiasticis causis: anathematizare, etiam poss#t c# extinctione cãdelarum quod non licet non Episcopo, & vbi vna tãtùm est Ecc#a potest, si necesse sit plures construere, vel de pluribus vnã & vnam eccle siam alteri facere obedire, & ecclesias de nouo cõstrue re, potest etiam hæreticos reconcilia re, & constitutiones facere. h.d.

g ¶ *En su patriarchadgo.* Videtur textus in contrarium, in cap. nullus Primas. 9. qu# stione. 2. Sed intellige. vt in lege proxima quòd debet es se de volunta te Archiepiscopi vel Episcopi: in cuius prouincia pō tificialia hic contenta exercere velit q# non sunt de expressis in dicta lege proxima, in princi. & siccum dicit hic Patriarcadgo intellige. i. in diocesi Patriarchæ.

h ¶ *En los Sabados.* Vide ca. literas. 63. distihctione. & cap. quoniam. §. cæterum. 75. distinct. & 76. distinct. per totum. cap. de eo. de tempo. ordina.

i ¶ *En las mañanas de los Domingos.* Vt 75. distinct. cap. quod à patribus. & cap. sequenti.

k ¶ *Algun embargo.* Cessante necessitate, etiã continuato ieiunio fieri non debet, vt vides hic, & tradit Innocent. in cap. literas. de tempo. ordin. in fine.

l ¶ *Descomulgar, matando candelas.* Id est, anathematizare: est enim hic mucro Episcopalis, vt dicit textus in cap. visis. ad finem. 16. quæ stione. 2. Abbas in cap. cum non ab homine. de iudic. colum. 7. cap. debent. 11. quæstione. 3.

m ¶ *Dos.* Adde cap. ad audientiam. de ecclesi. ædifica. & Abb. in ca. ex parte. 1. notabi. de rescrip. & in ca. cum olim. colum. 2. de consue.

a ¶ *Vna.* Adde. c. sicut vnire. de excess. præla. & an legatur possit vnire ecclesias, vel vnam alteri subijcere. vid. Abb. in. c. fina. de confir. vtil. velinut. col. 1. & 2. vbi latè discutit istam quæstionem, quæ semper fuit dubia, & paupertas est iusta causa vnionis, vid. per glo. in. c. 1. 21. q. 1. vide etiam glo. in ca. & temporis. 16. q. 1. & an ista potestas vniendi posset præscribi per ali# vid. in tracta. præscriptio. chart. 48. col. 4. & quod dicit charta. 50. col. 1. & vid. in ista materia, Decium consi. 233. vbi nota biliter de ista vnione, & ex quibus causis reuocetur. & cui incumbat probare vnio nem, vid. etiã per Alex. con sil. 70. 3. vol. vbi, an probetur vnio ex pluribus actibus, in quib# fuerunt factæ concessionibus, velut de bene ficijs vnitis. & ibi videbis de alijs in materia: & ecclesia vnita, an collectabitur in diocesi, vbi est sua: vel in diocesi Ecclesiæ, cui est vnita, vi. Abb. in. c. 2. de religi. do mibus. vbi & vid. quis episcop# interponet auctoritatem, quando imminet alienatio rei eccle siæ vnitæ. & ibidem an pa tronus ecclesiæ principalis efficiatur patronus Ecclesiæ vnitæ: & quid si vnio fiat ex falsa causa, seruata tamen iuris forma, an teneat vnio, vid. decisio. Rote. 39. in nouis. & de vnione ciuitatum, vid. Ioan. de Platea. in l. vnica. C. de metropo. beri. lib. 11. & de ciuitatibus confederatis. vid. Bar. in. l. non dubito. ff. de capti. & vid. in ista materia quod notat Bald. in. l. 2. in principio. C. communia. de lega. & in. §. præterea ducatus. de prohi. feud. alie. per fi ede.

b ¶ *Obedezca a otro.* Vid. in dict. ca. sicut vnire.

c ¶ *Nueuamente.* Vid. in. ca. 1. de conse. dist. 1.

d ¶ *De aquellos.* Patroni ecclesi# videlicet, vel aliàs. & sic habes hic quòd in vnione ecclesiæ debet interuenire consensus patroni, prout & voluit Paul. de Leaza. in clem. ne in agro. §. ad hæc. de statu monacho. Abb. in. ca. cum accessissent. de constitu. colum. 2. & probatur in ca. suggestum. de iure patrona. vbi Abb. & alij. Cardina. consilio. 96. videtur vnio præmissa. col. fi. Decius consi. 174.

e ¶ *De la heregia.* Vide de hæreticis. ca. ad abolendam. & cap. presbyteros. 50. distin. & de consecra. distinct. 2. ego Berengarius. hodie absolutio ab excommunicatione propter hæresim est reseruata Papæ vt in Extrauaganti. & fi dominici gregis. de pœnitentijs & remissio. & in ca. excommunicamus. de hæreti. & in processu Curia.

f ¶ *Otras muchas.* Vid. de his latissimè per Speculato. titu. de dispensatio. versicu. nunc de episcoporum dispensatione. per totum. & signã ter. col. 9. versicu. generaliter autem.

g ¶ *En sus Patriachados.* Et Archiepiscopi, vel Episcopi in suis diocesibus. infrà eod. l. 63. & intellige de Patriarchatu. vt dixi in glo. 1.

¶ *Lex. XIII.*

Potest Patriarcha vestimenta, Corporalia, Calices, Cruces, Campas & aras benedicere, non solùm in sua prouincia, sed etiam in aliena, in ecclesia,

in domo, vel alio loco decenti, seden do vel stando
quauis die, nō autem equitando, vel incedendo.

It# in terra nouiter acquisita, etiam vbi fuit
Episcopatus, potest ecclesias consecrare, benedicere,
& reconci liare, vel eas de nouo erigere: per hoc
tam# nihil no ui iuris acqui rit in eis. hoc dicit.

h ¶ *Vestimentas.* Amictus scilicet Alba, cingulum, manipulus, stola, & casula. vide de consecrat. distinct. 1. vestim#ta: item Missale benedicatur, & habet suas orationes in pontificali, licet a lij libri nō benedicantur, se cundum Ioa. and. in cap. 1. de pigno. it# calix, patena, & vestimenta sacerdotalia bene habent certam benediction# vel consecrationem ad hoc de sacra vnctio. ca. vno. circa finem. Ioa. and. vbi suprā. vide per doctores in cap. Abbates. de priuileg. lib. 6.

i ¶ *Corporales.* Vid. c. consulto. de consecra. distin. 1.

k ¶ *Aras.* c. altaria. de consecra. distin. 1. & Hostien. in summa. de conse. eccle. vel alta. versi. altaria. non tamen. &c.

l ¶ *De los otros.* Nota ad id quod dixi in. l. 9. suprā eo. in glo. 1.

m ¶ *Bien puede.* Nota istum casum: & quatenus dicit de ecclesijs de nouo fiendis, intellige dum tamen non sint Cathedralis: hæ enim non possunt erigi sine licentia Papæ. ca. 1. ne sede vacan. & ca. 1. de transla. episcopi. vel elect. & ca. 2. vbi glo. de conse. distin. 1.

¶ *Lex. XV.*

Archiepiscopus est dux episcoporum, &
illud pōt supra episcopos suæ #uinciæ, q#
potest Patriarcha vel primas supra suos
Archiepiscopos: contra subditos verò episcopi
ea tātūm potest quæ Patriarcha potest contra
episcopos suffraganeos Archiepiscopi. h.d.

n ¶ *Arçobispo.* Bene patet hic iunctis legibus præcedentibus dignitatem Archiepiscopi minorem esse quàm Patriarchæ, vel primatis. & idem probatur in cap. cleros. 21. distinct. & in cap. vides. & in cap. in illis. 80. distinct. Abb. in cap. duo simul. de offic. ordina. 1. & secundo notabili. Vnde videmus de Archiepiscopo, quem promoueri in Patriarcham: ascenditur enim de dignitate minori ad maiorem. capit. legimus. 93. distinctione. glossa in capit. 1. de clericis non residentibus, libro sexto. l. vt gradatim. ff. de muneribus. & hono. & si dicatur # Archiepiscopus habet maiorem potestat# in sua prouincia quàm Patriarcha, & ampliorem iurisdictionem: cū Archiepiscopus sit iudex omnium suffraganeorum suorum episcoporum & Patriarcha solius Archiepiscopi. vt hic habetur, & dixit glo. in

ca. prouinciæ. in verbo Comitibus. 99. dist. ista tamen maioria, secund# quid non est in consyderatione: nam & Episcopus ha bet maior# iu risdictionem, quã simplex presbyter cardinalis. Prefer tur tam# Cardinalis episco po: eo #a malor in dignita te. vt notat Archidia. & Dominic# in ca. quanquã. 2. q. 7. Abb. in. ca. ecclesia. Io. 2. col. fi. de electio. Ioan an. & Io. de Imo. in. c. dilectus. el. 1. de præb. Feli. in rubri. de maio. & obed. col. 5. & li cèt archiepres byter ordine sit maior quã Archidiacon# quia tam# mi nor est dignitate, pr#fertur ei Archidiacono. glo. in. c. deliberatione de offic. lega. lib. 6. Dominicus & Alexã. in ca. fina. 17. distin. consyderatur ergo maioria respectu dignitatis Nam dignioribus dignior locus debetur ca. metropolitano. 63. dist. ca. fi. 75. dist. & ibi glo. & Archidia. glo. in. §. aliam. Insti. de bono. poss. neq; est decens maiores dignitate à minoribus præcedi. c. legimus. 93. distin. vnde in Concilio generali præferuntur in sede Patriarchæ, vel Primates cæteris episcopis. ca. fi. 93. distin. glo. in ca. fi. 17. dist. imò & eorum vicarij. vt dicit ibi dict. glo. & probatur in. l. 2. C. de offi. eius qui vicem alterius gerit. & q#d aliàs dicitur quòd primum ordinatus vel cõsecratus ep#us debet pr#ferri ordinatis post eum: procedit data paritate gradus & dignitatis: non verò procedit imparitate data. glo. & Ioan. de Imo. in. c. 1. de maio. & obed. Dominicus & Alexan. in. c. fi. 17. dist. ita intelligentes illum tex. quando tamen in aliquo Collegio prima sedes esset assignata alicui: tunc ille præfertur cæteris, & si sint constituti in maiori dignitate, iuxta nota ta per glo. & ibi Dominicus in. c. à collatione. de appella. lib. 6. & tradit Decius consi. 161.

a ¶ *Sobre los Obispos.* De officialibus Archiepiscopi, vide quod habetur in. c. Romana. §. fi. de offic. ordina. lib. 6.

b ¶ *En los que obedescen a los Obispos.* Vide in cap. pastoralis. in princi. vbi glo. de offic. ordina.

c ¶ *Es dicha.* In. l. 10. 11. &. 13. &. 14.

¶ *Lex. XVI.*

Episcopus vocatur, quasi super intendens: quia super rebus suæ diocesis spiritualibus & ecclesiasticis debet intendere, & eas saluare, & custodire. Et super clericos suæ diocesis potestatem habet in spiritualibus & temporalibus. Super laicos verò tantum in spiritualibus & potest Episcopus ea quæ Archiepiscopus, præter vsum pallij quo Archiepiscopus vtitur, non Episcopus, nisi despeciali priuilegio, nec potest conuocare Concilium, vt potest Archiepiscopus, cõuocat tamen Synod#. h.d.

d ¶ *Sobre entendiente.* Vid. in c. cleros. 21. distin. & S. Am bro. in lib. de digni. sacerdo ta. ca. pe. & vide in cap. qui episcopatum. 8. q. 1.

e ¶ *Todas las cosas* Vide remissiuè. suprà. l. #xima. & per Specu. titu. de dispensatio. §. nunc de episcoporum. vbi latissimè.

f ¶ *Pallio.* Vi. de aucto. & vsu pall. per tot#.

g ¶ *Sinodo.* Et sic synodus propriè dicitur, quam facit episcopus, licèt aliquando su matur pro concilio generali, vid. Abb. in. ca. 2. de electio. 4. notab. & etiam pro ciuilibus negotijs potest celebrari Synodus. vid. gl. in. c. si inter. 6. q. 4.

h ¶ *Con los Abades.* Vid. in ca. Abbates. 18. di stin. & in. c. ab bates. 18. q. 2. & qui teneantur venire ad synod#, vi. # Abb. in. c. q# super his. de maio. & obe. vbi vide quando religiosi cogantur venire ad Synodum & ibidem, quòd non tenentur venire ad Synodum, quando ob causam iniustam fit congregation.

¶ *Lex. XVII.*

Sede vacante, congregari debet Decanus,
& Canonici Ecclesiæ vacantis: & absentes
qui sunt in prouincia vel regno, vocantur
iuxta il lius ecclesiæ consuetudinem, vt ad
diem certum veniant, electionem celebraturi:
deinde audiãt missam sancti Spiritus: &
postea celebr#t electionem per viam Scrutini,
Compromissi, aut inspirationis, & debet fieri
electio vsq; ad tres menses à morte prælati. li. d.

i ¶ *Con gran femencia.* Oportet namq; eum qui aliqu# electurus sit rem diligenter admodum expendere: nam si illi qui micipium aliquod empturi sunt, id medicis ost#dunt: tum etiam emptionis sponsores postulant, vicinos interrogant, & neq; t#c quidem adhuc cõfidere: quinimo & diuturn# aliquod t#pus posc#t: intra quod #bare illud possunt. Quàm absurd# erit eos qui qu#piam ad episcopale munus huiusmodi cooptaturi sunt, si cui placitum sit ad alior# vel gratiam vel inuidiã testimonium suum accommodare. Ita eum temerè atq; vt casus tulerit ad legere, nulla prorsus alia discussione facta. Hæc Crisosto. libro. 4. de sacerdotio. col. 5.

k ¶ *Lugar de Apostoles.* Adde. c. in nouo. 21. distinct.

l ¶ *El Deã e los Canonigos.* de iure cõmuni electio ep#i pertinet ad Decan# & Capitul# vt hic vides & habet# in. c. ne # defectu. & c. cõgregato. & in multis. cc. de elect. & non solùm quãdo vacat per mortem, verum etiam per priuationem electio pertinet ad collegium. c. ad petitionem. de accu. & vid. c. obeuntibus. & in. §. ex his. 63. dist. Abb. in cap. cum ecclesia sutrina. de causa. possi. & proprie. olim verò prouisio episcopatu# pertinebat ad Papam. vt in. c. 1. & 2. 22. distinct. Sed post modum hæc prouisio fuit

innouata, & in ecclesijs cathedralibus & collegiatis, fuit data potestas ipsis Collegijs eligendi prælatus. vt videbis late # bonam gloss. in. c. quanquã de electio. lib. 6. in. c. congregatio. 16. q. 7. & per Ioa. an. in regula. q# alicui gratiosæ. in Mercu ria. de regulis iu. lib. 6. hodie per reseruatio nes Papæ, & regulas Cancellariæ aliter prouidetur in ecclesijs cathedralibus & Collegiatis aliquibus, vt tradit Abb. in. c. 1. de election. & vide in hoc regulam Cancellariæ. 2. item reseruauit.

a ¶ *Segun que fuere costumbre.* Sequitur glo. in. c. coram. de electio. si tamen periculum esset in mora, non debent vocari absentes. glo. in. c. nullus res. 17. q. 4. & vide Abb. post glo. in dict. c. coram, exemplificã tem. vt si immineret periculum seismatis, seu intrusionis, vel abusus laicæ potestatis, vel propter guerras imminentes, vel quid simile. Quid tamen, si absentes sunt certi de electione, quando debet fieri, vel fuerunt vocati ad assignationem dici. vid. Abb. post glo. in. c. ecclesia vestra. el. 2. col. 3. de electio. decium. consi. 214. ad finem. & Canonicus vocatus debet comparere de mane. vide Innocen. in. c. cum nobis. de electio. Abb. in cap. consuluit. de offic. delega. & an in alijs actibus extra electionem vocari debent absentes. vide Abb. in dicto ca. coram. & in cap. sequenti. colum. 3. gloss. notab. in cap. 2. de testibus. lib. 6. vide per Abb. in cap. 1. de his quæ fiunt à maiori parte capit. De iure verò ciuili non vocantur absentes, vide Bart. in Aucten. de defenso. ciuita. in prin.

b ¶ *Fasta tres menses.* Vide in ca. ne pro defectu. de electio. & posset per statutum Capituli. hic terminus abbreviari. vide Decium consi. 214.

c ¶ *Cantar missa.* In uocatio sancti Spiritus, quæ fit in electione per decantationem Hymni Veni creator spiritus &c. vel missæ de Spiritu sancto. non est de substantiali solennitate electionis, neque de iure communi, sed de consuetudine. cap. cum ecclesia sutrina. vbi Abbas 1. norab. de causa. poss. & proprie. & quia non continetur hoc in forma. ca. quia propter. de electio.

d ¶ *Tres mañas.* Vide in cap. quia propter. de electio.

¶ *Lex. XVIII.*

Antiqua consuetudo Hispaniæ fuit, & durat adhuc, ex eo quòd Reges Hispaniæ terram à Sarracenis recuperarunt & quæsierunt, & nomen spurcissimum Machometi inde expulerunt, Ecclesias etiam Christi construxerunt, fundauerunt, & dotauerunt, vt sede vacante, Decanus & Capitulum Ecclesiæ vacantis Regi scribant, vt sibi placeat, eisq#ue permittat electionem futuri Pontificis celebrare, omni impedimento semoto, Regiq#; commendent

bona Ecclesiæ, quod & regi placeat: & electione
facta, Regi præsentetur electus, cui Rex bona
sibi in custodiam commendata tradi iubeat. h.d.

e ¶ *Antigua costumbre.* De ista consuetudine fit etiam mentio per Regem Alfonsum in ordina. de Alcala. & habetur in. l. 3. titu. 3. in ordina. rega. Imò amplius videtur probari in cap. cum longè. 63. distinct. quòd ad Reges Hispaniæ spectat electio seu præsentatio Episcoporum ad Ecclesias Cathedralis, & quòd illo tempore non eligebant prælatum Decanus & Capitulum, prout ista lex Partitarum dicit, & apertiùs dict. lex ordina. de Alcala, quæ asserit de iure & consuetudine, talem electionem pertinere dictis Decano & Capitulo. Videtur ergo hoc dictum contra ius & contra id quod habetur in dicto cap. cum longè. vbi Præpositus dicit notabiliter, quòd Rex in Hispania hoc tempore (scilicet illius Concilij Toletani) habebat priuilegium præsentandi Episcopos. in Ecclesijs cathedralibus. potest dici quòd temporibus dict. capi. cum longè. prouisio Ecclesiarum cathedralium pertinebat ad Papam prout dixi suprà, lege proxima. & dixit gloss. in capi. quanquam. de electio. libro sexto. Postea verò, vt ibi etiam dixi & dicit dicta glo. data fuit potestas eligendi prælatum Ecclesijs cathedralibus & Collegiatis & cum Reges Hispaniæ essent Patroni Ecclesiarum, prout etiam attestatur glos. in cap. de hoc de Simoni. in ducta fuit h#c consuetudo, vt n#tiaretur principimors prælati, & peteret# licentia eligendi futurum successo rem, & alia de quibus hic & in dicta. l. 3. quæ consuetudo valet, & si aliter fiat electio, cassabitur. vt notatur per Innocentium in capitu. quod sicut. de electione. Abbas tamen in capit. cum terra. vltimo notabili. de electio. per illum textum vult, quòd consuetudo vt electio dependeat à facultate seu voluntate Principis vel alterius non valet: si tamen consuetudo habet vt requiratur assensus post electionem valet consuetudo, non tamen debet induci retractatio electionis, si ille dissentit sine causa legitima. & licet Reges Hispaniæ sint Patroni Ecclesiarum Cathedralium eius assensus non debet exigì ante electionem, sed post electionem debet requiri eius assensus. vt habetur in cap. à nobis. de iure patrona. & infrà titu. 15. l. 1. eadem Partita. & si non velit consentire sine causa rationabili, non propter hoc cassabitur electio, sed requiritur assensus, vt audiantur suæ exceptiones legitimæ, si quas habet. & sic iste talis assensus secundum eum potius est de honestate quàm necessitate. & idem vult Abb. in capi. Sacro sancta. eo. tit. vltimo notabili. & idem vult Rochus in tracta. iuris patrona. in verbo in Ecclesia. colum. 1. idem Abbas, & Ioan. de Anani. in dict. cap. de hoc. de simoni. Cùm verò postea Papa reseruauit sibi prouisionem Ecclesiarum Cathedralium, & certi redditus monasteriorum virorum, prout resert Abbas in dicto cap. 1. & in ca. cum inter vniuersas. & in cap. in Genesi. penultima colum. de electione. & habetur in regula Cancellariæ secunda. in ordine. Reges Hispaniæ redierunt ad suum ius primeuum præsentandi ad Ecclesias Cathedralis, ratione iuris patronatus, prout fiebat temporibus dict. cap. c# longè. & sic nō poterit obstare quod notat Abbas in dicto cap. cum inter vniuersas. penultimo notab. vbi dixit quòd Papa qui hodie prouidet Ecclesijs Cathedralibus & Regularibus, non tenetur requirere consensum Principis in ijs locis, in quibus erat dicta consuetudo: quia Papa prouidet iure suo, & non vice capituli. argumen. cap. 2. de præbend. libro sexto. & sic consuetudo grauiosa inducta contra Capitulum, non debet extendi ad Papam: quia consuetudo onerosa non debet extendi de loco ad locum, neq; de persona ad personam. vt notanter dicit Innocent. in

cap. fina. de offici. Archidia. Cùm enim hic reges Hispaniæ se fundent in iure patronatus, & non in consuetudine tantum, non obstat illud dictum Ab ba. & quia talis consuetudo non fuit in grauamen Ecclesiarum: imò potiùs dicta consuetudo detrahebat in aliquo pleno iuri Patronatus ex electione data ecclesijs Collegiatis. Habet etiam Rex Hispaniæ concessionem & confirmationem Papalem super isto iure Patronatus, quas ego vidi. & tenebis ista menti, ad declarationem huius legis, & dict. l. ordina. ego enim nunquam sic vidi inductum neq; responsum ad istas leges.

f ¶ *Dura oy.* Temporibus huius legis scilicet: nam hodie sublata est ista electio, vt dixi in glossa præcedenti: durabit tamen quò ad dandum & faciendum notitiam mortis Prælati. quemadmodum hic dicitur.

a ¶ *Recabdar.* Facit ad id quod dixi in. l. 11. titu. 15. infra eadem Partita. in glo. super verbo Mayordomo.

b ¶ *Mandele entregar.* Ex hoc fortè emanauit Practica executorialium quæ dantur in hoc in regio consilio.

c ¶ *Tres razones.* Quia scilicet terram quæ sierunt, ecclesias construxerunt, fundauerunt & dotauerunt. Ex istis ergo causis, reges Hispaniæ ius patronatus acsierunt: & sic non sufficeret tantum essent reges ad hoc ius consequendum: licet aliàs Reges ex eo reges respectu definitionis & patrocini, ecclesiarum dicuntur earum patroni. c. priores. 23. q. 5. & isto modo debet intelligi quod dicit Archi. in c. lectis 63. dist. & Bal. in ca. quanto. de iudi. & in promio Gregoriano. Rex pacificus. cum dicunt reges patronos esse ecclesiarum Cathedralium. vide Boerius in decisio. burde galen. decisio. 32. prima parte.

¶ *Lex. XIX.*

Electio per scrutinium fit hac forma. Capitulum
eligit ex se tres probos viros qui scrutantur
primò à se insis, duobus in interrogantibus, &
tertiò scribente, quem vult esse episcopum: &
postea isti tres scrutantur à quolibet de Capitulo
separatim: & scribit quilibet ex interrogatis
manu propria, vel alterius, ex scrutatoribus, si
scribere nesciat votum suum. Demum publicatur
scriptura electionis in Capitulo: & si omnes
sint concordēs, iubetur vni de Capitulo, vt vice
omnium eligat nomina tum, & in discordia eligit
illum in quo concurrit maior pars Capituli. h.d.

d ¶ *Desta guisa.* Multa sunt substantialia in ista electione, quæ fit per scrutinium, in qua, vt dicit glo. in capi. cum expediat. de electio. lib. sexto. multi periti defecerunt, ideò conuenientior forma videtur illa. de qua in. ca. cum dilecti. de electio. & in dicto ca. cum expediat.

e ¶ *Ante.* Nota bene, quia conuenientius est quòd prius se interrogent quàm alios, ne electio videatur ab eis dependere. vt tradit Abbas in capi. quia propter, de electio. in principio. post Ioan. Andre. & alios.

f ¶ *Obispo* Vel Abbas, vel Prior alicuius Ecclesiæ Collegiatæ: nam in istis prælatis de substantia est ista forma in electione per scrutinitim non in electionibus aliorum: per quorum obitum vel aliud genus vacationis, Ecclesia non diceretur viduata, secundum Abba. & alios in dict. cap. quia propter. & decisio. Rote. 451. incipit ex hoc insurrexit. & infrà eo. l. 21. In fine.

g ¶ *Con su mano.* Vult ista lex quòd ipsi electores propria manu scribant vota sua. textus tamen in dicto. cap. quia propter hoc non exgit: Sed dicit simpliciter, quòd vota redigi debent in scriptis. & Ioa. Andre. & Abbas post gloss. ibi dicunt sufficere scripturam priuatam factam per ipsos scrutatores.

h ¶ *Los mas* Adde cap. quia propter. & ca. ecclesia vestra de electione. cum alijs. & habet# respectus ad nune rum personarum, non ad qualitat# earum, vt tradit Ioan. de Platea. in. l. nomi nationum. C. de decu. libro 10. de quo vide per Abba. in dicto capi. ecclesia vestra 5. & sexta col. & ibi vide, an in dubio præ sumatur pro numero. col. penultima. & in tertio nota bili. & si aliqui fuerunt vocati, & noluerunt venire, faciunt se alienos, & nō computantur in numero eo rum qui sunt de Capitulo. cap. cum nobis. & ibi Ab bas. tertio no tabili. de ele. & ibi in colu. fi. vid. quid si aliqui exeant de Capitulo: an remanentes possint ex plere actum: & vide pro in tellectu omni no quod notat Abb. in. c. in causis. colum. 3. & 4. eod. titu. & quid si tantum vna vox excedit, vide Abba. in cap. Cumana. col. 6. eod. tit.

i ¶ *Que lo elija por todos.* Adde cap. quia propter. in principio. & capit. in Genesi. de electio. & cap. si cui performam. eo dem titulo. libro sexto.

¶ *Lex. XX.*

Electio per compromissum fit hac forma, promittit Capitulum, quòd eum habebunt in Episcopum quem vnus, aut tres, vel plures arbitri per eos nominati, aut eorum maior pars elegerit, & si tales compromissarij concordant, dant vni eorum potestatem nominandi illum in quem concordant: & idem, si maior pars eorum in aliquem concordent. h.d.

k ¶ *En vno, o en tres, o en mas.* Non est in hoc vis, an fiat in vnum, vel plures, vt in cap. in causis. & in cap. cum dilecti. & in cap. cum in iure. & ca. causam quæ. & cap. quia

propter de electio. & in capit. post translationem. de renuntia. vide per Speculato. titul. de electio. in versicu. superius. & per Abb. in dicto capit. quia propter. versiculo. vel saltem.
l ¶ *Que elija.* Concordat cum cap. si cui performam. de electio. libro sexto.

¶ *Lex. XXI.*

Tertius modus electionis est per viam inspirationis, quādo vno no minante omnes in illum consentiunt. Et debet electio celebrari vno ex istis tribus modis, aliàs non tenet: idq#; seruabitur etiam in electio nibus minorum prælatorum Episcopis. h.d.

a ¶ *Alguno nombrasse.* Imò videtur t#c electio facta ad suggestion#, non per inspi ration#, vt declarat Abb. in d. ca. quia pro pter. #si. nisi. potest dici, vt declarat Oldral. consi. 155. incipit. #a de forma. & Hostien. in. d. ca. #a propter. # t#c electio dicitur facta per inspiration#, quando nullo inter elig#tes ordine seruato, ipsi quasi inebriati, & su per se quasi fa cti eligunt. & tunc neq; vllus ordo in elig#do, neq; for tè superioris cõfirmatio re quireretur: #a quæ sp# Dei aguntur, non sunt sub lege. de regula. c. 1. nisi fortè pro pter dubium. vt in ca cum ex ini#cto. §. 1. de hæreticis. c. si quis præpostera. 50. di stin. c. quies. 42. distinct. Quando verò subito repente aliquo tamen ordine seruato, vnus post alium sine aliquo interuallo eundem eligunt, dicitur electio per quasi inspirationem. vt in dicto versicu. nisi. neq; illud modicum interuallum quod est inter expressionem vnus voti ad alterum, impedit vnanimi tatem & simultatem: & ordo, # vnus prius altero loqueretur, non contradicit operationi spiri tus sancti, c# ordo loquendi non distinguat in tempore operation# spiritus sancti, sed ponat ordinem in executione ipsi#: & isto modo potest intelligi ista lex: vel dic # ista lex approbat in hoc opinion# Petri in dict. c. quia propter. vbi refertur per Ioan. And. col. 6. qui Pe trus dixit: vnum posse dicere, videtur vobis de tali, & si alij vna voce respondent # sic, sit inspiratio. Ioan. Andre. tamen ibi non videtur huic dicto assentire, volens quòd vt sciatur, quòd inspiratio sit celestis, debet esse proprio motu, non ad alterius suggestionem. l. 1. §. qui quæstionem. ff. de quæstio.

b ¶ *Destas tres.* Concordat cum dict. ca. quia propter. & vide quæ dixi supra. eo. l. 19.

c ¶ *Menores.* Vide quæ dixi suprà. eo. l. 19.

¶ *Lex. XXII.*

Eligi non debet sci#tiam competentem non ha bens ad id ad quod eligitur, nec minor triginta annis, nec illegitimus, excommunicatus aut interdictus, vel interdictum non seruans, si hoc

morbo, tempore electionis laborat, nec Episcopus
vel electus ad aliam Ecclesiã, postquam electioni
consensit, nec laicus, nec clericus in sacris non
constitutus, nec hæreticus, aut scismaticus, aut
homo malæ vitæ, vel de crimine infamiam irrogante,
per iudicem competentem condemnatus. h.d.

d ¶ *Letrado*. cap. cum in cunctis. in princi. de electio. & vide cap. omnes psallentes. 38. distin. & 36. distin. per totum. cum. 37. distinct.

e ¶ *De guisa que cumpla el oficio*. Sequitur dicta Innocen. in dict. ca. cum in cunctis debet ergo habere notitiam veteris & noui testamenti, cùm omni petenti teneantur reddere de fide rationem. cap. qui episco pus. 23. distincti. cap. 1. & 2. 62. distincti. Item debet habere scientiam iuris Canonici, cùm secund# illam debeat iudicare, præsertim in causis matrimonialibus. cap. 1. de consanguinita. & affinitate. secun dum Innoc#. Ioan. Andre. Hosti. & Abba. in dict. ca. cum in cunctis. in princi. Aduerte tam#, quòd sufficit in Episco po, quòd sciat de nouo & ve teri testamento, ea quæ pr# lato sunt necessaria, cuius modi sunt illa sine quorum scientia competenter officium su# exequi non potest. Nam & si non sciat #fectè sacram scripturam, si cut illi qui #fecti sunt in scientia, si nihilomin# scit articulos fidei, mandata Dei, virtutes & sacramenta, dicetur habere competentem scientiam sacræ scripturæ. vt tradit Cardinalis de Turre cremata, & Præpo. Alexand. in dict. cap. omnes psallentes. & idem videtur dicendum de scientia iuris Canonici.

f ¶ *Treynta años*. Vide in dict. ca. cum in cunctis. in prin. & in Aucten. de sanctissimis episcopis. §. presbyterum.

g ¶ *De muger velada*. Nam illegitimus eligi non potest. cap. innotuit. de electio. & adde quod habetur in. l. 4. tit. 15. 4. Parti.

h ¶ *Descomulgado, o vedado*. cap. cum dilectus. de consuetud. & ca. cum bonæ. de ætate & qualitate. cap. pastoralis. §. verum. de appella. & ca. constitutis. el. 1. eo. titu. cap. postulastis. de cleric. excommu. de po si. minist. & vide quæ tradit Feli. in cap. Apostolicæ. colum. 6. versic. 5. limita materiam de exceptio. vbi & vide de suspenso à beneficio, an eligi possit extra iurisdictionem suspendentis.

i ¶ *Entredicho*. Ab officio vel ingressu Ecclesiæ. cap. is cui. de sententia excommu. lib. 6.

k ¶ *Que non guardasse el entredicho*. Vide cap. primum. de postula. prælato.

l ¶ *Fuesse quito*. Concordat cum cap. proposuit. de cleric. excommu. de posi. minist.

m ¶ *De otra Eglesia*. Nam talis postulandus est, non eligendus. c. bonæ memoriæ. & ca. fina. de postu. præla.

n ¶ *A lego*. cap. nullus in Episcopum. 60. distinct. & vide. 61. distincti. per totum & in. §. his omnibus postulari tamen potest. vt in capit. Osius. eadem distinct. glo. in dict. cap. nullus.

o ¶ *De Epistola*. Adde cap. à multis. de ætate & qualitate.

p ¶ *Hereje*. Adde ca. pudenda. 24. q. 1. & cap. Achatius. el. 2. & cap. conuenientibus. cum. §. sequenti. 1. q. 7.

a ¶ *Departimiento*. Iste est schismaticus, qui est inelegibilis. vide in. ca. quia diligentia. de electio.

b ¶ *De mala vida*. Vid. in. c. extenore. & in. c. fi. de tempo. ordina.

c ¶ *Infamado*. Et infamibus portæ non patent dignitatum. l. 2. C. de digni. lib. 12. &c. infamibus. de regulis iu. lib. 6.

¶ *Lex. XXIII.*

Nouiter con uersus ad fid# nõ est in Epis
copum elig#dus, neq; ad a liquem clericalem
ordin# promouend# neq; clericus sæcularis aut
religiosus no uitius non est in Abbatem, seu
Priorem, aut monasterij prælatum assumendus:
monachus tamen bene po test in Episco pum
eligi. It# non valet electio, si quis eli genti#
est excõmunicatus aut interdict# aut si est
celebrata contra Papæ prohibitionem. h.d.

d ¶ *Conuertido*. Adde. c. neophit#. 61. dist. & 48. dis. #to tum. & Paul# 1. ad Timoth. ca. 3. dicit non neophit#. & vid. S. Grego. 8. lib. morali. ca. 34.

e ¶ *Entra en orden*. Vide ca. cum in magistrum. de electio, postulari tam# posset vt in. c. c# mo nasterium. eo dem tit.

f ¶ *Por Abad*. ad de. c. cum cau sam. de electi. & ca. officij.

g ¶ *Al que fuer monge*. Vid. in c. nullus. de electio. libro. 6.

h ¶ *Por miraglo*. vi. in. §. his om nib#. 61. dist.

i ¶ *Descomulgados, o entredichos*. Adde. c. c# dilectus. §. quia verò. de cõsue. c. 1. in fi. de postu. præ lat. c. c# inter r. senior#. de elect. c. c# bonæ. de ætate & qualitate. & vide in. c. Apostolicæ. de exceptio.

k ¶ *Contra defendimiento del Papa*. Adde. c. si eo t#pore. de electio. lib. 6. &c. fi. eo. tit. in vol. decre. & vi. quæ notat Abb. in. c. dilectus. el. 2. de præb. col. fi. Feli. in. c. exparte. col. 4. & 5. de consti. vbi vi. notabiliter si aliquid fiat contra prohibition# Papæ, an teneat vel ne q# sit contra #hibitione fact#, vbi tractat# materia illius glo. nota. in Cle. 1. in verbo inhi bentes. de iu. patronatus.

¶ *Lex. XXIII.*

Qui non pñt eligi, possunt postulari, & ex
postulatio ne non acqui ritur ius postulato:

Papa tñ debet ei facere gratiã. It# eligentes
canonic# regular#, vel quem uis religios#,
debent eum à suo prælato petere. h.d.

l ¶ *Señalados.* Qui tñ postu lat# non omnino inhabil# reddunt; non ergo postulatur criminosus: sicut em# periurus, in cõ tinens, homicida, inobediens eligi #hibetur, sic & postulari. c. 1. & 2. de postu. pr#l. c. script# de electio. neq; postulatur Epil#ticus, sicut neq; eligi tur. c. c# inter canonicos. de electi. nisi for tè curatus sit ita # per annum ad min# extiterit liberatus. 33. disti. c. communiter. neq; m#bro mutilatus. vt in. ca. exposuisti. de corpo. vitia. neq; bigamus neq; irregularis, vel simil# defect# habens, nisi dispensetur per nabentem po testat# super tali defectu. vi de per Hosti. de postul. pr# lato. in s#ma. §. quis postu landus. intelligitur ergo de alijs defectibus nõ propter vitium, sed #pter desect#, de quibus subijcit & plenius videbis per Ioan. And. in. c. fi. de postu. prælato.

a ¶ *Gran tuerto.* Adde glo. in. c. penul. de postu. prælato. &c. pendere. & c. domino sancto. &c. si quis diaconus. 50. distin.

b ¶ *Eligieren.* Non ergo in isto est necessaria postulatio, sed sufficit electio à maio ri #te capituli & vi. # Host í sum. de postu la. præla. §. #s postulandus. versi. sed nunquid religiosus. &c. null#. de elect. lib. 6.

c ¶ *A su Abad, o Prior.* Adde c. quorumdã. &c. si religiosus. de electio. lib. 6.

¶ Lex. 25.

Quibusdã d' capitulo elig# tib#: alijs verò
postulantib#, valet electio non postulatio,
nisi sint duæ partes ca pituli postulãtes. h.d.

d ¶ *Las dos partes* Concor. c#. c. scriptum est. de elect.

e ¶ *Veldria la elecion.* Nota be ne ad intellectum. d.c. scriptum, & ad ea q# ibi tradunt doct. & signãter Abb. in. #. sec#dus casus. & dicit Ioã. de Imola. ibi # istud est mir# & singulare, & # non repe ritur alibi.

¶ Lex. 26.

Eligentes in episcopum scienter indignum
priuantur ea vice potestate eligendi, & etiam
fructibus suorum beneficiorum per triennium,
& electio non tenet. Item electus symoniacè
perdit episcopatum, & quod dedit ipse, vel alius

pro eo (etiam illo ignorante) ecclesiæ, in cuius iniuriam fit applicatur, & sic eligentes tenentur, q#d receperunt, cum tant#dem de suo ecclesiæ dare ad quam eligebāt, & talis recipiens est infamis.

f ¶ *Tres años.* Concor. cum. c. cum in cunctis. §. fi. &c. per inquisition# de elect. & pœna ista non habet locum nisi in electionibus episcopor#, & superiorum in inferioribus verò dignitatibus punientur electores pœna arbitraria de quo vi. tex. c# gl. in. c. si compromissarius. de electio. lib. 6.

g ¶ *De aquella vez.* Vi. in iuribus de quibus suprà, & in. c. c# vinctoni# sis. de elect & in. c. dudum. eo. tiru. & ibi Abb. vlt. nota. & nota bene, # licet in scrutinio quis consentiat scienter in indignum, non tamen ex hoc priuatur potestate eligendi, nisi perseuerauerit in ea voluntate, donec subsequuta fuerit cõmunis electio. vt in. c. perpetuæ. de electio. lib. 6 & per Abb. in. c. congregato. eo. titu. & an præsumatur fecisse scicnter. vi. quod notat Bar. in. l. si patronus. ff. de confir. tuto. & an ista pœna eligentium indignum habeat locum in omnibus electionibus. vi. Abb. in. d.c. cum in cunctis. §. fi. & in. c. per inquisitionem. vlt. nota. eo. titu. & Bald. per tex. ibi in. c. venerabilem, eo. titu. vbi dicit procedere, etiam in electionibus laicorum & procedit hæc pœna etiam si electio competat ex priuilegio. c. 2. & ibi Abb. 1. nota. de postula. pr#la. per quem vi. co. fi. an ista pœna procedat in alijs actibus extra electionem, & de qua indignitate intel ligatur hoc, vltra id quòd colligitur ex ista. l. vide Abb. in. c. cum inter. r. seniore. de elect. & quid de cõfer#te idigno bñfici#. vi. Ab ba. in. c. dud# el. 1. vltimo. no ta. eo. titu. de elect. & de pa trono presentâte indign#vid. Roch# in tracta. iuris pa tro. charta. 6. co. 2. ad fi. & ibid#. co. 3. # p#sumitur pr# sentator scire cõdition# pr# sentati, quod nota. & vi. Ab ba. in. c. c#vos de offi. ord. & Bar. in. l. cum quidã. ff. de lega. 2. & de pr# lato #mouente scienter indignum. Adde Feli. in. c. si quando. co. 4 de rescrip. & vi. in. c. 2. & ibi præpo. Alexã drin#. 36. dist. vbi de ordinã ti# sci#ter indign#, & quid de eis, qui fecerunt electio nem inualidã vi. Bart. in. l. # per salut#. ff. de iureiur. & vi. in materia quod notat. Bart. in. l. 2. §. data. ff. de op tio. lega. & Io. de Pla. in. l. ne quis. C. de dignita. lib. 12. & quod notat Bart. in. l. sextum decimum. §. qui pueros. ff. de vaca. mune. Ias. in. l. c# fihus familias. §. in hac. co. 1. ff. de verbo. obliga. **h** ¶ *Pierda.* c. penul. de elect. & glo. & docto. in. c. inquisitionis. in prin. de accusa. &c. de hoc. de simo. &c. 2. de confe. & 1. q. 1. c. ordinationes. & vi. extrauagantem. quæ incipit detestabile. in titu. de simonia.

i ¶ *De la eglesia.* Adde tex. in auten. de sanctissimis episcopis. §. præ om nibus & §. si verò laicus. & §. si aut# secularis. colla. 9. &c. audiui# de simo. & glo. in. c. de hoc. eo. tit. & vi. tex. in auten. quomo. op. episí versi. & ha nc. & ibi Bart.

k ¶ *Lo sopiesse o nõ.* Adde. d.c. penul. & limita. & intellige, vt in. c. sicut tuis. de simo.

l ¶ *Con otro tanto.* Vi. in. d.c. de hoc.

m ¶ *De mala fama.* Nota bene, & adde. l. 1. ff. ad. l. iul. de ambi. cum glo. ibi.

¶ *Lex. 27.*

Electione celebrata, capitulum facit literam:
 quæ vocatur decretum qua significant ei, qui
 electionem est confirmaturus, # fuerunt vocati,
 qui debebant, & poterant, interesse electioni, &
 # ad eam fiendam fuit certa dies assignata in qua
 receperunt vnam de tribus formis suprà positis.
 fuitq; per eos talis electus, & decretum istud
 mitti debet Papæ, si ei sub est immediate vel ad
 proximum superiorem qui si repererit rite election#
 factam in forma & materia, confirmabit electum,
 quipost confirmationem petet consecrationem
 infrà sex menses: aliàs (impedimento cessante)
 priuabitur à proximo superiori. hoc dicit.

a ¶ *Al Papa.* c. nihil est. §. verum. & ibi notat Abb. de electio. & debet peti intra tres menses confirmatio, vt habetur in capir. quam sit. de electio. lib. 6. quando tamen peti debet à Papa, serua quod habetur in cap. cupientes. de electio. lib. 6.

b ¶ *Seys menses.* in c. qm#. 100. dis. dicit quinque in. c. 2. 75. dist. dicit de trib#. Archid. in. di. c. quoniã. velle videtur, # sint sex menses, quibus elapsis, omra nō possit purgari, mouetur per text. in. c. inter corpora lia. de transta. Episcopi vel elect. vbi recitatur dispositio. d.c. quoniam. & idem videtur velle Hosti. in sum ma de electio. §. quo tempo re. col. 2. & for tè istos voluit sequi ista lex Partita. gl. tñ in. c. si electio. de electio. lib. 6. dicit. # post confirmation# habet tres menses alios, ad petendum consecration# & idem vult glo. in. c. cum in cunctis. §. cum verò. de electio. & ibi Abb. Ioan. de Imo. in. d.c. in ter corporalia & istud videtur ten#dum, maximè stan te dispositione. d.c. quã sit de electi. quæ vt arbitror, nō erat ædita t#pore istarum legum, vel po teris dicere, # sex menses: de quibus hic, non curr#t à die confirmationis, sed à die præstiti consensus electioni: habet ergo sex menses ad petendum consecrationem à die consensus, non à die confirmationis: & si ante tres menses confirmaretur, non current alij tres menses à die confirmationis, sed à die præstiti consensus electioni, current sex: & isto modo reducetur hoc ad concordiam.

c ¶ *Embargo derecho.* Vide Archidia. in dict. c. quoniam. 75. dist.

¶ *Lex. XXVIII.*

In consecratione electi, debent adesse tres Episcopi, eius videlicet superior cum alijs duobus Episcopis, & nō minus: & fiat publicè, vt qui velit, possit contradicere: & fit in Ecclesia superioris ipsius electi vel in alia ecclesia, vbi consecrans voluerit. Patriarcha verò seu Primas, à solo Papa consecratur, & si ab alio de Papæ mandato. hoc dicit.

d ¶ *El su mayoral.* Adde. c. si Archiepiscopus. de tempo. ord. c. qui in aliquo. in fine 51. distin. ca. metropolitano. 63. dist. 66. dist. cap. Archiepiscopus. & cap. comprouincialis. 64. distinct.

e ¶ *Otros dos Obispos.* ca. porrò. 66. distin. ca. si Archiepiscopus. de tempo. ordina. & ca. neq; episcopi. non tamen est merè de iure diuino vt fiat à tribus Episcopis. & Papa potest hanc formam mutare, quā uisita forma ma ab Apostolis instituta fuerit, sec#dum Hugonem, & Præpo. Alexand. in dicto capi. porrò.

f ¶ *Concejeramente.* Die Dominico. capi. qui in aliquo in fine. 51. distinct.

g ¶ *Contradezir.* Habes hic, # contra elect# in episcopum confirmatum potest opponi crimen, & ad effectum, vt expellatur à consecratio ne. & idem habes in cap. illud. 23. distin. & in capi. super his. de accusa.

h ¶ *Perder los obispos.* Vide cap. tantis. 81. distinct. & in Aucten. quomodo oportet Episco. §. oportet. colla tio. 1.

i ¶ *Touiere por bien.* Nota # consecratio episcopi debet fieri in Ecclesia, quā consecrator elegerit.

k ¶ *Segun la costumbre.* Rectè dicit, quia de iure in consecratione Archiepiscopi, ab Episcopis Suffraganeis debet fieri cōsecratio. capi. qui in aliquo. in fine. 51. distinct. cap. 1. 66. distinct & in Aucten. de ecclesiasticis titulis. §. 1. colla. 8. hodie Papa hoc præscripsit. vt dicit glo. in cap. qui in aliquo. in fine. 51. distinct. imò de iure, sine præscriptione, cū omnia ista subiaceant eius dispositioni. cap. cuncta. & cap. per principalem. 9. q. 3. Hostien. in Summa. de tempo. ordina. §. fina. ad finem.

¶ *Lex. XXIX.*

Non debet Episcopus se absentare ab ecclesia sua sine licentia proximi superioris, nec vltra annum debet abesse, nisi in Curia Romana de mandato Papæ: alias non debent sibi mitti

redditus Episcopales. Si tamen terra vbi est
Cathedralis ecclesia, ab infidelibus capiatur,
potest Episcopus interim quòd recuperetur
à fidelibus ad ecclesiam aliam transferre,
etiam sine licentia sui superioris. hoc dicit.

a ¶ *Mas de vn año.* Ortum habet ab Auct. quomodo oportet episco. §. & illud. & diffinim#. colla. 1. & à. §. interdicimus. in aucten. de sanctissimis episcopis. colla. 9. & aduerte # neq; ad tempus potest episcop# se absentare ab ecclesia sua, sine Papæ licentia nisi necessitas immineat, q# legem nō habet. ca. consilium. de obserua. ieiuni. & quod in hac lege dicit# de licencia de su mayoral. intellige de Papa: nā q#d dicit# in. d. auct#. de licentia Imperatoris non # cedit. ca. tua. el. 1. de decim. neq; etiā q# dicit# de licentia metropolitæ procedit per tex. in ca. magnæ. de voto. vbi pater, quòd exigitur licentia Papæ. vt notant ibi Hosti#. & Ioan. And.

b ¶ *No les deue embiar las rentas.* Optima prouisio, si seruaretur. & ad dictum. §. interdicimus. el. 1. & seruanda esset: quia consonat iuri communi: quo cauetur, quòd absentes non percipiant fructus præbendar#. vt in capi. inter quatuor. & cap. fin. de cleri. non residentibus. c. peruenit. de appella. & licet de consuetudine esset a licubi. vt absentes fructus percipiāt præbendarum. vt in. c. cum omnes. de constitutio. ex quo talis consuetudo ita est damna ecclesiæ: (quia ita indiget præsentia sui episcopi) debet reuocari talis consuetudo, #ut in simili notat Abb. in. ca. ad audientiam. de cleri. nō resid.

c ¶ *En la corte de Roma.* ca. eum dilectus. &c. ad audientiam &c. de cetero de cle. nō resi.

d ¶ *Sin derecho.* Nam si causa esset iusta, potest à subditis petere charitativum subsidium. c. cum Apostolus. de censibus.

e ¶ *De lo que deus.* De facto intellige, nā episcopus nō potest collectare subditos laicos. vi. quædixi in. l. 6. tit. 25 4. Partita.

f ¶ *A otra eglesia.* vi. in. c. pastoralis. 7. q. 1.

¶ **Lex. XXX.**

Episcopus se cund# apostolicam regulam debet
esse sine peccato mortali, & sine vxore, sobrius,
prudens, doctus castus, ornat#, hospitator, legis
doctor: nō rixosus, nec # cussor, nec cupidus.
Et talis # sciatur domum suam bene disponere. h.d.

g ¶ *En q# mostro,* Vid. 1. ad Timoth. c. 3.

¶ **Lex. XXXI.**

Ponit opinio nes erga decla ration# illius #bi apostoli. Oportet ep#m esse sine crimi ne: de quo cri mine, & q#liter à multis intel ligebatur, & malè. h.d.

h ¶ *Desacordarõ*. Vi. de istis opi uionibus qu# tanguntur in ista. l. gloss. & docto. in §. alias autem. & cap. primum. 25. distinct. & latius Host. in sum. de tempo. ordina. §. & cui. versi. prima regula.

¶ **Lex. XXXII.**

Ponit verum intellectum verbi illius sine crimine, vt distinguatur inter peccata inducentia irregularitatem: seu dispensationem, vel peccata grauia no toria, & inter minora crimi na occulta. hoc dicit. C#. l. sequ#ti.

[sect. 1] **a** ¶ *De partimi#to* Ista habent# in c. fí. de t#p. ordi. intex. & gl. & tradit Hosti. in summa. de tempo. ordina. §. & cui. versi. prima re gula. col. 2. & glo. 50. dist. in summa.

[sect. 2] **b** ¶ *Pecado muy grande*. Homi cidij, simoni#, vel hæresis. vt infrà. l. proxima. & in. d.c. fi. de tempo. ordi. ibi, præter reos homicidij. vñ ista vel similia delicta q# de sui natura causât irregularitat# vel suspensionem (qu# deli cta enumeran tur per doct. in. c. nisi cum pridem. §. pro pter conscientia. de renuntia.) & in istis quando crimen est notorium, duplici causa inducitur irregularitas: ex natura scilicet, delicti & notorietatis, & impedit siue sit acta pænitentia siue non in susceptis, & suscipiendis, vt hic, & in. d. ca. fi. aut sunt occulta prout occultum distinguitur contra notorium, sunt tamen probabilia, & idem est dicendum. vt in. d.c. fin. vbi Anto. & expresse disponitur in ista. l. si vero talia crimina sunt omni no occulta, & tunc tales quo ad se #t acta pænitentia sunt suspensi, & funt prohibendi in foro pænientiæ, consulendo sed non præcise, in foro contentioso, sed suæ relinquendi sunt conscientia. vt in. d.c. fi. se cundum vnum intellectum.

[sect. 3] **c** ¶ *Manifesto*. Id est non omnino occultum, sed notorium, vel probabile. vt dixi suprà in glo. proxima. versi. aut sunt ocula.

[sect. 4] **d** ¶ *Encubierto*. Omnino ita # non probabile. vt dixi suprà.

[sect. 5] **e** ¶ *De los medianos*. Adulterij, vel falsi testimonij, & aliorum de quibus infat. l. proxima. & habenturin. c. vnum. §. nunc autem. 25. dist. & per Hosti. in summa. de pœni. & remis. §. quæ autem sunt peccata mortalia, quæ sui natura non causant irregularitatem. & si talia delicta mediocria sunt notoria iuris, vel facti, talia propter notorietatem causant irregularitatem exaccid#ti, & tales non possunt promoueri acta, vel non acta pænitentia. vt in. d.c. fi. de tempo. ordina. nisi secum dispensetur. si verò hæc delicta mediocria sunt occulta prout distinguitur oc cultum contra notorium, sunt tamen probabilia, & t#c

acta pœnitentia promoueri possunt. vt in. d.c. fi. de tempo. ordina. & infrà. l. proxima. si verò non sit acta pœnitentia oblata probatione delicti debent impediri à suscipiendis, non vero a susceptis, sed debent moneri, vt in susceptis non ministrent secund# Anto. in. d.c. fi. qui & resert aliorum opinionem, quòd talia delicta, quando possunt probari. quòd faciunt hominem irregularem, & non possunt in susceptis ministrare: neque ad superiores ascendere. & huic opinioni adhærere vi detur. l. ista partitarum cum inferius dicit, tan descubierito aquel fecho, que no se podiesse enco brir. & cum di cit, esi lo fuere deu# lo de po ner. & c# dicit sino se podiere aueriguar por prueuas. neque distinguit ista. l. sit acta pœnitentia, vel nō, vel dic & melius # ista. l. intelligatur. quando ante promotionem delictum mediocre, iam erat probat#, tunc enim cum per #batiões reddatur notorium, non sol# impedit promotion#, ver# etiam inducet depositionem sicut faceret si aliàs delictum esset notori#. vt habetur in d.c. fi. c# dicit si crimina nō fuerint cōpro bata. si verò ante #motio nem crimen non erat #bat#, t#c procederet. l. infrà #xima & distinctio Ant. de qua. S#. si tñ crim# mediocre fuerit tale # inducat depositionem, vel priuationem dignitatis secundum iuris dispositionem, qua caueatur, quòd de ponatur vel priuetur: illud erit seruādum. & quæ crimina sint ista, vi. per Abb. in. c. at si clerici. nu. 34. §. de adulte. de iudicijs. dicit tamen Præpo. Alexandrinus in sum. 50. dist. post Hugo. # crimina qu# inducunt depositionem sunt enormia. Aduerte tamen quòd glo. penul. in ca. accepimus. de purg. cano. vult quòd delicto cōmisso ante promotionem non possit præiatus accusari, neque contra eum inquiri vel purgatio indici, de quo tam# dic vt per Abb. ibi, num. 3. & 6. nã. l. ista partitarum videtur contrarium disponere. dic vt ibi.

f ¶ *Manera.* In hoc videtur quòd loquatur de crimine manifesto, quod [sect. 6] nulla potest tergiuersatione celari.

g ¶ *Deuen lo desponer.* Poterit tñ c# eo dispensari per superior#. vi. Abb. [sect. 7] in. c. #a dilig#tia. nu. 6. de elect. & in. c. dud#. el seg#do. co. 7. de elect.

h ¶ *Por prueuas.* Ergo si potest probari, vult quod impediatur promouen [sect. 8] dum, & deijciat iam promotum, sed videtur limitandum & intellig#dum prout dixi suprà in glo. in parte, de los medianos.

i ¶ *Señales.* Propter suspensiones verisimiles, inducitur purgatio vt hic & [sect. 9] in. c. si quis de gradu. de purg. cano. & in cap. inter sollicitudines. eod. tit. vbi Abb. nu. 2. notat ex tex. tria, quor# quodlibet sufficit ad purgationem# indicendam, vulgata infamia, graue scandalum etiam sine infamia, & vehemens suspicio, dic vt ibi per eum.

¶ *Lex. XXXIII.*

k ¶ *Matar hombre asabiendas.* Homicidi# voluntari#, est enorme crim#. vt [sect. 1] hic. & in. c. miror. 50. dist. c. si quis omn#. 1. q. 7. c. 1. de consecra, dist. 1.

[sect. 2] **a ¶** *Simonia en orden.* ca. in quisitionis. in prin. de accusa. it# simonia in beneficio, eo respectu dicitur enorme crimen, quia nō potest homo pœ nitere nisi renuntiet. c. Matthæus. &c. de regularibus. de simonia. & ca. quoniam simoniaca. vide etiam de alijs criminibus, quæ etiã post peractam pœnitentiam impediunt ordinis executionem, per Archidia, & Præpo. Alex. in. c. de his. lo. 2. 50. di stin.

[sect. 3] **b ¶** *Hereje.* c. ven tum. 1. q. 1. It# omnia crimina quæ inducunt depositionem, dicuntur enormia. vt dixi suprà. l. proximi. in gl. 5. In fine.

[sect. 4] **c ¶** *Son estos.* Ad de. c. at si cleri ci. §. # adulterijs. de indi. & c. fi. de tempo. ordina. & ca. Apostolus. & c. penul. cum duobus sequ# tibus. 81. disti. & 50. dist. c. de

his verò. c. qui in aliquo 51. dist. 25. dist. §. aliàs. ibi, & quãuis Apostolus. & cum dicit de homi cidio, excipe illud quando est vol#tari#: quia enorme est. vt dixit su prà. ista. l. [sect. 5] **d** ¶ *De su grado*. Per confessionem ergo voluntariam de crimine mediocri liberatur à pœna de positionis. & concord. cum ca. si quis pres byter. 15. q. fi. sed contrari# videtur dixisse suprà. l. pro xima, ibi. O por conosciencia, q# ouiesse fecho en pley to. sed respon det#, # ibi si cõ litetur timore probationum hic verò vol#tariè, sine tali timore, q# arguit pœnitentiã non simula tã, vnde mitius agend# est c# eo. vt tradit Pr#po. Alexan. 50. distin. in summa. col. 1. vide bonam & magistralem glo. in fumma. 15. q. 8.

[sect. 6] **e** ¶ *Encubierto*. Vide dict. ca. fin. de tempo. ordina, & quæ dixi suprà. l. proxima. Sed an ordinandus debeat dicere delictum suum, si interrogetur. vid. gloss. & ibi Præposi. Alexand. in cap. ex pœnitentibus. 50. dist. cuius resolutio est, quòd non: nisi delictum sit tale, quod impediatur ordinis executionem, vel beneficij retentionem sine dispensatio ne. videas ibi latè per eum. & vide omnino Abba. in cap. dudum. el. 2. col. 7. de electio.

¶ *Lex. XXXIII.*

Ponit de peccatis venialibus, quæ sunt minima peccata, quæ & qualia sint. h.d.

f ¶ *Veniales*. Sumptum est ex dictis Augustini, de quibus. 25. distinct. §. [sect. 1] aliàs. versi. quæ autem sunt minima peccata.

g ¶ *E non cuple*. In dict. §. sic habetur. si dum in cautè iuramus. & cùm [sect. 2] hoc propter aliquam necessitatem implere non poterimus.

h ¶ *Dize*. 1. ad Corinth. cap. 6. [sect. 3]

¶ *Lex XXXV.*

Declarat dictum Aposto li, c# dixit vni us vxoris virum, & bigamus non potest eligi in episcopum: est aut# bigamus qui cum duabus virginibus siue de facto, siue de iure cõ traxerit: si c# vtraq; matrimoni# cons# mauit: it# con trahens cum vi dua vel corrupta, etiam si credat eam vir ginem, si cum ea matrimonium cõsummauit: nisi talis corrupta, ante matrimo ni# ab eo fuit deflorata: it# & si contraxe rit cum vnica & virgine, si il la postea adul terium cõmisit, & scienter se illi post adulterium

carnaliter copulauit: item qui cōstitutus in minoribus
c# virgine cōtraxit: si postea ordinetur ad maiorem
ordi nem, & de facto contrahar matrimoniū, bigamus
est, neq; poterit ad Episcopat# vel ad alios ordines
#moueri: idem de religioso professo, # de facto
postea c# virgine vel vi dua cōtraxit, neque etiam
potest esse Episcopus, cuius vnica virgo vxor est,
nisi ipsa religionem ingrediatur & profiteatur. h. d,

i ¶ *Esto seria.* Habes hic quis dicatur bigamus. vid. c. vnus. &c. acutius. [sect. 1] &c. vna tantum. cum alijs. 25. distin. & gl. 3. in. c. 2. de bigam. & vi. de his Hostien. in summa. de bigamis. versi. quis dicatur. & versicu. quot sunt species.

k ¶ *Ouiesse auido dos mugeres virgines.* Iste dicitur propriè bigamus, 31. q. 1. [sect. 2] c. aperiant. & intelligas, si cum vtraque fuerit matrimonium consummatum, non aliàs. vt in ca. debitum. de bigam. & in ca. Valentino. 34. distin. quia solus contractus matrimonij cum sec#da, vel cum vidua, non inducit bigamiam. vt notant docto. ex illo. c. Valetino. & in. ca. præmissis. §. 1. ea distinct.

l ¶ *Non fuisse virg#.* Vi. c. marit#. 33. dist. &c. debic#. &c. â nobis. # biga [sect. 3] Titulo. V. De los Perlados y clerigos.

[sect. 4] **a** ¶ *El mismo.* Adde gl. 2. in cap. qualis. 30. quæstio. 5. & in capi. debitum. de bigam. Innoc#. post glo. in cap. sanê. de cleri. coniu. vbi dicit istam esse communem opinionem. vide etiam Cardina. Præposi. Alexan. in cap. nemo. 32. distinct.

[sect. 5] **b** ¶ *Non deuia de derecho casar.* Concordat cap. Christiano. 34. dist. & 31. q. 1. ca. quomô virginitas. ca. gaudemus. de diuorti. & capitu. nuper. de bigam.

[sect. 6] **c** ¶ *Que ver con ella sabiendolo.* Nota hanc. l. declarant# ea quæ habentur in capit. si cuius. 34. distin. & approbat opinionem illam quam aliqui tenuerunt quòd requiratur scientia adulterij in viro cognoscente vxorem adulteram. & reprobatur opinionem Hostiens. & alior# in summa. tit. de bigam. versic. q#t sunt species. qui in distinctè intelligunt dict. c. si cuius. quòd efficiatur bigamus vir, qui cognoscit adulteram: etiã si ignoranter eam cognouit. quod etiã affirmat Præposi. Alexan. 50. dist. in summa. col#. 5. ver sic. quare soluta est quæstio. æquior videtur alia opinio quam ista lex approbat: sed contraria est cōmunior: imò quòd sit bigamus, & si ignoranter vxorem adulteram cognoscat. & ita tenet Ioan. Andre. in capitulo. 2. de bigam. post Hugonem Lau. Raimun. & Gofred. in summa. titul. de bigamis. & Abb. antiquum. & Pet. mouetur Ioan. Andr. ex eo, quòd non quæritur de vitio ordinandi. quo casu requireretur scientia: sed de defectu sacramenti, quod etiam ignorans potest pati. & idem tenet Abb. in capit. li. vir. de adulte. nu. 2.

[sect. 7] **d** ¶ *Casasse.* Vide cap. nuper. de bigam.

[sect. 8] **e** ¶ *E casasse.* Adde. c. quotquot. 27. quæstione. 1.

[sect. 9] **f** ¶ *En orden.* Videtur intelligi si esset iuuenis vxor: nam si senex, & non suspecta de incontinentia, sufficeret quòd castitatem promitteret. vt notat gloss. vbi vide Abb. in capitu. coniugatus. de conuer. coniugat. Sed dic & melius, quòd in Episcopo non

adhibetur ista distinctio, & non potest ad Episcopatum coniugatus promoueri, nisi eius vxor religionem ingrediatur, & profiteatur. vt in ca. sanè. de couuer. coniuga to. vbi vide rationem specialitatis per Abb. n. 2. post Hostien.

¶ *Lex. XXXVI.*

Sobrius debet esse electus cauens à crapula, & ebrietate: quia per eam Deum & seipsum non cognoscit, temperet se etiam in cibis: quia eorum superstuitas destruit castitatem, & minuit vitam, neque est monestum facie rubicunda è ciborum superfluitate, prædicare verbum Dei. hoc dicit.

g ¶ *Mesurado.* Adde. 1. ad Timotheum. capi. 3. & 35. distinctione. perto [sect. 1] tum.

h ¶ *Estraños peccados.* [sect. 2] Nota cō tra vitium Ebrietatis: & tunc ebrietas est peccatum mortale, quan do quis bene aduertit potum esse immoderatum, & inebriant#: & tamen magis vult ebrietatem incurrere, ## àpotu abstinere, secundum San. Tho. 2. secundæ. q. 150. ar. 2.

i ¶ *Pecados.* Cui [sect. 3] ue, cuius patriue, cui rixæ cui foueæ, cui sine causa vulnera? cui suffossio oculorum? Nonne his qui commorantur in vino, & student calicibus epotâdis? Prouerbior# cap. 23. & omnium vitiorum fomes & nutrix est Ebrietas, & vbi factus est cibus, finis est mundi. 35. distinctiōe. ca pit. ante omnia. & ca. præcedenti.

k ¶ *De officio, e de* [sect. 4] *beneficio.* Vide in capit. à crapula. de vit. & honestate clericorum. & in capit. Episcopus. 35. distin.

l ¶ *Es vedado.* Ebrietas & voracitas æqualiter prohibentur. vnde Apostolus. Non in comessionibus & Ebrietatibus. 44. dist. §. 1. & capi. 1. [sect. 5]

m ¶ *Guardar.* Vbi ebrietas, ibi libido dominatur & furor. c. v#ter. 35. dist. [sect. 6]

n ¶ *Dixeron.* Vide in capi. Ecclesiæ princeps. 35. distinctione. [sect. 7]

o ¶ *Enfermedades.* Adde legem. 2. titu. 5. & l. 5. titu. 7. 2. parti. Abundan [sect. 8] tia morbos facit, molestias ingerit, ægritudines generat, consumit, & computrescere facit corpus humanum, macerat ægritudi ne diuturna: & tandem (sicut Galenus vir doctissimus & Medicorum facilè Princeps, Hippocratis interpret ait) tales non sanos esse indicandum est, neque viuere posse diu, ait etiã Hippocrates in Apho rismis, tales in paralysin, & pessimorum morborum genera erumpere, nisi citò quæ impleuerint, ab latione sanguinis minuantur. de consecra. distinct. 5. cap. netales. & capit. præcedenti. Et acies ratiōis hebetatur ex immoderatione cibi & potus. Gregorius. 31. Moralium. & sanctus Thom. 2. 2. quæst. 148. articul. 6. Et procedit hebetudo sensus circa speculabilia ex gula. & Chrysosto. super Ioan. Homilia. 21. dicit quòd satietas, tum corporis robur, tum animi minuit fortitudinem: # si medicos percontaberis, omnium propè morborum causas inde ortas inueniens, vilis, tenuis & simplex mensa, bonæ valetu nis mater est.

¶ *Lex. XXXVII.*

Doctus debet esse electus in fide, vt sciat
eam docere: item & in artibus, Grammatica,
Logica, Rhetorica, & Musica, de alijs libera
libus artibus non est curandum; item peritiam
habere debet rerum temporalium. hoc dicit.

[sect. 1] **a** ¶ *Sabio*. Ignominiosus est Episcopo, si ab alijs quærat doceri, cum ipse alios docere debeat. vti auth. de sanctissimis episcopis. §. damus. 36. dist. c. # Ecclesiasticus. §. ecce. 1. q. 1. viliissimus. 8. qd. 1. cap. licet.

[sect. 2] **b** ¶ *Enseñar*. Scientia sacræ scripturæ requiritur in Episcopo. 36. dist. §. 1. & c. 1. & per totum. hoc ad subditorum animas informandas. 36. dist. ca. 2. & §. ecce. & capi. si quis.

[sect. 3] **c** ¶ *Artes*. Sapientia secularium scripturarum reuerentiā etiā in Episcopo. 37. dist. c. legimus. §. sed econtra, & ca. turbat acum. vt per eas instruatur, discernere verum à falso, & viam habeat ad scientiam pietatis, sed non ad discat ad delectationem, vel voluptatem. 37. dist. c. turbat. §. cur ergo.

[sect. 4] **d** ¶ *Grammatica*. Vide. 17. dist. c. si quis art.

[sect. 5] **e** ¶ *Musica*. Huius scientia non est substantiaalis multum in Episcopo. vt habet in dicto c. si quis artem sed ista. l. tantum dicit, respectu cantus ecclesiæ, & bene stat bit episcopo, si ad hoc Musicam sciat.

[sect. 6] **f** ¶ *Otros saberes*. De Geometria, Arithmetica, vel Astro nomia. vt in d.c. si quis art.

[sect. 7] **g** ¶ *Cosas temporales*. Vi. 39. distinct. per totum.

¶ *Lex. XXXVIII.*

Castus debet esse Prælati verbis &
factis: item & verecundus, qui semper
caueat à peccatis, & adducit testimonia ex
sacris libris, vtriusque virtutis. hoc dicit.

h ¶ *Dixo*. Canticorum. 1. [sect. 1]

i ¶ *Castidad*. Pu [sect. 2] dica auis est Turtur, & conuersatio eius, non cum mulieribus, sed solo de gerefertur, cōtenta compare: ita, vt si illum amiserit, alterum non requirat, sed sola deinceps conuerteretur. Bernard. super Canticis. sermo. 4.

k ¶ *En la vieja* [sect. 3] ley. Leuitic. 19. Vnusqueque patri suæ & matri suæ timeat.

l ¶ *Dixo*. Vid. e [sect. 4] Tomo. 1. fol. 107. b. & tom. 5. fol. 398. & b. Bernard. super Cant. Ser. 87. & i li. de ordi. vitæ. col. 1. & 2

¶ *Lex. XXXIX.*

Electus debet esse ornatus interius & exterius.
 Interius # bonos mores & cogitationes. Exterius,
 in esu & potu, habitu, gestu, & incessu, in vestibus
 honestis, cessante hypocrisi, cum camisia Romana
 su per veste, quãdo non est mo nachus, capillis
 tonsis: ita vt aures appareant, & habe re oportet
 coronã magnam in signum coronæ Regni Dei. h.d.

m ¶ *Dos maneras.* [sect. 1] Prosequit# dicta Apostoli. 1. ad Corinth. c. 3. & Hosti. in summa. de t#po. ordi. versi. sexta regula.

n ¶ *Paños cerra* [sect. 2] *dos.*. Adde ca. clerici. de vita & hone. cleri.

o ¶ *Manga cose* [sect. 3] *diza.* De his & alijs vide in di cto ca, clerici.

a ¶ *Camisa Romana.* Que vulgo (Roquete) dicitur. vide de hac in dicto cap. clerici. versi. Pontifices.

b ¶ *Frayles.* Vide in dict. ca. clerici. versi. Pontifices.

c ¶ *Coronas grandes.* Vide in dict. cap. clerici. versi. coronam. & vide bo nam glo. in Clem. 2. in verbo Tonsuram. de vita & honesta. clerico.

d ¶ *Las orejas.* vi de in cap. non liceat. 23. dist.

e ¶ *Señal del reyno.* Vid. c. duo sunt. 12. qu#st. 2. Hostien. in summa. de vi ta & honestate clerico. versicu. & in qui bus. colum. 1.

f ¶ *Que comere q# vestir.* Haben tes alim#ta, & #b# tegamur his cõtenti simus. 1. ad Timoth. cap. vlmo. & Genesis. capi. 28. S. Iacob. Si dederit (inquit) mihi Dominus pan# ad mãducand#, & vestiment# quo operiar. vide cap. clericus. 20. quæstione. 1.

g ¶ *Andando.* Adde. §. 1. 41. distinctio. vbi traditur illud de incessu Ca tilinæ: de quo Salustius. Incessus ei# modò citus, modò tardus. no tans inconstantiam exteriorem, ad probandam interiorem.

¶ *Lex. XL.*

Prælati debet esse hospitator pauper#, &
 necessaria eis ministrare & ele emosynas
 mendicantibus, maximè verecundis erogare,
 Apostolorum exemplo, qui victu & vestitu
 contenti, cætera pauperib# ministrabant. h.d.

h ¶ *Hospedadores.* Vide. 1. ad Timotheum. cap. 3. &. 43. dist. in summa.

i ¶ *Los perlados.* Et etiam alij clerici sæculares tenentur ad hospitalitatem. text. cum gloss. in cap. de monachis. de præben. quòd Abb. ibi post Innocen. intelligit ad solitam, & iuxta vires facultatum. Non enim tenentur omnes recipere, & postea mendicare. Sed primò sub ueniendum est seruatoribus. cap. de his. de ecclesi. ædifi. item rep aranda est prius ecclesia. cap. pastoralis. de his quæ fiunt à prælatis. in prin. ex alijs redditibus poterit teneri hospitalitas. & intelligit Abb. nisi esset tâta proximi necessitas: quòd fame moreretur, tunc eidem est subueniendum: quia etiam ecclesia tenetur vendere bona, etiam si sint vasa ecclesiæ. 12. q. 2. ca. aurum.

k ¶ *Como ospitales.* Adde. 16. q. 1. ca. qm#. & 85. distin. ca. Archidiaconum.

l ¶ *A fazer esto.* Vide Actuum. cap. 4. in fine. & cap. dilectissimis. 12. quæstione. 1. & 12. questione. 3. cap. illi.

m ¶ *A ellos e a sus compañías.* Intellige de expensa decenti secundum conditionem status sui & dignitatis: quia quibusdam dignitatibus competit habere maiorem familiam quàm alijs. vt in ca. cum Apostolus. de censi. vbi taxari videtur ista familia, & dicit Abulen. Mathei. 6. # imò & si haberent maiorem aliquantul# familiam, quàm eam de qua in dict. c. cum Apostolus. licitum esset: quia liberius po test clericus exp#dere de fructibus beneficij sui, quàm recipere sum ptus ab ecclesijs, quas visitat: & hoc si videtur cõueniens secundum conditionem dignitatis, & conditionem regionis, in qua viuunt, po test etiam sec#dum eum prælatus inuitare aliquos, & facere honesta & moderata conuiuia amicis suis, & etiam aliquibus extraneis, ex causa honesta. Et quia indicium istorum consistit in particulari bus, non potest dari regula determinata, quantum liceat clericis ex pendere de fructibus beneficiorum suorum: sed prudentia & conscientia singulis est regula, & in his in aliquo excedere, fieri potest absq; bonæ fidei detrimento, quia non potest homoin talibus p#ctu aliter accipere illud q#d fieri oportet: si vero sit mul tus excessus, re #batur secundum sanctum Thom. 2. 2. q. 185. articu. 7.

n ¶ *Que lo diessen a los pobres.* Vide cap. quoniamquic#d. 16. quæst. 1. & ca. 1. 12. quæst. 3. & ca. illi. 12. quæst. 1. & ca. nulli episcoporum. & 11. q. 1. ca. pastor. ca. cleric#. 1. q. 2. c. episcopus 12. q. 1. c. cleric# qui. & c. duo. 12. quæstio. 1. & 10. q. 2. cap. episcopus. vide etiã Innocent. in ca. indecorum. de æta. & qualitat. qui dicit idem quod in ista. l. # clericus potest cõuertere fruct# bñficij sui in victum & vestitum suum, & necessitates ecclesiæ, & id quod superest, debet pauperib# erogare. Et ex hoc videtur # cùm ista lex Partitarum emanauerit post omnia dicta iu ra & alia per quæ de redditibus ecclesiarum iubentur fieri quatuor partes: vna, pro Episcopo: alia, pro ecclesia: tertia pro ministris eccle siæ: quarta, pro pauperibus. vt in. c. cõcesso, & c. vulturanæ. & c. quatuor. 12. q. 2. per glo. in. c. vnico. 10. q. 3. per Abb. in. c. cum contingat. de decimis. # si Episcopus malè disponat in illicitos vsus vel superfluos, id quod in parte sua est assignatum, vel alius clericus male ex pendat fructus beneficij, # peccet, & teneri debeat ad restitutionem faci#dam pauperibus: de suo pauperibus tantund# erogando, & ita in specie tenuerunt Archi. & Domi. in summa. 44. dist. Feli. in. c. po stulasti. nu. 6. de rescrip. & in. c. de quarta. nu. 33. de præscrip. & Alex. de Ales. 3. par. q. 36. memb. 5. Ricard. in. 4. senten. dist. 45. art. 3. q. 1. Gabriel. in. 4. d. 15. q. 8. Arch. Florent. 3. par. tit. 15. c. q. 1. §. 19. Ioa. maior. 4. dist. 24. dist. 17. dicens hanc esse cõmun# opinion#. Petrus de Palud. in. 4. dist. 24. q. 3. art. vlt. & S. Bernar. super Canti. sermo. 23. col. pe. sic ait. Timeant clerici, timeant ministri ecclesiæ, qui in terris sanctor# quas possident, tam iniqua ger#t, vt stipendijs quæ sufficere

debeāt minimè contenti, superflua, quibus egeni sustentandi forent, impiè sacrilegèq; sibi retineant, & in vsus superbiæ atq; luxuriæ vict# pauper# consumere non vereantur, duplici profectò iniquitate peccan tes, # & aliena diripiunt, & sacris in suis vanitatibus & turpitudinibus abutuntur. & idem Bernar. in episto. 42. col. 3. Clamant (inquit) pauperes, nostr# est quod effunditis, nobis crudeliter subtrahitur, quod inaniter expenditis. & idem in epist. 2. dicit deniq; #cquid pre ter necessari# victum ac simplicem vestit# de altari retines, tuum nō est: rapina est, sacrilegi# est, inquit etiā. b. Hieronym#. & habetur 44. distinctione. in summa. Tibi o sacerdos viuere de altari permittitur, non luxuriari. Dicit etiam Archidia. in. ca. statutum. §. assesso rem. de rescrip. libro sexto. hæreticum esse, de iure canonico dicere quod clerici liberè faciant fructus suos, & si alicubi reperiantur # dicantur domini fructum, intelligi debet quò ad fidelem dispensationem fiendam, prout superius est dictum, allegit quod habetur in cap. omnino.. 31. distinct. & cap. studeat. 50. distinct. &. 44. distin. in princi. versic. sacerdos. cum ibinotatis. &. 10. quæstione. 2. cap. Episcopus. & 12. quæstione. 3. cap. Episcopi. & secundum hoc Episcopi qui largè excedunt, faciendo maiorias in consanguineos de fructibus prælaturæ, & faciendo consanguineos diuites malè faciunt, & teneri videntur ad restitutionem. vnde glo. in ca. peruenit 1. q. 3. dixit, quòd Episcopi sunt cœci circa nepotes. & dicit Bal. in. l. in tantum. ff. de rerum diuisio. quòd prælati ex paruo ædificio faciunt arces nepotibus suis, & istam partem tenet etiam Abb. in ca. fina. de pecu. clericorum. & latissime in repetitione capi. cum esses. de testa. colum. 9. &. 10. vbi tenet illam opinionem quòd clerici non faciunt fructus beneficiorum suos, vt de illis possent liberè disponere, sed quòd sunt vsuarij, quæ fuit opinio multarum glossarum, quas & ipse ibi refert, & ibi latè impugnat opinionem contrariam gloss. in cap. præsenti. de offic. ordina. libro sexto. & quòd nulla sit differentia inter beneficiatum habentem administrationem, vel non habentem: & dato, quòd opinio gloss. in dict. cap. præsenti, foret vera in Episcopo (de quo est quæstio, cum habeat admistrationem, vt in cap. 2. de dona. glo. in cap. tuæ. in verbo vt ipsos. de clericis non residentib. & ibi Innocent.) etiam secundum opinionem dictæ glossæ. decisum est quòd non posset immoderatè donare in vita: & quòd æquiparatur vsufructuario in vita, vt possit disponere de fructibus, dummodo moderatè id faciat per id quod habetur in cap. cæterum. & in cap. fraternitatem. de dona. & in morte æquiparatur vsuario: quia non potest testari de fructibus, licèt per viam eleemosynæ possit aliquid elargiri de eis. vt in cap. ad hæc. & cap. re latum. el. 2. de testa. & ista fuit opinio Hostien. in cap. fina. de peculio clericorum. distinguentis inter clericum habentem admistrationem, vel non habentem, quam doctores dicunt communiter seruari de consuetudine, & in prælato habente administrationem. tenet etiam Ioan. de Imola ibi. colum. fina. Dominicus etiam in di. cto. cap. præsenti. vbi declarat, qui dicantur habere administrationem, & qui non. Sed contrariam opinionem, imò quòd clerici beneficiati, siue habeant administrationem, siue non sint domini fructuum beneficiorum suorum, & in vita possint de eis disponere, tenet glo. in dict. cap. duo sunt. 12. quæsti. 1. Cardinalis Florentinus in dict. ca. fina. de peculio clericorum. qui latiùs in hoc loquitur: vult enim quòd efficiantur domini illorum, ita quòd possint alteri eos donare, & etiam in magna quantitate: & quòd si fecerit, non reuocetur postea donatio: bene tamen fatetur, quòd si malè de fructib# dispenset, poterit puniri. vt in cap. Episcopus ecclesiasticorum. 12. q. 1. Ita quòd quandoq; possunt ab ecclesia remoueri. ca. 2. de pecul. clericorum. Ioan. de Imola. & in dict. c. fina. de pecul. clerico. licèt fa teatur de iure veriore opinionem Innocent. in dict. c. indecorum. &

sic primam opinionem, de qua suprà innixus, tamen consuetudi ni, tenet quòd clerici simpliciter beneficiati faciant fructus suos, & possint donare eos, & sic tenet opinionem Hostien. & glo. in dict. c. præsenti. Præposi. etiam Alexand. latè discutit istam quæstionem in summa. 44. distin. vbi distingu#s tempora, & varios status, quos habuit Ecclesia à quarto tempore in quo nunc est: in quo, refrigerata charitate fidelium, qui ita de facili proprijs non renuntiabant neq; clericatum appetebant, pauperes esse non volentes: vnde constitutum fuit per Pontifices, quòd variæ essent administrationes & tituli in ecclesia Dei, & aliqui essent regulares, aliqui clerici sæculares habentes beneficia: exinde vsus maiorum cum approbatione Pontificum creauit beneficia ecclesiastica diuersi generis, dignitates diuersas rectorias Ecclesiarum parochialium, personatus, Cano nicatus, & præbendas, & beneficia, de quibus habetur in cap. de multa. & per totum. titu. de præbend. & 22. distinct. per totum. & in cap. 1. de consue. libro. 6. & istis, sicut datus fuit proprius titulus ad ministrationis, ita & datus fuit quidam modus capiendi fructus, & quoddam ius: ita quòd ex toto non sint domini rerum Ecclesiæ, neq; simplices vsuarij, sed aliquid plus habeant, neq; ex toto vsufructuarij: quia non habent liberam facultatem, sicut vsufructuarij meri: sed sunt vsufructuarij qualificati, id est, ita quòd admonentur: vt ex ijs fructibus capitat necessaria pro se & suis, vt in dicta summa. & in cap. omnino. 31. distinct. & cap. studeat. 50. distin. & ista. l. Partitarum. & quòd superest, dent pauperibus. & sic dicit, quòd isto quarto tempore, laxatæ magis fuerunt habenæ, non tamen ex toto recessum fuit à primitiuis fundamentis charitatis, vt de bonis ecclesiæ clerici non teneantur honestè viuere, & illis bene vti illaq; bene dispensare in vsus ecclesiæ & pauperum & in vsus suos: non tamen ita strictè, quin faciant fructus suos, & si in malos vsus expenderint, peccant mortaliter: non tamen tenebuntur ad restitutionem fructuum malè consumptorum. & ideò secundum eum text. in dict. capi. Episcopus ecclesiasticorum. 12. quæst. 1. bene mandat eos puniri, qui de fructibus ecclesiæ ditant domesticos: non tamen eos arctat ad restitutionem fructuum, & ideò etiam tex tus in cap. 1. 22. quæst. 3. dicit tanquam inuasorem teneri prælatum talem: & ideò vtitur nota improprietatis, quasi non sit verus inuasor: ex quo titulum habet: & tandem Præpo. respondet ad iura in contrarium adducta, quòd vel loquâtur de tempore primitiue ecclesiæ, vel de ecclesijs regularibus: vel quòd sit illud consilij non præ cepti: & cum ista sint iuris positiui, dicit non esse dubium, quin per Canones succedentes possint mutari, & relaxari, & etiam per consuetudinem quam Papa scit, & tolerat alterari, & modificari: & quòd consuetudo in istis valeat, dicit esse communem conclusio nem in dict. ca. præsenti. Imola & Cardinalis in dict. cap. fina. de pe culio clericorum. concludit ergo Præposit. esse distinguendum, # aut loquimur de clericis sæcularibus hab#tibus administrationem quæ non sunt propriè beneficia veluti hospitalarij: & tunc tales non faciunt fructus suos, vt in Clement. quia contingit. de religio. domi. quia fructus specialiter sunt ad hospitalitatem deputati: & ideò si eis abutuntur, tenebuntur ad restitutionem. secundum sanctum Tho. quodlibeto. 6. articu. 2. Cardina. à Turre cremata. in sum ma. 44. distin. Imo. in dict. cap. fina. de peculio clericorum. aut loquimur de Episcopis. & tunc cum de redditibus ecclcsiarum debeât fieri quatuor partes (prout dictum est superius) si parte paupe rum abutuntur, peccant mortaliter, & tenentur ad restitutionem: quia aliena rapiunt: & isto modo possunt intelligi multa, quæ fuerunt allegata pro prima parte: in alijs verò redditibus menlæ episcopalis, quando episcopus habet mensam distinctam, & certos red ditus distinctos, pro dignitate sua: tunc idem dicendum in Episcopo, quod in alijs prælatis sæcularibus: quia in talibus fructibus ha bet Episcopus secundum eum

liberam administrationem, sicut & alij clerici de suis beneficijs, aut loquimur de alijs praelatis & clericis sæcularibus: & tunc, cùm post quartum tempus, de quo suprà. habeant dignitates & præbendas, & beneficia sua distincta faciunt fructus suos, vt dictum est, & si abutuntur istis bonis, quæ sibi supersunt vltra vsum suum peccant mortaliter, sed tamen non tenebuntur ad restitutionem. allegat sanctum Thom. in dicto Quodlibeto. 6. articu. 2. & Cardina. de Turre cremata. in dict. summa. 44. distinct. & est ratio secundum eum, quia non aliena rapiunt, sed suis abutuntur: & si dicatur, quòd debeant conuertere in vsus pauperum, quæ supersunt, dicit quòd fatetur, quòd per officium iudicis, ad hoc cogi possunt: non tamen ex hoc dicit se reperire, quòd pauperes sint domini illorum fructuum: neq; quòd eis competat actio ad illos, sed solùm competit officium iudicis. iuxta gloss. cap. sicut. 47. distinct. & officium iudicis nullam præsupponit obligationem. l. qui per collusionem. ff. de actio. empti. quòd officium cessat fructibus iam consumptis, tandem dicit hoc dubium consuetu dine sic interpretari. fatetur etiam, quòd si per talem abusum fructuum Ecclesia passa esset detrimentum, tunc clericus tenetur restituere omne damnum ecclesiæ: neq; consuetudo aliqua valeret, vbi tractaretur de damno Ecclesiæ, vel etiam de diminutione cultus diuini: putà, quia clericus ira dilapidaret fructus beneficij, quòd non superesset sibi ad faciendum deservire Ecclesiæ, & ad satisfaciendum, prout sæpenumero accidit: nam tunc talis consue tudo non excusaret clericum: & teneretur de patrimonio facere # Ecclesia haberet debitum, allegat text. & Abba. in cap. penultimo. de clericis non residen. & isto modo dicit, posse saluari opinionem illorum, qui dixerunt quòd teneretur ad restitutionem, neq; dispensatio aut tolerantia Papæ hoc casu excusaret. secundum eum, & in istam sententiam inclinat etiam sanctus Thomas. 2. 2. quæstione. 185. articu. 7. & Caietan. ibidem Adrianus in. 4. sententiar#. ca. incipienti pro clariori. 4. conclusione. Ioan. Arbore# in Theosophia. parte. 1. cap. 25. Syluester in summa. in verbo Restitutio. 3. quæstione. 5. & in parte clericus. 4. q. 20. & latissimè Episcopus Abulensis. Mathei. cap. 6. super versi. cum ergo. vbi concludit, quòd clericus est dominus fructuum beneficij: & etiam est dispensator, & vnum non derogat alteri, dicitur enim dominus in quantum fructus verè efficiuntur sui: nam non est possibile illos esse suos, quin ille sit do minus: dicitur autem dispensator, in quantum isti fructus proueniunt clerico ab Ecclesia, quæ instituit illos principaliter ad hoc, vt clericus sustentetur de illis: quia aliàs nemo esset, qui ministrare vellet: nisi Ecclesia sustentationem tribueret: sicut dicitur. 1. Corinthiorum. 9. qui altari seruit, de altari viuere debet, & consequenter dat Deus ista bona, vt pauperes inde alantur, & Ecclesia non intendit dare clericis nisi necessaria: si autem aliqua superfuerint, vult, quòd illa expendantur in vsus pauperum, vt in cap. illi autem 12. q. 1. & cap. res ecclesiæ. & cap. nulli episcoporum. & cap. si priuatum. clerici ergo tenentur hoc expendere in pias causas, ad quas Ecclesia instituit: & si non expendant, peccant: & tamen quia clerici effecti sunt domini fructuum acquisitorum licitè de beneficij: suis, si in aliquos vius impenderint, non solùm honestos, ver#etiã si sint vsus turpes, transfertur suum dominium, sicut si darent de bonis patrimonialibus, peccant tamen mortaliter, quia faciunt contra ecclesiæ constitutionem & intentionem: sed quia dominium transfertur, non competit repetitio, videas ibi latius per eum: quia tantùm hic pono suam resolutionem post S. Thomam, quem allegat quod libe to. 197. vides ergo ex varie tate dictarum opinionum, quãti periculi sit, in re tam dubia fructus beneficior# prodigaliter, & luxuriosè consumere, vi des & cõmunem doctorum concordiam mortaliter peccare clericum, siue præ lat#, siue simplicem beneficiatum, ita fructus consumentem & alienãtem ex tra vsus ecclesiæ &

pauper#: vides etiã fundament# cõsuetudinis, in hoc præsum, quàmfra gile sit, c# sit in præiudici# ecclesiæ, & pauperum: & potiùs dici corruptelam & seminarium vitiorum, quàm consuetudinem: & cõsuetudo ita nociua ecclesiæ & pauperibus paruipend#da videtur. cap. 1. de consuetu. cap. nihil, de præscriptio. iura non minus fauent pauperibus, quã ecclesijs. l. fina. C. de sacro. eccle. Abb. in dict. ca. nihil. colum. penult. Vides etiam non solùm clericum, superfluos fructus beneficij habentem, cogi posse ad conferendum illos pauperibus, non solùm officio iudicis, prout Præposi. voluit, vbi supra. verùm conditione ex canone: quoniam quicquid. 16. q. 1. & alijs suprà allegatis, & etiam lege ista. & sic iure actionis ergo præsupponit obligationem: item & vides negari nõ posse, quomodo tales superflui fructus seu redditus beneficiorum debiti sint pauperibus, si tamen res mihi debita peruenit ad te, competit ex æquitate condictio ex. l. si me & Titium. ff. si certum petatur. Vnde licèt ego pusillus inter sententias tantorum patr#, non debeam audere proferre meam, ne dicatur illud Senecæ in De clamationibus. & tradit Bald. in tracta. scismatis. Quis es tu vt de fa cto patrum sententiam feras? consulo tamen in tali dubio, quod cer tius est, & quod consultius animæ sit, esse tenendum. Nunc temporis dies ita mali sunt, quòd non est locus dandus habenis in laxitatem, sed restringendi lasciuos abusus de patrimonio crucifixi. Tu prælate, tu clerice, vide quid feceris: tu qui à talibus abusoribus recipis, vide quomodo recipias.

a ¶ *A los Angeles.* Vide Genesis. cap. 18. & 42. distinct. in summa. & ca. quiescamus.

b ¶ *Tirar.* Vtilius esurienti panis tollitur quàm de cibo securus iustitiam negligat. 5. quæstione. 5. cap. non omnis. 23. quæstione. 4. cap. nimium. & videas ad hoc quod non est danda eleemosyna ei, qui suis manibus quærere potest. cap. 1. cum glo. 82. distinct.

c ¶ *Para morir de fambre.* Adde cap. pasce. 86. distinct. & gloss. in dicto cap. quiescamus. 42. distinct. & in cap. non omnis. 5. questione. 5. & isto casu & ille qui est pauper (dum tamen non sit in extrema necessitate) tenetur dare eleemosynam ei, qui est tali necessitate. secundum Abulensem. Math. cap. 6. & dict. cap. pasce.

d ¶ *Limosnas.* Adde cap. quoniam quicquid. 16. quæstione. 1. & ad eleemosynam magis tenentur clerici, quàm laici: quia laicus diues, habens superflua ad dandum, non tenetur quærere pauperes, sed quando occurreret ei & petierint, si ipse iudicat eos indigere, eis dare tenetur: clericus autem non solum requisitus, debet dare eleemosynam: sed & debet ipse pauperes requirere: & tenentur clerici vigilare in loco & regione, in qua viuunt, qui sunt illi qui verè sunt pauperes, vt eis prouideãt de sibi superfluis, & eis qui occurrerunt, tenentur benefacere, si eos iudicauerit indigere: & hoc debet habere quasi officium, vt opera pietatis indigentibus exhibeat. secundum sanctum Thomam in Quodlibeto. 197. & Abulensem. Mathei. capi. sexto. Item, laicis licitum est habere su #flua sibi, & familiæ, & etiam posteris prouidere de b#: sicut dici tur. 2. ad Corinthios. cap. 12. quòd patres debent thesaurizare filijs: clericus autem, cum non habeat fi lios: & licèt ha beat, sibi non possunt succedere: omnia dicuntur superflua illi, quibus ipse non indiget, ad vitam, & de illis tanquàm de su# fluis disponere debet, neq; arbitratur omnino bon# esse. Abulen. vbi suprà. # clericus reseruare velit ista superflua Ecclesiæ, vnde habuit, sed pauperibus occurrentibus subueniat: & dato, # etiam ecclesia egeat & pauperes egeant, cæteris paribus, melius est, dare pauperibus, quàm Ecclesiæ. Quia homonon est propter Ecclesiam, sed Ecclesia propter hominem. vt dicitur. 2. Machab. 5. Non tamen est intelligendum, quòd quandocunque clericus possidet aliquid superfluum, sit in peccato mortali: neque etiam obligatur immediatè, mox vt putauerit se aliquid

habere superfluum, illud dare pauperibus: quia potest differre ad alia, in quibus vtilius det, cum pauperes nunquam deficiant. secundum sanctum Thomam & Abulensem, vbi suprà. Si tamen clericus aliquando habeat superflua, & sciat se illa habere, & non habet intentionem dādi ista pauperibus, tunc, neque postea, sed possidendi, vt diues sit: etiam si non intendat aliquod malum facere, cum diuitijs, neque dispensare eas inhonessè, videtur peccare mortaliter: vt probat Abulensis ibidem. Poterit etiam prælatus seu clericus eleemosynam, & donationem facere cognatis suis, etiam de fructibus beneficij, non vt eos ditet, sed vt competenter subueniat, vt probatur in cap. est probanda. 86. distinctio. & si illi sunt pauperes, laudabilius est, dare eis quàm cæteris: non tamen potest eis licitè dare quantumcunque voluerit, sed solùm ad subleuandum eorum inopiam, vt habeant aliqualem sustentationem, non ad ditandum eos: & si dat cognatis suis de bonis Ecclesiæ, vltra sustentationem necessariam, & condecens eis secundum conditionem status antiqui, malè administrat: quia dat sine necessitate: & ideò peccat: non enim potest dare clericus cognatis, nisi vt pauperibus. cap. quisquis. 12. quæstione. 2. & dict. cap. est probanda, poterit ergo Episcopus donare cognatis de fructibus prælaturæ ad sustentationem moderatam, ne cogantur mendicare: & iudicabitur donatio moderata, non secundum statum clerici: quia fortè est Episcopus, sed secundum naturam status pristini cognatorum suorum, cum eleemosyna respiciat indigentiam, non subleuationem status. Poterit etiam maritare, & dotare cognatas ad matrimonia contrahendum moderatè, non vt cognatis Episcopi, sed vt pauperibus ad viuendum honestè: & non est inconueniens, quòd aliquid plus det talibus cognatis ad matrimonium, quàm daret tali casu extraneis: dum tamen non sit talis excessus notabilis: quoniam magis ac rectius tenetur quis regulariter, benefacere cognatis suis in paupertate constitutis, quàm alijs: & ideò de talibus bonis ab Ecclesia acquisitis abundantior eleemosynam dare potest cognatis suis quàm alijs, caueat tamen valde, ne affectio suadeat iudicare, quòd paucum dat, cum multum dederit: quia causa dandi eleemosynam, non debet esse gratia, id est, affectio: sed natura, id est, inopia ad sustentationem naturæ. vt in dict. c. est probanda, & tradit Abulen. vbi suprà. qu# si velis poteris viderelati# in in istis loqu#tem.

¶ *Lex. XLI.*

Decet prælatus# esse doctorem, seu docentem verbo
& ex#plo, castiget subditos benignè, discretè, &
c# Dei amore, nõ odij zelo. Vera namq; iustitia
cõpassionem habet falsa verò, dedignation#. h.d.

a ¶ *Dixit sanctus Hieronimus.* Vide 43. distinct. in summa.

b ¶ *La verdadera iusticia.* Adde. cap. vera. 45. distinctio. cum capi. sequenti. & 86. distinctione. capi. 2.

¶ *Lex. XLII.*

In tribus debet prædicator populum instruere, in
fi dei scilicet firmitate, nõpec cãdi præuid#tia,
pœnitentiæ agilitate: in se verò tria debet
habere, charitatem erga De# & proximum,
bonitatem in vita, affabilitatem in verbis. h.d.

[c] ¶ *Como sepan.* Episcopus debet docere populum sacrã scripturam, nõ Grammaticam, vel Philosophiam. c. cum multa. 86. distinctio. cap. ignorantia. 38. distin.

d ¶ *Dixit sanctus Pablo.* 1. ad Corinthios. cap. 13. & inflãmare auditores suos nequeunt verba quæ frigiditate corde proferuntur, neque enim res quæ in se ipsa non arserit alium accendit. Grego. 8. Morali. cap. 30.

e ¶ *Dixit sanctus Gregorius.* Vid. 3. quæstione. 7. §. porro. In fine.

f ¶ *De la ceniza.* Vide 83. distin. in. §. fi. & est dictum Hieronimi.

g ¶ *Canal de piedra.* Vide. 1. quæstione. 1. ca. si fuerit. est dictum Augustini.

h ¶ *A la candela.* Vide. 15. q. vltima. capi. fina.

i ¶ *Sanctus Pedro.* 2. Petri. cap. 2.

k ¶ *Dixit sanctus Gregorius.* Vide. 11. q. 3. ca. præcipuè. in prædicatione magis est attend#da vita quã scientia. vide Abb. in ca. officij. de electi. & prædicator qui non operatur, loqui non audet. Grego. 11. morali. ca. 9. & vide etiam Bernardus. in sermonibus. fol. 35. col. 1. & loqu# di auctoritat# perdit, quãdo vox opere non iuuatur. Grego. 19. moralium. cap. 3. & notabiliter libro. 21. capi. octauo.

¶ *Lex. XLIII.*

Prælat# cum prædicat, quatuor attendat
tempus, loc#, quib#, & qualiter. Tempus vt
temporib# opportunis, nõ quotidie. Locum, vt
sit in Ecclesia, v# alio loco honesto, publicè
omnibus, & non # domos priuatim h.d.

l ¶ *Si siempre llouiesse.* Sumptum est à dictis Hostien. in summa. de tempo. ordina. versi. octaua regula. & vide in capi. sit rector. 43. distinct.

a ¶ *Lugar honesto.* Vide. 30. distin. c. si quis extra.

b ¶ *En la vieja ley.* Vide Leuitici. ca. 15. & in d.c. sit rector.

c ¶ *Dixit rex Salomon.* Prouerb. 5.

d ¶ *En las plaças.* Ergo prædicari pôt in plateis.

e ¶ *Dize.* Ioa. 18.

f ¶ *En otro lugar.* Mathei. 10.

g ¶ *En poridad.* Videin. ca. c# ex ini#cto. in princi. & Archidi. 43. dist. in summa.

¶ **Lex. XLIIII.**

Consyderet pr#dicator #bus loquitur, si literatis,
tra ctare potest # maioribus, & subtilioribus
fidei, & sacrarum scripturarum. Si alijs proferat
verba plana, & in telligibilia, nō superflua, &
iutilia, sed neq; recta verba proferat inor dinatè;
quia dictorum virtus perditur, c# apud corda
audienti# loquacitate le uigatur. Neq; doceat
populum Grãmaticã, neq; gen tili# fabulas. h.d.

h ¶ *Que omes son.* Adde. c. sit rector. 43. distin. &. 8. q. 1. ca. oportet. & predicator de bet
consyderare audientium #sonas, ne prius irrideatur, quàm audiatur. San ctus Ambro. sius
super Lucam. lib. 6. & c. fi. & vi. Grego. 17. morali. c. 12. &. 13. & li. 20. c. 1. in fine.

i ¶ *En las sierras altas.* Vid. Mathei. c. 5. & tra dit hoc Archi dia. 43. distin. in summa.

k ¶ *Dixo sant Pablo.* 1. ad Corin thi. ca. 2. &. c. 3. & vid. 35. q. 3. c. quod scripsi. vi. c.
sit rector. versi. prouid# dum. 43. dist. &. §. q#liter. & 49. dist. c. vlt. in prin.

l ¶ *S. Gregorio.* In pastoral. de quo in ca. sit rector. 43. distin.

m ¶ *Fablillas.* Ad de. ca. c# multa. 86. dist.

¶ **Lex. XLV.**

Propter conuitia prælato illata, aut pro pter
auditor# displicentiam non dimittat bonis & malis
pr#dicare. C# pertinacibus tamen in iniquitatib#
suis de quibus nō est spes emendationis, non
#dat #b# Dei sed trãseat ad alia loca. h.d.

n ¶ *Non deuen.* c. scimus aut# 43. disti.

o ¶ *Dize.* Vi. Mathei. c. 5. & Lu cæ. c. 6.

p ¶ *Dixe S. Pablo* 2. ad Timoth. c. 4.

q ¶ *Reprehenderlos.* Turba ini quor#, generali obiurgatione ferienda est in populis,
maximè si occasionem ac oportunitat# præbuerit ali q#d flagellum do mini. c. nō po test.
23. q. 4. & qualiter se de bent habere prædicatores cum repreh#dunt vitia, videas beatum
Greg. 24. lib. moral. c. 22. & c. 24. &. 13. lib. c. 3. &. 4. vbi in ter cætera alia dicit # magna

arte prædicationis agen dum est, vt ex aperta cor reptione deteriores si qdam tempera
mento correctionis ad salutem reddât & quâdo potentes & proterui alijs cog noscentibus,
peccant, alijs cognoscib# reprehenden di sunt, ne si prædicator tacet, culpã ap#basse vi
deatur, atq; hæc, crescens in ex emplum veniat, quã pastoralis lingua nõ secat.

a ¶ *Perder la pabra.* Adde. ca. in mandatis. 43. distin. & actu#. ca. 13. habetur. Vobis
oportebat pri m# loqui ver bum Dei, sed quoniam repellitis illud, & indignos vos iudicatis
æternæ vitæ, ecce conuerti mur ad gentes, vid. tñ q#d habetur infrà eo. l. 47. in fi.

b ¶ *Hieremias.* vid. Hieremi# cap. 11.

c ¶ *A otro.* Prædicatores debent quærere loca fructi ficationis, non suæ recreationis, vi.
Ludol. Cartus. parte 1. ca. 17. colu. 2.

d ¶ *Dixo.* Psal. 54. ibiecce elõgaui fugi#s & mansi in solitudine.

e ¶ *Dixo nuestro señor.* Mathe. ca 10.

¶ *Lex. XLVI.*

Nõ disputet p#dicator publicè coram populo
cum hæreticis de fidei apicibus #a inter porcos,
margaritæ nõ sunt se minandæ. Si tamen hæreti ci
prouocaue rint prælat#, ad disputationem, ost#dat
eis errorem, in quo sunt, moderatè que reprehendat,
& prudenter se transferat ad aliam materiam. h.d.

f ¶ *A los herejes.* Adde cap. in mandatis. 43. distin.

g ¶ *Dize.* Math. cap. 7,

h ¶ *Non responder.* Vid. in di cto. ca. in mādatis.

¶ *Lex. XLVII.*

Faciat prælatus, quod in se est, prædicã do,
aut corrigendo, & excusabitur, & si subditi in
malo perseue rent, non desistat à prædicatione
& cor rectione, more boni medi ci, non
relinquentis infirmum vsq; ad mortem. h.d.

i ¶ *Si non.* Adde §. fina. 43. dist, vñ hoc sumptum est.

k ¶ *Nõ son en culpa.* Adde cap. Ephesis. 43. di stinctio.

l ¶ *Dixo sant Pablo.* Actuum. capi. 20.

m ¶ *Sant Augustin.* Vide ca. quant#libet. 47. dist.

n ¶ *Que la arca de Noe.* Vide Genesis. 21.

- o** ¶ *Que la casa de Abraham.* Genesis. 21.
- p** ¶ *Malo.* vi. ma lachi. 1. Iacob dilexi, Esau a#t odio habui.
- a** ¶ *Dixo.* Genesis. c. 6.
- b** ¶ *En el Apocalipsi.* cap. vlti.
- c** ¶ *Non se deuen dexas.* adde. c. fi. 47. dist. & glo. 43. distin. in summa.

¶ **Lex. XLVIII.**

Debet præla tus castigare subditos #bis
non duris sed moderatis. Corrigat sem per
& castiget ne consentire videat#, neglig#do.
Etsi pr# lat# monitus, negligat subditorum
castigationem, & correctionem deponitur. h. dicit.

- d** ¶ *Con mesura.* Adde ca. cum beatus. & ca. fi. 45. distin. & l. præceptoris ff. ad Aquil.
- e** ¶ *Su mayoral.* Vide. 8. q. 3. c. Artaldus. & 9 q. 2. c. cum simus.
- f** ¶ *Dixo S. Augustin.* Vt in c. nemo quip pe. 83. distin. & vide cap. si rector. 43. distinct.
- g** ¶ *Tan mal perlado.* nihil illo pastore miserius, qui lupo rum laudibus gloriatur. c. nihil. 83. distin.
- h** ¶ *Que lo consiente.* Adde ca. er ror. & ca. consentire. 83. distinct. & ca. 1. de offi. dele.
- i** ¶ *En la vieja ley.* 1. Regum. ca. 2. 3. & 4. & in ca. licèt He li. de simoni.
- k** ¶ *Despues que fueren amonestados.* Nota hoc verbum, idem tam# vi detur. si aliàs in hoc in crassa neglig#tia reperiãtur. vt notat glos. in cap. dictum. 81. dist.
- l** ¶ *Toller.* Vide in ca. dictum. 81. distinct. & in cap. irrefragabili. in prin ci. de offic. or dina. & ca. pla cuit. 11. q. 3. & cap. vt clerico rum. de vita, & honesta. cle ricor#. versic. prælati verò. & vide glo. in cap. si custos. 27. q. 1. & Abbas in cap. nihil. de electio. hic videre po teris quando ex negligentia quis depo natur.

¶ **Lex. XLIX.**

Si prælat# iniustè extra viam castigatio nis aliqu#
iniuriet, petat ab eo veniam Si tamen disciplinæ
causa verba dura # ferat & mod# excedat, non bet
veniã pete re, ne regendi frangatur authoritas. h.d.

- m** ¶ *Alguna sobejania.* Ort# habet à.c. quã do necessitas. cum dictis gl. ibi. 86. distin.
- n** ¶ *En el euangelio.* Math. 5.
- o** ¶ *Los sabios,* Vi de in. l. obseruãdum. ff. de offic. præsi. & ff. de offic. #consu. & lega ti. l. neq; quic quam. §. circa & dicit glo. in dict. ca. quan do. quòd Azo magister suos dicebat, quòd illud dictum nimia familia ritas contemptum generat, verum est inter fatuos.

p ¶ *Su dignidad.* l. obseruand# ff. de officio præsid.

¶ **Lex. L.**

Neq, pro euitando scanda lo omitti possunt
quæ sine mortali omit ti non pñt. Seueritati tam#
disciplinæ de trahitur aliquando propter scandalum,
propter potentiam vel multitudinem delinquentium,
quo casu parcitur multitudini: inchoatoribus tñ
aut principalioribus delinquentium punitis, &
si delinqu#res ex autoritate se defendāt, non
parcitur seueritati, etiam propter scandalum. h.d.

a ¶ *Ca dixeron.* Concord. cum cap. cum ex iniuncto. de noui ope. nuntiatio.

b ¶ *Cayesse en pecado mortal.* Est ergo regu la, quod pro euitando escã dalo euitãda non
sunt qu# sine peccato mortali omit ti nō possunt vt hic & in di cto. c. cum ex iniuncto.

c ¶ *Que es la justicia.* Non ergo innocens puniri pōt à iudice propter scādalum euitandum,
vel tumult# populi. Bar. in. l. 2. ff. ad. l. Cor. de sica. & iudex vel testis, cum tenetur
dicere veritatem, non potest pro euitãdo scandalo, tacere veritatem. Inno. in c. officij. de
p# niten. & rem. c. quatuor. & cap. quisquis. 11. q. 3. Veritas iustitiæ nō est omitt#da,
pro pter scandal# c. qui scandalizauerit. & ibi glos. de regu. iu. nō posset ergoiudex (#
ex officio tenetur facere iustitiã, & libe rare oppressos. l. illicitas. ff. de off. præsid.)
dissimulare iustitiam, & pati subditos opprimi, & inuadi: neq; debet hoc suum officium
omittere propter scandalum euitandum, & ita vult Inno. quem videas in. d.c. officij. &
in ca. nisi cum pridem col. 2. de renun. vbi formaliter dicit. Neq; credimus quòd propter
scandalum dimittatur veritas iustiti# naturalis, # esset si furti præciperetur, # nō emendaret
furtum: vel si adulter cum adultera dimitteretur per sententiam, quod vltra prædicta
constat ex dictis S. Thom. 2. 2. q. 43. art. 7. cum tractat an spiritualia bona sint propter
scandalum dimittenda. & in istis bonis dicit distinguendum: nam quædã horum sunt de
necessitate salutis, quæ prætermitti non possunt sine mortali peccato: & tunc manifestum
est quòd nullus debet mortaliter peccare, vt alterius peccatum impediat: quia secundum
ordinem charitatis plus debet homo suam salutem spiritual# diligere, quàm alterius:
vnde ista prætermitti non possunt propter scandalum euitandum: in his vero spiritualibus
bonis quæ nō sunt de necessitate salutis, distinguit # aliquando scandalum procedit ex
malitia c# aliqui. s. volunt impedire huiusmodi sp#alia bona scādala concitando: &
hoc est scandalum Pharisæorum, quòd esse con temnendum Deus docet. Math. cap.
15. Quandoq; verò scandalum procedit ex infirmitate vel ignorantia: & huiusmodi est
scandalum pusillorum, propter quod sunt spiritualia bona occultanda, vel etiam interdum
differenda, vbi periculum non imminet quousque reddita ratione huiusmodi scandalum
cesset. Si autem post redditam rationem, huiusmodi scandalum duret, iam videtur ex

malitia esse: & sic propter ipsum non sunt huiusmodi spiritualia opera dimittenda: & cum actus iustitiæ sit actus sp#alis. vt & ibid# trad. b. Tho. #ced#t in tali casu q# dicta sunt: & #a neglig#tia in pr#lato, est peccat# mortale. g. in. c. ea qu# de offi. ar chi. Præterea quando scandalum nascitur ex malitia quod est scandalum Phariseorum: tunc neq; tempora lia bona sunt dimitt#da # pter eos qui sic scādala cōcitant: quia & hoc noceret bono cōmuni: daretur enim malis rapiendi occasio, & noceret ipsis rapienti bus, qui retinendo aliena in peccato remanerent. ita dicit S. Tho. in dicta. q. 43. art. vlti. vbi & dicit # si passim permitte ret# malis hominibus, vt aliena raper#t, vergeret hoc in detrimentum veritatis, vitæ, & iustitiæ: & ideò nō oportet propter quod c#q; scandalum temporalia. dimitt: in his tamen quæ essent de iure positiuo seu de iustitia positua, potest ex iusta causa ille qui legem condidit vel Ca nonem propter scandalum vel aliam iustam causam contrari# m̃ dare secundum Inno. in dict. c. nisi cum pridem. col. 2.

d ¶ *O el enseñamiento de la fe.* Veritas doctrinæ non est omittenda, propter scandalum, vt hic, & in dict. cap. qui scandalizauerit. & infrà. l. proxima.

e ¶ *Amansar.* Seueritati disciplinæ detrahatur propter scandalum, vt hic & in. c. commensationes. vbi bona glo. 44. dist. c. vt constitueretur. 50. dist. glo. in dict. c. qui scandalizauerit. de regu. iu.

f ¶ *Quarenta.* Adde cap. latores. de cleri. excom. dep. mino.

g ¶ *Començadores o mayores.* Adde dict. ca. latores. & quæ tradit Bart. in. l. aut facta. §. nonnunquam. ff. de pœnis.

h ¶ *Estos.* Adde glo. quæ allegat in hoc bona iura in dicto cap. comm# sationes. 44. distin. & vide instà l. proxima.

¶ *Lex. LI.*

Veritas doctrinæ non est relinquenda propter scandalum: vnde contra defendentes errorem, asserentes non esse peccatum, seuerissimè debet procedere prælatus, non attento scandalo neq; multitu dine. Si tamen errorem cognoscerent, sed cessare à peccato nolint, si ex eorum potentia, scandalum timeatur, cessare de bet pr#latus à punitione, ne scisma in Dei Ecclesia oriaur: priuatim tamen debet eos docere. & monere, vt ab erroredesistāt pr#sertim ma iores & peritiores eorum, quibus emen datis, cæteri facilius corriguntur. h.d.

a ¶ *En la ley.* Suprà eo. l. 45.

- b** ¶ *Passar contra ellos.* Adde. ca. 1. in fine. de p#nit. dist. 6. & ca. plurimos. 82. dist. & glo. in. c. commensationes. 44. dist. & g. in. c. nisi c# prid#. #si. pro graui. de ren#tia.
- c** ¶ *Fuessen pocos.* Idem si essent multi, & à for tiori. vt suprà l. proxima.

¶ *Lex. LII.*

Mortaliter peccant promotores scandali, dicente domino: Vê illi, per quem scandalum ve nit. h.d.

- d** ¶ *Aquellos.* Loquitur ista lex de scanda lo actiuo de eo qui scanda lizat, dans alijs occasion# ruinæ.
- e** ¶ *En el euangelio.* Math. 18.
- f** ¶ *Dixo S. Augustin.* vi. in. c. sicut sancti#. 32. q. 4.
- g** ¶ *Del euangelio.* Vide Mathei. c. 18.
- h** ¶ *Mortalmente.* Vid. de hoc per S. Thom. 2. 2. q. 43. arti. 4. vbi dicit # scandalum actiuum, si sit per accidens, potest aliquãdo esse peccat# veniale putà, cùm quis vel act# venialis pccati, vd actum qui non est secund# se peccatum: habet tn# aliquã speciem mali cõmittit c# aliqua leui indiscretionem. Quandoq; verò est peccat# mortale, siue qñ cõmittit actum peccati mortalis siue qn# cõtemnit salut# #ximi, vel si pro ea conseruanda, nō prætèrmitat aliquis facere quod sibi libuerit. Si verò scandalum actiuum sit per se: putà, cum intendit alium inducere ad peccandum: si#dem intendat inducere ad peccandum, mortaliter, est peccat# mortale: & idem, si intendat in ducere proximi ad peccandum venialiter per actum peccati mortalis: si ve rò int#dat inducere proximi m# ad peccãd# venialiter, # act# peccati venialis, est peccatum veniale: & id# di cas, & si non intendat inducere, sed fa ctum sit indu ctium. secun dum Syluest. in summa. in parte scandalum. versi. sec#dò quærit#.

¶ *Lex. LIII.*

Si aliqui scandalizantur ex suspiciõe prælati, si ipse innocens est, nō culpatur ex scandalo. Debet tamen vita bona & operib# bonis se exercere, vt videntes suã rectam intentionem, cesset scandalum. Quòd si hoc non prosit ad auferendum scandal# doleat corde: & dolorem ost# dat. hoc dicit.

- i** ¶ *Honesta.* Ort# habet, ista lex à ca. inter #ba. 11. q. 3. & à. capi. nisi cum pridem. versi. pro graui. de renuntiatio.
- k** ¶ *Sant Pablo.* 2. Ad Corinthios. cap. 1.
- l** ¶ *Iob.* Vide Iob. cap. 16.
- m** ¶ *S. Augustin.* Vid. in cap. sentit. 11. quæstione. 3.

a ¶ *A los otros.* Vide in capi. non sunt audiendi. 1. q. 3.

b ¶ *Dixo.* Math. 17.

c ¶ *Dixo a los Fariseos.* Mathe. cap. 15.

¶ **Lex. LIIII.**

Prælatuſ nō ſit rixoſuſ, & euitabit tria
mala ex rixa prouenientia ſuper biam,
in uidiam, & diſ cordiam. hoc dicit.

d ¶ *Barajador.* Ortum habet ab hiſ quæ ha bentur. 46. di ſtin. per tot#. & à dictiſ
Hoſtien. in ſumma. tit. detem po. ordi. verſi. 11. regula. & homo peruer ſuſ ſuſcitāt lites.
Prouerbi. cap. 16. & honor eſt homini qui ſeparat ſe à contentio nibuſ: omneſ autem ſtulti
commiſc#tur contumelijs. Prouerbior#. 2. c. itemſeru# domini, non oportet litiga re. 2. ad
Timo theum. c. 2.

e ¶ *De S. Pablo.* 1. ad Timoth. cap. 3.

f ¶ *Sant Hieronimo.* In. 1. Epistoſa ad Timotheum. Archid. 46. diſt. in ſumma. vbi
habentur iſta verba.

g ¶ *Paz.* Vid. 91. diſtinct. §. 1. & per notum.

¶ **Lex. LV.**

Prælatuſ nō ſit percussoſ, facto, neq; ver
bo. Peiuſ eſt conuitio proximi famam ledere
quàm eiſ bona per rapinam extorquere: eſt
enim iſanabile tale vulnuſ verbale. hoc dicit.

h ¶ *Eſtonce.* Adde cap. final. 45. diſtin. vnde habet hoc ortum. & ca. noli. de pœni tent.
diſtinct. prima.

i ¶ *Metan en verguença.* Reprẽ henſio qu# fit iſfamãdi cau ſa iſlicita eſt. capi. nolite.
21. diſtinct.

k ¶ *Eſayaz.* Eſaiæ. cap. 5. & in cap. vê qui di citiſ. 11. quæſt. 3.

l ¶ *Roban loſ auereſ.* cap. deterioſeſ. 6. quæſtione. 1.

a ¶ *La maſ preciada.* Adde. l. iſti quideſ. ff. quod metuſ cauſa. & meliuſ eſt nomen
bonum, ## diuitiæ multæ. Prouerb. c. 22. & meliuſ quàm vnguenta precioſa. Eccleſiaſteſ.
7. & curam habe de bono nomine Eccleſiaſtici. c. 41. & crudelitaſ eſt negligere famam.
c. nolo. 12. q. 1. fama bona impinguat oſſa. Prouerb. c. 15. & præſumitur quiſ dignuſ
exbona fama Bal. in. l. barbariuſ. in fine 2. lecturæ. ff. de offi. præto.

¶ *Lex. LVI.*

Punitur prælatus corpora liter aliquem percuriens,
ar bitrio sui superioris, pōt tamen causa disciplin#
per cutere subditos, non suis manibus, sed iubendo
ali#, vt percutiat. Clerici tam#, in sacris constituti,
non de b#t virgis seu flagellis cædi, nisi pro
magnis criminibus: & tunc non manu lai ci,
sed clerici: nisi cleric# ita esset pertinax # nō
permittat se capi aut percuti à cleri cis: tunc enim
possunt hoc laici facere de mandato p#lati. h.d.

b ¶ *Ferida corporal.* Ortum ha bet abhis qu# notat glo. 45. dist. in sum. & Hostien. in sum. de t#po. ordi. versi. 10. regula. &. 1. ad Tit#. c. 3. ibi non percussorem. vbi glo. ordinaria ex ponit. i. non ferocem, non crudelem.

c ¶ *Temidos.* Adde. c. 1. &.c. Episcopum. 45. dist.

d ¶ *Qual tuuier por bien.* Videtur canon ex hoc inducere pœnam depo sitionis. vt in ca. episcopum. 45. distin. &. 1. q. 7. c. si quis omnem. sed intelligunt Cardina. & Præpo. Alexand. in dict. c. episcopum. quan do percussio esset ita immoderata # membrum abscindit, vel quãdo prælatus in hoc esset incorrigibilis, tunc per contumaciam potest deponi: vnde si hoc cessaret arbitrariè (vt hic dicitur) venit prælatus puniendus.

e ¶ *De castigo.* Adde. c. cum beatus. 45. dist. &.c. licèt. ead. dist. &.c. cum voluntate. vedi. si qui vero. de sent. excommu. quando enim ille qui habet auctoritatem, percutit ad correctionem, talis potius à fine de bet vocari corrector, quàm percussor: quia semper res à meliori denominanda est,

f ¶ *Non con sus manos.* Adde. c. non liceat. 86. dist. & glo. in. c. illi qui. 5. q. 5. & in aucten. de sanctiss. episco. §. sed neq; proprijs manibus. si tamen non haberet alium, potest per seipsum verberare. glo. in summa. 45. dist. & in dict. c. non liceat. vbi Archid.

g ¶ *Lo que non deuiesse.* Qui sunt in minoribus ordinibus constituti, licite verberantur etiam pro minoribus criminibus. vt in. §. Salomon verò. 45. dist. &. 35. dist. ca. ante. glo. in sum. 45. dist. & hic dum tñ fiat per illum ad quem pertinet. vt in c. cum voluntate. §. fi. de sen. excõ.

h ¶ *Ordenes sagradas.* In sacris ordinibus constituti, non nisi pro maioribus criminibus verberantur. 35. distinct. cap. ante omnia. & cap. cum beatus. 45. dist. & hic & adde Abb. in cap. 1. fina. notabi. de calumniato. & intellige hoc de clericis sæcularibus, nam regulares, secundum eorum constitutiones, etiam pro leuibus culpis verberantur. secundum Archidia. & Præpo. 45. dist. in summa.

i ¶ *Tan grandes yerros.* c. cum beatus. 45. dist. dicit de grauioribus criminibus: & quæ sint ista, dicit Archid. post Laur. # colligitur ex his quæ hab#tur in. ca. cum illorum. de sent. excom. & vid. qu# no tat Bart. in. l. leuia. ff. de accusa. Bal. in. l. 1. colu. 10. &. 11.

C. qui accusa. nō poss. Ang. Areti. in tracta. malefi. in parte Hæc est quædam inquisitio. colu. 4. & col. 8.

k ¶ *Descomulgados*. Vid. c. vni uersitatis. de sent#. excom. & glo. in. c. si clericos. # sentent. excom. lib. 6. debet er go per ministros ecclesiæ verberari, vt notat Cardina. de Turre cremata. post Hugo. in cap. illi qui. 5. q. 5. & secundum eos constitutus in minori ordine, poterit etiam pres byterum, verberare, nō tam# poterit fieri verberatio, per cōuersum ecclesi# v# mo nasterij, secun dum Ioan. an dre. post Vincent. in dict. c. vniuersitatis. & præpo. Alexand. post Archid. 45. dist. in summa. quia ista verberatio clericorum est canonibus odiosa. & dict. ca. vniuersitatis. tantum permittit per clericum vel monachum & circa illum tex. vid. notab. consi. Curtij senioris. nu. 78. & ille tex. secundum Abb. ibi procedit in alijs prælatis inferioribus ab episco po & si non sint regulares secundum Abb. ibi.

l ¶ *Prender*. Videtur lex ista velle quòd tunc clericus potest capi per laicum de mandato prælati, quando aliter non potest fieri per clericum & huius sent#tiæ videtur esse glo. in ca. vniuersitatis. de sent. excom. ita intelligens. c. vt famæ. eo. tit. qui videtur velle # laici possint capere clericos de mandato suorum prælatorum, sed tu dic # illud. c. vt famæ. indistinctè procedit, & si alias capi posset clericus: quia aliud est in captura, aliud in verberatione. vt declarat Abb. in dict. c. vniuersitatis. & est tex. & ibi glo. in cap. si clericos. de sent. excommu. lib. 6. adde. l. 3. tit. 9. infra ead. partit. An autem tortura clerici fieri posset per laicum, vid. Abb. in dict. c. vniuersitatis. dicentem, quòd non de iure: dicit tamen de consuetudine contrarium seruari quia clerici non sunt edocti in hoc. vt laici: & quia ferè nemo cleric# in huiusmodi obtemperaret. & vid. etiam in hoc Episcopum Calaguritanum in sua praxi criminali, in verbo tortura.

[m] ¶ *Se defendiesse*. Adde cap. vt famæ. in fine de sentent. excom. glo. in summa. 45. distinct. & nota. hanc legem, quod si fit excessus, incurrit excommunicationem: de quo vide Abbatem in dict. cap. vniuersitatis. post glo. notant#, quòd etiam prælati incidunt in senten tiam Canonis excedentes debitam castigationem, seu correctionem in verberando.

¶ *Lex. LVII.*

Prælatus fugiat spectacula, ad aleas, taxillosue
non ludat, neq; pilæ ludo, neq; teguli, neq;
alijs similibus ludis, neq; tales ludos inspiciat
& si monitus ab his, non desistat, tribus annis
ab officio prohibetur, neq; bestiam aut auem
manibus proprijs venetur. Si monitus, non
desistat, susp#ditur tri b# m#sibus ab officio. h.d.

a ¶ *A ver los juegos*. Ort# habet ab aucten ti. de sanctiss. episco. §. inter dicimus. collat. 9. & C. de episc. & cleri. auct. interdiciamus. vi. etiã in. c. nō oportet. de conse. dist. 5.

& in. c. his igitur. 23. dist. & in cap. presbyteri. 34 distinct. & in cap. clerici. de vita & honesta. clericorum.

b ¶ *Lidiar los Toros.* Nota hoc contra huius temporis abusum, & dicebat Cardina. in Clemen. ne in agro. §. porrò. columna. 2. de statu monachorum, post Laurenti. per text. ibi. & ner dictum. §. interdicimus. &c. sententiam sanguinis, ne clerici vel monach. quòd clerici non debent interesse ludis, ostentationibus, & duellis, executio nibus damnatorum ad mortem, seu alijs inhumanis actibus laicorum: ex quo (non tamen allegata ista lege Partitarum) dicit Episco pus Calaguritanus in sua Praxi criminali in parte. publicis spectaculis. probabilem videri asserentium opinionem non licere clericis maximè sacerdotibus, Tauricidijs interesse: quippe cùm inficiari nemo valeat, quòd ille actus inhumanus sit, & antiquam redolens barbariem, & in quo plures exinde hominum sequantur interitus tantoq; soleant iocundiora reputari similia spectacula, quanto sæuior in homines fuerit Taurorum ferocitas iaculis lacessita. Adde glo. in cap. qui venatoribus. 86. distinct. quæ dicit, quòd exercens in harena operas suas cum bestia dentata, peccat mortaliter: & qui aspicit, est infamis. quæ tamen glo. secundum legem quam allegat videtur sentire de locante ad hoc operas suas: non vero, quando fit virium exercendarum gratia. Ioannes à Medina in Tractatu suo de Restitutione & contractibus. quæstione. 21. ad finem, vult immunes esse à peccato, tam eos qui rempublicam regunt, dummodo de bitam diligentiam præmittant, vt à loco, vbi Tauri sunt agitandi, expellantur pueri, senes, mulieres, mente capti, claudi seu infirmi seu aliæ personæ, quæ veniente Tauro in loco tuto se ponere non possent, quàm eos qui per se Tauros in platea agitant, & ad curren dum contra se irritant, dum tamen id temerè non agant, sed hab#tes propè securitatis locum, vbi se possent tutè recipere. Quam eos qui videndo assistunt, dummodo nō de peccato aut negligentia, si qua in rectoribus fuit, neq; de currentium temeritate, aut de damno alicui ex Taurorum agitatione veniente lætentur: ita concludit dictus Ioannes à Medina nihil allegans ad hoc probandum, asserens quòd si interdum mors alicui, aut damnum aliud præter intentum & scientiam rectorum reipublicæ accideret, dummodo debitam diligentiam præmiserint, non venit rectoribus imputandum: neq; ob id quod rarò, & per accidens venit, sunt humani actus vniuersaliter condemnandi, vt dicit posse in alijs, tam ludis, quàm seriosis exemplificari: ego tam# ludum istum noxium & cul pabilem reputo. l. nam ludus. ff. ad legem Aquiliam. neq; arbitror diligentiam aliquam sufficere ad cauendas mortes & damna quæ ex isto ludo eueniunt, tam ex Tauris, quàm ex iaculis in eos missis: ex quibus non solùm Tauri irritatione, verùm ipsi homines Tauros agitantes moriuntur: & istæ mortes non rarò, sed sæpè & sæpissimè & quasi communiter eueniunt, & euenire est probabiliter sperandum. vide ad ista quæ dixi in. l. 10. Titu. 13. infra. eadem Partita.

c ¶ *Iugar.* Adde cap. clerici. de vita & honesta. clericorum. & cap. episcopus. 35. distinct. & cap. inter dilectos. de excess. præla. & pœna publici aleatoris est, vt repellatur ab obtinendo beneficio: & si nunquam fuerit monitus, vt desistat a ludo. vt probatur in dicto capit. inter dilectos. iuxta glo. in dict. cap. clerici. in verbo ad aleas. & notat Abb. in dict. cap. inter dilectos. 2. notabili. & super gloss. 1. quòd collatio facta tali, est nulla: si de hoc constabat tanquam facta vili & indigno: & si non constabat: quia erat occultus, debet irritari quæ vltima verba Abbatis displicent Episcopo Calaguritano in dicta sua Praxi criminali, in verbo Aleatores. & bene: nam si hæc est pœna aleatoris publici, vt repellatur ab obtinendo, quomodo occultus aleator illa punietur: beneficio autem obtento, non priuatur #pter ludum, sed alia mitiori pœna poterit plecti & sic pœna arbitraria nisi

monitus no lit se corrigere: quia & tunc beneficio priuabitur. vt in dict. cap. episcop#. 35. distinct. secundum Abbatem. vbi su prà.

d ¶ *Dados ni tablas.* Adde iura de quibus suprà in glo. proxima. & vt vides hic diuersum esse ludum tabularum & Azardi, prout perpendit Abb. in dict. ca. clerici. vtrumque tamen prohiberi clericis.

e ¶ *Pelota.* De isto non habetur in dictis iuribus, fortè ideò prohibetur clericis: quia nō decet clericos nudari vestibus in publico, quod requiritur ad istum ludum, aliàs iste ludus permissus est. vt in. l. solent. §. 1. ff. de aleato.

f ¶ *Tejuelo.* Fortè, quia ludentes ad hunc ludum tollunt vestem superiorem: & fit in publico iste ludus: ludere verò clericum ad scacos, non est prohibitum, vt dicit glo. in dicta aucten. interdicimus. & in corpore, vnde sumitur: vel dic quòd si clericus ludat ad scacos, cau sa voluptatis vel cupiditatis, tunc & iste ludus clericis est prohibitus. Si verò causa recreationis, tunc non est prohibitus, quia ibi hu manum ingenium, non fortuna exercetur, secundum Innocentium in cap. lator. de homicid. Ioannes Andre. in cap. clerici. de vita & honestate clericorum. Hugo. Lau. & Archidia. & Præposi. in dicto cap. episcopus. 35. distinct.

g ¶ *Del assossegamiento.* Nota istam rationem.

h ¶ *Nin pararse a ver.* Adde iura de quibus suprà.

i ¶ *Por tres años.* Sequitur quod habetur in dict. §. & in dicta aucten. interdicimus. C. de Episcopis & clericis. quæ pœna cum à iure Canonico non reperiatur approbata, non tenebuntur iudices Ecclesiastici ad illam clericis infligendam: sed ad id quod habetur in dicto cap. Episcopus. & in dicto ca. clerici. & cap. inter dilectos. vel ad aliam arbitrariam, pro modo & consuetudine ludentis, & aliarum circumstantiarum: prout perpendit Episcopus Calaguritanus. vbi suprà.

k ¶ *Caçar con su mano.* Nota hoc verbum Con su mano. quia declarat opinionem illam multorum: quòd Episcopo indistinctè prohibeatur venari: de qua per Hostien. in summa. de cleric. venat. per text. cap. 1. Illius tituli. & per cap. 1. 34. distinct. vt intelligatur quando ipse episcopus suis manibus venatur: secùs si alij, eo præsente, cau sa fortè recreationis vel incitandi appetitum seu calorem natural#. Et tene menti istum intellectum: quia Hostien. in summa. de cleri. venat. & in cap. 1. in lectura illius tituli vult idem esse in Episcopis, quòd in cæteris clericis quibus est prohibita venatio, & respondet ad dictum cap. 1. in quo glo. & alij fecerunt fundamentum, & cum Hostien. transit Ioan. de Ana. ibi & non solùm episcopis, verum & clericis illicita est venatio, quādo apponant mentem in venatione, ita quòd ecclesia in spiritualibus vel temporalibus exinde detrim#tum patiatur, vel aliquod onus inde habeat, vnde necessitate existente licita est etiam clericis & monachis, vt quia apri deuastant vineas clericorum, vel segetes, vel causa recreationis & vtilitatis aliquotiens. secundum Hostien. & Ioan. de ana. vbi suprà. per quos si velis poteris videre latius de ista materia. & per gloss. in cap. qui venatoribus. 86. distinct. & Adde legem. 47. infrà. tit. 1.

l ¶ *Vedassen.* Vide in dict. cap. 1. de cleri. vena. & Hostien. in summa. §. fina. in fi. vult requiri trinam monitionem. 12. q. 2. c. indignè. Henricus & Ana. in dict. cap. 1. quod tamen displicet Episcopo Calaguritano in dict. prax. crimina. in verbo venatores. qui vult nullam requiri monitionem, tutius est tenere quod requiratur, maximè stan te lege ista partitarum, saltem vna monitio.

m ¶ *Por tres menses.* Vt habetur in. c. 1. de cle. vena. vñ sumpta est ista lex.

¶ *Lex. LVIII.*

Caueat Prælatus ne sit cupidus immoderatè: talis enim libentius intuetur aurum quàm Solem, id est, temporalia quàm spiritualia infallibilia. h.d.

a ¶ *Rayz.* 1. ad Timoth. c. 6. c. quia radix. de pœnit. dist. 2. ca. bonorum. 47. dist. & in. l. 4. tit. 3. 2. par. vbi vide quæ dixi.

b ¶ *Salomon.* Et habetur in. c. sicut hi. 47. distinct.

c ¶ *Al oro.* Qui aurum diligit non iustificabitur. Ecclesi. c. 31. & ibidem Beat# vir qui post aur# nō abijt. & nolite possidere aurum, neq; argentum. Mathei. 10. & ibi Est in ore dolus, vbi est au rum bonum: auaritia enim fidem frangit neq; tenet ver bor# simplicitatem. Sanctus Ambrosius in exposi tione primi Psalmi. col. 10. vbi tradit de interpretatio ne nominis fluminis Phison, q#d latinè dicit# oris com mutatio. & di xi suprà. titu. proximo. In

d ¶ *Defendio.* Vi de. 1. ad Timo the. c. 3. 47. distin. per tot#. vsq; ad. §. necesse.

e ¶ *Reprehender.* Turpe est doctori cum cul pa redarguit ipsum. & vide in ca. iudicet. & in. c. po stulat#. 3. q. 7.

¶ *Lex. LIX.*

Debet Ptæla tus esse bene præposit# domui & familiæ suæ proui dere, tam circa alimenta, quàm erga mores: & si in hoc negligit, punitur. Habeat etiam in ca mera probos clericos, qui digni testes sint vitæ eius & famæ. h.d.

f ¶ *Endereçador.* Vid. 1. ad Timoth.. c. 3. & in. §. necesse. 47. distin.

g ¶ *Lo que ha menester.* Adde. c. videntes. 12. q. 2

h ¶ *Sospechar.* Vide glo. in dict. §. necesse.

i ¶ *Tamaño yerro.* Negligentia est crimen dignum depositione. vt hic & in ca. dictum. 81. distinct. vide quod in hoc notat Hostien. in sum ma. de supplend. neg. prælat. §. quam pœnam.

k ¶ *Lo que deuia.* Vide in dict. §. necesse. in fine. & ca. penulti. & vltimo. 47. distinctione.

l ¶ *Sospechar contra el.* Præsumitur in dubio culpa in domino, si eius familiares sunt mali. vt hic & in cap. peruenit. 18. distin. & ibi glo.

m ¶ *En su camara.* Vid. 2. quæstione. 7. cap. cum pastoris. & duobus capitu. sequentibus. & capi. episcopus. c# sequenti. de consecrat. distinct. 1. & Episcopi deb#t habere a#ud se potiùs homines literatos, quàm illiteratos. gloss. in ca. esto sub iectus. 95. dist. an autem pos sint secum ha bere officiales armatos, Ab bas, quòd nō. in ca. cum nō ab homine. de iudi. col. 2. & in capi. significasti. in fine. de officio delegat. nisi haberent temporalem iuris dictionem in loco. vtibi per eum. & cum dicto Abb. te net ibi Felin. referens alios

modernos tenentes cōtra Abbatem ibi allegantes in contrari# Bal d# in. l. nās salutem. §. fi. ff. de offi. præfe cti vig. & similiter tenet contra Abba. Decius in dicto capi. cum non ab homi ne. vt pro exē cutione iustitiæ possit habere armatā familiam.

n ¶ *De orden.* An sine licentia sui Abbatis episcopus assumere pos sit ad hoc mo nachum, glo. dicit quòd sic quando monasterium nō est exempt# ih dicto capi. cum pastoris. vide ibi.

¶ Lex. LX.

Tenetur Prælatus ecclesiam suam taliter
ordinare, # nihil ad eius seruitium deficiat, quòd
clerici honestè viuant, eliget episcopus ad hoc
persona sidoneas: & nemini committat duo
officia in ecclesia, sed vnum duntaxat. hoc dicit.

o ¶ *Su Eglesia.* Sed an debet prælatus negocia propria præferre negotijs suæ ecclesiæ, vide Lucam de Penna, quòd non. in. l. fina. C. de silentia. & decu. lib. 12.

a ¶ *Ordenadamente* Adde. c. in omnibus. de confecra. dist. 5. Hostien. in summa. de tempo. ordina. versic. tertia decima regula. & vid. cap. tales. 23. distinct.

b ¶ *Dos officios* Adde ca. 1. & fi. 89. dist. ca. cum singula. de præbend. lib. 6. & an possit quis eodem tempore habere plures dignitates vel ofcia, vid. Ioan. de Plat. in. l. 3. C. de dignita. lib. 12. vbi dicit, # si habent administration# annexam, & interse contineant repugnātiā, siue per actum vnus, impediāt# administratio al tenus, & non potest. Siverò non hab#t ad ministration# annexam, & potest. Et an c# potest duo tenere, habere debeat duplex salari#. tex. est # sic. in. l. his scholaribus. C. de eroga. mili. an no. lib. 12. vide tex. cum glo. & ibi Bart. in aucten. vt iudices sine q#q# suffra. §. illud. tamen. & per Plate. in dict. l. 2. vide etiam in ista materia e#dem in l. 2. col. fi. C. vt dign. ordo ser uet. & in. l. cōperim#. C. de proximis sacro. scrinio. li. 12. & in. l. eis # d#. C. qui milita. non poss. eo. lib. & vid. omnino Ange. in. l. si quis decurio. C. de fals. & vid. l. libertus. §. cum simul. & ibi Bar. ff. ad municipa. vid. etiam quod habetur in volumine pragma. fo. m#. 40. in ordina. de Medina. & l. 14. 15. & 16. tit. 2. lib. 7. ordi. rega.

¶ Lex. LXI.

Episcopus ad administrationem rerum ecclesiæ
& Episcopatus po nere debet æconomos clericos
non laicos, neq; consanguineos, seu alios de quibus
præsumeretur, # sint proni ad eius mandat#, h.d.

c ¶ *Que lo recabden* De OEconomus loquitur, qui debet constitui ab episcopo. vt in. l. omnes. §. hoc nihilominus. C. de episc. & cle. c. quia. 89. dist. glo. in. c. cum simus. 9. q. 3. Sed an requiratur consensus Capituli. Inno. & Abb. in. c. edoceri. de rescrip. tenet sic, quando præ latus vellet constituere œconomum generalem, qui omnia negotia gerat, tam in iudicio, quàm extra: quia hoc potest computari inter ardua. Quid autem, si Papa indicat decimam vel aliã collectam fructuum & proutuum ecclesiasticorum? quis eligit collectorem seu exactorem in eo q# pro parte euenit cuilibet ecclesiæ, seu eius bene ficiatis, vidi in facto, & prætendebat episcopus sibi pertinere. Iudicari tamen vidi # Capitulum Ecclesiæ eligat. & est bonus tex. in. l. exactores. C. de suscepto. Præpo. & Archi. lib. 10. & ibi Ioan. de Pla. & Lucas de Penna.

d ¶ *Legos*. OEconomus ecclesiæ, & episcopi debet esse clericus, vt hic & in ca. quoniam in quibusdam. & ca. in noua actione. 16. q. 7. cap. quia. 89. dist. & c. indicatum. & ita tenet Inno. in cap. edoceri. de rescrip. & in c. 2. de iudi. Abb. tamen in vtroq; loco tenet contrarium eo casu quo œconomus non haberet iurisdictionem in clericos seu præeminentiam in rebus spiritualibus. & ita dicit debere intelligi dict. c. indicatum. nam si ad temporalia & bona ruralia episcopatus constitueretur sine iurisdictione & præeminentia in spiritualibus, secundum e# potest esse laicus: imò magis honestum est vt sit laic# & hoc secundum eum voluit glo. notabilis in dict. c. indicat#. Frãcisc. de Areti. Feli. & Deci# tenent contra Abb. etiam in temporalib#: & videtur bonus tex. in dicto. c. indicat#, prout pon derat Decius. huic opinioni fauet. l. ista Partitar#, in rationibus in ea assignatis, vbi nihil de iurisdictione & præemin#tia in clericos: & ten#do istam opinionem, li mita secund# prædictos, # licèt cōtra dis position# istã laicus constituatur œconom# rerum ecclesiæ, non erit nulla con stitutio, & tenebit administratio, vnde op# erit # exciperet# contra laicum. vi. ibi per eos. limita etiam secundum Bal. & Feli. in dicto. c. 2. nisi non reperiretur clericus ad id idoneus: nam tunc committi posset laico qui non esset consanguineus prælati.

e ¶ *Ante los juezes seglares*. Nota hoc. & ista ratio non deducitur in iuribus, de quibus suprà in gloss. proxima. & nota ad intellectum, & limitationem. l. 1. C. vbi de rat. agi oportet. & l. 32. tit. 2. 3. part.

f ¶ *A sus parientes*. Adde. c. decenter. 89. dist. limitat Bal. & sequitur Felinus, in. c. 2. de iudi. nisi consanguineus esset homo honestæ & probatæ vitæ. arg. eius q# notatur in. l. 1. §. his autem. ff. de ripa. muni. nam ipsa animi virtus habetur pro satisfactione. glo. ibi singularis.

g ¶ *Doblado*. Hæc habentur in dict. c. decenter.

¶ *Lex. LXII.*

Prælati maior tenetur prælati sibi subditis
iubere, vt curam habeant de subditis suis,
& vt honestè viuant, & domibus & rebus
ecclesiarum suarum sint bene præpositi. h.d.

h ¶ *Mandar a los otros*. Adde. c. in omnibus. de consecra. distin. 5.

i ¶ *So ellos.* Et potest episcopus petere rationem administrationis ecclesiarum sibi subiectarum. vt tradit Abb. in. c. cum venerabilis. de excep. col. 12. non tamen disponit de rebus ecclesiæ inferioris, sine eius prælato. c. cum ab ecclesiarum. de offi. ord. & est episcopus generalis sponsus omnium ecclesiarum suæ diocesis. vi. per Abb. in. c. c# om#es. col. 3. de cõsti. & in. c. c# consuetudinis. de cõsu. & in. c. fi. col. 1. de postu. prælat. & in cap. causam quæ. col. 2. de electio. maior tñ est communio inter episcopum & ecclesiam cathedralem quam c# alijs ecclesijs inferioribus. vi. # Abb. in. c. requisisti. de testa. col. 2.

¶ *Lex. LXIII.*

Ponit ista lex casus in quibus episcopus habet potestatem dispensandi. h.d.

a ¶ *Dispensacion es.* Dispensatio est prouida iuris communis relaxatio, vtilitate, siue necessitate pensata. vel dispensatio est rigoris iuris per eum, ad qu# spectat canonicè facta relaxatio. 1. quæstione. 7. §. nisi rigor. & c. sequ#ti. Speculat. titu. de dispensatio. §. 1.

b ¶ *Simonia.* Simonia committitur in ordine, vt quia dedit aliquis pecuniam, vt #moueretur ad sacrum ordinem nõ po test episcopus dispensare, vt in. c. nobis. de simonia: Papa tamen bene dispensat in hoc. vt suprà. eo. l. 5. in fine: licèt Papa non soleat cum isto dispensare. 1. q. 1. c. erga. c. penul. de simo. Si tamen ignorante ordinato pecunia fuit soluta, dicit Hosti. in ca. de simoniacè. de simo. # episcopus poterit dispensare, & habetur etiam infra. l. proxima. & in. l. 19. titu. 17. infrà ca. Partit. quod procedit secundum Abb. ibi etiam si hoc delictum esset manifestum per tex. ibi indistinctè permittent# dispensationem, & per. c. præsentium. 1. q. 5. fatetur tamen Abb. doctores communiter tenere contrarium, quando delictum est manifestum, tunc enim ratione scandali, & si eo ignorante commissum sit simonia, # episcopus non dispenset: & hoc videtur tutius, & placet etiam Ioan. de Ana. in dict. c. de simoniace. qui respõdet ad iura qu# pro se Abb. adducit. addit etiam Ioan. de ana. ibi, # vbi agitur de dispensando circa episcopalem dignitatem, siue simonia sit commissum scienter siue ignoranter, requiritur dispensatio Papæ: quia ipse sol# dispensat super defectu dignitatis episcopalis, iuxta ea quæ habentur in. c. innotuit. de elect. & c. fi. de postu. præla. Si verò simonia cõmissa sit in beneficio, distinguit Abb. vbi suprà. inter dignitat# seu beneficium curatum, quæ in hoc æquiparantur, & inter benefici# simplex. Primo casu, si scienter eo fuit commissum, & sponte renuntiat beneficio, poterit cum eo episcopus dispensare ad aliam ecclesiam, non vt habeat illam in qua commissum fuit simonia, dispensari tam# poterit, vt etiam in illa habeat beneficium simplex cum executione minorum ordinum tantum. Si tam# non renuntiaret sponte, sed expectaret sententiam condemnatoriam, tunc non dispensat episcopus, vt habeat beneficium in ista ecclesia, neq; alibi. c. nobis. in fi. de simo. & 1. q. 5. c. 1. Si verò, eo ignorante, vt quia alius eo ignorante dedit pecuniam: & tunc aut fuit data à suis emulis, & sibi non nocet. c. nobis. 1. respon. & ca. sicut. de simo. aut ab amicis, & tunc, si spõ te renuntiat, potest secum dispensari, magna misericordia: & idem etiam, si expectetur sententia, & esset vtilitas ecclesiæ euidens vel necessitas. secundum Hostien. & Calderi. quod Abb. non placet: imò & si talis necessitas vel vtilitas Ecclesiæ adesset, si sit dignitas vel

beneficium curatum, ita eo ignorante, quæsitum nullo casu dispensatur per episcopum in ea vacatione, vt talem dignitatem vel beneficium habeat, sed in alia vacante sic: alia verò beneficia potest habere sine aliqua dispensatione: ex quo ipse non commisit simoniã, allegat Abb. dict. c. præsentium. 1. q. 5. Si verò benefici# fuit simplex & eo ignorante, commissa fuit simonia, & sponte renuntiet dispensare potest episcopus etiam, vt ea vice illud beneficium habeat. Si verò sponte non renuntiet: vel eo sciente commissa fuit simonia, nõ dispensat secum episcopus. c. penul. de elect. in versi. quamuis. Quid tamen, si vtilitas euidens, vel necessitas ecclesiæ esset, Hostien. & Calderi. voluerunt, quòd tunc dispenset episcopus: quod Abb. quãdo eo sciente commissa fuit simonia, non placet: concedit tamen # si eo ignorante commissa esset: licèt distulit renuntiationem, expectans sententiam donec fuisset certioratus de simonia, tunc bene cum eo dispensetur: secus tamen, si certior factus voluit expectare sententiam. & in omnibus illis casibus quibus permittitur episcopo disp#satio: intellige si pecunia sibi non fuit data, sed prædecessori, vel alteri, aliàs secus glo. in. d. cap. præsentium. Specul. vbi suprà Abb. in dict. cap. de simoniacè. quidau tem, si simonia commissa sit circa sepul turas seucirca exequias mortuor#, vel benedictiones nubentium, vel in benedicendo vestes sacerdotales, vel vasa sacra, v# similia? dic quòd poterit episcopus dispensare secundum Speculatorem, vbi suprà. peracta penitentia. quod dictum dicit multum esse menti tenendum Ioannes de Imola. in cap. post translationem de renuntiatio. super gloss. in verbo nequeant. subdit tamen quòd non est sine aliquali dubitatione ex illo dubio, an vbi non reperitur prohibitum, sed permissum dispensari, permittatur Episcopo dispensatio. Quia iura loquuntur quando absolutio non retinetur, non quando dispensatio. Tenendum tamen menti, & notandum dicit dictum Speculatoris, & satis fauet lex ista Partitarum, & melior lex ad hoc in. l. 19. titul. 17. eadem Partita. Aduerte etiam quòd simoniaci in ordine vel beneficijs publici vel occulti sunt hodie inso facto excommunicati & suspensi per extrauagantes Pauli & Sixti, quæ sunt in volumine extrauagantium, & absolutio reseruatur Papæ. & tradit Syluester in verbo simonia. versicu. decimo nono quæritur. Vnde à Papa hodie debet peti, & obtineri absolutio excommunicationis, & dispensatio super simonia in ordine, vel bcneficijs, prout & voluit Syluester in summa. in verbo dispensatio. verisiculo. decimò quæritur. Vnde aduerte ne erres, sicut in hoc fortè videtur errasse Decius consulendo. consilio. 141. in fine. licèt fortè posset aliquis dicere, quòd absolutio ab excommunicatione est illa quæ Papæ reseruatur, vt in extrauaganti. cum detestabile. quæ habetur sub titulo de simonia, & sic quòd obtenta absolutione à Papa dispensare possit Episcopus in casibus quibus posset iuxta prædicta: sed tutius videtur quod dixi, sed in puncto iuris, quòd obtenta absolutione à Papa, dispenset episcopus, videtur verius. ad quod facit optimè & perpulchrè notabile dictum Ab batis, in capi. postulastis. de clerico. excommu. de posi. minist. super glo. in verbo dispensatum. vid. omnino.

c ¶ *Que fazen los pecados medianos.* Vide plenè in cap. ac si clerici. §. de adulteris. de iudi. vbi Abb. colum. 4. quòd hoc relinquitur arbitrio indicis.

d ¶ *A las leyes.* Suprà eodem titu. l. 31. 32. & 33.

e ¶ *Fuera de los tiempos.* Adde cap. consultationi. de temporib. ordina. Speculator titul. de legato. §. nunc ostendendum. versiculo. 52. & titulo. de dispensatione. §. nunc de Episcoporum. versicu. prohibetur. qui est in decima & vndecima colum. ilhus. §. & nota diligenter istam legem, quia super hoc de iure Canonico sunt opiniones, vt videre poteris per Ioannem Andre. & Antoni. in dict. cap. consultationi. vbi Anto. post Hostiensem

distinguit inter recipientem ordines ignoranter extra tempora statuta vel scienter, & cum ista distinctione poteris reducere ad concordiam opiniones & istam legem cum lege proxima, circa finem, quæ huic videtur esse contraria.

f ¶ *Que renunciara.* cap. 1. de ordina. ab Episcopo qui renunciavit Episcopatu.

a ¶ *Descomulgado* Adde cap. 2. de ordi. ab Episcopo qui re. episco. & 9. quæstione. 1. cap. 2.

b ¶ *Catorze años.* Sequitur opinio. Innocen. in cap. Indecorum. de æta. & qualita. & Hostien. eod. tit. in. §. ætas. in summa. & tradit Specula. tit. de dispensatione. §. nunc de episcoporum. versi. quinquagesimo tertio. hodie tamen adempta est episco pis potestas dispensandi in ætate, quò ad ecclesias parrochiales. per ca. licet canõ. de electio. lib. 6. secundum Specul. vbi su præ. & in dignitatibus & sonatib sine cura dispensare possunt, cum his qui peregerint vigesimum anrium. ca. vno. de æta. & qua lit. lib. 6.

c ¶ *Menores ordenes.* Adde cap. præterea. de ætat. & quali. & Specul. vbi suprâ.

d ¶ *Adulterio.* Adde cap. at si clerici. §. de adulterijs. de iu di. & 33. dist. capi. fraternitatis. ca. fina. de tempo. ordina.

e ¶ *Mayores.* Vini ca. 1. de corpo. vitia. & Innoc. ibi. ca. de his. 50. dist. & vid. in cap. ex tenore. de tempo. ordi. & per Specu. tit. de dispensatio. §. Qualiter#. hoc quoq;

f ¶ *Lidiassen.* Adde. c. 1. de corpo. vitia. & c. 1. de cleri. pugn. in duello.

g ¶ *No maten.* Vide cap. his á quibus. 23. quæstione. 8. & cap. 2. & 50. distinctio. cap. studeat.

h ¶ *Baptizado otra vez.* Adde cap. 2. de Apost. & vide quod habetur in cap. qui bis. de consecra. distinct. 4.

i ¶ *Si casasse.* Adde cap. sanè el. 2. de cleri. coniuga. & cap. 2. qui cleri. vel vouen.

k ¶ *Virgen.* Secus, si cum corrupta, vel si bis contraheret cum virginibus. 28. distin. cap. presbyterum. ca. 2. penul. & fina. de biga.

l ¶ *Religioso.* Adde cap. doctos. 16. q. 1. & cap. ex auctoritate. & 1. q. 7. §. ni si. & cap. quod Dei timorem. de statu monach. & Specu. titu. de dispensatio. §. sunt quoq;. versi. 10. & ibi Ioan. And. in additione.

m ¶ *Vedados.* sequitur opinionem Innocen. & Hostien. in ca. dilectus. de tempo. ordina. qui dixerunt in hoc permitti dispensationem Episcopo, quò ad beneficium. per cap. 2. & cap. postulastis. 1. respon. de cleri. excommu. minist. contra quod tenet Specul. tit. de dispensatio. §. nunc de episcoporum. versi. 155. vbi respondet ad dictum ca. postulastis. & cap. 2. & recitando dictum Specula. simpliciter transit Ioan. andre. in dict. cap. dilectus. & verior videtur de iure Canonico Speculato. opinio, cum & isti sic celebrantes vel ministrantes in officio sint irregulares. cap. 1. De sentent. excommu. lib. 6. cap. 1. de sentent. & re iud. eodem lib. tu tamen menti tene istam legem Partitarum, approbantem dictum Innocen. & Hostien. quia utilis erit, si casus occurrat.

n ¶ *Otras en medio.* Adde cap. 1. de cleri. per sal. pro. & dispensabit Episcopus, quando per saltum promotus non ministravit, iuxta id quod dixi in. l. 28. supra eodem. in glo. fina. nam si ministrasset, esset irregularis, si scienter & per ambitionem vel superbiam fuit per saltum promotus, & esset ne cessaria dispensatio papæ vt tradit Sylvester. quem vide in summa in verbo irregularitas. versi. vndecimò quæritur. & Episcopus Calaguritan in practica cri minali. in verbo # salt#. vbi cõfuse in hoc loquitur. vide etiam Sylues. vbi suprâ. in distincti. quâ facit an ministraverit in ordine prætermisso, vel in ordine per saltum recepto. vt primo casu Papa solus dispenset: secundo verò, possit episcopus. quod &

vult etiam Præpo. in cap. sollicitudo. 52. dist. licet reserat ri gorosam opinionem Hostien. in dict. ca. vno. in con trari#. & hoc quod Episcopus dispenset quando mini strauit in suscepto procedit, quo ad ad ministration# talis ordinis, nõ vt possit ad superiores #moueri sine lic#tia Papæ. vt declarat ibi Syluest.

o ¶ *O vsassen.* Vide in ca. 2. de cleri. non ordi. mi.

p ¶ *A furto.* Vide in cap. 1. & fina. de eo qui furt. ordi. susce.

q ¶ *Cambie.* Adde cap. quæsitum. de rerum permutatione. & cap. cum vniuersorum. vide etiã per Innocent. Hostien. & Ioan. andre. in cap. dilectus. de tempor. ordina. per Speculato. latissimè in dict. §. nunc de episcoporum. in titu. de dispensatio. vbi videbis alios casus.

¶ *Lex. LXIII.*

H#c lex ponit casus in quibus Episcopo est permissa dispensatio. hoc dicit.

r ¶ *En vn dia.* Vide in cap. dilectus. de tempo. ordina.

s ¶ *Recebido.* Sequitur opinio. glo. in d.c. cum quidam. & cap. consultationi. de tempo. ordina. contrarium tamen tenet Innocen. & Ioa. andre. in dict. cap. dilectus. & vide per Speculato. tiru. de dispensa. §. nunc de episcoporum. col. 11. sub versi. prohibetur. vbi recitat opiniones. & tene menti istam legem Partitarum.

t ¶ *Dignidades.* Adde cap. indecorum. de ætat. & qualita. & quæ dixi suprà. l. proxima in glo. super parte Catorze años.

v ¶ *Sanos.* Adde ca. nemo. 50. dist. & 55. dist. c. si quis. & Ioan. an. in. c. sig nificauit. de corpo. vitia. vbi & refert Inno. dicentem, quod Romana ecclesia seruat, quod solus Papa dispenset cum corpore vitiatis.

x ¶ *De casamiento.* De bigamis dicit. vt in ca. 2. de biga. 34. dist. c. lector.

y ¶ *En el titulo de los clerigos.* Vide in l. infrà. titu. 1.

a ¶ *O perdimiento demiembro.* Adde ca. 1. & 2. de clericis pugnan. in duello. & suprà in lege proxima.

b ¶ *Seyendo descomulgados.* Vid. in ca. cum illorum. de senten. excom.

c ¶ *Orden.* Adde ca. de simoniace. de simo. & dixi suprà in. l. proxima.

d ¶ *Infamados.* adde. 2. q. 3. §. hinc colligitur. & §. notandum.

e ¶ *Fecho profesion.* Vide in cap. officij. de electio.

f ¶ *Dos raciones.* adde. c. literas de conce. præ bend.

g ¶ *Non saben.* adde cap. non confidat. 50. dist. vid. Speculat. titu. de dispensatio. §. nunc de epis coporum. ver sicu. 27.

h ¶ *Penitencia solenne.* Vid. in dict. cap. non confidat. 50. distin. & Specul. vbi supra versi. 28.

i ¶ *Sieruos.* adde dict. c. non cõ fidat. 50. dist. & de seru. nõ ordi. & 54. distin. per tot#. vbi de obliga tis sub certis conditionib#. seruandis. c. 2. deseru. nõ ordinan.

k ¶ *Cuenta.* Vid. de obligatio. ad ratio. ca. 1.

l ¶ *Recebido*. Sci# ter intellige, vt dixi suprà. l. #xima. nã si ignorãter dispensabit episcopus, quãdo iusta est igno rãtia, vt ex#plificat Hostien. & anto. in cap. consul tationi. de t#po. ordi.

m ¶ *Fiestas*. Vi. in cap. de eo. de tempo. ordina.

¶ *Lex. LXV.*

Episcopalis dignitas liberat à patria po testate & à vinculo religionis, obedientiæ videlicet, qua tenetur suo prælato. item liberat à seruili seu asscriptitia conditione: non tamen liberat à Regis ratiocinijs: ad minus ad dandum tres partes substantiæ suæ quam habebat tempore electionis, neq; tenetur Episcopus personaliter veni re ad indicem testimonium dicturus, neq; ad litigandum coram iudice sæculari, nisi rex iuberet eum coram se venire, neq; fideiussor# in lite dare, neq; sportulas soluere. hoc dicit.

n ¶ *Sale*. Adde. l. 14. titu. 18. 4. parti. & ibi dixi. & vid. 54. dist. c. si seruus. & vid. Specul. tit. de dispensatio. §. nunc de episcoporum. col. 9. & 10. vbi ponit alia priuilegia. & ibi Ioa. an. in additio.

o ¶ *Mayoral suyo*. Vt in. c. 1. 18. q. 1. vbi gl. notabilis, # absoluitur monachus à monachali regula in ieiunio, vigilijs, & mo do cãtandi, & silentio: & # potest sibi facere cõmatres & tradit de b. Gregorio qui fuit compater Mauritij Imperatoris. & vi. # Feli. in. c. causam quæ. de iudi.

p ¶ *Guardador # huerfados*. Vi. auct. presbyteros. in fi. C. de episc. & cleri.

q ¶ *Sieruo o solariego*. adde aucten. sed episcopalis digni tas. C. de episco. & cleri. & auctent. epis copalis ordo. eod.. tit.

r ¶ *Cuenta*. vi. in auct. de sanct. episc. §. sed ne q; curialem.

s ¶ *Afirmar*. vi. c. si. de iur. calum. 11. q. 1. ca. neq; honore. & auct. de san cti. epi. §. nulli.

t ¶ *En el titulo de los testimonios*. vi. in. l. 35. tit. 16 3. parti.

v ¶ *El rey*. adde auct. nullus episcop#. C. de episc. & cle. & in corpore, vñ illa sumitur. & fortè hinc s#pta est practica, vt ecclesiastici vocen tur per consilium regis: & Ep#i, an subsint regibus, vid. gl. in. c. tri but#. 23. q. 8.

x ¶ *Fiador*. vide aucten. de sanctissimis episcopis. §. pro omnibus autem causis.

y ¶ *Ninguna cosa*. vi. in eo. auct. §. sportularum.

¶ *Lex. LXVI.*

Episcopi debent venerari corde, dicto,
& facto, tanquam tenentes apostolorum
loc#: & quia mediatores sunt int# De# &
populum, vocari debent domini, & reuerenter
debent eis assurgere & reuereri. hoc. dicit.

a ¶ *De los Apostoles.* ca. in no uo. 21. distin.

b ¶ *Dixo.* Marc. cap. 11.

c ¶ *Señores.* Episcopus #quiparatur præfecto prætorio. Bal. in. l. epis copale. C. #
episcopa. aud. & an sit illustris, vel spectabilis, vide Ioan. de Plat. in. l. fina. C. de decurio.
lib. 10 & episcopus dicitur legat# Dei. c. sicut vir. 7. q. 1. & # pter Episcopi reuerentiam,
presbyter nõ debet celebra re missam in altari, in quo ead# die episcopus celebra uit. c.
fi. & ibi glo. de consecra. dist. 2.

Titulus. VI. De Clericis

d ¶ *Asemejança* Prosequitur dicta Hosti#. in summa. de ordin. ab epis copo qui resign.
episcop. §. 1. & vid. c. ad hoc. 89. dist.

e ¶ *Nueue ordenes.* Sequitur opinion# Canonistarum, quisept# ordi nibus, quos Theologi
fatentur duos, add#t scilicet clericalem ordinem, seu primam tonsurã, qu# aliàs psal mistatum
vo cam#. vt in. c. psalmista. 23. distin. & alibi primam tonsurã. vt in. ca. cum inter ibi
tonsuratis. de re iud. c. c# cõtingat. In fi. de #ta. & qual. & episcopal# ordinem, de quo vi.
glo. & doct. in ca. cleros. 21. dist. & glo. in proæmio. 6. & Hostien. in summa. de ordina.
ab episcopo. qui resig. epis copa. §. 1.

f ¶ *La otra.* S#pta est ex. c. ad hoc. 89. dist.

g ¶ *Corona.* Ergo prima tonsura est ordo, vt hic & in dict. cap. cum con tingat. de æta
te & quali. & est cõmunis opinio Cano nistar#, sec#dum Præpo. in. c. cleros. 21. distin.
quic#d Archid. dixerit ibi, # prima tonsura si ue clericatus simplex nõsit ordo, sed dis
positio ad ordinem. & iste ordo primæ tonsuræ dicit# Psalmistatus, vt dixi in glo. #xima.
& ha bes j. eo. l. 11.

¶ *Lex. I.*

Clericus dici tur quasi electus ad sort# Dei:
qui debent esse sua sorte contenti, decimis
videlicet & primitijs, & oblationibus pro seruitio
quod faci#t Deo, & horis canoni cis quas dic#t

iuxta ecclesiæ sanction#, & à minoribus or
dinibus, & su pra om#es vocātur clerici. h.d.

h ¶ *En suerte.* Cõ cor. cum. c. cle ros. 21. dist.

i ¶ *Son llamados clerigos.* Adde d. ca. clericos. & ca. clericos. 21. dist. & ca. de persona. 11. q. 1. glo. in. cap. non liceat. de præben. de q# vi. Abb. in rubri. de vita & hone. cle. Feli. in ca. ecclesia sanctæ Mari# col. 48. de con situ.

¶ *Lex. II.*

Sancti patres diuersa genera dignitatum &
beneficiorum statuerunt in ecclesijs cathedralibus &
collegiatis, Decanos videlicet Priores, præpositos,
Archidiaconos, Præcentores, Thesaurarios, seu
Sacristas scholasticos, & in ecclesijs parochialibus
rectores parochiales, qui sunt sub Archipresbytero,
cui plures parochiæ subsunt: & omnium
prædictorum quidã sunt presbyteri, alij Diaconi,
alij subdiaconi, alij qua tuor graduum, vel vnus
eorum veluti primæ tonsuræ: & qui aliqu# ex istis
ordinibus non habuerit, non potest beneficiari. h.d.

a ¶ *Departimiento.* Vid. de hoc in summa. 21. dist. & c. 1. vbi habet# # summum sacerdotium institutum fuit per Moysen, ex p#cepto Dñi: ministrorum distinctio à Dauid, & postea à Salomone ei# filio, & ad eorum instar summ# sacerdotium nou# legis à Christo sumpsit exordium, di stinctio etiam inferiorum sacerdotum sci licet # alij sint episcopi, alij presbyteri ab eodem Christo c#pit: & postea ab Apostolis distincta, & ministri eis per eos dem Apostolos dati, Leuitæ fuer#t. Postea multiplicante ecclesia singuli ministri, ad ditisub diacones & a colyti. & ista distinctio in vita Christi, nõ fuit ita explicitè facta: quia c# Christus tunc per se regeret ecclesiam nulla fuerat discretio quò ad p#lacion# inter Christi discipulos: licèt enim præfecerit Petrum omnibus, tamen post resurrectionem hoc fecit. vt. 50. dist. c. consyderandum. secundum Hugo. vel dicendum secundum Præpo. vbi. S#. # Christus immediatè non instituit aliqu# prælatus nisi Petr# quem solùm instituit rectorem vniuersi populi Christiani, cui etiam ait. Palce oues meas. alij instituti sunt à Petro, à quo ad regendum populum, acceper#t potestatem iuxta. c. ita dñs. 19. dist.

b ¶ *No puede ser beneficiado.* Vid. in cap. 2. de institutio.

¶ *Lex. III.*

Decanus est in aliquibus ecclesijs primus personat#, qui præ est om nibus post Pontificem, & habet in clericos iurisdiction# ordinariã.

Si de hoc sit consuetudo, & in choro & capitulo est præ cæteris honorãdus: in aliquib# ecclesijs isti vocãtur ptæpositi seu priores. h.d.

c ¶ *En algunas eglesias* De consuetudine. vt subdit ista lex: nam de iure communi Archidiaconus est maior dignitate post episcopum. vt in. c. perlectis. 25. dist. Ioan. and. in rub. de offi. Archid. & glo. in. c. de liberatione. de officio lega. &c. ad hæc. de officio. Archid.

d ¶ *llaman este Dean.* Vide de hoc Archid. in. c. in capite. 50. dist. qui ad supradicta de ista ethimològia allegat Papiam.

e ¶ *En el coro e en el cabildo.* Ex hoc habes quod ille qui habet sedem digniorem post episcopum in choro, & primã vocem in capitulo, dici tur maior dignitate. de quo vid. Archi. in. c. deliberatione. de offi. lega. lib. 6. vbi reputat illum maiorem in dignitate, qui habet conuocare capitul#: & in illo est vt caput habens primã vocem Alia etiam signa maioritatis ponit ibi Ioan. and. s. # immediatè se debat vel sub scribebat post episcop# tene bat sigill#, vt Præsides cõ seruabat iura & p#uilegia capituli in collationibus, in stitutionibus spectantibus ad Capitul#, erat primus. & in hoc mul tum debet attendi consuetudo ecclesiæ vel #uinciæ: de quo vid. de cilio. Rotæ. 451. fuit dubi tat# in nouis.

f ¶ *Iuez ordinario.* Habet er go Decan# iurisdiction# ordinariã, sicut & dicit# de Archidiacono. vt. j.l. #xima. de quo vid. # Abb. in repe. c. si quis cõtra cleric#. de foro cõpe. in tri bus vlti. char tis. & in. ca. c# contingat. eo. tit. hodie vide mus de cõsuetudine, # sol# episcopus habetur iurisdiction#. vt & tradis Cardi. in Cle. 1. versi. ne igit#. q. 8. de celeb. missa.

g ¶ *Por costumbre vsada.* Nota bene. Non ergo habet Decanus suam iurisdictionem fundatam de iure communi, sed debet constare per consuetudinem: de iure nãq; communi, nihil iurisdictionis videm# Decano tribui, #ut hic dicitur: de Archidiacono dicitur infrà. l. pro xima. item neq; Decanus haberet primam vocem in Capitulo, nisi hoc esset de consuetudine: qua cessante, Canonicus qui est primus institutus in ecclesia. & sic antiquior, respectu institutionis, debet præesse alijs, & ad eum spectat conuocatio Capituli, & esse primum in voce, & in sedendo, & subscribendo, & in similibus, secund# Abba. quem vid. in. c. auditis. 3. notab. de electio. & de iure habentes dignitates in ecclesia, non sunt de capitulo, nisi sint aliàs canonici, # a soli Canonici faciunt Capitulum, & vnum corpus cum episcopo. c. nouit. &c. quanto de his quæ fiunt à præla. Abb. vbi suprà. & in. ca. cum inter vniuersas. de electio.

h ¶ *Prebostes.* De dignitate præposituræ vi. decisio. Rotæ. de qua. S#. & Ioan. and. in dict. ca. deliberatione. de offi. lega. & aliquid per Abb. in cap. cum ab ecclesiarum. de offi. ordina. in. 1. glo.

¶ *Lex. IIII.*

Archidiaconus græcè, latinè Diaconor# dux: hic est vicarius Episcopi: & inter alia visitat ecclesias sui Archidiaconatus, audit & diffinit causas, prædicat populo: hic dicitur oculus episcopi, qui examinat & præ sentat ordinã dos & beneficiandos: exer cetq; alia qu# de consuetudine sibi com petunt. h. d

- a** ¶ *Arcediano*. De iure communi electio istius pertinet ad Canonicos & confirmatio ad episcopum: stand# tamen est cõsuetudini. gl. in. c. 1. 60. dist.
- b** ¶ *Cabdillo de Euangelisteros*. Adde. c. perlectis. 25. distin. ca. 2. de offic. Archid.
- c** ¶ *Vicarios de los Obispos*. Adde c. 1. de offi. Archidia.
- d** ¶ *Visitar*. Adde ca. manda mus. de offic. archidia. &c. fina. & de electio. ca. dud#. el. 2.
- e** ¶ *Oyr los pleytos*. Vid. in. di. cto. c. #lectis. 25. dist. ibiaudit iurgia. & de offi. archidia. c. ad hæc. vide infrà. in glo. fi.
- f** ¶ *Tan grandes*. Adde cap. ad hæc. de offic. archidi.
- g** ¶ *Enseñar*. Ad de dict. c. 1. de de offi. archi.
- h** ¶ *Cuenta*. Vid. in. dict. ca. ad hæc.
- i** ¶ *Dixo*. Vid. in cap. Diaconi. 93. distin. & in dict. cap. ad hæc.
- k** ¶ *Examinar*. adde dict. c. ad hæc. & cap. vt nostrum.
- l** ¶ *Letras*. adde, c. significasti. de offi. archid.
- m** ¶ *Cura de almas*. adde cap. cum satis. eod. tit.
- n** ¶ *En tenencia*. adde. c. vt nostrum. eo. tit. & in. c. ad hæc. §. in quadam.
- o** ¶ *Quando gelo tollere*. adde ca. ad hæc. §. subsequentes. eod. titu. & vide quod habetur infrà. eo. l. 8.
- p** ¶ *Poner en la silla*. adde dict. c. ad hæc. &c. vt nostrum. eo. titu.
- q** ¶ *Descomulgar*. Contrarium videtur decidi in. c. archidiaconis. eod. tit. Inno. & Ioan. andre. ibi voluerunt, quòd possit excommunicare & respondent ad illum tex. # intelligatur de anathemate cum sol#nitate. & idem vult glo. in ca. cum in cunctis. §. inferiora. de election. vel dic # intelligatur ista lex, quando hoc habet Archidiaconus de consuetudine, prout intelligit glo. in dict. cap. archidiaconis. & vult ista lex in fina. verbis. & vid. que ibi dico.
- r** ¶ *De costumbre*. Dicit Ioan. and. in ca. ad hæc. in. §. in quadam. de offi. archid. # super duobus duntaxat, de quibus in illo tex. scilicet de installatione & datione corporalis possessionis dignitatis vel beneficij & examinationis clericorum ad sacros ordines vel beneficia. Archidiaconus fundat intentionem de iure communi, super alijs succumbit, nisi probet consuetudinem. & istud dictum Io an. and dicit esse menti tenendum. Abb. in cap. dudum. el. 2. colum. 9. de electio. & istud videtur prius fuisse dictum Hostien. in summa, de officio archidiaco. §. quod sit eius officium. versicu. quædam tamen de iure communi. vnde officium atchidiaconi determinatur, vt plu rimum, secun dum consuetudinem loco rum, & secun d# varias con suetudines in telligitur ferè totus titulus de offi. archi. vt notat

Inno cen. & Ioan. andre post e# in cap. 1. eod. tit. & hoc pro batur ex cap. archidiaconis eo. tit. secundum verã lecturã. vbi habetur # archi diaconus nõ potest excom municare de iure communi. & vi. infrà ead. Partit. titul. 9. l. 7. vide etiam glo. in cap. cum satis eo. tit. quæ in clinat # neq; de iure communi habeat curam anima rum. vide etiã glo. in. c. perlectis. 25. distin. quòd de iure communi ces sante commis sione, seu auctoritate epis copi, non habet iurisdictionem ordina riam. & dicit Abb. in capi. cum in cunctis. §. inferiora. de electio. inspiciendam consuetudin# diuersorum locorum in hoc: nam in multis locis archidiaconus habe: sub se parochiam distinctim in qua exercet curam animarum: Itera inquirir & visitat totam diocesim loco episcopi: & istis casibus meritò excommunicat: quia habet iurisdictionem: sed vbi non habet actu curam, neq; habet subditos, sicut dicit esse Senis & in mul tis alijs locis, tunc non potest excommunicare, & non habet curam animarum, neq; in foro contentioso, neq; in penitentiali. & vide ad ista bonum text. cum glo. ibi in ca fina. 94. distinct. tene ista menti: nam doctores in ista materia loquuntur diuersimodè, vt & videre poteris per Præpo. in dict. ca. perlectis. colum. 5. vide etiam quæ in ista materia tradit Decius consi. 420. vbi tradit, an custodia sacram#torum quæ conficiuntur in die Iouis cenæ pertineat ad archidiao num. vide ibi per eum, Quid autem si aliqua dignitas archidiacona tus de nouo erigatur, vel non appareat de consuetudine, quia non sunt completi quadraginta anni, dic # tunc seruãdum est # in hoc fuit in eius creatione disposit#, si certa forma canonicè imposita sit, siue de honore, siue de onere agatur: neq; vltra peti poterit. Si verò de hoc non appareat ad consuetudinem vicinarum ecclesiarum recurrendum erit. arg. c. cum olim. de consue. &c. ecclesijs. de censi. secundum Hostien. in summa. de offi. archidia. §. quod sit eius officium. versi. quid si non appareat. de consuetudine.

¶ *Lex. V.*

Præcentor dicitur Cantor, ad quem pertinet
in Choro & processio nibus cantus incipere:
huic obediunt lectores, acolyti, & psalmistæ:
qui & alio nomine dicitur Capiscol, vel
Primicerius: huius dignitatis maioria melius
scitur consuetudine, quàm iure scripto. h.d.

a ¶ *Chantre.* Pro sequitur ista lex dicta Hostien. in summa. de officio primi. & vid. cap. perlectis. versi. ad primi cerium. 25. distinct. &c. cle ros. versi. cantor. 21. dist.

b ¶ *Por costumbre.* Adde glo. in. c. 1. de officio primi.

¶ *Lex. VI.*

Thesaurari# est ornamentorum & vaso rum
sacror#, & librorum custos, cõponit altaria, &
tenere debet ecclesiam m# dam & abundantem
thure & luminaribus, custodi re debet chris
ma, ordinat baptisterium facit campanas
pulsari, hic alio nomi ne elicitur sacrista. h.d.

c ¶ *Tesorero.* De isto vide etiã in dict. c. perlectis. 25. dist. & in. c. 1. de of. fi. facrist. & c. 1. & 2. de offi. custo. & sacri sta per quem ponatur in ecclesia, collige ex glo. in cap. principaliter. 63. dist. rector. ecclesi# patro natæ potest si bi eligere quos voluerit ad seruiendum sibi, & ministrandum sine consensu patroni. vid. Rochum in tracta. iuris patro. charta. 5. col. 4.

d ¶ *Las campanas.* Adde. ca. 1. de offi. custo. & custos & sacrista quasi id# videntur secundum Hostien. in summa de of. sic. sacrist. & vid. quæ de campana dicit Ioan. and. in. c. 1. de offi. custo. vbi per tex. illum & c. sequen. dicit # campana est signum congregandi capitulum, & exeundi ad bellum: item est sign# horarum: item est signum actionis gratiarum, vt quando gloriosam victoriam obtinuerunt Christiani, & de laudabili consuetudine per quam de sero pulsatur, pro salutatione vitginis, quandoq; est signum factæ electionis: quando q; subtractionis alicuius ab hac vita, aliquando excommunicationis: aliquando gaudij & honoris alicuius personæ processionaliter occurrendi: quandoq; ignem extinguendi, quandoq; lectum intrã di: quandoq; ad parlamentum populi conuocandum: quandoq; ad corpus Christi honorãdum: dicitur aut# secundum eum à Campania, vbi primum vsus ipsius fuit inuentus.

¶ *Lex. VII.*

Scholasticus prouidet scholis de magistris qui
pueros doceãt legere & cantare: & de emendatione
librorum ecclesiæ & legentium in choro: hic
interesse debet examini scholarium: vbi est studium
generale, & confert gradus examinatis. Hic in
aliquibus ecclesijs vocatur Cancellarius: quia eius
officio incumbit instrumenta Capituli conficere. h.d.

e ¶ *Maestrescuela*. De isto facit mentionem glo. in. c. 2. de offi. archid. & Hosti. in summa de pœnit. & remis. §. cui confitendum versi. cui magister scholari#. & vid. etiã. in. c. 1. &c. #a nonnullis. de magist. & ca. vt quisque. de vita & honeclerico.

f ¶ *Ortorgar*. Habes hic # de iure competit magr#o scholarium ecclesiæ cathedraliscõ cedere grad# doctorat# vel magisterij, q#d nullibi # tex. aliquem iuris canonici, neq; ciuilibus, si be ne memini vi di decisum, imò Hostien. in summa. in titu. de magistris. #si. quid iuris. dicit # de cõsuetudine vel priuile gio hæc facultas cõpetit Cācellario Parisiensi & Archi diacono Bononiensi, magistro scholarium vel sacri stæ, vel præc# tori, vel episcopo: & subdit # si de cõsuetudine nõ apparet ad episcop# & Ca pitul# simul videtur pertinere, allegat dict. cap. quia nonnullis. §. verum. glo. etiam in clem. 2. de magist. in verbo suspensum, quæ allegat Hostien. vbi suprà dicit, # iniqui conferunt auctoritate apostolica, vt Archidiaconus Bono. aliqui de consuetudine aliqui de iure, vt episcopus, cum capitulo, sec#dum Hostien. subdit tamen & rectè dicta glo. # ille tex. parum facit & maximè ponderata decretali. 2. & ipsius su#scriptione illius tituli. Cardina. vero in dict. clem. 2. versi. quinto quæro. dicit # cum studium generale co stituatur ex priuilegio vel consuetudine cuius initij non sit memoria, vt dicit glo. in clem. dudum. de sepul. in verbo in generalibus: & sie videtur # de iure communi soli principi competat Papæ, vel Im peratori: ita similiter videtur dicendum, # potestas doctorandi de iure communi non pertineat inferiori: licèt secundum eum postet dici # aliud sit constituere studium generale, # solus Princeps põt: aliud conferre doctoratum, # etiam potest inferior, vt in dict. c. 2. de mag. vbi videtur probari # competat episcopo: subdit tamen Cardina. # difficile est sustinere hodie, # alius hoc possit ## is cui competit, vel ex Principis priuilegio, vel consuetudine immemoriali, & huius sententiæ est etiam Bal. in proœmio. ff. vetw. §. hæc autem tria. vbi dicit # potestas doctorandi non permittitur nisi hoc priuilegi# per Pontificem in loco specialiter concedatur: nemo enim potest exponendi & interpretandi licentiam concedere, nisi Princeps. l. fi. C. de leg. potest fortè dici, # ista lex Partitarum se referat ad consue tudinem qu# est in studio Salmanticensi, vbi Magisterscholarum gradus istos concedit & licentias. Nam in Vallisolitano studio, videm# per Ab bat# Ecclesiæ Collegiatæ illius oppidi cõ cedi: in alijs verò studijs, # Cācellarium. Tu tene men ti istam. l. Partitar#, qñ casus occurrisset, vbi esset dat# priuilegi# studij, & nihil diceret# quis concederet istos gradus: nam ex hac. l. posset dici quod expectaret ad Magistrumscholarium.

a ¶ *Chāceller*. No ta de Cancellario. & adde Ioan. And. in c. 2. de offi. archid. & de isto fit mentio in c. vnico. vt eccle. bene. sine dimi. confe.

¶ *Lex. VIII.*

Archipresby ter sonat pres biteror# dux Isti
sunt tripli ces: nam ali# in aliquib# ecclesijs
Cathedralibus, ger#t quasi Decanorum loc#. In
alijs vero ecclesijs ca thedralib#, nõ habent isti
lo cum tam insi gn#. Alij sunt qui pon#tur in

villis # diocesim: isti visitare deb#t ecclesias sui archiep#sbyteratus, & infor mari de vita clericor# & laicor#, & facere emendari & castigari crimina. h.d.

b ¶ *Arcipreste.* Adde. c. perlectis. 25. dist. & de offi. archipres. per totum. Iste habet dignitatem, quia in dubio archipresbiteri etiam rurales dicuntur habere dignitatem, vt vult Cardina. in clem. 1. de præben. cum habeant præeminentiam cum iurisdictione, & nomen sonans in dignitatem, per ea quæ notat Inno. in. c. de multa. de præben. archi. in. c. 1. de consue. lib. 6 Præpo. in. dict. c. perlectis. ad finem.

c ¶ *Segun la costumbre vsada.* Statur, vt hic vides in hoc consuetudini ecclesiarum, & communiter videmus in his regnis non esse in ecclesijs Cathedralibus, nisi in paucis istam dignitatem archiep#sbyteratus.

d ¶ *Son estas.* De isto archiep#sbytero rurali vi. in. c. fi. de offi. archipre.

e ¶ *Yerro.* Per clericos commisso, intellige: nam laicos iudex sæcularis puniet: vel intellige etiam de laicis, si sint crimina mixti fori, vel fori ecclesiastici. videas quæ habentur in. c. 1. de offi. ordi. & per maria. Soci. in. c. cum sit generale. col. 9. de foro. compe. & vid. j. co. l. 58.

f ¶ *Descomulgar* Intellige si sit consuetudo, a liàs de iure cõ muni non po terit per ea q# notat Abb. in ca. si quis con tra cleric#. in repet. de foro compet. & in ca. si sacerdos. & ca. cum ab ecclesiis#. de offi. ordi. versi. quæro pro declaratione literæ. licèt enim archiep#sbyter habeat curam anima r#, non habet iurisdiction# fori cõtentiosi, sed pœnit#tialis pro hoc c. de persona. .11. quæst. 1.

¶ *Lex IX.*

Presbiter gr# cè, latinè senex, qui & di citur sacerdos q#si sacer dux: & quia per ei# manus ministrãt# sacram#ta Christianis citra sacram# t# cõfirmationis, q#d episco pis competit. Hic prædicat populo, & be nedicit post missam recõciliat excommunicatos in articulo mortis recepto prius ab eis iuram#to de stando ecclesiæ man dato. h.d.

g ¶ *Como viejo.* Ortum habet ista lex à.c. cle ros. versi. pres byter. 21. dist.

h ¶ *Honrra.* Sacerdotes Dei & angeli nun cupãtur. 11. q. 1. c. sacerdotib#: nam talis ordo præeminet regiæ dignitati. 96. dist. in prin. sed licèt grãdis sit dignitas sacerdot#, est tñ grãdis ruina, si peccant let#tur ad ascensum: sed timeant ad lapsum: neq; em# pro suis delictis sol#, reddent ration#, sed pro omni# quor# donis abut#tur & nequa## sunt de ipsor# salute solliciti. vt ait Hierony. lib. 2. super Ezechiel. & sicut patet ex historia libri Reg. Sacerdot# defectus po pulo Dei tyrannos inducit. vt ait Policia. lib. 8. c. 18. &

habetur in. c. trāsfer#. 24. q. 3. vbi ait Hiero. veteres scrutās historias. In uenire nō poss#, scdisse ccclesiā, & de domo dñi quid# populos seduxisse pr#tes eos qui sacerdotes à Deo positi fuerāt & #pnetæ. 1. speculatores.

a ¶ *La confirmacion.* Vt in. d.c. clerics. &c. quanto de consuetudi. & suprà titulo. 4. l. 11.

b ¶ *Predicar.* Ad curatos pertinet officium prædicandi glo. in clem#. 1. in verbo officia. de regu. card. in clem#tina dudum. de sepultu. vbi dicit # quilibet curatus potest dare licentiā pr#dicandi cuilibet religioso in sua parochia sed in diœcesi requiritur licentia Ep#i. Adde Abb. in. c. inter cætera de offi. ord. # de iure communi nō possunt prædicare nisi hab#tes curam animar# & vi. per Feli. in c. 2. col. pe. de iud. an laicus possit. Pr# dicare post Abb. ibi qui dicunt # de li centia ep#i pōt nisi sit mulier que etiam de episcopi lic#tia nō potest prædicare.

c ¶ *Bendicion.* Adde. ca. officium. de offi. archipres. ibi benedictiōes presbyterales & ca. ecce. 95. dist. de cōs. di stin. 1. ca. cum ad celebrandas presente tamen episco po nullus p#su mat dare benediction# ni si is cui precepit episcopus Vid. glo. in. d.c. ecce & Abb. in. c. nolentes. de offi. lega. col. 2. vbi allegat illam glos.

d ¶ *Que diz# los obispos.* s. cum dicunt sit no men domini bñdict# &c. Vid. ca. ministrare. 26. q. 6.

e ¶ *A los descomulgados.* Adde. ca. presbyteri &c. aurelius. 26. q. 6. & c. non dubi#. de sent. excō.

f ¶ *Iurar.* Quid si nō suscipiatur istud iurament# an teneat absolutio vi. in. c. cum desideres de sent. excom.

¶ Lex. X.

Diaconus græce latinè setuitor; quia seruit
presbytero in missa, offerens ei panem &
vinum sacrificij, dicit euangelium, prædicat,
& baptizat, & confessiones audit in defectum
presbyteri necessitate instante. hic alio nomine
dicitur leuita. Subdiaconus vero dicitur quia
minor Diacono, ei nanq; seruit offerens
pan# & vin# sacrificij, & legit Epistolā. h.d.

g ¶ *Diacono.* Vid. de hoc in. c. perlectis. 25. dist. & isti deb#t laicis expo nere & instruere modum viuendi. c. sicut enim. 11. q. 1.

h ¶ *Auer prestes.* Adde. c. diacones. 93. dist. c# glo. ibi, & quæ dixi. S#. titulo. 4. in. l. 29.

i ¶ *Las epistolas.* Et dicit gl. in ca. 2. 92. dist. # diaconus nisi causa necessitatis nō debet legere ep#am.

¶ *Lex. XI.*

Acolitus gr#ce latinè cere# portās d# cantatur euāgelium, & fit cōsecratio, & portat insign#, # Christus est ver# lum# exorcista gr#ce latine cōiurator, iste coniurat Dæmones vt exeant abhominibus & ideo debet scire ore tenus has oratiōes: lector scire debet #phetias & lectiones aperte & distincte legere: vt audi#tes intel ligāt. Ostiari# in veteri lege stabat ad ianuam t#pli & custodiebat ne imm#dus ali#s ingrederetur in eccle siā hodie iste ifideles & excommunicatos expellit et christianos recipit. psalmista dicit# clericus prim# tōsur#, q# est clericarus princi pi# iste dicit psalmos in ecclesia. h.d.

k ¶ *Acolito.* Vide de his in di cto. ca. cleros. 21. distin. &c. #lectis. 25. di.

l ¶ *Exorcista.* vi. vbi. S#. & in.c. exorcista. 23. distinct.

m ¶ *Salomon,* Vi de. 21. disti. in summa. in ve teri tamen testam#to. exorcismi no ita habuer#t plen# effect# sicut in nouo sec#d# Alber. magn#. qu# refert p#po. i.c. #lectis. col. 2. 25. di. dicit em# # in veteri testam#to nō erāt proficui nisi ad corpor# cura tion# in nouo a#t & ad curation# animar# & si ad corpora referan tur tñ hoc fit in quāt# infirmitas corporalis pendet ex mente.

n ¶ *Lector.* Vid. in. d.c. cleros. &c. perlectis

o ¶ *Ostiario.* Vide ibidem.

a ¶ *Psalmistas.* Vide. S#. eo. in summa. & quæ. ibi dixi.

¶ *Lex. XII.*

Illegitimus non potest ordinari nisi legitimetur à papa vel si religionem fuerit ingressus, qui licet poterit ordinar non tam ensine dispensatione papæ

poterit obtinere dignitatem, vel personat# ne que ordinatur bigamus neque voluntarius homicida. h.d.

b ¶ *Que no son legitimos.* Lex diuina prohi buit spurios & huiusmodi turpes personas vsque in decimam generation# ecclesiam dei in trare. c. per ve nerabil#. qui fil sint. legi. vbi & dicit, # canõ vetat & vi. in. ca. cum in cunctis, & ibi glos. de ele ctio. & de cau sis prohibitio nis vid # Hostien. in summa. de fil. presby. §. quæ est causa.

c ¶ *En orden.* Adde capitu. 1. 56. distin. & c. legi. 16. qua stione primã & glossa. 56. distinctione. in summa & ca. prim#. de fil. presby. & sicut filius legitimatur # oblationem curiæ. l. communium. C. de natu. libe. & 4. part. titulo. 15. l. 5. ita per ingressum monasterij, vbi quis offertur seruitio Christi etiam vt possit habete bona patris, secundum Guilielmum de Cugneo in lege prima. C. de sacro sanct. ecclesi. vbi & Bal. in prima lectura colum. penul. Ludo. Roman. in Repetitio authenticæ simili ter. C. ad legem falcid. 13. colum. in. 7. speciali. Alexand. in dicta. lege. cum quis & in rubrica. ff. de noui. ope. nuntia. col. 4. Antonius Rosellus in tractatu legitimationum charta fi. in fine. Felin. in. ca. cum deputati. de iudi. colum. 2. Iaso. in. l. prima. C. quan. non pet. par. nu mero. 30. Alexand. Roma. & Aretinus in. l. necessarijs. ff. de acquir#. hæredi. contrarium tamen tenere videtur Ioan. Fab. in authentica. ex complexu. C. de incest. nupt. & in. l. cum quis & in authentica licet C. de natu. lib. & etiam Roderi. Suarez allegatione. 25. vbi tamen dicit guæstionem esse dubiam & consulit ad concordiam fiendam in casu illo vid. ibi late per eum & adde Guilielmum benedi. in repetitione. c. Ray nuntius. de testa. fo. m#. 114. colum. 2. in verbo & vxo rem nomine adelasiam vbi dicit # bene est fat#dum quòd spurius religionem ingressus dicatur quo ad sacros ordines legitimatus, & cætera omnia quæ ei tanquàm simplici religioso incumbunt, & ne quibus claustro & religioni seruire non posset, neque officium religiosi exercere, sed quod habilitatus dicatur ad suscipiendum h#reditates parentum dicit se dubitare. Mouetur ex eo quia talis non videtur habilitatus ad tenendum dignitates, & personatus sine dispensetione, ergo neque ad suscipiendum hæreditates. adde & Archiepisco. Florent. tertia parte titulo. 1. cap. 27. §. 2. & præpo. in. c. tanta. qui fil. sint leg. qui idem quòd Faber & alij volunt, eo quòd ra tio quæ est in oblatione curiæ principis vel ciuitatis, quæ est quòd legitimitatem consequatur ex beneficio principis in præmium illius ministerij, cui filius illegitimus addictus fuit, cessat in oblatiõe quæ fit curiæ cœlesti, & cum istis tenentibus istam partem non tamen relato Guilielmo benedicto, neque Roderico Suarez transit Didacus A Couas Ruuias in suo epitome matrimoniali. cap. 8. fec# dæ partis. §. 7. ad finem. ego crederem dictum Guilielmi Bal. & aliorum quòd forte procederet duobus concurrentibus: primo, quòd filius qui offertur religioni sit naturalis, & non spurius, solis enim naturalibus forma oblationis curiæ prodest, vt in authentico quibus mod. naturales effici# tur sui. §. primus. & in dicta lege quin ta vbi dixi. se cund# quòdde patris voluntate offeratur: non si sine patris vo luntate, prout distinguitur in oblato curiæ. vt i autentico quib# modis naturales efficiuntur. sui. §. si #s autem legitimos versic. si vero ille. & sic quòd omnia statutai obla to curiæ procedât in obla to à patre reli gioni de quo vide, que habentur & dixi in dicta. l. 5. non enim minorsed ma ior valde vide tur ratio mili tare, quando oblatio fit curiæ cœlesti in ministerium Christi & ecclesiæ, quàm in oblatione que fit curiæ seculari, & # ista oblatio curiæ principis, vel ciuitatis nō sit hodie invsu parum me vrget. Si ergo pater filios legitimos nō hab#s offerat fili# naturalem monasterio, ille erit hæres necessarius patri, ita # tm# in quinta bonor# poterit pater disponere, si vero

ha beat filios legitimos, per illos excludetur, vt dixi in. d.l. 5. poterit tñ pater & relinquere vsque ad quintā bonorum, suadet ad hoc fauor piæ causæ, & auctoritas magna dictorum doctorum, qui hoc tenuerunt arguentes ab oblatione curiæ, licet negari non potest quin quæstio sit dubia valde & forsā vix in practica posset istud obtineri.

d ¶ *Dignidad*. Adde gloss. in cap. fina. de fil. presby. & ca. 1. eod. titulo. libro. 6.

e ¶ *Mostrara*. inf. co. l. 14. & 15. 16. & 17.

¶ *Lex. XIII. & XIII.*

Triplex est homicidium voluntarium fortuitum, & coactum: voluntarius homicida est quadruplex, facto vt per se occidendo, consilio. vt consulendo alicui vt occidat aliquem mandato, vt si mandet alicui subdito, vt aliquem occidat vel si rixantes animet, vt occidant, item defensione alium defendendo, vel prohibendo pacificantem rixam, & homicida quolibet ex dictis modis non potest ordinari, h.d. cum. l. sequenti.

f ¶ *En tres maneras*. Duæ tamen sunt species homicidij vna spiritualis quæ fit varijs modis detrahendo, opprimendo, malum persuadendo, odium habendo, iniustitiam faciendo de pœni. distincti. prima cap. homicidiorum cum sequenti alimenta negando. capitu. pasce. 86. distinctio. l. necare. ff. de liber. agnosc#. & generaliter omnis iniquus modus ad nocendum. est spirituale homicidium. Alia corporalis, scilicet, hominis cedium. præpositus in summa. 50. dist. Hosti#. in summa titulo. de homicidio versi. quot species.

¶ *Lex. XIII.*

a ¶ *Sin premia*. Adde. Bald. in. l. in vendentis. C. de contra. emptio. & in. l. potuit colum. 2. C. de iur. deliber. & in. l. quidam eulogio. 5. col. C. de iur. delib. & S. Bernard. in sermonibus fo. 35. col. 2. ad finem.

b ¶ *En quatro maneras*. Vnde versus lingua, consilio, præcepto perdit & actu. Hosti#. in summa. de homi. §. qua pœna. & vid. text. cum gl. in capit. sicut dignum. ver. fi. de homici. à cuius dictis. l. ista ort# ha bet.

c ¶ *Que mate alguno*. Quid tamen si ille cui cōsultum est occidatur ab illo quem occidere debebat? Innoc. disputat referens varias opiniones i.c. Ad audi#tiā. de homic. sed cōiter Docto. tenent # sit ir regularis talis consulens, vt ibi per Abb. & Io. de ana. ex quo dedit operam rei il licit# consul# do mort# alterius. & vide tur bon# tex. pro hoc in. c. fi. de homici. lib. 6. vi. #t a#s qu#stiões notabiles in ma teria. per Inno. & alios.

d ¶ *Si ampara.* Quid si quis vadat ad interficiendū aliquem & tu illum sciter associas: nō tñ ipse iuitas ad perpetrandum homicidii, neq; cum ipso suum hoc aliquid verba habuisti neq; ipse tecum: vñ si habuit, tu animo dissuasisti ei, tamen cum nolet tibi acquiescere timens de ipso nihilominus ipse associas: & eius animi est vt si forte insequeretur eum, defendas & sic per te associas homicidii committit di. Hostis vbi. S. co. fi. homicida es. c. sicut dignum. de homi. neque poteris promoueri. & sic dicit intelligi defensione committitur homicidii. 50. dist. c. si quis viduam. c. Henricus de cleric. pug. in duell.

e ¶ *No puede rescebir ordenes.* Vt in. c. dignum vet. fi. de homi. & c. si quis viduam. 50. dist. & c. de his clericis.

f ¶ *Es dicho* Vi. l. 5. & quod ibi dixi. S. tit. proximo.

¶ *Lex. XV.*

Homicida casualis si culpa processit casum nō ordinatur: si autem culpa nō processit. nō eget dispensatione nisi propter scandalum euitandum, si autem homicidii causa actus. 1. ad sui defensionem facit aliter mor tem vitare nō valet, ministrat insusceptis ordinibus, ad superiores ascendere non potest. h. d. cum. lege sequenti.

g ¶ *Por occasion.* Ortus habet hæc lex a notatis gl. i. d. c. sicut dignum ver. fi. homicid.

h ¶ *Cōuiene.* Ad d. c. clerico. 50 di. & c. si suo latus ea. dist. ca. continebat. & c. dilectus in fi. de homi. & ff. de reg. iu. l. culpa est, & hoc siue adhibeat diligentiā siue nō: vt hic & in. d. iuribus ex quo dabat oportet rei illicitum.

i ¶ *La criatura.* Adde. c. sicut ex literis de hom. & l. 8. ti. 8. 7. tit. et quod ibi dixi & vi. ca. tua nos. homo.

k ¶ *Conuenga.* Adde. c. ex literis. el. 2. & c. dilectus & c. significasti el. 3. de homicid. & c. fi. eo. tir. & 50. dist. c. si duo fratres et c. hi. i. princ. & ca. sipe ad fi. & l. si putator. ff. ad l. a. l. & l. 4. titu. 8. 7. part. & quod ibi dixi.

l ¶ *Gran escandalo.* Adde. c. ex literis. el. 1. de homi.

¶ *Lex. XVI.*

a ¶ *Subir a mayores.* Sequitur opinionem Ioan. de qua in glo. in. cap. si cut dignum ver. fi. de homici. hodie per clemen. 1. de homici. est de casum, quod occidens, aggressorem pro ineuitabili defensione, seu ex incuitabili necessitate nullā irregularitatem incurrit & sic ad superiores ordines ascendere poterit, vt ibi declarat glo. & hoc intellige quando fit ob periculum corporis secus si rerum, vt in. ca. suscepimus de hom. & si posset fugere debent fugere si cut dominus in egypto quoniam Herodes quem rebat eum in interficere vt. 22. quæstione. 3. §. 1. & sic intelligit Hosti. in summa. homo. §. qua pœna. col. penul. verba apostoli stolidi dicentis, nō vos defendentes charissimi mihi sed date locum cum iras. 23. q. 1. §. 1. & ca. nisi bella.

b ¶ *No lo quisiere fazer.* Adde. cap. de his clericis el. 2. vbi ponit# istud exempl#. 50. distinctio. & vid. per gloss. in. d.c. sicut di gnum ver. fi. de homici.

c ¶ *Sostener.* Ad de glos. in. capitulo. de his clericis. el pri mo. 50. distin ctiõe. & in. d. c. sicut dign# versi. fin.

¶ *Lex. XVII.*

Qui per iustitiam occidit mutilat vel hoc
mandat, iuuat, consulit, aut iubet, clericari
non potest, vnde si m fidelis iudex iustè
occidat non potest post baptismum ordinari,
sed si iniuste occidit potest. hoc dicit.

d ¶ *Por razon de iustitia.* Vides ergo, quòd contrahitur aliquando irregularitas ex facto iusto & meritorio sicut est in iudice iuste iubente quem occidi vt. 13. quæstio. 5. c. miles. &c. minister. &c. cum homo &c. si homicidium. Tamen siue iuste siue iniuste hoc contingerit vtroque casu impedit promouendum & deiicit iam promot#. cap. si quis vi duam. 50. distinct. & de pœni. distinctione. 1. ca. periculose. cap. sicut dignum. §. qui vero &. §. fin. &c. significasti. el. segundo. de homi. & vid. Innoc. in. c. ad audientiã tit. eod. dic##, # accusa tor criminalis causæ sequuta morte vel m#bri mutilatione erit irregularis, quia dat causam homicidio. Item iudex. It# aduocatus. It# testis quia omnes isti præstant causam morti. c. postulastis eod. tit. &. 50. distinctio. cap. 1. &c. sententiam sanguinis. ne cleri. vel monachi. cap. ex literis. de excessi. præla. cap. aliquãtos. 51. distinct. &. ca. si quis post acceptum. præmissa tamen protestatione de qua in. ca. 2. eod. titulo. libro. 6. clericus, vel alius accusans non erit irregularis, vt ibi habetur.

e ¶ *Enbargarle ya* Reprobatur opin. Hugo. & Gofred. qu# & videtur sequi Hosti. in summa. # homi. §. qua pœ na col. 2. vers. & hoc etiam & approbat opinion# Baziani de qua per glo. in. ca. si quis viduã. 50. di. & i sum ma. 51. dis. ibi relatã ab Hostien. qui mo uebantur ex ratiõe quæ in hac. l. ponit# et istã etiã part# tenet præpo. 51. dist. i s#ma.

f ¶ *Peccado y no yaze.* Habes hic quasi expressum, # iurisdictio iuste sit apud infideles, c# non peccent iurisdiction# exer cendo & sic vi detur approbari hic i hoc opinio Inno. in. c. quod super his. de vo to & reprobari opinio Hostien. ibidem qui contrari# tenuit, & in s#ma d'homi cidio. §. qua pœna vi. quæ late dicam in lege. 2. titu. 23. sec#da parti.

¶ *Lex. XVIII.*

Seru# nõ põt sine lic#tia do mini ordinari. neq;
tollit# ius domini, si de facto ordinetur. Si tamen
dominus sciat e# ordina ri & non contradicat,

liber est. Si vero ignoret, episcopus autem & qui eum præfentant ordinand# sciât, deb#t dare duos feruos eiusd# cõditiõis dño, & si vnus eor# sciuerit alter nõ, sci#s patit# hãc pœnã, nõ hab#tib# vñ soluât, seru# reddit# dño. Si ordinator p#sentator igno r#t e# seru#, & ordinet# ad minores ordines, debet dño reddi. Si vero ordinetur ad ordinem diaconatus, vel subdiaconatus, reddat ipse seruum alium talem prose. & si non habuerit vnde faciat, reddatur domino, si presbyter fuerit ordinatus: cum dicta ignorantia, aufe rat sibi dominus peculium si quod habuerit, & si nihil habeat, ser seruiat domino in diuinis, & præfigitur annus domino ad petend# seruum eo ignorante vel contradicente ordinatum. h.d.

g ¶ *Que sea sieruo.* Adde capitul. consuluit de seru. non ordi. &. 54. distinct. cap. 1. 2. & 3. &. l. 6. titul. 22. 4. parti. & ratio prohibitionis est vi litas sertuilis & dignitas clericalis. c. Admittuntur. 54. distinct. & ne contingat vituperari quod debet præcaueri. d. cap. primo. de seruis non ordi. Titulo. VI.

a ¶ *Tornado a su señor.* Procedit quando ordinator etiam fuit ignorãs nam si sciuit procedit, quòd. 1. subditur.

b ¶ *Si lo no contradixesse.* Adde capitul# si seruus sciente. quinquagesimaquarta distinctione. & dictam legem sextam. titulo. vigesimose cundo. quarta partita.

c ¶ *Pechar.* Adde cap. si seruus absente. 54. distinctione. erit tam# seruus liber, vt ibi, colligitur et dicit ho stien. in summa. de seruis non ordin. §. qualiter seruus: sed quan do vterq; est soluendo con tra quem pri mo aget# Hostien. In summa. de seruis non ordinã. dicit, quòd agetur primo contra ordinatorem: sec# do contra representator#, vt ostendit or do. dict. cap. si seruus absente & argu. de preben. ca. c# seund# apostolum. §. inde est vt tam# pœna alteri# sit contentus. ff. de eo. per quemfactum est. l. prima. §. si plures. et an procedit, q# hic disponit#, etiam si ordinetur ad minores ordines Gofredus dicebat q# sic Hostien. vero vbi suprã dicit, quòd non inuenitur iure cautum pu nietur tamen tunc ordinator & præsentator alia pœ na arbitraria &, quòd tunc ordinator nõ teneatur ad duos seruos, ex quo ordinatus ad minores ordines potest restitui tenet præpo. post Io. d'fan. & domini. & Cardin. in. d. c. si seruus.

d ¶ *Tornar el sieruo.* Hac dixit glos. in. dict, cap. si seruus absente allegat. cap. ex antiquis ea. distinct.

e ¶ *De epistola.* Adde capitul. miramur. de seru. non ordin. & # dicitur. in. l. sexta titulo. 22. 4. parti. hoc erat de iure antiquo secundum statum primitiue ecclesie quando subdiaconatus non erat sa cer ordo hodie tamen est sacer ordo. c. a multis. de æta. & qual. & sic idem est, quòd in diacono vt habetur. in. d.c. miramur.

f ¶ *Tornado.* Deponitur & domino reddit#. e. ex antiquis. 54. distinct.

g ¶ *Las horas.* c. frequens. in fi ne. 54. di. & si cõtumaciter hoc renuat, deponi põt. c. null#, in fine. deseru. nõ. or dinã.

h ¶ *Fasta vn año.* Adde. ca. si seruus sci#te. 54. distinct, & currit iste annus adie. sci#tiæ vt hic habes & approbatur opinio lauren. & Gofred. & Host. qui hoc tenue runt & tenet & glo. in. d.c. si seru# sci#te.

i ¶ *En las leyes.* Vid. in. l. 8. titulo. 29. 3. #ti. & l. 7.

¶ *Lex. XIX.*

Publice pœnitens nõ potest ad sacros ordines
promoueri ratio nibus hic positis. h.d.

k ¶ *Publicamente.* Adde. ca. il lud. c# sequ#tibus. 50. dist. vbi quid si ne cessitas vrgeat & c. ex pœ nitentibus ea d#. dist. & ca. null#. & c. pœ nitentis. 55. di stin. & c# his neq; disp#sat Episcopus. l. 44. & q#. il i dixi. S#. titul.

¶ *Lex. XX.*

Qui in sanita te nõ baptiza tus postea timore
infirmi tatis baptizat# nõ est ordinã dus, nisi postea
laudabiliter viuat, vel sit ecclesi# ne cessari#. Item
iterãs baptism#: cofirmation#, vel ordi n#, sci#ter,
nõ ordinat#, & si iã erat ordina tus degradetur. h.d.

l ¶ *Quando enfermasse.* Cõcor. cum. ca. 1. 57. distinct.

m ¶ *Dos vezes.* Adde de baptizato. c. qui bis. de. conse. dist. 4. & in. ca. confirmantum. 50. distin & c. fin. 51. distinct. & c. si quis in qualibet. 1. quæstione. 7. & l. 24. titul. 4. S#. ea. parti. de ordine vid. in. ca. sacramenta. & in. cap. manus. 1. quæstione. 1. de chrifmate. vid. de consecra. distinct. 5. c. de homine. & c. de his. & ca. dictum est vobis.

a ¶ *No se puede mas ordenar.* De baptismo habes. in. c. 2. de apost. & in. d.l. 24. de reiterãte ordi n# habes in. c. dict#. de con secra. distinc. 5. & in. c. 1. 68. dislinct. non tamen ita expressum repe ritur in iterãte ordinem, # non possit ad vlteriores ordines promo ueri sicut est expressum in rebaptizato i d. ca. 2. de apo fta. ideo tene menti istam. l.

partitarum: nam licet col ligatur ex dicto. cap. dict# & capit. 1. 68. distin. non de fuer#t in hoc opiniones di uers# vt tradit siluester ins# ma in parte irregularitas versi. 4. quaeritur.

b ¶ *Despues.* Ad de. c. presbyteri quos. c#. §. sequ#ti. 66. di stinctione.

c ¶ *Que no se toma dos vezes.* Adde. c. eccle siæ de cõsecr. di. 1. &. ca. pla cuit de conse. dist. 4. &. ca. 1. de cleric. per sal. promo.

d ¶ *Toller las ordenes.* Adde. ca. qui in aliquo. 51. distin.

¶ *Lex. XXI.*

Non ordinet episcopus ho minem alterius
Diœcesis sine licentia Diœcesani, alias: ordinatus
in susceptis ordinibus non ministrabit nisi suus
Diœcesanus permiserit, neque ordinet episcopus
hominem incognit#, & si sit de sua Diœcesi. h.d.

e ¶ *Estraño.* Extraneum dicit qui non est de Diœcesi ordinãtis de cõsecr. dist. 5. c. non oportet ministros el. 2.

f ¶ *No conocido.* Et si sit de Diœcesi ordinantis. c. quando ep#s. 24. dis. &. 42. dist. c. quiescamus.

g ¶ *Ordenes.* Vid. 71. distinct. per totum & in. c. 2. de cleri. peregr. cap. 1. &. 2. de parroch.

h ¶ *Por dos razones.* Ponit eas Hosti. in summa. de cleri. peregr. §. quare à promotione.

i ¶ *Vsar della.* Adde. c. salonitane. 63. distin. glos. in. ca. nullus. 9. quæst. 2. & glos. in. ca. 1. 71. distin. & vid. quæ notat Anto. in. c. quod transla tionem de tempo. ordinan.

¶ *Lex. XXII.*

Ordines sacros scienter recipiens ab eo qui
dignitati, & episcopatu renuntiavit non ministrabit
in susceptis, ignorãs tamen si igno rantia non sit
inexcusabilis potest de episcopi sui licentia ministra
re, si autem episcopatu sed non dignitati renuntiavit
valet ordina tio de licentia sui episcopi. h.d.

k ¶ *Su obispado, e su dignidad.* Et sic loco & dignitate: vt in cap. primo. de ordin. ab episcopo qui resig. epis. & in dubio videtur cessisse loco & non digni tati. secund#. Host. & Ant. in dicto capi. 1. vbi Hosti#. se remisit ad notata per e# in summa illius tituli vbi latius in hoc distinxit.

l ¶ *Abades.* Ad de capit. quoniam videm#. 69. distinctio. & ca. cum cõtingat de #ta. & qual.

m ¶ *No lo sabi#do.* Ex ignorantia probabili vt si renuntia uit in curia & veniens dixit quòd non renuntiauerat dignitati, vel omnino tacuit renuntia tionem quã fecerat.

n ¶ *Concejeram#te.* Adde. d. ca pit. prim#. de quo ista. l. s# pta est.

o ¶ *Que publicamente saben.* improbabilis ignorãtia est in eo, quòd publicescitur vt hic & in d. capitulo primo. vbi glos. que allegat. l. latæ culpæ. ff. de verborum significatiõe. vnde non auditur quis cõ tra ca qu# pu blice facta s#t vide. per glo. in capitu. cur#. 11. quæstio. 3. & per Alexand. consil. 81. quartivolumi.

p ¶ *Defendido.* Nam ordinatus à suspenso non recipit executionem ordinis licet vere ille det ordines, si seruet formam ecclesi# Hostien. in summa. de temp. ordinan. in. §. & à quo.

¶ *Lex. XXIII.*

Obligatus ex administratione regi, vel
vniuersitati, vel homini po tenti non potest ante
satisfactionem ordinari: sed si ecclesiæ, aut vidu#
vel orphano, vel homini non potenti tenebatur
ex ratiocinijs, bene potest ordinari, idem si
ex mutuo, vel alias quàm ex administratione,
esset debitor, sortitur tamen obligatus anterioris
iudicis forum, in cognition, & executione. h.d.

q ¶ *Teniendo.* Ortum habet à capitulo primo. & ibi notaris. de obliga. ad ratio. & procedit hæc lex quando obligatus ad ratiocinia qui vult promoueri perseuerat in administratione. l. sequens, quan do iam deposuit.

a ¶ *No se puede ordenar.* Concord. cum. cap. præterea. 51. distinct. &. l. of ficiales. C. de episco. & cleri. & tene menti exempla huius. l. cum dicit de administratione publica ex qua tenetur regi vel alicui comiti, vel baroni: isti enim dicuntur richi homines. vt in. l. 10. titulo. 25.. 4. part. vel alicui concilio seu vniuersitati, vel similibus, & sic lo quitur de his qui tenentur respectu public# functionis, isti enim prohibentur ordinari ante reddita ratiocinia, eis vero redditis, & re liquis solutis, rite ordinantur & idem si dederint idoneos fideiussores de soluendo, vt in lege rescripto §. debitores. ff. de muneri. & honorib#. Ioannes Andre. in dicto capitulo. vno de obliga. ad ratio.

b ¶ *Que no fuesse podereso, o rico.* Vides hic, q#d hæc. lex quãdo creditor cui debentur ratiocinia est potens, seu di ues, & sit priuatus vult, # sit perinde ac si deberentur ratiocinia Reipublicæ, vel ac si essent public# functiones: neque distinguit an moueatur qu#stio, vel non an moueatur q#stio de dolo, vel culpa prout distinguit gl. in dict. ca pitulo vno de obliga. ad ratio. in quo videtur approbari opinio illorum quos ibi refert Innocent. qui non distinguunt inter ratiocinia publica, & priuata, & an conueniantur de dolo, vel culpa, cum talis distinctio secundum Innocentium, nullo iure innitatur, vel dic & forte melius, quòd ista verba que non fuesse poderoso, o rico. Intelligãtur de tali qui esset in

publica potestate constitutus, & in terris suis haberet administrationem, & iurisdictionem: nam si esset omnino priuatus tunc recurrendum est ad distinctionem de qua suprà, qu# approbatur infra eodem lex proxima, vel dic, quòd quando perseuerat in officio non debet promoueri obligatus ad ratiocinia secularium personarum, quæ cunque sint ille modo non sint miserabiles, vel ecclesiasticæ personæ, vigesima prima quæstio ne tertia, capitulo primo. & secundo, ne cleric. vel monach. & capitulo, sed neque, finito vero fit distinctio. de qua infra lege proxima.

c ¶ *Dexar de ordenar.* Quia & tali casu etiam facti clerici possent intendere talium administrationibus. secundum Innocentium. in dicto capitulo vno.

d ¶ *Los deuïessen prender.* Forte hoc dicit, quia non est verissimile personis miserabilibus & pauperibus tantam quantitatem posse deberi ex qua necesse sit capi personam debitoris, & vides hic, quòd clericus factus qui est obligatus ratiocinijs, de quibus, suprà potest capi & carcerari, & intellige, quòd capi debeat per iudicem ecclesiasticum non per secularem, vt tradit Ioannes Andrea. & Antonius. in dicto capitulo vno gloss. in capitul. dilectis de appellatio. in gloss. prima. & in capitulo secundo. ne cleric. vel monach. si tamen esset suspectus de fuga, capi posset per laicum vt ducatur ad suum Episcopum. Innocentius. in capitul. vt famæ. de sententia excommunicationis Ioannes Andre. in capitulo secundo. de pignorib. Feli. in cabi. c# non ab homine. de iudi. colum. 1. Philippus Francus in dicto capitul. dilectis.

e ¶ *Vn clerigo a otro.* Innuit diuersitatem inter clericum debitorem clerici, & clericum debitorem laici, vt primo casu non possit capi pro debito. secundo sic. cuius contrarium aperte videmus decum immo, quòd neque pro debito laici clericus possit capi, & carcerari cum non teneatur vltra quam facere potest. vt notat gloss. communiter approbata in. l. miles. ff. de re indicata. Doctores communiter in capitul. odoardus de solutio. & quòd indistincte clericus # debito ciuili capi & incarcerari non possit dicunt Ioannes Andr. & domini, # textum. ibi i capitul. si clericos. de sententia ex communicationis libro sexto. et quasi in terminis nostris hoc notat Abbas in capit. primo. de deposito. vbi q#rit si clericus gessit administrationem cuiusdam laici & male red dit rationem an possit carcerari donec satisfecerit, & primo arguit quòd sic per capitul. secundum d#. ne clerici. vel monach. contrari# tamen dicit tenere Hosti#. # nõ esset fi# dum sine expressa licentia Papæ. Abbas vero distinguit, q# aut recusat satisfacere cum possit, vel dubitatur de fuga, & pòt de tineri, quia priuilegium tributum clerico per canonem si quis sua dente. 17. quæstione quarta solum operatur propter temerariã manuum iniectionem in clericum non a#t quãdo fit per iudicem ex iusta causa: si tamen clericus esset impotens ad satisfaciendum non deberet carcerari argumento. capitul. odoardus de solutio. & ita limitat & intelligit dictum Ioannis Andr. in dicto capitulo. si clericos. & sic nulla fit differentia an debeat clericus debitum laico, vel ecclesiastico: forsan potest dici, quòd ista. l. in hoc habuit respect# ad consuetudinem ex qua liber homo capitur ad seruiendum pro debito, prout est in his regnis ex legibus fori & ordinamentorum, vt dixi. in lege tertia titulo. 13. quinta part. talis enim consuetudo non habebit loc# in clericis vt clericus capiatur ad seruiendum alteri clerico. vt in capitul. secundo. de pigno. licet forte consuetudo locum haberet in eo qui obligatus laico # debito fecit se clericari in fraudem & damnum laici creditoris. argumento eius, quòd habetur in c. 2. de seru. non ordinan. & l. 18. suprà eod. ex his quæ notat Abbas in cap. inter alia. de immuni. ecclesia. in quæstione illa an fugiens ad ecclesiam pro debito extrahi possit ab ecclesia si tamen debit# con traheretur post clericatum non ligaret talis consuetudo

clericos. c. quæ in ecclesiarum & cap. ecclesia sanctæ Mariæ, de constitu. auth# tica cassa & irrita. C. de sacrosanct. eccles. præsertim cum talis consuetudo esset in opprobrium ordinis clericalis.

f ¶ *Emprestido*. Adde. l. rescripto. §. debitores. ff. de mune. & hono. & l. quisquis emersis. C. de episc. & cleri.

g ¶ *Auia la demanda*. Et sic mota erat lis tempore quo fuit ordinatus in clericum & sic etiam loquitur glo. in dicto capitul. vno & l. infra proxima, nam si lis non esset mota ante clericatum conueniri deberet coram ecclesiastico & non coram seculari. quod tu nota. ad. l. 57. j. eo. & quæ ibi dicam.

h ¶ *Patrimonio*. Non tamen poterit capere, vel distringere personam clerici quia clericatus exemit personã quo ad omnem manus iniunctionem, vel distractionem licet ratione pr#uentiõis non exemerit causam à iurisdictione præuenientis quo ad ipsius processum & instantiam finiendam, & realiter exequendam secundum Ioannem Andre. in dicto capitulo. vno. Angelus. in lege si quis postea. ff. de iudicijs.

Lex. XXIII.

Si mouetur lis contra aliquem super redd#dis
rationotinijs tali homi ni, qui non sit rex vel vniuersitas,
si mota sit ratione doli in administratione
commissi, vel quia rccusat reddere, rationes
non est ordinandusinterim, quòdlis non sit
finita & idem si lis non sit mota si manifeste
cõstat, quòd do losè administrauit. h.d.

a ¶ *Mouido*. Or tum habet à notatis # glo. in capit. vno de. obliga. ad ratio. & approbat opin. Host. & aliorum, qui. dixerunt distin ction# de qua i ista. l. esse ha bendam quã do # vult ordinari e #t obligatus priua tæ personæ.

b ¶ *Concejo*. Nã t#c etiam deposita administratiõe nõ est ordinand# antea quã rationes reddiderit. & reli qua præstiterit. vt dixi. S#. l. proxima. in glos. 2.

c ¶ *Cosa conocida*. T#c enim episcopus ex suo officio ip sum repellere põt sicut qu# libet crimino sum. 6. quæftione. 1. capi. infames. glos. in. d. ca. vno.

¶ Lex. XXV.

Si cui defi ciat aliq#d m# brum de patentibus
velu ti manus, pes, oculus, vel na sus, aut auris,
labrum, non est ordinandus, id# si defi ciat digit#

ma nus vel tanta eius parsita, quòd hostiam accipere & frangere non possit: si vero dens, vel digitus pedis defficiat, vel sex digitos habeat, seu deformitatem aliquam oculorum ordinabitur si aut# virga aut testiculi de ficiãt si eius facto quia ipse amputauit, vel mandauit non est ordinã dus: si autem casu, aut consilio medicorum propter infirmitatem non impedit ordinari, quia & si membra principalia sint sunt tam# occulta, h#c vitia corporum in ordinantis arbitrio, & aduisum ordinantium estimanda & iudicanda sunt. h.d.

d ¶ *Desta manera.* Ortum habet a.c. 1. & sequenti. de corpo. vici. & ab his quæ notat glo. in capitul. fina. illius tituli & latius Hostien. ibidem in summa. & an corpore viciatus repellatur à testificando vi. Abb. post Ioan. Andr. in capitul. primo. de exceptio. colum. secunda quòd in causa criminali repellitur contra clericum: quia sicut re pelleretur ab ordinibus, sic. & à testimonio. glos. in cap. fin. de testi. & vid. text. cum glos. in cap. ipsi apostoli. 2. quæstione. 7. & forte secuudum Felinum. in dict. capitul. primo. procederet in corpore vitiato in pœnam, alias non videtur cur repelli debeat à testimonio, etiam in causa criminali contra clericum: relinquit tamen Feli. cogitandum gloss. in dicto capitul. ipsi. vult hoc etiam in eo qui casu fuit mutilatus, vel corpore vitiatus & hæc videtur esse communior opinio.

e ¶ *Por qualquier destos mi#bros.* Quando defectus totaliter obstat exercitio ordinum impedit promou#d#, etiam si sit in paruis membris, vt si caret pollice. gl. in cap. secundo: & ibi Anto. de corpo. vitia. & procedit etiam si talis defect#, non sit multum appar#s. cap. si euange lica. 55. distinctione. Item si deffectus est scandalosus li cet non impe diat exerciti# ordinum impedit si est enormis visu glos. in capit. ex posuisti. eodem titul. Si vero defectus est modi cus & nõ impedit exercitium ordin# distinguitur. An culpa sua veluti si dando operã rei illicit# incidit in illum, vt si digitus duello fuit sibi ab scisus, & impeditur ordinari dispensa bit tamen c# eo episcopus. capit. primo. de corpor. vicia. si sine culpa, non impe ditur capitul. secundo, &c. exposuisti. eodem titulo. quæ omnia satis bene hic declarantur.

f ¶ *Por fuerça.* Procedit, quando ipse non fuit in culpa talis violentiæ. quid enim si maritus clericum cum vxore inuenit & de inimicis membris vindictam summat? imputatur presbytero dicit Hostien. in summa. eodem titul. §. fina. neque est verum, quòd dicunt rustici, vbi per violentiam quis sectus est non possit celebrare nisi testes siccos puluerizatos gerat in bursa. secundum Hostiensem. ibidem.

g ¶ *De su grado.* Etiam si fecit, quia volebat placere Deo ob castitatem. c. significauit. eodem titulo, quia non ferro sed animo castitas quæri debet. 23. quæst. 5. c. tunc saluabitur immo talis tanquàm, homicida sui ipsius punitur. c. si quis absciderit. 55. distinct.

h ¶ *Dedo del pie.* Quid si esset claudus dicit Hostie. vbi suprà, quòd de cõsuetudine admittitur? alioquin multi repellerent# in partibus Gallicanis & pro hoc est text. in capitul. si quis in infirmitate. 55. di stinct. si tamen non possit in altari sine baculo sustentari non est promonendas vt in. cap. nullus episcopus vbi glos. de consecratio. distinct. 1. glos. #t in dicto. c. si quis in infirmitate & idem dicunt Hugo. & præposi. ibi si non posset stare sine pede ligneo in altari, quia tum propter deformitatem, tum propter scādalum deberet desistere re à celebra tione miss# #t promotus in sacerdotem. c. presbyterum de cleric. egrotã.

a ¶ *Partida del dedo de la mano.* Adde. ca. 1. & fi. de corp. vicia.

b ¶ *Seys dedos.* vi de. ff. de edili. edic. l. item ofilius.

c ¶ *Leydeza.* Ac si dicat, quòd possunt tales deffectus ocu lis inspicere: legere nanque est oculis inspicere. l. prima. §. legi. ff. de his qu#. in testam#to. de len.

d ¶ *Sancta yglesia.* Vide in. cap. 2. de corpore vicia. & c. pe. & fin. & de clerico egro. capi. primo.

¶ *Lex. XXVI.*

Mulier non potest ordina ri, neque præ dicare,
benedicere excom municare, cõ fessiones audire
pœniten tias ini#gere neque iudica re. n.d.

e ¶ *Orden.* Adde. 15. quæstio ne tertia in s# ma, & si de fa cto mulier or dinetur nõ re cipit caracterem. gloss. in capitulo. diaconissam. 27. qu#stione pri ma, & ita est communisopinio, secundùm Abb. in ca. noua quæ dam. # pœn. & remis. & ad de. S. Thom#. in. 4. sent#tiar# distinct. 25. quæstione. 2.

f ¶ *Abadessa.* ad de. c. noua q#dam. de pœni. & remis. &c. dilecta. de maio. & obed.

g ¶ *Iuzgar.* Limita vt habet# in. c. dilecti. de arbi. & per glos. in. d.c. no ua quædam.

¶ *Lex. XXVII.*

A sept#nio vsque ad duodecimum annum põt quis
primos tres ordines minores recipere: et cõpleto
duodecimo anno potest esse a colitus. Subdiaconus
vero in vigesimo anno: diaconus vero in vigesimo
sexto & presbyter in trigesimo. Si tamen habet
ecclesiam parochialem, archipresbyteratum,

decanatum, vel abbatiam potest ordinari ad presbyteratum anno vigesimo quinto, item laycus dec# & octo annos habet# potest in primis duobus, minores ordines accipere et in quinque sequentibus sacros adipisci: et ex causa potest episcopus eo dispensare ut recipiat omnes ordines in anno cum dimidio veluti propter nobilitatem literaturam honestam vitam vel clericorum effectus & si religionem ingreditur in fine anni potest ad omnes ordines promoveri. h.d.

h ¶ *Siete años.* de beate esse completi ut hic inuit & habet#. in. c. in singulis. 77. di. & adde. c. null#. de tempore. ordi. lib. 6.

i ¶ *Desque ouiere doze años.* Adde. d. ca. in singulis.

k ¶ *De veynte años.* De subdiacono, locum secundum ius antiquum ante iuramentum: hodie sufficit decimus octauus annus inchoatus ut in clem. generalis. et. & qualiter.

l ¶ *Veynte y seys.* Hodie viginti in. d. clem. generalis.

m ¶ *Treynte años* Hodie in. 25. anno inchoato de pena ordinatis, & ordinati ante debitam aetatem videantur. ca. vel non est compositus de tempore. ord. & in. clem. generalis. de. et. & qualiter. vbi. g. & pena suspensionis de qua in. d.c. vel non est compositus intelligatur per sententiam & non ipso iure vi. card. i.d. cle. generalis, & Ant. i.d.c. vbi non est.

n ¶ *Aquellos lugares.* Vi. in. c. cum in cunctis. de elect. §. inferiora.

o ¶ *En siete años.* Hodie ista interstitia temporum non seruantur & laycus in carnis spolio, in pascha resurrectionis poterit esse presbyter. gl. i.d. clem. generalis.

¶ *Lex. XXVIII.*

Furtive ordines recipit qui sine licentia sui episcopi recipit: & sic recipiens vel dans sacros ordines vna die neque in susceptis neque in interioribus ministrabit, & perdit beneficium qui furtive fuit ordinatus. Item episcopus qui vna die minores ordines & ordinem subdiaconatus vni clerico contulit vel duos sacros ordines, vel si ordinatus extra tempora à iure statuta, perdit potestatem ordinandi

quousque cum eo Papa dispenset. item ordinatus ante de bitam ætat#, no ministrat donec temp# ætatis aduenerit & episcopuseum or dinans prohi beri debet # superior# ab ordinum celebratione, & cōpellitur sic ordinato beneficium con ferre, it# per saltum #motus vsque ad peractam pœ nitentiam & ordinis omissi reception# nō ministret in aliquo ordine. h.d.

a ¶ *La pena.* Con cord. cum. ca pitul. primo. 2. & 3. de eo. qui. fur. ordi. suscep.

b ¶ *Recebido.* Et multo minus potest ascendere ad maio res, vt declarat Hostienfis eodem titu. in summa.

c ¶ *El beneficio.* Nota hoc & adde hodie extrauagãtem pij sec#di: quæ incipit cum ad sacrorum ordinum. vbi disponitur contra ordinatos sine licentia sui episcopi ab alieno episcopo, vel ante #tatem legi rimam. vel extra tempora ordinata, quòd sint ipso iure suspensi & celebrantes efficiantur irregulares & à solo Papa sunt absoluendi. Item possunt beneficijs ipso iure priuari, quam extrauagantem allegat Doctor de Villa Diego. in tracta. de irregularitate. c. de susp#sione colum. secunda. siluest. in summa in verbo irregularitas. ver. 10. quæritur. quæ extrauagans seruari præcipitur in regulis cancellariæ. cum eo vero qui furtiue recepit duos ordines eodem die non videtur, quòd procedit. d. extrauagans & sic manebimus in dispositione iuris communis. de quo in dicto capitul. 2. & 3. de eo. qui. fur. ti. ordi. suscepit. vel verius videtur, quòd & tunc habeât locum pœnæ. d. extrauagantis: quia re vera iste qui recipit duos ordines sacros eodem die: recipit vnum ex eis extra tempora statuta, & videtur magis delinquere quam qui recipit vnum ordinem extra tempora.

d ¶ *A furto.* Probatur hic, # qui recepit duos sacros ordines vno die vel quatuor minores & subdiaconatum, dicitur furtiue ordin#, recipere #bat# in cap. 2. & fi. de eo. qui. furti. ord. sus. Hosti#. notat eo. titu. in summa. §. primo.

e ¶ *En vn dia.* Adde capitul. literas. & capitul. dilectus. de temporibus ordinand.

f ¶ *En tiempo que no conuiene.* Adde ca. cum quidam de temporibus ordinandorum.

g ¶ *Vedar.* Vid. in. cap. vel non est compos eodem titul. de temporibus ordinand.

h ¶ *Beneficio.* Vi de ibidem.

i ¶ *Saltasse.* Ad de cap. sollicitudo. 52. dist. & ca. vno. de cleri. per sal. promo. & vi. quæ dixi. S#. ti tulo. 1. in. l. 63. in glos. super verbo. otras en medio.

k ¶ *No deue vsar.* Ergo ipso iure videtur suspensus sine eo, quòd si bi interdicat# à iudice ordinis executio. vnde si celebraret seu mi nistraretinor dine sic susce pto, irregularis erit. c. 1. de senten. excōmuni. libr. 6. archid. tam#. dominicus & præposi. in. d. ca. sollicitudo dicunt, quòd iste non sit su ip#sus ipso iu re ab ordine recepto: sed suspendend# per sententiã. forte pōt dici quòd hoc #cedat quãdo per negligentiã, seu in curiam quisfuit ordinat# per saltum # cras sam ignorantiam, vt tunc nō sit ipso iure suspensus: si vero sci#ter fuit promotus per ambitionem vel superbiam: tunc quia dolosè offendit mentem tituli. de cle ri. non ordina. ministr. quia idem videtur non esse ordinatum, vel non debito modo, quòd sit suspensus ipso iure: & si celebraret taliter suspensus, esset irregularis siue

celebret in ordine suscepto siue in ordine pretermisso, & ita procedat, quòd voluit siluest. in summa in parte irregularitas. ver. 11. quæritur.

¶ **Lex. XXIX.**

Ministrans in ordine non suscepto prohibetur in susceptis ministrare perpetuo: tamen episcopus post biennium potest secum dispensare vt in susceptis ministret & ei beneficium sine cura conferre, non potest tamen ad vltiores ordines promoueri. h.d.

l ¶ *Deuen le vedar.* Concord. cum capitulo primo, & secundo. de clericis. non ordi. minist.

m ¶ *Que vsasse della.* Approbat opinio. Hostiensis. in summa, de cleri. non ordina. ministran. & non opinion# Goffredi. de qua ibi per Hostiensem.

n ¶ *Beneficio.* Nota quia vult, # dato # ep#s nolit dispensare pœnitentia peracta, vt in suscepto ordine permancat pôt dispensare in bñficio simplici, ne sustentatione priuatus ad seculum reuertatur.

¶ **Lex. XXX.**

Archidiaconus ad diaconat#. Decanus vero, prior, & archipresbyter aut alij curam hab#tes animarum ad sacerdotij ordines recipi#dos possunt per subtractionem reddituum illorum beneficiorum per episcopum compelli, quòd si rccusent, debet eos illis appellatio ne postposita priuare. Et alijs cõferre nisi aliquo impedim#to excusentur. h.d.

a ¶ *Por razon de dignidad.* Pro sequitur dicta Raymun di & Hosti#. in fumma. de etate. & qua lit. §. ordo ver. circa hoc qu# ritur & vide bonam glos. & ibi præpo. Alex. in summa. 74. dist. & vid. in cap. cum in cunctis. §. inferiora &. §. H#c sane de electio. & Ioan. And. in. c. licet. canon de elect. libr. 6.

¶ *Lex. XXXI.*

Pro ecclesiæ seruitio necessario seu opportuno
pōt episcopus clericum etiam dignitate carentem
ad promotionem maioris ordinis compellere, quod
si se excuset, pretextu alicuius impedimenti eius
culpa contingentis, priuabit eum beneficio.
Secus si absque culpa contingat impedimentum.
Sivero si ne necessitate Episcopus clericum
ad hoc compellat suspenditur per annum. h.d.

b ¶ *Queriendo.* Prosequitur dicta Raymundi & Hostiensis. ut dixi suprā l. proxima & vid. præpositi. ponentem laicā distinctionem in summa. 74. distinctione.

c ¶ *Quitarle el beneficio.* Adde. ca. consuluit. 74. distinct. & c. quæris. §. 1. de eta. & quali.

d ¶ *Puede se alçar.* Sicut & tutor appellat ob rationabilem excusationem non admissam. l. prima. §. si quis tutor. ff. quando appellan. sit.

e ¶ *Tollendo le el beneficio.* Adde ca. 3. 4. 74, distinct.

f ¶ *Apremiar.* Concord. c. capit. primo & 2. & ca. vbi ista. 74. distinctione, & de papa vel alio an possit cogere clericum ad accipiendum Episcopatum vel dignitatem tradunt Theologi. in. 4. sentent. di. 31. & præpositi. vbi. S. quorum resolutio videtur c. rōnabilis causa. s. cōis vtilitas vbi necessitas sub sit, pōt præcipi & ille tenetur obedire: si enim ecclesia indiget tali, ut sit curatus vel episcopus pōt ad hoc superior cogi præceptum & excōicatio nū, sicut & alii qui heremitæ ad episcopatum sunt compulsi, & tenentur obedire, ut dicit Greg. summus pastorem conuincit nō amare eius gregem renuit pascere: dixit pasce oues meas, & quoniam semper præsumendum est tātū pater ex causa rationabili moueat nisi expresse appareat cōtrarium: dicendum est, quod subdit obedire tenetur qui tamen si sciret se insufficientem & indignum & vi deret sibi imminere periculum animæ. credendum est, nō teneretur obedire ut dicit Boñ. vbi. S.

¶ *Lex. XXXII.*

Character imprimatur ei qui coactione conditionali
fuir compulsus ut promoueretur ad ordinem
neque potest pretextu talis metus resilire neque
matrimonium contrahere si promotus fuit ad
ordinem sacrum, qui tenetur seruare castitatem

(& si non promittat expresse) si ve rocoactio fuit
pr#cisa seu ab soluta nō imprimitur character. h.d.

a ¶ *Character*. Ortum habet ista. l. a notatis per glos. in c. vbi ista. 74. dist. & per ho stien. in summa de eta. & qualita. §. ordo ver. quæri tur etiã vtr# coactus recipiat caracte rem.

b ¶ *Que le tomara el beneficio*. Et sic coactio ne conditionali q# a philo sopho dicitur violentû mix tum & adde c. si qui clerici &. cap. placuit. 74. di. #a coacta voluntas, voluntas est. c. Merito. 15. q. 1. vid. etiã & adde gl. in d. cap. vbi ista vbi etiam gl. an coactus ad ordinem coactione cõditionali teneatur continere de quo vi. pr# po. in summa eiusdem tituli vbi refert varias opiniones & tutior illa videtur, # quãdo vis nō fuit præcisa. Sed conditionalis, teneat# continere, licet in rigore iuris illa videatur verior # qñ fuit metus cadens in constantem virum # non teneatur con tinere & sic posset contrahere matrimonium quæ fuit opinio gl. in. d.c. vbi ista.

c ¶ *Ha tal virtud*. Ordo sacer votum continenti# habet annex#. 27. di stin. c. diaconu &. 84. dist. c. c# in præterito.

d ¶ *Contradixo toda via*. Et sic fuit coactio absoluta & adde. c. maiores. de baptis. §. pen. & fi.

¶ *Lex. XXXIII.*

Tenetur prælatus ordines petenti dare & si sciat
occultum peccatum cõmisisse tenetur tamen secreto
eum monere ne suscipiat, mo nachus tamen non
ordinatur contra voluntatem sui prælati. h.d.

e ¶ *Esta duda*. Istam quæstion# posuit hosti. in summa de eta. & qual. §. ordo. versi. quid si clericus possit ordinari: & ista. l. Approbat opi nionem vltimam ibi relatam per hosti. in qua ipse videtur residerr & tene mentiistam legem.

f ¶ *Que infamarlo*. Nota bene. & adde # accusans aliquem in publico de peccato occulto dicitur #diror. c. si peccauerit. 2. q. 1. & notat do mini. in. c.j. 5. q. 1. quod enim non põt probari non debet adduci in public# vt subijcit & vi. in. c. hinc & enim. 49. dist. & dicit tex. in. ca. accusatores. 46. dist. accusatores. (j. de tractores fratrum sec#d# gl.) episcopus ex communicet qui nō probã da fratribus obijci#t & facit hæc. l. ad notata # glo. in. c. si #s Papa. 79. distin. quæ voluit # licet alias in crimine læsæ maiestatis ex sola sciencia quis punitur si non reuelat prodicionem l. quisquis. in fi. & ibi doct. C. ad. l. iulia. mai. & # Bar. in. l. vtrum. ff. ad. l. pōpe. de parri. tam# si est casus in q# non posset # bare excusatur si tacet ad id# quod dicit glo. notabilis in. c. quis quis. 1. q. 1. & in. c. plerunq; 2. qō. 7. & q# dicit Abbas. in. ca. si sacerdos. col#. 1. de offi. ordi. Adde etiam his tex. valde notabilem. in. d. c. plerunq; 2. qu#st. 7.

g ¶ *Peccados encubiertos*. Habes hic # illa dicuntur peccata oculata q# probari non possunt adde ca. ex literar# & ibi Abb. de tempo. ordi. & in. c. vestra de coha. cleri. & mulie. cap. erubescât. 32. distinct. & ibi domi. & pr#po. & ibi dicit text. # secretorum cognitor deus & iudex est, & hinc dicit Abb. in. ca. nouit de iudi. & post eum Andr. sculus.

57. colu. # in peccato occulto noto soli denuntianti index nō debet ad aliquem actum iudicalem procedere neque potest ei de quo sibi est den#tatum subtrahere sacrament# neq; eum in genere excōmunicare & adde Petr# de palude in. 4. sententiar# dist. 19. q. vlti. quod quando crim# est occultum & de eo non precessit infa mia & nō potest sufficienter probari veluti quia scitur à solo denun tiantē tunc neq; ipse qui scit debet den#tiare & vbi permittitur de nuntiatio in crimine occulto veluti quando non speratur de correctione tunc denuntiatio est fienda praelato non vt iudici sed vt per son# quæ poterit #desse & debet fieri sub sigillo secreto vi. etiā qu# in hoc dixi. in. l. 4. titulo. 29. 7. parti.

h ¶ *Como este fuesse de religion.* Concord. cum. cap. ad aures. de temporib.. ordin.

a ¶ *Escusar.* Ex quo non est malum, quòd pr#cipitur semper obediē dum est. 11. quæstione. 3. c. quid ergo. 23. qu#stione. 1. c. quid culpatur. 24. quæst. 5. c. manifestum. & sumpt# est hoc ex dicto Host. in sum ma de æta. & qual. §. ordo circa fi. ver. quid si vtilitas ecclesiæ exigit.

¶ *Lex. XXXIII.*

Clerici deb#t horas dicere in ecclesia seu extra ecclesiā eas recitare, ex quo hab#t ordinem sacrum, & esse hospitatores, & facere eleemosinā pauperibus, non debent ludere ad aleas, ne que taxillos, neque in tabernas ingredi causa bib# di, nisi ex necessitate in iti nere constitu ti. spectaculis inhonestis nō intendant ne que intersint & in ecclesijs ea fieri prohi beant: repræsentatiōes tamen deuotas facere poss#t in locis in signib# de pr#latorum mādato nō in lo cis infimis, & vilibus neque lucri gr#a. h.d.

b ¶ *Han de dezir las horas.* Si sunt beneficiati tenentur ad horas canonicas vt habetur in. ca. fin. 92. distin. etiam si non sint in sacris secundum Cardina. in clemen. graui. de celebra. missa. & Abb. in. cap. 1. de celebra. missa. post Ioan. Andre. & procedit etiam si per alium officient in ecclesia beneficij etiam si absint ex probabili causa. secundum Ioan. Andre. & Abb. ibi qui referunt pe. & Abba. antiquum tenuisse contrarium quando bcbeneficiati sunt in minoribus, & opinio. Abb. & Ioan. Andr. dicit tutiorem siluester. in summa. in ver. hora. vers. secundo qu#ritur ibi tertium. & c. qui tamen subdit, quòd opinio Petri & Abb. forte posset esse vera quando nullam vtilitat# pro tunc reciperent ex beneficio tales beneficiati qui sunt in minoribus. Item si clericus in minoribus sit absens cum licentia. an teneatur si est beneficiatus, ad dicendum diuin# offici# Gofre. in summa

tit. de cele. miss. vers. 6. videtur sentire, quòd teneatur & sec#dum Lucam de penna in. l. hac lege col. pe. C. de proxi. sacro. scrini. libr. 12. theologi ita ten#t, & Lucas de penna vbi supra dicit, quòd si clericus in minoribus constitutus habeat simplex beneficium in ecclesia in qua propter eius absentiam diuino officio non detrahitur ob copiam ministrorum. si iste absit causa studiorum & studio vacet in loco ad studium approbato non tenebitur ad dicendum diuinum officium argu. l. 1. C. qui æta. lib. 10. & eorum quæ notâtur in dict. l. hac lege. & in capitul. cum ex eo. de elect. lib. 6. & idem & fortius, si de beneficio fructus non recipit: mihi tamen tutior videtur opinio Ioan. Andre. & Abb. & Syluestri & si clericus in minoribus cum licentia sit in studio approbato, quando fructus perciperet ex tali beneficio in absentia. Item existentes in sacris tenentur similiter dicere horas & si non sint beneficiati. c. 1. & c. dolentes cum glo. & ibi notatis. de celebra. missa. si vero sint clerici in minoribus non beneficiati non ten#tur: quia hoc nullo iure probatur licet Abb. in. d.c. 1. dicat tutius esse, quod teneantur ex quo sunt assumpti in partem domini. Item religiosi clerici, vel deputati ad clericat# si sunt professi tenent# sec#dum omnes theologos, vt tradit Sylvester vbi suprâ, si tam# aliquis pensionem recipiat ab aliquo episcopatu, vel pr#benda non videt# teneri ad horas: quia iste non est beneficiatus, vt est de m#te Syluestri. ibidem in fine.

c ¶ *En la yglesia.* Intellige quoad clericos in ea beneficiatos vt colligi tur ex. c. fi. 92. distinct. quando est ecclesia Cathedralis, vel Collegiata vel regularis vt in Clemen. 1. de celebr. missa. in alijs vero ecclesijs in diebus domi nicis, & festiuis in quibus fideles conueniunt ad diuina horæ canonicæ sunt dic#d# in ecclesia, vt patet ex c. 1. de celebr. miss. & ibi In noc#. & tenet pr#po. in. d.c. fi. sed an qui extra ecclesiã in camera, vel alibi dixit hoc ras satisfecerit? præposit#. in. d.c. fi. vult, quòd sic. quia ita est de consuetudine subdit tamen q# ecclesia pati# te defect# ministror#, possunt cogi seruire in ecclesia per se, vel per substitutum iuxta ea quæ dicit se dixisse in. c. sanctorum. 70. distinct. Sylvester in summa in verbo hota ver. 10. quæ ritur dicit, # tunc videtur clericus beneficiatus in Cathedrali, vel regulari ecclesia peccare mortaliter si nõ dicit offici# in ecclesia, qñ hoc ducit in consuetudin# nõ ire ad chor#, vel si #pter eius absentiam ecclesia magnâ iactu râ patit# in celebratione officij sine causa, vt #a nõ sunt alij ad illud pot#tes cõpet#ter celebrare. & ita & nõ aliter intelligit. d.c. fi. 92. dis. An aut# clericus horas nõ dic#s teneat# ad restitution# fructu# quos #ci p#t ab ecclesia vi Abb. in. c. 1. de celeb. mis. # post Card. inclinât, # nõ licet cõtrariã opinion# (quã tenuit calderi.) in foro ai# dicat tutior# & vi. de. q. ista dñi. & Philip. in. c. fi. de rescr. lib. 6. Sylvester in summa in verbo. cleric#. ver. 23. q#rit# tradit, # ex dispositione Lateranensis cõcilij t#pore Leonis decimi celebrati. 9. sessione. ca. de reformationib# curi# et alior#. caut# fuit, # #libet hab#s bñfici# cura v# sine cura si post sex m#ses ab obt#to bñficio diuin# offm# nõ dixerit legitimo impedim#to cessante bñficio# suor# fruct# suos nõ faciat: sed eos tãquã iniuste #ceptos in fauor# huiusmodi bñficio#, vel pauper# eleemosinas erogare teneat#, si vero vltra dict# t#pus in simili neglig#tia cõtumaciter #mãserit legitima monitione pr#ced#te bñficio ipso priuet# c# #pter offici# det# bñfici#. intelligat# a#t offici# omittere quo ad hoc vt bñficio priuari possit # # quindecim dies illud bis sicut# nõ dixerit Deo tñ vltra p#missa de dicta omissione reddituri rñn#, q# pœna in hab#tib# plura bñficia reiterabilis toties sit, quoti#s cõtra facere cõuincat#. q# verba dicti cõcilij refert ep#s Calagurritan# ad literã in sua practica crimina. in verbo offici# insu# diuin#. de alijs vero in ista materia circa recitation# diuini officij vid. # Inno. in d.c. 1. de cele. miss. & per præpo. vbi. S#. & # Syluest. in summa vbi. S#.

- d** ¶ *En el titulo.* lege quarta.
e ¶ *Iugar.* Adde. l. 57. S#. titulo. 1. & qu# ibi dixi &c. clerici. de vita & ho nest, clerico.
f ¶ *En tauernas.* Adde. c. à crapula. &c. clerici. de vit. & hon. eleri.
g ¶ *Iuegos.* Vid. in. c. cum decorem. de vit. & hono. cleri.
h ¶ *Y venir.* Vid. in. c. presbyteri. 34. distinct.
i ¶ *Dixo.* Vid. Matthæi. 21.
k ¶ *De la nascencia.* Vi. per glo. & Doct. in. d.c. cum decorum.
a ¶ *Por ganar dineros.* Ergo si non causa lucris sed deuotionis fieri possunt in locis alijs paruis vicis & suburbijis de licentia prælati.

¶ **Lex. XXXV.**

Clericus beneficiatus potest de licentia sui
 episcopi & alterius inferioris prælati cui subest
 ad aliud beneficium conuolare in eadem
 Diœcesi, vel alia beneficio primo dimisso. h.d.

- b** ¶ *Departiolo.* Ortumhabet à. notatis per Hosti. in sum ma. de transla. ep#i, vel electi. §. cuius auctoritate. i pri cipio. & à ca. admonet. & ibi notatis # glo. de ren#t. & à. ca. alien# clericum. 19. q. 2. &c. sequ# ti. & vid. glos. in. c. fi. 76. dis.
c ¶ *Dese mismo.* Adde. d.c. admonet. & ca. clericos. 71. di stinct.
d ¶ *Menor que el obispo.* Adde c. 1. & 2. 68. distinctione. & capitul. 1. 54. dist. &c. conquæst#. 9. quæ stione. 3.
e ¶ *De otro obispado.* Vide. 71. & 72. dist. per to tum &. 85. distinct. c. flor# tinum.

¶ **Lex. 36.**

Laicus religionis habit# induens Iudi, vel
 detrah#di causa flagellis cesus à loco v bi id
 fecit expellatur, cleri cus vero pœna graui asuo
 prælato venit puni#dus. It# frequ#tantes monasteria
 moniali# sine causa ratio habili si à pr# lato
 moniti non desistant si clericus fue rit ab officio
 susp#datur si laicus excom municet#. h.d.

- f** ¶ *Vestir.* Ort# habet ab authentico. desanct. epis. §. fi. colla. 9. (& nota bene istam. l. ad de clarificationem illius. §.) & à.l. mime. C. de episc. aud. & an assum#tes habitum monachalem causa Iudi cogantur ad obseruantiam religionis vid. gl. in. c. mulieres. 27. q. 1. quæ arguit, quòd sic, sed in practica credo non seruaretur.

g ¶ *A los monasterios.* Ortum habet à.c. monasteria. de vit. & ho. clerico. & adde, q#d hr# in. c. periculoso in prin. de stat. regula. li. 6. Item ex priuilegio cōcesso ordini prædicator# (q# Archiep#s Florentinus re fert se vidisse) prouisum est contra intrantes monasteria moniali# ordinis prædicatorum, vel sanctæ Claræ ordinis minorum in casu non concesso in regula, vel in constitutionibus eorum, vel sine licentia magistri, aut ministri generalis, vel alteri# ab eo habentis potestat#, vt pœnã ex cō cōmunicationis incurrant & reseruatur absolutio Papæ, aut magistro siue ministro genera li, vel habenti super hoc licentiam specialem ab aliquo pr#dicto rum. & est no tandum sec# dùm e#dem Archiepiscop#, quòd vbi n#quàm, vel quasi n#quã, sententiæ huiusmodi promulgantur si quis ignoran ter, & sine ma la intentione intraret non incideret: sed intrãs ad malefaciendum quãuis ignorans sententiam, & habens iustam causam igno randi illã, nō excusatur. secundum Petrum de Pal. & tradit siluestr. in summa. in verbo. excommunicatio. la. 7. ver si. 51. confer#t que notat gl. & Docto. in capi. à nobis. el primero de sententia excommunicationis.

¶ Lex. XXXVII.

Clerici nō co habitent mulieribus tenere tamen pos sunt sec# in domo matr# vel auiã amitam, vel materteram, vel filiam fratris, sui vel sororis, vel filiam propriam quã ex legitimis nuptijs ante ordinem sacrum procreauit, vel nurum vxor# filij, vel aliam consanguineam in sec#do gradu in his enim naturale fœdus nihil permittit seui criminis suspicari, non tam# c# his ali# extraneæ cohabitent, quia vt inquit Augustinus nō omnes cum sorore mea habitantes sunt sotores meæ. h.d.

a ¶ *Quiere dezir.* Adde Bald. in rubrica de vit. & hon. cleri. dicentem, quòd dicitur honestas quasi honoris seruans statum allegat Ioan. Andr. in rubrica. eod. titu. lib. 6. dicit etiam, quòd honestas. & verecundia sororizant & vtraque castis moribus perseuerat & ideo si testator legat mulieri donec honeste vixerit intelligitur, donec honor# su# seruauerit Bald. vbi. S#.

b ¶ *Gran criança con las mugeres.* Hæc na tura#r est suspecta & nititur in vetit# semper dam nata cupido mulier mollis & fragilis est naturæ, & ap petit vir# sicut materia formam, magnesferr#: et e cōtraviri ard# ter amãt mulieres: quianil est furore anmoris vehementius, & ideo Deus vo luit, q# mulier esset amicabile & flexibilis naturæ vt magis cooperaretur generationi. Lassiduis. C. # pot. in pign. habe. nam si esset aspera, & inculta nō generaret sicut terra arida non producitex se fruct#: quia sterilis est. l. si f# dus. ff. de reb. eo. Bald. hæc in rubrica. de coha. cleri. & mulie.

c ¶ *Son estas.* Vid. 32. distinctione cap. in ter dixit, & capitul. cum in omnib#. 81. distinctione, & capitul. à nobis. de coha. cleri. & muli. & intellige, vt dicit glos. in capitul. primo eodem titu. nisi clerici essent iuuenes, & suspecti, vel mulieres. vnde vt dicit Hostien. in summa eod. titulo. §. vtrum cohabitatio. duplex est suspitio iuuentutis, seu caloris naturalis iuxta illud à iuene, & cupido credatur reddita virgo? vel extraneitatis quia nullo gradu consanguinitatis attingit & vbicunq; aliqua istarum suspitionum interuenit non est cohabitatio toleranda: sed si neutra interueniat potest tolerari. vt in dicto capitul. à nobis &. 34. distinct. capi. quorundam. dummodo personas suspectas secum non teneant, vt etiam subiicit ista. l. vel dic, vt dicit Abb. in dict. capitul. primo. quod consanguineas iuuenes alias non suspectas potest tenere in domo clericus bon# famæ: sed extraneas iuuenes nullomodo potest tenere quantuncunq; sint bonæ famæ, al legat glos. in cap. volumus. 81 distinct. & semper intellige, quòd nō ha beāt cōsanguine# sec# pedisequas in casu quo toleretur talis cōsanguine# cohabitatio. Item requiritur, q# clericus habitet solus in domo, & non procederet si habitaret cum alijs clericis. vt notatur in cap. volumus. 81. distinct. Abb. vbi suprà, vel dic quòd dict. capitul. prim#. intelligatur quando clericus haberet magnā familiaritat#, & cōuersation# c# consanguinea, vt subiicitur in. l. #xima.

d ¶ *Dixo. S. Augustin.* Vi. 81. distinct. in. c. legitur.

¶ Lex. 38.

Caueant clerici à nimia familiaritate c# mulieribus etiam si sint cō sanguine#, & de illis in qui bus nō est suspitio, & vbi suspitiosit ma li non debet clericusetiam cum tali consanguinea co habitare, & si clericus monitus à tali co habitatione non desistat priuari debet beneficio, & susp#di ab of ficio, item de licentia vxoris viro ad facrum ordin# promotus debet vxor si senex sit castitatem promitte re, & habitare seorsum à viro, & si iuuenis sit debet ingredi religionem sicut fieret viro de eius lic#tia re ligionem ingredi#te. h.d.

e ¶ *Lueñe.* Adde capitu. pri m#. de coha. cleri. & mul.

f ¶ *Amonestar.* Adde capitu. sicut, & capit. si autem eod. titulo.

g ¶ *Tirar el beneficio.* Adde capitul. si aut# de cohabita. cleri. & muli. & insuper vult ista lex, quòd & si non constet, quòd talis mulier sit concubina clerici sufficit, quòd sit suspitio, & quod monitus clericus eam non abijciat quod multum nota ad dict. capit. si autem. & vi. in hoc, quod notat Abb. in cap. sicut. eod. titulo. secundo not. in contrarium tam# videt#

tex. in. c. si quisquam eo. titu. vbi propter suspition# tal# excōicari iubet#, & non priuari bñficio, & ibi Abb. notat. in. 3. notabili, # suspitio pr#cedens, & admonitio sequens cui nō paret# licet inducat suspition#, seu pr#sumption# magnam cōtra inobedi#tes, non tñ #bāt delict# vñ dicit, # debet cōtra tal# t#perarissia, vt nō puniat# pœna naturali delicti. vñ nō imponit# pœna de qua in. d.c. sicut & c. si aut#. pōt dicit, # ista. l. sequuta fuit opinion# Host. eod. titu. in summa. qui voluit in. §. &. qualiter # qñ clericus est suspectus de fornicatione, & inde ortum est scandalum. tunc po test indici purgatio, quam si non præstiterit, vel defecerit in præstanda punitur tanquàm conuictus cap. tua nos. in fine eod. titulo. si vero non sit scandalum tunc monendus est ne aliquatenus conuersetur cum suspecta, quòd si post trinam admonitionem inueniatur cum ea fabulari, vel aliquo modo conuersari factus est noto rius iuris, & de iure: & ideo excommunicandus: & subdit, quòd in hoc casu degradari possit tanquã cō uictus & etiã curi# seculari tradi argum#to. in authentico desancti. episco. §. presbyteris aut#. allegat etiam authenticam si quis ei. C. de adulte. cui etiam adde, # pœna excom municatiōis, pœna est naturalis huius delicti. vti. ca. clericos isto ti tulo. & in. dicto. ca. si quisquàm vnde vi deretur dic#d#, quòd iudex isto casu posset, vel #cedere ad pœ nam excommunicatiōis, vt in dict. ca. si quisquàm, vel ad pœnã suspensionis, vel ad priuationein bene ficij & sic hoc erit relinqu#dum arbitrio iudicis considerata qualitate facti & circumstãtijs, & locor# con suetudine, vt dicit Abb. in d. cap. sicut & dico. j. eod#. l. 43. non tam# procedet ad depositionem, vel degradation# prout di cit Hostien. præsertim quia hodie delictum fornicationis in clerico non punitur pœna depositionis, vt voluit glo. in. ca. Maximianus. 81. distin. & in. ca. lator. 2. quæstione. 7. Ioan. Andr. & Imola. in. c. vt clericorum de vita, & ho. cle. Abb. & Imol. in. d.c. si autem, & mitigatus est rigor. c. presbyter. 81. dist. per noua iura. si tam# essent incorrigibiles in isto delicto possent deponi vt habetur in. d. ca. sicut quia quando precedit monitio, & datur incorrigibilitas perueniri potest ad depositionem vt & dicit Ioan. de Imo. in. d.c. si autem. vi. etiam ad prædicta gloss. super verbo. non ex euidencia, & ibi Abb. in. c. tua nos. eod. titul. & nota etiam, quòd quando clericus non est notorius fornicator vt possit perueniri ad priuationem beneficij præcedere debet trina monitio vt tradit Inno. in. c. sicut. eo. tit. præpo. Alexan. in. c. nullus 32. dist. & videas quando est notoria fornicatio quod habetur. j. eo. l. 43. per pragmaticam etiam huius regni est prouisum qualiter iudices seculares se habeant contra istas mulieres suspectas degentes in domibus clericorum, vt ibi poteris videre. Item de alijs in ista materia. vi per Imo. in. d.c. sicut & episcop# Calagurritanum in sua practica criminali in verbo cōcubinarij vbi refert contra clericos concubinarios Decretum quod dam concilij lateranensis in sessione. 20.

a ¶ *Muy vieja*. Adde. c. coniugatus. de conuer. coniu. c. ep#s. 77. dist. & quod habetur in. c. ministri. 81. dist. & approbat# hic opinio gl. in. d. c. coniugatus, & ibi Hosti#. & sic si vxor promoti est iuuenis, debet ingredi religionem. gloss. tamen voluit contrarium. in. c. quia sunt. 27. dist. Ioan. And. in. d.c. coniugatus distinguit, aut est iuuenis, & suspecta & tunc procedat opinio glos. in. c. coniugatus & Hosti#. si vero sit iuuenis, & non suspecta tunc opinio gloss. in. d.c. quia sunt præpo. in. d.c. quia sunt: dicit opin. Hosti#. veriore. tene menti istã l. partitar# q# ista dubietat# decidit, & id# tenet Anton. & Abb. in. d. c. cōiugatus.

b ¶ *En orden*. vi. in. l. 2. titul. 10. 4. part. & qu# ibi dixi.

¶ *Lex. XXXIX.*

Ori#tales, & occidentales clerici discordant in
matri monio. Concordãt tam#, quòd vtrique in
minoribus cõstituti: possunt matrimo nium contra
here, in sacris tamen consti tuti non possunt.
Discordant vero, #a occidentales, quando ad sacros
promouent#, castitat# promitt#t orientales nõ.
Item occiden tales promoti ad sacros, non possunt
vxoribus ante habitis cõmisceri, orien tales sic. h.d.

c ¶ *Acordarõse.* An hoc fuerit exvoto vel ex constitutiõe ecclesiæ vid. # glo. in. c. cum olim. de cleri. coniu. vbi vi. an papa possit disp#sare c# clerico i sacris vt cõtrahat matrimoni#.

d ¶ *Que era mejor.* Ecclesia orientalis votum continentiaẽ non admisit quia pro omnibus contradixit. S. Phanutius confessor, cui merito credendum est, cum nunquàm copulam nuptiarum expertus esset vi. in. c. aliter & in. c. nicena. 31. distinct.

e ¶ *Desacuerdan.* Vid. in. d.c. aliter. & in. c. cum olim. de cleri. coniu.

f ¶ *De lo prometer.* Expressè, vel tacitè vid. glo. in. d.c. cum olim.

g ¶ *De primero.* Adde. c. vt clericor# mores de vit. & hon. cler. &. d.c. c# olim, &.c. quæsit#. de pœni. & remis.

¶ *Lex. XL.*

Si clericus occidentalis ad sacros promoueatur
vxore sciente, & nõ contradicente, debet vxor
castitatem promittere, & ab inuicem separari,
neque poterit ipsa post mortem viri matrimonium
contrahere. Item vxor clerici orientalis, que sciuit
maritum ad sacros proueri siue contradixerit, siue
non, post mortem viri non potest matrimonium
cõtrahere. Item ea ebdomada, qua vir eius
clericus ministrat in ecclesia non debet viro

commisceri. Si tamen vxor clerici occid#talis
cōtradixerit #motioni viri ad sacros, pōt vir#
repetere, vt sec# cohabitaret & ei reddat debit#:
ip#e nō pōt exigere ab vxore. Si tam# vxor
cōmiserit adulteri#, pōt ei obijci à viro clérico
(quo pro bato) non tenetur sec# cohabitare. h.d.

h ¶ *Sabiendolo sus mugeres.* Ortum habet à.c. quia sunt. & ibi notatis in glo. 28. dist. & à.c. seriatim. 32. distinct. & ibi glo.

i ¶ *Tenidas de prometer.* Et ex sola permissiōe, # vir ei# ordinaret# vr# cō tin#tiā vouisse sec#d# Io. de Fa. & laur#. & p#po. i.d.c. #a sunt. vbi gl.

a ¶ *No vale el casamiento.* Adde dict. cap. quia sunt. 28. distinct. & cap. seriatim. 32. distinct. vbi glos. cuius opinio approbatur hic: dicit tamen Hostien. in summa titulo. de conuer. coniu. post Iohan. quòd hoc intelligas quando mulier certificata fuit, quòd sibi perpetuo præiudicabat, a#s si simplex. & iuris ignara nō intendebat se perpe tuo obligare teneret matri monium ab ea contract# viro mortuo. argumento. capituli. veniens eo. titu. & cap. veni#s qui cleri. vel vouent, & # sic intelligat# capi. sunt qui dam. & capit. scripsit & ca. agatosa. 27. quæstiōe. 1. & 33. quæstione. 5. ca. qui vxorem. su# quo tu cogita, #a glos. in dictis ca. (seriatim in vxore promoti) videtur hâc dictintio nem reproba re & quod in distincte matrimoni# nō teneat.

b ¶ *Que ha en si la orden.* Quia votum simpli ter emissum solemnizat# fuit in ordina tiōe viri, quia coniuges con municant sibi actiones. 30. qu#stiones. 4. capi. si quis vnus.

c ¶ *De oriente.* Adde capitu. aliter. & ibi glo. 31. distin. & glos. in cap. quoniam ead. distinct.

d ¶ *Sin su voluntad.* Vid. per glo. in. c. quia sunt. 28. distinct. & tex. in. c. notificasti. 33. quæstione. 5.

e ¶ *Adulterio.* Adde text. cum glo. in. c. constitutus de conuer. coniu.

¶ *Lex. XLI.*

Clericus in sacris constitutus matrimonium
contrahens, priuari debet beneficio & suspendi ab
officio, pœnitentia tamen peracta, poterit episcopus
cum eo dispensare in officio & beneficio. mulier
vero cum qua contraxit seruituti ecclesiæ debet
subijci. & si fuerit ecclesiæ vasalla, poterit id fieri
per episcopum inuocato si opus fue tit brachij

secularis auxilio. & si fuerit ecclesiæ ancilla vendi debet & pretium in vtilitat# ecclesiæ conuerti. & filij ex tali matrimonio natiseruituti ecclesiæ subijciuntur & patribus non succedunt. It# clericus qui de vxoris licentia ad sacros fuit promotus, ipsa continentiam promittente, si postea cum ea commisceat#, priuari debet beneficio & susp#di ab officio, & se motus ab vxore per episcop# iurabit ad eam non redire neque cum ea sub vno tecto esse vnde posset oriri suspicio: item clericus adulteri# cōmittens cum vxore alterius, perpetuo exulet ab episcopatu vel in monasterio detruda tur ad agendum pœnitentiam. h.d. cum. l. sequenti.

f ¶ *Orden sagrada.* Adde. c. erubescant &c. si quis eorum. 32. distin. & c. 1. &c. sane. de cleri. coniu.

g ¶ *El beneficio.* Clericus in sacris contrahens matrimonium de facto non est priuatus ipso iure beneficijs sed est priuandus per sententiã & ita voluit glo. in. c. 1. de cleri. coniu. vbi idem tenent Anto. & Ioã. de Imo. licet Abb. ibi velit, # ipso iure priuetur & vi. Decium consi. 166. Si tamen sit clericus in minoribus ipso facto contrahens matri monium perdit beneficium, vt in. d.c. 1. etiam si matrimoni# ex ali quo impedimento extrinseco sit nullum, vt quia contraxit cum cō sanguinea secund# Card. & Abb. in. d.c. 1. & Henri. in. c. diuersis fal lacijs de cleri. coniuga. Ioã. Andr. Cardi. & Imo. in ca. Ioãnes eo. tit. & est cōis opi nio licet Decius. d. consil. 166. hoc intelligit quando ignorãter cōtraxisset sec# si sci#ter: quia tunc dicit, # non priuaret# ipso iure cui# rōnes nō con clud#t. nō em# ex eo, # scien ter cōtraxitvi det# de fuisse cōsensus con trah#di, item nō debet esse melioris cōdi ctiōis plus de linquens quã minus delinqu#s, p#siōes #t quas clericus in minori bus, vel laicus habebat i aliquo bñficio, vel dignitate licet de rigore iuris (ex q# non sunt assignat# in titul# bñficij aliq# onere sp#ali adiecto) non dicant# benefi cia neq; ex cō tractu matrimonij vacant vt tradit Lud. Gome. in regula cancellariæ de tri#nali possessore. q. 21. tamen ex cōi vsu Roma næ curiæ (qui obtinuit) p#siones vacāt # cōtract# matrimonij etiã si simplicit nullo adiecto onere sp#ali, fuer#t cōstitut#. nisi cōcess# fuerint à summo pōtifice alicui laico # re vtiliter ger#da in defensione ecclesiæ, vel iam gesta, vel quãdo ex vol#tate summi pōtificis colligeret# velle tales pensiones per contractum matrimonij nō extingui secundum Ioan. Baptistã. in tracta. de pensio. q. 30.

h ¶ *Penitencia.* Qua peracta poterit ep#s c# eo disp#sare in officio & bñ ficio vt in. c. p#sbyter# 28. dist. c. sanè, el. 2. de cleri. coniuga. Io. Andr. in. c. Ioannes col. fi. illo titu.

& hic, & procedit quando ex tali cōtractu matrimonij non incurreret bigamiam: nam si incurreret solus papa posset dispensare secundum Ioan. Andr. vbi suprà.

i ¶ *Si fuere Vassallo de la iglesia.* Istud verbum non ponitur in lege tertia titulo. 20. 4. part. vbi hoc tractatur, neque etiam in capitul. eos. 32. distinct. & capitul. quidam. 81. distinctio. & capitul. cum multe. 15. quæstione fi. (vnde ista. l. & dicta. l. tertia. sumpt# sunt) tale verb# habetur, non tamen intelligas, quòd illud requiratur vt possit subij ci seruituti ecclesiæ, sed quòd hoc dicit eo, quod quando sit vassalla ecclesiæ ipse ecclesia habebit iurisdictionem, vt per se id faciat, si ve ro non sit vassalla recurrendum erit ad iudicem secularem, & forte ideo positum fuit istud verbum: vt tollatur dubietas, de qua per gl. in dict. capitul. eos.

k ¶ *Si el por si.* Vt quia non est vassalla ecclesiæ.

l ¶ *Dezir al Rey.* Sumptum est ex glo. in. d.c. eos. 32. distinct.

m ¶ *Heredar.* Vid. quæ dixi in dicta. l. 3.

a ¶ *Que no vse de la orden.* Adde. c. ministri. 81. distinct. & si filius nascatur ex tali coitu non erit legitimus vt glo. dicit ibi & tenet Hostien. titulo de fili. presbyt. in summa. §. quis possit versi. quid si sacerdos.

¶ *Lex. XLII.*

Summata est cum lege precedenti.

b ¶ *Iurar.* Concord. cum. c. secundo. qui cleri, vel vou#.

c ¶ *Adulterio.* ponit hæc. l. pœnam cleri ci adulteri# committ#tis. de iure vero canonico clericus adulter depositus ab officio in mo nasterium toto tempore vi tæ suæ de tru ditur. in. ca. si quis clericus. 81. distin. glo. 1. in. c. lator. 2. quæstione. 7. & ibi archid. Hosti. in sum ma tituli de adulte. §. quæ pœna sit imponenda Io. de Anani. in c. significauit de adulte. Ab bas & alij mo dèrni in cap. vt clericor#. de vit. & honest. cleri. vbi & Ioan. Andr. & Io. de Imo. & est commu nis opi. vt, & tradit episcopus Calagurritanus in sua practica criminali canonica. in verbo adulterij. Vbi refert Paul# Grillåd. in tracta. de pœnis omnifariam coitus nitent# sustinere cō trarium videlicet, quòd hodie clericus propter simplex adulterium non debet deponi: & respondet ad fundamenta contraria, & quòd tandem col#. 3. dicit tutius esse in consulendo & iudicando tenere aliam opinion# quæ est communis. tu aduerte, quòd Hosti. in sum ma de coha. cleri. & muli. §. & qualiter imponatur ad finem cum al legauerit. d.c. si quis. clericus &c. Romanus. 81. dist. subdit ad finem ista verba. puto, # ex causa iudex potest seruare rigorem & ex causa remittere & dispensare & hoc nisi in modum accusationis conuinceretur: tunc enim stand# est dicto rigori, & # de m#te Hosti. sit hoc asserere: necdum in crimine simplicis fornicatiōis verum etiã adulterij, colligitur ex eius remissione quam facit in summa tit. de adulterij. quæ pœna. ad ea quæ dixit in summa. de cohabit. cleri. & mul. & quia allegat dicta iura, quæ loquuntur in crimine adulterij & forte l. ista partitarum ad ista. dicta Hostien. habuit respect# c# point pœnam exilij perpetui à tota Diœcesi, vel detrusionis in mo nasterium arbitrio ep#i ex causis & circumstantijs occurrentibus sed non est difitendum communem opinionem esse, quòd imponat# pœna depositionis.

¶ *Lex. XLIII.*

Non debet clericus cum muliere suspecta cohabitare, alias debet officio, & beneficio suspendi, & post monitionem debitam de qua hic beneficio priuari, & si per eius confessionem, vel rei euentiam concubinatus probetur, non debent parochiani ab eo sacramenta recipere, nec horas audire. Item talis mulier clerici concubina detrudi debet in monasterio ad penitentiam. h.d.

d ¶ *De officio, e de beneficio.* In hoc iura canonica varie loquuntur quandoque apponendo penam acerbam: quandoque mitem unde dicit Abb. in.c. ad si clerici. in principio. colum. 4. de iudi. quod pena clerici concubinarij relinquitur arbitrio iudicis sui superioris, ut cum sideratis circumstantijs & scandalo inde surgente, & consuetudine pariter apponat penam quandoque depositionis, quandoque suspensionis, quandoque priuationis à beneficijs, quandoque prius monitione, quandoque sine monitione priuet, ex quo constat de delicto. sibi enim vi detur, data optio ex quo varias penas & modos cedendi à iure repetimus traditos ita tamen, quod in isto delicto iudex semper declinet ad mitiorem partem: quia pauci. ut dicit Grego. sine vitio in continentibus reperiuntur. 50. distin. c. quia tua. & sic dicit intelligenda dicta Gofredi in summa de coha. cleri. & mulie. quod prius pro simplici fornicatione clericus debet suspendi, & postea data inobedientia deponi, & istud dictum Gofre. videtur sequi. l. ista partitarum cum dicit imponendam penam suspensionis ab officio & beneficio. tene opinionem Abba. quæ probatur in iuribus per eum allegatis. ut dicit Decius ibi.

e ¶ *Algun fijo della.* Quando clericus publice tenet concubinam, & nutrit filios abstinendum est ab eo: quia non licet ab eo audire diuina etiam sine aliqua monitione superioris: quia talis suspensus est ab officio & beneficio: ita, si celebrat incurrit irregularitatem, ut concludit Abb. in. c. vestra. 2. 3. & 4. q. de coha. cler. & muli. quæ opinionem dicit verior Silvester in summa in parte concubinariorum ver. 4. licet multi Doctores volunt, requiratur monitio aliter non sit ipso facto suspensus sed primum probatur in. c. preter. 32. dist. ut in ducit Abb. in. d.c. vestra. & idem videtur dicendum si est notorius fornicator, seu concubinariorum per sententiam, vel confessionem sponte factam si perseuerat in crimine tenendo concubinam, ut est de mente. Abb. ibi à fortiori quam quando solum est notorietas facti, de his poteris videre latius Calagurritan. Episcopum in sua practica criminali. in verbo concubinarij ubi allegat quoddam Decretum concilij Basiliensis contra clericos publicos concubinariorum vid. ibi.

f ¶ *Oyr las horas.* Vide in dicto capitulo. vestra de cohabita. clerico. & mulie.

g ¶ *Ante que le tuelga el beneficio.* Sequitur opinio. relatam ab Hostiensi. in summa. de coha. cleri. & mulie. versic. & qualiter ibi alij dicunt & adde cap. si autem eod. titul. &c. ex parte adæ. de testi. & vi. quæ dixi. S. in glo. 1. & S. eo. in. l. 38.

a ¶ *Encerrada*. Nota hoc & adde cap. fraternitatis. 34. distin. & quod notat Hostien. in summa. de coha. cle. & mul. §. quam pœnã & glo. & ibi Abb. post Hostien. in. c. si quisquam eod. titul. Hodie non est in vsu talis pœna sed punit# iuxta. ll. regias in marcha argenti, & ass vt habetur in pragmaticis, &. ll. ordinamentorum.

¶ **Lex. 44.**

Clerico de concubinato infamato debet
episcop# purgationem indicere, etiã nemine
accusante, quod si se non purga uerit priuabitur
beneficio & suspendetur ab officio non tam#
est à parrochianis euitandus dum Episcopus
eum tolerat. Item ab stineat cleric# non solum
acohabitatiõe cum mulieribus suspectis sed
etiã à con fabulatiõe pri uatim c# eis. h.d.

b ¶ *Que se salue*. Ortum habet á cap. tua nos de cohab. cle. & mulie.

c ¶ *Deste a tal*. Adde. ca. fin. eod. titulo.

d ¶ *No fablen cõ ellas*. Adde. c. secundùm eo dem tit.

¶ **Lex. 45.**

Non debent clerici in sacris # aliquo fideiubere
ni si pro suis ecclesijs, vel pro alijs clericis,
& pro paupe ribus alias ar bitrio sui præ lati
puniuntur: tenebit tamen fideiussio insuorum
bonor# præiudicium non ecclesiæ neque suarum
personarum, ne que possunt esse conductores, vel
exactores vectigalium, neque red dituum principum
secularium, vel vniuer sitatum, seu talium admi
nistratores, seu vulgo dicti mayordomos, neque
alienarum possessionum conductores: si tamen sint

pauperes pro sui necessitate pr# dia possunt aliena
cõducere, neque tutores, aut curatores orphano rum
extraneorum. Si tamen sint eorum consanguinei
possunt, neque possunt esse publici tabelliones. h.d.

e ¶ *Fiadores*. Concordat, cum authentico de sancti. Episcopis. §. Deo autem amabiles, & cum capitulo primo. de fideiuss. &c. te quidem vbi bona glo. 11. quæstione. 1.

f ¶ *Valdra la fiaduria*. Adde capitul#. 1. &c. constitutus de fideiusso. & an iudex secularis poterit facere executionem in bonis clerici fideiubentis coram eo de iudicato soluendo vid. per Iohan. de Plat. in. l. viros. C. palat. sacra. lar. libr. 12. referentem Fredericum de Senis consil. 43. tenuisse quòd sic. ipse vero contrarium videtur tener re in dicta lege. viros. in quæstione sua an clericus comeniri possit coram iudice seculari pro tributis & alijs realibus actionibus rem & non personam afficientibus ex dispositione generali cap. si diligenti. de foro competen, & authentice statuimus. C. de episcopis & clericis. & adde quod dicit Abb. in dicto capitul primo. quòd. clericus non est idoneus fideiussor de iudicio sisti coram iudice seculari, quia nō pōt renuntia re foro suo.

g ¶ *Ni sus yglesias*. Tenebitur tamen de proprio patri monio, & de redditibus beneficij capit. secundum de fideiussor. vbi vid. Abb. & per eund# in capitu. primo. eod. titu.

h ¶ *Mayordomos*. Adde capitu. clerici. de vit. & hon. cleric. &c. 2. &c. sed heq; ne cleri. vel monac. & 21. q. 3. # tot#. & in dict. auth#tico d'san ctissi. episc. §. Deo autem a mabiles.

i ¶ *Arrendadores*. Adde capitul. prim#. ne cleric. vel mona. vbi gl. dicit # si con ductori successerunt bene possunt re manere in cõ ductione quã gloss. allegat Felinus in caquia. de iudi. & tenent Doctores cõmuniter. in dicto capitulo primo, & adde capitul. secun d#, & terti#. 21. quæstione. 3. & Innocen. in capitulo se c#do. de obligat. ad ratiocinia. vbi intelligit de conductionibus publicorum vectigalium, vel vbi con ducant vilius vt locent carius, quòd non licet, vt in lege milites. C. locat. alias vham possessionem pro opere manum suarum licitum est clerico pauperi conducere. 91. distinct. capit. clericus victum. secundum Innocentium, vbi suprà, & Alberi. in. l. milites. C. locati & subijcit statim ista. l.

k ¶ *Muy menguado*. Adde Innocen. hoc dicentem in cap. 2. de obliga. ad ratio. vt dixi suprà.

l ¶ *En el titulo*. l. 14. titulo. 16. 6. parti,

m ¶ *Escriuano*. Adde. c. sicut. ne cleri. vel mona. vbi Anto. & Abb. dic#t hoc procedere etiã in clericis in minoribus si sunt beneficiati competenter.

n ¶ *Tirandole el beneficio*. Ergo si clericus etiam in sacris non habeat beneficium poterit esse tabellio in officio seculari & hoc voluit Abb. post Hosti. in. d.c. sicut. ne cleri. vel mona. # non reciperetur in pra ctica in istis regnis vt in. l. 15. titulo. 18. libr. 2. ordina. rega. veteres tamen rogationes complere possunt gloss. an capi. vt officium in verbo præmissa. de hæreti. libr. 6.

¶ *Lex. XLVI.*

Nō debet clericus mercatoris officium
exercere, quia vix sine peccato exercetur,
potest tamen scripturas & alia honesta
operari: qui bus victum habeat. hoc dicit.

a ¶ *Vsuras.* Vi. 14. quæstione. 3. per totum. & de vsuris # totum.

b ¶ *A los clericos.* Mercimonia licita laicis sibi prohibita clericis. c. trās missam. de electio. & ibi Abb. 3. notab.

c ¶ *Con voluntad de ganar.* Hęc negotiatio # hibita est clericis, vt in ca. fornicari. 88. distin. & cap. negotiator#, & capi. eijci#s cum sequenti ead. distin. & cap. 2. ne cler. vel mona. & ca. canonum & cap. quicunque. 14. quæstione. 3. & tra dit. S. Thom#. secunda secundæ. quæstiōe. 77. artic. 4. ad fin. vbi ponit causas huius prohibitiōis. & quæ sita per clericum ex illi cita negotiatione danda sunt pauperibus, vt notat Matthæ# qu# ibi refert cardin. in clem#tina. 1. in fi. de vit. & hone. cleri. & etiam. imo. ibi. 2. col. post Zenze. & Raynal. ibi si tamen totum non reddiderint non sunt in statu damnationis secundum Cardina. ibi & etiam Imo. post alios. Item Archiepiscopus Florenti. in summa tertia parte titul. 13. cap. 2. §. fin. dicit, quòd in foro pœnitentiali debet clericis iniungi, vel saltem consuli, quòd ea quæ taliter lucrati sunt studeant pauperibus erogare. allegat cap. qui habetis. 14. quæstiōe. 5. ex quo videtur velle, quòd non tenentur clerici ad restitutionem talium acquisiteorum & trāsīt cum hoc Calagurritanus Episcopus in sua practic. crimina. canonica in verbo negotiatores. & vide per Inno. in cap. quia plerique. de immuni. ecclesia. & si clericus negotiator monitus non desistit amittit priuilegium clericale, vt habetur in. c. fi. vbi. vi. de vit. & hone. cleri.

d ¶ *Pecado.* Adde. c. qualitas. de pœni. distinct. 5.

e ¶ *Hazer e vender.* Vid. in. cap. clericus victum. 91. distinct. & glos. 14. quæstione. 3. in summa & cap. cum apostolus. de censi. & de consec. distinct. 5. c. nunquam, & capitul. 1. ne cleri. vel mona.

¶ *Lex. XVII.*

Clerici non debent cum canibus & auibus
venationem exercere: retibus vero & laqueis
venari, & piscari possunt: fit nanque hoc sine
expensis, & absque clamore, ita tamen, quòd
non impediàntur à diuinis neque debet montem
currere venatione neque pretio cum fera pugnare:

nam incurreret infamiam contra faciendo,
 licet tamen eis bestias vastantes fructus, vel
 damnificantes homines occidere. Si vero venationem
 illicitam exercent si moniti non destiterint si
 fuerit presbyter suspenditur à celebratione per
 duos m#srs si diaconus suspenditur ab officio,
 & beneficio ad arbitrium praelati hoc dicit.

f ¶ *Venadores.* Ortum habet à capitul. primo. & secundo. de cler. vena. & Adde. l. 57. suprà titu. primo. vbi vi. quæ dixi, & aduerte quia. l. ista c# dicit de qual ord# quier q# sean, videtur velle, quòd etiã clericis in mino ribus ista venatio sit prohibita, quod & voluerunt ibi Hostien. & Ioan. Andre. &, quòd pœna in eis sit arbitraria ex quo non est determinata capitul. de causis. de offi cio delegati. Anto. tamen vult, # nulla pœna puniâtur, & fortè Antonij opinio vera esset (& ista. l. in fi. hoc probare videt#) si clericus in minori bus non esset beneficiatus, & videtur de mente huius legis. cum didicit desaguisada cosa es desponder en esto lo q# son tenudos de dar a los pobres & sic videtur loqui de clerico beneficia to licet etiam adsit alia ratio, quia quando venatio fit cum clamore omnibus clericis prohibeatur & sie etiam non beneficiati presbyteri & diaconi, seu subdiaconi in hoc excedentes punirentur.

g ¶ *Por precio.* Adde. l. primã. §. & qui operas. ff. de postulan. &. l. 4. titulo. 6. 7. parti.

h ¶ *Daño.* Dixi in dict. l. 57.

i ¶ *De officio e beneficio.* Capitul. prim#. de cleric. vena. dicit ab omni officio, & nota (ad tollendam dubietatem glos. de qua in dicto capitulo primo. de cleric. vena. cur magis punietur diaconus, & subdiaconus quam presbyter, vel Episcopus) verba Hostiensis. in sum ma eodem titulo, qui dicit, quòd eo quòd potest infra tres, vel quatuor dies disp#sari cum diacono, vel subdiacono dicitur minor pœ na quam ea quæ est limitata in presbytero, vel Episcopo.

¶ *Lex. XLVIII.*

Non debent clerici, seculares causas tractare,
 nisi habeant temporal# iurisdictionem, vel ex
 Regis cõmissione, vel ex causa compromissi,
 vel ex defectu indicis secularis, & tunc non,
 vt de causa cognoscant sed vt Regi referant,
 seu rescribant, aut causa tutel#, vel curæ

minoris prodigi, vel furiosi vel nisi sit alicuius ordinis prior, vel administrator. hoc dicit.

k ¶ *Pleytos seglares*. Concord. cum. c. 2. &c. sed neque. ne cleri. vel monach. c. 1. 2. &. 3. de postulando. 31. distin. c. sacerdotibus. l. non distinguemus. §. sacerdotio. ff. de arbi. cum. l. placet. C. de episco. & cleri. & auth#tica. de sanctissimis episcopis. §. ali#. & vide lucam de penna in. l. milites. C. de re mili. li. 12. co. 2. arguentem episcopos & sacerdotes qui faciunt se constitui magistros rationales & præsidentes ad rationes officii alium & iudicium discutiendas, & vide in. c. hi qui &c. Ciprianus cum alijs. 21. quæstio. 3. &c. te quidem. 11. quæstio. 1.

a ¶ *De alguna orden* Vid. in. c. 2. de postulan do.

b ¶ *De huerfanos*. Vid. in ca pitul. Primo. de postulã. & 86. distinctio. capitu. peruenit &. 88. distinctione capitul. primo. & capi. episco pus guberna tionem.

c ¶ *El Rey*. Con cord. cum ca. in Archiepiscopatu. de raptu. & auth#tica, si quis litigantium. C. de episc. aud. & potest præ latus esse de consilio regis vt notat Abb. in cap. nõ est. de voto.

d ¶ *Por su aluedrio*. Adde. l. nõ distinguemus. §. sacerdotio. ff. de arbit. l. si qui ex consensu. cum. l. sequenti. C. de epis. audi. & est offici# pium ad concordias, & paces reducendas ad qu# clerici precipue te nentur vt tradit Ioan. And. in additio. ad Specul. titul. de arbitro. §. potest. in fine vbi refert disputationem Francisci acursij de muliere vel clerico an possunt esse arbitri.

e ¶ *En lo temporal*. Adde cap. clericis ne cler. vel mo. vbi glos. & cap. fi. eod. titu. libr. 6. & cap. dilectus. de offi. ordina. & cap. auditis. de pr#scriptio. & capitu. inter dilectos de fid. instru. & in criminalibus de bet habere vicarium laicum qui in criminalibus iustitiã faciat. potest tamen ipse imponere pœnam fustigationis leuem & pœnã exi lij capitul. primo. ad finem de calumnia. capitul. cum non ab homi ne. in fine. de iudi. capitul. primo. de deposito. dum tamen caueat à vindicta sanguinis capitul. in archiepiscopatu de raptu. quod dicit Hostien. in summa ne cleri. vel mona. ver. quæ sunt permissa col#. 3. intelligendum de crudeli & periculosa effusione capitul. secundo. de cleri. percusso. quis enim de facili possit cauere ne in fustigatione exiret gutta sanguinis & tamen clericus verberatur quandoq;. 5. quæstione. 5. ca. illi. quin potest etiam imponere pœnam characte ris faciendi in facie quæ non potest fieri sine effusione sanguinis sal tem leui. c. 3. de crimin. falsi. & si ministri exced#t non imputat# episcopo qui pr#cepit leuiter castigari dum tam# expresse prohibeat ne atrociter verberetur secundum Hostien. ibidem.

f ¶ *En los titulos*. Vid. in. l. 5. titul. 5. & in. l. 2. titulo. 6. 3. parti. & vid. glo. & docto. in cap. primo. de postul. poterit tamen clericus vnum negotium laici procurare secundum Inno. & Abb. in. ca. sed neque ne cleri. vel mona. & Abb. in cap. 2. eod. titul.

g ¶ *A dezir al Rey*. Concord. c# autentico vt differentes iudices in principio colla. 9. non ergo episcopus cognoscet de causa data negligentia iudicis secularis: sed rescribit Regi pro quo etiam facit ca. licet ex suscepto. de foro competen. Quid a#t si isti essent miserabiles personæ habitu & actu vel habitu tantum an si eis iustitia dene getur per iudicem secularem possint adire episcopum vt de causa cognoscat, vel an & tunc recurrendum sit ad Regem, vel proxim# superiorem? Inno. in. c. significantibus. de offic. deleg. ponit duas opiniones primam, quòd tunc quando priores domini renuunt istis miserabilibus personis facere iustitiam, ecclesia seu iudex ecclesiasticus eos possit audire etiam non requisitis

superioribus dominis, & sic intelligit Inno. cap. ex tenore. de foro competen. & cap. de solatis. 87. distinct. & hoc ideo ne diu pro iustitia laborent & dicit Innoc#. quòd etiam dictæ personæ si habito respectu ad ea quæ possi dent sint pauperes sed magnas hæreditates, vel castra petant nō venietur ad iudicem ecclesiasticum nisi prius desiciat secularis. postea vero point secundam opinionem dicens, quòd alij dicunt, quòd nunquàm pro miserabilibus cognoscet index ecclesiasticus: nisi prius eis seculari iudice deficiente, sed si quis per violentiam eis bo na auferat t#c defendet eos ecclesia & suis supplicatiōib#. & bñficijs iuuabit & sic intellig#t isti iura # istis miserabilib# #sonis faci#tia. Primã tñ opi nionem vr# fir mare Inno. & Docto. cõiter ita intellig#t Innocent. vt in illa opinio nevideatur re sidere: sed aduerte, quòd petrus & Abbas antiquus intellig#t. dict# capi. ex te nore vt etiam in vidua requiratur negligentia etiã superioris iudicis, & ita in telligunt ill# text. sed Doctores, magis communiter volunt, quòd sufficiat negli gentia primi iudicis ne vidu# & miserabiles perfonæ cogantur exire ex proprijs locis alibi querentes iustitiam immo plus vult Innocen. quòd si persona sit miserabilis ha bitu & actu vt vidu# & pupilli pauperes, vel diuturno morbo fatigati: vel pauperes duntaxat (nam miserabiles dicuntur secundum Ioannem And. super quibus natura mouetur ad miserendum) pos sit etiã nō data negligentia iudicis secularis trahere aduersari# coram iudice ecclesiastico. per textum, à contrario sensu. in dicto capi tulo. significantibus vbi idem tenet Abbas capitul. super quibusdam in fine. de verborum significatione Hostien. vero in summa. de foro competenti. versi. expremissis in principio intelligit, quòd in petitorio non cognoscat iudex ecclesiasticus nisi in defectum, sed quantum ad possessorium indistincte, vt in capitulo. ex parte. eodem titulo. & quantum ad defensionem, seu tuitionem ne oppri mantur à potentioribus: in petitorio vero dicit, mero iure ad Reges pertinere. 23. quæstione quinta. capitul. Regum. l. vnica. C. quan do impe. inter pu. & vidu. hæc tamen difficulter obtiner#tur in pra ctica in istis regnis in causis mere prophanis quæ sunt de iurisdictione Regis & inter laicos, seu quando laicus conueniretur: æqu# tamen videretur, vt in partibus multum remotis vbi de facili non postet adiri Rex, data negligentia iudicum prouinciæ permetteretur Episcopis in causis miserabilium personarum procedere qui alias opprimerentur de facili à potentibus à quibus non possent iustitiam consequi & quòd Rex ita permetteret & committeret tales causas Episcopis, vt etiã. auctoritate Regia in illis proceder#t facit ad hoc text. in dicta authentica, vt differentes indices. §. si vero. & # notat Hostien. in capitul. nouit de iudic. Abbas in capitul. licet ex suscepto colum. 5. de foro competenti, & saltem in partibus remotissimis, vt sunt terræ firmæ, & insulæ maris Oceani, vbi sunt Indi de nouo conuersi ad fidem, qui & dicuntur miserabiles personæ se cundum Innocentium in capitul. iud#i, siue Saraceni. de iude. permittendum hoc esset Episcopis illarum prouinciar#, confert quod dicit. S. Thom#. secunda secundæ quæstione. 40. articul. 2. in respon. ad primum cum dicit, quòd pr#lati debent resistere non solum lupis, qui spiritualiter interficiunt gregem: sed etiam raptoribus, & tyrannis, qui corporaliter vexant non autem materialibus armis in propria persona vtendo: sed spiritualibus secundum illud apostoli secunda ad Corinth. cap. 10. arma militiæ nostræ non carnalia sunt: sed pot#tia à Deo, qu# quidem sunt salubres admonitiones deuotæ orationes: contra pertinaces excommunicationis sent#tia.

¶ *Lex. XLIX.*

Clericus mercatoris officium gerens si ter monitus non desistit nō gaudet priuilegio clericali in solutione vectigalium, & gabellarum pro suis mercimonijs, in quibus subijcitur constitutionibus, & con suetudinibus laicorum: retinet tamen priuilegium canonis si quis suadente. item si clericus dimisso habitu clericali arma ferat, & seuis se immisceat si ter monitus non destiterit, perdit priuilegium clericale & eum percutiens non est excommunicatus, & idem in inced# te habitu laicali. Item clericus cōiugatus sortit# for# seculare. h.d.

a ¶ *Defendida.* Vid. suprà. eo dem. l. 46.

b ¶ *Amonestar tres vezes.* Cõcord. cum ca. fin. de vita. & ho. cleri. & si e piscopus publicè denuntiet in synodo seu faciat con stitution# synodalem ne quis se intromittat de tali bus, seu alijs q# clericis sunt #hibita sub pœna priuile gij clericalis, tale edictum habetur loco trin# admoni tiohis secundùm Host. in summa ne cle ri. vel mona. §. que sunt #missa. ad fin. ver. ego intelligo. quod no ta ad limitation# eius, q# notat Abbas in. d. ca. fin. de vit. & honest. clerico. In vlti. notabili. Vbi dicit, # non sufficit vna admonitio peremptoria # omnibus prout etiam voluit glo. in clementi. 1. eod. titu. dicit etiam quod non sufficeret citatio generalis, vt omnes clerici abstineant à negotiationibus, immo debet esse citatio specifica vt cõprehendat istos negotiatores.

c ¶ *Las franquezas.* Imo soluet gabelas, & vectigalia pro suis mercimonijs vt in dict. cap. fin. & sic perdit priuilegium in tali negotiatione, vt teneatur ad prædicta. vt declarat Abb. in dict. cap. fin. post alios qui & notat ex illo tex. # in omni patrimonio proprio perdit priuilegia ex quo cum illo cõmuniter mercatur, & negotiatur: & subiacebit constitutionibus patriæ prout & subdit ista. l. si ergo imponeretur collecta mercatoribus # princip# secular#, clerici tales mer catores sic moniti vt suprà, tenerentur ad talem collectam, vt vult etiam Ioan. de Imo. in. d. ca. fin. col. 1. & in talibus mercantijs subijci tur foro & cõsuetudinibus laicorum licet in alijs extra negotiationem retinet priuilegium fori & canonis, vt declarant Abb. & Imo. dict. c. fina. adde etiam huic. l. legem. 3. in quaterno gabellarum qu# disponit clericos mercaturam exercentes teneri ad gabellam sicut laici: sed an limitabitur ista. l. dum tamen processerit trina monitio prout exigit. l. ista partitarum &. d. cap. fina? & videbatur, quòd sic vt illa. l. suppleatur ab ista. l. non est nouum. ff. de leg. & not. Abb. in d. ca. fin. vltim. notabil. & expressius Anto. ibi qui dicit, quòd nō teneretur soluere gabellas de mercantijs nisi ter monitus non desistat: sed hæc esset magna restrictio ad. d.l. quaterni gabellarum, & auasi nunquàm consequeretur effectus ex illa. l. si talis monitio

de beret p#cedere, & ad hoc facit quod habetur in clementina. p#æsenti. de censibus ibi, quas negotiandi causa non defferunt, vbi gl. dicit, # à contratio datur intelligi, quòd in his quas causa negotian di deferunt non gaudent immunitate, vt etiam notat specula. de im mu. ecclesi. in fine & Cardina. post paulum in. d. clem#. p#æsenti. 3. notabi. & ad. d.c. fin. & ad istam. l. partitarum potest responderi, # monitio non exigatur respectu solutionis gabellæ de mercantijs quas facit clericus, sed respectu perdendi priuilegij in patrimonio, & facultatibus suis, vt subiaceant statutis, & consuetudinibus laicorum, & vid. circa hoc consil. Frederi. desenis. Quid autem si dubitatur an de ferat cã mercantiæ, seu ne gotiatiõis res ex quib# peti tur pedagi#. vel non quis erit de hoc iu dex? Cardin. in. d. clementina, p#æsenti mouet quæstion# in ver. sexto quæro, qui cõcludit, quòd iudex ecclesiasticus & vid. Bal. in additioni. ad Specu. titu. de reo ver. scholaris clericus. vbi dicit, # si cleric# est pelligari# põt cõ ueniri sub camerlingo occasione artis. C. de iur. om. iud. l. fi. quia clerici negotiatores quan tum pertinet ad eam nego tiationem iure communi laicorum vti debent. l. sec# da. C. de epis. & clericis. isti enim, vt sic di xerim ait Bal. non sunt puri clerici allegat. l. qui sub p#ætextu. C. de sacro sanct. eccle. & d.c. fi. de vit. & honest. cleri.

d ¶ *Trae armas.* Vid. in capitul. perpendimus. de senten. excommuni. & de clerico in minoribus si assumat militiam secularem an ipso fa cto perdat priuilegium clericale vid. per Abb. in. capitul. fina. de cle ricis coniuga.

e ¶ *En habito de lego.* Vid. in capitul. in audientia. de sententia excom municationis. & quod tradit Alexan. consil. 8. volu. primo. & quod habetur in. l. 13. 14. & 15. lib. 3. ordina. rega. & in pragmaticis & bulla Alexand. circa delationem habitus à clericis in minoribus.

f ¶ *Casados.* Isti in duobus tantum gaudent priuilegio clericali. vt in capitul. vnico. de cler. coniug. in priuilegio. s. fori in criminalibus, & priuilegio canonis si quis suadente. 17. quæstione. 4. in alijs non vt ibi habetur & adde. l. 23. titulo. 4. libr. 4. in ordina reg. & adde etiam c. pe. & ibi Abb. de cleri. coniugat.

¶ *Lex. L.*

Sunt & alia ecclesiæ priuilegia clericis concessa propter ecclesi# ho norem ab imperatoribus, & alijs principibus non immerito c#, & tempore pharaonis Regis Aegypti Iudæorum sacerdotes erant in suo regno priuilegiati, & multo fortius debent apud Christianos honorari. hoc dicit.

g ¶ *Faraon.* Vid. Genesis capitul. 47. & in. c. nõ minus. de immu. eccles. nõ ergo ecclesia neque clerici de rebus suis quas vendunt sine nego tiatione, seu quando non est causa mercantiæ, tenentur soluere gabellam qu# vulgo dicitur, alcauala, prout & hoc notat Bal. in. l. san cimus. la. 2. C. de sacro sanct. eccle. & in. l. 2. C. de episc. & cleri. Abb. vbi loquitur in bonis patrimonialibus clericorum in capit. fina. de vit. & hon. clerico. tertio notab. per text. ibi & est hodie expressum in. d.l. 3. quaterni. noui gabellarum & iuxta illius dispositionem de bet restringi. & limitari quòd habetur in. l. 4. titul. 4. lib. 6. ordina.

rega. & ea quæ dixit Montal. super. l. ista referens quæ in hoc dicit fuisse determinata in consilio serenissimi Regis Ioannis secundi conditoris illius. l. quartæ.

¶ *Lex. LI.*

Securitatis beneficio clerici gaudere debent, & eis dicto, aut facto iniuria nō inferatur neq; bona eorum inuadātur, & ipsi cum familiarib# suis à muneribus sordidis, & #sonalib# sunt immunes, it# absque eor# bñplacito in domibus suis nullus hospitetur. h.d.

a ¶ *Seguros.* Ad de capit. 2. de treug. & pace. & c. paternar#. 24. q. 3.

b ¶ *Pr#dar.* Nō ergo possunt res eorum capi pro represalijs. c. vnico. de iniur. Et dā na. dato. li. 6.

c ¶ *Pechar.* Cōcor. c#. l. placet. C. de sacr. san. cccl. & c# l. 2. & aut#. It# nulla cōitas. C. de episc. & cleri. c. nō minus & ibi gl. allegat multas concordā tias. de immu ni. eccle. capi. quanquā. de censibus. lib. 6. clem#. præsentī eo. tit. & adde. l. 1. tit. 3. libro. 1. ordina. rega. & # cedit etiā in. bonis proprijs clericorum, vt ibi & l. de his. & ibi Salic. C. de episco. & cleri. c. similiter & ibi glos. 16. quæstione. 1. glo. in dicto. ca. quan# tenentur tñ quando est communis vtilitas clericor#. & laicor# & quando ad id laicorum, seu propria communitatum non suffici#t, vt habetur. in. d.c. non minus. & in dicta. l. 3. l. ad instructionem. C. de sacro sanct. eccles. & in hoc an precise compellantur, vel ita demum ad hoc teneantur si ipsi velint, fuerunt vari# opiniones de qui bus vid. per Abb. late in. d. cap. non minus. Alberi. dicit, quòd illam opinionem, quòd teneantur ad ista opera pia vidit seruari de facto: non tamen ad hoc sunt compellendi clerici per iudicem secularem sed per suum iudicem ecclesiastic# sec#d# Inno. in. d.c. nō minus. & albe. in. d.l. ad instructionem. & habetur. j. eo. l. 54. vbi vi.

d ¶ *Por razon de sus personas.* Non ergo ten#tur ad munera mere personalia quæ labore corporali personar# explicātur sine detrim#to re r#. vt in. l. munerum. in princip. ff. de mune. & hono. neq; ad ea qu# imponuntur personis pro rebus. l. rescripto. §. fin. & ibi Bartol. ff. de mune. & hono. c. non minus. de immu. ecclesia. & c. quanquā de censibus. libr. 6. dict. l. 1. titul. 3. libr. primo. ordina. rega. ad munus ve ro patrimoniale tenebuntur ecclesia, & ecclesiasticæ personæ quan do possessio, seu fundus perueniens ad ecclesiam habebat certum onus annexum, siue habuerit illud onus ex priuata dispositione, si ue ex dispositione publica. puta principis antea quam perueniret ad ecclesiam capitul. 1. in fin. de censib. l. placet. C. de sacro. sanct. eccles. dict. l. 3. in ordina. rega. & tradit Bald. quem vid. in titulo. de pa ce constan. in princi. num. 30. idem esset secundum Abbat. in purga tione putei necessarij toti vicini#, in qua est ecclesia, vel in alijs oneribus quæ concernunt res, seu incumb#t ipsis rebus vt reficere iter ante domum, vt tradit Abb. in. d.c. non minus col. 5. ad onera vero qu# imponuntur rebus secundum nccessitatem accidentem, nō tenetur ecclesia: quia nō possunt res illæ de nouo onerari ex quo per uenerunt ad ecclesiam, seu ecclesiasticas personas sec# d# Abb. vbi. S#. post Innoc. & vi. l. 12. tit.

4 li. 4. ordin. re ga. & quid si possessiones fict#, & in fraudem tributor# alienarent# in ecclesiam. vi. l. hi qui. & ibi Bald. C. de rescind. vend. l. ordine. §. in fraud#. & ibi Bar. ff. ad municipa. & vid. quod habet#. in. l. 17. titu. 4. lib. 4. ordina. regal. sed an eo casu q# tributum est ap propiat# ipsi rei iudex secularis poterit distringere cleric#, vel ecclesiam pro solutione tributi. Guiliel. de Cug. vt refert Bald. in. l. de his. C. de episc. & cle. di cit, quòd pro talibus censibus & tributis ipsi clerici possunt cõueniri, & trahi coram indice seculari: quia videtur cõueniri res eor# tanquàm iactric#, non personæ ipsor# clericorum allegat. l. viros. C. de pala. sacra. lar. lib. 12. quod Bar. in. l. imperator. ff. de publica. dicit esse multum notandum Bald. vero in. d.l. de his. dicit, quòd res ipsa pertinet ad for# seculare, & quod iudex secularis potest mittere ad rem ipsam pro tributo, & inde recipere tributum: quia est de sua iurisdictione tam vniuersali quam particulari: sed, quòd non poterit iudex aliquid facere in personam clerici per authenticam statuimus. C. eod. & vi. eundem Bald. in authentica: sed periculum. C. sine censu. vel reli. dic#tem, quòd laici isto casu cog#t rem ipsam vt ira dixerim allegat Innocent. in. c. postulasti. de foro competen. ibi: sed si possessiones deberent aliqua munera realia, siue ordinaria, eum per occupationem possessionum quas habet in iurisdictione sua distringit, & subdit Bald. quòd ex hoc nõ incidet in excommunicationem, quia facit iuris auctoritate.

e ¶ *Por si mismos.* Hoc ideo dicit, quia in pecunia contribuunt aliquã do vt. j. eod. l. 54. ad ea quæ respiciunt pietatem & communem vtilitatem, vt dixi. S#. in glo. 3.

f ¶ *Que moran con ellos.* Concord. l. 2. C. de epis. & cleri. ad ista nanque munera sordida, & vilia clerici, & eorum familiares non tenentur, vt hic, & in dicta. l. 2. & in. l. placet. C. de sacro sanct. eccles. 16. quæstio ne. 1. §. nouarum. c. ecclesiarum seruos. 12. quæstione. 2. famuli tamen liberi qui seruiunt ecclesiæ pro mercede licet ab istis sordidis muneribus excusentur in casu tamen expresso in. l. neminem. C. de sacro sanct. eccles. in aduentu. s. principis non excusarentur. vt notat. Abb. post Innoc. in. d.c. non minus. col. 3. de immu. ecclesia. & nota bene istam. l. partitarum, quæ istud priuilegium restringit ad familiares commorantes in domibus clericorum, non ergo hoc priuilegio gaudebunt coloni, qui pro mercede vel tanquàm partiarum coloni laborant eorum prædia. pro quo vi. quod notat Archid. post lau. in. d.c. ecclesiarum seruos. vbi etiam dicit non comprehendere cõductitium seruorum, quod videtur debere intelligi de non commorantibus in domo, & seruitio clericorum, cum enim ratio sit ne clerici auocentur à diuinis officijs, ista ratio æquè militat in familiari cõductitio, sicut in seruo clericorum, & istud est in priuilegiis clericorum, nã alias regulari ter familiares non gaudent priuilegijs de minorum. secundum Albe. in. d.l. 2.

a ¶ *Posar.* Concord. cum. l. 1. C. de episc. & cle. & limitat# nisi in aduentu principis, vt in. l. neminem. C. de sacro san. eccle. Sali. in. d.l. 1. & habetur etiam in. l. 27. titul. 3. libr. 1. ordi. rega. vbi excipit aduentum Regis, vel principis primogeniti, seu aliorum infantium filiorum Regis vid. etiam in. l. 7. titul. 21. lib. 2. eius. ordi. in ecclesijs tam#, neq; in monasterijs etiam in aduentu principis, seu Regis, non debet dari hospitium. l. pen. titul. 1. libr. 1. ordi. rega. l. 1. titul. 11. j. ead. par. in alijs tamen domibus ecclesiarum, vel monasteriorum, quas habent in ciuitate, vel villa sicut habent aliæ priuatæ personæ videtur, # teneantur. sicut alij ad hospitium præstandum in aduentu Regis: quia si ad ecclesiam perueniant possessiones, quarum ratione debet præstari personale munus, seu militare puta exercitus, vel hospitium (quod est patrimoniale) vel aliud simile illud præstabit, secundum Ioan. Andr. in. c. non minus. de immu. eccle. & Lucam de pen. na. in. l. si

diuina. C. de exacto. tribu. co. fi. li. 10. de alijs vero personis, quæ sunt priuilegiat# à munere hospitis recipiendi. vid. C. de meta. & epide. libr. 12. vbi Ioan. de pla. in. l. fin.

¶ *Lex. LII.*

Non tenetur clericus ad murorum, vel fortalitiourum custodiam, nisi quando sunt à fidei inimicis obsessi instante necessitate, & t#c habiliores ad id munus eligantur per prælaturum. Item prælati terram à Rege ten#tes, vel #d aliud propter quàm debeant seruitium, tenentur cum eo ire in exercitu contra fidei inimicos per se (impedimento cessante) vel suos milites mittendo, si fuerint impediti, in exercitu vero contra Christianos, excusantur nisi in eis quæ secundum Hispaniæ consuetudin# facere tenentur. gentes tamen su# propter hoc non excusantur quominus Regi seruiant in bello. h.d.

b ¶ *Guerras*, Ortum habet. à. cap. 2. de immu. eccles. & sequitur ista. l. intellectum Hostien. ad illum text. quem ponit in summa illius tituli. §. à quibus muneribus. col. 2. ver. mere etiam personalia & tenet etiam Abb. in dict. cap. 2. col. 2. & fuit originaliter Inno. in cap. non minus. eod. titulo.

c ¶ *Vassallos*. Sequitur intellectum. glo. in dict. capi. secundo. & Hosti. vbi suprà qui tamen displicet luc# de p#na in. l. 2. colum. fi. C. de qui bus mune. nemi. lice. se ex. lib. 10. quia secundum hoc leui dubio papa canonem statuisset contra id quod habetur. in. l. quod labeo. ff. de carbo. edi. vnde concludit ipse, quòd etiam clerici ad ista teneantur, & per episcopum ad hoc veniant compellendi, ita quòd si nimia necessitas immineret prætermittere debeant diuina officia, & custodi# vrbis vacare.

d ¶ *Enemigos de la fe*. In hoc videtur ista. l. restringere dicta Hosti#. vbi suprà, quando fiunt inuasiones per infideles: vt tunc etiam clerici teneantur ad custodiam murorum, seu ciuitatis prout & voluit intelligere Ioan. Andr. in dict. cap. 2, attribuens hunc intellectum Innocent. & Hostien. motus ex casu illius Decretalis: quia ciuitas de qua ibi, erat iuxta mare & multotiens inuadebat# à Sarracenis. Sed certè, vt dicit Abb. ibi. post Innoc. & Card. ille text. debet intelligi, vbicunque timor est communis, subitus & improuisus, seu esset ne cesse, # etiam clerici custodirent & hoc etiam voluit Hostien. in. d. §. à quibus muneribus. generaliter loquendo. neque tex. in. d.c. 2. se restringit ad inuasiones infidelium. Quid enim interest, an ciuitas inundat# ab infidelibus, vel à fidelib# ma lis & pessimis prædonibus? c# vtrouque ead# ferè damna timeantur: & #a qui libet tenetur

patriam suã defendere, p#sertim c# ipsius defensiõe protegantur, orphani, & vi duæ, & miserabiles personæ, pro quib# clerici deb#t summo opere laborare. c. 1. 87. dist. ca. 1. & fin. de postu. vnde forte supplend# esset hic maxime. & adde lucam de p#na. in. l. 3. C. de fundis limitro. lib. 11. col. 2. ver. quarto ex his quæritur. vbi multa videbis in hoc proposito.

e ¶ *Del obispo.* Debes ergo hoc fieri per episcopuin secundum Docto. in. d.c. 2. & per Hostien. vbi suprà.

f ¶ *Deuen yr.* Habes hic, quod prælati terram tenentes à Rege deb#t ire personaliter cum Rege, vel eius capitaneo generali ad de bellandum inimicos fidei, quando enim vassallus interuentu suæ personæ potest cõferre magnum commodum & auxilium domino suo, tenetur ire personaliter, vt tradit Bald. in. §. fi. col. fi. in princi. de pace iur. fir. non tamen intelligas, quòd prælati, vel alij clerici euntes cum Rege ad bell# contra inimicos fidei, teneãtur ipsi illos debella re, & impugnare: quia hoc non licet eis etiam pro recuperatione ter ræ sanctæ, quia clericatus reddit eos inhabiles ad pugnandum, etiã contra Sarracenos; vt probatur in. c. ex multa. §. fin. de voto. &. 23. q. 8. c. reprehensibile. &. 7. quæstione. 1. cap. suscitatus & vi. glo. in sum ma. 23. quæstione. 8. & vid. cap. porro. 16. quæstione. 3. debent iuuare consilio & exhortatione & prædicatiõe, & alijs clericalem ordinem concernentibus, vt in. d.c. ex multa. §. fi. & per glo. in summa. 23. quæstione. 8. S. Tho. secunda secundæ. quæst. 40. artic. 2. ad. 2. & intellige de exhortatione ante conflictum belli, non in ipso actu belli, secundum Inno. in. c. quod in dubijs. de pœnis. Possunt etiam dare milites Regi pro suo feudo. vt in. §. ecce. ea. causa. & quæstione & glos. in d. summa & habetur etiam in ista. l. sed an possit papa dare licentiã clerico pugnãdi in bello iusto, sine metu irregularitatis, est pulchrã dubi#: de quo videas # Abb. in. c. clerici. el. 1. de vit. & ho. cleri. vbi re fer#s calde. in. c. petitio. de homi. cõcludit, # sic eo # irregularitas sit de iure positiuo, & quia ex sola cõstitutione ecclesi# prohibet# clericus pugnare in bello iusto: & quia ipse papa põt ex iusta causa bellum indicare præsertim contra infideles. c. omni timore. &. ca. præterea. 23. q. 8. ibiq; rñdet ad auctoritat# illã veteris testa. de qua habetur in. c. 1. de consec. dist. 1. nō ædificabis mihi t#pl#: quia vir sanguinis es, quòd loquatur de effusione sanguinis iniusta: nam Daud proditorie fecerat interfici vriã, vt cõmitteret adulteri# c# Bersabee eius vxore. & adhuc forte nō fuit pœnitens qñ illa verba fuer#. sibi dicta. nos in qu#stiõe ista loquimur de bello iusto. dixit etiã Hugo. relatus à præpo. Alexã. in. c. cleric#. 50. dist. # clerici Hispani, # quo tidie pugnant contra Sarracenos, & portant arma offendibilia, # malefaciunt, nisi quis velit eos defendere auctoritate patriarch# dātis licentiã & auctoritate apostolica, quæ & si expresse eis non dat licentiã: tñ hoc ipso # scit istam consuetudin#, & tolerat, & non im probat, videtur tolerare. subdit tñ ibidem præpo. # Cardi. ibi dicit, # Papa non possit dispensare cum sacerdotibus, quòd ad bella pro cedant manu propria pugnaturi. quæ conclusio est. S. Thom#. sec# da secundæ. q. 40. articu. 2. dicentis, # prælati & clerici ex auctoritate superioris possunt interesse bellis, nō quidem, vt ipsi propria manu pugnent: sed vt iuste præliantibus spiritualiter suis exhortationibus subueniãt & licet p#po. Alex. videat# dicta ista cardi. posse mor deri, c# sint iuris positiui istæ prohibitiones, #pter auctoritat# tãto r# patr# trãsit c# illis dic#s, nō tã rões e# vrgere, quã auctoritat#, & nō allegat Calde. & Abb. vbi. S#. ten#tes cõtrarium, vt dixi aduerte tñ #a Bal. cõsi. 439. vol. 5. incipit ad bell# iust# dicit. # licet papa possit dispensare c# homicida in homicidio #petrato tñ secus in perpetrãdo #a non põt dare lic#tiã delinquendi neq; parce re q# nond# est, & licet papa possit indicare iust# bell#: tñ clericis cõcedere,

q# ipsi #pria ma nupossint ho min# occidere, nō pōt: sed # iustitia exe qu#da potest gladij potestat# laicis committere. Item pōt permite re clericis, # in iusto bello d#t cōsili#, & auxili# tã g#ti# ## pecunia r#, #a si pōt indicare iust# bell# ergo pōt & alia qu# sunt de iure & natura bello r#, & sine #bus bella exerceri nō pñt nō tñ pōt secund# e# indulg#tjjs criminal subleuare h#c Bal. vbi. S#. & certe hoc satis #babile videt# c# Christ# iusserit Petro cōuerte gladi# tu# in vaginã Matth. ca. 26. & Ioan. 18. nota etiã, # vbi clericus licite interest bello. & si ipse percutiat, vel vulneret, si clar# est, # ex tali percussione non fuit secuta mors, vel mutillatio, licet alij in pugna illa per alios sint mortui, nō est irregularis Abb. & Io. de Ana. in. c. petitio. de homi. per text. ibi vid. per Abb. in. d.c. quod in dubijs. **a** ¶ *Con Christianos.* Nota hic, # bello q# princeps gerit c# christianis excusari deb#t p#lati, & alij clerici, vt personaliter bello nō inter sint quia speciale est, vt possint interesse in bello contra hostes fidei, vt in. d.c. ex multa. §. fi. de voto. c. igitur. 23. q. 8. & in. §. hinc#t &c. quo ausu. ea. causa. & qōne. nō tñ ex hoc negat#, quin possint pr#lati interesse bellis suis, q# licitè rōne iurisdictionis suæ, vel ob defension# mouent, vt habetur per glo. & ibi præpo. Alexand. in. c. fi. 36. dist. & hr# in. c. hortatu. 23. q. 8. & per Inno. in. c. olim. de resti. spo.

b ¶ *Segun fuero de España.* Hoc dicit forte propter id, # habetur in. l. 3. titu. 19. & in. l. 6. 2. part.

¶ *Lex. LIII.*

Quocunque titulo iusto clerici terras acquirant,
seu bona alia, efficiuntur domini, & in
bonis per eos absq; intuitu ecclesiæ qu#sitis
succedunt eis propinquiores consanguinei
ab intestato & si eos nō habeant, succedit
ecclesia. tenetur tam# ad tributa regalia, quæ
habentes pr#dia illa soluere tenebantur. h.d.

c ¶ *Que los ganen con derecho.* Ex suo artificio, seu alias ita, # nō ex bonis ccclesiæ, seu intuitu ecclesiæ, vt in. c. sint manifeste. 12. q. 1. & q. 3. c. placuit &c. quia nos. &c. 1. de testa. & in. c. 1. de pecu. cler. in acqui sitis verò intuitu ecclesiæ, non succedunt h#redes clerici. c. pe. & fin. de pecu. cleri. neq; de illis pōt disponere in testam#to, seu aliavltima vol#tate vt in. c. c# in officijs. &c. relat#. el. 2. de testa. Abb. late in repetitiōe. c. c# esses. co. tit. & est conclusio ab omnibus recepta, licet Pet. de Palu. in. 4. senten. dist. 13. q. 3. Permittat clericis de redditibus beneficij libere testari, quod est contra dicta iura: ex dispensatione tñ Papæ possunt clerici testari de acquisitis ex redditibus suor# beneficior#. Et monacho pōt Papa dare tal# licentiã, vt consuluit Socinus consi. 13. 1. vol. Iaso. & alij per e# relati in auth. ingressi. C. de sacro san. eccl. quia hæc #hibitio est iuris positiui, vt & nouissime tradit Didacus à Couaruuias. in. d.c. cum in officijs. nu. 7. licet Abb. cō trarium tenuerit in repetitione. c. cum esses. de testa. & Philip. Fran cus in

rubrica de testa. lib. 6. col. 32. Barba. in. d.c. cum in officijs. col. 5. qui & in tracta, de præstantia Cardi. parte. 1. quæstiõe. 4. didt tal# licentiam Papæ concessam testandi clericis intelligendam ad pios vsus, non alias, hodie vt refert Didacus vbi suprà, ex consuetudine receptum est solis episcopis esse necessariam istam licentiam: nam clerici omnes hodie libere testantur, & disponunt de acquisitis ex redditibus suorum beneficiorum, & intestati decedentes successores habent parentes, fratres, & alios cognatos, de qua consuetudine fit mentio in curijs de Valladolid Anno Domini. 1523. petitione. 47. & iussum fuit dari Regias proui siones, vt seruetur consue tudo in successionib# cle ricorum, & in petitione dici tur de consue tudine circa testam#ta cle ricor#. Item & fit mentio in curijs de Madrid Anno. Domini. 1534. peti. 19. vbi nihil fuit #uisum: sed tantum respõ sum, # fiat iu stitia partib#. istam tamen cõsuetudin#, damnant ma gis communiter Doctores in. d.c. cum in officijs. &c. relat# vbi tex. tantum approbat consuetudinem, quæ clericis permittit testari in pios vsus Rochus etiam in. c. fi. de consuet. vbi reprobat istum abusum, & alij relati à Didaco de Couaruuias. in. d.c. cum in officijs. nu me. 9. aliqui vero Doctores magnæ authoritatis talem consuetudinem approbant Hostien. in. c. fin. de pecul. cleri. Ioan. Fab. in. §. si ve rò. instit. de rerum diuis. Petr. de Palud. in. 4. senten. distin. 13. quæst. 3. articulo. 6. Archiepiscopus Florent. 3. part. titu. 10. c. 3. §. 14. Io. Andr. in regu. nemo plus. de regu. iur. lib. 6. Guilielmus Benedictus in repetitione. c. Raynuntius. de testa. in verbo & vxorem nomine adelasiam & alij etiam relati à Didaco vbi suprà. & fauet text. in. c. cum tibi. de verbo. signifi. Ego verò consulerem talibus clericis non mul tum inniti tali consuetudini, & quod saltem disponant in pios vsus de talibus acquisitis ex redditibus ecclesiarum, si tali consuetudini velint inniti: quia ista pars est tutior: & sic in foro conscientie amplectenda, neque scio de generali consuetudine esse, vt in talibus ac quisitis consanguinei ab intestato succedant: neque videtur, quòd talis cõsuetudo etiam si de facto esset valeret, cum ita sit grauiosa, & onerosa ecclesijs. c. 1. de consue. & quia text. in dict. cap. cum tibi. po tius videtur facere in contrarium, cum papa ibi contra talem consuetudinem disponat. istis abusibus, noh sunt haben# laxand#. vnde velut trepidus in re tanti ponderis amplius cogitandum alijs relinquo, super valore talis consuetudinis: cum & videam episcopum Abulensem. Matth#i. 6. c. in ver. c# ergo. fateri de plano de talib# ac quisitis intuitu ecclesie non posse cleric# testari, neque de tali consuetudine aliquid asserit, neque eam allegat. notandum tamen est, quòd licet alias non valeat consuetudo: quæ est onerosa ecclesijs, vt in dict. cap. primo. tamen quando dubium est inter Doctores in iure super eo in quo disponit consuetudo: standum est consuetudini, vt tradit Abb. consi. 25. colum. fina. 2. volum. incipit in quæstiõe. quæ ad præsens vertitur. & dicit Decius in cap. atsi clerici. in princi. colum. 13. de iudi. # ista conclusio videtur habere locum, licet in tali dubio communis opinio esset pro altera parte.

d ¶ *La yglesia.* Adde. capit. 1. & ibi glos. de succes. ab intesta. &. l. si quis presbyter. C. de episc. & cleri.

e ¶ *Sea tenuta.* Intellige, vt dixi supra eodem in. l. 51. in glos. super verbo por razon de sus personas. An autem sit dare remedium, vt clerici teneantur ad tributa, vel collectas pro prædijs ad eos, vel ecclesiam transeuntibus vid. Bartol. in lege rescripto. §. sciendum. ff. de mune. & hono. & per Bald. in. l. placet. C. de sacr. san. eccle. late Feli. in. c. ecclesia sanctæ Mariæ. col. 27. cum sequenti. de constitu.

f ¶ *Dixo.* Vid. Matthæi. c. 22. & Marci. c. 12.

¶ *Lex. LIIII.*

A constructione, vel refectione pontium &
viar# clerici non excusant#: & si cōtribuere
recusent, sunt ad id # suos p#latos cōpell#di. h.d.

a ¶ *En las puentes.* Adde. l. ad instruction#. C. de sacr. san. eccle. & in. l. 1. titu. 3. lib. 1. ord. rega. & l. 20. titu. fi. j. 3. part. & adde, # similiter tenebunt# mittere r# suã, nauem v# curr#, sicut alij ad defer#d# victualia, & necessaria reipublicæ. l. iubemus nullã & ibi Bart. C. de sac. san. eccle. quod tñ de iure canonico nō #cedere affirmat Abb. in. c. nō minus de immunit. ecclesia. Item tenet# ecclesia cōfer re, & ecclesiasticæ person# ad redim#d# se à pessimis societatibus, qu# discurr#t deprædando territoria, vt tradit Bar. i.l. fi. C. de cursu publico. li. 12. Ioã. de plat. in l. fi. C. de exacto. tributo. li. bro. 10. quod etiã tenet Ab bas. in dict. c. nō minus. c# t#peramento. de quo ibi # e#. col. fi. Item tenet# ecclesia mittere gran# in foro ad vendend# t#pore necessitatis. l. 1. & ibi. Bar. C. vt nemi. liceat. in empt. specie. se excusa. lib. 10. Io. de pla. in. d.l. fi. It# & ad refection# muror#, qu# sunt ad defensio n# nō quæ ad decor#. sec#d#. Iaco. Butrica. & Bald. in. d.l. ad instruction#. d. l. 1. tit. 3. lib. 1. in ordina. rega. quod & impugnat Abb. in. d. c. nō minus. dic#s se cōsuluisset de facto # motiua, q# ibi poteris videre. & cōtrari# etiã tenet gl. in. d.l. ad instruction# & gl. in. §. nouar#. 16. q. 1. pro quo & facit. l. 3. C. de diuer. præd. vrb. lib. 11. vbi habetur, # tertia pars prou#tu#, quos imperator recepit de qualibet ciuitate, reseruatur# in refection# muror#, quæ tñ. l. male seruatur# de consuetudine. secund# Andr. de Baru. & Plateã ibi facit etiã. l. fi. C. de vectiga. l. spl#didissime. C. de operi. publi. & auth. de collato. §. iubem#. col. 9.

b ¶ *En las calçadas.* Adde. d.l. ad instruction# & dictã. l. 1. ordina. rega. Bar. tñ in. d.l. ad instruction#. tenet, # ecclesia nō tenet# ad ista ex eo quia quod non est onus reale, sed quod imponitur personæ pro re bus, q# non pōt imponi ecclesiæ: # tex. in auth. It# nulla cōitas. C. de epi. & cleri. sicut neq; for#sis teneret# ad contribuend# # tali via publica. l. rescripto. §. fi. c# glo. ff. de mune. & hono. glo. in. l. indictio nes. C. de anno. & tribu. lib. 10. Io. de pla. in. l. 2. c. de immu. nemi. cōce. lib. 10. vbi vid. nota. q#liter debeat cōtribui in refectionibus viar# mihi verò in istis cōtributionibus pōti# & viar#, & simili#, quæ tã gunt cōmun# vtilitat# clericor# & laicor#, placet opinio Abb. in. d. c. nō minus. quæ etiã placuit Io. And. & Host. & alijs ibi per e# relatis col. pe. & fi. tenet etiã Pau. de Castr. in. d.l. ad instruction#. Io. de pla. in. d.l. fi. C. de exact. tribu. libr. 10. vt neq; ecclesia, neq; clerici ad cōtribution# in talibus teneant#. ex dispositione leg# ciuili#, quibus nō ligat# ecclesia, & qñ talis necessitas, seu vtilitas occurrat, seruanda sint iura canonica. s.c. nō minus. & ca. aduersus de immu. ecclesia. vt Romanus pontifex su# talibus cōsulat#, qñ ecclesia. vel clerici in hoc succurrere cōmunib# necessitatib# debeãt, & vbi tâta necessitas immineret, # nō possit sine alior# scãdalo: & periculo: haberi prius recursus ad papã, sufficeret t#c deliberatio ep#i, & clericor# arg. l. tutor. # repertori#. ff. de admi. tuto. & tenet Abb. ibid# co. pe. & iuxta illa iura canonica, limitarem. ll. istas regni. Creder# tñ nō ad liberã vol#rat# ep#i, et clericorum refer#d# esse verb# illud. c. nō minus, c# dicit nisi Ep#s & clerus tâta necessitat#, v# vtilitat#, aspe xerint vt absq; vlla coactio fie ad releuan das cōmunes vtilitates, vel necessitates, vbi laicorum nō suppetunt facultates sub sidia #

ecclesias estiment confer#da: tal# em# æstimation# arbitrio boni viri censeo relinquit#dã, non libere vol#tati: & sic # in talibus pijs & cõibus operibus debeãt cõtribue re, & ad hoc suã voluntat# præst#t & assensum, verb# nãq; si #sti maueris, ad arbitri# boni veri nõad pla cit# vol#tatis refert#. l. fideicõmissa. §. #####. ff. delega. 3.

c ¶ *Son tenudos*. Nota hoc ver b# ad id q# dixi i gl. #xi. in fi. & #a p#lati pñt i hoc aliqñ renuere, & #a Rom. pñtifex, vt dixi e#t cõsul#d#, tut#e#t, # impetraret# à Roma. pñtifice, vt p#lato p#sid#ti in cõsilio regali cõmitteret hoc, vt possit in hoc neglig#tiã p#lator# supplere.

¶ *Lex. LV.*

Pro decimis, primitijs, oblationib#, terris, vel alijs in #dificatiõe, refe ctiõe, seu cõsecratiõe ecclesi# donatis, à quoc#q; v# # sepulturis: nul la onera tenent# clerici subire, neq; # donatiõe à Rege v# imperatore ecclesi# facta: nisi in donatiõe aliqua sibi specialiter retinuerit, # ali ter a#t q#sitis # ecclesiã tenent# ad onera, q# # eis ante ten#tes soluebãt regi, q# tñ ob solutiõis cessation# nõ incid#t in cõmissum: sed # dñm etiã laic# cõpell#tur clerici ad solution# capi#do, seu retin#do r# loco pignoris quousq; de tributo fuerit satisfactum. h.d.

d ¶ *Diezmos*. Ad reg# nihil de decimis. c. tua. de decimis & vi. in. c. deci mas. 16. q. 7. & c. 1. de c#si. à quo lex ista habet ortum, & à notatis in glo. in. c. secundùm canonicam. 23. q. 8.

e ¶ *Primicias*. De istis vid. per gl. in. c. 1. 13. q. 1. & an sint in præcepto, & q# quãtitas sit solu#da vi. in. c. 1. de decimis. vbi. # Abb. & j. ea. #ti. ti. 19.

f ¶ *Offrendas*. Vid. de his. j. ea. par. titul. 19.

g ¶ *Las fazen*. Vi. in. d.c. 1. de c#si. vbi Abb. declarat de dote necessaria, sine qua ecclesia cõmode nõ pñt sust#tari in statu debito: et si patro nus dat sol# dot# necessariã ecclesiã, non pñt retinere sibi aliquam pensionem, vel aliquod seruitium: etsi adsit autoritas ep#i, secund# Abb. ibi & vid. glo. in. c. secundum canonicam. 23. q. 8.

h ¶ *Por sus sepulturas*. Oitum habet. a.c. secund# canonicã. 23. 4. 8.

i ¶ *Touieron para si*. Vid. in. d.c. 1. in fi. & in. c. sancitum. 23. q. 8.

k ¶ *Clerigos*. Intellige vt dixi. S#. eo. i.l. 51. de certo tributo rei annexo. & tradit Host. i sũma de imu. ecclesia. §. à qb# munerib#. ver. ad ordina ria #o. 11. q. 1. c. si tribut#. et. c. magn#. & 23. q. 8. c. cõuenior. c. tribut#.

- a** ¶ *El Rey lo ouiesse defendido.* Intellige in donationibus, vel cōtractib# per Reg# factis: secus esset generaliter statutum vel. l. condendo ne quis prædia sua alienaret in ecclesiam: id enim non valeret, quia esset contra libertat# ecclesi#, vt tradit Bart. in. l. filius familias. §. diui. col. 3. ff. de leg. 1. Io. de plat. in. l. fi. C. de exacto. tributo. libr. 10. & in. l. 2. C. de prædi. & rebus naui cu. lib. 11. & pa tet ex notatis in. ca. ecclesia sanct# Mari# de consti.
- b** ¶ *Perder el señorío.* Adde. l. placet. C. de sac. san. eccle. & ibi gloss. in verbo. translationum.
- c** ¶ *Prendando.* 1. capi#do, seu retinendo r# loco pignoris quousque de tributo fuerit satisfact#, vt tradit Hosti#. in summa. de immu. eccles. §. à quib# muneribus. col. 1. ita intellig#s. l. si diuina. C. de exacto. tri bu. libr. 10. dicit & Io. And. in. ca. ver#. de foro compet. # si ecclesia non subierit onera imposita, # licet laico donatori sua authorita te r# capere ar gu. c. ver#. de condi. appo. & vi. quæ dixi. S#. eo. i.l. 51. in gl. su# verbo por razon de sus personas.

¶ *Lex. LVI.*

Sunt etiã clerici circa iuris dictiõem priuilegiati,
#a causa spiritua lis est per iudic# ecclesiastic#
decidenda, vt decimar#, primitiar#. oblation#,
ele ctionis prælati, matrimonij, legitimatiõis,
iurispatronatus, sepultur# ecclesiasticæ,
pr#bendar# excõicationis, suspensionis, interdicti,
limitationis diœcesis, cuius prouinciæ, vel
diœcesis ecclesia sit. & su per articulis fidei,
sacram#tis ecclesiæ, vel alia simili causa. h.d.

- d** ¶ *De diezmos.* Adde. c. tua. de decimi.
- e** ¶ *De casamiento.* Cap. 1. 10. dist. c. causam matrimonij. de offi. delega. c. 1. in fi. de consan. & affini. c. inter corporalia de transl. ep#i vel elect.
- f** ¶ *Legítimo, o no.* Adde. c. lator qui fil. sint legiti. c. tuã. de ordi. cogni. & quid si qu#stio. sit in iudicio possessorio, & opponatur de illegiti mitate. vi. in. c. causam quæ. el. 2. qui fil. sint legi.
- g** ¶ *Election.* Vid. de electio. per totum. &. 96. dist. in. ca. bene quidem. & per totum &. 11. q. 1. c. 2. de iudi.
- h** ¶ *Derecho de patronazgo.* Vid. in. c. quanto. de iudi.
- i** ¶ *De las sepulturas.* Intellige siue agatur actione reali, pro ipso vsu fu neris, vel personali ex promissione, vt declarat Abb. in. c. quanto. in fin. de iudi. licet Anto. ibi voluit, # si agatur personali, posset iudex laicus cognoscere. opinion# Abb. tenet ibi Decius. & huic opinion fauet ista. l. gña#r dispon#s tã in iure patronat# quã in iure funerãdi.

k ¶ *De los beneficios.* Vid in. c. 2. de iudi. & de præb#. per totum. & in. ca. contingit de arbitris.

l ¶ *De qual obispado.* Adde. c. 1. 10. distinct.

m ¶ *Sobre los articulos de la fe.* Adde. c. quotiens. 24. quæst. 1. &c. maiores. de baptis.

n ¶ *Los sacramentos.* Adde. cap. cert# est. 10. di stin. & c. 2. de indictis.

o ¶ *Semejantes.* Vt in causa monachationis, vel alia q#c#q; spirituali causa.

¶ *Lex. LVII.*

In causis temporalibus clericus cõuenitur corã iudice ecclesiastico: nisi in causa feudi, i qua cõuenitur corã feudi dño: sed & clericus laic# corã iudice cõuenit seculari corã quo respõdebit clericus, si reconueniat#. It# & corã iudice seculari clericus prosequitur causam ceptã cõtra laic#, cui# hæres est. It# in causa euictionis cleric# venditor defendit emptor# laic# corã iudice seculari. h.d.

p ¶ *Vn clerigo cõtra otro.* Adde. c. 1. &c. si diligenti. de foro cõpe. & in authen. Vt cleri. apud prop. episc. coll. 6. & auth. clericos. C. de episc. & cleri.

q ¶ *Que gela dio.* Adde. c. cæter#. de iudi. &c. ex transmissa. de foro comp. & vid. l. fi. tir. 26. 4. par. & qu# ibi dixi. & ista est cõis doctor# opinio quã Barbatius nissus fuit impugnare in. d.c. cæter# de iud. per aliqua fundamenta non mult# vrgentia, & eius opinio, est contra tex. expressum. in. d.c. ex transmissa. & motiuis Barba. rñdet Francis. Curtius. in suo tracta. feudali. parte. 7. ver. circa istã sec#dã regulã. & ibi si volueris poteris in princip. illius septimæ partis videre. 12. limitationes ad istã regulã in quibus dñs feudi non erit iudex. dixi aliquas. in. d. l. fi. sed an in bonis patrimonialibus t#poralib# quæ habet clericus, subditus erit principi seculari, in cuius regno tenet bona? videtur, quòd non, quia in talibus bonis gaudet clericus priuilegio fori, vt tradit Oldrald. consil. 83. incipit an episcopus Abb. in cap. qualiter el. 1. de iudi. & in cap. constitutus. 1. not. de in integr. restit. & Marianus Socin. in. c. sane. de foro compe. & facit. l. decernimus. C. de sacro sanct. eccles. Abb. etiam in. c. ecclesia Sanctæ Mari# col. antepe. de consti. dicit, # statutum laicorum nō pōt disponere super bonis patrimonialibus clericor#: nam h#c secund# e# nō subijciunt# foro laicor# Bal. etiã in. l. si #s presbyter. C. de episco. & cleri. vult, # sicut. per sententiam iudicis bona clerici non poss#t applicari fisco impetrij: sic neque per sententiam legis: si tamen clericus impediret iurisdictionem principis secularis posset iudex secularis punire clericos, non in personam: sed in bonis tex. cum. gl. & ibi Paul. de Castr. post Guiliel. in. l. addictos. C. de episc. aud. vide in ista mate. que tradit Guilielm. Benedict# in re. c. Rayn#tius de testa. iparte & vxo rem nomine

adelasiam in tertia decisione ad finem, vbi tradit de bonis feudali bus, in quib# clericus recognoscit superioritat# prin cipis sec#aris.

¶ An a# princeps secularis possit clericos delinquentes de suo territorio expellere videas Bal. in. §. si clcricus. de pace. ten#. & eius viola. vbi tenet, quòd non Gui lielm#. Benedictus in repe. c. Raynuntius de testa. in verbo, & vxor# nomine adelasiam in. 2. decisione allegat in contrarium. & quic#q;. C. de episco. & cleri. per quem tex. dicit, # curia Regis Franciæ pro criminibus læs# maiestatis, falsæ monetæ, fractionis saluæ guardiæ regiæ bannit clericos de regno quotiens delinquendo reipublicæ officiunt: sed periculosa sunt ista, & cauenda & remittendi sunt isti suo iudici. vt dicit Bal. vbi suprà, & vide. l. 59. & 60. j. eod#.

a ¶ *Ante el juzgador seglar.* Adde. c. si clericus laicum. & in. ca. cum sit generale. de fo. compe. c. experienti#. 11. q. 1.

b ¶ *Alli deue responder.* Habes hic, # in causa reconuentionis clericus respondet coram iudice seculari. & ista est communis opinio etiã inter Doct. iuris canonici, & ciuilis, vt tradit Decius in. cap. atsi clerici. in principio numero. 25. de iudi. & istam opinionem tenet glos. in. c. conuenior. 23. qu#stione. 8. & secundùm Ioan. Andr. in. d.c. atsi clerici. hanc opinion# approbat antiqua consuetudo, & licet Abb. ibi teneat cōtrariam opinionem post alios per eum ibi relatos ipse tamen ibidem col. 11. fatetur, quòd cum iste casus reddatur valde di sputabilis, ex tantorum doctorum opinionibus, attendenda est cō suetudo, quæ est optima legum interpret. l. si de interpretatione. ff. de legibus. c. cum dilectus. de consue. limita tamen istam. l. & communem conclusionem, nisi reconuentio fiat super causa spirituali, vel annexa spirituali: tunc enim remittenda est talis causa ad iudicem ecclesiasticum. c. tuam. de ordi. cogni. c. lator qui. fil. sint legi. gloss. in capitul. cuius in agendo. 3. quæstione. 8. Innocent. & communiter Docto. in capitul. primo. de mut. peti. Abb. in dict. capitul. atsi clerici in principio. colum. 7. Item limita, nisi reconuentio fieret de crimine etiam ciuilitè per text. in capitul. vnico. de cleri. con iu. libr. 6. & tenet Ioan. Andr. & quasi communiter canonistæ in. d. capitul. primo. de mut. petitio. Abb. in dict. capitul. atsi clerici. col. 8. vbi decius. in dict. numero. 25. dicit istam esse communem opinio nem, & reprobantur glos. quæ contrarium voluerunt, quando de crimine ageretur ciuilitè ad pœnam pecuniariam in capitul. multi. 2. quæstione prima. & in dict. capitul. at si clerici. in principio. It# limita nisi laicus iniuriaretur clerico super aliquo, vt ipse conuentus à clerico corã iudice ipsius laici, possit cleric# corã ipso iudice re cōuenire, #a talis fraus sibi non debet prodesse. l. 2. §. sed si agant. ff. de iud. c. relat#. §. ad hoc. de iur. patro. et tenet. specula. tit. de recõ# tio. §. 1. ver. quid si laicus. imo & si istud non fieret in fraud#, vult Bald. in. c. 1. de contro. feud. apud pares. ter. ver. Item est ista gl. in ar gumentum. # si clericus agat de iniuria sibi illata, vel de furto, vel alio maleficio, # non possit reconueniri coram iudice laico, ex eo quòd nullus priuilegiatus agens de iniuria, vel furto, vel alio maleficio sibi illato potest reconueniri coram alias non suo iudice, per text. in. d. §. sed si agam. vnde & ista erit alia solemnitas limitatio ad istam. l. & opinionem communem: vt procedat quando ageretur per clericum de contractu, vel testamento, vel dominio alicuius rei, non quãdo ageret de iniuria sibi illata, vel furto, vel alio maleficio. super quo tu cogita: quia specula. tantum vult hoc procedere quan do fit in fraudem & vide Bal. in auth. et consequ#ter. col#. 3. ver. #d si cleric#. de sent. & interlo. om. iud. vbi in effectu ponit quasi oia q# dicta sunt & tenet id# q#. in. d.c. 1. de controuer. feud. apud par. ter.

c ¶ *Demanda contra aquel lego.* Id est, silite cepta cum laico moriatur laicus cui clericus successit, quòd transit instantia in ipsum cleric#, & tenetur respondere coram indice laico. coram quolis cæpta fuit: & quòd iste sit verus sensus huius literæ patet cum dicit ha demanda, cõtra aquel lego, nam si laicus ante litem motam mortuus esset nõ poterat dici, quòd laic# impeteretur, quia neq; petitio neq; cessus fundari posset contra mortu#. l. de qua re. §. cum absent#. ff. de iudi. l. in summa. ff. de re iudi. l. pen. ff. quæ sen. sine appe. resc. l. cum quasi. ff. de fideicõ. liberta. l. 15. titulo. 22. 3. par. vt ergo ista verba possint procedere, de bet intelligi, # ista lis mota fuit contra laic# viuent#, & # i isto sen su capi # beat ista litera facit. l. 23. & ibi dixi. S#. eod. reprobatur ergo hic secundum istum intellect# opi. Ant. de But. & Abb. i.c. #a gu. de iud. q#s sequit# ibi deci#, & tenet etiã ibi Io. de Imo. Bal. & Sali. in. l. 1. C. si pend. app. mors. inter. Ang. in. l. tã ex cõtractib#. ff. de iud. Feli. in. d.c. #a gu. & apptobat# opinio cõrraria quã tenuit Ang. & Pau. de Cast. in. l. hæres absens. ff. de iud. Io. de Imo. in. l. si e#. co. pe. ff. de fideiuss. Frãcis. de Are. & Barba. in. d.c. #a Gu. Pau. de Cast. & Lud. Roma. in. l. si cõ stãte. §. fi. ff. solu. mat. dicere a#t, # h#c lex, velit, # etiã lite nõ cepta c# laico defuncto, h#res clericus conueniat# corã iudice seculari, est dicere #d absurd#, & cõtra cõclusion#, omni# Doct. Bar. & aliorum in. d.l. hæres absens in princi. ff. de iud. gl. in. c. cleric# nullus. 11. q. 1. & canonistar# in. d.c. #a Gu. & cõtra tex. in. c. 2. & 3. & c. experi#ti#. 11. q. 1. neq; testator posset grauare clcric# hæred# subijci#do e# iudi ci seculari, sec#d# Bal. in. l. 2. C. vt in poss. lega. et ad. l. h#res absens. in princi. tespond#t Docto. # intelligat# de priuilegio speciali, non de priuilegio clauso, in corpore iuris, #ut est istud: vel põt aliter rñderi, sec#d# Archid. post Io. de fan. # illa. l. loquit# de priuilegio loci # q# vellet eximi à loco, nõ de priuilegio #sonæ. # patet ex verbis ibi positis, ibi & vbi, q# localiter ponunt#. Pr#terea ibi lo#t# de #prio priuilegio, & clericor# priuilegi# nõ est #pri#: sed toti# ordinis, & q# Alber. refert. in. d.l. h#res absens. determinat# fuisse pergami # anti quos, # cleric# succed#s laico cõueniri possit corã iudice seculari # contractibus laici, cui successit nõ põt starc c# ex eo, # bona laici iã sunt cõmixta c# patrimonio clericici, non dicunt# iã bona defuncti. l. sed si plures. §. filio. ff. de vulg. & pupil. l. 1. §. veteres. ff. de ac#. pos. vñ actor debet sequi for# rei, & nõ est rõ cur ab ista r#a recedere debeamus, verba igit# huius. l. restring#da sunt & intellig#da qñ lis fuit cæpta c# defuncto, vt dixi, & satis est, # in hoc operent#, in casu vbi tan ta diuersitas est inter Doct. vtriusq; iuris, & # hoc posset dici, # instãtia litis su# bonis maiori# c#pta c# defuncto laico, trãseat in cletic# succed#t# in maioria #. S#. dicta, & # tex. & ibi Pau. de Cas. in. l. si e# homin#. ff. de fideiu. l. si operar# iudicio. ff. de op. liberto. in cõtra ri#, tñ facit. d.l. si cõstãte. §. fi. ff. sol. mat. sec#d#. intellect#. Bart. ibi c# talis clericus habeat iudic# #pri#, et sic loc# debeat habere, q# hr# in c. cleric#. 11. q. 1. ista. l. partitar# mult# facit pro prima parte aduerte etiã, # And. de Iser. tit. q# sunt rega. in parte cõtrah#ti# incestas nuptias. co l. 2. dicit, # si agat# cõtra ten#tes bona #diroris vt cõfisc#tur dño t#porali cui erat su bdit# & ten#s bona proditoris erat clericus, # sec#aris iudex cognoscat. arg. l. manicheos. C. de h#re. & §. # cõtra ri#. insti. de h#re. q# ab intest. def. q# dict# vr# carere rõne & iuridico fundam#to, #. S#. dicta: nisi forte cleric# nõ cõtradiceret, & fateret# bo na esse #ditoris, aduerte #t # Bal. in. l. fi. C. de edict. diui. adri. tolle. i ver. sed hic q#rit#, dicit, q# si sunt plures possessores h#reditatis, quib# vniuersiliter deberet offerri li bell#, # si o#s essent laici excepto vno qui esset clericus, # debebit agitare iudicium corã iudice seculari.

d ¶ *Ante quien faze la demãda al lego.* Adde. l. vñditor. ff. de iud. & gl. i.c. cleric# null#. 11. q. 1. & Abb. in cap. fi. de emp. & vñd. & vid. latè & eleganter per Socinum in consi. 91. 3. volumi. Incipit casus, super quo cõsili# postulat# in. 7. dubio, vbi in hoc cõcludit id# # hr# i ista. l. et in telligit gl. d.c. cleric# nullus. ita vt nō sit in hoc cōtraria, #ut à #busdã allegat#: ali# em# allegāt illã gl. # cleric# veniens ad defension# rei, trahit actor# corã iudice ecclesiastico, #ut fuit Io. de pla. in. l. 2. C. de suarijs, et suscepto. lib. 11. Pau. de Cast. vbi refert specula. in. dicta lege venditor. ff. de de iudi. in sensu verò contrario allegat eam Abb. in. d.c. fi. ver. sed est dubium notabile.

¶ *Lex. LVIII.*

Causa hæresis, simoni#, vsurarum, periurij.
adulterij ad se parationem thori diuortij,
sacrilegij, pertinet ad iurisdiction# ecclesiæ. h.d.

a ¶ *Heregia.* Istud est merè ecclesiasticum crimen, & in eo iudex secularis se non intromittit, respectu cognitionis: respectu tamen executionis, ad petition# ecclesi#: sic. vt in ca. vt inquisitionis. §. #hibemus. de hæ reti. lib. 6.

b ¶ *De vsuras.* Su# hoc fuit triplex opinio, prout tra dit Feli. in. ca. cum sit generale. de foro compe. cõl. 2. prima, # huius criminis cognitio sem prr sit ecclesia stica, nisi esset q#stio de solo calculo: hanc tenet Bald. in l. q#tiens. C. de iudi. Anch. in clementina. 2. eod. titu. glo. & Imol. in. d. c. cum sit. Secunda. quòd semper sit mixta. hanc tenet Salic. in. l. eos. §. fin. C. de vfur. arcnid. in. c. quid dicam. 14. quæst. 4. & alij ibi relati à Feli. in. c. c# sit. Tertia, quòd cognitio sit mixta solùm vbi est quæstio facti quam tenet Bart. & multi alij quos ibi videbis per Feli. & ab ista, secundùm Felin. non est tutum recedere per ea, quæ ibi latè traduntur per eum.

c ¶ *De simonia.* Allegat Ioan. Andr. de simo. per totum. hoc crim# vult Abb. in. d.c. cum sit generale, quòd sit merè ecclesiasticum, & secularis de eo non possit se intromittere: quia simonia dicitur hæresis. 1. quæst. 1. c. altare &c. quoniam. de simon. & quia originem prohibi tionis habet ab ecclesia. Ioan. de Imo. in. d.c. cum sit. dicit, quòd secularis potest punire simoniacum, lata sententia ab ecclesiastico, quem sequitur. Ioan. de Ana. in rubrica. de simo.

d ¶ *Perjurio.* Procedit secundùm Abb. in. d.c. cum sit. co. 9. siue agatur de iuram#to respectu fori pœnitentialis, siue de remissione vinculi iuramentalis, siue dubitetur, an sit licitum vel illicitum, & sic seruādum, aut non seruandum: in his enim cognitio tant# spectat ad iudicem ecclesiasticum. Si tamen agatur ad pœnam transgressionis, dicit, # vterq; potest esse iudex, idem si agatur, vt iuramentum seruetur, vel de eo excipiat, & iuramentum est validum secundùm vtrunq; ius. Sed eo casu, quo iurament#, de iure ciuili non producit actionem neq; exceptionem cognoscit ecclesiasticus. Item & secularis tenetur in hoc sequi ius canonicum. videas ibi latius per e# & de alijs in materia ista, & ibidem per Felin. col. 5. 6. & 7.

e ¶ *Adulterio.* Sequitur ista. l. opinionem. Ioan. Andr. de qua per eum in. d.c. cum sit generale, & in. c. cum. c. laicus. de foro compe. in. 6. # tunc crimen adulterij dicitur ecclesiasticum, quando agitur ad separationem thori matrimonialis. tene menti, quia Abb.

in. d. ca. c# sit col. 10. vult, quòd etiam ecclesiasticus possit punire adulterium, quatenus agitur ad aliam pœnam citra sanguinem. allegat. c. de benedicto. cum glo. 32. quæstio. 1. &c. 1. de offi. ordina. opinio. Io. And. tenet Ang. In authentica. sed hodie. C. de adulte. confert quod dicit beatus Cnrisost. 2. libro de sacerdotio col. 4. ibi neq; enim nobis facultas tanta à legibus data: ad delinquentes coercendos. & c.

f ¶ *Sacrilegio*. Adde dict. cap. cum sit generale. vbi quòd istud crimen est mixti fori & ex rmissione quam facit ista. l. ad titu. 18. j. eod. & signanter ex. l. 3. ad fin. illius tituli videntur in multis comprobari dicta Innocen. in dict. capitulo. cum sit. qux latius prosequitur ibi Abb. colum. 3, 4. & 5. & 6. videlicet quando interuenit fraus, vel nullitas super contractu rei ecclesiæ, quia & isti fraudantes ecclesiã, pos sunt dici malefactores ecclesiæ iuxta dictum capitul. cum sit. nisi di cas, quòd ista. l. & illa, loquantur quando interuenit vis, seu violentia intrando res ecclesiæ, dicta Innocent. & Abba. approbantur à multis: licet enim de re ecclesiæ, vel clerici, laicus conueniatur corã seculari, secundum communem opinionem Doctor# cõtra Abb. in capitul. si clericus laicum. de foro competen. tam# in casibus specialibus habentibus rationem sacrilegij vel quasi sacrilegij volunt. Innocent. & sequaces, quòd etiam cõueniatur coram ecclesiastico.

g ¶ *De la yglesia*. Quid si inuadantur bona clerici Abb. in dict. capit. cum sit. vult esse idem, & dicit esse casum in capi. si militer. 16. # 1. & in capit. si quis de pot#tibus. 24. quæ stione. 3. & #cedet h#c opi nio sine scrupulo, si talis inuasio sapiat sacrilegi#, vt si in inuasiõe inferatur violentia personæ, vt in. l. 3. j. titu. 18. ea. par ti. alias ex sola inuasiõe re r# clerici, non committitur sacrilcgium, secundum Archid. post Hugo. in dict. capitul. similiter. cessãte vero sacrilegio moderni Docto. vt refert Feli. tenent, quòd nõ debeat ad clericorum bona hoc extendi. dicit tamen Felin. quòd ad dict#, capitul. si quis de potentibus, non potest responderi, nisi forte dicas, quòd cum ibi dicit clericum spolia uerit intelligatur inferendo violentiam personæ sed est diuinatio ad illum text.

h ¶ *Estos pleytos*. Non dicit, & de consimilibus, prout dixit gl. in dict. c. cum sit generale, & dixit. l. 56. S#. eo d. Abb. ibi addit crimen falsi in li teris apostolicis. cap. ad falsariorum. de crimi. falsi. dicit tamen, # et iudex secularis poterit punire. Petrus de Ancha. vt refert Ioan. de Ana. in. d.c. ad falsariorum. tenet contrari#: imo # punitio spectet tantum ad secularem Ioan. de ana. concord. # respectu pœnæ legitimæ sit punitio indicis secularis: respectu excommunicationis sit ecclesiasticæ, addit Abb. & crimen sortilegij, etiam pacis fractæ, & concubinitus, & quando delictum concerneret statum totius chri stianitatis, vt assassinatus, vt in capit. 1. de homi. in. 6. Item Felin. ibidem. 8. & 9. col. addit alios casus de episcopo visitante. Item crimen blasphemiæ, & de crimine sodomæ vi. ibi per eos. & an punitus de crimine in vno foro, possit puniri in alio. vi. Abb. in cap. tu#. de pro cura. Ioan. de Imo. in cap. primo. de off. ordina. Bal. in. l. cunctos po pulos. in lectura. C. de summa trini. & fid. catho. tu considera, quòd l. ista partitarum casus in ea expressos dicit decidi posse per iudic# ecclesiasticum vnde videtur voluisse, quòd de alijs non se intromittat ratione peccati: nam quod dicitur, quòd ratione peccati cognos cat ecclesia, intelligitur quoad diffinitionem peccati: nam multa iu dicat ecclesia fore peccata, & in multis casibus in quibus seculares, & mundani contrarium iudicarent. Item, & ad ecclesiam pertinet pœnitentiam dare, & sic per consequentiam cogere ad satisfactionem: quia non dimittitur peccatum. &c.c. cum tu. de vsur. alias cognoscet iudex secularis principaliter de satisfactione temporalis, si sit quæstio inter laicos, vel si clericus impetat laicum. ita tradit Hostien. in summa. de foro compe. ver. ex pr#missis ad finem. videmus

tamen in practica indices ecclesiasticos cognoscere etiam contra laicos de blasphemijs, de diuinationibus, & sortilegijs, qu# tam# cri mina non continentur sub hac. l.

¶ **Lex. LIX.**

Rex aut princeps secularis per Cardinales
requisitus potest antipa pam damnificare.
Item h#reticos & scismaticos, & per ann# in
excommunicatione existentes, & quoscunq;
alios clericos delinquentes insequi, & arcere
ad requisitionem iudicis ecclesiastici. h.d.

i ¶ *En algunas cosas.* Ort# habet hæc. l. à notatis # gl. in. c. principes seculi. 23. q. 5. quã gl. allegat # notab. Alex. cõsi. 8. volu. 1. & Guiliel. Benedictus. c. Rayn#tius. de testa. in verbo si absq; liberis moreretur. la. 2. fo. mihi. 337. col. 4. vbi ipse ponit alium casum. vid. etiam specu. titul. de compe. iud. aditio. §. 1. col. 2. ver. in quibusdam.

k ¶ *Para ser apostolico.* Adde cap. si quis pecunia. 79. distinct.

a ¶ *Catholica.* Adde. c. quo iure. 8. dis. &c. neq; licuit. 17. dis. &c. 1. 23. q. 5.

b ¶ *Desacuerdo.* Adde. c. deliguribus. 23. q. 5. &c. vnic# de scismati. li. 6.

c ¶ *Despreciar la descomunion.* Adde glo. in. d.c. principcs seculi. &c. rur sus &c. quicunque. 11. quæstione. 3. capit. excommunicamus. el. 1. §. qui autem. de hæret. adde Hosti#. in summa. de clerico excominu. §. 1. ver. & si in sententia con tumaces. & vi de. l. 32. titulo. 9. j. ea. part. & q# ibi dixi.

d ¶ *Segun manda santa eglesia.* Vid. in. d. ca. principes. & cap. eos. 22. di stinct. cap. Adrianus. 63. di stinct. cap. ex communicam#. §. moneãtur de hæreti. cap. 1. de offi. ordin.

¶ **Lex. LX.**

Clericus falsans bullam apostolicam, aut suum
epi scop# improperãs, & ei est innobediens,
vel si vit# eius insidiatur. It# in hæresim re
lapsus degradatur, & per iudicem secularem
punit#, vt laicus, & si falsat literas, aut sigill#
regium, degradatur, & impressione cali di ferri
in facie expellitur ab ei# regno. hoc dicit.

e ¶ *Falsando*. Or t# habet hæc. l. à notatis, # glo. in. cap. ad abol#dam. de hæret. ad quã quotidiesit re missio secundùm Abb. in cap. atsi clerici. in princip. col. 14. de iud.

f ¶ *Carta del apostolico*. Vi. i.c. ad falsarior#. de crimi. fals.

g ¶ *Darlo luego*. Clericus degradatus statim efficitur de foro seculari, vt hic & in. c. nouimus. de verbo. signifi. vbi notat Abb. c. secundo. de penis. lib. 6. secus in deposito. vt. j.l. proxima & degradatio #quiparatur vltimo supplicio. vid. Abb. in. ca. quod sedes. de offic. ordi. col. antepenul. & qualiter fiat degradatio clerici vid per Specu. tit. de accusa. §. sc#o loco vidend#. vbi & videbis qualiter fiat restitutio degradati. & vi. qu# habentur in. c. felix. cum sequenti. 15. q. 7. & in cap. degradatio. de pœnis. lib. 6.

h ¶ *Seyendo delante*. Vid. in. d.c. nouimus. de verbo. signifi.

i ¶ *Rogar*. Vid. in dict. cap. nouimus.

k ¶ *Denostase a su obispo*. Adde. c. si quis sacerdotum. 11. quæstione. 1. gl. in dict. c. ad abolendam. in verbo relinquatur. & glo. in. c. fi. de test. cogend. glo. tamen in. c. cum non ab homine. de iudi. dicit illud. ca. procedere in incorrigibili. & idem voluit in. d.c. nouimus. de verb. signifi. & glo. in. c. si qui. sunt. 2. q. 7. & ista pars tanquã mitior cõiter approbatur per Doct. in. d.c. fi. de testi. coge. & in. d.c. cum non ab homine: quia durum est dicere, quòd propter homicidium. non tradatur curiæ seculari, vt in. d.c. cum non ab homine, & quod pro pter simplex conuitium illatum episco potraderetur immediatè, se cund# Abb. in. d.c. atsi cle rici. in princi. co. 15. neq; obstat dict#. c. si quis sacerdotum. c# dicir, moxdepo situs curie tra dat#: #a dictio illa (mox) qñ que intelligit# cum interual lo. l. sed, & si conditione. §. seru#. ff. de hæ red. insti. ca. 1. vbi glo. in ver bo mox. 20. q. 2. decius in d.c. atsi clerici

l ¶ *Lo asechasse*. Vid. in. d.c. si quis sacerdotum. & in. ca. accusatorib#. 3. q. 5. & vt dixi, in. l. proxima. ad hoc, vt iste degradatus tradat# curi# seculari, de bet pr#cedere incorrigibilitas, & sic intellig#t Docto. cõiter dict#. c. si quis sacerdotum. vid. q# dico. j.l. #xima. in gl. magna. dicit etiã Bal. in. l. 1. §. c# patron#. ff. de offic. præfect. vrb. # miles cõspirator de gradãdus est, & conspirato r# domus destru#tur. §. cõ uenticulas, & ibi Bal. de pace. iur. firm.

m ¶ *E se dexasse*. Et sic loquitur hic in h#retico relapso, qui degradatus sine vlla audientia traditur curiæ seculari. c. super eo. de næreti. lib. 6. & in. c. ac cusatus. eod. titul. & vi. in. c. ad abolendam eo. tit.

n ¶ *Que tornaua*. Vi. i.d.c. ad abol#dã. de hæreti. &c. su#eo. eo. tit. li. 6.

o ¶ *Carta, o sello del Rey*. Concor. cum. c. ad audientiã de crimi. fals.

p ¶ *Degradado*. Degradatiõe verbali nõ actuali Abb. i.d.c. ad audi#tiã.

¶ *Lex. LXI.*

Si clericus deponatur pro furto, homicidio, periurio, vel alio simili crimine, non debet tradi seculari foro, sed viuar, vt clericus, & vt talis ecclesiæ for# sortiat# quòd si fuerit

incurribilis, & iterum delinquat, ita vt
corporal# pœnam mereatur dimittit eum
ecclesia, vt per iudicem secularem puniatur. h.d.

q ¶ *A degradar.* De depositione intellige non de actuali degradatio ne: nam quandoque appellatione degradationis intelligitur. de de positione verbali Abb. & Docto. in. c. ad audientiam. de crimi. fals.

a ¶ *En furto.* Habes hic, # crimen furti, homicidij, vel periurij, inducit depositionem. idem habes in cap. cum non ab homine. de iudic. de quo. l. ista sumpta est. & intellige nisi furtum esset paruim: quia t#c non esset depon#d#. Abb. in cap. tu#: de pœnis.

b ¶ *Homicidio.* si tamen homicidi# esset quali ficatum posset cleric# actualiter degradari, vt tra dit Abb. post Pet. de Anch. in. c. atsi clerici. in princip. col. 16. de iud. idem Abb. in. c. 1. de homicid. in fin. & in ca. nouimus. de verborum significatio. Bald. in. d.c. cum non ab homine. Barba. cõsilio. 65. col. 3. volu. 1. Feli. in. c. 1. col. 16. de consti. & in. c. inquisitionis. col. 2. in princip. de accu sa. Decius. in. d.c. atsi clerici, in princip. col. 23. vbi dicit, # ista opinio habet magnam æquitatem vt delicta puniantur debita pœna. & di cit illam vidisse seruari Florentiæ. Adde etiam Archie. Flo. 3. par. tit. 27. c. 4. col. fin. in fi. referentem temporibus suis Papam Martinum tradidisse curiæ seculari sacerdotem quendam, qui interfecerat sacristam. S. Petri, vt rapere posset bona sacristiæ, qui fuit occisus per iudicem secularem, quanuis iuris periti consuluerunt non esse tradendum curiæ seculari, propter tale delictum, ep#s etiã Calagurritanus hæc referens in sua praxi. crimina. canonica, addit & se audiuisse à fide digno Doctore Parisiensi, vidisse e# anno domini. 1530. Ep#m Parisiensem degradasse quendam sacerdotem ad valuas maioris ecclesix Parisiensis, & tradidisse eum curiæ seculari, eo # occiderat animo deprædandi rectorem cuiusdam oppidi habitant#, in Collegio Edueñ. cuius ille famulus fuerat ibiq; refert practicatam fuisse Hispali istam opinionem anno Domini. 1536. cõtra quatuor religiosos monasterij Sancti Augustini dict# ciuitatis, qui diabolica suggestionem decepti, prouincial# suum occiderunt. Vide late ibi per e# multa in hoc dicent# & referent# Arnald# Albert. in. c. quo niam. de h#ret. lib. 6. col. 124. per multas col. examinant# quæstion# istã, & tand# dicent# opinion# contrariã esse cõmun#. It# & Francis. de are. in. d.c. c# nõ ab homine. dicit cõtrariã opi. cõtra Abb. & An cha. esse cõem, quã & ipse sequit# col. 9. It# ibidem Decius dicens opi nionem cõem veriore. & tand# ip#se ep#s Calagurritanus dicit sibi videri, # si in aliquibus casibus ob immanitat# criminis, & scandal# populi inde secut# visum fuerit iudicibus delegatis, vel ordinarijs, sequendã esse opinion# Abb. & Ancha. # hoc posset sol# habe re loc# in clericis primæ tonsur# tm#, in sacerdotibus verò & in alijs clericis sacri ordinis, c#set secundum cõem opinion# iudicand#, vt poteris ibi latius videre per e# q# distinctio an clericus sit in minori bus vel in sacris nullo iure #batur. forte motus fuit à solitis in hoc fieri vt tradit Guiliel. Bñdictus in repe. c. Rainuntius de testa. super verbo & vxor# nomine adelasiam fo. mihi. 89. Placit# mihi fuerat in qõne tã ardua & periculosa maiori ocio frui, vt ruminatis mult# fundam#tis vtriusq; partis recte aliquid ex mea snia dicere potuissem nunc in isto discursu non auder# à cõi opinione recedere, quãtñ limitar# in casu quo # insidias clericus etiã sacerdos occideret vel insidias parauerit ad occidend# pontific# su#. per text. expressum in. c. siquis sacerdot#. 11. q. 1. qu# tex. (vt. l. S#. proxima dixi) gl. & doct. intellig#t data incurribilitate. mouent#, quia dur# esset #

simplici conuicio in praelat#. cleric# actualiter degradari, & tradi curiæ seculari: q# ratio cessat in homicidio praelati facto # insidias & proditoriè. ex quo apparet in causa illor# monachor# ciuitatis Hispal#sis recte fuisse iudicat#, c# ille pater #uincialis (illis subditis) esset loco ep#i, vt tradit Abb. in. c. in singulis. de stat. mona. & probat hoc etiã. l. S#. proxima ibi, o lo asechasse en qualquier manera por lo matar. Idem crederem si sacerdos, vel alius clericus patrem su#, vel matrem occideret proditorie: quia sicut hoc voluit tex. in. d.c. si quis sicerdotum. in patre spirituali, videlicet praelato. sic & in patre catnali: cui ita filius tenetur de iure gentium. l. veluti. ff. de iust. & iur. & ex præccpto decalogi, exemplo saluatoris nostri Ielu, de quo euangeli sta dicit & erat subditus illis Mari# virgini matri. s. & putatiuo patri Ioseph, vbi Ambro. su# Lucã. Disce quid par#tibus tuis debeas, & post pauca. tu matri debes pudoris iniuriam, virginitatis dispen dium. partus periculum, matri longa fastidia, matri longa discrimi na, cui miser# in ipsis votor# fructibus maius pericul# est c# edide rit quod optauit, partu absoluit#, nõ timore. Quid anxios patres loquar pro filiorum profectu, & multiplicatos alienis vsibus, cenlus, iactaq; agricol# semina posteror# ætatibus profectura, nonne pro his obsequia saltem oportet rependi? cur impio, pa tris vita proli xior & cõmu nitas patrimonij videtur an gustior? hæc Ambro. & #a in his magis est attend#da ratio naturalis, quã ciuilis, vt in simili dicit Inno. & extollit istam rationem Abb. in. c. 2. de regu. neque hæc videtur ad illum tex. ext# sio: sed tacite cautum videtur. glo. notab. in. c. 1. de tempo. ord. lib. 6. & tacite caut# intelligitur, quando eadem ratio reperitur Bal. in authentica. quas actiones col. 2. C. de sacr. sanct. eccle. l. à titio. in princ. vbi Iaso. plura accumulat. ff. de verb. obli. & ead# rõne idem dic#d# in proditore patri#: quia in patria sunt par#tes & etiã pontifex. l. ve luti. ff. de iust. & iur. liu. itarem etiã in casu. c. 1. de homi. lib. 6. per ill# tex. quem bene inducit Abb. in. d.c. atsi clerici. papa enim ibi in ca su illo dat potestatem laico, & facit eum su# iudicem. extra istos ca sus vel consulendus esset papa, vel non recedend# in iudicãdo à cõmuni opinione, & si homicidi# esset à clerico per insidias fact# iuxta. c. 1. de homici. in volu. decretali# ex his q# Io. And. & cõiter Doct. antiqui ibi tradunt & tradit etiam Abulensis exodi. c. 21. ad fin# vn de decretalis illa sumpta est, & pro cõi opinione sacit. l. ista partita rum ibi siziesse otro maleficio, que no fuesse delos que son dichos en la ley ante desta. licet in puncto iuris opinio. Abb. & Ancha. est satis sustentabilis. & ad. c. cum nõ ab homine, in quo Decius facit potissim# fundamentum, responderi põt # tex. ille cum dicit super quibuscunq; criminibus est positum in consultatione, non in decisione: nam in decisione sol# dicitur in furto, vel homicidio, vel periurio, seu alio crimine fuerit depreh#sus, & dictio (alius) facit po sitionem eiusdem qualitatis: non grauioris. ca. sedes. de rescript. & multum est ponderand#, # papa in decisione non retulit illud ver bum super quibuscunq; criminibus. & conuenienter quid#, quia pro crimine hæresis & falsitatis literarum apostolicarum & homicidij praelati cautum est in canonibus clericum degradat# curiæ se culari tradi vnde cautè papa in. d.c. c# non ab homine. in decisione non dixit super quibuscunq; criminibus. **c ¶** *Como clerigo.* Adde. dict. capitul. cum non ab homine. & capitul. dictum. 81. distinctione.

d ¶ *No se quisiere castigar, e fiziessse algun mal.* Videt# hæc. l. velle, # ex sola perpetrariõne alicuius delicti post deposition#, iste dieat# incorrigi bilis, & tradi posset curiæ seculari, quod secund# Abb. visus fuit vel le Anto. in. d.c. c# nõ ab homine. Abb. tñ ibi. col. 9. tenet hoc nõ esse ver# c# talis incorrigibilitas debet elici per mod# in. d.c. tradit#. vñ sunt tres gradus pœn#. primus, # deponit# sec#dus, # secuta incorrigibilitate excõicat#.

tertius, # anat hematizat#: nisi resipiscat post excōication#: & si tunc velit redire, & pœnitentiã agere adhuc est sub protectione ecclesiæ & li cont#nit o#s istos tres gradus, tunc cōprimitur per iudic# secular#, & sic incorrigibilitas nō elicit# ex simplici iteratione, delicti & dicta Abb. sequitur ibi Decius col. fi. intellige ergo istam. l. no se quiesse castigat. s. præcedentibus illis quæ dic#tur in. d.c. cum non ab homine.

e ¶ *Deuen lo dexar.* Neq; requirit# alia actualis degradatio, vt patet ex illo. c. c# nō ab homine. & ex. c. de liguribus. 23. q. 5. Item etiã sine tali traditione data incorrigibilitate, vt dict# est posset cōprimi per iudicem secular# vt hr# ibidem Abb. & Decius in. d.c. c# nō ab homine. Abb. in. c. 2. de cleri. excō. minist. vltimo notab.

¶ *Lex. LXII.*

Clerici sunt honorãdi # laicos dicto facto,
& cōsilio: quia Dei & ho minum sunt
mediatores, & contra faciens punitur. h.d.

f ¶ *Dignidad.* H#c præeminet dignitati regali. 96. distinctio. cap. duo. in principio. & fina. capitul. solite. de maio. & obed. licet hodie per numerositatem vilesceat dignitas clericorum capitul. legimus. 93. distinctione. & clericus dicitur egregia persona glo. in capitulo secundo. 14. quæstione secunda.

a ¶ ¶ *Son medianeros.* Iohel. cap. 2. plorabunt sacerdotes & ministri domini: & dicent Parce domine, parce populo tuo. & vid. in cap. nulli, 3. quæstione. 1, & in. c. ipsi sacerdotes. prima. q. 1.

b ¶ *Denostar.* Iniuria facta clerico. dicit# atrox. l. si quis in hoc genus. & ibi Bald. C. de epis. & cleri. & qui persequitur sacerdotes domin# crucifigit. ca. nulli. 3. quæstione. 1.

c ¶ *Ni ferir.* No lite tangere Chr#os meos. psal. 104.

d ¶ *Sin la pena.* Adde ad hoc tex. in. ca. felicis. ver. # hoc de pœnis. lib. 6. & vid. in ca. 2. de pœnit. & remissio. vbi Abb. quòd li cet imponatur pœnitentia illius cap. cōtra occid#tem presbyte rum non tollitur punitio # iudic# secular# faci#da.

¶ *Titulus. VII. de Religiosis. ¶ In summa.*

e ¶ *Estoruan.* Sunt nanque diuitiæ satellites voluptat# vt tradit Ludouicus Cartu. in prologo libri. de vi ta Christi, & v# vobis diui tibus, qui habetis consola tion# vestrã. Luca. c. 6. vbi Beat. Ambr. Sic ait licet in pecuniarijsco pijs multa s#t lenocinia delictorum: pleraq; tam# s#t etiam incenti ua virtutum: quanquã virtus subsidia non requirit, & commêdatior sit collatio pauperis, quã diuitis li beralitas, etso let rer# abundantia tanto magis à diuino timore mentem soluere, quanto magis hæc exigit diuersa cogitare. S. Grego. lib. 1. Mora. cap. 4. & si videris diuitem cunctis rebus omnino circumdatum, noli eum propter illa putare locupletem, propter quæ debes infelicem vocare: quia diuites quanto copiosius suis opibus ambiuntur, tanto onero sius vinciuntur. Chrisostomus super Matth. homelia. 14. col#. 7, & qui potuit modeste ferre diuitias, multo magis poterit etiam fortiter ferre pauperiem. Chrisostomus super Matth. Homelia. 13. col#. 8. & nihil sic diabolo homin# subijci facit, vt inhiare opibus atque habendi amore superari. Chrisosto. ibidem & Eclesiastici. 11. Si

diues fueris, nan eris immunis à delicto, imò & sanctis viris ipsa sua abundantia plerunq; fit vehementer onerosa: quia hoc ipsum grauiter tolerant, quòd festinantes ad patriam multa portant. Grego. 22. lib. Mora. c. 3. non tamen, est peccatum habere diuitias, si adsint bona opera. 30. distinct. cap. hoc scripsimus. tunc est peccat#, si propter eas iustitia deseritur. capitul. habebat. 12. quæstione. 1. vel cum homo in eis sp# suam ponit cap. sunt. in ecclesia. 8. quæstio. 1. gl. notabilis i.c. clericus. 12. q. 1. non census: sed affect# in crimine est di cit Ambro. su per Lucam li. bro. 5. ca. 6. & diuitiæ bonæ sunt, dummo do fiat ex eis misericordia. vid. glo. in. ca. 1. 21. quæst. 1.

f ¶ *Dixo.* Vide Matth#i. c. 19.

g ¶ *Contados en la orden de la clerezia.* Vide in. c. duo sunt genera. 12. q. 1.

¶ Lex. Prima.

Religiosusest qui relicto seculo aliquam religion#
ingreditur, & eius obseruantiam promittit # Dei
seruitio: #a quasi religans se ipsum, qui ve ro
signo religiõis accepto i domib# suit degunt
viuen tes de suo, q#si religiosi dic#tur. h.d.

h ¶ *Señal de orden, e moran en sus casas.* Facit ad quæstion# an commendatores & milites Sancti Iacobi de spata & alij ordin# de Calatraua & Alcantara, qui sunt i hoc Regno gaudeant priuile gio fori, salt# in criminalibus, ex quo enim isti omnes iam hodie duc#t vxores, & viuunt sicut laici, videtur dicendum, quòd non gaudeant tali pri uilegio, cum illi dicantur religiosi, qui profitentur tria vota subltãtialia regulæ, vt in capitul. cum ad monasterium. de statu. regul. & tradit late. S. Thom#. secunda secundæ quæstione. 186. articul. 3. 4. & 5. licet enim castitas dicatur cum propria vxore. vt in capit. h#c scripsimus. 30. distinct. capitul. nicena. 31. distinct. capit. deus. 31. quæstio. 1. non tamen de tali castitate sentitur in voto religionis. vt in dict. c. cum ad monasterium. & tradit. S. Thom#. secunda secundæ quæst. 186. articu. 4. vbi, & dicit, quòd ad stat# religionis requiritur abstractio eorum per qu# homo impeditur, ne feratur totaliter in Dei ses uitium: vsus autem carnalis copulæ retrahit animum, ne totaliter feratur in Dei seruitium: dupliciter vno modo, propter vehementiam delectationis, ex cuius frequenti experientia augetur concupiscentia, vt & philosophus dicit tertio ethicorum, & inde est, quòd vsus venereorum retrahit animum ab illa perfecta intentione tendendi in de#. allegat Augu sti. in #emio soliloquior#, vbi dicit nihil esse sentio quòd magis ex arte deiiciat animum virilem, quam blandimenta fœminæ, corpor#q#; ille contactus, sine quo vxor haberi non potest alio modo dicit. S. Thom#. propter sollicitudinem quam ingerjt homini de gubernatione vxoris, filiorum & rerum temporalium, qu# ad eorum sustentationem sufficiant: vnde apostolus dicit, qui sine vxore est, sollicitus est quæ sunt dñi, & quomodo placeat Deo: qui autem cum vxore est, sollicitus est quæ sunt m#di: & quomodo pla ceat vxori, & ideo continentia perpetua requiritur ad perfection# religionis, sicut voluntaria paupertas: vnde sicut damnatus est vigi lantius, qui ad#quauit diuitias paupertati: ira damnatus est Iouinianus, qui adæquauit matrimonium

virginitati. hæc. S. Tho. con firmatur: quia votum castitatis impedit matrimonium cap
 veni#s, & capi. rursus qui cle. vel vouen. etiam si sit votum simplex votum ergo castitatis
 in religione requisitum non intelligitur de castitate coniugali: præterea isti non se totaliter
 emanciparunt seruitio Dei: sed quam plurimum in his etiam sunt mundi. ergo nõ debent
 gau dere dicto priuilegio fori: quia vt dicit Innocent. in cap. significantibus de offic.
 delega. & in capitul. 2. de maio. & obedi#. clerici ideo sunt exempti à iurisdictione
 imperatoris, quia sunt res spirituales, & ex toto corpus & animam deputauerunt seruitio
 Christi: igitur à ratione cessante isti non debent gaudere dicto priuilegio fori pr# terea licet
 isti habeant certum modum viuendi approbatum à sede apostolica, non ex hoc infertur,
 quòd sint vere religiosi, vt ob hoc gaudere debeant dicto priuilegio, vt tradit glos. loqu#s
 in fratribus & sororibus tertij ordinis. in clementin. 1. de relig. domi. & in clem# tina. cum
 ex eo. de sentent. excommun. & hinc est, quòd lege Regia fuit sancitum, quod isti fratres
 & sorores tertij ordinis, qui in suis domibus & bonis commorantur, quòd contribuere
 teneantur in collectis regalibus, & municipalibus, vt habetur in. l. 19. titul. 4. libr. 4. ordi.
 rega. vt & dixit Bar. (seruari de consuetudine) in. l. semper. §. fina. ff. de iure immuni.
 præterea si istorum status cõsideretur, po tius videtur accedere ad vitam laicalem: quan
 ad ecclesiasticã: isti enim non seruant primo castitatem, omnino, seu continentiam, c#
 habeant vxores, neque paupertatem, cum habeãt proprium: neq; omnino seruare possunt
 obedientiã, qui cum habeant vxores non habent omnino potestatem sui corporis cap. non
 debet. de consan gui. & affini. vnde in eis male concordat vita actiua cum cõtempla
 tiua capit. diuersis falacijs. de cleri. coniuga. vnde considerari debet in eis status, in
 quo maxime incalescunt. l. quæritur. ff. de sta. homi. cap. hermafroditum. 4. quæstione.
 3. Præterea & facit text. in. c. duo sunt genera. 12. quæstione. 1. vbi dicitur duo esse
 genera Christianorum: vnum # est mancipatum diuino officio & deditum cont#pla tioni,
 & orationi: & conuenit, # cesset ab omni strepitu rerum temporalium, vt sunt clerici. &
 Deo deuoti. s. conuersi, aliud genus sunt laici. cum ergo isti non sint plene conuersi, vt
 dicit illa litera, c# inuoluantur magis negotijs secularibus, quam ecclesiasticis: igitur nõ
 poss#t gaudere priuilegio ecclesiastico. & per ista duovltima fundamenta concludit Abb.
 in cap. 2. de foro competen. milites gaudentes, qui dicuntur milites Sanctæ Mariæ, non
 debere gaudere priuilegio fori, quod & tenuit Frederi. consil. 145. Guilielmus de Monte
 laud. in dict. clemen. cum ex eo. vbi & Petrus de Ancha. Ioã. Calde. consil. 56. Incipit
 quæsitum est à me vtrum fratres de pœnit#tia, vbi dicit, # strictè non dicuntur person#
 ecclesiasticæ, ita # gaudeant priuilegio canonis, si quis suadente. & priuilegio fori. adde
 & Bald. in. l. officiales. C. de episc. & cleri. & in. l. placet. C. de sacro san. eccle. & in. l.
 ne quidam. C. de testa. mili. notans per illam. l. # milites gaudentes non gaudent priuilegio
 clericorum & ideo, # tenentur ad collectas, confert ad prædicta, # tradit speculator titul.
 de statu. mo nach. versi. 36. quæritur, vbi concludit, # sola promissio obedienti# nihil
 dicendo de castitate, & proprij renuntiatione, non inducit regularem professionem, etiam
 stante cõsuetudine, ex quo infert ad dictos milites. S. Mariæ, # licet sint sub obedientia
 sui maioris: tamen viuunt cum vxoribus in proprijs domibus, & etiam de nouo contrahunt,
 neque proprijs carent, quæ eis lic#t iusta regulam, à se de apostolica sibi concessam, quã
 speculator dicit diligenter quandoque examinasse. Pr#terea. & Ioan. Andr. in. c. veniens
 de verbo. si gnifi. lib. 6. de istis militibus. S. Iacobi de Spata in Hispania dicit esse laicos
 vxoratos, videas etiam per Soc. consi. 13. 1. volu. co. antepen. ver. & enim aduertendum.
 dixit etidm Bal. in authentica nisi roga ti ad fin. C. ad trebel. Quod substitutio si sine

filij decesserit, non ex pirat assumendo habitum sororum tertij ordinis: quia istæ nō sunt propriè Deo dedicat#: sed est quidam viuendi modus, neq; dicitur ingredi monasteri#. quæ profitetur regulã tertij ordinis soror#. S. Frãcisci, dicit Barto. in. l. commodissimæ. ff. de liber. & postu. præterea ex. l. 3. quaterni gabellarum colligitur milites istorum ordinum non esse immunes à gabellis venditionum, & permutationum rerum suar# neque rerum dictorum ordin# & si teneantur ad gabellas, non pos sunt dici ecclesiasticæ personæ. c. quanquam. de censibus. libr. 6. clemen. 1. eod. titul. præterea in istos conim#datores. S. Iacobi de Spata de consuetudine antiqua rex Hispaniæ vsus est sua iurisdictione & in tali est possessione, & licet contra clericos talis consuetudo nō valeret eo: quia exemptio clericor# est de iure diuino: vt tradit Rota decisio. 840. in antiquis substit. de consuetu. contra istos qui non sunt clerici licet exemptionem haberent à papa, talis exemptio esset iuris positiui & cōtra eam præscriberetur, & valida erit talis con suetudo. videas Ioan. de Imo. in cle. penul. col#. 2. de sent#. excōmu.

¶ Pro parte vero cōtraria facit: quia isti ordines ad militādum sunt religiones permissæ & iustæ, ex quo sunt propter defensionem fidei & diuini cultus, & public# salutis, vt tradit. S. Tho. secunda sec# dæ. quæstione. 188. articul. 3. & ordo militiæ. S. Iacobi videtur approbatus per sedem apostolicam ex priuilegio Alexand. tertij ad supplicationem honorabilis militis Petri de fuen encalada. primi magistri dicti ordinis, recipientem in sacro sanctæ Romanæ ecclesiæ filium confirmādo ordinem suum, auctoritate Apostolica, statu#s vt quæcunq; bona & possessiones in præsentiarum iustè, & legitimæ possidebant, & in futut# poterunt adipisci firma eis suisq; successoribus illibata permanerent, essetq#; excommunicatus quic#q; in eos manus iniecerit violentas: habet etiam, dictus ordo alia priuilegia sedis apostolicæ, cum ergo sit ordo approbatus à sede apostolica: ergo sunt religiosi & personæ ecclesiasticæ. c. fin. de religio. domi. capitul. 1. de voto. libr. 6. magister dicti ordinis assumitur per canonicam electionem. c. 1. de elect. & cap. congregatio. 16. quæstio. fi. de alijs verò ordinibus & militijs de Calatraua, & Alcātara, est ma gis sine dubio cum sint ordinis Cisterciensis antiqui à canonibus approbati, & profitentur obedientiam & viu#t sine proprio & ex voluntate prælati. si aliquid possident retinent & ante modernam concessionem Pauli Tertij, non nubebant & promittebant continentiam: & si ex dispensatione fuit eis concessum, vt nuber#t in po sterum reliquis in suo statu remanentibus, non videtur ex hoc ita mutatus eor# status: quin censeantur ecclesiasticæ & religiosæ person#. l. quod fauore. C. de legi. sicut & videmus in clericis orientalibus, qui ante susception# sacri ordinis cōtraxerant matrimoni#, nō perdunt priuilegia clericatus, neque etiam occidentales contrahen tes matrimonium in minoribus ordinibus, perdunt priuilegia fori in criminalibus, neque priuilegium canonis. vt in. c. vnico de cleri. coniug. libr. 6. & cum isto modo papa approbet eorum ordines, non repugnat, # non profiteantur castitatem & cōtinentiã, prout alij regulares, vt ex hoc non dicantur religiosi: ex quo isto modo sunt per papam approbati vt in simili, loquendo de fratribus & so roribue tertij ordinis, tradit Petrus de peru. in tracta. de quarta epi scopali: quia omnis regula vires assumit à papa. c. fi. de religi. domi. c. 1. eod. titul. libr. 6. neque obstat quod vxorem habeant quia & talis dicitur castè viuere, vt dixi, & in istis terminis ita respondet Hostien. in summa de regu. §. 1. pr#terea person# istorum militum sunt dictis suis ordinibus ita perpetuo astricti, # egredi non possunt. ergo sunt religiosæ personæ, vt dicit Cardi. in clemen. Per literas in. 12. quæstione. de præbend. & in. d. clemen. cum ex eo. de sent. excom. quæstio. 2. allegat. c. per exceptionem de priuil. libr. 6. c#

enim perpetuo sint deputati seruitio Dei. & ad vsum pium, censeri debent ecclesiasticæ personæ clemen. 1. in fin. de decim. & d.c. per exceptionem, ex quo dicti milites sunt astricti dicto ordini & prohibentur ab ea resilire, & ad seculum redire. ex quo sentiunt onus sentire debent & commodum, vt in regula, qui sentit onus. de regul. iur. in. 6. præterea, & in militibus gaudentibus de quibus. S#. dixi. Bart. in. l. 1. ff. de pœnis. et latius in. dict. l. semper. §. fina. concludit tales gaudere priuilegio fori ecclesiastici, & ita consuluerunt multi & Bart. sequitur. Anto. in. d.c. 2. de foro compet. Paul. in. d. clemen. cum ex eo. de senten. excom. Præterea licet ex dictis verbis Bullæ Alexandri Tertij, recipit eos in sacro Sanctæ Romanæ ecclesiæ filios non videantur exempti à iurisdictione ordinaria sub qua tenebantur. vt in. ca. veniens. de verbo. significa. lib. 6. & c. si papa vers. similiter. de priuile. eo. lib. tamen ex alio priuilegio Papæ Martini quinti eximuntur expresse à iurisdictione ordinaria ecclesiastica & seculari licet ad hoc potest responderi, quod intelligatur exemptio quatenus sit in præiudicium concedentis non tertij: præsertim principis secularis neque Papa eximit laicum à iurisdictione principis cui subest vt tradunt Innocent. & alij in capitul. 2. de maio. & obe. hodie in militibus sancti Iacobi de Spata decisa est ista quæstio, per quamdam compositionem, & concordiam super hoc factam: cui tamen dicti milites non assentiunt imo sine eorum assensu dicunt factam: in alijs vero ratione permissionis nuptiarum, hodie nubunt ad decisionem, oportet priuilegia dictorum ordinum, & eorum foundationes & constitutiones. Item & concessionem, vt nubere deinceps possint: quibus non visis iniuriæ est indicare, vel respondere. l. iniuriæ. ff. de legib. audio etiam, quod super hac questione scripsit latè fortunius ab arzilla vir Christianissimus, & doctissimus, qui fuit de Regio consilio, & quod speratur scito prodire in lucem per eum in hoc scripta.

¶ *Lex. II.*

Professio quàm facit religiosus continet
trium votorum promissionem castitatem
obedientiam, proprij abdicationem, in quibus,
neque papa dispensat cum religioso, &
professio debet fieri scripto & per illam sui
& rerum suarum dominium perdit, profitens debet
profiteri in manu prelati illius ordinis. h.d.

a ¶ *Tres cosas.* Vid. de his in cap. cum ad monasterium. in fine de statu. regu. & in cap. ex parte. de regu. & in cap. cum in ecclesijs de maio. & obedien. & an qui renuntiant seculo, videantur profiteri totam regulam. Bald. quod sic per text. ibi in capit. primo. de milit. vassal. qui arma belli. deposi. & dicit Innocent. in cap. consuluit qui cleri. vel vo. sufficere pro professione, quod quis suæ voluntati renuntiet, & omnia committat voluntati Abbatis. c. volo. 12. quæstione. 1. & c. non dicatis. contrarium tamen in hoc vult specula. titulo. de statu monacho. ver. 36. quæritur. referens Papam Clementem dixisse, non est professus,

qui obedientiam tant# sine alijs substantialibus promisit, quod Cardina. in clemen. eos qu#stione. 2. de vsu. dicit esse verius licet primum sit #quius & animæ consultius.

b ¶ *Proprio.* Quid autem si in professione protestetur se velle retinere certa nona propria Ioan. de Imo. in capitu. cum. M. Ferrariensis. de consti. vlti. charta. colum. 2. dicit, # et si talis protestatio sit accepta per eos quibus fit, non valet, neque vitiat professionem. allegat glo. in authentica ingressi. C. de sacrosanct. eccles. & in. c. solet. 32, quæst. 2. & Ioan. Andr. in cap. fin. de condi. appo. & dicit esse communem opinionem refert & sequitur Feli. ibi in. 26. col. & intelligitur hoc ca suproprium quicquid celatur abbati, vel alio pr#lato suo, vel quod contra eius voluntatem tenetur, secundum Ioan. Andr. in. cap. cum ad monasterium de stat. regu.

c ¶ *No puede.* Adde dict. cap. cura ad monasterium. in fin. de statu. re gu. & limita, nisi ex magna causa Papa dispenset, vt tradunt Innoc. Hostien. Ioan. Andr. & Abb. in dict. capit. cum ad monasterium, & dicit Bald. de milit. vassal. qui arma belli. depo. # professio non est sacramentum ecclesiæ, & ideo Papa ex causa potest illam remouere. & Innocent. in cap. presbyter in fine primæ glos. de sacra. nō itera. dicit, quòd in monachatu non infertur character, & potest Papa facere, quòd non sit monachus, cum ipse constituerit ordinem monachorum, de quo latius per Ioan. Andr. in reg. semel de regul. iur. libr. 6. & per Feli. in. c. si quādo. colum. 3. de rescript. & dicit Bal. in. l. si pater. §. fina. ff. de adoption. per illum text. quòd si Regis filius vnicus religionem ingreditur, peccat, & non meretur, & Papa potest dispensare, ne regn# pereat. & vid. Abb. in capi. expublico. ad fin. de cōuer. coniu. & q# tradit id# Ab ba. in. ca. 1. ad fin# de voto. # tam# i hoc peccaret fili# regis: licet vni cus: ego non crederem neque affirmarem quic#d dicat Bald. Imò laudabile & meritori# est terrenum regn# despice re, & celeste forti desiderio qu#rere. c. cœpit. 23. quæ stione. 1.

d ¶ *Por carta.* Ad de cap. fin. 20. quæstio. 1. & 27. quæstio. 1. ca: omnes fœ min#. glos. in cap. 1. de censi. lib. 6. glos. in cap. vidua. de regula. & vi. per Abb. in. c. nuper. de testi.

e ¶ *Se pueda prouar.* Requiritur ergo scriptura ad probationem nō # sit de substantia professionis tex. cum glo. in. d.c. vidua. 20. quæst. 1. Abb. in. c. nuper de testi.

f ¶ *Dellas, ni en si mismo.* Adde text. in authentica ingressi. C. de sacro sanct. eccles. c. non dicatis. 12. quæstione. 1.

g ¶ *En manos de aquel mayoral.* Adde. c. porrectum. de regu. & in. c. insinuante, qui cleri. vel vou. & non requiritur de necessitate, # professio fiat in monasterio: sed in quocunque loco fieri potest, secund# Abb. in. d.c. porrectum. & vt teneat professio, requiritur, # recipiatur ab eo qui habet potestatem incorporandi monachum ad religion# vide ibid# per Abb. vbi & tradit an episcopus posset recipe re ad professionem & ibidem, quòd valet professio per quæcunq; verba facta etiam non seruata forma regulari, & an professus tacitè possit compelli persuperiorem, # faciat profession# expressam. Abb. dicit, # sic in. c. cum causam. col. 2. de electio. per text. ibi & id# dicit si tacite professus instaret, vt monasterium recipiat e# ad professionem expressam. & nota, # in elig#do requiritur expressa professio vi. Abb. in. c. cum in magistrum. de elect. & potest fieri maxime ex causa professio per procuratorem. vi. Abb. in. c. accedens. de præbend.

¶ *Lex. III.*

Ad probationem religionis debet nouitius stare
per annum inhabitu regulari, & ante annum
professione non facta libere pōt exire & ante illum
non debet fieri professio: facta tamen tenet. h.d.

h ¶ *Vn ano.* Concord. cum. c. Consaldus. 17. q. 1. &. ca. ad apostolicam de regula. & cum. c. non solum. cod. tit. libr. 6. quid si quis ingressus religionem ante annum probationis exiuit: & postea iterum ingrediatur, an debeat iste habere integrum annum probationis? specula. titul. de statu. mona. ver. 37. quæritur. dicit, # non si cōditio monasterij, vel religio non sit mutata, vel nisi personæ defectus superuenerit: sed intellige dict# Specula. Iuxta qu#stion# venereal# Bart. brixien. quam refert quando completo anno probationis ante professionem exiuit: nam iste annus debet esse continuus non interpollatus sec#dum veriore opinionem. vt dicit Abb. in. d.c. ad apostolicam & tradit Syluester. in summa in verbo. rellgio. 5. ver. 4. qu#ritur. & incipit iste annus. in. 15. anno inchoâte in masculo, in. 13. in fœmina. secundum Ioan. Andr. in. c. beneficium. de regu. in. 6. & probatur. j. in ista. l.

i ¶ *Puede lo fazer.* Vid. in. c. statuim#. de regula. limita, vt ibi per Abb. & circa declarationem quartæ fallentiæ vid. Syluest. in summa. in verbo religio. 5. versic. 8. quæritur. & vid. j. eod#. l. 7. Si autem donauit iste vel legauit aliqua bona ante ingressum, an recuperabit ea? vid. Abb. in capit. statuimus. de regu. vbi post Hostien. dicit, quòd non: nisi fecerit protestationem, quòd intendebat probare regulā: quia tunc videtur donare causa mortis, & recuperabit causa nō sequuta: idem ergo dicend# si legauit per modum vltimæ voluntatis, quæ est re uocabilis.

a ¶ *No lo podria dende echar.* Nā ipse # obli gatus monasterio, & monasteri# sibi: ac# siuit enim per professio nem ius monachatus, & collegij vnde nō potest am plius sine cau sa inde expel li facit capit. fina. de regu. Abb. in. ca. c# causam col#. 2. de electio.

b ¶ *A ellos de se la recebir.* Quid de nouitio, qui stetit per ann# in monasterio in habitu nouitiorum, nunquid, potest agere, vt monasterium recipiat eum ad professionem? vi. per Ioan. Andre. in additio ad specula. tit. de regu. referent# Host. in. d.c. c# causam, # sic, nisi monasteri# habeat iusta causam cōtradicens. & ibi etiā tradit de eo qui per annum tanquā frater stetit in monasterio, habitu nō mutato, an sit idem. de quo etiam. vid. per Abb. in dict. c. cum causam.

c ¶ *Valdria si la fiziesse.* Vid. de hoc quod habetur in dicto capitul. ad apostolicam. & in cap. non solum. de regu. libro. 6. vbi videbis quid infratribus prædicatoribus, & minoribus. & cap. cōstitutione#. eo. titul. de omnibus mendicantibus.

d ¶ *Deue vestir el habito.* Adde. cap. super eo. cum glo. ibi de regula. vbi Abb. dicit, quòd non est de substantia, vt quis probet regulam. in habitu regulari: sed in habitu proprio. vnde in regula solum professo mandatur indui habitum regularem: sed # consuetudo locorum, quæ habet oppositum, videtur satis laudabilis & obseruanda adde etiam glos. in. c. fina. 17. quæst. 2.

¶ *Lex. IIII.*

Ante quatuordecim annos completos, nouitius non potest profiteri, si est masculus, fœmina vero ante duodecim annos qua ætate completa professio tenet, siue fiat expresse, siue tacite permanendo per ann# in monasterio, à parentibus vero minor dictæ ætatis obla tus religioni ante quintidecimi anni ingressum, non exhibit à monasterio: & tunc interrogabitur an velit permanere, & si dixerit # sic non poterit amplius penitere, nec egredi, si autem, quòd non velit asserat, libere exhibit. h.d.

e ¶ *Nouicios llaman.* l. etiam dicit illos nouitios qui per annum integrum non steter# in loco, vt habetur in. l. fin. §. quotiens, & ibi per Doctores. ff. de publica. & ibi Ioan. de Imola. notat ad statutum, quòd nouitij non teneantur soluere gabellas, quod non dicentur nouitij. qui vltra ann# steterunt in ciuitate, vel commitatu. & oportet, secundùm. B. Bernardum in epistola ad fratres de Monte dei colum, 7. istos nouitios religionem ingredientibus stultos fieri, vt sint sapientes: quia nouitium prudentem, incipientem, sapientem, in cella diu posse consistere, in congregatione durare impossibile est: debet secundùm eum sua obedientia esse indiscreta. 1. # non discer nat quid vel quare præcipiatur: sed ad hoc tantum niti, vt fideliter, & humiliter fiat quod a maiori præcipitur.

f ¶ *Catorze años.* Est ergo in hoc legitima ætas eadem quæ. in contrahendo matrimonio. 20. q. 1. capitul. 1. & concor. cum cap. ad nostrã &c. significatum. de regu. & 20. quæst. 2. c. si in quali bet &c. puella & adde. c. 1. de regu. lib. 6. & cle. eos. eo. titulo.

g ¶ *Aunq# ouiesse fecho profesiõ.* Adde capi. significat#. de regu. & proce dit, sec#dùm. S. Tho. secun da sec#dæ. q. fin. articul. 5. & si sit doli ca pax seu quantuncunq; ha beat vsum rationis plen#: quia istud votum solemne professionis subditur ordinationi ecclesiæ, #pter solemnitat#: quam habet annexam. ad de etiã Abb. in dict. cap. si gnificat#. in 3. notab. glos. 20. q. 1. in sum ma. & limita, nisi postea ratã profession# habuerit, vt in. d.c. signisicatum. & in. c. 1. de reg. lib. 6.

h ¶ *O estuuiesse ay vn año.* Adde cap. 1. de regu. libr. 6. & intellige quando habitus sunt indistincti quando post. 14 in annum religionem fuit ingressus vt ibi habetur. & in. c. ex parte. de regu. secus si habitus in colore scissura, vel forma se pat#ter exhibeat distinct# ab habitu professorum. vt in clemen. eos. de regula.

i ¶ *El padre, o la madre.* Libera potestas est parentibus offerre fili# impuberem monasterio, vt hic & videtur probari. 2. q. 1. c. imprimis. & ea. causa. q. 2. c. 1. & in. c. monach#, &c. quic#q; 20. q. 1. Inn. & Abb. in. c. 2. de regu. vbi vid. # Abb. quid si pater & mater nõ concordât; & inclinatur sequens Inno. # præfert# is qui cõtradicit etiam si

sit mater illa, quæ contradicit. & ibid#, # sola mater patre nõ contradicen te, potest offerre filium monasterio, vt probat#. in. d.c. quicunque. in contrari# tñ refert glo. in. c. 2. 20. q. 1. dicent#, matr# nõ posse offerre fili#, c# nõ habeat e# in potestate: sed ei placet prim#, # fuit dict# Inno. & satis videt# probari in ista. l. # possit mater & in. l. sequenti, ibi si lo tenia ella en su poder. Item quærit ibi Abb. post Inno. quid de tutoribus? & concludit sibi placere dictum Inno. # tutores possent per tex. in. c. 2. 20. q. 1. & c# dictis Inno. tenant Ioã. And. & Cardi. in. d.c. 2. & Socinus consi. 61. in præsentì consultatione. co. 6. 1. parte. vbi tradit quid si esset mutus qui haberet curatorem. vi. ibi per e#

k ¶ *No puede salir ende.* Nota hoc & adde. c. puella. 20. q. 2. Inno. & alios in. c. 2. de regu. & est magnus effectus istius oblationis par#t#: nam si impubes ingrederet#, sine tali oblatione, posset exire quandoc#q, vt notatur in. c. significat#. de regu. Abb. in. d.c. 2. & nota, # neq; pa rentes neq; tutores possunt offerre fili# impuber# in uitum monasterio, & si inuitus fuit oblatus potest exire quandoc#q; sec#dum. Inno. in. d.c. 2. quod confirmat & sequitur ibi Abb.

l ¶ *Preguntar.* Vid. c. illud. 20. q. 1. & c. significatum & c. cum vir#. de regu. Sed quid si neque super hoc interrogetur, neq; respõdeat: sed perseuerauit in monasterio. glo. posuit opiniones in dict. capi. illud Hostien. etiam tangit in summa de regu. ver. & vtrum exire possit ver. & dicas breuiter, videtur # tunc seruandum est, quod habetur. in. c.i. in princ. de regu. lib. 6.

¶ *Lex. V.*

Impubes absque patris voluntate religionem ingrediens potest in tra annum à sci#tia patris extrahi inuitus per patr# quem si non habeat, per tutorem, vel per matrem, si in eius potestate erat, cum intrauit religion#, & si monasteri# ita sit distans, # isto tempo re non possit extrahere datur maius t#pus sec#dum loci distantia. Si vero filius iam pubes in grediatur religionem non põt in. de extrahi à parente vel alio. h. dicit.

a ¶ *Fasta vn año.* Ortumhabet ista. l.à.c. puel la. & ibi notatis in glos. 20. quæstione. 2. & vid. #t in. c. 2. de regul.

b ¶ *Si lo tenia ella en su poder.* Nota ad ea q# dixi suprà in l. proxima.

¶ *Lex. VI.*

Potest domi nus seru# religionem ingressum
infra tres annos à tempore sci#tiæ, extrahere
cum rebus quas ibi duxit quotermino transacto
non poterit, sed liber permanebit. Si autem
monachi sciant aut dubit#t eum esse seru# nõ
debent ei dare habit# pro fessor# ante trienni#,
alias soluent domi no extimationem serui, etsi
interrogatus seruus tempore ingressus, mentiendo
asseruit se liberum vel falsos testes ad hoc
induxit aufertur sibi habitus, & expellitur ab
ordine, & redigitur in dñi seruitutem. hoc dicit.

c ¶ *Sieruo*. Concord. cum. c. generalis. &. ca. si seruus sciente. 54. distin. & vid. glo. fi. in. c. 2. de seru. non ordi.

d ¶ *Fasta tres años.* Vid. in authentico de monachis. §. 1. &.c. si quis incognitus. 17. q. 2. &. d.c. si seruus sciente.

e ¶ *Es tenuto*. Sequitur dicta Raymundi & Archid. in. d.c. si quis incognitus. 17. quæstione. 2.

f ¶ *Mintiendo o traxo testigos falsos*. Sequit# dicta Ray. vbi. S#. & Hosti. in summa. de vot. §. quis vouere. ver. quid si professus.

g ¶ *En seruidumbre*. Si tamen postea fuit manumissus tenetur redire ad monasterium secundum Archid. in dicto capitulo. si quis incognitus.

¶ *Lex. VII.*

Religionem ingredi#s voluntate expe riendi, potest
infra annum ad secul# redire, nisi ante professionem
fecerit, aut in ipso ingressu voluntat# ha buit non
reuert#di ad seculum, quod pr#sumitur si bona
sua dedit hæredib# vel legatarijs ante ingressum,
vel dedit ecclesiæ, aut pauperib#, v# si cum distin

cti essent habitus nouirio rum, & professorum,
assumpsit habi tum professo rum. vel si tacuit
per ann# cōpellitur ad profitendum his cessantib#
præsumitur, quòd causa experi#di intrauit. h.d.

h ¶ *De no biuir mas en el siglo.* Concord. c# capitul. consulti. & capit. statuimus. de regu.

i ¶ *Da a entender.* Sequitur glos. in dicto capitul. statui mus. & dicta Hosti. in sum ma. de regul. §. & qualiter obligeturver. obligat# etiã.

k ¶ *Si quando entro en la orden.* &c. Prosequitur dicta Hostien. in summa qui. Cleri. vel voue.. fin. col. ver. occulta vero. dicit enim Hosticn. vbi suprã occulta vero professio inducitur vel ex mora temporis, putã: quia per annum stetit sine reclamatione de regul. capitul. ad apostolicam, vel per euidencia signa putã: quia quando ingreditur renuntiat seculo, facit testamentum, ac si mori deberet & transtert bona sua in hæredes & legatarios, & pias. causas, & mutat habitum: & sic dicit, renuntiat seculo. &c. dicit tamen Card. in capitul. consulti. de regula. non esse veros religiosos istos, # assum#t habit# nouitior#, c# #posito mutãdi vitã, & relin qu#di secul#. Et # si exirent, & cōtraher#t matrimoni# teneret ma trimoni#. mouet#: #a # susception# hui# habitus, nō fit #fessio tacita, vel expressa, ergo vot# nō est sol#nizat#, vt dirimat matrimoni# post cōtract#: neq; obstare dicit text. in. c. nō sol#. de regul. li. 6. C# æ#parat #fes sum tacitè, vel expressè, & eum, qui pro posuit vitam mutare: quia respondet, # #quiparat solum ille text. quo ad hoc, vt neuter pos sit ad secul# redire: sed tenetur ad religion# saltim laxiorem, vt i d.c. consulti. in fine. nō tam# ex hoc sequitur, # ma trimoni# cōtractum non teneat. & opinio Card. pla cet Abb. corroborans: #a professio nō potest fieri sine cōsensu in gredientis, & monasterij. c. ad apostolicam. de regula. & cū sit quidam quasi cō tractus, & inde oriatur reciproca obligatio, non potest cōsistere ex parte vnus tantū. l. in omnibus. la. 2. ff. de actio. & obliga. vnde cō cludit Abbas, # tales non sunt verè religiosi, sed peccãt mortaliter, stando in seculo, & non intrando religionem: ex quo habuer#t pro positum mutandi vitam perpetuò, poterunt tamen intrare ordin# laxiorem. vt in dict. cap. consulti. & S#. in ista. l. item idem Abb. in. c. literaturam. de voto. videtur restringere & limitare istud, # teneatur iste talis ad religionem saltem laxiorem: vt procedat. Quãdo in teruenit cum proposito mutãdi vitam, promissio saltem corde, mo uetur ex doctrina sancti. Tho. secunda secundæ quæstionc. 88. arti. 1. dum dicit. Inter cætera, tria necessaria ad obligationem voti. primò, deliberatio, secundò proposit#, tertiò promissio, nō enim obligatur quis secund# cum ex sola deliberatione, vel ex solo proposito nisi subsequatur promissio. Potest tamen fieri Deo talis promissio solo corde. & dicta sancti Tho. sequitur archi. in capi. qui bona. 15. q. 1. iura igitur facientia mentionem de proposito in ista materia debent intelligi quando propositum fuit cum animo se obligandi, ita quòd fuerit processum ad promissionem, salt# corde, & per ista dicit Abb. destrui multas theoricæ Canonistarum. vt Innoc. & Hosti. loquentium in ista materia de proponente mutare vitã, seu renuntiandi seculo, Syluest. etiam in summa. in verbo. religio. 5. ver siculo. 8. quæritur. dicit, quòd neque illa opinio, quòd iste talis non posset redire ad seculum, stare potest, raouetur ex dictis sancti Tho. & aliorum theologorum. quæ supra retuli quibus dicit in hoc stan dum & allegat illud Deutero. cap. 23. Si votum. & c. ibi facies sicut # misisti dornino. Et Ecclesiasli. 5. Si #d vouisti dño, nō tardabis redde re. Et sequitur. displicet enim ei infidelis, & stulta

promissio & concludit Sylvester, quòd tale propositum debet sumi & intelligi de voto religionis, vel quando ingrediens se obtulit professioni: sed # ille qui solum proposuit perseuerare non vouendo, neque se offerendo professioni potest infra ann# adsecul# redire de iure, & cōtrahere matrimonium: etiam sine peccato, quo ad ecclesiam & etiā quoad Deum, si redeat, ex iusta causa: putà infirmitate, vel debilita te. Si autem ex causa iniusta veluti tædio sanctæ vitæ vel huiusmodi, est peccatum ingratitude, & hæc dicta Abba. in dicto capitu. literaturam. & Sylvestri satis placent, & sunt menti tenenda ad intellectum istius. l. & aliorum iurium loquentiam de isto proposito mutandi vitam. lex tamen infrà proxima videtur approbare opinionem Innocent. & Hostien. vt ibi dixi. dubito tamen in eo quod addit Sylvester, quòd ex oblatione professioni videatur promittere, vel vouere, vt sic maneat obligatus religioni, saltem in genere: quia cū vt dictum est, talis contractus sit reciprocus, non acceptā te monasterio, iste non est obligatus. Item non sequitur, quòd ex sola ista oblatione promittere videatur, nisi dicas, quòd talis oblatio ostendit animum mutandi vitam absolutè. vt habetur in dicto capitul. non solum. & in capitul. beneficium de regula. ibi. quod tamen non præsimitur, nisi clara probatione, vel competentibus in dicijs ostendatur. vbi gloss. exemplificat; vtsi beneficio ren#tiauit, v# de bonis pro prijs verbo & re disposuit: sed omnia ista non arguunt, neque ost#d#t in du bitate, quòd promisisset saltem corde: quia potuer#t ista interuenire sine ta li promissione. It# obstare videtur dicto Sylvestri. capitu. consti turionem. de regul. libro. 6. vbi est expres sum, q# tunc professio tacita, quæ resultat ex susceptione habitus professorum obligat quem religioni in genere, quādo triduo perseuerauit. quod non reperitur inosserente se solum.

a ¶ *Tomo el de los otros.* Et triduo perseuerauit vt habetur in dicto capitu. constitutionem. de regul. lib. 6.

b ¶ *Vn año complido.* Qui per annum integrum defert habitum nouitiorum, videtur profiteri, quando non est distinctus ab habitu professorum, eo modo quo habetur in clemen. eos. de regu. & dixi suprà eodem in l. quarta.

c ¶ *Que faga profesion.* De expressa intellige nam tacitè est profeslus quando detulit habitum per annum, vbi non est distinctio ab habitu professorum in colore, scissura, vel forma. ita quòd se patenter exhibeat, vt habetur. in. d. clem#. eos. vbi vi. glo. in verbo. deinceps: & adde quod dixi. S#. eo. in. l. 2. in glo. fi.

¶ *Lex. VIII.*

Potest religionem ingressus ante professionem
transire ad aliam religionem laxiorem non
tamen poterit vxorem ducere, si ingressus
fuit animo non reuertendi in seculum imo
compellitur aliquā religionem ingredi. h.d.

d ¶ *Conintencion de no tornar al siglo.* Facta professione tacita, vel expressa. vt in capit. constitutionem. de regu. libr. 6. nam si interuenit tantum propositum relinqu#di seculum, licet gestauerit habitum probationis, siue nouitiorum, teneret matrimoni#, vt dixi. S#. l.

proxima. in glos. magna. vel dic, quòd ista. l. sequatur opinionem quã voluit Inno. & Hostien. clarius in. c. consulti. de regu. de qua dixi. in ea. gloss. cum hic non se fundet in professione tacita, sed tantum in proposito relinquendi feculum, & vitam mutandi, quod patet ex litera huius. l. cum dicit inferius: ca maguer el habito solo que tomo. & c#. & cum dicit: pero porque consintio. & c#. Hodie tamen attenta dispositione capitul. primi, de voto. libr. sexto. quod superuenit post istam legem, ad hoc vt dirimeretur matrimonium contractum requireretur professio expressa, vel tacita. vt ibi est expressum. & cum talis professio non inducatur ex tali proposito, neque induceretur etiam ex voto simplici, cum delatione habitus nouitiorum, tenebit matrimonium, vt dixi. in. d. glo.

e ¶ Fincar. Vid. quæ dixi suprà lege proxima. in glos. magna: nam vt ibi dixi. communis opinio canonistarum videtur, quod iste talis teneatur ad religionem excepto Abba, in dicto capitulo literaturam devoto & Card. in dicto capitul. consulti. de regu. vid. quæ di xi. ui dict. glos. quia illa opinio Abb. & Syluest. quæ cõsonat dictis. S. Tho. & theologorum videtur verior.

¶ *Lex. IX.*

Religion# professus vel clericus secularis petita
lic#tia licet nõ obt#ta põt ad strictior# regulã
cõuolare: ep#s #o nõ sin# pap# lic#tia. h.d.

a ¶ Faze sufrir. S#pta est h#c. l. ex. c. licet. de regu. & .à.c. statuim#. 19. q. 3.

b ¶ Religiosos. Quid de conuersis vel oblati. & conuersi dic#tur, qui obtulerunt se & sua in religiõẽ mutãdo habit#: nõ tñ promou#tur ad ordies mo nachì vero di c#tur, qui #mouentur ad ordines, obla ti verò dicuntur, qui dedicant se & sua monasterio. Habitu non mutato. ita de clarat Abb. in c. nõ est. de regu. vtrum ergo isti cõuersi vel oblati pos sunt transire ad arctiorem religion# peti ta licentia, vt hic didt# glos. in. c. vt lex cõtin#tiã. 27. q. 1. voluit # nõ & illã glo. dicit singu. Abb. in. d.c. nõ est. 3. notab. astringunt# em# monasterio, secund# e# magis isti quã monachi: quia efficiunt# quasi serui monasterij q# Abb. di cit singulariter notãd#. tu tñ aduerte: quia gl. illa loquit# de conuersis, vel oblati ecclesiã seculari nõ regulari monasterio. It# # archid. ibi refert alios voluisse # & isti possint transire ad strictior# regulã vi. ibi: quid a#t in monialib# dic # pñt transire ad monasteti# arcti# sicut & monachi secund# Abb. in. c. fi. vlt. notab. de statu. mon. qui allegat tex. c# gl. in. c. monachis. 20. q. 4. est in. c. virgines. It# & domus religiosa tota. põt se trãsferre ad aretior# religion# alterius mo nasterij, vt in. c. recolentes. de sta. mona. an a#t clerici certæ ecclesiã possunt se obligare ad obseruandã regulã alicuius religionis, vi. per Abb. in. c. pe. de his q# vi. met. ve. cau. fi. super glo. 1. vbi concludit, # aut vol#t profiteri religion# arctior#, mutãdo primã regulã, seu antiqu# stat# ecclesiã: & dando in futur# nouã formã viu#di etiã successoribus, & nõ possunt sine autoritate ep#i: aut vol#t seruata anti qua regula se personaliter obligare ad arctior#, & pñt etiam sine autoritate ep#i: quia possunt plus mereri, neque ex hoc alteratur status ecclesiã ex quo nõ mutãt habit# neq; deferunt antiquam regu lam. videas ibi latius.

c ¶ Mas fuertes religiones. Aduerte quod non sufficit, # sec#da religio habeat strictior# regulã: nisi actu ducat# ibi vita strictior, vt probat# in. d.c. licet. & ibi notat Abb. pe. nota.

& in hoc dicit multos decipi & facit ad hoc. l. quod tradit# &. l. leuissima. ff. de cōd. & demō. per quas. ll. Io. Fab. in. §. si plures. inst. de hæred. insti. infert, # habens licentiā intrādi religion# aretior#, # censeat# arctior nō inspecta regu la: sed modo cā ten#di & ideo sec#d# e# religio monachor# nigror# nō censet# arctior illa fratr# minor#, vel prædicator#. Sed pone # religiosus exist#s in monasterio. vbi tñ nō seruat# regula, vult intrare aliā religion# laxior# vbi seruat# regula, ita # habito respectu ad pr# sent# mod# viu# di sec#d# monasteri#, q# est religionis laxioris du cit vitā strictior#, an sit licit#? ex dictis Inno. in. c. sane. de regu. vr# # sic. ten#t etiā theologi secund# Io. And. ibi qui hāc opinion# admit tit. si nō est spes reformationis primi monasterij, vel si salt# in ead# prouincia nō est aliquod monasteri# eiusd# religionis, vbi seruatur regula, alias nō esset licitus trāsitus ad laxior# religion#. & satis hoc placet Abb. ibid#, qui allegat ad materiā. S. Tho. sec#da sec#dæ. q. vl ti. artic. 8. aduerte etiā quod canonistæ, vt permittat# iste trāsitus tm# ponderāt, an sit strictior religio respectu arctioris vit#. vñ & si respectu finis sec#da religio sit melior & fructuosior: si tn# nōviuit# ibi stri ctius, non est licitus transitus, vt tradit Io. And. in. d.c. sane. col. pen. ibi sed nos canonistæ quod abbas ibi dicit bene notandum. allegat pro hoc dict. c. licet. &c. virgines. 20. q. 4. cum enim o#s religiones sint ordinatæ ad summ# sin#, qui est charitas, per quā coniugimur, Deo, vt in constitutione. Io. 22. ad conditor#. ver. c# em#. & sic finis sit id#: sol# arctior# mod# viu#di ponderemus. sed de m#te. S. Tho. sec# da sec#dæ. q. 189. arti. 8. est # nō sol# in hoc ponderet# arctitudo vit#: sed etiā # sit fructuosior & sanctior. vi. de hoc # Syluestr. in summa. in verb. religio. 4. §. 1. & ver. 1. & ver. 8. q#rit# facit. l. ista partitar# # opi nione canonistar#. Quid a#t si religiosus velit transire ad religion# æqual# vellaxior#? vi. # Abb. in. c. nō est. de regu. vbi cōcludit # nō pōt sine causa: c# causa verò fortè ob debilitat# vel corporis cōplexion# poterit de lic#tia abbatis, vel ep#i ob maior# cautelā; & in ex#ptis dispensa bit prælatus, qui loco Ep#i præ est, vt dixit Abb. in. c. in singulis. de statu. monacho. & vi. j. in l. #xima. poterit ergo trāsire de ordine nō mendicantium ad ordin# mendican ti# tanquā strictior#, & perfectiorem vt tradit Archi. Flo. 3. par. titul. 16. c. 4. in fi. & vi. per Sil uestr. in summa. in. d. verbo religio. 4. ver. 6. quæritus cum duobus versicul. sequentibus.

d ¶ *No gela quisiesse otorgar.* Quid si prælatus deneget, vel nō rñdeat, v# allegat causam denegationis iniustam. vid. per Abb. in. d.c. licet. de regu. colum. 2.

e ¶ *A otra que sea mas fuerte.* Debet tamen antea quā recedat habere iam quæsitum monasteri# arctius, in quo recipiatur, ne alias dicat# fugitiuus, & apostata, # ea q# tradit Inn. quem sequitur. Io. And. An to. Cardi. & Io. de Imo. in. c. fi. de ren#. vbi volunt # superior nō po test dare licentiā monacho suo intrandi religion# arctior#, nisi pri# inueniat tale monasteri# aretius, quod parat# sit ill# recipere, & si aliter recedit fugitiuus est, & apostata. c# nō sit sub alicuius obedi# tia: dic#t tñ ibidem, # bene pōt cōcedere tal# licentiā: vt sub sua obe dientia vadat, quærendo loc# religiosum arctior#: cōsul#t tñ # superior hoc non faciat, nisi suspicet# de maiori malo. s. quòd recedet sine licentia, vt tradit# in. c. sicut ex literis. de iur. iur. & # Archid. in. c. 1. 71. dist. per Henrri. in. d.c. licet. & vi. super his Socin#. 2. vo. cōsi. 222. præsens cōsultatio. vbi cōsulu it # si licentia sit simpliciter concessa onerando conscientiā monachi, censet# data in casu à iure permissio. s. # sub obedientia sua quærat monasteri#. vi. ibi # e# & vi. quod in in cōtrari# dicit Bal. in. l. pe. C. de ope. liberto. vbi argu. illius. l. dicit # postquā monachus est licenciatus, # transeat ad aliud monasteri#, nō pertinet deinceps ad abbatem primi monasterij inquirere, vbi moretur neq; e# ad monasteri# reuocare: manumissus em# est & an ex cursu lōgi t#poris, quo stetit

in. 2. monasterio, præsumat# # licite petita & obtenta lic#tia recessit. vi # Socin#. consil. 270. sec#di vol. incipit consideratis. & #d si licentiat# ad arctior# religion# pœnituit, an prim# monasteri# tencat# eum recipere? Siluest. in summa in #bo religio. 4. ver. 5. qu#rit#. allegat Veruer. dic#t# # sic si nō inuenit arctior# se recipient#: vel nō potuit sufferre eius austeritat#, & an te profession# vult reuerti: #a licentia & ren#tatio facta fuit ex cau sa q# nō est subsequuta & vi. ad hoc. S. Berna. in ep#a. 32. & vi. etiā Bal. in. l. cum adoptiuis. C. de adoptio. vbi quōd si expellatur de sec#do monasterio, # reuertatur ad primum.

f ¶ *Clerigos seculares*. Vi. infrà eo. in. l. proxima.

g ¶ *Obispos*. Vi. in. d.c. licet. de regu. quid a#t de abbate vel alio pr#lato ex#pto vi. ibi # Abb. referent# Io. And. in regula. cum nō stat. in mer curialib#. de reg. iur. lib. 6.

¶ *Lex. X.*

Clericus secularis petita licentia prælati (licet nō obt#ta) potest ab ecclesia seculari trāsire ad regular#. Sicut, & pōt facere monachus ad religion# strictior#, pōt #t trāsire ad religion# æqual# de cōsensu abbatis: ad laxior# vero, trāsire nō pōt iā professus, & si monachus apostata vagans # orbe: pœnit#tia ductus velit redire ad suum ordin#: nō tñ reperit in terra quā habitat monasteri# sui ordinis: ne que strictioris regul#: pōt ingredi laxior#. & si ibi nō reperiatur monasteri# cuiusuis ordinis: viuere pōt c# secularibus bene deg#do, & # posse suā regulā seruādo, quod & est causa cōuertendi ecclesiā regularem, in secularem quando regulares ibi poni non possunt. h.d.

a ¶ *Deue demandar*. Ex honestate, nam ex necessitate non videtur teneri, vt probatur in. c. duæ. 19. q. 2. & tenet Inno. in. d.c. licet de regu. si tam# ecclesia enormiter læderetur, posset reuocari, sec#d# e# & se quit# Abb. ibi argu. c. admonet. de renu. &. 7. q. 1. c. si qui vero.

b ¶ *Consintiere*. Vid. per Abb. in. c. nō est. de regu. & dixi. S#. l. proxima. in glos. super #bo masfuer tes religiões.

c ¶ *Que sen mas ligera*. Hoc vi detur intelligend# pro eo tempore, quo non pōt redire ad su# ordi nem, seu monasterium & not. istā. l. #a ad p#sens non habeo memo riam canonis

vnde sumpta sit. & arbitror sumptam esse ex dictis Ray m#di. in sum ma. quem refert summa angelica i par te religiosus. ver. 43. vid. #t i materia notab. text. in. c. pen. de regu. libr. 6.

d ¶ *No pudiendo auer otros de otra orden.* Adde. c. iter quatuor. de relig. domi.

¶ *Lex. XI.*

Si maritus si ne vxoris cõsensu religionem ingrediatur, põt vxor eum reuocare, nisi vir ei adulteri# ob ijciat, er #bet. Item reuocat si vi vel metu cõsensit, si tñ sponte & senex vxor sit, nõ põt e# reuocare, & si castitat# ipsa non promise rit. Si vero sit iuuenis vxor quæ cõsensit neque castitat# #misit, põt episcopus vir# cõpellere ad cohabitan d# cum ea. Si tamen castitat# promisit cõpellitur ipsa religion# intrare. & licet # pter vxoris cõsensum vir nõ põt per vxoré reuocari, si ipse egrediatur infta ann# probationis & aberret in seculo, poterit per vxor# reuocari. hoc dicit.

e ¶ *Torne a biuir con ella.* Cõcor. c#. c. agathosa. &c. si quis coniugatus. 27. q. 2. &c. quidam. &c. plaect de cõuer. cõiu. &c. eõsuluit. eo. tit. & an huic, # sine lic#tia vxoris se & sua tradidit monasterio, sint restitu#da bona, q# dedit vi. gl. # sic in. c. fi. 17. q. 2. vbi vi. archid. & vi. specula. ponent# formã libelli. in hoc in titu. de conuer. coniuga.

f ¶ *Adulterio.* Adde. c. cõstitut#. &c. veni#s. de cõuer. cõiu. & d.c. agathosa. 27. q. 2. #d a#t in adulterio spirituali, vt si alter incidat in hære sim dic vt not. in. c. fi. de conuer. cõiug. & in. c. 2. de diuor. & j. eo. l. 13.

g ¶ *Por premia.* Adde. c. acced#s. de cõuer. cõiug. & 33. q. 5. c. notificasti.

h ¶ *De su grado.* Vi. in. c. dud#. de cõuer. coniug. & distingue in hoc vt # Abb. i.d.c. 1. eod. titu.

i ¶ *Por premia,* Adde. c. signi ficauit. de cõuers cõiu. sed an teriebit# #fiteri? dic, vt # Abb. in. d.c. 1.

k ¶ *Esto no ouiesse prometido.* Ha bes hic, # mulier simpliciter dãdo lic#tiã marito intradi religion#, nõ vr# ipsa vouere cõtín# tiam tacitè. & id# #bat# in. c. 1. de cõuer. cõ iug. vbi Abb. hoc intelligit in muliere in scia et nõ cer tificata: nã si fuisset de hoc cõscia & certi ficata, dãdo li c#tiã: vr# vouere cõtín#tiam gl. in. d.c. agathosa. 27. q. 2. c# a#s non teneret irreuocabi#r ingressus mariti. & sic est iste spe cialis casus, in q# mulier excuset# ex igno rantia iuris in masculo verò vi. ca. #vxor#. 33. q. 5. et quod Abb. dicit in fi. d.c. 1.

l ¶ *De su officio.* Approbat opi. Calde. rela tã ab Abb. in d. ca. 1. de conuer. coniu.

m ¶ *Al siglo.* Ad d'. c. c# sis et. c. vxorat#. & ca. ad Ap#icã. de cõe. cõiu. de bet tñ vouere cõtin#tiã, vt i dictis iurib#.

n ¶ *Saliesse de la ordè.* Infra an n# #batiõis intellige: vt declarat Host. in summa. de cõuer. cõiu. §. qua#r. ad fi. di cit em# n#c verba. illud # d#sciend#, q# vbi trãsit de lic#tia vxoris nõ vou#tis, exi#s infra ann# vxor# recuperare cogit#: sic intelligas. j. eo. acced#s: aduerte tñ #a in his #bis vr# velle Host. q# si vxor vouisset, nõ posset repetere vir# exe#t#. j. ann#: q# tñ nõ vr# posse #cedere: #a lic#tia & #missio cõtin#ti# vr# facta fuisse ob cãm religionis mariti, qua nõ sequuta, cessat vot# cõtin#tiã vxoris, tâquã causa nõ sequuta, & quia vr# tale vot# habere tacitã condition#: sivor irreuocabiliter ingrederetur, & sic professionem fecisset tacitè vel expressè: de tali enim ingressu irreuocabili iura quæ in hoc loquuntur sentiunt & hoc satis probatur in ista. l. partitarum quæ tantum facit mention# de licentia & nihil de voto continentia.

¶ *Lex. XII.*

Maritus per vxorem à religione reuocatus, post vxoris mortem de bet redire ad religion#, nec debet iterum matrimoni# contrahere te nebit tam# si contrahat licet contrah#do peccet: neque cõpellit# ad regressum & si non contraxerit matrimoni#, peccat tam# non redeundo. It# viro sine vxoris cõsensu re ligionem ingrediente, po test & ipsa ingredi etiã viro contradic# te. Si tam# an te inagressum vxpris ip#e exi uit de monasterio & coha bitauit c# vxore non potest ipsa religionem viro inuito ingredi. h.d.

a ¶ *Apremiar.* Concor. cum cap. placet. de conuer. coniu. &c. quidã eod. titulo.

b ¶ *No deue despues casar.* Vi. in dict. capit. quidam.

c ¶ *Vale el casami#to.* Approbat opi. glos. q# hoc tenuit in. d. cap. quidam & tenet Hosti. in sum ma. eod. tit. §. fin. col#. pen. ver. sed quid si reuocat#. & tenet etiã Ab bas. in. d. cap. quidam. licet Anto. Ibi voluit contrarium. Quid tamen si vxor dedit licentiã ingrediendi & vouit continentiam expressè, vel tacite sciens, # ex datione licentia de iure vouere videtur continentiam, quia tam# vxor erat iuuenis & non intrauit religionem, vir de monasterio fuit edu ctus vt habetur. S#. l. proxima &. in capit. 1. de conuer. coniu. & in ca. qui vxorem. 33. quæstione. 5. an tunc si vxore mortua vir cum alia contrahat tenebit matrimonium? dic quòd non vt habetur in. c. ex parte. el primero eod. titu. Hostien. vbi. S#. ver. sed quid siquis. vbi po nit rationem diuersitatis inter hunc casum & præcedentem, quia in primo

non tenuit professio, quia defecit consensus vxoris: hic autem sic, sed propter suspicionem vxoris iuuenis de incontinen#tia suspect# de monasterio educitur.

d ¶ *Puede lo fazer.* Sequitur dicta glo. in. d.c. quidam. de conuer. coniu. & vid. in. c. agathosa. 27. quæstione. 2.

e ¶ *Biuiessen en vno.* Forte hoc dicit quia si statim ante carnis copulã vxorẽ peniteret deviri educatione & ipsa vellet ingredi religion# pos set secund# Host. vbi. S#. ver. quid si ipsum. q# dict# Hosti. non caret scrupulo ex notatis # gl. in. d. ca. quidã. vbi gl. mouet# ratione mutui seruitij, qu# militat etiã vbi nõ fuit sequuta copula post education# à monasterio. & quia Inno. ibi vult # etiam ante reconciliationem vxor nõ posset ingredi in uito viro & te ne m#ti istã. l. partitar#: nã approbat dictã gl. & nõ se quit# in hoc di cta Inno.

¶ *Lex. XIII.*

Si matrimoni# nõ est carnali copula consummat# põt vnus con iug# altero in uito religione intrare, & man#s in secu lo alteri copu lari & si diffe rat ingress#, # dicit hoc vel se, assignatoter mino ad id elapso, cõpelli debet vt itret, vel vt nuptias cõpleat, & si renuerit, excõmunicabitur. It# si copula sequuta vir infideli sef ficiatur, & ob hoc matrimo ni# dissoluatur, si postea ad fidelitat# redeat, potest vxor religion# ingredi, & si nõ intret, cõ pellit# ad vir# redire. h.d.

f ¶ *Puede lo fazer.* Cõcor. c# c. ex publico. de conuer. cõ iu. & c. cõmis sum. de spõsa. et adde. l. 4. ti. 1. 4. part. & q#. ibi dixi.

g ¶ *Entrar en orden.* Cõcord. c#. c. si. de con ner. coniu. & c#. c. 2. de diuor. & si ipsa vellet ingredi religion# antequã ipse reuer tat# ab infidelitate poterit #t nõ lata snia diuortij: eo vero reuerso an tequã ipsa intret re#reret# snia diuortij vt notat Abb. in. d.c. fi. q# no ta ad istã. l. c# superi# dixit, e por esta razõ departiesse la yglesia. & c. Nã sec#d# hoc suppl#d# est maxime si sit lata snia eo adhuc nõ reuerso, nã & si nõ sit lata: obstat ei repententi vxor# exceptio fornicationis spiritualis.

¶ *Lex. XIII.*

Non debent monachi indui camisijs lini neque in ecclesia, refectorio, dormitorio, vel

clauastro loqui. Sed in locis alijs iuxta ordinis
cpnsuetudin#: neq; possunt habere proprium
alias aufertur ab ipsis & expellunt# à monasterio
post monition#: neq; reduc#tur nisi per acta
pœnit#tia iuxta suam regulã. & si mortuo monacho
proprium ei inueniat# q# occultauit viu#s, in
dñationis sign# sepeliat# c# eo extra ecclesiã
insterquilinio vnde monachi nihil debent ab
aliquo accipere nisi de voluntate prælati. h.d.

a ¶ *Camisas de lino.* Concord. cum. c. cum ad monasterium. in princi. de statu. monach.

b ¶ *Proprio.* Adde. d. cap. cum ad monasterium & dicitur habere proprium quando non habent aliquam administrationem & illud tenent celando abbati vnde si habet administrationem veluti priora tum vel est in studio cum li c#tia superioris licite aliquid detinet cum id quòd tenet est patiente prælato, & paratus est ad eius libitum dimittere, adde #t Ioan. And. in regu. non est obsigatori# i mercurialib#. d'reg. iur. li. 6. vbi post qu#dã magistr# i theologia cõcludit valere statutum abbatis & conuentus causa vitandæ mur muratiõis & scãdali. vt singulis monachis d#tur de c# # vestim#tis. vnde & ab batissa põt #mittere monialibus. Vt lucra manuum suar# possint conuertere in proprios vsus & necessarios neq; # hoc vid#tur habere propri#. vid. Io. And. & ab ba. in. d.c. c# ad monasteri#. & Abb. in c. edoceri. col. 2. de rescript. cau#d# tñ est sec#d# eos, # hæc fiant ex iusta causa ne detur occasio mali.

c ¶ *Añi lo fizo.* S. Gregorio. Vid. in. d.c. cum ad monasteri#, & in. ca. super quodã. eo. tit. & dicit. Ioan. And. ibi # nõ tota pecunia debet sepeliri cum eo: sed sufficient triginta denarij & hoc sufficit ad damnationis signum ostendendum.

d ¶ *No flaben en la yglesia.* Vid. i.d.c. c# ad monasteri#. ver. in oratorio & in auth. de monachis. §. cogitand#. & ibi Bar.

¶ *Lex. XV.*

In refectorio monachi carnib# nõ vescaht#:
possunt tñ in infirmitate in infirmor# domo carn#
comedere, & ex indulg#tia põt abbas in terd#
aliquos sratr#, n#c hos n#c illos in camera sua
aduocatos ple nius exhibere: & põt etiã debilib# &

delicatis sine scādalo alior# mi fericordiã fecere
special#, in refectorio pri# ante se cibus delatis. h.d.

e ¶ *En el Refitorio.* Concor. c#. d.c. c# ad monasteri#. ver. in refectorio.

f ¶ *En algunos monesterios.* Et adhuc, sec#d# Host. & Io. And. in. d.c. c# ad monasteri#, fit in quibusdam monasterijs de facto.

g ¶ *Dias sanctos.* Neque in die Natali dñi licet monachis cōmedere car nes: & si occurrat i sexta feria. c. fin. d# obser. ieiū.

h ¶ *Bi# de comer.* Exemplificat Hosti. veluti. de cibo amigdalato.

i ¶ *Sangrar.* Refert Io. Andr. in. d. ca. c# ad monasteri# vincent. dic#tem, # qui mi nuit decimo tertio die Februarij ab ini tio mensis cō putando, nō morietur illo anno ex febrili dist#perãtia & # h#c # salubris minutio # ange l# reuelata. & hoc obseruabat. Io. Andr. #ut refert An to. sed nō indigenti nō est facile consul# d#: #a minuit# vita, secund# tradition# pe ritor# vt dicit Abb. ibi.

k ¶ *Viciosam#te.* Vel si debilis sit stomacho, v# cōplexiōis, sec#d# Abb. antiquum.

l ¶ *Pitança.* Vul gare monachor# secundum Hosti.

¶ *Lex. XVI.*

Vbiest abbas seu prior mo nasterij atten dat erga
mor# correctionem & mona chor# confor rationem,
ser uetq; res monasterij, & ad ministratores nō irt
#petu# sed ad t#p# po nat & si dilapidator ante
negligens fuerit in administratiōe, debet, deponi ab
officio & iuxta regulares institutiōes, puniri. h.d.

m ¶ *Prior.* Concor. cum. d.c. cum ad monasterium. ver. prior.

n ¶ *Mas el abad.* Vid. ibidem.

o ¶ *Destruydor de la orden.* In. c. c# admonasteti#. dicit# p#uaricator. # dici pōt, qñ regulã p#dicat & nō seruatur, v# # exteri# vr# religios# i habitu & interius sicut testantur opera est lupus rapax. v# dicitur is qui falsas culpas imponit subditis secund# Ioan. And. ibi dem post Ab ba. antiqu#.

a ¶ *No ouiesse cuydado de la aliñar.* Deponit# prælatus pro pter negligentiam vt hic & in. d. ca. c# ad monasteri#. vid. de hoc gl. in. c. dict#. 81. dist. & Abb. in. c. nihil. de elect.

b ¶ *En los oficios.* Vid. etiam in d.c. c# ad mo nasterium.

c ¶ *Segun lo touiesse por guisado.* Ergo #t priorem v# vi cari# (qui secundus est in monasterio. post Abbat#) Abbas remouere potest, si quater admo nitus se non emendauerit: sed caueat ab bas, nezelo in uidi# vrat animam suã secund# Host. in. d. ca. c# ad monasteri#. qui allegat re gulam. ca. 65. ad fin.

¶ *Lex. XVII.*

Generale capitul# religio sorum cōgregari debet in aliquo eor# monasterio ad hoc apto, vbi inter alia eligere deb#t quatuor diffi nitores, # ordinent dispo nenda: q# sic ordinata appellatione remota custodiantur, & si dubitent de modo capitu li celebrandi, aduocent ad consili# duos proximiores abbates ordinis Cistercien sis. h.d.

d ¶ *Cabildo general.* Concord. ista. l. cum. c. in fingulis. de stat. mona.

e ¶ *Nueuamente.* Post ista primordia voca bit capitul# quatuor de se ipsis secund# Inno. in. d. ca. in singulis ni si de consuetudine vel sta tuto certi sint ad præsidentum electi se cund# Hosti. & Io. Andr.

¶ *Lex. XVIII.*

Eligantur in capitulo gñra li visitatores, qui ad monasteria illius ordinis acced#tes scrut#tur vitā præsident i#, & alior# & eor# cōuersation#, & si abbas v# prior mōasterij culpabilis repertus fuerit (cul pa priuatione digna) id i finu#t prælato maiori illi# ordinis, # si fuerit negligens referāt papæ, & quæ dicta sunt circa capitulum celebrād# proced#t etiā in canonicis regularibus. Item ep#i intendere deb#t in mor# reformatio ne in monasterijs su# diocesis, & nō de bent ea graua re indebitis oneribus, & cōpesci deb#t ab off#sis monachor#, qui eos offend#t in personis, v# rebus. h.d.

f ¶ *Visitadores.* Concord. c# ca. in singulis ver. ordinentur. de statu monacho.

Lex. XIX.

Ad officium visitoris #ti net corrigere excessus eor# # visitatur, secund# regulã & papæ statu ta, et si op# fue rit malos & # tinaces expel lat nulla habita personar# acceptione, # si id sine scandalo aut graui dãno facere non possit, referat ad Ap#ic#. h.d.

a ¶ *Preguntar.* Adde. c. ea q#. de statu. mona. vnde. l. ista sumpta est.

¶ Lex. XX.

Si visitor in uenerit abbat# immediatè subiect# Roma. pontifici culpabil# i se ipso v# monacis corrig#dis vocete# ad ea pitul# gñale, vt imponat# ei pœna condigna: si vero re pertus fuerit culpabilis cul pa depositiõe Abbatiae digna, referat ad papã crimi na: & interim e# suspendat ab administratione, ponatq; ali# loco ei# si a#t abbas sit nõ exê ptus, fiat per ep#os & visitatotes & p#sid# tes Capitulo gñali, vt hic disponit#. h.d.

b ¶ *Abades.* Ad de. d.c. ea q#. # stat. mona.

c ¶ *Sino el Apostolico.* Ex hac. l. videt#, q# visitatores generales ordinis reperi#tes pr#lat# general# alicuius ordinis (# quoad alia monasteria est eis loco Ep#i, vt notat Abb. in. ca. in sitig#is de sta. mo. 2. co. Bar. in authen. de Sanctissimis episco. §. iubemus. colla. 9. & glo. in. c. 1. 18. q. 2. & ipse immediatè sub ijcitur papæ) non poterunt visitatores eum deponere, sed mittere debent ad papam: vt hic habetur: sed cõmuniter de hoc prouisum est per constitutiones regulares cuiuslibet ordinis. & videas qu# in hoc tradit Oldral. consi. 128. qm# ad inuestigation#. vbi latè tractat an cõuentus hospitalis Ierosolimitani possit ex cau sa de ponere magistr# su#, maxime si cõ federation# fa ciat c# inimi cis fidei Christianæ, & ali# magistr# eligere: & # visitatores generales non pos sunt Abbat#, vel Abbates exemptos pri uare, habetur etiã in. d.c. ea q#. si tñ daret# visitor à papa ille bñ pos set, vt tradunt ibi Doctores. & Abb. in. ca. dilect# el. 1. de rescrip.

¶ *Lex. XXI.*

In quolibet gñtali capitu lo denuo eliguntur visita
tatores alij, # prior# visitator# scrutantes excess#
referāt in sequ# ti capitulo, vt ibi pena cōdi gna
puniant#, & id# de abbatib# & præ sid#tibus
gña li capitulo, it# ad nullas præ bendasin mo
nasterio recipiant monachi clericos se culares,
ita vt sint de congregatiōe mo nachor# hab#tes
voc# in capitulo & lo cum in choro sed cōt#ti
sint bonis q# recipiāt, q# omnia seruentur in
monasterijs, quæ reg#tur per abbates si ue
priors, & in monasterijs monialium. h.d.

a ¶ *Los otros visitadores.* Concord. cum. c. ea qu#. §. pe. de sta. mo.

b ¶ *De mas.* Adde. hoc. ea quæ. §. fina.

c ¶ *En manera.* Nota hoc verbum quia videtur sequi dicta Hostien. & Ioan. Andr. in dict. c. ea quæ. circa intellectum ver. præcipimus. quæ tamen contra dicit Abb. ibi vel dic, quòd clerici seculares non possunt intitulari in monasterijs, & sic non poterit deputari altare in monasterio, vt in eo instituaturs clericus secularis poterit tamen deputari aliquod stip# dium pro seruiendo monasterio perpetu#, vel temporale, vt dicit Abb. vbi. S# & videtur velle etiam ista lex cum in ferius dicit. deuen se tener por contentos. &c. & vide quod notat Abb. in cap. quoniam. de priuile. secundo notabili.

d ¶ *Boz.* Nō po test ergo setu laris cleric# ha bere voc# in ca. monachor# vel canoni corum regula ri#, neq; cum eis eligere ab bat# ex pacto post f#dation# appposito: rōne tñ cōsuetudinis priui legij vel pacti in fundatiōe apppositi posset. ca. 2. de in integ. rest. ca. nobis. de iur. patr. Io. and. in. d. ca. ea q#. col. pen.

e ¶ *Toller.* Bñficiati ergo ab ex#ptis seu # illis seruiunt, s#t ex#pti, vt hic & in. d.c. ea q#. ver. i ex#ptis colligitur g# dicit ibive rum esse Ioā. And. quo ad bñficia illa q# ab ex#ptis ten#t, nō alias.

f ¶ *Que pertenecen.* Quia moniales neque visitabunt neque corrig#t: sed visitabuntur, corrigentur & punientur. ca. noua. de pœni. & re mis. i tales em# non cadit actio: sed passio. 33. q. 2. ca. est ordo. &c. h#c imago. & c. milit#. & Io. Andr. i.d.c. ea q#. col. pen.

¶ *Lex. XXII.*

Nō licet # re ligiōis ingressu ali#d dare, & qui
dederit nō # mouebi tur ad ordin# sacr#, & tã
ip#e. ## recipi#s expelli debet à monasterio,
& instrictior# religion# sunt ponendi. dato
danti restituendo. Item monacho non licet
habere proprium, nisi de licentiã abbatis
habeat alicuius officij administrationem. h.d.

g ¶ *Los Abades, ni los Piores.* Concord. cum. c. monachi. de statu. mona. & c#. c. veniens. & c. dilectus. & c. qm# simoniaca. de simo.

h ¶ *Abadessas.* Vid. in. d.c. quoniam. de simo. & nota, # non deb#t recipi in monasterijs non mendicãtium: nisi tot sorores, quæ possint ex monasterij prouentibus, seu redditibus subst#tari sine penuria.

a ¶ *Porque lo reciban en la orden.* Et nota, # neque per viam statuti pōt fieri, vt ingrediens religionem det tantum: quia simoniacum esset. Abb. post Innoc#. in. c. in præsentia. colum. 18. de probatio. & adde Abb. in. c. cum. M. Ferrariensis. col. 8. de constitu. quid autem si non daretur pro monachatu: sed pro alim#tis ingressi, v# ingressæ, & sic pro eius vi ctu & vestitu? glo. in. c. non satis. & in. d. ca. quoniam. dicit, quòd si ita pauperes sunt, q# non possunt ibi alias aliqu# recipere: quia nō haberent ibi vict#, possent sub hac forma recipe re, seu recipi, non habem# quid dem# tibi pro victu: nisi tu portes tecum, vnde viuas, et quod hoc non erit illicitum, d# tamen nō dicatur in fraud# & sine aliquo pacto sit. & tandem gl. concludit tutius esse, vt nullo casu taliter aliquis vel aliqua recipiatur Abb. ibi & in cap. non satis eod. titul. dicit, quòd per viam pacti hoc non est licitum: sed per viam cuiusdam protestatiōis simplicis. & quod ita glo. potest substineri, quòd & ibi voluit Anco. licet cautius sit secundum Abb. vt nullo modo hoc fiat. Bar. etiam in. l. titio cent#. §. 1. ff. de cond. & demonst. qu#rit de validitate legati facti mo nasterio, si recipiat aliquam in monialem. & cōcludit, # cautela est, quam ponit glo. in. d.c. non satis, # testator dicat, si tales moniales receperint talem in sororem, eis relinquo centum in alimentis, & dicit quòd tunc non est simonia. Bald. tamen in. l. 1. col. 8. ver. quinto quæritur. C. de his quæ pœnæ nomi. relin. tenet contra Bat. & di cit non esse hoc simoniam relinquere monasterio, vt recipiant monialem: quia tale legatum non tam relictum videtur monasterio, quam puellæ & quod continet pietatem & eleemosinam, & dicit, quòd ita seruat consuetudo. & idem Bald. in authentica res que. C. cōmunia de lega. dicit, quòd monasteri# non recipit pro ingressu: sed pro alimentis ipsius ingredientis, & suffragio vitæ. vnde non est simonia, sicut neque est simonia cum datur pro matrimonio carnali. & ita dicit, quod seruat consuetudo. dicit etiam idem Bald. in. l. 1. colum. 1. C. de insti. & subst. valere relictum monasterio fact# sub conditione, si bertam receperit in monialem, & quòd grauari potest monasterium occasione institutionis, vel legati vt aliquã recipiant in monialem, vel monachum. & subdit non esse hic simoniam: sed pietatem. alibi tamen

Bal. s. in. l. fi. col. fi. C. de sponsa. voluit, quod sub conditione non sit permissum ita relinquere monasterio, si incipiat à conditione, vt si filiam meam monachauerint: se cus tamen si incipiat à supplicatione: vt supplico talibus monialib# vt recipiant filiam meam, & pro alimentis eius volo. # habeant mille de bonis meis. vi. etiam de hoc per Io. de Imo. in. l. ille a#t. ff. de h# red. instituit. per Io. de ana. in. d.c. nō satis. qui tamen non allegat di cta Bal. in locis superius allegatis. Idem Bald. etiam in. l. si qu#quā. C. de epis & cleri. dicir, # licet monasteri# supportet onera # ingredientibus: tamen pro ipso ingressu non potest pacisci de ista, quasi dote monialis recipiendæ: quia esset simonia: sed si liberaliter offerr#t sine pacto, potest recipere amore Dei, aduerte #t #. S. Tho. sec#da secundæ. q. 100. art. 3. dicit # pro ingressu monasterij non licet ali quid accipere, vel exigere quasi pretium. Si tam# monasterium. sit tenue non sufficiens ad tot personas nutriendas, licet exhibere ingressum quidem gratis. sed accipere aliquid pro victu personæ recipiendæ, si ad hoc non sufficiunt opes monasterij. & idem in. 4. sententiarum dicit quod quando monasterium est tenue: potest exhigi ab illo, qui in loco illo vult Deo seruire, non quasi pretium religionis: sed vt habeat monasterium, vnde posset illi prouidere: si autem secundum eum sine grauamine ecclesiæ potest recipi, simonia cum est ali#d pro receptione exigere. & hāc etiam opinion. tenet Syluest. i sum ma. in verbo simonia. vers. 15. quærit# vbi allegat Archi episc. Flor#. & alios vol#s ne que pacisci su per hoc esse prohibet#; habendo interitionem ad t#poralia #sub stentatiōe, & nō ad ipsum monachat#, qui est res spiritualis. subdit tamen, # si monasteri# esset opulentum secund# illos quos ibi allegat, esset si moniac# præ sumptiuè, sicut dicit, q# semper fecerunt & faci#t aliquæ moniales, quæ de diuitijs superbientes quāto sunt ditiores, volunt dotes maiores: ita de statu religionis quasi de statu mundani sponsi iudicantes. & demum respondet ad. d.c. quoniā. de simoni. & ad dictum. c. periculoso. #. c. quoniam. ibi sub paupertatis pr# textu loquitur secund# Ray. quando hoc dicebatur in fraud#, vel secund# Host. quando spiritualia non offeruntur gratis: sed fit pactum de temporalibus ad spiritualia. 1. ad ius spirituale & ad. c. periculoso respondet, # imo potius facit pro ista sua opinione. & patet ex ratione text. & glo. quæ est ne propter inopiam moniales cogātur exire clausuram: & sic intentio est, vt habeant vnde viuant: & re vera si intentio sit pura, laudabile est exigere ab ingredientibus victum, quando monasterium commode non potest sustentare maiorem numer#: dilatatur enim Dei cultus & seruorum eius numerus augetur. & certe ista dicta theologorum satis placent ad intellectum dictorum iurium, quæ tu nota, quia canonistæ Doct. loquuntur cum tremore in quæstione ista. & adde qu# dixi. j. ea. par. tit. 17. l. 13. & prædictis adde # illud; # pater vel mater simpliciter offert su per altari, qñ filia profitet#, habet# loco dotis fili# & imputatur in legitimā secund# Bar. in. l. 1. §. si parens. ff. si quis à pa. fue. ma. & Bald. in. l. qm# nouella. C. de inoff. test. licet Petrus de Peru. in tracta. de societa. 11. parte. qñ. 4. tenet contrarium, dicens # illa pecunia oblata non est ipsius filiæ, sed monasterij, quia illa est incapax proprij. ca. cum ad monasterium. in fi. de sta. regus & quia si esset loco dotis esset simonia iuxta notata in. d.c. non satis. ad hæc enim satis patet re sponsio ex prædictis. & adde Feli. in. c. ecclesia Sanctæ Mariæ. col#. 30. & 31. de constiru.

b ¶ Por suya. Adde. c. monachi. de stat. mona.

¶ *Lex. XXIII.*

Dans aut recipiens pro prioratu vel grangia
aut alia administratione monasterij pretium: ab
officio ecclesiastico remonetur. Item prælati
ecclesiarum conuentualium non debent remoueri
à suis ad ministrationibus absq; causa rationabili
& manifesta, vt si fuerint dilapidatores; aut
incontinenter vixerint aut aliquid dignum
priuatione commiserint, vel si ob eorum bonitatem
oporteret ad meliora loca transferri. h.d.

c ¶ *Por precio.* Intelligit innoc#. in. d.c. monachi. ver. prioratus vnde. l. ista sumpta est de illis prioratibus vel obedientijs, quæ habent annexum ius spirituale, vel bona sibi appropriata, distincta à bonis monasterij: alias si talia temporalia essent de mensa abbatis vel monachorum, possent t# Abbas & monachi in dicere & statuere, # is cui talis prioratus committetur, certum quid annuum soluat de illis redditibus, & nō aliunde, & talis monachus potius dicetur mini ster, vel custos, quam prior, quod sonat in dignitat#. ca. nisi de præbend. cap. volentes ad fi. de priui. libr. 6. & ideo dixit Inno. nō ali#de, quia monachus caret proprio vnde aliunde id sol uere licitè nō potest secundum Hosti#. & Ioan. And. ibi & adde q# habet# de istis prioratib# in clementin. ne in agro. §. cæterum. de sta. mona.

a ¶ *Toller sin causa manifesta.* Adde dict. ca. monachi. ad fin. & glo. ibi # intellectu.

b ¶ *Otra cosa.* Et ex faciliore causis remouentur prælati regulares à suis prælaturis, quam seculares: vt patet hic, & in dicto capit. monachorum. iuncto eo quod ibi notat Abb. v#. notab. & est text. notabilis. vbi & notat Abb. fina. notab. in. c. per tuas. el. 1. de simo. glos. in. c. si quis Abbas. 18. quæstione. 2.

¶ *Lex. XXIII.*

Nō debet monachus extra claustrum
commorari & si oporteat e# alibi poni, debet
esse cum aliorum fratrum consortio. h.d.

c ¶ *Con otros frayles.* Adde cap. monachi. in principio. de sta. mona. intellige, quando ecclesia parochialis est subiecta monasterio, ita # ille non desinit esse obedientialis monasterio, secus si religiosus promoueretur, tanquam quilibet clericus secularis ad ecclesiam parochialem, tunc enim desinit esse monachus primi monasterij, neque ullam

habet amplius communionem cum primo monasterio, vt in cap. ne pro cuiustibet. 16. quæstione. 1. & sic non tenetur Abbas si bi dare Socium glo. in clemen. ne in agro. §. ad hæc. in verbo ad claustrum. de stat. mona. quam dicit menti tenendam Abb. in dict. ca. monachi. 2. nota. & vid. per eum in cap. quod Dei timorem. pe. col. eod. titul. & quod dico. j.l. proxima.

d ¶ *Dixo Salomon.* Ecclesiasti. cap. 4.

e ¶ *Otros religiosos.* Vt canonici regulares de quibus tamen vid in ca. quod Dei timorem de stat. mona.

¶ *Lex. XXV.*

Si ecclesia parrochialis est monasterio in temporalibus & spiritua libus subiecta, potest in ea institui monachus per suum maior# sine diœsani consensu. Si autem non sit totaliter subiecta potest institui per episcopum de voluntate abbatis ad curam animarum, si redditus duobus saltem sufficiant: alias non: ne solus cōmoretur, & sic instituti possunt prædicare, baptizare, & alia exercere, qu# cle rici seculares possent. h.d.

f ¶ *Pueden.* Concord. cum. c. quod Dei timorem. de stat. mona. & ca. in parrochia. 16. quæstione. 1. & cap. cum pro vtilitate. & ca. doctos. & cap. monachus. ea. causa. & quæstione.

g ¶ *Eglesias parrochiales.* Ad Dignitatem episcopalem indubium est se cundum omnes. & est text. in. c. 1. 18. quæstione. 1. & in clementi. 1. de elect. & apertius. in. c. si religiosus. &c. quorundam. de electio. lib. 6. ita # proceditur per viam electionis. & non est necessaria postulatio, & noc conceditur propter excellentiam dignitatis episcopalis: nam episcopus appellat# religiosus. c. ex multa. de voto. Si verò promotio fiat in ecclesia collegiata ad canonicatum, vel aliud beneficium simplex ipsius ecclesiæ collegiatæ: & nō potest promoueri. c. super eo. de regu. si verò eligatur ad ipsam dignitatem ecclesiæ collegiatæ, vt ad præpositurã. & in hoc sunt opiniones, vt refert Abb. in. d.c. quòd Dei timorem. nam Hostien. & Calde. ten#, # nō posset eligi: sed debeat postulari, & sic # sine dispensatione non promouetur. Abb. ibi vult contrarium. cum ratio cur# & prædicatiōis ita militet isto casu sicut si # moueretur ad dignitat# epi scopal# in ecclesia seculari. Si verò neque promoueat# ad ecclesiã cathedralem, neq; collegiatam: sed ad aliã ecclesiam non curatam, & non potest #moueri: quia illã obtinere non pōt, ex quo cessat ratiocuræ, aut ecclesia est curata: & communiter tenetur # possit promo ueri, & ita #t tenet Abb. in d.c. quod dei timorem. pōderãs ad hoc illum text. c# dicit possunt. nam hoc innuit non esse necessariã dispensation# q# em# # disp#sation# pōt fieri, dicit# non posse fieri sec#

d# Inn. in. c. pastoralis. de cau. pos. & #prie. & coget# Abbas # superior# cōsentire, vt monachus præficiat# ecclesi# seculari, vbi nō inue nirentur idonei & sufficientes clerici. & monachus est bonus prædi cator & honestus in vita. c. cum pro vtilitate iuncta glo. 16. q. 1. & dicit Hosti. in summa. de sta. mona. §. vtrum. col. 1. # non est dicend# esse speciale in dignitate episcopali, quo ad religiosum pr#ficiend# quia in hoc potius est considerata salus animarum. & aliqua rectoria inuenitur quæ maiorem curam habet, quam duo vel tres ali qui episcopat#, vt Parisijs ecclesia. S. Germani. vbi rector curare habet plusquam quadraginta millia animar#. quod etiã cōfert ad id #. S#. dictum est de prælatura ecclesiæ collegiatæ. & dicit ibid# Host. hæc verba. caueant igitur sibi amici nostri fratres prædicatores & minores, qui colligentes grana, qu# penes nos inueniunt: vix relin quunt paleas: nam curialiter agerent, si aliquos reddendo nostram inopiam subleuarent. in hoc enim casu propter f#cunditatem spiritualem lipitudo Liæ Rachelis pulchritudini est pr#lata. & facilius conceditur # monachus ad præsulatum ascendat, quam # præsul ad monachatum descendat. c. nisi cum pridem. §. neque putes. de re nunt. c. licet. de regu. §. illo semper. & in casibus, vbi possunt mona chi ad ecclesiam secularem promoueri, debet fieri cum abbatis lic#tia, vt habetur hic & in. c. 1. & 2. 63. dist. & in. c. si religiosus. de elect. lib. 6. etiã si promouetur in papam, vt dixit glo. in. c. quã sit. 18. q. 2. & si Abbas nolit consentire, quando necessitas, seu vtilitas exigit, compelli potest ad consentiendum propter bonum public# secun dum Abb. & Doct. in. d.c. quod Dei timorem. & dixi. S#. quando tamen in ecclesia monachi collegialiter habitant, qu# ecclesia seu mo nasterium habet populum: tunc seculares clerici ibi sunt ponendi, vt habetur. in. c. 1. de cap. mon. & non est præficiendus curæ aliquis monachorum. quod Abb. ibi reputat mirabile & ibi laborat circa rationem diuersitatis, cur in primo casu monachus eripiatur à monasterio. & præficiatur ecclesiæ seculari, vt dictum est. S#. & tamen in monasterio habente populum monachus curam populi exercere non possit vi. ibi per eum.

h ¶ *No le deuen dexas solo.* Intellige, vt dictum est. S#. in. l. proxima. & videtur ista. l. velle quod etiam quando ecclesia parrochialis non est subiecta monasterio, non debeat promoueri, nisi habeat Soci# sui ordinis, quod & vult Abb. in. c. quod Dei timorem de stat. mon. pō derans ad hoc illuni text. iuncto. c. 2. illius tituli. potest dici quòd si commode haberi possit, non sit aliter præficiendus: secus si cōmode haberi non posset, secundum Anto. de But. ibi. sed iste. ll. partita rumi volunt, quòd non promouetur monachus ad ecclesiam parrochiam sine socio. & notant diuersitatem inter monachum & ca nonicum regularem, vt. j. eo. l. 30.

a ¶ *Bien los pueden y poner.* Adde. c. visis. 16. q. 2. & quãdo dicatur ecclesia ad monachos pertinere pleno iu re vi. glo. 16. q. 2. in summa. & illa ecclesia dicitur pleno iure subiecta vbi Episcop# non percipit ius cpiscopale. ca. quoniã & ibi Abb. 1. not. de priuileg.

b ¶ *Que pueden fazer los otros clerigos.* Adde §. ecce. 16. q. 1. & vi. quod di cit glo. 1. in cle mentina. 1. de priuil. & quæ alias non pos sent. vi. in. c. 1. & in. c. qui ve re. 16. q. 1. & gl. i. ca. placuit. 2. quæstione. 7.

¶ *Lex. XXVI.*

Religiosus p#fectus ecclesiæ sec#ari exi mitur
à ieiunijs, sil#tio, & vigilijs inditis per regulã.
Deferre tamen tenet# ha bitum & seruare castitat#
& non habere propri#, & si ecclesiæ totaliter s#t sub
iectæ monasterijs, tenentur obedire suis abbatib#
& præpositis, eisque reddere rationem. Si tamen
ecclesia in spiritualibus episcopo sit subiecta tenetur
obedire episcopo, eique rationem reddere. & dicet
horas secundum episcopatus consuetudinem. Item
monachus promotus ad dignitatem pontificalem
eximitur ab abbatis obedientia deferet tamen
habitum, viuet sine proprio, castitatem seruabit. h.d.

c ¶ *Tres cosas.* Adde text. cum glos. in. c. nemo potest. 16. quæstione. 1. & procedit siue ecclesia parrochialis pertineat ad monasteri# siue nō. Quid autem in esu carnum vi. glo. in. c. 3. 16. q. 1. & Abb. in. c. clerici officia in fine. de vit. & ho. cleri.

d ¶ *Vestir su habito.* Adde. c. clerici officia in fi. de vit. & hon. cleri.

e ¶ *Guardar castidad.* Nam ex tali promotione non liberatur à tribus votis, quæ sunt substantialia religionis, vt voluit glos. in. d.c. clerici officia. & clarius glo. in. c. de monachis. 16. quæst. 1.

f ¶ *Proprio.* Vi. quæ dixi in glo. proxima & quod iste monachus acquisierit acquirat monasterio suo, quando ecclesia pleno iure pertinet ad monachos, cum iste pleno iure remanet subiectus abbati, & seruabit omnia sicut prius, præter tria prædicta. vt hic subiicit & tradit Host. in summa de sta. mona. §. vtrum. col. 2. ver. si verò pleno iure. Si verò ecclesia pertinet ad episcopum quo ad omnia: tunc #a iste monach# absoluit# à iugo obedi#tiæ & iurisdictione abbatis, & subiicitur im perio ep#i (qui decætero su# abbas erit. 16. q. 1. c. sic viue & c. c#ctis. & j. ista. l.) quicquidacquiret acquirat eccle si#. 18. q. 1. c. sta tut#. Abb. in d. ca. clerici in fin. Si tamen monachi i ecclesia habeãt temporalitãtum, subiect# remanet talis monach# abbati, quo ad ea: & ep#o quo ad sp#alia. 16. q. 2. ca. sane. & cap. 1. de cape. mona. & sic quic#d acqui ret isto casu acquirat monasterio.

g ¶ *Quitamente.* In his & q# sequunt# sequitur. l. ista dicta gl. in. c. de monachis. 16. q. 1. & qñ dica tur ecc#ia sub iecta pleno iu re, declarat Abbas in. ca. qm#. de priuil.

[h] ¶ *Segund la costumbre.* Ex di cta glos. sumpt# est. & vi. i ca. illa. 12. dist. & c. quisquis. 41. distin.

i ¶ *Obispo.* Episcopus liberat# i tor# ab obedi#tia Abbatis. vt hic & in c. vnico. 18. q. 1. glo. in. d. ca. de monachis. 16. q. 1.

k ¶ *Su habito.* Vt in. d.c. clerici officium. de vi. & ho. cleri.

l ¶ *Castidad e no auer proprio.* Adde glo. in. d.c. de monachis. & Abb. in d.c. clerici officia. in fin. & S. Tho. secunda sec#dæ. q. 184. art. 8.

¶ *Lex. XXVII.*

Cistercienses monachi seuent suam primæuam institutionem in paupertate in qua fundata est, alias non gaudebunt priuilegijs sibi à sede Apostolica concessis paupertatis intuitu. Item monasteria al terius ordinis, si ad Cisterciensem ordinem transferantur v#dāt villas & castra & alia que Cisterciensi ordini non conueniunt seu cōmutent ea pro agris planis quibus in illa Cisterciensium pauperta te viuant. hoc dicit.

m ¶ *Cistel.* Ortum habet à.c. recolentes. de sta. mona.

n ¶ *No les valiessen.* Not. hoc #b# aperti# declarans. m#t#. d.c. recol#tes.

a ¶ *Biuiessen en aquella pobreza.* Habes hic, # si vnum incorporatur alteri velut si vn# territorium alij incorporet#, assumit naturā eius, cui in coporatur: & iura, q# alias cōpetebant territorio, quod vnitur, perire c#sentur. & id# probat# in. d.c. recolentes. de quo. l. ista sumpta est adde. c. & temporis qualitas. cum glo. 16. q. 1. & si ecclesia est vnita al teri, videntur vnita oia iura cōpet#tia ipsi ecclesiæ vnit# ca. 2. de relig. domi. & ibi notat Abbas. sic & videm# in patre fami lias transe#te per arrogatio n# in potestat# alterius: nā transeunt tan quā accessoria, oia iura, q# adhærebāt #sonæ. l. si ado ptauero. ff. de precario. sed aduerte: quia ista procederent, quando cōditio ecclesiæ vel territo rij, cui alia ecclesia v# territori# vnit# est in capax illor# iuri#, quæ alia ecclesia, vel territori# vnitum habet: t#c enim deb#t v#diuel cōmutari iura vel bona, q# se nō compatiuntur, cum qualitatib# lo ci, cui vnitur. & iste est cas#. d.c. recol#res. & huius. l. si verò ecclesia, vel locus cui vnitur est ita capax ad hab#da talia bona, sicut & locus, qui vnit#: tunc bona ecclesiæ, vel loci vniti reman#t i dominio loci vniti, & nō pereunt. istā distinction# ponit Petrus. de peru. in suo tract. de vni. ecclesiar# i.c. 2. col. 4. ita em# tali casu intelligitur facta vnio, vt cuilibet loco sua bona remaneant. l. alia. ff. de pig. actio. l. via. §. si fundum. ff. de serui. rust. præd. & # ita procedat vnio. tenet Bar. in suo tracta. tiberiadis in tract. de insula. in ver. nullius enim & in ver. sed quæro an ill# gentes. & Bar. Socinus. 2. vol. consi. 79. col. 4. Abb. in. d.c. 2. de relig. domi. vbi Inno. & Io. And. & ibi bon# tex. & bon# tex. qu# in ista materia semper vi de in. l. 4. tit. 12. j. ea. parti. tenet etiā Lucas de p#na. qu# videas in. l. fi. C. de #b# mune. ne. lic. se ex. libr. 10. ver. 4. ex his q#rit#. vbi de castris, seu ciuitatibus vnitis quod censeant# de eor# territorijs. & cōcludit, # cuilibet su# territori# maneat & de muneribus & iuribus indic# dis apud qu# potestas resideat.

vide ibid#. hinc est # vna villa trās la ta in alterā, durant adhuc statuta villæ translata: quia transfert# c# sua causa. Bal. in. c. translato. de cōsti. & in castro transtato vel vnito per princip#, c# ciuitate, quod castr# adhuc retineat sua iura & priuilegia. tenet Inno. in. c. c# ex iniuncto. de noui. ope. n#. Adde etiā in materia Io. Fab. in. §. in personā. insti. de actio. And. de Iser. de capi Corrad. ver. & iter#. in additione. quid si ecclesia. & q# dicit Alex. consi. 140. col. fi. 5. vol. & dicit Inno. in. c. pastoralis. in prin. de dona. ita limitans & intelligens ill# tex. # si ep#s concederet ecclesiā alicui archiepresbytero, q# sit infta fines sui archiepresbyteratus, in qua tamen archiepresbyter null# ius & null# vsum habebat, nō intelligit# sibi cōcedat aliud ius: nisi # sibi sit subiecta, tãquā archiepresbytero, & sic # sit de territorio, & finibus sui archiepresbyteratus, debet enim donatio secund# e# interpretari secund# qualitates personarum donantium, & earum quæ donationes recipiunt. & idem tenet ibi Ioan. Andre. Ioan. de Imol. & Abbas. vnde si Rex vniat ciuitati castrum cum suo territorio, non videtur concedere proprietat#, neq; bōa castri: sed # sit tm# de ter ritorio ciuita tis & dicit Inno. i.c. pastoralis. de priui. circa fi. # licet eccl#ia cōceda tur alicui ple no iure, itelligit# cōcedi, # sit sibi subiecta in tempo ralibus & spi ritualib#, non a#t # conuer tat eā in proprios vsus: sub iction# nāq; sibi concedere videt#. 16. q. 2. c. visis. c. c# & plātare. de priuil. nō fructus neq; alia: si tñ ecclesiā cōcederet papa in #prios vsus, t#c vr#, # donatari# cōseruādo eccle siā i statu suo, ea q# ess#t su# excresc#tia p#t applicare vsibus suis iuxta notata pe#d# Inn. in. d.c. pa storalis. # Ab ba. in. c. querelam. 1. notabi. de elect. & in. d.c. 2. de re lig. domi.

¶ *Lex. xxviij.*

Religios# nō pōt leges neq; physicam
audire: a#s & ex claustro ad hoc exiens
est excōicatus & eius prælatus referat
episcopo vt pro tali eum denuntiet. h.d.

b ¶ *Establesco.* Vid. in cap. non magno. & in cap. super specula. ne. cle. vel mo. & adde quod habetur. in cap. 1. eod. titu. lib. 6.

c ¶ *Que no aprendan.* Siue in claustro siue extra claustum, pena tam# non habet locum nisi in exeuntibus claustum. de quo vid. Abb. in dict. capitul. super specula. colum. 5. ver. nunc glosis explicatis. ne cleri. vel mo. habere tamen in camera libros ciuilis scientiæ & in eis legere non est prohibitum Abb. ibidem in fi.

d ¶ *Por el fecho mismo.* Non ergo requiritur lapsus duorum mensium de quibus. in dict. c. non magno. & ita tenuit Inno. in dict. cap. non magno, dicens quòd istud fuit innouatum per. ca. super specula. in princip. & idem tenet Hostien. in dict. cap. super specula. sed Ioan. Andr. & Innocen. in dict. c. super specula. & Abb. tenent adhuc esse necessari# trāscursum duorum mensium ad incurrendam excom municationem ipso facto & ista videtur magis communis opinio. vt notat Abb. in. d. capitul. super specula. colum. 3. ver. expediam, & in dict. cap. non magno. colum. fi. tene menti istam. l. partitar# quæ approbat. primam opinionem.

¶ *Lex. XXIX.*

Monachus excommunicatus ob trāsgressionem canonis leges, & physicā eum audire prohibentis, si pœniteat erroremq; cognoscat recipiatur à prælato suo: & erit vltimus in choro capitulo & refectorio & in alijs locis, & ad abbatiam ineligibilis nisi ex dispensatione papæ. hoc dicit.

e ¶ *Penitencia.* Vid. in. d.c. non magno. ne cle. vel mo.

a ¶ *Los peces.* Viuere pisces sine aqua non queunt: neque enim vt omnia huius aeris viuunt spiramine: quia hauriendi spiritus & respirandi natura his non suppetit, alioquin sub aquis semper non possent viuere non capientes spiritus infusionem, quod est nobis spiri tus, illis est aqua sicut nobis spiritus ita illis aqua viuendi ministrat substantiam, nos inter cluso commeatu spiritus: quia neque breui quid# spatio possemus exortes esse spiritus vitalis: statim extinguimur pisces quoq; sublatis de aqua sine substantia sui viui esse nō pos sunt & causa manifesta est quoniam no bis pulmo #thoracis laxiora penetra lia recipit spi ritum, & cum sit ipse plerisque penetrabilis spiritus infusione interiorum calorem refrige rat: thorax enim vt suscipit alimenta, ita superflua ciborum, & sucos salubres sanguinemq; discernit fit pulmo #uius vnde facilius ad eum pōt a spiratio spiritus peruenire pisces vero branchias ha b#t, quas n#c plicant & col ligunt, nunc explicāt atq; aperiunt. in hāc ergo collectionem & apertion# d# suscipitur aqua & transmittit# ac penetrat, respirationis munus videtur implere. ambro. in examerō. libr. 5. c. 4.

b ¶ *De la claustra.* Adde. c. placuit. 16. quæstione prima.

c ¶ *Solo.* Vid. in dict. cap. placuit.

¶ *Lex. XXX.*

Vita canonicorum regularium concordat cum regula monachorum in propij abdicatione, castitate, obedientia, & in non recedendo sine licentia à claustro, in comedendo, & dormi#do in communi, in capituli celebratione, & in non appellando à correctione, nisi modus excedat#, discordat vero in habitu & comestionibus in

quibus largius viuunt canonici & possunt ex causa segregatim habitare quod monachi non possunt. h.d.

d ¶ *Acuerda*. Ortum habet à notatis per Goffre. in sum. tit. de sta. mo na. §. monachi. & canonici. & Host. in summa. eod. titulo. §. in quo conueniunt.

e ¶ *Obedescer*. Vid in. c. cum in ecclesijs. de maio. & obe. & nulla lõgin quitate temporis põt præscribi contra obedienciã monachal#. c. sicut nobis. de regu. & vi. quod notat Bal. in rubr. de pr#scrip. in fine.

f ¶ *Mayor pena*. Concor. cum. c. ad nostram. de appe.

g ¶ *Castidad*. Concord. c. vt clericorum. de vi. & ho. cleri. & dicit Nicolaus Papa, non putamus quod absit religiosos canonicos à sanctor# monachorum cõsortio seiunctos. ca. præsens in fine. 20. qõ. 3. & capit. quod Dei timorem. de stat. mona.

h ¶ *Propio*. Adde. c. su# quo dã. de sta. mo.

i ¶ *Sin lic#ciavi*. in. c. ex #te. d' postul. &. ca. monachi. & ca. placuit. 16. quæst. 1.

k ¶ *En vna casa*. Adde. c. qm#. # vit. & ho. cler. c. pr#ter hæc. 32. dist. de con se. dist. 5. in oibus. 12. q. 1. c. 1. &. 2.

l ¶ *Sus cabildos*. Adde. c. in sin gulis, c# seq. de sta. mona.

m ¶ *En estas cosas* It# neutri debent audire physicã vel leges, vt. S#. l. pro xima. &.c. nõ magno. c. su# specula. ne cle. vel mon.

n ¶ *Los monjes*. Sequit# in hac differ#tia Gof fre. vbi. S#. Hostien. vult, # id# in hoc sit in vtrisiq; : #a ead# ratio est, sed # tm# sit differentia, # facili# cõcedit# cura canonico regulari, quam monacho regulari. opinion# tam# Goffredi, quã se## ista. l. tenet. #t Abba. in. d.c. q# dei timorem. col. pe. & adde quæ dixi. S#. eo. l. 25.

o ¶ *Mas larga*. Canonici regulares in ser ui#t regul# laxiori: nã in esu carni# & habitu & quibusdã alijs differ#t vt c#ctis patet dicit Hostien. vbi. S#.

¶ *Lex. XXXI.*

Monachus si recedat à grãgia, seu com#da c# redditib# receptis, & vaget per orb# vel curias petent#, mon#dus est à ep#o, vt ad monasteri# reuertat#, ablataq; restituat. & si monit# nõ fuerit referat abbati, # si abbas negligens fuerit in eo reuocando, susp#dat eum episcopus officio & beneficio donec redierit. h.d.

p ¶ *Andan de sobedientes*. Adde. c. abbates. 18. q. 2. & ca. quidã monachi c# sequ#ti. 16. q. 1. &.c. quãto. de offi. ordina. à quo. l. ista habet ort#.

q ¶ *Aquel auer*. Adde. d.c. quãto. & monachus fugitiuus quic#d ac#rit. ac#rit monasterio. sicut seruus ac#rit dño. vñ Abbas põt e# v#di care c# oibus acquisitis, vt in. d.c. abbates. 18. q. 2. & videas Inn. in. c. c# olim. el. 2. de priui. vbi vi. #d si sit expulsus à monasterio.

#d aut# si monasteri# e# neglexerit, reuocare ad claustr#. vid. notabiliter # Petr# de Anch. consi. 424. incipit pro clariori intelligentia & vid. q# dicit consi. 49. incipit. de iuribus professionis.

¶ **Lex. XXXII.**

Potest abbas monachum pro excessibus corrigijs,
vel virgis per se vel per ali# cedere causa disciplin#
iuxta regularia instituta: nō tñ odio: quia tunc
mandās & mādatus excōication# incurr#t. h.d.

a ¶ *Castigar.* Adde. c. ad nostram. &c. de priore. de appe. &c. cum voluntate. &. ca. vniuersitatis. de senten. excommu.

b ¶ *Por si mismos.* Vid. in. dict. cap. vniuersitatis.

c ¶ *O mandar lo.* Si necessitas vrgeat, vt in dict. c. vniuer sitatis & vid. notabiliter, # Curti# Senio rem. cōsil. 78. incipit super articulo.

d ¶ *Descomuniō.* Vid. in. d. ca. cum volunta te. & gl. in. d. ca. vniuersitatis.

¶ **Titulus octauus. De voto. ¶ In summa.**

e ¶ *Adios.* Vo uete & reddite domio deo vestro. p#s. 75. & ruina est homini deuo tare sanctos, & post vota retractare, #uerbio. 20. si quid vouisti Deo, ne moreris reddere ecclesiastes. 5. & prima gratia voti est celeritas solutio nis. Ambros. primo lib. de Cain & Abel c. 8. & nota, # votum & iuram#tum iudicantur à pari, vt per Abb. in. c. si vero. el. 1. in fin. de iur. iur. vbi ponit vnam disparitatem. & an mereatur magis astrictus voto bon# opus faciens, quam si sine voto faciat, vid. per Abb. in. c. magnæ. de voto. & glo. in cle. si dominum. de reliq. & vene. sancto. vbi dicit gl. quòd magis meretur religiosus, qui se obligauit ex voto, quã secularis qui sponte facit. videas etiam per. S. Tho. secunda secundæ. qō. 88. articu. 6. vbi ex triplici ratione ostendit, quòd facere idem opus ex voto est melius & magis meritorium, quam facere sine voto.

f ¶ *No es religion.* Intellige eo modo quo superius de religiosis monachis est tractatum: nam votum actus est religionis, ex quo ordinatur in Dei cultum seu obsequium, vt tradit. S. Thom#. secunda sec#dæ quæstione. 88. articulo. 5.

¶ **Lex. Prima.**

Votum est promissio Deo facta alicuius
rei licite cum deliberatione animi. est autem
duplex necessarium: scilicet & voluntarium:
ne cessarium oritur ex baptismo cum promittit

christianus fidem, & fidei præcepta seruare.
 voluntarium est quando promittit quis ea ad
 qu# non erat obligatus veluti peregrinationem,
 castitatem, ieiunium vitam regularem, vel quid
 simile quod est implendum dicente psalmista
 vouete & red dite. &c. Et acceptiora sunt Deo quæ
 fiunt voluntarie quàm quæ ex necessitate. h.d.

g ¶ *Por algun bien.* Nam votum est alicuius rei licit# faciendæ, vel non faciendæ, cum deliberatione animi Deo facta pollicitatio, vt hic, & tradit Hostien. in summa. de voto. §. primo. & secundum Magistr# sententiarum libr. quarto. distinctione. 38. vot# est testificatio quædam promissionis spontaneæ, quæ Deo de his quæ sunt Dei fieri debet: si enim mala, vel illicita esset promissio, nõ est seruanda: sed rescindenda, vt subiicitur hic & habetur. 22. quæstione. 4. cap. in malis. & in authentico scenicas mulieres non solum. si fideiuss. &c. coll. 5. & vid. glos. in capit. si ad peccatum. 22. quæstione. 4. ¶ Item vota quæ essent de vanis rebus, & inutilib# magis sunt deridenda quam seruanda, secundum S. Tho. secunda secundæ quæstiõ. 88. artic. 2.

h ¶ *Arrebatadamente.* votum quod ex facilitate animi potius quam ex arbitrio discretiõis emit titur, non est obligatori#, vsquequaq;. capi. veniens. eod. titu. cap. charissimus. & ca. veniens. de conuer. cõ iuga. capi. ad nostrã. de regula. & gl. in capi. dudum. de conuer. cõ iuga. voluit quod votum emissum calore iracundiæ non obliget, quam glo. Abb. ibi voluit posse procedere: quando est tanta mentis turbatio, quod sapit quandam alienationem mentis ex multo furore: seu quando fuit tantus iracundiæ calor, quod sedato calore non fecisset votum, & dicit Ioan. Andr. ibi quod in ingressu religionis & eleemosina, quæ in se ipsis bona sunt, non egemus deliberatione: & sine deliberatione id agens obligatur, vt puta si vidit, vel audiuit miraculum, timuit terræmotum, vel aliquid tale, & hoc casu loquatur cap. sunt qui opes. 17. quæstione quarta. & procedit nisi, vt dictum est, talis esset turbatio, quæ saperet quandam mentis alienationem. vid. tamen in hoc de ingressu religionis Abba. qui vult quod etiam in voto religionis procedere debeat deliberatio in cap. literaturam. ad fin. de voto. & didt. S. Tho. secunda secundæ. q. 88. articul. 1. quod ad votum tria ex necessitate requiruntur. Primo quid# deliberatio. Secundo proposit# voluntatis. Tertiò promissio in qua perficitur ratio voti. & adde glos. in capit. neque viduas. 27. quæstione prima. & de voto facto ad aliorum impulsu. vid. gl. in dict. c. sunt qui opes. vbi bonus text. & in cap. vnusquisq;. 22. quæst. 4. & an sit necessarium votum ore exprimere vid. glo. in. ca. 2. 27. q. 2. in verbo ore & glo. 17. quæstio. 1. in summa. & S. Tho. secunda secundæ quæstione. 88. artic. 1. quod sufficit corde vouere Deo. Abb. & in. d.c. literaturam. de voto.

i ¶ *Dixo sant ysidro.* Vid. in. c. in malis. 22. quæstione. 4.

a ¶ *En dos maneras.* Prosequit#. d. Host. eo. tit. i sum. §. quot sunt species.

b ¶ *De guardar castidad.* Et sic vot# continentiæ est voluntari#, quod in telligit Host. vbi. S#. s. # cõtrahere matrimoni# vel nõ cõtrahere, voluntari# est. nõ libet necesse habet cõtinere niscõtrahat matrimoni#.

c ¶ *Dixo David.* Vid. psal. 75. & in. c. magnæ. de voto.

d ¶ *Mas gradescidos.* Vid. 28. q. 1. c. iã nunc. &. 33. q. 5. c. t#c saluabitur.

¶ *Lex. II.*

Vot# vol#tari# diuiditur, quia, aut est simplex, aut solemne. & di cit# sol#ne q# fit corã multis, vel in manibus prælati, vel su# cruce, vel altari, vel scripto, vt in voto castitatis per religiosos: & vtr# que obligat æquè quo ad Deum: differ#t tam# quo ad valor# matrimonij, q# dirimeret vot# solenne ca stitatis, non simplex. h.d.

e ¶ *En el voto de castidad.* Votum solenne hodie in isto casu dicit# quã do fuit solem nizatum per susceptionem sacri ordinis, vel per profes sion# expressam, vel tacitam factã alicui de religio nibus per sedem apostoli cã approbatis. vt in. c. 1. de vot. libr. 6.

f ¶ *Tan tenuto.* Prosequit# dicta Goffre. & Host. in summa. de vot. §. quot sunt spe cies. ver. hic tamen notãd# & tradit ibi Host. quid re spondendum sit ei qui simplex votum emisit, si consulat aliquem an possit contrahere matri monium. & dicit respondendum esse # non: & si instet si contraxe ro, tenebit matrimonium, vel ne: # tunc sit tac#dum nisi ille à quo consilium petitur videat periculum incontinentiæ: tunc enim, vt periculum maius euitetur, poterit respondere scriptura dicit quòd matrimonium tenet: tamen de consilio meo non cõtrahe: sed cõtinebis, scias enim, quòd si contraxeris mortaliter peccabis & De# grauitè offendes.

g ¶ *Valdria el casamiento.* Vi in. c. rursus. & in. c. veniens. qui cle. v# vou. & vi. q# dixi in. l. 11. titu. 2. 4. par. si quis tñ vouit de intrãdo religion#, poterit compelli antequam contraxerit matrimonium, vt cõpleat votum, vt notat Abb. in. c. porrectum. in fine. de regu. & dicit Inno. in. c. pen. de vot. quod etiam si talis vouens fiat episcopus debet intrare religionem & ad hoc poterit compelli.

¶ *Lex. III.*

Licetum est votum in melius commutare: episcopus tamen religio n# vouere nõ potest sine licentia Papæ, neque minor impubes sine lic#tia patris, aut mr#is, aut tutoris: neq; seruus absq; licentia domi ni, neque ma ritus sine

voluntate vxoris, vel ecōtra: neque mona chus vouere strictior# vitã sine lic#tia ab batis. h.d.

h ¶ *Dixo.* p#s. 75.

i ¶ *En otro mayor.* Vt in ca. scripturæ. de voto. & in. l. proxima.

k ¶ *El obispo.* Episcopus nō po test aliquod votum emittere sine licentia papæ, per quod dissoluatur vinculo# matrimonij, quod esse intelligitur in ter ipsum & sponsam fuã ecclesiam. c. li cet. §. illa. de tegu. c. nisi c# prid#. in fine. de ren#. Item neq; aliud # quod graue præiudicium sponsæ su# fa ciat. ca. sicut. de iur. iur. c. 2. deprecario. c. magn#. §. ver#. de voto.

l ¶ *De edad.* De impubere intellige, & adde q# tradit. S. Tho. secunda sec#dæ. q. 88. art. 9. & q# habent# in. c. 1. & 2. 20. qō. 2. pubes tñ licet sit filius familias, bene pōt se astringere voto religiōis, vt in. d. capit#is. & tradit. S. Th. vbi. S#. art. 8. sed aliud vot#, per quod dissoluit# patria potestas nō poterit facere. l. 2. §. 1. ff. de polli. tradit Hostiens. vbi. S#. §. quis vouere possit. videas ibi. per e#. & #. S. Tho. in. d. art. 8. It# filius familias pubes obligat# in vot# terr# sanct#. c. ex multa. devoto & in castrensi, vel quasi castrensi peculio. Item si pater consenserit exprelsè, vel tacitè non contradicendo, secundum Innoc. in. c. scripturæ. de voto & quia in castrensibus, vel quasi, filius famil. reputat# sui iuris. l. 2. ff. ad macedo. & l. 2. & 3. C. de pecul. cast. lib. 12.

m ¶ *Tal prometimiento.* Religionis. s. nã alia vota emittere pōt etiã impubes filius familias, si est doli capax, vt in c. 2. & ibi Abb. 1. notab. do voto & idem tenet Innocent. in. c. scripturæ eodem. titu. vbi dicit # etiam impubes si sit doli capax si fecerit votum abstinentiæ vel pe regrinationis vel aliud quòd debet illud implere postquam paternam potestatem exiuerit: subdit tamen # cum talibus facile est dispensandum & commutandum cum licet in aliquo sint doli capaces, tamen nō multa cogno scunt c# sint inexperti. Item & in voto religionis, limita & intellige # procedit in impubere doli nō capace: nam si sit doli capax obligare tur quantum in se est si pater non reuo cet ex voto simplici religiōis licet nō teneat in eo votum solenne religionis vt in capitul. primo. de regu. lib. 6. secundum. S. Tho. secunda secund#. q. vlti. arti. 5.

a ¶ *Sieruo.* Adde. l. 2. §. 1. ff. de pollicita. non enim pōt seruus vouere aliquid vnde minuatur seruitium domino. c. si seruus. 54. dist. c. mulie res. & c. relat#. de sen. excō. Inno. in. d.c. scripturæ. in his tñ in quib# nō faceret præiudici# seruitio dñi vouere pōt vt in orationibus dicendis & continentia seruanda & huiusmodi sec#d# Archidi. post Hugo. in. c. si quis incognitus. 17. q. 2. & Abb. i.d.c. scriptur#. de vot. & S. Tho. secunda secundæ. q. 88. artic. 8.

b ¶ *Sin voluntad de su señor.* Tacita vel expressa vt si det modicam quã titatem in eleemosinã & verisimile sit dominum consentire vt vult Host. vbi suprã. §. quis vouere possit.

c ¶ *El marido.* Intellige de voto per quod vxori fieret præiudicium vt in voto continentię glo. in. c. 1. 17. q. 1. quod procedit plane secund# omnes quo ad redditionem debiti quia vouere non pōt alien#: quã tum vero ad exactionem sunt opiniones, quia secund#. S. Tho. in. 4. sententiar# dist. 32. quidã dicunt # vnus pōt hoc vouere sine consensu alterius quia in hoc quilibet est sui iuris quod Richardus. dicit esse cōmunius & tutius & videt# assentire Petrus de Palu. dicens tñ nulli hoc esset consulendum. Quidã vero inquit. S. Tho. probabilius dic#t # non pōt quia nimi# onerosum fieret matrimonium alteri qu#

oporteret semper subire verecundiā in petendo debitum & hanc opinion# sequit# Albert. & Durandus & Io. de Neapo. & se cund# istos in tali voto nō sol# pōt ep#s dispensare ex his qu# notat Io. And. in. c. rursus. # cler. vel vou. Sed etiā alter coniugum pōt irritare & dicit Syluestr. in summa in verbo vot# la. 5. versi. 2. quæritur # vtraque opinio est vera fundata in hoc principio # cōiux in vouendo nō pōt alteri præiudicare, vñ si istud vot# sit de nō petendo absolute nō valet quia præiudicat si vero sit de nō petendo ratione sui sed ratione socij tant# & tenet, quia nō pr#iudicat. vnde si vouet se nō coitur# nisi ad cōplacend# coniugi dicit esse licit# in quo Syluester vel videt# tenere c# opinione cōmuni, vel eius dicta nō bene percipio & pro opinione cōi facit bonus. tex. in. c. placet. de cōuer. coniuga. & ibi notat Abb. it# & poteris intelligere istā. l. in voto ab stin#tiæ emisso per marit# si per tale votum circa carnale debit# fieret præiudici# mulieri & ita limita & intellige gl. in. c. manifest#. 33. q. 5. & tradit Host. in summa. de voto. §. quis vouere possit. col. fin. Abb. in. c. scripturæ. de voto. It# neque vot# peregrinationis posset maritus facere sine cōsensu alterius argu. ca. si tu abstines. 27. q. 2. & 33. q. 5. c. quod Deo pari. nisi in voto transmarino in subsidium terr# sanctæ vt in. c. ex multa. de voto. Inn. in. d.c. scripturæ & ibi vi. Abb. vi. etiā ad ista. l. 8. j. eod. & l. fin.

d ¶ *Ni la muger.* Adde. c. manifest#. & c. h#c imago. & c. noluit. 33. q. 5. & vi. q# notat Abb. i.c. scripturæ. de voto. & maior prohibitio est in fœmina coniugata in voto abstinentiæ quā in viro id# vouenti, vt tradit ibi Abb. & gl. in. c. manifest#. 33. q. 5. & vi. j. eo. l. pen. an autem posset emittere & exequi vxor votum transmarin# pro subsidio terr# sanctæ sicut pōt maritus tradit Hosti#. vbi supra & Abb. in. c. ex multa. de voto & concludit # nō pōt exequi inuito marito (licet possit vot# emittere) si ipsa sit nimis iuuenis v# suspecta vel infama ta quo casu personaliter non exequet# si vero sit vetula q# mult# pro fecit in diebus suis & matrona bonæ famæ tunc vadet ipsa si sec# pōt ducere, multos bellatores vt quia habet ampl# patrimoni# vl tra dot# alias redimat vot# c# ad eund# & pugnād# inhabilis iudicetur. & vi. in ista materia. l. 7. tit. 2. 4. par. & q# ibi dixi. & j. eo. l. fi.

e ¶ *Ni el monje.* Procedit siue sit tale vot# ob cui# impletion# claustr# exire oporteat licet sibi inspirat# dicat siue sit vot# abstin#tiæ singularis vt hic subijcit# & tradit Host. in. d. §. quis vouere possit. vbi & dicit procede re # neq; votum ante ingressum emis sum nō debet exequi sine li c#tia abbatis: nā & oia vota t#poralia vide tur mutasse i religionis ob seruatiō#. c. scripturæ. de voto. & id# te net Inn. in. d. ca. scripturæ. vbi limitat ni si sit vot# dic#di vn# psal m#vel aliquā oratione: illud em# votum non pōt monachus emittere quod posset prebere viam vagādi vel scandalizandi fratres vel minuendi obsequi# debit#. c. monacho. 20. q. 4. An a#t monachus possit facere vo t# sine lic#tia Abb. pro sucursu terræ sanctæ tradit Abb. post Host. in. c. fi. de voto & cōcludit # nō. aduerte etiā # Ricard. in. 4. dist. 38. tenet monach# nō posse aliquid vouere & si vouet vot# nō tenet & mouet# ex eo quia considerata humana fragilitate & onere religionis nulla obligatio pōt addi professioni siue periculo præiudicij ob seruatiōis eor# ad quæ tenet# & sine periculo red d#di se onerosum aliqñ prælato vel fratri suo & quia c# vot# religionis sit tantæ arcti tudinis vt alia oia in ill# cōmutari possint ecclesia considerans hoc & fragilitat# humanā voluit auctoritate Dei null# aliud posse su# addi #pter vitand# pericul# transgressionis sed opinio alia. de qua supra per Inno. placere videt# S. Tho. sec#da sec#d#. q. 88. arti. 8. & di cit # vouendo monachus nō peccat: quia subintelligitur si prælato placuerit vel ab eo nō remittat# & # null# religiosi vot# est firm# si ne consensu prælati ex cuius dictis patet

prælatus pōt ad libitum vota omnia religiosi irritare patet etiā # etiā in præiudicialib# prælato pōt vouere & exequi qñ probabiliter credit ratihabition# præ lati. It# aduerte # cleric# beneficiatus vouere nō pōt longā peregrination# sine licentia sui ep#i. c. magn#. de voto. & de conse. dist. 5. ca. nō oportet, el. 2. neq; aliud vot# per quod oporteret ecclesia suā relinquere. c. admonet. de ren#ti. nisi in voto religionis # pōt emittere etiā cōtradict#e ep#o & tenet# implere. It# êt pōt facere vota abstin#tiæ & oration# nisi essent in graue pr#iudici# suæ ecclesiæ vi. de his # Host. in. d. §. quis vouere possit ver. clericus #t. & de voto vltra ma rino in subsidi# terræ sanctæ vi. Abb. post Hosti#. in. c. fi. de voto & quod habetur in. c. ex multa. eod. titu.

¶ *Lex. IIII.*

Licet regulariter votum voluntari# possit in melius cōmutari, votum tñ castitatis nō poterit quia nihil æquè bon# in eius cōpensation# fieri posset votum tamen necessarium non potest redimi neque commutari etiam per papam. h.d.

f ¶ *De suso.* Supra eod. l. prima.

g ¶ *Cambiar.* Concor. c#. c. 1. de voto. &c. magnæ. &c. quod su#. eo. tit.

h ¶ *Razon justa.* De hoc vi. j.l. proxima. & ex sola causa vtilitatis maio ris licet nō subsit necessitas pōt fieri cōmutatio voti vt probatur in c. ex multa. de vot. & ibi notat Abb. & id# Abb. in. c. 1. eod. titul. An autem ex impedimento superuenienti tollatur obligatio voti vid. quod dicit Abb. ibi & in. c. licet col. fin. eo. tit. & S. Th. 22. q. 88. art. 3.

i ¶ *Castidad.* Sequit#. d. gl. in. d.e. 1. eo. tit. & secund# Salomon# non est digna pōderatio animæ cōtinentis & nupti# replent m#dum, virgi nitas paradysum. 23. quæstione. 1. capi. nuptiæ: posset tñ papa ex ma gna causa in hoc disp#sare vt si ali#s Rex Sarracenor# c# tora terra sua offerret & cōuersion# suā si aliqua sctimonialis daret# sibi i vxo r# sec#d# Hug. Card. S. Sabin# & tradit Host. in sum. devot. §. q#liter. col. 2. Abb. in. c. 1. eo. tit. vbi & Host. & cōiter Doct. in. c. c# ad mona steri#. de stat. reg. & in voto cōtin#ti# simplici vel sol#nizato # suscep#tion# sacri ordinis cōiter Doct. theologi & canonist# tenent papā ex causa posse dispensare & id# tenant cōiter etiā si vot# cōtin#tiæ sit sol#nizat# professione religionis approbat# excepto Albert. & S. Tho. qui contrari# voluerunt in voto professione religionis sol#nizato vt tradit Syluest. in sum. in verbo vot#. la. 4. versi. 5. specialiter qu#ritur vbi videre poteris. & #. S. Th. sec#da sec#d#. q. 88. arti. 11.

a ¶ *Por la vieja ley.* Exodi. c. 13. & 34. & numeri. c. 18. & vi. in capitul. magnæ. de voto.

b ¶ *De premia.* Sequitur dicta glo. in dict. cap. primo eod. titul. & Hostien. in summa. eod. titul. §. quot sint species votorum. & in. §. vtr#. & in. §. qualiter. ver. restat ergo.

¶ *Lex. V.*

In cōmutatiōe voti att# denda est q#litas vouentis,
& voti & non pōt Ep#s vot# Iero solimitan#
cōmutare cōmurari tñ pōt # papam vel de ei# mādato
speciali ex causis hic expressis: alia vero vota
peregrinationis Ep#s pōt redimere & solue re. h.d.

c ¶ *El perlado.* Ne cessaria est autoritas praelati in cōmutatiōe voti vt hic & i.c. 1. eo. tit. & sec#d# Host. eo. ti. in s#ma. §. quali ter in fi. i omni voro vol#tatis redimen do v# cōmutā do auctoritas papæ sufficit nullo casu ex cepto, ep#i etiā autoritas in oibus sufficit exceptis duo bus: voto. s.S. Crucis & cōtin#ti# vid. q# di xi. in. l. 5. tit. 5. S#. ead #ti. & si praelat# citra ep#m haberet de iure specia li ius ep#ale in personis: pote rit disp#sare i voto sicut ep#s cum talis pōt exercere iura ep#alia. gl. notab. i cle. 1. de reb. eccles. nō alienā. Abb. i d.c. 1. de voto. & an possit #s #pria autoritate cōmutare vot# in meli# vid. per Abb. i. ca. peruenit. el. 2. de iur. iur.

d ¶ *Viejo, o flaco.* Adde. c. ex niulta. eod. titu. glo. ibi & cap. prim#. eod. titulo.

e ¶ *Para yr en Ierusalem.* Non dicit pro succursu terræ sanctæ quod nota ad id quod dixi. S#. titu. 5. in. l. 5.

f ¶ *Fasta algun tiempo.* Concor. c#. c. quod super his. eod. titul.

g ¶ *Cōtando quātas despensas.* Cōcord. c#. c. magn# de voto. & sic nota # debet esse #qualitas in cōmutatiōe voti, #a cōmutatio est quidā cōtract# in quo se habet p#lat# vice Dei sec#d#. S. Tho. dicit tñ Syluest. in s#ma in verbo vot# la. 5. §. fi. in fi. # nō oportet hoc scrupulose ac cinere sed sufficit arbitri# boni viri cessante fraude & lata culpa.

h ¶ *Con algun religioso.* Cōcor. c#. c. magn#. circa fi. de vot. & sec#d# gl. ibi ideo dicit: #a talis religiosus c# illuc esset iturus ferret pecuniā si ne exp#sis: a#s si iste talis qui ferret nō repe riretur posset mitti c# alio expensis talis pecuni#.

i ¶ *Tal hombre.* Adde. ca. non est de vot.

k ¶ *Pobre.* Vid. in dict. capit. ex multa. eo. titul. & capit. # super his.

l ¶ *El Papa.* Qui solus dispensat. in hoc. vt in dict. ca. ex multa & vid. in. l. 5. titulo quinto suprā ead parti.

m ¶ *De buen consejo.* Adde. d. ca. ex multa. eod. tirul. versicul. secundo quæsiuisti.

n ¶ *O poderoso.* Vid. ibidem.

o ¶ *A santiago.* Vid. quæ dixi. in. l. 5. titulo quinto, suprā eadem parti.

p ¶ *Los obispos.* Adde cap. pri m# eod. titul. de voto. & dixi. S#. ead. l. in glo. 1.

¶ *Lex. VI.*

In commuta tiōe voti disp#sat p#lat# habi ta
cosideratio ne ad vou#tis #sonã & diui tias. h.d.

q ¶ *Redimir.* Ad de. c. 1. et. c. ma gn#. §. 1. de vo. & in cōmutatiōe, vel red#ptione cuiuslibet voti tria sunt precipuè attendenda, quid liceat se c#d# æquitat#. #d deceat sec#d# honestat#. Quidex pedit secundum vtilitar#, seu necessitatem. c. magn#. de vo. & in voto abstinentiæ, hab#da est ratio asperitatis ieunior# panis, & aquæ, & vouentis afllu#tia, vt in d.c. 1. & in. c. magn# vñ & aliquis pauper posset redimere votum c# pauca pecunia, vel oratione, si nihil haberet: vbi regi vel comiti nō sufficeret magna, argumento. c. 2. de maled. & tradit Hosti#. iu summa. de vot. §. qualiter. vnde sumpta est ista. l.

¶ *Lex. VII.*

Omnia vota commutari possunt in votum
religionis, & vou#s sub conditione non tenentur
ad implementum, cōditione deficiente, &
semper intelligit# in voto conditio, si Deus
voluerit, si vouens vixerit, si poterit. hoc dicit.

a ¶ *En voto de religion.* Cōcor. c#. c. scriptur#. de voto. & c. 3. de iur. iur.

b ¶ *Condiciones.* Adde. c. nō so Ium. 32. q. 8. & Inno. in. capi. scripture. de voto. & completa cōditio ne pōt cōpelli ad executionem. voti secund# Inno. & Abb. ibi & habet# i ista. l.

c ¶ *Si sanasse.* Hoc ex#pl#. ponit Inn. in d.c. scriptur#, vbi tractat an sit tale votum simoniacum, vbi pōit duas opiniones pri mã, # tale votum sit simoniacum: quia vult emere sa nitat# à deo, vel ab aliquo sancto. 1. quæ stione. 1. c. qui studet, aliã # votum sit lici tum, quia c# Deo non cōmittitur simo nia, quia omnia sunt Dei vt in. c. tua de decimis. & sic non dat proprium pro cō sequ#da sanitate & quia si monia nō cōmittitur sine expresso pacto & c# Deo nullumpact# iteruenit, sed tant# iste pollicetur ali#d se datur#, neq; sufficit m#talis simonia, videt# expressum, # liceat. 28. quæstio. 1. §. ex his. in. §. fi. in fi. & istã tenent Hosti. & Abb. in. d. c. scriptur# & ista. l. approbat istam opinionem.

d ¶ *Entiendesse si biuiere.* Ex summa Goffre. somptum est, & à dictis In noc. in. d.c. scriptur#. c. beatus. 22. q. 2. & c. in parrochia. 16. q. 1. glo. in c. non est. de vot. Aduerte tamen quia quando quis vouet ob suam deuotionem tantum: bene procedit ista conditio, si vixero. & c. Et morte superueniente, tollitur obligatio voti: si tamen promittatur aliquid expendi vel aliquid fieri concernens fauorem alicuius pij loci: vt si quis voueat visitare terram sanctam in forti manu pro subsidio illius, vt in casu. c. licet. eod. titul. tunc enim impedimento detenti coguntur alijs committere, vel morte superueni#te tenetur eius h#res, #a vouisse vr sub sidi# terr#san ct# # se v# # ali#: sec#d# In no. # ita nota bilit# declarat i.d.c. licet ponit etiã Abb. ibidem aliã li mitation# videlicet nisi vo u#s fuisset in mora i execu tiōe voti tunc em#impedim# to supueni#te nō tollit# obligatio voti, sed erit vot# com mutand# vel redim#d#: argu. l. 2. ff. si #s caut. & c. fin. de iur. iur.

¶ *Lex. VIII.*

Vxor cōtradict#te viro, vo t# añ mr# imoni# à se
 fact# cōplere nōpo test: nisi sit vo tum castitatis
 solenne, post matrimoni# vero fact#: de consensu
 viri cōplere debet quāt# ei possibile sit: nisi maritus
 sibi postea cōtradixerit, quo casu ipse non ipsa
 peccat, vir tñ tenetur implere vot# à se emissum:
 & si contradi cat vxor, nisi sit votum castitatis
 v# reli giōis v# aliud votum abstinenti# quod
 esset in præiu dicium debiti vxori reddendi. h.d.

e ¶ *De suso.* S#. eo. l. 3. vbi vi. quæ dixi.

f ¶ *No quisiere.* Adde. cap. no luit. 33. q. 5.

g ¶ *En la setena ley.* Vid. in. l. 2. S#. cod.

h ¶ *Otorgado.* Adde cap. manifestum. 33. qu#st. 5. &c. charissimus. & ibi Abba. de conuer. coniu.

i ¶ *Mejoria.* Adde. d. cap. manifestum. &c. hæcimago &c. c# caput. 33. q. 5. & per glos. in. d.c. manifestum.

k ¶ *En daño de su muger.* Vid. quæ dixi. S#. eo. l. 3.

Lex. IX.

Non porest vnus eoniugum votum peregrinationis
 facere, nisi de alterius consensu, nisi sit votum
 Hierosolimitanum quod vir potest emittere sine
 vxoris consensu: moneri tamen debet vxor à
 præ lato, vt tali voto consentiat: quod si ei non
 libuerit velletq; pergere c# marito, de bet ipse
 eam secum ducere vxor tam# tale votum sine
 cōsensu mari ti non pōt facere. It# si defunctus
 #mi sit istud vot#, & #a ipse nō impleuit mādauit
 filio, vt adimpleret si filius acceptauit implere

te netur perinde ac si ipse vouisset: si tñ nō
acceptauit, & defunctus ob hoc ali#d legauit ad
implement#, tenentur hæredes illud soluere. h.d.

- a** ¶ *Romeria*. Ad de. c. si tu. 27. q. 2. et. 33. q. 5. c. quod Deo pa ri. et q# dixi. S#. eo. l. 3.
b ¶ *Yr a Ierusalem*. In subsidi# terr# San ctæ intellige, vt apertè dicit text. in. ca. ex multa
ver. in tâta de voto: si em#ob de uotion# tât#, non permette ret# sine vxoris assensu. It#
& in subsidi# terræ Sâctæ si vouerit maritus, & vxor ve lit sequat# virum su#. c. q# super
his ver. de mulierib#. eo. titul. & infrà ista. l.
c ¶ *Ella*. Nō ita aperte hoc ha bet# in. d.c. q# su# his, neq; in. ca. ex multa: vñ Hosti#. eo.
tit. in sum ma ver. #s vouere. col. fi. ar guit i hoc ad partes: & tan dem soluit, # pōt vot#
Iero solimitanum emittere viro inuito: ex sequi aut# nō potest si sit iuuenis vel suspecta.
vt dixi. S#. eo. l. 3.
d ¶ *Gelo otorgasse*. Adde. c. licet. de vot. ad cuius capituli intellect# confert ista. l.
videlicet # causa compulsionis. de qua ibi, fuerit # filius Regis accptauit votum patern#:
promittens ipsius executionem, & vid. quæ dixi. in. l. fin. in glos. fin. titul. 10. 6. parti.
e ¶ *Mandando de lo suyo*. Imo & si nihil leget, qñ vot# fuit i subsidi# terr# sanctæ, tenet#
hæres vt dixi in. l. 7. i gl. fi. S#. eo. salua tñ le gitia filior#.

¶ *Titulus. Nonus.*

- f** ¶ *Adam fue el primero*. Adde ca. h#c imago
g ¶ *Perder sumerced*. Adam an te peccat# ha bebat sci#tiā quam angeli habent. & illi
qui sunt in c# lesti curia vi. glo. in. c. tolle charitat#. de penit. dis. 2. & Adā poterat nō
mori si nō peccasset. vid. in. ca. placuit. de cōse. dis. 4. & ibi # glo. # si non peccauerat
semper fuerat in iuu# tute.
h ¶ *Descomuniō*. Vid. 11. q. 3. i. §. euidenter.
i ¶ *A saluacion*. Inde dicit# me dicinalis. 2. q. 1. capit. multi. c. 1. de sen. excō. lib. 6. &
nō pœna capitalis: vt dixit Bal. in. l. 1. col. 6. C. de hære. instit. de quo # Bart. in. l. 2. ff.
de pub. iudi. qñ vero ex cōicatio non est iusta. dicit# maxima pœna. vt in. c. sacro. & ibi
notat. Abbas de sent#. excō. & adde Bart. i.l. # vltimo. ff. # pœnts. #d aut# de interdicto
vid. Abb. in. c. 1. col. 5. de postul. p#la. & in. c. c# in #ti b# in. fi. de ver bo. signifi.
k ¶ *Desprecian*. T#c em# amplius ex contemptu ligatur. c. per tuas. de sent#. excom. 24.
quæst. 3. c. notandum. c. 1. de senten. excom. lib. 6.

¶ *Lex Prima.*

Excommunicatio est sententia qu# alienat &
separat quandoque hominem à sacramentis ecclesiæ
& à communione fidelium simul, & h#c dicitur

maior excōicatio, quãdoque ab vsu & participatiõe
sacram#tor# tant# & hæc dicit# minor. hoc dicit.

- a** ¶ *Dos maneras.* Prosequit# dicta Hosti#. & Goffre. in s#ma. eo. tit. §. 1. &. 2.
b ¶ *Vieda.* Adde c. nemo. 11. q. 3. in. §. euidenter. &. 2. qõ. 4. c. engeltrudã. ca. à nobis.
& c. pe. de sent#. excom.
c ¶ *Tan solamente.* Vid. in. c. si celebrat. # cle ri. excom. mi nist. & vid. j. eo. in. l. 5. &. 6.

¶ *Lex. II.*

Ponit decem & sex casus i quibus #s incurrit
sententiam excommunicatiõis maioris ipso iure. h.d.

- d** ¶ *Heregia.* Vi. in. c. ad abol# dam. & in. ca. excōicam#. de h#reti. &. cap. quod autem.
&. ca. achati#. 24. q. 1. & hodie absolutio isto casu reseruatur papæ. vt in extraua gantibus
pau li & sexti & in processu curiæ, vt in extrauagan. cōmunibus sub titul. de peni. & remiss.
e ¶ *Rescibe.* Vi. in. c. sicut ait. de h#ret. &. c. nouerit. de sententia excommunicatio.
f ¶ *Cabeça de la fe.* Vid. in. c. nulli fas. 19. dist. qui dicit Romanã ecclesiam non esse
caput neq; posse cōdere canones h#reticus est. 22. dis. c. 1. &. 25. q. 1. c. violatores. &
quæstione. 2. c. si quis dogmata.
g ¶ *E no la quiere obedescer.* Dicens non esse caput: nam alias si transgre deretur præcepta
papæ non esset hæreticus sed venit aliter puniendus. glos. in dict. cap. nulli fas.
h ¶ *Manos ayradas.* Vid. in. c. si quis suadente. 17. quæst. 4. & in multis capit. per totum.
de senten. ex cõ. & in. c. de monialibus. eod. titu.
i ¶ *De religion.* Licet sit in anno probationis. c. religioso. de senten. ex com. libr. 6. licet
sit bigamus secund# Ioan. Andr. in qu#stione mer curiali, quid autem de cōuersis, seu
oblatis. vid. in. c. parrochianos. de sent. excommu. & Abb. in. c. vt priuilegia. de priuilegi.
k ¶ *No lo defiende.* Vid. in. c. quant# præsumptionis. de senten. excom.
l ¶ *Podiendo.* Hostien. in summa vult vt #cedat & in illo qui & si ratione potestatis, vel
officij hoc prohibere non potest, potest tamen & aliter, puta quia scit quòd ex eo quod
diceret offensori caueas ne istud faciassta tim abstineret, præsumit# nã; dolus eo ipso #
fuit p#sens & potuit obuiare & nō obuiauuit sec# dum Abb. in d.c. quant# # tex. ibi & pro
bat# etiam in ista. l. cum dicit podiendo lo, o auiendo lo fazer, de su officio. Si tñ hoc
cessat & #s nol#s se im miscere rumo ribus, vel ex ncglig#tia nō prohibeat of fendent#,
nō incideret i ex cōication# secund# Inno. & alios ibi.
m ¶ *La sexta.* Ad de. c. conquesti. de sent. ex com. &. 11. q. 3. ca. canonica. &. 17. q. 4.
ca. omnes ecclesiæ. &. 23. q. 5. ca. pessimã, & c. in literis. de rapto.
n ¶ *O las roban.* Alij vero qui. aliter offend#t ecclesias, vel ipsar# bo na diripiunt, non
sunt ipso iure excōmunicati: sed excōicãdi. ca. cōquestus. de foro compe.
o ¶ *Se llama papa.* Adde. capi tu. licet. §. præ terea. # elect.
p ¶ *La octaua.* ad de. c. ad falsariorum. de cri mi. falsi.
q ¶ *O si usa dela.* Aduerte, quòd. l. ista non distinguit in vtente siue sit clericus, vel
laicus, quæ fuit opinio. Host. # tam clericus quã laicus sit excōmunicatus: sed Abb. tenet
contrarium. in. d. ca. ad falsariorum & satis probat opinionem. Abb. ille text.

- r** ¶ *La nouena*. Vid. in. c. ita quor#dam. de iud. & sarra. &. ca. significauit. &.c. quod olim. &.c. aa liberandam. eod. titul.
- s** ¶ *La decima*. Vid. in cap. 1. de locat.
- t** ¶ *De Bolonia*. Approbat opinionem Innocen. Abb. & aliorum in. d. capitul. primo. de locat. & reprobat opinionem Hosti#. qui voluit procedere etiam in alijs studijs generalibus.
- v** ¶ *La onzena*. Vi. c. super specula. &.c. nõ magno. ne cle. vel monachi.
- x** ¶ *La dozena*. Vi. in. c. nõ minus &.c. aduersus. de immu. ecclesiarum
- a** ¶ *La trezena*. Vi. in. c. nouerit. de sent. excom. & in. c. grauem.
- b** ¶ *La catorzena*. Vid. in. d.c. nouerit.
- c** ¶ *La quinzena*. Vid. ibidem.
- d** ¶ *La sezena*. Vi. ibidem alios casus in quibus quis incurrit excõication# ipso facto siue de iure veteri siue de iure sexti & clemen. vid. # glo. in. ca. eos qui. de sen. ex cõ. lib. 6. & in clem. 1. eo. tit. & # Syluestr. in sum. in par te excõicatio. 7. & excõicatio. 9. & # Hostien. in sum. de sent. excõ. §. quis possit excõicare.

¶ *Lex. III.*

Inijciens ma nus violentas in cleric#, vel religiosum, in cidit in sent#tiã excõicatio nis, à qua nõ põt absolui, nisi # papam sunt tñ quatuor decim ca sus hic exp#ssi in #b# eã non incurreret. h. dicit.

- e** ¶ *A Roma*. Vi. in. c. si #s suadente. 17. q. 4.
- f** ¶ *Manos ayradas*. Et an capi#s frænum equi clerici v# scindensvest# sit excõicat#? vi. Inno. in. c. nu#. de sent#. excõminu. & Io. de pla. in. l. 2. C. de vest. o lo. libr. 11. & in d.c. nu#. vi. dedetin#te cleri c# in vinculisvel custodia. & de percuti# te cleric# vim inferent# pro recuperatiõe, vel tesusuatio ne rer# t#porali#. vi. ca. olim. el. 1. & ibi Abb. vlti. notabi. de restit. spol. vbi notat Abb. licit# esse in tal# cleric# vim in ferent#, inijcere manus vio l#tas sine metu excõicatio nis. qñ a#s nõ poterat vim repellere, vt # e# ibi. 8. & 9. col. & vi. c. si vero. el. 1. & ibi Doct. de sent. excõ. & #d si quis percutit cleric# & ego rat# habeo. vi. gl. in. c. o#s. 17. q. 4. qui dicit # sit excõicat# si noie meo #s percutit nõ alias vid. tex. in. c. c# quis. de sen. excõ. lib. 6. & Bal. in. l. obseruare. §. post hæc. q. 12. ff. de offi. #cons. & in. l. 1. §. si procurator. ff. si #s ius. dic#. nõ obtemp. & quid si clericus sit excõicatus: vi. glo. in. c. qui em#. 23. quæst. 5. qu# dicit # adhuc percutiens est excommunicatus. & adde gl. In c. si quis de incept. 17. q. 4.
- g** ¶ *La primera*. Vi. in. c. si vero el. 2. de sent. excom.
- h** ¶ *Con armas*. Vi. in. c. in audientia. de sent. excom. & idem dic si cleri cus dimisso habitu aliter in honeste vixerit. vt habe tur in. c. contingit el. 2. eo. titu. & notat Abb. in. d. ca. in audientia.
- i** ¶ *La tercera*. vi. in. c. 2. ne cler. vel mona.
- k** ¶ *Amonesta*. Si intelligas. de trina admonitiõe, pla n# est. vt in. c. contingit. de sen. ex c. Si ve ro intelligas tm# devna mo nitiõe, approbatur hic opi nio Hosti. i.d. c. 2. vbi voluit # si monitio facta fuit per ep#m sub pœna priuatiõis ois priuilegij clericalis, #a ibi loco

trin# monitiōis hr#, #dit# ex cōtra umentione priuilegium fori Abb. tñ ibi te net nō suffice re vnicā monition# #t per#ptoriā cum iura ad perd# d# priuilegi# fori exhibāt tri nāmonition# tene m#ti istā l. #t. #a Doct. coiter aliter itellig#t. d.c. 2.

l ¶ *La quarta.* vi. in. c. 1. de sent. excom.

m ¶ *La quinta.* vi. in. d.c. 1. & ca. c# vol#tate. §. fi. eod. titul.

n ¶ *La sexta.* Vi. in. c. si #o alicui# #b. si #o cleriç#. eo. tit.

o ¶ *La septima.* Vi. i.d.c. si #o el. i. #. neq; ille cōpell#dus.

p ¶ *La octaua.* vi. in. c. veniens. & in ca. cum vol#tate ver. si quis vero. de sententia excommunicatio.

q ¶ *Esto mismo.* Vid. in. c. vt fam#. eod. tit. & vid. S#. titu. 5. l. 56.

r ¶ *La nouena.* Vid. in. c. veni#s &c. c# vol#tate ver. si quis vero. eo. tit.

s ¶ *La dezena.* Vid. in. d.c. cum voluntate. §. fi. eod. titulo.

t ¶ *La onzena.* Vid. in. d.c. cum voluntate. ver. fi. & non repetit quod. S#. dixit # clericus non fit in sacris, vnde aliqui Doct. antiqui dixer#t, # qñ pater percutit filium etiam in sacris constitutum, non incidit in excommunication#, quādo percutit, vt bonis moribus instruat#, vel cohibeatur à suis insolentijs, contrari# tñ tenet gl. in. d.c. c# vol#tate. quam approbat ibi Abb. sed verior videtur opinio antiquor#: quia si in pr# latis & magistris hoc non distinguitur, id# videtur di cend# in patre. & ita tenuerunt Ioā. de Lig. Paul. de Per. Tācre. & alij relati à Syluestro in summa. inver bo. excōmunicatio. la. 6. in. §. sciend# est. 4. versi. 8. in magistro.

a ¶ *La dozena.* vi. in. d.c. c# vol#tate. ver. fi.

b ¶ *La trezena.* Vid. in cap. si #s deinceps. 17. q. 4. & i.c. c# non ab ho mine. de iud.

c ¶ *La catorzena.* Vid. in. c. fin. de cleri, cōiu. & ibi Abb.

d ¶ *O se casa.* Vi. c. vnicum. de bigamis. libr. 6. & 94. dis. c. quisquis.

¶ *Lex. IIII.*

Ponit tredecim casus in quibus excō inunicat# ob iniectionem manu# in cle ricum vel reli giosum nō te net# adire Papam # absolutione. h.d.

e ¶ *Lugar senalado.* Roma obtinet pricipatum & caput omni# natio n#. ca. beati. 2. q. 7. est caput orbis. l. nemini. C. de cōsu. libro. 12. & ibi Io. de Pla. glo. in auth. vt ecclesia Roma.

f ¶ *Morar.* Romæ est secur# morari. c. qua liter. 7. q. 1. & Roma est Papæ. glo. in. l. 1. §. c# vrbem. ff. de off. præf. vrb & gl. in. c. igitur. 23. q. 8. vi. Bal. in rubri. cōstitu. feuda. do. lot ha.

g ¶ *Se teme de morir.* Vi. in. c. si quis suadente. 17. quæstione. 4. & in cap. non dubium de senten. excommu. & in. c. ea noscitur. ver. fin. &c. quanuis. eod tit. &c. quid de his c. quod in te. &c. fi. de pœni. & re. c. pastoralis. §. præterea. de offi. ordina.

h ¶ *No porque el aya menester.* Sequitur opinionem glos. fi. in. c. decætero. de senten. excom. quam etiā tenuit Goffred. & Host. hodie verò aliter est declaratum. in. c. eos qui. eod. titulo. lib. 6. vbi deciditur, # reincidit in excommunicationem si cessante impedimento cum commode potest non se repr#sentat.

i ¶ *Enemigos mortales.* Vi in. cap. decætero. cod. titul.

k ¶ *Portero*. Vid. eod. tit. in. c. si vero. el. 1. respon. 1. & vid. quod habet# in versi. officialis. eiusdem capituli. de officiali, qui arc#do turbam irruent# nõ ex #posito: sed casu fortuito (qui tam# aliquo modo potuit prouideri, ita # in aliqua negligentia deprehendat#) cleric# percussit: nã si in nulla culpa esset nõ incurreret ex cõication# secund# Hosti. i summa. eo. tit. §. #s possit in ver. sec#da regula. ibi q#rtus i officiali.

l ¶ *Enfermo*. Vi. in. c. ea. noscitur. eo. titulo.

m ¶ *Muy pobre*. Vid. in. d. ca. ea. noscitur.

n ¶ *Muy viejo*. Vi. ibidem & in. c. mulieres eo. tit.

o ¶ *Hombre de religion*. Vid. in cap. monachi & ca. c# illor# eod. tit.

p ¶ *Muger*. Vi. i.c. mulieres. de sent. excõ.

q ¶ *Sin edad*. Ad de. c. 1. & c. fi. desenten. excom. vult ergo, # filius familias, nisi sit puer adhuc tenet# adire se dem apostoli cam pro absolutione, quæ fuit opin. gl. & Inno. in. d. cap. mulieres. Hosti. tamen ibi & in summa. in. d. ver. 2. regula. ibi vndecim#. tenet contrar# & vult idem esse in filio fa milias, # i ser uo quod & te net Abbas. In dict. capitul. mulieres. super glos. 1. vid. ibi.

r ¶ *La dezena*. Vid. in. d.c. mulieres. & secundum Hosti. potius absoluit isto casu episcopus ex iure delegationis, quam officij.

s ¶ *Pequeña*. Vi in. c. peruenit. de sent. excom. & approbatur hic cõis intellectus illius capituli, quod contineat ius generale.

t ¶ *Ni saliesse sangre*. Not. istã. l. vt cognoscas q# dicat# leuis iniuria, & q# grauis. & dicit Abb. in. d.c. peruenit hoc relinqui arbitrio iudicis.

v ¶ *Sieruo*. Vid. in. c. relatum. de sent#. excommu.

x ¶ *La trezena*. Vid. in. c. monachi. & in. c. de monialibus. & in. c. cum illorum ver. si verò claustralis. eodem titulo

¶ *Lex quinta.*

Excommunicatio minor est duplex,
quædam quæ tant# separat à sacramentis
ecclesiæ, quædam quæ tantum à communione
fidelium, & ponuntur hic exempla. hoc dicit.

a ¶ *En otras dos maneras*. Prosequitur dicta Hosti#. in sum. de cleri. excõ. min. §. 1.

b ¶ *Hablar cõ los descomulgados* Vid. in. capit. nuper. de sen. excom.

c ¶ *Su perlado*. Vid. 5. quæst. 1. capi. 2. & ca. cum ab ecclesiar#. de offi. ord. & 4. qõ. 3. ca. fin. & ista excõmunicatio, q# ita fertur ab homine, non est ho die in vsu secund# Abb. in cap. si celebrat. de cleri. excõ. minist.

d ¶ *De los sacramentos*. Vt in ca. si quem & ca. à nobis. de sent#. excom.

e ¶ *De la compaña de los fieles*. Vi. de ista. in ca. præsent. 5. quæst. 2. & 5. quæstione. 4. cap. in loco & ca. placuit. 18. distin. & cap. quorundam. 34. distinct. & cap. si quis de alterius. 57. di stinct.

¶ *Lex. VI.*

Excōmunicatus minori excommunicatione,
inter esse potest ele ctioni: non tam# eligi à
sci# tibus, potest etiam adesse in iudicio, &
esse procurator, aduocat#, vel testis, nec debet
sacramenta ministrare neque horas c# alijs in
ecclesia recitare. Sed # se priuatim alias peccat,
non tamen incurret irregularitatem. hoc dicit.

f ¶ *Cayendo.* Concord. cum capitul. si celebrat. de deric. excommuni cato minist.

g ¶ *De los sacramentos.* Vt scilicet facit excommunicatio maior. vt suprà eod. l. prima.

h ¶ *Las horas.* Prosequitur dicta Goffre. & Hostien. in summa. de cleri. excommuni. minist. §. qualiter puniat#. versi. & hoc intelligas, & vi. notata per Hostien. titu. de senten. excommu. charta finali. colum. 3. versi. sed nunquid ex communicatus & vid. quæ dico. in. l. 18. in gl. prima. & in. l. 33. j. eodem.

i ¶ *No cae en irregularidad.* Adde. d.c. si celebrat.

k ¶ *Lo descomulgasse.* Si intelligas maiori ex communicatione, plan# est: quia isti neque eligere neq; eligi pos sunt. c. c# dilectus. ver. quia nobis. de con sue. c. cum inter. R. de elec. c. constitutis. de appe. c. c# bonæ de æta. & qualita. ca. quia diuersitatem. de con cessio. præb#. Sed si itaintel ligas aduersantur sequ#tia. cum dicit. Perotal desco mulgado como este bien puede demãdar su derecho. & c. quia clarum est, # excommunicatus maiori, nō posset age re qu# hic sequuntur. c. in tellexim#. de iudi. c. pia. de exep. lib. 6. & subdit etiam ista. l. in fina. verbis. vnde non est intelligenda h#c li tera de maiori excommunicatione sed de suspensione ab homine imposita, & sic approbatur hic penultimus intellectus glos. penul. d. ca. si celebrat, vel dic, # istud verbum lo de scomulgasse, intelligat# id est specialiter vel generaliter prælat# in hibuerit participationem c# excommu nicatis, & hoc publice ita # non potest aliqua tergiuersatione celari: tunc quia talis notoriè mortaliter peccat: vetari etiam debet ab alijs, vt tradit Hostien. in dicto versi. Sed nunquid excommunicatus. de quo in glo. proxinia & in. §. necesse. eiusdem tituli charta penul. col. 4. vbi tradit istud quod hic sequitur # mitius agitur cum lege quam c# ministro legis. vel dic # intelligatur de excommunicatiõe prolata à iudice cōtra participãres cum excōmunicatis & sic intrat bene ra tio quæ subditur Hodie tamen talis sententia contra participantes non potest ferri nisi seruata dispositione. c. statuimus. &c. constitu tionem. desenten. ex com. libr. 6.

a ¶ *Mayor yerro.* Plus cōtemnere videtur qui facit contra legem anima tam, quã qui facit cōtra in animatã, veniendo em# cō tra iudicis p#ceptum, leg# & iudic# off# dit cōtra præ cept# legis, legem solam. vt hic &. ff. de ar bi. l. celsus. l. si c# militi. ff. de compensa.

b ¶ *Tal descomulgado.* Minori. s. excommunicatione, vt subdit & sic iste ver. est refer#dus ad p#cedentia non ad #xime di cta de excom municatione lata ab homi ne in participantes, vel si intelligas, # non fuit excommunicatio sed suspensio prout dicit glo. penul. in. d.c.

si celebrat. in pen. intellectu. talis suspensio ex quo non priuat à cōmunionē hominum non repellit ab actibus, qui hic sequitur vt tradit gl. in. cap. apostolic#. de except.

c ¶ *Personero*. Excommunicatus maiori nō potest esse procurator. ca. post cefsionem. de proba. c. prudentiam. §. sexto. de offi. delega. specula. titulo. de procuratore in principio. vbi vid. quid si post absolutionem dominus perdurat in eudem voluntate. & ibi etiam Bal. in ad ditionibus in princip.

d ¶ *Bozero*. Excommunicatus maiori excommunicatione non potest patrocinari, vt in. c. decernimus. de senten. excom. lib. 6.

e ¶ *Testigo*. Adde. c. veniens. el. 2. in fine. de testibus, &. d.c. decernim#.

f ¶ *De la mayor*. Vt patet in iuribus. S#. allega.

¶ *Lex. VII.*

Excommunicare possunt episcopi, & minores prælati electi & con firmati, anathemate tamen solenni episcopi soli, archidiaconi vero vel alij similes, excōmunicare non possunt, nisi quadragenaria præ scriptione, id quæsierint. Item maior# minor, neq; ligare neq; absoluere pōt & qui potest excōicare pōt absoluere, vel ecōtra, fallit tñ si maior submittat se, iurisdictioni minoris qui sit iudex ordinarius. Item fallit si pro incendio ecclesiæ domus vel messium, quis per Episcopum sit excommunicatus, & denuntiatus, quem papa solus absoluit. Item delegatus papæ excommunicatum à se (ob non paritionem sententiæ à se prolat#) absoluit infra annum, non post. Item fallit in episcopo qui accusatus coram metropolitano, de crimine ex quo imponi debeat priuatio dignitatis, qui si fuerit repertus innocens potest absolui. si vero sit in culpa, non potest à metropolitano condemnari sed remitti debet id papam. h.d.

g ¶ *Los obispo*. Excōmunicatio est mucro ep#alis. 16. q. 20. visis in fine.

h ¶ *Otros perlados*. Strictè illi soli dicuntur praelati, qui habent iurisdictionem fori contentiosi. text. iunct. gl. & ibi Abb. in. c. decernim#. de iudi. & in clem#ti. dudum. de sepul. Abb. in. c. cum ab ecclesiar#. de offi. ordi. primo notab. intellige ergo de praelatis habentibus iurisdictionem à iure vel consuetudine, quid autem si aliquis praelatus habeat iurisdictionem temporalem in aliquo loco, an possit # cedere contra subditos per excōmunicationis sententiam: vel alias censuras ecclesiasticas? Hosti. mouet istam quæstion#. in summa. de sent. excom. §. quis possit versic. nec dum autem. ibi quod si aliquis praelatus. & dicit # si talis praelatus non habeat in tales subditos iurisdictionem spiritualem: sed tantum temporalem, non potest illos excommunicare, sed alias procedat, prout faceret iudex temporalis, argu. c. dilectus. de offi. ordina. & c. cum dilectus. §. nos igitur. de iure patro. Si tamen habeat vtramque iurisdiction# dicit, # vtroq; gladio vti potest arg. c. per venerabilem. primo respō. ad finem versic. id aut# in patrimonio. b. Petri. qui fi lij sint legiti. capitu. si duo bus. §. fina. de appel. & cap. dilecto. de sententia excomunica. libr. sexto. In his tamen regnis non permittitur pr#latis t#poralem iurisdictionem habentibus, in exercitio talis iurisdictionis vti excom municatione neque alijs c#suris, & dantur pro visiones regiæ: ne id fiat, & est pragm. regni hoc dispon#s.

i ¶ *Elegidos*. vi. per glos Abba. & alios in capitul. cum ab ecclesiar#. de offi. ordin. & in capitul. sicut tuis. de simo. & 25. distinctione. cap. perlectis. & 63. distinctio. capit. si in plebibus.

k ¶ *Con solennidad*. Anathema competit solis episcopis. glo. in dict. ca. cum ab ecclesiarum & in. c. nemo episcopus. 2. qō. 1.

l ¶ *De constumbre*. Vid. suprà ead. parti. ti. 6. in. l. quarta. & quæ ibi dixi, & quid si ante completam præscriptionem excommunicaret, an teneat excommunicatio? vide Ioan. Andr. in capitul. auaritiæ. de elect. libr. sexto. colum. fina. vbi refert disputationem fratris Vberti, an sola possessio sine præscriptione det potestatem excommuni candi & distinctionem, an possessio sit proprio nomine an vt praelatus, & si proprio nomine non tenet excommunicatio, si vero vt praelatus & careat bona fide vel titulo qui saltem det causam præscribendi, & idem erit: si vero vtrunque habeat dicit tunc excōmunicationem ligare, ita tamen si per eam non frangatur terminor# limitatio. vt in cap. super eo. de parro. videas ibi latius & ad ista dicta se remittit Abb. in. c. olim inter. de resti. spol. col#. 4. & fin. vbi vi deas quòd simplex clericus non potest præscribere ius excommunicandi.

m ¶ *Ningun menor*. Cap. cum inferior. de maio & obedien. & 21. distinctione. capitul. inferior. sed quid si iudex superior deponat, vt testis coram inferiori, & dicat falsum, vel vacillet, an possit puniri per inferiorem? specul. titul. de testi. §. primo. versicu. quid si is: ponit varias opinio. Abbas in capitul. dilecto. de testib. colum. penul. dicit, quod si iste maior habet iurisdictionem in minorem non poterit ab eo puniri, per dictum capitulum, cum inferior, & per not. per Ioan. Andre. in capitul. secundo. de constitu. libro sexto. in nouella. & in capitul. primo. de raptō. & in regul. cui licet. de regul. iuris. libro sexto. in mercuria: sed habebitur recursus ad superiorem. Si verò sit maior respectu potestatis, sed non respectu iudicis, tunc potest ab eo puniri: quia hoc casu reputatur priuata persona. argumento. l. 3. ff. de offic. præto. & an inferior cognoscat. de nullitate sententiæ latae à superiore? Baldus. in. l. aduersus. C. si aduersus rem iudic. dicit, quòd si est nullitas euidens, vt quia fortè appareat ex ipsa inspectione sententiæ, tunc non est necessaria declaratio. Item si nullitas veniret incidenter posset cognoscere vid. ibi.

n ¶ *Puede absoluer.* Vid. in. d. cap. inferior. 21. distinct.

o ¶ *Quien puede absoluer.* Vid. in dict. cap. inferior. vbi glo. colligit istas regulas & fallentias hic positas.

a ¶ *Se mete so mano.* Adde. l. sed est receptum. ff. de iuris. omni. iudi. &c. peruenit. 11. q. prima. & si talis superior sub mitt#s se iurisdictioni inferioris sit episcopus, nō potest se sub mittere sine licentia archiepiscopi, neq; archiepiscopus, sine lic#tia patriarchæ, vt in. c. significasti. de foro cōpeten. Abb. in. c. duo simul. de off. ordi. & si est exemptus. delicentia pa pæ Abb. in. c. graue eo. titu.

b ¶ *Poder de juzgar.* Nam pri uatorum con sensus & c.l. priuator#. C. de iuris. omni. iudi. c. significasti. de foro. compet. & vi. per Hosti#. in summa. de of fic. delega. §. quibus modis. col. 1. versi. clericus aut#.

c ¶ *Si no el apostolito.* Vid. in. c. tua nos. cum glo. ibi. de sen ten. excō. vbi Abb. # neq; legatus papæ absoluit isto casu.

d ¶ *De vn año adelante.* Vid. in. c. quaerenti. de offi. delega.

e ¶ *Esta es.* Vid. in. c. quanuis. 3. quæstiōe. 6. & vi. #t quod habetur. in. l. quoti#s. §. sed hoc solummo do. C. vbi sena. vel clari. & q# notat glo. in. c. bidu#, in verbo annota uerat. 2. quæstione. 6.

f ¶ *Todos sus obispos.* De suffraganeis intellige, vt in. d. ca. quāuis. & vi. glo. 3. quæstio ne. 8. in summa et specula. titul. de accusa. §. quarto lo co & Abb. in capit. primo. de off. lega. & in. capitul. pa storalis. i prin cip. de offi. or di. & Ioann# Andr. in capi tul. vt litigan te. de offic. or dina. libro sexto. in nouella.

¶ *Lex. VIII.*

Non potest ep#s alterius diœcesis hominem
excommunicare, nisi ra tione delicti, cōtractus,
vel rei de qua agit# quæ sit in sua diœcesi. h.d.

g ¶ *A que llaman en latin iurisdictio.* Nota hoc ad dictum Ioã. Fab. in. §. per iudiciales col. 7. inst. de actioni. vbi dicit, # attenta vulgari loquutione, communiter iuridici vocantur dñi. & sic secund# eum dñs iustitarius potest dicere totā villam suā. & vid. l. 3. §. 1. ff. de publi. & ve cti. & Socinum consi. 260. colum. 9. volu. 2.

h ¶ *No valdria.* Non subditus non potest excommunicari, qm# sententia à non suo iudice lata nō tenet. cap. atsi clerici. de iud. 9. quæstio. 2. per totum. capitul. vt animarum versicul. statuto. de constitu. libr. 6. & vi. in. c. à nobis fuit. de senten. excommunica.

i ¶ *No passaras.* Vid. in. ca. 1. 9. quæst. 2. & #uerb. 22. ca. ad finem.

k ¶ *De pecado q# fiziesse.* Vid. in c. fi. de for. cōpeten. & in. c. 1. de raptō. & 6. quæst. 3. ca. placuit. l. 3. ff. de offi. præsi.

l ¶ *En razon de emprestido.* sortitur quis forum ratione contractus, vt hic. & in. d. ca. fi. de for. com pe. &c. Roma na. §. cōtrah#tes. de for. cōpeten. lib. 6. & in. l. 32. titul. 2. parti. 3. vbi vi. quæ dixi.

m ¶ *Puso de lo cōplir alli.* Vid. in. l. cōtraxisse. ff. de actio. & oblig. & d. l. 32. & ibi dixi. & in. c. dilecti. de for. cōpeten.

n ¶ *Fallando alli.* Vid. in. d. ca. romana. §. cōtrahentes. de foro compet. libr. 6. dixi. in d.l. 32.

o ¶ *Que sea rayz.* Vid. in. d.l. 32.

p ¶ *Muebles.* Vi de etiã. in. d.l. 32. titul. 2. partit. 3.

¶ *Lex. IX.*

Extra diœcesim, vel territorium præla tus
exist#s, iudicare neque excommunicare potest:
ar chiepisopus verò licet sit extra diœcesim
suffraganei, notoria crimina subditor# suffraganei
cum episcop# sit negligens punire potest: papa
vero vbique potest excōmunicare. Episcopus verò,
seu alius ordinarius non potest priuilegiatos à
Papa (vt excommunicari vel interdicti non possint)
excommunicare, neque suspendere nisi in his quæ
contra hæreticos instituuntur: ordinarijs fauere
nolint, vel si generale interdictum non seruent.
Item priuilegium concessum monasterio vt eius
monachi excommunicari non possint, intelligitur
monachis existentibus in monasterio vel in ecclesijs
sibi vtroque iure subiectis: non aut# intelligitur in
monachis in prioratibus, vel grangijs, seu alio loco
episcopali iuri subiecto cōmorâtibus. hoc dicit.

a ¶ *Que estuuiere fuera del.* Vid. per gl. & ibi Abb. in. c. nouit. de offi. lega. aduerte tñ.
Io. de Imo. & Abb. ibi intelligunt, # tunc nō teneat excōicatio lata à iudice existen ti
extraterritori#, qñ facit c# causæ cognitione: #a t#c non tenet processus, etiã si nō excipiat#
#a iurisdictio inhæret territorio: si tñ sine causæ cognitione faceret, licet iudex mal#faciat
ex cōication# #ferendo extra territori#: tñ vr# # sententia teneat, licet iu dex veniat pu
ni#d#, vt in. ca. sacro. de sent. exco. ex quo fecit causa nō cognita, & si iudex extra
territori# i no torijs excōica ret subdit#, te neret excōica tio: quia noto ria nō exig#t causæ
cognition#. c. euid#tia. de accusa. sec#d#. Hosti. in. d. ca. nouit. Aduerte etiã # iudex

exist#s in suo territorio bñ po test excõicare subdit# exi st#t# extra ter tori# secund# gl. in. c. episco p#. 9. qõ. 2.

b ¶ *El arçobispo*. Adde. c. roma na. §. notoria. de censi. lib. 6. & vid. gloss. & Abb. ibi in. c. pastoralis. in prin. de offic. ordi. & vi. q# di xi. in. l. 11. tit. 5. S#. ea. par. & fa cit. c. irrefragabili ver. excessus. de of. ord.

c ¶ *El papa*. Adpe. c. cuncta # mundum c# sequ#ti. 9. q. 3. & papa cum omni pr#lato i potestate & iurisdictione concurrat secundum Io. monach. in. c. si eo tempore. de electio. lib. 6. Bal. in. c. 1. in prin. quifeud. da. post. colum. 2.

d ¶ *Contra los herejes*. Adde. c. ad abolendam. in fi. de hære.

e ¶ *El entredicho*. Adde. c. autoritate & c. episcoporum & ibi gloss. de priuil. libr. 6. & hodie ipso facto sunt excommunicati. vt in clement. prima. de senten. excommu.

f ¶ *Por razon del lugar*. Concord. cum. c. quoniam. de priuil. & ca. 1. §. in eos. de priuileg. libro. 6.

¶ *Lex. X.*

Sententia ex communicationis fert# ob
cõtumaciam, vt fi citat# nõ comparet, vel non
respõdet, seu recedit an te tempus, vel impedit
quominus citatio ad eum perueniat, aut nõ sa tis facit
iudica tis, vel à peccato nõ em#dat# si tñ occult#
sit peccatum nõ debet excõicatio imponi su# eos #
delict# com miserunt: põt tñ poni gñraliter #sona nõ
specificata si damnum nõ em#dauerint. hoc dicit.

g ¶ *Escosa*. Prosequit# dicta Hosti#. in sum. de sen. excõ. ver. quib# ex causis.

h ¶ *La rayz*, Vi. c. ep#i. 11. q. 3. & c. nemo. & ca. cert#. vbi gl. in. d. ca. nemo not. # ab homine nunquã #fert# excõica tio nisi #pter cõtumaciam, an a#t posset #ferri #pter p#sumptã cõtumaciam vide Abb. # sic in. c. tenor. de re. iud. col. 2.

i ¶ *Aßi como*. Vid. 31. q. 1. ca. certum.

k ¶ *Se asconden*. Vid. in. c. quo niam. frequ#ter. vt lit. non const.

l ¶ *Sin mandado*. Vide. in. d. ca. cert#. & in. c. 1. de iudi.

m ¶ *No quieren c#plir*. Vt in. 1. # restituere. ff. de rei vendicatione. ca. ex parte. de verborum signifi. l. creditor. §. iussus. ff. de appella.

n ¶ *Enmienda de ellos*. Vide in capitul. præceptum. 32. quæstione. 5. ca. ad audientiam. de sponsa.

a ¶ *Quien tal fuerça*. Concor. c#. c. romana. §. caueant. de sent. excõ. lib. 6. vbi vi. & c. si sacerdos. de off. ord. & ibi Abb. & tradit Host. i sum. eo. tit. §. #s valeat. col. 2. & ibi #t vide #d si fiat #futuris culpis, & vi. in. c. vt animar#. ver. statuto. de cõst. lib. 6.

¶ *Lex. XI.*

Excommunicationis sententia ferri non debet, monitione non præmissa. fallit in vocatis ad cōcilium Trina citatione, seu vna per#ptoria pro omnibus, vt quære lantib# respōdeāt, vel si sit publicus raptor & ab episcopo requisitus satisfacere, nolit. vel si clericus crim# degradatione dignum, em# dare recuset. Item pōt præ latus pro manifestis rapinis sibi factis excommunicare: monitio ne non p#missa. Si vero pr# lato in suis re bus aliter dānum fiat, poterit damnificantem trina monitione p#missa ad em#dam excommunicare, vel suspendere #a si tenet# alios def#dere mul to magis se ip sum. h.d.

b ¶ *Deue ser.* Vi. l.j. proximā. & in. ca. sacro. de sent. excō.

c ¶ *Emplazan.* Sumptus est iste casus à ca. certum est. 11. q. 3. & à.c. 1. de iudic.

d ¶ *Manifestam#te.* Vid. in. ca. ex #te. de verbo. signific. & ibi per Inno. col. fi. Abb. in c. qua fronte. pe. col. ver. op pono contra tex. de appel. & vid. in. ca. episcopi. 11. q. 3. & vi. etiam in ca. 1. de rapto. & quæ dicit Abb. in. c. cum sit romana. colum. fin. de appella.

e ¶ *Conoscidamente.* Adde. c. romana de pœnis. lib. 6. & Inno. in. c. expar te. el. 1. de verb. signi. & Abb. in. c. 1. de maledi.

f ¶ *Espirituales.* Adde dicta Innocent. in. c. venerabili. colum. 2. ver. Item dicunt quidam. de censi.

¶ *Lex. XII.*

Præcedere debet regulariter monitio, sententiam excommunicatio nis, vel interdicti, & ferri debet in scriptis, vbi monitio præcedens & causa excommunicationis enarretur. ei; contra quem profertur si petat, copia debet edi infra mensem. & super requisitione talis copi#

consici debet publicum instrumentum, vel literæ testimoniales sigil lo authentico consignatæ. h.d.

g ¶ *Tres vezes.* Adde. c. sacro. de sent. excom. & vid. in. c. cõstitutionem ver. statuimus quoque. de sent. excõ. lib. 6. & procedit in tantum, # etiam si pars consentiat & se oblidet, vt possit excom municari sine monitiõe, adhuc requirit# monitio: #a hæc monitio est itroducta in fauor# publicum, & nõ possunt partes illi ren#tia re sec#d# Anto. & Abb. in cap. p. & g. de offi. deleg. vbi Abb. col. 2. Sicut neq; põt quis se obliga re, vt sine causæ cognitione & sine contumacia possit excõicari. ca. nemo. & cap. nullus. 2. q. 1. c. nemo. 11. qõ. 3. Si igit# volueris obligare a liqu# ad pœnã excõicatio nis nõ facias hoc fieri per viã pacti: sed facias, q# iudex consenti# te debitore fe rat sent#tiam excõicationis sub cõdictiõe: nisi satisfecerit in termino nã tunc lapso termino, sine alia monitiõe erit excõicat#, sec#d# Abb. post alios. i.d. c.p. & g. col. 3. Aduerte etiã, # excõicatus monitiõe nõ præmissa con tra tenor#. d. c. sacro. debet statim sine ali qua cautione neq; iuramento. de par#do mādatis eccle siæ, absolui sine difficultate aliqua, vt tradit Abb. in. c. ab excõicato. col. 4. de rescrip. & an p#sumat# monitio. post decendium? vi. Abb. # non in. c. ad reprimendam in fi. de off. ord. vi. etiã. S#. in. l. proxima aliquas fallentias ad istam regulam, quæ tamen propriè non sunt fallentiæ: quia ibi præcessit mo nitio & contumacia.

h ¶ *Por escrito.* Vid. in. c. 1. de sent. excom. lib. 6. vbi glos. limitat: nisi c# esset pericul# in mora. & nõ erant necessaria, ad scribendum.

i ¶ *Firmada con testigos.* Loquitur de liris testimonialibus, de quibus. in. d.c. 1. de senten. excom. libr. 6. vnde sufficiet scriptura notarij cura testibus in instrumento descriptis. qui adfuerint requisitioni, licet testes se non subscribant.

a ¶ *Sentencias.* Adde dict. c. 1. de senten. excommu. libr. 6.

¶ *Lex. XIII.*

Anathematis sent#tia, qu# mucro ep#alis dicitur, fertur per sol# ep#m, nõ per minores prælatos, & debent ad esse duodecim presbyteri cã delas singulas acc#sas ten#tes manib#, & cãpanis pul satis ep#s expri mat qu# & ex qua causa excõicat, & # se parat e# à sinu ecclesi# bonisq; in ea fi# dis. quo dicto #ijciat vnã cã delã accensã, quã pedibus, vel in aquã # iectam extinguat. quod fa ciãt similiter presbyteri dicatque ep#s sic moriatur ei# aia sicut cãde læ istæ, nisi ad em#dã sanctæ ecclesiæ aspirauerit nullus que

accipiat candelas illas, sed ibi proiectæ remaneāt
& den#tietur hoc per ecclesias diœcesis. hoc dicit.

b ¶ *A los obispos.* Anatematiza re solis ep#is cõ petit vt hic. & per gl. in. c. c# ab ecclesiar#. de off. ordi. & in. ca. nemo. 2. quæst. 1.

c ¶ *Doze clerigos.* Concor. c#. c. debent. 11. q. 3.

d ¶ *Matarla con los pies.* Et istæ candelæ ad nullum vsum debent sumi: sed foras proijci. glo. in. d.c. debent & subicit statim ista lex & adde Bald. in. l. fi. circa fi. C. si pend. app. mors inter.

e ¶ *Anathema.* Hoc non est maioris roboris, quàm simplex excommunicatio: nisi quo ad opinion# homin#, & quia nō pōt absolui, nisi c# eadem sol#nitate. sec#dum Abb. in. c. c# contingat. col. 15. de fo. cõpe. vi. etiã Abb. in. d.c. c# ab ecclesiar#. de off. ordi. & c. c# aliquis. 21. q. 3. & l. 27. infrà. eo. & omnis publica autoritas, est anathematiza tis seu publicè excõicatis interdicta. vi. Bal. in. ver. fi. de pace constāt.

¶ *Lex. XIII.*

Per culpam clcricor# seu parrochianor#, inter
dicitur ecclesia, propter culpam populi o#s
ecclesiæ ciuitatis, & tot# regn# propter culpam
dñi, propter culpã autem clerici, suspendi
potest ab officio & beneficio, hoc dicit.

f ¶ *De menor descomulgamiento* Inter c#suras ecclesiasticas maior est ex cõicatio. c. corripiantur. 24. q. 3. & ideo incipere debet iudex à suspensione seu interdicto personæ, & dem# venire ad excõication#, # est contra prælatos nostri temporis, qui immediatè pro qualibet causa fulminant sententiã excõicationis, & frequenter ecclesia ducitur in contemptum. c. clericos vbi Abb. 2. not. de coha. cleri. & mulie.

g ¶ *La eglesia.* Si in villa vel castro sit tantum vna ecclesia, & illa interdi catur, dicitur generale interdictum. c. cum in partibus. & ibi Io. And. de verb. signi. quando enim vniuersitas vnius loci interdicatur, siue locus sit paruus, siue magnus. si in villa sit vna tantum ecclesia: tam# quia apta est habere plures ecclesias, & sic continet in se vniuersitatem, dicitur generale interdictum, vt declarat Abb. in. d.c. c# in parti bus. quod est notandum ad constitution# Bonifacijocta ui. incipit. pro uidè attend#tes, qua cauetur, # pro pecuniario debito, non debet ferri interdictum generale per ordinarium, vel dele gat#, sine spe ciali lic#tia pa pæ. Erit ergo particulare in terdictum, qñ vna ecclesia v# plures ecclesiæ specificè & nō sub nomine vniuersi tatis interdicuntur, vt in d.c. c# in partibus.

h ¶ *Sus parrochianos.* Ex delicto vnius par rochiani pōt episcopus interdicere vnã parrochiã vi. tex. in. c. si canonici. §. si autem. de off. or di. lib. 6.

i ¶ *Vn reyno.* Vi. in. c. nō est vo bis. de spōsa.

k ¶ *Del señor.* Et cum propter delictum dñi vel rectoris ciuitas est inter dicta, ciues eiusd# qui culpabiles nō exi stunt, poss#t extra ipsam li cite interesse diuinis, d#modo & ipsi

(propter domin# vel rectorem puniendum in eis) non fuerint interdicti. c. si sententia. de senten. excom. libr. 6. & est speciale in pœna interdicti, vt vnus puniatur # alio glo. 1. quæstione. 4. in summa. & glo. 24. quæstione. 3. in. S#. & an propter factum episcopi possit ciuitas, cui præest episcopus, vel diœcesis sua subijci interdicto vi. Abb. in. c. sanè. el segundo. de offi. delega. vbi vult quòd non: quando ciuitas quo ad temporalem iurisdictionem, non pertineret episcopo Feli. tamen ibi vult contrarium videas ibi per eos. & nota quod qui præbet occasionem interdicto ciuitatis vel alicuius castri, vel alicuius parrochiæ, tenetur ad restitution# dānorum: quæ ecclesia & religiosi & hospitalia illius loci occasione in terdicti in oblationibus & eleemosinis passa sunt text. cum gloss. in capitul. si canonici. ver. si autem. de offi. ordina. libr. sexto. quam glo. dicit singu. & multum signādam Iaso. in. l. 2. §. fina. ad fi. ff. de verborum obligationibus.

I ¶ *Suspension.* Suspendio, vt hic sumitur, est quædam censura ecclesiastica, qua interdicatur aliquod officium vel exercitium competens certæ personæ ecclesiasticæ: aliquando à iure, aliquando à iudice prolata vid. gloss. in capitul. ad reprimendam. de officio. ordina. & in clementina cupientes. de pœnis. vbi gloss. magistra. de varijs speciebus suspensionis.

¶ *Lex. XV.*

In ecclesia interdicta non pulsantur campanæ:
nec dicuntur horæ diuinæ: nec mortui sepeliuntur:
nec ministrātur ecclesiastica sacramenta, præter
baptisimum. Item pœnitentiæ sacramentum &
eucharistiæ ministrari potest infirmis & etiam sanis
cruce signatis, & peregrinis transeuntib#. hoc dicit.

a ¶ *Non deuen tañer campanas.* Adde capitul. quod inte. de pœnit#. & remiss. & capit. alma mater. de sententia excommunicatio. libr. 6.

b ¶ *Ni dezir las horas.* Adde capitul. non est. vobis. de sponsa. & capitul. quod in te. de pœni. et remiss. & capitul. permit timus. de sententia excom munica. hodie hoc recipit immutation# per capitul. fina. de senten. excōmunicatiōis. libro sexto. vbi statuitur, quòd in omnibus ecclesijs interdictis, si non sint specialiter interdictæ, possunt clandestinè ianuis clausis celebrari diuina, & in quatuor festiuitatibus anni, de quibus ibi potest celebrari pu blicè, & idem in festo corporis Christi cum suis octauis, vt in bulla Eugenij continetur: non tamen in talibus festiuitatibus poterit tempore interdicti corpus Christi ministrari sanis, secundum, Ioann# Andre. in nouella. in dicto capitul. finali. An autem in dictis festiuitatibus possit concedi ecclesiastica sepultura? gloss. quòd non in clementi. prima. de sepulturis. & ibi. Ioannes de Imol. & Philippus Francus. in dicto capitul. fina. versicu. in festiuitatibus, licet contrarium voluit Calde. in tracta. de ecclesia interdi. & adde glos. in. capit. omnis. 24. quæstione prima. dicentem quòd in ecclesia interdicta orare possunt tacite tamen.

c ¶ *Nin soterrar los muertos.* Adde dict# capitul. quod in te. & capitul. cum illorum. de sententia excommunicationis. capitul#. vt priuilegia. de priuileg. capitul. cum in partibus. de verborum significatione. & clementi. eos. de sepultu. & capitul. cum & plantare. ver. quòd si. & capitul. vt priuilegia. de priuilegijs. & clem. eos. de sepultu. sepe lientur ergo tunc in campis, vel alijs locis priuatis. vt dicit glos. in di cta clemen. eos. dum tamen fiat sine diuino officio. vt tradit Calderinus. in tractatu, de ecclesiastico interdicto. fo#. 8. colum. quarta. ad finem. & relaxato interdicto poterunt in cimiterijs ecclesiasticis sepeliri qui sic in locis priuatis sepulti fuerint si in eis tempore mortis apparuerunt signa contritionis & pœnitentiæ secund# Innocent. & Hostiensem. in capitul. tanta. de exce. pr#la. quid autem quando ecclesia est specialiter interdicta. vide quæ dico. in lege sequenti.

d ¶ *Nin dar los sacramentos.* Vide in dicto capitul. non est vobis. &. dictum capitul#. quod inte. & capitul. responso. de sententia excommunicationis.

e ¶ *Fueras ende el baptismo.* Intellige siue sit paruulorum, siue adultorum. dict. capitul. non est vobis. & capitul. quoniam. de sentent. excommunicatio. libr. 6.

f ¶ *Das a los enfermos.* Hodie pœnitentia conceditur omnibus, dum tamen non fuerint causa interdicti, vel auxilium præbuerint. vide. capitul. fina. de sententia excomunica. libr. 6. quòd tamen hic. & in. d. ca. quod in te. dicitur. de viatico non recipit immutationem quia nihil in dicto capitul. fina. dicitur de viatico. poterit ergo exhi beri decedentibus, secundum Abb. in dicto capitulo. quod in te. primo notabili.

g ¶ *La cruz.* Vid. in dict. capitul. quod in te.

¶ *Lex. XVI.*

Loco terra, vel regno interdicto, datur
sepultura clericis interdictum seruã tibus
in eccle siæ cimiterio sub sil#tio cãpanis
nõ pulsatis, & sine pompa consueta. Item
in ecclesijs cathedralibus, vel cõuentualib#
bini, vel tres simul submis sa voce clausis
ianuis cãpanis nõ pulsatis interdictis & excom
municatis ex clusis pñt horas recitare. hoc dicit.

h ¶ *General.* Vide quæ dixi. suprà eodem. l. 14.

i ¶ *Que los clericos.* Adde. ca. quod i te. de pœnit#. & remis. quid autem si ecclesia sit specialiter interdicta an tunc clerici sepeliri possint in illa? vi. per Abo. ibidem. & per Syluestr. in summa parte interdictum. la. 5. §. 8. quæritur ver. quantum vbi etiam, # laici non possunt, ibi sepeliri. & refert Innocent. in cap. tanta. de exce. præla. numero. 5. ad finem. quòd neque priuilegiati possent ibi sepeliri quando ecclesia est spe cialiter interdicta. & idem vult ibi Ioan. Andr. & idem Ioan. Andr. in. c. vr priuilegia. de

priuileg. licet referat ibi Hostien. volentem cōtrarium quando priuilegiati non essent excommunicati vel nomi natim interdicti. & certe videtur quòd priuilegiati super auditione diuinorum tempore interdicti vel # cadaueribus eorum detur ecclesiastica sepultura, debeat intelligi in interdicto generali secus in interdicto speciali cert# ecclesiæ vel certi loci singularis: ad quod etiam facit quod notat Io. And. contra. Hosti#. in. c. quæsiuit. de his quæ fiunt à majo. parte capituli. vbi dicit, # episcopus qui est priui legiatus. vt tempore interdicti possit celebrare. vt in cap. quod non nullis. de priuile. non poterit celebrare in ecclesia specialiter interdicta vel loco singulari specialiter interdicto & sequit#. ibi Abb. & Sylvester in summa. in verbo interdictum la. quinta. §. quinto quæritur. versicu. qui cum episcopis & Ioannes Andre. ibi intelligit. capitul. fina. de sententia excommunicatio. libro. 6. loqui de generali nō de specialiter interdicto, vt etia dixit glo. in verb. ecclesijs. in. d. c. fi. si tñ in loco nō esset alia ecclesia nisi illa qu# specialiter est inter dicta videt# velle Abb. in. d.c. q# in te. # priuilegiatus possit ibi sepe liri ex quo ibi nō est alia ecclesia nō interdicta & cum Abb. transit Syluest. vbi. S#. & an interdict# speciale su# ecclesijs certi loci cōpre h#dat monasteria? videt# # nō quia in materia odiosa appellatione ecclesiarum non comprehenduntur monasteria secundum Card. in clementi. 2. de iudi. quæstione. 3. licet in materia fauorabili sic vt tradit Ioannes Andr. in nouella. in capitul. secundo. de in integr. restit. libr. sexto. Dominicus in capitul. grandi. de supplen. neglig#. præla. sed ad decision# huius q#stiōis oportet examinare an materia interdicti sit dicenda pœnalis vel fauorabilis. de quo vide Abb. in capitulo primo. columna quinta. de postu. præla. volentem, quòd sit fauorabilis & large interpretanda. & in capitul. cum in partibus ad finem. de verborum significatione.

a ¶ *Dezir las horas.* Vid. in. dict. cap. quod in te. & quod hodie habetur in. c. fin. de sent. excom. lib. 6.

¶ *Le XVII.*

Episcopus ab officio interdictus non potest cum alijs publice horas dicere, neque ea quæ sunt episcopalis ordinis exercere, quæ tamen sunt iurisdictiōis, sic. Si tamen interdictus fuerit ab officio & iurisdictio ne, nihil etiã iurisdictionale exercebit, percipere tamen poterit, reddit# ecclesi#, nisi & hoc sibi sit vetit#, seu suspensus sit ab officio & beneficio. Item suspensus ab officio non intelligi tur suspensus à beneficio. Si tamen præla tus (episcopo minor) susp#datur,

ab officio ab aliquo praelato, intelligitur etiam
suspensus à beneficio. nõ sic si suspendatur à beneficio,
non censetur suspensus ab officio, qui si à
iurisdictione tantum suspendatur, non intelligitur
suspensus ab officio & beneficio, secus tamen cum
ab utroque fuerit suspensus. Item cui est ecclesiæ
interdictus ingressus poterit exercere officium
suum extra eam, & ab his tantum est interdictus,
quæ alias quam in ecclesia fieri non possunt. h.d.

b ¶ *De su jurisdiction.* Quando episcopus suspenditur à pontificalibus, solum censetur suspensus ab his, quæ dependent ab ordine pontificali. & non ab alijs, secundum Inno. & Abb. in. c. dilectus. de consue. & Ioan. And. in. c. 1. de sent. excom. lib. 6. in nouella. unde sic suspensus, potest exercere iurisdictionalia se parata ab his, quæ sunt ordinis pontificalis. vt in. c. transmissam de electio. Inno. & Abb. in d.c. cum dilectus. super glos. in verbo. à suspensis. Si verò episcopus simpliciter suspendatur ab officio, dicit Innoc. & clarius Abb. in. d. c. cum dilectus. quod videtur suspensus nec dum ab ordine, sed etiã ab omni officio clericali: quod & videtur velle. l. ista partitarum, c. superius dixit, non deue dezir las horas publicamente. An tamen poterit episcopus ita simpliciter suspensus ab officio exercere iurisdictionem spiritualem. l. ista decidit, quòd sic. & sequitur opinionem antiquorum iliorum, quos refert glos in. d.c. dilectus. quã opinionem tenuit glo. prima. in. c. audiuius. 24. quæst. 1. & ibi Archid. & Vincent. in. d.c. cum dilectus. glo. tam in. d.c. cum dilectus. quam sequuntur Inno. compostellanus. Ioan. And. Ioan. de Imo. & Abb. dicunt contrarium. cum enim, secundum eos fundamentum iurisdictionis spiritualis sit officium, si suspenditur à fundamento, videtur suspensus ab omni edificio, quod est supra fundamentum, & sic per consequens videtur suspensus à iurisdictione spirituali. & ista est communior opinio inter canonistas, prout etiam attestatur Sylvester in summa in verbo suspensio versi. 5. quæritur. tene ergo menti istam. l. partitarum quæ decidi contrarium & approbat contrariam opinionem, vel forrè poteris dicere, quòd ista. l. possit reduci ad communem opinionem, intelligendo eam quòd suspensio officij facta episcopo, intelligatur de officio pontificali, seu de pontificalibus tantum. quo casu Ductores omnes fatentur, exercere posse iurisdictionem spiritualem vt dixi, & cum dicit quòd taliter suspensus non potest dicere publicè horas, sicut antea, intellige vtens pontificalibus, & certè videtur iste intellectus accommodatus: quia considerari debet persona cui fit suspensio. argu. l. plenum. §. equitij. ff. de usu & habi. quia verba intelliguntur secundum qualitatem personæ, cui referuntur, vt tradit eleganter Iason. in. l. stipulatio ista. §. hi qui. ff. de verborum obligationib. facit quod not. Bal. in. l. 1. C. ne sine iuss. prin cip. cer. iud. li ce. confisca. & in. l. liberti. colum. 4. C. de operis liberto. facit. l. post mortem. §. 1. ff. quando ex facto tuto. in Episcopo etiam alia sunt ordinis: alia iurisdictionis, & bene ne potest suspendi quo ad vnum, & tamen in alio non est suspensus. argu. l. si domus. ff. de serui. vrba. pendio.

& in suspensiõe simpliciter prolata, mitior debet fieri inter precatio & sic quòd offici# clericali, in q# fundam#tum est ad iurisdictionem spiritualem exerc#dum, remaneat i episcopo simpliciter ab officio susp#so, & tã tum videatur suspendi ab his qu# sunt ordinis pontificalis.

c ¶ *Descomulgar*. Sequitur opi. glos. in dict. ca. audiuius. 24, quæst. 1. de qua in glos. præceden. archi. tamen ibi licet teneat, quòd iurisdictionem aliam exercere possit, vult tamen quòd episcopus ab officio suspensus nō possit excommunicare. Mouetur ex eo quia ista iurdictio excommunicandi competat ei ratione officij episcopalis. 16. quæstione. 2. c. visis. in fi. &. 24. quæst. 3. in. c. corripiantur. & # cum officium celebrandi non habeant, non possunt alijs officium, quod non habent interdicere. argu. l. qui in aliena. §. quanquam. ff. de neg. gest. l. 2. C. de hære. sed si velis tenere, vt dictum est. in gl. pr#cedenti, quòd tantum intelligatur suspensio ab officio pontificali non obstabunt motiua archidia. quin & episcopus simpliciter ab officio suspensus possit etiam excommunicare, cum potestas excommunicandi possit competere prælato, etiam non Episcopo. vt habetur. in. c. cum ab ecclesiarum. de offi. ord. & prælato iurdictio nem habenti, dum tamen sit clericus & si non sit presbyter, compe tit potestas excommunicandi. vt tradit Hostien. in summa. de sen. excom. §. quis possit excommunicare. versicu. necdum.

d ¶ *De iurisdiction*. Adde gl. in. d.c. audiuius. 24. q. 1. & ibi archidiao.

e ¶ *O lo vedassen de oficio, e de beneficio*. Si ergo episcopus suspendatur ab officio & beneficio, neque iurisdictionalia poterit exercere, vt hic & communiter tenent Doct. in. d.c. cum dilectus. de consuetu.

f ¶ *El derecho escripto*. Et multos casus collectos, in quibus à iure poni tur pœna suspensionis. vid. per Angel. & Syluest. in summa. in verbo suspensio & habes hic, # qñ pœna suspensionis ab officio imponitur à iure, non videtur quis suspensus à beneficio. & ista fuit opi. Hosti. quàm refert glo. magna in clemen. cupientes. de pœnis. vbi eam reprobatur & dicit contrarium videri expressum. in. ca. preter 32. distinct. vbi glo. finaliter residet, # tam in suspensio à canone quàm ab homine, si suspenditur ab officio non videtur suspensus à beneficio, in hoc tamen dic, secund# præpo. Alex. ibi & Hosti#. in summa. de sen. excõ. §. quis sit eius effect#. in prin. # aut quis susp#ditur ab officio perpetuo, vel ad tempus: aut simpliciter. si susp#sio est perpetua: tunc suspensus ab officio censetur etiam suspensus à beneficio, siue suspensio fiat à iure vel ab homine, nam talis suspensio habet vim priuationis. & est idem # depositio, sec#dum Archi. in. c. 2. 83. distin. & cum beneficium detur propter officium, quod fa cit in ecclesia. vt in. c. fi. de rescrip. libr. 6. & cum ipse sit perpetuo ab officio suspensus, per conlequens etiam est susp#sus à beneficio. Si verò suspensio siat ad t#pus, & tunc si loquimur in distributioni bus quotidiana nis, clar# est, # nō debeāt dari taliter su pensio, cum non d#tur, ni si interessenti bus i diuinis officijs. c. 1. de cleri. non resi den. libr. 6. Si autem loquimur de ipsa p# benda, & t#c si aliud nō ex primat# in sen tentia iuris, v# hominis, suspensus ab of ficio non est susp#sus à beneficio. Si verò suspensio fiat simpliciter ab officio, tunc ex vi vo cabuli non vi detur suspen di à bñficio. Et si exleui causa facta fuit suspensio, non debent subtrahi fructus: nisi ipse esset in mora petendi absolutionem, vel vbi suspensionem contemneret. & isto casu procedit opinio. Tancre. & Vincent. posita. in. c. cum bonæ. De #tate & qualita. de qua per glo. in. d. clem#. cupientes. Si verò sit facta ex graui delicto, tunc possunt fructus sibi subtrahi. c. inter. De purga. cano. & ita procedit opi. Goffredi relata in glo. in. d. clemen. cupientes. ita in hoc residet præpositus, vbi supra: verum quia lex ista

partitarum innuit differentiam inter suspensionem iuris, vel hominis est multum notanda, cum enim indistinctè loquatur, vult # etiam si à iure imponatur pœna suspensionis ab officio, propter crimen, non intelligitur suspendi à beneficio nisi in iure aliud exprimatur. Cuius contrarium tenent magis communiter Docto. volentes # quando talis suspensio à iure fit propter crimen, censeatur suspendi etiam à beneficio, non distinguentes: an crimen sit leue vel graue, vt tradit signāter Pe. de Anch. post Gaspa. Calderi. in. d. clemen. cupientes. vbi dicit # suspensus ab officio simpliciter à iure, si est propter crimen. # sit suspensus etiam à beneficio per. c. si quis sacerdos#. &c. eos. 81. distin. si verò propter infamiam vel contumaciā, secus, vt in. c. presbyter si à plebe. 2. q. 4. ad quæ iura & ad. c. preter. 32. dist. responderi pōt, # id ideo: quia ibi in iure ita fuit expressum, quando vero id non fuisset expressum in sententia iuris non videt# sub suspensione ab officio includi suspensio à beneficio, #ut & dicit Host. & ibi Archi. in. c. 1. de re. iud. libr. 6.

a ¶ *Muy desaguisador.* Sequitur opinionem Goffre. in. c. pastoralis. de appella. in vlti. glo. quā refert. glo. in. d. clemen. cupientes. de pœnis. & hoc magis communiter tenent Docto. # suspensus ab homine ab officio, si suspensio sit propter crimen graue, videtur suspensus à beneficio: secus si propter crimen leue vel etiam infamiā, aut contumaciam & vid. j. ead. l. in glo. fi.

b ¶ *De beneficio.* Adde glo. in. c. latores. de cleri. excom. depo. minist. & istud communiter tenetur # suspensus à beneficio, non sit suspensus ab officio: quia officium non est accessorium ad beneficium & de ista suspensione à beneficio: vi. glo. notab. in. c. cum vinctioen sis. de electio. super verbo admiserant, ex qua colligitur # suspensus à beneficio potest eligere: & # suspensus à beneficio tenetur interim officiare. in illo beneficio de quo vid. glo. in. c. cupientes in ver. cæterum in verbo beneficijs. de electio. lib. 6. Item # suspensio à beneficio solum refertur ad fructus beneficiorum: non autem ad facultatem administrandi in spiritualibus, & temporalibus. de quo vid. Abb. ibi. Item # suspensus à beneficio debet habere modicam sustentationem, inde ne egeat. de quo vid. remissiones ibi. per Abb. & an suspensus à beneficio in vna ecclesia possit habere benefici# in alia vid. glo. & ibi Anto. & Abb in. c. pastoralis. §. verum. de appella.

c ¶ *E si de la jurisdicion.* Adde glo. in. d.c. audiuius. 24. q. 1. in glo. 1.

d ¶ *De officio, e de beneficio.* Vid. quæ dixi, S# et luno. in. c. c# dilect#. de cōsue.

e ¶ *Que no entre en la yglesia.* De hoc vi. in c. is cui. de sen ten. exco. lib. 6. & ibi dominicum & vid. quod not. gl. & ibi Abb. in c. cum clerici. de immu. ecclesia.

f ¶ *Iurisdictio.* Istam differentiam inter clericum habentem iurisdictionem, & non habentem in materia ista non meminisse mihi disse: imo, vt dixi in glo. su # verbo. muy desaguisados S#. ead. l. Docto. indistinctè voluit # si suspensio fiat ab officio ab homine pro graui crimine, censeatur suspensio etiā facta à beneficio. vnde tene menti istam. l. partitarum & inquire. vnde hoc ortum habuerit.

¶ *Lex. XVIII.*

Prælati, vel clericus ab officio suspensus; vel in ecclesia interdicta diuina celebrans, vt prius incurrit irregularitatem, à qua non poterit absolui, nisi

per Papam, & efficitur ineligibilis ad dignitatem, ne que vti potest officio, neque beneficio ante habito. & moneri de bet à prælato, vt adeat sedem Apostolicam, ad faciendam emendã facinoris, & si nolit est compellendus per depositionem & priuationem beneficij, inuocato si opus fuerit auxilio brachij secularis. mo nachus vero, aut canonicus regularis in ecclesia interdicta celebrans in arctius monasterium est detrudendus. & si laico interdicatur ingressus ecclesiæ & si interdict# contempserit potest excommunicari, & si opus fuerit ad emendam inuocetur auxili# brachij secularis hoc dicit.

g ¶ *Concejeramente.* Priuatim ergo debet dicere horas suas. & idem in excommunicato. vid. per Host. in summa. de senten. excommuni. charta fi. ver. fi. & j. eod. l. pen.

h ¶ *Irregular.* Intellige, quando est suspensus propter delictum. & ad de capitul. prim#. de senten. & re iud. libr. 6. & capit. prim#. desententia excommunicationis. eod. libr. & idem si propter infamiam directè à superiore sit sibi interdictum officium: si tamen quis esset suspensus propter defectum, vt putà, si esset illegitimus, vel corpore vitatus: tunc celebrando non efficitur irregularis: sed peccat secundùm Abba. in capitul. si celebrat. de cler. excom. deposi. minist. Si tamen eo casu, quo quis est suspensus à iure propter defectum suspendatur ab homine intendente nouam suspensionis sententiã proferre, ingerendo se administrationi diuinor#, incurreret sic suspensus irregularitatem. glos. in capitul. secundo. de tempo. ordin. libr. 6. in dubio tamen non intelligitur, quòd iudex nouam suspensionem velit infligere, sed pœnam iuris exequi, secundùm Anto. & Abb. in. c. ex tuarum. de priuileg.

i ¶ *Elegido.* Vid. in. c. cum dilectus. de consue. & in. c. quia diuersitat#. de concess. præb. & alijs.

k ¶ *De beneficio, ni de oficio.* Vid. in capitulo finali. de temporib. ordin. irregularis tamen licet veniat priuandus beneficio: non tamen est ipso iure priuatus, vt notat Innocent. & Abbas. in capitul. cum nostris. de concess. præbend. vbi vid.

a ¶ *Si no el papa.* Adde cap. prim#. de sententia. & re iud. lib. 6. cap. 1. de sententia excommunicatio. eod. libr. Item dispensat legatus papæ, si non in contemptum celebrauerit, licet per supinam ignorãtiam secundùm Hostien. & Ioann# Andr. in cap. clerici. de cleri. excom. deposi. minist. & ita habet stilus curi#: dicit tamen Abb. quòd hoc dictum poti# seruatur de facto, quam iure aliquo pro betur.

b ¶ *En la yglesia que fuesse entre dicha.* Hodie dic. vt in cap. fina. ver. adjicimus. de sententia excommunicatio. libro sexto. & quòd violans interdict# sit irregularis, ad de capitul.

pri m#. de postu. præla. & vid. in cap. tanta. de excess. pr# la. Sed an t#pore generalis interdicti possint clerici extra eccle siam in camera. s. recitare horas suas c# socio? Hosti#. in capi. quod in te. de pœnit#. & remis. videt# innuere # sic: contrarium tam# tenet Docto. de villa Diego in suo tracta. de irregularitate. §. dictum est etiã. colum. quarta. & eius dictum videtur tutius, & verius.

c ¶ *Si no lo quiere fazer.* Sumptum videtur ex dict. capit. tanta in fine. de excess. præ la. loquitur tamen ibi, quãdo vltra violationem interdicti man# iniectio fuit in clericos.

d ¶ *Monje.* Con cordat. Cum capitul. postulastis. §. quæsiuistis. de cle. excommu. mi. & vid. quod hodie habetur contra religiosos interdictum violantes. in clemen. exfrequentibus. de sent#. excommu.

e ¶ *E si otro ome lego.* Nota hoc & adde Innocent. in capitul. tanta. de excess. præla. dicentem, quòd laici violantes interdictum puniuntur. allegat capitul. secund#. de cleri. excominuni. mi. & declaratur hic illud dictum Innocen. vid. hodie quod habetur. in clementina prima. de sepultu. & in clemen. grauis. de sententia excommunicationis.

¶ *Lex. XIX.*

Contra ecclesiasticam libertatem prohibentes
subditis vel inter se paciscentes ne cum personis
ecclesiasticis contrahant, vel communia obsequia
exhibeant, possunt excommunicari. h.d.

f ¶ *Viedam.* Concord. cum capitul. quanto. de priuile. & vid. quod ha betur in. cap. fin. de immu. ecclesia. libr. 6. vbi habetur quòd sunt ipso iure ibi excommunicati. adde etiam. l. 6. titu. 3. libr. 1. ordi. rega. & l. 2. 3. & 8. & 11.

g ¶ *Ni muelan en sus molinos.* Quid autem si fiat statut#, quòd portan tes frument# extraportam ciuitatis ad molendinum soluerent decem, exceptis portantib# ex tra crrtã portã, in qua soluerent quindecim: eò q# ad molendina ecclesiæ v# ecclesiastic# # sonæ erat iter solum per illam portam, an hoc statut# valeat, vel ex hoc statu#tes incurrant pœnas, de #bus. in dict. c. fina. & in. ca. nouerint. de sent#. excom. vi. per Feli. allegant# consi lium Petri de Ancha. in ca. ecclesia sanct# Mari#. co. 45. de consti. & allegat. #t Petr. de Ancha. in repetitione. ca. 1. de constitu. ver. quæro. de q#stione. in qua cõsului. & ibi etiã refert cõsili# Bal. in cõ trarium vid. #t consilium Bal. 396. incipit quòd a#t dictum statu tum. 3. volu.

¶ *Lex. XX.*

Excõicatiõis sent#tiam nõ præmissa mo nitione
profe renti, #hibetur ingressus ecclesiæ per mensem.
contra veniens irregularitatem incurrit: nisi sit

episcopus, & talem sententiam superior statim sine difficultate debet relaxare, & excommunicantem in expenssis & interesse con demnare. qui etiam est arbitrio superioris puniendus, nisi defendatur ex errore probabili. It# in generali interdictiõe seu suspensione facta per Papam, vel eius legat#, alicui vel aliquibus suo præcepto non obtemperãtibus, vel aliquid prohibet# faci#tibus, nõ includ#tur ep#i vel superiores ep#o: nisi specialiter fuerint nominati. eadem etiam pœna puniuntur excõicantes sine iusta & rationabili causa, præter pœnã prohibitionis ab ingressu ecclesiæ. It# excõicãs aliqu# odio vel ira motus vel maleuolentia, peccat mortaliter. h. d.

a ¶ *Tres.* Vid. 11. q. 3. §. si ergo. §. cum ergo. per glo. in ca. sacro. de sent. excom:

b ¶ *Deue la guardar.* Vt in ca. sententia pastoris. 11. quæstione. 3. & ibi gloss. notabilis in summa. & vid. notabi liter per Abb. in cap. ab excommunicato. 2. & 3. col. de rescrip. & est speciale in ista sententia. vt clause eccle siæ magis timeantur, & non contemnantur. vt de clarat Hosti#. co. tit. in sum. §. quis sit eius effectus. versic. hi sunt. & & vide infrã. l. proxima. & seruans excõmunication# iniustam, meretur apud Deum, propter bonum obedientiæ. se cundum Hostien. eodem titul. in Summa. §. quis sit eius effectus. versic. & hæc omnia. & an notoria excommunicationis iniustitia reddat eã nullam. vide Abbatem in dict. capit. ab excommunicato.

c ¶ *Mandaron.* Vide in capi. sacro. de sentent. excom. & in cap. 1. eodem tit. lib. 6.

d ¶ *Luego toller.* Vide in dicto capit. 1. de sentent. excommuni. lib. sex to. & sic sententia excom municationis lata cõtra for mam canonis, tenet: non tamen teneret, si esset lata contra formam hominis. vt notat Abbas in ca. fina. de restitutione spoliator#. quinto notabili.

e ¶ *Enmienda.* Vide in dict. capi. sacro.

f ¶ *Irregularidad.* Vide in dicto capitulo. 1. eodem titulo. libro. 6.

g ¶ *Obispo.* Vide in capitu. quàm pericuculosum. de sentent. excõmunicatio. libro. 6.

h ¶ *Que deu#.* Sic aliàs necessitatis ratione remittitur p#na l. illicitas. § p#ses. ff. de offi. præsi. & hoc quia onus est officij. Omne enim necessarium est triste: quia fit in angustia animi. secund# Arist. Bal in. l. neq; ab initio C. de nup.

i ¶ *Otro si.* Vide in dicto capilo. quàm periculosum.

k ¶ *Aquella misma.* Vide in dicto. c. sacro.

l ¶ *Peca.* Vide in. §. cum ergo. cum aliquibus capitulis sequentibus. & capi. ira. vndecimo. quæstione. 3.

¶ *Ley XXI.*

Sententia excommunicationis licet iniusta
ligat, licet appelletur ab ea: & idem in sententia
suspensionis, vel interdicti: excommunicatus
tamen ex falsa causa, non ligatur quò ad Deum,
nisi excommunicationem contemnat. Item
absens & ignorans potest excommunicari. h.d.

a ¶ *Se alce.* Adde ca. pastoralis. §. ver#. de appellat. & quæ sit ratio differentie inter sententiam excommunicationis vel alterius censuræ & inter alias sententias. vi. ibi latius per Abb. vbi tradit. 12. vel. 13. rationes. Tres etiã ponit Hostien. in summa. de senten. excommuni. §. quis sit eius effectus. Primam scilicet, quia Christus ligat à quo c# superior# non habeat appellari non pòt, dicente Chry sostomo. Nemo cõtemnat vincula ecclesiastica: non enim est homo qui ligat, sed Christus, qui hãc dedit potestatem. Et homines facit tanti honoris dignos. 11. q. 3. cap. nemo. Secundã, quia nemo excommunicatur, nisi ob cõtumaciã: sed cõtumax nõ auditur appellans. 2. q. 6. ca. sunt quorum Tertiam, vt clauæ ecclesiæ magis timeantur. 11. quæst. 3. c. quid ergo. vi. quæ dixi infrà. ead. l. in glo. fina.

b ¶ *No siendo delante.* Absens potest excommunicari. vt in cap. cum sit Romana. in fine. de appella. glo. in. c. nullus. 3. q. 4. vi. per Abb. in cap. fi. de foro compe. 17. & 18. col.

c ¶ *Quanto a Dios.* Vid. in ca. quomodo. & c. quid obest. & ca. in cunctis capitulis seq. 11. q. 3. & c. à nobis. el. 2. de sen. exco. & 24. q. 3. c. Deus.

d ¶ *No la desprecia.* Si enim contemneret, ligaretur ex suo cõtemptu. 11. q. 3. §. cum ergo. & §. hic. & fi. & 24. q. 3. c. notãdum. in fi. & c. per tuas. §. nosigitur. de senten. excom. vbi Abb. notat in. 3. notab. & vi. j.l. 31. # si non petat absolutionem, videtur eam contemnere: & ideò excommunicates quantumcunq; iniustè, debet petere quàm citò potest absolutionem, & litigare postea super iniustitia.

e ¶ *De deuiedo.* Adde. c. ad hæc quoniam de appel. & c. is cui. de sen. excom. lib. 6. versi. sanè. Sicut ergo excommunicatio non suspenditur per appellationem sequentem: sic neq; sententia interdicti vel suspensionis, vt in dictis iuribus, & hic: sunt enim istæ tres sententiæ, anormalæ: & non sequuntur ex toto naturam aliarum sententiarum: & communiter appellationes ab eis sunt anomalæ, & non sequuntur naturam aliarum appellationum. secundum Bal. in. l. fi. C. si à nõ com. iud. limita tamen, nisi suspensio ab officio inferatur in pœnam, # fieri potest iuxta notata per Inno. in. c. 1. de excess. præla. & in dict. c. ad hæc quoniam: tunc enim talis sententia suspensionis suspenditur per appellationem sequentem, vt singulariter notat Abb. in cap. sæpè. col. 5. in glo. super verbo rata. de app. item limita, si sententia excommunicationis, suspensionis, vel interdicti lata sit in diem vel sub conditione: nam tunc appellatione interposita, obuiaret ne traheret secum executio nem. vt in ca. præterea resisti. de appella. Bal. in dict. l. fin. nam excommunicatio vel interdictum prolatum post appellationem esset nullum, vt in c. dilectis, vbi Abb. in pen. notabi. de appella. ca. dilecti. el. 1. eo. ti. vt tradit Pet. de Anchara. consi. 240. incipit per prædicta subtiliter deducta. vbi ponit casum de præcepto

facto sub pœna excommunicationis & si non paruerit ex n#e prout ex t#c, excommunicat: quòd si appellat# à tali pr#cepto ap pellatio, tue atur appellantem, vt nō debeat se gerere pro excommunicato, neque ab alijs debeat euitari per cap. solet. in fine. de sent. excõ. lib. 6. c. ad præsentiā. de appella. adde Cardi. consi. 119. incipit. duo sunt examināda. & Decium consil. 214. colum. penul. Quid autem si sententia excommunicationis sit relaxata causa ferendi testimonij, iuxta capi. veniens. ad finem. de testi. an si interim appelletur, suspendatur effectus excommunicationis. & dicit Bald. quòd non, in cap. 2. de testi. cogend. quia ista fuit quædam suspensio, non liberatio. & adde eun dem Bald. in. l. 2. §. 1. ff. de verbo. obi iga. de interdicto suspenso, si appelletur, an tollat effectum. & dicit quòd non, si suspensio fuit ad tempus per modum temporalis liberationis, de quo & ibi per Iaso. colum. 10.

¶ *Lex. XXII.*

Ponit sex casus, in quibus solus Papa absoluit excommunicatum hoc dicit.

f ¶ *Reglas.* Vide suprā eo. in. l. 7.

g ¶ *Que son so el.* Vid. infrā. eo. in. l. 24.

h ¶ *Manos ayradas.* Vid. suprā eod. in. l. 2.

i ¶ *En las leyes.* Suprā eo. l. 3. & 4.

k ¶ *Por el fecho.* Adde cap. canonica. 11. quæstione. 3. & cap. omnes ecclesiæ. 17. quæstione. 4. cap. conquesti. de sentent. excommu. & glos. in cap. in literis. de raptō. & in cap. tua nos. de sentent. excom. vid. glos. in cap. cum deuotissimam. 12. quæstione. 2.

a ¶ *Los perlados.* Vid. in dict. cap. tua nos.

b ¶ *Si no el Papa.* Vid. in dict. cap. tua nos.

c ¶ *Quebrantan la eglesia.* Vid. in cap. conquesti. de sent. excommu.

d ¶ *Que descomulga el Papa.* Intellige quinq; concurrentibus, de quibus in. c. significauit. eo. titu. vnde ista lex sumitur. Primò, quòd participantes sint cle rici. Secundò, # scienter par tici pauerunt. Tertiò, # spõte. Quartò, # sit participatio cum excõmunicato à Papa. Quintò # in diuinis officijs partici pauerint. ita communiter doctors intelligunt illum tex. & vid. per Hosti. eod. tit. in sum. §. quis possit. versi. vi gesimus septi mus. & adde infrā eo. l. pe.

e ¶ *Falsa carta del Papa.* Adde. c. dura de crim. fals. & intelligit ista lex illum tex. lati#, quā ibi Abb. qui restringit in hoc illum tex. ad haben t#litteras falsas hodie per #cessum curiæ fulminatur excõmunicatio contra istos.

f ¶ *Aquel pecado mismo.* Participans criminoso in crimine, pro quo excommunicatus fuit à Papa, incurrit excommunicationem: & non potest absolui, nisi à Papa, vt in cap. nuper. versi. in primo, & duobus capitulis sequentibus. &c. si concubinæ. de sentent. excommu. Hostien. in summa. eo. tit. §. quis possit ab hac sententia absoluere. versi. quintus in illo.

¶ *Lex. XXIII.*

Legatus de latere absoluit excommunicatum pro violenta manu# iniectio in clericum vel religiosum, tam in prouincia vbi missus est quàm in eundo & redeundo: vndecunq; sit excommunicatus qui ad eum accedit. Legatus missus qui non sit Cardinalis, absoluit tantùm eos qui sunt de prouincia, ad quam missus est, dum ibi residet, & nō in eundo & redeundo. Legatus tamen natus, non absoluit talem excommunicat#: nisi de Papæ speciali mandato, potest tamen quærelas suæ prouinciæ audire, & diffinire: & potest ad eum appellari omisso medio. h.d.

g ¶ *En tres maneras.* Vid. per glo. in ca. 1. de offi. lega. lib. 6. per Hostien. in summa. de offic. lega. in principio. per Abba. in capitu. excommunicatis. eod. titu.

h ¶ *Que biuen con el.* Dicit Hostien. vbi suprâ, # intelligi potest de latere Papæ missus: & si non sit Cardinalis, si sit de sua familia, sed quòd Romana curia solos Cardinales, qui assistunt Papæ, etiam in Concilijs, intelligit de latere Papæ missos. Et legati de latere, dicuntur Proconsules. vid. per Bald. in l. si in aliquam. §. 1. in fin. ff. de offi. Procons. Ioan. de Plat. in l. penul. C. de cano. largi. titu. lib. 10. & dicit glo. in ca. sicut vir. 7. q. 1. # legatus Papæ est iudex ordinarius, sicut Proconsul. vi. etiã per glo. in capi. igitur. 25. q. 2. & maior reuerentia debetur legato Cardinali, quàm non Cardinali. c. volentes. de offi. lega. & vide in ca. 1. eo. tit. lib. 6. Aduerte tamen # legatus etiam de latere, non potest dispensare in gradibus consanguinitatis, vel affinitatis. vid. per Abb. in cap. quod translationem. de offi. lega. & in ca. fi. in fine. de transactio. neq; potest committere causam, appellatione remota: neq; priuilegium alij concessum minuere. vi. Abb. in ca. nisi specialis. eo. titu. & quod notat glo. in cap. fi. de hære. lib. 6. an possit committere causam audiendam simpliciter, & de plano & remouere iuris solennitates, & legato etiam Cardinali non creditur, si dicat Papam sibi reseruata ei concessisse. Abb. in dict. c. quod translationem. & neq; legatus de latere, potest venire contra priuilegia alicui ecclesiæ concessa. vid. glo. & Abb. in ca. pro illorum. de præb. & vid. Abb. in ca. cum in veteri. primo notab. de electio. & regulariter non dispensat in casib# in quibus non reperitur sibi concessum. vid. Abb. in ca. officij. de electio. & in ca. fi. vbi vi. de trans. & nota # legatus de latere potest se in tromittere de appellatione interposita ad Papam, vt causam magis instructam re mittat. tex. & ibi Abb. in ca. constitutus. de appellatio. Non tam# creditur Legato etiam Cardinali in præi#diciu parti# glo. in. c. sicut. de sent. excō. Abb. in di.

ca. constitutus. col. fina. neq; potest Legat# alienare, bene ficia spectantia ad ecclesiã Romanam, in locis qu# sunt de temporalis iurisdictione ecclesi#. Abb. in. c. 3. de eo # mitt. in poss. primo notab. & dicit Bal. in ca. 1. in princi. de his qui feu do dar. poss#t 4. colu. # non possunt concedere castra ecclesi#. vi. e#dem in. l. 1. versi. in initio. ff. de offi. præfe. vrb. & # legatis nō cōpetit, nisi quod probant sibi concessum: neq; possunt permittere alienationem feudorum ecclesiæ. Bald. in ca. vnico. de vasa. qui contra const. Loth. neq; potest Cardinalis legatus contra ius prohibitori#. Bal. in. l. 1. ff. de offi. præfe. præto. neq; potest legatus statuere cōtra consuetudinem loci, rationabilem præscriptã. Bal. in. d.l. si in aliquã. ff. de offi. procon. neq; potest se intromittere de officio collectoris Apostolici. vid. Bal. in. l. nequicquã. in prin. eo. ti. & an possit legatus de latere vnire ecclesias suæ legationis? vi. notabiliter per Abb. in cap. fi. de confir. vti. vel inutili.

i ¶ *Cardenales.* Qui sunt pars Corporis Papæ, vt subijcit. & vi. in. §. verum. versi. si quis cum militibus. 7. q. 1. l. quisquis. C. ad. l. Iul. maie. & legatus Cardinalis tanquam Papa honorandus est. c. fi. 93. dist. & ca. 1. 94. distinct.

k ¶ *Descomulgados.* Vide in cap. excommunicatis. de offi. lega. & ca. ad euentiam. de sent. excom.

l ¶ *Embia.* Quales debent esse legati, qui à sede Apostolica mittuntur, ponit Bernardus libro. 4. de consi. ad Euge. col. 4. & 5. in hæc verba. Quærendi sanè quibus neq; defectus timeat#, neq; profectus optetur, vt pote iam perfectis: itaq; non volentes, neq; currentes assumito, sed cunctantes, sed renuentes, etiam coge illos, & compelle intrare: in talibus (vt opinor) requiescet spiritus tuus, qui non sunt attritæ frontis: sed verecundi, sed timorati, qui præter dominum timeant nihil, nihil sperent, nisi à Deo: qui aduentantium non manus attendant, sed necessitates, qui stent viriliter pro afflictis: & iudicent in æquitate pro mansuetis terræ, qui sint compositi ad mores, probati ad sanctimoniam, parati ad obedientiam, mansueti ad patientiam, subiecti ad disciplinam, rigidi ad censuram, catholici ad fidem, fideles ad disciplinam, concordantes ad pacem, conformes ad vnitatem, qui sint in iudicio recti, in consilio prouidi, in iubendo discreti, in disponendo industrij, in agendo strennui, in loquendo modesti, in aduersitatibus securi, in prosperitate deuoti, in zelo sobrij, in misericordia non remissi, in ocio non ociosi, in hospitio non dissoluti, in conuiuio non effusi, in cura rei familiaris non anxij, alieni non cupidi, sui non prodigi, vbiq; & in omnibus circumspecti: qui missi post aurum non eant, sed Christum sequantur, qui quæstum legationem non æstiment, neque requirant datum, sed fructum, qui regibus Ioannem exhibeant, AEgyptijs Moysen, fornicantibus Phinees, Heliam idolatris, Heliseum auaris, Petrum mentientibus. Paulum blasphemantibus negociatibus Christum, qui vulgus non spernant: sed doceant, diuites non palpent, sed terreant: pauperes nō grauent, sed foueant: minas Principum non paueant, sed cont#nant, &c. nam prosequitur latiùs: & tãdem dicit, qui ad te redeant fatigati quidem: sed non suffarcinati, simul & gloriantes, non quòd curiosa seu præciosa quæq; terrar# attulerint: sed # reliquerint pacem re gnis, leg# barbaris, quiet# monasterijs, ecclesijs ordinem, clericis disciplinam, Deo popul# acceptabilem sectator# bonor# oper#.

a ¶ *Non pueden absoluer.* Vid. in dict. c. excommunicatis. & ibi per Abb. & intellige istam. l. in excommunicatis pro manu# iniectione in clericos: nam aliàs absolutiones reseruatas Pap# non possunt secund# Abb. ibi. & tene m# ti in ista mate ria notabi. dictum Specula to. titu. de lega. §. nunc ostendendum. 12. col. versi. legatus igitur. vbi dicit, # legat# cui commissum sit in certa prouincia plenè lega tionis officij#, poterit omnia exercere

liberè, & immediatè, quæ siue de iure siue de consuetudine, quilibet ordinarius suæ legationis, exercere potest, siue ille sit Abbas, siue Episcopus, Archiepiscopus, Primas, vel Patriarcha, vel alius quicq; Ipse enim ordinarius est in illa prouincia, quia gerit vices Papæ, reseruata tamen sedi apostolicæ tangere non debet. Et si aliqua emineant, quæ sibi specialiter sedes apostolica reseruasse non inuenitur, quæ ardua tamen & grauiæ sunt, debet legatus illa ad sedem apostolicam referre. & de isto dicto Speculato. commemorat Abb. in. c. 1. de offi. lega. & in. c. fi. vbi vid. de confir. vti. vel inuti. & adde Bal. in. l. si in aliquam. in. §. 1. in fine. per illum tex. ff. de offi. procõsu. Concurrit ergo legatus cum quolibet ordinario suæ prouinciæ quod nota: non tamen legatus, qui non est de latere potest conferre beneficia, vt habetur in. ca. de offi. lega. lib. 6. nisi specialiter sibi à Papa indulgeatur. Quid autem, si in commissione legationis dicatur, cum potestate legati de latere? vid. Decium consi 128. incipit. licet in proposito. & licet legatus sit ordinarius in prouincia sibi decreta, nõ tamen potest aduocare ad se causam motam, seu mouendam coram iudice inferiori competenti. Abb. in. c. 1. de offi. lega. & non potest legatus trahere hominem vnius prouinciæ, ad aliam, licet in vtraq; habeat potestatem. vid. Abb. in. c. nouit. de offi. lega. Aduerte tamen # multum sunt consyderandæ literæ legationis: quia communiter hodie datur à Papa commissio limitata cuius tenor est attendendus.

b ¶ *De sus eglesias.* Vt Archiepiscopus Cantuariensis. de quo in dicto capi. 1. vbi vide de offi. lega.

c ¶ *Absoluer.* Vid. in. c. excommunicatis. de offi. lega. neq; possunt conferre beneficia ex legationis munere. vt habetur in. c. 1. eo. tit. lib. 6.

d ¶ *Las querellas.* Vid. in dict. c. 1. vbi Abb.

e ¶ *Dexando en medio.* Adde glo. & Abb. in dicto. c. 1. approbat ergo ista lex opinionem illam, # ad legatum potest appellari omisso medio.

¶ *Lex. XXIII.*

Non debet Episcopus excommunicatum à suo subdito sine emenda, & sine excommunicantis scientia absoluere, si tamen absoluar, tenet absolutio.

Archiepiscopus tamen excommunicatum à suo Suffraganeo, absoluere nõ potest, nisi # modum simplicis querelæ vel appellatio nis, adeatur: & si de facto absoluat, non tenet absolutio. h.d.

f ¶ *No deue.* Ortum habet à ca. cum ab ecclesiarum. de offi. ordi. & vi de glo. 26. q. 6. in summa.

g ¶ *Sera absuelto* Sequitur dictum glos. in dict. c. cum ab ecclesiarum.

h ¶ *Que no lo deue fazer.* Limita nisi excommunicatio esset notoriè in iusta, vel nisi periculum sit in mora in remittendo. vt in ca. solitudinem. de appel la. & in. ca. venerabilibus. §. sanè. de sent. excom. lib. 6.

i ¶ *El Arçobispo*. Adde. c. ad reprimendam. de offi. ordi.

k ¶ *Contra los perlados*. Id est contra episcopos suffraganeos, vt subijcit, excommunicatos verò à subditis suffraganeorum suorum, nullo casupossunt absolvere. vt in cap. venerabilibus. in principio. de sent. excommu. lib. 6.

l ¶ *La querella*. Intellige, quando Episcopus processit ex officio, tunc Archiepiscopus per querelam aditus potest absolvere. vt hic & in dict. c. ad reprimendam. & declaratur in cap. venerabilibus. §. sanè. de sent. excom. lib. 6. si verò episcopus excommunicauit ad petitionem partis alterius, scilicet sui subditi, tunc Archiepiscopus non po test de hoc se intromittere sine appellatione: quia ipse non habet iurisdictionem inter subditos suffraganei sine appellatione. vt in. c. pastoralis. de offi. ord. ita declarat Abb. in cap. ab excommunicato. de rescrip. super glo. 1.

m ¶ *Se alço*. Adde dict. c. ad reprimendam. & ca. venerabilibus in prin.

n ¶ *Que le absoluiesse el*. Si certum est excommunicationem fuisse iniustam, non debet fieri remissio: quando verò certum fuisse iustam, debet fieri, nisi periculum sit in mora, vel excommunicator requisitus maliciosè denegauit. Si verò dubitetur sit iusta vel iniusta, tunc est in optione superioris. Sed honestius est vt remittat. ita distinxit tex. in dict. cap. venerabilibus. §. sanè cum duobus sequentibus. videas per Abb. in dict. c. ab excommunicato.

¶ *Lex. XXV.*

Excommunicatum etiam pro violenta manuum
iniectione in clericum vel religiosum, in
mortis articulo constitutum, potest sacerdos
quilibet eius confessor absolvere, satisfactione
ei iniuncta, & promissione iurata, vt quàm
citius poterit, sedem Apostolicam adeat,
mandatum apostolicum suscepturus. h.d.

a ¶ *Enemistad*. Adde. c. de cætero. de senten. excom. & vide S#. eo. in. l. 4.

b ¶ *Los clerigos de missa* Adde. c. si quis suadente. 19. q. 4. & cap. fi. de sepultu. & suprà eo. l. 4.

c ¶ *Prometer con jura*. Adde dict. c. de cætero.

¶ *Lex. XXVI.*

Ponit formã absolutionis ab
excommunicatione. h. dicit.

d ¶ *Iurar.* De isto iuramento habes in cap. ex tenore. & ca. cum desyderes. de sent. excom. an autem istud iuramentum sit de substantia absolutionis? Hosti#. tenet # sic. in summa. eo. tit. §. & qualiter. versi. in maiori a#.t. & in dicto. ca. cum desyderes. vnde dicit # non tenebit aliàs absolutio. glo. tam# tenet contrari# in dict. c. cum desyderes. & opinio glos. communiter approbatur secundum Abba. ibi. & quando excō municatio in fertur pro cōtumacia, tunc ad absolutionem non sufficit cautio iuratoria: sed de bet esse aliàs fufficiens. tex. est iuncta glo. notabili. in. c. qua fronte. de appella. Abb. in cap. ad nostram. col#. 2. de iure iur. vi. l. 28. infrá eo. & an tunc pri us debet satis facere aduersario de exp# sis? dic vt habetur in. c. venerabilibus. versi. idem est. de sentent. excom. lib. 6. omissis opinionibus quas tradit Specula. in tit. de contumacia. §. nunc dicamus. vbi vi. Bal. in addi.

e ¶ *De santa eglesia.* Sed an mandato excommunicatoris? dic sc#m Hostien. in. d. §. & qualiter. # non est vis vtrùm mādatis Ecclesiæ vel mādato absoluentis: quia idem est sensus: & ideò dicit # aliqua iura ponunt vnum modum, alia alium: & aduerte, # absolutus ab excōmunicatione recepta sufficienti cautione de parendo mandatis ecclesiæ non reincident cōtraueniendo ipso facto excōmunication#, nisi iter# in eam inducatur. tex. & ibi Abb. in. c. ad nr#am. el. 1. in vlti. not. de iur. iuran. & vi. per eund# Abb. in. c. ad reprimendã. col. 2. de offi. ordi. fal lit tñ in casibus quæ habentur in ca. eos qui. de sent. excom. lib. 6.

f ¶ *A la puerta de la eglesia.* Honestum & tutum est hoc & quasi consue t#. secundum Hosti. in summa. de sen. excom. §. & qualiter. versi. Tertium est de forma. vbi ponit istam formam absolutionis. & ibi allegat vnde hæc forma habuerit originem: nõ ideò erit hoc necessari#, ad substantiam absolutionis.

g ¶ *Diziendo ansi Vi.* Hosti. vbi S# & Spec. tir. de sent. §. a#.t. 12. col. #si. por rò. & si tñ non seruata istafor ma præstetur absolutio, tenet. glo. in ca. de manifesta. 2. q. 1. & sc#m om#es, absolutio simplici & nudo #bo fieri potest. vt ad ducit Syluest. in summa. in #bo absolutio. el. 3, #si. sciend# est sec#dò. & adde gl. in cap. compe rimus. 24. q. 3. & in. c. añpe. 11. q. 3. Si tñ ab solurio cōmit teretur ab ho mine data cer ta forma, illa est seruãda. vi. Abb. in. c. fi. 5. notab. de resti tu. spolia. & li cet peti posset absolutio excōmunicationis per #cura tor# hab#tem ad hoc speciale mādatum, tñ executio absolutionis, debet cōmitti Bal. in additi. ad Specu. tit. de procurato re. in princi. & vid. Bald. in. l. post mort#. §. neq; adoptare. ff. de adoptio. licèt tñ #s nõ debeat ab solui per nun ti#: si tñ absol uat#, tenet absolutio. sc#m Abb. in. c. venerabil#. col. fi. de electi. & an absolutio ista possit fieri absente eo, ad cuius quærelam illata fuit excommuni catio? vi. per glo. in. c. excōmunicatos. 11. q. 3. & per Abb. in. c. qua fron te. de appella. col. antepe. & nota # absolutio excōmunicationis debet #bari per literas. glo. in. c. miramur. 24. q. 1. & fortè etiam posset probari per testes: quia non video quid repugnet, & præsumitur adhuc excōmunicatus, nisi probetur absolutus. vi. Specu. tit. de senten. §. vt a#.t. col. 15. & ipse iudex, & si non sit sacerdos, potest absoluere ab excommunicatione. vi Abb. in. c. ab excōmunicato. 5. col. de rescrip. & in. c. transmissam. de elect.

¶ *Lex. XXVII.*

Ponit formam absolutionis ab anathemate. h.d.

h ¶ *Toller esta.* Adde quæ dixi S#. eo. l. 13. &c. c# aliquis. &c. deb#.t. 11. q. 3.

¶ *Lex. XXVIII.*

Absoluendus ab excommunicatione incursa propter
cōtumaciam iurare debet de stando & par#do iuri,
datis fideiussoribus & pignori bus, si possit, si tamen
sit excommunicatus propter offensam manifestam,
debet priusquam absoluator, satisfacere &
promittere, se non amplius quid tale facturum h.d.

a ¶ *En la ley.* Vide suprà. eo. l. 26.

b ¶ *Dando fiadores.* Adde tex. iuncta gl. in. c. qua fronte. de appella. & dixi suprà eo. in l. 26. in glo. & vid. in cap. ex parte. el. 1. de verbo signi.

c ¶ *Por yerro manifesto.* Quan do dicatur of fensa manifesta. vide in di. c. exparte. & c. sequenti. & dic vt habet# in c. solet. de sen tent. excom. lib. 6.

d ¶ *Hagan enmienda.* Adde dict. c. ex parte. & dict. ca. solet. & limita, nisi offensa fuit in exerc# do actum spiritualem. vt in exemplis positis per Innocent. & Abba. in cap. pro illorum. In fin. de præbend. & tenet etiam Abb. in dicto cap. ex parte. & in capit. ex publico. colú. 2. de conuers. coniug. item. limita, nisi ma nifestus offen sor sit in mortis articulo: nam t#c fati est ab illo cau tionem recipere. vt in ca. fina. de sepul. & ibi Abb. in quarto notabili. vbi & id# vult, si satisfactio exigeret long#tractatum.

e ¶ *Promena.* Adde cap. ex tenore. de sentent. excom.

¶ *Lex. XXIX.*

A multis Episcopis excommunicatus, non potest
ab vno sine licentia aliorum absolui. Item ligatus
pluribus excommunicationibus ex diuersis causis,
si obtineat absolutionem expressa vna causa,
non habetur pro absoluto quoad aliam. Item non
tenet absolutio veritate tacita impetrata. h.d.

f ¶ *Cada vno.* Nam excommunicationem latam ab vno Episcopo, alius non potest remittere nisi ille qui excommunicauit, vel eius superior. vt in capit. pastoralis. §. præterea. de officio ordi. & vide in capit. officij. de sentent. excommunicatio. & procedit etiam, si excommunicator requisitus, nolit absolvere. vt tra d#t doctores in capit. prudentiam. §. fina. de offic. De legat. vbi Abbas in fi.

g ¶ *Por muchas razones.* Concordat c#. ca. cum pro causa. de sentent. excommunicatio. vbi vido gloss. & Abb. distinguunt#. & vide glo. no tabilem in ca, fina. 3. quæsti. 4. vbi

#d operetur secun da, vel tertia excommunicatio post pri mam: & an vnica absolutione possit ab omnibus liberari. & vide per Abba. in cap. ex par te. de offi. ordi. & per Bal. in. l. 2. C. vt intra cert# tem pus. quæstio. criminis terminetur. per Iasonem in. l. qui bis. 4. colum. ff. de verrum oblig.

h ¶ *Callando la verdad.* Adde capitu. officij. de sentent. ex communicationis. & cap. ex parte. de of ficio ordi.

i ¶ *Todas las razones.* Sed pone quòd ali#s pluribus de causis excom municatus, absoluitur apud sedem apostolicam pœnitentiarius illum remittit ordinario absolutum, nulla expressa causa excommunicationis, à qua illum absoluit, an debeat pro absoluto haberi? Specula. tit. de sentent. §. 1. versi. vt autem. col. 15. & versi. sed pone. dicit # sic. per cap. quia circa. de consanguini. & affinita. quia non præsimitur iste tacuisse, & immemor propri# salutis esse. & per alia, quæ ibi poteris videre: tu tam# dic de istaqu# stione, vt habetur in capi. ex parte. de of fic. ordin. vbi text. decidit istam qu#stio nem.

¶ *Ley. XXX.*

Non tenet ex communicatio post legitimam
appellationem pro lata: aut si cõtineat intolerabilem
errorem, vel ex eo quòd non sol uebatur
prælato maior # curatio quàm sit statuta:
aut si quis præcedente grauamine sub pro
tectione Pap# se submisit, vel si prolata sit
in participantes excõmunicatio: monitione
nõ præmissa: vel si excommunicans sit
hæreticus excõmunicat#, vel suspensus. h. dicit.

a ¶ *Ante.* Adde capi. per tuas. de sentent. ex communicatio. & in ca. di lectis. de appellatio. & est speciale in ex communicatione & interdicto, vt non teneat, si proferat# post appellation#. vt in cap. dilecti. de appella. an autem pendente iudicio nullitatis debeat euitari? vide in cap. solet. de sentent. excommunica. libro sexto. vbi deciditur quod in iudicijs debet euitari, non in alijs actibus extra iudicium, etiam spiritualibus.

b ¶ *Yerro.* Adde dict. ca. per tuas. & c. venerabilibus. §. penulti. eodem. titu. lib. 6.

c ¶ *Mas procuracion.* Concordat capitu. cum ad quorundam. de exe ess. præla. & approbatur hic intellectus Hostien. ad illum text. quæ sequuntur ibi Ioan. And. & Abb.

d ¶ *Se metia.* Concord. cum cap. ad audientiam. de appella.

e ¶ *Ante que los amonestasse.* Concord. cum cap. statuimus. & cap. con stitutionem. de sentent. excommunica. lib. 6.

f ¶ *Hereje descomulgado.* Concord. cum ca. audiuius. 24. q. 1. & proce dit etiam, si excommunicatus sit occultus. secundum glo. 24. q. 1. in summa. & tenet Ioan. And. in cap. pia. de except. lib. 6. & est commu nis opinio, se c#dum Abb. in cap. ad pro bandum.

col. 3. de re iudica ta. vbi ipse post Innocen. in ca. si verò. de sentent. ex commu. tenet contrari#. & in alijs locis re latis à Feli. qu# videas in dict. ca. ad proban dum. col. pen. **g** ¶ *Vedado de poder*. Vide per glo. in dict. ca. audiuius. & & vi. suprà eo. in. l. 17.

¶ **Lex. XXXI.**

Laicus senten tiam excommunicationis non seruans. tardius recipi tur ad veniam & citius morietur, aut incidet in aliud periculum: cle ricus aut# effi citur irregularis, & debet de poni: neq; pōt percipere fructus beneficio rum suor#, t#pore q# in excōmunicatione durauit: ne q; beneficium de nouo ac#rere: item con temn#s sent# tiam excōmu nicatiōis, etiã iniustè, ligat# ex cont#ptu. Item excom municatus in vna ecclesia, in omnib# de bet euitari. h. d.

h ¶ *Mas aduras*. Adde. c. qui iu bente. 11. q. 3.

i ¶ *De muerte*. vi. in. c. ep#i. 11. q. 3.

k ¶ *Irregular*. Ad de. suprà. eod. l. 18.

l ¶ *Depuesto*. vi. in. c. si quis episcopus. 11. quæstione. 3. & glo. in dict. cap. qui iubente. & tenet Hostien. in summa. de cleri. excommu. depo. mi nist. col. 1. allegat, cap. latores. eo. tit. vbi Abb. 2. notab.

m ¶ *Por el despreciamiento*. Vi. quæ dixi. S#. eo. l. 21.

n ¶ *En todas*. Adde. c. 2. 11. q. 3. & 4. q. 5. c. 1. glo. in. c. si quis presbyter. 7. q. 1. & idem de suspenso. vt ibi glo. & Bal. & Ang. in. l. ex ea. ff. de postul. Abb. in cap. postulasti. de foro competen. colum. 4. & in. c. 1. 2. notab. de treug. & pace.

o ¶ *Las rentas del beneficio*. Adde cap. pastoralis. §. verum. de appellat. & ibi bona glo. limitat, nisi existat in extrema necessitate. quam glo. omnes ibi sequuntur. & procedit, licet culpa vel delicto suo in tali necessitate constitutus sit. glo. notabilis in cap. sacrorum. 12. quæstio ne. 2. Bald. & Alexand. ibi satè. in. l. quamuis. ff. solut. matrimo. Et dicit sanctus Thomas. 2. secundæ. q. 31. articu. 2. quòd excommunicatis & reipublicæ hostibus: sunt beneficia sub trahenda. in quantum pro pter hoc arcentur à culpa: si tamen immineret ne cessitas, ne na tura deficeret subueniend# est eis debito tamen modo, putà, ne fame aut siti morerentur, aut aliquod huiusmodi dispendium, (nisi se cundum ordi nem iustitiæ) paterentur. & idem dic in suspenso ob cōtumaciam: quia debentei subtrahi redditus beneficij, sicut excommunicato: quia est eadem ratio secundum Abba. in dict. §. verum. & si excommunicatus esset impeditus ex aliqua iusta causa, & non posset absolutionem

petere, esset prouidendum de fructibus, sicut suspenso non ob contumaciam. Cardina. post Ioan. de lig. in Cle. vt hi qui §. 1. in. 20. q. de ætat. & qualita.

a ¶ *Otro de nueuo.* Adde cap. postulastis. de cleric. excommu. minist. ca. cum bonæ. in fine. de ætat. & qualitat. cap. tanta. de excessi. præla.

b ¶ *Vedado.* Vid. in cap. cum bonæ. de æta. & qua lita. & suprà eod. in. l. 17. & etiam dposito vel suspenso ex graui causa, prouidendum est de redditibus beneficij, vt viuere possit. glos. & Abb. & alij in dicto cap. pastoralis. §. verum. de appella.

¶ *Lex. XXXII.*

Propter suspicionem hæresis excommunicatus,
si in excommunicatione per annum perseueret,
anno elapso iudicatur hæreticus, pro alio verò
excessu excommunicatus: post annum monitus,
si se non absoluit, perdit ius patronatus: (si
quod habeat) interim quod non absoluitur,
& iura & obedientiam vasallorum. h.d.

c ¶ *De heregia.* Concordat cum. c. excommunicamus. §. quia autem. de hæret. & cap. cum contumacia. de hære. lib. 6.

d ¶ *Por otra razon:* In alijs criminibus ab hæresi, excommunicatus, quia non venit responsutus de crimine: si in excommunicatione stat per annum, post annum habetur pro conuicto de illo crimine, non pro hæretico. glo. & ibi Dominicus in dict. cap. cum contumacia. ca. rursus. & cap. quicunq;. 11. q. 3. & dicit Abb. in cap. 1. de iudi. col. 1. quòd si delictum pro quo quis excommunicatur: quia non venit responsurus, est dignum priuatione beneficij ipso iure, data perseuerantia in excommunicatione per annum, erit priuatus ipso iure. Si verò crimen est dignum priuatione beneficij per sententiam, tunc post lapsum anni ad priuationem beneficij, opus est sententia. Si verò delictum pro quo fuit excommunicatus, non inducit priuationem beneficij ipso facto, neq; per sententiam: quia est paruum respectu priuationis, tunc neq; est priuatus, neq; debet priuari per lapsum anni, sed imponetur pœna arbitraria, ac si verè fuisset confessus, quando pœna pro tali crimine non esset in iure expressa, aliàs quæ est expressa, imponitur. Fatetur tamen quòd si post lapsum anni ad huc sustineret excommunicationem corde indurato, quod ex hoc nouo delicto contracto, postquam fuit habitus vt confessus, poterit priuari beneficijs: quia non caret scrupulo hæreticæ prauitatis. & sic potest intelligi secundum eum. cap. cum bonæ. de æta. & qualita. & hoc intelligitur, quando agitur de crimine, ciuilitè vel criminaliter, non aliàs. sc#m glo. singula. in. c. contingit. de dolo & contuma. ita limitantem. c. rursus. & ca. quicunq; 11. q. 3. & licèt lex ista Partitarum denotare videtur differentiam inter hæresim, & alia crimina, intellige ad hoc, vt propter persistentiam in excommunicatione per annum, habeatur pro hæretico, non quantum ad hoc, vt habeatur pro conuicto. per tex. in dict. c. quicunq;. nam hoc lex ista relinquit sub dispositione iuris communis.

e ¶ *Qualquier.* Siue sit ex delicto vel contra ctu, siue act# sit ciuilliter siue criminalit#, ad inferendā pœnā de qua hic. Secūs verò quò ad id vt habeat# # confesso, vt di xi in glo. præ cedent. dic vt ibi.

f ¶ *Por todo aquel tiempo.* Concor. cum cap. fi. de pœnis. vbi Abb. notat quòd iudex ecclesia sticus potest punire, laic# contemnent# excommunicationem, pri uando eum iu re sibi quæsito in ecclesijs. & idem secun dum Hostien. si laici essent sibi obligati in debito pecuniario, vt ratione huius contemptus, possit ecclesia illos absoluerè ab illo debito. argumen. cap. pro humani. de homi. lib. 6. & cap. cum secundum leges dc hæreti. eo. lib. ex quo infert Abb. quòd iudex ecclesiasticus potest mulctare, & temporaliter punire laicum in excommunicatione pertinaciter perseuerantem. quod dicit bene notandum, licèt non sit in vsu. & sortè ista illatio Abba. non admitteretur in practica, vt ecclesiasticus aliter puniat quàm habetur in dict. cap. fina. laicum ih hoc delinquentem: per leges tamen regni iudex sæcularis condemnabit in his pœnis. & alijs, de quibus in. l. 1. titu. 5. libro. 8. ordina. Rega.

g ¶ *Los vasallos.* Vide in dict. c. fina. de pœnis. vbi quod vasalli & subditi excommunicatorum, ipso facto absq; alia sententia sunt absoluti ab omni obedientia dominorum, quandiu persistunt domini in excommunicatione. quod intelligit lex ista post annum, & præmissa monitione, vt hic dicit. & habetur in dict. ca. fina. aliàs enim tenentur vasalli domino: licèt enim dominus non possit agere pro debitis vassallorum: quia est excommunicatur, ipsi tamen debita reddere tenentur. & in hoc licètè communicant, etiam soluendo in propria persona: neq; obstat ca. nos sanctorum. 15. q. 6. quia non absoluit vasallos à debitis, sed a iuramento fidelitatis. vt & habetur in ca. 1. in princi. hic finitur. l. vid. de hoc per Inno. in ca. veritatis. ad finem. de dol. & contuma. & per Syluest. in Summa. in verbo excommunicatio. 5. §. fi. versic. nonum vtrum. & c. & glo. in. ca. Iulianus. 11. q. 3. Archidia. in dict. c. nos sanctorum. 15. q. 6. & satis hoc vult ista lex Partitarum, cum subdit Esto se entiende. & c. Hostien. tamen in summa. de sentent. excomm. §. quæ sit pœna participantium. versi. quid si teneor. dicit quòd si pagani vel hæretici: vel alij hostes venirent in brachio forti ad deuastandam terram, & excommunicatus ex ad uerso vellet pugnare pro patria, vassalli tenentur sequi talem, allegat c. Iulianus. 11. q. 3. & Raim#. & intelligit Hostien. id esse verum, si esset dñs terræ, vel non esset alius qui patriam posset defendere: aliàs dicit # non esset obediendum. Si verò dñs esset excommunicatus #pter apostasiam à fide, tunc vi. quod habetur in. c. fi. de hæreti. & trad. S. Thomas. 2. 2. q. 12. arti. 2.

¶ *Lex. XXXIII.*

Participans scienter cum excommunicato
maiori excommunicatione, in illo crimine
pro quo fuit excommunicatus, ope, consilio
vel consensu, incidit in excommunicationem
maiolem: aliàs verò c# excommunicato participans

extra illud, incurrit tantum minorem: nisi cum
sententia excommunicationis lata fuit contra
participantes cum eo: item participantes cum
excommunicatis minori excommunicatione, non
incurrunt excommunicationem aliquam. h.d.

- a** ¶ *O de otro obispo.* Adde glo. in cap. quod in dubijs. de sentent. excom. glo. infina.
- b** ¶ *En aquel pecado mismo.* Concor. cum cap. nuper. §. in primo. & cum ca. si concubinæ. de sentent. excommu. & ca. statuimus. eo. tit. lib. 6. & declara, vt per Abb. in dict. c. nuper. & in dict. c. si concubinæ.
- c** ¶ *Se acompañasse.* Intellige seruata forma ca. statuimus. de sent. excõ. lib. 6. aliter nõ tenet sententia contra participantes. & ha betur suprà. eo. in. l. 30. ibi Ante que los amonestasse.
- d** ¶ *De la mayor.* Adde. c. quod in dubijs. de sentent. excomu. & ca. rogo. & ca. excellentissimus. 11. q. 3. & cap. statuimus.
- e** ¶ *Este atal.* Sequitur opinio nem Bern. de qua per glos. in dict. c. statuimus. de sentent. excommunica. lib. 6. in verbo constitutionibus.
- f** ¶ *En la menor descomunion.* Adde. c. ex communicato. & c. qui cõ municauerit. 11. q. 3. hodie # extrauagant# ad euitandum scandala opus est, quod denunciatur excommunicatus, quando non fuit excommunicatio propter iniunctionem manuum iratarum in clericum, quæ sit notoria. tenorem extrauagantis ponit Ange. in summa. in verbo excommunicatio. 8. col. 2. & Syluester in summa. in verbo excommunicatio. 5. versic. sciendum est quartò, vbi vid. & an excommunicati tolerati, si sunt occulti admittantur in actu electionis. vid. Abb. in cap. Cumana. in fi. de electio. & effectus istius ex communicationis minoris, habes suprà. eo. in. l. 1. & ca. fi. 3. quæst. 4. in ca. à nobis. de except. in ca. si celebrat. de cleri. excommu. minist. an autem participans excommunicato maiori excommunicatione peccet mortaliter, tradit latè Abb. in cap. sacris. quod met. caus. & dicit communem opinionem esse, quòd regulariter communicans ex communicato peccat venialiter: fallit in sex casibus. Primus quando quis communicat in contemptum clauium: nam contemnere potestatem ecclesiæ, est mortale. Secundò, quando sit in contempt# superioris, seu contra præceptum suum. argument. ca. 2. de maio. & obe. Tertius, quando communicat in diuinis. argum. cap. significauit. de sentent. excom. Quartus, quando communio fuit in crimine pro quo fuit excommunicatus: nam tunc incurrit maiorem. vt su prà. eod. l. 5. si erat excommunicates cum participantibus. Sextus, si communio sit nimis frequens & assidua: quia nullum peccatum est adeò veniale, quin ex consuetudine seu assiduitate fiat mortale. 25. distinct. §. criminis. & durum esset secundum Ioan. and. dicere, quòd regulariter incurreret quis mortale, salutando excommunicatum, vel eum non euitando in mensa: maximè si amicus communis te, & illum inuitauit: & hæc communio ex quo communicans non consentit facinori, pro quo fuit excommunicatus, potius opponitur fer uori charitatis, quàm charitati: & quod regulariter non peccet mortaliter participans. tenet etiam S. Thom. in. 4. sentent. distin. 18. vbi dicit quòd videtur valde graue, quòd pro verbo leui, homo mortaliter peccet, & idem sanctus Thom. quodlibeto. 11. Hostien. in summa. de sentent. excommu. §. &

quæ sit pœna participantium. versi necesse. ibi, sed nunquid participans. & adde dict. ca. sacris. quod videtur dicere # peccet mortaliter, respondetur quòd loquitur quando participatio est in his quæ sunt secundum se peccata. vide etiam de hoc Syluest. in summa. in verbo excommunicatio. 5. versi. sciend# est tertio. 1. & 2. col. participans ergo in locutione, & similibus, c# timore & reuerentia sententiæ, peccat tantum venialiter secund# sanctum Bonavent. in. 4. qui addit, # esset mortale, quando quis probabiliter credit ex tali communione sententiã excommunicationis venturam in cont#ptum: quod ad secundum casum: de quo supra reducitur, tene ista m#ti: quia Abbas in hoc multum dubitauit in di. c. sacris. licet asserat pr#dictam esse communem opinionem. & adde l. 36. infra, eo. & nota. quod non debet #s ius suum negligere, vt euitet participation# excõmunicator#: ex quo sine dño iuris sui non pōt eos euitare. argumentum optimum in ca. si verò. & quod ibi notatur. de sent. excommu. & ca. antecessor. & cap. quoniam multos. 11. q. 3. & tenet Abb. post Inno. in ca. illa quotidiana. de electio. ad finem. nota etiã quòd excommunicatio minor non relaxatur sine absolutione & re. conciliatione solenni, licet non exigatur iure. vt in ca. nuper. versi. in 2. de senten. excommu. & ibi notat Abb. & proprius sacerdos ab hac absoluit. vt ibi. an autem excommunicatus possit communicare c# alio excommunicato. vid. glo. in. c. deuotam. 27. q. 1. quòd sic.

g ¶ *Con estos.* Et sic non transit hæc excommunicatio minor in tertiam personam. adde cap. excellentissimus, & cap. quoniam multos. 11. quæstione 3.

¶ Lex. XXXIII.

Non est participandum cum excommunicatis osculo, locutione, oratione, esu, aut potu, aut comitiua: licet autem aliquando excommunicato participare, veluti cum fit ad commodum excommunicati, consulendo seu hortando, vt ab excommunicatione exeat, vel pro commodo communicantis: vt quia petit quod sibi debet: vel vxor marito excommunicato, non è contra: vel liberi par#tibus, nõ è contra. Item familiares & agricultores salariati serui aut vassalli nõ consentientes errori, pro tempore quo seruire tenentur, dño tñ non licet: si isti essent excommunicari: neq; clericis licet communicare c# suo episcopo

excommunicato, nisi sint eius domestici seu familia res. It# excusatur ignorans, & qui necessitate cōpulsus excōmunicatis participat: it# excommunicato egenti licet eleemosynā dare. h.d.

h ¶ *Estas.* Vide in cap. nuper. de sentent. excommunica. vnde Versus Si pro delictis anathema quis efficiatur. Os orare vale, communio mensa negatur, cap. sicut Apostoli. & ca. excommunicatos. cum tribus sequentib. 11. q. 3.

i ¶ *Acōsejassen.* Adde ca. cum excommunicato. 11. quæstione. 3. & ca. c# voluntate. de sentent. excommu.

a ¶ *Por pro de aquel que le fablasse.* Vnde Versus. Vtile, lex, humile, res, ignorata necesse, Hæc anathema faciunt ne possit obesce.

b ¶ *Deuiesse algo.* Adde ca. Si verò. de senten. excom. & c. intelleximus. de iudi. & idem, si pro salute animæ, petendo consilium, recurreret ad excommunicat#. si est necessitas, & ad alium recurre re non potest: q# necessitas bitrio boni vi ri limita bitur, & non sunt la xandæ habenæ, sed discretè, & solùm c# intentione vti litatis consequendæ, sec#dum Raym#dum in summa.

c ¶ *A ella.* Vide c. quoniã mul tos. 11. q. 3. & in telligit Hosti. ni summa. de sent#. excom. §. & qu# sit p# na participantium. #si. lex excusat. quan do constat de matrimonio: neq; est per ecclesiam inter ipsos carnale commercium interdictum: #a si esset excommunicat# vir: quia nihilominus cognoscebat mulierem tamen mulier carnali commercio cōsentiens, ea dem sententia inuolueretur. argum. cap. si concubin#. de senten. excō.

d ¶ *A el.* Approbat opinionem Gofre. & Raimun. qui mouentur ex ra tione posita in ista. l. & trad. Hostien. vbi suprà. & intelligit procedere quò ad prouissionem & seruitium humanum, non quò ad carnale debitum: nam tunc vterq; excusatur, quò ad carnale debitum reddendum exactum: imò & qui non est excommunicatus, potest petere ab excommunicato coniuge carnale debitum cum ab excom municato, debitum potest peti vt in. ca. intelleximus. de iudi.

e ¶ *Los fijos.* Vide dict. c. quoniam multos. 11. q. 3.

f ¶ *Que son en poder.* Idem dic de emancipatis, si sunt cōmensales patris, & ab eo recipientes necessaria, dummodo in crimine non participant, alij non excusantur secundum Syluest. in summa. in verbo ex communicatio. la. 5. versi. sciendum est secundò. col. 2.

g ¶ *Seruientes.* Serui & ancillæ rustici quoq; seruientes, & alij subiecti de familia, qui non sunt adeò curiales: vt eorum consilio scelera per petrentur. dict. ca. quoniam multos. 11. q. 3. & intellige de his, quante sententiam seruitio erant astricti. vt in ca. inter alia. de senten. excom mu. & in dict. ca. quoniam. an autem debitor adueniente die teneatur soluere excommunicato? Innoc. dicit # sic, arguendo à familiaribus obligatis ad debitorem. glo. in ca. iuratos. 15. q. 6. dicit quòd non tenetur, sed quod fiat depositio debiti in ædem sacram, quòd placet Abb. in dict. ca. inter alia. vide de hoc latius per Hostien. in summa. de sentent. excom. §. & quæ sit pœna participantium. versi. quid si teneor sacramento. vbi loquitur notabiliter.

h ¶ *Vasallos.* Nota hoc, quia istud verbum non est indict. ca. quoniam multos. & adde quæ dixi S#: eo. in. l. 32.

i ¶ *Los padres ni los señores.* Sequitur opinionem glo. in ca. de filia. 27. q. 1. & Hostien. in summa. de sent. excommu. §. & quæ sit pœna participantium. versi. humile. Intelligens hoc de superioribus ratione officij, vel potestatis, vel domini; quibus necesse est obedire. l. 2. ff. de iusti. & iur. l. liber hõ. la. 2. ff. ad. l. Aquil. possent tam#. parentes si egent, petere, & accipere ali menta à filijs quia percipi# debitum. arg. dict. cap. intelleximus. de iu di.

k ¶ *O los Vasallos.* Quid de mercenarijs. an te near eos euita re, si sint excõ municati? Hostien. vbi S#. ver si. humile. dicit quòd si sine magno meo incõmodo possum ipsos vitare, hoc facere debeo, per iura quæ ibi allegat. & idem dicit de socijs habenti bus ali#d cõmune.

l ¶ *De fazer.* It# post fact# pos sunt eos coge re ad satisfactionem faci# dam & ad absolution# petendam. argu men. ca. quan tæ. de sent. excom. Hostien. vbi. S#.

m ¶ *Clerigos.* Ad de Hostien. vbi suprà. in #sicul. humile. ibi quid de clericis.

n ¶ *No sabiendo.* Adde ca. significauit. de sent. excommu. & ca. apostolicæ. de cleri. excom. minist. & intellige, vbi probabilis est ignorantia: secùs si sit crassa & supina. ca. 2. de ordi. ab Epis. qui resigna. episcopa.

o ¶ *Sino con ellos.* Adde ca. cum voluntate. §. 1. de sent. excommu. & in ca. quoniam multos. 11. q. 3. & ca. inter alia. de sent. excom.

p ¶ *Limosna.* Adde dict. c. quoniam multos. & intellige, si fame periret: aliàs si non esset tanta necessitas, non, glo. & Abb. in ca. pastoralis. §. verum. de appella.

¶ *Lex. XXXV.*

Publico excommunicato ecclesiam intrante cessetur à diuinis, & ip se expellatur inuocato ad hoc (si opus fuerit) auxilio brachij sæcularis. Sed si celebrans missam est iam in sacra, non cesset, donec consumat eucharistiã. Si verò est occultè excõmunicatus taliter se habeant scientes, # non publicetur. h.d.

q ¶ *Concejeramente.* An autem excõmunicatio probata per famam tantum repellat ab actibus prohibitis excommunicat#? Bal. voluit quòd sic in ca. 1. in prin. hic finitur lex domini Frede. nisi diffamatus se pur get, vel ostendat contrariam famam, vide bonum text. in cap. cum desyderes. §. secundæ. de sentent. excommunica. & Abb. in cap. pru. dentiam. §. sexta. ad fi. de offi. deleg. vbi hoc intelligit, quando iudx faceret ex officio, secùs si procederetur ad petitionem partis. & est communis opinio docto. ibi quòd excommunicatio non probetur per famã, ad repellendum excommunicatum: contra quam tenet Fe li. ibi quæ tamen defenditur à Philippo Decio. videre poteris ibi per eos & communis opinio satis probatur in. c. pia. de excep. lib. 6. si tamen excommunicatio probaretur per den#tiationem, sufficeret ad repellendum excommunicatum secundum communem opi. Doct. in dict. §. fexta. sequentium Archi. in. c. nemo contemnat. 11. quæstio ne. 3. colum. 2. versicul. vltimo not.

a ¶ *En la yglesia.* Vt tamen au diat verbum Dei, licitè intrat ecclesiam capitul. respõ so. de sententia excommu nicatio. gloss. etiam in capi. qui studet. 1. qu#stione pri ma. in opinio ne Barto. Brixien. dicit, # & alias potest intrare, dum modo non in tret causa audiendi diuina. adde capitulum, quod in te. de pœni ten. & remissio. & capi. alma mater. de sententia excommunicationis. lib. sex to. cum dicit interdictis & excommunicatis exclusis &c. Abb. tamen in dicto capitul. respõ so. post alios tenet contra. dictam glo. vi. eum i primo. not. Ioan. de Imol. tenet opinio. dict. gl. quòd liceatex communicato intrare ecclesiam causa orandi. Host. in summa. de sententia excommunicationis. vltima charta. colum. 3. versicul. sed nunquid, dicit quòd nullo tempore excommunicatus potest intrare ecclesiam: sed intellige nisi sit causa audiendi verbum Dei, vt in dicto cap. respõ so. vel causa orandi. secundum Ioan. Andre. in capitul. nobis. de iure patronatus. & in capitul. nuper. in verbo. orando. de sententia excõmunicationis. & si est clericus obligatus ad oras eas dicere non potest per modum officij, sed orationis, solus, idest sine socio & sine dominus vobiscum. & si sit sacerdos. vid. Syluest. in summa in verbo ex excõicatio. tertio. versic. tertio non potest. vide suprà. eodem. l. sexta.

b ¶ *Cessar de las dezir.* Adde glos. in cap. sicut apostoli. 11. quæstione. 3. & in capitul. sequenti.

c ¶ *En la sacra.* Idest in canone missæ. adde glos. in dict. capit. sicut apostoli, & Hostien. in summa. de senten. excommu. vlti. char. colum 4. versi. si vero iam inceperat canonem.

d ¶ *Tan santa cosa.* Sacra misteria non sunt interrumpenda, nec dimitt# da etiam in completa. 6. q. 1. c. nihil.

e ¶ *Por fuerça.* Adde Hostien. vbi suprà. & facit cap. veniens. de sentenexcommunicatio. & limitat Hostien. dum modo tantam potestat# habeat, quòd sine effusione sanguinis hoc facere posset: alias recurrat ad brachium seculare, vt & hic subijcit & habes hic, quod non licet clerico injcere ad hoc manus in laycum: nisi quãdo ille locus est de temporali iurisdictione ecclesi#, licet enim laicus delinquat in ecclesia, punitio pertinet ad iudicem secularem, & non ad ecclesiasticû secundum Barto. in. l. si. cui. ff. de accusatio. & vid. per Abb. in. c. fina. de immu. ecclesi. vlti. notabi.

f ¶ *El señor de la tierra.* Adde. l. 18. suprà eodem.

g ¶ *Amonestar.* Prosequitur dict. Gofredi. & Host. vbi suprà.

h ¶ *Salir.* Hodie stãte extrauagãti. de qua dixi. S#. eod. in. l. 33. vr# # adhoc nõ teneant#, si nõ sit den#cia tus # estexcõi catus & causa excõicationis nõ sit viol#ta manuum inie ctio in cleric# vel religiosum iuxta illi# extrauagãtis tenorem.

i ¶ *Que le aproue chasse.* Peccat# occult# licet reuelare iliis, # pñt. #desse. & nõ obesse. 5. q. 5. in sum. & in. c. hoc vr#. 22. q. 5. & qñ in crimine occulto omnino #mittit#den#tia tio (qñ nõ spe rat#. s. de correctiõe) t#c denuntiatio est fi#da pr#lato, non vt iudici: sed vt #sonæ, q# poterit prodesse & sub si gillo secreto. vi. Pet. de pal. in. 4. sen. dist. 19. qõ. vlti. articu. fina.

¶ *Lex. xxxvj.*

Dum Missa dicitur, nõ in grediatur ecclesiam
mino ri excommunicatiõe ligatus. Potest tamen

alias horas diuinas audire, & peccat mortali
scien ter participans excommunicato: & ideo
excommunicari potest excommunicatione maiori
si monitus non destiterit Si tamen sit clerici, qui
minori est ligatus excommunicatione casualiter
habita causa excommunicato, seu ex pudore non
in contemptu, non debet missam celebrare, nec
eam audire nec ministrare, nec recipere sacramen
ta ecclesiæ: si tamen de facto ministraverit
sacramenta suum sortiuntur effectum. hoc dicit.

k ¶ *Menor.* Et approbatur hic opinio Raymundi, qui voluit quod excommunicatus minori excommunicatione, licet possit intrare ecclesiam: non tamen potest audire missam. Gofredus tamen tenuit quod excommunicatus minori possit audire missam, licet dicat tutius esse primo absoluatur, & opinio Raymundi dicit Hostiensis in summa de sententia excommunicationis securior. videtur eum in §. & quod sit pena participantis. versiculus. sed non quid. Sylvester tamen in summa in verbo excommunicatio. 4. versi. fit ad finem. aliter refert ista dicta Ray. & Gofredi. & quod scripserunt isti & alij Doctores in hoc scrupulose more canonistarum sed quod veritas sit quod potest intrare ecclesiam excommunicatus minori & missam & horas cum alijs audire. refert ad hoc Petrus de Paludibus.

l ¶ *Con los otros.* Intellige quod facit scienter & in contemptu, ut inferius subiicit: nam si hoc cessaret, posset causa alijs dicere horas ut subiicit. ista. l. & adde Hostiensis in summa de sententia excommunicationis. vlt. char. versiculus. sed nunquid. ibi excommunicatus autem minori.

m ¶ *Mortalmente.* Vi. quæ dixi. S. eod. l. 33. in glo. mag.

a ¶ *De la mayor.* Adde capi. si celebrat ad finem. de clerico excommunicato. mini.

b ¶ *A so ora.* Id est casualiter & adde Hostiensis in summa de sententia excommunicationis. vltima charta. colum. 3. versiculus. sed nunquid. vbi habetur quæ in ista. l. dicuntur.

c ¶ *Si los diesse.* Adde capit. si celebrat. causa clerici. excommunicationis. mini.

¶ *Lex. xxxvij.*

Clericus participans scien ter & sponte clerico
à Papa excommunicato in diuinis officijs, ex
communicatus est maiori, & tantum absoluendus,
per Papam, vel de eius mandato, & excommunicatus
maiori tenetur horas dicere solus & extra ecclesiam

debet eas dicere, sed minori innodatus, aut
interdictus, dicit eas sol# intra ecclesiam si vult. h.d.

d ¶ *Las horas.* ad de capi. significauit. de sen tentia excom munica. & suprà eod. l. 22.

e ¶ *Ni en otra manera.* In diuinis intellige, iuxta cōmunem intellectum dict. capitul. significauit.

f ¶ *Rescibiessen.* Sponte & sci# ter itellige, vt in dict. capi. si gnificauit.

g ¶ *Con los otros.* Adde. l. 18. suprà eo. & qu# ibi dixi.

h ¶ *De la descomunion menor.* Vid. quæ dixi suprà. l. #xima. in glos. secunda.

i ¶ *De la mayor.* Nota ad ea q# dixi suprà lege proxima. in glos. prima.

¶ *Lex. XXXVIII.*

Deferentes arma, seu alia prohibita Sarracenis
dantes, seu vendentes vel ad hoc auxiliantes,
opc vel consilio, sunt eo ipso excommunicati, &
diebus dominicis & festiuis pro talibus denuntiandi
& capientium efficiuntur serui, & dñi terrarum
vnde isti habent domicilium, possunt eorum
bona occupare, & transfug#, seu euntes ad
iuuand# infideles contra Christianos, vel ad hoc
alijs dantes auxilium vel cō fili#. carere debent
ecclesiastica sepultura nisi postea magna Deo
& suo principi Chr#iano cōtra infideles seruitia
exhibeant, & em#dã. & si de facto sepeliãtur:
sunt inde c# dedecore magno exhumãdi. h.d.

k ¶ *Ayuda, o consejo.* Adde. c. quod olim. de Iudæ. & Sarra. &c. ita quorundam. &c. ad liberandam. eod. tit. & extrauagant# Clem#tis quin ti quæ est in cōmunibus sub titulo. de Iudæis, & Sarra. incipit, multa m#tis amaritudine. & adde etiam. l. 4. tit. 21. 4. parti. & l. 22. tit. 5. parti. 5. & l. 31. titu. 26. part. 2. & l. fin. tit. fina. libr. 1. ordina. rega.

l ¶ *Armas.* Pro cedit etiã si t#pore pacis de ferantur, vt in cap. ita quor# dam & ca. ad liberãdam. de Iud#. Quid de victualibus & mercibus? dic vt i.d.c. quod olim. & dixi in. l. 22. titul. 5. parti. quinta. limita tamen, si arma v# alia #hibira defer rerent# ad Sarracenos causa redemptionis captiuor#, vt in. c. significa uit. de Iud#. et Sarra. nam si tempore pacis deferantur licebit: non tamen tempore belli, gl. & ibi Abb. in. d.c. si gnificauit victualia tamen & alia qu# nō sint de armis, & alijs prohibitis omni t#pore & loco li citum est deferre

causa redemptiōis ca ptiuorum, & etiam tempore re belli. & dicit Syluester in summa. in verbo. excom municatio. la septima. # si tempore pacis deferantur arma, & huiusmodi pro redimendo ca ptiuos, quando aliter redimi non possunt, post factum cōdemnare, non debemus. maximè, quòd. in dict. capit. significauit dicitur, quòd deferentes prohibita post treugam causa lucrandi incidunt in excommunicationem. vnde videtur innui, quòd non incidant deferentes non causa lucrandi: sed redimendi, ante factum tamen neque tempore pacis hoc consulere debemus. & istam dicit esse mentem Inno. Ioan Ahdr. & Panormi.

m ¶ *Descomulgados*. Vid. in iuribus. S#. allegatis in. 1. glo. & hodie absolutio est reseruata Papæ per processum curiæ, & vid. in extrauaganti Pauli & Sixti sub titul. de pœniten. & remiss. in cōmunibus. & Abb. in. c. quod olim in fin. de Iud. & Sarrace.

n ¶ *Sus sieruos*. Vi. in dictis iuribus & in. l. 4. titu. 21. 4. parti. vbi vi. q# dixi.

o ¶ *Sepultura de la yglesia*. Vnde in specie i istis trās fugis ad Sarracenos hoc caueatur, non sum memor. fortè hoc dicit quia ex quo isti sunt excommunicati. vt in cap. quod olim. de Iud. & Sarra. est eis denegã da sepultura. cap. sicut. el primero. de hæreti. 24. quæstione. 2. c. sanè. & fortè ex illo cap. sicut. sumpta est hæc. l. cum ibi prohibeatur sepul tura ecclesiæ his qui hæreticis fauent.

a ¶ *Los huessos*. Vid. in capit. sacris. # sepul. & in capi. qui cunq; in prin cipio. de hære ti. libr. 6.

b ¶ *Manda santa eglesia*. Vid. in dicto capi. ad liberãdam. & in dict. ca. ita. quorundã. de Iudæis. & in dict. extrauaganti Clemen tis quinti. An autem requiratur noua ci tario ad den# ciandum qu# pro excōmunicato: vi. quæ tradit Feli. in cap. 1. de iudi. col. 6.

¶ *Titulus decimus. De ecclesijs ædificãdis. ¶ In summa.*

c ¶ *Amo Dios*. Vi. in. c. Moyses. 8. quæstio ne prima.

d ¶ *En la ley vieja*. Vid. Exod. c. 25. & 26.

e ¶ *El templo en Ierusalem*. Vi. 2. Paralipom#. cap. 3.

f ¶ *Fizieron eglesias*. Vi. de cōsecrat. distinctio. 1. in summa. & q# fuit ecclesia Rom# prior vid. glo. in capit. futuram. 12. quæstione. 1. & an sit eadem ecclesia, q# fuit in veteri testamento. tradit glo. in. c. recur rat. 32. qu#stio ne. 4. per textum ibi.

¶ *Lex Prima.*

Ecclesia dicitur tripliciter. primo locus sacer, clausus parietibus, & tecto vbi fide les congregãtur adorand#, & oras au diendas. Sec# do cōgregatio fidelium qui sunt in toto orbe. Tertio prælatus & cle rus cuiustibet ciuitatis. & ecclesia prout primo modo sumitur, non potest fabricari de nouo neque si sit pœnitus dirrupta refici, sine

mandato Episcopi diœcesani, & alias non celebratur in ea sine eius consensu. hoc dicit.

g ¶ *En tres maneras.* Vid. per glo. in ca. fin. ne præla. vic. sua. vbi # istis & alijs modis & # glo. in. ca. cum clerici. de verbo. signifi.

h ¶ *Cercado de paredes.* Vi. c. de fabrica. de cõse. dist. 1.

i ¶ *Todos los fieles.* Vi. de con fe. dist. 1. c. ecclesia & gl. in ca. 1. 63. dist. & c. si vos. 23. q. 5.

k ¶ *Todos los perlados, e laclerezia.* Vid. in. c. 1. 63. dist. & ca. c# clerici, vbi glo. de verb. si gni. aliqñ nomine ecclesiæ venit capitul#, sine ep#o, vt in. ca. eâte. & ibi Abb. co. 2. de rescript.

l ¶ *De cada vn obispo.* Adde. c. 1. & ca. nemo. de consi. dis. 1. i locis ex#ptis # lic#tia pap#, vt in. c. autoritate. de priui li. 6. & an aliter cõstructa debet destrui. vi. gl. q# nõ, in. c. fi. 16. q. 2. & non debet fundari ecclesia, vbi sit infirm# loc#, vel vbi sint prædones. vi. i. ca. ecclesias. 16. q. 7. & si ep#s nollet cõsentire, recurret# ad su perior#. argu. c. null#, de iur. patro. Abb. i ca. 2. in fine. de eccles. ædific. It# ecclesia ca thedralis non potest erigi si ne lic#tia papæ. c. 1. ne sede vacante. c. 1. de trans. epis. vel electi.

m ¶ *Missa.* Adde c. fin. 16. q. 2. & c. hic ergo c# sequ#ti. de cõ se. distinct. 1.

a ¶ *Derribada de cimient.* Adde glo. in. c. de fabrica. de conse. dist. 1. & in c. proposuisti. de conse. eccles. vel alta. vbi vi. Abb. & c. si quis vult. 16. quæst. 7. Host. in summa. de eccles. ædifi. §. fi. in fine. & an ecclesia de structa retineat priuilegia ecclesiæ. vi. glo. in. c. & hæc diximus. 16. q. 7. & Adde ad istam. l. glo. in. c. 3. de iur. patro. vbi ponit in hoc notabil# quæstionem. & vide Abb. in. c. con suluit. de Iudæis.

¶ *Lex. II.*

Ecclesi# # nouo ædificãd#, debet dos assi
gnari per ædi ficatores, ex cuius redditibus duo
ad minus clerici viuere possint & luminaria
sustentari, & iura episcopa lia solui, & ho spitalitas
seruari, & dote assignata ep#s vel ipso impe
dito clericus alius de episcopi mandato veniat
ad loc#vbi altare istud est stru# dum: fllexisq;
genibus, dicat orationes con suetas: ponatque
ibi prim# lapid#, & su# eo crucem super quo
fundetur altare, & testetur co ram astantib#
quòd loc# ill# dat & assignat in ecclesiam. h.d.

b ¶ *Mudar.* Et ca sus in quibus potest transferri ecclesia de vno loco ad alium vid. per text. cum glo. in. ca. tribus. de consecra. distinct. 1. & in. c. ecclesias. 16. q. 7. & c. antepe. ea. causa. & quæstio. vbi quod prior ecclesia perdit priuilegium suum. & adde. l. 7. infrà. eod.

c ¶ *La primera piedra.* Concordat cum capitul. nemo. de consecr. dist. 1. & cap. cum olim. §. 1. de priuileg. & vid. in authentico. de monachis. §. illud igitur. & licet honestum sit, quòd episcopus in propria persona hoc faciat: non tamen est necessarium, imo de licentia episcopi per alium presbyterum hoc fieri potest, secundum Hostien. in summa. de eccles. ædifi. §. cuius autoritate. & subdit ista. l. in fine.

d ¶ *Alguna heredad.* Adde capitul. nemo. de consecra. distinct. prima. & in authentico. vt determinatus sit numerus clericorum. §. 1. colla. 1. & adde quod habetur. in. c.i. de censibus.

e ¶ *Dos clerigos a lo menos.* Vid. in authentico. vt nullus fabri. oratorij do mos. §. 1. colla. 5. & facit cap. vt vnusquisque de vita & honest. cleri. & cap. proposuit. de filiis presby. & debet esse sufficiens dos ad luminaria, & vitam ministrorum. 16. quæstione. 7. ca. piæ mentis. Item, & si fieri potest, attendi debet quod sufficiat ad hospitalitatem & iura episcopalia persoluenda cap. de monachis. de præben. cap. secundo. de supplend. negli. præla. Si tamen hoc non posset fieri, saltem debet sufficere ad luminaria & vsum duorum ministrorum: & quandiu ecclesia fuerit in ista paupertate, non tenebitur ad hospitalitatem, neque ad iura episcopalia persoluenda, donec veniat ad pinguiorem fortunam, argumento capitul. cum dilectus. de consuetu. & adde ad ista quæ notat idem Abb. in dict. capitul. vt quisque & in capi. fina. de præsumpt. secundo notabi. & cap. conquerente. de cleri. non resi. & vid. per Abb. in. c. cum sicut. de consecra. eccles. vel alta. & per Rochum in tracta. iurispatro. super verbo. & dotauit versi. 8. quæro.

¶ *Lex. III.*

Non debet episcopus ecclesiam consecrare
antequàm dotetur, & si fecerit adhuc cōpellere
potest ædificantem vel ei# hæ redes ad
dotandum, & si solu#do nō sint, dotet eā
episcopus #pter suam negligentiam. Item
incipi#s de cōsensu Episcopi ecclesiam fabricare,
compellitur ad perficiendum op#. hoc dicit.

f ¶ *Quando la cōsagrare.* Adde capitul. sicut de cōsecratio. eccles. vel alta. & ibi glos. & Hosti#sem. ponentem, # hic habet# in summa de ecclesi. ædific. §. cuius autoritate ver. quòd si Episcopus.

g ¶ *Que la fizo.* Vel eum qui eam fecit con secrari, vt in capit. cum sicut. de consec. eccles vel alta. & ibi notat Abb. Hosti#. tñ, & Ioan. Andr. ibi volunt, quòd ille tex. hoc nō probet c# secundum. eos ibi Papa loquatur reginæ patronæ, quod forte colleger#t ex integra, quòd regi na ista esset patrona. & ideo forte ista. l. partitarum vult adhuc conueniendum

fabricantem non vero eum qui sine fabrica solum consecrari fecisset, videtur dicendum, quòd si sit fundator vel eius hæredes soluendo, ipsi cõueniri debeant & non ille ad cuius petitionem episcopus consecrauit ecclesiam, si tamen isti non sint soluendo, t# c teneatur faciens consecrari qui similiter tenebitur quando nescitur de fabricatore vel si locus qui cõsecratus est, antea erat sinagoga, vel mesquita infidelium & ad petitionem catholici consecrata est, ex hoc enim, videtur esse patronus talis faciens consecrari, per textum. in dicto cap. cum sint.

h ¶ *De lo suyo.* Sequitur notata per glo. in dict. cap. cum sicut. de conse cra. eccles. vel alt. intelligendo eam, quòd primo loco non conueniat# ad hoc episcopus: sed in subsidium si fundatores non sint soluendo. neque hæredes eorum secundum Hostien. vbi suprà & Abb. in dict. capitul. cum sicut,

i ¶ *Acabar.* Adde text. in authentico de ecclesias. titulis. §. si quis autem collatio. 9. &. l. prima versicul. Item si sine causa, & ibi glos. ff. de pollicita.

¶ *Lex. III.*

Capella cum altari non est in domo tenenda,
neque ibi est mista celebranda contrarium faciens
debet excommunicari: & clericus ibi celebrans
deponi: Episcopis tamen & superioribus eius
licet celebra re, cum altari portatili. hoc dicit.

a ¶ *Con altar.* Nam sine altari vbi missæ celebrentur, licet vniciq; habe re oratorium. c. vnicuique. de conse. dist. 1. & infrà. l. proxima.

b ¶ *Cantar missa.* Adde. c. sicut non alij & c. missarum sol#nia. cum tribus sequentibus. de conse. dist. 1. & text. notab. in auth#tico. vt in priua. dom. sacr. mist. non fiant. colla. 5. & aduerte # Inno. in. c. 1. de conse. eccles. v# alta. voluit # in locis non con secratis, possit celebrari cum altari viatico dicit em# loc# esse consecratum, ex quo est ibi altare viatic# consecrat# per epis copum, & sic # non obstat capit. missarum iã allega t# archi. tam# post Hug. vbi suprà dicit # in loco nõ cõ secrato celebrari põt missa de licentia ep#i. d# tñ habeat# altare via tic# consecra tum, a#s etiam de lic#tia Ep#i non põt celebrari in loco nõ cõsecrato, & hoc tenet etiã Abb. i ru brica. de cõse. eccle. vel alta. põt ergo Ep#s cõcedere priuilegi#. vt celebrari possit c# altari portatili. quod in tellige, in diœcesi sua: sed in toto orbe solus papa cõce dere põt. c. in his. & ibi Ioã. And. & Abb. de priuileg. & aduerte # in ecclesia #t nõ cõsecrata pñt missæ celebra ri cum altari viatico, vt habet#. i c. fi. vbi Abb. eod. tit.

c ¶ *Los perlados mayores.* Vid. in. c. quod nonnulli. de priuileg. & quod. hodie habet# in cap. fi. eod. tit. lib. 6.

d ¶ *Despuesto.* Vi. in. c. nullus presbyter & c. clericos. de consecra. dist. prima. & c. si quis etiam.

¶ *Lex. V.*

Pōt quilibet fidelis in domo sua oratori# facere,
nō tñ debet ibi sine ep#i lic#tia celebrari, neq;
etiã c# tali lic#tia debet ibi celebrari in diebus
sol#ni# festiuitat#, nisi adsit impedim#t#, #pter
quod in ecclesijs nō possit celebrari. It# in exercitu
pōt intentorijs & alijs locis si ibi non sit ecclesia
celebrari: nō tñ in mari in qua propter periculum
non est missa celebranda neq; super sepulchris
defunctorum si non sint sancti canonizati. hoc dicit.

e ¶ *En sus casas.* Concordat cum. c. vnicuique. &c. sequen. de consecra. dist. 1. & vid. gl. in. c. quidam. 18. q. 2. & ista oratoria priuata non sunt sub potestate ep#i, salt# quoad ius visitādi & procuration# exigendi. ca. fi. & ibi Abb. de censi. & ista oratoria nō consecrantur, neque con stituitur dos, vnde sine licentia ep#i nō est in istis celebrand#, neque pñt habere cāpanā publicā secund# Abb. ibi neq; ista oratoria gaudent immunitate. Si tñ hab#s oratori# priuat# nō honestè illum tra ctat: pōt ep#s facere illud destrui. vi. Abb. ibid# & oratori# dicit#, qñ fit ad orād#: neque fit principaliter, vt ibi celebret#: & neque dos cōsti tuit# neq; cōsecratur vt dixi & tradit Frede. cōsi. 130. fact# tale est, # quædā dom#. Decius consi. 148. reuer#de pater vbi tradit i quo cog noscat# ecclesiā esse vel oratori# & talis locus pōt cōstrui & destrui ad bñpla cit#. c. adhæc & ibi Abb. de relig. domi.

f ¶ *Cantar missa.* Vi. S#. in. l. pro xi. an a#t pos sit #s cōstrue re oratori# & statuere, # ibi d# celebret#, & tñ # loc# non sit ecclesiasticus vi. # Roch# in tracta. de iur. patro. i verbo cōstruxit. ver. 19. q#ro vbi concludit # sic d# mō id fiat c# con sensu ep#i allegat Card. Flo r#. cōsil. 11. q# dā societas, vbi Card. subijcit, # statu#tes ca uere deb#t ne aliquā dotem statuāt ip#i ora torio, vel loco prophano, & ne deput#t ali qu# rectorem cert# ad celebrād# i eo: #a tunc talis rector c#t visitā d# ab ep#o, sed habeāt licentiā faci#di celebrari # aliqu# sacerdot# idoneum, vt excludantur notata per Inno. in. c. fi. de c#si. Item # præ caueāt, ne tale oratorium reducant ad faciem ecclesi# faciendo ibi cā panile & similia, vt ibi latius per eum.

g ¶ *Fiestas grandes.* Concor. c#. c. si #s etiã. de cōse. dist. 1

h ¶ *Pero si las yglesias.* Cōcor. i his q# sequunt# c#. c. cōcedim# de cōse di. 1.

i ¶ *Camino.* Vi. i.d.c. cōcedim#, in #bo i itinere #o positis. de cōse. di. 1.

k ¶ *Sobre mar.* Facit. l. 56. suprā titu. 4. & hoc propter periculum effu sionis sanguinis, vt tradit Archie. Floren. & Syluest. in summa in ver bo missa. 1. versi. 5. quæritur. vbi & idem dicunt in flumine.

l ¶ *Sobre las sepulturas.* Vid. in. c. non oportet. de cōsecra. distin 1.

m ¶ *Por mejoria.* Vid. in. c. sicut de cōse. dist. 1.

¶ *Lex. VI.*

Ecclesiam ædificans faciat eam pulchram & competentem, tam in ædificijs quàm in ornamentis & alijs ad cultum diuinum necessarijs, aliter enim fabricare magis erit irrisio quàm honor h.d.

a ¶ *Deue catar.* Adde ad istã. l. tex. in auth#. vt nullus fabri. orato. do. collatio. 5.

¶ *Lex. VII.*

Propter populi multitudin# alia #dificatur ecclesia de nouo, & parrochiani ecclesiæ antiquæ diuidunt# inter eas. It# propter pericul# inimicor#, vel loci distantia, seu aeris, intemperi#, seu melioratiõis cau sa, põt ecclesia trãsmutari, v# alia de nouo ædificari. h.d.

b ¶ *Quatro cosas.* Concord. c#. c. tribus. & ibi gl. de cõs. dist. 1. ca. ecclesias. 16. q. 7. & in. c. antepe. ea. cã. & q. rcquirir# tñ licentia pa pæ ad transla tion# sedisep#a lis. c. temporis qualitas. 7. q. 1. gl. in. c. sicut # exce p#la. ar chi. in. c. & t#poris q#litas. 16. q. 1.

c ¶ *Gran pueblo.* Adde. c. felix. &c. multis. & ca. p#cipim#. de cõsec. dist. 1. & c. & t#poris q#litas. 16. q. 1. & infrà. l. 9.

d ¶ *La secunda.* Vi. in. d.c. tribus. de cõsec. distinct. 1.

e ¶ *De peligro.* Adde. c. ad audientiã. de eccles. #dificã. & dicit Hosti. in sum. eo. tit. §. & #b# ex cau sis, # hoc est intellig#dum, vt patet ex illo text. qñ nõ parat# nimia læsio antiqu# ecclesiæ: quia tm# remanet si bi # pñt sust# tare eid# deser ui#tes. a#s hi # sacerdot# petunt ei prouideãt & arg. c. 1. de sepultur. &c. ad ap#ice. de donatio. & c. cum sit. de si mo. et. 13. q. 1. §. qui ergo. vid. Abb. in. d. ca. ad audientiã.

f ¶ *De mejorar la yglesia.* Vi. in. c. antepen. 16. qõ. 7. & ibi glo. & glos. in d.c. tribus.

¶ *Lex. VIII.*

Aedificandæ sunt ecclesiæ in loco mundo decenti & honesto, & ex causa paupertatis potest episcopus vnire vnã ecclesiã alteri, & si vna ecclesia deseratur,

auferat ep#us inde reliquias, & clausis ianuis remaneat, manent nãque talia loca religiosa. & tigna ecclesiæ consecratæ non mittantur in alia #dificia: qu# nō sunt ecclesiæ, vel hospitalia: & nec tuc in loco vili veluti stabulo vel coquina. h.d.

g ¶ *Honesto y conueniente.* Concordat cum. c. ecclesias. 16. q. 7. & c. ecclesias cum glo. ibi dum allegat. l. si cum dies. §. si arbiter. ff. de arbitris.

h ¶ *Para guerrear.* Tenem#ti istã. l. in hoc ex#plo facit: #a & turris ec clesiæ pōt for tificari & i castellari à laicis pro sust#tatio ne status publici, seu vt de fendātur Christiani & boni viri à malis secund# Hosti. Inno. & Abb. in. ca. c# ecclesia. de immu. ecclesia. Bald. i.l. 2. C. de sum ma trinita. & fi. catho. & dicit Hostien. in summa. de im mu. ecclesi. §. in quant#, # hoc fiat autoritate Ep#i t#pore iustæ necessitatis, et ad t#pus: ita tñ # cessante necessitate in castellatio ces set.

i ¶ *M#guar.* Ad de. ca. ecclesiæ de cōse. dist. 1. vbi dicit, # si su# flue sunt destruātur, v# alijs ecclesijs vniant# qñ #se subsistere nō pñt. 10. q. 3. ca. vnio. circa fin#. vel sec#d# Host. in sum. de eccles #difi cã. aliud inde fiat & vr# sec#d# e# # #t sibi valeat retinere alleg. ca. quoniã de de cimis.

k ¶ *Tomar las reliquias.* Facit. c. 2. de iure pa trona.

l ¶ *Fincan.* Adde. l. #desacra. ff. de cōtrah#. emptio. & archi. i.c. & hoc diximus. 16. q. 7. & de consecra. distinct. 1. in. ca. 1. & vide quod no. Bar. & Paul. de Cast. in. l. continuus. §. cum quis. ff. de verb. oblig. # res sacra iussu principis ecclesiastici, idest papæ, potest fieri prophana.

m ¶ *La madera.* Adde. c. ligna ecclesi#. c# gl. ibi. de cōsecra. distin. prima.

¶ *Lex. IX.*

Sipropter parrochia norum incrementum nona ecclesia ad eos diuidendos ædificetur. in præiudicium clericorum primæ, potest hoc fieri, si eis remaneant sufficientes redditus licet ex transitione ad nouam ecclesiam perdant primitias & oblationes, & relictæ defunctorum: non tamen perdent decimas terra rum primæ, decimare con suetarum, nisi ipsi consentiant, pro hac tamen lesione præsentabunt primi cleric# ad ecclesiam

nouã, & in signum maioritatis ha bebunt ab ea cert#
 annu# censum cõstitut#, si tamen clerici primæ
 ecclesiæ nolint clericum præsentare ad nouã imo,
 & fabricatiõino uæ contradicant, & sit necessaria
 ecclesiæ nouæ con structio ex causis suprà. in. l.
 7. positis episcopus faciet opus ecclesiæ nou# #
 ficere, eis inuitis, & cleric# instituet i ea. hoc dicit.

a ¶ *Antiguas.* Cõcordat c#. ca. ecclesiæ. & ca. quæcunq;. 16. q. 1.

b ¶ *Entender.* Dixi in. l. 7. S#. eo.

c ¶ *Nõ deu# hazerla..* Sequitur dict#. glo. in. c. ad audi# tiam el primero. # eccl. #di. quã glos. dicit Hosti. esse cor rigendã: quia si imminet pe riculum animarum, episcop# debet # uidere & adhi bere hoc reme dium, nam cõ pellet pri# populum ad sub ueniendum presbytero capellæ: & si populus non sufficiat compellet abbat# & præposit#, cui capella est subiecta. istis deficientib#: ep#s prouidebit de suo, arg. c. fi. eo. tit. & si hoc fieri nõ põt, vltim# refugi# erit. vt sacerdos institu#dus in capella qu#rat vict#. manib# suis & industria. arg. 91. dtst. c. clericus vict#: nã #pter penuriã dotis, nõ debet ep#s pati pericul# animar#, put à si #pter lõgã distãtiã sæpe decedant hoies sine sacram#tis. & dicit Abb. ibi # gl. voluit id# q# Hosti. & # nõ meret# rep#h#di & # dicta Host. sunt intellig#da, qñ subest magna necessitas &. dicta glo. qñ nõ tanta subest sed aliqualis incomoditas.

d ¶ *Otorga el derecho.* Vi. in. d.c. ad audientiam. el. 1. de eccles. #difican.

e ¶ *Alguna renta cierta.* Sequitur. d. gl. in verbo honor. in dict. c. ad audientiam. vid. quæ ibi etiam dicit Abb.

f ¶ *Los diezmos.* Sequit#. d. gl. in verbo obuentiones. in. d.c. ad audi#tiã. vbi Abb. post Calde. dicit # si capellæ est deputata certa parrochia. t#c & decimæ o#s illius parrochiæ debentur capellæ, & ibi concludit post gl. i.c. 1. x. dis. # vbi subest iusta causa põt ep#s inuito Rectore diuidere parrochiã arg. c. 1. de reb. eccle. non alienã. lib. 6. & c. sicut vnire # excessi. præla to. Si verò nõ subest causa, nõ põt facere.

g ¶ *Sino como dize de suso.* Scili cet remanenti bus decimis p# dialibus antiquæ ecclesiæ rectori. & hoc #cedit nõ diuid#do parro chiã: nã si termini parrochiæ per ep#m iusta causa di uiderentur vt dixi, S#. gl. #xi. t#c #t decim#. prædiales deber#tur nouæ ecclesiæ de p#dijs suæ parrorhi#, secund# Abb. in. d. ca. ad audi#tiã su# gl. in ver. obuentiones.

h ¶ *En termino de otra.* Quia c# t#c decim# p#diales remaneãt antiquæ ecclesiæ non admittetur ei# contradictio, ex quo ex cã iusta ep#s mouet# ad cõstructionem nou# ecclesiæ. i aliena parrochia.

¶ **Lex. X.**

Altaria cõstituta # somnia & per qua si inan#
 reuelation# hominum destrui debent per episcop#:

si sine populi tumultu fieri non posset, monere
debet pleb# ne illic vadãt nisi cert# sit ibi esse
corpus aut reliquias alicuius sancti, qui ibi
suscepit martyrium, vel inibi habitauerit. h.d.

i ¶ *Por sueños.* Vbi multa sunt somnia, plurim# sunt vanitates, & sermo nes innumeri ecclesiastes. c. 5. & quasi qui apprehendit vmbram & persequit# vent#: sic & qui attendit ad visa m#dacia sec#d# hoc visio somnior# ecclesiasti. 34. & ibid# ne dederis in illis cor tuum: multos enim errare fecerunt somnia & exciderunt sperantes in illis.

a ¶ *Santa Eglesia.* Vid. in capit. placuit. de consecra. distinct. prima. & in cap. fi. in fi. de reliquijs & vene. sancto.

¶ *Lex. XI.*

Reficienda est ecclesia de redditibus proprijs,
quibus non sufficientibus, episcopus & beneficiati
suppleãt pro modo reddituum quos habent abea,
deductis pro cor# victu necessarijs: & si quis
redditus ad fabricã deputatos recipit, reficiat ip
se, & ecclesia consummata reddit# illi ad fabricã
deputati in alia ecclesiæ cõmoda conuertan tur. h.d.

b ¶ *Que son dadas para ellas.* Nam si fabrica portionem suã habeat de putatam abil lo, qui percipit, reparari debet. c. vnio. 10. q. 3. & 10. q. 1. cap. decernimus. & not. # de redditibus deputatis ad fabricam, nõ põt exp#di # ornam#tis ecclesiæ. vi. per Abb. i.c. fi. de testa. fabrica em# sumit# pro structura ædi ficij. c. de fabri ca. de cõsecre. dist. 1. vnde & infert ibi Abb. # ep#s nõ releuat# ab onere fulci#di ecclesiã de ornam#tis #pter redditus fabricæ & aduerte # sec#d# iura antiqua quinta parsredditu# ecc#i# deputabat# fabric#, vt habet# in. c. q#tuor & in. c. de reddiubus. & in. c. cognouimus. 12. q. 2. hodie per consuetudines, & di uersas erectiones ecclesiar# Cathedrali# aliter est prouisum. & # valeat in hoc cõsuetudo tenet Inno. in. c. fi. de his q# fi#t à maio. par. ca. & si talis cõsuetudo nõ reperiatur, dicit eleganter Hosti#. in sum. de ecclesi. ædifican. §. 1. ad fin# # quarta fabricæ quondã à sanctis patribus deputata, tenetur ad hoc quicunque sit. qui eam percipiat nulla obstante præscriptione, vel cõsuetudine. pro quo vid. bon# text. in. d.c. cognouimus. & tenet Abb. in. c. 1. de ecclesi. ædifican.

c ¶ *El obispo e los clerigos.* Adde cap. 1. & cap. de his. de eccles. ædifican. & cap. si monachus. 16. quæst. 1.

d ¶ *Sacando ende.* Quid si hoc deducto redditus beneficiatorum nõ superessent ad fabricam reparandam? dicit Abb. in. d.c. 1. # vltimo loco compelluntur parrochiam

ecclesiæ. nam ex quo percipi#t ibi diuina tenant ad refection#. arg c. si ep#s. de off. ord. lib. 6. neq; posset par rochianus vol#do #uitare onus cedere vsui ecclesiæ, quia hoc nō dependet à facultate sua, vt in. c. omnis. de pœnit#. & remissio. sed aduer te # glo. in. d.c. quatuor. 12. q. 2. notat ex illo tex. # laici nō pñt cōpel li ad fabricā ecclesiæ. Host. #t vbi. S#. dicit # in #busdā regionibus laici hoc opus fabricæ faci#t exp#sis suis de cōsuetudine: quā dicit iuuari autoritate iuri# ibi inductor# # e#: nā & ipsor# interest, cū ibi percipiāt ecclesiastica sacram#ta, & missas audiāt. & maximè vbi ma le vacant decimis, hoc erit obseruand#. 16. q. 7. c. q#c#que. &c. & hæc diximus. &c. filijs & nepotibus. & # cōpell#di sunt tal# cōsuetudin# obseruare. arg. c. ad apostolicā. de symo. & sic gl. illa & Host. volunt id nō esse sancitum de iure. Sed si esset de cōsuetudine ad id laici com pellent#: sed adhuc placet dict# Abbatis, # deficiente, quarta fabricæ & red ditibus clericor# bñficiator# vltimo loco cōpellant# parrochia ni, c# eor# intersit. vt dict# est, tene etiā m#ti in ista materia notabi#r dicta # Io. And. i.c. si #pter tua debita. de rescrip. li. 6. i nouella q# reasumit ibi Dñicus. col. 2. vbi quærit Io. And. an ep#s possit statuere vna c# capitulo suo, # certa pars fructu# bñficio# vacanti# in sua diœcesi applicetur fabricæ suæ ecclesiæ cathedralis, & concludit # aut fa brica ecclesiæ nō indiget reparatione, & t#c nō pōt: aut eget reparatione, & t#c aut pars deputata fabric# est suffici#s per se. & t#c adhuc nō pōt #a nec d# clerici diœcesis: sed neq; ep#s neq; cano nici essent ad hoc grauādi, aut pars fabri cæ deputata non est sufficiens per se & tunc aut pars ep#i & canoni corum est ita pinguis, # pō derato eorum statu superesset tm# de residuo, # pñt reparare fabricam, & adhuc non pōt, #a satis est inferioribus clericis, # teneant# ad reparationem fabric# ecclesiar# suarum, hæc m#bra # bant#, 10. q. 3. c. vnio. 12. q. 2. c. vulturanæ c# tribus. ca. seq. c. 1. &c. de his de eccles. ædificā. aut pars ep#i & canonicor# nō est ita pinguis, # sufficiat #fabrica ecclesiæ, & t#c pōt ep#s & capitul# statuere, vt probat# ex. d.c. si #ptertua debita. Ii# ex cōsilitutiōe Ioānis. 22. q# incipit suscepti. q# approbat statuta de talibus fructi bus applicādis fabric# & q# not. Io. Andr. in. c. c# o#s. de cōstitu. su# gl. 1. It# decet ecclesias subiectas prouidere indig#tiæ ecclesiæ Cathedralis. Videas ibi latius # e# si volueris. sed in hoc reducit# ibi dict# & si placeat poteris etiā in ista materia videre Paul. à citadi. i suo tracta. iur. patro. in. 6. #te. artic. 5. vbi etiam tradit, quis teneatur reficere domum sacerdotis: & quid si parrochiani essent adeo inopes, quòd nō possint subuenire.

e ¶ *Lleuare.* Adde. c. decreuimus. 10. q. 1. cum glo. &c. si monachus cum glo. 16. q. 1. nota ad id quod dixi suprà. in. glo. 1.

f ¶ *En otra cosa.* Nota hoc: quia Host. vbi suprà dicit # ex quo ecclesia reparata est, redibit pars deputata fabricæ ad ipsum, qui eam percipere consuevit. vnde quod in ista. l. dicitur est intelligend#, quando statuto vel consuetudine non esset acquisitum ius ei, qui percipiebat illam partem. tunc enim in alios vsus ecclesiæ expendi deberet vt di cit ista. l. pro qua videtur etiam. text. in. c. vobis. 12. quæst. 2.

¶ *Lex. XII.*

Diœcesanus Episcopus, vel alius episcopus
ad eius preces, pōt eccle siam vel altare vna die

vel maiori tempore consecrare, & non qui nō
sit episcopus, & pōt vtrūque vna die, vel vn#
tant#, vel vnus Ep#s ecclesiam alius altare. &
ecclesia consecrata, non fiat ibi altare sine episcopi
licentia. qui potest altarium numerum minuere &
non debet consecrare altare non lapideum. h.d.

g ¶ *El obispo*. Consecratio ecclesiæ ab episcopo Diœcesano fieri debet. vt in. c. nemo. de consecra. distinct. 1. & in. c. bonæ. 12. q. 2. c. 2. de conse. ecclesi. vel alta. & eo. titu. c. tua fraternitas.

h ¶ *Otro ninguno*. Per simplices sacerdotes, neque consecrationes. neque ecclesiarum reconciliationes, fieri possunt, etiam excommisione episcoporum cap. aqua de consecra. eccles. vel alta. & consecratio ecclesiæ largè dicitur sacramentum, quasi sacræ rei signum secundum glos. in. c. fi. in verbo consecrationes. 1. quæst. 3.

a ¶ *De los altares*. Adde. c. nullus. el. 2. &c. concedimus. de cōse. distin. 1.

b ¶ *O en tiempo mas alongado*. Quolibet enim die fieri potest ista consecratio. c. 2. de consecra. eccles. vel alta.

c ¶ *Altar de nuevo*. Vid. in. c. quanuis. 68. distinct. & in. c. nullus presbyter. de consecra. distinct. prima.

d ¶ *Deshazer*. vi. in. c. ecclesia. & i.c. placuit. de cōse. dist. 1.

e ¶ *De piedra*. Altare nō debet c# ligne# vel terre#: sed lapide#. vt in cap. altaria. de cōsec. dist. 1. & per. S. Tho. in 4. senten. dist. 13. & 3. parte. quæst. 83.

f ¶ *Reliquias*. vi. in. ca. placuit. de cōse. dist. 1. & secundum Gofre. eo. tit. in sum. Doct. dicunt suffice re: corp# Chri sti loco reli#a rum, & hoc te nuit glo. Io. in d. ca. placuit. Hug. dicit nō esse de substā tia consecrationis # reliquiæ ponant# Host. in sum. de cōse. eccles. vel alta. §. qua liter dicit se cō suluisse Inno. Papā super di cto Ioānis glo satoris, an liceat ponere corpus Christi. & illum re spōdisse de cō silio astanti#, # nō & redit ration# Ioan. And. in. ca. ad hæc de conse. eccles. vel alta. # pōt esse, #a corpus Christi est cib# anim#. de cōsecr. dist. 2. c. panis. neq; debet cō seruari nisi causa infirmorum, vel alia de causa necessaria. vt in. c. 5. de custodia eucha. & hoc placet Abb. Panor. ibi. subdit tñ # fert# # eo Papa deficientibus reliquijs, dedit partem corporalis, & eucharistiæ in consecratione cuiusdā ecclesi#. & Syluestro in sum. in verbo altare videt# # hoc sit propter veterem vsum sacramenti.

¶ *Lex. XIII.*

Ecclesia quacunque die potest consecrari, episcopo
vel alio celcebran te, consecrare aut# ep#m nemo
pōt, nisi die dominica. Sacrum a#t velamen

virgini religios# dari pōt in diebus dominicis, vel apostolor#, seu in festo Epiphaniæ, & Sabbato sancto paschatis maioris & eius octauis, & si virgo sit infirma & in periculo mortis qualibet die. Cris ma verò non pot confici nisi die Sancto iouis cœn#. h.d.

g ¶ *Missa.* Concord. cum. c. omnes. de conse. dist. 1. &c. de fabrica in fi.

h ¶ *Vale.* Ita dixit Hugo. refert Host. de consecra. eccles. vel alta. in sum ma. §. & qualiter.

i ¶ *Como las fiestas.* Adde. c. 2. de consecra. eccles. vel alta.

k ¶ *Domingos.* Vid. c. qui in aliquo. 51. distin. & 75. distin. c. quod die.

l ¶ *A las virgines.* Consecratio virginum die Epiphaniarum & in tota septimana paschali, & in Natalibus apostolor#, & in diebus dominicis & si languore detent# sunt, necessitate vrgente, quolibet tempore fieri possunt. 20. q. 1. c. deuotis. c. 1. de tempo. ordi.

m ¶ *Iueues santo.* Vide in. c. omni tempore. de cons. dist. 4.

¶ *Lex. XIII.*

In cōsecratio ne ecclesi# interius in parietibus duodecim cruces fiant, tres ab ori#te, tres ab occidente, & tres à meridie & tres â Septentrione, q# vngantur cris mate, & oleo infirmor#, & inde sunt extrahenda ossa ex cōicator#, et infidelium, insu# duodecim candelæ cereæ acc#sæ, à dictis crucibus append#tur c# clavis, & cōmisceat# cinis & aqua vin# & sal c# orationib# Episcopalibus, # ecclesiam aspergāt, vt lauetur. It# Ep#s scribat supra cinerem asper sum, in ecclesia c# suo baculo pastoralis abecedari# la tinor# & grecor# # long# & lat# # mod# crucis. It# debet multis ecclesiæ parti bus ecclesiam thurificare. h. dicit.

n ¶ *Siete cosas.* Vid. de his in ordinario seu libro # dr# pōtificalis. vnde ista. l. habuit originem.

o ¶ *De oriente.* Et dicit. S. Tho. secunda secundæ. q. 84. arti. 3. # secundum quandam decentiam adoramus versum orientem: primo propter diuinæ maie statis iudicium quod

nobis manifestatur in motu cœli qui est ab oriente. Secundo propter paradisum in oriente cōstitutum, vt legitur Genesis. c. 2. sec#d# literam. 70. interpretum quasi quæramus ad paradisum redire. Tertio propter Christum qui est lux mundi & ori#s nominatur. Zacha. c. 6. & ab oriente expectatur venturus, sec#dum illud Matthæi. c. 24. Ibi. sicut fulgur exit ab oriente. &c.

p ¶ *Que fuessen descomulgados, o de otra ley.* Vid. in. c. ecclesia. & in. c. ecclesiam de cōse. dist. 1. &c. sacris de sepultu. Gofre. in summa de cōsecre. eccles. vel alta. c. cōsuluisti eod. tit. Sed quid si mulier fidelis prægnās sepulta est ibi, nun quid consecrari poterit ea non abiecta. Hostien. in summa de consecra. eccles. vel alta. versicu. quid si mulier est prægnans refert Hug. dicentem # sic. Imo quòd & sine incisione pōt ibi sepeliri: quia periculum fœtoris imminere posset, si scinderetur. nam & partus pars viscerum est. l. 1. §. 1. ff. de ventre inspicien. pōt ergo c# matre sepeliri. & hanc opi. approbavit Gofre. refert tam# Hostien. alios dic#tes, # mulier scindi debet & si partus viuat, baptizet#: si mor tuus est extra cimiteri# sepeliatur: #a talis ex quo baptizatus nō est nō debet poni in cimiterio. de cōsecre. dist. 4. c. si quicquid est in homine, &c. si qua mulier prægnās. & duobus. c. præced# facit. l. si pr#gnās. ff. de euictio. & l. si vaccæ. l. si aliena. in fi. ff. de vsuca. tād# Host. dicit # opin. Hugo. sibi nō placet i eo q# mulier sepeliat# c# partu viuo: #a si par tus viueret cō mitteretur ho micidi#, & # opinio alior# non vr# appro bāda indistinctè: #a qua ra tione admitti tur mulier p#gnans ad baptism#, vt in iuribus supra allegatis ead# rōne pōt admitti ad sepul turā, vt sic par tus (& si in veritate baptiza tus nō sit) quā tum tñ adh#c articulum ha beat# # baptizato, ne incisio sine vtilita te facta (putā quia cōstat # partus mortu# est) horro r# inducat. argu. l. quæ religiosus. ff. derei vendi. &c. q# i dubijs. de cō secre. eccles. v# alta. dicas ergo. secundum eum # si pro certo constat mortuumesse part#, nō inci detur mulier: sed c# partu sepeliet# & ita procedet opi. Hug. neq; ob stātiura q# vol#t, # pagan#, nō sepeliat#i ci miterio: #a # ced#t qñ paganus separatus ab vtero matris Chrīanæ, vel in vteromatrix paganæ ibid# se pultus fuit: se cus si in vtero matris Chr#ianæ: #a neque tunc cōmode discerni posset, & sic non est exhuman dus. Sin aut# certum est, # part# viuit, v# dubitat# in hoc casu omnino loc# habet secunda opinio. alleg. Host. bon# tex. in. l. 2. ff. de mortu. inferen. & l. prægnātis. ff. de pœnis. & l. imperator. ff. de statu. homi. subdit Host. #d ergo respondebo, si #s me cōsulat hoc casu? quærā si mortuus est partus, si dicat # nō, causa pietatis & humanitatis sine metu alicuius irregularitatis, possum respōder#, pone cito bacul# in ore mulieris, & cōsulas chi rugic# perit#. ca. tua nos. de homici. Si verò dicat, q# mortuus est partus, q#rā q#liter est cert#: si rñdeat cert# sum, dicerepo tero si hoc cer t# est sepeliri nō prohibeo: sed neque pr# cipio sed tu #t caue tibi, #a si partus viuat tãquā homici da esses puni#dus. Si eam se pelires, vt dicit. d.l. 2. incipit negat lex regia. ff. de mortu. infer#. quā dixit nō esse alibi Alberi. Ibi qui & dicit, # mulier viua non debet scindi, vt partus nascatur & bapti zetur, ea viu#te. & intellige # scissura, qua immineret pe ricul#mortis.

¶ Lex. XV.

Vocatur ecclesia domus luctus &
pœnitentiæ q# si gnificat proie ctio corpor#

infidelium, v# excōmunicator# & aquæ
as#sio comix ta cineri c# sale & vino q#
in ecclesiæ conse cratione fit. h. dicit.

a ¶ *Su semejança*. Vi. in libro rō nale diuinor# officior#.

b ¶ *Alegra el coraçon*. Vin# & musica lætificat cor. ecclesia. 40. p#s. 102.

c ¶ *Dixo*. Ecclesiastes. 7. cap.

d ¶ *Llorar sus pecados*. Luctum vnigeniti fac tibi, plāct# amar# Hiere. 6. & beati #
lug#t Matth. 5. vbi Chrysostom# Homi. lia. 15. intelligit de lugentibus propter peccata
& ibi addu cit exempl# de lugentibus mort# vxoris, vel filij # toto doloris t#pore, non
pecuniarum teneātur amore, nō corpor#, non gloriam concupiscunt, nō consumuntur
inuidia, nō in iurijs prouocantur, non alijs vitijs obsidentur, vt pote solis luctib# mācipati,
mul to magis # # pria peccata lug#t, sicut ea lugere dign# est, celsiorem philosophiā,
mentis ostendunt.

¶ *Lex. XVI.*

Vocatur etiã ecclesia dom# castigatiōis, &
doctrinæ, q# significant. 12. candelæ acc#sæ
& liter# su pra ciner#scri pt# i pauim# to
ecclesi# gre cè latinè & nō hebraicè. h.d.

a ¶ *Dixo el Rey Salomon*. Vid. Prouerb. c. 9.

b ¶ *Dixo nuestro señor Iesu Christo*. Vid. Ioan. cap. 12.

¶ *Lex. XVII.*

Vocat# etiã ecclesia domus p#sidij, & quietis,
in cuius signification# i consecratione ecclesiæ
reliquiæ sanctorum includ#tur in altari, &
ponuntur ibi cruces, vt intrātes ibi de fendantur
ab aduersitatib#, & quiescāt: & hac significatione
supra ecclesi# ianuam ab extra figu ratur agn#
albus cum cruce & scribitur ibi pax. h.d.

c ¶ *Dixo el Rey David*. Psalm#. 30. Esto mihi i Deum protectorem in domum refugij.

d ¶ *Ieremias. 11. & Isayas. Capitul. 53.*

e ¶ *En la vieja ley*. Vid. Exodi. capi. 12.

f ¶ *Lo dixo.* Vide Ioan. 14.

¶ **Lex. XVIII.**

Vocatur etiã ecclesia dom# orationis, in cuius
significationem in consecratione ecclesiæ,
thurificatur, & crismatis, & olei vnctio po nitur. h.d.

a ¶ *Orar.* In oratione an sit petendum aliquid in particulari. vid. S. Tho. secunda secundæ. q. 83. artic. 5.

b ¶ *Señaladamente en la yglesia.* Et sic magis in ecclesia quam alibi est orandum. vid. bonum tex. cum glo. in. c. parsimoniam. 41. dist. & in. c. decet. §. nullus. de immuni. eccles. lib. 6. cum ecclesia. & ibi Abb. eo. titul. & triplicem rationem ponit. S. Tho. secunda sec#dæ. quæst. 84. artic. 3. #pter loci. s. consecrationem: # pter sacra mysteria & alia si gna sanctitatis quæ ibi cõ tinentur, propter concursum multor# adorantium.

c ¶ *Dixo.* Matthæi. cap#. 21. & Lucæ. 19.

d ¶ *Dixo el propheta Dautd.* Psalm#. 140.

e ¶ *Sin deuocion.* Tepida oratio in accensu languescit, & deficit: oratio verò quæ fidelis, humilis, & feruens fuerit, cæl# fi re dubio penetrabit, vnde certum est q# vacua redire non poterit. Bernardus. in 4. sermone q#dragesimæ. & concurrentibus quatuor semper ali#s impetrat q# in oratiõe petit. s. vt pro se petat: & # pe tat necessaria ad salutem: # petat pic. Item perseueranter, secundùm. S. Tho. secunda secund#. q. 83. articul. 15. ad secundum.

f ¶ *Deuotamente.* Dicit basilius quòd diuinum auxilium est implorandum, non r##missè, neque mente huc vel illuc euagante: eo quod talis: non solum non impetrabit, quod petit: sed etiam magis Deum ir ritabit, videas per. S. Tho. secunda secundæ quæstione. 83. articul. 13.

¶ **Lex. XIX.**

Combusta ecclesia pro maiori parte, aut funditus
non paulatim dirrupta, vel parietibus, aut eorum
maiori parte excorticatis, vel si fuerit dubium,
fuerit consecrata nec ne, vel si consecrata fuit
ah hæretico Episcopo non in forma ecclesiæ,
consecrari potest iterum. Si verò pars sit destructa,
aut tectum, parietibus sanis, non debet & si re
ficiatur iterum consecrari: sed cum missa & aquæ

benedict# aspersio ne, est reconcilianda. Item si mensa altaris fuerit mota, vel enormiter fracta, potest iterum consecrari altare tamen vitiatum, seu ara: licet mutetur de loco ad locum, non debet iterum consecrari. Item ecclesia consecrata, scribi debet dies consecrationis, & annuatim festiuari. hoc dicit.

g ¶ *Quemada*. Concord. cum capit. ecclesijs. de consecratione distin. 1. & est ratio secundum Abb. in capitul. proposuisti. de consecratio. eccles. vel alta. quia consecratio ecclesiæ consistit in exteriori parte, fit enim delinitio, seu vnctio cum crucibus in ipsis parietibus ecclesiæ ab interiori in ipsa superficie parte muri: vnde violatur ipsa consecratio, ex combustione parietum, licet parietes non corruant. Si ergo parietes sunt notabiliter decrustati in toto, vel in maiori parte, iteranda est consecratio, vide glos. in dicto capitul. ecclesijs, & infrà in ista lege.

h ¶ *Derribada toda*. Vel in parte maiori c. de fabrica. de consecra. dist. 1. glos. d.c. proposuisti.

i ¶ *Dubda que no era cõsagrada*. Cõcordat c# capi. solemnitates. de consecra. distinct. 1. & cap. ecclesi#, vel altaria. glos. in. d. cap. #posuisti. & dicitur dubitari, sec#dum Inno. in rubri ca. de consec. eccles. vel alta. si non apparet scriptura i libro ecclesiæ vel columna, v# tabula mar morea, in qui bus solet scribi tempus cõserationis, v# si non apparet testis salt# vnus depon#s de visu, vel secund# quosdam de auditu: nam cum i hoc casu nõ tractet# de pr# iudicio alteri# sufficiunt tales #batiões: quod Abb. di cit bene notã dum i dict. ca. #posuisti. & adde. gloss. in d.c. solennitates.

k ¶ *No guardando la forma*. Nã si in forma ecclesi# esset facta, non esset iteranda, quia sacramenta hæreticorum in forma ecclesiæ tradita, sunt bona: quia nõ sunt humana sed diuina. cap. quid faciet. 23. quæst. 4. per Innoc. in. c. 1. de scismati. & per Abb. in. c. ad probandum. colum. 4. de re iudi. debet tam# tunc ecclesia reconciliari ex quo est consecrata per notoriè excommunicat#, vt dicit Ioan. And. & Abb. in. c. consuluisti. de consecra. eccles. vel alta.

l ¶ *Alguna partida fincasse*. Sequitur opi. glos. quæ est communis in ca. proposuisti de consecra. eccles. vel alta. contrari# tener Abb. ibi post alios relatos ab Inno. in rubrica. illius titul. Syluestro in sum. in verbo consecratio secunda. placet prima & communis opi. dicens # habet pro se veritatem: quia omnis consecratio est indelebilis manente subiecto, vt patet per. S. Tho. secunda secundæ. q. 39. articul. 3. & in alijs locis ibi à Syluestro relatis ibi poteris videre si velis latius.

m ¶ *Todo el techo*. Adde cap. ligneis. de consecra. eccles. vel alta.

n ¶ *Reconciliar con agua bendita*. Sequitur gl. in. c. proposuisti. de conse. eccles. vel alta. & hoc est tutius & deuotius aliqui tñ dixer#t hoc nullo iure esse expressum gl. alleg. c. de fabrica. de consecra. distinct. 1.

o ¶ *La mesa*. Adde. c. 1. & cap. ligneis. de consecra. eccles. vel alta. & capi. quod in dubijs, & in. d.c. 1. dedarat Abb. quis sit ille lapis. de quo ibi qui continet sigillum. vid. ibi per cum.

p ¶ *Otra vez consagrar.* Non intelligas de tota ecclesia: sed tantum de al tari seu mensa altaris, vt in. d.c. 1.

q ¶ *Las aras.* Nota ad declaration# glo. in. d.c. 1. de cõse. eccles. vel alta. vt distinguat# inter altare stabile & altare viaticum de quo per Abb. ibi post Anto. vbi vid. Innocen. & vid. c. concedimus. de consecra. dist. 1.

a ¶ *Fiesta.* Vide in cap. 1. de consecratio. distinctio. 3. & in hoc standum est consuetudini.

¶ *Lex finalis.*

Reconciliatur ecclesia, cum per violentam sanguinis effusionem, aut fornicationem in ea factam, polluitur nec interim quòd reconcilietur, sunt ibi diuina officia celebranda. Et si est consecrata nõ potest nisi per Episcopum reconciliari c# aqua ab eo, vel ab alio Episcopo bene dicta vino, & sale mixtis aspersa. Si tamen non. sit cõsecrata, qui libet presbyter de mandato Episcopi, potest eam reconciliare cum aqua benedicta. Item cimiteri# est ex eisdem causis reconciliandum & etiam si in eo excõmunicat# fuit sepultus ipso inde amoto. h.d.

b ¶ *Sangre.* Adde cap. proposuisti. & capi. fina. de consecratione Ecclesiæ, vel alta. & cap. 1. eo dem titul. lib. 6. vbi glo. declarat, quòd etiam, si sine sanguinis effusione homo ibi occidatur, veluti cum ter sorio ad collum: vel si iudex suspendi faciat aliqu# in ecclesia, reconcilianda est Ecclesia. & de bet esse iniuriosa talis sanguinis effusio nam propter paucas guttas sanguinis non esset Ecclesia reconcilianda vt tradit ibi Dominicus in fine. & adde cap. reuertimini. 16. quæstione. 1. & Bald. in. l. si prædium. 1. colum. C. de ædili. actio. Ange de Are. in tractat malefi. in parte sanguis exiuit. Abb. in cap. proposuisti. de consecra. ecclesi vel alta.

c ¶ *Fornicio.* Sentit ergo hec lex # non fiat pollutio Ecclesiæ ex coitu coniugati, quod & tenuit glo. in cap. ecclesijs. de consecratio. distinctio. 1. & posset procedere, quando coniuges multo tempore obsiderentur in Ecclesia: vt tenet Syluester in summa. in verbo consecratio. el. 2. quæstione. 5. & in parte debitum. quæstione. 3. Ioan. mayor in. 4. sententiarum. distinctio. 32. quæstione. 1. colum. 3. aliàs etiam ex coitu coniugali polluta censetur Ecclesia, vt notat glo. communiter approbata in dict. capitu. vnico. de consecratio. ecclesi. vel alta. libro sexto.

d ¶ *Cantar missa, ni dezir heras.* An autem contrafaciens incidat in irregularitatem? text. est quòd non. in cap. is qui. de sentent. excommu nico. lib. 6. esset tamen talis suspensus ab

ingressu ecclesiæ, secundum lapum Abb. per tex. in cap. episcoporum. in fine. de priuilegi. libro. 6. & si suspensione durante in ecclesia celebraret diuina. esset irregularis cap. is. cui. de sentent. excōmunicatio. libro sexto.

e ¶ *Encubierto*. Ita dicit Hostien. esse tutius: sed glo. in dicto cap. vnico. de consecratio. eccle si. vel alta. dicit, # quādo factum est occultum, ecclesia non est reconcilianda. & sequitur Abbas in ca. proposuisti. & capit. fina. eo. titu.

f ¶ *El Obispo*. Vide in capitul. penultim. de consecratione ecclesiæ vel alta.

g ¶ *Clerigo de missa*. Sequitur glossam in ca pi. fina. eod# titulo & opinio glossæ est communis secundum Abbatem ibi.

h ¶ *En el cementerio*. Vide in capitu. proposuisti. eodem titulo, vbi vide per Abbatem, quòd id# si sit sepultus in Ecclesia, Ecclesia est reconcilianda.

i ¶ *Por essas mismas razones*. Vide quod habetur in ca pit. vnico. de consecratione ecclesiæ vel alta. lib. 6.

Titulus. XI. De immunitate Ecclesiæ.

k ¶ *Grandes franquezas*. Et nimirum, quia Ecclesia est idem quod ipsa libertas. Bald. in l. vnica. §. in primo. in fine. C. de cadu. tollend. & cum sit Ecclesia mater omnium legitima, vt dixit Bal. in. l. eam quā colum. 10. C. de fideicom. & vltimum & sopremum refugium oppressorum. vt dixit Bald. in. ca. 1. de aliena. feud. colum. 2. iustum est, vt eius domibus, & templis fauores magni & immunitates præstentur.

l ¶ *E de los Reyes*. Et Ecclesia facere debet orationes, & obsecrationes pro Regibus, & omnibus qui in sublimitate constituti sunt, & pro omnibus hominibus. 1. ad Corinth. ca. 2.

¶ Lex. I.

Priuilegium dicitur lex priuata & Ecclesia multis priuilegiatur, exactionibus & tributis non molestatur: lites sæculares in ea non audiuntur: & præsertim sanguinis causæ; mercata non fiunt, neq; in ea mortui sepeliuntur. Item laici cum diuina officia celebrantur, non debent stare cum clericis: neq; stare sec# altare, quando sacra mysteria celebrantur.

Item fœminæ in ea debent à viris se gregari: neq; fœmina accedat ad gradus altaris, nisi quando offerat, vel communion# recipiat, seu orare voluerit. It# in domo Ecclesiæ, seu sacristia,

nullus hospitetur. Item ex legato vel donatione,
aut v#ditiõe quæritur domini# Ecclesi# hospi
tali, aut loco religioso sine traditione. h. dicit.

a ¶ *Ley apartada*. Adde. l. 2. titu. 18. partit. 3. & vide quæ ibi dixi.

b ¶ *Casa de Dios*. Vide in Psal. 92. Dominus regnauit deco rem. & in ca. decet. de immunitat, eccle si.

c ¶ *Ningun pecho*. adde. l. pla cet. C. de sacro sanct. ecclesi. & ca. non minus. & cap. ad uersus. de immunita. ecclesia. & ca. penulti. de censi. lib. 6. & clementi. pr#senti. eo. titu. cap. 1. de immu. ecclesia libro. 6. & vide suprà titulo. 6. l. 51. & 52. cum tribus sequentibus. & ibi dicta. & quæ tradit Montal. foro. ll. libro. 1. titu. 5. l. 1.

d ¶ *Pleytos seglares*. Concordat cum cap. 1. & cap. cum ecclesia. de immu nita. ecclesi. & cap. decet. eod. titu. lib. 6. vbi annullantur sententiæ & processus facti in ecclesiis per iudiccs seculares.

e ¶ *De iusticia*. Idest in causis sanguinis vt subjicit & habetur in. d.c. cum ecclesia &c. decet.

f ¶ *Mercado*. Vide in dict. cap. decet. de immunita. ecclesia. lib. 6. & in. l. nemo.. secundum vnum intellectum. C. de sacrosanct. ecclesi & quod dicatur mercatum. & de significatione huius verbi. vide text. & ibi Ange. in auct. vt de cætero pignorationes non fiant. colla. 5.

g ¶ *Soterrar los muertos*. Concordat c# capitu. precipiendum. & cap. nul lus. 13. quæstione. 2. l. 2. C. de sacrosanct. ecclesi. vbi Alberi. assignat rationem: quia ecclesia est res sacra: & ideò vsibus priuarorum deputari non debet: & ideò etiam in ciuitatibus vetabantur corpora sepeliri. l. antepenultima. C. de religio. & sumptibus fune. l. 2. in fine tit. 13. infrà eadem Partita. & ita dicit Odofred. quem refert Albericus seruari in Alemania, vbi sepeliunt extra ciuitatem cum Epitaphio. seu subscriptione nominis defuncti. Contrarium videmus communiter fieri & permitti videtur à iure Canonico, vt habetur per gloss. in dicto cap. nullus. & in cap. cum grauia. eadem causa & quæstione. vbi bona gloss. ponit rationes, quare potiùs homines sepeliuntur in ecclesia, quàm extrà. Hostien. in summa. de immunitat. ecclesia. §. in quantum. intelligit dict. cap. nullus. cum dicit. Fideles laici de fideli in dignitate constituto, co mite, Rege vel Imperatore, & sic dicit seruari de facto. glo. tamen in dicto cap. nul lus intelligit de quolibet fi deli laico, nisi decesserit in mortali: vel In torneamentis, & de consuetudine cõmuniter videdemus alios, etiam non in dignitate con stitutos in ecclesijs sepeliri.

h ¶ *En el coro*. Concordat cap. 1. de vita, & honestateclericorum. & A gloss. in dicta l. 2. C. de sacro san. ecclesi.

i ¶ *Del altar*. Vi de in dicto ca pitu. 1.

k ¶ *Ni servir el clerigo*. Adde cap. 1. de coha bitatio. cleric. & mulie. & capitu. sacratas. & capit. non licèt. 23. di stinct.

l ¶ *Posar*. Concordat cum capit. 1. de immunita. ecclesia. cap. quiescamus. 42. distinctione. & l. 1. C. de Epis co. & cleri. & l. 51. titu. 6. suprà eadem Partita. & vide leges regni quas ibi allegauit: neq; valeret consuetudo contra hoc, vt notat Inno. Ioa. And. & Abb. in dict. cap. 1. per tex. ibi

m ¶ *El señorio.* Concordat cum. l. finali. C. de sacro sanct. ecclesi. & an transeat quasi dominium seu publiciana? Specula. titul. de locat. §. nunc aliqua. versicu. 58. tenet, quòd non. & idem tenet Bald. in. l. quo tiens. col. 1. C. de rei vendica. quod procedit quando auctor vendens vel donàs nō haberet publicianā: vt #a fortè fuisset malæ fidei: secùs si talis auctor haberet publicianā: nā tunc illa trāsiret ipso iure in Ecclesiam secundum Bald. in dicta. l. finali. & ibi sequitur Iason. col#. 2. & Ioan. de imo. in cap. 2. de consuetudi. & idem tenet Socinus. consi. 61. colum penultima & finali. parte. 1. & satis hoc probatur ex ista lege Partitarum, cum subdit. e el derecho & c. & intellige illam. l. so luto precio vel habita fide de eo. aliàs non transiret dominium etiam in Ecclesiam. gloss. in dicta. l. finali. in verbo in rem. & tenet ibi Bart. gloss. & Bald. in. l. si ancillam. C. de actio. empti. an autem sit idem in permutatione? Bald. quòd non. in. l. 1. ad finem. C. de rerum permutatione. contrarium tenet idem Bal. in dicta. l. finali. vbi vi. Iaso. colum. 3. Item non procederet hoc in voto, si enim voueat aliquam rem quis in ecclesiam, non transfertur statim dominium. l. 2. & ibi Barto. ff. de pollicita.

¶ *Lex II.*

Confugiens ad ecclesiam seu ad eius porticum, vel cimiterium, pro maleficio vel debito, aliáue causa, non est inde per vim extrahendus, nec corporaliter plectendus, nec ambitus ecclesiæ etiam cimiterij circundandus est, nec fugienti victualia deneganda, sed à clericis alatur & custodiatur Præstita tam# cautione fideiussoria, vel iuratoria de impunitate, vita. & membris sanandis, ad emendam pecuniariã, poterit inde extrahi. Et si # maleficio non habet unde soluat seruiet creditori, ad tempus cōdign#. Pro debito autem sine maleficio non seruiet, nec carcerabitur: sed prestabit cautionem de soluendo. h.d.

a ¶ *Por mal que ouiesse fecho.* Limita. in casibus, de quibus insrà cod. l. 4. & adde cap. reos. 23. quæstione. 5. & l. præsentis. C. de his qui ad ecclesiam confugiunt. & cap. inter alia. de immunita. ecclesi.

b ¶ *Per debda.* Si debitor cōfugiōs volens euitare litigi#, recipitur ab ecclesia, neque ei (ex quo est intra fines Ecclesiæ) est aliqua violentia inferenda est tam# intra fines repræsentandus iudici, vt possit defendere per se vel per alium, sicut elegerit, aliàs contra

ipsum proceditur, & distrahuntur bona, si qua habet dict. l. præsent. §. 1. & 2. & vide in auctent. de manda. Princi. § sed neq;. Inspecto tamen iure municipali, seu lege fori, quæ seruatur in regno: secundum quod liber homo capitur pro debito: & traditur in seruitium creditoris debet debitor extrahi, si fugeret ad ecclesiam. vt tradit Oldrald. consil. 54. sequuntur Anto. & Abba. in cap. inter alia. de immunita. ecclesia. vbi Abb. colum. 7. & vid. l. 15. titu. fina. lib. 3. foro. ll. vt tamen attestatur Rode ri. Suarez in commento dict. l. 2. titu. de los gouernos. libro. 3. foro. ll. versicu. quintò quæritur. istud dictum Abba. non seruatur in Practica: imò contrarium semper vidit obtentum & seruatum. & ibi allegat pro singulari istam legem Partitarum. Sed quæro si sacerdos non custodiat talem debitorem fugientem qui debet extrahi, an teneatur ipse soluere debitum. tex. m cap. diffiniuit. 17. quæstione. 4. videtur velle quòd sic & procedet quando sacerdos videret quòd esset ille tradendus, & noluit: quia tunc est quid sibi imputetur, vt declarat ibi Archidiano. & Oldraldus in dicto consil. 54. & vide infrà eo. in. l. 3. ad finem. & procedet quod in ista lege habetur etiam si sit debitor tributorum Principis: non obstante eo quod habetur in. §. publicorum. in aucten. de manda. princi. quia non procedit de iure Canonico. secundum Abb. in dict. c. inter alia.

c ¶ *Por fuerça*. Vide in dictis iuribus, in prima glo. allegatis. &c. sicut antiquitus. 17. q. 4. & in dict. c. diffiniuit.

d ¶ *Cercarlo*. Adde dict. l. præsent. & dict. cap. diffiniuit. & videtur intelligendum: ita quòd fugienti victus aut requies denegaretur, vt in dictis iuribus: nam ponere custodes, vt capiatur si exeat ecclesiam non videtur prohibitum.

e ¶ *En sus portales e en su cementerio*. Nota quòd non dicit de illis triginta vel quadraginta passibus, de quibus in ca. sicut antiquitus. & c. frater. 17. quæstione. 4. fortè quia non est in consuetudine obseruantia illorum passuum: & statuti fuerunt isti passus, vt ad requisitum naturæ vsum debitis exeat locis, vt in dict. capit. diffiniuit. & dicit Hostien. in summa. de imniunitat. ecclesia. versicu. in quantum. colum. 2. quòd hodie de facto hæc immunitas passuum in locis compluribus est vsurpata. & idem Hostien. in summa. de sepult. in. §. quod ius funerandi dicit, quòd hæc immunitas tantum extenditur, quantum cimiterium est per Episcopum limitatum.

f ¶ *A comer*. Adde glo. in cap. diffiniuit. 17. quæstione. 4. Archidiano nus tamen ibi post Hugonem, distinxit quòd aut habet proprium, & facient sibi expensas de rebus suis: & si non habent, debent laborare manibus, & victim quærere. aut neutrum possunt: & tunc ecclesia eis, tanquam pauperibus prouidebit: & hoc placet Abbati in dict. cap. inter alia. colum. penultima. & si habet proprium. & illo vti non potest: & ecclesia illi subuenerit, tenetur ad restitutionem vbi sua poterit rehabere. sec#dum Syl uest#r#. in sum mã. verbo in munitas. la. 3. versicu. quintò quæritur. argumen. eorum quæ dicit sanct# Tho mas. quodlibet. 5. argumen. 17.

g ¶ *Por auer derecho*. Quò ad satisfactionem pecuniariam, intellige. vt notat glo. in capitu. reum. 17. quæstione 4. vnde hoc sumptum est. nam ex quo reus fugit ad Ecclesiam per petuam securitatem consequitur, ne damnetur pœna corporali, etiam si exeat post Ecclesiam. glo. in dict. capit. reum. & ibi tenet Archidiano. & hæc est communis sententia gloss. & doctorum in dict. cap. inter alia. vbi doctores volunt quòd ciuilitè possit cum illis agi: accusari verò etiam processu temporis non possunt, aliàs modica esset hæc immunitas Ecclesiæ. Abbas tamen in dicto capitu. inter alia. colum. 2. versi. quæro. quia text. dicit, tenet # ciuilitè & criminaliter possit cum istis agi: etiam dum existunt in Ecclesia,

dummodo non consequantur pœnam corporis afflictiuam, mouetur per textum in dicto cap. inter alia. cum dicit aliàs sunt legitime puniendi. & vide ibidem per Abbatem qualiter mandabitur executioni ista pœna citra corporalem. & dicit etiam ibi Hostien. quòd contra ista delinquunt Principes & prælati: Principes: quia si fugiens. ad ecclesiam ponit pedem extra Ecclesiam, statim eum capi faciunt: &. si non exit tenent obsessum, denegando virtualia: & quicquid mali facere possunt, faciunt contra illos, contra Canones, & contra dictam. l. præsenti. Prælati verò in hoc delinquunt: quia quantumcunque grauia fugiens commiserit, psum tamen seruare in totum nituntur: ita quòd nullam pœnam pecuniariam patiatur, contra id quod habetur in dicto capit. inter alia. & contra iustitiam: & ideò optabat Hostien. quòd in hoc & in alijs vtrique suis terminis essent contenti: sed aduerte pro intellectu: nam doctores non bene declarant: non enim intelligas indistinctè, quòd ex eo solo quòd quis confugit ad Ecclesiam: licèt postea exeat, liber sit à pœna corporali: sed quòd hoc tantùm procedat, quando immunitas à tali pœna fuit impetrata & procurata ab Ecclesia, seu rectoribus Ecclesiæ, data cautione iuratoria, vel fideiussoria à indice sæculari: tunc enim liberatus erit à pœna corporali, non solùm coram illo iudice, qui cauit, verùm coram quocunque alio. & sic loquitur glo. dict. cap. reum. & ita loquuntur Iura in hoc disponentia scilicet d.c. reum. &.c. id constituimus. 17. q. 4. & d.c. inter alia. Si verò reus fugiens exeat ecclesiã ante #missam istam securitat#: si capiatur extra ecclesiã, puniri poterit & cond#nari pœna etiã corporali, neq; videtur in hoc aliquod ius contradicere. & tene m#ti istã declaration#, quæ videtur iuridica, licèt nō viderim aliqu# docto. ita declarantem: imo ita gñraliter loqu#tur & velle videntur, # ex sola fuga in ecclesiã consequatur liberation# à pœna corporali. aduerte etiã quia ex præ dictis videtur intelligendum, & limitandum, quod notat Iacob de Bello viso per text. ibi in aucten. de manda. princi. §. sed neq;. colla. 3. quòd si iudex præstat securitatem malefactori in ecclesia existenti, vtab ecclesia exeat, # & si postea eum puniat, licèt agit: nam debet intelligi ita, quòd puniat alia pœna quàm corporis afflictiua.

h ¶ *Fiadores*. Ex dictis Inno. sumptum est in dict. c. inter alia. vbi Abb. col. 2. dicit illud notandum, & declarat bene ista lex.

i ¶ *Mandã*. Ita # nō puniatur p#na corporis afflictiua. vt. S#. dictum est

a ¶ *Sirua*. Concord. cum cap. de raptoribus 36. quæstione. 1. & cum glo. in dict. cap. reum. 17. q. 4.

b ¶ *Deudo*. Concord. cum. l. ob æs. C. de actio. & obligatio. sed iure huius regni, dic vt in allegata. l. fori. & dixi in glo. 2. in. l. 3. titu. 13. 5. Partivbi allegavi leges regni in hoc disponentes.

¶ *Lex. III.*

Seruus ad ecclesiam confugiens domi no
cauenti re stituetur, # si clerici eum re stituere
nolint, dominus extrahet eum impunè: & si post
caution# clericis recusantib# fugiat, tenentur

ipsi ad preci# serui, & si non fugiat ad seruitij
extimationem & cau tionem prædi ctam: (de
qua hic, & lege superiori) non seruans, est
#iurus, & excōmunicabitur. Si verò debitor
fugiat me tu creditoris ab ecclesia: #a creditor
eum minabat#, nec vo lebat cōpo nere, sed plus
debito petebat, nihil petere poterit à clericis. h.d.

c ¶ *Sieruo.* Concor. cum. l. præsent. §. sanè si seruus. C. de his qui ad ecclesiam confu. & cum. c. metuentes. 17. q. 4. & c. inter alia. #si. fin. de immunita. ecclesi.

d ¶ *Dar gelo.* Si seruus fugit ad ecclesiam #pter magnam atrocitatem domini, qui ad mortem eius satagit, tunc non redditur domino, sicut hic dicitur: sed habet locum. §. fi. Inst. de his qui sunt sui vel alieni iur. & l. 3. tit. 5. 5. Part. Si verò fugiat #pter modicā sæuitiam, habet lo c# quod hic dicitur. & in dict. c. inter alia. & idem si fugiat #pter leue delictum, quod commisit contra dominum: quia furtè subripuit vnā mensuram vini, vel quid simile: si tamen fugiat propter aliud delict# & si timet ob hoc puniri à domino, & non ab alio procedet, etiam # hic habetur, si tamen timeat puniri ab alio veluti iudice: tunc idem est dicendum in seruo. quod in libero homine. ita declarat Abb. in di cto. c. inter alia. colum. 7. post Cinum. in dict. l. præsent.

e ¶ *Pechar.* Adde dict. c. diffiniuit. 17. q. 4.

f ¶ *Mas lo que le auia de dar.* Concord. cum. ca. id constituimus. 17. quæstione. 4.

g ¶ *Santa eglesia.* Vi. in. c. diffiniuit. 17. q. 4.

¶ *Lex. IIII.*

Publicus latro & nocturnus agrorum depopulator,
& qui sub spe immunitatis in ecclesia vel
eius cimiterio delinquit, occid#do vel per
cutiendo, & incendiarius vel fractor ecclesi# non
gaudent immunitate. alij autem sic: & si inde
extrahuntur, sunt ecclesiæ restituendi, & extrahens
sacrilegium committit, & est excommunicandus,
donec nec clesia satisfaciat de offensa. h.d.

[h] ¶ *Los que fuyeren.* Et si sit Iudæus, vel paganus, sec#dum glo. Hostien. & Inno. in dict. c. inter alia. & probat. l. 2. suprà. eod. cum dicit. Todo ome. glo. tamen in. l. 1. C. de his qui ad eccle. confu. tenet, # Iudæus non gaudeat. & illam glo. dicit veriolem Abb. in dict.

ca. inter alia. & prima opinio placet Syluestro in summa. in verbo immunitas. la. 3. versi. tertiò quæritur. vbi idem dicit de excommunicato vel hæretico, quantum ad maleficia alia ab hæresi. glo. tamen in aucten. de manda. princi. §. sed neq;. colla. 3. contrarium voluit in hæretico. mouetur per tex. in dict. l. 1. quam glo. allegat Doctor de Villadiego in suo tracta. de hæretica prauitate. quæstione. 11. vbi ipse tenet, quòd hæreticus non gaudeat hac immunitate: sed potest intelligi, quòd ad delictum hæresis, vt & intelligit Syluester. clerici & religiosi hac immunitate non gaudent. secund# Abb. in dict. cap. in ter alia. quem vide. colum. 3. versi. secundò principali ter. item & car ceratus iustè, si dimittatur sub iuramento rede#di ad carceres, gaudebit hac immunitate quòd ad hoc, vt sibi caueat# de impunitate mortis, vel mutilationis. secundum Alberic#. in. l. 2. C. de his qui ad eccle. confu. vbi allegat Barto. Brixien. in. q. 37. incipit. car ceratus quidã & Archidi. in c. cum homo. 23. q. 5. &. quæ stio. Bar. Brixienensis ponit Montal. referens eius verba in. l. 2. titul. 12. lib. 2. foro. ll. & vide per Ioan. Andre. in additio. ad Speculatorem titul. de iur. iuran. Barto. in. l. relegati. ff. de pœnis.

i ¶ *A la Iglesia.* Etiam si non sit consecrata. vt in capit. fina. de consecratione ecclesi. vel alta. & in capitu. ecclesiæ. de immunitat. ecclesia. & licèt ecclesia sit interdicta. secundum Abbatem post alios in dict. cap. ecclesiæ. & similiter gaudent Hospitalia & Oratoria, si sunt Episcopi auctoritate fundata, secundum Hostien sem, & Abbatem in dicto capit. ecclesiæ. Archidiano. in capitu. diffiniuit. 17. quæstione. 4. Bald. in. l. si quis ad declinandam. colum. 13. C. de Episco. & cleri. Priuata verò Oratoria, vel Hospitalia non gaudent. vide gloss. in. cap. quidam. 18. quæstione. 2. & Bald. vbi suprã. & vid. per Abbatem in capitu. officij. de testa. & per Rochum in tracta. de iure patrona. charta. 18. &. 19. & Francisc. Balb. in tracta. præscrip. charta 41. colum. 2. & an si Episcopus in Hospitali exercuit vnum ius Episcopale, an ex hoc præsumatur Episcopi auctoritate fundatum? vide per Abbatem in capitu. 1. de relig. domi. Item monasterium, seu domus religiosa gaudet ista immunitate. Archidiano. in dicto capi. diffiniuit. vide per Felin. in cap. de quarta. colum. 4. de præscript. & per Archiepiscop# Florenti. in summa. 3. parte. c. 12. It# & Palatium Episcopi licèt sit extra triginta passus ecclesiæ. gloss. in capi. constituimus. 17. quæstione. 4. tenet Abb. in capi. ecclesiæ. & Hostien. in summa. de immunitate ecclesiar#. §. in quantum. colum. 2. ad finem. Item, si dum quis fugit ad ecclesiam, obuiauerit sacerdoti, corpus Christi deferenti, gaudet hac immunitate. secundum Hostiensem in dict. §. in quantum. colum. 3. dicens, quòd licet hoc non sit in iure expressum, quilibet catholicus facere hoc debet, sicut probat fides mulieris fluxum sanguinis patientis, & dicentis. Si tetigero tantum fimbriam vestimenti eius, salua ero. Et ait Iesus. Confide filia, fides tua te saluam fecit. & salua facta est mulier in illa hora. Mathei. capit. 9. vide ibi per Hostien. Si tamen corpus Christi detur iudicato ad mortem, non gaudet hac immunitate. vt tradit glo. assignans in hoc rationes in. c. qu#sit#. 13. q. 2. assignat etiã Hosti. vbi. S#. vbi dicit # in tali mors est differenda per illum diem, & fortè per tres vel quatuor dies allegat in argumen. c. omnis homo. & cap. tribus gradibus. de consecra. distin. 2.

a ¶ *Ladrones manifestos.* Concordat cum capitul. sicut antiquitus. 17. quæstione. 4. & capi. inter alia. de immunitat. Ecclesi. & declarat ista lex. qui sint isti. Abb. etiam in dict. ca. inter alia. vltim. notabi. dicit, # publicus latro dicitur, qui pa lam & publicè furatur: vt sunt isti piratæ, vel qui publicè stant in stratis, vel isti habentes arc# vel castr#: & disrobant homines transeuntes. & vi. in. §. publici latrones. de pace tenen. & eius. violato.

an autem sufficiat ad extrahendum e# de ecclesia, #bare esse famo. sum & publicum latron#, quia publicè sic dicitur, # disrobabat in sviuis homines: de disrobatione tam# non constat Andre. de Yser. in dict. §. publici latrones. vult quòd hoc sufficiat ad hoc, vt pos sit torquæri. l. de minore. §. fina. ff. de qu# stio. & quod non audiatur appellans. 1. cõstitutiones. ff. de appella. ad aliud vult, quòd non sufficiat: quia in criminibus probationes de bent esse luce clariores. & idem videtur quòd ad extrahendum de ecclesia debet liquidò probari.

b ¶ *Las miesses.* Hic dicitur nocturnus depopulator agrorum. de quo in dict. cap. inter alia. &. est expositio quæ hic ponitur illa, quam ponit Hostien. eodem titulo. in summa. §. in quantum. colum. 2. Innocentius verò in dicto. cap. inter alia exponit. eo quòd in nocte segetes destruit, dum ibi se abscondit vel latet, vel propter homicidia, vel rapinas, quas facit in strata, comburit & destruit agros eorum qui eis non seruiunt: vel secundum Abba. intelligitur ille, qui clam vel noctu disrobat in stratis. Si ergo non in stratis publicis hoc facerent, immunitate gauderent: dicit tamen Innocent. ibi, quòd posset dici, quòd quicunq; insidiosè offendit, hoc priuilegio non gaudet. Qui autem non insidiosè, sed ex impetu, aut casu fortuito, semper immunitate gaudet: & quòd ideò illa decretalis inter alia de his duobus generibus hominum mentionem fecit: quia de his semper præsumitur, quòd insidiosè fecerint. Vult ergo Innocentius & post eum Ioan. Andre. quòd delinquens insidiosè, & ex proposito in quocunq; genere delicti, immunitate non gaudeat, quod Abbas reprobatur ibi colum. 7. dicens esse contra notata per eundem Ioan. Andre. in cap. 1. de homicid & contra capitulum fina. de immunitat. Ecclesia. inducendo illud per locum ab speciali. & ratio quare iura magis exasperant in his latronibus, quàm in alijs: quia illi sunt deteriores: & interest illos puniri plurimùm, quàm alios malefactores: cum pluribus plura exitia cogitent, quàm alij: & ista dicta Abb. notàda ac diligenter aduertenda censeo, quibus & videtur assentire lex ista Partitarum.

c ¶ *En la eglesia.* Concordat cum capitu. fina. de immunitat. ecclesia. & licèt hic tantùm dicat de occidente vel percutiente in Ecclesia, id# dicas in alijs enormibus criminibus in Ecclesia commissis. secundum Abbatem ibi. & adde gloss. de committente furtum vel sacrilegium in ecclesia. in capitu. frater. 17. quæstione. 4. & idem dicit Hostien. in dicto. §. in quantum. si commisit delictum prope ecclesiam, intendens per ecclesiam liberati: aliàs non commissurus: vt si interfecit hominem in cimiterio prope ecclesiam, & intrauit ecclesiam in continenti: nam talem non defendit ecclesia.

d ¶ *Enfiuzando se.* Hoc in dubio præsumitur secundum Hostien. in dicto. ca. fina. si tamen contrarium appareret: vt quia ex verbis nouiter ortis homicidium secutum est t#c gauderet immunitate. secundum eum & videtur hoc rectè dictum: licèt Abb. ibi velit contrarium: imò # & tunc extrahatur. & dict. Hostien. dicit verius Sylvester in Summa. in verbo immunitas. 3. versicu. secundò quæritur.

e ¶ *A los que la queman, o la quebrantan.* Concordat# capi. frater. & capit. ad episcopos. 17. quæstione quarta. & probatur hic dispositio nem dicti capit. fi. eodem titu. habere locum in enormibus criminibus in ecclesia commissis de quo dixi suprà.

f ¶ *Defiende.* Ergo defendet occidentem proditoriè, seu per insidias ex tra casus suprà enumeratos: quod & fuit de mente Hostien. in dict. §. in quantum. & tenet in terminis Abb. in dicto ca. inter alia. colum. 6. motus per textum in capitu. fina. eodem titu. per locum ab speciali & Ioan. Andre. & Abb. in capitu. 1. de homicid. exponens illum textum aliter, vt non int#dat de euulsione ab Ecclesia, neq; de morte naturali, quæ certè sunt

expositiones extraneæ. Hodie verò de consuetudine seruatur in regno dispositio illius capit. 1. ad literam intelligendo, prout aliqui doctores voluerunt, quòd intelligatur. de quo videas ibi per Ioannem de Anna. & Feli. per Montal. in. l. fina. titu. 5. lib. 1. foro. ll.

g ¶ *Deuen lo descomulgar.* Adde capitu. miror. & cap. si quis contumax: & cap. quisquis. 17. quæstione. 4. ex quibus patet quòd debet violator excommunicari & condemnari pecuniariter: & imponi sibi publica pœnitentia, neq; restitui communioni, nisi restituat extractum de iure ciuili puniebatur, vt in. l. præsenti. C. de his qui ad ecclesiam confugiunt. & adde quæ notat Abb. in dict. ca. inter alia. colum. antepenulti. versicu. nunc quæro. post Bart. in dicta. l. præsenti.

¶ *Lex finalis.*

Secundam leges antiquas non gaudebant
immunitate Ecclesiæ proditores manifesti
homicidæ, adulteri, raptores virginum & prin cipis
ratiocinijs ob exactiones tributorum obligati. h.d.

h ¶ *Leyes antiguas.* Vide in Auctent. de mandatis principum. §. quòd si delinquentes. versicu. neque. colla. 3. illa tamen lex abrogata est de iure Canonico secundum glo. & Abb. & communem opinionem doctorum. in dicto cap. inter alia. vbi Abb. quarta, quinta, & sexta columna.

i ¶ *De sus tributos.* Vide in dict. Auct. & vide quod dixi suprà. eo. in. l. 1. in glo. in verbo Por deuda.

k ¶ *Dixo.* Mathe. 21.

Titulus. XII. De religio. domi.

a ¶ *Delas cosas deste mundo.* Dixit Symon Petrus ad Iesum. Ecce nos reli quimus omnia: & secuti sumuste. Mathei. 19. cap. Super quibus verbis dicit sanctus Bernardus in declamationibus. Omnia sanè dixerim, non tantum possessiones, sed etiam cupiditates, & eas maximè, plus enim cõcupisc#tia m# di, quàm substantia nocet. & hæc fugien darum causa diuitiarum præcipua est: quòd autem vix, aut nunquam sine amore valeant possideri. Limosa siquid# & glutinosa nimis, nõ mō exterior ver#etiã interior substantia no stra videtur & sacilè cor human# oibus quæ frequentat, adh#ret.

b ¶ *En los montes.* Inuenimus e# in campis syluæ. Psal. 131. & pinguescent speciosa deser ti. Psalm. 64. & quando Adam solus erat, nõ est præ uaricatus: #a mens eius adhærebat Deo. capit. quando Adam. de pœ nitent. distin. 2. Ecce longa ui fugiens, & mansi in solitudine. Psal. 54. Spirit# san ctus non lib#ter habitat, vbi turb# & frequentia, & dis sensiones, & rixæ, sed propriè sedem ha bet solitudinem. Chrysostom. super Mathe. Et non primus Scipio sciuit tunc solus non esse, cum solus esset, neq; minus ociosus, quàm cum ociosus esset. Ambrosius. lib. 5. officio. cap. 1. & quod dicit Epistola. 41. & ideò dicit glo. in cap. luminoso. 18. quæstione. 2. quòd monasteria potius sunt ædificanda in solitudine quàm in vrbibus. & vide in capi. si cupis vbi etiam glo. 16. quæstione. 1.

¶ *Lex. I.*

Religiosa loca dicuntur Monasteria, Heremitæ, Ecclesiæ, Hospitalia, & alia loca ad seruitium Dei facta. Item & oratoria licentia Episcopi facta: & loca alia ad opera pietatis constructa: quorum aliqua vt ecclesiæ, monasteria, vel alia loca ad cultum Dei, de auctoritate episcopi sunt etiam sacra. h.d.

c ¶ *De religion.* Religiosus locus & sacer, habent se tanquam genus, & species: transit enim a nomine speciali. & dicitur sacer, quãdo dedi catur ab Episcopo, & remanet in generali, quòd dicitur religiosus locus: ergo sacer religiosus est, sed non conuertitur. Hostien. in summa. de religo. domi. & hic.

d ¶ *Ospitales.* Quando auctoritate Episcopi sunt fundata, intellige, & vi de in ca. ad hæc. de religio. domi. aliàs non reputantur loca religiosa: vt de corpore ecclesiæ intelligantur: & quando Hospitale non fuit constructum, auctoritate episcopi, dominus potest pœnitere quandocunq; vult Bal. in. l. orphanotrophos. C. de Episco. & cleri. neq; relicta tali Hospitali acquiruntur sibi, sed Episcopus distribuet inter pauperes. Bal. notabiliter in Aucten. hoc ius porrectum. col. 2. C. de sacro sanct. Ecclesi. & vi. per eum in dict. l. orphanotrophos. versicu. quæro vtrùm lex. neq; censetur tunc esse venerabilis & pius locus, vt tradit Alexan der. 1. volu. cõsi. 120. super eo quod quærit# col. 2. #si. posset etiam responderi.

¶ *Lex. II.*

Monasteria subsunt episcopis, quo ad legem iurisdi ctionis, quæ cõsistit in clericorum insti tutione & destitutione, cor rectione, refor matione, ordi num collatio ne, ecclesiar# & altari# cõse cratiõe, sacram#tor#, quæ ab Episcopo sunt recipienda perceptione. iurisdictio ne omni# cau sarum ad eccleliastic# forum spectantium: in his ve rò qu# spectât ad leg# diocesanam, sicut est ad Synodum vocatio seu ad sepulturas vel exequiasmortuo rum, ad processiones quæ Episcopo præsent

fiunt, cathedratici solutio, quarta funeralium, tertia vel quarta decimarum: hospitium, exempta sunt monasteria, præter procurationem ratione visitationis: & obedientiam & subiectionem in ecclesijs, seu capellis parrochialibus, ad monasterium spectantibus. priuilegio exemptionis cessante. Si tamen in constructione monasterij aliquid fuit statutum quod daretur Episcopo, vel ex antiqua cō suetudine aliquod seruitium debetur, seruandum est pactum & talis consuetudo. h.d.

e ¶ *En estas cosas.* Ortum habet ista lex à notatis per glo. 10. quæstione. 1. in summa. & in cap. Eleutherius. 18. quæstione. 2. & per gloss. in cap. dilectus. de offi. ordina. monasteria ergo de iure communi sunt exempta à lege diocesana, non à lege iurisdictionis. cap. inter cætera. 10. quæstione. 3. cap. quàm sit. 18. quæstione. 2. dict. cap. dilectus. vbi glo & vide de istis per Innocen. in cap. 1. de statu. monacho. & primò proponit hic de his quæ sunt de lege iurisdictionis. Secundò, de his quæ sunc de lege diocesana.

f ¶ *Poner clerigos.* Istitutio & destitutio in omnibus ecclesijs diocesis pertinet ad Episcopum de iure communi cap. conquerente. de offi. ordina. & hic & cap. omnes basilicæ. 16. quæstione. 7. vide per Abb. in dict. c. conquerente. versi. 4. tenentur.

a ¶ *Castigar.* Adde. c. 1. & ca. irrefragabili. de offi. ord. & c. licet.

b ¶ *Ordenar.* Adde. 9. q. 2. per totum. & c. nullus. de parrochi.

c ¶ *Consagrar las eglesias.* De consecra. eccle. vel alta. per totum. & vid. in ec. veniens. de præscrip.

d ¶ *Sacramentos.* Adde dict. ca. conquerente.

e ¶ *Iudgarlos.* Ad de dict. c. conquerente.

f ¶ *A synodo.* Ha bes hic # Synodus est de lege diocesana. & idem di cit glo. in. c. dilectus. de offi. ordi. & Inno. in ca. 1. de sta. reg. & glo. in ca. dilectus. de offi. ordin. & habes etiam hic, # Abbas monasterijnō tenetur ire ad Synodum. ca. nimis iniqua. de excess. præ la. & intellige quando non subest causa rationabilis vocandi eum ad Synodum vel quādo s#t ex#pti, & non habent popu lum Episcopo subiectum, vt lati# declarat Abb. post Hostien. quem vi de in. c. quod super his. de maio. & obed.

g ¶ *Soterrar los muertos.* Voca tio ad exe#as. seu sepulturas est de lege diocesana: nam in aliquibus locis est de consuetudine, # mortuo prælato vel sacerdote, vocantur omnes clerici ciuitatis ad ex equias, ad quas non compelluntur venire religiosi. secundum Inno. in. c. 1. de stat. regu. & voluit glo. in dict. c. dilectus. de offi. ordi.

h ¶ *Procession.* Adde. c. nimis praua. de excess. præla. vbi doctores limitant, nisi ex magna causa fieret processio, veluti in nouo introitu Episcopi vel Legati, imminente peste, vel alio flagello, vel in generalibus letanijs, quæ vocantur Rogationes. & tradit Abb. in dict. c. dilectus. de offi. ordi. col. pe. versi. vndecimo. contra Inno.

i ¶ *Cathedratico*. Sequitur glo. in dict. c. dilectus. & Inno. in dict. c. 1. de sta. regu. & vid. in. c. inter cætera. 10. q. 3. & ca. quam sit. 18. q. 2.

k ¶ *Dos sueldos*. Vid. in dict. c. conquerente. de offi. ordi. vbi Abb. dicit istos solidos debere esse aureos, lex ista dicit monetæ vsualis. facit. l. nummis. ff. de lega. 3. Hostien. dicit # inspiciatur consuetudo, tam in quantitate, quàm in qualitate pecuniæ. allegat. c. neq; numerus. 10. q. 3. & c. ecclesijs. de cens. & ca. olim. vide per eum in summa. de censi. §. ex quibus causis & de offi. ord. §. quid pertinet. col. fi.

l ¶ *A sus finamientos*. Quarta ergo funeralium, seu mortuorum est de lege diocesana. & ita tenet Inno. in dict. c. 1. de sta. mona. allegat. c. quæsisti. & ca. decimas. 16. q. 1. Ioan. de Imo. & Abb. per dict. ca. dilectus. tenent contrarium: imò # sit de lege iurisdictionis, & quod teneantur monasteria: quod videtur verius per text. in ca. officij. & ca. requisisti. de testa. & cap. de his. de sepult. & tenet etiam Hostien. in summa. de stat. mona. §. & in quibus.

m ¶ *Costumbre*. Vi. infrà tit. proximo. in. l. 5.

n ¶ *De los diezmos*. Intellige secundum Ioan. de imo. in dict. c. dilectus. in casibus in quibus monachi non tenentur ad decimas, veluti de fructibus quos proprijs manibus excolunt: vel de his qui essent priuilegiati iuxta ea quæ habentur in ca. ex parte. & ca. nuper. de decim. nã. aliàs tenentur ad decimas. & idem dicit Abb. in dict. c. dilectus. col. 3. item si monasterium habet populum non exemptum à quo percipit decimas, tenetur dare quartam Episcopo, sicut alia ecclesia sæcularis. secund# Inno. in cap. quod super his. de maio. & obedi. glo. & Abb. in dicto cap. dilectus.

o ¶ *Posada*. Hos pitium. & alia obsequia sunt de lege diocesana. glo. in dicto. ca. dilect#. Inno. in dicto ca. 1. de statu mona. & facit ca. quàm sit. 18. quæstione. 2. ex quo nota secund# Abba. in dict. ca. dilect#. # monasteria non possunt compelli per Episcopum ad hospitandum ali quem prælatus, vel domi n#, vel # præst# aliqua obsequia.

p ¶ *Procuracion*. Adde ca. cum ex officij. de præscrip. glo. 10. q. 1. in summa. cap. sopite. & ca. cum nuper, de cen si. ab omnib#, enim subiectis nisi osten dant se exemptos debetur procuratio ratione visitationis, adeò quòd neq; per Episcopum remitti potest. c. cum venerabilis. de censi. & nota quòd ponit hic procuracionem ratione visitationis, inter ea quæ sunt de lege diocesana. Hostien. in summa. de offi. ordina. §. quod pertinet. versi. sunt autem quædam. dicit quòd est de lege iurisdictionis: an autem teneantur ad charitativum subsidium, vide per Abb. in cap. cum apostolus. de censi. & in ca. 1. de statu regu.

q ¶ *Ouiessen eglesias parrochiales*. Adde cap. sane. 16. quæstione. 2. & cap. cum & plantare. §. in ecclesijs, de priuileg. glos. 10. q. 1. in summa. & glo. in ca dilectas. de offi. ord.

r ¶ *Tenudos son*. intellige in bis quæ concernunt populum seu ecclesias parrochiales: nam in illis subijcitur monasterium Episcopo, quòd ad legem diocesanam: sed in non concernentibus populum, monasterium manet exemptum à lege diocesana. secundum Inno. & Abba. in cap. 1. de statu regu.

s ¶ *Condicion*. Vi. in. c. eleutherius 18. q. 2.

t ¶ *Costrumbre*. Vi. in. c. fi. 18. q. 2.

¶ *Lex. III.*

Ecclesi# & monasteria non sunt ad humanos
vsus transferenda, & si monasterium aliquod
ex malitia religiosorum male viuentium dete-
rioraretur, episcopus vel alius superior cui incumbat
expulsis illis alios eiusdem ordinis ponat ibi,
vel alterius ordinis, si eiusdem non in uenerit.
& in defect# istor# clericos seculares. Item si
monasterio exempto fiat per abbatem obedientia
Episcopo, non nocet maiori or dinis vel Papæ,
etiam si fiat de consensu conuentus, neq; nocet
conuentui quando sine eius consensu facta fuit. h.d.

v ¶ *En otra manera.* Posset tamen Papa inuitis monachis locum religio sum deputare clericis secularibus, cum de iure possit supra ius dispensare. c. proposuit. de concess. præben. c. per principalem. 9. q. 3. veruntamen non decet eum. secundum Hostien. in summa. de relig. domi. versi. velè conuerso. posset tamen Episcopus fauore religionis ecclesiam sæcularem transformare in regularem. c. bonæ rei. 12. q. 2. c. apostolicæ. de dona. vid. per glo. in. c. ad audientiam. de eccle. ædifi.

a ¶ *De quella orden.* Concordat cum. c. relatum, ne cleri, vel mona.

b ¶ *Clerigos seglares.* Concord. cum. ca. inter quatuor. de re ligi. domi.

c ¶ *Obediencia.* Concordat. c. cum dilectus. de relig. dom. vbi post glo. docto, dicunt # sola obedi# tia prælati ex emp iepiscopo præstita nō sufficit ad transferend# possessionem subiectiōis in Episcopum: sed requiritur totus conuen t#, & dicit Abbas # neque sufficeret totus conuent#, quò ad præiu dicium Papæ qui possidet subiectionem in monasteri#. vid. # e#.

d ¶ *Al Papa.* ad de. c. cum tempore. de arbi. cum glo. ibi.

¶ *Lex. IIII.*

Si vna ecclesia vel monasterium alteri vnitur, vt
ei sit subiecta, viuit secundum ma ioris regulam
& vtitur eius priuilegijs. Si autem vnitur vt
sint æquales, tunc sec#dum consuetudinem

ambarum viuunt & omnia sunt eis communia:
 obediet tamen quolibet suo epilcopo, si sunt
 diuersarum diocesum. Si tamen vniuntur, vr habeant
 vnum prælatum, tunc nihil eis est commune:
 & tales vniones non fiunt, nisi per Papam vel
 per Episcopum cum consilio Capituli. h.d.

e ¶ *En tres maneras.* Ortum habet ista lex à notatis per glo. in. c. & temporis qualitas. 16. q. 1. & c. 1. ne sede vacan. vbi glo. in verbo vniendo. Hostien. in sum. §. quot modis siat vnio. ponit istos tres modos, de quibus hic & alios duos Primus scilicet quando sit vnio, vt spiritualia tantum communicentur, sicut multæ ecclesiæ cathedrales, & multa monasteria sunt vnita quo casu mortuo vno de fratribus fit in alia ecclesia pro ipsius anima, sicut in propria, putat fit septimum, vigesimum, trigesimum, suum, reficitur vnus pauper & similia. & hæc vnio sine Papa & sine diocesano episcopo fieri potest. Secundus, quando altera ecclesia in cathedralem erigitur, & vnitur alteri cathedrali, & vnus fit duarum Episcopus, quam vnionem solus Papa facere potest ca. quod translationem. de offi. lega. ca. sicut vnire. de excess. prælatus.

f ¶ *So poderio de otro.* Subijcitur namque isto modo vna ecclesia alteri in spiritualibus & temporalibus: ita # vna sit mater, altera filia. vt in. c. cum dilectus. quod metus caus. & tunc filia sortitur priuilegia & consuetudines matris. vi. in. c. recolentes. ad fi. de stat. mona. & per hanc vnionem non fiet præiudicium diocesano, in cuius diocesi erat illa, quæ alteri subijcitur etiam si confirmatio fiat per Papam. nisi aliud exprimatur in ea # id quod habetur in. c. cum dilecta. ad fi. de confir. vti. vel inu. & in. cap. 2. de religio. domi. vel nisi fieret de consensu ipsius Episcopi. vt in ca. inter dilectos. de do nat. & tenet Ioan. andr. & Ioan. de Imo. in dict. ca. 1. ne sede vacan.

g ¶ *Masson como yguales.* & isto modo vnum est collegium vtriusque ecclesiæ, quod ad spiritualia & temporalia: ita # qui est Canonicus in vna. est canonicus in altera: & quando sic vniuntur, communiant sibi potiora priuilegia. vt tradit glo. in dict. c. & temporis. & in dict. ca. 1.

h ¶ *A los perlados dellas.* Adca. 2. de relig. domi.

i ¶ *En vno para auer vn perlado.* Tunc quælibet ecclesia in suo statu, & honore remanet. & erit vnus prælatus duarum ecclesiarum, & ab omnibus communiter eligetur in loco, de quo in vnione conuentum est: & si de hoc non fuit conuentum, dic vt per Abbatem in dicto cap. 1.

k ¶ *Apartadamente.* Vide quæ dixi in. l. 27. titu. 7. supra. eadem partit. in glo magna.

l ¶ *De su obispo.* Vt in cap. sicut vnire. de excess. prælato. & vide quæ dixi in. l. 13. titu. 5. supra. eadem Partita. & licet vnum monasterium vniatur monasterio regulæ aretioris, non potest fieri vnio sine consensu Episcopi. secundum Hostiensem in summa. de religio. domi. §. cui subest versicu. sed nunquid. an autem de consensu Episcopi possit fieri vnio de monasterijs diuersæ religionis? Paulus in Clementina. 1. de electio. dicit quod non: posset tamen secundum eum fieri per Papam. & sequitur Ioan. de Imo. in dict. ca. 1. ne sede vacan. colum. 2.

m ¶ *A su cabildo.* Adde, c. pastoralis. de dona cum concord. ibi allegatis in glo. & Abb. in dict. c. sicut vnire.

¶ *Lex finalis.*

Si religiosi suis expensis in proprie solo ædificent ecclesiam, habent in ea temporalia: & ius præsentandi Clericos: Episcopus verò habebit institutionem, & spiritualia. Si tamen Episcopus eis concedat ecclesiam, habent in ea quod concessum est. Et si Episcopus nihil in donatione reseruat, nihilo minus habet cathedratic#, & procuratio nem & correctionem. Istæ tamen donationes fieri debent cum consensu capituli. Et si patron# dat ecclesiam monasterio, quærit monasteri# ius patronatus h.d.

a ¶ *Departiolo an si.* Ortum habet à notatis per glo. in ca. de monachis. de præbend. & per glo. 16. quæstione. 2. in summa. & per Hostien. in summa. de capel. monachorum. §. quid iuris.

b ¶ *Todas las cosas temporales.* Idem dicit Hostien. vbi suprà. & glo in di cto. c. de monachis. & facit cap. sanè. 16. quæstione. 2. Abbas tamen in dict. cap. de monachis. colum. fina. dicit quòd hoc nullo iure probatur. Innocent. & Ioan. Andre. ibi dicunt, quòd si monachi fundantes ecclesiam, non retinent in fundatione dominium rerum, quas donant ecclesiæ, tunc monachi habent ius patronatus, & ius præsentandi rectorem, & ius exquirendi rationem de temporalibus: & ius custodiæ, vacante ecclesia, non autem habebunt potestatem appropriandi temporalia: ex quo sunt in talem Capellam vel Ecclesiam translata. Si autem tempore fundationis retinent proprietatem bonorum: saltem quo ad directum dominium, tunc dicit Innocent. quòd habebit Abbas ibi potestatem ponendi & deponendi presbyterum ad libitum, quando Ecclesia non existeret parochialis. vt habetur de statu monach. cap. cum ad monasterium. §. tales. & in cap. 1. de priuileg. lib. 6. debet tamen sacerdos ibi positus, de spiritualibus Episcopo respondere: licèt ipsa Ecclesia non habeat populum vel collegium. Si verò monachi ædificant Ecclesiam parochialem: & subdunt, quòd illa subsit eis, tanquam vnus Prioratus manualis, seu grangia: tunc dicunt Inno. & Ioan. Andre. quòd hoc fieri non potest, ex eo quòd Capellæ monachorum sunt subiectæ Episcopo de iure communi, etiam quòd ad legem diocesanam: & non est licitum ædificanti iura Episcopalia vel legis Canonice minuere per pactum. ca. 2. & ca. nouerint. 10. quæstione. 1. cap. accepimus. de pact. & hoc secundum Ioan. Andre. & si fieret cum consensu Episcopi, causa iusta non subsistenti. & dicta Innocent.

& Ioan. Andre. se quitur ibi Ioan. de Imo. col. 14. & 15. & adde eundem Innocent. in ca. in Lateranensi. de præbend. & iuxta ista dicta poteris restringere & limitare istam legem.

c ¶ *Los clerigos*. Adde. c. 2 de suppl. neg. præla. & g. in. d.c. de monachis.

d ¶ *Que les otorgare*. Sequitur dicta gloss. in dict. capit. de monachis. & glo. 16. q. 2. in summa. & adde. cap. constitutus. de religio. domibus. & l. in traditionibus. ff. de pactis.

e ¶ *Con todos los derechos*. Concord. cum ca. visis. 16. q. 2. & nota quòd licèt ecclesia sit subiecta religiosis. quòd ad temporalia, non tamen possunt ad libitum alterare antiquum statum Ecclesiæ: sed tenentur conseruare rectores, seu vicarios illarum ecclesiarum in antiquo statu, vnde non possunt diminuere solitam pensionem, quæ datur illis rectoribus, neque possunt augere pensionem vbi certam pensionem à principio soliti errant recipere. cap. auaritiæ. & ibi Abb. 1. notab. de præbend. debent ergo religiosi quibus per Episcopum conceditur ecclesia pleno iure, conseruare ecclesiam, quantum ad clericos in statu suo, ita quòd possent congruè sustentari secundum statum antiquum. vt tradit Anto. & Ioan. de Imo. in dict. c. de monachis. & vid. per Abb. in. c. 2. de relig. domi.

f ¶ *Las cosas temporales*. Poterunt ergo monachi percipere redditus ecclesiæ, & conuertere in vtilitatem propriam, conseruata Ecclesia in statu pristino. vt dixi in glo. proxima, & habetur in cap. pastoralis. de dona. Abb. in dict. cap. de monachis. colum. penult. vbi respondet ad glo. quæ vi detur dicere cōtrarium. in Clement. 1. de excess. præla. & idem tenet Anto. & Cardina. in dicto cap. de monachis. item & quando eis ecclesia cōceditur quòd ad temporalia, licèt non sit subiecta, quòd ad spiritualia cons: quuntur ius patronatus, vt possint ibi p#sentare rectorem. sec#dum Abb. in dict. cap. de monachis, licèt antea non habuissent ibi ius patronatus, cuius con trarium voluit idem Abb. in cap. 1. de Capellis monacho. sed prim# verius, vt comprobat Rochus in suo tracta. iur. patrona. verbo com petens alicui. col. 16. versi. 25. quæritur.

g ¶ *Spirituales*. Eo ipso quòd ecclesia est concessa pleno iure intelligitur monachis concessa potestas conferendi ipsam Ecclesiam, & instituendi rectorem, etiam quo ad auctorabilem institutionem supra curam: ita tamen quòd hoc faciant vice Episcopi vel Papæ con cedentis Ecclesiam pleno iure, tanquam gerentes vices Episcopi. secundum Ioan. Andre. & Petrum de Ancha. & Ioan. de Imo. & Abb. in dict. cap. de monachis. licèt Anto. aliud ibi voluit. an autem facultas cognoscendi de causis criminalibus clericorum, transeat per dictam concessionem? Anto in dict. cap. de monachis. concludit quòd non. per text. in cap. visis. 16. quæstione. 2. vbi dicit, quòd piacula sacerdotum per Episcopos audientur. Putat tamen quòd Abbas poterit audire leues correctiones & iurgia leuia. argumen. eorum quæ habentur in cap. ad hæc. de offi. Archidia. licèt causas graues criminales non possit audire. & sic dicit intelligendum quod notauit glo. in dict. cap. visis. dicit etiam, quòd si Abbas velit inquirere de ratione temporalium, quomodo rector gubernauerit ecclesiam, de plano exigendo rationem quòd adhuc poterit. Item ea quæ sunt Episcopa lis ordinis, etiam data tali concessione pleno iure remanent apud Episcopum, vt ordinare, consecrare, & similia. vt & dixit glo, 16. quæst. 2. in summa.

h ¶ *Finque a el*. Concordat cum ca. venerabilis. de censibus. & cap. pastoralis. de donatio. glo. in dicto cap. visis. 16. quæstione. 2. vbi ponuntur ista, de quibus hic, quæ reseruantur Episcopo. Item adde & charitatiuum subsidium. vt in cap. cum Apostolus. de censibus. Ioan. Andre. & Abb. in cap. cum venerabilis, eodem titu. vbi & de iure reuerentiæ. Item & ea quæ sunt iuris episcopalis, vt dixi suprà. An autem & censaturreseruatum ius Canonicae portionis competentis Episcopo, de qua in ca. conquerente. de offi. ordi. Ioan.

And. in. c. pastoralis. de dona. vult quòd & hæc censeatur Episcopo reseruata: quia ista & cathedriticum æquiparantur, quod & sequi videtur An to. in dict. c. de monachis. vbi & Ioan. de imo. col. 7. vult (sub dubio fortè) # non intelligatur istud ius retineri: quia non repetitur iure cautum in tex. & glo. & ideò videtur quòd transire debeat cum alijs iuribus spiritualibus, ex quo pleno iure facta est concessio. & vid. l. 6. infrà. tit. 14. Quid autem si Episcopus donet ecclesiam monasterio exempto, an tunc ista etiam transeunt in monasterium? vid. Anto. in dict. ca. de monachis. vbi Ioan. de imo. colum. 9. & Innocent. in. c. pastoralis. de donatio.

i ¶ *Titar los.* Vide quæ dixi suprà. &c. visis. 16. q. 2. & in. §. fina ea. causa &. q.c. in Lateranensi. §. 1. de præbend. glo. in clem. 1. de excessi. prælatō. super verbo ad mensam.

a ¶ *De su cabilo.* Adde. c. pastoralis. de dona. c. si. 12. q. 3. &c. sine exceptione. 12. q. 2.

b *Al patron.* Adde gloss. in summa. 16. quæstione. 2. & in dict cap. de monachis.

Titulus. XIII. De Sepulturis.

c ¶ *Algunos omes.* Stoici & Epicurei fuerunt isti vt tra dic Ysido. 8. l. bro Ethimologiarum. ca. 6. & quòd ani ma sit incorruptibilis, & quòd habeat substārial# vi tã incōsumptibil#, probat sandus Thomas prima #te. quæsto ne 75. arri. 6.

d ¶ *Dixo.* Psal. 48.

e ¶ *Se mudauan. en otros.* Vide quod habetur 24. qu#stione. 3. cap. penultimo. versi. ori geniani.

f ¶ *Pudiesse entrar en otra cosa.* Vi. de hoc per Abulensem. Mathei. ca. 8. quæstione. 31.

g ¶ *Tantas almas* Fides nostra est quòd quo tidie Deus no nas creat animas, & infundit nouis corporibus: & in fund#do, creat: & creando infundit. glo. in. c. quod verò. 32. quæstio ne. 2.

h ¶ *Comerian.* Vi de in cap. penultimo. 24. quæstione. 3. versicu. Cherinthiani. & est hoc contra id quod habet Math. 22. Mar ci. 12. & Lu. 20. neq; nub#t ne q; nub#tur. & cōtra id quod habetur de beatificatione & damnatione in momento facienda. Mathei. 25.

i ¶ *En su vida.* Hoc est, contra id quod habetur. 2. Macha beo. ca. 12. in fi ne & in ca. animæ defunctorum. 13. q. 2. & an prosit defunctis plus spe cialis oratio, quàm generalis pro omnibus defunctis? tradit glo in. c. fraternitat#. de sepult. vbi Ioan. and. dicit, # si valorem orationis & a lior# suffragior# consyderam# ex virtute charitatis, quæ vnit m#bra Ecclesiæ, tātus est, si fiat pro multis, sicut si pro vno: quia charitas nō minuitur, si affectus distribuitur in multos: imò augetur. Non enim Charitas est inuida, neq; quærit quæ sua sunt. de pœnitent. distin. 2. cap. charitas. facit de pœnit. dist. 2. c. 1. #si. credendum in quantum verò oratio, vel suffragium, sunt satisfactoria pro defundo, maior est satisfactio pro vno facta, quàm si fiat pro multis: ex diuina enim iustitia diuiditur illud in multos, pro quibus fit, & sic diuisum est, minus remanet. & hæc videtur sententia sancti Thom. in. 4. sentent. distinctio. 40. articul. 2. vbi & ponit nota bile verbum credendum es se quòd si illi pro quibus siunt, non indigent quòd prosunt alijs. & adde Abba tem in dicto cap. fraternitatem. & vide quæ dixi suprà. titu. 4. in l. 96. & per Lu cam de Penna in. l. anno nas. C. de anno ciuit. li. 11. vbi refert verba sancti Tho mæ in Quodlibeto. 12. quæ substantialiter sunt, quòd opera vnus non valent al teri, quantum ad præmium essenziale, #a id vnusquisque ex proprijs actibus vindicat. Sed solum ad aliquod acciden tale gaudium vel quantum ad remissionem pœnæ temporalis. & sic suffragia vitiorum pos sunt prodesse defunctis. Hu iusmodi aut# communicatio oper#, contingit dupliciter. vno

modo ex vnione charitatis per quã o#s Christi fideles efficiuntur vnum cor pus: & sic actus vni# quo dammodo re dundat in iuuamentum al ternis, sicut videmus in membris materialis corporis. & sic iuuatur exa actu alterius, in quantum quilibet existens in charitate gaudet de bono opere quod facit: & quanto maioris est charitatis, tantò amplius gaudet, siue sit in purgatorio, siue etiam in paradyso, siue in mundo. & sic procedit opinio illorum, quòd ista suffragia omnibus prosint qui sunt in purgatorio. Alio modo, actus vnus fit communis alteri per intentionem facientis: quia facit pro illo vel vice illius, quod præcipuè valet in debitis soluendis: & sic suffragia Eccle siæ val#t defunctis in quant# vnus soluit Deo satisfaction# quã mortuus soluere tenebatur: & sic valor suffragij sequitur intentionem facientis: & ita #cedit opinio illorum.

¶ *Lex. I.*

Sepultura est locus in Cimiterio pro cadaueribus sepeliendis: & offi cium clericorum in sepultura defuncti nō debet vendi, neq; aliquod precium per eos exigi: potest tamen accipi quod gratis detur. Item ne q; locus sepulturæ vendi potest, & si nullus ibi fuit sepultus: & si de facto vendatur, incurritur labe Symoniæ: vas tamen lapide# vel ligne# pro aliquo sepeliendo vendi potest. It# locus ad sepeli# dum, antequã sit consecrat# per Pontific# vendi potest: & in eo non potest sepelire, nisi ille cuius est. h.d.

a ¶ *Lugar.* Ort# habet ista lex à notatis per gloss. & Inno. in cap. abolen de. de sepultu. & per glo. 13. quæstione. 2. in cap. clerici.

b ¶ *El oficio.* Hoc vendi non po test: quia cleri ci ad hoc tenentur ex officio. cap. præ cipiendum. 13. quæstione. 2. & 1. quæstione. 1. c. dictum. &c. non satis. de symonia. Si tam# sit cōsuetudo, vt ob hoc ali#d detur, possunt compelli laici ad obseruã dum laudabilem consuetu dinem. ca. ad apostolicam. de symonia. quid aut# de clericis extraneis, # ad hoc non tenentur vid. per Abb. in dict. ca. abolendæ. vbi di cit quòd possunt tales clerici, qui non sunt obligati ratione beneficij, vendere non officium, sed laborem suum, accipiendo, non vt precium, sed vt sustentamentum.

c ¶ *Vender el lugar.* Locus antequam sit consecratus per Pontificem ad sepeliendum, vendi potest, sicut venduntur possessiones ad ecclesias ædificandas. argumen. cap. aurum. 12. quæst. 2. item & vendi potest vas lapideum vel ligneum pro aliquo sepeliendo factum: nisi sit factum sacrum per Pontificem, vel ad hoc specialiter deputatum. cap. ad hoc. de religio. domi. vel si iam aliquisin eis sepultus fuit. vt subdit hæc lex. Procedit ergo quod hic dicitur in loco sacro, vel deputato per Episcopum ad sepeliendum. cap. questa. & ca.

postquam. 13. quæstione. 2. & licèt aliquis in loco alio sit sepultus sine pontifice, non est lacus sacer. secund# Canones. vt notat glo. in. c. in ecclesiastico. 13. q. 2. & sc#m hoc talis locus poterit vendi: licèt secùs sit sc#m. ll. vt in. l. 2. ff. de relig. & sump. fune. sc#m quas efficitur loc# religiosus. Vides er go ## illicitæ & symoniacæ sint conuentiones, quæ asiquando tractã tur c# religiosus vel clericis, vt detur alicui nobili pro sepultura sua & suor# Capella maior vel alia c# pacto, q#d pro hoc aliquis reddit# vel quid aliud detur Ecclesiæ: quicquid enim temporale datur, vel promittit#, vt fiat, simonia est. 1. quæstione. 1. ca. quàm pio. & ca. fina. de pactis. & ca. sicut. & ca. audiuius. de symonia.

d ¶ *Cuya fuere.* Sepulchra enim quilibet facere potest & in re propria & in pro prio siue com muni sepulchro quis ius funerandi habet. l. 1. ff. de mort. inf. Insti tu. de rer# diuisi. in. §. religiosum. & facit quod habe tur Genesi. 23. & in ca. postquam. 13. quæ stione. 2. & infrà. 6. partita. tit. 5. in. l. 12. & dicit# propri# respectu vsus, & non proprietatis: neq; extrane# pot ibi sepeliri inuitis illis, quo rum est. l. 2. §. vsu fructum. ff. de reli. & sump. fune. & Abb. quem vi de vbi hoc limitat in. d. ca. abol#dæ. post Vinc#. nisi ex cã necessitatis. & vi. # Ludo. Rom. i quodã cõs. & in tradi tione rei suæ potuit istud pact# apponi l. in traditioni bus. ff. de pac. & aduerte q#d si illi qui hñt sepulturas #prias, in quib# habent ius funerandi pro se & alijs de suo genere, vel aliàs, faciunt pa ct# aut taxam pro quanto extraneus debeat ibi sepeliri, symonia est vt tradit Syluest. in sum. in verbo sepultura. versi. 2. quæritur. allegat c. audiuius. &c. sicut. de symo.

¶ *Lex II.*

Ex quatuor causis sepeliuntur Christiani propè ecclesiam. Prima, quia sicut sunt Deo fide propinquiores, sic eor# sepulchra sint eccle si# propinqua. Sec#da. vt venientes ad ecclesia, & videntes sepulchra pro cognatis & amicis orent. Tertia, vt rogent De# & sanctos pro eis Quarta, quia diaboli non sic propinquãt cimiterijs, sicut alijs locis, & ideò dicitur cimiterium, quasi mortuorum defensio, t#poribus licèt antiquis per antiquas princip# leges sancitum fuit, # sepulchra extra vrbem essent propter fœtorem. h.d.

e ¶ *Cerca de las eglesias.* Cimiterium vel sepulturæ ordinariè debent esse circa ecclesiam. vt in cap. sicut antiquitus. 17, quæstione. 4. sed etiam potest esse remotus sicut & in Francia propter fœtorem. secundum Innocent. in ca. abolendæ. eo. tit. & in loco priuato non potest fidelis eligere sepulturam. ca. fraternitatem. & ibi notat Abb. de sepul.

a ¶ *La segunda.* Hæc ratio & sequens sumptæ sunt à cap. cum grauia. & glo. ibi. 13. quæstione. 2.

b ¶ *Fuera de las cibdades.* Vid. in. l. antepen. C. de reli. & & sumpti. fune. & facit id quod habetur & ibi traditur per Ioan. de Plat. in. l. cum supra virentes C. de re milita. lib. 12. & olim in campis homines sepe liebantur. vt patet in. l. 3. §. diuus. ff. de sepulch. viola. glo. in cap. fina. de torneia.

¶ *Lex. III.*

Clericis Ecclesiæ vbi quis est sepeliendus pertinet ius se peliendi, vel alijs clericis de eorum assensu: vel ipsis deficientibus, & si cleri ei deficiant, potest à laicis de functus sepeliri, sine officio tamen Ecclesiastico, si ecclesia non fuerit vel locus interdictus, & si laici aliàs fecerint, possunt excommunicari, & per Regem sunt arbitrariè puniendi: & quilibet est in propria, vel designata per clericos sepultura sepeliendus & si in aliena sepelitur, potest dominus petere quòd exhumetur, autoritate Pontificis: & non licet domino propria autoritate exhumare illum, aliàs tenetur actione iniuriarum si tamen nunc quis fuit sepultus in loco illo, potest dominus sepulchri petere aut tolli illatum aut loci precium. h.d.

c ¶ *A las eglesias.* Habent enim ecclesiæ ex assignatione Pontificis cimiterium, iuxta id quod habetur in cap. sicut antiquitus. 17. quæstione. 4. quod assignatur, quando locus ecclesiæ consecratur. c. nemo. de conse. distinct. 1. adde. c. ecclesias. 13. quæstione. 1. & potest vnus cimiterium assignari diuersis ecclesijs, in quo habeant ius sepeliendi suos parochianos. secundum Innocent. in ca. abolendæ. eo. titu. & illæ tantum ecclesiæ, quæ habent populum, habent cimiterium. secundum Inno. in ca. eod. titu. An autem possit Episcopus dare priuilegium sepulturæ ecclesijs quæ non habent populum, vid. per Abba. in ca. certificari. de sepul. vbi post Ioan. Andr. concludit quòd sic, dummodo cum concedit cimiterium de nouo infra parochiam alterius ecclesiæ debet hoc facere ex iusta causa etiam de cõsensu Capituli.

d ¶ *Otros clerigos* Non enim licet eis inuito rectore alienā parochiam in gredi. 8 q. 1. c. episcopi. &. 9. q. 2. ca. nullus. &. 6. q. 3. cap. scriptum. & in proposito tradit Alberi. de fratrib# intransib# c# Cruce parochiam. vbi de functus iacet, qui in ecclesia frarum elegit sepulturā. in rub. C. de reli. & sumpt. fune. referens cō sil. Oldral. de quo & vide. # Abb. in. ca. c# liberum. de se pultu.

e ¶ *Los legos*. Nā aliās esset inhumanum ca dauere iacere insepultum.

f ¶ *Reuestir*. Laici non debent vti vestibus li neis, quibus clerici vt#tur vt hic neq; di cere officia, vt clerici. & dicit Cardina. in Clementi. 1. de celebr. missa. quòd laicus non potest di cere oration#, dicendo. Dominus vobiscum.

g ¶ *Entredicho*. Vi. in. c. quod inte. de pœni. & remiss. & suprā. titul. 9. l. 15.

h ¶ *En fuessa agena*. Licet quis inferre non possit mortuum in locum alienum. vt hic & in. l. 2. ff. de relig. & sumpti. fune. non tamen licet domino loci corpus effodere vel diruere sine dec reto Pontificis, vel iussu Papæ. vt in. l. ossa. ff. eodem. vt hic subijcit. & vide quod habetur in ca. cum liberum. & in ca. ex parte. de sepultu. &. 2. q. 2. c. omnes. & vi. quod dixi suprā. in. l. 1. huius titu.

i ¶ *El precio*. Adde. l. is qui intulit. ff. de relig. & sumpti. fune.

k ¶ *No aya soterrado*. Nam tunc non posset vendi. vt habetur suprā eodem. l. 1.

¶ *Lex. IIII.*

Debet Episcopus ecclesiæ cimiterium assignar
ad sepulturam defunctorum ita quod ecclesiæ
Cathedrali, vel conu#tuali assignet circum
quaque. 40. passus, alijs ecclesijs. 30. nisi sit
impedim#tum ob do morum circunstantiam
& quilibet passus habere debet, quinque
pe des & in pede quindecim di gitos. h.d.

a ¶ *Tanto dezir*. Cimiteri# dicitur quasi cinis terium: #a ibi cinis mortuorum terit#, vel dicitur cimiterium à ci nos, quod est dulce tenor, # est statio qua si dulcis statio, sec#dum Archid. in. c. 1. 13. quæstiõe. 1.

b ¶ *Señalar*. Vi. quæ dixi, suprā, eo. in. l. 3. in gl. 1. & vid. in. c. ecclesias. 13. qõ. 1. & põt quis in ecclesia de consensu episcopi ha bere propriā sepulturam. c. pe. et ibi Abb. de sepul & an inuito patrono sepultur# possit ibi alius sepeliri vide per Rochum in tracta. de iure patro. char. 19. col. 2. & Abb. in. d.c. pe. vbi dicit post Vinc. quòd propter necessitatem posset ibi extraneus sepeliri.

c ¶ *Quarenta passadas*. Concord. cum. c. sicut antiquitus. 17. quæst. 4.

d ¶ *Castillos, o casas*. Vide in cap. quisquis. 17. quæstione. 4. & tantum ex tenditur hoc ius funerandi, quantum cimiterium est per episcopum limitatum, siue ecclesi# sint in ciuitate, siue extra, secundum Hosti#. eod. titu. in summa. §. quid ius funerandi.

e ¶ *Cinco pies.* Ex glo. in. d.c. sicut antiquitus sumptum est, & vide per Bart. in authen. de noui ope. nun. colla. 5.

¶ Lex. V.

Debet quilibet in parrochia sua vbi diuina audit,
& sacramenta recepit, sepeliri, potest tamen
alibi eligere sepulturã, nisi ad talem electionem
fraudulenter inductus sit ab aliquo, vel si odio
contemptu ve clericorum suæ parrochiæ hoc
fecisset, vel nihil suæ ecclesiæ reliquisset. nam tunc
restituitur corpus, cum habitis ratione sepulturæ
suæ ecclesi#. Si tamen nulla ex his causis, talem
electionem fecisset & aliquid suæ ecclesiæ
legauit: nihilominus habebit dimidiam. tertiã, aut
quartam (secundum loci consuetudinem) eorum
quæ ecclesiæ, vbi sepelitur & alijs ecclesijs, aut
monasterijs reliquit, & si consuetudo non sit
certa habebit quartam, & si dicatur, quòd erat
consuetudo, quòd nihil ex hac causa daretur.

Item non potest quis sepeliri in capellis vbi
episcopus non concessit sepulturam sine episcopi
mandato, & si contra fiat petitur corpus cum
omnibus sepultur# causa habitis. hoc dicit.

f ¶ *Parrochiano.* Adde. c. ex parte canonicorum. & cap. in nostra. de sepultu. & cle. dudum. §. verum. eod. titu. capit. is qui. eod. titu. libr. 6. & procedit, nisi defunctus haberet sepulchrum maiorum, tunc enim potius est sepeliendus in sepulchro suorum maiorum, vt habetur in d.c. is qui. & in. c. 1. de sepultu. glos. in capitul. primo. eod. titu. libr. 6. in verbo apud quas. dicuntur aut maiores, secundùm, quòd declarat Petr. de Peru. in tract. de cano. portio. cap. pater & auus. 13. quæstio. 2. cap. ebrom. & in. d. cap. 1. de sepultu. & licet strictè & propriè maiores dicantur superiores tantum, vltra tritauum. vt in. l. iuris consultus. §. parentes. ff. de gradi. l. quicunque. §. parentes. ff. de in ius vocan.

illud procedit simpliciter alias loquendo, nō in isto casu, vt tradit Oldral. consi. 25. cuius dicta refert Abb. in dict. capi. primo. col. fi. sicut domicilium est inter viuos: sic & ius sepulturæ inter mortuos & respectu domicilij consequitur quis originem patris, & aui nō superiorum, vt notatur. in. l. assumptio. ff. ad municip. & in capi. fin. de parrochia. si tamen pater fuit sepultus in vno sepulchro: auus verò & proauus in alio sepelietur filius cum auo, & alijs maioribus, secundum glo. in capit. his qui. de sepultu. libro. 6. licet aliud voluit Abbas in dict. cap. 1. sed primum magis consonat iuribus de hoc loquentibus. & si in nullo sepulchro sunt plures maiores, sed hic est pater, illic auus, & sic de alijs videtur t# c, quòd sit sepeliendus in ecclesia par rochiali, cum nullum est sepulchrum maiorum, refert tamen Ioan. And. in nouel la. de consuetudine esse, # tunc sepeliatur cum patre. & Abb. in dict. capitul. 1. vult quòd etiā sit de iure sed primum vide tur verius, secundum Petrum de Peru sio. vbi suprā, & placet Syluestro in sum ma in verbo sepultura. ver sicul. octauo, quæritur, vbi respondet ad fundam# tum Abbas. de patriarchar# sepulchro. # via torib#, & peregrinis & scholaribus vbi se peliant#, vid. # Abb. i. c. 1. eo. tit. & j. eo. l. 7.

g ¶ *Los sacramentos.* Quid si in vna ecclesia audiebat diuina, in alia percipiebat ecclesiastica sacramenta: vel est parrochianus duarum eccle siarum? tunc si vtraque ecclesia habet ius funerandi, locus erit præuentioni. de rescript. c. duobus. libr. 6. & si non est præuentio diœcesanus concordabit partes, secundum Petrum. vbi suprā. & vid. quod habetur in. c. cum quis. §. 1. & ibi glo. eod. titu. libr. 6.

h ¶ *En la yglesia Cathedral.* Vid. in. c. vbicunque. 13. q. 2.

i ¶ *Su linage.* Et licet defunctus non eligat sepulturam maiorum: sed eius consanguinei eum ibi sepeliant, adhuc debetur quarta ecclesiæ parrochiali. quasi tacitè talis locus per eum videatur electus. lege secunda. ff. de iure codici. secundum Innocent. in capit. in nostra. de sepultu. Baldus. in. l. si quis ad declinandam. colum. penulti. C. de epis. & cleri. versi. quarto quæritur.

k ¶ *Puede lo fazer.* Quilibet enim siue masculus siue fœmina potest sibi eligere sepulturam. capitulo primo. & cap. fraternitatem. & capit. in nostra. cap. de vxore. de sepult. & si eligat locum minus religiosum. vt habetur hodie. in capitul. 2. §. fina. eod. titul. libr. 6. & potest eligere etiam filius familias: si tamen pubes sit, vt in capitul. licet. eod. titul. lib. 6. Item & seruus: quia in spiritualibus cessat dominica potestas. cap. 1. de coniu. seruo. de religioso die vt in capit. fina. eod. titu. lib. 6. & per Abb. in cap. de vxore. eod. tit. vbi quid de Abbate. Item & hodie cum de iure regni damnatus ad mortem potest facere testamentum, poterit eligere sepulturam, & vid. quæ de iure cōmuni dicit speculator & Ioan. And. ibi in additio. in. titu. de instru. editio. §. compendiosæ. col. 3. & in. ver. 13. & nota # relict# ecclesiæ pro sepultura tacite videtur adimisi alibi eligat sepulturam, secund# Abb. in. c. in no stra de sepultu. vlti. notabili. Item nota, quòd si religiosi concesser#t mihi vt in aliquo loco suæ ecclesiæ possem facere sepulturam # me & meis, & ibi incepti sepelire si postea conueniam cum eis, quod nō possim sepelire nisi vsque ad certum numerum, & quòd non possim ibi construere monumentum cum lapidibus nisi vsque ad certam mensuram, quòd ista conuentio non valet, & possum sepelire quot volam & ornamenta lapid# facere prout decet ita tenet Paul. de Castr. per text. ibi in. l. caueri. ff. cōmu. prædio.

l ¶ *Falago.* Adde. c. in nostra. ad fi. eo. tit. & habes hic, # non tenet electio sepultur#, vbi quis illectus vel ex contemptu ecclesiæ suæ alibi elegit sepulturam, & adde glo. notab. in. c. vbi c#q; tempor#. 13. q. 2. # nisi appareat certa causa mutationis, semper præsumitur

electio, vel contemptus, nisi seruet in eligendo ordinem traditum. in dict. c. vbi cunque, dictum tñ illius. gl. hodie nō procedit stante dispositione. c. cum quis. §. fi. de sepultu. lib. 6. prout & vult Archid. in dict. capit. vbi cunque super fine illius glo. est tñ pulchr# dubi#, vtr# istud de illectione vel contemptu procedat hodie stante dispositione illius capi tuli, & videtur Abb. in. c. fraternitatis. in fi. eo. titu. velle quod sic, vbi dicit hæc verba. Item potest procedere iste tex. quando dolo fuit inductus vel ex contemptu elegit sepulturam in loco minus religioso cap. 1. eod. titu. lib. 6. vel quando non soluitur portio ecclesiæ parochiali Imo. & Host. eod. tit. in summa. §. & apud quā ecclesiā. vult, quòd & si eligat ad sepulturam locum magis religio sum, si tamen fuerit illectus vel ex cōtemptu & temeritate transierit non tenet electio & dicta Hosti. sequit#. l. ista partitarum. & quod dicitur de ille ctione procederet fortè, qñ dolo sefuit #suas#: ita # ex dolo fuit motus ad eligendum sepulturam, alias nō electurus dolo cessante: nã si tm# esset simplex persuasio blando sermone, nō esset criminisum. l. fi. C. si quis aliquem test. prohi. & pro hoc facit q# dic#t Ioan. And. & Io. de Ligni. & Domini cus. in. c. 1. eod. titu. lib. 6. vbi dicunt # simpliciter exhortans ad eligendum non interueniente promissione, voto, seu iuramento, nō incurrit pœnam illius capituli. & hoc per illum text. adde quod notat Abb. in. d.c. in nostra, super glo. in verbo nisi dolo.

a ¶ *O si no dexasse.* Idem voluit Hosti. in. d. §. & apud quam ecclesiā ver. vel non reddatur canonica portio, motus per text. in. c. 1. eod. titu. nã sub certa forma conceditur ibi electio sepulturæ, si scilicet canonica portio ecclesiæ parochiali relinquatur & sub anathemata prohibetur, ne aliter eligatur. ergo si hæc forma non seruatur, electio non valebit, dicit ipse. hoc #t probatur in. c. 2. eod. titu. ibi medietatem eccle siæ ad quam pertinere dignoscitur relinquat. Sed certè indicio meo hoc est durum dicere, quòd hæc omissio vitiet electionem: iura enim tantum volunt, quòd de relictis ecclesiæ sepulturæ detur canonica portio ecclesiæ parochiali: non quòd teneatur expresse suo iudicio relinquere. & ita loquitur etiam text. in. d.c. 1. & non prohibetur ibi sub anathemate, si aliter eligatur: sed si canonica portio nō soluatur. Item dictum. c. sec#dum licet iubeat relinqui, non ex omissione annullat electionem sepulturæ, sed vult quod debeatur etiam si non relinquat, & hoc idem videtur colligi ex ista. l. partitarum. cum inferius subdit, si dexasse alguna cosa ala yglesia. &c. Vnde innuit, quòd non sit necessarium relinquere istam quartam canonicam: sed quòd etsi non relinquat debet haberi ab ecclesia sepulturæ & probat opti me text. in. c. de his. eod. titu. ibi nihil tibi vel ecclesijs, à quibus receperunt salutis pabula relinquentes. vbi clarè hoc vult: & notat Abb. in secundo notabili. Item si aduertis. l. ista partitarum non exigit, # tota portio canonica relinquatur: sed quòd aliquid leget# imo & hoc, quòd sit necesse, vt electio valeat, # aliquid legetur nō meminisse de iu re canonico vidisse cautum, sed potius contrarium colligitur ex dicto. c. de his. tene tamen menti istam. l. partitarum.

b ¶ *De mas.* Habes hic, quòd legatum factum ecclesiæ parochiali ab eo qui alibi elegit sepulturam non computat# in quartam parochia lem quæ & fuit opinio Hostien. in. c. officij. de testa. Cardina. in cle. dudum. §. verum. quæstione. 27. de sepultu. vbi Ancha. quæst. 11. Item Decius in authentica præterea. C. vnde vir & vxor. colum. 8. contrariam opinionem: imo, quòd computetur in quartam tenet Anto. Io. de Imo. Abb. in. d.c. officij. Fredericus consil. 3. Ioan. de Lign. & Imol. in. d. clemen. dudum. Salyce. & Alexã. in dicta authentica. præterea. idem Alexand. in. l. si cum dotem. §. si pater. ff. solut. matrimo. Corneus. in. d. authentica. præterea. & sic hæc opinion. est magis communis tene menti

istam legem partitarum contra communem. & fortè ista opinio quam sequitur ista. l. est de iure verior quando testator non reliquit totam quartā, nam si totam reliquisset nihil aliud posset peti ab ecclesia parrochiali. vt in capit. 1. & 2. de sepultu. Hostien. in dicto capitul. officij.

c ¶ *Segun la costumbre.* Adde cap. certificari. de sepultu.

d ¶ *A otras yglesias.* Sequitur opinion# Hostien. i. ca. 1. eo. titu. vbi gl. tenet contrari#, imo, quòd tārū debeat de relictis ecclesiæ sepultu ræ glos. etiam in. c. cum su#. & c. certificari. eod. titulo. Inno. in. ca. 2. eo. titul. Abb. in. d.c. 1. & certe ista de iure canonico videt# verior, & æquior opinio, quam & tenet Bald. in l. si quis ad de clinandā. col. pen. C. de epi. & cleri.

e ¶ *La quarta.* Ita dixit glo. in. d.c. certificari. eo. tir. & adde clem. dudum. §. verum. eo. titu. & vid. per Host. eo. tit. in summa. §. & quota sit. & ecclesia cui est relictum debet istam quartam ecclesiæ parrochiali & aliam quartā episcopo cui illa ecclesia subiacet. Host. in summa. titul. de sepul. §. & vtrum. Abb. & cōmuniter Doct. in. c. fi. de testa. deduci tamen debet prius quarta debita ecclesiæ parrochiali secundū Abb. in. c. certificari. de sepultu.

f ¶ *Costumbre.* Sequitur dicta Hostien. in dict. §. & quota sit, dicens, # talis consuetudo omnino irrationabilis esset & leonina: si tamen secundū eum esset consuetudo, quòd aliquid solueretur, licet sit minus quarta, valeret si esset legitime præscripta. Abb. in capitul. certificari. de sepultu. tenet quòd pro parte & in totum posset præscribi contra solutionem huius quartæ, sed cum sit præscriptio contra ius requiritur titulus & tempus quadraginta annorum, vel tempus de cuius initio non sit memoria, quādo non adsit titulus, videas ibi per eum & per Hostien. & Ioan. Andr. ibi qui idem voluerunt, & procedit hoc quando consuetudo inducitur, contra eum, cui debetur de iu recommoni: quia tunc non est propriè consuetudo: sed præscriptio, ideo debet habere comites præscriptionis, sed si induceretur contra alium, tunc potest induci, vt consuetudo etiam sine titulo: quia ad esse consuetudinis, non requirit# titulus. sunt etiam alij casus in quibus hæc quarta non debetur, veluti si per priuilegium aliqui à præstatione eximuntur, vel quando legatur ad vsus priuilegiatos, vt in capit. fina. de testamen. & infrà. l. proxima, vel quando ecclesiæ donatur inter viuos cap. de his. de sepultu. Item si ecclesia parrochialis erat interdicta ex culpa sua, & non parrochiani. vid. per Domi. in ca pitulo primo. de sepultu. libro sexto. Item quando licet alibi eligerit sepulturam: non tamen ibi sepelitur vel ex facto contingente circa defunctum, vel quia hæredes nolunt illum deferre ad ecclesiam electam, secundū Fredericum consil. 10. contrarium vult Domini in capitulo primo. de sepultu. libr. sexto. quia cum ecclesia electa non priuetur legatis factis ratione sepulturæ: ideo forte neque sua quarta ecclesia parrochialis. Item quando tempore testamenti & legati non elegit sepulturam: sed postea tempore mortis illam elegit. vi. in capitulo relatum. de sepulturis. in glos. & intellige, nisi hoc fieret in fraudem. Item si parrochianus propter vacationem tempore longo non potuit in sua parrochiali ecclesia audire diuina, neque sacramenta percipere: quia tunc non debetur quarta, si alibi eligit sepulturam, secundum Petrum de Perusi. qui refert Baldum in tractatu de canonica portio, vbi videas de istis & de aliis in materia.

¶ Item quando sit repositio funeris in aliquo loco ad t#pus, secuudū eundem Petrum. vbi suprà, quem vi. latius de istis & Syluest. in summa. in ver. canonica portio ver. nono

quæritur. vid. etiam aliqua notabilia in ista materia, per Bald. in. l. si quis ad declinandam. col#. pen. C. de episc. & cleri.

a ¶ *De los obispos.* Istud verbum nota tu multum pro dictis Abb. in. ca. certificari. co. 2. de sepultu. vbi quærit #s possit darepri uilegium sepulturæ in ecclesijs, qu# nō habent popu lum, & cōcludit post Ioan. And. # possit episcop# si tamen velit cōcedere cimate tium denouo intra parrochiam alteri#, debet hoc facere ex iusta causa & de cō sensu capitu.

b ¶ *En tales lugares.* Fidelis nō potest eligere sepulturam. i loco priuato, & si elegerit talis voluntas est spern#da, vt hic & in. c. fraternitatem. eod. titul. vbi Abb. 3. notab.

c ¶ *El cuerpo.* Ad de. c. fraternitatis & c. ex parte. & ca. in nostra. eo. tit. & c. ecclesias. 13. qō. 1.

¶ *Lex. VI.*

Si defunctus non eligit sepulturam, si eius cōsanguinei eum alibi quam in ecclesia sua sepe liant (cessanti bus causis de quibus supra lege proxima) habet ecclesia sua, partem sibi debitam, de his que per consanguineos data fuerint ecclesiæ sepulturæ. Si tamen ex aliqua ex dictis causis consanguinei id fecissent, ecclesia sua petet corpus, cum omnibus datis causa sepulture, it# ista quarta par rochialis non debetur de relictis certis personis, neque de armis vel equis relictis in terræ sanct# subsidium, vel pro fabrica, vel ornamentis ecclesiæ, campanis vel luminaribus, vel alijs ad perpetuum cult# diuinum legatis, neque de relictis pro anniuersario septimo, vigesimo, vel trigesimo, neque de relictis hospitalibus vel pauperibus, seu in pontium refectionem vel fabricationem, nisi in fraudem episcopi & ecclesiæ suæ relinquatur. Item si quis in sanitate se cum rebus suis vel aliqua parte dedicauit monasterio,

religionem ingrediendo, nihil habebit sua ecclesia,
si vero infirmus ingreditur & de tali infirmitate
decesserit, habebit ecclesia suam partem. h.d.

d ¶ *En otra yglesia.* Intellige, in qua tamen de iure deberet sepeliri, vt si ibi esset sepulchrum suorum maiorum: nam alias non possent consanguinei aliam eligere, quam parrochiam: in qua percepit defunctus sacramenta. probatur hoc in cap. licet. primo respõso. de sepul. libr. 6. vbi habetur, quòd neque pater pro filio impubere cessante cõsuetudine potest eligere aliam.

e ¶ *Su parte.* Vid. quæ dixi suprà. l. proxima in glos. 4.

f ¶ *Sobredichas.* Quando. s. dolo fuit electio sepulture facta vel ex contemptu, vel temeritate, vel si fuit electio facta de loco in quo nõ erat ius funerandi: nam illud si non reliquit aliquid ecclesiæ parrochiali, non potest hic imputari, cum dicit ista lex in principio. quòd decessit defunctus perdita loquela ab intestato & facit ad ea, quæ dixi. in dict. l. proxima in verbo, o si no dexasse.

g ¶ *A personas ciertas.* Extra illas quas dixit suprà. l. proxima, imo, vt ibi dixi tam# deducitur de relictis occasione sepulture r# vid. in. c. ex parte. lo. terce. ro. de verb. sigui.

h ¶ *De Ierusal#.* Vid. in. ca. in nostra. de sepultu.

i ¶ *Lauores.* Intellige quãdo ecclesia eget reparatione. ca. ex parte. 3. de verbo. signisi. Hostien. Ioã. Andr. & Ancha. in. c. fi. de testa. vnde. l. ista sumpta #. Syluest. isum ma. i verbo ca. nonica portio. ver. quarto quærit#. Go. fredus tamen & Cardina. & Barba. in. d.c. fi. nitunt# probare contrarium. # tex. in c. vobis. 12. qõ. 2. s. vt seruari debeat i futurã fabricæ reparationem.

k ¶ *Ornam#to dellas.* Vid. in. d. ca. sin. & nota ex#pla hic positalius explicata, quã i d.c. fi. & dicit Syluest. i sum ma i verbo ca. nonica portio. quod si legat, vt fiat choris vel pictura, vel anchona, vel calix, vel huiusmodi, nõ debet# quarta: quia ista est fabrica ad longæu# honor# Dei. allegat. d.c. fi. & l. 1. C. ne sig. salua. & Inn. in. c. cum ad sedem. de rest. spo. lia. dicent#, # cruces & calices sunt ornamenta ecclesiæ. & id# ante e# dixit summa angelica in. d. verbo canonica portio. col. 2. ver. de quibus debetur. & id# vult Bal. # êt loquat de pictura. in. l. si #s ad declinandam. C. de episc. & cleri.

l ¶ *Para siempre.* Vt in altari vel capella perpetuo dotata Innoc#. Ioan. And. & Abb. in. d.c. fina.

m ¶ *Treyntanario.* Vi. in. d.c. fi. & vi. de istis. c. quia alij. 13. quæst. 2.

n ¶ *A los hospitales.* Nota bene ad declarationem eius quod habetur in d.c. fi. nam dicit de pijs locis.

o ¶ *Engañosamente.* Vi. in. d.c. fi. & in. c. officij. de testa. & intelliger# de sraude ex proposito vt quia animo fraudandi quartã: c# alias esset extra istos casus ecclesiæ relictur# in fraud# expressit pro istis causis: vt quarta non solueretur, vel quia forte ecclesia non indigebat istis, & in fraudem expressit pro istis causis.

p ¶ *En su sanidad.* Concor. cum. c. de his. de sepultu. & vid. quæ dixi. suprà. l. proxima. in glo. super verbo. costumbre.

¶ *Lex. VII.*

Non perdit ecclesia parrochialis ius su#, ab eo qui in propria domo resid#s, cum bonis suis habit# recepit, licet in monasterio sepeliatur. Item aduena sepeliendus est in ecclesia parrochi# vbi moritur, vel iu ecclesia maiori, damnatus ad vltimum supplicium, sepelitur in cimiterio alicuius ex ecclesijs vbi moritur, & ei viuo non denegatur eucharistia, si eam petierit. h.d.

a ¶ *Su derecho.* Concord. cum cap. cum & plantare. §. de confratribus. & capitul. vt priuilegia. de priuileg.

b ¶ *O en la yglesia mayor.* Hoc quando peregrinus morã in parrochia non traxit, v# non venerit a nimo trahendi ibi moram sec#dum Anto. in cap. 1. de sepultu. v# dic secund# alios quod vtra que ecclesia habet ius funerandi & sic erit locus præu#tioni: & huic opinioni consonat ista. l. & dicit Hostien. eodem titulo. in summa. §. et apudquam ecclesiam. ad fi. quòd si de facili & sine fœtore portari posset ad se pulchrum ma iorum, fieri sic debet & c# suis parentib# est tumulandus, argum#to. c. 1. & capit. fraternitatem cap. ebrom. §. ioseph. 13. quæ stione. 2. nisi de hoc esset contraria con suetudo, alias dicit sepeliendum esse in lo co in quo mo ritur, si nimis distat à #pria parrochia. ita quòd cum difficultate et fœ tore portaretur. & vid. tex. in. c. is qui. eo. titu. lib. 6.

c ¶ *De alguna yglesia.* Intellige nisi ipse ele gerit in qua sepeliatur, vt dixi suprà. eo. l. 5. & adde ad istã. l.l. obnoxios. C. de reli. & sump. fun. l. 1. 2. & 3. ff. de cada. puni. & 13. q. 2. c. qu#situm.

d ¶ *Comunion.* Adde. 1. q. vlti. c. pe. & c. 2. de furtis. & clem#. 1. de pœni. & remiss. c# glo. ibi & glo. in. c. si quis. de corpore. 26. quæst. 6.

e ¶ *Señales.* Adde cap. à nobis. el primero. de sententia excommu.

¶ *Lex. VIII.*

Hær etici & infideles & quicunque qui non sint Christiani, carere debent ecclesiastica sepultura. Item maiori excommunicatione excom municati, vel minori in quàm incid#t ex cont#ptu & ex familia ritate cum excommunicatis, & si de

facto sepeliantur debent inde ex trahi, si discerni possint à fidelibus, & interim non debent cantari missæ in ecclesijs, in quarum cimiterijs sunt sepulti, neque ecclesiæ ill# consecrari. hoc dicit.

f ¶ *Moros, e Iudios.* Concor. cum. c. ecclesiam. c# seq. de conse. dist. 1.

g ¶ *Herejes.* Vid. 24. quæstione. 2. c. sane. glo. in. c. ex parte. el. 2. de sepul. & c. quicunque de hæreti. libr. 6. in principio.

h ¶ *Descomulgados.* Adde. e. sicut. de hæte. & d.c. sane. 24. q. 2. & cle. 1. de sepul. & glos. c. literas. in gl. pe. de rest. spo lia. vbi. de excommunicato iniustè.

i ¶ *De la menor.* Adde. ca. sane quod su#. 24. q. 2. & Inn. in c. sacris. de sepultu. vbi. & Ioã. And. Hostien. #t eo. tit. in summa. §. quibus interdicatur gl. in clementina. 1. eod. titul.

k ¶ *En el titulo.* Vid. suprà tit. 9. in. l. 5. & 6.

l ¶ *Sacarlo ende.* Vid. in. d.c. ecclesiam i qua pagan#. c# sequenti. de cõse. dist. 1. & ca. sacris. de sepul tu.

m ¶ *Apartar.* vi. in. d. ca. sacris. & gl. in. c. quicunq; in prin cip. de hæreticis. lib. 6.

¶ *Lex. IX.*

Manifestus vsurarius, caret ecclesiastica sepultura, vel in peccato mortali mani festo deced#s. Si tam# in eo appareant sig na contritionis non est ei de negãda. h. dicit.

n ¶ *Manifiestamente.* Cõcor. cum. ca. quia in omnib# de vsur. vbi latè per Io. de ana. quis dicat# vsu rarius manifestus, & hodie per clem. 1. de sepultu. latius est #uisum cõtra sepelientes vsurarios manifestos: nã sunt ipso facto excõicati. Adde #t. c. quã quã: de vsur. li. 6. vbi #t #uidet#, # licet mãda uerint vsuras restitui, nã admittant# ad sepulturã ante## ear# fiat resti tutio, v# idonee # eis restitu#dis caueat# & sufficiet qñ mãdauert# vsu ras restitui, # post mort# caueat#, vt declarat gl. i.d. cle. 1. in verbo manifestos licet quo ad valor# testam#ti nã sufficiat, # post mortem caueatur, vt dicit glo. in. d.c. quanquam. ad finem.

o ¶ *En pecado mortal.* Adde. c. nã #stimemus. &c. # obeuntibus. 13. qu#stione. 2. c. placuit. 23. quæst. 5. c. fures de furtis.

p ¶ *Arrepentimiento.* Vid. in. c. quæsitum. 13. q. 2. & glos. in. ca. placuit. 23. qu#st. 5. c. à nobis. el. 2. de sent#. ex com. & sufficiet vnus testis ad probãdum signa cõtritionis. gl. nota in. ca. his # in infirmitate. 16. q. 6. & hoc procedit plane in alio peccatore quam in vsurario, nam in illo vltra contritionis signa requiritur, # caueat. vt in. c. quanquam. de vsu. libr. 6. dixi suprà in glo. prima.

¶ *Lex. X.*

Decedens in torneamentis, non debet in ecclesia
vel eius cimiterio se peliri, & si cōfiteatur &
eucharistiam re cipiat, neque raptores manifesti,
nisi restituant, vel de restituendo caueant, in
vita, & si tempore mortis cauere nō pos sint,
licet peni teant, nō possunt per clericos sepeliri,
ni si eorum consanguinei, vel amici, damna
em#dauerint, per alios tam# poterunt sepe liri &
clericus sepeliens non sepeliendum, vel in loco
interdicto sepeliens, suspendi potest ab officio &
beneficio, vsq; ad condignā satisfaction#. hoc dicit.

a ¶ *Entrassen.* Cōcord. cum. c. 1. & 2. # tornea. & intellige, se cund#, quòd ibi Docto. de clarant, de intransibis cau sa se exercendi & armigeris eis seruientibus in armis nō de illis qui veniunt causa videndi, vt tenet Angel. in. l. athletas. in principio. ff. de his qui not. infa. & licet Ricardus in. 3. senten. di stin. 37. dicat, quòd qui hastiludia faciunt peccant mortaliter, cum simili ratione videantur prohibita vt torneamenta, intelligendus est, quando esset tale hastiludium ex quo probabiliter immineret periculum mortis: alias licitum est etiam de iure canonico secundum Hostien. & Ioan. de Ana. in dict. cap. 1. dicentes, quòd extra torneamenta aliter ludere licet, & sic luctari, saltare, lapidem, vel palum, vel ha stā proijcere: & expresse duci in hastiludus Ang. in summa in verbo torneamentum Sylvester in summa in verbo sepultura. versi. 9. quæ ritur. & in verbo torneamentum, & dicitur tornea mentum, secund# vulgare italicum à circuitu & regressione pugilum.

b ¶ *Alli muriessen.* Vel vulnus letale recepissent secundum Hostien. & Ioan. Andr. in dict. cap. primo.

c ¶ *Se confessassen.* Vide in dict. cap. 1.

d ¶ *Robadores.* Concord. cum. cap. super eo. de rapto. & intellige de raptoribus manifestis, idest qui possunt. iudicialiter conuinci: nam c# occultis non seruabitur rigor: de quo in dict. cap. super eo. vt colligitur in cap. in literis & in. d.c. super eo. de rapto. vbi Inno. & Abb.

e ¶ *Sus parientes, o sus amigos.* Nota hoc ad declarationem. d. capi. super eo. & adde Archie. Floren. in summa in parte. ti. 10. c. fi. §. H. & Syluestr. in summa. in verbo rapina. versi. 1. quæritur.

f ¶ *De officio.* Adde cap. quia in omnibus. de vsucap. in fi. & c. violatores. 25. quæstione. 1. & vide in dicto. c. super eo. in fi. vbi in raptoribus manifestis & violatorib# ecclesiarum ponit pœnā depositionis per petuam & ho die sepeli#tes scienter publi ce excommunicatos, v# no minatim interdictos, vel manifestos vsurarios, sunt ipso facto excommunicati maiori

excomunicatione, vt in cle. 1. de sepultu. adde alium casum, vbi denegat# ecclesiasticase pultura, in. c. is cui. de sent. excommunisj libro sexto. & de eo qui se interfecit si ante decessum ostendat signa penitentiae, # sepeliend# sit in ecclesia vi. Abb. in ca. c# ad monasterium. penulti. colum. de statu reclusa. & decedens sine confessione exteriori in extremo vitae facta, debet sepeliri ecclesia stica sepultura: ex quo confessionem non contempsit, sed morte praeventus est: non est enim credendum, quod decesserit in peccato mortali: nisi contempsisset confessionem per annum iuxta formam. c. omnis. de poenitentia. & remissio. secundum Abb. in cap. ex parte. el segundo. de sepultu. & tunc etiam si ostenderit signa contritionis super hoc, & emendationis, poterit etiam sepeliri in ecclesia, vel cimiterio, & sufficiet ad habendum hoc vnus testis, vt dixi supra. adde etiam alium casum in cap. monachi. & cap. super quodam. de statu mona. & vi. etiam de blasphemio. in capitulo secundo. de maledictis.

¶ *Lex. XI.*

Non debet sepeliri intra ecclesiam nisi rex,
regina & eorum filij, epi scopi, priores, magistri,
comendatores, qui sunt ordinum praelati, richi
homines, & homines probi, qui ecclesias
aedificauerunt, vel monasteria. Item clericus,
vel laicus ex sanctitate bonae vitae, & si alius ibi
sepeliatur potest extrahi de mandato episcopi. h.d.

g ¶ *Ninguno.* Vide quae dixi, in. l. 1. supra titulo. 11.

h ¶ *Por mandado del obispo.* Adde. l. ossa. ff. de reli. & sumpt. fune. & l. 1. C. eo. vbi vid. per Paul. de Cast.

a ¶ *De vna yglesia a otra.* Adde. l. nemo. C. de reli. & sumpt. fune. & vult ista. l. partitarum, quod hoc possit fieri de mandato Episcopi. & vid. quod dicit Paulus de cast. in. l. 1. C. de reli. & sumpt. fun. de cuius morte est, quod quando causa transtationis non subsistit, debet fieri de licentia papae, vt & dicit glo. in. l. fi. C. de reli. & sumpt. fune.

b ¶ *A otra parte.* Adde. l. si necdum. C. de reli. & sumpt. fune.

¶ *Lex. XII.*

Expensas funeris moderatas statu personae
considerato citra maiestatem, imo & contra contradictionem
faci#s animo recuperandi re cuperat eas # bonis
defuncti, & praefertur creditoribus haereditariis.

Sec# si pietate mot# eas fecerit, & si nullus sit
qui faciat istas ex pensas, iudex ad eas: vendat de
bonis mor tui, & emens erit securus. hoc dicit.

c ¶ *Muchas maneras.* Prosequitur lex dicta azo. in summa. C. de reli. & sumpt. fune. versi. funeris autem sumptus & vi de. ff. eod#. l. at si quis. §. funeris sumptus.

d ¶ *Por piedad.* Adde. l. at si quis. §. sed interdum. ff. de reli. & sumpt. fu.

e ¶ *Con intencion de las cobrar.* In hoc versabitur arbitrium iudicis. vt in dict. §. sed interdum.

f ¶ *Le contradixessen.* Adde. l. at si quis. §. idem labeo. ff. de reli. & sumpt. fune. & l. fin. C. de neg. gest.

g ¶ *De los bienes del muerto.* Adde. l. atsi quis. §. fi. ff. de reli. & sumpt. fun. & datur actio. funeraria contra eos, ad quos funus pertinet. vide in l. atsi quis. §. fi. & l. funeris. ff. eo. & l. in eum. & l. quotiens. & l. veluti. & l. neratius. eodem titul. & l. filius familias. ff. de in rem verso. & l. si filius. ff. de reli. & sumpt. fune. & eodem titulo. l. in patrem. & l. si mulier. & l. celsus. & impensa funeris clerici beneficiati an debeat fieri ab eius hæredibus, vel de fructibus beneficij. vid. Decium consil. 157. & facit ad quæstionem in materia maioriæ.

h ¶ *De las mandas.* Adde. l. impensa. ff. de relig. & sumpt. fune. & l. iulianus. cum sequenti. eod. titul.

i ¶ *Deudas.* Adde. l. neque ære alieno. ff. de reli. & sumpt. fune. & l. atsi quis. §. si colonus. & §. sed & si res legata. eod. titul. & l. impensa enim cum. l. sequenti. & l. penul. eod. titul. vbi quòd præfertur ista expensa etiam debitoribus habentibus tacitam hypothecam: an autem habentibus expressam? vid. per glo. in. d.l. penul. & per Angel. Areti. in §. fi. insti. de. l. falci. & licet glo. in dicta. l. penul. voluit quòd non, mul tum videtur obstare. d.l. penul. cum dicit omne creditum & etiã ista. l. partitarum cum subdit, en qualquier manera. & adde, quæ dixi in l. 30. titul. 13. 5. parti.

k ¶ *La persona.* Sumptus funeris æstimantur pro facultatibus & dignitate defuncti. l. si quis sepulchrum. §. sumptus. ff. de relig. & sumpt. fu ne. & vid. eodem titu. l. at si quis. §. hæc actio. & an valeat statut# taxans cæreos ferendos coram funere, vel veste sluctus Abb. in. ca. fin. de reb. eccles. non alie. dicit quòd taxari possunt isti sumptus funeris, quando fiunt ad pompam, & tenet statutum: secus si essent sumptus tangentes remedium animæ defuncti. leges illius regni taxant patri quantitatem, quam possit legare, pro anima: & iuste quid#: nã quicunque exhæredato filio, vult ecclesiam instituere, alium quærat, qui accipiat, quam Augustinum, & Deo propitio neminem inueniet. capitul. quicunque. 17. quæstione. 4. & quando quis in hono rifice (habita consideratione ad qualitatem personæ defuncti) defunctum sepeliuit, quòd non detur sibi actio ad sumptus. vid. tex. notabilem in dict. l. & si #s §. iudex. aduer te etiam quòd vestes lugubres videntur impensa fune ris. l. at si quis §. impensa. ibi vel si quid in marmor, vel vest# collocâdam. ff. de reli. & sumpti. fune. Albericus. in rubrica. C. si à non compe. iudice. imò, & de mente Ange. post glos. ibi in. l. si ex re. §. fina. ff. de stipu. seruo. est, quòd sumpt# vestium lugu brium famili# defuncti di cantur #t sum ptus funeris ex quo infertur quòd iuxta disposition# legis thauri. 21. et. 30. i or. thauri soluen tur. de quinta bonorum legata vel prælegata quod plane procedet in illa veste lugubri, quæ fieret in tumulto defuncti, seu quæ ponitur super

ataud vulgariter sic dicto, vel in ecclesia in personis magnantum & hoc est quod vult dict. §. impensa. & Albericus vbi suprà. de vestibus autem lugubribus hæredum et familie ad quas tenentur hæredes & remanent hæredibus & eorum famulis non videtur, quòd deduci debeat precium earum de quinta bonorum legata neque videtur necessaria impensa funeris & dato quòd diceretur sumptus funeris de toto corpore patrimonij deberet deduci. l. 1. §. impensa. ff. ad. l. falci. & non de quinta duntaxat: nam diceretur sumptus funeris eo respectu vt hæres ad idteneatur secundùm Angel. vbi supra, non vero vt deducatur vt æs alienum tanquam impensa funeris necessaria vide ad hoc Abb. in disputatione sua incipit sempronius clericus. & in cap. vt preterit# de elect. vestes tñ lugubres quæ dantur vxori & famulis defuncti secund# cõsuetudin# pa tri# videtur, quòd deduci debeant de quinta legata ne tangatur in legitima filiorum cui non poterat præiudicare defunctus, quintã legã do quominus de tali quinta parte ista quæ à lege, seu cõsuetudine de bentur vxori, vel famulis defuncti dant#: ex consuetudine cui sine de decore non potest non stari, deducatur. arg. eius quod notat. g. in. l. si ita quis. §. ea lege. ff. de verborum obligationi, quòd prohibitus alienare non potest dare occasionem vt ex lege fiat alienatio dixi in l. 7. titulo. 13. 6. partita.

l ¶ *El Iuzgador.* Adde. l. si quis sepulchrum. §. fina. cum. l. sequenti. ff. de relig. & sumpt. fune.

¶ *Lex. XIII.*

Non deb#t defuncti sepeliri c# vestibus, nec ornam#tis pretiosis, auro vel argento, nisi in regibus & reginis, filijsque eorum, vel alijs nobilibus iuxta patriæ consuetudinem. episcopis etiã vel clericis, iuxta ordinem suum hoc dicit.

a ¶ *Preciados.* Adde. l. & si quis. §. funeris. ver. non autem ornamenta. ff. de reli. & sumpt fune.

b ¶ *Segun la orden que han.* Adde glos. & ibi Archidia. in capitul. nemo. per ignorantiam. de consecratione distinctione prima. vbi quòd de Episcopis & sacerdotibus planum est, quòd induuntur sacris vestibus: & dicit Archid. idem posse fieri in alijs clericis, li cet aliquando omittatur #pter paupertatem: sed in Episcopis & sacerdotibus, dicit non esse omittendum: nam vestes sacerdotes significant virtutes & ipsorum bona opera. capitul. primo. 43. distin. cum qui bus præ cæteris sunt repr# sentandi domino.

¶ *Lex. XIII.*

Scienter exhumans defunctum in vituperium amicorum vel furandi causa, tenetur cõsanguineis

siue sint hæredes, siue nõ actione iniuriarum, & taxatione per iudi cem facta, & delato agentibus iuram#to condemna bitur, vt soluat agentibus nec debet iudex taxare mi nus quã centum mora petinos, & condemnatio ista non fit respectu hæreditatis, sed maleficij, & iniuri# illat# consanguineis, vnde nihil ex ea, p#tendere possunt creditores defuncti. hoc dicit.

c ¶ *Qual es la persona.* Adde leg#. 3. §. qui de sepulchri. ff. # sepul. viol.

d ¶ *Cient marauedis.* Adde. l. 12. titul. nono. 7. partit. vbi vid. quæ dixi.

e ¶ *Muchos.* Adde. l. 3. §. si plures. ff. eodem.

f ¶ *Nada de tal pecho.* Adde. l. quæsitum. ff. eodem.

¶ *Lex finalis.*

Non debet impediri sepultura præterxtu, debiti à defuncto, nec eius bona occupa riper violentiam, vel alias. nec poss#t infrà nou# dies post sepulturam h#res aut familia defuncti in ius vocari, si tamen su spicet#, quòd bona occultabunt, vel dilapidab#t, seu asportabunt, dabunt fideiussores de eis non occultan dis, nec baratandis. contra faciens, perdit ius debiti, & restituit ablata duplicata. hoc dicit.

g ¶ *Que non lo sotierren por deudas.* Adde. l. 13. tit. nono. partita. siptima. & quæ ibi dixi.

h ¶ *Fasta nueue dias.* Vide leg# primã. §. finali. & leg# se c#dã. ff. de in ius vocan. & in authentico vt cum de appellatio. cognosci. §. hæc autem ver. me minimus. collatio. octaua. & dict. l. 13. titulo. nono. 7. parti.

i ¶ *Deuen dar fiadores.* Adde leg# senatuscõ sulto. ff. de offic. præsid. & l. si fideiussor. §. finali. ff. qui satisda. cogã. & l. litibus. C. de agri. & censitis. libro vndecimo.

k ¶ *Contra esto fiziesse.* Vi. quæ dixi, in lege. 13. titul. nono septima parti ta. in glos. super verbo, a bien vista del juzgador.

¶ **Titulus. XIII. De rebus eccles. non alie.**

a ¶ *Enajenar locamente.* Expedit enim rei publicæ nere sua quis male vtatur. §. sed & maior. instit. de his. qui sunt sui. vel alie. iur. facit. l. is cui bonis. ff. de verborum obliga. l. 1. ff. de cura. furio. vel alijs dand. & l. & mulierem. eod. titulo. & dicit Bald. in. l. fina. col. fina. C. si in fraudem patro. # si pater dissipat sua bona propria, & libera filij sui possunt petere sibi aliquid assignari, vnde viuere possent quia alere debet eos: quia hoc pro dest tam patri quam filijs, interest enim ipsi# patris, ac etiam reipublicæ ne male vtat# sub stantia sua. allegat in argumento. l. vbi aduc. C. de iure dot. & cap. per vestras. de dona. inter. vi. & vxo. & bona sic assignata dicit affecta esse pro alim# tis, & legitima ita, quòd per patr# alij alienari non possunt. de quo dicto vid. per Alexand. in. l. imperator. ff. ad trebe. hinc & dicit Bald. in cap. primo. qualiter domi nus proprie. feud. priue. # dominus qui abutitur dominio indignum se facit dominari. & adde. l. 2. ver. e como quier. tit. 1. parti. 2.

b ¶ *De las yglesias.* Imperator & Reges defensores sant ecclesiæ. c. eccle siæ meæ. 97. distinctio. capit. administratores. 23. quæstione. 5. cap. venerabilem. de electi. & ibi Abb. colum. 3. dicit quòd possunt deponi principes, si sine causa legitima denegant impendere auxilium ec clesiæ oppressæ: & procedet præsertim quod in ista. l. dicitur in Rege Hispaniæ qui est patronus ecclesiarum regnorum suorum. cap. cum longè. 63. distinct. glo. in. c. de hoc. de simo.

¶ **Lex Prima.**

Alienatio est conuentio, seu factum ex quo
de vno in alium dominium rei transfertur. &
res ecclesiæ in sex casibus duntaxat possunt
alienari: propter magnum debitum ecclesiæ,
& ob redemption# capriuorum, pro cibarijs
pauperum tempore famis, pro fabrica ecclesiæ,
pro emptione terræ ad cimiteri#, vel causa
vtilitatis seu commo ditatis. hoc dicit.

c ¶ *El señorio.* Propriè id dicitur alienatio, quãdo transit dominium. l. alienationis verbo. & l. alienatum. ff. de verborum significatio. l. 1. C. de fundo dotal. sed in materia alienationis rerum ecclesiæ latius assumitur. vt in cap. nulli de reb. eccles. non alienan. & l. 10. in principio. titul. fin. 7. part. vnde & si tantum sit alienata possessio ecclesiæ procedunt iura prohibentia istam alienationem. vt singulariter tradit Innocen. quem sequuntur communiter Docto. in. c. episcopi. de reb. eccles. non alienan. & per Alexan. consi. 98. 5. vol. incipit visis his quæ eleganter, & per Bal. in. l. iubemus nulli in fine prin. C. de sacr. sanct. eccles. facit tex. in. l. cum & fortis. §. pignus. ff. de pign. actio.

d ¶ *Destas razones.* Sex ponit hic 5. ponit Hostien. in summa eod. titulo. quatuor ponit glos. 12. quæstione. 2. in summa. & ad illas omnes ali# sunt reducibi les. secundùm Abb. in. c. nul li. de reb. eccl. non alie.

e ¶ *Gran deuda.* Concor. capi. hoc ius. 10. q. 2. & authentica hoc ius por rectum. C. de sacro. sanct. ec cle. & intellige vt subdit quãdo de fructibus nõ pos sit satisfacere. & hæc est cau sa necessitatis.

f ¶ *De catiuero.* Concor. cum. capit. aurum. & capi. sacror#. & c. sicut. 12. quæstiõe 2. & hæc est cau sa pietatis. & nota hic cum dicit# sus parrochianos, & sumptum est ex. d. ca. sicut. vbi. glo. quod suis potius tenetur subuenire quam ex traneis: subueniat tam# extraneis, & dicuntur isto ca su captiui secundùm glos. ibi qui ab hæreticis, vel gen tilibus capti sunt, vel à talibus vbi timeturpericulum corporis, & animæ, & per ilam glos. dicit Abb. in. c. primo. de pigno. quòd ecclesia non tenetur vendere res ecclesiæ pro redemptione sui parrochiani in carcere detenti: quia ibi non est periculum corporis & animæ & quia aliter possunt redimi.

g ¶ *Si no ouiesen ellos.* Ita intelligunt Docto. signanter Ioan. de Imol. & Abb. in cap. primo. de pign. & Bald. nouellus in tracta. de dote. fo. 7. colum. 3. quia causa pietatis hoc accipitur stricto modo. vnde executores dati ad erogand# in pias causas non possunt erogare in redemptionem captiuorum, qui ex suis facultatibus possent se redimere.

h ¶ *A pobres.* Hæc etiam reducitur ad causam pietatis & adde cap. au rum. 12. quæstione. 2. & cap. gloria episcopi & 16. quæstione prima. c. quoniam quicquid. l. sancimus. C. de sacro sanct. eccles. & subdit, en tiempo de hambre. vt ostendat esse necessariam substantationem, quia ipsi non habent ex quo habeant alimoniam. & adde text. in authentico. de sancti. episco. §. sed hoc præsentis, ibi in egentium alimoniam. collatio. 9.

i ¶ *Su yglesia.* Adde cap. aurum. 12. quæstione. 2. & hæc causa reducit# ad causam vtilitatis.

k ¶ *Para crescer el cimiterio.* Ex eodem. c. aurum, sumpt# est, & ad causam vtilitatis ista etiam causa reducitur.

l ¶ *Pro de su yglesia.* Adde. c. sine exceptione. 11. quæst. 2. & c. vt super. de reb. eccles. non alie. & hæc causa dicitur causa vtilitatis.

a ¶ *Que no se tornassen en pro.* Hæc causa dicitur incõmoditatis, vel mino ris vtilitatis, facit. c. terrulas. 12. quæstione secunda. & melius. capit. ad aures. de reb. eccles. non alie. vbi habetur quòd terra non fertilis ecclesiæ potest dari in emphiteosim ei cuius studio reducitur ad culturam, & adde quod notat Andr. de Iser. in cap. primo. in fi. an ille qui iterfe. fra. do. sui & Matth#um. de afstict. in decisionibus neapolita. decisio ne. 129. ad fin#.

b ¶ *Las seys maneras.* Glos. in authentico, # aliena. & emphiteo. §. hæc vero. ponit. 5. casus in quibus neque in istis sex casibus ecclesia a lienat & Bart. ibi addit sextum. adde alium per Abbatem. in ca. venerabili. co lum. 3. per tex tum. ibi de of fi. delega, scilicet, quãdo p#la to dilapidato ri datus est co adiutor: quia tunc neq; pr# latus neq; coadiutor possunt alienare etiam in casibus, alias permissis quod est notabile superquo tamen cogita.

¶ *Lex secunda.*

In casibus permissis alienatio rerum ecclesiæ debet fieri per episcopum cum consensu capituli, & prius de mobilibus non sacris, deinde sacris: quæ sacra si alteri ecclesiæ vendantur in sua forma possunt v# di, si vero vendantur priuato prius debent fundi: demum ad immobilia procedatur hoc semper attento, quòd prius res minoris valoris distrahantur: prædia tamen à principe, vel eius vxore relictæ, nullatenus possunt alienari. h.d.

c ¶ *Con otorgamiento de sus cabildos.* Concordat cum cap. sine exceptione. 12. quæst. fecunda. & ca. I. de his quæ fiunt à præla. line cons. cap. imo & videtur requiri canonicorum subscriptio. vt in dict. cap. 1. vbi notat Abb. quod intelligit Archid. in dict. cap. sine exceptione quan do fit alienatio bonorum episcopaliū, vel in venditione permutatione, & donatione: alias non est necessaria subscriptio Ioan. de Imo. in dict. capitul. primo. dicit de cōsuetudine non seruari istud de subscriptione. & tradit Socinus consil. 15. volu. 1. incipit visis prædictis. colum. 18. ver. ad quintum. volu. primo. quod est elegans consilium in ista materia alienationis rei ecclesiasticæ, & fortè ideo hic & in. l. 63. titul. 18. 3. parti. non fit mentio de tali subscriptione: & si ecclesia alienans non habet capitulum. dic vt in dict. l. 63. absentes tamen nō sunt vocandi de necessitate ad istam alienationem, vt notat glo. in ca pitulo secundo. de testi. libro sexto. quæ ponit tres casus tantum, in quibus absentes debent vocari. licet si alienatio esset super re valde ardua vocari deberet. vt notat Abbas. in capitul. primo. de his quæ fiunt à maio. parte capituli. & in dict. capitul. primo. de his quæ fiunt à præla. & quid si maior pars sit absens, & minor sit illa pars quæ est præsens vide per Barto. in authentico. de aliena. & emphit. §. quæ cunque vero. collation. 9. & an iste consensus debeat præstari in com muni seu collegialiter. vide per glosam. in capitul. primo. de reb. eccles. non alienan. libro sexto. in verbo tractatus, qu# vult quòd si tra ctatus fuit collegialis sufficit postea consensus singulorum in contra ctu Bald. tamen in authentica hoc ius porrectum. colum. quarta. C. de sacro sanct. eccles. dicit quòd etiam in contractu requiritur collegialis consensus: quia non consentiunt, vt singuli: sed vt capitulum, & hoc idem videtur velle Dominicus post lappum Abb. in dict. cap. 1. & istud forte verius: in decreto tamen, seu consensu superioris, an possit ex interuallo præstari? vid. latè per Socinum. in dict. consil. & vid. infrà eo. in. l. 5. & quæ ibi dixi. Quid autem si instet necessitas ecclesiæ, ita, quòd esset damnosum sperare tantam solennitatem? vid. # Archid. in capitul. terrulas. 12. quæstione secunda. & per Bald. in ca. 1. in principio. colum. quarta. de his qui seu. dar. post. & dicit Archid. quòd tanta posset esse necessitas, quòd magna prædia posset alienare sine consensu capituli: limitat tamen Bald. ita quòd post per capitulum solenniter ratificetur adde Abb. in cap. 2. colum. 2. ver. omnia pr#dicta

de eccles. #dific. d# tenet per tex. in. l. tutor qui repertorium. ff. de adminis. tuto. quòd si imminet necessitas alienã di bona ecclesiæ cathedralis, & exigit tã tam celeritatem, quòd nō patiatur consuli superior, potest episcopus alienare non obstante iuramento de non alienando, Romano pōtifice incōsulto. refert & sequitur Feli. in capi. c# accessissent. colum. 9. de con stit. quid aut# in manumissione seruor# ecclesiæ. vi. hi c. cum redemptor. 12. qñ. 2. & an res mobiles ecclesiæ possit episcopus alienare sine capitul. Lucas de p#na. in. l. 2. C. de prædi. curia. lib. 10. dicit, quòdnon allegat. c. episcopus & ibi notata. 12. q. 1. & alia iure.

d ¶ *Mueble*. Concor. cum authentica. hoc ius porrectum. C. de sacro. eccles. &. 10. q. 2. c. hoc ius: sed c# cōmuniter teneatur # solennitas illius authen. nō requiratur de iure canonico, & sufficiat seruare formam. d. cap. sine exceptione, vt notat Abb. in. c. 1. & in. c. tua nuper de his, q# fiunt à præl. si. cō. cap. & in. c. nulli de reb. eccles. & in. c. 1. col. 3. de in integ. rest. glo. in. c. 1. de reb. eccles. non alie. lib. 6. non videtur hoc esse de substantia si ecclesia viderit melius sibi consuli vendendo aliquã rem immobilem, quàm res mobiles, quæ sunt necessariae ad vsum ec clesiæ: exigitur tamen causæ cognitio etiam de iure canonico, an po tius expediat ecclesiæ istam vel illam rem alienare. iuxta notata per Inno. in. c. 1. vt eccles. bene. per Archid. in. c. invenditionibus. 17. q. 4. l. magis puto. §. nō passum. ff. de rebus eorum & per totam. l. Socinus dicto consi. 15. vol. 1. colum. 2. & istud videtur verius, quam illud quòd dixit Frederi consi. 243. & refert Abb. in. c. nulli. de rebus ecclesiæ nō alie. quòd licet requiratur causæ cognitio, & ad hoc interueniat tractatus, tamen de necessitate non requiritur, # præmittatur causæ co gnitio, vtrum expediat magis rem vnã alienare, quam aliam, sed certè prim# vr# verius & tutius: quia si in minor# rebus alienandis id fit, cur nō in rebus ecclesiæ, in quibus alienandis strictiores sunt prohibitiones? sec#d# glo. quæ nō est alibi. in. l. 1. C. de contra. iudi. tute. #a ecclesia magis subiacet fraudibus, quã minores. Bal. in. ca. 1. in principi. epis. vel Abbat# imo idem Frede. in. d. consi. vult # licet non sit necessaria talis causæ cognitio, quominus alienatio teneat, tñ prælatus secund# e# tenet# hoc inquirere & si p#termissa tali cognitiõe causæ alie naret#: cōpeteret etiã secund# e# ecclesiæ in integr# restitutio &, facit optimè ad prædicta quod notat Nico. de neapol. in. l. si pupillor#. §. si prætor. ff. de rebus eor#. vbi vult ep#m alienant# in tant# ad hoc ad uertere debere, # malefaciet si generaliter sine specificatione rei det licentiã vendendi r#. minus dānosam ecclesiæ, quia secund# e# debet hoc facere c# specificatione rei. quod est notand#. de quo tñ. vi. # De ci#. consi. 142. col. fi. & c#. l. exigit diligent# tractat#. vt in. d.c. 1. de rebus eccles. nō alienã, satis probat#, # in tali tractatu talis cognitio debeat interuenire. & adde istam. l. partitarum cum inferius subdit, deuen vender primera mente las que menos valiessen.

e ¶ *A alguna yglesia*. Vid. in. d.c. hoc ius. 10. q. 2. & vi. in. ca. aur#. 12. q. 2.

f ¶ *Por alguna*. Requiritur ergo causa, vt teneat alienatio & vltra etiã, quòd interueniat solennitas. vt latius dixi. in. l. 63. titul. 18. 3. Parti. Vbi vid. in ista materia alia quæ ibi dixi.

a ¶ *Ouiessen dado*. Concord. cum authentico. de alienatio. & emphiteo. §. hæc vero. colla. 9. vbi Ang. limitat & intelligit, quando ecclesia pos sidet alia bona, quæ alienari possunt. secus si alia nō supersunt, quia à tali prohibitione, hæc necessitas censetur excepta. prout & idem Ang. notat in d. nuthentico. in. §. hoc etiã col. 1. ad fi. ver. sed pro eor# declaratione. vbi dicit hoc procedure etiã in casu, quo res fuit tradita ecclesi# sub pacto, ne alienetur. concor. etiã c# ista. l. text. in. l. omnia. C. de paga. & templ. eor# secund# vn# intellect# vbi Salicetus ponit ration# quia princeps sua donaria vult sciri, vide ri, & cognosci,

argum#to. l. in agris. ff. # acqui. rer# do mi. an a#t dispositio istar# leg# cum non reperiatur ap probata de iu re canonico li get ecclesiam, saltem quando in traditio ne rei nō fuit apposit# pactum de non alienando? tu cogita #a forsam sustineri posset, # non obstātibus talibus legibus quando tale pactum non esset appositum teneret alienatio facta ex causa, & seruatis solennitatibus iuris canonici, ex notates per Abb. & Doct. in. c. ecclesia sanctæ Mariæ. de consti. vbi. Abb. colum. quarta. ver. ad primum: & quæ id# post Hostien. notat in capitu. fina. ad fi. de solutio. licet debet esse persuasum semper ecclesijs vt temperent se in alienatione rerum, sic à regibus donatarum.

¶ *Lex tertiæ.*

Potest res ecclesiæ immobilis dari in emphyteosim pro annuo censu perpetuo, vel ad tempus scriptura publica interueniente, & nō po test auferri nisi per biennium sit in solutione pensionis cessatum, & infra modicum tempus post biennium pōt mora ista purgari. h.d.

b ¶ *Para siempre.* Nota ad id quod dixi in. l. 69. titu. 18. 3. part.

c ¶ *O del señor.* Videtur quod sit intelligendum de literis dominorum, iuxta id quod habetur in. l. 13. titulo. 18. parti. 3. & an si scriptura non esset solennis, neque per se sufficiens, posset iuuari ex dictis testium? Bald. notabiliter quòd sic loquens in emphiteosi & feudo, in. l. fi. col. 3 ver. quæro pone. C. de fideicommiss.

d ¶ *Poco tiempo mas.* Vid. l. 28. & quæ ibi dixi titu. 8. parti. 5. in glos. super verbo. dos años & super verbo diez dias.

e ¶ *Por aluedrio.* Ita etiam dixit glo. & approbat ibi Abb. in cap. potuit de locato in verbo celeri.

¶ *Lex quarta.*

Non potest prælatus in casu non permissio. etiam cum consensu capituli res ecclesiæ alienare. Si tamen episcopus monasterium de nouo fecerit, potest ei quin quagesimam part# reddituum mens# su# do nare, & si ecclesiam secularem trasferat in religiosam, vel eam # sua sepultura magnificare

velit, potest centesimam cum consensu capituli dare dum tamen ex hoc non egeat mensa episcopalis, & non sit in graue damnum ccclesiæ & vna istarum donationum sit cōtentus et si plures do nationes fecerit quæ accumusat# quinquagesimam vel ccntesimã excedant, reuocantur qua ten# exced#t. hoc dicit.

f ¶ *Como m yordomo.* Adde. c. 2. de dona.

g ¶ *Menoscabo.* Vid. in. c. fraternitatem. & cap. c#ter#. de dona, vbi, # potest prælatus donare at tenta consuetudine loci & quantitate rei & vid. ibi per Io. de Imo.

h ¶ *De su cabildo.* Imo & si alienatio sit facta in casu licito & debita forma seruata, licet teneat con tractus si tñ l# sa sit ecclesia in eo, subueni tur sibi per beneficium resti tutionis, v# via ordinaria, qñ læsio est vltra dimidiam iusti precij, vt di cit glo. in. ca. 1. in verbo redire. de i integ. resti. bon# tex tus. in. c. 1. cum glos. ibi de in Integ. resti. libro sexto. & vid. quod habetur. in. l. fin. titul. sina. 6. parti.

i ¶ *Eueras ende.* Vide quæ dixi supra in glo. proxima.

k ¶ *Cõ otorgami#to de su cabildo.* Consensus capituli requiritur, quando ista quinquagesima (de qua hic & in ca. bon# rei. 12. q. 2. & in. c. apostolice. de donatio. &c. pastoralis de his q# fiunt à præla. sine cōsen. capituli. de quibus ista. l. habet ort#) donatur monasterio nondum constructo, prout & loquit# ista. l. qñ enim ep#s vult de nouo cõstruere monasteri#, vel ecclesiã secular# constructã reformare monastieis regulis debet habere cõsensum capituli. vt vr# tex. in. c. si ep#s. 12. q. 2. si vero ecclesiã iam constructã per se vult dotare tunc bñ pōt sine cōsen su capituli. & ita loquunt# dicta iura. & intellige, qñ fuit ab initio constructa c# consensu capituli: #a t#c obligatio est orta tã ex parte ep#i, quã ex parte capituli ita tenet Io. And. Abb. & cõiter Docto. in. d. ca. pastoralis. & dicit Io. de Imo. in. d.c. apostolicæ, # ad opiniones vitan das tutius est # semper adhibeatur consensus.

l ¶ *Monasterio.* Quid si aliam ecclesiam secularem, velint pr#latus & ca pitul# facere de nouo? vr# fortè # adhuc idem permittat#: quia licet di cta iura & hæc. l. loquant# in monasterio construendo, ead# ratio vr# in ecclesia seculari fundanda de nouo in diœcesi. Quid enim si populus creuit & indiget alia ecclesia parrochiali? ead# & maior ratio militat quã in monasterio cõstru#do. & Doct. tã Host. in sum. de donatio. in. d. §. cui. quã Doct. alij in lectura ordinaria nō vident# in hoc facere differentiam, quibus adde Rochum in tracta. iuris patro. su# verbo & dotauit. col. 7. ver. 16. quæro.

a ¶ *De las rentas de su mesa.* Item si bona non essent diuisa inter prælatus & capitulum, posset etiam de bonis spectantibus sibi & capitulo istam donationem facere, secundum Abb. in. d.c. apostolic# in no tabilibus, & procedit necdum si don#tur redditus verum etiam & si donentur possessiones secundum glo. Ioan. Andr. & Doct. communiter in. d. ca. apostolic#, an autem quod hic disponit#, & in. d.c. apostolicæ possit facere alius p#latus citra Episcop#? Abbas ibi in notabilibus vide tur velle # hoc priuilegi# tan tùm det# episcopis. Rochus tamen vbi supra dicit in hoc cogitandum propter disposition#, cuiusdã text. quem allegat, quem non reperi in loco # e# allegat, nō poterit tam# episcopus de

bonis alterius ecclesiæ suæ Diœcesis istã quinquagesimam dare, secund# Innoc. & Abb. in. d. c. apostolicæ. & limita, sec# dùm Ioan. de Imo. ibi col. 3. ver. sec#do tãgit.

b ¶ *La centena*. Vid. in. d. ca. bonæ rei, &c. si Episcopus. 12. q. 2. & in. d. c. apostolicæ.

c ¶ *Tornado*. De vltima donatione quæ fecit excessum. vel de omnibus si non cõ stat quæ fuerit prior vi. gl. & imo. in. d.c. apostolicæ.

¶ Lex. V.

Firma est donatio per Episcopum cum consensu capituli facta, de rebus ecclesiæ si de suo patrimonio tantum ecclesiæ refundat alias non valet, nisi in vita donantis, nisi res essent modic#. ita quòd non deterioretur ecclesia, vel si fieret de mandato papæ, & sicut episcopus nequit res ecclesiæ alienare sine consensu capituli, ita neque abbates neque alij prælati, neque alij clerici rectores ecclesiarum parrochialium, sine cõ sensu episcopi, neque episcopus eis non consentientibus, & vbi episcopi vel capituli requirit# cõsensus, sufficit subsecuta ratihabitio. h.d.

d ¶ *Tanto*. Concor. cum. c. si quis qualibet. 12. q. 2. quem tex. cum. §. præ cedenti dicit sing. Abb. in. cap. vt super. col. fi. de reb. eccles. non alie. vbi Abbas, # idem sit in rectore inferioris ecclesiæ & idem Abb. dicit illum tex. notab. in. c. 1. de rerum permu. vbi bonus text. in principe volente permutare rem suam cum re ecclesiæ.

e ¶ *Con otorgamiento*. Adde glo. in. d.c. si quis qualibet & quod Io. And. & Abb. notant. in. d.c. 1. de rerum permu.

f ¶ *Pequeñas cosas*. Vid. in. c. cæterum. de donatio.

g ¶ *Abades*. Adde. c. in venditionibus. 17. quæst. 4. & l. 63. titu. 18. 3. part. & quæ ibi dixi.

h ¶ *Clerigos de las yglesias*. De rectoribus ecclesiarum parrochialium dicit de quibus. & vi. quæ dixi in. d.l. 63.

i ¶ *Despues lo consintiesse*. Tene menti istam. l. quod decret# seu consensus vel autoritas Episcopi in alienatione rei ecclesiæ, põt interuenire ex interuallo: nã videbatur cõtrarium, quia quando consensus requiri tur ad substã tiam alicuius actus, videtur exigi contem porance cum ipso actu, ad ipsius validitatem per no tata per Inno cent. in capit. cum consuetudinis. de cõ sue. per Anto. & Io. de Imo. in capitulo. 3. de his quæ fi. à p#la. sin. con. capituli. & interminis. per Innocen. in ca pitu. dudum. de rebus eccles. non alie. lib. sexto. col. sec#da. qui tñ vult, quòd sufficiat ex inter uallo. & i hoc fuerunt vari#

opiniones, vt tradit latè Socinus cons. 15. volu. primo, quem vid. colum. 15. & 16. latè comprobâtem, quòd teneat præstitus ex interuallo, #ut, & vultista. l. par titarum.

k ¶ *Otorgasse despues.* Nota bene & vid. per Inno. & Doct. in. d.c. dudum. de reb. eccl. non alie. lib. 6 vbi Dñicus in gl. super verbo tractatus. & Soci. vbi. S#.

l ¶ *A otra.* Adde. c. constitutus cum glo. ibi de relig. domi. & glos. in. c. ecclesiæ. id. quæstione. 1. And. de Iser. de capitu. Corradi. ver. fina. col. penul. & Abb. in. d.c. constitutus. & cap. 1. de rebus eccle. non alienã. libr. 6. & cap. consultationibus. de donat.

¶ *Lex. VI.*

Potest episcopus ecclesiam secularem vacantem,
monasterio dare, & intelligitur donare quæ ibi
habet, si nihil sibi retineat, non tamen includit#
in donatione cathedratic#, visitatio, procuratio,
correctio, nisi ista sigillatim donauerit de papæ
consensu. & si patronus tali do nationi consentiat,
transit in monasterium ius patronatus. h.d.

m ¶ *Entiendese.* Concord. cum. c. pastoralis. de dona. & vide. quæ habentur. in. l. fina. titul. 12. supra ea. parti. & intellige de donatione quæ fit cum consensu sui capituli. vt in. d.c. pastoralis. in fi.

a ¶ *Visitacion.* Vid. per glo. in. c. pastoralis. & suprà tit. 12. in. l. fina.

b ¶ *Ouiesse.* Adde. c. consultationibus. de dona. dicit tamen Abb. in. ca. cum venissent. col. 2. de rest. spol. quod si rector ecclesiæ mult# abundat, & locus cui fit concessio, multum indiget, potest episcopus constituere censum de nouo persoluendum tali loco pio indigenti, etiã rectore ecclesiæ inuito, & reluctantante, q# est satis notãdum.

¶ *Lex VII.*

Non pōt ep#s neq; ali# prælatus seruum suæ
ecclesiæ manumittere nisi alios duos dupl#
val#tes tã in pretio ## in peculio do ner, & t#c
fiat in scriptis coram capitulo, vel conuentu
maiorib# subscribentibus, res tamen inu tiles
donare potest sine ca pitulo, si sit consuetudo
q# tamen non sit contra canonica instituta, vel

in damn# ecclesiar#. It# laic# decimas à sede
aposto lica hab#s po test eas mona sterio vel
alij ecclesiæ cum lic#tia ep#i donare. h.d.

c ¶ *Desta manera.* Concord. c. ep#s qui mācipium. 12. q. 2.

d ¶ *Costumbre.* Vid. in. c. cæte rum. de dona. & dicit Host. in summa. de donatio. §. & quid in fine, quòd consuetudo generalis tenet, # p#lati sani & sui compotes pe cuniã, equos, fructus, & res semouentes, & mobiles do nant pro libito voluntatis: possent tamen, secund# eum si nimis excederent reprehendi, quod totum cōmittendum est arbitrio boni viri allegat. c. 2. & d.c. cæter#. & c. apostolice. de dona. & aliqua quæ pr#latus expedire potest sine capitulo vi per Lucam de p#na. in. l. 2. C de præd. curia. lib. 10.

e ¶ *La donacion.* Còncord. cum. c. cum apostolica. de his quæ fi. à præ. sine consen. cap.

¶ *Lex. VIII.*

Recipiens rem ecclesiæ ab ep#o donatã
sine consensu capituli, nulla temporis
præscription# defenditur. Si tamen donatarius
credat donantem habere donandi potestatem,
præscribit eam quadiaginta annis. hoc dicit.

f ¶ *Touiesse que el obispo gela podria dar.* Ista. l. videtur mirabilis c# ex hoc dicto iunctis verbis præcedentibus vult, quòd error iuris causet bonam fidem, & sufficiat ad præscriptionem rei ecclesiæ per t#pus qua draginta annorum, communis tamen opinio canonistarum est in contrarium. Imo, quòd solus error iuris, non sufficit ad talem præscriptionem, qñ nō est admixtus c# errore facti, ita tenet gl. in. c. 2. de his q# fi#t à præ. sine cōs. capituli. & ibi Abb. i fi. gl. & Abb. i.c. aposto licæ, de dona. & in. ca. cura. de iure. patro. Abb. in. ca. de quarta. col#. 3. de præscript. Cardi. in cle. 1. §. si quis. col. fin. q. 11. de rebus ecele. non alie. Socinus consil. 15. col#. fina. & consil. 29. col. pe. primi volu. # allegat adhoc tex. notabil#. in. c. 2. ver. cōtractus. de rebus. eccles. nō alie. libr. 6. ibi neque pr#scri bendi causam parent. Idem tenet Abb. in ca. dudum. de decimis & in c. significauit de censib#, & Paul. de Cast. in. l. celsus. ff. de vsuc. Alex. consil. 46. col. 2. volu. 3. & Feli. i.c. de quarta. de pr#scri. col#. 11. & 12. versi. limita. 3. & nouissimæ Francisc# Balbus, qui plura refert in repetitione. d.l. celsus charta. 2. in. 4. notabi li. vbi concludit, quòd opinio dicenti#, quòd error iuris licet non causet præscri ptionem longi temporis, causat tamen pr#scription# longissimi t#poris. 30. vel 40. annorum. procedit, quã do ius alienationi non resi stit, non quando resistit, seu contractus est à iure reprobatus, #ut est in alienatione rei ecclesiasticæ quando fit sine iusta causa, & quã do solennitas requisita non seruatur. & si vis tenere istam opinion#, quæ est communis poteris respondere ad. l. istam partitarum, quòd non loquatur de errore iuris tantum. Sed mixto cum errore facti, ve luti quia etiam credebat consensum capituli interuenisse, vel # donatio facta esset tali

casu, quo ep#s posset, vt quia credebat talem esse consuetudinem, & ecclesiam inde non damnificari, iuxta. c. cæter#. de dona. & vt in simili dicit glo. in dict. capitul. apostolicæ, talis enim error iuris mixtus cum errore facti bene parat præscriptionem. l. si vir. ff. de vsucapio. pro dona. & ibi notat Bartolus, non tamen potest negari quin iste intellectus diuinet ad istam legem, & ipsa qua si apertè sentit de errore iuris. Sed non est recedendum in ista materia ab opinione communi Canonistarum & multorum Legistar#, in probabili ratione fundata, vel dic, # opinio communis procedat, quando præscriptio non posset procedere sine tit. vt est in præscriptione longi temporis decem vel viginti annorum: quia illa non procedit, nisi vltra bonam fidem interueniat iustus titulus verus, vel putatiuus, errore facti probabili interueniente l. Celsus. & ibi notatur. ff. de vsuca. l. pe. C. de pres. long. tempo. secùs tamen si sit in præscriptione longissimi t#poris. 30. vel 40. annorum: quia illa procedit etiam sine titulo, data bona fide: vnde tunc error iuris non vide tur nocere, d# modo quis ha beat bonã fidem iuxta no tata per Bar. in dict. l. Celsus. & id# pro cedit de iure canonico. sec# d# Ioa. de imo. in. d.c. apostolicæ. ead# ratione, qñ præscriptio #cede ret sine titulo. data tñ bona fide, quod est qñ ius commune vel præsumptio non est contra præscribentem, vt in casu. c. 1. de præscrip. libro. 6. & per glo. in. c. si diligenti. de præscrip. & idem voluit idem Ioan. de imo. in. c. fi. col. 2. de præscrip. versi. quarta solutio. & in. c. de quarta. eo. tit. cum igitur ius commune non sit contra præscribent#, videtur # præscribi possit res ecclesiæ tempore. 40. annorum, cum errore iuris, prout vult lex ista partitar#, quod & voluit Paul. de Ca. in dict. l. Celsus. & # postea ibi habetur de dicto Canonistarum, fuit additio Angeli filij sui, prout & refert Feli. in ca. de quarta. col. 12. de præscriptio. neq; tex. in dict. c. 2. de rebus eccle. probat opposit#: quia ille tex. loquitur in casu speciai. vt dicit glo. ibi scilicet quando ecclesia regnoscit rem suam à laico modo, quo ibi habetur, neq; etiam videtur obstare tex. in dict. c. dudum. de decimis. quia & ibi erat præsumptio contra præscribentem, exquo in præscriptione decimarum se fundabat in donatione laici, sibi de ecclesia facta. cum sacrilegij crimen incurrat, qui ecclesiam vel ecclesiasticum aliquid de manu laici recipiat. Item Hospitalarij, de qubusibi præscribebant contra ius commune, prout declarat ibi Abb. super glo. 3. cum titulus à Rege habitus esset euidenter iniustus, hoc etiam tenuit Anto. de burr. in c. cura. de iure patro. & alij relati à Feli. in dict. c. de quarta. col. 12. versi. limita tertio. tene ergo menti istam legem parti. in hac varietate opinionum. ego tamen non recederem in iudicando & consulendo à communi opinione Canonistarum, & aliorum legistarum. & istam legem limitarem & restringerem, vt superius dixi: præsertim c# multi docto. legistæ tenuerint errorem iuris non sufficere etiam ad præscribendum longissimotempore, sicut tenet Cinus in. l. venditioni. C. pro empto. & in. l. si quis emptionis. §. 1. C. de. præ. 30. vel. 40. annor#. Pau. de Cast. consi. 70. primi vol. incip. quia frustra disputaretur. col. fi. quæ opinio, quando lex resistit contractui, videtur de iure verior. eo # tunc ignorantia seu error iuris non excusat á mala fide, prout & vult Bar. in. l. sed & si lege. §. scire. ff. de peti. hæredi. & in. l. quemadmodum. C. de agri. & censi. lib. 11. aduerte etiam, # in dubio non præsumeretur error iuris: quia potius præsumitur quem scire iura. per ea quæ habentur in. c. 1. de constitu. & in. l. leges. C. de legibus. & per cõsequens præsumeretur esse in mala fide. vt in regu. qui contra ius. de reg. iur. lib. 6. per glo. in dict. l. quemadmodum. Ioan. de imo. in dict. c. fi. de præscrip. in fi. 2. col. Alexan. in dict. consi. 46. vnde quando error iuris prodesset, oporteret ex circumstãtijs apparere quem errasse in iure, quod interdum

esse potest. vt colligitur ex notatis per Bar. in l. 2. ff. de confess. secundum Ioan. de Imo. vbi supra.

a ¶ *En el titulo.* Vi. 3. parti. tit. 29. l. 26.

¶ *Lex. IX.*

Confirmationis Abbatum vel aliorum
prælatorum priuilegij concessio, vel dispensatio,
collatio vel priuatio beneficior#, ordinum
celebratio, monasterij traslatio, electio magistri
scholarium, in ecclesia cathedrali, vel in alijs,
decisio causarum grauium, & alia quæ in
pertinentibus ad ecclesiam fiant, fieri debent à
praelatis, de consensu & consilio capituli. h.d.

b ¶ *Confirmar* Adde. c. nouit. &c. quanto. de his q# fi. à præl. sine con. ca.

c ¶ *Priuilegio.* Adde. c. quanto. de his quæ fi. à præla. & aduerte # Ioan. And. in rubri. de his q# fiunt à præ. ponit re gulam quod regulariter ni hispotest pr#. latus facere sine capitulo. fallit in tribus casibus. Prim# quãdo ex priuilegio vel cõ suetudine legi timè præscrip ta hoc facit sine capitulo. vt in. c. ea noscitur. eo. tit. & Sec#dus, in. c. c# apostolica eo. ti. l. 7. S#. eo. ad fi. Tertius, in. c. pastoralis. eo. tit. de q# vide suprà. eo. l. 4. & vt dicit Abb. in. c. requisisti. col. 2. de testa. hodie Episcopi fere omnia iura capitulorum præscrip serunt item minora negocia potest prælatus explicare sine consilio capituli. secundum Abb. in ca. nouit. eo. tit. versi. sed quæro.

d ¶ *Beneficios.* Adde dict. c. nouit. &c. quanto. de his q# fi. à præla. & c. legimus. 23. dist. & dicit Host. in summa. de his q# fi. à præ. §. 1. # tunc in collationibus beneficiorum requiritur consensus capituli, quando sunt communia prælato & capitulo. Si autem essent diuisa, t#c vult # sufficet consilium, facit quod idem Host. notauit. & Ioan. An. post eum in ca. cum ecclesia. de elect. vbi glo. posuit aliam opinion# scilicet quod simul pertineant ad prælatum & capitulum collationes beneficiorum. & idem tenet glo. in. c. irrefragabili. de offi. ordi. Abb. verò in dict. c. cum ecclesia. in beneficijs ecclesiæ cathedralis (quæ sunt canonicatus) distinguit, # aut constat præb#das institutas fuisse de bonis communibus ecclesiæ, aut constat, # fuer#t de bonis alicuius pri uatæ personæ, retinendo sibi patronat#, aut dubitatur de quibus bonis fuerint institutæ. Primo casu, quando ex bonis communibus ec clesiæ, dicit sibi placere opinio. gl. & eã sequenti#, # simul collatio ad vtr#q; pertineat: t# quia ex bonis cõmunibus institut# sunt, tum etiã quia interest omni# de ecclesia habere canonicos gratos. Sec#do casu, qñ præbendæ haberent patronum, dicit # patronus debet Episco po præsentare, sed episcopus instituet c# consilio, vel salt# cum consensu canonicor#, & putat potius sufficere requisition# consilij, quã consensus in isto casu. arg. d.c. nouit. &c. quanto. Tertio verò casu, c#dubitatur,

dicit pertinere collation# simul ad prælatus & capitulum, & præsumi in dubio præbendas institutas fuisse ex bonis cõmunib# ecclesiæ. vt in. §. fi. 12. q. 1. si verò esset prouisio inferioris beneficij ipsi# ecclesiæ cathedralis putat Abb. # solus Ep#us etiã sine consilio vel assensu capituli possit conferre. quia ista minora explicat ep#us ex suo officio generali. Si verò quærat de #uisione præbendar# ecclesiæ collegiatæ inferioris. Abb. refert varias opiniones: nã Ioan. Calde. tenuit # prælatus & capitulum illius ecclesiæ irrequisito Ep#o #uideb#t, & ista fuit principaliter opinio Hosti. in. c. 2. de institu. Ioa. de ligni. in d.c. c# ecclesia. tenet # præsentatio pertineat ad ecclesiam inferior#: institutio vero ad Ep#m: & hanc secutus fuit Frede. de Senis. consi. 223. & istam tenet Abb. in dict. c. cum ecclesia. Si verò quærat de beneficijs non ecclesi# collegiatæ inferioris. sed sonantibus in nom# rectoriæ: tunc dicit Abb. # collatio & institutio pertinet ad solum Episcopo pum. qui in maioribus beneficijs prouidebit de consilio capituli sui: in minoribus, sine consilio. vt in dict. c. nouit. & c. quanto. & si talia beneficia habent patronum, fiet præsentatio per eum ipsi episcopo.

e ¶ *En el titulo.* infra. ea. partit. tit. 16. l. 1

f ¶ *Toller.* Vi. in dict. c. nouit. & c. quanto.

g ¶ *Ordenes.* Adde. c. episcopus. 24. distin.

h *Mandar.* Vi. in. c. si quis vult. 16. q. 7.

i ¶ *Escuela.* Vi. c. quia nonnullis. de magist.

a ¶ *Graues.* Vid. 15. q. 7. ca. fœlix. & ca. Episcopum. & ca. nullus. & ca. si autem. si tamen esset consuetudo, # solus Episcopus exerceat iurisdictionalia. & similia sine consilio capituli, valet consuetudo. vt in. ca. 3. de consue. lib. 6. & vi per Franciscum Balb. in tracta. præscript. charta. 29. colum. 4. in fi. cum sequenti. item si prælatus vult procedere cõtra consanguineum, seu amicum colligij, potest # cedere consilio non requisito: ne forte illi reuelarent #a nemo carnem suam odio habuit. 13. q. 2. ca. non æstimemus. secundum Hostien. & Abb. in dict. ca nouit.

b ¶ *Consejo.* Aduerte, quòd Inno. in dict. c. nouit. de his quæ fi. à præ. vult # regulariter in actib# ger#dis # prælatum, sufficit cõsiliu: neq; requiritur cõsensu, nisi q#n do reperitur expressum, # vt est in alienatione rerum episcopalium & arduis causis. Ioan. de imo. in dict. c. nouit. dicit # imo regula debet fieri in oppositum. & sic # regulariter requiratur consensus, nisi vbi aliud reperiatur expressum. Abb. dicit ibidem # minora negocia explicat prælatus, nec dum fine assensu imò & sine consilio capituli, vt superius retuli, item existente causa rationabili, quam bonus vir arbitrabitur, non tenetur prælatus, etiã in arduis require consilium capituli. secundum Abb. in dict. c. nouit. Item dicit # in omnibus casibus concernentibus præiudicium ecclesiæ, vel interesse capituli, requiritur consensus capituli: & inde est quod in alienatione rei ecclesiæ cathedralis, non sufficit requisitio consilij, verum etiam requiritur consensus. Item in spectantibus ad piscopum, & capitulum communiter requiritur consensus capituli, vt in cap. cum vos & ibi Abb. eod. tit. regulariter ergo secundum eum sufficit consilium in his quæ geruntur per prælatum, nisi in dictis casibus, vbi requiritur consensus. & tene menti istam distinctio nem Abb. ad intellectus huius materiæ, & istius legis, vt scias in quib# sufficiat consilium in quibus requiratur consensus. & ibidem subdit Abb. verbum notab. # in notorijs non est necesse requirere consilium capituli. Aduerte etiam, # in arduis semper debet prælatus require consensus capituli, vt dicit singulariter Inno. in ca. causam quæ de iudi. & in. c. ad aures. de tempo. ordi. & idem Inno. in. c. edoceri. de rescrip. vbi & Abb. col.

3. idem tamen Inno. in. c. 1. de procu. vult sufficere, quod in arduis requirat consilium capitula. & in ca. 1. de excess. præla. dicit # non potest Episcopus imponere pœnas graues cle ricis, nisi cum consilio capituli: vnde pro concordia distinguit Feli. in dict. c. causam quæ. col. 3. # aut est casus multum arduus, & requiritur consensus capituli: aut non multum arduus. & sufficet consilium, & statur arbitrio quod dicatur arduum. & dicit Abb. in. c. humilis. de maio. & obed. quod in factis arduis totius prouinciæ debet requiri consensus capitulorum ecclesiarum cathedralium. Item nota # episcopus sine capitulo, neq; capitulum sine Episcopo, non potest augere seu diminuere numerum pr#bendarum: quia cum sint vnum corpus, non debet mutari status ecclesiæ sine consensu vtriusq; videas Abb. in ca. cum accessissent. col. 2. de consti. dicit etiam glo. in. c. cum dilectus. in verbo constitutum. de consue. & ibi eam notat Abbas, col. 4. quod in præiudicium ecclesiæ inferioris, non posset Episcopus statuere sine consensu capituli: neq; sine voluntate patroni, si ecclesia est patronata, quod vltimum dicit ibi Abb. se nescire alibi. de quo etiam vid. per Rochum in tract. iur. patro. in verbo pro eo quòd de diocesani consensu. q. 13. & aduerte etiam quòd ea quæ Iure deuoluto pertinent ad Episcopum potest explicare sine consensu capituli. videas Abb. in. c. nepro defectu. in fi. de elect. & ca. cum olim. de maio. & obed. & an præsumatur quod actum fuit de consilio vel de consensu ca. vi. per Ioan. de imo. & Abb. in. c. ea noscitur. de his quæ fi. à pr#la. vbi glo.

¶ *Lex. X.*

Quando epis copus & capitulum faciunt aliquem act# necessarium, valet quod à maiori parte fit. nisi minor pars iustior# labeat ration#: in volunta rijs tam# actibus omnes de bent consenti re: alias nō valet. & si omnes ad hoc vocan di, non vocan tur vnus, nō vocati contra dictio, anihilat totum fact#: quia plus operatur vni# non vocati cō temptus, quā plurium vocatorum contradictio. hoc dicit.

c ¶ *La mayor parte.* Concordat cum cap. 1. & per totum. de his quæ fiunt à maiori parte capituli. cap. 1. 2. & 3. 65. distinctio. c. plebs. 64. distinct. l. quod maior. ff. ad municipa. & dicit# maior pars illa, quæ est maior respectu totius capituli non respectu partium. vt in. c. ecclesia vestra de electio. vbi Abb. q#d procedit & in alijs actibus capituli extra electionem. & tradit Hosti. in summa. de his quæ fiunt à maiori parte capituli. §. fi. in princi. & probatur in dict. cap. 1. & vt constituatur vniuersitas, sufficit præsentia duarum partium vocandarum, & valet quod fit à maiori par te istorum, vt in. l. nulli. & in. l. planè. ff. quod cuius. vniuer. Abb. in. c. cum nobis. & in dict. c. ecclesia. de electio. & dicit Ioan. de imo. in dic. ca. 1. de his quæ fiunt à maio. parte capituli. col. 5. versi. vnde & aduer te # illud dictum, # duæ partes vocandorum debeāt esse præsentis, debet intelligi, qñ ante

termin# iuris volunt expedire act#, putà electionis: sed vbi canonici vellentin termino iuris expectare actum electionis (de quo termino habetur in. c. quia propter. de elect.) tunc #a ille terminus iuris interpellat pro homine. c. potuit. de locato. & si mi nor pars capituli, vel vocandor# sit præsens, in fine ipsius termini iuris, pōt procedere ad election#, etiam alijs nō vocatis: quia satis intellig#tur vocati ex dispositione iuris per termin# à iure statut#. allegat Inno. ita notabiliter dicent# in. d.c. c# nobis olim. de elect vbi & plus videtur velle Inno. # etiā si sit vnus solus qui t#c reperiretur in ecclesia de capitulo, # in illo resideret tot# ius capituli, propter negligentiam aliorum: quæ dicta dicit Imo. tenenda esse menti dilig#ter. & dictum Inno. in hoc placet. etiam Abb. ibi col. 5. dummodo absentes sciuerint vacationem ecclesiæ. vt ibi per eum.

d ¶ *Mas razonable.* Et ex quo est maior pars præsimitur etiā sit sanior nisi aliud appareat. gl. in. c. de his q# fi. à ma. part. capi. c. dud#. de elect.

e ¶ *Dixessen cosa mas conuenible.* Supple hoc #bato, # minor pars rationabiliter mouetur: & maior pars irrationabiliter: quia tunc minor pars intelligitur maior, respectu consilij sanioris. ita declarat Hosti#. in summa. de his quæ fi. à maio. parte capituli. §, fi.

f ¶ *Por su voluntad.* Adde. g. notab. in. c. c# o#s. de const. vbi Abb. col. 4. limitat & intelligit, qñ actus vol#tarius t#deret in dānum vel dedec# vniuersitatis, vel priuatæ cōsuetudinis, t#c vnus solus posset resistere. vt in. c. de his q# fi. à ma. part. ca. notat Inno. in. c. accedentibus. de priuil. secūs si act#, in quo disponit#, esset indiffer#s: nā t#c valebit in actu etiam vol#tario, q#d fit à maiori parte & est dict# notabile, & satis pla cet: nā aliàs multa irritar#tur in actib# collegij, ex cōtradictione vni#, forsan hominis capitosi & ignorātis. It# nota # & si actus nō esset ne cessari#, cōcerneret tñ cām pietatis, teneret fact# à maiori parte. # tex. in. c. fi. de his q# fi. à ma. par. ca. id#si cām vtilitatis. c. 1. eo. ti. Abb. vbi. S#.

a ¶ *Deuen llamar.* Et ad quem pertineat conuocatio Capituli, vide per Innocent. & Ioan. Andre. in. c. 1. de maio. & obed. Ioan. de Pla. in. l. 2. C. de decurio. lib. 10. & si moris est # fiat conuocatio ad sonum campanæ, illa conuocatio sufficit. vide per Abb. in. c. bonæ memoriæ. el. 2. de electio. colum. 3.

b ¶ *En tal lugar.* Nam regulariter non sunt absentes de necessitate vo candi, nisi in tribus casib# de quibus per glo. in. c. præsenti#. in verbo ipsor#. de testi. lib. 6. qu# glos. communiter tenetur. secund#. Ioan de imo. in ca. 1. colum. 5. de his quæ fi. à maiori parte cap. dicit tamen Abb. in c. cum inter vniuersas. de electio. colum. penulti. quod vbi occurrit casus pon derosus similis a licui illorum trium, # tunc absentes ess#t vocandi. & idem dicit vbi aliqui essent absentes sine eorum culpa, vt quia sunt exules, vel timent potentiam tyranni, quòd tunc sint vocandi, saltem vt constituent procuratorem.

c ¶ *Despreciamiento.* Adde ca. quod sicut. & ca. venerabilem. & ca. bonæ memoriæ. el. 2. de electio. & ca bonæ. el. 2. de postu. prælat. & probatur hic in ista. l. hoc procedere etiam in alijs actibus capitularibus ex tra electionem. quod & tenet Abb. in. c. cum inter vniuersas penult. colum. de electio. & in dict. ca. bonæ. el. 2. & intra quantum tempus debeat contemptus prosequi contemptum? vide Abb. in dict. ca. q#d sicut. colum. 3. & an iudex ex officio posset allegare contemptum ali cuius de capitulo. vi. Abb. in cap. in Genesi. penul. col. eod. titu. & an contempti computentur in numero eorum de capitulo, vt videatur an actus fuit factus à maiori parte capituli. vide ibidem colum. fina. & an contemptus assentiendo augeat numerum eligentium, vel eorum qui actum fecerunt. & an si duæ electiones resultent ex eodem scrutinio possit vnam approbare, & alteram reprobare. vid.

Abb. in ca. ecclesia vestra. col. 4. de electio. & adde in materia quæ notat Paulus dt Cast. in. l. per fundum. ff. de serui. rusti. prædio. & in. l. fi. communia. prædio.

¶ *Lex. XI.*

Illicitè alienans rem Ecclesiæ, & de hoc per
sententiam conuictus, potest officio suspendi,
& beneficio priuari, & donec satisfaciat,
excommunicari. Si tamen ante litis contestationem
emendet cum interesse, has pœnas non
patietur: recipiens verò scienter titulo oneroso,
restituere rem cum fructibus: neq; precium
recuperabit ab Ecclesia, si titulo lucratiuo vel
in emphitheosim vel pignus, restituere cum
fructibus & cum alio tantundem de suo. h.d.

d ¶ *Sin pena.* Ortum habet à ca. monemus. & cap. apostolicos. 12. quæst. 2. & à ca. si quis presbyterorum. de rebus eccle. non alienan. & à nota tis per Hostien. eo. tit. in summa. §. & quæ sit pœna malè alienantis. & §. & quæ sit pœna malè recipientis. & adde. l. iubemus. la. 2. §. sanè. C. de sacro. eccle.

e ¶ *De su officio.* Nam pœna est depositio tam in prælato malè alienante, quàm in clerico iniuste se subscribente, vt in iuribus de quibus su præ. & in. c. quod sicut. §. fi. de electio.

f ¶ *Descomulgarlo.* Adde dict. c. si quis presbyterorum.

g ¶ *Començado.* In. c. si quis presbyterorum dicit celeri ratione sibi prospexerit. & declarat Hosti. eo. tit. in summa celerem intelligas restitutionem post interpellationem ecclesiæ, sine mora: sicut enim possessor, qui facultatem habet rei restituendæ, videtur in mora, si interpel latus congruo loco & tempore, non restituat: sic dicas in alienatore. tu tene menti istã leg# quæ ante litis contestation# dicit fact# esse celeriter, & fa cit. l. si in insu lam. ff. de verbo. oblis.

h ¶ *Estas penas.* Ergo & pœnã depositionis euitabunt. & ita tenuit Hostien. eo. cit. in summa. §. & q# sit pœna malè alienantis. glo. tamen in ca. # sicut. de electio. in versi. fi. tenet con trari#. vbitex. videtur #bare # sit necesse, # gratiosè. ad euitãdam dictam pœnã cum alienato re dispensetur & istã glo. ap probat Hosti. Ioan. Andre. Abbas, & alij moderniores. in dict. ca. q#d sicut & in. c. si quis presbyterorum. & glo. in ca. apostolicos. 12. q. 2. primam tamen opinionem tenet glo. in ca. 1. 17. q. 4. Tancre. Vincen. Philippus & Gofre. in dict. c. # sicut & hanc sequitur ista lex Partitarum.

i ¶ *Comprasse.* Adde. l. iubemus. §. sane. C. de sacro. eccle. & 10. quæstione 2. c. hoc ius porrectum. & in auct. qui res. C. de sacrosanct. eccle.

k ¶ *Mas contra aquel que se la vendio.* Ergo & si sit emptor malæ fidei ha bet recursum ad precium contra alienantem. secundum istam legem quod patet ex eo quod superius dixit, Sabiendo que era de la Eglesia & c. & sequitur in hoc ista. l. opinionem glo. in aucten. qui res C. de sacro. eccle. quam ibi etiam tenet Cinus & Bald. & tenet etiam glo. in. c. hoc ius. versi. qui verò. 10. quæstione. 2. Anto. de But. in. c. ad audientiam. de rebus eccle. non alienand. Hostien. in summa. eodem tit. §. & quæ sit pœna malè recipientis. contrariã opinionem: imò # neq; precium repetat à prælato malè alienante, quando fuit emptor malæ fidei. tenet glo. in. c. vulteranæ. 12. q. 2. & glo. in dict. l. iubem#. §. sane. C. de sacrosanct. eccle. & in auct. de non alie. & emphi. §. si quis igitur. colla. 2. & in. l. quemadmodum. C. de agri. & censi. lib. 11. Bar. in dict. auct. qui res. & pleriq; alij doct. relati à Ioan. de imo. in dict. c. ad audientiam. col. 3. & 4. vbi glo. & dicit ibi Imo. quod Canonistæ pro maiori parte cõmuniter ten#t istam partem. vñ dicit # difficile esset saltem in foro ecclesiastico obtinere in practica cõtra hãc opinion#: ipsi tñ placet prima opinio respectu precij, quod emptor dedit: non verò respectu alterius interesse, pro quo vellet agere contra alienantem opinionem tamen # neq; agat ad precium emptor malæ fidei, tenet Abb. in. c. si quis presbyterorum. de reb. eccle. non alie. in fi. tene ergo menti istam. l. partitarum in hac varietate opinionum.

l ¶ *Por donadio.* Concord. cum auct. qui res. C. de sacro. eccle.

m ¶ *Esso mismo seria.* Vi. in. d. auct. quires. & dic vt ibi.

¶ *Lex. XII.*

Est in ecclesiæ electione agere pro re illicite alienata & interesse contra alienantem, vel contra possessorem, & si ab vno recuperat, libera tur alter, & si partem tm# recuperat ab vno, aget contra alterum pro residuo: item prælatus qui illicite alienauit, reuocare potest alienationem, & agere contra possessorem nomine ecclesiæ suæ, cogetur tamen ipse restituere precium & meliorationis extimationem. h.d.

a ¶ *Tenedor.* vt in dict. cap. si quis. presbyterorum. eo. titu. &. 16. quæst. 7. ca. filijs ac nepotibus. l. iubemus. la. 2. §. fi. C. de sacro. eccle.

b ¶ *O al que las enajeno.* Adde. c. apostolicos. 12. q. 2. &. l. fi. C. si tutor vel cura. Hostien. in summa. de reb. eccle. non alie nand. §. an res alienata. versi. ecclesia autem. glo. in dict. ca. si quis presbyterorum. eo. tit.

c ¶ *Al otro.* Prosequitur dicta g. in. d.c. si #s presbyteror# & Hostien. vbi suprà.

d ¶ *Lo que fincasse.* Prosequit# dicta. Hostien sis, vbi suprà. vbi & vult #cedere, & si cõ ponat cum vno.

e ¶ *El mismo.* Cõcordat cap. si quis presbyterorum. & ibi glo. eodem tit. etiam si iu rasset. vt ibi # glo.

f ¶ *El precio.* Vide suprà. eo. l. proxima. in glos antepenultima. & si esset emptor bonæ fidei, & alienator non esset solu#do posset agere contra Ecclesiam, quatenus ex, illo p#cio facta est lo cupletior. Ab bas in dict. ca pitu si quis presbyteror#. in fi.

g ¶ *Mejoria.* Inlige quando esset emptor bonæ fidei: nã si esset malæ fidei, tantum posset ab alienante consequi precium, non aliud interesse. vt dixi suprà. l. pro xima. & vide quod habetur in. l. 41. & 43. titul. 28. 3. parti.

Titulus. XV. De Iure Patronatus.

¶ Lex I.

Patronus dicitur quasi pa ter oneris: #a Ecclesiæ onera sustinet: & acquiritur ius patronatus fundatione, constructione, dotatione: & consequitur patronus ius honorificum, vtile, & onerosum.

Præsentat patronus clericum, vacante Ecclesia, nisi sit Ecclesia cathedralis, vel conuentualis: in qua talis Ecclesiæ capitulum eliget prælatum: & patrono præsentabit electum, vt sibi placeat: non verò eliget eum ipse patronus Ecclesiæ conuentualis: nisi à Papa sibi ex priuilegio sit concessum: quod priuilegium papa posset concedere etiam non patrono. Et si consuetudo sit quòd Patronus adsit electioni, vel quòd inuitetur ad eam, seruanda est consuetudo: & si à Papa non sit cõcessum. Item præcedit patronus in pro cessione & ses sione. h.d.

h ¶ *Padre de carga.* Id est pater oneris. & est optima etymologia. Innocen. & alij in rubri. eo dem titul. dicunt quòd ideò patronus sic vocatur: #a sicut pater filium, ita patro nus rem, id est Ecclesiam de non esse dedu cit ad esse.

i ¶ *Derecho o poder.* Diffinitio nem Gofred. eo. tit. in summa. sequitur hic detracto verbo diffinitionis Gofre. cum dicebat ante consecra tionem: diffinit enim Gofre. ius patronatus est auctoritas vel po testas proueniens ex bene ficijs ante cõsecration# ecclesiæ collatis

& rectè. l. ista detraxit illud verbum, quia etiã post cõse cration# istud ius põt acqui ri. vt declarat Abb. in. c. 3. eo d# tit. Ioa. an. & sequ#tes do cto. communi ter in ru. huius titu. posue runt latiore diffinitionem s. # ius patro nat# est Ius ho norificum, & onerosum, & vtile alicui in Ecclesia com petens, pro eo quod de diocesani consen su illam fundauit, dotauit vel construxit ipse, vel is à quo iustam causam habet, & singula ver ba huius diffinitionis declarat Abbas in dict. Rubri. & Rochus in suo tracta. de iure patrona. per totum. qui addidit diffinitioni, solus, vel alio concurrente.

a ¶ *Tres cosas.* Ortum habet hec lex à notatis per glo. in ca. piæ mentis. 16. q. 7. An autem quælibet istarum caularum sufficiat ad acquirendum ius patronatus ecclesiæ? videtur dicendum, # non: quia fundatio, constructio, & dotatio deb#t copulatiuè interuenire, vel per vnã personam vel per plures ad hoc, vt ius patronatus in esse deducatur, & acquiratur secund# Abb. qui ita declarat consi. 106. incipit. prius iuxta ordin#. col. 1. in fi. vol. 2. per gl. in ca. quic#q;. el. 2. 16. q. 7. vbi # si quis modicam dotem con ferat Ecclesiæ, non est patronus: ergo minus erit, si nullam dotem conferat: sed solùm fundet, vel construat. & idem Abb. in. c. audientiam. el. 1. 3. notabili. de eccle. edifi. contrarium tenet Cardina. consil. 122. & contrarium sentit Abb. consi. 59. incipit, quidam D. Iaco. col. 1. possunt hæc concordari, secundum Rochum. in tracta. de iur. patro na. charta. 1. col. 2. # scilicet vnum ex istis sufficiat, altero scilicet supplente, ita # si vnus fundat, alter construat: & alius dotet, omnes erunt patroni. adde Abb. in. c. cum ecclesia. col. penult. de elect. & ca. piæ mentis. & ca. placuit. & ibi Archid. 16. q. 7. Bald. nouel. in tracta. de dote in princi. colum. 1. & si ecclesia esset iam constructa ex dotatione acquireret quis ius patronatus. vt tradit idem Rochus in dicto tractatu super verbo & dotauit. colum. 1. an autem ex consuetudine vel præscriptione acquiri possit ius patronatus? videas per Ab batem in cap. querellam. de electio. colum. 3. & Alexand. consil. 75. 4. volu. per Franciscum Balbum in tracta. præscriptionum. charta. 46. colum. §. versic. nono quæro. & charta. 47. & Paul. à Citadinis in suo tracta. iuris patrona. in quinta causa acquirendi ius patronatus. versi. primò quæro. in. 3. parte tractatus. vid. omnino. & an assensu vnus patroni, alius qui non erat, efficiatur patronus? dic quòd non: quia non potest vnus patronus augere numerum patronorum taliter consentiendo: quia tractatur de præiudicio ecclesiæ, # pluribus patronis subijciatur, vt tradit Dominicus in. c. 1. de rebus ecclesi. non alienan. lib. 6. in. §. laici. in principio. & tradit etiam Decius consi. 149. incipit in causa iuris patronatus. colum. 3. an verò ex reparatione, vel reædificatione Ecclesiæ acquiratur ius patronatus? gloss. in cap. 3. eodem titu. distinguit. aut Ecclesia fuit funditus destructa: & tunc reficiens efficitur patronus, aut non fuit funditus destructa: & tunc non. & glos. illa communiter approbatur ibi. & videas per Rochum in tractatu de iure patronatus. in verbo construxit. quæstione. 8. potest etiam hoc ius competere ex speciali priuilegio Papæ. de quo vide Paulum à Citadinis in dict. 3. parte sui tractatus. ver si. pro sexta causa.

b ¶ *Por el suelo.* Adde cap. Abbatem. 18. quæstione. 2. & ca. nobis. de iu re patronatus. & probat ista lex, quòd licèt quis non fundet Ecclesiam: sed assignet domum vel solarium, pro ea acquirit ius patronatus, vide Archidiaconum in cap. nemo. de consecra. distinct. 1. & Paul. à Citadinis in suo tractatu iuris patronatus. charta. 7. versic. 30. quæro. Rochus in parte Ecclesiam fundauit. versicul. nonò quæro. & requintur quòd assignatio fundi fiat de consensu Episcopi ad acquisitionem iuris patronatus. secundum Ioan. Andre. in ca. nobis. eodem titu. colum. 2. vide in materia Rochum in dicta parte Ecclesiam fundauit. vbi ponit duodecim quæstiones super isto verbo & in quantum. in quæstione

duodecima concludit, quòd super fundo subiecto fideicommisso, non potest construi Ecclesia, allegans Bart. in. l. si locus. in fine. ff. de relig. & sumpti. fune. Adde quæ notat Bal. in rubri. ff. de rerum diuilio. col. 1. vbi tradit requiri consensum domini in fundo feudali, & in prædijs tributarijs requiri consensum eius, cui est tributarius fundus: posset tamen fieri secundum eum in fundo. etiam alij specialiter obligato, si ex alijs bonis possit creditori satisfieri. & ibidem, quòd si pater mandauit in testamento hospitale fieri in domibus suis, & filius velit illas domos eligere pro sua legitima, non auditur filius: quia pater potest eligere vnam rem: de qua testari potest si filius in cæteris bonis relictis potest habere legitimam. adde etiam in ista materia bonam glo. in cap. secundum canonicam. 23. quæstione. 8. vbi, quid si Ecclesia fundetur in prædio tributario, an Ecclesia debeat soluere tributum? & concludit, distinguendo inter fundatorem bonæ vel malæ fidei: nam si bonæ fidei de illis locis quæ sunt extra atrium, Imperator habebit tributum: non autem de loco vbi est Ecclesia, sed per hoc fiet patronus. Si verò malæ fidei, ad æstimationem est compellendus. vide ibi Archidiaconum, qui siue sit bonæ, siue malæ fidei, vult semper teneri ad æstimationem, cùm non conueniat ad Ecclesiam lucrum quærere de alieno. Quid autem, si Ecclesia parochialis in fundo suo aliam construat cui competat potestas prouidendi illam Ecclesiam. vide gloss. notabilem in ca. eam te. de ætate & qualitate. & Abb. in ca. 3. de Eccle. ædifi.

c ¶ *Por que la fazen.* Adde cap. monasterium. 16. quæstione. 7. & gloss. ea. causa. & quæstione cap. plæ mentis. & intellige, vt dixi suprà. interueniente etiam dotatione ab eo; vel ab alio. an autem construens in Ecclesia Capellam, teneatur eam dotare? Ioan. de Anani. consil. 23. & ibi in ad ditio. Ludouicus Bolonin#, dicunt, quòd non ex multis fundamentis quæ ibi vtdebis. contrarium tenet Abbas in dict. capitu. ad audientiam. el. 1. tertio notabi. de ecclesi. ædificand. & consi. 89. secundo volumine. & istam partem amplectitur Rochus in tractatu iuris patronatus. in verbo construxit. in quarta quæstione. vbi limitat. nisi quis ad ornatum Ecclesiæ ipsam Capellam vel altare quispiam construxisset. secundum Abba. const. 106. secundo volum. Quid autem, si quis cœpit ædificarc Ecclesiam, & pœnituit? & relicto ædificio, alius perfecit, quis istorum erit Patronus? Istam quæstionem mouet Paulus à Citadinis in suo tractatu iuris patronatus. charta. 5. colum. 1. ver sicu. 14. quæro. & concludit, quòd acquiratur secundo, & non primo. ibi poteris videre per eum: in contrarium tamen facit, quia licèt glo. in cap. quicunque. 16. quæstione. 7. dicat, quòd si quis modicum contulit pro dote Ecclesiæ, non efficitur patronus. tamen dictum illius glos. procedit, quando alij etiam non dotarent: nam si alij dotarent, & ex datis per omnes dos esset sufficiens, omnes erunt patroni vt est glo. in summa. 63. distinct. notant doctores, & signanter Abb. in rubric. de iure patrona. vbi idem dicit consimili ratione dicendum in pluribus construentibus. Vnde fortè esset dicendum quòd dictum Pauli debeat limitari, quando alij non perfecerunt cum eo Ecclesiæ constructionem: sed vt Paulus dicit: pœnituit eum & reliquit ædificium, habens pro derelicto: secùs, si non ita reliquisset. Sed fortè, quia amplius tunc non potuitfacere, & successerunt qui fecerunt: nam tunc videtur quòd omnes essent Patroni. Alias quæstiones in ista materia vide per Rochum & Paulum in di ctis tractatib. & an in monasterio religiosorum possit acquiri Ius patronatus, ipsis inuitis? videas per Rochum in dicto suo tractatu. in verbo in Ecclesia. quæstione 3. & an in monasterio in quo sit Capel la iuris patronatus, possit præsentari clericus sæcularis? videas per Abba. consil. 59. incipit quidam Iaco. & Rochum in verbo honorificum. quæstione. 4. & quid si Ecclesia sit fundata

de pecunia symoniaca: an Ecclesia sit demolienda? & quid de patronatu talis Ecclesiæ? videas glo. notabilem in cap. non est putanda. 1. quæstione prima. & ad dictam glos. videas Rochum in tracta. de iure patrona. charta. 13. colum. 4. & Paulus à Ciradinis in. 3. parte sui tractatus. quæstione. 23. 24. 25. & 26. & 27. vbi latè distinguit inter bona malè quæsita, quorum dominium transfertur: neq; competit repetitio: & inter illa quorum dominium non transfertur, & competit repetitio. videas ibi per eum. & an desponens, & relinquens aliquam Ecclesiam de suis bonis fieri, possit apponere conditionem: quòd talis ibi sit Rector? vide Bart. quòd sic. in. l. si quis ob hoc. ff. de pollicita. & videas quæ notat glo. in. c. 2. 10. q. 1.

d ¶ Dote. Adde cap. filijs. 16. quæstione. 7. & cap. quicunq; & quod habetur. 63. distinct. in summa. & procedit etiam, si Ecclesia dotetur post eius consecrationem. secundum Innocent. in Rubri. istius tituli: licèt gloss. voluit contrarium in cap. piæ mentis. 16. quæstione. 7. opinion Innocentij communiter approbatur cum moderamine, de quo per Ioan. Andre. in cap. 1. eodem titu. scilicet dummodo id fiat de consensu Episcopi: & dummodo ab eo qui construi, vel consecrari fecit Ecclesiam, dos haberi non possit. tradit Rochus super tractatu iuris patronatus. in verbo & dotauit. colum. 1. versicu. secundò quæro. vbi & videas quæstione. 3. Quid si dos Ecclesiæ esset depauperata: non tamen in totum perempta. & adde Barto. in Auctenti. vt nullus fabri. orato. dom. colla. 5. vbi etiam Bart. remissiuè tradit, an possit dotans apponere conditionem in dotatione, quòd ad Episcopum non spectet ordinatio Ecclesiæ: & concluditur, quòd non. vt tradit Paulus à Citadinis in dicto suo tractatu. 3. parte. in causa secunda acquirendi ius patronatus. versicu. nonò quæro. cui adde Rochum in dicto suo tractatu. in verbo pro eo, quòd de diocesani consensu. versicu. duodecimò quæro. vbi latè de ista materia. & videas text. cum glos. in cap. sic quidam. 10. quæstione. 1. & Decium consil. 131. & plures quæstiones in ista materia, videbis in dictis tractatibus quas hic transcribere haud opereprecium, neue necessarium fore arbitrati sumus. & ad id quod Rochus tradit quæstione sexta. quod ex donatione vel relicto facto Ecclesiæ quis non acquirat ius patronatus, & quòd volentes dotare sint cauti vt dicant # pro dote talia bona largiuntur ex dictis Abba. in cap. quoniam. super glo. 1. eo. tit. & eiusdem Abb. consil. 59. quidam dñs Iaco. 2. vol. nisi talis donatio siat à construyente ecclesiam, vel ex alijs coniecturis videatur, quòd si pro dote ecclesiæ. adde Bald. nouel. intracta. de do te. in princi. col. 5. vbi & vult quod si ecclesia esset pauper & indotata, legans stabilia tali ecclesiæ, præsumitur quod facit causa dotis constitutendæ: #a ita suadet sub iecta materia per id quod habetur in. l. quod aurem ff. de iure doti. & ex ista. l. Partita. videtur probari, # ad acquirend# ius patronatus sufficit cōstructio, f#datio vel dota tio Ecclesiæ: si fiat de cōsensu episcopi ab sq; eo, # construens, fundans, vel dotans sibi reseruet ius patronatus expressè. quod & videtur de men te glo. in dict. c. piæ mentis. 16. q. 7. & vult Host. in sum. cod. titu. §. ex quibus, licèt Paulus à Citadinis. in dic. suo tracta. in dict. 3. parte. in 2. causa. versi. quintò quæro. nititur fun dare cōtrari#. videas ibi per eum.

a ¶ En el titulo. vi in. l. 2. titu. 10. suprà. ea. partit.

b ¶ Tres cosas. Adde glo. in dict. c. piæ mentis.

c ¶ Presentar. Vi. in ca. decernimus. 16. q. 7. & de iur. patrona. per totum. præsertim in ca. illud. & ca. ex insinuatione. & circa istam præsentationem tractantur multæ quæstiones notabiles per Roch. in suo tracta. de iur. patro. in verbo honorificum. & dixit glo. in. c. hortamur. 71. distin. # si in diocesi est idoneus, non præsentabit extraneum, sed tex. ibi

vult # si suscipiatur ab Episcopo cum literis commendatitijs extrane# poterit p#sentari: & instituit vi. j. eo. l. 13. & an pr#sentet cle ric# diaconum & subdiaconum ecclesiæ. vid. glo. in. c. principali. 63. dist. Roch. vbi suprà. charta. 5. col. 4. & potest præsentrare absentem, si est notus. vid. Abb. in. c. ea noscitur. de his quæ fiunt à præla. sine con sensu Capituli. **d** ¶ *Cathedral, o conuentual.* Concord. cum. c. nobis fuit. eo. tit. & vid. quæ dixi in. l. 18. tit. 5. suprà. ea. parti. ad præbendas verò Canonorum, & aliorum citra prælatum habet patronus præsentationem, etiam in ecclesia collegiata. vt tradit notabiliter Abb. post alios in dict. capi. nobis. & in cap. penultimo. eodem. tit. & adde glo. in cap. principali. 63. distinctione.

e ¶ *La otorgue.* Et licèt dissentiat, non irritatur election. vt in. c. cum terra. & in. c. cum inter vniuersas. &c. quod sicut. de electio. Hostien. in summa. de iure patro. §. quid competat. & vide quæ dixi in dict. l. 18.

f ¶ *Si el papa se lo otorgare.* Adde ca. hinc etiam. 16. q. 1. & glo. in dict. cap. nobis fuit. eod. titu.

g ¶ *Bien puede y ser.* Valet ergo consuetudo, # patronus laicus interponat partes suas in electionis tractatu: non quòd ipse eligat, neq; vox sua præstet suffragium electioni. vt hic & idem vult Inno. Ioan. And. & Abb. in dict. c. nobis. & si patronus esset clericus, valeret consuetudo, vt ipse etiam vocem habeat. secundum Hostien. vbi suprà. cap. Elcutherius. 18. quæstione. 2. cap. cum Ecclesia sutrina. de caus. poss. & propriè.

h ¶ *De la procession.* Concordat dictum cap. nobis fuit. in fine. & capit. piæ mentis. cum cap. sequenti. 16. quæstione. 7. an autem debeat patrono honor, vt non possit vocari in ius sine venia. Ioan. Fab. In .§. in e#. Insti. de action. dicit quòd non re peritur iure cautum quod talis honor ei debeat. & sequuntur Alexand. & Iason. in. l. generaliter ff. de in ius vocando.

i ¶ *Para ser.* Ex Rofredo in s# ma. eodem titul. sumptum est, vbi dicit hunc honorem sessionis multum cura re Italos: & bene, quia hoc non est maximum bonorum exteriorum: & virtuti soli debetur debet ergo patronus tenere primum locum in processione, vel in ecclesia, vel inter alios laicos. secundum quod declaratur hic. & tenet Hostien. & Ioan. And. in dict. ca. no bis.

¶ *Lex. II.*

Si patronus labore inopia, & redditus Ecclesiæ sufficiant omnibus moderatè, tam clericis, quàm patrono, prouidetur ei egenti, & largius quàm alijs pauperibus. Item consequitur patronus, licèt diues sit, id quod in fundatione conuenit, vt haberet. h.d.

k ¶ *De que biuir.* Sequitur dictum gloss. in cap. quicunque. 16. quæstione. 7. & intelligit Paulus à Citadinis in suo tracta. iuris patronatus. quod non requiratur summa inopia: sed satis esse quòd tendit ad magnam paupertatem. facit cap. 1. §. sanè. de statu. regu. lib. 6.

& ibi glo. vbi dicit venire ad inopiam, quando non potest commodè sustentari, vt nobilis qui non potest viuere sine centum florenis, licèt cum viginti possit viuere cum penuria.

l ¶ *De que biua.* Concordat cum cap. quicunq;. 16. quæstione. 7. & cap. nobis fuit. eo. titu. vbi vide Ioan. Andre. & aliquas quæstiones in materia ponit Rochus in dicto suo tracta. super verbo & vtile. ibi poteris videre. ponit etiam Paulus à Citadinis in suo tracta. in. 6. parte. articu. 4. vbi vid.

m ¶ *A este.* Adde glo. in. c. quicunq;. 16. q. 7. & quod dicit glo. penulti. in ca. cum dilectus. de iure patro.

n ¶ *Pusiere con el obispo.* Concordat cap. præterea. el. 2. eodem titu. & adde cap. quanto. & ibi Abb. 1. notabili. de censi. & quod notat glo. in ca. generali in verbo fundatione. de electio. lib. 6. & vide quod ad limitationem dicit Abb. in ca. 1. de censi.

¶ *Lex. III.*

Si Clerici res ecclesiæ minus bene administrent,
patronus debet hoc Episcopo dicere: & eo
postponente corrigere, conqueratur maiori:
& si patronus res ecclesiæ maletractet, debet
si laicus est excommunicari, si clericus vsq;
ad satisfactionem ab officio & beneficio
suspendi; & si perseueret, deponi. h.d.

a ¶ *Amparar.* Concord. cum ca. silijs. 16. q. 7. c. præterea. de iure patro. vide glo. in ca. constitutum. 16. quæstione. 1. & istud est onus. vide per Rochum in dicto suo tracta. in parte onerosum. vide ibi per eum po nentem aliqua notabilia dicta, & per Paul. à Citadinis in suo tractatu. 6. parte. articu. 5. & ibi quod istam defensionem debet subire patronus expen sis ecclesiæ, & non tenetur proprijs exp# sis. allegat ca. cum ex officij in fine. de præ script. & ibidem # non te nebitur ad refectionem ecclesiæ: nisi # eo quòd reciperet ab eccle sia. & nota # consensus patroni non requiritur de ne cessitate in alienatione rerum ecclesiæ, secundum Innocent. & Ab ba. in cap. vni co. vt eccle. be ne. potest tamen contradicere: vbi sine iusta causa sie ret alienatio. dict. c. filijs. 16. quæstione. 7. vnde vtile est habere cõsensum patronorum ad litigia euitanda. & vi de per Deci#, vbi hoc limitat consi. 174. incipit. & pro tenui facultate mea. ad finem.

b ¶ *Otro si sabiendo.* Sumpta est hæc. l. à capi. filijs vel nepotibus. 16. quæstione. 7.

c ¶ *Depuesto.* Ad de glos. & ibi Archidiac. in dict. cap. filijs. in glo. fi.

¶ *Lex. IIII.*

Nõ debet pa tronus vsurpa re decimas, & oblationes ec clesie quas etiam in veteri lege non licebat accipere, nisi sacerdoti bus: si ergo cõ trafecerit, excommunicabitur. h.d.

d ¶ *Del patronadgo.* Adde. c. nobis fuit. de iure patro.

e ¶ *Los diezmos.* Adde cap. 1. 16. quæstione. 7. & cap. fi. 16. quæstione. 1. & cap. præterea. el. 2. isto titu.

f ¶ *En la vieja ley.* Vide. 1. Regum. cap. 21. & in. c. hanc consuetudinem. 10. quæstione. 1.

g ¶ *Santa eglesia.* Vide ca. quia sacer dotes. &c. sanctorum. & cap. hanc consuetudinem. 10. quæstione. 1. & in iuribus, de quibus suprà.

¶ *Lex. V.*

vacante eccle sia tenetur episcopus clericum à patro no p#sentat# instituere. & non prouidebit ipse absq; præsentatione patroni: & si præsentatus non sit idone# instituatur alius quem ipse patronus p#sentauerit. Et si Episcopus præsentatum idoneum nolit instituere, superior prælat# hoc faciet & probatio non idoneitatis, incumbit episcopo: it# patrono licèt competat pr# sentatio, non tamen institu tio: & si de fa cto instituat, nihil agit potest, tamen ni hilomin# præ sentare. hoc dicit.

h ¶ *Presentar.* Cõ cor. cum. c. de cernimus. 16. quæstione. 7. & de iure patrona. per to tum.

i ¶ *Non deue auer la eglesia.* Et re gulariter insti turio facta sine præsentatione patroni est ipso iure nulla. per tex. in dict. cap. de cernimus. tenet Abbas in ca. illud. & in ca. ex insinua tione. isto eodem titu. & in cap. cum Bertoldus. de re iudi. vbi latè Feli. & intellige quòd sit nulla institutio instâte pa trono, vel eo agente de contemptu. secundum Abbat. & Feli. vbi suprà. & istam regulam limitat sex modis. Feli. in dict. cap. cum Bertoldus. & Rochus addit alios tres in dict. suo tractatu, in verbo honorificum. col. 1. vide per eos.

a ¶ *Digno.* Si enim non præsentetur idoneus, non debet institui per epi scopum. vt in dict. c. decernimus. & in. ca. cum vos. de offi. ordi. & an cum Episcopus repellit præsentatum debeat causam assignare. Lucas de Pen. in. l. 1. C. de his # non imple. stipen. lib. 10. dicit #

sic. vi. g. in c. pastoralis. de iur. patr. & id# decedit# in ista. l. & bene nota # si ep#s ti meat # patro ni nō præsēntent vtiliorem ecclesi# #pter preces alior# vel dilection# carnalem pōt eos cōstringe reiuram#to vt p#sent#t magis idone# & vtil# Abb. in. c. con stitutis. de appe. 1. nota. #d a#t si patron# præs#tat duos successiuè, q#r# alter est idoneior: an episcopus possit instituere ali# qui est idone# & relinquere idoneiorem? quæstio est disputabilis, in qua Hosti. Ioan. An. Anto. & Cardin. in. c. cum aut# de iur. patro. ten#t # sic: quia non est consyderādus excessus idoneitatis: & sufficit # vterq; sit idoneus. & dicit Specula. tit. de iur. patro na. circa fi. sufficere quòd præsēntatus non sit malus. & adde glos. in ca. 3. in verbo maioribus. de iure patro. & ten#t etiam alij relati à Ro cho in dict. suo tracta. in verbo honorificum. quæstione. 15. qui & refert tenentes contrariam opinion#. videlicet Abb. in dict. c. c# aut#. & per tex. in dict. c. 3. & c. si fortè: 63. distin. & Cardi. & Ioan. de imo. in clem. plures. de iure patrona. & in hac residet Rochus complura computans, videas ibi per eum. & hoc satis placet. & facit pro hoc quod notat Abb. post glo. in. c. constitutus. el. 2. de appella. # in foro conscientiæ eligentes peccant, quando non eligunt idoneiorem, dato quòd idoneum eligant: quis autem dicatur dignus & idoneus, vide per Abb. in cap. pastoralis. eo. tit. vbi dicit, quòd qui est bonæ famæ, & qui scit legere, & cantare competenter. & adde quæ dixi su prà. ea. partit. titu. 5. l. 37. tex. notabilem, & quæ ibi habentur in. c. cum in cunctis. per totum. de elect. Abb. in cap. graue. colum. pe. de præbend. per Feli. in. c. 2. de rescrip. & in. c. querelam. de iure iuran. an autem possit religiosus præsēntari, inrerueniente licentia prælati? communiter tenetur # sic, quando esset ad curam animarum. sec#dum Abb. in. c. quod Dei timorem. de statu monach. Cardina. Alexand. in. c. priscis. 55. distin. Rochus in dict. suo tracta. in verbo hono rificum. quæstione. 4. item præsēntari potest consanguineus, vel filius patroni. glo. in. c. quia clerici. eod titu. vbi Abb. dicit communiter ita teneri, quando esset idoneus. tradit etiam Rochus in dicta. 4. quæstione. item pr#sentari potest, qui habet aliud beneficium etiã curatum, vel dignitatem: vacaret tamen tunc primum. iuxta cap. de mulcta. de præbend. secundum Cardina. in Clemen. 1. de offi. ordin. quæstione. 15. & Roch# vbi suprà. an autem de necessitate præsēntatus debeat esse sacerdos, videas per Rochum in dicta. 4. quæstione. distinguentem an in fundatione dictum sit, quòd præsēntetur vnus presbyter, vel non, videas ibi per cum. & adde Decium consil. 129. valet etiam dispositio, quòd semper præsēntetur vnus de domo sua. vel genere. secundum Dominicum in ca. cum in ecclesia. vltimo notabi. de præbend. lib. 6. per illum tex.

b ¶ *Deue lo prouar.* Sequitur dictum glo. in ca. monasterium. 16. q. 7. & glo. in. c. pastoralis. de iure patro.

c ¶ *Otro.* Vult lex ista. # dato, # patronus præsēntet in dignum, non priuetur pro ea vice potestate præsēntandi alium, contra quod vide tur tex. in aucten. de sanctissimis episco. §. si quis oratorij domum. colla. 9. qui tex. fecit in hoc magnam difficultatem inter docto. iuris canonici & ciuilis: nam glo. in cap. cum vos. de offi. ordin. loquens in patrono laico, tenet quòd non priuetur: & si scienter præsēntate rint indignum: secùs tamen sit in patrono ecclesiastico. & ad dict. §. si quis oratorij domum. respondet # non procedat de iure Canonico: quia in hoc standum est canoni, non legi. & opinion# illius. g. tenet Archid. in ca. 1. de præb. lib. 6. Ioan. And. in dict. c. cum vos. cō cludit # si patronus laicus scienter præsēntat indignum, & persistit in illa præsēntatione per quatuor menses à iure sibi pr#fixos ad præ sentandum, ex tunc poterit episcopus prouidere de alio, cum paria sunt null# p#sentare, vel mi nus idoneum & sicut episco pus pōt proui dere elapso

q#drimestri nemine præsento. vt in ca. vnico. de iure. patron. lib. 6. ita si fuit præsento indignus: si tam# tempus præfixum patrono non est ela psum, poterit a lium præsento, licèt præsentaerit indignum. & ad. dict. §. si quis oratorij dom#. respōdet Ioan. And. # non probat # episcopus pōt alium institue re præsento indigno: sed sol# dicit # indigno præsento Episcopus procuret, vt instituaturn idoneus: quod pōt intelligi sollicitando. s. patronum: & cum opinio. Ioan. and. transit. Anto. in dict. c. cum vos. contrarium opinio. Inno. # patronus etiam laicus scienter præsento in dign#, priuetur pro ea vice. tenet ibi Abb. referens decision# Rotæ, & opinionem Abb. tenet Paul. à Citadinis in dict. suo tracta. iuris patro. 6. parte. arti. 2. versi. 10. quæro. Rochus in dict. verbo honorificum. q. 4. qui allegat alios tenentes istam partem, & dicit istam videri cōmu niorem opinionem: & si vis tenere hoc, poteris respondere ad legem istam partitarum. # intelligatur, quando ignoranter elegit indign# veluti quia de eo non habuit plenā notitiam. velfuit deceptus suasio ne dicenti# sibi illum esse idone#: quod tamen est diuinare. Item #a in dubio præsento, præsuntur # sciuerit conditionem præsento. secund# Inno. in. c. cum terra. de elect. facit. l. si patronus. in fi. ff. de confir. tuto. & quia, vt dicit Ioan. An. in. c. bonæ. el. 2. col. 2. de postul. præla. qui consentit in personam de qua non habet plenā notitiam, non saluat cōscientiam per illum tex. vbi etiam Abb. in. 12. notab. tu cogita quia fortè. l. ista cuius conditores viderunt istam varietatem. tex. in dict. §. si quis oratorij domum. & glos. in cap. cum vos. voluit ap #bare opinion# illius glo. qu# fortè ita est cōmunior sicut & alia. **d** ¶ *querellar.* Adde glo. 1. in ca. pastoralis. eo. tit. & ibi Abb. & in ca. cum Bertoldus. de re iudi. & ca. decernimus. 16 q. 7.

e ¶ *Por su poder,* Concor. dict. c. cum laici. &c. consuluit. eo. tit. &c. fina.

f ¶ *Como si non diesse.* Adde ca. quod autem. in fi. eo. tit.

¶ *Lex. VI.*

Patronus laicus potest. variare vno præsento, alium præsento Episcopus verò instituet ex illis quem elegerit, dum tamen sit idoneus, & si instituaturn sec#dus, non competit actio aliquo: primo cōtra Episcopum vel patronum: licèt enim patrono laico variare: ita # non variet in malum. Si tamen episcopus distulit præsentionem primi maliciosè, competit ei actio cōtra episcopum, vt ei de alio beneficio prouideat, & præsento à vero patrono agere poterit contra præsentatum à non patrono, licèt episcopus eum instituerit:

it# potest patronus duos vel tres clericos simul prxsentare, & Episcopus eliget ex eis vnum. h.d.

g ¶ *Otro*. Videtur velle lex ista, # semel tantum liceat variare in præsésentando, cum dicit otro. & non otros. & ita tenet Calde. consi. 16. incipit an laicus sub titulo de iure patro. cuius opinionem etiam tenet Rochus in dict. verbo honorificum. q. 10. adducens regulam, quòd vbi est licita variatio, non permittitur nisi semel. Bal. in aucten. habi ta. col. 6. C. ne fil. pro pat. Alex. in. l. si ex toto. §. fi. ff. de lega. 1. & alia quæ ibi videbis: licèt dicat, # contraria opinio: imò # liceat variare patrono laico, quotiens voluerit, videtur asseri per glo. iuncto tex. in Clem. plures. de iur. patro. & quod hoc voluit. Abb. in. c. quanto. de iudi. col. 2. Cardina. in. c. pastoralis. in fi. de iure patro. & satis placet opinio Calderini, cum restringenda sit hæc variatio, vt in clem. cum illusio. de renunt. quia variatio est temeritas quædam. vt dicit Bal. in l. ius ciuile. ff. de iust. & iure.

a ¶ *Bien lo puede fazer*. Concor dat. c. quodau t#. & c. c# autem. & ca. pastoralis. eo. titu. an a#t sit dabilis aliqua cautela, vt patronus laicus non possit va liare. Anto. in c. illud. eo. tit. & in. c. constitutus. de concess. præb. dicit # sic. s. vt inducat# patro nus ad donan d# exercitium iuris patrona tus. s. ipsã præ sentation#. & tradit Roch# in dict. verbo honorificum. q. 8. versi. sed hic suboritur. & quid si pro mittat, vel iuret patronus, # non variabit, vi. e#dem Roch# vbi su præ. q#. 12. & an lite pendente inter præsentatos licita sit variatio, vt p#sentetur terti# tradit Rochus ibidem. q. 23. qui dicit magis commun# opinion# esse # non: quãdo præsentatur a lius tertius: secùs si varietur præsentando vnum de præsentatis, vt si ego præsentauì Petrum, tu Ioannem: & ego postea variarem præsentando Ioann# quia tunc liceat. vi. ibi per eum & per Paul. à Citadinis. in. 6. parte sui tracta. arti. 3. q. 55.

b ¶ *En escogencia del obispo*. Licèt enim permittatur patrono laico variare, procedit accumulando: non totaliter à prima præsentatione recedendo, vt declarat Abb. in dict. cap. quod autem. & capit. cum autem. vnde cautus debet esse patronus: vt cum variat dicat, quòd facit præsentationem accumulando, vel saltem faciat eam simpliciter non dicendo, quòd recedit à prima præsentatione: quia si diceret nulla esset præsentatio secunda, secundum Lapum allega. 78. col. 4. & tradit Rochus in dict. verbo honorificum. q. 13. sed an c# ista electio episcopo detur. vt hic habetur & in dict. c. cum autem. po terit eligere quem voluerit, non attento # alter sit idoneior, vi. quæ dixi supra. l. proxima. in. glo. super verbo digno.

c ¶ *Peor*. Nota hoc, & adde ca. cum autem. eo. tit. cum dicit æquè idoneum: non enim admittitur variatio in malum. l. nonnunquam. ff. de colla. bono. & an si duo præsentati sint æquè idonei: sed alter ex eis sit de sanguine fundatoris, an propter hoc episcop# illum debeat præferre? tradit latè & pulchrè Rochus in dict. verbo honorificum. q. 18. vbi vult # sic: præsertim quando fundator disposuisset cum cōsensu episcopi, quòd semper præsentetur vnus de domo, vel de sanguine suo.

d ¶ *Se mudasse*. Requiritur ergo ad hoc vt habeat recursum contra Epis copum, # Episcopus maliciosè distulerit institutionem. & concord. cap. pastoralis. eo. tit. vbi vide per glo. & Abb. quando præsumatu malitia in Episcopo.

e ¶ *Demanda*. Vi. in dict. c. quod autem. eo. tit. & ca. pastoralis.

f *Patron de verdad*. Concor. c. cum Bertoldus. de iud.

g ¶ *Dos o tres clerigos en vno.* Quod potest facere, & si sit patronus clericus, vt in Clem#. plures. de iure patrona. licèt glo. ibi in patrono eccle siastico dicat contrarium, quod non tenetur, vt tradit ibi Cardi, & Ioan. de imo. & Roch# in dict. verbo honorificum. q. 7. in princi. & versi. quarta suboritur quæstio.

h ¶ *Por mas guisado.* Nota ad ea quæ dixi. S# eo dem. l. 4. in. g. su# verbo digno. & an clericus diues p#ferri debeat pauperi in beneficio cōmu nis, opinio est # quando ecclesia est pau# præferri de beat diues. Abb. in. c. con stitutis. in glo. su# verbo po tentia. de appel. & ibi Philippus Franc# Feli. in. c. cum adeo. de rescri ptis. fi. col. & in. c. postulasti. eo. tit. cæteris paribus p#ferendum dicit pauperem Rochus in dicto verbo honorificum. q. 19.

¶ *Lex. VII.*

Capitulum sæculare, aut religiosum, vel clericus patronus non possunt variare in præsentatione clerici instituendi: item non potest patronus seipsum præsentare: quia inter dantem & accipientem debet esse discretio personalis: & ne ex cupiditate videatur habere benefi cium, plures tamen patroni possunt vnum ex seipsis præsentare, & pater patronus filium. h.d.

i ¶ *Reciba el primero.* Non ergo post: quia ius iam esset qu#situm primo præsentato. vt in ca. quid a#t. eo. tit. & melius in. c. si tibi absenti. de præbend. lib. 6. c. decernimus. 16. q. 7. c. querimoniem. de iure patro.

k ¶ *Cabildo.* Adde ca. cum autem. in fine. eo. tit. quando verò clerico seu personæ ecclesiasticæ competeret ius patronatus, ratione patrimonij, idem esset in eo quòd in laico. vt in ca. cum dilectus. eo. tit. Abb. in dict. c. cum autem.

l ¶ *Clerigo.* Quid si vnus patronus esset clericus, alter laicus: an poterunt variare? Abb. dicit quòd non. in dicto cap. cum autem. qui allegat Ioan. Andre. in regu. in re communi. in Mercuriali. facit. l. si communem. ff. quando ser. amitta. & l. secundum naturam. ff. de re gu. iur. Imò & si ambo patroni essent laici, & præsentarent vnum, nō posset postea alius variare & accumulando alium præsentare, vt & tradit Rochus in dicto verbo honorificum. quæstione. 14. allegando Ioan. Andre. vbi suprà. & Lapum, allegatione. 78. & Ioan. Andre. in additio. ad Speculato. isto titu. in additione magna circa principium.

m ¶ *Clerigos.* Ista ratio fuit Gofred. in summa. & adde aliam quam ponit glo. in cap. cum vos. de offi. ordina. & in ca. cum autem. de iure patronatus.

a ¶ *Asi mismo.* Adde cap. per vestras. eodem titu. & in cap. fina. de insti. vbi Abb. post glo. dicit quod collator beneficij, qui in alium, vt commissarium suum transtulit potestatem conferendi, quòd non potest ipse col lator recipere ab eo: secùs si transtulisset omnimodam

potestatem in alium: quia tunc conferret iure proprio. & adde Abba. in cap. ex insinuatio ne. in fine. de iure patronatus.

b ¶ *Los otros.* Ad de glo. in. c. cõ sulu. eo. titu. & ibi hoc tenent commu niter doctores. & Specula. eodem tit. in fine.

c ¶ *A su fijo.* Ad de glo. in cap. quia clerici. & cap. consuluit eo. titu.

¶ *Lex. VIII.*

Transit ius patronat# de vna persona ad aliã,
ex suc cessione vniuersali: & ex donatione,
si episcopi consensus accedat vel sequatur:
& permutatione pro alio iure patronatus cum
episcopi consensu. Item etiam ex venditione
vel permutatione non particulariter facta sed
vniuer saliter: nam t#c cum vniuer sitate transit
ius patronatus de per se verò non potest vendi,
nec per mutari, quia esset symoniacum. h.d.

d ¶ *quatro maneras.* Vnde Versus. Jura patronatus transire facit nouus hæres. Res permutata, donatio, venditioq; Hostien. eod. titu. in summa. §. qualiter transferatur glo. in ca. piã mentis. 16. q. 7. & glo. in cap. cum seculum. eo. tit.

e ¶ *Por heredamiento.* Adde cap. 1. & 3. eod. titu. & in Clemen. plures. eo. tit. vbi declaratur, quòd successio fiat in stirpes & non in capita: vnde si duo patroni decedant, vnus relinquat decem hæredes: alius duos vel vnum tantum: ita potens erit vox illorum duorum, vel vnus, sicut aliorum decem: an a#t hoc procedat, siue in descendentibus hæredibus, siue in collateralibus? videtur quòd sic, quia eadem est ratio. vt adducit Rochus in dicto suo tractatu. in verbo ipse velis à quo causam habuit. q. 2. & col. 2. per quem vi. ibi latè ad materiam dict. Clem. plures. & vi. infra. eo. l. 12.

f ¶ *Fijos.* Etiam si sint bastardi, si in hæreditate succedant. secundum Baid. in l. eam quam. C. de fide. commiss. videas latè per Rochum in dict. tracta. in verbo competens alicui. q. 2.

g ¶ *De estraños.* Sequitur opinionem communem, de qua per Innoc#. in rub. eodem tit. & per Abb. in cap. cum sæculum. eodem titu. glo. & doctores in dict. Clemen. plures. an autem valeat ordinatio à fundatore facta, quò ad hæredes sanguinis tantum transeat? Bald. in. l. 2. C. de in ius vocan. vult quòd sic. sequitur Feli. in tractatu. quando lite. à post. præiu. patro. eccle. colum. 2. versi. corroboro. Rochus in dict. verbo ipse vel is. quæstione. 8. versi. sed hic suboritur. & intellige vt ipsi dicunt accedente consensu Episcopi: an autem ius patronatus transeat in fidei commissarium, & de alijs quæstionibus, videas latè ibi per eum. & in iure patronatus succedunt hæredes, tam masculi quàm fœminæ. ca. ex literis. de iure patro. glo. in cap. quoniam inuestituras. 16. q. 7. si tamen ex forma statuti excluduntur

fœminæ stantibus masculis non succederet fœmina in iure patronatus, quia ius patronatus transit in illum in quem transit hæreditas, vt trdait Inno. super Rubri. huius tituli: & cæteri sequuntur ibi. & in ca. 1. & in c. cum seculum. eo. tit. vbi & doctores volunt, # filius si renuntiet hæreditati paternæ, non retinet ius patronatus Ecclesiæ: licet non perderet ius patronatus libertorum. l. filij. ff. de iure patro. diuersum em# est in iure patronatus ecclesiæ, eo # non transit, nisi in cum in quem hæreditas trã sit, vt dixi: Si esset consuetudo, # primo genitus tant# succederet in iure patronatus, videtur # valeret: ex eo, # dicit Ioan. And. in ca. ex insinuatione. eo. tit. dum al legat cõsuetudin# Angliæ: & sufficit, # hæreditatem adiuerint, licet adhuc nõ sint in possessione bonor# secund# Bal. in. l. fi. col. pe. C. de edict. di. adri. tollen.

h ¶ *Donadio*. Ad de cap. ex insinuatione. c# alijs. eo. tit.

i ¶ *Otorgamiento del obispo*. Com munis conclusio est distinguens, # aut ius patronatus conceditur loco religioso, & potest fieri sine consensu episcopi. Si verò donetur laico vel clerico recipienti nomine proprio. tunc requiritur episcopi consensus, quæ distinctio fuit Hosti. eo. tit. in summa. §. qualiter transferatur, tradit Abb. in. c. illud. eo. tit. docto. communiter in dict. c. ex insinuatione. Rochus in dict. tracta. in verbo compet#s alicui. q. 17. & procedit etiam in donatione iuris patronatus futuri, & nondum creati, secund# Cardin. in. c. cum sæculum. eo. tit. q. 4. Rochus vbi S#. q. 18. & quid si Episcopus non lit consentire? Abb. dicit in ca. nullus. eo. tit. per illum rex. # possit cogi per superiorem ad consentiendum, quando non subest aliqua causa, quare non debeat consentire: an a#t sine cõsensu episcopi pos sit patronus ius suum donare compatrono? glo. in ca. ex insinuatione. eo. tit. vult # possit: & sequitur ibi Anto. & Iaso. in. l. voluntas. C. de iudic. contrarium tamen tenet Cardin. & Ioan. And. & Hosti. & Abb. in dict. c. ex insinuatione. Archid. in. c. nemini. 16. q. 7.

k ¶ *Despues*. Adde ca. cura. eo. tit. & tene menti istã legem Parti. quia de cidit magnam controuersiam, quæ super hoc fuit inter doctores: nã aliqui voluerunt, # sufficeretõ esensus postea subsecutus. vi fuit Ioan. And. in. c. cum sæculum. & ibi refert Abb. eo. tit. & Abb. latè in disputatione sua incipienti Augerio. alij verò tenuerunt contrarium quibus adhæret Rochus in dict. tracta. in verbo pro eo # de diocesi ni consensu. q. 4.

l ¶ *De bueltas*. Adde ca. cum sæculum. & ca. ex literis. eod. tit. l. in modicis. ff. de acquir. rerum domi. l. 1. ff. de fund. dota. si quis vendat villam in genere cum iure patronatus: an tunc trãsiret ius patronatus? communis resolutio videtur # sic, vt notat Ioan. And. in ca. vnico. eo. tit. lib. 6. Abb. in ca. illud. eo. tit. & in ca. querelam. de symo. Si tamen venderet villam. dicendo v#do tibi villam & ius patronatus, tunc nõ transiret: quia tunc videtur principaliter etiam vendi ius patronatus# contra. c. de iure. eo. tit. & in hoc se resoluit Rochus in dict. suo tracta tu in verbo ipse vel is. q. 25. videas ibi per eum ponentem alia in hac materia, vbi latè discutit per duas col. cui adde Decium idem volentem consi. 127. incipit plura dubia. & vide etiam ibi per Roch#. q. 26. an in locatione vniuersitatis transeat ius patronatus. ita vt si contigerit ecclesiam vacare, præsentatio spectet conductori. & q. 27. an vniuersitate pignori data, transeat ius patronatus. & habet in ca. cum Bertoldus. de re iud. & infrà eo. l. proxima. & quid si vniuersitas detur in dotem, vi. q. 28. vbi & tangit, an transeat in vsum fructuari# omni# bonor#: & an trãseat in fiscum. vi. q. 29. & qñ dicetur v#di vniuersitas, vt sic ius patronatus transeat. vide quæ dixi in. l. 15. tit. 5. part. 5.

a ¶ *Ni vender*. Adde ca. quæ situm. de rerum permutatione. & ca. de iure. de iure patro.

b ¶ *Por otro.* Ad de. c. nemini. 16. quæstione. 7. ca. ad q#stio. nes. & cap. fi. derer# permu ta. & vide Abba. in cap. que rimoniam. de iure patronatus. & Hosti#. eodem. titu. in summa. §. qua liter transferatur.

c ¶ *Del obispo.* Adde Archidia. in dict. ca. nemini. & Ab ba. in dict. ca. querimoniã. Roch#. in dicto verbo ipse vel is. quæstione. 16.

¶ *Lex. IX.*

Locato, seu pignorado ca stro vel oppido, in cuius ecclesia locator vel qui pignori dedit, habeat ius patronatus, transit ius præsentandi in conductorem vel creditorem, & alia iura patrona tus, nisi specialiter excipiatur: & si conductor seu creditor bona fide credat non fuisse exceptum, ab eo præsentatus ante litem sibi motam, habebit beneficium: secùs si post litem motam. Item præsentatus à bonæ fidei possessore iuris patronatus. etiam lite mota non ex pellitur: & si verus dominus ius patronatus euincat. h.d.

d ¶ *Arrendado.* Ex generalitate huius legis quæ non distinguit, vtrum locatio fuerit ad longum, vel ad modicum tempus: videtur # eius dis positio procedat, & si locatio facta fuerit ad modicum tempus, & ita tenuerunt Cardi. Florenti. & Abb. in ca. ex literis. eo. titu. de quo lex ista habuit ortum & inter cætera mouetur Abb. quia tex. ille non di stinguit, & sic debet intelligi in omni locatione: in contrarium tam# consuluit Pau. de Ca. consi. mihi. 361. primivol. incipit venerabilis vir. refert, & simpliciter sequitur Feli. in ca. cum Bertoldus. pe. col. de re iu dica. & istam partem tenet Roch# de Curte. in dict. verbo ipse vel is. q. 26. vbi dicit esse magis cõmunem. & ibi respondet ad fundamenta Cardi. & Abb. & certè ista pars videtur verior & tutior: quia vt dicit Inno. in dict. ca ex literis. in locatione. de qua in dict. c. ex literis. tran sierat dominium vtile, quod & latius comprobat Paul. de Ca. in dict. consi. vnde videtur ita intelligenda & limitanda lex ista Partitarum.

e ¶ *Empeñado.* Approbat ista lex prim# intellectum glo. fi. in. c. c# Bertoldus. de re iud. s. # in vniuersitate pignori data, in qua est ius patro natus illud transeat in creditorem, cui pignori datur ad quem prim# intellectum. glo. videtur redire in fine prout perpendit ibi Abb. & facit dictum Roma. singu. suo. incipit. quæritur à me. fo. 15. col. 4. # creditor in castro sibi pignori dato potest iurisdictionem exercere. allegat tex. in. l. elegãter. §. fi. ff. de pig. actio. cui tu adde Bal. in. c. 1. in prin ci. ver. quæro si pignoratur castr#. de feudo dato in vic#. l. commiss. & Pau. de Ca. consi. m. 156. 2. vol. incipit visis actis &

actitatis corã dño locum tenente. vbi allegat dict. l. per quã dicit, # ipso audiente, dicebat Bal. # creditor cui obligatur castrum, potest in homines illius ex ercere iurisdiction#, & imperi#, puniendo ipsos de maleficijs: docto res tñ cõmuniter reprobant illum intellect#, & sequitur alium, # ibi sit casus # in tali pignoris datione non transeat ius patronatus: & si expressè non sit exceptum ex ratione, quã dict. glo. ibi ponit videlicet: quia creditor restituere tenetur omn# fructum, quem capit ex pignore vel in sortem computare: & si fruct# consumpsit, tenetur æstimationem cõputare. l. 1. & 2. ff. de pig. actio. c. 1. de vsur. sed si ius patro natus transiret in creditorem, & præsenteret non posset iste fructus restitui scilicet ipsa præsensatio, neq; eius estimatio, cum sit res inæsti mabilis, tan## res ãnexa spiritualitati & ista est cõmunis resolutio doctorum in dict. cap. cum Bertoldus. & in dicto ca. ex literis. de iur. patro. & tenet Pau. à Citadinis in suo tracta. iur. patro. 9. parte. qu#s. 6. Rochus in dict. verbo ipse vel is. quæftione. 27. vnde cum iste sit communis ca nonistar# intellectus. & ha bet rationem ita vigentem in practica nõ reciperet# forsi tã quodin ista lege deciditur tene tu eã m#ti, cum casus occurrat.

f ¶ *Sacasse ende.* Ita intelligebat glo. dicto ca. cum Bertoldus. in primo intellectu. vt dixi in glo. pr#ced#ti. sed est diuinare ad illum tex. imo contradicit factum. de quo in tex. vt perpendit ibi Abb.

g ¶ *En buena fe.* Vt quia erat successor illius qui locauerat, vel pignori acceperat iuxta ea quæ notat glos. in cap. cura. eodem titu. & in cap. de quarta. de præscrip.

h ¶ *Mouiesse pleyto.* Sequitur dict. glo. in. c. ex literis. eo. tit. glo. fi.

i ¶ *Seyendo pleyto mouido.* Lite mota super proprietate iuris dicit Abbas post glo. in dict. cap. ex literis. quòd quando mouetur lis super proprietate iuris, vt quia alius dicit se esse patronum: licèt alius sit in possessione potest præsensare, qui est in possessione: sed præsensatio non debet admitti per superiorem: ita, vt instituat præsensatum, sed potest admitti simpliciter, & institutionem differre in euentum causæ: si verò lis moueatur super possessione, quia negat prxsentant#, seu præsensare volentem, non possidere, non debet admitti præsensatio: quia super hoc dependet quæstio. & adde decisio. Rotæ. 141. in no uis. incipit Possessor.

k ¶ *Pero si de otra manera.* Ex istis verbis iunctis præcedentibus, & sequentibus, velle videtur lex ista facere differentiam, an lite mota su# iure patronatus præsensatio fiat à conductore, vel creditore, cui villa vel vniuersitas erat locata vel pignorata: an verò ab alio bonæ fidei possessore iuris patronatus, vt primo casu procedant, quæ dicta sunt superius in ista lege. Sc#o verò casu præsensatio sit recipienda, & pr# sentatus ritè instituat, & lite mota, & inde non sit amouendus, dato quòd ille qui mouit, euicerit ius patronatus in iudicio: & fortè conditores huius legis moti sint ex tex. in dict. cap. ex literis. eod# titu. ibi vel antequam de iure patronatus inter Abatissam & militem controuersia esset suborta. & ex tex. in dict. cap. cum Bertoldus. de re iudi. capiendò primum intellectum glo. fina. ad illum textum, & ex dispositione capit. consultationibus. de iure patronatus. ego tamen non reperio aliquem doctorem, neq; glosatorem, facientem talem differentiam: nisi fortè dixeris quòd glo. in cap. hæc quippe. in quan tum dicit, nisi in casu. c. ex literis. de iure patrona. & c. voluerit sentire istam differentiam. & inde sumpta fuit occasio per conditores huius legis. & vid. quæ addam inferius. in glo. fi.

l ¶ *Touiesse.* Requiritur quòd sit bonæ fidei possessor, qui inest possessioni iuris patronatus, vt teneat præsensatio & institutio: nam si esset malæ fidei, remoueretur ab eo præsensatus. secundum Inno. in. c. 2. de in integ. rest. #a sicut malæ fidei possessor non

facit fructus suos etiam quos consumpsit. vt in ca. grau. de rest. spolia. ita neq; iste potuit validè præsentare. & idem tenet Abb. in dict. c. ex literis. eo. titu. colum. 3. vi. latius per Inno. in dict. c. consultationibus. eod. tit. & per Rochum de Curte. in dict. suo tracta. super verbo cōpetens alicui. q. 22. vbi tractat, quid si la psus sit terminus edicti. de quo in cap. fi. de electio lib. 6. intra quem verus patronus non comparuit ad impedidum institutionem vid. ibi per eum.

a ¶ Quitar. An teneat presentatio facta post litem motam super iure patronatus, inter doct. est quæstio dubitabilis. & glos. & Ab. in dict. ca. ex literis. volunt non teneat presentatio, & institutio facta non teneat. vt tetigi suprà: dicit tamen ibi Abbas doctores communi ter sentire, presentatio fieri possit lite pendente. Bald. etiam in. l. 2. colum. fi. C. de serui. & aqua. dicit possessor bonæ fidei lite contestata potest præsentare. allegat Inno. in. c. consultationibus. eo. tit. dum tenet qui iusto titulo ab initio posse dit, etiam post litem contestatam, potest fructus percipere, & suos facere: & ideo electus ab eo præsentandus & confirmandus est, & præsentatus instituendus. & subdit Bal. & si possessor iste succumbat non cassabitur presentatio. & id tenet Cardi. bi. q. fi. qñ esset quæstio super proprietate iuris patronatus. Rochus in verbo competens alicui. q. 23. refert istam varietatem opinionum. & tenet opinio. Ioan. de qua per glo. in ca. hæc quippe 3. q. 6. per glo. in ca. 2. de in integ. resti. quam & tenet Abb. in dict. c. ex literis. tenetur menti istam legem partitarum approbantem dicta Inno. & Bal. vbi suprà dicendum est ergo. aut quis est in possessione sine aliqua controuersia: & potest præsentare: & institutus ad præsentationem, non debet postea remoueri, licet appareat possessorem non habere ius in proprietate: vt videtur tex. in dict. c. consultationibus. & in. c. quereal. de electio. si verò mota sibi fuit controuersia, & controuersia est super possessione: negatur ipsum possidere: & non debet admitti presentatio: quia hoc est quæstio. vt dixi suprà: & ita procedat glo. in dict. c. hæc quippe. & in dict. c. 2. de in integ. resti. & in hoc fortè fundatur decisio istius l. cum superius dixit de controuersia mota cum locatore vel creditore. Si verò moueatur quæstio super proprietate iuris patronatus, est varietas opinionum. & ista lex partitarum approbat illam, vt teneat presentatio, & institutus non remouetur, & ad rationem glo. Abb. & aliorum in dict. c. ex literis. possessor tenetur restituere omnes fructus quos percepit lite iam contestata: & si institueretur præsentatus lite pendente & succumberet præsentator in proprietate, non posset restituere illum fructum: quia legitimè institutus remoueri non debet, & ideo propter impossibilitatem restituendi differri debeat institutio, potest responderi ex dictis Innocent. & Bal vbi suprà. & hoc sit fauore ecclesiarum ne differatur institutio in eorum longissimæ litis: & cum iste fructus non consistat in commodo pecuniario, cessat ratio quæ est in alijs fructibus: cogita tamen quia certè passus est dubitabilis. & confert multum in hoc habere decisio nem istius legis.

¶ Lex. X.

Pluribus patronos diuersos clericos in discordia præsentantibus instituetur à maiori parte præsentatus: & si sint patroni æquales, instituetur peritior, & melior:

& si p#sentati sunt #quales. eliget Episcopus in
stituens, vel iu bebit patronis, quòd con cordent in
alios: sed si epis copus neminem ex præsentatis sine
scandalo possit instituere: eductis reliquijs ecclesiæ
claudat ianuas, donec patroni concordent. h.d.

b ¶ *Desacuerdo.* Concor. cum cap. 2. & 3. eo. titu. & capi. si fortè. 63. disti. & quid si diuersi præsentedur à mari to, & vxore, vel á pupillo, & tutore. vid. Abb. cap. fi. de conce. præben.

c ¶ *Los mas.* Adde dict. ca. quoniam. cum glos. ibi. & si conueniunt ad hoc vt collegi# debet esse maior pars respectu totius collegij. Si verò conueniant, vt singulares personæ, sufficit maior pars respectu aliarum partium, secundum Ioan. Andre. & Abb. in dict. cap. quoniam. & Rochum in tracta. suo in verbo honorificum. quæstione. 58. vbi & vide quæstione. 59. an requiratur, quòd maior pars sit sanior. & quæ stione 60. an patroni debeant conuenire in præsensationis actu: de quo & per Abb. in cap. in Genesi. penul. col. de electio. & vide infra eod.. l. 12. ibi todos en vno.

d ¶ *Mas letrado, e mejor acostumbrado.* Adde cap. si 63. dist.

e ¶ *Eguals.* Adde ca. si duo. 79. dist.

f ¶ *Escogencia.* Adde glo. in. c. si plures. 16. q. 7. de mente Hostien. in sum ma. eo. tit. §. quid iuris est. # prius episcopus moneat patronos, vt cõ cordent, seu iterum repræsented. dict. ca. si duo. 79. distin. & si nol#t vel non possunt concordare: sed adhuc repræsented duos primos, vel alios: & est æqualitas, tunc sit locus gratificationi. c. venerabilem. §. obiectioni. de elect. in versi. quod autem. adde glo. & Abb. in. c. cum autem. eo. tit.

g ¶ *Contra el.* Adde Hostien. eo. tit. in summa. §. quid iuris.

h ¶ *Sin scandalo de los presentadores.* Adde. c. 1. & 2. eo tit. & c. si plures. vbi glo. notab. 16. q. 7. & remedium hoc adhibebit Episcopus secundum Abb. in dict. c. 1. quando patroni sunt ita potentes, # ipse non potest supplere eorum defectum, tunc secundum Hosti. in summa in dict. §. quid iuris. interdicere debet Episcopus ecclesiã & reliquias extrahe re in patronor# veredundiam & ruborem, # si patroni neq; sic pñt compesci, vel ad concordiam reuocari in fine recurrendum dicit ad brachium seculare. c. 1. de offi. ordi. & dicit Hostien. ibidem, # timor scandali erit quando patroni minantur: & dicit quilibet quod si po natur alius, nisi suus quòd interficietum, vt tamen iudex ex personis dicta penset.

¶ *Lex. XI.*

Pluribus super iure patronatus litigantibus,
expectabit Episcopus vsque ad quatuor vel sex
menses à vacatione ecclesiæ, vel beneficij:
& si quæstio infrà istud tempus non finiatur,

instituet quem voluerit saluo iure vincentis
ad præsentandum clericum per Episcopum
institutum: si tamen discor dia sit inter episcopum,
& patronos, super iurepatro nat# ponetur
œconomus, # colligate fruct# lite pendente, &
in ecclesiæ vtilitatem expendat in necessarijs,
vel eos seruet cleri co futuro suc cessori. h.d.

a ¶ *Quatro, o seys meses.* Communiter Docto. dicunt, # in patronis ecclesiasticis habentibus patronatum non mine ecclesiæ, & non ratione patrimonij expectatur lapsus sex mensium à tempo re vacationis: et sic loquitur decreta. eam te. cod. titulo. in patronis verò secularibus expectantur quatuor menses: & sic intelligatur. capit. quo niam. & capitul. cum propter. eo. tit. & ratio diuersitatis est, quia patronus ecclesiasticus habet sex menses ad præsentandum: laicus verò quatuor. vt in capit. vnico. eodem titul. libr. sexto. vnde quisque expectatur intra tempus sibi præfixum ad præsentandum: & sic parum curatur de pendencia litis: quia propter patronorum contentionem non debet differri ecclesiæ ordinatio Abb. in dict. cap. eam te.

b ¶ *Clerigo.* Vide in dict. cap. quoniam. & cap. si vero. eod. titul.

c ¶ *Aquel clerigo mismo.* Concordat dict. capitul. si vero. eod. titul. & c. cum propter in fine.

d ¶ *Mayordomo.* Concord. cum capitul. cum vos. de off. ordin. vbi vide # Abb. an durante tempore ad præsentandum episcopus possit ibi ponere œconomum. Item nota quòd si cõpeteret patrone laico custodia ecclesiæ vacantis ex priuilegio apostolico vel de consuetudine per papam approbata, posset patronus etiam laicus ponere œconomum in ecclesia vacante, ex quo tu cogita: an istud ius competat regibus Hispaniæ ex consuetudine de qua in. l. 18. titul. 5. suprà eadem partita sicut & asserunt Hostien. & Ioan. Andr. competere Regibus Franciæ, & Angliæ & quibusdam alijs principibus pro quo dicunt facere quæ notantur. in cap. nobis. de iure patro. de quo videas Hostien. & Ioan. Andr. & Ioan. de Imo. in dict. cap. cum vos & per Abb. & alios in capitul. bonæ memoriæ. de appel. confert ad hoc ecclesiarum vtilitas. & distàtia longissima à curia Romana iuxta ea quæ habentur. in capitul. nihil est de elect. & tradit Oldral. cõsi. 9. incipit posito sine præiudicio.

e ¶ *En pro de la yglesia.* Adde dict. c. cum vos. & capit. quia sepe de electio. libro sexto. & clemen. statutum. de electio. poterunt ergo conuerti fructus in ecclesiæ reparatione interim vt hic vides.

¶ *Lex. XII.*

Ius patronatus est indiuisibile, & cuilibet ex
patronis competit in solidum, præter quã, quoad

præsentationem, & si vnus eorum re linquit vnum hæredem, alius duos, ali# tres, vel plures, omnes erunt æquales in iure patronatus, & #qua liter est patro nus qui min# dedit in dot# vel in fabrica ecclesiæ. Sicut ille qui magis contulit, licet in aliquibus magis subueniatur: & gra tificetur plus conferenti: sicut est in subuentiõe, cum veni#t ad inopiam, & quo ad honorem in processione & sessione in ecclesia. It#, quia si in discordia vnus, præsentat vnum alius alium, si præsentati sunt #quales, debet episcopus instituere præsentatum ab eo qui plus ecclesiæ contulit, & non grauosum sed fauorabile est ecclesiæ plures habere pa tronos à quibus custodiatur & protegatur. h.d.

f ¶ *Partir.* Ortum habet à capitul. primo, & ibi notatis per glosam eodem titulo. An autem in diuisione hæreditatis possit iudex adiudicare ius patronatus vni ex hæredibus. vide per Ioannem Andre. & Abba. in capitul. querimoniam. eodem titulo. & per Hostiensem. in summa eodem titulo. §. qualiter transferatur. & per Rochum in verbo. ipse vel is. quæstione. 13. & concluditur communiter licet di cat Petrus aliud, quòd non, videas ibi per eos. forte tamen dictum Petri posset esse verum, quando vna villa adiudicaretur vni in diuisione, in qua esset ius patronatus non habita ratione, vt valor iuris istius æstimaretur, vt per hoc alij hæredi plus hoc respectu adiudicaretur, argumento capitul. ex literis. eodem titulo. & an possit testa tor vni ex hæredibus adiudicare totum ius patronatus. vi. Decium. consil. 149. 1. & 2. colum.

g ¶ *Ante es de cada vno por si.* In solidum competit cuilibet, quo ad om nia præter quàm quo ad sacerdotis præsentationem, vt hic vides & habetur. in cap. 2. & 3. eod. titul.

h ¶ *Mas todos lo han por yqual.* Etiam si ex diuersis & in æqualibus partibus sint hæredes. l. si libertus. ff. de iure patro. & l. viæ. ff. de seruit. & in dict. cap. 1.

i ¶ *Esto seria.* In hoc exemplo vide quod hodie habetur in clementina. plures. eodem titu. vbi glo. recitat opiniones quæ antea in hoc fuerunt.

a ¶ *Mas que el otro.* Adde gl. 63. dist. in summa. Inno. & alios in ca. 1. eod. titu. Rochus in tracta. iuris patro. charta. 5. colum. 1. & charta. 23. col. 2. & charta. 26. col. 2. vbi allegat. d. glo.

b ¶ *Al que mas.* Licet plures fundent ecclesiam, vel dotent in alendo, & in honore, Magis debetur illi qui plus expendit, vt hic. & dicit Gof. eo. tit. in summa. §. Item # si plures.

Hostien. in. §. qua liter transfera tur argumento. c. c# in offi cijs. de testa. et eod. titu. c. relatum, el. 2. in fi. & adde Rochum in verbo et dotauit. quæst. 12.

c ¶ *Mas algo*. Vid. Gofred. vbi suprà. & Hosti. & adde glo. in. c. si plu res. 16. qđ. 7. q# dicit quod si patroni variât in pari nume ro, vt quia vn# pr#sentat vn# alius alium, episcopus habet optionem institu#di qu# vult. & id# tenet Abb. in. c. cum a#t ad fi. de iure patro. & ex dicto hu ius. l. & Gofr. et Host. vbi su prà limitatur illa doctrina glo. & Abb. # si vnus ex patronis plus cō tulit ecclesiæ: tunc ep#s non habeat istam option#: sed debet institue re præsenta# ab co qui plus ecclesiæ contulit: ideo tene menti istam. l. & adde glo. in clem. plures. de iure patro. in glo. magna. circa fin.

d ¶ *Agrauada*. Non agrauiatur ecclesia ex multis patronis sed aleuiatur: nam plures habet defensores. 16. q. 7. c. filijs Host. eo. titul. in sum ma. §. Qualiter tranfferatur, Petrus tamen quem refert Abb. im c. qu# rimoniā. eod. titu. dicit # vtilius est ecclesiæ habere vnum patron# quā plures: quia # cōmuniter possidetur de facili negligitur. l. 2. C. quando & quibus. 4. pars. de. lib. 10. Sed certe clarum est, vt hic dicit# vtilius esse ecclesiæ habere plures, si ab omnibus bona recepit vide quod dixi suprà eod. in. l. 1. in glo. super verbo tres cosas allegau Dominicum.

¶ *Lex. XIII.*

Non debet institui clericus in ecclesia patronata nisi ad præsenta#tio nem patroni, qui prius debet præsenta#re de filijs ecclesiæ. qui si deficient, de clericis diœcesis, episcopus tamen patronus alicuius ecclesiæ qu# sit in aliena diœcesi, præsenta#re poterit clericum, vndecunq; volet, & potest legatus papæ de latere, seu qui potestatem habeat cōferendi beneficia, conferre beneficium iuris patronatus clericorum, sine præsenta#tione patroni. h.d.

e ¶ *A menos de presentar*. Adde. c. decernimus. 16. qđ. 7. & de iure patro. per totum. limita, vt per Rochum. in verbo. honorificum. quæstio. 1. & glo. in. c. quia clerici. eod. titul. & nota # patrono negligente, vel mortuo sine hærede ius prouidendi deuoluitur ad illum, ad quem pertinebat institutio. glo. 1. in clem. vnica. de supple. neg. præla. in verbo prouisionem quam dicit notabilem, & semper menti tenendam, Abb. in. c. 1. col. fi. versi. quæro. tertio de electio.

f ¶ *Hijos de la yglesia*. De filijs patronorum & parochianorum loquitur, vt statim subiicit adde glos. notabi. in. c. neminem. 70. dist. quæ dicit, quòd potius sunt instituendi illi clerici, de quorum bonis ecclesia est fundata.

g ¶ *De aquel obispado*. Adde glo. & Docto. in cap. si proponente. de rescript. quòd si forensis impetrat beneficium, & non facit mentionem de loco su# originis, gratia est

surreptitia quia i dubio Papa intendit prouidere cui cunque in pa tria sua. bon# tex. quem ibi allegat Abb. in. ca. bonæ, el 2. de postu. p#la. circa finem ibi neque vellemus. & ibi Abb. 13. notabili. notat # vbi in loco re periuntur idonei, non debet præfici ex trane#: est em# quis honorandus & #mouendus in eo loco, vbi suã peregit ætat#, neque debet alius obripere stipendia a lijs debita, allegat canonem antiqu# pulcher rimumin ca. nullus inuitis. 61. distin. Adde #t text. notabil. in ca. ne # defectu. de electio. vbi Hosti. contra dictum glo. fi. ibi tenet # ca nonicis cõtra dicentib# nõ debet præfici ecclesiæ extra neus, qui non sit de gremio ecclesiæ, si ibi reperit# idoneus. & dictum Hostien. tenet ibi Abb. per text. in dict. capit. nullus. Cardina. etiam Alexand. in. d.c. nullus. allegans Henricum, dicit quòd vbi de consuetudine, vel statuto ecclesiæ non posset prouideri de extraneo, talis consuetudo est seruanda. & ibi refert consuetudinem Franciæ, in hoc est etiam consuetudo Hispaniæ, vt patet per. ll. ordinamentor# esset enim opprobrium, quòd alieni deuorent cibos naturalium regni, iuxta illud Esaia. c. 1. Regionem vestram coram vobis alieni deuorant. vide etiam glo. notab. in cap. hortamur 71. distin. quòd laic# non debet præsentare clericum extraneum, quando reperitur idoneus in suo episcopatu. & dicit Archid. ibidem, quòd episcopus potest repellere talem præsentat#, & sequitur Card. Alexã. ibi # volunt hoc #cedere etiã si ille extrane# haberet literas cõmendatitias #prij ep#i. adde etiã ad prædicta Barb. 1. vol. consi. 23. incipit scripsit propheta, & Roch. in. d. suo tract. verbo. honorificum. qu#stione. 18.

h ¶ *A los obispos.* Vide. 26. quæst. 2. c. si quis episcoporum, & glos. in cap. hortamur. 71. distinct.

i ¶ *Legado.* Cõcor. c#. c. c# dilect#. de iure patro. & c. dilect#. de off. leg.

k ¶ *Que huuiesse poder.* Vid. in dict. cap. dilectus. de offi. lega. & in capit. primo. de offi. leg. in sexto.

l ¶ *Clerigo.* Ius patronatus ecclesiastic# dicit#, qñ cleric# illud habet, no mine ecc#iæ suæ, vt hic, & in dict. cap. cum dilectus. Item qñ ipsa ecclesia, vel aliqua vniuersitas, vel collegium religiosorum. vel clericorum habet ius patronatus sec#d# Dños de Rota decisi. 8. in Ant. & Feli. in tracta. qñ literæ apostolicæ, & Roch. in. d. tracta. in verbo. ius. q. 7. Item etiam diceretur ius patronatus ecclesiastic#: qñ ecclesia vel clericus illud haberet ex donatione laici, vt habetur in. c. dilectus el. fin. de præben. Host. in sum. de iure patro. §. fina. quid autem si ius patronatus pertineat similiter ad clericum ratione ecclesiæ, & ad laicum an dicetur ius patronatus ecclesiasticum vel laicorum, ita vt legatus possit conferre beneficium? Abb. dicit, quòd non in. d.c. dilectus, per ea q# hab#tur in. c. vnico. de iur. patro. lib. 6. & per. l. si cõmu nem. ff. quem admo. serui. amitta. Et id# tenet Abb. in cap. fin. ad fi. de iure patro. allegans Frederi. de senis. consil. 63. qui fatetur, # poterit tunc legatus vti iure clerici, & conferre ecclesiã cum consensu solius laici, quod est notandum. Roch#. de curte. in. d. verb. ius. quæst. 7. verbo. sed circa istam decisionem pro contraria #te adducit glos. in d.c. vnico. eo. titul. libr. 6 in verb. ecclesiasticus, & Abb. in. c. c# propter in fi. & in. c. eã te. eo. tit. & alia, quæ ibi poteris videre, & tandem videtur residere cum distinct. Feli. in. d. tracta quando literæ apostolicæ. col#. 4. dicentis # vbi resultat. commodum ecclesiæ, vel ecclesiasticæ personæ, tunc fit in casu mixto denominatio à qualitate clericali, non à qualitate laicali, & ita procedit glo. in. d.c. vnico. dum vulr, # hoc casu laicus habebit sex m#ses ad præsentand#: si aut# resultaret incõmod# ecclesiæ ex prædominatione qualitatis clericalis, t#c inspicitur potius qualitas laica lis: & ita procedit opinio # legatus non põt conferre ecclesiã seu bñfici# iuris patronatus mixti, quid a#t si

clericus fundauerit & dotaue rit ecclesiã, & dubitatur, an de suo patrimonio, vel de bonis ecclesiæ id fecerit? videas ibi per Roch#. versi. quarta quæstio accessoria est.

a ¶ *E no por razon del patrimonio.* Quando enim clericus haberet illud ratione patrimonij, dicitur de iure patronatus laicorum, & legatus nõ posset beneficium conferre, vt in dict. ca. cum dilectus. ver. nos igitur tenet Hostien. in summa. eo. titul. §. fin. glo. in clemen. plures. in verbo præsentare. eod. titul. Abb. in cap. cum propter. & in dict. ca. cum dilectus. eod. titul. & in. c. eam te. in fi. Felinus. in dicto suo tracta. quã do literæ apost. vbi alias authoritates allegat Rochus. in. d. quæst. 7.

b ¶ *Maguer no gelo presente el patron.* Si tamen ius patronatus competeret laico vel clerico, ratione patrimonij. nõ posset legatus, vt hic à contrario colligitur: & in dict. capitul. dilectus. de officio lega. & dict. ca. cum dilectus. & ibi Doct. papa tamen potest bene præiudicare, si velit iuri patronatus laicorum, glo. motabilis. in cle. per literas. de præbend. Abb. in dict. c. cum dilectus. cum laicus illud ius habeat à papa, non videtur tamen in dubio papa velle præiudicare tali iuri patronatus laicorum: quia papa non consuevit conferre talia beneficia, saltem quin faciat de hoc mentionem. Quid autem si ius patronatus competat laico ex præscriptione Frede. de senis. consil. 65. incipit inscriptæ quæstiones, dicit quòd non est opus in eo, vt derogetur per papam: imò, quòd legatus potest conferre, quando ius patronatus competit laico ex cõsuetudine licet secus esset ex iure patronatus, quòd acquiritur ex fundatione vel dotatione ecclesiæ, & istam differentiam sequitur Anto. de Butr. in capitul. dilectus. columna tertia. quæstione prima. de offic. lega. Cardi. in clemen. prima. quæstione. 7. vt lite penden. & in clemen. per literas. in tertia quæstio. de præbend. & inter consil. Alexand. consil. 74. volumi. 4. Socinus consil. 297. colum. fin. volumi. 2. Cardina. consil. 99. incipit quo ad primum. 2. dubio contrarium tamen renet Ioan. de Imola. in dict. capitul. dilectus. in fine. & dicit Decius consil. 126. incipit in causa domini Francisci gentilis. col#. secunda, quòd ista opinio Imole vt intelligit, præ ualet in curia Romana, # nulla sit differentia an ius patronatus dicatur quæsitum fundatione, vel præscriptione, & subdit Decius, quia qñ non allegatur immediatè præscriptio. ex qua dicatur acquisitum ius patronatus: sed allegatur acquisitum ex fundatione ecclesiæ, & adprobandum, hoc inducitur longa consuetudo præsentandi, procedit de iure, # tunc perinde sit ac si de fundatiõe, vel dotatione esset ostensum, videas ibi per eum vbi & tradit quid si patronus laicus intra tempus datum ad præsentand# collationem factam à papa, vel legato nõ impugnet, vi. in colum. fin. ver. neque ob statui dicatur. Quid autem si ius patronatus competat laico ex priuilegio. Cardina. in clem# ti. per literas. de præbend. in tertia quæstione in fine. dicit legatum de latere conferre posse beneficia spectantia ad collationem laici, non patroni, prout est in præsentatione, quam laicus facit, ex præscriptione, vel priuilegio: quia tunc cessat ratio ne laici retrahantur à fundatione ecclesiarum. Idem Cardina. in clemen. prima quæstione. 7. vt lit. pen den. Abb. in dict. cap. dilectus. versi. secundo quæritur. Decius. consil. 149. incipit in causa iuris patronatus. co. fi. & vi. Roch# in verbo cõpetens alicui. q. 24. vbi, # # si bñfici# vacet in curia Romana præsentatio competit patrono, quando præsentatio non cõpeteret ex priuilegio, & est cõmunis opinio cõtra gl. in. c. 2. de præbend. lib. 6.

c ¶ *Mayor derecho.* Adde. d.c. dilectus. de off. leg.

¶ *Lex. XIII.*

Promotus ad sacros ordines ad titul# alicuius
ecclesiæ patronat# si ne consensu patroni, nō
impedit patron# ali# præsentrare, si velit si tamen
promotioni consensit, nō pōt alium præsentrare. h.d.

d ¶ *A titulo de sus yglesias.* Adde. c. postulasti. eo. tit. vñ. l. ista sumpta est pōt ergo rector ecclesi# #t patronatæ præsentrare clericos ordinādos ad titul# sui bñficij. vt sic possint ordinari iuxta. c. 2. & c. ep#s. de præb#d. qñ facultates suffici#t # vtroq;: a#s ep#s talem præsentratiō# nō debet admittere, sec#d# Host. & Abb. i.d.c. postulasti. & in. c. # tuas. el. 3. de simo. & ex hoc nō cōsequunt# tales præsentrati aliqu# titul#, v# #petu# bñfici#: sed tm# modo cōsequunt# alim#ta, vt ibid# notat# & te net Archid. & Card. Alex. in. c. qñ. 24. dist. tradit Rochus. in. d. verbo cōpetens alicui. q. 25.

e ¶ *Presentar otro.* Adde. d.c. postulasti.

f ¶ *Aquel que consintio.* Approbat opinio. gl. in. d.c. postulasti. Gofr. & Abb. anti# quos refert ibi Io. And. cōior tñ est opinio & verior sec#d# Abb. ibi # cessante cōsuetudine, patron# nō tenet# p#sentrare de ne cessitate aliqu#, ex talib# intitulis: sed de honestate secus est vel vbi est cōsuetudo. ita dicit Inn. & Io. And. & Abb. panor. ibi est em# absurd d# dicere, sec#d# eos, # patron# teneat# præsentrare intitulat#, #a sic # intitulation# daret# ius advacatur# bñfici# q# c# nō debet. c. nulla c# simi. de cōce. præb#d. & etiā tenet Roch# in. d. verbo cōpetens alicui. q. 26. tu tene m#ti istā. l. partitar# q# sequit# primā opinion#, cuifauet tex. in. d. ca. postulasti referendo literā ad proximiora & ad id quod Abb. dicit # qñ ex relatiōe ad proxima surgit absurditas, relatio sit tunc non ad proximiora: sed ad magis remota, vt in cle. ne in agro. §. cæterum. iuncta glos. de statu. regul. potest dici quòd ista absurditas tolleretur ex eo, quòd plures sint intitulati, & sic non est omnino quis certus, vt illum locum obtineat. & licet vnicus esset multa possent occurrere, #pter q# impediret#, sec#d# Host. et Io. And. ibid# & # autoritate iuris hoc tolleretur. sicut in consuetudine optandi præbendas. cap. fina. de consue. libr. sexto. & si porest consuetudine potest etiam induci per iuris dispositionem.

a ¶ *Proueer.* Adde. d. cap. postulasti & quæ ibi Abb. & dixi suprā. & an possit episcopus sine consensu patroni facere præbendas de redditu bus ecclesiæ patronatæ. vi. per Abb. in. c. suggest#. eo. titul. post Innoc. & Hosti. qui videt# velle # sic man# te patrono ad illas iure præsentrandi: pro præbendis tamen alterius ecclesiæ, non posset facere sine consensu patroni: & ibi dem # ecclesia patronata non posset erigi in collegiatam sine consensu patroni.

¶ *Lex. XV.*

Diuturna cō suetudo i ius cōmune reda
cta, tribuit lai cis ius patronatus q# non est

mere spirituale, sed spirituali annex# in
his autem quæ sunt mere spiritualia null#
ius possunt sibi laici v#dicare. hoc dicit.

b ¶ *Gracia.* Vt laici inducatur ad cōstructionem, foundationem, & dotation# ecclesiarum. gl. magna, in fi. in capit. cum dilectus, eod. titulo. Abb. in capit. primo. in princip. de præbendis. & in capitu. quã to. de iud. adde Rochum, in dict. tracta. in verbo ius. quæstio. 2.

c ¶ *Como spiritual.* Adde. c. quãto. de iud. &. ca. de iure. isto. tit. de iure patro. vñ patronus nō pōt sine cōsensu ep#i aliquid di sponere, q# sapiat mod# viu#di in ecclesia, vel spiritualitatem quandã. vi. # Abb. in. c. edoceri. col. 2. de rescrip. neq; disponere aliquid de uribus ipsius ecclesiæ in pr#iudici# ep#i. vi. tex. in. c. cum dilectus. vbi Abbas. 4. notab. de cōsue. etiã vi. Abb. in. c. nobis. de iure patro.

¶ *Titulus. XVI. De præbendis.*

d ¶ *Sant Pablo.* Vid. ad Roma. c. 12. &. 1. ad Corinth. c. 12.

e ¶ *Del coraçon del hombre.* Iuxta illud omni custodia serua cor tu# ex eo enim vita procedit.

¶ *Lex Prima.*

Collatio beneficiorum in ecclesijs cathedralibus, & conuentualibus spectat ad pr#latum cum consensu capituli de iure cōi, si tamen aliter fe habeat longa consuetudo illa est seruanda, & idem est in dignitatibus, & personatibus, & in beneficijs ecclesiarum parrochialium, Papa tam# ha bet potestat# cōferendi dignitat# & bñficia in quac# que diœcesi. hoc dicit.

f ¶ *Los Obispos.* Prosequit# ista l. notata # gl. in summa. 61. dist. & in. c. 1. i gl. su# verbo disponit ead. causa. & quæstione. & glos. in summa. 71. dist. #t glos. in c. nullus ep#us. 60. dist. & gl. in. c. possessio nis. 16. q. 1. per Host. in sum. tit. de elect. §. quis possit eligere ver. #d # p#b#dis vbi tra dit, # ad ep#m spectat collatio bñficiar#: nã dñs cui# vices gerit ep#us, vt in. c. mulier#. 37. q. 5. & 21. dist. in nono duodecim ap#os. et septua ginta duos dis cip#os elegit. d. ca. in nouo. Matth#i. 10. et Luc#. 10. ca. & Moyses ex p#cepto domini Aaron in Pōtific# & filios eius in sacerdotes elegit. 21 distin. §. 1. & di stricte præcipitur, quòd si ne iudicio ep#i nullus præpo situras, decanatus, ecclesias, vel præb#das, tribuat vel recipiat: et si quis hãc po testatem quæ episcoporum est sibi vindicare præsumpserit, ab ecclesiæ liminibus arceatur. 16. q. 7. c. nullus omnino. 12. q. 1. c. præcipimus. & c.

præcedenti. c. o#s Basilicæ. 16. q. 7. adde etiã Abb. in. c. c# venistent. col#. 2. de insti. vbi alleg. c. c# ex ini#cto. in fi. de hæret. & dicit Abb. in. c. mã dat# de rescrip. 3. notab. # pñt hodie ordinatij mult# cõqueri, c# ex rese ruatione summi pontificis & ex expectatiuis literis, ius conferendi est quasi abdicatum ab ipsis, & vt dicit Ioannes Andre. in additio. ad specul. tit. de cõcess. præb#d. in rubrica olim Romani põtifi fices rarò faciebant gratias bñficiales. vi. oino in ista materia ad qu# de iure communi pertineat collatio beneficiorum & dignitat# per Abb. in. c. cum ecclesia vulerana. 2. & 3. colum. & colum. 4. de elect.

a ¶ *Abades, o priores.* Habes hic # prouisio beneficiorum ecclesiæ colle giatæ inferioris à Cathedrali spectat ad prælatus talis ecclesiæ collegiatæ. de quo vid. per Abb. in dict. cap. cum ecclesia vulerana. col. 3. & 4. vbi refert opinio. Ioan. Calderi. # prælatus & capitulum talis ecclesiæ irrequisito epis copo #uideb#t, sicut per agunt alia ipsius ecclesiæ negotia, & fuit principaliter opinio. Host. in. ca. 2. de institu. ipse tam# Abb. post Ioan. de Lignia. & Frederi. de Senis. tenet, # præsentatio pertineat ad ecclesiam inferiorem, & sic ad prælatus, & capitulum. in stitutio verò ad episcop#.

b ¶ *Con consentimiento de sus cabildos.* Sibona sunt cõmu nia pr#lato et capitulo intellige, secund# Host. in summa. de electio. §. quis possit eligere ver. #d de pr#bendis. & sic intelligit. ca. 1. 2. & 3. 4. & 5. de his quæ fi. à præ. sine con. cap. secus si bona essent diuisa, tunc enim episcopus c# con silio capituli prouidebit, secundum eum vel intellige, secund# Abb. in. d.c. cum ecclesia vulerana. de electio. post glo. ibi quando præb# dæ fuerunt institutæ de bonis communibus ipsius ecclesiæ, vt tunc ad prælatus & capitulum pertineat præbendarum collatio, si ecclesia non haberet patronum. & in dubio pr#sumuntur institutæ de bonis communibus, secundum eum allegat, §. fi. 12. quæst. 1. & procedit dicit ipse necdum in canonicatibus & alijs beneficijs ecclesiæ collegiatæ verum & in dignitatibus illius.

c ¶ *Costrumbe.* Seruanda est in hoc consuetudo, vt tradit Hosti. in. d. §. quis possit eligere. & vid. in. d.c. cum ecclesia. de elect. c. fi. de insti. & ca. ea noscitur de his, quæfiunt à præla. c. Abbate sanè, de verb. sign.

d ¶ *Dignidad es.* Nota ad ea quæ dixi in gl. 3. huius. l. & adde glo. in cap. nullus episcopus. 60. distinct.

e ¶ *Las yglesias parrochiales.* Regulariter de iure cõmuni prouisio istarum spectat ad episcopum. c. omnes basilice. 16. quæst. 7. & in maioribus rectorijs prouidebit cum consilio capituli sui: in minoribus sine consilio, vt notatur. in. c. quanto. de his q# fi. à præla. sine cons. capi tuli Abb. in. d.c. cum ecclesia. col. pe. versi. 3. & vltimo casu vid. latè de istis & alijs per Abb. in. d.c. cum ecclesia vulerana. de elect.

f ¶ *Ha poder.* Adde. c. o#s. 32. dist. c. 2. de præbend. lib. 6. cle. 1. ad fi. vt lit. pend. c. proposuit. de conces. præb. per præpositum. in. c. 1. 10. dist.

g ¶ *A quien quisiere.* Nam papa etiam cessante negligentia pr#latorum potest conferre beneficia totius orbis, vt in. c. quia diuersitat#. de cõces. præbend. & ibi notat Abb. & c. 2. de præb. lib. 6. & hinc est # papa absque alia reseruatione põt ex sola voluntate præuenire o#s col latores beneficiorum, vt tradit Frederi. in tracta. permuta. beneficiorum. 4. quæst. Feli. in. c. quæ in ecclesiis#. col. 17. de consti. in istis benesicialibus est in papa pro ratione voluntas. glo. in. d.c. si gratiosæ. in verbo à Romano & ibi Domini. de rescript. lib. 6.

¶ *Lex secunda.*

Dignitates personatus & ecclesiæ parrochiales curam habentes animarum conferri debent viris honestis & literatis, qui prædicent & fi dem catholicam doceant populos, & # ecclesiastic# vsum sciãt: mi nora vero beneficia conferri pñt scientibus grammaticam & vsum ecclesiæ # est legere & cantare, in vtrisque; tñ requirit# voluntas & possibilitas serui# di quotidie ecclesi# persona liter in his q# cuilibet ex eis incumb#, & sicut vna dignitas nõ debet dari multis, sed tm# vni: sic ecc#ia parrochialis vni rectori, qui eã regat in spiritualibus & t# poralibus, alij clerici debent duci mandato istius. hoc dicit.

h ¶ *Que entiend# el latin.* Facit text. in capit. quæ ipsis. 38. distinctiõe. & vi. in hoc qu# notant Innocent. & Doct. in capit. cum in cunctis. de electio. & dixi suprã titul. quinto. in. l. 37. & vid. per Hostien. de æta. & quali. in summa. §. fin.

i ¶ *En la ley.* Est titul. 5. l. 37.

k ¶ *Por si mismo.* Adde. c. grane. & §. volentes. de præbend. & c. extirpã d#. §. 1. & c. super inordinata. eod. titul.

l ¶ *A muchas personas.* Adde. c. maioribus. & ca. tuæ fraternitatis. & ca. dilecto. de præbend.

m ¶ *La deue ordenar.* Quia ecclesia sibi est commissa, vt in capitulo. presbyter. 32. distinctione. & tantam potestatem habet rector in ecclesia, quantam prælatus, & capitulum in ecclesia collegiata. glos. in capitul. potuit. de locat. Abb. in capitul. primo. colum. fina. de dolo. & contumacia.

¶ *Lex tertia.*

Beneficium sine cuta vt canonicatus, & portiones, seu aliud simplex beneficium conferri potest maiori septennio discretionem, & primam tonsuram

habenti: & non potest vnus habere duo beneficia in titulum in diuersis ecclesijs residentiam requirentia: potest tamen ex concessione praelati habere vnum beneficium in vna ecclesia quod requirat residentiam, & in alia vnum præstimonium non requirens residentiam. Nec potest vnus habere duo beneficia curata, vel duos personatus, vel dignitates, imo per receptionem secundi vacat primum, & si vtrunque vsque ad litis contestationem retinere contendat auferetur ei etiam secundum, & is cui pertinet collatio primi debet illud conferre alij clerico infrà sex menses & ex eius negligentia conferet capitulum vel superior: & in super qui fuit negligens in cōferendo infra dict# t#pus soluet tant# de suo quantum ille detentator habuit de redditibus talis beneficij in vtilitatem ecclesiæ conuertendum Papa vero & non alius potest vni cle rico conferre duas dignitates vel ecclesias præsertim nobilibus & literatis. hoc dicit.

a ¶ *Los niños.* Adde. c. indecorum. de æta. & quali. &c. super inordinata de præben. & cōtra istos clamat. S. Bernardus episto la. 42. ad Henricum Senonensem Archiepiscop#. col. 9. scholarespueri et im puberes adolescentuli ob sanguinis dignitatem pro mouentur ad ecclesiasticas dignitates, & de sub ferula transferuntur ad principandum presbyteris, lætiores interim, quòd virgas euaserint, quam # meruerint principatum, neque tam illis blanditur ade ptum, quam ademptum magisterium. & hoc quidem in initio: processu verò temporis paulatim insolescentes docti sunt in breui vendi care altaria, subditorum marsupia vacuare: magistris nimir# in hac disciplina vtentes idoneis. ambitioe, & auaritia, & paulo inferius cur ritur in clero passim ab omni#tate & ordine à doctis pariter & indo ctis ad ecclesiasticas curas tanquam sine curis iam quisque victurus sit, cum ad curas peruenerit.

b ¶ *Catorze años.* Adde. d.c. super inordinata, vbi Hosti. hoc voluit in ca nonijs, propter maturitatem consilij glo. tamen in verbo ætatem in c. si eo tempore. de rescrip. lib. 6. vult # septenes & maiores sept#nio habiles sunt ad ista beneficia simplicia, ex quo possunt ad

minores ordines ordinari: nisi essent talia beneficia, quæ sacrum ordinem ex priuilegio, consuetudine, vel statuto, vel alio modo requirerent: tu la tius distingue, secundum Abb. in. d.c. super inordinata vbi & Ioan. Andr. # aut loquimur in episcopatu, & requiritur ætas triginta annorum. c. cum in cunctis in princip. de electio. aut est dignitas inferior, & requiritur, # attingat. 25. annum, vt in. d. ca. cum in cunctis. §. inferiora. episcopus tamen dispensat in personatu non curato duntaxat, vt tunc sufficiat ætas viginti annorum, in alijs non dispensat, vt in. c. 1. de #ta. & qualit. lib. 6. si verò est benefici# sine cura, seu simplex in hoc fuerunt opiniones, vt dixi Abbati placet opinio Calde. qui voluit, # si beneficium sonat in nomen rectori#, vt putà, quia est ecclesia vel capella per sestans & habens clericum ad suum regim#, & tunc ad minus requiritur tempus quatuordecim annorum. vt in d.c. indecorum neque in hoc beneficio rectoriæ requiri debet tempus. 25. annorum, cum illud tempus exigatur specificè in curatis, vt in. d. §. inferiora, neque sufficiet ætas septem annorum: quia cum habeat regere ecclesiam, indecens est, vt talis dicatur idoneus, qui nescit gubernare se ipsum. vt in. d.c. indecorum & hoc intellige, quãdo talis rectoria à consuetudine vel statuto seu alias non requirit ordin# sacrum, vt dixit glo. in. d.c. si eo tempore, aut non sonat beneficium in nomen rectoriæ: sed est beneficium in ecclesia simplex, & tunc si requirit maturitatem consilij, vt est canonicatus ecclesiæ Cathedralis, & tunc, secundum Host. vbi suprà, & Archid. in. d.c. si eo tempore requiritur ætas quatuordecim annorum, & licet hoc de iure communierat disputabile, & ista. l. partitarum non bene se declarat vide tur vell erequiri ætatem 14. annorum. hodie tamen regula cācellari# point nos in claro quod in Cathedralib# ecclesijs, minor quatuordecim annis, canonicus esse non potest, & ira est magis communis opi nio, secundum præpo. in. c. de his. colum. fina. 28. distin. Si verò non requirit maturitatem consilij, tunc sufficit ætas septem annorum, & ita procedit glo. in. d.c. si eo tempore. & in. d.c. super inordinata: nisi alias requireret certum ordinem, vt dixi: & hæc procedunt in benefi cijs secularibus, in regularibus dic vt per Ioan. Andr. & Abb. in. d. ca. superin ordinata, & præpositum. in. d.c. de his.

c ¶ *Habla la ley.* De canonijs, scilicet & rationarijs.

d ¶ *Mas ayna.* Vult. l. ista quòd minoribus. 14. annorum si sint doli capaces, seu prudentiores alijs illa ætate potest cõferri canonicatus: sed dic, vt dixi suprà, & tene menti istam legem.

e ¶ *Otro en otra yglesia.* Concor. cum. c. sanctorum. vbi per glos. 70. dist. c. literas. de concess. præbend. glo. notabilis. in. c. gratia. de rescrip. lib. sexto. & est materia diffusa an possit quis habere plura beneficia de iure communi, & quando sunt in eadem ecclesia clarum est, quòd non vt in. c. 1. de consue. lib. 6. vbi reprobatur consuetudo contraria, vt canonibus inimica, & in. d.c. sanctorum. & c. literas. glo. in. d.c. gratia. & procedit etiam si sint talia, quæ non requirunt residentiam in conformibus titulis, nam si essent diffformes, posset si de hoc esset sta tutum vel cõsuetudo, non alias: vt habetur. in. d.c. 1. & tradit præposi. in. d.c. sanctor#. & Abbas. in. d.c. literas in fine. & in. cap. cum iam dud#. de præbend. vnde per dispensationem episcopi vel si de hoc esset statutum, vel cõsuetudo posd# ecclesia habere dignitat# & canonicat#, vel canonicat# & altare, seu bñfici# alicuius capellæ in eadem ecclesia: nam qu# admod# potest in diuersis ecclesijs: ita in eadem ex quo beneficia sunt diuersa, argumento. d. ca. sanctorum. Si verò beneficia sint in diuersis ecclesijs & si sunt dignitates, vel beneficia curata, clarum etiam est, quòd non vt habetur. in. c. de multa. de præbend. & in extrauaganti Ioan. 22. quæ incipit execrabilis.

Si verò loquamur citra beneficia curata, & dignitates, sunt variæ opiniones: nam glo. in. d.c. sanctorum. dicit quòd regulariter non potest quis habere duas ecclesias, vel præbendas in eodem episcopatu, vel diuersis: nisi in casibus expressis in iure de quibus per glos. 21. quæst. 1. in summa. & habes infrà eod. l. proxima. & ista opinio Ioan. approbatur hic per istam. l. quādo vnum be nefitium sufficiens esset ad victum Inno. verò in. c. dudum. el. 2. de ele ctio. & in. c. cum iam dudum de præbend tenet # citra curata & dignitates potest quis habere plura beneficia in diuersis diœcesibus, & sequitur Ioan. And. in. d.c. gratia. de rescript. lib. 6. & hoc si non re quirant residentiam statuto, vel consuetudine. & dicit Inno. non esse peccatum talia plura tenere Gofre. etiã in. c. 1. de cler. non re. dicit, q# potest quis habere plura beneficia, quando alter# non sufficit, quod etiam vult. l. ista partitarum allegat. c. conquerente. eod. titu. & si velis omnia ista & alia videre, videas plene per Abb. in. c. extirpandæ. §. qui verò in repetitione de præbend. à. 10. col#. per quam plures alias. vbi recitat varietatem opinionum & motiua doctorum, & ibi tradit latè pulchra dicta Ioan. de ligni. in cle. gratiæ. de rescrip. & tand# ipse. col. 14. concludit, # de iure communi non possit quis plura beneficia talia per se stantia intitulata retinere. Item & concludit, # dato # de iure speciali, seu consuetudine beneficia non exigant residentiam: si tamen vnum de per se sufficiat, ita # clericus commodè & sine penuria viuere potest, non potest habere plura beneficia: si verò non sufficiat de per se potest habere vsque ad tantum numerum # ex eis viuere possit, & credit # hoc casu possit habere plures præb#das etiam intitulatas. Item concludit, # de consuetudine non potest introduci, vt quis habcat plures ecclesias parrochiales: quia talis con suetudo periculosa est animabus, & in talibus consuetudo nō excusat c. fi. de consue. Item neque plura beneficia simplicia, siue exigāt residentiam siue non, quia talis consue. ex quo vnum benefici# per se sufficit. est contra omnia iura. & est bonus tex. in. d. ca. 1. de consue. lib. 6. quem ad hoc ponderat, ibi Archidia. & quia quotlibet beneficium suum debet habere rectorem, & tot sunt in ecclesia instituendi, quot ex eius fructibus & redditibus viuere possint. c. 1. de institu. ca. cum. m. de constitu. c. vnico. de statu. regu. lib. 6. Item pluralitas beneciorum est contra statuta sacrorum canon#, vt in. d.c. sanctorum. ca. quia m tantum, de præbend. neque potest quis duobus dominis seruire, & singula beneficia singularitatem personarum exig#t. ca. cum singula de præbend. lib. 6. 89. distinct. c. singula. & cōsuetudo, de qua loquimur, est contra omnia ista & sic est dicenda corruptela, & est ir rationa bilis: quia procedit ex ambitione, & inducit vagatiōis & ambitionis materiam. & continet periculum animarum: ergo est in præ scriptibilis. c. fi. de consue. & in istis spiritualibus consuetudo hab#s originem ex ambitioe est in præscriptibilis. c. in scripturis. 8. quæst. 1. bonus tex. in. d.c. 1. de consue. lib. 6. in super subtrahit alimenta pauperibus clericis ibidem constituendis, contra mentem cōcilij, & sum mi pontificis, vt in. c. ad aures. & cap. postulasti. de rescrip. Item ratio nulla permittit, vt quod pro cōmuni vtilitate dat# esse dignoscitur, vsibus alicuius applicetur. c. 2. de præbend. c# ergo beneficia sint instituta pro custodia diuinorum, & pro cōi vtilitate clericor# & pauperum, vt in cap. videntes. 12. q. 1. non debent plura cedere vtilitati vnus, & illa quæ ad publicam vtilitatem pertin#t præscribi nō possunt. 16. q. 3. §. pōt. c. 1. de consue. 25. q. 1. c. qu# ad perpetuam operariorum diminutio est contra bonum publi cum. & ibi respondet ad in duction#, qu# fieri pōt ex. d. c. 1. de consue. libr. 6. & ad alia quæ ibi videas. Itê cōclu dit etiã ibi, # ille c# quo di spensatur per Papam circa pluritat# bñfi ciorum vtilita te publica nō suad#te, quòd non sit tutus quo ad De#, si papa disp#set sine cogni tiōe causæ nō habens

intuitum rationis, & boni vniuersi & causæ propter quàm disp#sat, quæ causa in bñficijs potest esse triplex necessitas vtilitas, euidens prærogatiua meritorum. c. de mul ta. &c. exposuisti. de præb. quibus cessantibus, vt quia disp#sans sola voluntate, mouetur non habens intuit# ad aliquid prædictorum non meretur dici dispensatio: sed dissipatio & idem est de mente. S. Tho. quotlibet. 9. quæst. 7. Si tamen deformitates prædictæ quæ sequuntur ex pluralitate beneficior# ex circumstantijs, possent totali ter cuacuari aliud esset, veluti si in pluribus ecclesijs eius obsequium sit necessarium, & possit plus vel tant#d# seruire absens, vt alius præ sens & huiusmodi confert quod beatus Bernardus scribit in epistola ad Theobaldum Abbatem cum dicit honores & dignitates eccle siasticos non ignoro deberi his qui eas digne sec#dum Deum administrare & velint & possint, neque cuiquam plures in pluribus eccle sijs habere licet, nisi dispensatione quidem ob magnam, vel ecclesiæ vtilitatem vel personæ necessitatem non propriam sed communem Aduertant hæc multum habentes plura beneficia, & dato # habeāt dispensationem super pluralitate beneficiorum, videant si dispensationem habere poterunt super perpetratione prædictorum malor# ex tali pluralitate proueni#tium. Pauperum namque necessitatib us subtrahitur quicquid diuitum vanitatibus accedit: & multitudo seruorum multitudinem pauperum facit: plura beneficia habentibus paratur vagandi & delinquendi materia: diuinus cultus & hospitalitas in ipsis beneficijs minuitur, ecclesiarum commodis & honori detrahitur, quæ per hoc in spiritualibus & temporalibus multipliciter collabuntur, & interdum vnus ad vnum, etiam beneficium minus idoneus plura occupat: & qui vnicum quāuis modicum vix officii# implere sufficeret, plurimorum stipendia sibi vendicat, quæ quidem mala, vt Ludolphus Cartusienis tradit. prima parte in cap. 68. tanta sunt, quòd sola ad damnationem suffici#t, & reum in infern# detrudere possunt. istos secundum Bernar. suprà montem excelsum valde diabolus ducit, quibus etiam omnia regna mundi, & eorum gloriā ostendit: & ostensa si procidentes eum adorant dare promittit. & re vera postquàm auaritiæ suæ consulendo multa beneficia adepti sunt. eum adorant, & post eum in tenebris demerguntur, & refert Ludolphus Cartusien. vbi suprà qualiter Guiliel. Parisiensis Episcopus in Theologia regens conuocationem fecerit magistror#, & pro posita quæstione de pluralitate beneficiorum solerti & longa disputatione, probatum est duo beneficia dummodo vnum quindecim li bras Parisienses valeret, ab vno teneri cum salute non posse, & quòd hoc determinauit prædictus Episcopus & alij magistri Theologi: similiter determinauerunt exceptis magistro Philippo Parisiensi Cācellario & magistro Arnaldo postmodum Ambiansi episcopo, ibiq; refert, quòd prædicto Philippo agonizante in morte Guilielmus Episcopus eum visitauit, rogans, vt singulari opinioni de pluralitate beneficiorum cederet, & omnia beneficia sua vno excepto in man# ecclesiæ resignaret, qui renuit dicens se velle experiri vtrum esset dñabile plura beneficia ab vno teneri, qui mortuus est, & post paucos dies dicto Episcopo Parisiensi apparuit in tetra et miserabili for ma, dicens intercætera pro pter pluralita tem beneficio rum esse dam nat# vbi etiā tradit & alia quæ poteris ibi videre, & tandem concludit dicens: quis ergo erit sapiens, quise fallar, & tanto discrimini committat: esto. quòd mul ti dicant hoc & multi alij, in cōtrarium opin#tur, hoc solum tñ mor tale ab Augustino Doctorum maximo indicatur, c# quis incertitu dinis periculo aut mortalis peccati discrimini se committit.

a ¶ *Como prestamo.* Id est in commendam. vt in capitul. qui plures. 21. quæstione prima. glos. in capitul. sanctorum. 70. distinct. & quæ dicantur propriè præstimonias, & quot sint beneficia ecclesiastica. vi. per Oldral. consi. 81. & consi. 141.

b ¶ *Otro tal.* Ortum habet à capitul. quia nonnulli. de cleri. non resid#. & à capitul. de mulra. de præbend. & capitul. literas. de concess. præbendæ. & vide hodie in extrauaganti execrabilis. Ioannis vigesimi secundi.

c ¶ *De seruirle.* Vt quia habet curam animarum, vel alias requirebat residentiam, & nota, quòd si habens primum beneficium simplex acceptaret aliud curatum, non vacat ipso iure primum simplex, licet requireret residentiam: sed debet eo priuari, vel dari sibi electio, quod velit, secundùm Abbatem in capitul. fina. de clerici. non resid. & in dict capitul. de multa. de præbend. & in capitu. cum in cunctis. §. 1. de electio.

d ¶ *Toller.* Nota ad id, quòd dixi suprà in gloss. proxima. Si tamen habens primo beneficium curatum, vel personatum recipiat secundo, aliud tale tunc ipso iure vacat primum, in dict. capitul. de multa, & subditur hic.

e ¶ *Vaca el primero.* Adde dict. cap. de multa. vnde hoc sumptum est & quæ sequuntur, & quid si, secundùm beneficium non compatibile cum primo euincatur, an posset habere recursum ad suum primum beneficium? poteris respondere exhis quæ notat Abbas. in simili in capitulo. qualiter. de electio. versicul. quid autem si electus. Item an dispositio dict. capitul. de multa procedat in Episcopatibus cardinalatibus, & similibus. vide Abba. in capitulo. bonæ. el primero. tertio. notabili. de postula. præla. dicit quòd plerique consuluerunt, quòd capitulum. de multa non habet locum in episcopatibus, Cardinalatibus & quod nouissimis temporibus seruatum est, quòd episcopus promotus in cardinalem non perdit ipso iure Episcopatum, imo retinet illum titulum, vt prius: nisi papa aliter disponat. dicit tamen ipse, quòd quo ad mentem & in istis videtur militare mens. d. c. dicit etiam Io. And. in regula quod ob gratiam in mercuria de reg. iur. lib. 6. post Ioan. Monach. quòd si papa transtulit prælatum absentem ad maiorem ecclesiam, propter meritum personæ, non videtur prima ecclesia vacare à tempore promotionis factæ per papã: sed à tempore quo consentit translationi: secus vbi papa principaliter translationem illam fecisset ad vtilitatem, seu necessitat# ecclesi#, #a tunc incipit prima vacare à tempore promotionis, quod verbum di cit notab. Abb. in. c. cum nobis. de electio. 9. notab.

a ¶ *Otro perlado.* Approbat communem opinionem quòd indistinctè in omnibus dignitatibus, personatibus, & curatis solus Papa dispenset in pluralitate, quam tenet glo. in capitul. non potest. de præbend. libr. 6. & in cap. 1. de off. ord. libr. 6. & cap. 1. de consue. eod. libro. quod tamen stante necessitate vel vtilitatce ecclesiar# episcopus posset, tenet Abbas. post glos. in. d.c. demul ta. & latius in repetition#. c. extirpand#. §. #vero. 18. col. cod. tit.

¶ *Lex. III.*

Ponit quinq; casus in quibus vnus pōt etiam sine dispensatiōe pa p# habere plu ra beneficia, primus quan do ecc#i# sunt pauperrimæ, ita, quòd vna non sufficiat vni, secundus quando vna ecclesia subiacet atteri: & tunc prælatus maioris

ponit presbyterum in minori, tertius quando
vna ecclesia # alteri annexa & tunc deseruietur
minori per vicarium auctoritate episcopi, quartus
#pter clericor# penuriam: quintus per mod#
cōmendæ, nō tamen debet episcopus sine iusta
causa cō mendare beneficium: & sic comm#datum
pōt quādocunque vo luerit auferre. hoc dicit.

b ¶ *Personajes*. Quid sit personatus, vide Abb. in. d. ca. de multa. de præben. col#. penul.

c ¶ *Cinco*. Vide de istis per gl. 21. q. 1. in sum.

d ¶ *Tan pobre*. Adde capitul. vnio. 10. quæstione tertia.

e ¶ *So poder de otra*. Adde cap. eam te. de æta. & qualit.

f ¶ *Ayuntada*. Adde cap. extirpandæ. §. quia vero. de præbend. & cap. super eo. eod. titul. libr. sexto.

g ¶ *Pocos*. Adde capit. 1. 21. quæstio. 1. & intellige nisi reperiantur extranei habiles qui ibi intitulentur, secundum Ioan. de ligni. in clemen. gratiæ. de rescript.

h ¶ *Fuera de las ciudades*. Idem esset intra ciuitatem si esset paucitas clericorum, secundum Host. in. c. graue nimis. de præbend.

i ¶ *E comendare*. Adde cap. qui plures. 21. quæstione. 1. & ibi not. & cap. dudum. el segundo. de electio. cap. nemo deinceps. de electio. lib. 6. & ibi quanto tempore duret.

k ¶ *Quando quisiere*. Glo. dicit contrarium. in capitu. nemo deinceps. da electio. libr. sexto. in glos. magna. versi. sed quæro. an per ordinari#. vid. Ludo. Roma. consil. 350. incipit in casu propositæ consultationis vbi colum. prima. distinguit, quòd aut commenda fit in ipsius eccle siæ vtilitatem, & tunc commendatarius, potest quandocunq; amo ueri & conferri, tanquā vacans aut fit ad vtilitatem ipsius cōmenda tarij, #ut est in vsu hodierno: & tune nō dicitur vacare quatenus durat ipsius cōm#datarij vtilitas, neq; debet sine causa dari alteri, q# forte haber#t locum quando daretur cō menda nō ha benti aliā ecclesiā, seu beneficium: nā si alias haben ti daretur, videt# quòd ad nutum episco pi sit reuocabilis, vt hic dicitur: & quia tunc non fauore comm#datarij: sed fauore ecclesiæ fieri videtur.

l ¶ *Razon derecha*. adde. c. no mo deinceps. de electio. libro sexto.

¶ *Lex. V.*

Benefici# ecclesiastic# debet sine diminutione
conferri & nō debet diuidi inter plures, nec ante
vacationem pōt promitti vel conferri, ex causa tñ
si redditus sufficiunt pñt de vna portio ne vacante
fieri duæ: nisi cer tus numerus sit in ecclesia taxatus

& iuratum de non augmentando, tunc enim non potest fieri sine licentia papæ. Item pro ecclesiæ suæ vtilitate potest Episcopus & capitulum redditus alicuius beneficij in ecclesia sua vacantis deputare ad tempus certo vsui, in alijs verò ecclesijs diœcesis non possunt sine Papæ concessione. hoc dicit.

m ¶ *Sin menoscabo.* Adde. c. vnic#. vt eccle. benefi. sine. dimi. confe.

n ¶ *Partan.* Adde. c. maioribus. de præben. & c. tu#. & ibi glo. eod. titul.

o ¶ *Que vacasse.* Adde. c. vacante. eodem titulo.

p ¶ *Iurado.* Adde cap. dilecto. eod. titu. vnde hoc sumptum est.

q ¶ *En perjuro.* Actus tamen teneret, sec#dum communem doctrinam Docto. in dict. cap. dilecto.

a ¶ *Bien lo puede fazer.* Vt habetur. in. dict. c. vnico. ad fin. vt eccle. bene. sine dimi. confe. & ibi notat Abb. 14. notab. adde Hostien. ibidem in summa in verbo est autem regula. ad fin. colum. ibi quanuis autem beneficia. vbi exemplificat. quæ sit iusta causa, vt hoc possit fieri: releuatio. s. oneris debitorum. c. tua. de verb. signifi. expensæ nimis graues & intolerabiles imminentes, putà propter guerram pro iure ecclesiæ tuendo ortam pro pter emptionem magnā, quam facit: # fabrica ecclesiæ nimis sumptuosa, et alijs similibus: an autem # debitis ipsi# prælati posset hoc facere. glos. in d.c. vno. vult, # sic & etiam in. d.c. si propter tua debita. in verbo cōcedim#. de rescript. libro. 6. quas Abb. in d. ca. vno. i gl. fin. intelligit, & limitat, quādo debita fuerint nomine ecclesiæ#, seu # eius necessitate contracta. & adhuc vide tur, # & tunc non possit & Episcopus au thorizare in causa propria vt in clemen. 2. de rebus eccle. nō alienā. vnde tuti# est recurrere t#c ad Papam. vi. latè per Ioan. de Imo. & Abba. in dict. capitul. vnico. super glosa finali.

b ¶ *En todos los otros beneficios.* Gofredi dictum fuit hoc, per tex. in cap. tua. de verbo. signifi. & tradit glo. in ca. si propter tua debita. in verb. concedimus. de rescript. libr. 6. Hostien. tamen in summa. vt eccle. bene. ver. est autem regula ad fin. vult quod ex ea ratione, qua potest facere de vno, ex causa eadem potest de duobus, & de tribus & pluribus ex causa, argumento cap. tua. de consang. & affi. & c. de dila. l. 1. & ex alijs iuribus quæ ibi allegat & idem vult Ioan. Andre. dicens se consuluisse valere statutum factum per Episcopum, & capitulum. de certa parte fructuum primi anni beneficiorum vacanti# in diœcesi conferenda ad fabricam ecclesiæ Cathedralis dummodo necessitas fabricæ faciend# vel reparandæ hoc requirat & pars deputata fabricæ non sufficiat: neque episcopo & capitulo ponderato ipsorum statu superest, quòd sufficere possit ad fabricam sumptuosam de quo. & vid. per Domi. ibi, & dixi suprà titul. 10. in. l. 11. & certe quando fieret pro vtilitate & necessitate ecclesiæ Cathedralis cui decet vt omnes ecclesiæ inferiores subueniant videtur # ad metam necessitatis posset episcopus c# capitulo statuere, necdum circa fructus vnus beneficij, verum etiam plurimorum. tutius tamen erit attentata ista. l. & opinione Gofred. ad Papam recurrere quādo vltra fructus vnus beneficij vacantis hoc statueretur.

¶ *Lex. VI.*

Sine conditione aut pacto est spirituale beneficium conferendum, bene tamen potest apponi beneficio vacanti per constitution# certa conditio seruitij, vel si apponatur conditio, quæ tacite inest, vel sit spiritualis conditio, vt si te ordinaueris, vel si patronus de consensu ep#i, apponat conditionem, quòd in capella quotidie celebretur. h.d.

c ¶ *Diere.* Adde cap. fina. de pactis. & cap. quam pio. prima quæstiõe. 2. & cap. vnic#. vt eccles. bene. ad fin. & text. cum glo. in cap. 2. de elect. libro. 6.

d ¶ *Establesiessen.* Adde. c. si gnificatum. # pr#ben. à quo lex ista sumpta est.

e ¶ *Si te ordenares.* In spiritua libus apponi possunt pacta annexa tacite. d. cap. signi ficat#. & Bal. in rubrica. C. de vsu. col#. 1. c. significasti. de electi.

f ¶ *Cada dia.* sed nōne videtur illicita talis cōditio quia sepe daret matetiam pecan di cum facile non cōtingat sacer dot# quo tidie deuot# existere ad ce lebration#, & sic non admittitur indistinctè talis cōditio. vt in. d.c. significatum. & ibi Abba. 3. notabi. sed limitatur, & intelligit#, vt ibi in text. dic, # quando non refertur istud onus ad eundem sacerdotem, licite apponitur talis cōditio, quia si sacerdos institutus sit im peditus poterit alius celebrare. vnde seruāda erit dispositio, & ita cōsultuit Abb. consil. 99. incipit quidam condidit testamentum. col#. 2. volumi. 2. & facit ista. l. cum dicit cada dia algun clerigo. Et sic non se refert, ad eundem sacerdotem. & quid de relicto fratribus vt dicant missas quotidianas & ipsi dixerunt longo tempore postea nolunt an auferatur ab eis legatum? Bald. in. l. ab eo. in fine. C. de fidei commiss. dicit quòd sic pro tempore futuro. l. liberto. §. lucius. ff. de annuis lega. & conuerti debet ad eosdemvsus pios officio episcopi, non autem debet hæres lucrari. & dubium faciebat secundùm eum, quia non videtur quòd fratres possunt grauari onere non bursali. l. plane. la segunda. §. primo. ff. de lega. 1. sed contrari# dicit esse ver#: quia ob causam est relict#. l. pe. C. de lega. l. meuia. ff. de manu. testam#to.

¶ *Lex. VII.*

Non debent clandestinè beneficia conferri propter cuitandã suspicionem: si tamen clam conferantur infra tempus debitum valet collatio siue præsenti siue absenti: & si aliquis non habens mandatum

absentis loco, possessionem adipiscatur, non per hoc
acquiritur absenti proprietas, nec possessio beneficij,
nisi ratihabitione sequuta, & redditus beneficij
non possunt haberi sine canonica institutiõe. h.d.

g ¶ *Escondidamente.* Concord. cum cap. vnico. §. porro. vt eccles. bene. l. ita fidei. ff. de iure fisci. 18. quæst. 2. c. perniciosam.

h ¶ *Valdria.* Licet electiones clandestin# reprobentur capitul. quia pro pter. de elect. ad finem. non tam# collationes beneficiorum, d# modo is cui prouidetur capax sit vt hic & argum#to. l. 1. C. de dela. lib. 10. secundùm Gofre. & secundùm Hostien. in summa. de præben. §. & qualiter. sic obtinet consuetudo, nam & episcopi in cameris suis pau cis præsentibus conferunt beneficia: verum tamen ex diutina occul tatione & ex quibusdam alijs circumstantijs oritur suspicio contra conferentem. vt in dict. cap. vnico. §. primo. & sequenti.

a ¶ *Delâte aquel.* Et etiã si sit ab sens vt hîc habet#. & in. c. ac cedens. de pr# bend. & c. si ti bi absenti. eo. tit. lib. 6. & qñ benefici# con fertur absenti nulla persona mediante per talem collation n# nihil quæritur absenti, neque absens potest dicere benefici# esse su# antequã acceptet. vt in dict. cap. si tibi absenti. & l. absenti. ff. de dona. conferens tam# nõ pôt retro cedere, ab illa collatione, do nec absens de clarauerit animum su#, vt in dict. capi. si tibi absenti. Si vero collatio facta fuit aliqua persona mediãte: quæ tamen nõ habebat manda tum, non acquirit# absenti quia requiritur eius animus. l. si ego, & ibi nota. ff. de nego. gest. quousque habeat ratum. vt in. d.l. si ego. & adde gl. no tabil#. in cap. quam sit de electio. libr. 6. si vero persona media habebat mandat#, aut erat generale aut speciale si generale nõ sufficit in istis beneficia libus, neq; in alijs spirituali bus sec#dùm. Doct. cõmuniter in. d. ca. acced#s. & ibi allegant decision# Rotæ. vnde infert Abb. # cõiuncta persona nõ pôt acceptare beneficium pro coniuncto vt cõiuncto sta tim quæratui: si vero habebat talis media persona mandatum speciale ad beneficia tunc beneficium quæritur absenti siue absens inuestiatur per procuratorem, siue procurator nomine absentis, vt in. d. c. acced#s. & hic. & procedit etiã si #curator sit laicus, sec#d# Doct. cõmuniter. in. d.c. accedens.

¶ *Lex. VIII.*

Perdit Ep#s neglig#s per lapsum sex mensi#
ius cõferendi bñfici#, nisi fuerit impeditus,
electio vero prælati infra tres menses fieri
debet: alias deuoluitur ad superiorem. hoc dicit.

b ¶ *Lo que deue y puede.* Nota hanc diffinitionem negligentie vnde neglig#tia ## parat# vol#tati. vi. in. c. fi. 11. q. 3. & neglig#tia q# nõ pôt velari dicit# lata culpa & q# velari pôt minor cul pa Bal. in. l. 2. C. arbi. tute.

c ¶ *Seys meses.* Concord. c. 2. de conces. pr# bend.

d ¶ *Vedado, o descomulgado.* Cõ cor. c. #a diuer sitat#. de concess. pr#bend.

e ¶ *No supiesse.* Adde. d.c. #a diuersitat# in fi. & in. c. licet. de supplen. ne gli. prælat. ad probationem tñ scienti# sufficeret, # vaca tio esset nota in loco. vt in cle 1. in fin. de cõce. p#b#. Anto. i d. ca. licet. in. 1. opiniõe. & non credit# ep#o dicenti se non cõtulisse bñfici# infra t#pora Latera nensis cõcilij, de quo. in. di. c. 2. #a ignorauit: nã c# ex officio teneat# visitare ecclesias præsument# # sciret secun d# lap# allega. 51. col. fin. ver. ad terti#. Decius. consi. 135. in fi.

f ¶ *Tres meses.* Adde. c. ne # defectu. de cle ctio.

g ¶ *En el titulo.* Vi. S#. ea. part. tit. 5. l. 17.

¶ *Lex. IX.*

Si collatio bñ ficij spectat ad sol# ep#um, eo neglig#te con ferre # sex m#ses, collatio de uoluit# ad capi tul#, & si spectet ad capitu l# sol#, eo neglig#te deuoluit# ad episcopum.

Si vero collatio pertinet ad vtr#q;, deuoluit# tunc ad proximum superiorem: nisi in collatiõe Ep#s non vt prælatus, sed vt canonicus adesset, quia tunc ex neglig#tia capituli deuoluitur ad Episcopum. Item ad capitulum sede vacante non transit potestas cõ ferendi beneficia. h.d.

h ¶ *Mayoral.* Et si Metropolitanus vel alij superiores negligant vltimo loco deuoluitur ad Papã, vt in. c. cum accessissent & ibi Abb. primo notab. de cõsti. & generaliter ad qu# fiat deuolutio in collationibus bñficior#. vid. notabiliter per Abb. in. c. c# in cunctis. §. inferiora. de elect. & quod dicit in. c. bonæ. in fi. eo. tit. & vbi non est certus numerus canonicor#, seu distinctè pr#bendæ nō fit deuolutio potestatis ad superiorem negligentia nō confer#tis. vid. Abb. post glo. in. ca. c# ecclesia. col. 2. de electio. vbi hoc notabiliter limitat. & an su#ior ad qu# deuoluit# collatio #bcat eligere secundum illas qua litates, secundum quas pri mi electores, vel collatores debebant pro videre? vi. Ab ba. in. ca. ne # defectu. col. 2. de elcet. & Roch# in tracta. de iure patro. i verbo honorisic#. q. 32. bonus text. i cle. vnica. in ver. illa debet. de supple. negli. præla. & vi. # Feli. in. c. c# accessissent. col. 7. c# sequenti bus. de cõstit. vbi pulchre # clarat & limitat. et si ad pr# lat# pertinet collatio iure deuoluto eo neglig#te non deuoluit# pote stas ad su# ca pitul# sed ad superior# Ab ba. in. d. ca. ne # defectu. co. fi. & an potestas cõferendi q# cõpetit pro pter negligentiam patroni nō præsentan tis deuoluatur ad ep#m, v# ad inferior# prælat# qui deberet ad præsentation# instituere. glo. singu. in dict. clem. vnica. in verbo dispositionem

concludit, quòd deuoluitur ad eum qui debebat instituere. Alij tenuer#t aliter & fuerunt super hoc opiniones ita, # hæc quæstio reputatur difficilima, vt tradit Rochus. in. d. verbo honorificum. quæstione. 33. sed quòd dictum est tenetur communius, se cundùm, eum & in consulendo & indicando abhoc non est receden dum, & si collatio beneficij pertineat simul ad episcop# & capitul# & episcopus consentit in vnum, & capitulum in alium, & sic neuter. sit admittendus si non conueniant intra dictum tempus sex mensi# fiet deuolutio ad superiorem per istorum negligentiam, secundùm Abb. i.d.c. cum ecclesia. in fi. & probatur in. d.c. 2. & c. postulastis. de concess. præbend. Si tamen collatio pertinet ad episcopum, & capitulum, tamen episcopus esset ibi vt canonicus nō vt ep#s tunc procederet # subditur in ista. l. vt ad ep#m redeat iure deuolutionis.

a ¶ *El perlado.* Adde cap. postulastis. in fine. de concess. præben.

b ¶ *Los beneficio.* Concord. cum. c. illa. ne sede vacante.

¶ *Lex. X.*

Beneficia non conferuntur antequã vac#t, ne
captãd# mortis detur occasio. & intelliguntur
non vacantia respectu impetrantis, cum
ab alio possidentur de iurevel de facto,
episcopus tamen beneficium vacans de
iure licet non defacto: potest conferre. h.d.

c ¶ *Cobdiciar la muerte.* Adde. c. 2. &c. ex tenore. de concess. præbend. & c, ne captandæ. eo. titul. lib. 6.

d ¶ *Diziendo que vacaua.* Vbi beneficium vacat de iure sed nō de facto conferri prohibet# quousque ren #ciauerit is qui de tinet quaten# de facto tenet vt in. c. c# nostris. & in. c. literas. de concess. præb#. & hoc qñ cōfert# ad impetratio nem sugger#do, # vacat & quis impetrat # sibi conferatur alias aut# cōferri pōt benefici# vacã de iure per or dinari# licet # facto nō vacet debet em# impetrans facere m#tionem de possessiõe facti alias talis possessio sibi obstat & hoc qñ is # possidet habet cau sam ab illo # donare pōt & sic viciu, seu defect# est ex parte recipientis nō ex parte donãtis: #a si defectus esset ex #te donãtis puta: #a nō habet pote stat# donandi t#c nō obstaret impetrãti possessio facti ca. illa ne sede vacã. ca. fi. de sup. negli. p#la. #a talis nō ha bet possessionem licet habeat detention# & sic decre talis c# nostris. &c. literas loquunt# de possessiõe facti colorata ita de clarat Host. de cōce. præb. in sum. §. & vtr# benefici#. in princi. & dic latius. vt # Abb. in. d.c. c# nostris. su# gl. in verbo iusta causa. col. antepe. ver. & gñaliter. vñ & si collatio sit facta ab ordinario collatore eo casu quo eius manus erant ligat# veluti #pter decret# posit# in literis vel #pter inhibition# executoris, vel alia de causa de qua # gl. in. cisi soli. in glo. magna. eo. tit. lib. 6. nō dicet# tunc possessio collorata, secundùm Lapum alleg. 103. & Ioan. de Imo. in. d. cap. cum nostris. colum. 12. Videas ibi per eum.

¶ *Lex. XI.*

Solus papa potest, conferre beneficium antequā vacet: est enim papa super omnia iura sanctæ ecclesiæ & poterit cōtra ea disp#sare, pr# ter articulos fidei: qui & à nullo hoie coercet#, nisi in crimine h#resis manifest#, bñ tñ pōt ep#s in gñre #mittere alicui, # prouidebit e# de beneficio si oportunitas adsit, seu c# possibile fuerit, & tunc prouidebit sibi & si per mortem vacauerit. h.d.

e ¶ *El papa.* Adde. l. 5. tit. 5. suprà ea. parti. & quæ ibi dixi.

f ¶ *En los aticulos de la fe.* Adde. c. sicut. 15. dist. &c. & si illa. 1. q. 7. gl. in. c. quæ ad perpetuam. &c. sunt quidã. 25. q. 1. & in. c. ex multis. 1. qñ. 3. & vi. Bal. in. l. bene à zenone. C. de quadr. præscrip.

a ¶ *Heregia.* Concord. cum. c. si papa. 40. distinct. & adde glo. in. c. man dastis. 2. quæst. 4. & in. c. nemo. 9. quæst. 3.

b ¶ *Desta manera.* Prosequitur ea quæ habentur. in capitu. accedens. de concess. præbend. & tradit Hostien. in summa. de concess. præbend. §. & vtrum versi. quod verum est &c. hodie tamen vid. quod habetur in capitul. de testãda. de cōcess. pr#bend. libr. sexto. vbi reprobãtur ist# promissio nes ex #b# ape nit# via ad bñficia vacatura. vid. ibi.

¶ *Lex. XII.*

Receptus in canonic#: c# promissione, quòd sibi pro uidebitur, de præbenda c# vacauerit poterit eam pete re & cōsequi cum vacauerit, non virtute promissionis sed receptionis in canonic#. h.d.

c ¶ *Por compañero.* Concor. c# capitu. relat#. de præbend. &. ca. cum super de concessio. præbend# neque hoc est hodie reuocatum per capitulum de testanda. eod. titu!. libro sex to. vt dicit ibi glo. pe. in verbo. in directè, & ibi domini cus.

¶ *Lex. XIII.*

Recipi#s sci#ter benefici# viu#tis: efficitur
inhabilis ad habita, & hab#da, & de bet infamia
notari excusa tur tamen ab infamia, quan do
ignorauit, seu probabili ter credidit, # possessor
erat mortuus, & tunc episcop# ei prouidebit de alio
beneficio. Item si possessor fuit priuatus beneficio
etiam iniustè per prælatum, neque appellauit,
recipiens non patitur prædictas pœnas. hoc dicit.

d ¶ *Otro.* Pœna facientis se substitui in beneficio viuentis est vt à communione ecclesiastica repellatur. vt in capitul. primo. de concess. pr# bend. & debet deponi. 2. quæstione prima. cap. in primis glo. in dict. cap. primo. efficitur infamis vt hic subditur & habetur. 3. quæst. 2. ca. audiuius & nō potest amplius illud beneficiom obtinere & solus papa secund# Abb. in. d.c. 1. pōt c# eo dispensare & in quantum ponitur pœna ex pulsionis à communione ecclesiastica non intelligas, quòd sit excommunicandus vt sentit glo. ibi nisi forte ratione contumaci# si forte nollet dimittere beneficim: nam tunc posset ex cōmunicari ita declarat Ioā. de Imo. in. d.c. 1. & ista procedunt quando sci#ter fecit: nā si ignorāter liberat# ab istis pœnis #pter ignorātiā, & #babil# credulitat# q# intellige de pœna infamiæ & depositionis & priuatiōis cōionis ecclesiasticæ sed nō de alia pœna q# est # ille # impetravit & occupauit bñfici# viuentis nō pōt ampli# bñfici# illud obtinere sine dispensatione pap# vt notat Abb. in. d.c. 1. & etiā si impe traret postea bñfici# illud à Papa qñ vacaret nō facta m#tiōe de occupatiōe p#terita nō valeret impetratio tā quā surreptitia #a si papa sciuisset non cōtulisset, vel salt# nō ita de facili: nā ista pœna vr# #re dere etiā si #s ignoranter id est qñ nō erat certus # morte intrauit bñ fici# viuentis ita vult Abb. in. d.c. 1. d# dicit # si #s occupauit bñfici# viu#tis ma xime scienter si postea secuta morte illud impetravit à papa non facta m#tiōe de occupatiōe p#terita non valet collatio & sic quoad istā pœnā vult id# esse si ignorāter fecisset, & ita consuluit Deci# cōs. 398. incipit in cau sa dñi bñdicti induc#s, # ex q# nō expectauit certitudine mortis, vr# ambitiosus in tali beneficio & #pter hoc gratia reddit# surreptitia.

e ¶ *Cierto.* Adde glo. in. d.c. 1. cuius dicta prosequitur ista. l.

f ¶ *Tortizeram#te.* Adde gl. i.d.c. 1. & distingue, & dic in hoc vt # Ioā. de Imo. & Abb. ibi su# dicta glo. vid. omnino vt scias qñ snia in bñficia libus transeat in r#iudicatā ita # præstet securitatem cōscientiæ illi in cuius fauorem lata fuit.

¶ *Lex. XIII.*

Si Episcopus vel capitulum indignis conferat beneficia, si post primam & secundam correctionem repertus fuerit culpabilis, cōcilium prouinciale priuabit eum vel ali# cui collatio spectet, à potestate cō fer#di alio idoneo subrogato # ea cōferat: quã priuation# seu susp#sion# solus papa vel patriarcha poterit relaxare, & si archiep#s in hoc deliq#rit, cōcili# #uinciale referat su#iori, # arbitrarie e# puniat. h.d.

a ¶ *Establesco.* Vid in ca. graue nimis. de præbend. à quo lex ista habet ortum.

b ¶ *E el deue poner pena.* Non ergo punietur metropolitanus à Concilio, in quo ipse est caput. 21. distiact. ca. inferior. & ca. cum inferior. de ma io. & obed. si tamen metropolitanus non præ esset Concilio, sed Primas vel Patriarcha, t#c pos set Metropolitan# per Cōcilium puniri secundum Ioan. de Imo. in dict. c. graue.

¶ *Lex. XV.*

Caueat Episcopus nc cleri cum alterius diocesis sine li teris commendatitijs sui epi scopi recipiat neq; beneficium ei confe rat, & in talib# literis cōtinea tur: quód est Christian#, & ordinatus ad talem ordin#: & bonæ fam# & quòd vadit de sui licentia non excōmu nicatus: neq; suspensus, neq; pro malefi cio fugiens. h. dicit.

c ¶ *Carta.* Et dicuntur istæ literæ dimissoriæ commendatitiæ. & adde ad istã leg# ca. sraternita. ti. de cleri. non residen. & ca. primatus. 71. distinct. dicit tam# pulchrè Inno. in ca. c# iamdud#. de præben. quòd istæ literæ cōmendatitiæ re quiruntur # ignotis: hi autem qui sunt bene noti, siue sint clerici, siue laici, possunt absq; huiusmodi literis recipi. & id# tenet Abbas in dict. cap. fraternitati. quia clericus sæcularis vel laicus non sunt ita subiecti proprio Episcopo, quo minus possunt domicilium trans ferre, & acceptare alibi beneficium sine licentia prælati.

¶ *Lex. XVI.*

Cum se absentat clericus de licentia Episcopi ad certum tempus: eo elapso, non veniens: nisi ex iusta causa fuerit impeditus, priuari potest. Sed si tempus non fuit in licentia præfixum: & licentia non erat perpetua, sed temporalis, debet prius moneri, & per aliquod tempus congruum expectari: & postea priuari: nisi ostendatur clericum ex aliqua iusta causa esse impeditum. Si verò licentia non fuit limitata ad certum tempus tacitè vel expressè præfixum: sed pro quanto t#pore velit abesse, & consuetudo sit in ecclesia illa, quòd absentes quo cunq; tempore retineant suas præbendas, ac si sint præsentis: tunc non debet priuari beneficio: sed debet moneri vt veniat ad seruitium ecclesiæ: & si non venerit, de præbendæ fructibus faciet Episcopus per alium Ecclesiæ deserui: & quod super fuerit in ecclesiæ vtilitatem conuertatur. h.d.

d ¶ *Otorgasse.* ad uerte § sine li centia prælati non potest clericus beneficiat# se absentare, etiam si sit absentia ex iusta causa. secundum Ioa. And. & Abb. in. c. relatum. de cleri. nō re sid#. posset tñ si esset necessitas subito occurrens, & de facili non pos sit haberi lic#tia. secundum Abb. ibi. qu# etiam vi. in. c. inter quatuor co. tit. vbi glo. & ibi vid. an valeat consue tudo, # se absentet sine licentia. & vid. in. l. fi. j. eo. & talisab sens c# licentia percipiet fruct# beneficij, duran te licentia: licèt non quotidianas distributiones, seruata in hoc di spositione ca. vnici. de cleri. non rcsident. lib. 6. sic & officiales cum li centia absentes percipi#t salaria sibi de publico deputata: neq; patiuntur in eis diminu tion#. secund# Lucã de Pen. per tex. ibi in l. hac lege. col. pe. C. de #xi. sacro. scrinio. li. 12. si tñ ocio sè mor#tur, di cit ibi, # dedu ction# patientur, & etiam si licentiã sine iusta causa consecuti essent. allegat. l. qui mittuntur, in fi. ff. ex quib# cau. maio. & l. 1. ff. de romili. & l. Mæuia. in princi. ff. de. annu. lega. & adde ad prædicta. l. 3. §. si di#. & ibi. g. cum. §. sequen. ff. de re mili.

e ¶ *Fasta tiempo cierto.* Nota # licentiatus vsq; ad certum tempus, si abest vltra statim lapso t#pore posset priuari beneficio, nisi ex iusta cau sa post tempus impediretur: nam c#

dies apponitur, pro homine interpellat. l. magnã. C. de contra. & commi. stipu. c. potuit. de locato. & ita tenet Gofre. & Hosti. in fumma. de cleri. non resi. §. fi. quorum dicta sequitur ista. l. & consuluitibi Hostien, # non nimis properet: quia puerile est, & pudibundum, hodie conferre, & die crastina reuocare: aduerte tamen quòd glos. in capit. quoniam frequenter. §. porrò. in verbo, in sacris canonibus. dicit, quod etiam si licentia data sit ad certum tempus, tamen illo elapso, adhuc debet clericus moneri vt redeat: licèt illud reprobant ibi Anto. & Imo. item Hostien. & Imo. in ca. ex tuæ. de cleri. non resident. Iaso in. l. si ex legati causa. 8. limitatione. ff. de verbo. obliga. dictum tamen Gofredi, de quo in ista. l. limitat & intelligit procedere Ioan. And. in dict. §. porro. si rem pore datæ licentiæ monitus fuisset redire in termino, sub pœna priuationis. & id# vult in ca. ex parte. de cleri, non residentib. & sic videtur velle quòd licèt licentiatus quis fuerit ad certum tempus, nihilominus, si non redeat post termin# erit citandus, antequam pri uetur. q#d dicit esse menti tenendum Ioan. de imola in dict. cap. ex parte. ad fi nem.

a ¶ *Algun tiempo guisado.* Videas in. ca. ex parte. & cap. inter quatuor cum sequent. de cle. non residen.

b ¶ *Toller la eglesia.* Et ad # cedendum cõ tra beneficiatum, ratione non residentia, non est ne cessaria solennis citatio, neq; solennis pri uatio, sed sufficit requisitio & spoliatio de facto. dict. ca. ex parte. el. 1. & ibi notat Abb. de cleri. cis non resid.

c ¶ *Que lo embargasse.* Nam & absens sine iusta causa, nõ debet priuari, si postea superuenit iustum impedimentum non redeundi, etiam si absentauerit se sine licentia Episcopi. vt in cap. inter quatuor. & ibi nota Abb. vltimo notabi. de cleri. non residentib.

d ¶ *Costumbre.* Videtur probari hic # valet consuetudo, quòd clericus non teneatur residere in beneficio: de quo latius videas Abb. in repe titione cap. extirpandæ. §. qui verò. 14. & 15. colum. de præbend. vbi distinguit inter beneficia curata & simplicia: nam in curatis non potest consuetudine induci # beneficiatus percipiat fructus in absentia: siue sit consuetudo # percipiat, nullo vicario instituto, siue vicario posito: in simplicibus verò dicit valere consuetudinem, # non teneatur ad residentiam, vicario instituto. Si verò in his esset consuetutudo, etiam nullo vicario instituto. & tunc si omnes Canonici se absentant, & pauci bcneficiati resident, non valet consuetudo, tan quã ecclesijs onerosa. c. 1. de consuetu. aut non indiget seruitoribus: quia sunt bcneficiati in ecclesia, qui tenentur ad residentiam: & fortè pauci obtentu consuetudinis sc absentant, tunc dicit valere consuetudinem. videas ibi latius per eum qui & alias opiniones refert. & nota # de iure communi etiam beneficia simplicia requirunt residentiam: neq; safficit deservire per alium. vt probatur in. c. penul. de cleri. non residentil. & ibi notat Abb. in quarto notab. vid. per eum ibi. & in. c. fina. eodem tit. & ca. ad hæc. & in. c. cum non ignores. de præbend.

e ¶ *E lo que sobrare.* Adde. c. pe. de cleri. non resid.

¶ *Lex. XVII.*

Si clericus sine licentia de serat beneficium,
transfe rens se in ali# locum, vbi aliud beneficium
residentiam requir#s recepit: de q# possit cõgrue

sustentari, vel si vxorem du cat, vel miles, seu ioculator efticiatur, potest episcopus alij conferre: nam ex dictis causis colligitur animus de serendi beneficium: si verò solum se absentat, non de bet statim eo priuari, sed de betmoneri ad resid#tiam, & congruo tp#e expectari: & si non veniat, priuabitur: & si non sciatur vbi sit, citetur ter in sua ecclesia, & postea est expectãdus per sex nienses: & si nō venerit, po test beneficio priuari: vel si prælato videbitur (#a fortè est clericus vtilis ecclesi#) eum compellere ad resid#tiam. h.d.

f ¶ *En otra eglesia.* Adde cap. 1. de cleri. non resid. & vid. ad limitationem glo. in c. si quis iam translatus. 21. q. 2. &c. admonet. de reuntiat. & ca. si quis episcopus. 7. q. 1.

g ¶ *O se faze cauallero.* Vid in ca. fi. de cleri. coniu. vbi vid. Abb. & glo. in c. qualiter. de cleri. non resid.

h ¶ *Iuglar.* Adde Hostien. in summa. de cleri. non resid. §. fi. in princi.

i ¶ *Se casasse.* Adde ca. 1. de cleri. coniu. & glo. in dict. c. qualiter.

k ¶ *Segund que fuere lexos.* Erit ergo hoc arbitrium. secundum Hosti. eo. tit. in summa. §. fi.

l ¶ *Si non lo pudiessen fallar.* Adde. c. ex tuæ. de cleri. non resi.

m ¶ *Tres vegadas.* Et non sufficit vna peremptoria pro omnibus. secun d# Ioan. And. & Abb. in dict. c. ex tuæ.

n ¶ *A su obediencia.* Adde dict. c. ex tuæ. & ibi Abb. 7. notab.

¶ *Lex. XVIII.*

Si clericus sit leprosus eius beneficium alij conferatur: & de eius red ditibus leprosus sustentetur: si verò alia infirmitate detineatur, datur ei coadiutor: & viuent ambo de redditibus: qui si non sufficient, habeat eos coadiutor: & Episcopus prouideat ægrotanti. h.d.

a ¶ *Sera perlado della.* Sequitur opinionem Tancre. & Vincent. quam & sequitur glo. in cap. tua nos. de cleri. #gro. Sed primam opinionem illius glo. # etiam leproso detur coadiutor, & non remouetur à præ latura quæ fuit Hugo. sequuntur Ioan. Andr. & Cardina. Anto. Petrus, Abb. & Imo. in dict. ca. tua nos. & sic ista est magis communis opinio. & vid. in materia gl. in summa. 7. q. 1. & in ca. ##uis. & 7. q. 2. in summa. & ca. 1. & 2. nota etiam quòd vbimagnitudo officij requirit, vel vtilitas reipublic# sua der, potest #s sibi coadiutores in officio eligere. vi. per Ioa. de Plat. in l. 2. c. de coarcta. lib. 12. & of ficium adiuncti finitur: finito officio eius cui adiungitur. l. 1. C. quãdo tuto. vel cu rat. desinant.

b ¶ *Otra enfermedad.* Et si sit in curabilis. vt in ca. ex parte. de cleri. egro.

c ¶ *Dar al enfermo.* Sequitur dictum glo. fi na. in. c. de rectorib#. de cle ric. ægrotant. Cardi. tamen Florentin# ibi quem refeit & sequitur Imo. dicit se de facto consuluis se, quòd ipsi infirmo debet prius prouideri de bonis beneficij: & si nō sufficiunt redditus pro coadiutore, dicit quòd Episcopus prouidebit coadiutori vel parrochiani: quorum fauore datur, & ad iura allegata per glo. respondet quòd solū illa dicunt quòd Episcopus de bet prouidere pauperibus qui suis manibus victum quærere nō possunt: neq; plus dicitur de laicis quàm de clericis: neq; de beneficiatis, quàm de non beneficiatis: & quia secundum eum esset satis magna absurditas, quòd rector beneficij aliàs probus, necesse habebit mendicare propter casum infirmitatis: quia subsidia Episcoporum quan doq; sunt valde remota. & ita dicit Card. fuisse obtentum, & in istam partem inclinat etiam Abb. in dict. c. de rectoribus.

¶ *Lex finalis.*

Valet consuetudo, quòd clericus causa peregrinationis vel studior# possit se absentare de ecclesia sua sine licentia prælati: & gaudebit fructibus sui beneficij: dum tamen capitulo Ecclesiæ suæ notum id faciat. item si sit in seruitio Papæ, vel sui Episcopi, vel suæ ecclesiæ: nã habet fructus in absentia præter quotidianas distributiones: & pōt Episcopus duos Canonicos habere in suo seruitio. h.d.

d ¶ *En romeria.* Adde ca. non oportet ministros. de consecra. dist. 5. cap. magnæ. de voto.

e ¶ *En las escuelas.* Adde ca. perlatum. de cleri. non residen. & cap. consul tationibus. de ofsi. delega.

f ¶ *Con otorgamiento de sus perlados.* Adde dict. c. perlatum. & ca. ex tuæ. de cleri. non residen. & dixi. supra. eo. in. l. 16. in glo. 1.

g ¶ *Costumbre.* Approbat dictum Inno. in. c. ex tuæ. de cleri. non resid. quod dictum Abb. dicit valde notabile in ca. inter quatuor. eo. tit. licèt dicat, quòd iure non probatur illud

dictum Innocent. valet ergo consuetudo, quòd ex iusta causa possit clericus se absentare, etiam si ne licentia praelati, licet non potest induci consuetudine, quòd sine licentia vagentur. secundum Innocent vbi suprà.

h ¶ *A su cabilo.* Nora hoc.

i ¶ *Con el apostolico.* Adde ca. c# dilectus. &c. ad audientiã. de cleri. non resident. & Oldrald. consil. 47. incipit ius cõmune. vbi de Cardinali bus. & Barto. in. l. testamento. ff. de aliment. & ciba. lega.

k ¶ *Con sus obispos.* Vid. in. c. de cætero. & cap. ad audientiam. de cleri. non residenti bus. & intelligitur de duobus, vt subij cit. & id# vult Gofred. relatus à Ioanne de imo. in dic. cap. audientiã de his qui s#t in seruitio Papæ. vel de stu dentibus in Theologia. ne ecclesia patiatur defectum in ministris.

l ¶ *En seruicio de sus eglesias.* Ad de ca. ex parte de cleric. non residentibus. idem, si sit in firmus. ca. ad audientiã. eo. titu. l. 3. §. stichus. ff. de sta tulib. vel si nō potest securè in ecclesia mo rari propter inimicitias. 7. q. 1. c. pastoralis. c. bonæ me moriæ Mag# tinæ. de elect. aut quia aer est infirm#, & pestilens. argum. cap. quorundam. 73. distinct. & cap. ad supplicationem. de renunt. Hosti. in summa. eod. titu. §. fina. col. fi. versi. aut cau sa necessitatis.

m ¶ *Las distribuciones quotidianas.* Adde ca. licet. de præbcn. & glo. in. ca. cum dilectus. de cleri. non residen. &c. 1. eod. tit. lib. 6. infirmo tamen dantur etiã distributiones quotidianæ, vt in dict. c. 1. quod intelligit Ioan. And. quando infirmitas priuauit ipsum facultate interessendi diuinis. vt quia illa cessante intererat: secùs, si cessante infirmitate nō intererat diuinis officijs: quia tunc nō poterit ratione infirmitatis re cipere distributiones: quia infirmitas non videtur tunc esse causa pri uationis: ex quo etiã ante infirmitatem non intererat. & tenet etiam Ioan. de imo. in. c. ad audientiam. de cleri. non residen. & nota # istæ distributiones quæ non dantur taliter absentibus accrescunt interes sentibus. vi. gl. in clem. vt hi qui. ad fi. de æta. & quali. & in Clem. 2. de vita & ho. cleri. & dic. vt ibi. & adde glo. in. c. clericus victum. 89. dist. & an possit quis ratione dignitatis & canonix, vel duplicis iuris aliàs concurrentis in eo percipere duas distributiones vid per Abb. in ca. cum olim. de re iud. & vid. in ista materia quæ tradit Decius consil. 280. & bene nota quòd si ex priuilegio quis habere debeat in absentia distributiones quotidianas habebit tantum illas quæ sunt in pe cunia, nonpan em, & vinum & alia. secundum Archi. in ca. sacerdos 1. q. 2. quod videtur intelligendum quando quædam essent in pecu nia quædã in pane & vino: secùs si o#s essent in pane & vino: & tali bus & nullæ in pecunia. arg. l. fundus qui locates est. cum. l. sequen. ff. de fundo instru. l. quibus diebus. §. dominus. ff. de condi. & demon stra. pro hoc vid. bonam glo. in. c. quamuis. in verbo non extendit. versi. sed pone. de præbend. lib. 6. item nota # valor beneficij non de bet considerari. secundum distributiones quotidianas. secundum cõ mentato. regul. chan. regu. 60. alleg. decisionem Rotæ, quæ incipit, item quando imponitur.

Titulus. XVII. De Simonia.

a ¶ *La simonia.* Est maxima labes huius criminis. c. tanta. cod. tit. ca. fina. 1. q. 7. c. fi. de purga. cano. & æquiualeat crimini læsæ maiestatis. vi. glo. in. c. si quis Papa, 79. distinct.

¶ *Lex. I.*

Simonia est studiosa vol#tas siue cupiditas emendi. vel vendendi spiritualia, vel spiritualib# an nexa: & spiritualia dicuntur tripliciter primò, gratia spiritus sancti quam habuerunt prophe tæ & sancti: si cut est gratia propheti#, gratia sermonis. & miraculorum: gratia sanitat# & ex pulsionis dæmoniorum, ac ceptionis Spiritus sancti # manus impositionem sicut Apostoli faciebant, & faciunt Episcopi, & presbyteri eorum locum tenentes: item & diuersa alia gña gra tiarum, quas homines recipiunt propter dona spiritus sancti, vt est spiritus sapi#tiæ spirituali# & intelligentiæ, consilij, fortitudinis, scicntiæ, pietatis, & timo ris domini. Secundo modo, spiritualia dic#tur: quia homines per illa salui fiunt vt sunt sacramenta Ecclesiæ, seu quia per illa recipitur gratia Spiritus sancti, vt ordines qui conferuntur per Episcopos clericis vel, quia dantur his qui in spiritualibus seruiunt: & huiusmodi sunt beneficia decimæ, cimiteria, sepultu turæ, anniuersaria, & alia iura quæ clerici recipiunt ex administratione earum, ista omnia non possunt vendi: in matrimonio tamen, licèt sit sacramentum licitè datur, & accipitur pecunia. Tertio modo, sunt alia sp#alia, vt cruces & calices benedicti, & similia: & ista possunt qñq; vendi eo modo quo habetur suprà eadem partita, titulo. 14. l. 2. h.d.

b ¶ *Voluntad.* Si monia secundum Damas. & alios antiquos doctores est studiosa voluntas, si ue cupiditas emendi, vel vendendi spiritualia vel spiritualibus annexa: quã description# videtur sequi. l. ista. Hostien. tamen in sum ma. eodem titu. §. 1. dicit nō videri bonam quia innuit # sola intentione simonia cō mittatur: q#d tamen falsum est, quo ad ecclesiam, licèt quò ad De#, verum sit. vt in ca. tua nos. in fi. de simonia. & de simo nia m#tali, an obliget ad re stituend#, seu relinqu#dum quicquid inde consecutus est. vide text. cum glo. & ibi Abb. in ca. fina. de simonia. glo. in. c. 2. 1. q. 1. ponit ergo Hostien. aliam description# scilicet si monia est spiritualium vel annexor# spiritualium pr# ced#te, pacto promissionis cōditiōis, mo di seruitij precum vel cuiusuis temporali tatis receptio, siue donatio, alias descriptiones ponit Ioa. de Ana. in ru. de simo. & Abb. in. c. nemo. eo. tit.

c ¶ *Symon mago.* vi. in act. apostolorum. c. 8.

d ¶ *Tres maneras S#pt#* est à.g. 1. q. 1. in sum. & vi. per Abb. in c. eōsulere. eo dem tit.

a ¶ *Saluo en casamiento.* Pro matrimonio, licèt sit sacramentum, & ibi gratia conferatur, licitè datur, & accipitur pecunia: quia non est sacramentum solum, sed officium naturæ. & secundum hoc datur ad subleuandum onera eius, si tamen detur aliquid pro matrimonio: in quantum est sacrament#, illicitum est: & ideò ius prohibet pro benedictionib# nu bentium aliquid dare. vt in ca. suam. de simo. videas sanct# Tho. 2. 2. quæstione 100. artic. 2. ad fi.

¶ *Lex. II.*

Prim# Symo niac# fuit Gee zi, discipulus
Helisei, qui # lepræ sanitate habuit à Naamã Syro
dupli cia vestim#ta, argentiq#; mar cam, qui
fact# fuit leprosus: & licèt Symo niaci dicantur
à Symone ma go, tamen pro priè qui recipiunt
preci# pro spiritali bus dicuntur Geezit#:
em#tes verò sp#alia, dicuntur Symoniaci. h. d.

b ¶ *En el viejo testamento.* Vid. 4. Regum. ca. 5. & in ca. qui studet. & cap. cito turpem. 1. q. 1.

c ¶ *Propiamente.* Ex Gofred. & Hostiensi sumptum est eodem. titu. in summa. §. & vnde dicatur.

¶ *Lex. III.*

Tribus modis committitur symonia: facto, dono
& verbo. Facto committitur, si corporaliter quis
seruiat episcopo in licitis, vt ei con ferat benefici#

v# ordines pacto de hoc interueniente sine pacto
 tñ licet hæc dari bene merenti: & in honestis
 serui#ti. It# # sp#ali seruitio nullo modoliet pacisci:
 nisi vt habetur supra. Titu. 1. l. 6. Dono verò
 committitur quando propter spiritualia recipitur
 obsequium vel pecunia, seu donum: & dans &
 recipiens cõmitunt simoniam: si tamen gratis
 aliquid detur pro spirituali, ex mera liberalitate,
 nõ est illicit#: id#, si donum ita modic# sit, #
 anim# conferentis spiritualia, nõ debeat mouere,
 inspecta qualitate personar#. & causa, & t#pore:
 & idem, si clericus pro labore circa obsequia
 spiritualia recipi at aliquã mercedem: & id#, si
 pro labore viæ in cõsecratione ecclesiarum, &
 visitatione recipiat# aliquid, vel si fiat per mod#
 eleemosynæ, vel causa redimend# vexationis, cleri-
 cus litigans suopersuo beneficio aliquid donet,
 vt recedat# à lite: verbo autem committitur qñ #
 indigno rogat#, vt ordinetur, vel beneficiet#: secus
 si # digno: si tñ quis roget vt sibi episcopatus, vel
 dignitas cõferat#, illitæ sunt preces, & non sunt
 recipi#d# & vt ambitio suscipi# repell# d# h.d.

d ¶ *Tres maneras* Prosequitur dicta Gofred. & Hostien. in summa. eod# titulo. §. quali ter.
e ¶ *Porque le de beneficio.* Ad de cap. cum es sent. eodem. tit. & ibi glos. & Abb. # post
 Hosti. infert ad quæstion# de Episcopo recipi#te cleri c# ad seuiti# spirituale & t# porale
 præstã dum promittit# sibi cert# salarium annuatim, donec sibi prouiderit de beneficio
 competenti. videas ibi # eum: & nota # cõmittitur simonia, si cardinalis vel ali# propter
 donum procuret beneficium alicui. sec#dum Ange. in. l. sed & si lege. §. consuluit. ff.
 de peti. hæred. & in hoc dicit # communiter inuoluti sunt Cardinales. vid. Decium consi.
 118. incipit viso instrumento. tu vid. in hoc Abb. in ca. tua nos. de simo. in. l. notab.

a ¶ *Esperança.* Spes recipiendi pro honesto seruicio non inducit simoniam. vi. in ca. hoc ad nos. 50. dist.

b ¶ *La segunda manera.* Mun# à manu sem# simoniam inducit, nisi adeò modic# sit, quòd animum promo uentis nō de beat mouere inspecta qua litate persona rum, & causa, & tempore. c. ex tuæ. de si monia. &c. & si quæstione. & hoc, quado pactum non præcessit. & quic#d agant homines int#tio iudicat illos, vt tradit latè Hostien. in dict. §. qualiter. & abbas in dict. ca. ex tuæ. vbi prose quit# quatuor membra: si enim ex pacto aliquid temporale confertur: & illud q#n tum cunq; sit modicum, inducit simoniã & dicit# simonia conu#tiolis: neq; dimittitur peccat#, nisi prius resti tuatur malè acceptum. ca. de hoc. & cap. veniens. eo. tit. aut non inter uenit pactum sed mens deprauata, & t#c inducitur simonia menta lis, quæ aboletur per solã pœnitentiam vt in ca. fina. eodem tit. secùs in vsuris: quia ibi opus est restitutione. ca. consuluit. de vsur. aut mens non fuit deprauata, sed exliberalitate aliquid donatum fuit & receptum, & tunc non inducitur simonia. c. tua. eo. tit. aut sumus in dubio an præcesserit mens deprauata: & tunc ad coniecturandum animum, ponderantur quæ habentur in dict. ca. & si quæstiones. & vide infra. ca. l. ibi la segunda es.

c ¶ *De su voluntad.* Adde ca. quicquid inusibilis. 1. q. 1.. & cap. emendari. & ca. quam pio. in fi. & ca. placuit. 1. quæstione. 2. & cap. dilectus filius de simo. & nota # etiam tempore receptionis spiritualium, potest fieri donatio alicuius temporalitatis, dummodo liberaliter fiat. glos. & Abb. in. c. tua nos. de simonia. & videas infra eo. l. 5. & si detur post ordinationem. c. sicut. 1. quæstione. 2. & adde quod notat Ioan. And. & post cum Abb. in cap. veniens. el. 1. de testi. & in ca. cum clerici. de pact. & in cap. super eodem. de transact. Decius in consi. 118. & videas q#d notat Abbas post Inno cent. in ca. c# m. col#. 8. de const. su# gl. in verbo perci perent. & vid. in auctent. de sanctiss. episco. in princi. & ibi Bart. & glo.

d ¶ *Estas cosas.* Adde cap. & si quæstiones de simo. vnde sumptum est hoc.

e ¶ *Por las obras.* Licet ergo pa ciscitur clericus, vt pro ob sequijs spiritualibus, pro labore certam mercedem recipiat. videas glos. & Abbatem in cap. significatum. de præbend. & sacerdos lo care potest operas suas, si non habet, aliàs vnde viuatur. cap. 1. 2. & 3. 91. distinctio ne. Hostien. in dicto. §. q#liter. versicul. quid si clericus.

f ¶ *Consagran.* Adde ca. cum sit Romana. eodem titu. & & non intelligas, & quòd pro ipso actu consecrandi, aliquid exigatur: sed pro labore viæ. 12. quæstione. 2. cap. charitatem. &. 1. quæ stione. 1. capi. statuimus. etiam si ecclesia sit in ciuitate. cap. vene rabili. de censibus. secundum Gofred. & videas per Hostiensem. in dicto. §. qualiter. colum. 1. versicu. sextus casus. & Abbatem in dicto capit. cum sit Romana. qui vult quòd non detur pro labore, sed in signum cuiusdam superioritatis: & vt facilius & placidius prælati inducantur ad visitandum, & consecran dum.

g ¶ *Visitan.* Vid. c. cum Apostolus. de censi.

h ¶ *Limosna.* Adde cap. animæ. 13. quæstione. 2. & ca. ipsi sacerdotes. 1. q. 1. &c. fina. de testa.

a ¶ *Porque le dexten.* Adde ca. dilectus filius. cum glo. eod. tit. & dic vt ibi per Abb. & quæ debeat probare # redemit vexationem suam. vid. Bald. in. l. serui. C. de adulte. & adde ad istam legem glo. in. c. nullus. el. fi. 1. quæstione. 1. & ca. quæsitum. 1. quæstione. 3. glo. & Abb. in cap. cum pridem. de pactis, & an possit repetere quæ dedit ob redimendam vexationem. vid. Bal. in. l. 2.. C. de aboli.

b ¶ Ruegan. Pre ces carnales, quæ timentur vel quibus fauetur, simoniã induc#: distingue tam# vt per Hostien. in summa. eodem titu. §. q#liter. col 3. #s. lingua. & vid. glo. vnde ista sumpta sunt. in capit. tuam. de ætate & qualita. & glo. in cap. ordinationes. 1. quæstione. 1. & in ca. Moyses. 8. quæstio ne. 1. & in cap. veniã. 35. quæstione. 9. & videas Abba. in cap. cum M. Ferra. de consti. 4. notab.

c ¶ Obispado o otro personaje. Si preces quis pro se porrigat. vt in pr#satum eligatur ambitiosæ sunt, & illicitæ. 1. quæstione. 1. cap. nullus, itaq;. & idem, si preces porrigat pro ecclesia vel dignitate haben te curam animarum. secun dum Hugo. Raymun. Hostien. & sanct. Thom. in q#dlibetis, etiam si aliàs esset di gnus: quia se inger#do præ sumptuosus, & ambitiosus videtur & cõsequenter indignus: sed si porrigat pro se preces ad obtinendum beneficium simplex, & non est indignus propter aliquod impedimentum, non peccat, si eget: neq; est simonia. videas in cap. tua nos. §. 1. in prin. de simonia. & cap. proposuit. de cleri. excommuni. minist. alij tamen dicunt, quòd & si quis abundet in temporalibus, & sit dignus potest sine peccato petere beneficium ecclesiasticum, cum nemo cogatur suis stipendijs militare. videas de his latè per Syluestrum in summa. in verbo simonia. versicu. decimo sextò quæritur. & videas quæ dico infrà. l. proxima.

¶ *Lex. IIII.*

Carnales preces pro digno, non inducunt
simoniã: pro indigno sic: spirituales verò
preces non inducunt simoniam. h.d.

d ¶ Ruegos. Ortum habet à notatis per glo. in ca. tuam, de ætat. & qualita. & ab his quæ dixi in. l. proxima.

e ¶ De simonia. Non tamen teneretur ad resignationem beneficij, qui per preces habuit. argum. cap. fina. de simo. vnde die secundum Innocen. in dict. ca. tuam. # licèt quis prose vel pro alio ro get, siue electo res, siue quoscunq; alios, etiam pro indigno, siue # dignitate, siue # bñficio, nō dicitur habere benefici# si moniac#: licèt peccet, iustas preces funden do: nisi faceret intendens obligari colla tori bceneficij ex precibus, vel exonere illum quem rogat ab aliq# seruitio, quod ei fecerat per exaudition# precum: ad hoc enim. vt sit simonia, oportet munus interuenire. c. sunt nonnulli 1. quæstione. 1. hæ autem preces non pro munere dantur: & cum # munere dar#tur, tunc secùs esset, & in casu quo sit simoniacus ille qui malè rogat: ita vt dictum est: qui tamen rogatur, non est simoniac# nisi preces secut# # preces dederit: & dato # preces # indigno secutus esset, non teneret# ren#tiare, nisi exp#ssisset quòd propter preces facit. vt in dict. c. fi.

¶ *Lex. V.*

Dãs aliquod temporale, ca intentione, nō tñ in
pact#deducta: vt aliquid spirituale consequatur,

vel si recipiens dederit spirituale pro tali seruitio
recepto committitur simonia mentalis, quæ
aboletur per pœnitentiam, & non obligat ad
resignationem ordinis vel beneficij: secùs si
deducatur in pact#. Et si dubitet#, an fuerit
simonia men talis, vel cõuentionalis, recurritur
ad cõiecturas. de #bus. S#. eo. l. 3. h.d.

f ¶ *Muy grandes.* Adde. l. plebiscito. ff. de ofsi. præsidi. & vid. glo. fina. in cap. statutum. §. insuper. de rescrip. lib. 6. Hostien. in summa huius titu. §. & qualiter.

g ¶ *Simonia de voluntad.* Sola intentio non inducit simoniam conuen. tionalem. sed solùm mental#, quæ aboletur per solam pœnitentiam. vt hic & in ca. fina. eodem titul. Hostien. & alij in ca. ex tuæ. eod. titu. post glo. & dixi suprà. eo. l. 3.

a ¶ *Por pleyto.* Adde dict. cap. ex tuæ. eodem titu. & cap. de hoc. & cap. veniens.

b ¶ *Dubda.* Quã do sumus in dubio, an præ cesserit mens deprauata, vel nō recurritur ad coniecturas: de quibus in. c. & si quæ stiones. eo. tit. & suprà. eod. l. 4.

¶ *Lex. VI.*

Nullam securitatem, neq; cautionem recipere
possunt electores ab eligendo: facta tamen
electione sic: si sit consueta & iusta: aliàs
præstans & recipiens committunt simoniã:
superior verò bene potest ab electo ordinando,
seu cõsecrando, iuramentum, seu promission#
super his quæ deceant antequam ordinetur,
seu consecratur. item remittens debitum pro
spirituali cõsequ# do, #inde est simoniac#, ac si
donaret, # hoc ali#d aliud. it# ali#d donans, vt
ab excõmunicatione, vel alia censura absolueretur;
& recipiens contrahunt labem simoniæ. h.d.

c ¶ *Ante.* Ort# habet à ca. 1. & C. Artald#. 8. q. 3. & ex his q# glos. notat in summa. vide. etiam in Pragmaticis. fo. m. 86. vbi de pactis ante electionem officiorum seculari#.

d ¶ *De costumbre antigua.* Adde ca. quia sancta. 63. distinct. & Hostien. co. tit. in summa. §. quid si iudex. in fi.

e ¶ *Que le deuiessen.* Adde ca. talia. 8. q. 3. cum glo. ibi. remittere namq; da re est. vt ibi. l. quinetiam. ff. de calum. & l. si mulier. ff. de condi. causa data.

f ¶ *Absoluiessen.* Concord. cum c. ad aures. de simo. vbi vid. glo.

g ¶ *El que la rescibiesse.* Quid in dante. glo. in dict. c. ad aures. dicit quòd non committit simoniam: ex quo redimit vexationem li noce 1. tenet # imo tunc non possit dare, sed debeat recurrere ad suj eriozem Io. And. concord. opinio. # aut isti imminet aliquod præiucici# ex dilata absolutione. vt quia speratur eligi, vel debet eligere, vel currit contra eum præscriptio: nisi agat, & tunc procedet opinio glos. aut non subest tale pericul#, & procedet opinio Inno. & secund# Abb. videtur distinctio probabilis & æqua. Cardina. Flor#. dicit veriozem opinionem Inno. quia per hoc nō solum redimit vexationem, sed & cōsequitur ab solution#: pr# terea nun## de bet #s peccare, vt à maiori periculo cesset, & ad periculum prædictum & pr#iu dicium respō detur, # dene gans absolutionem sine causateneatur excommunicato ad interesse. argum. ca. sacto. de sentent. excom. & cum hoc videtur transire Ioan. de Anani..ibi ni si quādo tale præiudiciū vel interesse esset inæstimabile. & adde prædictis Ho sti. in summa de excess. præ la. §. 1. #si. #d si petitur. & glos. in capit. vendentes. 1. quæsti. 3. quæ dicit, quod # in causa eccle siastica iustitiam emit, cōmittit simoniam, allegat illam Abbas in capit. c# ab omni. de vita, & honest. clerico. Alexan. in additio. ad Bald. in. l. venales. C. quā. #uo. nō estne ces. sed an pos sit dari pecunia pagano, vt fiat Christianus. glos. videtur dicere quòd sic. 1 q#stione. 2. in ca. quam pio. & & ibi Archidiaconus, qui allegat Hostien. vi. Abb. in. c. cum in ecclesia. eo. tit. de simo. vbi & tra dit, an licitè possit dari pecunia sacerdoti, qui non vult baptizare sine pecunia.

¶ *Lex. VII.*

Clericus celans pro pecunia prælato peccat# manifestum sui parochiani, committit simoniam. Idem est, si ratione sanguinis, vel amicitie celet, vel mendose dicat iam esse correctum: aut si verè correcto propter odium neget pœnituisse, etiam si precium non interueniat: quia talis consanguinitas, odium, vel amicitia loco precij sunt: Archidiaconus autem Archipresbyter aut Curatus tenetur talia prælato detegere. h.d.

h ¶ *Por esta razon.* Concord. cum. c. nemo. de simo.

a *Tenudos son.* Vid in dict. c. nemo. & 5. quæstione. 5. ca. non vos. & 22. quæstione. 5. ca. hoc videtur. & 2. q. 1. ca. si peccauerit. &c. tam sacerdotes. 24. q. 3.

¶ *Lex. VIII.*

Non debet Prælatas vices suas aut vicariam locare, seu sub annuo censu cōcedere: ne detur occasio iusticiam vendendi: & quia vicarium consti tuens curam tradit in qua precium non debet interuenire: & quia debent præla ti manus habere mundas in iudicijs: aliàs dans & ac cipi#, labem incurrunt simoniæ. h.d.

b ¶ *Sus vezes.* Id est. iurisdictio n#. & concor dat ca. 1. & 2. ne præla. vices suas.

c ¶ *La primera.* H#c prima ra tio sumit# ex dict. cap. 2. ne prælat. vices suas. quia si iurisdictione vendi posset emptor faceret maiores condemnationes: & sic subditos aggrauaret, & iudicia subuerterentur æquitate repulsa: nam cum conditio esset in potestate iudicis, saltem in arbitrijs maior gnam multam leuaret forte ut maior lucrum pertiperet: & officialis, ut aliquid lucretur ultra pecuniam datam superiori per fas & nefas induceretur ad ex torquendam pecuniam, & modicam culpani faceret grauiorem: & sæpe punietur similiter. ubi punienda esset persona. secundum Hostien. eo. tit. in summa. & Abb. in dict. ca. 1. & 2. ne præla. vices suas. quæ rationes etiam militantes in officijs temporalibus iustitiæ administrationem habentibus. ut in aucten. ut iudi. sine quoque suffragio. §. hæc autem omnia. & in aucten. de manda. princip. §. illud tñ. non tñ incurritur vitium simoniæ, emendo iurisdictionem temporalem. secundum Inno. Hostien. & Abb. in dict. ca. 1. quinimo & ministeria aliqua seruilia prohibet lex haberi per simoniam, ut habetur in. l. 2. C. de murilegu. lib. 11. videas de his etiam per Guilielm. Benedict. in repetitione ca. Rainuntius. de testa. in verbo duas habens filias, ubi & tradit illam Epi stolam beati Thom. ad ducissam Brabantie. & videas. l. 16. tit. 14. lib. 2. ordina. rega.

d ¶ *La segunda* Nam qui vicarium constituit, curam tradit. cap. sina. de offi. vica. & pro vicaria pecuniam dare, simoniacum est. cap. ad nostram. de simo.

e ¶ *De que biua.* Sumptum est ex glo. in dic. cap. 1. & debet esse salarium in quantitate non in quota. ut dicit Hosti. in summa. eo. titu.

f ¶ *La tercera.* Prælatas gratis debet iudi care. 14. q. 5. c. non sane. & mundas seruare manus, nullo modo; contingere lucrum. si iudicia venalia exponit, Deum & legem offendit.. 11. q. 3. ca. qui recte & in aucten. de mandatis princi. §. oportet. Hostien. ubi supra.

¶ *Lex. IX.*

Redditus beneficiorum vendi potest, seu loco cari: quia non sunt spirituales: licet proueantur à spiritualibus: & si locatio fiat ad certum tempus & locator ante

decedat eius successor nō tenetur sta re locationi,
nec ecclesia te netur ad exp# sas factas occasione
conductionis illius nec ad preci# receptum vltra
tempus vi tæ locantis, te nebuntur tamen hæredes &
fideiussores clerici locātis. & si ecclesia ei successit:
similiter tenebitur ecclesia, vt ta lis hæres. h.d.

g ¶ *Arrendar.* Concord. cum ca. fi. ne præla. vices suas. & intellige ita, # locatio non sit ad longum tempus. vt in clem. 1. §. fina. de reb. eccle si. non alienand. & vult Abb. in dict. c. fi. licèt ibi in glo. 2. notet recto rem ccclesiæ posse locare fructus pro toto tempore vitæ suæ.

h ¶ *Por mas tiempo.* Sequitur dict. glo. in dict. c. fi. vbi vid. per Abb. latam distinctionem in ista materia. & vi. quæ tradit Abb. in. c. ex literis. 4. & 5. col. de proba. & vid. notabiliter per Pau. de Cast. consi. 1. primo volum. incipit visis omnibus scriptis. vbi & in sine vid. de contractu facto per cap. sede vacante. cum licentia superioris. & quædicit consil. 4. eiusdem volu. incipit circa primum. & per Socinum. consil. 32. 1. parte. & eod. volum. consi. 125. & consi. 34. volu. 3. & quæ dixi in. l. 2. tit. 8. 5. parti. vbi an successor in maioria teneatur stare contractui locationis facto per prædecessorem.

a ¶ *De heredar.* Iuxta ca. 1. de success. ab intestat. & idem esset si pecunia versa esset in vtilitatem ecclesiæ: quia tunc vel tenebitur ista soluere, vel stare contractui. ar gum. cap. 1. de solutio. & ca. quod quibusdam de fideiu so. l. nam hoc natura. ff. de cōdict. indeb. Hostien. eod. tit. in summa. #si. Gofredus verò notat, ad uerte etiam # si contractus locationis factus esset de li centia Papæ, vel Episcopi, ex iusta causa tunc successor teneretur starelocationi: vt si fortè causa studij Theolo giæ factus esset, vel pereгри nationis terræ sanctæ, vel alia causa: tunc enim contrahens, priuilegio principis decipi#dus nō esset. secund# Hostien. ibid# versic. quid si quis. & Ioan. de Anania. in d.c. fi. eo. rit. 3. col. allegat no tata in ca. significauit. & in cap. præterea. de censibus. secus si episcopus interponeret auctoritatem sine causa. l. nulla. ff. de aucto. tuto.

¶ *Lex. X.*

Cùm scientia sit donum Dei, magister beneficium
ab Ecclesia recipiens, non debent à clericis illius
ecclesiæ: neq; à pauperibus pro doctrina aliquid
exigere: aliàs est quasi simonia: si tamen gratis
detur, licitè recipit: & etiam si beneficium
non habeat, neq; alios redditus, vnde honestè

sustentetur: & qui non sunt magistri sed legentes, vt potius ipsi addiscant, gratis debent, non pretio docere. Item per Cancellarium seu magistrum scholarium, non debet recipi pretium pro aliquo magistrando, aliàs recipiens incidit in crimen concussionis, & debet amittere dignitatem, & officium & beneficium, quod habeat ab ecclesia.

b ¶ *Don que da Dios.* Adde ca. reuertimini. 16. q. 1.

c ¶ *Vendida.* Concord. cum cap. 1. 2. & 3. de magist. & 1. q. 3. c. non solùm verè philosophantes pecuniam contemnunt. c. gloria episcopi. 12. q. 1. l. in honoribus. §. philosophis. ff. de mune. & hono. l. professio. C. de muni. & origina. lib. 10.

d ¶ *Pobres.* Ergo ab extraneis diuitibus percipere poterit. & ita tenet. g. in ca. quianonnullis. de magist. quia vt dicit Abb. ibi. beneficium tã tùm constituitur pro clericis illius ecclesiæ & pauperibus alijs, ergo alios diuites gratis docere non tenetur.

e ¶ *Como simonia.* Non igitur propriè est simoniacum stricto modo: lar go tamen modo sic. glo. & Abb. in dict. c. 1. facit illud prouerb. 23. Noli vendere sapientiam, doctrinam & intelligentiam.

f ¶ *Rescibiessen beneficos.* Quid si aliàs essent salariati de publico, prout hodie cõmuniter sit in studijs generalibus, dicend# est sec#d# Abb. in dict. c. quia nõnullis. # nihil petere possunt etiam à diuitibus etiã forensibus: quia ad hoc instituta sunt salaria ista in studijs gñalibus: si ergo esset salariatus in loco priuato, posset ab extraneis diuitibus exigere: prout posset & in certa ecclesia beneficiatus. dicit etiam Ab bas ibidem. # si esset consuetudo, # fiat collecta à scholaribus, tunc quant#cunq; sit salariat#, po test collectam facere sec#d# consuetudin# loci: ita # à pauperib# nihil exigat.

g ¶ *Si las rentas.* Siergo doctor non eget, non debet collectã facere. & ita voluit Hosti. in dict. c. quia nonnullis. sed de consuetudi ne videm# cõtrari#: vt & si diues sit, accipiat collectã à scholarib#: nõ tamen doctor debet esse improbus exactor. secund# Cardi. in. d.c. #a nonnullis.

h ¶ *De su grado.* Adde. ca. dilectus fili#. in fi. de simo. Hosti. in sum. de magist. §. vtr# à scholaribus. #. si verò magistro.

i ¶ *Aprendan.* Ex Gofre. s#pt# est, dic#te # doctores iu uenes nouiter incipientes lo gere, nõ deb#t facere collectã quia potius le gunt propter honorem, & vt addiscant.

k ¶ *Licencia a los scholares* Adde ca. 1. & c. quanto. de magist. & ex pragmatica Regum Catholicor# iubetur # pauperes gratis debent licen tiari & doctorari: quod an seruetur videant, qui faciunt, & certè magni sumptus fiunt in istis qui deber#t moderari. Et quid si Cancellarius videat, # doctores dolo vel gratia depon#t circa examinatum contra legem, an possit ex æquitate sui capitis approbare, vel reprobare doctorandum vel licentiandum? Bal. # sic: si habet huius rei pe ritiam. in auct. habita. col. 3. C. ne fili. pro pat. & dicit id# Bal. in auct. statuimus. C. de episco. & cleri. # si scholaris sufficiens petit se admit ti ad examen, & episcopus vel rector nolit eum admittere # incurrunt indignationem superioris: non tamen propter hoc iure suo priuãtur.

I ¶ *Crimen concussionis.* Tancret. dixit hoc vt refert Abb. in ca. 2. de magist.

¶ Lex. XI.

Simoniacus in ordine siue dans, siue recipiens, suspensus est ipso iure ab executione ordinis sic recepti: & iudicialiter conuictus per sententiam, debet deponi: & si committat quis simoniam in beneficio curato personatu, aut dignitate, & per accusationem sit conuictus perpetuo est suspendendus ab officio & beneficio. Si verò procedatur per viam inquisitionis, aufertur ei dignitas vel beneficium simoniacè habitum: neq; taliter habens exequi potest officium tali dignitati seu beneficio deputatum: recipientes tamen ab eo sacramenta ignoranter absoluentur propter fidem sacramentorum: scientes tamen nō debent ea recipere ab eo nisi in mortis articulo baptismi pœnitentiam, & eucharistiam. h.d.

a ¶ *Vedado por derecho.* Id est, ipso iure suspensus, quò ad se & alios ab illo ordine, & ab omnibus alijs etiam licitè receptis. vt in. c. tanta. & ibi. gl. de simo. &c. accusat#. &. 1. q. 1. c. quibusdam. &c. ordinationes. Inno. in. d.c. tanta. & in. c. per tuas. eo. tit. Archi. in. d.c. ordinationes. vbi & Præp. & id# Præp. in. c. statuimus. 1. q. 1. & qui adeptus est per pecuniã episcopatum, priuatur etiã presbyteratu. in auct. quomodo oportet episco. in prin. col. 1. Ioan. de Platea. in. l. ne quis. C. de digni. lib. 12

b ¶ *Desponer.* Ad de ca. sicut. de simo. & ca. c# super. de confe. & procedit siue agatur # modum accusationis, vel in #sitionis, quado est simonia cus in ordine c. in# sitionis. in princi. vbi Abb. de accusa. & in. c. su# his. Hostien. in summa. de simonia. §. qua p#na feriat. in prin.

c ¶ *El obispo que ordenasse.* Adde tex. iuncta glo. in. c. si #s. à simoniacis 1. quæstione. 1. & Inno. in. ca. penulti. de simo. Abb. in. c. per tuas. el. 2. eo. tit. est igitur ordinans simoniacè, suspensus ipso iure ab omnib# ordinibus, & deponetur. 1. q. 1. c. reperi#t# & adde. ca. pe. vbi de suspensione hui# tri# nij, dic vt ibi per Inno.

d ¶ *De officio, e beneficio.* Adde cap. de hoc. de simo. & Hosti. in dict. §. qua pœna feriat. cui# dicta hic prosequitur.

e ¶ *Pesquisa.* Dic vt per Abb. in ca. inquisitionis. in princi. de accusa. dicentem, # quando crimen impedit beneficij retentionem: tunc tantum imponitur poena priuationis beneficij, & non debet priuari ab officio, quando proceditur per viam inquisitionis. & idem vult in di cto. c. de hoc in glo. super verbo deponendi.

f ¶ *Vedado.* Simoniacus in dignitate vel beneficio habente curam animarum suspensus est ipso iure, & decipit animas, cum administrando nihil agat. argum. c. dudum. el. 2. de elect. Hosti. in dict. §. qua poena feriat. & aduerte, # non est simoniacus, qui per timores consequitur beneficium. glo. in. c. 1. 1. q. 6. neq; est simonia renuntiare beneficio sub spe, quod alij detur, si non deducatur in pactum. glo. in ca. ordinationes. 1. q. 1. allegat eam Abb. in. ca. ad audientiam. colum. 3. de rescrip.

g ¶ *Absoluer seyan por ello.* Sacramenta à malis etiam ministris sunt atcipienda, quan diu tolerantur. 1. quaestione. 1. ca. omnia. &c. multi. & ca. per Esaiam. 15. q. fi. ca. vltimo. & ab ipsis in forma ecclesiae data, virtutem habent. cap. secundum. 19. distinctione. cap. sicut. & c. quod pro. 1. q. 1.

h ¶ *E si lo supiesse* Adde ca. per tuas. el. 2. de simonia.

i ¶ *Peligro de muerte.* Adde. §. verum. 32. distin. & tunc etiam ab haeretico potest recipi sacramentum baptismi, & poenitentiae: non tamen corpus Christi. & capitu. si quem. & ca. pe. & fi. 4. q. 1. & vid. in dicto. §. Verum. 32. distin.

¶ *Lex. XII.*

Simoniã cõmittens pro simplici beneficio, si ignoretur, nõ debet vti officio sui ordinis, #a sus p#sus est quò ad se, valeb#t tñ sacramenta ab eo collata. Si verò sit notori#, susp#sus est, q# ad alios & idem debet seruari in con ferente benefi cium qualec# q; sit, pretio. It# accusatus de simonia lite p#dente sus p#sus estab ad ministratione diuinor#: & si moniac# in beneficio, #det illud, & tenet# restituere fruct# perceptos & qui percipi potuerunt ec clesiae, vbi est benefici#: & recipi#s preti# restituat dict# ecclesiae. Simo niaci insuper sunt infames & absq; disp#satione beneficium obtine re nõ possunt. h.d.

k ¶ *Es vedado.* Prosequitur dicta Hosti#. in dict. §. qua poena. versi. in simplici verò beneficio. & vid. Abb. in. c. accusatum. de simo. post glo. ibi. & aduer te, # vltra poenas de quibus hic &. S#. l. proxima. simoniaci in ordine vel beneficijs Romæ, vel alibi occulti vel publici, sunt excommunica ti ipso iure & à solo Papa absoluendi, nisi in mortis articulo. vt

tradit Syluester in summa. in verbo simonia. versi. 19. quæritur. & dixi. S#. ea. partit. tit. 5. l. 63. & secundum eundem Syluest. post Hosti. istæ pœnæ nō ligant simoniacos mentales. vi. etiã circa istas pœnas contra simoniacos.. Præp. in. c. presbyter. & c. statuim#. 1. q. 1. hodie etiã per consti turiones modernor# Pontific#, simoniacus est priuatus ipso iure beneficio. vt tradit Feli. in. c. 2. col. 4. de rescrip. & in. c. in nr#a. in. 2. corella rio. in fi. eo. tit. imò collationes sunt ipso iure nullæ per extrauagant# Martini in Cõcilio Constantieñ. quã refert Syluest. vbi. S#. vi. Inno. in. c. cum vniuersorum. de rerum permur. Abb. in. c. ad audientiam. col. 3. de rescrip.

l ¶ *Acusado de simonia.* Adde. c. accusatum. cum. sequenti. eo. tit.

m ¶ *Que lo diere por precio.* Adde quæ dixi suprâ. l. proxima. & ca. si quia doctoni. 1. q. 3.

a ¶ *Perder.* Imò collatio est nulla, vt dixi supra. ea dem. l. in glos. 1. & debent renunciare beneficijs, quatenus de facto possident. vid. per glo. & doctores in ca. de regularibus. eo. tit.

b ¶ *Las rentas.* Adde ca. grauis. de rest. spol. & Syluest. in verbo simonia. §. I3. versi. octauum. & Hostien. eo. tit. in summa. §. qualiter. col. 4. versi. sed nun#d. qui simoniacè benefici# ac# siuit vbi hoc tenet.

c ¶ *El perlado e otros qualesquier* Adde dict. ca. de hoc. & ca. audiui# eo. titu.

d ¶ *Aquella eglesia.* Adde. c. de hoc. & ca. con sulere. & cap. audiui# eo d# tir. & in aucten. de sanct. episco. §. sed neq; & §. si ve ro laicus. & g. in. c. si quis da tor. 1. q. 3.

e ¶ *De mala fama.* vi. c. fi. 1. q. 3. & g. 1. q. 1. in sum. q# ponit diuersas pœnas q# ipon# tur simoniatis. & dicit Ioan. de Anani. in rub. de simoni. # circa pœnam simoniacæ non pōt dari certa doctrina, sed secundum qua litatem simoniæ aliter & a liter punitur, #ut dixit glo sa allegata. 1. q. 1. in summa & factum per per simoniam punitur crimi naliter. l. 1. §. solent. & ibi notat Bald. ff. de offi. præfe. vrbi. & #d si sit species simoniæ, sed nō simonia. videas text. in. c. constitut#. vbi Ab bas de transactio.

¶ *Lex. XIII.*

Dantes & recipientes aliquid pro religionis ingressu, committunt simoniam: & accusati & conuicti, deponuntur. Si verò per inquisitio nem procedatur, sic intrantes expellantur à monasterio in quo pretio sunt ingressi, & in aretiori detrudentur, ad pœnitentiam peragen dam: cui mittetur pro expensis, pretium sic datum & prælatis eos recipientibus pretio, iniungetur pœnitentia per

suos superiores, vsq; ad cuius implementum ab executione sacrorum ordinum suspenduntur. h.d.

f ¶ *Religion.* Concordat cum ca. dilectus filius. eodem tit. & ca. de regularibus. & c. quoniam. eodem tit.

g ¶ *Dado.* Adde ca. veniens. & glo. in. c. de hoc. eo. tit.

h ¶ *Mugeres.* Vid. quæ dixi in. l. 22. tit. 7. supra. eadem Partit. quid in mo nasterijs, vbi nullum pactum interponitur: est tamen taxatum quantum puella dare debeat, dic secundum Hostien. eodem titu. in sum ma. §. qua pœna. colum. fina. quòd talis taxatio reprobatur. ca. sicut pro certo. & ca. in tantum. eodem tit. & ideo si pactum interponatur de tali consuetudine obseruanda, est simoniacum. & idem, si gratis recipiatur, & postea cõpel latur ad tal# consuetudin# obseruandam cap. audiui# & c. Iacobus. eo. tit. si tam# omni conuentione, & compulsione cessante, gratis detur, quod cõsuetum est, non est simonia, quò ad militantem ecclesiam: quãuis sit simoniacum, quò ad Deum, vt in cap. fina. eod. titu. & subdit Hostien. nun quid possit circa hoc haberi aliquod remedium, & dicit quod sie vt moniales puellam gratis, & speciali ter recipiant: & si ita paupe res sint, quod non possint ei in necessarijs prouidere agant contra patrem ad alimēta, ad qu# tenetur: & si mortuus est agat ad partem hæreditatis suæ. tu viquæ dixi in dict. l. 23.

¶ *Lex. XIII.*

Prælati exigentes aliquid vt permittant in ecclesijs si bi subiectis, clericos institui, Monachos profiteri, vel mortuos sepeliri, committunt simoniam: & exacta restituunt duplicata illi Ecclesiæ, vel monasterio. hoc dicit.

i ¶ *Deuiedan.* Concor. cum. c. audiuius. eo. tit.

k ¶ *Quieren entrar en orden.* Concordat cum cap. non satis. eodem titu. & dict. ca. audiuius.

l ¶ *Sus sepulturas.* Vid. ibidem. & ca. cum in ecclesia. eodem tit.

¶ *Lex. XV.*

Non debet aliquid peti pro sacramentis: sunt namq; liberè conferenda: coguntur tamen laici per ordinarios prælatos, vt obseruent in hoc laudabiles consuetudines. h.d.

a ¶ *Por premia.* Adde. c. c# in ecclesia. eo. titu. & glo. in. c. fi. 1. q. 3. & ca. ad apostolicã. eo. titu. & c. ea quæ & c. ad nostram. & c. suã. & ca. in tant#. vñ neque canonico de nouo recepto subtrahenda est præbenda, hac ratione, # nõ vult dare prandi#, quod consueuerunt dare canonici de nouo recepti. c. iacobus. eo. titu. Quid tñ si de cõsuetudine sit, # canonicus de nouo receptus debeat cappã facere, vel dare fabricæ ecclesiæ cer tã quantitat# pecuniæ, vel luminarijs, v# alijs q# ad diui n# cult# pertinent, dicit Hostien. eo. titu. in summa. §. qualiter. col. 3. consuetudin# seruandã tanquã laudabilem, vt in. d.c. ad apostolicã & c. significatum. de præb. c. fi. # his quæ fiunt, à maio. parte. capituli ca. officij. & c. fi. de testa. & poterit retineri præb#da lo co pignoris si cõsuetudo sit # nõ assignetur præbenda quousq; cappam faciat: re probat# enim, secund#, eum i hac exactiõe vtilitas priuata canonicor#: nõ tñ publica, argu. c. c# omnes. & c. c#. M. Ferrari#sis. de cõsti. & c. ex parte & vi. ibi per eum aliquas alias quæstiones notabiles in materia ista. & cum dictis Hostien. transeunt communiter Doct. secund# Abb. quem vid. in. d.c. iacobus. & adde. Abb. in ca. cum. M. Ferra. col. 8. de consti. vbi & Feli. colum. 10. & 11.

b ¶ *De su officio.* Concor. cum dict. cap. ad apostolicam. in fine. eod. titu. & capitu. ex parte. de censibus, & authentico. de sanctissimis episco. pis. §. pro consuetudinibus. & ad essentiam talis consuetudinis laudabilis requiruntur plura, quæ eleganter tradit Paul. de Castr. consi. 363. incipit circa primum quæsitum. 1. vol. Prim# # parrochiani gratis & grarãter soluerint. c. dilectus. in fi. & c. tua. de simo. Secundum, # soluerint sponte & liberaliter, nulla necessitate cogente: ita # ipsa deuotio fuerit causa principalis & motiua soluendi, vt colligitur ex d.c. ad apostolicã. Tertium # pure & simpliciter fuerit oblatum per parrochianos nulla præcedente pactione, vel pignore, c. quam pio. 1. q. 2. c. tua nos. de simo. in authentico. de sanctis. episco. §. quia verò talem. & sic debent primo spiritualia pure ministrari, antequã aliquid temporale vel spes de ipso habeatur, vt probatur. in. d.c. ad apostolicam. & ibi Host. & Abb. qui & dicit # etiã præsupposita consuetudine, compulsio non debet fieri, neque aliqua exactio tempore sacramenti: imo debet liberè ministrari, & postea ex vigore consuetudinis fiet ista compulsio. Quartum quòd illud quòd soluitur sit certum ar bitrio parrochianorum taxatum, non enim debet taxari per ipsum sacerdotem, vt patet in. d.c. dilectus. el segundo. in fin. Hostien. in. d. c. non satis. eo. titu. Quintum, # totus populus vel maior pars persistat in seruando dictam laudabilem consuetudinem: nam tunc cogi poterunt singulares eam non seruantes: sed si totus populus vel maior pars velit consuetudinem immutare, dicit ipse Paulus, quòd non videt, quare non possint cum non liget eos magis consuetudo. quã statutum: istud tamen quintum requisitum, fortè non est verum, ex eo quodnotat Bartol. in. l. priuilegia. in fin. C. de sacro sanct. eccle. c# dicit, quòd si ciuitas dabat religiosis certam quantitatem frumenti quolibet anno, si postea velint facere statutum reuocãdo talem eleemosinam, non postunt per textum. ibi. & facit text. in dict. c. ad apostolicã. vbi Fe li. Cogita tamen quia ali# impugnant illud dictum Barto. vt tradit Alexan. in l. non ampli#. §. fina. ff. de lega. 1. & consil. 209. incipit statutis accuratè per spectis. co lum. 3. tangit Decius consi. 335. viso consilio. columna. 2. & quòd statuendo non possunt laici infringere talem consuetudinem. tenet Innocen. in. d.c. ad apostolicã & istud videt# verius, & de modo probãdi istam laudabilem consuetudinem. vi. notabiliter # Abb. in. c. suã. de simo. & ibi quòd sufficiet tempus dec# annorum ad eam inducendam. vi. etiam Deci# in ista materia consil. 215. incipit in causa vert# te. col#. 2. ver. venio ad sec# dum, vbi quòd si diformis fuit vsus, non introducitur cõsuetudo. vi. ibi per eum qui tradit & alia requisita in probatione huius consuetudinis, vel quasi

possessionis talis consuetudinis, & quid econtra an laici possunt agere contra clericum parrochiale, vt seruet eis cōsuetudinem veluti dādi eis candelas in festo purificationis. videas Fran. Balbum in tracta. præscript. fo#. 49. colum. 3. ver. 15. quæro. qui allegat Oldral. in consilijs. quòd sic & Feli. in. c. causam. de præscript.

¶ **Lex. XVI.**

Simoniacum est (neque valet contraria consuetudo)
pretium recipere pro episcopis vel abbatibus,
seu alijs personis ecclesiasticis installandis,
seu ponendis in sede vel pro sacramentis, vel
ordinare, seu præsentare aliquem, sub promissione
de non petendo ab episcopo, prouisionem
beneficij, vel alias, & ordinator sic ordinans per
triennium est suspensus à collatione ordinum:
præsentator vero, similiter triennio est suspensus
ab executione ordinum: ordinatus etiam ab ordine
perpetuo est suspensus donec papa dispenset. h.d.

c ¶ *Destas maneras.* Concord. cum. c. non satis. cum. ca. sequenti. &. c. in tantum. &. c. sicut. &. c. iacobus. eodem titul.

d ¶ *Iura, o prometimiento.* Concord. ca. penul. eod. titul.

¶ **Lex. XVII.**

Recipiens beneficium ignorans simoniam, ex
parte amicorum, interuenisse, post scientiam
tenetur illud dimittere, vel si in ordine sic fuit
commissa, non debet ordine vti, & si electio de
eo sic fuerit facta, non valet nisi eo reluctante
& inuito factum fuerit, neq; ipse postea pretij
donationi consensit. Item si ex parte recipientis

benefici#, vel ordinem committatur simonia, licet non ex parte dantis, tenetur dimittere beneficium, seu in ordine sic suscepto, non ministrare. h.d.

e ¶ *Recuenta.* Vid. c. statuimus. 1. quæst. 1.

a ¶ *Beneficio.* Adde. c. 1. & si. 1. q. 5. et. c. de simoniace. et. c. de reg#arib#. e. ti.

b ¶ *A mala parte.* Concor. c. nobis. & c. sicut tuis. eod. titu.

c ¶ *Pagando.* Adde. dict. cap. sicut tuis.

d ¶ *Tenudo.* Vi. i.c. fi. 1. q. 5. & i.c. #c#d. 1. q. 1. sed an restringat# hoc ad illos ministros ep#or# quor# ministerio vtit# i cõfer#dis bñficijs v# ordinib# seu alijs sp#alib# & vr# # sic si simonia sumit# #priè, & stricte #ut est iv#ditiõe sp#a li#: licet enim qñ dat# ali#d alijs familiari bus seu ministris ep#or# q#r# ministerio in his nõ vtit# sit #d turpe, nõ tñ tunc in hoc iteruenit venditio sp#a li# sed tm# emi tur illa sollicitudo & #sua sio fienda à talib# familiaribus: q# licet lar go modo dici posset simonia nõ tñ propriè & strictè facit. l. 3. §. h#c #ba. ff. # neg. gest. in cõtrari# tñ fortiter vrget ista. l. & seq#ns & d. ca. #c#d. & ca. fi. in distinct# lo quentia & #a propriè vr#, & strictè cõmitti simonia & cõ fert q# tradit Syluest. i sum ma i #te simo nia. #s. 18. q#rit# ibi cõsiliario ministrãtis & istud vr# veri# & tuti# qñ tali via habuit #s ordin# vel beneficium.

¶ *Lex. XVIII.*

Interuenit simonia ex vtraque #te, qñ dãs & recipi#s sci#t, vel alius dat eis sci#tib# nõ vero inter uenit, ex #te ipsor# qñ ali#s (eis nesci#ti bus) daret aliquib# vt impe trar#t ab ep#o, t#c em# tm# dãtes, & recipi#tes cõmittunt simoniã. h.d.

e ¶ *A dos.* Ort# habet à iurib# de #b# in p#ced#ti. l. dict# #.

¶ *Lex. XIX.*

Cum simoniaco in ordine, solus papa dispensat: si tamen simonia non processit ex eius parte, neque ex parte ordinantis, tunc dispensat Episcopus, Si vero simonia committitur in beneficio curato, vel dignitate, aut personatu, solus papa dispensat. Et idem si committatur in

beneficio simplici, si recipiens dedit pretium,
vel alius eo scien te: si tamen a lius daret ipso
ignorante, poterit suus episcopus (beneficio
prius dimisso) cum eo disp#sare. hoc dicit.

f ¶ *Sino el papa.* Adde glos. in cap. fina. 1. q. 5. & in. cap. post trãslationem. de renunt. ca. nobis. eod. tit. Hosti. in sum ma. eod. titul. §. qu# dispensatio.

g ¶ *En la ley.* Vi. l. 5. titulo. 5. suprà. ea. parti.

h ¶ *Que comi#ça.* Est. l. 63. incipit dispensacion, & vide quæ ibi dixi. & vid. etiam. l. 64.

i ¶ *El papa.* Adde capi. nobis fuit. §. 1. eo. tit. &c. si alicui#. de elect. & limita nisi necessitas ecclesiæ exposcat: nã t#c disp#sa re põt ep#s qñ non ipsi data fuit pecunia, vid. glo. in. d. c. fin. 1. qõ. 5. & Hosti. in. d. §. qu# dispensatio. vi. quæ di xi. in. d.l. 63.

k ¶ *No lo sabiendo el.* Adde. ca. si alicuius. de elect. &. capit. ex insinuatio ne. de simo.

¶ *Lex. XX.*

Generaliter Episcopus dispensat in om nibus,
in quibus non repe ritur prohibitus, ideo disp#sat
in simo nia commissa circa sepulturas: seu
officium sepultura, vel benedictiões nuptia rum:
celebrationem horarum, & benedictionem, calic#,
& vesti m#tor#, vel si archipresbyteri ali#d
acci piant à clericis, qñ cõfer#t crisma, # suis
ecclesijs, vel in his similibus. It# simonia mentalis,
abolet# # pœnitentiã, & ab soluit su# ea confessor
cui cõfitet# pœnit#s alia peccata. hoc dicit.

a ¶ *Defendidas.* Nota hoc nã approbat# hic illa opinio, # regula. c. nu#. de sent. excõ. circa absolution# qñ nõ re seruat# pap#. # cedat #t in disp#satiõe dixi. de hoc. S#. ead. part. tit. 5. l. 63.

b ¶ *Cosas.* Sequit# dicta Gofr. & Host. in sum. eo. tit. §. q# disp#satio. in fi. & adde q# dixi. in. d.l. 63.

c ¶ *Penitencia.* Concor. c. fin. de simoni.

¶ *Lex. XXI.*

C# mediatoribus simonie disp#sat ille: #
c# dātib# & re cipi#tib#. cōsiderato casu,
in q# fuit cōmissa. & isti mediatores sunt
infames: & non pñt essetestes cōtra principales
dātes, v# recipientes licet accusatoressic. h.d.

d ¶ *Simoniacos*. Adde. ca. 2. de cōfe, &c. 1. de testi. lib. 6.

e ¶ *Testigos Limita*, nisi agat# ciuilliter & me diatores inde nō sint p#mi# cōsequuturi, vt
hr#. in. d.c. 1. de testi. libr. 6.

f ¶ *Acusar*. Vi. 2. q. 1. c. in primis. & glos. in dict. c. 1.

¶ *Titulus. 18. De crimine sacrilegij. ¶ In summa.*

g ¶ *Madre*. Eccle sia est omni# mater legitima. vi. Bal. i.l. eã quã. col. 10. C. # fid. cō.
vbi vi. in qōne. notabi. & # vl tim#, & supre m# refugium oppressorum Bal. i.c. 1. de alie.
feud. col. 2. & adde. ca. j §. pōt. 14. q. 2. # ecclesia mater est oim pauperum.

¶ *Lex prima.*

Sacrilegi# dr# quasi sacr# rei læsio & cōmittitur,
siue res sacra auferat# de loco sacro, siue
sacr# de nō sacro siue nō sacr# de sacro: &
per solã detention# rer# ecclesiasticar# &
dicunt# res sacr#, clerici, religio si masculi,
vel foemin#, eccle siæ calices, & cruces:
aræ & ornam#ta san ctæ ecclesi#. h. dicit.

h ¶ *Sacrilegio es*. Ort# habet à c. #c#d. 17. qō. 4. & à notatis # gl. in. c. sacri legi#.
ea. causa & qōne. & cō tra sacrilegos clamat #phe ta dic#s, inter sanct# & prophan# nō
habuer#t distan tiam. Ezechielis. c. 22.

i ¶ *Sea sagrado*. Sequitur dicta canonistar# & nō dicta Azo. C. eo. in sum. & de iure
ciuili requi rebātur duo: vt sit sacrilegium. Prim#, # res sit sacra. secund#, # au feratur de
loco sacro. l. diuus. ff. ad. l. iu. pecul. l. aut fa cta. §. locus. ff. de pœnis. decretistæ vero
dicunt alter# sufficere, vel r# eē sacrã vel auferri de loco sacro. Et est rō, #a sacrilegi#
dicit# quasi sacri læsio, vt hic & tradit Bal. i.l. 3. C. de furtis. vbi, & dicit Bal. # si statuto
municipali fit m#tio de sacrilegio intelligit#, secund# ius ciuile, à quo statuta cōfirmant#,
& habent authoritat#: si vero esset cōstitutio ep#i, intelliget# secund# ius canonic# à quo

dep#det. Hosti. tñ qu# Bal. nō allegat eo. tit. i summa. nitit# cōcordare leges suppl#do eas, vt cōcord#t c# canoni bus, & insu# dicit, # c# crimen sacrilegi# sit canonic#, debet assumi, sec#d# ius canonic#, & nō pōt dici aliud sec#d# leges a liud sc#n canonesq## no tād#: stāte verò. l. ista parti tar# null# est dubi#: #a statuta ciuitat# itelligent# iuxta illā, & sic se c#d# ius cano nicum.

a ¶ *Clerigos*. Ad de gl. i.d.c. sacrilegi#. 17. q. 4. si #sigit# ver berat cleric#, vel personā ecclesiasticā, cōmittit sacrilegi#. c. si #s sua dente. 17. q. 4. It# si #s coeat cum moniali. 27. q. 1. c. impu dicas. & auget# sacrilegi# ex #sona eius in qu# cōmittit#. c. serp#. # pœ ni. dist. 1. vi. gl. in. ca. sicut. 17. qō. 4. & adde de isto sacrilegio. l. si quis i hoc gen#. C. # epis. & cleri. et maius sacrilegi# est verberare cleric# in maiorib# ordi nib# cōstitut# quā in minoribus. vi. gl. in ca. # periurat. 22. q. 5.

b ¶ *Llaman*. Adde. §. sacr# res. instit. de rer# diui.

c ¶ *Derecho*. Per solā detention# rer# ecclesiasticar# cōmittit# sacrilegi#. vi. in. c. cōquestus. de for. cōp. & ibi Abb. 3. notab. & d.c. sacrilegium. 17. quæst. 4.

¶ *Lex secunda.*

Cōmittit# sacrilegi# ex viol#ta manu# iniectiōe in cleric# vel religio sum, seu religiosam. It# ex furto, seu rapina rei sacræ de loco sacro it# ex fractiōe vel inc#dio ecclesiar#. It# ex viol#tia, seu furto rei sacr# de loco nō sacro. It# ex furto, seu violentia facta in loco sacro rei, licet nō sacr#, & differunt furtum, & rapina, furtum enim fit clam, rapina pa lam & violenter. h.d.

d ¶ *Manos ayradas*. Vid. in. c. si quis suadente. 17. quæst. 4.

e ¶ *Cosa sagrada*. Concor. l. sacrilegi. in princip. ff. ad. l. iul. pecula. & ca. quisquis. 17. quæst. 4.

f ¶ *Quebrantasse*. Adde. c. #s#. c# seq. & §. qui a#t. 17. q. 4. & c. omnes ec clesiae. & c. canonica. 11. q. 3. c. cōquesti. de sent. excom.

g ¶ *Es sagrado*. Adde. d.c. #squis. & dixi. S#. lege. prima.

h ¶ *Sagrado*. Vi. ibid#. & vi. in ista materia Bart. in. l. diui. & in. l. sacrilegi. ff. ad. l. iul. pecula. & nota etiam quòd quoddā sacrilegi# # offendere i scholis. Bal. i auth. habita. col. 4. C. ne fili, # patre. dr# #t q#si sacrilegi# i mul tis alijs. de qui b#. C. # crimi. sacrile. # tot# & gl. in. d.c. sacrilegi#. 17. q. 4. Hostien. in sum. eod. titu. ver. & quasi sacrilegium est.

i ¶ *Robo es*. Vi. insti. vi. bono. rap. in princi.

¶ *Lex. III.*

In reb# ecclesiæ tam mobilibus quã imn.
obilibus cõ mittit# sacrilegi#, & in personis
si percu tiantur, vel ca piant#, aut deti neant#
inuiti, vel impellant#, aut vestibus spoliant#
clerici, vel religiosi & incurrunt in hoc crimen
facientes, & mandantes, et in locis committitur,
quãdo in ecclesia, vel cimiterio fit, vt dicitur,
suprà. l. proxima. in rebus etiam ecclesiæ
committitur, si capiantur, vel detineantur iniuste
vel damnificentur siue sint sacræ, siue nõ. h.d.

k ¶ *Entra sin derecho.* Et committitur sacrilegium etiã #pter vim turba tiuam in rebus,
vel iuribus ecclesiasticis: & per iniustam earum detentionem. vid. in capit. conquestus.
de foro compe. & ibi Abb. 3. no tabi. & adde. ad istam. l.c. prædia. 12. quæst. 2.

¶ *Lex Quartæ.*

Ex sacrilega manu# iniectiõe in cleric# vel
religiosum, incurrit# in ex communicationem
ipso iure, ex alio vero sacrilegio quod non sit
rapina, fractio, vel incendium, ecclesiarum
(de quo in. l. 2. tit. 9. ea. parti. ibi. la sexta.)
non est quis ipso facto excommunicatus, sed
excommunicandus, si monitus non em#det. h.d.

a ¶ *Desta manera.* Prosequitur dicta glos. in capitul. sacrilegium. 17. quæstione. 4. &
vi. in capit. canonica. 11. q. 3. & in. c. nulli. 12. quæstione secunda. & in capit. omnes.
17. qõne. 4.

¶ *Lex. V.*

Capi#s, percu ti#s, aut eijci#s extra ecclesiã suã
 ep#m, #det oia bona sua: ecclesi# ep#i ap plicãda:
 saluo iure dñi, vxoris, aut filior# si aut# cleric#
 ali# v# religio sumita offendat, & offend#s sit
 de nobi lib#, #dat honores, & donec emendet
 den#tietur ex cõicatus. & si sit minoris cõ ditiõis,
 denun tiet# vsque ad em#dã & ponat# in carceribus,
 vel ad t#pus arbitrari# mittat# i exili# pœna a#t
 sacrilegij, est arbitraria, & si sit cõsuetudo # #d
 # sacrilegio i pœnã soluat#, illa seruabitur. h.d.

b ¶ *Cauallero*. Id# de laico cu iusc#q; sit cõditionis vel of ficij # hæc fecerit in ep#um.
 c. si quis de ineps. 17. q. 4.

c ¶ *Yglesia*. Vi. in. d.c. si #s de ineps. 17. qõ. 4. & adde q# hodie habet# i cle. 1. # pœnis.

d ¶ *Clerigo*. Tene m#ti istã. l. partitar# exponent#. d.c. si #s deinceps & cõcor. dicta
 Archid. ibi c# dicit si ergo ledat# ep#s o#s facultates cõmitt#tur vt hic si vero alius in
 ferior arbitrariè punitur vt hic.

e ¶ *Guisa*. Cõcor. c#. §. sacrilegi#. c. si quis contumax. 17. q. 4. & c#. c. att# dend#. ea.
 can. & qu#stione & c. parrochianos vbi gl. de sen. excom.

f ¶ *Al clerigo*. Et applicatur tunc pœna sacrilegij ipsi ecclesiæ vel cleri co læso, vt notat
 glo. in. d.c. parrochianos. de sent. excom. & vid. in. c. si quis in atrio. 17. q. 4. & vid.
 infrà. eo. in. l. 10.

g ¶ *En aluedrio*. Vid. per glo. in. d.c. si quis contumax. 17. quæstione. 4. & vide infrà.
 eo. in. l. fin.

¶ *Lex. VI.*

Educ#s monachã, vel aliã fœminã religiosam
 copulæ carnalis causa de monasterio, vel alio loco,
 vel vi, aut sponte cum ea carnaliter se cõ miscens,
 cõmittit sacrilegium, & in iudicio ecclesiæ si
 fuerit clericus debet deponi, si laicus ex cõicari, si
 non satisfecerit monasterio. Si a#t religiosa nullo

cam educ#te fugiat à mo nasterio redu catur ad
illud & si monasterium sit in cul pa malecusto
diæ, tunc debet poni in alio monasterio, vbi
melius custodiat# c# redditibus patrimonij da tis
in dot# pri mo monasterio, quib# monasterium
secundum frue tur ad vitam monathæ. h. dicit.

h ¶ *Faze sacrilegio.* Adde cap. impudicas. & c. virginibus. & c. peruenit. & capi. si qua monachar#. c. si quis Ep#s. 27. q. 1. à quib# & à dictis glo. in. d. ca. si qua monachar#. l. ista habet ort#. & auth#tico de sancti. episco. §. si #s rapuerit.

i ¶ *De poner.* Hoc crim# in clerico est depositione dign#. vt in. d.c. si quis ep#s vbi Cardi. de Tur re Cremata, vult hoc procedere qñ crimen innotitiã populi deuenit alias secus sed certe ista lex neque illud capitul. si quis Episcopus hoc ita limitauit & sufficeret cleric# de hoc in iudicio esse con uictum.

k ¶ *Por juyzio de la yglesia.* Nã in foro seculari seuerius punitur, vt habetur infrà. 7. partit. titulo. 20. lege finali. & habes hic quòd de crimine sacrilegij cognoscit iudex ecclesiasticus Adde capitu. cum sit generale. de foro competen. & cap. quisquis. 17. quæstione. 4.

l ¶ *En culpa.* Concor. cum dictis glo. in. d.c. si qua monacharum.

m ¶ *No mas.* Hoc dicit propter ea quæ habentur in capitul. de lapsis. 16. quæstione. 6. & per glos. in cap. si quis rapuerit. 27. quæstione prima. vid. per Abb. & Doct. in. c. quod à te. de cler. coniuga.

a ¶ *En culpa.* Concor. cum dictis glo. in d.c. si qua monacharum.

b ¶ *No mas.* Hoc dicit propter ea q# habent#. in. c. de lapsis. 16. q. & # glo. in. c. si quis rapuerit 27. q. 1. vi. # Abb. & Doct. in. c. quod à te. de cleri. coniuga.

¶ *Lex. VII.*

Occid#s cleric# presbyter#, soluet pro sacrilegio
sexcentos solidos, si diacon#, q#dringentos,
si sub diacon#, tercentos si re ligiosum,
vel religiosam: q#dringentos si Episcop#,
nõ g#tos & hi so lidi sunt morapetini. h.d.

c ¶ *Otra pena.* Cõ cor. c# ca. qui sub diacon#. 17. q. 4. & vid. in. c. 2. de pœnis.

d ¶ *Por marauedis.* Tene men ti istã. l. partitar#. vt scias cuius valoris c#nt morapetini, de quib#. per istas. ll. disponit# vult nã que # morapetinus sit au reus de quo, & habes in. l. quoti#s. C. de suscepto. et ar cha. libr. 10. # aureus & soli dus id# sunt, & nonaginta & sex faciunt librã auri, & li bra. 12. vncijs # ficitur solidus em# octaua #s est vnciæ. vid. ibi per Bar. & Io. de plat.

¶ *Lex. VIII.*

Patronus ecclesiæ occid#s aut mutilans cleric#
ecclesiæ, aut hoc mādās fieri, # dit ius patronatus,
& si fue rit alius # aliqua bona per cipiāt ab
illa ecclesia, #det ea: & desc#d#tes istor#
non possunt clericari, & si religion# fuerint
ingressi, non poterunt esse abbates, neq; priores:
licet clericari sic, ni si disp#set ep#s, & hæc
pena est vltra pœnã pecuniariã sacrilegij. h.d.

e ¶ *Acaesciendo* Ortum habet à.c. in quibusdam. §. sacri. de pœnis.

f ¶ *Del sacrilegio*. Nota hoc ad ea q# tradunt glo. & Doct. in. c. de causis. de off. delega. & habetur in l. qui sepulchra. C. de sepul. vio. per Cin# & Sali. # Bar. in. l. 1. ff. vi. bono. rapto.

¶ *Lex. IX.*

Extrahens fugientem ab ecclesia vel cimiterio
viol#ter; in casu quo debet eius immunitati
gaudere, vel ibi eum percutiens, cōmittit sacri
legium, & soluet non gentos solidos eccleliæ
applicandos, & irruens in ecclesiam vel eius
porticum aut cimiterium, dum celebrantur
diui na idem si non celebrãtur, si occiderit
aliquem ex clericis vel laicis, conuictus coram
iudice seculari damnetur ad mortem. h.d.

g ¶ *Nueue cientos sueldos*. Cōcor. ca. si quis cōtūmax. 17. q. 4. & c. diffiniuit.

h ¶ *Las horas*. Cōcord. l. si #sin hoc gen#. C. # episc. & cle. & in. c. si #s suadente. §. # a#t. 17. q. 4. & l. de n#tiamus. C. de his # ad eccle. confu. & i auth#tico. de sanctis. ep#is. §. si quis c# sacra ministeria & tene menti istã. l. partit, q# clarius hoc ex plicat, quã dicta iura & decidit #t qõn# de qua ibi. # Iacob. But. & Sali. in auth#. sed nouo iure. C. de episc. & cler. quid si #s intra ecclesiã irruit in lai c#. & aduerte # ista lex tm# point pœnam mortis occid# ti q# etiã impon#da e#t & si extra ecclesiã occideret. si er go tm#

percutiat vulnere, dic # & idem hic disponit#. de iure vero. cōivi. dictam auth#. sed nouo iure q# imponit, pœnā capitis qñ diuina officia turbantur.

i ¶ *De la yglesia.* Adde. ca. si #s contumax. c# gl. ibi. 17. q. 4. & tene menti in hoc istā. l.

¶ Lex. X.

Violenter ex trahens ab ecclesia res eccle siæ
vel alteri# priuati, v# ibi homin# occidens:
committit sacrilegi#. & soluet episcopo triginta
libras argenti, & domino rei nouecuplum, &
ccclesie pro immunitatis effractione triplum
quæ pœnæ exigī possunt per prælatos &
quæ sunt propter fractionem ecclesie seu
immunitatis sibi debit#, in ecclesie commodum
sunt conuertendæ. Si vero sint pro clerici
percussione diuidentur inter ecclesiam & clericum
percussum: si pro clerici percussione, cōsanguineis
defuncti, seu # eius aia det# medietas. h.d.

a ¶ *Pechar.* Con cor. c#. c. #s#. §. fi. & ibi. glo. fin. 17. q. 4.

b ¶ *Perlados.* Vi. gl. in. d.c. si #s cōtumax. 17. quæst. 4.

c ¶ *Fueren.* Not. hic q##r, & #b# applicat# pœna sacrilegij, & dixi. i.l. 5. S#. eo. in glos. fin.

d ¶ *Yglesia.* Not. hoc & fortè: #a vr# etiā iniuria fieri ecclesie, in q# est in titulat#. vi. Ho sti. Io. And. & Abb. i. ca. parrochianos. de sent. excō.

e ¶ *Su alma.* Sed cuius erit ele ctio in ista alternatiua? for te ep#i, vel iudi cis cui ista ver ba dirigunt# et quia sum# in pœnalib#, vbi electio est iudicis vt tradit Feli. alios allegās. in. c. inter cæteras. de rescrip. & # Bar. i.l. lucio. ff. de leg. 2. & i.l. 1. ff. de effracto. # att#det: an cōsanguinei sint pauperes, vel diuites.

¶ Lex. XI.

Scienter, vel ignoranter fa ci#s cōtra arti culos
fidei, vel maledic#s sci# ter institutis pa pæ, vel
Regis, seu Imperatoris. vel in prouincia vñ origin#

ducit ad ministration# iurisdictionis impetrās, vel
Iudæis supra Chr#ianos iurisdiction# cõ ced#s,
vel eos exactores tributor# fiscali# faci#s: v#
se dition# in republica faci#s cõtra reg#, vel
patriam, dicit# cõmittere q#si sacrigi#. h.d.

f ¶ *De la fe.* Con cord. cum. l. 1. C. de crimi. sacrile.

g ¶ *O establesimiento.* Cõcor. c#. l. 2. C. de cri mi. sacri. & vi. per Bal. in. l. 1. ff. de constit. princ. & # Io. de pla. in. l. fi. C. de decurio. lib. 10. & adde. ca. nemini. 17. quæst. 4.

h ¶ *Natural.* Cõcord. c#. l. fin. C. de cri. sacri.

i ¶ *A los judios.* Cõcor. c. cõsti tuit. 17. q. 4.

k ¶ *Bollicio.* Con cor. l. 1. & 2. C. de seditio. & his # ple. colle. vbi. Azo. in summa. dicit hoc esse q#si sacrilegi# & qñ dicat# turbari, vel cõmoueri ciuitas. vi. Bal. i.l. obseruare. §. antea vero. ff. de offic. pro consu. & q# de beāt #bari. vt dicat# #s sedition# fecisse. vi. Deci# cõsi. 256. Vbi notabiliter.

¶ *Lex. XII.*

In pena sacri legij arbitraria, cõsiderare
debet iudex q# litat# #sonar# & rer# à # bus
& in quos cõmitrit# & loc# & t#pus. h.d.

l ¶ *Pena.* De pœ na pecuniaria arbitraria loquitur iuxta id quod habe tur. l. 5. suprà eodem. vel de pœna criminali, iuxta id quod habetur in. l. sacrilegij pœnam. ff. ad legem. iul. pecula. & tradit Ioan. de Platea. in. l. docticij. C. de decu rio. lib. 10. & vi de. etiã quod hr#. in. l. 18. titu. 14. 7. partit. & ibi dixi.

m ¶ *Dignidad.* ad de q# dixi. S#. eo d# in. l. 1.

¶ *Titulus. XIX. De primicijs.* ¶ *In summa.*

a ¶ *Primicias.* Vide Genesis. cap. 4.

¶ *Lex prima.*

Primitia est prima pars, seu prima res, de
fructibus, aut pecoribus Deo offer#da, quã
Deus pr#cepit dari in lege veteri, & in noua
postea à sanctis patri bus est constituta. h.d.

- b** ¶ *Primera parte.* Primitia est prima fructu# obuentio siue pars domino offer#da & de betur ex præcepto Dei, vt hic, & tradit Hostien. post Ray. de decimis i summa. ver. fina.
- c** ¶ *Libro.* Exod. capit. 22. decimas & primicias non tardabis offerre Item in eod# capitu. primitias frug# terræ tu# deferres in domo dñi Dei tui. vid. #t 2. Paralip. ca. 31. ibi precepit Ezechias populo, vt dar#t partes sacerdotibus & leuitis, & ipsi omni# quæ gignit hum# pri mitias obtulerunt: cunque acerui iacer#t & causam requirerent. Respondit Azarias sacerdos primus, # ex quo ceperunt offerri primitiæ remāser#t plurima, & bñ dixit dñs populo & alibi. Exod. c. 35. separate apud vos primitias dño. vid. Iere. 2. in princip.
- d** ¶ *Los santos padres.* Vi. in. c. 1. de decimis. & in. c. reuer timi ni. 16. q. 1. # gl. in. c. 1. 13. q. 1. & 16. q. 7. c. decimas. & 32. dis. c. præter hæc.

¶ *Lex. II.*

Primitia dat# de cobus fructibus aridis,
& liquidis, & #t de fœtu pec corum: & de
diebus quib# viuimus qua de causa ieiunamus
in quatuor temporibus anni. hoc dicit.

- e** ¶ *De los ganados.* In. l. veteri dabatur primogenit# vt habet#. Exodi. 13. & 34. & Numeri. 18. & in. c. magne. §. c# igitur. devoto. vid. infrã. l. pro xima. cum sequenti.

¶ *Lex. III.*

In lege veteri non habetur quant# detur
nomine primitiæ, sed vt. B. Ieronymus dixit
quidam de quadraginta: alij de sexaginta
vn# sol uebant, ideo fuit inter vete res
statut#, vt plus pet#s nō audiret#. h.d.

- f** ¶ *S. Ieronymo.* Vid. in. c. 1. de decimis. & videt# sequi ista. l. opinio. Hostien. ibi i sum ma. de decimis. §. fi. # in fructibus aridis & liquidis primitia debet solui, ita # non detur min# quadragesima parte, neque plus se xagesima Inno. verò. in. d. c. 1. vult # att# datur consue tudo loci, alij antiqui vt refert Abb. ibi dixcr#t # pri mitiæ soluuntur nō ex necessitate: sed ex voluntate offerentium, quã concerta tionem opinionum dicit Abbas valere ad excusand# à peccato nō soluentes, & Abb. placet opinio Inno. # primitiæ debeantur de ne cessitate: sed # quãtitas reguletur à consuetudine, seu consuetudine cessante, sec#dum voluntatem offer#ti#: ita tamen, vt dolus absit ne minim# offeratur.

¶ *Lex. IIII.*

De fœtibus pecorum primitia solui de bet in ea quãlitate, seu nu mero, secund# # est consuetudo terræ vbi soluitur et si ibi nō sit cō suetudo de hoc secundum consuetudinem terræ vicinioris, & si sint diuersæ consuetudines: rarionabilior, seu moderatior consideretur, & ad primitiã o#s necessario tenentur, sicut & ad decimas. h.d.

a ¶ *Todos* De istis opinionib#. vi. # gl. in. c. 1. de decimis. & gloss. in. §. his ita. 13. q. 1. & per Gofr. & Host. eod. titu. in fumma. §. fina.

b ¶ *Cosa*. Hugu. fuit huius opinionis, qui ideo dixit, # de duc#tis dabit vnum. & si quis tot capita nō habeat proportionabiliter dabit# estimatio.

c ¶ *Cien cabeças vna*. Io. & Tãcre. hoc dixerunt.

d ¶ *Acordaron*. Raymund. & Gofre. fuer#t in hac opinio ne. & vid. qu# dixi suprà. in lege tertia.

e ¶ *Que mas acerca*. Nota bene & fuit dictum Gofr. & tradit Io. Andr. in. d. c. 1. de decimis in fine.

f ¶ *Mas mesurada*. & sic # me diocritas att#dat# adde Ioã. Andr. vbi suprà.

g ¶ *Tenudos*. No ta ad ea quæ dixi suprà in l. 3. & adde. S. Tho. secunda secundæ. qõ. 86. arti. fina.

¶ *Lex. V.*

Primitia dari debet clericis ecclesiæ parrochialis, vbi sol uens ecclesiastica recipit sacramenta, & potest episcop# (sicut et de decimis) ordinare qualiter distribuatur, & non soluens per excõica tionem compellitur ad solutionem: sicut & in decimis.

h ¶ *Donde reciben*. Nota hoc & adde. c. moderamine &. c. doctos. 16. q. 1. & vid. numeri. c. 5. ibi omnes quoq; primitiæ quas offerunt filij Israel ad sacerdotem pertinent.

¶ *Lex. VI.*

Oblatio dicitur quod donatur Deo vel ecclesiæ inter viuos, seu in morte, & quod offertur quotidie præbytero cum osculo manus, & has oblationes tenentur homines dare clericis parrochialis ecclesiæ, vbi habitant, & recipiunt sacramenta, & etiam in alijs ecclesijs ex liberalitate possunt offerre: & clerici tenentur orare Deum pro remissione peccatorum, maxime offerentium. h.d.

i ¶ *En tres maneras.* Prosequitur quæ tradit Host. in summa de parrochijs. §. in quibus. ver. hic tamen sciendum est.

k ¶ *Yglesias parrochiales.* omnes prouentus parrochi# in vsum ministro rum cedere debent. c. pastoralis. de his quæ fiunt à præla. sine cōsen. capituli. & aduerte # oblationes, quæ fiunt capellæ seculari sitæ intra parrochiam: cedunt ecclesiæ parrochiali, in cuius parrochia sita est capella per tex. (per locum à speciali) in. c. ad audientiam. el. 1. de eccle. ædificand. vbi Abb. & idem Abb. in. c. dilectus. de offi. ordi. vbi dicit per hoc se alias dixisse # oblationes, quæ fiunt imagini religio sæ existenti infrà parrochiam in quocunque loco, spectant ad presby terum parrochiale & non ad dominum domus; in cuius muro imago depicta est, maximè si est persona secularis: dicit tamen # si oblationes fierent in monasterijs religiosis oblationes, quæ ibi fiunt cedunt monasterio, & non ecclesi# parrochiali, vel Ep#o. de his etiam videbis per c# dem Abb. in c. quainuis & in. ca. quoniã. de decimis, & in rubrica. de parroch. vi. #t per Feli. in. d. c. dilectus vbi tradit opinio nem Ange. in l. in rem. §. It# quæ c#que. ff. de rei vend. & in. l. statuæ. ff. de vsufu. & i authen. simili ter. C. ad. l. fal. & plenæ in di sputatione in cipienti in refulgenti delitiarum palatio. vbi in ima gine in alterius muro de picta aliud vo luit & refert. #t Pe. de peru. in suo tracta. quart# episco palis. c. 4. col. 57. post multa concludentem, # oblationes fact# imagini in muro alicuius de pictæ, vel quæ alias est extra ecclesiam par rochiale, nō deb#tur ecclesiæ parrochia li & ibi respōdet ad. c. c# in ter vos. de ver bo. signific. & ad. dict. ca. pastoralis, # loquuntur quã do oblationes fiunt per respectum ad ecclesiam parrochial#: tunc enim siue fiât in ecclesia, siue extra bene debentur ecclesiæ partochiali: secus quando fiunt per respectum ad ipsam imaginem, tunc ill# oblationes erunt in dispositione episcopi, per. c. præter hæc. 32. dist. vnde valet consuetudo, secund# eum # ad custodiam eorum, quæ offeruntur ibi ponantur, quandoque laici, quandoque clerici: & oblata cōuertant in pios vsus, & hanc opinionem comprobatur ibi latè Feli. & videtur satis rationabilis, de quo etiam vide per Decium consi. 148. incipit 1. euerend# pater, videas & in ista materia Hosti#. in. d. §. in quibus. ver. quid ergo. vbi dicit # si ep#s celebrat in ecclesia Cathedrali, vel alia ecclesia parrochiali, oblationes quæ sibi offeruntur, erunt suæ de iure communi, cum ibi offeruntur à proprio parrochiano: nã tota Diœcesis sua parrochia intelligitur, subdit tamen # si esset consuetudo cō traria, illa esset sequenda: dum tamen suam canonicam

Episcopus percipiat de omnibus, alias cessante consuetudine faciet suas ipsas oblationes, nisi forte in vno loco nimiam moram traheret, & nimis frequenter celebraret. argum. c. suggestum. de decimis. c. quid per no uale. de verbo. signi. visitando igitur, ipsas habebit sec#dum eum. & idem dicit in archiepiscopo visitante prouinciam argumento capit. primi. & secundi. 9. quæstione. 3. nimis autem. s. # posset oculos iudicum claudere, vel per quòd subditi grauarentur, neque ipse neque sui qualitercunque offerantur, debet percipere & sic dicit intelligen dum. c. Romana. §. fi. de censib. lib. 6. Feli. tamen in. d.c. dilectus. allegans Cardina. in cle. 2. in prin. q. 8. de priuile. dicit # si archiepiscop# celebrat in ecclesia exempta oblatiões sibi factæ debentur ei, ad qu# spectant iura parrochialia, & ipse Feli. putat idem dic#dum, si in alia ecclesia non exempta cele braret: q# videt# limitand# & intellig#d#, quando archi episcopus nō visitaret # pr# dictam doctri nam Hostien. quam Fel. nō allegat. infert etiā Feli. in. d. c. dilectus genera#r, quòd oblationes fa ct# celebrāti i fra parrochiā alicuius ced#t parrochiano, non ipsi celebranti. allegat Abb. in. d. ca. pastoralis. q# similiter, vide tur limitand# iuxta dict. Hostien. nisi epis copus in sua Diœcesi celebraret, licet Abb. in. d. ca. pastoralis in ratione, quā dat. s. # hoc sit vt cedāt presbytero parrochiali #pter o nera sacram#torum, prout & vult ista. l. partitar#, satis vult proce dere & si episcopus ibi celebraret, # & videtur satis rationabile in illis oblationi bus, quæ sunt consuetæ dari parrochiali p#s by tero. ex istis etiā infert Fel. vbi supra, # oblationes istæ non fiunt vicarij, seu capellani positi ad certum tempus, sed rectoris, quod dicit procedere, quando perceptio fructuum & reddituum spectat ad rectorem, taxata certa portione vicario iure stip#dij, quia secus esset econtra si certa portio reseruaretur rectori, & perceptio fructuum sit vi carij per id # notat Card. in clem. i.q. 9. de off. vica. & scias secund# Feli. ibidem, # obuentiones seu legata & similia quæ obueniunt alicui altari posito in ecclesia, nō deb#tur altari sed rectori ecclesiæ, nisi altare habeat bona distincta, à bonis ecclesiæ & illa relinquantur intuitu altaris: si enim non fierent intuitu altaris: sed ecclesiæ, etiam ill# deberentur rectori ecclesiæ, & non rectori altaris secundum Abb. in. c. 1. ad fi. de success. ab intest. Item oblationes, quæ fiunt occasione sacramentorum perceptorum in aliena ecclesia cedunt illi ecclesiæ, sed debetur quarta presbytero parrochiali secundum Inno. & alios in. c. relatum. de sepult. vbi Abb. vult # isto casu quarta non debeatur, & tenebis ista menti: quia quotidiana sunt, & comprobant# per istam. l. partitarum. & adde quod habetur Numeri. c. 5. ibi, & quic#d in sanctuarium offertur à singulis, & traditur in manibus sacerdotis ipsius erit. & aduerte # tex. in. c. hanc cōsuetudin#. 10. q. 1. vr# velle, q# oblationes quæ fiunt in ecclesia in diuino officio debent distribui inter clericos ecclesiæ. idem, & melius probatur in. c. perlectis. 25. dist. & ibi pr#posi. notat. col. 4. quod plane procedit qñ fiunt oblationes in ecclesia Cathedrali: si vero fiant in alia ecclesia parrochiali procedent superius dicta.

¶ *Lex. VII.*

Ad oblationes qu# dantur in vita vel in morte Deo, seu ecclesi# #ut dictum est in. l. præced#ti, tenentur dantes, seu offerentes &

eor# hæredes & executores testamentarij: & si
adimplere recusent iusta causa cessante sacrilegi#
cōmitt#t res ecclesiæ retinen tes & possunt
excommunicari, & ab ecclesia ei ci. h. dicit.

a ¶ *Tiene santa Eglesia.* Vi. in c. qui oblatio nes &. c. sequ# ti. 13. quæst. 2.

b ¶ *Oydos.* Adde glo. in dict. ca. qui oblatiões. vnde hoc sum ptum est.

¶ *Lex. VIII.*

Ad terti# genus oblationis (de quo su pra in
lege. 6) quæ fit presbytero cum o sculo man#
t#poremiss#, ho mines de necessitate nō te
nentur, neq; ad id compelli possunt: debent tñ
sponte illas offerre salt# in festo natiuitatis, do
mini & resurrectiōis, & P#tecostes, & ditiores
omnib# diebus dominicis, & alijs fe stis solennib#,
dic#te dño nō apparebis in cōspectu meo vacuus
quod & intelligi potest quod non sit vacuus
bona deuotio. 1. ne & bonis operibus. h.d.

c ¶ *Ni les puedan apremiar.* Adde. glo. in capitu. statuimus. 16. quæstio. 1. & in. c. omnis Christianus. de consecra. distinct. 1. &. S. Tho. secunda secundæ quæstione. 86. articul. 1. Abb. in rubrica. de parroch. & limita. vt instà. l. proxima.

d ¶ *En las tres pascuas.* Vid. in. d.c. omnis christianus. & habes hic quòd neque in his præcipuis festiuitatibus compellantur parrochiani ad oblationes, licet cōtrarium voluit Hostien. in summa. de parrochijs. §. in quibus. ver. tu dicas.

e ¶ *En la vieja ley.* Vide Exodi. cap. 23.

¶ *Lex. IX.*

Si clericus sit pauper non habens redditus
neque officium vnde viuere possit, cogere potest
parrochianos ad offerendum per subtractionem

diuinorum, ea videlicet non celebrando: cessante tamen tali paupertate, si ad sit consuetudo faciendi istas oblationes, diebus festiuis non debet ad eam seruãdam, per subtraction# diuinorum. compellere parrochianos, sed referat Episcopo qui compellat eos ad obseruantiam illius laudabilis coasuetudinis. h.d.

a ¶ *No les diziendo las horas.* Adde glo. in. d.c. omnis christianus. de consecratio. distincttio. prima. & dicit Hostien. vbi supra in hoc omnes cõuenire, si sacerdos ita pauper sit, # non habeat vnde viuatur, nisi par rochiani offerant, vel ipsum sustent#: quia non cogitur proprijs stipendijs militare. c. cum sit romana. de simo. 13. quæstione prima. §. 1. & subdit Hosti#. quòd hoc est intelligendum esse ver# nisi tanta inopia labor#t parrochia ni, quòd ei sufficienter prouidere nō pos sunt, quo casu manib# q#rat victum, ne parrochianis onerosus existat, imo et po tius credit, # episcopus tali casu debeat ei prouidere: epi scopi tamen nostri tempo ris dicit ipse #b# #pri# sufficit, # maiori parte curāt farcire marsupi# nō curāt # maiori parte, quis clericor# præ paupertate nimia quæ rat victum ostiatim, v# clamitet in platea. & aduerte quia. S. Tho. secunda sec#dæ quæst. 86. articul. 1. in fi. vult quòd ista subtractio sacram#torum, non fiat per ipsum sacerdot#, cui sunt oblationes faciendæ ne videatur per sacram#torum, exhibitionem aliquid exigi re sed # superior# aliqu#, vt hic dr# & si im putari potest culpa sacerdoti, ex quo acceptauit eccle siam inopem, nō possent cõ pelli parrochiani ad oblationes, vt est de mente Abb. in capitul. ex pr#sentium. de pignoribus.

b ¶ *El apostol.* Vid. 1. ad Corinth. cap. 9.

c ¶ *Costrumbre.* Adde ca. ad apostolicam. de simo. & Hostien. vbi supra. & S. Tho. similiter vbi supra.

¶ *Lex. X.*

Oblationes disidentium fratrum quorum odium est notorium, sacerdos non debet recipere: neque pauperes opprim#tium, nec de manu furis, latronis vel vsurarij, meretricis, & effractoris ecclesiæ publici concubinarij, simoniaci, vel clerici, recipientis ecclesiam de manu laici (iure patronatus excepto) neq; cum excommunicatis participã tium, scienter neq; de manu aliorum qui

enormia delicta fecer#t. Si crimina istorum sint manifesta, et de eis nō egerunt pœnitentiã. h.d.

- d** ¶ *Establesco*. Vid. in. c. oblationes. & per totum. 90. dist. & ibi per glo. & vid. per Abb. in. c. ex trãsmisssa. de decimis.
- e** ¶ *Dixo. S. Cebrian*. Vid. in capitul. neq; 90. distinct.
- f** ¶ *Los pobres* Vi de in. d. capit. oblationes.
- g** ¶ *En el Euangelio*. Matth. 25.
- h** ¶ *Furtan, o roban*. Vid. in ca pitul. super eo de rapto.
- i** ¶ *Sât Agustin*. 14. q. 6. c. si res.
- k** ¶ *A logro*. Vi. in cap. quia in omnibus. de vsuris.
- l** ¶ *Malas mugeres*. Deuter. ca. 23. Nō offeres merced# prostibuli, & Mi che#. 1. ibi demercedib# me tetricis &c. & quod habet# i authen. scœni cas mulieres. colla. 5. & per gl. in. c. ex trãs missa. de decimis. & in dict. capi. oblationes. 91. distin.
- m** ¶ *Que brantan las yglesias*. Vi. i.c. miror. 17. quæstione. 4.
- n** ¶ *Paladinamente*. Innoc#. generaliter ponit. i.c. ex trãsmisssa. de decimis. non esse accipi#das oblationes ab his, qui sunt in crimine no torio, quod & approbat ista lex in fine. in magnis & enormib# peccatis.
- o** ¶ *Simonia*. Adde. glos. in ca. non est putãda. 1. quæst. 1.
- p** ¶ *Por mano de legos*. Vide in c. si quis deinceps cum sequentibus. 16. quæstio. 7. & in capitul. præterea. de iure patro.
- q** ¶ *Descomuniõ*. De quolibet publice excõicato nō debet recipi oblatio. c. excõmunicamus. §. cred#tes. & ver. sanè clerici. de hæreti. Host. in summa. de parroch. §. in quibus. in fine. & communicantes scienter excommunicatis maiori, excluduntur ab oblationibus, vt hic vides & vid. quod habetur. in ca. si celebrat. de cleri. excom. depo. mi. & in. l. 5. & 6. titul. 9. suprã. ea. parti.
- r** ¶ *Grandes yerros*. Sequitur dictum glo. in. d.c. oblationes & dicta Ray mundi & summæ confessorum qui argumen. dict. ca. miror. 17. quæ stione. 4. hoc voluerunt in criminibus horr#dis & notorijs. vide qu# dixi supra allegãdo Innoc. in capitul. ex transmissa. de decimis.

¶ **Titulus. XX. De decimis.**

- a** ¶ *Benditas*. Vid. Genes. cap. 12.
- b** ¶ *El diezmo*. Vid. Genes. cap. 14.
- c** ¶ *Dixeron*. Vid. Exodi. ca. 33. & cap. Moyses. 8. quæst. 1. & vid. in. §. opponitur. de pœniten. distinct. 2.
- d** ¶ *En la ley*. Vi. Exodi. c. 22. & Numeri. c. 18.
- e** ¶ *Diziendo*. vide Matthæi. cap. 23. & Luc#. cap. 11. & vi. de quod habe tur Luc#. cap. 18. & q# decimæ debeãtur, tradit Hosti#. in summa. eo. titul. §. & vtr# præscribi pos sit vers. 7. qu# ritur. vbi multas authoritates adducit tã veteris, quam noui testam#ti. & quatuor doctorum ecclesiæ. de quo etiam per Innoc. Io. Andr. & Abb. in rubrica. de decimis & vid. q# habet# in. ca. 1. eod. titul. libr. 6. & in clem#. cupientes, de pœnis. & si ve lis in hoc vide re dicta theologorum. vid. S. Tho. secunda secundæ. q. 87. & quotlibet. 2. artic. 8. & Abul#sem Matthæi. cap. 23. perquã plu res quæstiões latissimè et vi. eund# in. qõ.

63. & vult. S. Tho. hoc præ ceptum. de de cimis solu#dis esse morale & de iure diuino ac naturali, in quātum ad hoc # ministri sustententur: iudicia le verò quāt# ad taxation# talem. vnde di cit. S. Tho. q# omnes velint nolint tenentur ad decimā licet ecclesia statuere posset, # daretur octaua, v# duo decima: vnde præcept#, # decima pars soluat#, quantum ad istam taxationem non ligat, vt ius diuinum: sed vt human#: quia iudicialia in noua lege non obligant, nisi in quantum denuo statuuntur in lege noua, & efficiuntur de iure positio, seu humano: sed quantum ad sustentacionem ministrorum ligat, vt ius diuinum.

¶ *Lex primæ.*

Decima est omnium bonorum mobi li#, licite quæ sitorum decima Deo data: & est duplex pradialis vide licet & personalis, prædialis de fructib# prædior#, & arborum: per sonalis de lucris personarum ratione seruitij, vel officij. h.d.

f ¶ *Diezmo es.* Sequitur diffini. Hug. de qua per Hostiens. eodem titul. in summa. §. 1.

g ¶ *Dos maneras.* Adde cap. fin. de parrochia. & ca. ad apostolice & capi tu. pastoralis. eodem titulo. de decimis. & sec#dum Hosti#. vbi suprà. §. quot sint eius species. de cimæ, quæ dā tur de agnis, & fœtib# animalium, quæ gregatim pasc#tur possunt dici mixtæ, c# partim à prædijs partim à custodia proueniant.

h ¶ *Personal.* has decimas personales dicit Abb. in capit. cum homines eod. titul. non esse hodie in vsu in aliquibus locis. tamen soluitur ista decima de soldatis, seu salarijs serui#ti# & de valore ta lis consuetudi nis vid. Archi. in. ca. quicun q;el primero. 16. quæstione. 7. & vide per Abb. in. capi. in aliquibus. de decimis vbi etiam tractat, an valeat consuetudo circa decimas prædiales, videas etiam per Franciscum Balb. in suo tracta. præscript. charta. 44. versicu. 7. igitur quæro. colum. 2. vbi ponit tres conclusiones. Prima, quòd consuetudo excusat à præstatione decimarum personalium, cum non sint debitæ de iure diuino, secundum Feli. in ca. causam quæ. de præscript. & ten#t Theologi communiter: & hoc d#modo, con suetudo habeat sua essen tialia requisita: de quibus in. c. fi. de con suetu. Secundā, quòd non valeat consue tudo, # nulla decima soluatur de frugib# seu fructibus terr#: ita quòd nihil soluatur subdit tamen notādum esse quòd sec#d# opinionem S. Thom. & alio rum Theologorum, quam refert Archid. in dict. c. quicunq; & sol#nis doctor Henricus Boych. in ca. peruenit. col. fina. de decimis. # vbi de consuetudine decimæ non soluuntur, non peccant non soluentes: nisi propter obstinationem animi, vt si haberet animum obstina tum ad non soluendum, etiam si ecclesia peteret vel pr#ciperet: quia tunc tales peccarent mortaliter. erunt ergo excusati, secundum eum non soluentes propter consuet udinem ratione præteritarum decimarum & futurarum, quousq; petantur. & refert Abb. in dict. cap. in aliquibus dicere, quòd hæc opinio sibi multum placet, ne tanta mul titudo pereat. & refert etiam sanctus Thom. 2. 2. quæstione 8. 7. dicentem, quòd licèt ecclesia possit requirere decimas, vbi de consuetudine soluuntur, tamen laudabiliter non requirit, vbi sine scandalo re quiri non possunt. Tertia

conclu. quòd valet consuetudo minuens quotam decimæ: & sic, quòd potest præscribi quota non tota. cap. in aliquibus. eodem tit. vbi Panor. si vis, poteris videre latius in dict. tractatu. Abulensis etiam Episcopus. super Math. quæstione. 78. refert communem opinionem Iuristarum, quòd consuetudo excuset à præstatione personalium decimarum: ex quo etiam ipse infert, # cum secundum opinionem, de qua dixit eod. cap. q. 63. quòd decim# prædiales nunc in noua lege non sunt de iure diuino: sed de iure positiuo Canonico: idem sit fatendum circa prædiales, vt consuetudo posset tollere obligationem soluendi eas: vnde dicit videri, quòd non soluentes vbi talis esset consuetudo, non sunt in statu condemnationis, quod satis dicit rationi consonare: quia aliàs Ecclesia non toleraret tantum errorem, neq; communicaret morientibus in notorio peccato mortali: orando pro eis. subdit tamen in fine, quòd magis sibi in hoc placeret Ecclesiæ sententiam audire, quàm eam diffinire. Sylvester in summa. in verbo decima. versic. quartò quæritur. præmissis dictis sancti Thomæ, & aliorum Theologorum, dicit, quòd consuetudo valebit quantum ad quotam taxatam, & excusabuntur ex ea non soluentes plenè: non autem quantum ad totam, vt scilicet nihil soluatur: & hoc vult tam in prædialibus, quàm in per sonalibus: subdit tam# # vbi nihil soluitur ex consuetudine ecclesia remittit: vnde non est mortale, nisi in tribus casibus. Primo, si petantur decimæ & negentur, quam tñ petitionem non sufficit per cu ratum, sec#d# Archiep, vbi non est consuet#, vbi non esset indig#tia magna: vnde recurrendum esset ad Papam. Sec#dò, si non petantur & obstinatio tanta sit, quòd si peterentur, proposit# est non reddendi. Tertiò, quando clerus patitur valde indecentia victus, & vestitus & populus abundat. & sic vult Syluest. post Archiepi. Floren. # Papa sit ille, qui petat quando est talis consuetudo, & non sufficiet: & si petat curatus vel diocesanus. & hodie in regno à CAROLO Cæsare, Regenostro Pragmaticæ promulgatæ sunt in Comitijis Toleti, & Madrid, & Segobiæ, prohibentes prælatis & decanis, & Capitulis ecclesiarum regni: ne faciant aliquam nouitatem in petendis de cimis, vbi est consuetudo non soluendi, prout est in aliquibus locis regni, de red ditibus herbagij, prout latius videbis per dictas pragmaticas.

¶ *Lex. II.*

Decimam tenetur soluere omnis homo, maximè Christianus, siue sit Imperator siue Rex, vel quiuus alius laicus, & etiam clericus, nisi sit de terris, seu prædijs, q# clericus habet ab ecclesia. Monachi etiã tenentur, nisi priuilegio Papæ eximãtur. Item Iudei, & Sarraceni, ser ui, vel famuli Christianor# de prædijs q# colunt. Et sol ui debet decima de fructi bus prædiorum, & de her bagio, & fœno, & lignis, pro ædificijs, vel ad combu rendum scissis, de

piscarijs, & molen dinis, furnis, balneis, pen sionibus domorum, & quorum cunq; aliorum fructuum & reddituum obueni# tium de prædictis rebus.

Item de equis, vaccis, ouibus, seu quibuscun q; pecoribus, de fœtu videlicet eorum: & de lana, & caseo: item de ex aminibus apum, & cera & melle.

a ¶ *Todos los omes.* Adde. c. 1. 16. q. 7. &c. tuanos. &c. in ali#b#. ad fi. eo. tit.

b ¶ *Clerigos.* Vi. in. c. 2. in prin. eo. tit. & ibi glo. &c. si #s laicus. 16. q. 1. vi. per Inno. & Abb. in d.c. 2. an a#t teneatur quis soluere decimas, si nō habet vn# soluat: nisi vendat oia bona sua, vi. glo. notab. in. c. quic#q;. cl. 1. 16. q. 7. & in. c. quia tua. 12. q. 1. & si quis non recolligat, nisi quan tum sufficit sibi & familiæ suæ, nunquid teneatur soluere decimam. vid. Abb. in. c. cum homines. de deci. & vi j. eo. l. penul.

c ¶ *Heredades.* Sequi videtur opinio. Inno. in. d.c. 2. versi. de præbendis a#t. vbi Ioan. and. dicit, # in decimis personalibus stand# est cosuetu dini, tam in clericis ## in laicis: in prædialibus verò dicit, # si præb#da seu fructus obuenerunt canonicis ex aceruo prius decimato, nō ten# tur soluere decimā pr#dialem: quia iam pars eorum fuit decimata, & idem in alio dño: sed si canonici habuer#t sructus ex aceruo nō deci mato, tunc tenentur soluere. & cum dictis Ioan. and. transit Abb. ibi d#. & hoc videtur intellig#d#, qñ prædia sunt in aliena parrochia: nã si in sua: ex quo Ecclesia dat clericis, videtur # de illis non debeāt sol uere decimas ecclesiæ ipsi, quæ dat propter seruiti#. & hoc vult Inno. in. d.c. 2. cum dicit: quia præb#dæ datæ clericis, non sunt clericorum: imò proprietas est earum ecclesiar#, quæ dant præbendas: vñ de eis non possunt testari. ex quo etiã infertur, # si de eis possent testari in morte, tener#tur similiter ipsi ecclesiæ de eis dare decimas: sed aduer te, #a Inno. loquitur in decimis personalibus, quas clerici hab#t ex lucro: & loquitur qñ canonici alibi audiunt diuina, ## in ecclesiis, vbi ha bent præbendas: vnde in personalibus stand# esset consuetudini: in prædialibus verò videtur indistinctè dicend#, # si percipiant ex hæ reditibus ecclesiæ: ex aceruo nō decimato, # teneantur ad decimā, prout voluit Ioa. and. vel dic, # tunc tenebuntur ad prædiales ex tali bus hæreditatibus ipsis assignatis, qñ sunt in aliena parochia: non ve rò qñ sunt in propria parochia ecclesiæ, quæ dedit per istam. l. parti. quæ hoc bene declarat. & adde S. Tho. 2. 2. q. 87. art. 4.

d ¶ *De las ordenes.* Adde. ca. commissum. & c. ex parte. el. 1. eodem titu. & ca, nu per.

e ¶ *Iudios.* Adde. c. de terris. eo. tit. & Oldral. consi. 91. incipit venit in dubium. vi. j. eo. l. 6.

f ¶ *Entiende.* Adde cap. ex multiplici. cum quatuor capi. sequentibus. eod. titu. & ca. ex parte Canonorum. cum tribus sequent. & ca. decimæ. 16. q. 1. & c. quicunq;. & ca. omnes decimæ. 16. q. 7.

g ¶ *De las Tierras.* Et palea est in fructu. l. si vsusfructuarius. ff. quibus modis vsu. amitta. quæ lex præstat argumentum. secundum Specu lato. titul. de decimis. ad finem. # decima soluenda sit prius, quàm granum à palea separetur, videtur tamen quòd debeant dari in gra no triturato, & ita deferre in horrea ecclesiæ. vt in ca. reuertimini. 16. q. 1. Iaso in. l. stipulatio ista. §. incertam. ff. de verbo. oblig.

a ¶ *Dehe sas.* Procredit & si pascua gratis concedantur. secundum Abb. & alios in cap. commissum. eo. tit.

b ¶ *Queso.* Et q# t#pore debeat solui decima casei & lactis, vi. per glo. in c. reuertimini. 16. q. 1. & de multis vtilitatibus casei, vide Archidiac. in ca. deniq;. 4. distin. vnde #sus. Ignari medici me dicunt esse noci uum: Sed tamen ignorāt, cur nocumen ta fero, Ex#tis reor esse ra tum: qua cōmoditate Lāguenti stomacho caseus ad dit opem. Caseus ante cib# confert, si defluat aluus: Si cōstipetur, ter minat ille dapes. Ad fund# stomachi, sumpta cibaria trudit. Vim, digestiūā non minus ille iuuat. Si stomachus lā guet, vel si mi nus appetit ille, Fit gratus stomacno, cōciliatq#; cib#.

¶ *Lex. III.*

Decimare tenetur Rex, & barones, milites,
& alij Christiani exq#sitis iniusto bello veluti
contra iimicos fidei. Richi hoies, de redditibus
quos habent à Rege pro ter ra instipendi#
milites de suis stipendijs: mercator, de lucro:
artifex, de suo ministerio, venator de venatione:
piscatorde piscatione: magister, de salario
scholarium: iu dex, & executor iustitiæ, ad
uocatus, nota rius, de lucris officior#: famuli,
& quicunq; alij de salarijs quæ hab#t à suis
dominis. Item & statuit Ecclesia vt deciment
Christiani de diebus vitæ, ideò quadragesima
ieiunat#, quæ est decima pars anni. h.d.

c ¶ *En las guerras.* Adde. c. decimæ. 16. q. 1. &c. non est. de decimis. & glo. in. c. pastoralis. eo. titu.

d ¶ *Derechamente.* Hoc dicit. quia de illicitè acquisitis, si sunt restitutioni obnoxia, non debetur decima personalis, vt tradit glo. in ca. decimæ. 16. q. 1. & vi. per g1. & Abb. in. c. ex transmissa. eo. tit. & vi. j. eo. l. 12.

e ¶ *Los mercaderes.* Vid. in dict. c. decimæ. 16. q. 1. & ibi bonam glo. circa ea qu# habentur in ista. l.

f ¶ *Caçadores.* Decima ergo de venarione vel piscatione, est personalis, vt hic vides: inquo tam# distinguitur, an sint inclusæ incerto loco, vel sint in natura li libertate, vt tradit Abb. in ca. non est. eo. tit. & an dabitur decima ec clesiæ, in cui# prædio captura facta est, vel ecclesiæ personar#, quæ capiunt. vid. Ab ba. in. ca. licet. de feriis, post glo. ibi per In no.

in ca. non est. de decimis vbi vult, quòd sit danda Ecclesiæ, in qua percipit sacra menta, vbi #s liberè venatur vel piscatur: quia si inde daretur precium, vel pars de tali precio, vel parte danda esset decima ecclesiæ, baptismali, in qua est prædium.

g ¶ *Maestros*. Vi deas per glo. in dict. cap. de cimæ. 16. q. 1.

h ¶ *De los dias*. vi deas in ca. qua dragesimã. de conse. distinctio. 5.

¶ *Lex. IIII.*

Cistercienses, T#plarij, Hospitalarij, defru
ctibus possessionum, quas ac#sier#t post
Concilium generale, tempo ribus Innoc#tijtertij,
decimas soluerete nentur. Si de illis possessio
nibus prius soluebãtur de cimæ: de ac#uisitis
verò, ante dictum concili# quas suis manibus,
aut sumptib# excolunt, deci mã soluere non
tenentur: alij autem ordines decimã soluent:
nisi de noualibus quæ proprijs sumptibus exco
lunt (si ecclesia parochialis ex hoc enormiter nō
l#datur) & de hortis & nutrim#tis animali#. h.d.

i ¶ *A los de la orden*. Sed an possit à Papa dari laicis aliquibus ex priuilegio, ne soluant decimas. vid. glos. # sic. in. capi. de dedmis. 16. q. 1. & Abb. in. c. à nobis. eo. tit.

k ¶ *Establescido*. Vid. in. c. nuper. de decimis.

a ¶ *Todas las otras ordenes*. Vid. in ca. ex parte tua el. 1. eod. titu. & intellige denoualibus, quæ proprijs sumptibus excolunt, vtin dict. c. ex par te. vbi vid. per Abb. & alios, q#ndo dicatur colere proprijs sumptibus, quia est quãdo soluunt certum precium pro illorum cultura: si enim tradunt prædia colonis partiaris vel ccnsualibus, non habet locum istud priuilegium. vt per glos. in Clem. 1. eod. tit.

b ¶ *Grande agrauamiento*. Cõcordat cum. c. suggeslum. eo dem tit.

c ¶ *De las huertas* Quos ad propri# vsum colunt: nã aliàs posset ab eis machinari fraus, reducen do prædia ad hortos. secundum Abba. in dict. c. ex parte. & ibi vide. per eum quid de colonis ex emptor# priuilegiaterum ne soluant de cimæ: an teneantur solue re decimas: de quo per glos. in Clem. 1. eo. titu. in verbo excolendas. quæ dicit pōderãda verba priuilegij: nã si eximitipsas terras, coloni eas col#tes par ticipãt priuile gio: si verò exi munt personas, tunc licèt illi de sua parte non soluãt, coloni nō exempti de sua soluent: non ergo tali casu à colono partiarario poterit integra decima totius acerui exigi, vt & infert Socinus consi. 297. viso priuilegio. 2. volum. col. 3. quia sic veniretur contra priuilegium religiosi concessum. & videas illud. consi. in ista materia, licèt aliàs vbi religiosi non

essent priuile. giati priuilegio speciali, si traderent alijs terras excolendas, siue sint coloni partiarij, siue pensionarij, tenentur, & cogi possunt ab ecclesia parochiali, vt sibi soluant decimam integram: ita quòd ante omnia totus aceruus decimabitur, & integra decima dabitur Ecclesiæ parochiali, vt tetigi suprà. & tradit Ioan. de Imo. in dict. Clemen. 1. Socinus consi. 268. volu. 2. & consi. 93. eleganter & subtiliter. vol. 3.

¶ *Lex. V.*

Si ex priuilegio Cistercien si bus, Templarijs, Hospitalarijs concesso super non soluendis decimis, Ecclesiæ enormiter lædantur, non gaudebunt tali priuilegio: & compositio super decimis, non tollitur
priuilegium sequens, si de illa mentionem non faciat. Item tollitur priuilegium non decimandi, si priuilegiati postea soluant. Item non extenditur priuilegium ad prædia aliena quæ priuilegiati suis mani bus aut sumptibus excolunt. Item priuilegium super decimis laborum, non extenditur ad terras quas alijs tradunt excolendas. h.d.

d ¶ *Se menoscabassen mucho.* Concord. cum. c. suggestum. eo. tit. & vid. l. 43. cum concord. quas ibi dixi tit. 18. 3. part, & vid. in. c. quid per noua le. de verbo. signi. & vid. Abb. in ca. pe. de cleri. non resid. 2. notab.

e ¶ *Mencion.* Concor. cum. c. ex multiplici. eo. tit. & vid. quæ notat Petrus de Ancha. consi. 20. glo. notab. in Clemen. dudum. §. nos etenim. in verbo. pacta. de sepultu.

f ¶ *Diessen diezmo.* Adde. c. si de terra. & c. accedentibus. de priuileg. & non sufficeret in ecclesia vna contrauentio, vt perdatur priuilegium vt tradit Abb. post glo. ibi in ca. cum accessissent. de consti. sed ad mi nus requiritur tempus triginta annorum, per quod decimas soluisset. vt in dict. ca. side terra. cum enim red datur ex contrauentione ad ius commune sufficient triginta anni. bona glo. in cap. fi. 16. q. 4. & sa cit quod notat Bart. in repetit. legis omnes populi. col. 12. ff. de iusti. & iure. in versi. iuxta prædicta. & Bald. in l. fi. co. 4. C. de liberis præteritis. facilius enim res reuertitur ad suam naturam. tradit Feli. qui in hoc accumulatur plura in. d. ca. accessissent. col. 2. & 3. aduerte tñ, # doct. cōmuniter indict. c. accedentibus. volunt exigi tempus. 40. annorum, ad perditionem priuilegij qñ est ecclesiæ concessum: #a dicunt standum esse dict. c. accedentibus: licet de tempore. 30. annorum dicatur in dicto. c. si de terra. & tradit Feli. in dict. c. accessissent. col. 13. & 14. allegans etiam Pet. de peru. in tracta. de quarta parochiali. c. 5. 21. col. fortè tam

vt possint concordari. d.c. si de terra. & ca. accedentibus. sustineri posset intellectus. de quo suprà. sci licet cum reditur ad ius commune.

g ¶ *Heredades ajenas*. Adde ca. dilecti. eo. tit.

h ¶ *No darian diezmo dellas*. Ita habetur in ca. licet. eod. tit. de quo ista. l. sumpta est: si enim isti religiosi colerent proprijs sumptibus, non de berent decimas: sed quia tradunt alijs excolendas, debetur de talibus prædijs decima, vid. in dict. c. licet. & sic dicit Hostien. in summa. eo. tit. §. à quibus. & pon#s casusistius. l. in quibus solu#t priuilegiati decimam, dicit quintò. siprædium priuilegiatum alijs locet. infrà. eo dem. c. licet.

¶ *Lex. VI.*

Leprosi vrbis Romæ non soluunt ex priuilegio decimas ex suis hortis, & nutrimentis animalium, de alijs sic. Item tenetur infidelis solue re decimas de prædijs: ex quibus fideles soluebant, & de locationibus dumorum quæ antea decimabant: neq; de translatione à fideli in infidelem facta, debet ecclesiæ præiudicium generari. Item quic#q; tenet prædium in pignus, vel in conduction#, vel commodatum: seu alia quacunq; causa, siue teneat suo nomine, siue alieno, tenetur soluere decimam, non obstãte pactione inter eum & dñm facta. h.d.

i ¶ *Los gafos*. Leprosi tenentur ad decimas præter## de hortis & do animalium nutrimentis. c. cum dicat Apostolus. de eccle. ædifi. vid. per glo. in. c. cunctis. in. §. de his. 16. q. 1.

k ¶ *Los Iudios e los Moros*. Adde. c. de terris. eo. tit. Oldral. consi. 91. & dixi. S#. eo. l. 3.

a ¶ *Quel mismo* Concord. cum ca. à nobis. & ca. tua nobis. eo. tit.

b ¶ *Por ningun pleyto*. Adde ca. si quis laicus. & ibi glo. 16. quæstione. 1. & cap. pastoralis. eod. titu. & an à nouo emptore prædij possit ecclesia petere decimas præteriti temporis, videas per Abba. in ca. cum homi nes. & cap. pastoralis. eodem titu. post Ioan. Andre. qui voluit esse in electione Ecclesiæ, quem conueniat, an antiquum vel nouum possessorem.

¶ *Lex. VII.*

Decimæ sunt soluendæ ecclesijs parochialibus,
& clericis earum qui electi sunt in sortem
Dei: & licèt aliqui eorum nō bene (vt decet)
vi uant, nō ideò sunt eis auferendæ: non
enim pro illis, sed pro Deo dantur. h.d.

c ¶ *A las eglesias parrochiales.* Personalis decima danda est Ecclesiæ parrochia li, in qua dantes, diuina audiunt, & sacra m#ta recipi#t ca. quæsti. 16. q. 1. & 13. quæstio. 1. §. 1. prædiales verò ecclesi#, in cuius parrochia situm est ptædium. ca. fina. de parrochi. & ca. quoniã. de decimis. & cap. si quis laicus. 16. quæst. 1. & dict. §. 1. 13. qu#stione. 1. ni si aliud obtineat de cōsuetudine. cap. 1. & 2. & c. com missum. & ca. cum sint homines. eodem titu. & in cap. ad apostolic#. & in cap. in aliquibus eiusdem tituli. vel nisi per præscriptionem vna Ecclesia acquirat contra aliam. ca. de quarta. de pr# script. & cap. vigilant. & videas per glo. in. c. quicunq;. 16. quæstione 1. & quòd communicentur decimæ etiam cum capellis, videas per glo. fina. in ca. 1. 16. quæstione. 7. hodie per erectiones Ecclesiarum, & consuetudines est in hoc prouisum. & nota, quòd vbi parochiæ non sunt limitatæ, decima prædialis indistinctè debetur Episcopo. videas in ca. quoniam. vbi Abb. de decimis. & vid. in ista materia per eund# Abb. latius in ca. cum contingat. eod titu. & quid si olera seminantur in vna parrochia: in alia verò transplantantur, & crescunt. videas Abb. in ca. antepenult. eod. tit:

d ¶ *En señal de señorio.* Vid. in ca. tua nobis. eo. tit.

¶ *Lex. VIII.*

Decima prædialis soluenda est ecclesiæ, vbi
prædium situm est: fita men sit consuetudo
quòd omnes parochiæ inter se diuidant
decimas illa seruabitur, si parochiæ sint
in eadem diocesi, secùs si in diuersis,
ne limites diocesum confundantur. h.d.

e ¶ *En cuyo termino.* Vide. quæ dixi suprà. l. proxima.

f ¶ *Por costumbre.* Concordã tias vide suprà l. proxima.

g ¶ *E otorgada por los obispos.* Fortè hic debet exponi & pro vel. nam quod libet sufficeret, vel longa cōsuetudo vel translatio, seu compositio facta cum auctoritate Episcopi, vt in capi. veniens. de transactio. & ca. ex multi plici. de decimis. q# & pa tet, cum statim hæc. l. sub dit por quitar cōtienda & c. vel dic # con suetudo debeat esse obtenta etiam scien te

episcopo: & sic de eius tacito consensu: quia soli presbiteri non possent inter se videntes talem consuetudin# inducere, quæ successoribus præiudicaret, nisi de consensu episcopi, vt in. d.c. veni#s.

h ¶ *De los obispados.* Adde Hostien. in summa. de parochi. i n. §. fi. & quæ dixi in. l. 10. tit. 29. 2. par tit. aduerte tñ # remanentibus limitibus bene pōt præ scribi per vn# episcop# contra ali# etiam certa pars diocesis, sc#m Ab ba. in. c. super eo. de paroch.

¶ *Lex. IX.*

Decimæ animalium# dari debent ecclesiæ, in cuius territorio toto anno pasc#tur: & si in medietate anni in territorio vnius ecclesi# pasc#tur: & alia medietate, in territorio alterius ecclesi#, diuidit# decima: & si in ista medietate anni pascer#tur in duobus episcopatibus, ita # de die pasc#tur in vno & nocte in alio dormiant, diuiditur ista medietas in ter istos duos episcopatus: si verò per plures dioceses pascantur: ita # non sit certum in qua fuerunt per maius tempus, soluetur medietas decimæ illis ecclesijs, vbi pascuntur: & altera medietas ecclesiæ parochiali, vbi domini animalium habitant, & ex partu pecor#, in transitu non debetur decima illi ecclesiæ vbi parit#, nisi ibi ad minus per mensem māsierint, qu# oia intellig#tur fraude pastor# cessante. h.d.

a ¶ *Dezimos.* Ortum habet à dictis glo. in ca. ad apostolicæ. eo. tit. cum qua doctores ibi transeunt, & decimæ animalium dicuntur mixtæ, vt dixi suprà. eo. in. l. 1. & secundum Hostien. in summa. eod. tit. §. cui danda in his consuetudo seruanda est. Si verò de consuetudine non apparet, & pascuntur quotidie in prædijs propriæ parochiæ ipsi dant sunt: prout etiam, & hic habet# in ista l. aliàs sec#d# eum diuidi debent inter ecclesiã, vbi pascuntur & propriam. argu. l. qui saltum. ff. de lega. 3. c. relatum. §. sina. de testa. quod per istam leg# non ita decedit#, sed distinguit, vt in ea vides, & motum Hosti#. est: quia cum decima præci pūesset danda propter sacramenta. vt in. c. 2. & ca. tua no bis. §. verum. eo. tit. non debet conqueri ecclesia, infra cui# parochiã pascuntur,

si ratione sacramentorum, quæ propria ecclesia præstat Pastoribus, cum ipsa corpo ra suæ parochiæ sint, vult habere medietatem, vt quædam societas inter ecclesiam contracta videatur: vna, propter corpora: altera propter prædia: & postea ponit Hostien. opinionem aliorum distingu#num: vtrùm pascat quis sua animalia in aliena parochia, tan## aduena & extraneus: & tunc propriæ parochiæ soluet decimam, an tanquam incola: quia nihil soluit pro pascuo & continuo habet ibi: & tunc soluet extrane#: quia quò ad hoc censetur parochianus. & sic di cit notare Hug. in ca. decimas à populo. 16. q. 1. pro quo facit: nam quã do soluitur pasquerium extranea ecclesia de illo debet habere decimam. glo. tamen in dict. c. ad apostolicæ. vult decimas animalium haberi inter prædiales: vnde si pastor in diuersis temporibus, in duabus parachijs gregem pascit, debet proportionabiliter vtriq; ecclesiæ soluere decimas. & istud etiã videtur velle S. Tho. 2. 2. q. 87. ar. 3. ad secundum. qui & subdit, quòd quia ex pascuis fructus gregis proueniunt, magis debetur decima gregis Ecclesi#, in cuius territorio grex pascitur, quã illi, incuius territorio ouile locatur. Syluest. verò in sum ma. in verbo decima. ver si. octauò quæritur. recitatis opinio. Hosti#. S. Tho. & Raimun. dicit, quòd tunc de lacte, fœtu, & lana dādæ sunt decimæ animalium Ecclesiæ, vel ecclesijs, vbi pascuntur quando custodes ibi recipiunt sacramenta, & audiunt diuina: alioquin verior videtur opinio Hostien. quia cum tales decimæ sint mixtæ, oportet quòd aliquid retineant de natura personalium. Inno. etiam in. c. cōmissum. eo. tit. vult, quòd si pascua ipsa vendantur, annuatim decima persoluetur Ecclesiæ, vbi sunt pascua: & si dominus fundi patiaturs bestias pascere gratis in fundo suo: tamen cum herba deuulsa de terra à bestia, vel potius ab eo, qui bestias pascit, transeunt decimæ cum onere suo: & dominus bestiarum debet dare decimam totius æstimationis ecclesiæ, vbi sunt fundi. De decima verò lactis, & lanæ, & fœtuum animalium, videtur velle Inno. quod istæ non sunt omni no decimæ prædiales, sed mixtæ. glos etiam in cap. 1. 13. q. 1. tractat de ista materia, & non satis se resoluit. Teneas ergo menti istam legem Partitarum, quæ istam cōtrouersiam decidit in fructibus & fœtibus animalium. aduerte tñ, quia non aperit ista lex, an eius decisio proce dat etiam in casu, in quo ecclesi#, vbi sunt prædia, soluatur decima de pretio herbagij: quia si peteret tali casu de alijs fructibus, & fœti bus, videtur quod percipiat duas decimas. quod noluit Hugu. vt suprà retuli: & fortè potest dici, quòd in casu in quo pastores pascentes gregem, ibi audiunt diuina, & recipiunt sacramenta, quòd posset ecclesia vnde pascuntur recipere decimam, vel totam, vel pro parte, iuxta dispositionem huius legis, tam de venditione herbagij, quàm de sœtibus & fructibus animalium, per istam legem genersliter loquentem. & ex his quæ suprà retuli secundum Syluestrum. Si verò in propria parochia audirent diuina, & reciperent sacramenta, & in extranea pascere: quòd tunc diuidatur decima inter vtram q; Ecclesiam: licèt per totum annum alibi pascant#. iuxta opiniouem Hostien. vel dic quòd licèt domini animalium maneant in propria parochia ram# decima istorum fructuum debebitur Ecclesi# in qua pascuntur: quia hoc respectu videtur decima prædialis: quod & vult ista lex, cum dicit. E si los #biaren a otro obispado & c. quod & videtur velle Henricus in. c. per uenit. eodem tit. in. 1. col. & Cardinal. in Clem. 1. quæstione. 15. eod. titu. & hoc nisi alit# esset de consuetudine quia tunc consuetudo esset seruanda. vt in principio dixi: tu cogita latius: quia nō bene reperi discussum.

b ¶ *Por quitar contienda.* Nota hoc. sic & aliàs iurisconsultus hanc mediam viam elegit in casibus dubijs quandoq; vt habetur in. l. Titius. ff. ad Trebellia. & in. l. sed & si lege. §. adeò autem. in fine. ff. de peti. h#redi. Bart. in. l. si duo. circa finem. prin. ff. vti possi.

Petrus de Ancha ra. consil. 210. incipit. inter contraria. vi. quod dicit Bald. in. l. cum oportet. in princi. 4. colum. C. de bonis quæ libe. & Decius consilio 176. colum. penulti. **c** ¶ *Onde son parrochanos.* Videtur quòd debeat intelligi & limitari, dum tamen in parrochia propria, aliqua parte anni pascere: nam si extra eam pascere per totum annum, videtur quòd illic vbi pascuntur. danda esset tota decima. vt superius dictum est in hac lege.

d ¶ *Los señores de los ganados.* Nota hoc verbum: nam vult hæc lex, non debere attendi locum vbi pastores gregis mercede conducti audiunt diuina, & recipiunt sacramenta, sed Ecclesiã, seu locumvbi domini animalium resident, & audiunt diuina, & recipiunt sacramenta. & re ctè videtur hoc decidi: nam non debent attendi pastores, custodes, mercenarij, respectu fructuum animalium: & solum Ecclesia vbi pastores tales reciperent sacramenta, & audirent diuina, posset petere decimam personalem, de mercede seu salario pastorum, quod ergo in prima glo. dixi de pastoribus intelligendum videtur de ipsis dominis gregum, non de pastoribus conductitijs, & vult Henticus in cap. peruenit. 1. distinct. de decimis. quem vid. & Cardina. in Clemen. 1. de decim. 15. quæstione.

e ¶ *Passada.* Nota hoc, & adde his quæ dixi in. l. 2. tit. 24. 4. parti, in. g. fi.

f ¶ *A lo menos vn mes.* Nota hoc bene, # fœtus animalium decima bitur in loco vbi greges parturiunt, dummodo moram ibi per mensem contraxerint: & sic deceditur hic quod notat glo. in. c. 1. 13. q. 1. in §. 1. in glo. super verbo pascit: & quo tempore decima dari debeat de agnis, & quanto tempore debeant esse apud matrem, antea## decimentur, vid. Oldral. consi. 236. incipit circa propositam quæstionem. vbi vult # ne inutilis sit præslatio aliquo tempore alantur apud ma tres. vid. ibi. & quæ dico infra. l. proxima.

g ¶ *Yazga de noche en el otro.* Sequitur dictam glo. in dict. c. ad apostoli cæ. eo. tit. licèt S: Thom. voluerit contrarium, vt dixi suprà. in glos. 1. Raymundus verò dicebat idem quod S. Thom. scilicet # de lacte, fœ no, & lana danda sit decima illi Ecclesiæ, intra cuius limites pascua sunt: quia inde suscipiunt animalia nutrimentum, & quò ad hocta les decimæ prædiales sunt: & dicta Raymun. refert Hostien. eod. tit. in summa. §. & vtrùm. versi. 14. quæritur.

a ¶ *Por mala intencion* Nota hoc. & facit. l. ex facto. la grãde. ff. de hæred. instituen. & glo. in. l. penul. §. caueant. C. de agrico. & censi. lib. 11. vbi dicit Ioan. de Plat. # si quis mutat animalia sua prægnantia, vt pariant extra territorium: # per hoc non euitat solution# Gabellæ soluendæ, ex forma statuti disponentis, # pro quolibet animalina scen ti in territorio soluatur certa Gabella: quia dicit factum in fraudem.

¶ Lex. X.

Diocesanus ponere debet fideles decima
rum collectores iuratos # vltra debitum non
recipiant nec deciment provitulo vac cam.
agno ouem, seu #d simile: & de solutione

decimæ fiat instru mentum forma hic cont#ta:
quæ seruetur, & fiat sub pœna hic posita. h.d.

b ¶ *Por corderos.* Debet tamen dari agnus iã lactatus & cõ gruus ad vs# vt dixi suprà. l. proxima. & tradit Ioa. An dre. in additio ni. ad Specula to. tit. de decimis. in additione magna, super verbo speciem. de la na verò stati sc#m e# curn nulla sit causa differ#di: & solet fieri semel in ãno # lacte etiam dicit # starim debet dari: si tamen de lacte fiant casei, sacerdote consentiente posset differri. & tand# dicit in his cõ suetudin# attendendã. & vid. etiam Alberi. in. l. æd#. C. delocat. colum. 3.

c ¶ *Partidas por el Abc.* Nota hoc de cartis per A.b.c. diuisis quæ con ferunt ad euitandum falsitates, qualiter autem per leges regni debeat decimari frumentum, & alia. Videas in. l. 2. & 3. titu. 5. lib. 1. ordinamen. rega. & in pragmaticis. fo. m. 13. 14. 15. & videas. l. 4. titu. 5. libro. 1. foro legum. & vid. Speculatorem. titu. de decimis. col. fina. & Abb. in ca. ex patte. el. 2. eodem titu. & Hostien. in summa. eo dem titu. §. & vtrùm præscribi possit. versicu. sextodecimò quæro. & glo. in cap. reuertimini. in verbo in horrea. 16. quæstione. 1. & Abb. in cap. ex parte. el. 2. eodem tit.

¶ *Lex. XI.*

Decima personalis soluen da est clericis
ecclesiæ paro chialis, vbi #s maiori parte anni
habitat, & ecc#astica recipit sacramenta. Reges
tamen Hispa pani# soluunt decimam istã suis
Capellanis à quibus magis quàm alijs clericis
audiunt diuina, & recipiunt sacramenta. h. d.

d ¶ *Oyer# las oras* Adde. c. quæsti. 16. q. 1. &. 13. q. 1. §. 1. &.c. ad apostolic#. isto titu.

e ¶ *Los Reyes.* ad de glos. in. ca. omnes Principes. de maio rit. & obed.

¶ *Lex. XII.*

De immobilibus iniustè etiam quæsitis tenetur
sol uere decimas fructu# possessor, de mobili bus
verò iniustè quæsitis, si ab acquirente possunt
auocari, vt in furto vel rapina quæsitis, vsura vel
simonia vel alearum v su, seu per im pressionem,
vel met#, vel per concussio nem officialium, non

debet dari decima. Si verò auocari nō pos sunt, vt sunt data meretricibus, ioculatoribus decima de talibus dari debet, ecclesia tamen non recipit decimas istorū, ne videatur eorum delicto consentire: peracta tamen pœnitentia licitè ab eis recepit. h.d.

a ¶ *Sin derecho.* Oitum habet à notatis per Gofred. & Ho sti. in summa. eo. tit. vbi Hosti. in. §. & vtrū ver si. quāritur vtrū de illicite acquisitis. & gl. in. c. ex trās missa. eo. titu. & per gl. in. c. decimū. 16. q. 1.

b ¶ *Caça defendida* Sic & dicit Host. purā, ex ininto bello, prohibita venatione & c. vi de. l. 16. titu. 28. 3. parti. & qū ibi dixi. & quā di xi in. l. 12. eiusdem tit.

c ¶ *Demanda ni derecho.* Istud est qūd in hoc debet attendi an teneatur ac quirere ad restitutionem siue transeat domi nū, vel nō, ut dicit Host. vbi. S. & vult etiā ista. l. declarat etiā Ab bas in. d.c. ex transmissa. & vi. de istis qū tra dit Inno. in. c. a pleriq;. de immu. ecclesi.

d ¶ *Iuglerias, e truhanerias.* Ergo Histriones & ioculatores sunt in peccato & statu dā natiōis, vt hic innuitur: sed dicendū est non omnes ioculatores & histriones sunt in statu peccati, seu dānationis: illi enim turpib; ludis, & ioculationibus multes hominū subuertunt, sunt in statu peccati, & limōi sunt, in theatris, & turpib; ludis mentes hominū subuertunt: & dicuntur histriones, qui operā dant multos aliquos male agentes laudantes, & alios infamantes defisiones proximo facientes: qui vero moderato ludo vtuntur licet rebus humanis non vtantur alio officio per comparationem ad alios homines: tñ per cōparationem ad seipsos & ad Deum habent alias serias, & virtuosas operationes, puta dum orant & suas passiones & operationes componunt, quando qu; etiam pauperibus eleemosynas largiuntur, non videtur audi dum dicere istos esse in statu dānationis, videas per Præposi. in. c. donare. 86. di stinct. post S. Thom. 2. 2. q. 168. artic. 3.

e ¶ *Despues que se partiessen.* Dictum fuit Inno. in dict. ca. ex trāsmissa. & S. Tho. mas. 2. 2. q. 87. articu. 2. item si peccatum sit occultum, potest Ecclesia recipere, quāuis hoc sciret prælatus. secundum Hostien. vbi suprā. argumen to. c. Christiana. 32. quæstio ne. 5. & 6. q. 1. c. si omnia.

f ¶ *De fijo ageno.* Adde. c. 2. 14. q. 5. & ecclesia stici. ca. 34. & Chrisostom. super Mathe home. 53. Ad fi.

¶ *Lex. XIII.*

Sine deductio ne sumptu, & census vel tributū, soluenda est decima p̄dialis, & animalū: & si in ter plures fructus partiātur libet soluet de sua parte. h.d.

a ¶ *Non sacando dello.* Concor. cum ca. cum homines. & ca. non est. c. tua nobis. & ca. cum non sit in homine. eodem tit. & c. pastoralis.

b ¶ *Cada vno de su parte.* Vid. in dict. c. tua nobis. & vid. ibi Abb. distinguentem in glo. super verbo sic & domin#: cuius dicta conferunt ad decisionem illius quæstionis de tedecimo quæ in istis regnis plerunq; versatur. de qua vid. Montal. in. l. 4. titu. 5. soper glo. in verbo de todos los heredamientos. libro. 1. foro. ll.

¶ **Lex. XIII.**

Sine deductione seminis
soluenda est decima. h. dicit.

c ¶ *La simiente.* Ortum habet à ca. tua nobis eo. ti. & ab his quæ tradit ho stien. eod. tit. in summa. §. & vtrùm præ scribi. versi. 1. incipit quæri tur sub versi. 2. quæritur.

¶ **Lex. XV.**

Decimæ personales non solunntur,
ni si de lucro tan tùm, deducto
principali, q#d fuit iam decimatum. h.d.

d ¶ *Sacar el caudal.* Concord. cum. c. pastoralis. eod. titu.

e ¶ *De la ganancia.* quæ est de ductis expensis quæ fiunt in eundo & re de#do, & qu# dantur media toribus, & similibus, non solùm necessariò & vtiliter: sed etiam voluptuosè, d#modo nō fiat in fraudem ecclesiar# secun dum Innoc#. Hostien. & Io an. Andre. in dict. ca. pastoralis. post glo. ibi. in verbo expensas.

f ¶ *Non fuesse dezmado.* Si nō fuit precium decimat#, totum decima bitur, vt hic, & in dict. ca. pastoralis. vnde si donasti mihi decem, de quibus emi merces, decima non soluta, quas vendidi pro viginti, licèt lucrum consistat in decem tantum, tamen de totis viginti soluam de cimam, & sic duo. Ioan. and. in dict. c. pastoralis.

¶ **Lex. XVI.**

Pro restaurando detrimento rerum ex quibus
decimæ soluuntur: factæ expens# vel pro
re melioranda, vt plus fructuum afferar, nō
deducuntur de fructibus, cum penes dominum
remaneat res meliorata, vel restaurata: si

quis tam# emeret r# vt eam vende ret, &
ante## rem illam v#dat, fecit sumptus pro illa
conseruanda, tunc bene de duc#tur tales sumptus,
si p#ci# rei & s#ptu#, iam erat decimat#. h.d.

g ¶ *Las despensas.* Cōtor. c# ca. pastoralis. eo. rit. & dictis Hosti. eo. tit. in summa. §. & qualiter. vbi ponit ration# de qua hic, # ideó nō dedu cantur expensæ factæ in refectione, seu tuitiōe rei: #a inpatrimonio reman#t exp# sæ illæ, argu. l. Imperator. §. fi. c#. l. sequ#. ff. de lega. 2. ne q; obstat dicit ipse # amisisti in destructione domus cli bani cōbustio ne: #a hoc debes imputare peccatis tuis: & subdit. Audacter dico, si licitè, iustè, & honestè viuas & facias quod debes, non in uenietur inopia in domo tua: neq; obstat # de Iob opponi posset quia tunc tp#is dicit ip#e nimis regnabat imperi# diaboli, c# adhuc dñs nōlauisset nos suo sanguine p#cioso: sed & multi torqu# tur, vt maior# mereantur co ronam: & ficut casus fortuitus non im putatur alijs, sic neq; dño. l. qui fortuitis. C. de pig. acti.

h ¶ *Estonce.* A glo. in dict. c. pastoralis. in verbo decimandis. sumpt# est.

¶ *Lex. XVII.*

Decimæ prædiales slatim collectis fructibus
& redditibus, soluendæ sunt: & si differatur,
deterioratio spectat ad morosum: personales veró
soluuntur secundum patriæ consuetudinem, quæ
seruanda est: qua deficiente, soluat debitor quod
vult, neq; ad plus cogitur. nō valet tñ cōsue tudo,
vt # decimis persona libus nihil sol uatur. h.d.

a ¶ *Luego que fueren cogidos.* Cōcordat cum. c. cum homines de horton. eo. tir. l. 2. §. si decimã. ff. depol licitat. dies ergo interpellat neq; requiritur monitio ad constituen d# soluere deb#tem in mo ra. vt in ista l. colligitur, vi. per Abb. in. c. peruenit. eod. tit. Si veró rusticus nō fuit in mora: quia neq; ausus est fructus tange re, quousq; ve niret decimarius, prout esset de consuetudine, vel sta tuto, & interi violentia aliqua fiat rustico. seu domino acerui, vel propter vim t#pestatis plu uiæ, vel alio ca su fortuito, accruus corruptus sit, nō tenebitur rusticus. argumen, l. ad eos. ff. cō moda. l. ex cō ducto. §. si vis r#pestatis. ff. locat. & l. si merces. §. culpæ. eodem. titu. Si verò ru sticus fuit in mora: quia fortè de consuetudine vel statuto ipse tenebatur in horreum eccle siæ inferre, & non fecit: tunc rusticus tenebitur, secundum Hostien. eodem titu. in summa. § & vtrum præscribi. versicu. quinto decimó quæritur. ex prædictis patet non rectè dixisse Archidiaconum in c. 1. de decimis. lib 6. quód si decimæ prædiales suo tempore, id est, recollectionis fructuum, non fuerunt petitæ, quòd amplius peti non possunt, nisi intelligas istud dictum, quando esset

consuetudo, vt non soluantur decimæ, nisi petantur, prout tradit Franciscus Balbus in suo tracta. præscrip. fol. 44. colum. 4. & tunc procederet solùm quò ad liberandum rusticum à mora, & casu fortuito: non aliàs, prout & vult Rota decisio. 25. sub titu. de decim. in antiquis.

b ¶ *Iuntamente dar.* Doctores dicunt, quòd decimæ personales soluendæ sint in fine anni, & hoc voluerunt Gofred. Raymun. & Hostien. eodem tit. in summa. §. & qualiter. Ioan. Andre. in additio. ad Speculatorem. titu. de decimis. Abb. in cap. peruenit. eod. tit.

c ¶ *Costumbre de cada tierra.* Valet consuetudo in decimis personalibus, siue quo ad quotam, vel quantitatem: siue vt nihil pro eis detur: istæ enim non sunt de iure diuino, prout dixi. S#. eod. in. l. 1. in glo. 3. Intellige tamen & limita hoc, vbi essent prædiales decimæ sufficientes pro sustentatione ministrorum, vbi enim prædiales non sunt sufficientes, vt Genuæ, & Venetijs, & in multis alijs locis, personales sunt de iure naturali, sec#dum Hostien. in ca. in aliquibus. eo. tit. vbi bonus text. & Syluein summa. in verbo decima §. quartò quæ ritur. versieu. quantum ad secundum.

d ¶ *Que no es costumbre.* Hoc videtur contra ca quæ dixi in glo. pro xima. & videtur hic sequi opinionem, quam re fert Abb. in. c. in aliquibus. eod. tit. sed for tè intellig#da & limitanda est ista lex in casu, quo deci mæ personales essent de iu re naturali, vt #a prædiales nō sufficiāt, vt dixi suprà sic & Hostien. di cit eod. titu. in summa. §. & vtrùm præscri bi. versi. septimó quæritur. col. 3. # in per sonalibus ob stat cōsuetudo: & sic intelligit. d.c. in ali #b#. in fi. alioquin dicit ipse infinitæ animæ torquer# tur, cum pau ci sunt, # has personales sol uunt.

e ¶ *De quãto den* Quia videlicet quisq; dat pro ut sibi est placitum: ita quòd non est vniformis præstatio. & facit quod dixi suprà. titu. 1. in. l. 3.

¶ *Lex. XVIII.*

Non de melioribus nec de deterioribus fructibus,
sed de mediocrib# solui debet decima: &
potest foetus pecorum ita decimari, vt clausis
omnibus in ouili, exeat quilibet seriatim, &
decimus, qui exierit, soluatur pro decima. h.d.

f ¶ *De lo peor.* Ortum habet à.c. quicunq; recognouerit. 16. q. 7.

g ¶ *Desprecia.* Absurdum est offerre Deo quod dedignatur homo. 49. dist. c. fi. 16. q. 7. c. omnes decimæ. Malach. 1.

h ¶ *Esse mismo.* Nota hoc ad decimam animalium. & approbatur hic quod dixit Hot#cin. eodem titu. in summa. §. & qualiter. ad finem: allegat text. Leuitici. in cap. fina. ibi omnium decimarum bouis, & ouis, & capræ, quæ sub pastoris virga transeunt, quicquid decimum fuerit, sanctificabitur domino, non eligitur, neq; bonum, neq; malum.

¶ *Lex. XIX.*

Relinquitur consuetudini diocesis quali ter & in quot partes decim# distribuantur & si Ecclesia de nouo construatur episcopus ordinabit qualiter diuidantur, ita # eligat. # diuisio fiat, vel in quatuor #tes: prima, epi scopo: sec#da, clericis: tertia, fabricæ: quarta, pauperib#. vei in tres. Pri ma & secunda prout. S#. tertia fabricæ ecclesi#, vel in duas Prima, Episco po: sec#da, cle ricis: & debet eligere illam quæ sibi videatur magis rationabilis: & in pōtate ep#i est pars deputata fabric# vt ipse ordinet q#o exp#dat# in illam. h.d.

a ¶ *De muchas maneras.* Ort# habet à notatis per Hosti. eo. tit. in sum. §. quomō deci ma diuidatur & per glos. in c. de his. 10. q. 1. & in. c. quic# q;. 16. q. 1. & in c. 1. 16. q. 7.

b ¶ *En quatro partes.* Adde. cap. quatuor. 12. q. 2. &. c. vulteranæ.

c ¶ *Tres partes.* vi de in. c. de his. 10. q. 1.

d ¶ *Obispo.* Nota hoc ad erectio nes ecclesiar# quæ quotidie de nouo fiunt in terris nouis & Insulis maris Oceani, vt possint fieri # episcopos: ita, vt vn# ex istis modis seruent in diuisiōe decimarum: nō ergo possent aliter diuidere nisi de manda to Pap# id fieret: fortè tñ possent mutare se q#ntes formā aliā excōsuetudine datā in ecclesijs catha dralib# regni.

e ¶ *Del obispo.* Ad c. concesso. c# sequenti. 12. q. 2. gl. in. d.c. de his. 10. q. 1. & vi de. l. 11. & quæ ibi dixi. S#. ea. parti. tit. 10.

¶ *Lex. XX.*

Fideliter deci mātib# bona quadruplicit# dantur à Deo fructu# videlicet increm#t# salus corpor# remissio pecca tor#, g#ia beator#, & de par tibus nou# re man#tib# pauperib# est ero gāda eleemosyna. h.d.

f ¶ *Agustin.* vi de in. ca. decimæ. 16. q. 1. & habet# Malac. 3. Inferte o#m decimā. & sit cib# in domo mea: & #bate me si nō aperuero chatara ctas c#li, & effudero vobis benediction# vsq; ad abun dātiā.

g ¶ *Euāgelio*. Vi. Math. ca. 22.

¶ **Lex. XXI.**

Eueni#t mul ta mala infide liter decimāti
bus, fames. s. & paupertas. It# & nō solu#
tes redig#tur ad decimā eo r# q# posside bāt:
t#pestates & locustæ, & vermes fruct# deuorantes,
& q#d non tollit Chr#us, accipit fiscus. h.d.

h ¶ *En quatro maneras*. Ort# ha bet à.c. reuerti mini. &. c. deci mæ. 16. q. 1.

i ¶ *Malachias #feta*. vi. Mala. 3. c.

k ¶ *S. Agustin*. vi. in. d.c. deci mæ. 16. q. 1.

l ¶ *Dixo*. vi. in. c. reuertimini. 16. q. 1.

m ¶ *S. Agustin*. vi. i.c. maiores nostri. 16. q. 7.

¶ **Lex. XXII.**

Laici decimas possidere nō pñt, potest tñ
per prælat# decima laico concedi ad tempus
limitatum, si sit pauper, vel vtilis ecclesiæ, vel
ob seruitium ecclesiæ pr#standum, remanente
semper dominio decimæ penes ecclesiam. h.d.

a ¶ *Mando nuestro señor*. Vi. Leuit. c. 27. & in. c. reuertimini. 16. q. 1. & Numeri. c. 18.

b ¶ *Non los deuen auer*. Sunt enim incapaces. c. causam. de præscript. c. ad hæc. &. c. #hibemus. & c. qm#. de deci. c. cum aposto lic. de his quæ fi. à præla. sine consensu cap. Sed #d si Rex Hispaniæ, cui ex priuilegio Papæ compe t#t decim# (di ct# terti#, qu# sunt duæ de nou# partib# de toto aceruo decimar#) det illas alij lai co, an talis laicus erit capax ad tenend# il las? videbatur # non. # text, in. c. petisti. 7. q. 1. & ca. sane de p#uil. & # ea q# trad. Guille. Benedic. in re pe. c. Rain#ti#. de testa. in ver bo duas hab#s silias. fo. 19. col#. 5. & prin. 4. Abb. etiã in. c. #hibemus. el. 2. de deci. vide. mus tam# consuetudinem in contrarium in his regnis, prout etiam dicit Guillel. de regno Franciæ. vbi suprà. & secund# Cardina. consi. 146. incipit Not# sit vniuersis. videtur de iure sustineri, prout tradit Feli. in. c. causam quæ. de præscrip. col. 2. versi. limita. 2. vi. ibi per eum.

c ¶ *Los perlados*. Sequitur dicta glo. in c. quamuis. eo. tit.

d ¶ *O por toda su vida*. Hoc dicit glo. in dict. c. qua muis. vbi Abb. idem vult, dum tamen fiat cum auctoritate prælati: & turtius est vt tali cali casu fiat c# auctoritate Papæ: quia

cōcessio ad vitam dicit# #petua. l. 1. ff. pro socio. c. precariæ. 10. q. 2. vi. ad hoc Cle. 1. de reb. eccle. nō alie.

e ¶ *Como quien a derecho.* Istud enim cum sit spirituale, non cadit in laic#, nisi interueniret auctoritas summi Pontificis, vt. j.l. proxima.

¶ *Lex. XXIII.*

Potest Papa concedere laico priuilegium non
decimandi, vel etiam recipiendi decimas ab
alijs: non tamen tale priuilegium extenditur ad
terras postea nouiter cultas: item possunt clerici
à det#toribus po tentibus redimere decimas
c# ep#i consensu aliàs esset simonia. h.d.

f ¶ *El apostolico.* Nota ad id quod dixi suprà. eo. l. 4. allegando glo. in. c. de decimis. 16. q. 1. & prosequitur ista lex quæ tradit Hostien. eo. titu. in summa. sub. §. & vtrum præscribi posset. versic. tertiò quæritur. & vi. in. c. si qui vero. 32. distin. & c. quia tua. 12. q. 1.

g ¶ *Tomen diezmo de algunas eglesias* Adde. c. à nobis. eo. titu. & c. nobis fuit. de iure patro. c. Adrianus, 63. dist. & c. in synodo. & 16. q. 1. c. hinc est etiam. potest ergo Papa secundum Hostien. vbi. S#. concedere alicui principi laico, # percipiat derimas omni# locorum paganorum vel hæreticorum. Vel scismaticorum#, quos poterit subiugare, & ad vnitatem ecclesiæ adducere, vel reducere. vt dicit in dictis. c. comprobari non tamen sc#m eum Papa debet hoc facere, nisi ex causa, putà fauore fidei: & subdit, quòd tali casu non debet percipere decimas illarum rerum, quæ non consueuerunt decimari: quia de his non vi detur Papa cogitasse: subdit etiam, quòd tale priuilegium expirat, si principes abutantur priuilegio ecclesiam impugnando, vel si non faciant id propter quod priuilegium est concessum, vel si scienter ve nerit contra priuilegium sustinendo, quòd ecclesia ad quam spect per triginta annos, decimam laico concessam percipiat. cap. si de ter ra. de priuileg. vel si per tale priuilegium enormiter læditur ius parochiale. ca. suggestum. eod. titu. vel si priuilegio expressè renuntiauerunt. 7. q. 1. ## periculosum. c. statuimus. de regu. vel si auctoritate Ep#i ius su# alicui ecclesiæ, v# loco religio so deder#. ca. quoniam #cquid. 16. q. 1. c. cum apostoli ca. de his quæ fiunt à præla. sine cons#. vel si ali#d enorme commiserunt cōtra Ecclesiam, à qua feudum tenebatur, occid#do, vel mutilã do rector#, vel clericum su#. c. in quibusdã de pœnis qu# tu nota ad ter tias decimar# concessas ab apostolico Regibus Hispaniæ, quando verò non con staret de priui legio seu concessione Papæ: sed si laic# ten#s decimas tueretur se p#scriptione im. memoriali, al legãs habitas fuisse ante cōcilium Latera nense: de quo in dict. c. cum apostolica. opinio multorum est, # sufficiat laico ista allegatio cum probatione præscriptionis immemorialis, vt tradunt Ioan. And. An to. Ioan. de Imo. in dict. c. cum apostolica. Franciscus Balb. qui latè re citat opiniones in suo tracta. præscrip. fo. 45. col. 3. & 4. & istam opinionem dicit Syluest. sibi placere. in summa. in verbo decima. §. deci mò quæritur. vult tamen # concurrat probatio de cōmuni opinione, # ante illud concilium decimas habuerit: quod & vult Abb.

ita intelligens Ioan. And. in dict. c. cum apostolica. Anto. tñ de Butri. & Imola ibi tenent, # sufficiat, # hoc allegetur: probetur verò de possessione cuius initij, non sit memoria. & idem tenet Albe. & alij relati à Francisco Balb. & rationes etiam traditæ à Sylustro militant pro ista opinione, quæ videtur magis communis.

h ¶ *Que despues metiessen en lauor.* Adde. c. tua. & infrà. eod. tit. non ergo concessio facta per Papam principibus laicis, de decimis extendetur ad noualia, nisi hoc dicatur in priuilegio. & tenet Hosti. in dict. versi. tertiò quæritur.

i ¶ *Redemir.* Ex dictis Hosti. sumpt# vr#. & exdict. Ray. Gofre. & Hosti. & vi. in. c. dilect#. de simo. & Host. in. d. §. & vtr# p#scribi. #si. 5. q#ritur.

k ¶ *De simonia.* Syluest. in summa. sub dicto verbo decima. §. decimò q#ritur. col#. 2. versi. quartum. refert Veruer. dicentem non committi simoniam: licèt non interueniat auctoritas Episcopi: quia cuilibet li citum est redimere ius suum: & quia non datur temporale pro spirituali. putà iure decimarum, cum illud semper remaneat penes Eccle siam: sed pro temporali, id est, fructibus decimarum, & ead# ratione possessor, licèt malè faciat, simoniam tñ non committit. vt in summa confessorum. lib. 1. tit. 15. q. 34.

¶ *Lex. XXIII.*

Possunt clerici loco pignoris decimas suæ ecclesiæ à laicis iniustè de tentas, recuperare: neq; tenentur decimas perceptas, in fortem com putare: alterius autem ecclesiæ decimas sic detentas non possunt pignori accipere: neq; fructus lucrari. h.d.

l ¶ *Empeños,* Ortum habet à notatis per glo. quam vi. in. c. fi. eo. tit. & à notatis per Hosti. eo. tit. in summa. in. d. §. & vtrum. versi. 6. quæritur.

¶ *Lex. XXV.*

Debet confessor malè decimant# hortari vt soluat: quia nō dimittitur peccat#, nisire stituat# ablat#. Si tam# ita sit pauper, # nō possit integrè soluere, soluat q#d pōt, ita vt non egeat, & caution# præstet de plenè solu#do, c# ad pinguior# venerit fortunã. h.d.

a ¶ *A penitencia* Ort# habet à notatis # Hostien. eo. tit. in summa. §. & vtrùm præscri bi. sub versic. octauò quæritur.

b ¶ *S. Agustin.* In ep#a ad ma cedonium. & habetur in. c. 1. 14. q. 6.

c ¶ *En que biua.* Nota hoc, & adde q#dixi in l. 2. in. gl. S#. eo.

¶ Lex finalis.

Si fructus p# dentes, aut in aceruo ãte decimarion#
v#dant#, eliget Ecclesia, an à ven ditore, vel ab
emptore, deci mã petat: & si ab vno consequat#,
ali# liberat#: & si vn# nã sit solu#do exi git
ab alio: ne q; cedet ece#ia venditori ius su#
ad haben d# decimã ab emptore: quia fuit in
culpa, ante## decimã solnar, rem v# dendo. h.d.

d ¶ *De lo mostrar* Ort# habet à notatis # Hosti. eo. tit. in s# ma. §. & vtr# præscribi #si. 13. qu#rit#. & vi. Abb. in. c. tu a nobis. de deci. super glo. 1.

e ¶ *Su poder.* Em ptori tamen cedere tenetur si bona fide e mit: malæ fidei verò emptori non, se cundum Hostien. vbi suprã. vbi quid si procurator m#tiens dedit intelligere emtori # aceruus decimat# esset & dicit # neq; adhuc ced# tur ei actiones quia precium rei recepit. l. si r# & preci#. ff. de peti. hæredi. l. quia # precio. ff. de vsufruct.

Titulus. XII. De peculio Clericorum.

f ¶ *En la Iglesia.* In primitiua Ecclesia hoc fuit, vt habetur in. 12. quæstione. 1. capit. dilectissimis. cum alijs tradit ibi glo. in summa.

¶ Lex primæ.

Peculium cle rici est quicquid iuste cle
ricus quærit, vt suum & dicit# à pecunia,
& pecunia à pecude, quia in pecudibus
maiorum diuitiæ consiste bant. h.d.

a ¶ *De los clerigos.* Et in quo differat peculium clericorum à peculio laicorum. vid. per Abba. in rubrica. eo. ti.

b ¶ *De pecudibus* Ex capitu. totum. 1. quæst. tertia. & ex di ctis Hostien. sumptum est. eod# titulo. in summa. §. vnde dicatur.

¶ *Lex. II.*

Duplex est clerici peculium profecti tium, scilicet, quòd acquirit ab ecclesia: quasi à matre spirituali, & aduentitium, quod aliunde quærit iustè ex sua per sona, vel ex cõsanguineor# successiõe v# ex donatio nibus dominorum vel amicorum, seu quod quærit ex aliquo arti ficio, religiosus nullum pe culium habet quia propri# habere nõ po test. h.d.

c ¶ *Aduenticia.* Peculi# quòd est castrense, vel quasi castrense in laico, in clerico dicitur aduentitium, quia acquiritur sibi peculium tale etiã quo ad vsumfructum vt in authentica presbyteros. C. de episcop. & cle ricis. licet sint sub potestate patris Abbas in rubrica. De peculio. clericorum.

d ¶ *De la yglesia.* In clerico peculium pro fectitium dici tur quod peruenit ex rebus ecclesiæ, vt hic & tenue runt Hostien. Ioan. Andr. & alij in rubrica huius tituli, si tamen cleric# sit filius fami lias poterit etiam habere peculium pro fectitium, ex parte patris i ac#sitis ex re patris, vel intuitu patris, cùm per susce ptionem sacri ordinis non li beretur à patria potestate secundùm cõ munem opinionem. & ita voluit Abbas in dicta rubri ca, & regulabi tur tale peculi# in clerico acsi c#r#laicus.

¶ *Lex. III.*

Peculi# adu# titium donare pñt clerici
i vita & i mor te & de eo testari. h.d.

e ¶ *Aduenticio.* Add. c. #a nos de testa. & i.l. cum. lege & l. sacrosanctæ. C. de episc. & cle. & eo. ti. in auth#tica. p#sbyteros.

¶ *Lex. IIII.*

In bonis intuitu personæ clerico quæsitis, succedunt ab intestato proximiores consanguinei vsq; ad quartum grad# #bus non stantib#, succedit ecclesia vbi erat beneficiatus: & si i plu ribus erat bñficiatus,

#ut à qualibet ear# reddit# ha buit, & si non erat
bñficiat# succedit eccle sia vbi seruiebat. h.d.

a ¶ *Sus parientes.* Concordat cum capit. fin. in fine. 12. quæstione. 5. & 12. quæstione. 3. cap. quicunque. & per glo. in capit. primo. de success. ab intesta. vbi text. & vid. in authentica. de ecclesias. titu. §. presbyteros. & in authentica. licentiam. C. de epis. & cleri. gl. iuncto text. in. l. post consanguineos. §. hæreditas. & §. legitima. ff. de suis & legit. hære.

b ¶ *En que era beneficiado.* Tem pore mortis intellige vnde si clericus pri# habuit aliud benefici# bona sua nõ diuiduntur sed omnia ced#t beneficio, cui ad pr#sens cle ricus est astrictus Abb. ita declarat. in. d. capit. primo. de success. ab intest. & procedit de quocunque bene ficio, & si sit si ne cura. Abbasibidem ad sinem.

c ¶ *Entre todas.* Adde capitu. relatum. el segundo. §. fina. de testa. & Hosti#. de success. ab intesta. in summa. §. qua liter. ver. quid si quis clericus. vide Baldum in l. mancipia. C. siquis alter. vel sibi, & Soci. consilio. 216. 2. vo lumi. & consilio. 91. 3. volu mi. in primis dubijs.

d *La yglesia onde seruia.* Adde capitu. qui cunq; 12. quæstione tertia. & dicit Abb. in dict. capit. primo. in fin. de success. ab intest. quòd si clericus non habet ecclesiam, & decedit ab intestato bona debent deuenire ad Episcopum. & ipse de eis disponet, secundum Deum & eodem titulo. cap. secundo. dicit quòd si clericus decedit sine consanguineis, & sine beneficio intestatus bona deb#t deuenire ad manus ep#i vt ipse in vsum ecclesiæ vniuersalis diligenter distribuat, nõ vt sibi appropriet quod tu bene nota. & facit ad constitutiones ordinum militarium de Calatraua & Alcantara dispon#tes quid sit fiendum de bonis cõ mendatorum decedentium, in casu in quo disponunt, vt veniant ad manus magistri militiæ illius.

¶ *Lex quinta.*

Vbi constat quòd clericus habuit peculium ab ecclesia, stamus certo: & in dubio præsumitur habitum intuitu ecclesiæ nisi cõtrarium probetur. Si tamen constat clericum habuisse aliqua ex proprio peculio tempore quo accepit beneficium, vel. quòd postea ratione suæ personæ quæsiuit: ignoratur tamen quæ & quanta sint ista, tunc si hæredes clerici sunt in possessione peculij: probatio incumbit ecclesiæ, quòd intuit ecclesiæ quæsiuit. h.d.

e ¶ *Sino sopiessen.* Concordat in hoc cum dictis Gofre. in summa. de success. ab intest. & cum communi doctrina doctorum. in capitu. tertio. de pecul. cleri. vbi Ioannes Andr. & Abbas videndi sunt & vid. gsos. in capitulo. sint manifestæ. 12. quæstione prima. & in capitul. primo. de pecu. clerico.

f ¶ *Por razon de su persona* Veluti si essent acquisita ex officijs secundum Hostien. & communiter Doctores. in cap. quia nos. de testa. vel si esset clericus, qui erat ad latus papæ, vel alterius prælati. magni propter quod esset verisimile multa fuisse lucratum, ex dono papæ vel alterius prælati, vel ab illis, qui medio suo gratiam à papa obtinebant, hæc enim dicuntur acquisita intuitu personæ, ad hoc bonus textus. in authentica. licentiam. C. de episcop. & clericis. in verbo aut amico rum. dono. & tradit Socinus consil. 91. incipit casus super quo consilium postulatur. 3. volumi. idem dicendum in acquiritur intuitu dignitatis, vnde ordinis clericalis, ita quod non intuitu ecclesiæ, secundum Hostien. & Ioannem Andre. & Ioannem de Imol. in dicto capitu. tua nos vbi & Anto. Cardinalis. & Ancha. Henri. in capitu. si quis. de pecu. cleri. Ioannes de Imol. in capitulo cum in officijs. de testam. & ad de Nicol. de Vbal. in suo tracta. success. ab. intesta. in fine tract. successi. ab intesta. clericorum.

g ¶ *Alguna cosa apartada.* Vel, quod haberet officium, vel artificium, ex quo posset habere, quia tale officium, vel artificium exercebat & lucrabatur, secundum Abb. in dict. capi. 3. de pecu. cleri. & vult Cardinalis sequendo dicta Inno. in cap. cum in officijs. de testa. vbi dicit quod iudex debet arbitrari patrimonium clerici & quot redditus potuit ex eo vel ex industria vel doctrina lucra ri. idem tenet Abb. & alij relati à Socino consil. 216. 2. volum. incipit ac curatè, & sic iudex ex circumstantijs attentis redditibus bonorum patrimonij, & quæsitis ex industria, vel doctrina & redditibus ex bonis ecclesiæ deductis expensis sibi necessarijs: habet arbitrari, quod pro tanto sit attribuenda bonis ecclesiæ, & quæ proprijs bonis & industrijs prout considerat Inno. in dict. cap. cum in officijs, & tradit glos. per text. ibi in cap. sacerdotes. 12. quæst. 4.

h ¶ *A la yglesia.* Nota tamen quod quæsitæ ex simplici præbenda in ecclesia sunt propria ipsius clerici, ex quo non habet aliquam administrationem iuxta notata per glo. in cap. præsent. de offi. ordi. libr. 6. Io. And. Anto. & alij in. c. fin. de pecul. cleri. de quo tu videas quæ late dixi. supra. ea. parti. titu. 5. in. l. 40.

¶ *Lex. VI.*

Empta per clericum proprium patrimonium non habentem, tempore quo recepit ecclesiã, in dubio præsumuntur empta, de bonis intuitu ecclesiæ acquisitis: nisi probetur contrarij, & si de acquisitis intuitu ecclesiæ emptio fiat, instrumentum cõtrarij. Si vero de proprio clerici peculio, tunc proprio nomine clerici potest fieri. h.d.

a ¶ *De la yglesia.* Adde. c. 1. & 2. vbi glo. & Docto. de pecul. cleri.

¶ *Lex. VII.*

Cleric# em#s alieno nomine de acquisitis
intuitu ecclesiæ in fraud# ecclesiæ cõ mittit
sacrilegi#, & est simi lis iud# prodi tori #
furabat# de hisq# Christo dabantur. hoc dicit.

b ¶ *Sacrillejo. Cõ cor. cum. c. inquirend#. eo. titul.*

¶ *Lex finali.*

Cleric# ex rebus ecclesiæ donare nõ po test neq;
testa ri, de acquisitis tamen ex redditib# ecclesiæ
potest inter viuos, vel t#e mortis, do nare pijs locis
seruitoribus, vel consanguineis: non tñ # viam
testam# ti pñt de his disponere. sed eleemosin#
in tuitu vel # re muneratione seruitij, melio
rationes tam# quas fecerunt in rebus eccle siæ er#t
ipsius ecclesiæ, religiosi vero neque pñt dona re
neque testa ri. cum #pri# nihil habeãt. hoc dicit.

c ¶ *Donadio. Ad de. c. nulli. de reb. eccle. non alie. &. 10. quæ stione. 2. capi. hoc ius. & capitul. 2. & 3. de dona.*

d ¶ *Ni testamentos. Adde. cap. 12 & 3. # testa.*

e ¶ *A pobres, o a ordenes. Con cor. cum. c. ad hæc. de testa. & si cleric# sit in sanitate de his poterit da re in vita ad pias causas, quòd sibi libuerit vt probatur in. c. #a Ioãnes. i#cta. gl. 12. quæst. 5. Abb. ancha. imo. & barba. in. d.c. ad h#c. Si vero sit cõstitutus. i #gri tudine, # qua decessit debet vti moderami ne in tali donatione: & an oporteat à viuente fieri tra ditionem om nium bonor# quæ donat in vita vi ibi Bar ba. colum. 2.*

f ¶ *A parientes. &c. Adde. ca. relatum. el. 1. de testa. &. ca. fina. de pecu. cleri.*

g ¶ *Labrãças. Cõcord. cum. ca. fina. de pecul. cleri.*

h ¶ *Auer. Neq; poterit repeti ab ecclesia id quod fuit impensum pro melioratione, vt hic innuit# & in. d.c. fina. vbi notat Ab bas. 2. notabi. sed hoc cedit ecclesiæ: subdit tamen Ab bas, # si clericus ex suis pa trimonialib# impendit aliquid. non sua contemplatio ne: sed ecclesi# poterit ipse, seu eius h#res repetere quod impendit, de suo per text. notabil. cum glo. in capitu. 2. 12. q. 4.*

i ¶ *Donadios. vi. in. c. non dica tis. 12. q. 1. & in c. cæterum. de dona.*

k ¶ *Testam#tos. Vid. in. c. 2. de testa. &. l. 17. tit. 16. parti. & q# ibi dixi.*

¶ **Titul. XXII. De procurationibus censibus, & exact.**

l ¶ *Establesco santa egleſia.* Vi. in. c. cauend#. 10. quæſtiõe. 3. & i.c. c# ap#s. de censibus.

a ¶ *De ſant Pablo.* Vide. 1. ad Corinth. cap. 9. & 2. ad Corinth. capitu. 11. & Actuum. capitul. 20. in fine. & in dict. c. cauendum, & in dict. capitul. cum apoſtolus.

¶ **Lex prima.**

Procuratio eſt ius expenſarum debitum visitanti eccleſiam pro victualibus: & quælibet eccleſia, vel monaſterium tenetur ad vnã procuration# ſi tamen ſint pauperes plu res iunguntur ad vnã, & poteſt epiſcopus vel alius eius nomine visita re. Item debet dari archidiaconis, vel Archipreſbyteris ſi ex cõſue tudine eis cõpetat visitatio. Item & ar chiepſcopo, cum viſitat # uinciam ex epiſcopor# neglig#tia. Item dari debet legatis, & n#cijs papæ iuxta literarum continentiã. h.d.

b ¶ *Allegar en vno.* Adde ca. procuratiõeſ. eod. titul. & c. romana. 1. reſpon. §. 1. eod. titul. libr. 6. & Hoſtien. eod. tit. in ſumma. verſi. patet ex ſupradictis pa r# poſt princi pium, & ſi ali qua eccleſia # pœnit# impotens non contribuet. ca. pla cuit. 1. qu#ſt. 2. archid. in. c. 1. de cenſi. libr. 6. facit cap. licet de cenſibus.

c ¶ *A ſu obispo.* Vid. in. c. pro curationeſ. eo d#. ti. & c. qm#. 17. diſtinct.

d ¶ *En ſu lugar.* Adde cap. ſi epiſcopus. de off. ordina. libr. 6. & capit. in ter cætera. eod. titul. in decreta.

e ¶ *Porque ſea embargado.* Nam alias ipſe perſonaliter tenetur viſitare, vt in dict. cap. inter cætera & dict. c. ſi epiſcopus Inno. & Ioan. Andr. in. c. 1. de cenſi. libr. 6. & iſtud tenendum, quanuiſ Lappuſ & Zãba. in cle. 1. §. 1. de ſta. mona. ſimpliciter teneant quòd etiam ceſſante im pedimento ordinarij viſitationem delegare poſſunt.

f ¶ *Derecha.* Vel quia forte diœceſis eſt multum lata vt dicit glo. in. d. cap. procurationeſ.

g ¶ *De coſtumbre.* Nota quòd ius viſitandi non competit de iure communi archidiaconis, neq; archiepſbyteris: de conſuetudine tamen ſibi poteſt competere, vid. quæ dixi. in. l. 8. titul. 6. ead parti. & Hoſt. in ſumma. de offic. Archid. §. quod ſit eius officium. ver. ego puto nõ debere ius calumniari, Abbateſ tñ & quicunque prelati iuriſdictionem ordinariam habenteſ poſſunt viſitare, cap. 1. §. hanc a#. eod. tit. libro. 6. & ibi domi.

h ¶ *Al arçobispo.* Adde. c. ſopit#. & cap. cum nuper. eod. titul. & c. roma na. eodem titul. libr. 6. de patriarcha, ſeu primate, vid. in capit. 2. & in cap. fœlicis. de cenſibus. libr. 6.

i ¶ *Por negligencia de los obispos.* Sequitur dictum glos, primæ in ca. cum nuper eo. titu. libr. 6. seruando ea quæ ha bentur. in. d. capi. romana. & limita & in tellige, secundùm Socin# in suo tracta. de visita 12. li. fo#. m#. 18. toti# tractatus ver. 8. fallit vbi dicit quòd si archiepiscopus, semel iure me tropolitico vi sitasset suam prouinciam, & demum da ta negligentia suffraganeorum suorum, vel alicui# ex eis velit iter# visitando negligentia supplere: nam tali casu non esset necesse seruare formam. c. primi. de censibus libr. sex to. videlicet vt incipiat à sua diœcesi: nam illud procedit quando non in tali casu ne gligentia visitat.

k ¶ *A los legados.* Adde capitul. cum instãria. eodem titul. & capit. cum apostolus. & possunt facere visitationem, quan uis à sede apostolica nõ sit eis offici# visitationis specialiter demãdat#. vid. Specula. titulo. de lega. §. super. versi. illud quoq; , Socinus in suo tracta. visitationis prima charta columna quarta.

¶ Lex secunda.

Semel in anno danda est procuratio ratione visitationis, & non vltra, nisi de consuetudine pacto, vel ex necessitate iterum visitandi bis deberetur & Archiepiscopus visitans habebit expensas pro qua draginta, seu quinquaginta equitaturis: Episcopus pro viginti, aut triginta, cardinales pro viginti quinque, Archidiaconus pro quinq; aut septem Archipresbyter # duabus. Si tam# antea quilibet istor# istas ducebat equitaturas e#tes in alias partes, alias nõ nisi pro cõsue tis, & non recipiant procurationes in pecunia: sed in victualibus sufficientibus: non ex cessiuis, neque delicatis: neq; aliquid aliud vltra recipiant sub Dei maledictione, & restitutione dupli, si contra fecerint, neque deserant aues: neq; canes venatores, vt magis prædicato res, & castigatores quam mundi delitias amantes videantur. h.d.

a ¶ *Vna vegada en el año.* Cõcordat. cum cap. mandamus. de offi. arch. & cum dictis glos. in cap. cum venerabilis. de censibus in glos. fin. vi. per Hostien. in summa. de off. archid. §. quod sit eius officium. ver. vt patet ex præmissis capitul. conquerente & ibi glos. de offic. ordi. cle. attendentes. de statu. mona.

b ¶ *Cost#bre vsada.* Adde. c. c# venerabilis. eo dem titulo, se cundum intel lectum Host. ibi & Henric# i.c. c# aposto. lus. eod. titul. Soci. i tracta. de visitatione 12. libr. fo. mihi. 18. toti#. tra cta. colum. 1.

c ¶ *Postura.* Facit capit. eleutherius. 17. q. 2. & est tex. secundum intellectum glo. fin. in. d.c. c# venerabilis. eod. titul. H#ricus. in dict. c. cum apostolus. & idem dic si ex priuilegio papæ possit fieri secund# H# ricum. in. d.c. cum apostolus.

d ¶ *Acaesciesse.* Adde. c. visitã di. & cap. non semel. 18. qõ. 2. gl. in. c. si ep#s. de off. ordina. libro. 6. glo. in dict. c. cum venerabilis. eod. titul. & sic plu res debent# visitationes glo. in cap. cõquer#te in ver. an nua. de off. or di. glos. in cle. fin. super verbo sing#is, annis. de statu. mona. limita etiam istã regulam. de visitatione tant# fienda semel in anno # tex. in. c. 1. §. postquam. eod. titul. lib. 6. limita etiam nisi vellet ordinarius visitare s# plus absq; eo, # aliquã procuration# recipiat vel aliud grauamen inferat, sec#d# Henric#. in. c. c# apostolus. de censibus.

e ¶ *En esta manera.* Ortum habet à. ca. cum apostolus. eo. titu. & vid. per Socin. in dict. suo tracta. de visitatione. fo. 4. colum. 1. vbi de peditib# cum talibus equitantibus.

f ¶ *Como suele traer.* Nota hoc & vid. in dict. capi. cum apostolus. in fine cum quo concordat ista. l.

g ¶ *Comer es de grandes mißiones.* Vid. ibidem.

h ¶ *Ni aues.* Vid. in dict. cap. cum apostolus.

i ¶ *En conducho.* Cap. 1. & 2. de censib. libro. 6. & cap. cum apostolus. eo. titu. hodie tamen. vid. quod habetur. in. c. fœlicis. eod. titul. libr. 6. vbi permittitur, quòd de consensu visitorum possint visitantes ista victualia recipe re in pecunia, & hodie est taxata certaquã titas per extra uagamtem benedicti, quæ incipit vas ele ctionis.

k ¶ *No les demanden, ni tomen dineros.* Adde ca. 1. de censib. libro. 6.

l ¶ *Don, ni presente.* Adde. d. c. 1. §. procurationes. de censibus. lib. 6. & procedit etiã si sponte offerantur, & tradit Socinus. i d. suo tracta. de visitatione. libr. 11. versi. 6. quæro.

¶ *Lex. III.*

Prælati non debent grauare subditos talibus, & exactio nibus: pōt tam# episcopus ex causa iusta petere à suis clericis charitatum subsidium. h.d.

m ¶ *Bien puede de mandar ayuda.* Concor. cum capitul. cum apostolus. eo dem titulo. & vid. glo. in capitul. generaliter. 16. quæst. prima. & cap. quia cognouimus. 10. quæstione. 3. & an monasteria te neant# ad hoc vid. Abb. in. c. 1. de statu. monacho.

n ¶ *Para demandarle consejo.* Durum videtur hoc & cõtra id q# tradit Abb. in. d. c. cum aposto lus. Sed potest dici quod #cedat quando ex tali consilio vel occursu ad regem etiam esset utilitas ecclesiarum.

¶ *Lex. IIII.*

Debet Archiepiscopus antequam visitet
suffraganeos suos, & eorum diœceses visitare
prius capitul# suæ ecclesiæ cathedralis, & suæ
ciuitatis ecclesias, & alias suæ diœcesis segregatim
quamlibet earum & si nō possit propter aliquod
impediment# quamlibet ecclesiam ambulare,
vocauit cōiunctim clericos talium ecclesiarum,
& laicos ad vnum locum congruum ibiq; eos
visitabit, quo facto visitabit suffraganeos,
& alios prælatos, & capitula ecclesiarum
Cathedralium: aliasq; ecclesias & monasteria, &
loca religiosa suæ prouinciæ, clericos & laicos
cuiustibet loci, seruata forma hic expressa. h.d.

a ¶ *Que primero.* Limita & intellige vt dixi suprâ eod. in l. prima. in gl. penultima. in fine. nam ista. l. loquitur, ita p#supposita ne gligentia sec# dum iura antiquaante quâ esset condit# capitulum fi. eodem titulo. libro. 6.

b ¶ *Allegar.* Ad de capitul. 1. versic. primo. eodem titulo. lib. 6. à quo habet ort# ista. l. in hoc & in sequ#tibus dicitis.

c ¶ *E los legos.* Adde dict. c. 1. in princ. eod. titul. lib. 6. aduerte tam# #a Ioan. Andr. & post e# Cardi na. vident# velle, quòd per pr#latos ecclesiasticos non debeant visitari: nisi loca ecclesiastica, & familiæ ecclesiasticæ. vn de infert, q# cum mercenarij & similes, # habitant cum personis ecclesiasticis nō c# seantur de familia ecclesiarum capi. per exemption#. & cap. fina. de priuil. libro. 6. merito nō debent visitari, ergo lōgè minus populi & puri laici, pro quo & facit: quia si aliud diceremus, se queret#, quòd prælati ecclesiastici iurisdictionem in laicos vsurpare viderentur, quod fieri non debet ca. nouit de iudi. c. quoniam. 10. dist. c. cum ad verum. 96. distin. vnde dicit Ioan. Andr. vbi suprâ post Francis. vercelle. quòd text. d.c. 1. de cens. lib. 6. permitt#s in hoc visitation# laicorum debet intelligi respectu matrimoniorum, & criminum ecclesiasticorum pro quibus corrig#dis poterit visitando etiam contra laicos inquirere, non alias. Ioã. verò. de imo. quem & refert Dominicus ibi & Marianus Socinus in. d. suo tracta. de visitatione fo. 3. colum. 4. dicit # de omni crimine poterit visitare, cum istud fiat extra iudicialiter per modum fori pœnit#tialis, quod Dominicus ibi admittit dummodo visitans non procedat ad finem pœnæ imponendæ, & allegat. ca. placuit. 10. quæst. 1. & sic videtur quod possit procedere ad finem pœnitentiæ & correctio nis non vt aliqua pœna imponatur, & licet delicta laicorum

sint notoria, si illa non sunt ecclesiastici vel mixti fori: sed fori duntaxat secularis, nō poterit se visitator impedire, c# ad superio r# secular# iu dic# nō ad ipsum pertineat supplere negligentia iudi cissecularis, vt & tradit idem Marianus Socinus in. d. suo tracta. fo. 7. colum. 3. circa fi.

d ¶ *Tornar.* Con cor. cum. d.c. 1. versi. ex quo tñ. eo. tit. li. 6.

e ¶ *Visitar sin embargo.* Nam si ex aliqua cau sa necessaria intermissit po test ad illā redire etiā si nō seruet# forma. d.c. 1. sec#dum Ioan. Andr. in d. vers. ex quo tamen.

f ¶ *O si se lo consintieren.* Intellige etiam si diocesan# cōtradicat, vt de clarat gl. in. d. versi. ex q# tñ.

¶ *Lex. V.*

Expedita visi tatiōe de qua. supra lege #xima non rei terat illam archiepiscopus, sine cōsilio su fraganeorum & diffinitione in scriptis pri# facta: debet tamen reincipere ab illis qui primo nō fuerunt visitati: quam diffinitionem faciet archiepiscop# non seruato ordie alias iniudicijs requisito, & non tenet appellatio à tali diffinitione. h.d.

g ¶ *Otra vegada.* Ortum habet à capitulo primo. §. postquam. de censib. libro sexto.

h ¶ *E demandarles consejo.* Et est hoc expediens: quia forte Episcopus vult tunc visitare, ne in visitatione ambo concurrant & ecclesiæ sint onerosi: si tamen tam Episcopus quam Archiepiscopus concurrant in visitando, ambo sunt admittendi, seundum Doctores communiter in dict. capitul. primo. eodem titulo. libro sexto. Quid tamen fi ecclesia non sufficeret ad amborum procuraciones. vid. Henri. in ca. cum ex officij. de præsript.

a ¶ *La alçada.* Adde glo. in. d.c. 1. §. postquā: in verbo. diffinitione & ibi Ioan. Andr. in nouel.

¶ *Lex. VI.*

Archiepiscopus visitens inspicere debet, an altaria ecclesiæ sint bene ornata & eucharistia modo debito custodita, & ornamenta ecclesiæ munda, & c# thesauro bene custodita, aræ an sint in tegræ, deinde qu#rat de reparatione ecclesiæ, postea perquirat

simpliciter à cleri cis an bene di cant officia di uina,
 & faciat em#dari si nō bene dicāt & si manifest#
 criminosum reperiat clericum puniat ipse eum.
 Si tamen crimen non fuerit ma nifest# remittat
 Episcopo inquirendum si videat oportere. h.d.

b ¶ *Guardado el corpus Christi.* Vide in ca. 1. de custod. eucha. & vi. per maria. Soci. in suo tracta. de visita. fo. 6. co. 1. ver. inspicere ergo debet.

c ¶ *Ornamentos.* Vid. in. c. 2. de custo. eucha.

d ¶ *De labrar en ella.* Vid. in. c. Episcop#. 10. quæst. 1.

e ¶ *Demãdarles.* Adde capit. 1. §. sane. de censi. lib. 6. & vid. in cap. placuit 10. quæst. 1.

f ¶ *Manifestam#te.* Vi. in. d. §. sane. ver. noto ria.

g ¶ *Al obispo.* ad de. di. §. sane. vnde sumpt# est.

¶ *Lex. VII.*

Potest archie piscopus cum visitat episcopatus suæ
 pro uinciæ, crisma re, & ecclesias consecrare, & alia
 spiritualia facere ad Episcopi officium pertin#tia,
 & debet populum cōuocare, & præ dicare fidei
 obseruantiam & quòd caueant à peccatis mortalibus,
 & quòd nullus alij faciat, quod nolit sibi fieri, &
 quòd credant mortuo rum resurrectionem, & quòd
 venturi sint ad iudicium Christi, recepturi præmium,
 seu pœnam iuxta ea quæ quis in carne gesserit: &
 sie transiens idem faciet in alium locum, & quæ
 statuuntur in archie piscopo visitã te, idem est in
 Episcopo, vel alio pr#lato vi sitante. hoc di cit.

h ¶ *Crismar.* Ad de Inno. in ca. romana. de c# sib. li. 6. quòd intelligitur ar chiepiscopus visitare, & si vadat causa consignandi pueros in frôte: & recipiet tunc #t procu rationem nō à populo: sed ab ecclesijs & bñficiatis, vt in ca. placuit. & c. relat# 10. q. 3. & vi. archi ep#m Flo. 3. #te titul. 20. c. 5. §. 5. & gl. in. d.c. romana. i verbo laicos, poterit etiã confessiones subditor# sufraganeor# audi re, & absoluere pœnitentes & iniungere

pœnit#rias sa lutares, vt in c. si. eo. tit. lib. 6. & nō debet p#lator# visita tio impediri, vt habes. in. l. 4. tit. 3. libro. 1. ordi. rega.

i ¶ *Predicarles*. Concor. c#. c. placuit. 10. q. 1.

k ¶ *Los obispos*. Vi. in. c. ep#m. &. ca. placuit. 10. qđ. 1. & alijs capitulis illi# distinctio. &. ca. c# ap#s. de c#sibus. &. ca. #curationes. eo. tit. & vi. in d.c. 1. §. fi. eo. ti tu. libr. 6.

¶ *Lex. VIII.*

C#sus est certa exactio annua, quã prælatus ab aliqua recipit ecclesia & signi ficat subiectionem & ab alijs seruitijs liberation#. hoc dicit.

a ¶ *Por dos razones*. Prosequitur dicta Hostien. eodem titulo. in summa. §. quod argumentum.

b ¶ *Señorio*. Adde cap. omnis anima. eod. titulo.

c ¶ *De franqueza*. Vid. in. c. recipimus. de priuileg.

d ¶ *Para si*. Adde cap. constitutus. de relig. domi. &.c. contra mor#. 100. distin. c. præterea. el. 2. de transact. c. c# venerabilis, c# duobus capitulis præced# tibus. de censi bus.

¶ *Lex. IX.*

Etiã inferiores p#lati possunt de licentia episcoporum imponere c#sus ecclesijs secularib# quas possid#t. hoc dicit.

e ¶ *En su vida*. Concord. c#. cap. præcere. 2. capitu. cum clerici. eodem titul. & intellige vt ipse sit # sonaliter obli gatus non # ecclesia obligetur, secundum Abb. in dict. c. p#terea.

f ¶ *Otogassen*. Ex iusta causa. intellige, vt declarat Hostien eod# tit. in summa. §. quis imponere pōt. Abb. in. d.c. pr#terea.

¶ *Lex. X.*

Quatuor mo dis potest no uus census ecclesiæ imponi. s. quando ædificatur, qñ dotat# quãdo cõsecratur, qñ priuilegiat#: nã tempore fabri catiõis, seu do tatiõis potest statui quant# detur patrono t#pore cõsecratiõis, quã tum episcopo

quando priui legiatur, seu eximitur, quã tum papæ,
vel ep#o & hoc c#su imposito, non pōt alius de
nouo imponi, neq; anti quusaugeri. hoc dicit.

g ¶ *En quatro maneras.* Adde Hostien. eodem titul. in summa. §. quis imponere potest.

h ¶ *Quando fazen la yglesia.* Adde cap. quanto. eod. titul.

i ¶ *La consagran.* Adde capitul. neque numerus. 10. quæstione. 2. c. eleutherius. 18. quæstione. 2.

k ¶ *Al patron.* Adde Hostien. in summa. de iur. patr. §. quid competat. ver. Item quia de consensu episcopi.

l ¶ *Franquean.* Vid. in. c. recipimus. de priuileg.

m ¶ *Otro de nuevo* Adde. c. prohibemus. eod. titul. & intellige, nisi ex iusta causa fiat & episcopi autoritate interueni#se, vt in capit. signi ficauit. et in. c. præterea. eod. titulo. & # gl. in. d.c. #hibemus. eodem ti tul. & in dict. capitul. significauit & Hostien. eod. tit. in summa. §. quis c#sus soluendus sit. ver sicut. nouum etiam censum intelligas.

n ¶ *Maguer no quieran..* Adde Hostien. in di cto. §. quis cen sus. & versicu. nouum. & l. si cut. C. de act. & oblig. cap. magnè. §. primo. de voto.

¶ *Lex. XI.*

Ex causa potest census augeri, vt in
ex#plo hic posito, & non potest episcopus
remittere, vel minuere censum ecclesijs
sine consensu sui capituli. h. dicit.

o ¶ *Cierta quantia de dineros.* Quid si non per viam census: sed pensio nis talis quantitas certa fuisset imposita. vid. per Abb. in cap. prohibemus. eod. ti tul. qui infert, quód si ecclesia fuit donata monasterio ad vs# #prios et monasteri# reseruata sibi pensione con cessit eam alteri, si augeantur facultates ecclesia debet augeri pensio: ex quo illa fuit imposita ratione fructuum.

a ¶ *Esto seria.* Adde cap. quanto. eod. titu. & vid. quæ tradit Alex. consil. 178. volumi. secundo.

b ¶ *Sin otorgamiento de sus cabildos.* Adde. c. cum venerabitis, & ibi Abb. 1. notabili. eod. titu. & c. tua. & c. pastoralis. de his qux fi#t à præ. sine cōsen. capituli. & c. pastoralis. de dona.

¶ *Lex. XII.*

Perens c#sum debet probare, ex qua cau sa &
quo tempore sibi debeatur, si tam# possideat illum

à t#pore immemoriali, hoc suf#si cit interueni#
te probatione # t#pore qua draginta annorum
illum recepit ipse, & pr#decessores sui credentes
imposit# fuisse, & sibi deberi. Si tñ ex liberalitate
fuit præstitus non obligat in futurum. h.d.

c ¶ *Que muestre.* Adde. c. peruenit; eod. titul.

d ¶ *Gela deue dar.* Nota bene. ad. c. peruenit. eod. titul.

e ¶ *Quando no es en posseßion.* Si enim #s agat possessorio # censu subtracto obtinebit, quamuis nullã causam pro bet, vt in cap. querelam. de electio. # quo vid per Abb. & alios. ibi.

f ¶ *Que se acuerdan dello.* Adde capi. seruitium. 18. qñ. 2. & cap. super quibusdam. §. præterea. de verb. signifi. & procedit etiã si ius commune resistat. c. 1. de præscrip. lib. 6.
g ¶ *Que ha quarenta años.* Testis ergo deponens super præscriptiõe immemoriali deponere debet de visu per tempus quadraginta annor# vt hic habes. & in. l. 41. in ordi. thaur. & idem dic de iure communi, vt tradit Florianus. in. l. seruitutes. la grande. col. 11. ver. cuius aut# æta tis. ff. de seruit. debet ergo deponere testis in probatione immemoria lis de quadraginta annis de visu, & vlterioribus de auditu. Quid aut# si non ita probaret, sed tantum de tempore quadraginta annorum, in quo census fuit solutus: neque potest liquere de causa institutiõis? glo. in. d.c. peruenit. vult quòd vbi ius commune possidere non vetat, sufficit huius temporis probatio. Hostien. etiam. eod. titu. in sum ma. §. quis census. dicit, quòd si agatur petitorio & agatur tãtum ex tempore, succumbet agens cum tempus non sit modus inducendæ obligationis. l. obligationum ferè. §. placet. ff. de actio. & obliga. Sed si proponas causam ad quam probandam inducis patientiam magni temporis, obtinebis, si tempus probes. 1. cum de in rem verso. ff. de vsur. & contra ecclesiam requiretur tempus longissimum quadra ginta annorum: caueas tamen secundum Hostien. de conscientia #a si proponas contra conscientiam ædificas ad gehennam, & idem in effectu tenet Abb. in. d.c. peruenit limitans, nisi ius cõe resistat tunc em# nõ sufficeret allegare titul# c# cursu lõgi vel longissimi t#is, nisi titulus probet#, vel probaretur de imm. emoriali. vt in. d.c. 1. de præscr. li. 6. de materia. vi. plene per Bar. in. d.l. c# de in r# verso. ff. de vsu. Frãcisc. Balb. in tracta. præscript. charta. 10. 11. & 12. & an sicut præsumitur contra sol uentem ex lõ go t#pore præ sumatur etiã pro eo veluti si quis soluat tã quã emphiteota per dec# annos & vltra an cogat# ost#dere titulum emphiteosis? Ioan. de Plat. in. l. 1. C. de ad mi. reipu. li. 11. dicit quòd sic quia prætendens titul# in re aliena, quã fatetur alienã cogitur osten dere titulum suæ possessionis, quod dicit esse verum nisi tenuisset # quadraginta annos: #a tunc nõ posset sibi opponi, quòd non esset emphiteota. glos. ma gna. in fi. in. l. 2. C. de iur. em phi. vid. etiam quod id# platea tradit. in. l. fin. versi. Item quid si quis # triginta annos. C. de fun dis patri. li. 11. & non sinas videre in hoc quod notat i in contrari#. Bald. vol#s de cem annor# solution# sufficere ad præsumendum r# esse emphiteo ticam, etiam cõtra ecclesiam. in. l. prima. colum. 3. ver. pone quidam. C. de fidei com. quòd etiam voluit Sali. in dict. l. cum de in rem verso. in. 6. & 7. quæstione. & videas in additio. ad Bald. in dicta. l. prima. & in dict. ver. & vid. etiam in materia quæ notat Bald. in. l. summa rer#. colum. 2. ff. de rerum diuisi.

h ¶ *Que crean.* Facit hæc. l. ad dictum Salice. in. l. si certis annis. in prima quæstione. C. de pactis.

i ¶ *De su voluntad.* Adde. l. si certis annis, & quæ ibi plene glo. & Doct. notant. C. de pactis. & glos. in. l. solent. §. fina. ff. de offi. proconsu. & ibi Bal. qui vult, quòd in dubio potius videtur ensensij donatio, quàm debiti exhibitio: duabus enim coniecturis cad#tibus super eodem il la præponderat, qui sapit minus abusionis, & dilapidationis. argumento. ff. de solu. l. si cum aurum. & l. merito. ff. pro socio. debent ergo in hoc attendi cõiectur# an fuerit liberalitas, nec ne: an fuerit vni formis præstatio, vel ne. videas ibi per cum & per Bartol. in. d.l. cum de in rem verso.

¶ *Lex. XIII.*

Si dubitetur an ex iusta causa episcopus petat
charitativum subsidium, de quo suprà eodem. l. 3.
recurritur ad superiorem qui hoc decadat. hoc dicit.

k ¶ *Pechos.* Concordat cum capitul. primo. 18. quæstione secunda. &c. quia cognouimus. 10. quæstione. 3. cap. conquestus. 9. quæstione. 3. & ca. cum Apostolus. §. prohibemus. eodem tit. & vid. glo. in ca. nullus. el fi. 1. quæstione. 1. & c. quoniam quidem. in fine. 18. distinct. & cap. 1. de excess. prælato.

a ¶ *El mayoral.* Concordat dict. cap. quia cognouimus. 10. quæstione. 3. & 11. quæstione. 1. cap. si cle ricus aduersus. vid. Abb. in cap. cum apostolus. eodem titu. post glo. ibi in verbo rationabilis.

b ¶ *Muestra les.* Videas in ca. qui scit se. & ca. qui sescit. 2. quæstione sexta.

¶ *Lex. XIII.*

Prælati exig#tes plus debito à subditis prætextu
seruitij, seu subsidij quod petitur à Papa, vel
debet dari Regi con tra infideles, tenentur resti
tuere cum du plo pauperibus applican do. h.d.

c ¶ *Mas de lo que monta.* Ortum habet à capi. quia pleriq; de immunita. ecclesi. & vid. ca. ea quæ. de censi.

d ¶ *El Rey.* Adde quod habetur in auctentico. de mandatis princi. §. 1. colla. 3. & l. 1. C. de superindi. lib. 10.

e ¶ *Que quieren dar.* Adde ca. non minus. & ca. aduersus. de immunita. ecclesi. & l. 52. & 54. & quæ ibi dixi titul. sexto. eadem partit. & vid. quod habetur in. l. fina. titu. 2. libro. 1. ordinamenti rega. de argento ecclesiar#, quòd potest capi à Rege, instante bello, seu maxima necessitate: ita quòd postea integrè, & sine di minutione reddat ecclesijs: & videtur intelligenda & limitanda illa lex peristam: ita quòd fiat de prælatorum &

clericorum assensu, & per ea quæ habentur in dicto cap. non minus. & videas quod habetur in cap. conuenior. 23. quæstione. 8. & per Archidia. & Præposi. in c. commensationes.

¶ *Lex. XV.*

Prælati non grauent subdiros, eos iniustè excommu-
nicando, vel suspendendo: & excommu nicatio non
proferatur # causis leuibus item iudicent deliberatè
lites, non cum præcipatione, & sine con silio
suorum capitulorum, & iudicia appendant æquo
libramine: non sint nimis seueri: sed neq; remis-
si; doceant humiliter, non arroganter, neq; cum
au steritate impe rent, sed pietatem habeant. h.d.

f ¶ *Descomulgã.* Adde capit. 1. de excess. præ lato.

g ¶ *Por cosas pequeñas.* Con cordat cum. c. Episcopi. 11. q. 3. & cap. sacro. de sentent. ex communicationis.

h ¶ *A sus cabildos.* Concor dat cum capi. episcopus nullius. 15. quæsti. 7.

i ¶ *Templamiento.* Concordat cum cap. disci plina. 45. distinct.

k ¶ *Soberuiosamente.* Adde ca. habet hoc propri#. 46. distinct.

l ¶ *Piedad.* Adde cap. vera iusti tia. 45. distinctione.

¶ *Lex. XVI.*

Exced#t præ lati ordinarres clericos ma los, vel
igno rantes: & me lius est paucos & bonos ordinare
quam multos & innutiles: excedunt etiam cibis
delicatis, et grandi sumptu paratis vtendo. Item
diuitias cumulando & potius intendere debent
vt prouideant in ecclesijs clericos honestos,
& literaros, quàm in sumptuosis ædificijs &
picturis ecclesiæ multum expendere. hoc dicit.

a ¶ *Esto fazen.* Cõcordat. cum capitul. si offi cia. 58. distin.

b ¶ *En el derecho.* Vide in capitu. cum sit ars artium. de #ta te & qualita.

c ¶ *Muchos comeres adobados.* Adde capitu. gloria episcopi. 12. quæstio ne. prima.

d ¶ *Grandes gastos en labrar.* Vide dict. capitu. gloria Episcopi. 12. qõne prima

¶ **Lex. XVII.**

Episcopus in ecclesia in cõsessu presbyteror#,
sublimior sedeat itra dom# vero collegã
p#sbyterorum se c# cognoscat, ita tamen, # non
se cõtem ptibilem reddat, excedunt etiam prælati
indebitas #curatiões exigentes, & q# iniuste abstu
ler#t in q#drupl# restitu#t, excedunt etiã iura minor#
p#latorum sub uertendo, vel minu#do. hoc dicit.

e ¶ *El derecho.* Vid. cap. episcopus in eccle sia. 95. distin.

f ¶ *Mas por miedo.* Vid. in ca. qm# quidem. in fin. 18. dist. text. & glosã. & glo. in cap. cum ad quor#dam. de excess. præla.

g ¶ *Menoscaban.* Adde ca. conquer#te cum glos. de restit. spol. & cap. ad hoc de excess. præla.

¶ **Lex. XVIII.**

Exced#t etiã prælati retin# tes sibi beneficia
vacantia, in casibus non permissis: & imponendo
abbatibus & religiosis seruitium: contra sui
ordinis instituta, quo ca su religiosis licet
quod sic petitur denegare & non parere, nisi
prælati sint in possessione talis seruitij, tunc
enim non licet propria autoritate denegare,
sed recurritur ad iudicium superioris. h.d.

h ¶ *En la ley.* Vide supra titul. 16. in. l. 5. & q# ibi dixi, & ad de adhoc q# in ista. l. dicit#. cap. ad aures. de excess. præ lato.

i ¶ *Cõtra los establesimi#tos de su orden.* Con cord. cum ca. sane. de exces. præla. cap. ne dei ecclesiam. de simo. capi. dilecti. de priuil. & ca. quia cognouimus. 10. quæst. 3.

k ¶ *En posseßion.* Adde capit, à memoria. vt lit. penden. & cap. volumus. 16. quæstio. 4. & 17. distin. §. hinc distinguendum ca. querelam. de electio.

¶ *Lex finalis.*

Excedunt ab abbatibus & religiosi, abutentes
suis priuilegijs neque eo cognoscere possunt
abbates neque alij prout lati religiosi, de causis
matrimonialibus: neque indulgentias conce-
dere: neque preter nitentias publicas imponere:
neque alios exercere, quæ ad episcopalium
dignitatem spectant: nisi sibi cõpetant priuilegio
papæ, vnde ex antiqua cõsuetudine. hoc dicit.

l ¶ *Mas deuen.* Concor. cum capi. nuper. in fin. de decim. & cum dictis Goffre. & Hosti#. de excess. p#la. i summa. ver. illud sciãt. ibi. versa vice.

m ¶ *De casamientos.* Cõcor. c# c. acced#tibus. de excess. prælato. & ibi notatis.

¶ *Titulus. XXIII. De festiuitat# custodia & veneratione sanctorum de obseruatione ieiuniorum*

a ¶ *Como nascimiento.* Adde glo. in cap. non licet in quadra gesima. 33. q. 4. glo. & Bart. in. l. cum quidam. ff. de annuis lega. glo. in. §. cum aut# insti. de ingenuis, & Abb. in. cap. licet de feriis, sec#do notabi.

b ¶ *La escriptura.* Sapienti#. capi. 3.

c ¶ *Ruegu# a Dios Sancti* in patria patrocina tur nobis, & Esay#. cap. 37. Dicitur protegam ciuitat# istam vt salu# eam #pter me & propter Dauid seru# me# super #b# ver bis dicit Chrisosto. homi. 2. super Psal. 50. col. fi. O rem admirãdam, o inefabilis clementia dei ho mo mortuus viuo patrocinator, & Iob. capit. 5. ad aliquem sanctorum conuertere.

¶ *Lex prima.*

Festum dicit# tripliciter: vn# q# fit ad honorem dei, v# alicuius sancti canonizati: & tale festum iu betur ab apostolico venerari vel à diocesano Episcopo in sua diœcesi cum clero & populo, aliud quod fit ex mãdato imperatorum, v# regum #pter natiuitat# suã vel filij primo geniti, vel ob

victoriam cōtra fidei inimicos, vel a#s ob eorum honorem. Tertium q# fit ob hominum neces-
sitate: vt feri# messis, vel vindemiæ. h. dicit.

d ¶ *Que seã a alabança, e seruicio de Dios.* Sed an poterit quis in eis studere Host. dicit quòd sic in summa. de ferijs. §. quid in eis agi debeat. & glo. notabilis. in. l. pe. ff. de fer. & in. l. omnes iudices. C. eod. videas per Abb. in capitul. primo. eod. titulo. concludentem, quòd vbi studium principaliter non fit propter lucrum: sed ad illuminationem proprii ingenij, vel aliorum sit licitum diebus festiuis dummodo debitis horis instetur circa diuina, licet accessoriè inde veniat lucrum, & idem tenet Sylvester in summa. in parte domini. §. quinto quærit# ver. sexta. ex causa vrg#ti etiã possent mercata his dieb# exerceri, argumen to. capitul. licet. & capitul. fina. eod. titu. secund# Abbatem i dict. capit. primo. vide dehis, & alijs latius per Hostiens. vbi supra & Sylvester. vbi supra vbi # mul tis qu# his die bus licite fieri possunt i ver. quarto quæri tur. & §. quin to quærit#. an autem liceat opus seruile gratis # amico facere vide Lucam de p#na, quòd non in. l. vnica. C. ne oper# à col lato. exi. si tamen magna necessitas flagitauerit nullum est opus seruile quod nō possit exerceri diebus fe stiuis: omnia vero spiritualia etiã absq; necessitate licet facere, vt sunt electiões doctrinæ cum scholaribus legere in libris, studere & pr# dicare vt pote ris late ibi videre per cum.

e ¶ *El Apostolico Adde.* c. 1. de re li. & vene. sancto. pōt #t ep#s aliqu# de sanctis canoniza-
tis decernere venerari, & fe riari # statut# su# cum clero & pp#o, vt i.c. cōquest#. de fe rijs,
de quo videas ibi # Ab ba. q# & subdit# in ista. l. c# dicit, e cada obispo en su obispado.

f ¶ *Del pueblo.* Non ergo pos set ep#s solus c# clero licet aliud voluit Anto. in. d.c. conquestus.

g ¶ *Tres maneras.* Adde. l. 23. titul. 2. parti. 3. & Hostien. eod. titul. in summa. §. qualiter dislinguatur.

a ¶ *En el titulo de los emplazamientos.* Imo in tit. 2. l. 36. in. 3. partita.

b ¶ *En el titulo sobre dicho.* Est in. d. titul. 2. l. 37.

¶ Lex. II.

Dies feriata ob honorem Dei & sanctorum, debet
coli cessando ab opere seruili, & à iuditio &
citatione, debent homines honorabiliter sevestire
& ire in ecclesiã ad diuina: & di# consumare in his
qu# ad dei cultum & cōmodum suarum animar#
spectāt, & frāgentes di# festum post mo nition#
deb#t excommunicari. vsq; ad emendam. h.d.

c ¶ *Apuestam#te*. Licet ergo dieb# festiuis vti vestib# ho notabiliorib# & magis preciosis. vid. Ab ba. in. c. fi. de obser. ieiunio. 4. notab. non tamen pōpati c# incedere de cet. vid. amos. 6. cap.

d ¶ *Cuya fiesta guard#*. De ho nestate & decentia non de necessitate: nā sufficit, # in alia ecc#ia audiat diuina, & vid. quod habetur in ca. 2. de parrochiis vbi vid. Abb.

e ¶ *Cosas*. Adde. ca. ieiunia. de conl. dist. 3. nō tamen peccaret mortaliter qui toto festo solatiat#, & de ociosis fabula tur modo audiat missam, & abstineat ab operib# ser uilib#, siue ma nualibus: #a secundum. S. Tho. prima se cundæ. q. 100. arti. 9. Ad sec#dum finis pr# cepti non cadit sub præcepto, & tenet Syluest. i sum ma. in ver. do minica. ver. 6. quæritur.

f ¶ *Descomulgar* Adde. c. 1. de fe rijs, & cap. missa. & c. qui die solenni. de conse. distinctione prima.

g ¶ *En el titulo de los emplazamientos*. Vid. 3. parti. titul. 2. in. l. 36. & 37.

¶ *Lex. III.*

Diebus omnibus & præcipuè festiuis,
debent clerici ecclesias tenere mundas, &
ornatas: alias arbitrio episcopi puniuntur, &
episcopi ne gligent iam superior punit. h.d.

h ¶ *Limpias*. Concor. c#. c. 2. de custo. eucha. & c. pulchra. 86. distinct.

i ¶ *Natural cosa es*. Pulchr# naturaliter est appetibile.

¶ *Lex. IIII.*

Triplex est ieiunium primum abstinentiæ
à peccatis: secundum ab stinentiæ cibi &
potus, Tertium non am plus quàm se mel
in die comedere, & nō carnem neq; oua,
neq; lacti cinia & abstinere à carnali bus
desiderijs quæ militant aduersus animam. h.d.

k ¶ *Que no pequ# mortalmente*. Adde. ca. ieiunium. de consec. distin. 5. & Esay#. cap. 58. Bernar. in sermone. 3. ieiunij qua dragesimæ, & dicit Hieronymus, su# illud Mat th#i. c. 17. Hoc genus dæmoniorum. & c. ieiunium nō sol# est ab escis: sed à cunctis illecebris abstinere.

l ¶ *Mesuradam#te*. Adde. c. nō dico. & c. sint tibi. de conse. dist. 5. & in lau dem ieiunij, vi de Ambr. episto. 82. & i exa meron. libr. 6. c. 4. vbi # mo ritur serp#s si gustaueritspu

tum hominis ieiuni. dicit #t Chrisost. su# Genesis cap. 1. homil. 2. # ieiuni# est animar# nostrar# tranquillitas senum, decor adolescen t#, pedagog# contin#tium, magister qui omn# #tatem acsexum qua si diademate quodã ornat.

m ¶ *E no mas.* Vi. de hoc in ca. de esu. de con se. dist. 3. & ca. deniq; 4. dist. & vide de his tribus ieiunijs Hosti#. in summa. de obserua. ieiunio. §. 1. & vi. S. Tho. secunda secundæ. q. 147. vbi in. 6. arti. de causa quare semel tant# licet comedere in die ieiunij, & de hora qua debet coõmedi in die ieiunij. vi de in. c. solent. de cons. dist. 1. & gl. in. c. sint tibi. de cons. dist. 5. & dicit. S. Tho. vbi supra articul. 4. # qui sunt in statu augmenti quod est, vt in pluribus vsque ad finem tertij sept#nij non tenent# ad ecclesiastica ieiunia: conueniens tñ est vt etiã hoc t#pore se ad ieiunand# exerceât plus vel minus, secund# mod# suæ ætatis, & non debet quis per totam di# abstinere à prandio in die ieiunij. glo. in. c. sint tibi. de conse. dist. 5. & nota # nō semper frangens ieiunium peccat mortaliter, vt tradit. S. Tho. in. d.q. 147. ar tic. 3. ad secund#, & Archid. in. c. vtinã. 76. dist. moderni. Doct. in capi. qm# cõtra falsam. de #ba. vbi Deci# numero. 17. si em# aliquis transgrediendo cõ temnat statutum ecclesiæ, vel hoc modo transgrediat#, # impediatur finis, qu# int# dit statu#s ieiuni#, peccaret mortaliter talis trãsgressor. Si aut# ex aliqua rationabili causa quis statutum nō seruet, præ cipuè in casu in quo si legis lator adesset non decerneret esse seruandum, talis trãsgressio nō constituit peccat# mortale.

a ¶ *Hueuos, leche, queso.* Adde. c. denique. 4. di stin. h#c & car nes magis cõformant# humano corpori, plus delectant & magis conferunt ad humani corporis nutrimentum, & sic ex eorum comestione plus superfluit, vt vertatur in materiam seminis, cuius multitudo est maximum incitament# luxuri#, ideo ab his cibis præcipue ieiunantibus ecclesia statuit esse abstin#dum, hæc. S. Tho. secunda secundæ. q. 147. arti. 8. vi. in. c. non oportet. de conse. di stin. 3. & si carnib# vtatur quis in ieiunio indicto, soluit ieiunium, & idem si plusquã semel comedat, secund# Innoc. in rubrica. de obserua. ieiunio. aduerte etiam # cui concedit# vsus ouor# & casei, intelligi tur concessum # etiã sanguine vti posset, argumento. c. presbyter. 83. dist. secundum Host. de obserua. ieiunio. in summa, & sic dicit, # vt#tur cluniacenses. sed cistercienses & quidam alij religiosi contrarium seruant, secund# e# & de consuetudine videmus in concessionibus cruciatæ quibus permittit# vti ouis, & lacticinijs in diebus prohibitis, & tñ nō vt#tur sanguine, neque liceret quia dispensationes sunt stricte interpretandæ velut odiose, vt in capi. 1. de fili. pres. libr. 6. in dieb# tamen quibus de generali consuetudine licet vti ouis & caseo vt in die sabbati, licebit vti sanguine & ita procedet. glo. in. d.c. presbyter, quam dixit singularem Abb. in. c. consuluit. de iudæis.

b ¶ *No tiene pro.* Adde capitul. nihil enim prodest. de consecratione distinctione quinta.

¶ *Lex. V.*

Omni tempore seruanda sunt duo prima
ieiunia de quibus supra l. proximi. tertium vero
certis diebus & temporibus vt in vigilijs
apostolorum, vigilijs Philippi & Iacobi, &

Ioannis Euāgelistæ exceptis. item ieiunandum
est in alijs vigilijs sanctorum in quibus ab
ecclesia indictum est ieiunium, & temporibus
quadragesimæ, & quatuor temporum. hoc dicit.

c ¶ *Abi como.* Concord. cum capitul. consilium. de obser. iei. & de na tiuitate domi ni & de assum ptione beatæ Mariæ. vi. i.c. 1. eo. titu. & de iure nō reperi tur aliud fest# dñæ nr#æ, q# habeat de pr# cepto vigiliã, nisi fest# ass# ptiõis, sec#d# Abb. eo. tit. in rubrica vers. 2. principaliter. ite & est ieiunium in vigilia natiuitatis beati Ioannis Baptistæ, & in vigilia omni# sanctor#, & beati Laur# tij secund# In no. & alios in rubrica. de ob ser. ieiun. Item & in vigilia p#tecostes. gl. in §. necessario. 76. dist. & gl. i c. 2. de ob. iei. & Abb. in rubrica illius tituli. i rogationib# seruanda est consuetudo sec#d# e#d# Abb. ibi.

d ¶ *Quaresma mayor.* Adde. c. q#dragesima. de cõs. dist. 5. &c. nō liceat. &c. nō oportet. de cõs. distin. 3. & istud ieiuni# est decima totius anni, vt di cit Gregorius in quadam homilia quadragesimæ & habes. S#. ea. parti. titu. 20. in. l. 3.

e ¶ *Quatro temporas.* De his vi. in. c. cõstituimus, & in. c. statuimus, & in alijs capitulis. 76. dist. & sunt ista, Prima, in prima hebdomada quadragesimæ t#pore veris. Sec#da in hebdomada p#tecostes t#pore sta tis, & tertia in Sept#bri t#pore aut#ni. quarta in Dec#bri t#pore hyemis. vnde versus vult crux, Lucia Cinis charisma diuina, vt ieiunct# quarta sequens feria.

¶ *Lex. VI.*

In aliquibus locis est cõsuetudo vt dies sabbati
ieiunet#, ex eo quod # dies veneris scti & sabbati
ante resurrection# apostoli tristes & ieiuni steter#t.

& #a fides resurrectionis māsit i beata virgine
Maria, ideo diebus sabbati fit festum. B. Mariæ.
& licet alijs in locis nō sit consue tudo ieiunãdi
die sabbati, abstinendum tñ est tali die ab æsu
carni#, & si fest# vigiliã hab#s occurrerit die
lun#, ieiunãd# est sabbato: #a die dñica nō est
ieiunãd# in honor# resurrectionis Christi. h.d.

f ¶ *Ayunar.* Vi. in. c. sabbato. de cõs. dist. 3. &c. ieiunia. vbi #t de quarta feria, e sc#m Archid. ibi fortè olim in primitiua ecclesia ad hoc arcta bant#: sed nunc tm# sunt consilij & persuasionis, secundum Hugu.

g ¶ *En los sabados.* Nota rōnê cur sabati dies i honor# virginis festiuet# & vid. de Ludol. Cartus. 2. #te libri de vita Iesu Chr#i. c. 68. vbi # co q#d in beata virgine in die sabbati sancti, fides ecclesi# in ea sola remāsit #pterea specialiter dies sabbati attribuit# ei, & ideo alijs luminarib# ex tinctis vna cādela in tenebris seruatur, accensa: quia lum# fidei in so la virgine Maria remansit & allegat. B. Augusti.

a ¶ *Carne en tal dia.* Die sabbati, si quis se participem Christianæ religio nis esse desyderat, nisi infirmitas vel festiuitas impediāt, est ab esu carniū abstinendum. c. quia dies. de conse. dist. 5. & intellige excepta fe stiuitate Natalis Domini, vt in. c. fina. de obserua. ieiū.

b ¶ *Que dize.* Nullæ sunt in. l. præcedenti, sed habes in. c. consili#. & c. fi. de obser. ieiū.

c ¶ *El Sabado.* ad de. c. consili#. de obserua. ie iū. & c. 1. in fi.

d ¶ *Es dia.* Adde c. ne #s. & c. ieiunia. ad fi. de cōse. dist. 3. & ca. ieiuni#. ea. dist. vbi gl. & vi. i. c. sacer dos. 26. q. 7. & ieiunare dieb# dominicis de se, non est illicitum, neq; se cund# se prohibitum, etiā si olim ob cau sam aliquam id prohibit# fuerit: fuer#t enim olim #dam hæretici non cred#tes dominicā resurrectionem qui vid#tes # catholici vene rabātur diem dominicā ob dominicā Resurrectionem: ipsi è cōtra ex odio Resurrectionis, & in contemptum Dominic# diei, die domini ca ieiuna bant cui errori vol#s ecclesia oc currere, staruit, ne catho lici huiusmodi diebus ieiū nar#t: vt esset differentia in ter catholicorum & hæreti cor# ieiunia. hoc probatur ex dictis. cap. hodie tamen si quis velit in dominica ieiū nare, sentiens adhuc carn# contra spiritum rebellare, non est illicitum, sed bonum, modò absit scandalum. & probatur ex decreto Hieronimi. in. c. vtinam. 76. dist. & tradit Ioan. à Medina in suo tracta. de pœnitentia. tracta. 6.

¶ *Lex. VII.*

In largitione eleemosynæ, nouem sunt consyderanda. Primò, persona recipientis: quia potiùs est danda fideli, quàm infideli. Secundo, necessitas recipi#tis: #a potius est dāda captiuo in eius red#ption#, ## alij. Tertiò, locus vt si pauper est in carcere pro debito & non pro ma leficio. Quartò, tempus, vt in redimendo eum qui iniustè ducitur ad mortem. Quintò, mensura: vt non semper vni, neq; vna vice, sed pluribus largiatur. Sextò, necessitudo: quia cæteris paribus potius est subueniendum consanguineis. Septimò pauperis ætas: quia potius seni quàm iuueni. Octauò, corporis

debilitas: quia potius cœco & mutilato membris, & ægris ## sanis. Nonò, status pauperis: quia potius nobili, & ei qui iam diues fuit quàm ignobili. h.d.

e ¶ *Quien la puede fazer.* Diuites ten#tur ad eleemosynam quibus est dedecus clamor pauperum. vt dicit Chrisosto. in Homil. super Psal. 95. col. 5. & vi. ad Timo. epist. 1. c. 6. versi. diuitibus huius sæculi. & c.

f ¶ *Nueue cosas.* Tene menti, & vid. in. c. non satis. &c. consyderanda. & alijs capit. 86. distinct.

g ¶ *A su Christiano.* Dum tempus habemus operemus bonum, maximè autem ad domesticos fidei ad Galath. 6. cap. & videas in dict. c. non satis. vbi glos. quærit#, quid si pater sit infidelis. de q#. j.l. proximi.

h ¶ *En catiuo.* S#ma liberalitas captiuos redimere, eripere ex hostibus subtrahere neci homines, & maxime fœminas turpitudini, reddere parentibus liberos, parentes liberis, ciues patriæ restituere. Ambrosius. 2. libr. de officijs. ca. 15. & ibidem precipua est igitur liberalitas redimere captiuos: & maximè ab hoste barbaro. & videas etiã in dict. capit. non satis.

i ¶ *Por deuda.* Adde dict. ca. non satis. 86. distinct. & etiã est op#pium liberare carceratos pro maleficijs, vt & hic subditur, vid. glo. in. ca. sacrorum. 12. quæstione. 2. Bal. in. l. illud. C. de sacro eccle. vi. tamen quod dicit Bal. in aucten. contra rogatus. C. ad Trebel.

k ¶ *Iusticiar.* Adde dict. c. non satis. & vi. Prouerb. c. 24. Erue eos qui ducuntur ad mortem, & qui trahuntur ad interitum liberare non cesses. & adde quod habetur in. l. 6. tit. 23. 3. partit.

l ¶ *Sin derecho.* Vid. per glo. in. c. reus. 23. q. 5.

m ¶ *En muchos.* Concor. c. dn#s. 86. dist. & ca. pulchra. ea. dist.

n ¶ *Parientes pobres.* Cõcor. c. est #banda. 86. dist. & vi. per S. Tho. 2. 2. q. 26. ar. 8. & q. 32. ar. 9. & in extrema necessitate magis sunt deserendi filij ## parentes. sc#m S. Tho. Gofre. & Hosti#. & Syluest. in summa. in verbo eleemosyna. §. 3. quærit#. in fi. vi. S. Tho. 2. 2. q. 31. ar. 2. ad fi. dicent# quòd in necessitatis extremæ articulo magis licet deserere filios, ## parentes, quos nullo modo deserere licet, propter obligationem beneficiorum susceptorum. vt patet per Philosoph. 8. Ethico.

o ¶ *Edad.* Concor. c. consyderanda. 86. dist.

a ¶ *Flaqueza.* Vid. ibidem.

b ¶ *Fijos dalgo.* Adde dict. c. consyderanda.

¶ Lex. VIII.

Potiùs est danda eleemosyna patrihæretico vel infideli egenti, ## extraneo sideli, quando non potest vtriq; subueniri: dicente domino, Honora patr# tuum & c. si ta nien pr# nõ ita egeat & extra

neus eget, potiùs danda est extraneo: & bono
extraneo potiùs, ## pr#i malo, qñ pater nō eget
sed datur, vt oret Deum # pec catis largientis. h.d.

c ¶ *En esta manera.* Vid. per. g. in ca. 1. 30. dist. & glo. in cap. non satis. 86. distin.

d ¶ *En la ley vieja.* Vi. Exodi. ca. 20. & Deutro. ca. 5.

e ¶ *En la ley nueva.* vid. Math. ca. 15. & Marc. 7.

f ¶ *Non ouiesse nada.* In danda eleemosyna, pr#ferri de bet magis indigens, vt hic & vid. glos. in ca. si quis. 90. distin. & Roch# in tracta. de iure patro. fo. 12. col. 4.

g ¶ *Que le perdonasse sus pecados.* Raymun. tenuit hoc, vt refert Archid. in ca. quiescamus. 42. dist. & vid. S. Tho. 2. 2. q. 32. arti. 9. ad secundum.

¶ **Lex. IX.**

Tria sunt genera spiritualis eleemosynæ: parcere
of fendenti, Dei amore: Corrigere errãtem: Docere
ignorantem. Et eleemosina cor poralis consistit in
operib# misericordiæ, quæ sunt pascere esurient#,
potare siti#t#, vestire nud#, visitare infirnum
vel carceratum: & ex cellentior est eleemosyna
spiritualis rationibus, de quibus hic. h.d.

h ¶ *El derecho de santa eglesia.* Vid. in. c. tria sunt gña. &c. duæ. 45. distin.

i ¶ *En tres maneras.* Imò & ponuntur septem. vt tradit S. Tho. 2. 2. q. 32. ar ti. 2. docere. s. ignorantem, consulere dubitanti, censolare tristem, cor rigere peccantem, remittere offend#rem, portare onerosos & graues, pro omnibus orare: quæ in hoc #su conti n#tur. Consule, castiga, sola re, remitte, fer, ora. ira # sub eod# intelligatur consilium & doctrina.

k ¶ *Estas.* Sept# sunt eleemosyn# corporales s. pascere esurientem, pota re sitient#, vestire nud#, recolligere hospitem, visitare infirmum, redimere captiuum, & sepeli re mortuum: quæ in hoc # su contin#tur Visito, pote, cibo, redimo, tego, colligo, condo. sc#m S. Tho. vbi. S#. & Archi. in. d. c. tria sunt.

l ¶ *En el euangelio.* Vi. Math. c. 25.

m ¶ *Mejor.* Adde d.c. duæ sunt. vbi hoc habe tur, & dicit S. Thomas. 2. 2. quæstione. 32. art. 3. # dupli citer pōt atten di ista cōpara tio eleemosynar#, vno mo do simpliciter loquendo, & sec#d# hoc eleemosyn# spirituales præemin#t triplici ratiōe. Primò, quia id quod exhibetur, no bilius est: secundò, ratione eius cuisub uenitur: quia sp#s nobilior est corpore. tertiò, quant# ad ipsos actus quibus subue nitur proximo: quia spirituales act# no biliores sunt corporalibus: quia sunt quo dammodo ser uiles: alio mo do pñt compa rari secundum aliquem casum particularem, in quo quædam corpo ralis eleemosyna alicui spirituali præfertur: putà, magis est pascend# fame morientem, quàm docendum: sicut

& indigent (secund# Philosophum) melius est ditari, quàm philosophari: quãuis hoc sit simpliciter melius.

a ¶ *Dixo.* 1. ad co rinth. c. 13.

b ¶ *Por lo arredrar de si.* Vid. in dict. c. duæ sunt. 45. dist. & idem, si pro vana g#iã: nã talis etiã peccat. argu. 1. q. 1. c. vide quant# secundum Archid. & Præp. in dict. c. duæ sunt. eleemosyna facienda est ex affectu & compassio ne. vi. Greg. 19. moral. c. 21. & lib. 20. c. 27. & 28.

¶ *Lex. X.*

Eleemosyna faci#da est iustè, ordinatè,
bona intentio ne, & de illicitè acquisitis q#
iudicialit# possunt exigi: eleemosyna ni hil
prodest, ne q; de talib# est facienda. De his verò
quæ repeti nō pñt bene fit eleemosyna. h.d.

c ¶ *Desata los pecados.* Peccata tua eleemesynis redime. Danielis. c. 4. & ignem ard# tem extinguit aqua. & eleemosyna resistit peccatis. Ecclesiast. c. 3. & adde. c. miror. vbi glo. de pœnit. distin. 1. c. medicina. cum glo. & c. sequen. ea. dist. & glo. in. c. qui vult. de pœ nit. dist. 3. & dicit beat# Ambro. sermone. 31. ita eleemosyna extinguit peccata, sicut aqua baptismi, geh#næ extinguit incendium: & paulò pòst subdit. nisi # salua fide dixerim: Indulg#tior est eleemosyna ## lauacrum: lauacr# em# semel datur, & semel veniã pollicetur: eleemosynam a#t quoties feceris, toties veniam promereris.

d ¶ *De las cosas mal ganadas.* Ort# habet ista. l. à notatis per glo. in summa. 14. q. 5. & vi. per totã illam dist. & per glo. in. c. ex transmissa. de de cim. & vid. in. l. 12. titu. 20. S#. ead. parti. & Prouerb. c. 23. habetur, ne desyderes de cibis eius in quo est panis mendacij. vid. etiam bon# text. cum glo. in. c. non est putanda. 1. q. 1.

e ¶ *Tenudo de las tornar.* Si illud q#d illicitè ab aliquo acquirit#, debetur ei à quo est ac#sit#: neq; pòt ab eo retineri, # acquisiuit, vt est in rapina furto & vsuris de talibus, cum homo teneatur ad restitutionem, non potest fieri eleemosyna. vt hic & tradit. S. Thom. 2. 2. q. 32. articu. 7. dixi in. d.l. 12. titu. 20. ea. par.

f ¶ *De furto.* Neq; de nummis redactis ex refurtiua. glo. 14. q. 5. in sum. vi. Henric# in. c. cum ex eo. de pœni. & remiss.

g ¶ *Las malas mugeres.* Quando aliquid est illicitè acquisit#: non quia ipsa acquisitio sit illicita: sed quia id de quo acquiritur est illicitum, q#d propriè vocatur turpe lucrum: # enim mulier meretricium exerceat, turpiter agit, & contra legem Dei, sed in eo # accipit, nō iniustè agit, neq; contra legem, vnde quod sic illicitè acquisitum est, retineri pòt & de eo eleemolyna fieri. secundum S. Tho. 2. 2. q. 32. art. 7.

h ¶ *Señorio.* Ita # retinere posset ac#r#s, vt dixi, it# #a si retinere nō pòt etiam si nō de beat# ei à quo acquisiuit: #a s. contra iusti tiã accepit: & alter cõtra iustitiã dedit, si cut cõtingit in simonia in q# dās & accipi#s cõtra iustitiã diuin# legis agit: vñ non de bet fieri resti tutio ei, # dedit, debet tñ in eleemosynis erogari: & erit necessitatis hoc fieri

in isto casu: licet qñ pōt retine re, possit dare eleemosynas ex eo, si velit: vt dicit ista. l. & declarat S. Tho. vbi. S#. ad uert#d# tñ est # licet regula riter, qñ turpi tudo est ex #te dātis & acci pi#tis: licet ac cept# erogari debeat in pias causas, tñ info ro pœnit#tiali nō cogitur #s erogare aut re stituere: nisi ad hoc fuerit iudicialiter cō d#natus: vel à cōfessore pro satisfactione pcti astrictus, vel nisi hoc sit à iure particulariter exp#ss#, vt in simonia: ex qua regu#r est facienda re stitutio ecc#æ, in cuius iniuriã accept# est, vt. S#. ea. part. tit. 17. l. 12. ita di cit Sylue. in sum. in #bo eleemosyna. #si. 4. quærit#. colligi posse ex. g. Ray. tit. de rapt. §. n#quid circa pedagia. su# verbo tenetur & de pecu nia quæ datur assassinis. vi. q# dixi in. l. fi. titu. 27. parti. 7. de acquisitis verò ni ludo, an teneat# quis ad restitution#, & qualiter, vi. S. Th. in. d. q. 32. art. 7. #si. ad secund# Syluest. in verbo ludus. versi. 11. 12. & 13. quæ rit#. & vid. Hosti. in. sum. de pœ. & re. §. quibus & qualiter. versi. #d de Iusoribus. & Bal. in ru. C. de condi. ob turp. caus.

¶ *Lex XI.*

Religiosus non pōt facere eleemosynā sine
lic#tia sui prælati: si tñ vi derit aliqu# in extrema
necessitate pōt elargiri etiā sine tali licentia:
imò & cōtradiciente prælato: id# si administrat
aliq#d offici# ordinis, & su# est ali#d, expletis
his quæ officio inc#bunt: vel si est in studio, vel
in itinere, seu alibi de licentia p#lati: & debet
religiosus obt#perare p#lato, etiā in dubijs, si
dubitet# an sint cōtra præcept# Dei, aut nō. h.d.

i ¶ *Manera.* Vi. per glo. in. c. non dicatis. 12. q. 1. & S. Tho. 2. 2. q. 32. ar. 8. & Abb. in. c. si #s propter necessitat#. de furtis. g. in cle. 2. de vit. & ho. cle.

k ¶ *Sobrare.* Qñ administration# habet, non solūm pōt, sed debet quic quid su#est, pauperibus erogare, sc#m Ray. 12. q. 1. c. #a tua. in fi. & c. aur#. & 86. dist. c. nō satis. & c. sicut hi. 47. dist. & 21. q. 1. c. qm# #c quid. Host. in sum. de pœ. & re, §. #bus & q#liter. #si. #d de facientib. eleem.

a ¶ *Cuytado de muerte por fambre.* Adde. c. pasce. & c. nō satis. 86. distinct. imò & citra extremam necessitatem potest monachus absente prælato dare aliquid sub spe ratihibitionis: quia sufficit, # probabiliter credat Abbatem id velle, secundum S. Thom. 2. 2. q. 31. articu. 8. ad primum. & 4. sen. distin. 15. dare eleemosynam de superfluo est in præcepto: & dare eleemosynam ei, # est in extrema necessitate, aliàs a#t eleemosynam dare, est de cō filio, secund# S. Thom. 2. 2. q. 32. arti. 5. vnde mortaliter peccat, # eleemosynam da re omittit, c# apparet vrg#s & euidens ne cessitas recipi#tis, neq; ap paret in #mptu qui ei sub ueniat: & quā do danti su#est, secundum stat# præsentem, prout #babiliter æsti mari potest: neq; oportet # consyderet omnes casus qui pñt contingere

in futurum, vid. ibi & laudabile esset in aliquib# casibus, etiam de necessario dare eleemosynā: de quo vid. per eund# S. Shom. in. d. q. arti. 6.

b ¶ *Le defendiesse*. Adde. ca. # contra mores & distin. & ca. # resistit. 11. q# stione. 3. & gl. in c. ad aures. de tempo. ordina.

c ¶ *En dubda*. Ad de glo. in. c. ad aures. det#po. po. ordina. in glo. 2. & glo. 1. in. c. qui con tra morem. 100. dist. & tex. cum glo. in. c. admonendi. 2. q. 7. & Hosti. in summa. de maio. & obedi. §. & ad quid. circa finem

d ¶ *A otro logar*. Videtur enim cōcedi ei per Abbatem, # faciat omnia bona quæ honesti scholares ibi peregrini, facere consueuerunt. argu. l. ad legatum. & l. ad rem mobilem, ff. de procurat. & l. si longius. ff. de iudi. & ca. præterea. de offi. delega. ita tamen, # moderatè faciat. l. item si filius. §. quod dicit. ff. ad Macedo. conformando se illis inter quos viuit. c. illa. 12. distin. c. 1. & 4. 40. distin. Hosti. in dict. versi. quid de facientibus eleemosynam.

¶ *Lex. XII.*

Mulier sine voluntate viri non debet facere eleemosynam: nisi de proprijs bonis quæ separatim habeat, vt in proprium peculium: vel nisi sit de victualibus quæ vxor habet in custodiam, iuxta patriæ cō suetudinem: & tunc temperatè: & probabiliter credens marito non displicere: si tamen maritus vetet, non debet erogare, nisi circa pauperem in extrema necessitate constitutum cui dare potest etiam inuito marito: idem est dicendum de filio familias. h.d.

e ¶ *Sin voluntad de su marido*. Adde cap. quod Deo. 33. q. 5.

f ¶ *Romeria*. Videas in. l. fina. titu. 8. suprā. ead. part. & ibi dixi.

g ¶ *Ayuno ni castidad*. Videas in. l. pe. tit. 8. S#. ea. Part. & ibi dixi.

h ¶ *Cabeça*. Vid. 1. ad Corinth. ca. 11. & c. hæc imago. & ca. cum caput. 33. quæstione. 5. & cap. mulierem.

i ¶ *Apatadamente*. Præter dotem: nã de bonis dotalibus nō potest sine lic#tia viri. C. de iure doti. l. in reb#. l. doce ancillā. C. de rei vendit. poterit ergo de parafernaliis, vel alijs rebus proprijs facere eleemosynam, etiam viro inuito. l. hac lege. C. # pactis conuent. & & de lucro vel alio licitè per eam acquisito. secundum sanctum Tho mam. 2. secundæ. qu#stione 32. articu. 8. ad sec#dum: moderatè tamen secundum e# ne vir ex superfluitate de pauperetur. & fortè ex. l. regia commu nicante lucra, procedet in parte vxoris: non de parte viri: nisi dicas quòd administratio talium acquisite pertineat marito, & non

vxori: & sic ipse vir non vxor potest alienare taliter acquisita: per leg# de Nieua & sic vxor nō poterit facere eleemosynam de talibus lucris, sine licentia viri: sicut neq; de alijs bonis mariti: & #a in talibus lucris hr# respectus ad tp#s mortis, non ad tp#s constātis matrimonij: & hoc vr# verius.

k ¶ *Pan e vino.* Prosequitur dicta Hosti. in summa. de pœni. & remiss. §. quibus & qualiter. versi. quid de facienribus eleemosynam post Ray.

l ¶ *De fambre.* Idem tenet sanctus Thom. & Hostien. vbi. S#. Abb. in. c. si quis propter necessitatem. de furtis.

m ¶ *De su caudal.* Poterit ergo de castrensi, vel quasi castrensi peculio facere eleemosynam. l. 1. §. fina. & l. 2. ff. ad Macedoni. & l. fina. C. de inoffi. testa. non de profectio vel aduentio. Hostien. vbi suprā. versicu. quid de filio familias. nisi fortē det aliquam rem modicam, de qua potest præsumere, # patri placeat: vel nisi cum à patre est sibi alicuius rei administratio, vel dispensatio commissa: vt dictum est de monacho. suprā eodem in. l. 11. & in vxore. suprā l. proxima. & tenet sanctus Thom. vbi suprà. articu. 8. ad tertium. vbi dicit idem dicendum esse de seruīs. posset etiam dare constituto in extrema neces sitate, sicut S#. dictum est de monacho & vxore, vt & vult Hosti. vbi. S#. vel si filius familias esset in peregrinatione, vel in scho lis.

¶ *Lex finalis.*

Eleemosyna præbens, pri# eroget in seip sum à
pctis ca uendo, & con tra Dei præcepta nō facien do:
it# eroget ea Dei amore & nō ad vanã gloriam, h.d.

a ¶ *Dixo.* Vi. Ecclesias. c. 30. & in. c. # vult. de pent. dist. 3.

b ¶ *Euāgelio.* Mathe. ca. 7.

c ¶ *Por vana gloria.* Adde. c. vi de quāt#. 1. q. 1. & dixi. S#. eo. in. l. 9. Intolerabilis quædā ebrietas est in anis gloria: & quem suæ ditioni subjecit, is #grè in sani tat# restituitur: & quos hic morbus ir retiuerit, hi s#per omni priuati voluptate vitā viuunt ## miserrimā: ne q; em# q#d tâto opere ex#r#t multitudinis gloriā asse qu# tur: sedcùm ea frui videantur tñ ea omnino car#t, c# id nul li prorsus glo riæ sit ānume rand#: inanis nāq; est, nihil in se hab#s cla rum neq; gloriosum, tan## personæ: quæ pulchrè quid# visu atq; deco re int# inanes reperiant#: hæc & alia videbis per Chrisosto. homelia. 2. super Ioā.

d ¶ *En el euangelio.* vi. Math. 6.

¶ *Titulus. XXIII. De Romipetis, & peregrinis.*

e ¶ *Sus mandas.* De hoc, neq; de sequ#ti dicto reperiunt# leges in hoc ti tu. sed de primo vi. l. 32. ti. 10 6. par. & i. fi. ti 24. lib. 4. foro ll. de sec#do di cto vi. ca. illi #. & c. si #s Romipetas. 24. q3.

¶ *Lex. I.*

Peregrin# dicit# qui visitat loca sctã, vbi
Chr#us dñs nr# nat# & passus est, & sepulchr#
sanctum Hierusal#, vel alia loca sctã, veni#s
à terris extraneis: Ro mipeta verò di cit#
visitãs limi na Apostolor# Petri & Pau li, &
alior# sãctor# loca: in vsu tñ promis cuè de
vtroq; intelligit#: & pe regrinatio fit tripliciter:
vol#tariè, ex voto, & ex pœni tentia. h.d.

f ¶ *A Roma.* Ad de. c. si quis ro mipetas. 24. q. 3.

g ¶ *Pelegriño.* ha bes hic differ# tiã inter romi petam & pere grinum. & vi. in. ca. illi qui. 24. q. 3.

h ¶ *Penitencia.* Cõsultit Host. sacerdoti (#a sc#m Greg. cõ traria contrarijs purgant) imponat sem per pœnit#ti pœnit#tiã per cõtrari#: vt su perbo. s. ini#gat humil# oratipn#, auaro eleemosynar# largition#: aci dioso peregrination#: guloso & luxurioso abstinentiã & carnis maceration#, & disciplinalem flagellation#: maledico benediction#, & linguæ refrenationem, vi. Hosti. de pœniten. & remis sioni. in summa. §. quæ pœ na. #si. consulimus.

¶ *Lex. II.*

Peregrinus deuotè peregrinetur. non vacans mer
cimonijs, neq; arlo terijs per viam, hospitetur
tempestiuè, & peregrinetur cum socijs: nõ est
peregrinus ab incolis iniuriandus, sed honorandus
& seruandus: permittatur peregrinis emptio rerum
quibus indigeant, & in mensuris non frau dentur:
& peregrinãtes ad S. Iacob# c# suis familijs, plena
gaudeant securitate in eundo, & re deundo. h.d.

a ¶ *Saluos e seguros.* Concord. cum ca. innouamus. de tregua & pace. l. 1. tit. 24. lib. 4. foro. ll. vi. etiã ca. vnicum. de cleri. pereg. in 2. decreta. & in consti. Federi. incipit ad decus. §. omnes peregrini. qu# est. C. commu nia. desuccess. auct#. omnes peregrini: & qui Romipetas spoliãt, ho die per proces sum Curiaẽ s#t excommunicari, & à solo Papa

absolu# di: & bona pe regrinor# nō possunt capi pro repræsalijs. Bald. in di cta auct#. omnes peregrini.

b ¶ *Las medidas.* Adde. ca. 1. de emp. & vend. & in dicta. l. 1. tit. 24. foro. ll. lib. 4. & vid. l. 27. tit. 8. 5. partit.

¶ *Lex. III.*

Securitate regia gaudent res quas peregrini
dimittunt in patria, & contra earum inuasores
possunt consanguinei amici, aut vicini,
serui aut coloni agere in iudicio sine
mandato, neq; rescriptum Regis tenet
contra peregrini possessionem impetratum:
& non soluent peregrini pedagia. b.d.

c ¶ *Los que fablaron.* Vid. in dict. cap. innouamus. & in dict cap. illi qui. & Hostien. in summa. de cle ri. peregri. in 2. decretalium §. & quo priuilegio. ad fi. interest enim ecclesiæ personas istas ab ecclesia defensa ri. 87. distin. ca. 2. quia etiã in eo quòd pe regrinãtur religionis professores intelliguntur: secun dum Archidiaconum in dict. ca. si quis Romipetas. 24. quæsti. 3.

d ¶ *Los parientes, o los amigos.* & c. Concord. l. 1. C. si # vim, vel alio modo Hostien. vbi suprà.

e ¶ *Carta del Rey* Adde. l. fina. C. si per vim, vel alio modo ca. tunc ex literis. de in integ. resti. §. pe. ti Hostien. vbi suprà.

f ¶ *Portadgo.* Ad de. l. fina. titu. 9. libro. 1. ordi namen. rega. cum enim ha beant priuilegium eundi, & redeundi li berè, non debent soluere pedagia, secundum Bald. post glo. ibi in Auctentica habita. colum. 2. C. ne fil. pro patre.

NOTAE

1

- 1** Ad titu de bigamis,
- 2** Ad titul. # vita & honesta. cle.